# VADE MECUM

## MISSÃO PRF

PARTE I

VADE MECUM ESQUEMATIZADO

PROJETO
MISSÃO

***Fala guerreiro(a), preparado(a)?!***

Você já sabe que a **leitura da legislação** é indispensável na preparação para concursos públicos e que a lei é a **principal fonte** de inspiração de seu examinador. Então, a leitura diária da legislação deve fazer parte da sua rotina de estudos. Para otimizar o seu tempo, este material apresenta um conjunto abrangente de recursos, incluindo:

- ✓ **Jurisprudências:**
  Súmulas, informativos e decisões mais relevantes dos Tribunais Superiores.
- ✓ **Dicas:**
  Orientações dos professores para informações relevantes.
- ✓ **Mnemônicos:**
  Ferramentas de memorização que facilitam a retenção de informações relevantes.
- ✓ **Prazos grifados:**
  Destaque visual dos prazos processuais e administrativos mais importantes.
- ✓ **Tabelas e Esquemas:**
  Tabelas comparativas e esquemas gráficos que organizam as informações de forma clara e acessível.
- ✓ **Plano de leitura:**
  Sugestão de organização da leitura de toda as legislações de maneira estruturada e em poucos dias.

Portanto, o **Vade Mecum Missão** é uma ferramenta essencial à sua preparação e que contribuirá para sua tão sonhada posse.

**Então, vamos lá?! Hope!**

ACESSE NOSSAS REDES E SAIBA MAIS:

*www.projetomissao.com.br*

*https://projetomissao.com.br/contato/*

*@projetomissao*

PROJETO MISSÃO

PROJETOMISSAO

## PIRATARIA É CRIME!

**ATENÇÃO:**

Este material é para **uso pessoal** e possui **direitos autorais**, sendo **vedada** qualquer forma de **reprodução**, **distribuição** ou **comercialização** sem a anuência do criador. Mesmo que ocorra a distribuição sem a intenção de lucro, o responsável pelo envio e o administrador do grupo (caso tenha) serão responsabilizados pelos seus atos. **NÃO SE PREJUDIQUE!**

Agradecemos a sua compreensão e pedimos gentilmente para que **não compartilhe o material** por nenhum meio físico ou digital (WhatsApp, Telegram, Facebook, e-mail, sites, entre outros). Se você notar qualquer **compartilhamento suspeito**, pedimos a sua ajuda em denunciar essa fonte ilegal. Pirataria é crime e pode resultar em penas de até 4 anos de prisão, além de multa (art. 184, CP). Além disto, todo o tempo dedicado em criar o projeto é jogado no lixo!

***Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/89)***



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 99A33CADAA97B757D3B1B393E05F4259

# SUMÁRIO

**Ética**

Decreto nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública Federal) ..... 10
Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal) 14
Decreto nº 6.029/2007 (Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal) ..... 17
Exposição de Motivos nº 37/2000 (Código de Conduta da Alta Administração Federal) ..... 21
Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) ..... 24
Decreto nº 7.724/2012 (Regulamenta a Lei de Acesso à Informação) ..... 33
Lei nº 12.813/2013 (Conflito de Interesses no Exercício de Cargo do Poder Executivo Federal) ..... 47
Decreto nº 7.203/2010 (Vedação do Nepotismo no Âmbito da Administração Pública Federal) ..... 50

**Direito Administrativo**

Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) ..... 52
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos) ..... 87

**Direito Constitucional**

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ..... 149

**Direito Penal177**

Código Penal de 1940 ..... 177

**Direito Processual Penal226**

Código de Processo Penal de 1941 ..... 226
Lei n° 12.037/2009 (Identificação Criminal) ..... 249

**Legislação Especial**

Lei nº 5.553/1968 (Lei de Apresentação e Uso de Documentos de Identificação Pessoal) ..... 250
Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente ..... 250
Lei n° 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) ..... 300
Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) ..... 302
Lei nº 9.455/1997 (Lei de Crimes de Tortura) ..... 313
Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) ..... 314
Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) ..... 320
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) ..... 328
Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) ..... 347
Lei nº 13.675/2018 (Sistema Único de Segurança Pública – SUSP) ..... 355
Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) ..... 371

**Direitos Humanos**

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 ..... 375
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ..... 379



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A97DEE384716E15F0A70510620AB2B6B

# PLANO DE LEITURA

| MISSÃO 01 | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Decreto nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública) | 1 a 21 |
| Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Poder Executivo) | 1 a XXIV |
| Decreto nº 6.029/2007 (Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo) | 1 a 25 |
| Exposição de Motivos nº 37/2000 (Código de Conduta da Alta Administração) | 1 a 19 |
| Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) | 1 a 41 |

| MISSÃO 02 | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Decreto nº 7.724/2012 (Regulamenta a Lei de Acesso à Informação) | 1 a 45 |
| Lei nº 12.813/2013 (Conflito de Interesses no Exercício de Cargo ou Emprego) | 1 a 13 |
| Decreto nº 7.203/2010 (Vedação do Nepotismo) | 1 a 9 |
| Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) | 1 a 39 |
| Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos) | 1 a 88 |

| MISSÃO 03 | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Decreto nº 7.724/2012 (Regulamenta a Lei de Acesso à Informação) | 46 a 75 |
| Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) | 40 a 115 |
| Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos) | 89 a 154 |
| Constituição Federal | 5 a 16 |
| Código Penal | 1 a 28 |

| MISSÃO 04 | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) | 116 a 182 |
| Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos) | 155 a 173 |
| Constituição Federal | 20 a 24 |
| Código Penal | 121 a 183-A |
| Código de Processo Penal | 6 a 62 |

| MISSÃO 05 | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) | 183 a 225 |
| Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos) | 174 a 192 |
| Constituição Federal | 76 a 86 |
| Código Penal | 213 a 234-B |
| Código de Processo Penal | 155 a 250 |

| MISSÃO 06 | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) | 226 a 250 |
| Constituição Federal | 142 a 204 |
| Código Penal | 250 a 285 |
| Código de Processo Penal | 282 a 310-A |
| Lei n° 12.037/2009 (Identificação Criminal) | 1 a 7-C |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 121B4FBD926F2A4ED0E71A51E1867B6D

| **MISSÃO 07** | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Constituição Federal | 225 a 232 |
| Código Penal | 289 a 359-H |
| Lei nº 5.553/1968 (Apresentação e Uso de Documentos de Identificação) | 1 a 5 |
| Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) | 1 a 69 |
| Lei n° 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) | 1 a 9 |

| **MISSÃO 08** | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) | 70 a 97 |
| Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) | 1 a 47 |
| Lei nº 9.455/1997 (Lei de Crimes de Tortura) | 1 a 2 |
| Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) | 25 a 53 |
| Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) | 1 a 35 |

| **MISSÃO 9** | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) | 98 a 151 |
| Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) | 48 a 95 |
| Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) | 54 a 69-A |
| Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) | 1 a 26-A |
| Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) | 1 a 23 |

| **MISSÃO 10** | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) | 152 a 224 |
| Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) | 27 a 59 |
| Lei nº 13.675/2018 (Sistema Único de Segurança Pública – SUSP) | 1 a 32 |
| Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) | 1 a 38 |
| Convenção Americana Sobre Direitos Humanos | 1 a 32 |

| **MISSÃO 11** | |
|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** |
| Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) | 225 a 266 |
| Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) | 60 a 73 |
| Lei nº 13.675/2018 (Sistema Único de Segurança Pública – SUSP) | 33 a 45 |
| Declaração Universal dos Direitos Humanos | 1 a 30 |
| Convenção Americana Sobre Direitos Humanos | 33 a 82 |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AC46D4CE02DF19B0C371A295E7567CA8

# DISPOSITIVOS LEGAIS

| DISPOSITIVOS | REVISÃO | | | QUESTÕES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | Nº | ACERTOS |
| Decreto nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública) | | | | | |
| Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Poder Executivo) | | | | | |
| Decreto nº 6.029/2007 (Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo) | | | | | |
| Exposição de Motivos nº 37/2000 (Código de Conduta da Alta Administração) | | | | | |
| Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) | | | | | |
| Decreto nº 7.724/2012 (Regulamenta a Lei de Acesso à Informação) | | | | | |
| Lei nº 12.813/2013 (Conflito de Interesses no Exercício de Cargo ou Emprego) | | | | | |
| Decreto nº 7.203/2010 (Vedação do Nepotismo) | | | | | |
| Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) | | | | | |
| Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos) | | | | | |
| Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 | | | | | |
| Código Penal de 1940 | | | | | |
| Código de Processo Penal de 1941 | | | | | |
| Lei n° 12.037/2009 (Identificação Criminal) | | | | | |
| Lei nº 5.553/1968 (Apresentação e Uso de Documentos de Identificação) | | | | | |
| Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) | | | | | |
| Lei n° 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) | | | | | |
| Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) | | | | | |
| Lei nº 9.455/1997 (Lei de Crimes de Tortura) | | | | | |
| Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) | | | | | |
| Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) | | | | | |
| Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) | | | | | |
| Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) | | | | | |
| Lei nº 13.675/2018 (Sistema Único de Segurança Pública – SUSP) | | | | | |
| Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) | | | | | |
| Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 | | | | | |
| Convenção Americana Sobre Direitos Humanos | | | | | |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6D63C7BB5A59663E9451BA96B03C7A98

# PLANEJAMENTO SEMANAL

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | | | | | | | |
| 01h | | | | | | | |
| 02h | | | | | | | |
| 03h | | | | | | | |
| 04h | | | | | | | |
| 05h | | | | | | | |
| 06h | | | | | | | |
| 07h | | | | | | | |
| 08h | | | | | | | |
| 09h | | | | | | | |
| 10h | | | | | | | |
| 11h | | | | | | | |
| 12h | | | | | | | |
| 13h | | | | | | | |
| 14h | | | | | | | |
| 15h | | | | | | | |
| 16h | | | | | | | |
| 17h | | | | | | | |
| 18h | | | | | | | |
| 19h | | | | | | | |
| 20h | | | | | | | |
| 21h | | | | | | | |
| 22h | | | | | | | |
| 23h | | | | | | | |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 331F457579EB9DF045273518A0FD3073

# PLANEJAMENTO MENSAL

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

| | |
|---|---|
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |

## Metas

## Prioridades

## Revisões

## Anotações



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 173F28A9B9401968FA81C16937CB73F0

# CALENDÁRIO 2026

**JANEIRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**FEVEREIRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**MARÇO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**ABRIL**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**MAIO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**JUNHO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**JULHO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**AGOSTO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**SETEMBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**OUTUBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**NOVEMBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**DEZEMBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

*Fonte: https://www.calendarr.com/*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FACB6A00274945A517755B70B68B121F

# POLÍTICA DE GOVERNANÇA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (DECRETO Nº 9.203/2017)

**Art. 1º** Este Decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

**Art. 2º** Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:

**I** - **governança pública**: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

**II - valor público**: produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos;

**III - alta administração**: Ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e presidentes e diretores de autarquias, inclusive as especiais, e de fundações públicas ou autoridades de hierarquia equivalente; e

**IV - gestão de riscos**: processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

**Art. 3º** São **princípios** da governança pública:

**I - ca**pacidade de resposta;

**II - i**ntegridade;

**III - co**nfiabilidade;

**IV - m**elhoria regulatória;

**V - p**restação de contas e responsabilidade; e

**VI - t**ransparência.

**MNEMÔNICO!**
***CAI COM PT***

**Art. 4º** São **diretrizes** da governança pública:

**DICA!**
*As diretrizes iniciam com verbos no infinitivo.*

**I - direcionar** ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades;

**II - promover** a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico;

**III - monitorar** o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas;

**IV - articular** instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público;

**V - fazer** incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades;

**VI - implementar** controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;

**VII - avaliar** as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios;

**VIII - manter** processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

**IX - editar** e **revisar** atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente;

**X - definir** formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais; e

**XI - promover** a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

**Art. 5º** São **mecanismos** para o exercício da governança pública:

**I - liderança** - que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam:

**a) integridade**;

**b) competência**;

**c) responsabilidade**; e

**d) motivação**;

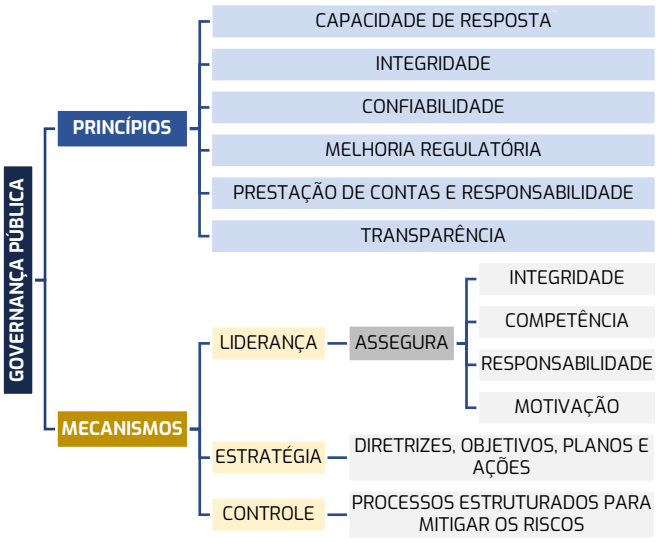
**II - estratégia**: que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 527D8FB711F4E4E49ED7E70274609333

para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido; e

**III - controle**: que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos.




**Art. 6º** Caberá à **alta administração** dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste Decreto.

**Parágrafo único**. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, **no mínimo**:

**I -** formas de acompanhamento de resultados;

**II -** soluções para melhoria do desempenho das organizações; e

**III -** instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.

**Art. 7º** *(REVOGADO)*

**Art. 7º-A**. O **Comitê Interministerial de Governança - CIG** tem por finalidade **assessorar o Presidente da República** na condução da política de governança da administração pública federal.

**Art. 8°** *(REVOGADO)*

**Art. 8º-A**. O CIG é composto pelos seguintes **membros titulares**:

**I -** Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o **coordenará**;

**II -** Ministro de Estado da Economia; e

**III -** Ministro de Estado da Controlaria-Geral da União.

**§ 1º** Os membros do CIG **poderão ser substituídos**, em suas ausências e seus impedimentos, pelos respectivos **Secretários-Executivos**.

**§ 2º** As reuniões do CIG serão **convocadas** pelo seu **Coordenador**.

**§ 3º** Representantes de outros órgãos e entidades da administração pública federal poderão ser convidados a participar de reuniões do CIG, **sem direito a voto**.

**Art. 8º-B**. O CIG se reunirá, em **caráter ordinário**, **trimestralmente** e, em **caráter extraordinário**, sempre que necessário.

**§ 1º** O **quórum de reunião** do CIG é de **maioria simples** dos membros e o **quórum de aprovação** é de **maioria absoluta**.

**§ 2º** Além do voto ordinário, o **Coordenador do CIG** terá o **voto de qualidade** em caso de empate.

| COMITÊ INTERMINISTERIAL DE GOVERNANÇA | |
|---|---|
| **MEMBROS TITULARES** | MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
| | MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA |
| | MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLARIA-GERAL DA UNIÃO |
| **COORDENADOR** | MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
| **REUNIÕES** | TRIMESTRALMENTE |
| **REINIÕES EXTRAORDINÁRIAS** | SEMPRE QUE NECESSÁRIO |
| **QUÓRUM DE REUNIÃO** | MAIORIA SIMPLES |
| **QUÓRUM DE APROVAÇÃO** | MAIORIA ABSOLUTA |

**Art. 9°** *(REVOGADO)*

**Art. 9º-A**. Ao CIG **compete**:

**I -** propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste Decreto;

**II -** aprovar **manuais e guias** com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública estabelecidos neste Decreto;

**III -** aprovar **recomendações aos colegiados temáticos** para garantir a coerência e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos;

**IV -** incentivar e monitorar a aplicação **das melhores práticas de governança** no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e

**V -** editar as **resoluções** necessárias ao exercício de suas competências.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8AF3410C22F25CB90AE2BAAD9FAE3C00

**§ 1º** Os **manuais e os guias** a que se refere o inciso II do caput deverão:

**I -** conter recomendações que possam ser implementadas nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional definidos na resolução que os aprovar;

**II -** ser observados pelos **comitês internos de governança**, a que se refere o art. 15-A.

**§ 2º** O **colegiado temático**, para fins do disposto neste Decreto, é a comissão, o comitê, o grupo de trabalho ou outra forma de colegiado interministerial instituído com o objetivo de implementar, promover ou executar políticas ou programas de governança relativos a temas específicos.

**Art. 10**. (*revogado*)

**Art. 10-A**. O CIG poderá instituir **grupos de trabalho específicos** com o objetivo de assessorá-lo no cumprimento das suas competências.

**§ 1º** Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas **poderão ser convidados** a participar dos **grupos de trabalho** constituídos pelo CIG.

**§ 2º** O CIG definirá no ato de instituição do grupo de trabalho os seus **objetivos específicos**, a sua **composição** e o **prazo para conclusão de seus trabalhos**.

**Art. 10-B**. Os **grupos de trabalho**:

**I -** serão compostos na forma de ato do CIG;

**II -** **não** poderão ter mais de **cinco** **membros**;

**III -** terão **caráter temporário** e duração **não** superior a **um ano**; e

**IV -** estarão limitados a **três** operando **simultaneamente**.

| GRUPOS DE TRABALHOS DO CIG | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | ASSESSOR O CIG NAS SUAS COMPETÊNCIAS |
| **MEMBROS** | NO MÁXIMO **5** |
| **CARÁTER** | TEMPORÁRIO |
| **DURAÇÃO** | NO MÁXIMO ATÉ **1** ANO |
| **LIMITAÇÃO** | NO MÁXIMO **3** OPERANDO SIMULTANEAMENTE |

**Art. 11**. *(REVOGADO)*

**Art. 11-A**. A **Secretaria-Executiva** do CIG será exercida pela **Secretaria Especial de Relações Governamentais da Casa Civil da Presidência da República**.

**Parágrafo único**. Compete à **Secretaria-Executiva** do CIG:

**I -** receber, instruir e encaminhar aos membros do CIG as propostas recebidas na forma estabelecida no caput do art. 10-A e no inciso II do caput do art. 13-A;

**II -** encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os registros das reuniões aos membros do CIG;

**III -** comunicar aos membros do CIG a data e a hora das reuniões ordinárias ou a convocação para as reuniões extraordinárias;

**IV -** comunicar aos membros do CIG a forma de realização da reunião, que poderá ser por **meio eletrônico ou presencial**, e o local, quando se tratar de reuniões presenciais; e

**V -** disponibilizar as atas e as resoluções do CIG em sítio eletrônico ou, quando o seu conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las aos membros.

**Art. 12**. *(REVOGADO)*

**Art. 12-A**. A participação no CIG ou nos grupos de trabalho por ele constituídos será considerada **prestação de serviço público relevante**, **não** remunerada.

**Art. 13**. *(REVOGADO)*

**Art. 13-A**. Compete aos órgãos e às entidades integrantes da **administração pública federal direta**, **autárquica** e **fundacional**:

**I -** executar a política de governança pública, de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes definidos neste Decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do CIG; e

**II -** encaminhar ao CIG propostas relacionadas às competências previstas no art. 9º-A, com a justificativa da proposição e da minuta da resolução pertinente, se for o caso.

**Art. 14**. *(REVOGADO)*

**Art. 15**. *(REVOGADO)*

**Art. 15-A**. São competências dos **comitês internos de governança**, instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional:

**I -** auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste Decreto;

**II -** incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo decisório;

**III -** promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo CIG em seus manuais e em suas resoluções; e

**IV -** elaborar **manifestação técnica** relativa aos temas de sua competência.

**Art. 16**. Os comitês internos de governança publicarão suas atas e suas resoluções em **sítio eletrônico**, ressalvado o conteúdo **sujeito a sigilo**.

**Art. 17**. A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9B8A33FE7258B1691D3A722F96A9AAA2

tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes **princípios:**

**I -** implementação e aplicação de forma **sistemática**, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público;

**II -** integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em **todos os níveis** da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

**III -** estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação **custo-benefício**; e

**IV -** utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à **melhoria contínua** do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança.

**Art. 18**. A **auditoria interna governamental** deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e da governança, por meio da:

**I -** realização de trabalhos de avaliação e consultoria de **forma independente**, segundo os padrões de auditoria e ética profissional reconhecidos internacionalmente;

**II -** adoção de **abordagem baseada em risco** para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria; e

**III -** promoção à prevenção, à detecção e à investigação de **fraudes** praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais.

**Art. 19**. Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional instituirão **programa de integridade**, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes **eixos**:

**I -** comprometimento e apoio da alta administração;

**II -** existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade;

**III -** análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e

**IV -** monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade.

**Art. 20**. *(REVOGADO)*

**Art. 21**. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0F3BCC2FC68B67261AB6F777465F8B7D

# CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (DECRETO Nº 1.171/1994)

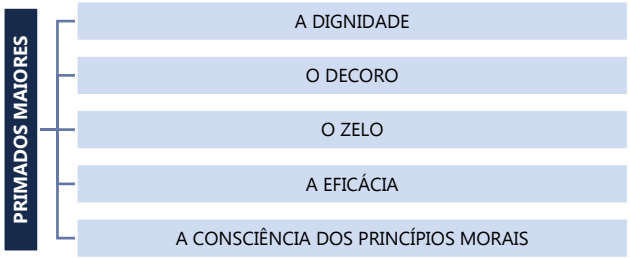
**Art. 1°** Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa.

**Art. 2°** Os órgãos e entidades da **Administração Pública Federal direta** e **indireta** implementarão, em **sessenta dias**, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a Constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por **três servidores** ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.

**Parágrafo único.** A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes.

## CAPÍTULO I
## SEÇÃO I
DAS REGRAS DEONTOLÓGICAS

**I -** A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são **primados maiores** que devem nortear o servidor público, seja **no exercício** do cargo ou função, ou **fora dele**, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a **preservação da honra** e da **tradição dos serviços públicos**.




**ATENÇÃO!**
*O servidor público deve seguir os princípios éticos no exercício do cargo **e fora dele.***

**II -** O servidor público **não** poderá **jamais** desprezar o **elemento ético** de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas **principalmente** entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

***Art. 37, § 4º, CF:*** *A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)*
*§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.*

**III -** A **moralidade da Administração Pública não** se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o **bem comum**. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

**ATENÇÃO!**
*O fim será **sempre** o **bem comum**, e não o do Estado.*

**IV -** A remuneração do servidor público é custeada pelos **tributos** pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a **moralidade administrativa** se integre no Direito, como **elemento indissociável** de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em **fator de legalidade**.

**V -** O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu **próprio bem-estar**, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

**VI -** A **função pública** deve ser tida como **exercício profissional** e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada **poderão** acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

**VII -** Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em **processo previamente declarado sigiloso**, nos termos da lei, a **publicidade** de qualquer ato administrativo constitui **requisito de eficácia** e **moralidade**, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

**VIII -** Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor **não** pode omiti-la ou falseá-la, **ainda que** contrária aos interesses da **própria pessoa interessada** ou da **Administração Pública**. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder **corruptivo** do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.

**IX -** A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o **esforço pela disciplina**. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe **dano moral**. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 181E72058E05272A9B27FF7BE04D22C5

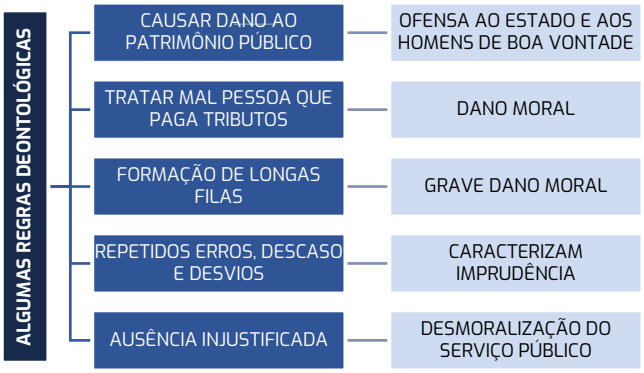
descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a **todos os homens** de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

**X -** Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a **formação de longas filas**, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente **grave dano moral** aos usuários dos serviços públicos.

**XI -** O servidor deve prestar **toda** a sua atenção às **ordens legais de seus superiores**, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo **imprudência** no desempenho da função pública.

**XII -** Toda **ausência injustificada** do servidor de seu local de trabalho é fator de **desmoralização do serviço público**, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

**XIII -** O servidor que trabalha em **harmonia** com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação.




## SEÇÃO II
DOS PRINCIPAIS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO

**XIV -** São **deveres fundamentais** do servidor público:

**a)** desempenhar, **a tempo**, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;

**b)** exercer suas atribuições com **rapidez**, **perfeição** e **rendimento**, pondo fim ou procurando **prioritariamente** resolver situações **procrastinatórias**, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de **evitar dano moral ao usuário**;

**c)** ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de **duas opções**, a **melhor** e a **mais vantajosa** para o **bem comum;**

**d)** jamais retardar qualquer **prestação de contas**, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo;

**e)** tratar **cuidadosamente** os usuários dos serviços aperfeiçoando o **processo de comunicação** e **contato com o público;**

**f)** ter consciência de que seu trabalho é regido por **princípios éticos** que se materializam na **adequada prestação dos serviços públicos;**

**g)** ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, **respeitando a capacidade** e as **limitações individuais** de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de **preconceito** ou **distinção** de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;

**h)** ter **respeito à hierarquia**, porém sem **nenhum temor** de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;

***Art. 116, inciso XII, Lei 8.112/90:*** *São deveres do servidor: (...) XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.*

**i)** resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de **ações imorais**, **ilegais** ou **aéticas** e **denunciá-las**;

**j)** zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da **defesa da vida** e da **segurança coletiva**;

**l)** ser **assíduo** e **frequente ao serviço**, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;

**m)** comunicar **imediatamente** a seus superiores todo e qualquer **ato** ou **fato contrário ao interesse público**, exigindo as providências cabíveis;

**n)** manter **limpo** e em **perfeita ordem** o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição;

**o)** participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a **melhoria do exercício de suas funções**, tendo por escopo a **realização do bem comum**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AE42B67188C52DDBD15C313B8BD5FF46

**p)** apresentar-se ao trabalho com **vestimentas adequadas** ao exercício da função;
**q)** manter-se atualizado com as **instruções**, as **normas de serviço** e a legislação **pertinentes ao órgão** onde exerce suas funções;
**r)** cumprir, de acordo com as **normas do serviço** e as **instruções superiores**, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com **critério**, **segurança** e **rapidez**, mantendo tudo sempre em boa ordem.
**s)** facilitar a **fiscalização** de todos atos ou serviços por quem de direito;
**t)** exercer com estrita moderação as **prerrogativas funcionais** que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos;
**u)** abster-se, **de forma absoluta**, de exercer sua função, poder ou autoridade com **finalidade estranha ao interesse público**, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei;
**v)** divulgar e informar a **todos os integrantes** da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.

**SEÇÃO III**
DAS VEDAÇÕES AO SERVIDOR PÚBLICO

**XV -** É **vedado** ao servidor público;
**a)** o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para **obter qualquer favorecimento**, **para si** ou **para outrem**;
**b)** prejudicar **deliberadamente** a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;
**c)** ser, em função de seu espírito de solidariedade, **conivente com erro** ou **infração** a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
**d)** usar de artifícios para **procrastinar** ou **dificultar** o **exercício regular de direito** por qualquer pessoa, causando-lhe **dano moral** ou **material**;
**e)** deixar de utilizar os **avanços técnicos** e **científicos** ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;
**f)** permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal **interfiram no trato com o público**, com os **jurisdicionados administrativos** ou com **colegas hierarquicamente superiores** ou **inferiores**;
**g)** pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da **sua missão** ou para **influenciar outro servidor para o mesmo fim**;
**h)** alterar ou deturpar o teor de **documentos** que deva encaminhar para providências;

**ATENÇÃO!**
*Conduta passível de configurar crime de falsidade ideológica (art. 299, Código Penal).*

**i)** iludir ou tentar iludir **qualquer pessoa** que necessite do atendimento em serviços públicos;
**j)** desviar servidor público para atendimento a **interesse particular;**
**l)** retirar da repartição pública, **sem estar legalmente autorizado**, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;
**m)** fazer uso de **informações privilegiadas** obtidas no **âmbito interno** de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
**n)** apresentar-se **embriagado** no serviço ou **fora dele habitualmente**;

**FIQUE DE OLHO!**
***Embriagado no serviço:*** *uma única ocorrência já caracteriza.*
***Embriagado fora do serviço:*** *deve ser habitualmente.*

**o)** dar o seu concurso a **qualquer instituição** que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;
**p)** exercer **atividade profissional aética** ou ligar o seu nome a empreendimentos de **cunho duvidoso**.

**CAPÍTULO II**
DAS COMISSÕES DE ÉTICA

**XVI -** Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma **Comissão de Ética**, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de **censura**.

**ATENÇÃO!**
*A única penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar é a censura.*

**XVIII -** À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de **instruir** e **fundamentar promoções** e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.
**XXII -** A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de **censura** e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por **todos** os seus integrantes, com **ciência** do faltoso.
**XXIV -** Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, **por**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5579AFEF80AECB335F6C76D186A06DD0

**força de lei**, **contrato** ou de **qualquer ato jurídico**, preste serviços de natureza **permanente**, **temporária** ou **excepcional**, ainda que **sem retribuição financeira**, desde que **ligado direta** ou **indiretamente** a **qualquer órgão** do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

## SISTEMA DE GESTÃO DA ÉTICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (DECRETO Nº 6.029/2007)

**Art. 1°** Fica instituído o **Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal** com a **finalidade** de promover atividades que dispõem sobre a **conduta ética no âmbito do Executivo Federal**, competindo-lhe:

**I -** integrar os **órgãos**, **programas** e **ações** relacionadas com a **ética pública**;

**II -** contribuir para a **implementação de políticas públicas** tendo a **transparência** e o **acesso à informação** como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública;

**III -** promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a **compatibilização** e **interação** de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;

**IV -** articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.

**Art. 2°** Integram o **Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal**:

**I -** a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;

**II -** as Comissões de Ética de que trata o Decreto n° 1.171, de 22 de junho de 1994; e

**III -** as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.

**Art. 3°** A CEP será integrada por **sete brasileiros** que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, **designados pelo Presidente da República**, para mandatos de **três anos**, **não** coincidentes, permitida uma **única recondução**.

**§ 1°** A atuação no âmbito da CEP **não** enseja **qualquer remuneração** para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados **prestação de relevante serviço público**.

**§ 2°** O Presidente terá o **voto de qualidade** nas deliberações da Comissão.

**§ 3°** Os mandatos dos primeiros membros serão de **um, dois e três anos**, estabelecidos no decreto de designação.

**Art. 4°** À CEP **compete**:

**I -** atuar como **instância consultiva** do **Presidente da República** e **Ministros de Estado** em matéria de ética pública;

**II -** administrar a **aplicação do Código de Conduta da Alta**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 074DD797CB0ABF0805A6307A35E6AF2C

**Administração Federal**, devendo:

**a)** submeter ao **Presidente da República** medidas para seu aprimoramento;

**b)** dirimir dúvidas a respeito de **interpretação** de suas normas, deliberando sobre casos omissos;

**c)** apurar, **mediante denúncia**, ou de **ofício**, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas;

**III -** dirimir **dúvidas de interpretação** sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto n° 1.171, de 1994;

**IV -** coordenar, avaliar e supervisionar o **Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal**;

**V -** aprovar o seu **regimento interno**; e

**VI -** escolher o seu **Presidente**.

**Parágrafo único**. A CEP contará com uma **Secretaria-Executiva**, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o **apoio técnico** e **administrativo** aos trabalhos da Comissão.

**Art. 5º** Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto n° 1171, de 1994, será integrada por **três membros titulares** e **três suplentes**, escolhidos entre servidores e empregados do seu **quadro permanente**, e designados pelo **dirigente máximo** da respectiva entidade ou órgão, para mandatos **não** coincidentes de **três anos**.

**Art. 6°** É **dever** do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta:

**I -** assegurar as **condições de trabalho** para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes **não** lhes resulte qualquer prejuízo ou dano;

**II -** conduzir em seu âmbito a **avaliação da gestão** da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública.

**Art. 7° Compete** às Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2°:

**I -** atuar como **instância consultiva** de **dirigentes e servidores** no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade;

**II -** aplicar o **Código de Ética** Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:

**a)** submeter à **Comissão de Ética Pública** propostas para seu aperfeiçoamento;

**b)** dirimir dúvidas a respeito da **interpretação** de suas normas e deliberar sobre casos omissos;

**c)** apurar, **mediante denúncia** ou **de ofício**, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes; e

**d)** recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e **treinamento** sobre as normas de ética e disciplina;

**III - representar** a respectiva entidade ou órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9°; e

**IV -** supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e **comunicar à CEP** situações que possam **configurar descumprimento de suas normas**.

**§ 1°** Cada Comissão de Ética contará com uma **Secretaria-Executiva**, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.

**§ 2°** As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por **servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão**, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas.

**Art. 8°** Compete às **instâncias superiores** dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta:

**I -** observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;

**II -** constituir Comissão de Ética;

**III -** garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão cumpra com suas atribuições; e

**IV -** atender com prioridade às solicitações da CEP.

**Art. 9°** Fica constituída a **Rede de Ética do Poder Executivo Federal**, integrada pelos representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos I, II e III do art. 2°, com o objetivo de **promover a cooperação técnica** e a **avaliação em gestão da ética**.

**Parágrafo único**. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão **sob a coordenação da Comissão de Ética Pública**, pelo menos **uma vez por ano**, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C5D4D4CF430E666A2B0079168E94BBB2

**Art. 10**. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes **princípios**:

**I -** proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;

**II -** proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar; e

**III -** independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste Decreto.

**Art. 11**. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe **poderá provocar a atuação da CEP** ou de **Comissão de Ética**, visando à **apuração de infração ética** imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal.

**Parágrafo único**. Entende-se por agente público, para os fins deste Decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, **ainda que sem retribuição financeira**, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta.

**Art. 12**. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, **de ofício** ou em razão de **denúncia fundamentada**, respeitando-se, sempre, as garantias do **contraditório** e da **ampla defesa**, pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de Ética de que tratam o incisos **II** e **III** do art. 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se, **por escrito**, no prazo de **dez dias**.

**§ 1°** O investigado poderá produzir **prova documental** necessária à sua defesa.

**§ 2°** As Comissões de Ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e, também, **promover diligências** e solicitar **parecer de especialista**.

**§ 3°** Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, **novos elementos de prova**, o investigado será **notificado para nova manifestação**, no prazo de **dez dias**.

**§ 4°** Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferirão **decisão conclusiva** e **fundamentada**.

**§ 5°** Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética tomarão as seguintes providências, no que couber:

**I -** encaminhamento de **sugestão de exoneração de cargo** ou **função de confiança** à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso;

**II -** encaminhamento, conforme o caso, para a **Controladoria-Geral da União** ou unidade específica do **Sistema de Correição do Poder Executivo Federal** de que trata o Decreto n° 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares; e

**III -** recomendação de **abertura de procedimento administrativo**, se a gravidade da conduta assim o exigir.

**Art. 13**. Será mantido com a chancela de "reservado", até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.

**§ 1°**Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados.

**§ 2°** Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por **sigilo legal**, o acesso a esse tipo de documento **somente** será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade **originariamente encarregado da sua guarda**.

**§ 3°** Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as Comissões de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam **desentranhados** dos autos, **lacrados** e **acautelados**.

**Art. 14**. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o **direito de saber o que lhe está sendo imputado**, de **conhecer o teor da acusação** e de ter **vista dos autos**, no recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.

**Parágrafo único**. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter **cópia dos autos** e de **certidão do seu teor**.

**Art. 15**. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da **prestação de compromisso solene de acatamento** e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso.

**Parágrafo único**. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser **precedida de consulta** da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses.

**Art. 16**. As Comissões de Ética **não** poderão escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando **omissão** do Código de Conduta da Alta



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5797CC24C87C94B5098B3BF552A19737

Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será **suprida pela analogia** e **invocação aos princípios** da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**§ 1°** Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá **ouvir previamente** a área jurídica do órgão ou entidade.

**§ 2°** Cumpre à CEP **responder a consultas sobre aspectos éticos** que lhe forem dirigidas pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.

**Art. 17**. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, **encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes** para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.

**Art. 18**. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão **resumidas em ementa** e, com a **omissão dos nomes dos investigados**, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.

**Art. 19**. Os trabalhos nas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2° são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes **não** atuarem com **exclusividade na Comissão**.

**Art. 20**. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão **tratamento prioritário** às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética.

**§ 1°** Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas no inciso III do § 5° do art. 12.

**§ 2°** As autoridades competentes **não poderão alegar sigilo** para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética.

**Art. 21**. A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2° será apurada pela **Comissão de Ética Pública**.

**Art. 22**. A Comissão de Ética Pública manterá **banco de dados** de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2° e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública.

**Parágrafo único**. O banco de dados referido neste artigo engloba as **sanções** aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.

**Art. 23**. Os representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2° atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em Resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister.

**Art. 24**. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, **mesmo quando em gozo de licença**.

**Art. 25**. Ficam **revogados** os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n° 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2° e 3° do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B536A4F94A7BF5CDE2F12B4A8E489E1F

## CÓDIGO DE CONDUTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 37/2000)

**Art. 1°** Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Federal, com as seguintes **finalidades**:

**I -** tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta Administração Pública Federal, para que a **sociedade** possa aferir a **integridade** e a **lisura do processo decisório governamental**;

**II -** contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública Federal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de **nível hierárquico superior**;

**III -** preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código;

**IV -** estabelecer regras básicas sobre **conflitos de interesses** públicos e privados e **limitações às atividades profissionais** posteriores ao exercício de cargo público;

**V -** minimizar a **possibilidade de conflito** entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas da Administração Pública Federal;

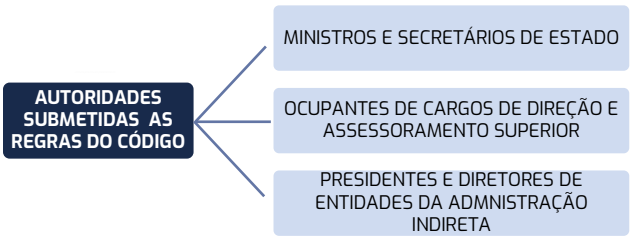
**VI -** criar **mecanismo de consulta**, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador.

**Art. 2°** As normas deste Código aplicam-se às seguintes **autoridades públicas**:

**I - Ministros e Secretários de Estado**;

**II -** titulares de **cargos de natureza especial**, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível seis;

**III - presidentes e diretores** de **agências nacionais**, autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.




**Art. 3°** No exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão **pautar-se pelos padrões da ética**, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral.

**Parágrafo único**. Os padrões éticos de que trata este artigo são **exigidos** da autoridade pública na relação entre suas **atividades públicas e privadas**, de modo a **prevenir eventuais conflitos de interesses**.

**Art. 4°** *(REVOGADO)*

**Art. 5°** As alterações relevantes no **patrimônio da autoridade pública** deverão ser **imediatamente** comunicadas à CEP, especialmente quando se tratar de:

**I - atos de gestão patrimonial** que envolvam:

**a) transferência de bens** a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral;

**b) aquisição**, direta ou indireta, do controle de empresa; ou

**c)** outras alterações significativas ou relevantes **no valor** ou na **natureza do patrimônio**;

**II - atos de gestão de bens**, cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental.

**§ 1°** É **vedado** o **investimento em bens** cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas, em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo, excetuadas aplicações em modalidades de investimento que a CEP venha a especificar.

**§ 2°** Em caso de dúvida, a CEP poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos sobre **alterações patrimoniais** a ela comunicadas pela autoridade pública ou que, por qualquer outro meio, cheguem ao seu conhecimento.

**§ 3°** A autoridade pública poderá consultar **previamente** a CEP a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar.

**§ 4°** A fim de preservar o **caráter sigiloso** das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, as comunicações e consultas, após serem conferidas e respondidas, serão **acondicionadas em envelope lacrado**, que **somente** poderá ser aberto por **determinação da Comissão**.

**Art. 6°** A autoridade pública que mantiver participação **superior a cinco por cento** do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira, ou de empresa que negocie com o Poder Público, tornará público este fato.

**Art. 7°** A autoridade pública **não** poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de **fonte privada em desacordo com a lei**, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade.

**Parágrafo único**. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, **desde que tornada pública eventual remuneração**, bem como o



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8023BA1818BF63B460CFB72CB6463101

**pagamento das despesas** de viagem pelo promotor do evento, o qual **não** poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade.

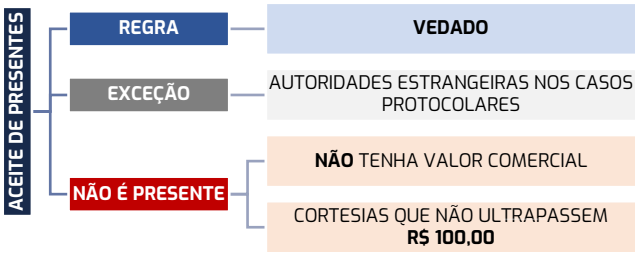
**Art. 8°** É permitido à autoridade pública o exercício **não remunerado** de encargo de mandatário, desde que **não** implique a prática de atos de comércio ou quaisquer outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função, nos termos da lei.

**Art. 9°** É **vedada** à autoridade pública a aceitação de presentes, **salvo** de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade.

**Parágrafo único**. **Não** se consideram presentes para os fins deste artigo os brindes que:

**I -** não tenham **valor comercial**; ou

**II -** distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, **não ultrapassem o valor de R$ 100,00 (cem reais)**.




**Art. 10**. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração, a autoridade pública deverá esclarecer a existência de **eventual conflito de interesses**, bem como comunicar qualquer circunstância ou fato **impeditivo** de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado.

**Art. 11**. As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas **internamente**, mediante **coordenação administrativa**, **não** lhes cabendo manifestar-se **publicamente** sobre matéria que não seja afeta a sua área de competência.

**Art. 12**. É **vedado** à autoridade pública opinar publicamente a respeito:

**I -** da **honorabilidade** e do **desempenho funcional** de outra autoridade pública federal; e

**II -** do **mérito de questão** que lhe será submetida, para decisão individual ou em órgão colegiado.

**Art. 12-A**. É **vedado** à autoridade pública divulgar, **sem autorização** do órgão competente da empresa estatal federal, informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da referida empresa e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores, à qual caberá:

**I - resguardar o sigilo das informações** relativas a ato ou fato relevante às quais tenha acesso privilegiado em razão do cargo, função ou emprego público que ocupe até a divulgação ao mercado; e

**II -** comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenha conhecimento ao **Diretor de Relações** com **Investidores da empresa estatal federal**, que promoverá sua divulgação, ou, na hipótese de omissão deste, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

**Art. 12-B**. Aplicam-se, também, às autoridades públicas abrangidas por este código ocupantes de cargos em órgãos estatutários de empresas públicas e de sociedades de economia mista as regras previstas no **Código de Conduta e Integridade** das respectivas empresas e sociedades, nos termos do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

**Art. 13**. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser **imediatamente** informadas pela autoridade pública à CEP, **independentemente** da sua aceitação ou rejeição.

**Art. 14**. Após deixar o cargo, a autoridade pública **não** poderá:

**I -** atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo;

**II -** prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações **não divulgadas publicamente** a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da Administração Pública Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos **seis meses** anteriores ao término do exercício de função pública.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BABAE56B967DCA8BC343D5A8AF76E5F5

**Art. 15**. Na **ausência de lei** dispondo sobre prazo diverso, será de **quatro meses**, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade pública a observar, neste prazo, as seguintes regras:

**I - não** aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração;

**II - não** intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.

**Art. 16**. Para facilitar o cumprimento das normas previstas neste Código, a CEP informará à autoridade pública as obrigações decorrentes da aceitação de trabalho no setor privado após o seu desligamento do cargo ou função.

**Art. 17**. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, conforme sua gravidade, as seguintes providências:

**I - advertência**, aplicável às autoridades no exercício do cargo;

**II - censura ética**, aplicável às autoridades que já tiverem deixado o cargo.

**Parágrafo único**. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela CEP, que, conforme o caso, poderá encaminhar **sugestão de demissão** à **autoridade hierarquicamente superior**.

**Art. 18**. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela CEP, **de ofício** ou em razão de **denúncia fundamentada**, desde que haja **indícios suficientes**.

**§ 1°** A autoridade pública será **oficiada** para manifestar-se no prazo de **cinco dias**.

**§ 2°** O eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, **de ofício**, poderão **produzir prova documental**.

**§ 3°** A CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem assim solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível.

**§ 4°** Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a CEP oficiará a autoridade pública para nova manifestação, no prazo de **três dias**.

**§ 5°** Se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas no artigo anterior, com comunicação ao denunciado e ao seu superior hierárquico.

**Art. 19**. A CEP, se entender necessário, poderá fazer recomendações ou sugerir ao **Presidente da República** normas complementares, interpretativas e orientadoras das disposições deste Código, bem assim responderá às consultas formuladas por autoridades públicas sobre situações específicas.

***Condutas permitidas no presente Código de Conduta:***
*- Participação em seminários, congressos e eventos desde que tornada pública eventual remuneração;*
*- Exercício **não** remunerado de encargo de mandatário;*

***Condutas proibidas no presente Código de Conduta:***
*- Investimentos em bens cujo valor possa ser afetado por decisão política ou governamental a respeito do qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas em razão do cargo;*
*- Receber salário ou qualquer remuneração de fonte privada em desacordo com a lei;*
*- Aceitação de presentes, em regra;*
*- Opinar publicamente sobre honorabilidade e desempenho funcional de outra autoridade federal;*
*- Opinar publicamente sobre mérito de questão que lhe será submetida;*
*- Divulgar sem autorização informação que possa causar impacto na cotação de títulos da referida empresa;*
*- Após deixar o cargo, atuar em benefício de PF ou PJ em processo do qual tenha participado;*
*- Após deixar o cargo, prestar consultoria a PF ou PJ valendo-se de informações não divulgadas publicamente.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1FAD076C940098E7F85908FBB88FD82A

# LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011)

## CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de **garantir o acesso a informações** previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

**Parágrafo único**. **Subordinam-se** ao regime desta Lei:

**I -** os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

**II -** as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

**Art. 2º** Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às **entidades privadas sem fins lucrativos** que recebam, para realização de ações de interesse público, **recursos públicos** diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

**Parágrafo único.** A **publicidade** a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos **recursos públicos** recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

**Art. 3º** Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de **acesso à informação** e devem ser executados em conformidade com os **princípios básicos da administração pública** e com as seguintes diretrizes:

**I -** observância da publicidade como **preceito geral** e do **sigilo** como exceção;

**ATENÇÃO!**
***Preceito geral:*** *publicidade.*
***Exceção****: sigilo.*

**II -** divulgação de informações de **interesse público**, **independentemente** de solicitações;

**FIQUE DE OLHO!**
***Transparência ativa:*** *divulgação independentemente de solicitação.*
***Transparência passiva:*** *divulgação após solicitação.*

**III -** utilização de **meios de comunicação** viabilizados pela **tecnologia da informação**;

**IV -** fomento ao desenvolvimento da **cultura de transparência** na administração pública;

**V** - desenvolvimento do **controle social** da administração pública.

**Art. 4º** Para os efeitos desta Lei, considera-se:

**I - informação**: dados, processados ou **não**, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

**II - documento**: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

**III - informação sigilosa**: aquela submetida **temporariamente** à restrição de acesso público em razão de sua **imprescindibilidade** para a segurança da sociedade e do Estado;

**IV - informação pessoal**: aquela relacionada à pessoa natural **identificada** ou **identificável**;

**V - tratamento da informação**: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

**VI - disponibilidade**: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

**VII - autenticidade**: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

**VIII - integridade**: qualidade da informação **não** modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

**IX - primariedade**: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, **sem** modificações.

| | |
|---|---|
| **AUTENTICIDADE** | · QUALIDADE DA INFORMAÇÃO QUE TENHA SIDO PRODUZIDA, EXPEDIDA, RECEBIDA OU **MODIFICADA** |
| **INTEGRIDADE** | · QUALIDADE DA INFORMAÇÃO **NÃO MODIFICADA** |

**Art. 5º** É **dever** do Estado **garantir o direito de acesso à informação**, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

## CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

**Art. 6º** Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

**I -** gestão transparente da informação, propiciando **amplo acesso** a ela e sua divulgação;

**II -** proteção da informação, garantindo-se sua **disponibilidade**, **autenticidade** e **integridade**; e

**III -** proteção da **informação sigilosa** e da **informação pessoal**, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

**Art. 7º** O acesso à informação de que trata esta Lei



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 815EF46B72C9BA2D691B339E65C38054

compreende, entre outros, os direitos de obter:

**I -** orientação sobre os procedimentos para a **consecução de acesso**, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

**II -** informação contida em **registros** ou **documentos**, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou **não** a arquivos públicos;

**III -** informação produzida ou custodiada por **pessoa física** ou **entidade privada** decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

**IV -** informação **primária**, **íntegra**, **autêntica** e **atualizada**;

**V -** informação sobre **atividades** exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua **política**, **organização** e **serviços**;

**VI -** informação pertinente à **administração do patrimônio público**, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

**VII -** informação relativa:

**a)** à implementação, acompanhamento e resultados dos **programas**, **projetos** e **ações** dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

**b)** ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos **órgãos de controle interno** e **externo**, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

**§ 1º** O acesso à informação previsto no caput **não** compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo **sigilo** seja **imprescindível** à segurança da sociedade e do Estado.

**§ 2º** Quando **não** for autorizado **acesso integral** à informação por ser ela **parcialmente sigilosa**, é assegurado o acesso à parte **não** sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

**§ 3º** O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como **fundamento da tomada de decisão** e do **ato administrativo** será assegurado com a **edição do ato decisório** respectivo.

**§ 4º** A **negativa de acesso** às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando **não** fundamentada, sujeitará o responsável a **medidas disciplinares**, nos termos do art. 32 desta Lei.

**§ 5º** Informado do **extravio** da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a **imediata abertura de sindicância** para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

**§ 6º** Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de **10 (dez) dias**, **justificar o fato** e **indicar testemunhas** que comprovem sua alegação.

**Art. 8º** É **dever** dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente** de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de **interesse coletivo** ou **geral** por eles produzidas ou custodiadas.

**§ 1º** Na divulgação das informações a que se refere o caput**,** deverão constar, **no mínimo**:

**I - registro das competências** e **estrutura organizacional**, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

**II -** registros de quaisquer repasses ou transferências de **recursos financeiros**;

**III -** registros das **despesas**;

**IV -** informações concernentes a **procedimentos licitatórios**, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

**V - dados gerais** para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

**VI -** respostas a **perguntas mais frequentes** da sociedade.

**§ 2º** Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo **obrigatória** a divulgação em **sítios oficiais** da rede mundial de computadores (internet).

**§ 3º** Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

**I -** conter **ferramenta de pesquisa de conteúdo** que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

**II -** possibilitar a **gravação de relatórios** em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

**III -** possibilitar o **acesso automatizado** por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

**IV - divulgar em detalhes** os formatos utilizados para estruturação da informação;

**V -** garantir a **autenticidade** e a **integridade** das informações disponíveis para acesso;

**VI -** manter **atualizadas** as informações disponíveis para acesso;

**VII -** indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por **via eletrônica** ou **telefônica**, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

**VIII -** adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para **pessoas com deficiência**, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 30F589A94E87FF528B4356F7FC269635

**§ 4º** Os Municípios com população de até **10.000 (dez mil)** habitantes ficam **dispensados** da **divulgação obrigatória na internet** a que se refere o § 2º, mantida a **obrigatoriedade de divulgação**, em tempo real, de informações relativas à **execução orçamentária e financeira**, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**FIQUE DE OLHO!**

***Municípios com até 10 mil habitantes:*** *dispensados da divulgação obrigatória na internet, que geralmente ocorre por portais de transparência.* ***Não*** *são dispensados de divulgar, em tempo real, a execução orçamentária e financeira.*

**Art. 8º-A.** As entidades com personalidade jurídica de **direito privado**, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão **deverão** divulgar as **seguintes informações** relativas aos respectivos empregados: *(2025)*

**I -** o **plano de cargos e salários**, inclusive com a divulgação dos critérios para a evolução na carreira e para a fixação da política salarial; *(2025)*

**II -** o **quantitativo total de empregados** da entidade, discriminado por cargo e por faixas salariais, acompanhado do nome do empregado e do cargo por ele ocupado; *(2025)*

**III -** lista, discriminada por faixas salariais, das **parcelas remuneratórias** e **indenizatórias**, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas; e *(2025)*

**IV -** o **quantitativo** de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol dos empregados que ocupam cada espécie de **função gratificada**. *(2025)*

**Art. 8º-B.** Os conselhos de fiscalização profissional **devem divulgar**, de forma **nominal** e **individualizada**, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de **condições específicas**. *(2025)*

**Art. 9º** O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

**I -** criação de **serviço de informações ao cidadão**, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

**a) atender** e **orientar o público** quanto ao acesso a informações;

**b)** informar sobre a **tramitação de documentos** nas suas respectivas unidades;

**c)** protocolizar **documentos** e **requerimentos** de acesso a informações; e

**II -** realização de **audiências** ou **consultas públicas**, **incentivo à participação popular** ou a outras formas de divulgação.

## CAPÍTULO III
## DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
### SEÇÃO I
### DO PEDIDO DE ACESSO

**Art. 10.** Qualquer interessado poderá apresentar **pedido de acesso** a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer **meio legítimo**, devendo o pedido conter a **identificação do requerente** e a **especificação da informação** requerida.

**§ 1º** Para o acesso a informações de **interesse público**, a identificação do requerente **não** pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

**§ 2º** Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar **alternativa de encaminhamento** de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

**§ 3º** São **vedadas** quaisquer exigências relativas aos **motivos** determinantes da solicitação de informações de interesse público.

**Art. 11.** O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o **acesso imediato** à **informação disponível**.

**§ 1º Não** sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput**,** o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo **não** superior a **20 (vinte) dias**:

**I -** comunicar a **data**, **local** e **modo** para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

**II -** indicar as **razões de fato** ou de **direito** da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

**III -** comunicar que **não** possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

**§ 2º** O prazo referido no § 1º poderá ser **prorrogado** por mais **10 (dez) dias**, mediante **justificativa expressa**, da qual será cientificado o requerente.

**§ 3º Sem** prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá **oferecer meios** para que o **próprio requerente** possa pesquisar a informação de que necessitar.

**§ 4º** Quando **não** for autorizado o acesso por se tratar de informação **total** ou **parcialmente sigilosa**, o requerente deverá ser informado sobre a **possibilidade de recurso,** prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

**§ 5º** A informação armazenada em **formato digital** será fornecida nesse formato, caso haja **anuência do**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B8EF13760FDB8739DB33670187081B7E

**requerente**.

**§ 6º** Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, **por escrito**, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que **desonerará** o órgão ou entidade pública da **obrigação de seu fornecimento direto**, **salvo** se o requerente declarar **não** dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

**Art. 12.** O serviço de busca e de fornecimento de informação é **gratuito**.

**§ 1º** O órgão ou a entidade poderá cobrar **exclusivamente** o valor necessário ao **ressarcimento dos custos** dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir **reprodução de documentos** pelo órgão ou pela entidade pública consultada.

**§ 2º** Estará **isento** de ressarcir os custos previstos no § 1º deste artigo aquele cuja situação econômica **não** lhe permita fazê-lo **sem prejuízo do sustento próprio** ou **da família**, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

**Art. 13.** Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa **prejudicar sua integridade**, deverá ser oferecida a **consulta de cópia**, com certificação de que esta confere com o original.

**Parágrafo único**. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a **suas expensas** e **sob supervisão de servidor público**, a reprodução seja feita por outro meio que **não** ponha em risco a conservação do documento original.

**Art. 14.** É **direito do requerente** obter o inteiro teor de **decisão de negativa de acesso**, por certidão ou cópia.

**SEÇÃO II**

DOS RECURSOS

**Art. 15.** No caso de **indeferimento** de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado **interpor recurso** contra a decisão no prazo de **10 (dez) dias** a contar da sua ciência.

**Parágrafo único.** O recurso será dirigido à autoridade **hierarquicamente superior** à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de **5 (cinco) dias.**

**Art. 16.** Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à **Controladoria-Geral da União**, que deliberará no prazo de **5 (cinco) dias** se:

**I -** o acesso à informação **não** classificada como **sigilosa** for **negado**;

**II -** a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa **não** indicar a **autoridade classificadora** ou a **hierarquicamente superior** a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;

**III -** os procedimentos de **classificação de informação sigilosa** estabelecidos nesta Lei **não** tiverem sido observados; e

**IV -** estiverem sendo **descumpridos prazos** ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

**§ 1º** O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos **uma autoridade hierarquicamente superior** àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de **5 (cinco) dias.**

**§ 2º** Verificada a **procedência das razões do recurso**, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

**§ 3º Negado o acesso** à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, a que se refere o art. 35.

**Art. 17**. No caso de **indeferimento** de pedido de **desclassificação de informação** protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao **Ministro de Estado** da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.

**§ 1º** O recurso previsto neste artigo **somente** poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos **uma autoridade hierarquicamente superior** à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das **Forças Armadas**, ao respectivo **Comando**.

**§ 2º** Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a **desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta**, caberá recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações** prevista no art. 35.

**Art. 18**. Os procedimentos de revisão de **decisões denegatórias** proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de **classificação de documentos sigilosos** serão objeto de regulamentação própria dos **Poderes Legislativo** e **Judiciário** e do **Ministério Público**, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

**§ 2º** Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, **negarem acesso** a informações de **interesse público**.

**Art. 19**. *(VETADO).*

**§ 1º** *(VETADO).*

**Art. 20.** Aplica-se **subsidiariamente**, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DEA863584F53E0E709DEF66A62E51B43

que trata este Capítulo.

## CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

### SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 21. Não** poderá ser negado acesso à informação necessária à **tutela judicial** ou **administrativa** de **direitos fundamentais**.

**Parágrafo único**. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem **violação dos direitos humanos** praticada por **agentes públicos** ou a mando de **autoridades públicas não** poderão ser objeto de **restrição de acesso**.

**Art. 22**. O disposto nesta Lei **não** exclui as demais hipóteses legais de **sigilo** e de **segredo de justiça** nem as hipóteses de **segredo industrial** decorrentes da **exploração direta de atividade econômica** pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

### SEÇÃO II
DA CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE SIGILO

**Art. 23**. São consideradas **imprescindíveis** à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, **passíveis de classificação** as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

**I -** pôr em risco a **defesa** e a **soberania** nacionais ou a **integridade** do território nacional;

**II -** prejudicar ou pôr em risco a condução de **negociações** ou as **relações internacionais** do País, ou as que tenham sido fornecidas em **caráter sigiloso** por outros Estados e organismos internacionais;

**III -** pôr em risco a **vida**, a **segurança** ou a **saúde** da população;

**IV -** oferecer **elevado risco** à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

**V -** prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das **Forças Armadas**;

**VI -** prejudicar ou causar risco a **projetos de pesquisa** e **desenvolvimento científico** ou **tecnológico**, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

**VII -** pôr em risco a **segurança** de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

**VIII -** comprometer **atividades de inteligência**, bem como de **investigação** ou **fiscalização** em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

**Art. 24**. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua **imprescindibilidade** à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como **ultrassecreta**, **secreta** ou **reservada**.

**§ 1º** Os **prazos máximos** de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

**I** - **ultrassecreta**: **25 (vinte e cinco) anos**;

**II - secreta**: **15 (quinze) anos**; e

**III - reservada**: **5 (cinco) anos**.

**§ 2º** As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como **reservadas** e ficarão sob sigilo até o **término do mandato em exercício** ou do **último mandato**, em caso de reeleição.

**§ 3º Alternativamente** aos prazos previstos no §1º, poderá ser estabelecida como **termo final de restrição de acesso** a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra **antes do transcurso do prazo máximo de classificação**.

**ATENÇÃO!**

*Os prazos dispostos acima são os **limites máximos**. Assim, poderá haver a restrição de acesso, por prazo inferior, vinculado a um determinado **evento futuro**. Nesse caso, o evento deve ocorrer antes do prazo máximo legal.*

**§ 4º** Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, **automaticamente**, de **acesso público**.

**§ 5º** Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o **interesse público** da informação e utilizado o critério **menos restritivo possível**, considerados:

**I -** a **gravidade do risco** ou **dano** à segurança da sociedade e do Estado; e

**II -** o **prazo máximo** de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 77D8FD12368290925C0763BB9C1C74EF

**SEÇÃO III**

DA PROTEÇÃO E DO CONTROLE DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS

**Art. 25.** É **dever** do Estado controlar o acesso e a divulgação de **informações sigilosas** produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.

**§ 1º** O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham **necessidade de conhecê-la** e que sejam **devidamente credenciadas** na forma do regulamento, **sem** prejuízo das atribuições dos **agentes públicos autorizados por lei**.

**ATENÇÃO!**

*Cuidado quando o examinador afirmar que a informação sigilosa não poderá ser acessada! A informação sigilosa **pode ser acessada**, desde que por pessoa que tenha a necessidade de conhecê-la e que seja devidamente credenciada, bem como pelos agentes públicos autorizados por lei.*

**§ 2º** O acesso à informação classificada como sigilosa cria a **obrigação** para aquele que a obteve de **resguardar o sigilo**.

**§ 3º** Regulamento disporá sobre **procedimentos** e **medidas** a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação **não** autorizados.

**Art. 26.** As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas **subordinado hierarquicamente** conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

**Parágrafo único**. A **pessoa física** ou **entidade privada** que, em razão de **qualquer vínculo com o poder público**, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

**SEÇÃO IV**

DOS PROCEDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

**Art. 27.** A classificação do sigilo de informações no âmbito da **administração pública federal** é de **competência**:

**I -** no **grau de ultrassecreto**, das seguintes autoridades:

**a)** Presidente da República;

**b)** Vice-Presidente da República;

**c)** Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;

**d)** Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;

**e)** Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

**II -** no **grau de secreto**, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e

**III -** no **grau de reservado**, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.

**§ 1º** A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como **ultrassecreta** e **secreta**, poderá ser **delegada** pela autoridade responsável a agente público, **inclusive** em missão no exterior, **vedada** a subdelegação.

**§ 2º** A classificação de informação no grau de sigilo **ultrassecreto** pelas autoridades previstas nas alíneas "d" e "e" do inciso I deverá ser **ratificada** pelos respectivos **Ministros de Estado**, no prazo previsto em regulamento.

**§ 3º** A autoridade ou outro agente público que classificar informação como **ultrassecreta** deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento.

**Art. 28.** A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, **no mínimo**, os seguintes elementos:

**I - assunto** sobre o qual versa a informação;

**II - fundamento** da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;

**III -** indicação do **prazo de sigilo**, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e

**IV -** identificação da **autoridade** que a classificou.

**Parágrafo único.** A decisão referida no caput será mantida no **mesmo grau de sigilo** da informação classificada.

**Art. 29.** A classificação das informações será **reavaliada** pela **autoridade classificadora** ou por **autoridade hierarquicamente superior**, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24.

**§ 1º** O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as **peculiaridades** das informações produzidas no **exterior** por **autoridades** ou **agentes públicos**.

**§ 2º** Na **reavaliação** a que se refere o caput**,** deverão ser examinadas a **permanência dos motivos do sigilo** e a **possibilidade de danos** decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.

**§ 3º** Na hipótese de **redução do prazo** de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como **termo inicial** a data da sua produção.

**Art. 30.** A autoridade máxima de cada órgão ou entidade



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C5F67F734EB5B044592A85D82FC35E85

publicará, **anualmente**, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

**I -** rol das informações que tenham sido **desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses**;

**II -** rol de documentos classificados em **cada grau de sigilo**, com identificação para referência futura;

**III - relatório estatístico** contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

**§ 1º** Os órgãos e entidades deverão manter **exemplar da publicação** prevista no caput para consulta pública em suas sedes.

**§ 2º** Os órgãos e entidades manterão **extrato** com a **lista de informações classificadas**, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

**SEÇÃO V**

DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

**Art. 31.** O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma **transparente** e **com respeito** à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

**§ 1º** As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

**I -** terão seu acesso restrito, **independentemente** de classificação de sigilo e pelo **prazo máximo** de **100 (cem) anos** a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

**ATENÇÃO!**

*As informações pessoais possuem tratamento diferenciado. A restrição de acesso ocorre pelo prazo máximo de 100 anos, **independentemente** da classificação de sigilo.*

**II -** poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de **previsão legal** ou **consentimento expresso** da pessoa a que elas se referirem.

**§ 2º** Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será **responsabilizado por seu uso indevido**.

**§ 3º** O consentimento referido no inciso II do § 1º **não** será exigido quando as informações forem necessárias:

**I -** à **prevenção** e **diagnóstico médico**, quando a pessoa estiver **física** ou **legalmente incapaz**, e para utilização única e **exclusivamente** para o tratamento médico;

**II -** à realização de **estatísticas** e **pesquisas científicas** de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo **vedada** a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

**III -** ao cumprimento de **ordem judicial**;

**IV -** à defesa de **direitos humanos;** ou

**V -** à proteção do **interesse público** e geral preponderante.

**§ 4º** A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa **não** poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de **apuração de irregularidades** em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a **recuperação de fatos históricos de maior relevância**.

**§ 5º** Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, **dos nomes dos seus servidores** e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.*

***STF:*** *As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm **natureza pública**, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso.*

**CAPÍTULO V**

DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 32.** Constituem **condutas ilícitas** que ensejam responsabilidade do **agente público** ou **militar**:

**I - recusar-se a fornecer** informação requerida nos termos desta Lei, **retardar deliberadamente** o seu fornecimento ou **fornecê-la intencionalmente** de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

**II -** utilizar **indevidamente**, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre **sob sua guarda** ou a que tenha acesso ou conhecimento em **razão do exercício** das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

**III -** agir com **dolo** ou **má-fé** na análise das solicitações de acesso à informação;

**IV -** divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à **informação sigilosa** ou **informação pessoal**;

**V -** impor sigilo à informação para obter **proveito pessoal** ou de **terceiro**, ou para fins de **ocultação de ato ilegal** cometido por si ou por outrem;

**VI - ocultar da revisão** de autoridade superior competente informação sigilosa para **beneficiar a s**i ou **a outrem**, ou em **prejuízo de terceiros**; e

**VII -** destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a **possíveis violações de direitos humanos** por parte de agentes do Estado.

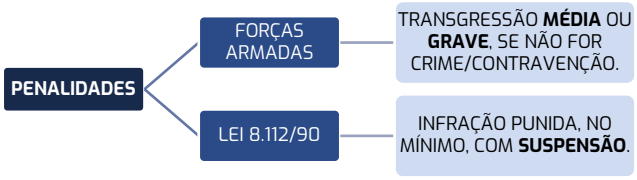


Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 299676F0FB5D7EC2B0C9AF4E13DA5E61

**§ 1º** Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:

**I -** para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, **transgressões militares médias** ou **graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que **não** tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

**II -** para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, **infrações administrativas**, que deverão ser apenadas, no mínimo, com **suspensão**, segundo os critérios nela estabelecidos.




**§ 2º** Pelas condutas descritas no caput**,** poderá o militar ou agente público responder, também, por **improbidade administrativa**, conforme o disposto nas Leis n° 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

**Art. 33.** A **pessoa física** ou **entidade privada** que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes **sanções**:

**I -** advertência;

**II -** multa;

**III -** rescisão do vínculo com o poder público;

**IV -** suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo **não** superior a **2 (dois) anos**; e

**V -** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**§ 1º** As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de **10 (dez) dias.**

**⚠ ATENÇÃO!**

*A sanção de multa poderá ser cumulada com as demais penalidades, **exceto** com a declaração de inidoneidade!*

**§ 2º** A reabilitação referida no inciso V será autorizada **somente** quando o interessado efetivar o **ressarcimento** ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

**§ 3º** A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência **exclusiva** da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, **facultada** a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de **10 (dez) dias** da abertura de vista.

**FIQUE DE OLHO!**

***Sanção de declaração de inidoneidade:***

*- Reabilitação **condicionada** ao ressarcimento ao órgão e após decorrido o prazo de suspensão temporária de licitar/contratar.*

*- Competência **exclusiva** da autoridade máxima do órgão.*

**Art. 34.** Os órgãos e entidades públicas respondem **diretamente** pelos danos causados em decorrência da divulgação **não autorizada** ou **utilização indevida** de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de **responsabilidade funcional** nos casos de **dolo** ou **culpa**, assegurado o respectivo **direito de regresso**.

***Responsabilidade objetiva do Estado.***

**Parágrafo único**. O disposto neste artigo aplica-se à **pessoa física** ou **entidade privada** que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

## CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 35.** *(VETADO)*

**§ 1°** É instituída a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá **competência** para:

**I - requisitar** da autoridade que classificar informação como **ultrassecreta** e **secreta** esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

**II - rever a classificação** de informações **ultrassecretas** ou **secretas**, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e

**⚠ ATENÇÃO!**

*A revisão não abarca as classificadas como reservadas.*

**III - prorrogar o prazo** de sigilo de informação classificada como **ultrassecreta**, sempre por **prazo determinado**, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24.

**§ 2º** O prazo referido no inciso III é **limitado** a **uma única renovação**.

**§ 3º** A **revisão de ofício** a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada **4 (quatro) anos**, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.

**§ 4º** A **não** deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a **desclassificação automática** das informações.

**§ 5º** Regulamento disporá sobre a composição,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 31AE7D0F5D135E1872DD9485721B02C2

organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de **2 (dois) anos** para seus integrantes e demais disposições desta Lei.

**Art. 36.** O tratamento de informação sigilosa resultante de **tratados**, **acordos** ou **atos internacionais** atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.

**Art. 37.** É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o **Núcleo de Segurança e Credenciamento** (NSC), que tem por **objetivos**:

**I -** promover e propor a **regulamentação do credenciamento de segurança** de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e

**II -** garantir a **segurança de informações sigilosas**, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.

**Parágrafo único.** Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC.

**Art. 38.** Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de **registro** ou **banco de dados de entidades governamentais** ou de **caráter público**.

**Art. 39.** Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como **ultrassecretas** e **secretas** no prazo máximo de **2 (dois) anos**, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

**§ 1º** A **restrição de acesso** a informações, em razão da reavaliação prevista no caput**,** deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.

**§ 2º** No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, **a qualquer tempo,** pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.

**§ 3º** Enquanto **não** transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput**,** será **mantida a classificação da informação** nos termos da legislação precedente.

**§ 4º** As informações classificadas como **secretas** e **ultrassecretas não** reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, **automaticamente**, de **acesso público**.

**Art. 40.** No prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da **administração pública federal** direta e indireta designará autoridade que lhe seja **diretamente subordinada** para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

***Autoridade de monitoramento.***

**I -** assegurar o **cumprimento das normas relativas ao acesso à informação**, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

**II -** monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar **relatórios periódicos** sobre o seu cumprimento;

**III -** recomendar as **medidas indispensáveis** à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e

**IV - orientar as respectivas unidades** no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

**Art. 41.** O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

**I -** pela promoção de **campanha de abrangência nacional** de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do **direito fundamental de acesso à informação**;

**II -** pelo **treinamento de agentes públicos** no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

**III -** pelo **monitoramento** da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

**IV -** pelo encaminhamento ao **Congresso Nacional** de **relatório anual** com informações atinentes à implementação desta Lei.

| PRINCIPAIS PRAZOS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | |
|---|---|
| JUSTIFICATIVA DE INFORMAÇÃO EXTRAVIADA | **10** DIAS |
| IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO IMEDIATO | **20** + **10** DIAS |
| RECURSO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE ACESSO | **10** DIAS |
| MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE SOBRE RECURSO | **5** DIAS |
| RECURSO À CGU | **5** DIAS |
| DELIBERAÇÃO DA CGU | **5** DIAS |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1CFF7A62A54DCDF4B1E73A6AF1A24B4F

# DECRETO Nº 7.724/2012 (REGULAMENTA A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO)

## CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Este Decreto regulamenta, no âmbito do **Poder Executivo federal**, os procedimentos para a garantia do **acesso à informação** e para a **classificação de informações** sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

**Art. 2º** Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às **pessoas naturais** e **jurídicas**, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011.

**Art. 3º** Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

**I - informação**: dados, **processados** ou **não**, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

**II - dados processados**: dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de **processamento eletrônico** ou por **meio automatizado** com o emprego de tecnologia da informação;

**III - documento**: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

**IV - informação sigilosa**: informação submetida **temporariamente** à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

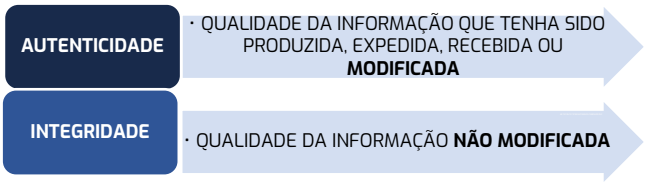
**V - informação pessoal**: informação relacionada à **pessoa natural identificada** ou **identificável**, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;

**VI - tratamento da informação**: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

**VII - disponibilidade**: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

**VIII - autenticidade**: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

**IX - integridade**: qualidade da informação **não** modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;




**X - primariedade**: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;

**XI - informação atualizada**: informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

**XII - documento preparatório**: documento formal utilizado como fundamento da **tomada de decisão** ou de **ato administrativo,** a exemplo de pareceres e notas técnicas.

**Art. 4º** A busca e o fornecimento da informação são **gratuitos**, ressalvada a cobrança do valor referente ao **custo dos serviços** e dos **materiais utilizados**, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.

**Parágrafo único**. Está **isento** de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica **não** lhe permita fazê-lo **sem prejuízo do sustento próprio** ou **da família**, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

## CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

**Art. 5º** Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

*Assim como a Lei de Acesso à Informação, este decreto é aplicável tanto à **administração direta** quanto à **administração indireta**.*

**§ 1º** A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades **controladas pela União** que atuem em **regime de concorrência**, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da **Comissão de Valores Mobiliários**, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4E73F35C3737BDACF8B5D1CB8D6DD252

> ***Art. 173, CF:*** *Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a* ***exploração direta de atividade econômica*** *pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

**§ 2º Não** se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à **atividade empresarial de pessoas físicas** ou **jurídicas de direito privado** obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar **vantagem competitiva** a outros agentes econômicos.

**Art. 6º** O **acesso à informação** disciplinado neste Decreto **não** se aplica:

**I -** às hipóteses de **sigilo** previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e

**II -** às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja **imprescindível** à segurança da sociedade e do Estado, na forma do §1º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 2011.

## CAPÍTULO III

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

**Art. 7º** É **dever dos órgãos** e **entidades** promover, **independente** de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de **interesse coletivo** ou **geral** por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011.

**§ 1º** Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet **seção específica** para a divulgação das informações de que trata o caput.

**§ 2º** Serão disponibilizados nos sítios na Internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido pela **Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República**:

**I -** banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o § 1º; e

**II -** barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei nº 12.527, de 2011.

**§ 3º** Deverão ser divulgadas, na **seção específica** de que trata o § 1º, informações sobre:

**I -** estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

**II -** programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;

**III -** repasses ou transferências de recursos financeiros;

**IV -** execução orçamentária e financeira detalhada;

**V -** licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;

**VI -** remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

**VII -** respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

**VIII -** contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do **Serviço de Informações ao Cidadão** - SIC; e

**IX -** programas financiados pelo **Fundo de Amparo ao Trabalhador** - FAT.

**§ 4º** As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando estiverem **disponíveis** em outros **sítios governamentais**.

**§ 5º** No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em **regime de concorrência**, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, aplica-se o disposto no § 1º do art. 5º.

**§ 6º** O Banco Central do Brasil divulgará **periodicamente** informações relativas às **operações de crédito** praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as **taxas de juros** mínima, máxima e média e as respectivas **tarifas bancárias**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 83CE2CE9B4F390A4AA6906269716C366

**§ 7º** A divulgação das informações previstas no § 3º **não** exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação.

**§ 8º Ato conjunto** do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso IX do § 3º, que será feita, observado o disposto no Capítulo VII:

**I -** de maneira **individualizada**;

**II -** por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do **Ministério do Trabalho e Emprego**;

**III -** por meio de disponibilização de **variáveis das bases de dados** para execução de cruzamentos, para fins de estudos e pesquisas, observado o disposto no art. 13.

**Art. 8º** Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

**I -** conter **formulário** para pedido de acesso à informação;

**II -** conter **ferramenta de pesquisa** de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

**III -** possibilitar gravação de relatórios em **diversos formatos eletrônicos**, inclusive **abertos** e **não proprietários**, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

**IV -** possibilitar acesso automatizado por **sistemas externos** em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

**V -** divulgar em detalhes os formatos utilizados para **estruturação da informação**;

**VI -** garantir **autenticidade** e **integridade** das informações disponíveis para acesso;

**VII -** indicar **instruções** que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e

**VIII -** garantir a **acessibilidade** de conteúdo para **pessoas com deficiência**.

## CAPÍTULO IV

DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

### SEÇÃO I

DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

**Art. 9º** Os órgãos e entidades deverão criar **Serviço de Informações ao Cidadão** - SIC, com o **objetivo** de:

**I - atender** e **orientar** o público quanto ao acesso à informação;

**II - informar** sobre a tramitação de documentos nas unidades; e

**III - receber** e **registrar** pedidos de acesso à informação.

**Parágrafo único**. Compete ao SIC:

**I -** o **recebimento** do pedido de acesso e, sempre que possível, o **fornecimento imediato** da informação;

**II -** o **registro** do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a **entrega** de **número do protocolo**, que conterá a data de apresentação do pedido; e

**III -** o **encaminhamento** do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.

**Art. 10**. O SIC será instalado em **unidade física** identificada, de **fácil acesso** e **aberta ao público**.

**§ 1º** Nas **unidades descentralizadas** em que **não** houver SIC será oferecido **serviço de recebimento** e **registro** dos pedidos de acesso à informação.

**§ 2º** Se a unidade descentralizada **não** detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o **número do protocolo** e a **data de recebimento do pedido**, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

### SEÇÃO II

DO PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

**Art. 11**. Qualquer pessoa, **natural** ou **jurídica**, poderá formular **pedido de acesso à informação**.

**§ 1º** O pedido será apresentado em **formulário padrão**, por meio de **sistema eletrônico específico** ou **presencialmente** no SIC dos órgãos e das entidades.

**§ 2º** O prazo de resposta será contado **a partir da data de apresentação do pedido** ao SIC.

**§ 3º** É **facultado** aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 12.

**§ 4º** Na hipótese do § 3º, será enviada ao requerente comunicação com o **número de protocolo** e a **data do recebimento do pedido** pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

**Art. 11-A**. A **Controladoria-Geral da União** manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e o atendimento aos pedidos de acesso à informação, de **uso obrigatório** pelos órgãos e pelas entidades de que trata o art. 5º.

**§ 1º** A **obrigatoriedade** de uso do sistema eletrônico de que trata o caput **não** exclui a possibilidade de que os órgãos e as entidades utilizem **sistemas próprios** para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FD291E5747386D7D3373141AA749FE73

**§ 2º** Os pedidos recebidos pelos órgãos e pelas entidades na forma do disposto no § 3º do art. 11 serão registrados no sistema eletrônico específico de que trata o caput **na data do seu recebimento**.

**Art. 12**. O pedido de acesso à informação **deverá** conter:

**I -** nome do requerente;

**II -** número de documento de identificação válido;

**III -** especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e

**IV -** endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

**Parágrafo único**. Será **facultado** ao requerente de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela **preservação de sua identidade** perante os órgãos ou as entidades demandados.

**Art. 13**. **Não** serão atendidos pedidos de acesso à informação:

**I -** genéricos;

**II -** desproporcionais ou desarrazoados; ou

**III -** que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que **não** seja de competência do órgão ou entidade.

**Parágrafo único**. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou entidade deverá, **caso tenha conhecimento**, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

**Art. 14**. São **vedadas** exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.

## SEÇÃO III

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

**Art. 15**. Recebido o pedido e estando a informação **disponível**, o acesso será **imediato**.

**§ 1º** Caso **não** seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até **vinte dias**:

**I -** enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;

**II -** comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;

**III -** comunicar que **não** possui a informação ou que **não** tem conhecimento de sua existência;

**IV -** indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha; ou

**V -** indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

**§ 2º** Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar **manuseio de grande volume de documentos**, ou a movimentação do documento puder **comprometer sua regular tramitação**, será adotada a medida prevista no inciso II do § 1º.

*Será comunicada data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação.*

**§ 3º** Quando a manipulação puder **prejudicar a integridade** da informação ou do documento, o órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou **disponibilizar cópia**, com certificação de que confere com o original.

**§ 4º** Na **impossibilidade** de obtenção de cópia de que trata o § 3º, o requerente poderá solicitar que, **às suas expensas** e **sob supervisão de servidor público**, a reprodução seja feita por outro meio que **não** ponha em risco a **integridade** do documento original.

**Art. 16**. O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por **dez dias**, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de **vinte dias**.

**ATENÇÃO!**

*O **prazo inicial** para responder ao pedido de informações é de **20 dias**, podendo ser prorrogado por mais **10 dias,** mediante justificativa devidamente fundamentada e enviada ao requerente antes do término do prazo inicial.*

**Art. 17**. Caso a informação esteja **disponível ao público** em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

**Parágrafo único**. Na hipótese do caput o órgão ou entidade **desobriga-se** do fornecimento direto da informação, **salvo** se o requerente declarar **não** dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

**Art. 18**. Quando o fornecimento da informação implicar **reprodução de documentos**, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente **Guia de Recolhimento da União** - GRU ou documento equivalente, para **pagamento** dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

**Parágrafo único**. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de **dez dias**, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de **declaração de pobreza** por ele firmada, nos termos da Lei nº 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C5D9A53DF5D428969E1D269C1342E26E

**Art. 19**. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

**I - razões da negativa** de acesso e seu **fundamento legal**;

**II -** possibilidade e prazo de **recurso**, com indicação da autoridade que o apreciará; e

**III -** possibilidade de apresentação de **pedido de desclassificação da informação**, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.

**§ 1º** As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o **fundamento legal** da classificação, a **autoridade** que a classificou e o **código de indexação** do documento classificado.

**§ 2º** Os órgãos e entidades disponibilizarão **formulário padrão** para apresentação de **recurso** e de **pedido de desclassificação**.

**Art. 20**. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como **fundamento** de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado **a partir da edição do ato** ou **decisão**.

**Parágrafo único**. O **Ministério da Fazenda** e o **Banco Central do Brasil** classificarão os documentos que embasarem decisões de política econômica, tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória.

## SEÇÃO IV
DOS RECURSOS

**Art. 21**. No caso de **negativa de acesso** à informação ou de **não** fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de **dez dias**, contado da ciência da decisão, à **autoridade hierarquicamente superior** à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de **cinco dias**, contado da sua apresentação.

**Parágrafo único**. **Desprovido o recurso** de que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de **dez dias**, contado da ciência da decisão, à **autoridade máxima** do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em **cinco dias** contados do **recebimento** do recurso.

**Art. 22**. No caso de **omissão** de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá **apresentar reclamação** no prazo de **dez dias** à **autoridade de monitoramento** de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, que deverá se manifestar no prazo de **cinco dias**, contado do recebimento da reclamação.

**§ 1º** O prazo para apresentar reclamação começará **trinta dias** após a apresentação do pedido.

**§ 2º** A **autoridade máxima** do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja **diretamente subordinada** como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação.

**Art. 23**. **Desprovido o recurso** de que trata o parágrafo único do art. 21 ou **infrutífera a reclamação** de que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de **dez dias**, contado da ciência da decisão, à **Controladoria-Geral da União**, que deverá se manifestar no prazo de **cinco dias**, contado do recebimento do recurso.

**§ 1º** A Controladoria-Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste **esclarecimentos**.

**§ 2º** Provido o recurso, a Controladoria-Geral da União fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade.

**Art. 24**. No caso de negativa de acesso à informação, ou às razões da negativa do acesso de que trata o caput do art. 21, desprovido o recurso pela Controladoria-Geral da União, o requerente poderá apresentar, no prazo de **dez dias**, contado da ciência da decisão, recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, observados os procedimentos previstos no Capítulo VI.

**DICA!**

*Os prazos dos recursos são sempre de 10 dias e a apreciação sempre em 5 dias, mudando apenas a autoridade/órgão a quem é dirigido.*

*O primeiro recurso é dirigido à **autoridade hierarquicamente superior**; o segundo é dirigido à **autoridade máxima**; o terceiro é a **reclamação** dirigida à **autoridade de monitoramento**; o quarto é recurso para a **Controladoria-Geral da União**; por fim, temos o último recurso dirigido a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7AF52CC5F61BBBE64BF7561F487E57AE

**CAPÍTULO V**

DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

**SEÇÃO I**

DA CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE SIGILO

**Art. 25**. São **passíveis de classificação** as informações consideradas **imprescindíveis** à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

**I -** pôr em risco a **defesa** e a **soberania** nacionais ou a integridade do território nacional;

**II -** prejudicar ou pôr em risco a condução de **negociações** ou as **relações internacionais** do País;

**III -** prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em **caráter sigiloso** por outros Estados e organismos internacionais;

**IV -** pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

**V -** oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

**VI -** prejudicar ou causar risco a planos ou **operações estratégicos das Forças Armadas**;

**VII -** prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado o disposto no inciso II do caput do art. 6º;

**VIII -** pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

**IX -** comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações.

**Art. 26**. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de sua **imprescindibilidade** à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau **ultrassecreto**, **secreto** ou **reservado**.

**Art. 27**. Para a classificação da informação em **grau de sigilo**, deverá ser observado o **interesse público da informação** e utilizado o critério **menos restritivo** possível, considerados:

**I -** a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e

**II -** o **prazo máximo** de classificação em grau de sigilo ou o evento que defina seu termo final.

**Art. 28**. Os prazos máximos de classificação são os seguintes:

**I -** grau **ultrassecreto**: **vinte e cinco anos**;

**II -** grau **secreto**: **quinze anos**; e

**III -** grau **reservado**: **cinco anos**.

**§ 1º** Poderá ser estabelecida como **termo final** de restrição de acesso a ocorrência de determinado **evento**, observados os prazos máximos de classificação.

**§ 2º** Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do disposto no § 4º do art. 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a **Controladoria-Geral da União** notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo de **trinta dias**.

**Art. 29**. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da República, Vice-Presidente e seus cônjuges e filhos serão classificadas no **grau reservado** e ficarão sob sigilo **até o término do mandato** em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

**Art. 30**. A classificação de informação é de competência:

**I -** no **grau ultrassecreto**, das seguintes autoridades:

**a)** Presidente da República;

**b)** Vice-Presidente da República;

**c)** Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;

**d)** Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e

**e)** Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

**II -** no **grau secreto**, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; e

**III -** no **grau reservado**, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes.

**§ 1º** É **vedada** a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrassecreto ou secreto, ressalvado o disposto no § 7º.

**§ 2º** O **dirigente máximo** do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no **grau reservado** a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia.

**§ 3º** É **vedada** a subdelegação da competência de que trata o § 2º.

**§ 4º** Os agentes públicos referidos no § 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade delegante, no prazo de **noventa dias**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C794C1765C23365F85930BDB5BA285D2

**§ 5º** A classificação de informação no **grau ultrassecreto** pelas autoridades previstas nas alíneas "d" e "e" do inciso I do caput deverá ser **ratificada** pelo **Ministro de Estado**, no prazo de **trinta dias**.

**§ 6º** Enquanto **não** ratificada, a classificação de que trata o § 5º considera-se válida, para todos os efeitos legais.

**§ 7º** Fica **delegada ao Presidente do Banco Central do Brasil** a competência de que trata a alínea "a" do inciso I do caput, para a classificação de informação no **grau ultrassecreto** no âmbito do Banco Central do Brasil, **vedada** a subdelegação.

## SEÇÃO II

DOS PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO

**Art. 31**. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no **Termo de Classificação de Informação** - TCI, conforme modelo contido no Anexo, e conterá o seguinte:

**I -** código de indexação de documento;

**II -** grau de sigilo;

**III -** categoria na qual se enquadra a informação;

**IV -** tipo de documento;

**V -** data da produção do documento;

**VI -** indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

**VII -** razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 27, com a justificativa para o grau de sigilo adotado;

**VII-A** - assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação;

**VIII -** indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no art. 28;

**IX -** data da classificação; e

**X -** identificação da autoridade que classificou a informação.

**§ 1º** O TCI seguirá anexo à informação.

**§ 2º** As informações previstas no inciso VII do caput deverão ser mantidas no **mesmo grau de sigilo** que a **informação classificada**.

**§ 3º** A **ratificação** da classificação de que trata o § 5º do art. 30 deverá ser **registrada no TCI**.

**Art. 32**. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de **trinta dias**, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do art. 31 à:

**I -** Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no **grau ultrassecreto** ou **secreto**; ou

**II -** Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em **qualquer grau de sigilo**, ressalvado o envio das informações de que trata o inciso VII do caput do art. 31.

**COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES:**
GRAU ULTRASSECRETO OU SECRETO

≠

**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:**
QUALQUER GRAU DE SIGILO

**§ 1º** Na hipótese de que trata o inciso II do caput, quando identificar, no desempenho das competências previstas no art. 68, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, **indícios de erro** na classificação da informação, a Controladoria-Geral da União **deverá**:

**I -** notificar a autoridade classificadora, que decidirá sobre a **reavaliação da classificação** no prazo de **trinta dias**;

**II -** informar a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, no caso de informações classificadas no **grau ultrassecreto** ou **secreto**, para fins do disposto no inciso I do caput do art. 47.

**§ 2º** Os indícios de erro a que se refere o § 1º serão considerados quanto:

**I -** ao **não** enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do caput do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo;

**II -** a **não** adequação do grau de sigilo.

**Art. 33**. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em **diferentes graus de sigilo**, será atribuído ao documento tratamento do **grau de sigilo mais elevado**, ficando assegurado o acesso às partes **não** classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com **ocultação da parte sob sigilo**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D86FCE34480331F92CF9F45060D64987

**Art. 34**. Os órgãos e entidades poderão constituir **Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos** - CPADS, com as seguintes atribuições:

**I - opinar** sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;

**II - assessorar** a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à **desclassificação**, r**eclassificação** ou **reavaliação** de informação classificada em qualquer grau de sigilo;

**III - propor** o destino final das informações **desclassificadas**, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 ; e

**IV - subsidiar** a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet.

## SEÇÃO III

DA DESCLASSIFICAÇÃO E REAVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA EM GRAU DE SIGILO

**Art. 35**. A classificação das informações será reavaliada pela **autoridade classificadora** ou por **autoridade hierarquicamente superior**, mediante provocação ou de ofício, para **desclassificação** ou **redução do prazo** de sigilo.

**FIQUE DE OLHO!**

*Após o encerramento dos prazos para o sigilo ou o fim dos motivos que o ensejaram, as informações contidas nos documentos deverão ser desclassificadas e tornadas acessíveis ao público.*

**Parágrafo único**. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no art. 27, deverá ser observado:

**I -** o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no art. 28;

**II -** o prazo máximo de **quatro anos** para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do caput do art. 47;

**III -** a permanência das razões da classificação;

**IV -** a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação; e

**V -** a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.

**Art. 36**. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades **independente** de existir prévio pedido de acesso à informação.

**Parágrafo único**. O pedido de que trata o caput será endereçado à **autoridade classificadora**, que decidirá no prazo de **trinta dias**.

**Art. 37**. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de **dez dias**, contado da ciência da negativa, ao **Ministro de Estado** ou à **autoridade com as mesmas prerrogativas**, que decidirá no prazo de **trinta dias**.

**§ 1º** Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada a autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao **dirigente máximo** da entidade.

**§ 2º** No caso das **Forças Armadas**, o recurso será apresentado primeiramente perante o respectivo **Comandante**, e, em caso de negativa, ao **Ministro de Estado da Defesa**.

**§ 3º** No caso de informações produzidas por autoridades ou agentes públicos no exterior, o requerimento de desclassificação e reavaliação será apreciado pela **autoridade hierarquicamente superior** que estiver em território brasileiro.

**§ 4º** Desprovido o recurso de que tratam o caput e os §§1º a 3º, poderá o requerente apresentar recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, no prazo de **dez dias**, contado da ciência da decisão.

**Art. 38**. A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI.

***Resumo dos prazos:***

*- Prazo para pedido de desclassificação ou de reavaliação dirigido a autoridade classificadora: **30 dias**.*

*- Prazo do recurso dirigido ao Ministro de Estado no caso de ser negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação: **10 dias**.*

*- Prazo para o Ministro de Estado decidir sobre o recurso: **30 dias**.*

*- Prazo para apresentar recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações: **10 dias**.*

## SEÇÃO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 39**. As informações classificadas no grau **ultrassecreto** ou **secreto** serão **definitivamente preservadas**, nos termos da Lei nº 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação.

**Art. 40**. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem **objeto de desclassificação** serão encaminhadas ao **Arquivo Nacional**, ao **arquivo permanente** do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso.

**Art. 41**. As informações sobre condutas que impliquem



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3FA40A9F71C34EFDB149D4A47C1F0273

**violação dos direitos humanos** praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não** poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado.

**Art. 42**. **Não** poderá ser negado acesso às informações necessárias à **tutela judicial** ou **administrativa de direitos fundamentais**.

**Parágrafo único**. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger.

**Art. 43**. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as normas fixadas pelo **Núcleo de Segurança e Credenciamento**, instituído no âmbito do **Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**, **sem** prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei.

**Art. 44**. As autoridades do **Poder Executivo federal** adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.

**Parágrafo único**. A **pessoa natural** ou **entidade privada** que, em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, executar atividades de tratamento de informações classificadas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações.

**Art. 45**. A **autoridade máxima** de cada órgão ou entidade publicará **anualmente**, até o dia **1º de junho**, em sítio na Internet:

**I -** rol das informações **desclassificadas** nos últimos **doze meses**;

**II -** rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:

**a)** código de indexação de documento;

**b)** categoria na qual se enquadra a informação;

**c)** indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

**d)** data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação;

**e)** assunto da informação classificada de que trata o inciso VII-A do caput do art. 31

**III -** relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos; e

**IV -** informações estatísticas agregadas dos requerentes.

**Parágrafo único**. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, será atualizada, no prazo de **trinta dias**, no rol previsto no inciso II do caput.

## CAPÍTULO VI

## DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

**Art. 46**. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do § 1º do art. 35 da Lei nº 12.527, de 2011, será integrada pelos **titulares** dos seguintes órgãos:

**I -** Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;

**II -** Advocacia-Geral da União;

**III -** Controladoria-Geral da União;

**IV -** Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

**V -** Ministério da Defesa;

**VI -** Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

**VII -** Ministério da Fazenda;

**VIII -** Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

**IX -** Ministério da Justiça e Segurança Pública

**XI -** Ministério das Relações Exteriores.

**Parágrafo único**. Cada integrante indicará **suplente** a ser designado por **ato do Presidente da Comissão**.

**Art. 47**. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:

**I -** rever, **de ofício** ou **mediante provocação**, a classificação de informação no grau **ultrassecreto** ou **secreto** ou sua reavaliação, no máximo a cada **quatro anos**;

**II -** requisitar da autoridade que classificar informação no grau **ultrassecreto** ou **secreto** esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações constantes do TCI **não** forem suficientes para a revisão da classificação;

**III -** decidir **recursos** apresentados contra decisão proferida:

**a)** pela **Controladoria-Geral da União**, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados; ou

**b)** pelo **Ministro de Estado** ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C17E5C33EC6E265FE4492C3F2C312DDC

**IV - prorrogar** por **uma única vez**, e por período determinado **não** superior a **vinte e cinco anos**, o prazo de sigilo de informação classificada no grau **ultrassecreto**, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar **ameaça externa** à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, limitado ao máximo de **cinquenta anos** o prazo total da classificação; e

**V -** estabelecer orientações normativas de **caráter geral** a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei nº 12.527, de 2011.

**Parágrafo único**. A **não** deliberação sobre a revisão de ofício no prazo previsto no inciso I do caput implicará a **desclassificação automática** das informações.

**Art. 48**. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, **ordinariamente**, uma vez por mês, e, **extraordinariamente**, sempre que convocada por seu Presidente.

**Parágrafo único**. As reuniões serão realizadas com a presença de **no mínimo seis** integrantes.

**Art. 49**. Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de informação no grau **ultrassecreto**, a que se refere o inciso IV do caput do art. 47, deverão ser encaminhados à Comissão Mista de Reavaliação de Informações em até **um ano** antes do vencimento do termo final de restrição de acesso.

**Parágrafo único**. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classificada no grau **ultrassecreto** deverá ser apreciado, **impreterivelmente**, em até **três** sessões subsequentes à data de sua autuação, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações da Comissão.

**Art. 50**. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no inciso III do caput do art. 47, **impreterivelmente**, até a **terceira reunião ordinária** subsequente à data de sua autuação.

**Art. 51**. A **revisão de ofício** da informação classificada no grau **ultrassecreto** ou **secreto** será apreciada em até **três** sessões anteriores à data de sua desclassificação automática.

**Art. 52**. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas:

**I -** por **maioria absoluta**, quando envolverem as competências previstas nos incisos I e IV do caput do art.47;

**II -** por **maioria simples** dos votos, nos demais casos.

**Parágrafo único**. A **Casa Civil da Presidência da República** poderá exercer, além do voto ordinário, o **voto de qualidade** para desempate.

**Art. 53**. A Casa Civil da Presidência da República exercerá as funções de **Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, cujas competências serão definidas em regimento interno.

**Art. 54**. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por **maioria absoluta**, regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.

**Parágrafo único**. O regimento interno deverá ser publicado no Diário Oficial da União no prazo de **noventa dias** após a instalação da Comissão.

## CAPÍTULO VII

DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

**Art. 55**. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades:

**I -** terão **acesso restrito** a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, **independentemente** de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de **cem anos** a contar da data de sua produção; e

**ATENÇÃO!**

*As informações pessoais possuem tratamento diferenciado. A restrição de acesso ocorre pelo prazo máximo de 100 anos, **independentemente** da classificação de sigilo.*

**FIQUE DE OLHO!**

*O examinador pode querer confundir o candidato, afirmando que o prazo de sigilo de grau ultrassecreto da informação é de 100 anos. Não é. Os prazos dos graus ultrassecreto, secreto e reservado são, respectivamente, 25, 15 e 5 anos. O prazo máximo de 100 anos é aplicado apenas para as informações pessoais.*

**II -** poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por **previsão legal** ou consentimento **expresso** da pessoa a que se referirem.

**Parágrafo único**. Caso o titular das informações pessoais esteja **morto** ou **ausente**, os direitos de que trata este artigo assistem ao **cônjuge** ou **companheiro**, aos **descendentes** ou **ascendentes**, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

**Art. 56**. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma **transparente** e **com respeito** à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

**Art. 57**. O consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 **não** será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário:

**I -** à **prevenção** e **diagnóstico médico**, quando a pessoa estiver **física** ou **legalmente incapaz**, e para utilização **exclusivamente** para o tratamento médico;

**II -** à realização de **estatísticas** e **pesquisas científicas** de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A005F02C7015C5E5675857A51288C7D5

evidente interesse público ou geral, previstos em lei, **vedada** a identificação da pessoa a que a informação se referir;

**III -** ao cumprimento de **decisão judicial**;

**IV -** à defesa de **direitos humanos de terceiros**; ou

**V -** à proteção do **interesse público** geral e preponderante.

**Art. 58**. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 **não** poderá ser invocada quando:

**I -** houver o intuito de **prejudicar processo de apuração de irregularidades** conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações seja **parte** ou **interessado**;

**II -** as informações pessoais **não** classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à **recuperação de fatos históricos de maior relevância**;

**III -** for possível o tratamento e a proteção do dado por meio da **ocultação**, da **anonimização** ou da **pseudonimização** das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.

**Art. 59**. O **dirigente máximo** do órgão ou entidade poderá, **de ofício** ou **mediante provocação**, reconhecer a incidência da hipótese do inciso II do caput do art. 58, de forma fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

**§ 1º** Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a **emissão de parecer** sobre a questão.

**§ 2º** A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de **extrato da informação**, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de **no mínimo trinta dias**.

**§ 3º** Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2º, os documentos serão considerados de acesso **irrestrito** ao público.

**§ 4º** Na hipótese de documentos de **elevado valor histórico** destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do **Arquivo Nacional**, ou à autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo.

**Art. 60**. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no Capítulo IV e estará condicionado à **comprovação da identidade do requerente**.

**Parágrafo único**. O pedido de acesso a informações pessoais **por terceiros** deverá ainda estar acompanhado de:

**I -** comprovação do **consentimento expresso** de que trata o inciso II do caput do art. 55, por meio de **procuração**;

**II - comprovação** das hipóteses previstas no art. 58;

**III -** demonstração do interesse pela **recuperação de fatos históricos** de maior relevância, observados os procedimentos previstos no art. 59; ou

**IV -** demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a **defesa dos direitos humanos** ou para a proteção do **interesse público** e geral preponderante.

**Art. 61**. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à **assinatura de um termo de responsabilidade**, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

**§ 1º** A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, **vedada** sua utilização de maneira diversa.

**§ 2º** Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será **responsabilizado por seu uso indevido**, na forma da lei.

**Art. 62**. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de **registro** ou **banco de dados** de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública,* ***dos nomes dos seus servidores*** *e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.*

***STF:*** *As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm* ***natureza pública****, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3AB42EBBF484BE9EFDFE12BEB89E97E4

## CAPÍTULO VIII

DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

**Art. 63**. As entidades privadas **sem fins lucrativos** que receberem **recursos públicos** para realização de ações de interesse público deverão dar **publicidade** às seguintes informações:

**I -** cópia do **estatuto social** atualizado da entidade;

**II -** relação nominal atualizada dos **dirigentes da entidade**;

**III -** cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o **Poder Executivo federal**, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

**§ 1º** As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada e em quadro de avisos de **amplo acesso público** em sua sede.

**§ 2º** A divulgação em sítio na Internet referida no § 1º poderá ser **dispensada**, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante **expressa justificação** da entidade, nos casos de entidades privadas **sem fins lucrativos** que **não** disponham de meios para realizá-la.

**§ 3º** As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão **atualizadas periodicamente** e ficarão disponíveis até **cento e oitenta dias** após a entrega da prestação de contas final.

**Art. 64**. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no art. 63 deverão ser apresentados **diretamente** aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

**Art. 64-A**. As entidades com **personalidade jurídica de direito privado** constituídas sob a forma de **serviço social autônomo**, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de **contrato de gestão**, e os **conselhos de fiscalização profissional** deverão observar o disposto na Lei nº 12.527, de 2011.

**I -** divulgar, **independentemente** de requerimento, as informações de **interesse coletivo** ou **geral** por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I a VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização, em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º;

**II - criar SIC**, observado o disposto nos art. 9º e art. 10.

**§ 1º** As informações previstas no inciso I do caput devem ser fornecidas **diretamente** pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, **sem** prejuízo das prestações de contas a que estejam **legalmente obrigadas**.

**§ 2º** Aplica-se o disposto nos art. 55 e art. 58 às informações pessoais relativas à **intimidade**, à **vida privada**, à **honra** e à **imagem** detidas pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput.

**§ 3º** A divulgação das informações previstas no inciso I do caput **não** exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na **Lei de Diretrizes Orçamentárias**.

**§ 4º** O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto **não** se aplica às entidades e aos conselhos de que trata o caput, **salvo** quanto à possibilidade de o requerente, no caso de **omissão** de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a **reclamação** prevista no art. 22, que será encaminhada à **autoridade máxima** da entidade ou do conselho demandado.

**§ 5º** As entidades de que trata o caput estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66.

## CAPÍTULO IX

DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 65**. Constituem **condutas ilícitas** que ensejam responsabilidade do **agente público** ou **militar**:

**I - recusar-se** a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, **retardar deliberadamente** o seu fornecimento ou fornecê-la **intencionalmente** de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

**II -** utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, **informação que se encontre sob sua guarda**, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento **em razão do exercício das atribuições** de cargo, emprego ou função pública;

**III -** agir com **dolo** ou **má-fé** na análise dos pedidos de acesso à informação;

**IV -** divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classificada em **grau de sigilo** ou a **informação pessoal**;

**V -** impor sigilo à informação para obter **proveito pessoal** ou **de terceiro**, ou para fins de **ocultação** de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

**VI -** ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para **beneficiar a si** ou **a outrem**, ou em **prejuízo de terceiros**; e

**VII -** destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis **violações de direitos humanos** por parte de agentes do Estado.

**§ 1º** Atendido o **princípio do contraditório**, da **ampla defesa** e do **devido processo legal**, as condutas descritas

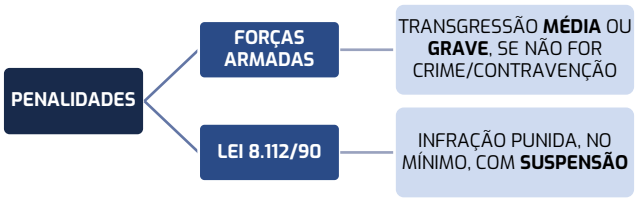


Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B0897C23E73755209038515255C89C4C

no caput serão consideradas:

**I -** para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, **transgressões militares médias** ou **graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que **não** tipificadas em lei como **crime** ou **contravenção penal**; ou

**II -** para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , **infrações administrativas**, que deverão ser apenadas, **no mínimo**, com **suspensão**, segundo os critérios estabelecidos na referida lei.




**§ 2º** Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por **improbidade administrativa**, conforme o disposto nas Leis nº 1.079, de 10 de abril de 1950 , e nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

**Art. 66**. A **pessoa natural** ou **entidade privada** que detiver informações em virtude de **vínculo de qualquer natureza com o Poder Público** e praticar conduta prevista no art. 65, estará sujeita às seguintes sanções:

**I -** advertência;

**II -** multa;

**III -** rescisão do vínculo com o Poder Público;

**IV -** suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo **não** superior a **dois anos**; e

**V -** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

**§ 1º** A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput.

**§ 2º** A multa prevista no inciso II do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e **não** poderá ser:

**I -** inferior a **R$ 1.000,00 (mil reais)** nem superior a **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, no caso de **pessoa natural**; ou

**II -** inferior a **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** nem superior a **R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**, no caso de **entidade privada**.

**§ 3º** A reabilitação referida no inciso V do caput será autorizada **somente** quando a pessoa natural ou entidade privada **efetivar o ressarcimento** ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do caput.

**§ 4º** A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput é de **competência exclusiva** da **autoridade máxima** do órgão ou entidade pública.

**§ 5º** O prazo para **apresentação de defesa** nas hipóteses previstas neste artigo é de **dez dias**, contado da ciência do ato.

## CAPÍTULO X

DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI

### SEÇÃO I

DA AUTORIDADE DE MONITORAMENTO

**Art. 67**. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja **diretamente subordinada** para exercer as seguintes atribuições:

**I -** assegurar o **cumprimento das normas** relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 2011;

**II -** avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade **relatório anual** sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à **Controladoria-Geral da União**;

**III -** recomendar medidas para **aperfeiçoar as normas** e procedimentos necessários à implementação deste Decreto;

**IV - orientar as unidades** no que se refere ao cumprimento deste Decreto; e

**V -** manifestar-se sobre **reclamação** apresentada contra **omissão de autoridade competente**, observado o disposto no art. 22.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A1221F9C5ABE6881CDAA5761DE238D10

**SEÇÃO II**

DAS COMPETÊNCIAS RELATIVAS AO MONITORAMENTO

**Art. 68**. Compete à **Controladoria-Geral da União**, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

**I -** definir o **formulário padrão**, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o § 1º do art. 11;

**II -** promover campanha de **abrangência nacional** de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação;

**III -** promover o **treinamento dos agentes públicos** e, no que couber, a capacitação das entidades privadas **sem fins lucrativos**, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

**IV -** monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para:

**a)** examinar sua regularidade; e

**b)** sugerir providências aos órgãos e às entidades, em caso de **descumprimento** do disposto na referida Lei;

**V -** preparar **relatório anual** com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, a ser **encaminhado ao Congresso Nacional**;

**VI -** supervisionar a aplicação do disposto neste Decreto, especialmente quanto:

**b)** à **qualidade do serviço** de acesso à informação;

**VII -** estabelecer, padronizar, sistematizar e normatizar, por meio da **edição de enunciados** e **instruções**, os entendimentos e os procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do caput do art. 47 deste Decreto.

**Parágrafo único**. Quando aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados a que se refere o inciso VII do caput produzirão **efeito vinculante** sobre os órgãos e as entidades do **Poder Executivo federal** de que trata o art. 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

**Art. 69**. Compete à **Controladoria-Geral da União**, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

**I -** estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização; e

**II -** detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC.

**Art. 70**. Compete ao **Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

**I -** estabelecer **regras de indexação** relacionadas à classificação de informação;

**II -** expedir **atos complementares** e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas; e

**III -** promover, por meio do **Núcleo de Credenciamento de Segurança**, o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.

**CAPÍTULO XI**

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

**Art. 71**. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

**Art. 72**. Os órgãos e entidades deverão **reavaliar** as informações classificadas no grau **ultrassecreto** e **secreto** no prazo máximo de **dois anos**, contado do termo inicial de vigência da Lei nº 12.527, de 2011.

**§ 1º** A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste Decreto.

**§ 2º** Enquanto **não** transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente.

**§ 3º** As informações classificadas no grau **ultrassecreto** e **secreto** **não** reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, **automaticamente**, desclassificadas.

**Art. 73**. A publicação anual de que trata o art. 45 terá inicio em junho de 2013.

**Art. 74**. O tratamento de informação classificada resultante de **tratados**, **acordos** ou **atos internacionais** atenderá às normas e recomendações desses instrumentos.

**Art. 75**. Aplica-se **subsidiariamente** a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos previstos neste Decreto.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 69E4D95C91108EB72E924DEA5C468C1E

# CONFLITO DE INTERESSES NO EXERCÍCIO DE CARGO OU EMPREGO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (LEI Nº 12.813/2013)

## CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** As situações que configuram **conflito de interesses** envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal, os **requisitos** e **restrições** a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, os **impedimentos** posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as **competências** para fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo disposto nesta Lei.

**Art. 2º Submetem-se** ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos:

**I -** de ministro de Estado;

**II -** de natureza especial ou equivalentes;

**III -** de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e

**DICA!**

***Alcance:*** *não são apenas os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, abrange também empresas públicas e sociedades de economia mista.*

**IV -** do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.

**Parágrafo único**. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos **I** a **IV**, sujeitam-se ao disposto nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício **proporcione acesso à informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro**, conforme definido em regulamento.

**Art. 3º** Para os fins desta Lei, considera-se:

I - **conflito de interesses**: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública; e

**II - informação privilegiada**: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.

*São assuntos ou objetos de uma decisão que devem ter conhecimento restrito ao público.*

**Art. 4º** O ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal **deve agir de modo a prevenir** ou a **impedir possível conflito de interesses** e a **resguardar informação privilegiada**.

*Há um **dever de proteção** contra conflito de interesses e vazamento de informações privilegiadas a **todo** ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal.*

**§ 1º** No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesses, o agente público deverá **consultar a Comissão de Ética Pública**, criada no âmbito do Poder Executivo federal, ou a Controladoria-Geral da União, conforme o disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei.

**§ 2º** A ocorrência de conflito de interesses **independe da existência de lesão ao patrimônio público**, bem como do **recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro**.

*- Não é necessário que haja lesão ao patrimônio público para que configure conflito de interesse;*
*- Não é necessário ter havido o recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro.*

## CAPÍTULO II

DAS SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM CONFLITO DE INTERESSES NO EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO

**ATENÇÃO!**

***Art. 5º:*** *conflitos de interesses **durante** o exercício do cargo.*
***Art. 6º:*** *conflitos de interesses **após** o exercício do cargo..*

**Art. 5º Configura conflito de interesses** no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:

**I -** divulgar ou fazer uso de **informação privilegiada**, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas;

**II -** exercer atividade que implique a **prestação de serviços** ou a **manutenção de relação de negócio** com pessoa física ou jurídica que tenha **interesse em decisão** do agente público ou de colegiado do qual este participe;

**III -** exercer, **direta ou indiretamente**, atividade que em razão da sua natureza seja **incompatível** com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;

**IV -** atuar, **ainda que informalmente**, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

**V -** praticar **ato em benefício de interesse de pessoa jurídica** de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 91BD63AD51E1D5DE15293D7FA901376E

por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão;

**VI -** receber **presente** de quem tenha **interesse em decisão** do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e

**VII -** prestar serviços, **ainda que eventuais**, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado.

**Parágrafo único**. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em **gozo de licença** ou em **período de afastamento**.

**FIQUE DE OLHO!**

*O ocupante de cargo ou emprego público **continua impedido** de atuar na forma dos incisos do art. 5º ainda que esteja em **gozo de licença** ou em período de **afastamento**. Ele segue se comprometendo a não agir de tal modo nesses casos.*

*E se aplica a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal.*

## CAPÍTULO III

DAS SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM CONFLITO DE INTERESSES APÓS O EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO

**Art. 6º** Configura conflito de interesses **após o exercício de cargo ou emprego** no âmbito do Poder Executivo federal:

**I -** a qualquer tempo, **divulgar** ou **fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas**; e

*Essa vedação não tem prazo máximo e é aplicável a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo federal. O agente nunca poderá fazer tais divulgações.*

**II -** no período de **6 (seis) meses**, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, **salvo** quando **expressamente autorizado**, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União:

**a)** prestar, **direta ou indiretamente**, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;.

**b)** aceitar **cargo de administrador** ou **conselheiro** ou estabelecer **vínculo profissional** com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;

**c)** celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, **ainda que indiretamente**, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou

**d)** intervir, **direta ou indiretamente**, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego.

## CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES

**Art. 8º** Sem prejuízo de suas competências institucionais, **compete à Comissão de Ética Pública**, instituída no âmbito do Poder Executivo federal, e à **Controladoria-Geral da União**, conforme o caso:

**I -** estabelecer **normas, procedimentos e mecanismos** que objetivem prevenir ou impedir eventual conflito de interesses;

**II - avaliar e fiscalizar** a ocorrência de situações que configuram conflito de interesses e determinar medidas para a **prevenção ou eliminação** do conflito;

*Essa atuação poderá ser tanto preventiva como repressiva, ao se deparar com a ocorrência de conflito de interesses durante a avaliação e fiscalização.*

**III - orientar e dirimir dúvidas e controvérsias** acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesses, inclusive as estabelecidas nesta Lei;

**IV -** manifestar-se sobre a **existência ou não de conflito** de interesses nas consultas a elas submetidas;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4B283C9217B17E8A1A9E68A5C3F1ECD3

**V - autorizar** o ocupante de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal a exercer atividade privada, quando **verificada a inexistência de conflito de interesses** ou sua **irrelevância**;

*Trata-se da situação em que excepcionará a proibição descrita no art. 5º desta Lei.*

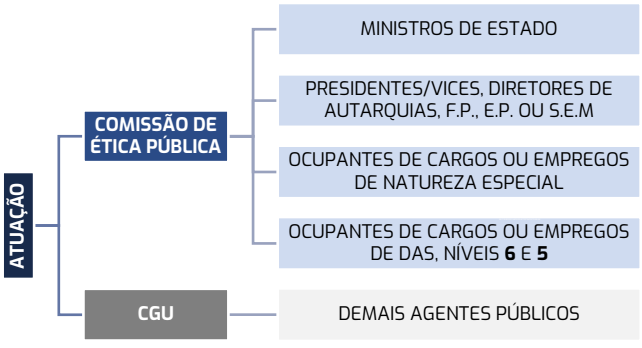
**VI - dispensar** a quem haja ocupado cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal de cumprir o período de impedimento a que se refere o inciso **II** do art. 6º, quando **verificada a inexistência de conflito de interesses** ou sua **irrelevância**;

*Trata-se da situação em que excepcionará a proibição descrita no art. 6º desta Lei, em que não será preciso cumprir a o prazo de seis meses.*

**VII -** dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a **comunicação** pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal de **alterações patrimoniais relevantes**, exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado; e

**VIII - fiscalizar a divulgação da agenda** de compromissos públicos, conforme prevista no art. 11.

**Parágrafo único**. A Comissão de Ética Pública atuará nos casos que envolvam os agentes públicos mencionados nos incisos I a IV do art. 2º e a Controladoria-Geral da União, nos casos que envolvam os demais agentes, observado o disposto em regulamento.




**Art. 9º** Os agentes públicos mencionados no art. 2º desta Lei, **inclusive** aqueles que se encontram em **gozo de licença ou em período de afastamento**, deverão:

*Trata-se do **dever** que terão os agentes públicos em fornecer à Comissão de Ética e à Controladoria-Geral.*

**I - enviar** à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria-Geral da União, conforme o caso, **anualmente**, declaração com informações sobre **situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais** e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, no exercício de atividades que possam suscitar conflito de interesses; e

**II -** comunicar por escrito à Comissão de Ética Pública ou à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício de atividade privada ou o **recebimento de propostas de trabalho** que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, estendendo-se esta obrigação ao período a que se refere o inciso II do art. 6º.

**Parágrafo único**. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício de atividade privada ou de recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado, **deverão informar** ao servidor e à Controladoria-Geral da União as **situações que suscitem potencial conflito de interesses** entre a atividade pública e a atividade privada do agente.

*As unidades de recursos humanos atuarão fazendo uma análise preliminar das situações que possam gerar conflito de interesse entre a atividade pública e a privada do agente. E, caso entendam que há potencial conflito de interesses nessas atividades, há um dever legal de informar ao servidor e à Controladoria-Geral da União, para uma análise mais pormenorizada.*

## CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10**. As disposições contidas nos arts. 4º e 5º e no inciso **I** do art. 6º estendem-se a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo federal.

**Art. 11**. Os agentes públicos mencionados nos incisos **I** a **IV** do art. 2º deverão, ainda, **divulgar, diariamente**, por meio da rede mundial de computadores - internet, sua agenda de compromissos públicos.

*- Os Ministros de Estado;*
*- Os Presidentes/Vice ou diretores de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;*
*- Os ocupantes de cargos ou empregos de natureza especial;*
*- Os ocupantes de cargos ou empregos de DAS, níveis 6 e 5.*

**Art. 12**. O agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em **improbidade administrativa**, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei.

**Parágrafo único**. Sem prejuízo do disposto no caput e da aplicação das demais sanções cabíveis, fica o agente público que se encontrar em situação de conflito de interesses sujeito à aplicação da penalidade disciplinar de **demissão**, prevista no inciso **III** do art. 127 e no art. 132 da



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AEF359053E14851EA6FFB764D4FEABA8

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou medida equivalente.

**Art. 13**. O disposto nesta Lei **não afasta a aplicabilidade** da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, especialmente no que se refere à **apuração das responsabilidades** e possível aplicação de **sanção** em razão de prática de ato que configure conflito de interesses ou ato de improbidade nela previstos.

*A situação que caracterize conflito de interesses também será apurada como infração administrativa, podendo ensejar a abertura de um procedimento administrativo disciplinar e a aplicação de sanções administrativas ao servidor envolvido.*

## VEDAÇÃO DO NEPOTISMO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (DECRETO Nº 7.203/2010)

**Art. 1º** A **vedação do nepotismo** no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta observará o disposto neste Decreto.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 13, STF:*** *A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.*

*A Súmula Vinculante 13 **não proíbe** nomeação de parente aprovado em concurso público, nomeado por critérios objetivo e técnicos e para cargos políticos.*

**Art. 2º** Para os fins deste Decreto considera-se:

**I - órgão**:

**a)** a Presidência da República, compreendendo a Vice-Presidência, a Casa Civil, o Gabinete Pessoal e a Assessoria Especial;

**b)** os órgãos da Presidência da República comandados por Ministro de Estado ou autoridade equiparada; e

**c)** os Ministérios;

**II - entidade**: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista; e

**III - familiar**: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o **terceiro grau.**

**Parágrafo único**. Para fins das vedações previstas neste Decreto, serão consideradas como incluídas no âmbito de cada órgão as **autarquias** e **fundações** a ele vinculadas.

**Art. 3º** No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são **vedadas** as nomeações, contratações ou designações de **familiar** de Ministro de Estado, **familiar** da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, **familiar** de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, para:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Nomeação de filho como interino em cartório no lugar de pai falecido caracteriza nepotismo póstumo.*

**I -** cargo em **comissão** ou **função de confiança**;

**II -** atendimento a necessidade **temporária de excepcional** interesse público, **salvo** quando a contratação tiver sido



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 667576673534890EDCFA788468307218

**precedida de regular processo seletivo**; e

**III - estágio**, **salvo** se a contratação for precedida de **processo seletivo** que assegure o **princípio da isonomia** entre os concorrentes.

***Art. 11, inciso XI, Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992):***

*Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:*

*(...)*

*XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas.*

**§ 1°** Aplicam-se as vedações deste Decreto também quando existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste para burlar as restrições ao nepotismo, especialmente **mediante nomeações ou designações recíprocas**, envolvendo órgão ou entidade da **administração pública federal**.

**§ 2°** As vedações deste artigo estendem-se aos familiares do Presidente e do Vice-Presidente da República e, nesta hipótese, abrangem **todo o Poder Executivo Federal**.

**§ 3°** É **vedada** também a contratação direta, **sem licitação**, por órgão ou entidade da administração pública federal de **pessoa jurídica** na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.

**Art. 4º Não** se incluem nas **vedações** deste Decreto as nomeações, designações ou contratações:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica sobre a nomeação.*

***STJ:*** *Não há nepotismo quando a designação ou nomeação do servidor tido como parente para a ocupação do cargo comissionado ou de função gratificada for anterior ao ato de posse do agente ou servidor público gerador da incompatibilidade.*

**I -** de servidores federais ocupantes de **cargo de provimento efetivo**, bem como de **empregados federais permanentes**, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do servidor ou empregado;

**II -** de pessoa, ainda que **sem vinculação funcional** com a administração pública, para a ocupação de **cargo em comissão** de **nível hierárquico mais alto** que o do agente público referido no art. 3º;

**III -** realizadas **anteriormente** ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, designado ou contratado, desde que **não** se caracterize **ajuste prévio** para burlar a **vedação do nepotismo**; ou

**IV -** de pessoa **já em exercício** no mesmo órgão ou entidade **antes do início do vínculo familiar** com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico **igual ou mais baixo** que o anteriormente ocupado.

**Parágrafo único**. Em qualquer caso, é **vedada** a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança **sob subordinação direta** do agente público.

**Art. 5º** Cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração pública federal **exonerar** ou **dispensar** agente público em situação de nepotismo, de que tenham conhecimento, ou **requerer igual providência** à autoridade encarregada de nomear, designar ou contratar, sob pena de responsabilidade.

**Parágrafo único**. Cabe à **Controladoria-Geral da União** notificar os casos de nepotismo de que tomar conhecimento às autoridades competentes, sem prejuízo da responsabilidade permanente delas de zelar pelo cumprimento deste Decreto, assim como de apurar situações irregulares, de que tenham conhecimento, nos órgãos e entidades correspondentes.

**Art. 6º** Serão objeto de **apuração específica** os casos em que haja **indícios de influência** dos agentes públicos referidos no art. 3°:

**I -** na nomeação, designação ou contratação de familiares em hipóteses **não** previstas neste Decreto;

**II -** na contratação de familiares por empresa prestadora de serviço terceirizado ou entidade que desenvolva projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública federal.

**Art. 7°** Os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado, assim como os convênios e instrumentos equivalentes para contratação de entidade que desenvolva projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública federal, **deverão estabelecer vedação** de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 75A41789B9ED3D5712881DC44395F142

que este exerça cargo em comissão ou função de confiança.

**Art. 8°** Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão disciplinados e dirimidos pela **Controladoria-Geral da União**.

**Art. 9°** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

## REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (LEI Nº 8.112/1990)

### TÍTULO I
### CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1°** Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.

**Art. 2°** Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em **cargo público**.

**Art. 3°** **Cargo público** é o **conjunto de atribuições** e **responsabilidades** previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um **servidor**.

**Parágrafo único.** Os cargos públicos, acessíveis a todos os **brasileiros**, são criados por **lei**, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter **efetivo** ou em **comissão**.

**Art. 4°** É **proibida** a prestação de serviços **gratuitos**, **salvo** os casos previstos em lei.

### TÍTULO II
DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

### CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO

### SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 5°** São **requisitos básicos** para investidura em cargo público:

**I -** a nacionalidade **brasileira**;

**II -** o gozo dos **direitos políticos**;

**III -** a quitação com as **obrigações militares e eleitorais**;

**IV -** o **nível de escolaridade** exigido para o exercício do cargo;

**V -** a idade mínima de **dezoito anos**;

**VI -** aptidão **física** e **mental.**

**§ 1°** As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em **lei**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 44, STF:*** *Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.*

***Súmula nº 14, STF:*** *Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 069AC959F3A5226EFB82546E2E3798C3

***Súmula nº 683, STF:*** *O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.*

**§ 2°** Às pessoas **portadoras de deficiência** é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até **20% (vinte por cento)** das vagas oferecidas no concurso.

**§ 3°** As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais **poderão prover** seus cargos com professores, técnicos e cientistas **estrangeiros**, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.

**Art. 6°** O **provimento** dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.

**Art. 7°** A **investidura** em cargo público ocorrerá com a **posse**.

| | |
|---|---|
| **PROVIMENTO** | · OCORRE MEDIANTE ATO DA AUTORIDADE COMPETENTE |
| **INVESTIDURA** | · OCORRE COM A POSSE |

**Art. 8°** São formas de **provimento** de cargo público:

**I -** nomeação;

**II -** promoção;

**III** – *(REVOGADO)*

**IV** – *(REVOGADO)*

**V -** readaptação;

**VI -** reversão;

**VII -** aproveitamento;

**VIII -** reintegração;

**IX -** recondução.

***Provimento originário:*** *pressupõe a inexistência de vínculo anterior com a administração pública. Pode ser em cargo efetivo ou em comissão.*

***Provimento derivado****: decorre de vínculo preexistente com a administração pública.*

**SEÇÃO II**

DA NOMEAÇÃO

**Art. 9°** A **nomeação** far-se-á:

**I -** em **caráter efetivo**, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;

**II -** em **comissão**, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 43, STF:*** *É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.*

**Parágrafo único.** O servidor ocupante de cargo em **comissão** ou de **natureza especial** poderá ser nomeado para ter exercício, **interinamente**, em outro cargo de confiança, **sem prejuízo das atribuições** do que atualmente ocupa, hipótese em que **deverá optar** pela **remuneração de um deles** durante o período da interinidade.

**Art. 10**. A **nomeação** para cargo de **carreira** ou **cargo isolado** de provimento efetivo depende de **prévia habilitação** em concurso público de provas **ou** de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

**Parágrafo único.** Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante **promoção**, serão estabelecidos pela **lei** que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública **Federal** e seus regulamentos.

**SEÇÃO III**

DO CONCURSO PÚBLICO

**Art. 11**. O concurso será de **provas** ou de **provas e títulos**, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando **indispensável** ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D7FED99A0D8EF1E1D6173CF52BA0B09F

**Art. 12.** O concurso público terá validade de **até 2 (dois) anos**, podendo ser **prorrogado** uma única vez, por **igual período**.

**§ 1°** O **prazo de validade** do concurso e as condições de sua realização serão fixados em **edital**, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.

**§ 2° Não** se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com **prazo de validade não expirado**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 15, STF:*** *Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.*

***Súmula nº 16, STF:*** *Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.*

## SEÇÃO IV

DA POSSE E DO EXERCÍCIO

**Art. 13.** A **posse** dar-se-á pela **assinatura do respectivo termo**, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que **não** poderão ser alterados **unilateralmente**, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

**§ 1°** A posse ocorrerá no prazo de **trinta dias** contados da publicação do ato de **provimento**.

**§ 2°** Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em **licença** prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do **término do impedimento**.

**§ 3°** A posse poderá dar-se mediante **procuração específica**.

**§ 4°** Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por **nomeação**.

**§ 5°** No ato da posse, o servidor apresentará **declaração de bens** e **valores** que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou **não** de outro cargo, emprego ou função pública.

**§ 6°** Será tornado **sem efeito** o ato de provimento se a posse **não** ocorrer no prazo previsto no § 1o deste artigo *(trinta dias).*

**Art. 14.** A posse em cargo público dependerá de **prévia inspeção médica oficial**.

**Parágrafo único.** Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto **física** e **mentalmente** para o exercício do cargo.

**Art. 15. Exercício** é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

**§ 1°** É de **quinze dias** o prazo para o servidor empossado em cargo público **entrar em exercício**, contados da data da **posse**.

**§ 2°** O servidor será **exonerado** do cargo ou será tornado **sem efeito** o ato de sua designação para função de confiança, se **não** entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18.

***Não tomou posse****: torna-se sem efeito.*

***Não entrou em exercício****: servidor é exonerado.*

**§ 3°** À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe **exercício**.

**§ 4°** O início do exercício de **função de confiança** coincidirá com a data de publicação do ato de designação, **salvo** quando o servidor estiver em **licença** ou **afastado** por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no **primeiro dia útil** após o término do impedimento, que **não** poderá exceder a **trinta dias** da publicação.

**Art. 16.** O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no **assentamento individual** do servidor.

**Parágrafo único.** Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

**Art. 17.** A **promoção não** interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que **promover** o servidor.

**Art. 18.** O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no **mínimo**, **dez** e, no **máximo**, **trinta dias** de prazo, contados da publicação do ato, para a **retomada do efetivo desempenho** das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

**§ 1°** Na hipótese de o servidor encontrar-se em **licença** ou **afastado legalmente**, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do **término do impedimento**.

**§ 2°** É **facultado** ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.

**Art. 19.** Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de **quarenta horas** e observados os limites **mínimo** e **máximo** de **seis horas** e **oito horas diárias**, respectivamente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 748795CA7D5C06B9B09BE89E5C721153

**§ 1°** O ocupante de cargo em **comissão** ou **função de confiança** submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser **convocado** sempre que houver **interesse da Administração**.

**§ 2°** O disposto neste artigo **não** se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.

**Art. 20.** Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a **estágio probatório** por período de **24 (vinte e quatro) meses**, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

**I -** assiduidade;

**II -** disciplina;

**III -** capacidade de iniciativa;

**IV -** produtividade;

**V-** responsabilidade.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF/STJ:*** *O prazo do estágio probatório dos servidores públicos é de* ***3 anos.***

**§ 1° 4 (quatro) meses** antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à **homologação** da autoridade competente a **avaliação do desempenho do servidor**, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, **sem** prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.

**§ 2°** O servidor **não** aprovado no estágio probatório será **exonerado** ou, se estável, **reconduzido** ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.

**§ 3°** O servidor em estágio probatório **poderá** exercer quaisquer cargos de **provimento em comissão** ou **funções de direção, chefia** ou **assessoramento** no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.

**§ 4°** Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as **licenças** e os **afastamentos** previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim **afastamento** para participar de **curso de formação** decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

**MNEMÔNICO!**

*Servidor em estágio probatório* ***não pode*** *pedir licença para* ***MATRACA****.*

***MA****ndato classista.*

***TRA****tar de assuntos particulares.*

***CA****pacitação profissional.*

**§ 5°** O estágio probatório ficará **suspenso** durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do **término do impedimento**.

## SEÇÃO V

DA ESTABILIDADE

**Art. 21.** O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá **estabilidade** no serviço público ao completar **2 (dois) anos de efetivo exercício**.

**ATENÇÃO!**

***Art. 41 da CF:*** *São estáveis após* ***três anos*** *de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

**Art. 22.** O servidor estável só **perderá o cargo** em virtude de **sentença judicial transitada em julgado** ou de **processo administrativo disciplinar** no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

## SEÇÃO VI

DA TRANSFERÊNCIA

**Art. 23.** *(REVOGADO)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 20757569C806D34ACD2E1ABCE5564560

**SEÇÃO VII**

DA READAPTAÇÃO

**Art. 24.** **Readaptação** é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação** que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

**§ 1°** Se julgado **incapaz** para o serviço público, o readaptando será **aposentado**.

**§ 2°** A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de **inexistência de cargo vago**, o servidor exercerá suas atribuições como **excedente**, até a ocorrência de vaga.

**SEÇÃO VIII**

DA REVERSÃO

**Art. 25.** **Reversão** é o retorno à atividade de servidor **aposentado**:

**I -** por invalidez, quando junta médica oficial declarar **insubsistentes** os motivos da aposentadoria; ou

***Reversão compulsória.***

**II -** no **interesse da administração**, desde que:

***Reversão a pedido.***

**a)** tenha **solicitado** a reversão;

**b)** a aposentadoria tenha sido **voluntária**;

**c)** **estável** quando na atividade;

**d)** a aposentadoria tenha ocorrido nos **cinco anos** anteriores à solicitação;

**e)** haja **cargo vago**.

**§ 1°** A reversão far-se-á no **mesmo cargo** ou no cargo resultante de sua **transformação**.

**§ 2°** O tempo em que o servidor estiver em exercício será **considerado** para concessão da aposentadoria.

**§ 3°** No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como **excedente**, até a ocorrência de vaga.

**§ 4°** O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as **vantagens de natureza pessoal** que percebia anteriormente à aposentadoria.

**§ 5°** O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos **cinco anos** no cargo.

**§ 6°** O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

**Art. 26.** *(REVOGADO)*

**Art. 27.** **Não** poderá reverter o aposentado que já tiver completado **70 (setenta) anos** de idade.

**SEÇÃO IX**

DA REINTEGRAÇÃO

**Art. 28.** A **reintegração** é a **reinvestidura** do **servidor estável** no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando **invalidada a sua demissão** por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

**§ 1°** Na hipótese de o cargo ter sido **extinto**, o servidor ficará em **disponibilidade**, observado o disposto nos arts. 30 e 31.

**§ 2°** Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será **reconduzido** ao cargo de origem, **sem** direito à indenização ou **aproveitado** em outro cargo, ou, ainda, posto em **disponibilidade**.

**SEÇÃO X**

DA RECONDUÇÃO

**Art. 29.** **Recondução** é o **retorno** do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

**I - inabilitação** em estágio probatório relativo a outro cargo;

**II - reintegração** do anterior ocupante.

**Parágrafo único.** Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será **aproveitado** em outro, observado o disposto no art. 30.

**SEÇÃO XI**

DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO

**Art. 30.** O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante **aproveitamento** obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos **compatíveis** com o anteriormente ocupado.

**Art. 31.** O órgão **Central do Sistema de Pessoal Civil** determinará o **imediato** aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

**Parágrafo único.** Na hipótese prevista no § 3° do art. 37, o servidor posto em **disponibilidade** poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do **Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC**, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade.

**Art. 32.** Será tornado **sem efeito** o aproveitamento e **cassada** a disponibilidade se o servidor **não** entrar em exercício no prazo legal, **salvo** doença comprovada por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 20DAA1735FCAE3E471A5B0E119ADA913

junta médica oficial.

**CAPÍTULO II**

DA VACÂNCIA

**Art. 33.** A **vacância** do cargo público decorrerá de:

**I -** exoneração;

**II -** demissão;

**III -** promoção;

**VI -** *(REVOGADO)*

**V -** *(REVOGADO)*

**VI -** readaptação;

**VII -** aposentadoria;

**VIII -** posse em outro cargo inacumulável;

**IX -** falecimento.

**MNEMÔNICO!**

***PADRE PF.***

***P****osse em outro cargo inacumulável;*

***A****posentadoria;*

***D****emissão;*

***R****eadaptação;*

***E****xoneração;*

***P****romoção;*

***F****alecimento.*

**Art. 34**. A **exoneração** de cargo efetivo dar-se-á a **pedido** do servidor, ou de **ofício**.

**Parágrafo único**. A **exoneração de ofício** dar-se-á:

**I -** quando **não** satisfeitas as condições do estágio probatório;

**II -** quando, tendo tomado posse, o servidor **não** entrar em exercício no **prazo estabelecido**.

**Art. 35.** A **exoneração** de cargo em **comissão** e a dispensa de **função de confiança** dar-se-á:

**I -** a **juízo** da autoridade competente;

**II -** a **pedido** do próprio servidor.

**Parágrafo único.** *(REVOGADO)*

**CAPÍTULO III**

DA REMOÇÃO E DA REDISTRIBUIÇÃO

**SEÇÃO I**

DA REMOÇÃO

**Art. 36.** Remoção é o **deslocamento** do servidor, a **pedido** ou de **ofício**, no âmbito do mesmo quadro, com ou **sem** mudança de sede.

**Parágrafo único.** Para fins do disposto neste artigo, entende-se por **modalidades de remoção**:

**I -** de ofício, no **interesse** da Administração;

**II -** a pedido, a **critério** da Administração;

**III -** a pedido, para outra localidade, **independentemente** do interesse da Administração:

**a)** para **acompanhar** cônjuge ou companheiro, **também servidor público civil** ou **militar**, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi **deslocado** no interesse da Administração;

**b)** por **motivo de saúde** do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, **condicionada à comprovação por junta médica oficial**;

**c)** em virtude de **processo seletivo promovido**, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

***Remoção não é forma de provimento.***

**SEÇÃO II**

DA REDISTRIBUIÇÃO

**Art. 37**. Redistribuição é o **deslocamento** de **cargo** de provimento efetivo, **ocupado** ou **vago** no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do **SIPEC**, observados os seguintes **preceitos**:

**I -** interesse da administração;

**II -** equivalência de vencimentos;

**III -** manutenção da essência das atribuições do cargo;

**IV -** vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

**V -** mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;

**VI -** compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

| **REMOÇÃO:** DESLOCAMENTO DO SERVIDOR | ≠ | **REDISTRIBUIÇÃO:** DESLOCAMENTO DO CARGO |
|---|---|---|

**§ 1º** A redistribuição ocorrerá **ex officio** para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0C96BA40BC27DB964AAF6CA4B55E8784

**§ 2°** A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante **ato conjunto** entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos.

**§ 3°** Nos casos de **reorganização** ou **extinção** de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que **não for redistribuído** será colocado em **disponibilidade**, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31.

**§ 4°** O servidor que **não** for **redistribuído** ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter **exercício provisório**, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.

***Redistribuição não é forma de provimento.***

## CAPÍTULO IV
DA SUBSTITUIÇÃO

**Art. 38.** Os servidores investidos em cargo ou função de **direção** ou **chefia** e os ocupantes de cargo de **Natureza Especial** terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.

**§ 1°** O substituto assumirá **automática** e **cumulativamente**, **sem** prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que **deverá optar** pela **remuneração de um** deles durante o respectivo período.

**§ 2°** O substituto fará jus à **retribuição** pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a **trinta dias** consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período.

**Art. 39.** O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.

## TÍTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS

## CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

**Art. 40.** **Vencimento** é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

**Parágrafo único.** *(REVOGADO)*

**Art. 41.** **Remuneração** é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

**§ 1°** A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no art. 62.

**§ 2°** O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1o do art. 93.

**§ 3°** O **vencimento** do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é **irredutível**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 15, STF:*** *O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.*

***Súmula nº 679, STF:*** *A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.*

**§ 4°** É assegurada a **isonomia de vencimentos** para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, **ressalvadas** as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 37, STF:*** *Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.*

**§ 5°** Nenhum servidor receberá remuneração **inferior ao salário mínimo**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 4, STF:*** *Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.*

**Art. 42.** Nenhum servidor poderá perceber, **mensalmente**, a título de remuneração, importância **superior** à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

**Parágrafo único. Excluem-se** do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.

**DICA!**

*Não entra no teto de remuneração:*

*- Gratificação natalina;*

*- Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;*

*- Adicional pela prestação de serviço extraordinário;*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A4287C056E7C438DF5758161EE4B140A

*- Adicional noturno;*

*- Adicional de férias.*

**Art. 43.** *(REVOGADO)*

**Art. 44.** O servidor **perderá**:

**I -** a remuneração do dia em que **faltar ao serviço**, **sem** motivo justificado;

**II -** a parcela de remuneração diária, **proporcional** aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, **salvo** na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela **chefia imediata**.

**Parágrafo único.** As **faltas justificadas** decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser **compensadas** a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.

**Art. 45.** **Salvo** por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum **desconto** incidirá sobre a **remuneração ou provento**.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**Art. 46.** As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão **previamente comunicadas** ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de **trinta dias**, podendo ser parceladas, a **pedido do interessado**.

**§ 1°** O valor de cada parcela **não** poderá ser **inferior** ao correspondente a **dez por cento** da remuneração, provento ou pensão.

**§ 2°** Quando o pagamento indevido houver ocorrido no **mês anterior** ao do processamento da folha, a reposição será feita **imediatamente**, em uma única parcela.

**§ 3°** Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles **atualizados até a data da reposição**.

**Art. 47.** O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de **sessenta dias** para **quitar o débito**.

**Parágrafo único**. A **não** quitação do débito no prazo previsto implicará sua **inscrição em dívida ativa**.

**Art. 48.** O **vencimento**, a **remuneração** e o **provento não** serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, **exceto** nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

## CAPÍTULO II

DAS VANTAGENS

**Art. 49.** Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes **vantagens**:

**I -** indenizações;

**II -** gratificações;

**III -** adicionais.

**§ 1°** As **indenizações não** se incorporam ao **vencimento** ou **provento** para qualquer efeito.

**§ 2°** As **gratificações** e os **adicionais incorporam-se** ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

**Art. 50**. As vantagens pecuniárias **não** serão computadas, **nem** acumuladas, para **efeito de concessão** de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

### SEÇÃO I

DAS INDENIZAÇÕES

**Art. 51.** Constituem **indenizações** ao servidor:

**I -** ajuda de custo;

**II -** diárias;

**III -** transporte.

**IV -** auxílio-moradia.

**Art. 52.** Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos I a III do art. 51, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 65BACB245600EEA9792429F874A14BBA

**SUBSEÇÃO I**

DA AJUDA DE CUSTO

**Art. 53.** A **ajuda de custo** destina-se a compensar as despesas de **instalação do servidor** que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, **com mudança de domicílio em caráter permanente**, **vedado** o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.

**§ 1°** Correm por **conta da administração** as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

**§ 2°** À família do servidor que **falecer** na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a **localidade de origem**, dentro do prazo de **1 (um) ano**, contado do óbito.

**§ 3°** **Não** será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 36.

**DICA!**

*Não será concedida ajuda de custo:*

*- Remoção a pedido, a critério da Administração;*

*- Remoção a pedido, independente do interesse da Administração.*

**Art. 54.** A ajuda de custo é calculada sobre **a remuneração** do servidor, conforme se dispuser em regulamento, **não** podendo exceder a importância correspondente a **3 (três) meses**.

**Art. 55.** **Não** será concedida ajuda de custo ao servidor que se **afastar do cargo**, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.

**Art. 56**. Será concedida ajuda de custo àquele que, **não** sendo servidor da União, for **nomeado para cargo em comissão**, com mudança de domicílio.

**Parágrafo único.** No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de custo será paga pelo **órgão cessionário**, quando cabível.

**Art. 57.** O servidor ficará obrigado a **restituir a ajuda de custo** quando, **injustificadamente**, **não** se apresentar na nova sede no prazo de **30 (trinta) dias**.

**SUBSEÇÃO II**

DAS DIÁRIAS

**Art. 58.** O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em **caráter eventual** ou **transitório** para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a **passagens** e **diárias** destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.

**§ 1°** A diária será concedida **por dia de afastamento**, sendo devida pela **metade** quando o deslocamento **não** exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

**§ 2°** Nos casos em que o deslocamento da sede constituir **exigência permanente** do cargo, o servidor **não** fará jus a diárias.

**§ 3°** Também **não** fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, **salvo** se houver **pernoite fora da sede**, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.

**Art. 59.** O servidor que **receber diárias** e **não** se afastar da sede, por qualquer motivo, fica **obrigado a restituí-las integralmente**, no prazo de **5 (cinco) dias**.

**Parágrafo único.** Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, **restituirá as diárias recebidas em excesso**, no prazo previsto no caput.

**SUBSEÇÃO III**

DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

**Art. 60.** Conceder-se-á **indenização de transporte** ao servidor que realizar despesas com a utilização de **meio próprio de locomoção** para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.

**SUBSEÇÃO IV**

DO AUXÍLIO-MORADIA

**Art. 60-A.** O **auxílio-moradia** consiste no **ressarcimento** das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de **um mês** após a comprovação da despesa pelo servidor.

**Art. 60-B**. Conceder-se-á **auxílio-moradia** ao servidor se atendidos os seguintes **requisitos**:

**I - não** exista **imóvel funcional disponível** para uso pelo servidor;

**II -** o cônjuge ou companheiro do servidor **não** ocupe **imóvel funcional**;

**III -** o servidor ou seu cônjuge ou companheiro **não** seja ou tenha sido **proprietário**, promitente **comprador**,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EBFB7FADD9CB3D5CADBC2BD6A99EE85D

**cessionário** ou **promitente cessionário** de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado **sem** averbação de construção, nos **doze meses** que antecederem a sua nomeação;

**IV - nenhuma** outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;

**V -** o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar **cargo em comissão** ou **função de confiança** do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes

**VI -** o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança **não** se enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3°, em relação ao local de **residência** ou **domicílio** do servidor;

**VII -** o servidor **não** tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos **doze meses**, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a **sessenta dias** dentro desse período; e

**VIII -** o deslocamento **não** tenha sido por força de **alteração de lotação** ou **nomeação** para cargo efetivo.

**IX -** o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.

**Parágrafo único**. Para fins do inciso VII, **não** será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso V.

**Art. 60-C.** *(REVOGADO)*

**Art. 60-D.** O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a **25% (vinte e cinco por cento)** do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado.

**§ 1°** O valor do auxílio-moradia **não** poderá superar **25% (vinte e cinco por cento)** da remuneração de **Ministro de Estado**.

**§ 2° Independentemente** do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o **ressarcimento** até o valor de **R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)**.

**Art. 60-E.** No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia **continuará sendo pago por um mês.**

## SEÇÃO II

DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

**Art. 61.** Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, **gratificações** e **adicionais**:

**I -** retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

**II -** gratificação natalina;

**III –** *(REVOGADO)*

**IV -** adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

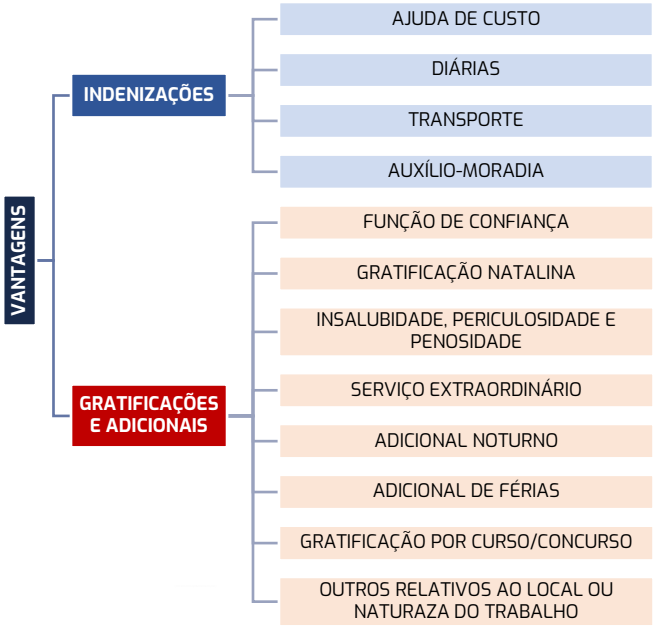
**V -** adicional pela prestação de serviço extraordinário;

**VI -** adicional noturno;

**VII -** adicional de férias;

**VIII -** outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.

**IX -** gratificação por encargo de curso ou concurso.




### SUBSEÇÃO I

DA RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

**Art. 62.** Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de **direção**, **chefia** ou **assessoramento**, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida **retribuição** pelo seu exercício.

**Parágrafo único.** Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 9º.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 057F27E53EDC540C9E8341EAF97CF815

**Art. 62-A.** Fica transformada em **Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada** - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3° e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3° da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.

**Parágrafo único.** A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.

**SUBSEÇÃO II**

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

**Art. 63.** A **gratificação natalina** corresponde a **1/12 (um doze avos)** da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de **dezembro**, por mês de exercício no respectivo ano.

**Parágrafo único.** A fração igual ou superior a **15 (quinze) dias** será considerada como **mês integral**.

**Art. 64.** A gratificação será paga até o dia **20 (vinte)** do mês de **dezembro** de cada ano.

**Parágrafo Único.** *(VETADO)*

**Art. 65.** O **servidor exonerado** perceberá sua gratificação natalina, **proporcionalmente** aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.

**Art. 66.** A gratificação natalina **não** será considerada para cálculo de **qualquer vantagem pecuniária**.

**SUBSEÇÃO III**

DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

**Art. 67.** *(REVOGADO)*

**SUBSEÇÃO IV**

DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU ATIVIDADES PENOSAS

**Art. 68.** Os servidores que trabalhem com **habitualidade** em locais **insalubres** ou em **contato permanente** com substâncias **tóxicas**, **radioativas** ou com **risco de vida**, fazem jus a um **adicional** sobre o vencimento do cargo efetivo.

**§ 1°** O servidor que fizer jus aos adicionais de **insalubridade** e de **periculosidade** deverá **optar por um deles**.

***Não pode acumular os dois adicionais!***

**§ 2°** O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade **cessa** com a **eliminação das condições** ou dos **riscos** que deram causa a sua concessão.

**Art. 69.** Haverá **permanente controle** da atividade de servidores em operações ou locais considerados **penosos**, **insalubres** ou **perigosos**.

**Parágrafo único.** A servidora **gestante** ou **lactante** será **afastada**, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço **não penoso** e **não perigoso**.

**Art. 70.** Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de **insalubridade** e de **periculosidade**, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

**Art. 71.** O adicional de **atividade penosa** será devido aos servidores em exercício em **zonas de fronteira** ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.

**Art. 72.** Os locais de trabalho e os servidores que operam com **Raios X** ou **substâncias radioativas** serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante **não** ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

**Parágrafo único.** Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a **exames médicos** a cada **6 (seis) meses**.

**SUBSEÇÃO V**

DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

**Art. 73.** O **serviço extraordinário** será remunerado com acréscimo de **50% (cinquenta por cento)** em relação à hora normal de trabalho.

**Art. 74.** Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações **excepcionais** e **temporárias**, respeitado o limite máximo de **2 (duas) horas** por jornada.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 797B42C94442204A622C6DF6287E989B

**SUBSEÇÃO VI**

DO ADICIONAL NOTURNO

**Art. 75.** O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre **22 (vinte e duas) horas** de um dia e **5 (cinco) horas** do dia seguinte, terá o valor-hora **acrescido** de **25% (vinte e cinco por cento)**, computando-se cada hora como **cinquenta e dois minutos e trinta segundos**

***Hora ficta reduzida:*** *52 minutos e 30 segundos.*

**Parágrafo único.** Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo **incidirá** sobre a **remuneração** prevista no art. 73.

**SUBSEÇÃO VII**

DO ADICIONAL DE FÉRIAS

**Art. 76.** **Independentemente** de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um **adicional** correspondente a **1/3 (um terço)** da remuneração do período das férias.

**Parágrafo único.** No caso de o servidor exercer função de **direção**, **chefia** ou **assessoramento**, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem **será considerada no cálculo do adicional** de que trata este artigo.

**SUBSEÇÃO VIII**

DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO

**Art. 76-A.** A **Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso** é devida ao servidor que, em caráter **eventual**:

**I -** atuar como **instrutor** em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal;

**II -** participar de **banca examinadora** ou de **comissão** para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos;

**III -** participar da logística de preparação e de **realização de concurso público** envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades **não** estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes;

**IV -** participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de **exame vestibular** ou de **concurso público** ou supervisionar essas atividades.

**§ 1°** Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

**I -** o valor da gratificação será calculado em **horas**, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida;

**II -** a retribuição **não** poderá ser **superior** ao equivalente a **120 (cento e vinte) horas** de trabalho **anuais**, **ressalvada** situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até **120 (cento e vinte) horas** de trabalho anuais;

**III -** o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o **maior vencimento básico** da administração pública federal:

**a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento)**, em se tratando de atividades previstas nos incisos I e II do caput deste artigo;

**b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento)**, em se tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo.

**§ 2°** A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas **sem** prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de **compensação de carga horária** quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4° do art. 98 desta Lei.

**§ 3°** A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso **não** se **incorpora** ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e **não** poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

**CAPÍTULO III**

DAS FÉRIAS

**Art. 77.** O servidor fará jus a **trinta dias** de **férias**, que podem ser acumuladas, até o máximo de **dois períodos**, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

**§ 1°** Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos **12 (doze) meses** de exercício.

**§ 2°** É **vedado** levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

**§ 3°** As férias poderão ser **parceladas** em até **três etapas**, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.

**Art. 78.** O pagamento da remuneração das férias será efetuado até **2 (dois) dias** antes do início do **respectivo período**, observando-se o disposto no § 1° deste artigo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2960F9CE8DBE5609E3C2EB0804E2031B

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3°** O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá **indenização** relativa ao **período das férias** a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um **doze avos** por mês de efetivo exercício, ou fração superior a **quatorze dias.**

**§ 4°** A indenização será calculada com base na **remuneração do mês** em que for publicado o ato exoneratório.

**§ 5°** Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7° da Constituição Federal quando da utilização do **primeiro** período. *(Terço constitucional de férias)*

**Art. 79.** O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará **20 (vinte) dias** consecutivos de férias, por **semestre** de atividade profissional, **proibida** em qualquer hipótese a **acumulação**.

**Parágrafo Único.** *(REVOGADO)*

**Art. 80.** As férias somente poderão ser **interrompidas** por motivo de **calamidade pública**, **comoção interna**, convocação para **júri**, **serviço militar** ou **eleitoral**, ou por **necessidade** do serviço **declarada** pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

**Parágrafo único.** O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.

## CAPÍTULO IV

DAS LICENÇAS

### SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 81.** Conceder-se-á ao servidor **licença**:

**I -** por motivo de doença em pessoa da família;

**II -** por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

**III -** para o serviço militar;

**IV -** para atividade política;

**V -** para capacitação;

**VI -** para tratar de interesses particulares;

**VII -** para desempenho de mandato classista.

**§ 1°** A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como cada uma de suas prorrogações serão **precedidas** de exame por **perícia médica oficial**, observado o disposto no art. 204 desta Lei.

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3°** É **vedado** o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso **I** deste artigo.

**Art. 82.** A licença concedida dentro de **60 (sessenta) dias** do término de outra da mesma espécie será considerada como **prorrogação**.

### SEÇÃO II

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

**Art. 83.** Poderá ser concedida **licença ao servidor por motivo de doença** do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, **mediante comprovação** por perícia médica oficial.

**§ 1°** A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for **indispensável** e **não** puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.

**§ 2°** A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de **doze meses** nas seguintes condições:

**I -** por até **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou **não**, **mantida a remuneração** do servidor; e

**II -** por até **90 (noventa) dias**, consecutivos ou **não**, **sem remuneração.**

**§ 3°** O início do interstício de **12 (doze) meses** será contado a partir da data do **deferimento** da primeira licença concedida.

**§ 4°** A soma das licenças remuneradas e das licenças **não** remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de **12 (doze) meses**, observado o disposto no § 3°, **não** poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2°.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F42482885688144F397249B280CDEB05

**SEÇÃO III**

DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE

**Art. 84**. **Poderá** ser concedida **licença ao servidor para acompanhar cônjuge** ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de **mandato eletivo** dos Poderes Executivo e Legislativo.

**§ 1°** A licença será por prazo **indeterminado** e **sem remuneração.**

**§ 2°** No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor **público**, **civil** ou **militar**, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

**SEÇÃO IV**

DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR

**Art. 85.** Ao servidor convocado para o **serviço militar** será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.

**Parágrafo único**. Concluído o serviço militar, o servidor terá até **30 (trinta) dias sem remuneração** para reassumir o exercício do cargo.

**SEÇÃO V**

DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

**Art. 86.** O servidor terá direito a licença, **sem remuneração**, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como **candidato a cargo eletivo**, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

**§ 1°** O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será **afastado**, a partir do **dia imediato ao do** registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, **até o décimo dia seguinte ao do pleito.**

**§ 2°** A partir do registro da candidatura e até o **décimo dia** seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, **assegurados os vencimentos** do cargo efetivo, somente pelo período de **três meses.**

**SEÇÃO VI**

DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO

**Art. 87.** Após cada **quinquênio** de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a **respectiva remuneração**, por até **três meses**, para participar de curso de **capacitação profissional.**

**Parágrafo único.** Os períodos de licença de que trata o caput **não** são **acumuláveis**.

**Art. 88.** *(REVOGADO)*

**Art. 89.** *(REVOGADO)*

**Art. 90.** *(VETADO)*

**DICA!**

***Fique ligado!*** *Anteriormente, o servidor fazia jus à licença-prêmio por assiduidade, a qual era concedida ao funcionário público que não tivesse sofrido qualquer penalidade administrativa, salvo a de advertência. Essa licença deixou de existir em 1996.*

*Atualmente, a licença para capacitação é discricionária e exige que o servidor participe efetivamente de curso de capacitação.*

**SEÇÃO VII**

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

**Art. 91.** A **critério da Administração**, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que **não** esteja em **estágio probatório**, **licenças para o trato de assuntos particulares** pelo prazo de até **três anos** consecutivos, **sem remuneração**.

**Parágrafo único.** A licença poderá ser **interrompida**, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

**SEÇÃO VIII**

DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

**Art. 92.** É assegurado ao servidor o direito à **licença sem remuneração** para o **desempenho de mandato** em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea "c" do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 797542A2714527242A1EE557D92C19C4

limites:

**I -** para entidades com até **5.000 (cinco mil)** associados, **2 (dois)** servidores;

**II -** para entidades com **5.001 (cinco mil e um) a 30.000 (trinta mil)** associados, **4 (quatro)** servidores;

**III -** para entidades com mais de **30.000 (trinta mil)** associados, **8 (oito)** servidores.

**§ 1°** **Somente** poderão ser **licenciados** os servidores eleitos para **cargos de direção** ou de **representação** nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente.

**§ 2°** A licença terá **duração igual à do mandato**, podendo ser renovada, no caso de reeleição.

## CAPÍTULO V

DOS AFASTAMENTOS

### SEÇÃO I

DO AFASTAMENTO PARA SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

**Art. 93.** O servidor poderá ser **cedido** para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

**I -** para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

**II -** em casos previstos em leis específicas.

**§ 1°** Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o **ônus da remuneração** será do órgão ou entidade **cessionária**, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

**§ 2º** Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o **reembolso das despesas** realizadas pelo órgão ou entidade de origem.

***Órgão cessionário:*** *órgão ou entidade que* ***recebe*** *o servidor.*

***Órgão cedente:*** *órgão ou entidade de* ***origem*** *do servidor.*

**§ 3°** A cessão far-se-á mediante **Portaria** publicada no Diário Oficial da União.

**§ 4°** Mediante **autorização expressa do Presidente da República**, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que **não** tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo.

**§ 5º** Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo.

**§ 6º** As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos **I** e **II** e §§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido **condicionado a autorização específica** do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, **exceto** nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada.

**§ 7°** O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, **independentemente** da observância do constante no inciso **I** e nos §§ 1º e 2º deste artigo.

### SEÇÃO II

DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

**Art. 94.** Ao servidor investido em **mandato eletivo** aplicam-se as seguintes disposições:

**I -** tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará **afastado** do cargo;

**II -** investido no mandato de Prefeito, será **afastado** do cargo, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**;

**III -** investido no mandato de vereador:

**a)** havendo **compatibilidade de horário**, perceberá as vantagens de seu cargo, **sem** prejuízo da remuneração do cargo eletivo;

**b)** **não** havendo compatibilidade de horário, será **afastado** do cargo, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 47AC268A74CF7E76B723D100EFE9423E

**§ 1°** No caso de **afastamento** do cargo, o servidor **contribuirá para a seguridade social** como se em exercício estivesse.

**§ 2°** O servidor investido em mandato eletivo ou classista **não** poderá ser **removido** ou **redistribuído** de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

| SERVIDOR INVESTIDO EM MANDATO ELETIVO | | |
|---|---|---|
| FEDERAL, ESTADUAL OU DISTRITAL | AFASTADO DO CARGO | |
| PREFEITO | AFASTADO DO CARGO + OPTA PELA REMUNERAÇÃO | |
| VEREADOR | **COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO:** ACUMULA REMUNERAÇÕES | **NÃO COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO:** AFASTA DO CARGO + OPTA PELA REMUNERAÇÃO |

## SEÇÃO III

DO AFASTAMENTO PARA ESTUDO OU MISSÃO NO EXTERIOR

**Art. 95.** O servidor **não** poderá **ausentar-se do País** para estudo ou missão oficial, **sem autorização** do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.

**§ 1°** A ausência **não** excederá a **4 (quatro) anos**, e finda a missão ou estudo, **somente decorrido igual período**, será permitida nova ausência.

**§ 2°** Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo **não** será concedida **exoneração** ou **licença** para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de **ressarcimento da despesa** havida com seu afastamento.

**§ 3°** O disposto neste artigo **não** se aplica aos servidores da **carreira diplomática**.

**§ 4°** As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento.

**Art. 96.** O afastamento de servidor **para servir em organismo internacional** de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com **perda total** da **remuneração**.

## SEÇÃO IV

DO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS

**Art. 96-A**. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação **não** possa ocorrer **simultaneamente** com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, **afastar-se** do exercício do cargo efetivo, com a **respectiva remuneração**, para participar em programa de **pós-graduação stricto sensu** em instituição de ensino superior no País.

**§ 1°** Ato do **dirigente máximo** do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou **sem** afastamento do servidor, que serão **avaliados por um comitê** constituído para este fim.

**§ 2°** Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado **somente** serão concedidos aos servidores **titulares de cargos efetivos** no respectivo órgão ou entidade há pelo menos **3 (três) anos** para **mestrado** e **4 (quatro) anos** para **doutorado**, incluído o período de estágio probatório, que **não** tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos **2 (dois) anos** anteriores à data da solicitação de afastamento.

**§ 3°** Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado **somente** serão concedidos aos servidores titulares de **cargos efetivo** no respectivo órgão ou entidade há pelo menos **quatro anos**, incluído o período de estágio probatório, e que **não** tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos **quatro anos** anteriores à data da solicitação de afastamento.

**§ 4°** Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1°, 2° e 3° deste artigo terão que seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido.

**§ 5°** Caso o servidor venha a solicitar **exoneração do cargo** ou **aposentadoria**, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4° deste artigo, **deverá ressarcir** o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.

**§ 6°** Caso o servidor **não** obtenha o **título** ou **grau** que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5° deste artigo, **salvo** na hipótese comprovada de **força maior** ou de **caso fortuito**, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade.

**§ 7°** Aplica-se à participação em programa de **pós-graduação** no **Exterior**, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1° a 6° deste artigo.

## CAPÍTULO VI

DAS CONCESSÕES

**Art. 97.** **Sem** qualquer prejuízo, poderá o servidor **ausentar-se do serviço**:

**I -** por **1 (um) dia**, para **doação de sangue**;

**II -** pelo período comprovadamente necessário para **alistamento** ou **recadastramento eleitoral**, limitado, em qualquer caso, a **2 (dois) dias**;

**III -** por **8 (oito) dias consecutivos** em razão de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 97CDCF9A5C8E521E2C20BF96A53EE014

**a) casamento**;

**b) falecimento** do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

**Art. 98**. Será concedido **horário especial** ao **servidor estudante**, quando comprovada a **incompatibilidade** entre o horário escolar e o da repartição, **sem** prejuízo do exercício do cargo.

**§ 1°** Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a **compensação de horário** no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

**§ 2°** Também será concedido **horário especial** ao servidor **portador de deficiência**, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, **independentemente** de compensação de horário.

**§ 3°** As disposições constantes do § 2° são **extensivas** ao servidor que tenha **cônjuge**, **filho** ou **dependente** com **deficiência**.

**§ 4°** Será igualmente concedido **horário especial**, vinculado à **compensação de horário** a ser efetivada no prazo de até **1 (um) ano**, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.

***Instrutor de curso de formação e participante de banca examinadora ou de comissão.***

**Art. 99.** Ao servidor **estudante** que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, **independentemente** de vaga.

**Parágrafo único.** O disposto neste artigo estende-se ao **cônjuge** ou **companheiro**, aos **filhos**, ou **enteados** do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos **menores sob sua guarda,** com autorização judicial.

## CAPÍTULO VII
DO TEMPO DE SERVIÇO

**Art. 100.** É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, **inclusive** o prestado às Forças Armadas.

**Art. 101.** A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de **trezentos e sessenta e cinco dias**.

**Parágrafo único.** *(REVOGADO)*

**Art. 102**. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de **efetivo exercício** os afastamentos em virtude de:

**I - férias**;

**II -** exercício de cargo em **comissão** ou **equivalente**, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

**III -** exercício de **cargo** ou **função** de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por **nomeação do Presidente da República**;

**IV -** participação em **programa de treinamento** regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento;

**V -** desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, **exceto** para promoção por merecimento;

**VI - júri** e outros serviços obrigatórios por lei;

**VII - missão** ou **estudo no exterior**, quando **autorizado** o afastamento, conforme dispuser o regulamento;

**VIII - licença**:

**a)** à **gestante**, à **adotante** e à **paternidade**;

**b)** para **tratamento da própria saúde**, até o limite de **vinte e quatro meses**, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

**c)** para o desempenho de **mandato classista** ou **participação de gerência** ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, **exceto** para efeito de promoção por merecimento;

**d)** por motivo de **acidente em serviço** ou **doença profissional**;

**e)** para **capacitação**, conforme dispuser o regulamento;

**f)** por convocação para o **serviço militar;**

**IX -** deslocamento para a **nova sede** de que trata o art. 18;

**X -** participação em **competição desportiva** nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;

**XI -** afastamento para servir em **organismo internacional** de que o Brasil participe ou com o qual coopere.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DA1BCCA41E2F3E6328CE085D9886F040

**Art. 103.** Contar-se-á apenas para efeito de **aposentadoria** e **disponibilidade**:

**I -** o **tempo de serviço** público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

**II -** a licença para **tratamento de saúde** de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a **30 (trinta) dias** em período de **12 (doze) meses**.

**III -** a licença para **atividade política**, no caso do art. 86, § 2°;

**IV -** o tempo correspondente ao desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;

**V -** o tempo de serviço em **atividade privada**, vinculada à Previdência Social;

**VI -** o tempo de serviço relativo a **tiro de guerra**;

**VII -** o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea *"b"* do inciso VIII do art. 102.

***Vinte e quatro meses.***

**§ 1°** O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para **nova aposentadoria.**

**§ 2°** Será contado em **dobro** o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra.

**§ 3°** É **vedada** a **contagem cumulativa de tempo de serviço** prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.

## CAPÍTULO VIII

DO DIREITO DE PETIÇÃO

**Art. 104.** É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em **defesa de direito** ou **interesse legítimo.**

**Art. 105.** O requerimento será dirigido à **autoridade competente** para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

**Art. 106.** Cabe **pedido de reconsideração** à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, **não** podendo ser **renovado**.

**Parágrafo único.** O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de **5 (cinco) dias** e decididos dentro de **30 (trinta) dias**.

**Art. 107.** Caberá recurso:

**I -** do **indeferimento** do pedido de reconsideração;

**II -** das decisões sobre os **recursos** sucessivamente interpostos.

**§ 1°** O recurso será dirigido à autoridade **imediatamente superior** à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, **sucessivamente**, em escala ascendente, às demais autoridades.

**§ 2°** O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver **imediatamente subordinado** o requerente.

**Art. 108.** O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de **30 (trinta) dias**, a contar da **publicação** ou da **ciência**, pelo interessado, da decisão recorrida.

**Art. 109**. O recurso **poderá** ser recebido com **efeito suspensivo**, a juízo da autoridade competente.

**Parágrafo único.** Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão **retroagirão** à data do ato impugnado.

**Art. 110**. O direito de requerer **prescreve**:

**I -** em **5 (cinco) anos**, quanto aos atos de **demissão** e de **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade**, ou que afetem **interesse patrimonial** e créditos resultantes das relações de **trabalho**;

**II -** em **120 (cento e vinte) dias**, nos demais casos, **salvo** quando outro prazo for fixado em lei.

**Parágrafo único.** O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato **não** for publicado.

**Art. 111**. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, **interrompem a prescrição**.

**Art. 112**. A prescrição é de **ordem pública**, **não** podendo ser relevada pela administração.

**Art. 113**. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

**Art. 114**. A administração deverá **rever seus atos**, a qualquer tempo, quando eivados de **ilegalidade**.

**Art. 115**. São **fatais** e **improrrogáveis** os prazos estabelecidos neste Capítulo, **salvo** motivo de força maior.

# TÍTULO IV

DO REGIME DISCIPLINAR

## CAPÍTULO I

DOS DEVERES

**Art. 116.** São **deveres** do servidor:

**I -** exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

**II -** ser leal às instituições a que servir;

**III -** observar as normas legais e regulamentares;

**IV -** cumprir as ordens superiores, **exceto** quando



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EBA4971A8DFE9E5C3D673A95F494B3C2

manifestamente ilegais;

**V -** atender com presteza:

**a)** ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

**b)** à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

**c)** às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

**VI -** levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;

**VII -** zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

**VIII -** guardar **sigilo** sobre assunto da repartição;

**IX -** manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

**X -** ser assíduo e pontual ao serviço;

**XI -** tratar com urbanidade as pessoas;

**XII -** representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

**Parágrafo único.** A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via **hierárquica** e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando **ampla defesa**.

## CAPÍTULO II

DAS PROIBIÇÕES

**Art. 117.** Ao servidor é **proibido**:

**ATENÇÃO!**

***Penalidades:***

***A:*** *advertência.*

***D:*** *demissão.*

***S:*** *suspensão*

| | |
|---|---|
| **A** | **I -** ausentar-se do serviço durante o expediente, **sem** prévia autorização do chefe imediato; |
| **A** | **II -** retirar, **sem** prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição; |
| **A** | **III -** recusar fé a documentos públicos; |
| **A** | **IV -** opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; |
| **A** | **V -** promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; |
| **A** | **VI -** cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; |
| **A** | **VII -** coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político; |
| **A** | **VIII -** manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; |
| **D** | **IX -** valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública; ***+ 5 anos de incompatibilidade para nova investidura.*** |
| **D** | **X -** participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, **exceto** na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; |
| **D** | **XI -** atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, **salvo** quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; ***+ 5 anos de incompatibilidade para nova investidura*** |
| **D** | **XII -** receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; |
| **D** | **XIII -** aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; |
| **D** | **XIV -** praticar usura sob qualquer de suas formas; |
| **D** | **XV -** proceder de forma desidiosa; |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 543D6F0FDB8D8F465A4140DAB6463BCB

| | |
|---|---|
| D | **XVI -** utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; |
| S | **XVII -** cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, **exceto** em situações de emergência e transitórias; |
| S | **XVIII -** exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; |
| A | **XIX -** recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. |

**DICA!**

***Fique ligado!***

***A:*** *cometer atribuições a pessoa estranha à repartição.*

***≠***

***S:*** *cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa.*

**Parágrafo único.** A **vedação** de que trata o inciso X do caput deste artigo **não** se aplica nos seguintes casos:

**I -** participação nos **conselhos de administração e fiscal** de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros;

**II -** gozo de licença para o **trato de interesses particulares**, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses.

## CAPÍTULO III

DA ACUMULAÇÃO

**Art. 118.** Ressalvados os casos previstos na Constituição, é **vedada** a **acumulação remunerada de cargos públicos**.

**§ 1°** A **proibição** de acumular **estende-se** a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

**§ 2°** A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da **compatibilidade de horários**.

**§ 3°** Considera-se **acumulação proibida** a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, **salvo** quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

**Art. 119.** O servidor **não** poderá exercer **mais de um cargo** em **comissão**, **exceto** no caso previsto no parágrafo único do art. 9°, **nem** ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

**Parágrafo único.** O disposto neste artigo **não** se aplica à remuneração devida pela participação em **conselhos de administração** e **fiscal** das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.

**Art. 120**. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular **licitamente** **dois** cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará **afastado de ambos** os cargos efetivos, **salvo** na hipótese em que houver **compatibilidade de horário** e **local** com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

## CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 121**. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício **irregular** de suas atribuições.

**Art. 122**. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, **doloso** ou **culposo**, que resulte em **prejuízo ao erário** ou a **terceiros**.

**§ 1°** A indenização de prejuízo **dolosamente** causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.

**§ 2°** Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em **ação regressiva**.

**§ 3°** A obrigação de reparar o dano estende-se aos **sucessores** e contra eles será executada, até o **limite do valor da herança recebida**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A responsabilidade civil do **Estado** por danos causados a terceiros é objetiva, não dependendo de dolo ou culpa do agente. Adota-se, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco administrativo.*

*A responsabilidade civil do **agente público** por danos causados a terceiros é subjetiva, devendo ser comprovada a conduta dolosa ou culposa*

**Art. 123**. A responsabilidade penal abrange os **crimes** e **contravenções** imputadas ao servidor, nessa qualidade.

**Art. 124**. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato **omissivo** ou **comissivo** praticado no desempenho do cargo ou função.

**Art. 125**. As sanções civis, penais e administrativas poderão **cumular-se**, sendo **independentes entre si.**

**Art. 126**. A responsabilidade administrativa do servidor será **afastada** no caso de **absolvição** criminal que negue a **existência do fato** ou sua **autoria**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 109ECD6153AD2B6867350270433AAE51

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 18, STF:*** *Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.*

**Art. 126-A**. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar **ciência à autoridade superior** ou, quando houver **suspeita de envolvimento desta**, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de **crimes** ou **improbidade** de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.

## CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

**Art. 127.** São **penalidades** disciplinares:

**I -** advertência;

**II -** suspensão;

**III -** demissão;

**IV -** cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

**V -** destituição de cargo em comissão;

**VI -** destituição de função comissionada.

**Art. 128**. Na aplicação das penalidades serão consideradas a **natureza** e a **gravidade** da infração cometida, os **danos** que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias **agravantes** ou **atenuantes** e os **antecedentes funcionais**.

**Parágrafo único.** O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o **fundamento legal** e a **causa da sanção disciplinar**.

**Art. 129.** A **advertência** será aplicada **por escrito**, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de **inobservância de dever funcional** previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que **não** justifique imposição de penalidade mais grave.

**Art. 130.** A **suspensão** será aplicada em caso de **reincidência** das faltas punidas com **advertência** e de **violação das demais proibições** que **não** tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, **não** podendo **exceder de 90 (noventa) dias**.

**§ 1°** Será punido com **suspensão** de até **15 (quinze) dias** o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser **submetido a inspeção médica** determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.

**§ 2°** Quando houver **conveniência** para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser **convertida em multa**, na base de **50% (cinquenta por cento)** por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor **obrigado** a permanecer em serviço.

**Art. 131.** As penalidades de **advertência** e de **suspensão** terão seus **registros cancelados**, após o decurso de **3 (três)** e **5 (cinco)** anos de efetivo exercício, **respectivamente**, se o servidor **não** houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

**Parágrafo único.** O **cancelamento** da penalidade **não** surtirá **efeitos retroativos**.

**Art. 132**. A **demissão** será aplicada nos seguintes casos:

**I -** crime contra a administração pública;

**II -** abandono de cargo;

**III -** inassiduidade habitual;

**IV -** improbidade administrativa;

**V -** incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

**VI -** insubordinação grave em serviço;

**VII -** ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, **salvo** em legítima defesa própria ou de outrem;

**VIII -** aplicação irregular de dinheiros públicos;

**IX -** revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

**X -** lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;

**XI -** corrupção;

**XII -** acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

**XIII -** transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.



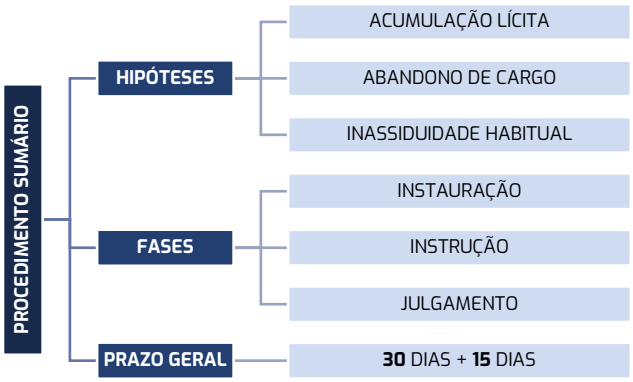
Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 96014B99BC1661B514033AC5098B15AD

**Art. 133.** Detectada a qualquer tempo a acumulação **ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua **chefia imediata**, para apresentar **opção** no prazo **improrrogável** de **dez dias**, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento **sumário** para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

**I - instauração**, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por **dois servidores estáveis**, e simultaneamente indicar a **autoria** e a **materialidade** da transgressão objeto da apuração;

**II - instrução sumária**, que compreende indiciação, defesa e relatório;

**III - julgamento**.




**§ 1°** A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo **nome** e **matrícula** do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.

**§ 2°** A **comissão** lavrará, até **três dias** após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação **pessoal** do servidor indiciado, ou por intermédio de sua **chefia imediata**, para, no prazo de **cinco dias**, apresentar **defesa escrita**, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.

**§ 3°** Apresentada a defesa, a comissão elaborará **relatório conclusivo** quanto à **inocência** ou à **responsabilidade do servidor**, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para **julgamento**.

**§ 4°** No prazo de **cinco dias**, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua **decisão**, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3° do art. 167.

**§ 5°** A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua **boa-fé**, hipótese em que se converterá **automaticamente** em **pedido de exoneração** do outro cargo.

**§ 6°** Caracterizada a **acumulação ilegal** e **provada a má-fé**, aplicar-se-á a pena de **demissão**, **destituição** ou **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade** em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

**§ 7°** O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário **não** excederá **trinta dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua **prorrogação** por até **quinze dias**, quando as circunstâncias o exigirem.

**§ 8°** O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei.

**Art. 134.** Será **cassada a aposentadoria** ou a **disponibilidade do inativo** que houver praticado, na atividade, falta punível com a **demissão**.

**Art. 135.** A **destituição** de cargo em comissão exercido por **não** ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de **suspensão** e de **demissão.**

**Parágrafo único.** Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do art. 35 será **convertida em destituição** de cargo em comissão.

**Art. 136.** A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a **indisponibilidade** dos bens e o ressarcimento ao erário, **sem** prejuízo da ação penal cabível.

**FIQUE DE OLHO!**

*- Improbidade administrativa;*

*- Aplicação irregular de dinheiros públicos;*

*- Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;*

*- Corrupção.*

**Art. 137.** A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, **incompatibiliza** o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de **5 (cinco) anos**.

**Parágrafo único.** **Não** poderá **retornar ao serviço público** federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.

**FIQUE DE OLHO!**

*- Crime contra a administração pública;*

*- Improbidade administrativa;*

*- Aplicação irregular de dinheiros públicos;*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DAB23ABD5F8371862432896BA2E7CD6D

*- Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;*

*- Corrupção.*

**Art. 138.** Configura **abandono de cargo** a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de **trinta dias consecutivos**.

**Art. 139**. Entende-se por **inassiduidade habitual** a falta ao serviço, **sem** causa justificada, por **sessenta dias**, **interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.

**Art. 140.** Na apuração de **abandono de cargo** ou **inassiduidade habitual**, também será adotado o **procedimento sumário** a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:

**I -** a indicação da materialidade dar-se-á:

**a)** na hipótese de **abandono de cargo**, pela indicação precisa do **período de ausência intencional** do servidor ao serviço superior a **trinta dias**;

**b)** no caso de **inassiduidade habitual**, pela indicação dos dias de falta ao serviço **sem** causa justificada, por período igual ou superior a **sessenta dias interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.

**II -** após a apresentação da defesa a comissão elaborará **relatório conclusivo** quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a **trinta dias** e remeterá o processo à autoridade instauradora para **julgamento**.

**Art. 141.** As penalidades disciplinares serão aplicadas:

**I -** pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade;

**II -** pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a **30 (trinta) dias**;

**III -** pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até **30 (trinta) dias**;

**IV -** pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em **comissão**.

**Art. 142.** A ação disciplinar **prescreverá**:

**I -** em **5 (cinco) anos**, quanto às infrações puníveis com **demissão**, **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**;

**II -** em **2 (dois) anos**, quanto à **suspensão**;

**III -** em **180 (cento e oitenta) dias**, quanto à **advertência**.

**§ 1°** O prazo de prescrição começa a correr da data em que **o fato se tornou conhecido.**

**§ 2°** Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

**§ 3°** A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar **interrompe a prescrição**, até a decisão final proferida por autoridade competente.

**§ 4°** Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que **cessar a interrupção.**

## TÍTULO V

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

### CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 143.** A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é **obrigada** a promover a sua **apuração imediata**, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado **ampla defesa**.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3°** A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, **poderá** ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8523C743F6B36B00F41041FD3C4FB684

**Art. 144.** As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a **identificação** e o **endereço do denunciante** e sejam formuladas por **escrito**, confirmada a autenticidade.

**Parágrafo único.** Quando o fato narrado **não** configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será **arquivada**, por falta de objeto.

**Art. 145.** Da **sindicância** poderá resultar:

**I - arquivamento** do processo;

**II -** aplicação de penalidade de **advertência** ou **suspensão** de até **30 (trinta) dias**;

**III -** instauração de **processo disciplinar**.

**Parágrafo único**. O prazo para conclusão da sindicância **não** excederá **30 (trinta) dias**, podendo ser **prorrogado por igual período**, a critério da autoridade superior.

**Art. 146.** Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de **30 (trinta) dias**, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será **obrigatória** a instauração de **processo disciplinar**.

## CAPÍTULO II

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

**Art. 147.** Como medida cautelar e a fim de que o servidor **não** venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu **afastamento** do exercício do cargo, pelo prazo de até **60 (sessenta) dias**, **sem** prejuízo da remuneração.

**Parágrafo único.** O afastamento poderá ser **prorrogado por igual prazo**, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que **não** concluído o processo.

## CAPÍTULO III

DO PROCESSO DISCIPLINAR

**Art. 148.** O **processo disciplinar** é o instrumento destinado a apurar **responsabilidade** de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

**Art. 149**. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de **três servidores estáveis** designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3° do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

**§ 1°** A **Comissão** terá como **secretário** servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

**§ 2° Não** poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

**Art. 150**. A Comissão exercerá suas atividades com **independência** e **imparcialidade**, assegurado o **sigilo** necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

**Parágrafo único.** As reuniões e as audiências das comissões terão caráter **reservado**.

**Art. 151**. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

**I - instauração**, com a publicação do ato que constituir a comissão;

**II - inquérito administrativo**, que compreende instrução, defesa e relatório;

**III - julgamento**.

**Art. 152.** O prazo para a conclusão do processo disciplinar **não** excederá **60 (sessenta) dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua **prorrogação por igual prazo**, quando as circunstâncias o exigirem.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *A administração possui o prazo para a conclusão do PAD de 60 dias, admitida a sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Após esse prazo, a autoridade julgadora tem até 20 dias para proferir sua decisão, totalizando em até 140 dias para a finalização do processo.*

**§ 1°** Sempre que necessário, a comissão dedicará **tempo integral** aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do **relatório final**.

**§ 2°** As reuniões da comissão serão registradas em **atas** que deverão detalhar as deliberações adotadas.

### SEÇÃO I

DO INQUÉRITO

**Art. 153.** O inquérito administrativo obedecerá ao **princípio do contraditório**, assegurada ao acusado **ampla defesa**, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

**Art. 154**. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como **peça informativa** da instrução.

**Parágrafo único.** Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como **ilícito penal**,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 95F88B88B5F1BF4E4CDE3A9B56063793

a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, **independentemente** da imediata instauração do processo disciplinar.

**Art. 155**. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de **depoimentos**, **acareações**, **investigações** e **diligências** cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

**Art. 156**. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo **pessoalmente** ou por intermédio de **procurador**, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 5, STF:*** *A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.*

***Súmula nº 591, STJ:*** *É permitida a "prova emprestada" no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.*

**§ 1°** O presidente da comissão poderá **denegar** pedidos considerados **impertinentes**, meramente **protelatórios**, ou de **nenhum interesse** para o esclarecimento dos fatos.

**§ 2°** Será **indeferido** o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato **independer** de conhecimento especial de perito.

**Art. 157.** As testemunhas serão intimadas a depor mediante **mandado** expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.

**Parágrafo único.** Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao **chefe da repartição** onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

**Art. 158**. O depoimento será prestado **oralmente** e **reduzido a termo**, **não** sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

**§ 1°** As testemunhas serão inquiridas **separadamente**.

**§ 2°** Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à **acareação** entre os depoentes.

**Art. 159.** Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o **interrogatório do acusado**, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.

**§ 1°** No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido **separadamente**, e sempre que **divergirem** em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a **acareação** entre eles.

**§ 2°** O **procurador** do acusado poderá **assistir** ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe **vedado interferir** nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

**Art. 160.** Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a **exame por junta médica oficial**, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

**Parágrafo único.** O **incidente de sanidade mental** será processado em **auto apartado** e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

**Art. 161.** Tipificada a **infração disciplinar**, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

**§ 1°** O indiciado será **citado** por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar **defesa escrita**, no prazo de **10 (dez) dias**, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

**§ 2°** Havendo **dois ou mais indiciados**, o prazo será comum e de **20 (vinte) dias**.

**§ 3°** O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo **dobro**, para diligências reputadas **indispensáveis**.

**§ 4°** No caso de **recusa do indiciado** em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de **(2) duas testemunhas**.

**Art. 162.** O indiciado que mudar de residência fica **obrigado** a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser **encontrado**.

**Art. 163**. Achando-se o indiciado em lugar **incerto** e **não sabido**, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar **defesa**.

**Parágrafo único.** Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de **15 (quinze) dias** a partir da última publicação do edital.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 836400EF9B57DA222EA13E73E555265E

**Art. 164.** Considerar-se-á **revel** o indiciado que, regularmente citado, **não** apresentar **defesa** no prazo legal.

**§ 1°** A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e **devolverá** o prazo para a defesa.

**§ 2°** Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como **defensor dativo**, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

**Art. 165**. Apreciada a defesa, a comissão elaborará **relatório minucioso**, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

**§ 1°** O relatório será **sempre conclusivo** quanto à **inocência** ou à **responsabilidade** do servidor.

**§ 2°** Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias **agravantes** ou **atenuantes**.

**Art. 166.** O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

## SEÇÃO II

DO JULGAMENTO

**Art. 167**. No prazo de **20 (vinte) dias**, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua **decisão**.

**§ 1°** Se a penalidade a ser aplicada **exceder a alçada** da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à **autoridade competente**, que decidirá em igual prazo.

**§ 2°** Havendo **mais de um** indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da **pena mais grave**.

**§ 3°** Se a penalidade prevista for a **demissão** ou **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade**, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141.

**§ 4°** Reconhecida pela comissão a **inocência do servidor**, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, **salvo** se flagrantemente contrária à prova dos autos.

**Art. 168.** O julgamento acatará o **relatório da comissão**, **salvo** quando contrário às provas dos autos.

**Parágrafo único.** Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, **agravar a penalidade** proposta, **abrandá-la** ou **isentar** o servidor de responsabilidade.

**Art. 169.** Verificada a ocorrência de **vício insanável**, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.

***Vício insanável: aquele que não admite convalidação.***

**§ 1°** O julgamento fora do prazo legal **não** implica nulidade do processo.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 592, STJ.*** *O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.*

**§ 2°** A autoridade julgadora que der causa à **prescrição** de que trata o art. 142, § 2°, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.

**Art. 170. Extinta a punibilidade** pela **prescrição**, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

**FIQUE DE OLHO!**

*O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 170 da Lei 8.112/1990.*

**Art. 171.** Quando a infração estiver capitulada como **crime**, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para **instauração da ação penal**, ficando trasladado na repartição.

**Art. 172.** O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, **após a conclusão do processo** e o **cumprimento da penalidade**, acaso aplicada.

**Parágrafo único.** Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será **convertido em demissão**, se for o caso.

**Art. 173.** Serão assegurados **transporte** e **diárias**:

**I -** ao servidor convocado para **prestar depoimento** fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;

**II -** aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se **deslocarem da sede** dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5F0B28AE61E61A54D87F83688B4D90B3

**SEÇÃO III**

DA REVISÃO DO PROCESSO

**Art. 174.** O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem **fatos novos** ou circunstâncias suscetíveis de **justificar a inocência do punido** ou a **inadequação da penalidade aplicada**.

**§ 1°** Em caso de **falecimento**, **ausência** ou **desaparecimento** do servidor, qualquer pessoa da família poderá **requerer a revisão** do processo.

**§ 2°** No caso de **incapacidade mental** do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo **curador**.

**Art. 175**. No processo revisional, o **ônus da prova** cabe ao **requerente**.

**Art. 176**. A simples alegação de **injustiça** da penalidade **não** constitui fundamento para a revisão, que requer **elementos novos,** ainda **não** apreciados no processo originário.

**Art. 177**. O **requerimento** de revisão do processo será dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar.

**Parágrafo único**. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a **constituição de comissão**, na forma do art. 149.

**Art. 178**. A revisão correrá em **apenso** ao processo originário.

**Parágrafo único.** Na **petição inicial**, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.

**Art. 179**. A comissão revisora terá **60 (sessenta) dias** para a **conclusão** dos trabalhos.

**Art. 180**. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do **processo disciplinar**.

**Art. 181**. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 141.

**Parágrafo único.** O prazo para julgamento será de **20 (vinte) dias**, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.

**Art. 182**. Julgada procedente a revisão, será **declarada sem efeito a penalidade aplicada**, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, **exceto** em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração.

**Parágrafo único.** Da revisão do processo **não** poderá resultar **agravamento** de penalidade.

**TÍTULO VI**

DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

**CAPÍTULO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 183.** A União manterá **Plano de Seguridade Social** para o servidor e sua família.

**§ 1°** O servidor ocupante de cargo em comissão que **não** seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional **não terá direito** aos benefícios do **Plano de Seguridade Social**, com **exceção** da **assistência à saúde**.

**§ 2°** O servidor **afastado** ou **licenciado** do cargo efetivo, **sem** direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá **suspenso** o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, **não** lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência.

**§ 3°** Será **assegurada** ao servidor **licenciado** ou **afastado sem remuneração** a **manutenção da vinculação** ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, **computando-se**, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.

**§ 4°** O **recolhimento** de que trata o § 3° deve ser efetuado até o **segundo dia útil** após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando **não** recolhidas na data de vencimento.

**Art. 184**. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes **finalidades**:

**I -** garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;

**II -** proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;

**III -** assistência à saúde.

**Parágrafo único.** Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.

**Art. 185.** Os **benefícios do Plano de Seguridade Social** do servidor compreendem:

**I -** quanto ao **servidor**:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A6F36DA1DE97159407BA1E82E4BB45E3

**a)** aposentadoria;

**b)** auxílio-natalidade;

**c)** salário-família;

**d)** licença para tratamento de saúde;

**e)** licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;

**f)** licença por acidente em serviço;

**g)** assistência à saúde;

**h)** garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;

**II -** quanto ao **dependente**:

**a)** pensão vitalícia e temporária;

**b)** auxílio-funeral;

**c)** auxílio-reclusão;

**d)** assistência à saúde.

**§ 1°** As **aposentadorias** e **pensões** serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.

**§ 2°** O recebimento **indevido** de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará **devolução ao erário** do total auferido, **sem** prejuízo da **ação penal cabível.**

**CAPÍTULO II**

DOS BENEFÍCIOS

**SEÇÃO I**

DA APOSENTADORIA

**Art. 186.** O servidor será aposentado:

**I -** por **invalidez permanente**, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

**II - compulsoriamente**, aos **setenta anos** de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

**ATENÇÃO!**

*A Lei Complementar nº 152/2015 aumentou de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória.*

**III - voluntariamente**:

**a)** aos **35 (trinta e cinco) anos** de serviço, se **homem**, e aos **30 (trinta)** se **mulher**, com proventos **integrais**;

**b)** aos **30 (trinta) anos** de efetivo exercício em **funções de magistério** se professor, e **25 (vinte e cinco)** se **professora**, com proventos **integrais**;

**c)** aos **30 (trinta) anos** de serviço, se **homem**, e aos **25 (vinte e cinco)** se **mulher**, com proventos **proporcionais** a esse tempo;

**d)** aos **65 (sessenta e cinco) anos** de idade, se **homem**, e aos **60 (sessenta)** se **mulher**, com proventos **proporcionais** ao tempo de serviço.

**FIQUE DE OLHO!**

*Em razão das alterações substanciais do texto constitucional trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019, entende-se que o artigo 186 da Lei 8.112/1990 foi tacitamente revogado.*

**§ 1°** Consideram-se **doenças graves**, **contagiosas** ou **incuráveis**, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a **lei** indicar, com base na **medicina especializada**.

**§ 2°** Nos casos de exercício de atividades consideradas **insalubres ou perigosas**, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.

**§ 3°** Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à **junta médica oficial**, que atestará a invalidez quando caracterizada a **incapacidade** para o desempenho das atribuições do cargo ou a **impossibilidade** de se aplicar o disposto no art. 24.

**Art. 187.** A **aposentadoria compulsória** será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.

**Art. 188.** A **aposentadoria voluntária** ou por **invalidez** vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

**§ 1°** A aposentadoria por invalidez será **precedida de licença** para tratamento de saúde, por período **não** excedente a **24 (vinte e quatro) meses**.

**§ 2° Expirado** o período de licença e **não** estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

**§ 3°** O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será **considerado** como de **prorrogação da licença**.

**§ 4°** Para os fins do disposto no § 1° deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela **enfermidade ensejadora da invalidez** ou **doenças correlacionadas**.

**§ 5°** A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser **convocado** a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o **afastamento** ou a **aposentadoria**.

**Art. 189**. O **provento da aposentadoria** será calculado com observância do disposto no § 3° do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FA560C094874A81170001BF876DE092C

**Parágrafo único.** São **estendidos aos inativos** quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, **inclusive** quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

**Art. 190**. O servidor aposentado com provento **proporcional** ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1° do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado **inválido** por junta médica oficial passará a perceber **provento integral**, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.

**Art. 191.** Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento **não** será **inferior a 1/3 (um terço)** da remuneração da atividade.

**Art. 192.** *(REVOGADO)*

**Art. 193.** *(REVOGADO)*

**Art. 194.** Ao servidor aposentado será paga a **gratificação natalina**, até o **dia vinte do mês de dezembro**, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.

**Art. 195.** Ao **ex-combatente** que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com provento integral, aos **25 (vinte e cinco) anos** de serviço efetivo.

## SEÇÃO II

DO AUXÍLIO-NATALIDADE

**Art. 196.** O auxílio-natalidade é devido à **servidora por motivo de nascimento de filho**, em quantia equivalente ao **menor** vencimento do serviço público, inclusive no caso de **natimorto**.

**§ 1°** Na hipótese de **parto múltiplo**, o valor será acrescido de **50% (cinquenta por cento)**, por nascituro.

**§ 2°** O auxílio será pago ao **cônjuge** ou **companheiro** servidor público, quando a parturiente **não for servidora**.

## SEÇÃO III

DO SALÁRIO-FAMÍLIA

**Art. 197.** O salário-família é devido ao servidor **ativo** ou ao **inativo**, por **dependente econômico**.

**Parágrafo único.** Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:

**I -** o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até **21 (vinte e um) anos** de idade ou, se **estudante**, até **24 (vinte e quatro) anos** ou, se **inválido**, de qualquer idade;

**II -** o **menor de 21 (vinte e um) anos** que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;

**III -** a mãe e o pai **sem economia própria.**

**Art. 198. Não** se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor **igual ou superior ao salário-mínimo**.

**Art. 199.** Quando o **pai** e **mãe** forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.

**Parágrafo único.** Ao pai e à mãe equiparam-se o **padrasto**, a **madrasta** e, na falta destes, os **representantes legais dos incapazes**.

**Art. 200.** O salário-família **não** está **sujeito a qualquer tributo**, **nem** servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.

**Art. 201.** O **afastamento** do cargo efetivo, **sem** remuneração, **não** acarreta a **suspensão** do pagamento do salário-família.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DF8C0C05F646E6C8FB7D1B536E220A35

**SEÇÃO IV**

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

**Art. 202.** Será concedida ao servidor **licença para tratamento de saúde,** a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, **sem** prejuízo da remuneração a que fizer jus.

**Art. 203.** A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base em **perícia oficial**.

**§ 1°** Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na **residência do servidor** ou no **estabelecimento hospitalar** onde se encontrar internado.

**§ 2° Inexistindo** médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e **não** se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, será aceito **atestado passado por médico particular**.

**§ 3°** No caso do § 2° deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos **depois** de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade.

**§ 4°** A licença que **exceder** o prazo de **120 (cento e vinte) dias** no período de **12 (doze) meses** a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por **junta médica oficial**.

**§ 5°** A **perícia oficial** para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta Lei, será efetuada por **cirurgiões-dentistas**, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da **odontologia**.

**Art. 204.** A licença para tratamento de saúde **inferior a 15 (quinze) dias**, dentro de **1 (um) ano**, poderá ser **dispensada de perícia oficial**, na forma definida em regulamento.

**Art. 205**. O atestado e o laudo da junta médica **não** se referirão ao **nome** ou **natureza da doença**, **salvo** quando se tratar de lesões produzidas por **acidente em serviço**, **doença profissional** ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1°.

**Art. 206**. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a **inspeção médica**.

**Art. 206-A.** O servidor será submetido a **exames médicos periódicos**, nos termos e condições definidos em regulamento.

**Parágrafo único.** Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais **poderão**:

**I -** prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade à qual se encontra vinculado o servidor;

**II -** celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações;

**III -** celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do art. 230; ou

**IV -** prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes.

**SEÇÃO V**

DA LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE E DA LICENÇA-PATERNIDADE

**Art. 207.** Será concedida licença à servidora gestante por **120 (cento e vinte) dias consecutivos**, **sem** prejuízo da remuneração.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e o princípio da maternidade responsável, a licença-maternidade, prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai, genitor monoparental.*

**§ 1°** A licença poderá ter início no **primeiro dia do nono mês** de gestação, **salvo** antecipação por prescrição médica.

**§ 2°** No caso de **nascimento prematuro**, a licença terá início **a partir do parto**.

**§ 3°** No caso de **natimorto**, decorridos **30 (trinta) dias do evento**, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

**§ 4°** No caso de **aborto** atestado por médico oficial, a servidora terá direito a **30 (trinta) dias de repouso remunerado**.

**Art. 208.** Pelo **nascimento** ou **adoção de filhos**, o servidor terá direito à **licença-paternidade** de **5 (cinco) dias consecutivos**.

**Art. 209.** Para **amamentar o próprio filho**, até a idade de **seis meses**, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a **uma hora** de descanso, que poderá ser **parcelada** em **dois** períodos de **meia hora.**

**Art. 210.** À servidora que **adotar** ou obtiver **guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade**, serão concedidos **90 (noventa) dias** de licença **remunerada**.

**Parágrafo único.** No caso de adoção ou guarda judicial de criança com **mais de 1 (um) ano de idade**, o prazo de que trata este artigo será de **30 (trinta) dias**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *os prazos da licença adotante não podem ser*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1662293A8072E1FB8CCEAAA15C7B0A53

*inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada.*

## SEÇÃO VI

DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO

**Art. 211.** Será licenciado, com **remuneração integral**, o servidor **acidentado em serviço**.

**Art. 212.** Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se **relacione**, mediata ou imediatamente, com as **atribuições do cargo exercido**.

**Parágrafo único.** Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

**I -** decorrente de **agressão sofrida** e **não provocada** pelo servidor no exercício do cargo;

**II -** sofrido no **percurso da residência para o trabalho** e vice-versa.

**Art. 213**. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em **instituição privada**, à **conta de recursos públicos**.

**Parágrafo único.** O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui **medida de exceção** e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.

**Art. 214.** A prova do acidente será feita no prazo de **10 (dez) dias**, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

## SEÇÃO VII

DA PENSÃO

**Art. 215.** Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à **pensão por morte**, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

**Art. 216.** *(REVOGADO)*

**Art. 217**. São **beneficiários** das pensões:

**I -** o **cônjuge**;

**a) a e)** *(REVOGADO)*

**II -** o cônjuge **divorciado** ou **separado** judicialmente ou de fato, **com percepção de pensão alimentícia** estabelecida judicialmente;

**a) a d)** *(REVOGADO)*

**III -** o companheiro ou companheira que comprove **união estável** como entidade familiar;

**IV -** o **filho** de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:

**a)** seja **menor** de **21 (vinte e um) anos**

**b)** seja **inválido**;

**d)** tenha **deficiência** intelectual ou mental;

**V -** a mãe e o pai que comprovem **dependência econômica** do servidor; e

**VI -** o **irmão** de qualquer condição que comprove **dependência econômica** do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.

**§ 1°** A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do caput **exclui** os beneficiários referidos nos incisos V e VI.

**§ 2°** A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput **exclui** o beneficiário referido no inciso VI.

**§ 3°** O **enteado** e o **menor tutelado equiparam-se a filho** mediante declaração do servidor e desde que **comprovada dependência econômica**, na forma estabelecida em regulamento.

**§ 4º** *(VETADO)*

**Art. 218.** Ocorrendo habilitação de **vários titulares à pensão**, o seu valor será **distribuído em partes iguais** entre os beneficiários habilitados.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3º** *(REVOGADO)*

**Art. 219**. A **pensão por morte** será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou **não**, a contar da data:

**I - do óbito**, quando requerida em até **180 (cento e oitenta dias) após o óbito**, para os filhos menores de **16 (dezesseis) anos**, ou em até **90 (noventa) dias após o óbito**, para os demais dependentes;

**II - do requerimento**, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo; ou

**III -** da decisão judicial, na hipótese de **morte presumida**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7A819CBE13E47F541234CD3F69340994

**§ 1º** A concessão da pensão por morte **não** será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da **portaria** de concessão da pensão ao dependente habilitado.

**§ 2º** Ajuizada a ação judicial para **reconhecimento da condição de dependente**, este poderá requerer a sua **habilitação provisória** ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, **vedado** o pagamento da respectiva cota até o **trânsito em julgado** da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

**§ 3º** Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à **habilitação excepcional** da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, **vedado** o pagamento da respectiva cota até o **trânsito em julgado** da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

**§ 4º** Julgada **improcedente** a ação prevista no § 2º ou § 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos **índices legais de reajustamento** e será pago de **forma proporcional** aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.

**§ 5º** Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a **cobrança dos valores indevidamente pagos** em função de nova habilitação.

**Art. 220.** Perde o direito à pensão por morte:

**I -** após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a **morte do servidor**;

**II -** o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, **simulação ou fraude** no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

**Art. 221**. Será concedida **pensão provisória** por **morte presumida** do servidor, nos seguintes casos:

**I -** declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;

**II -** desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente **não** caracterizado como em serviço;

**III -** desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.

**Parágrafo único.** A pensão provisória será transformada em **vitalícia** ou **temporária**, conforme o caso, decorridos **5 (cinco) anos** de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será **automaticamente cancelado**.

**Art. 222.** Acarreta **perda da qualidade de beneficiário**:

**I -** o seu falecimento;

**II -** a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

**III -** a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "a" e "b" do inciso VII do caput deste artigo;

**IV -** o implemento da idade de **21 (vinte e um) anos**, pelo filho ou irmão;

**V -** a acumulação de pensão na forma do art. 225;

**VI -** a renúncia expressa; e

**VII -** em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 217:

**a)** o decurso de **4 (quatro) meses**, se o óbito ocorrer **sem** que o servidor tenha **vertido 18 (dezoito) contribuições mensais** ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em **menos de 2 (dois) anos** antes do óbito do servidor;

**b)** o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de **vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais** e pelo **menos 2 (dois) anos** após o início do casamento ou da união estável:

**1) 3 (três) anos**, com menos de **21 (vinte e um) anos** de idade;

**2) 6 (seis) anos**, entre **21 (vinte e um)** e **26 (vinte e seis) anos** de idade;

**3) 10 (dez) anos**, entre **27 (vinte e sete)** e **29 (vinte e nove) anos** de idade;

**4) 15 (quinze) anos**, entre **30 (trinta)** e **40 (quarenta) anos** de idade;

**5) 20 (vinte) anos**, entre **41 (quarenta e um)** e **43 (quarenta e três) anos** de idade;

**6) vitalícia**, com **44 (quarenta e quatro)** ou **mais** anos de idade.

**§ 1°** A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser **convocado a qualquer momento para avaliação** das referidas condições.

**§ 2°** Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea "b" do inciso VII, ambos do caput, se o **óbito** do servidor decorrer de **acidente de qualquer natureza** ou de **doença profissional** ou **do trabalho**, **independentemente** do recolhimento de **18 (dezoito) contribuições mensais** ou da comprovação de **2 (dois) anos** de **casamento** ou de **união estável.**

**§ 3°** Após o **transcurso** de pelo menos **3 (três) anos** e desde que nesse período se verifique o incremento



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 69761D77AA14B9A1A9D163665FFED11D

mínimo de **um ano inteiro** na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea "b" do inciso VII do caput, em ato do **Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.

**§ 4°** O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das **18 (dezoito) contribuições mensais** referidas nas alíneas "a" e "b" do inciso VII do caput.

**§ 5º** Na hipótese de o servidor falecido estar, na **data de seu falecimento**, obrigado por **determinação judicial** a pagar **alimentos temporários** a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a **pensão por morte** será **devida pelo prazo remanescente** na data do óbito, caso **não** incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.

**§ 6º** O beneficiário que **não** atender à convocação de que trata o § 1º deste artigo terá o **benefício suspenso**, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

**§ 7º** O **exercício de atividade remunerada**, inclusive na condição de microempreendedor individual, **não** impede a **concessão** ou **manutenção** da cota da pensão de **dependente com deficiência intelectual** ou **mental** ou com **deficiência grave**.

**§ 8º** No ato de requerimento de benefícios previdenciários, **não** será exigida apresentação de **termo de curatela** de titular ou de beneficiário com **deficiência**, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.

**Art. 223.** Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários.

**I -** *(REVOGADO)*

**II -** *(REVOGADO)*

**Art. 224.** As pensões serão **automaticamente atualizadas** na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 189.

**Art. 225**. Ressalvado o direito de opção, é **vedada** a **percepção cumulativa** de pensão deixada por **mais de um** cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de **2 (duas)** pensões.

## SEÇÃO VIII

DO AUXÍLIO-FUNERAL

**Art. 226**. O **auxílio-funeral** é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em **valor equivalente a um mês da remuneração** ou **provento**.

**§ 1°** No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago **somente** em razão do cargo de **maior remuneração**.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3°** O auxílio será pago no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, por meio de **procedimento sumaríssimo**, à pessoa da família que houver custeado o funeral.

**Art. 227.** Se o funeral for **custeado por terceiro**, este será **indenizado**, observado o disposto no artigo anterior.

**Art. 228.** Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de **recursos da União**, **autarquia ou fundação pública**.

## SEÇÃO IX

DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

**Art. 229.** À família do servidor ativo é devido o **auxílio-reclusão**, nos seguintes valores:

**I - dois terços** da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em **flagrante** ou **preventiva**, determinada pela autoridade competente, **enquanto perdurar a prisão**;

**II - metade** da remuneração, durante o afastamento, em virtude de **condenação**, por **sentença definitiva**, a pena que **não** determine a perda de cargo.

**§ 1°** Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à **integralização da remuneração**, desde que **absolvido**.

**§ 2°** O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for **posto em liberdade**, ainda que **condicional**.

**§ 3°** Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão será devido, nas **mesmas condições da pensão por morte**, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 09EDAE6639688CBFBF5AB97A393D42A8

**CAPÍTULO III**

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Art. 230.** A **assistência à saúde** do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo **Sistema Único de Saúde – SUS**, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante **ressarcimento parcial** do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.

**§ 1°** Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, **preferencialmente**, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades **sem** fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o **Instituto Nacional do Seguro Social** - INSS.

**§ 2°** Na **impossibilidade**, devidamente **justificada**, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a **contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica**, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que **não** estejam respondendo a **processo disciplinar** junto à entidade fiscalizadora da profissão.

**§ 3°** Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais **autorizadas** a:

**I -** celebrar convênios **exclusivamente** para a **prestação de serviços de assistência à saúde** para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de **180 (cento e oitenta) dias** da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006;

**II -** contratar, mediante **licitação**, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador;

**III -** *(VETADO)*

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5°** O valor do ressarcimento fica **limitado** ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde.

**CAPÍTULO IV**

DO CUSTEIO

**Art. 231.** *(REVOGADO)*

**TÍTULO VIII**

**CAPÍTULO ÚNICO**

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 232 a 235.** *(REVOGADO)*

**Art. 236.** O **Dia do Servidor Público** será comemorado a **vinte e oito de outubro.**

**Art. 237.** **Poderão** ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes **incentivos funcionais**, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira:

**I -** prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;

**II -** concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.

**Art. 238**. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em **dias corridos**, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que **não** haja expediente.

**Art. 239**. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor **não** poderá ser **privado de quaisquer dos seus direitos**, sofrer discriminação em sua vida funcional, **nem eximir-se do cumprimento de seus deveres**.

**Art. 240**. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à **livre associação sindical** e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:

**a)** de ser representado pelo **sindicato**, inclusive como substituto processual;

**b)** de **inamovibilidade do dirigente sindical**, até **um ano** após o final do mandato, **exceto** se a pedido;

**c)** de **descontar em folha**, **sem** ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das **mensalidades e**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 121CCEBC97F443C3D38ADA78C4FCF0DA

**contribuições** definidas em assembleia geral da categoria.

**d)** *(REVOGADO)*

**e)** *(REVOGADO)*

**Art. 241**. Consideram-se da **família do servidor**, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.

**Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge** a **companheira** ou **companheiro**, que comprove **união estável** como entidade familiar.

**Art. 242**. Para os fins desta Lei, considera-se sede o **município** onde a repartição estiver **instalada** e **onde o servidor tiver exercício**, em **caráter permanente**.

## TÍTULO IX
## CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

**Art. 243**. Ficam submetidos ao **regime jurídico** instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, **exceto** os contratados por **prazo determinado**, cujos contratos **não** poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.

**§ 1°** Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.

**§ 2°** As **funções de confiança** exercidas por pessoas **não** integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto **não** for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei.

**§ 3°** As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta Lei.

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5°** O regime jurídico desta Lei é **extensivo aos serventuários da Justiça**, remunerados com recursos da União, no que couber.

**§ 6°** Os empregos dos servidores **estrangeiros** com estabilidade no serviço público, enquanto **não** adquirirem a **nacionalidade brasileira**, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, **sem** prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos.

**§ 7°** Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, **não** amparados pelo art. 19 do Ato das **Disposições Constitucionais Transitórias**, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de **um mês** de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal.

**§ 8°** Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como **indenizações isentas** os pagamentos efetuados a **título de indenização** prevista no parágrafo anterior.

**§ 9°** Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no § 7° poderão ser **extintos** pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários.

**Art. 244**. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transformados em **anuênio**.

**Art. 245**. A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em **licença-prêmio por assiduidade**, na forma prevista nos arts. 87 a 90.

**Art. 247**. Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos **servidores celetistas** abrangidos pelo art. 243.

**Art. 248**. As **pensões estatutárias**, concedidas até a vigência desta Lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor.

**Art. 249**. Até a edição da lei prevista no § 1° do art. 231, os servidores abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme **regulamento próprio**.

**Art. 250**. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de **1 (um) ano**, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso II do art. 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, requisitos de instalação de que trata o item 5 do Anexo I.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9D0B828964EE723069E57FAB4DF5A3BF

# LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021)

## TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
## CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LEI

**Art. 1º** Esta Lei estabelece **normas gerais** de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

*A Lei se aplica tanto à Administração Direta como Indireta, nos casos das autarquias e fundações dos entes.*

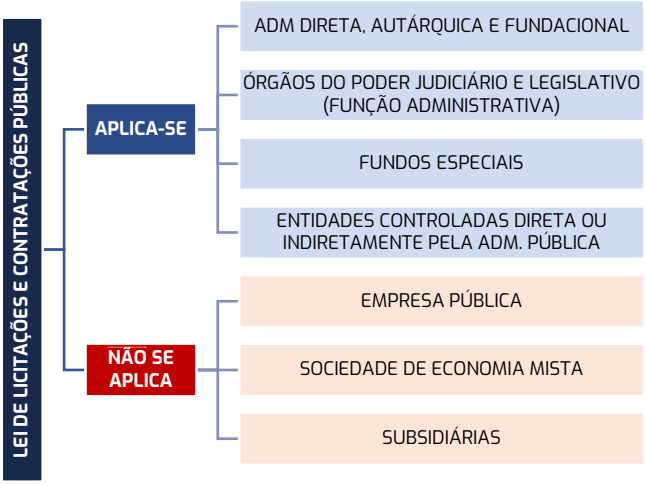
**FIQUE DE OLHO!**

***Art. 37, XXI, CF:*** *ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

**I -** os **órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário** da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, **quando no desempenho de função administrativa;**

**II -** os **fundos especiais** e as demais **entidades controladas direta** ou **indiretamente** pela Administração Pública.

**§ 1º Não** são abrangidas por esta Lei as **empresas públicas**, as **sociedades de economia mista** e as suas **subsidiárias**, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.




**ATENÇÃO!**

*Os crimes contra as licitações e contratos previstos nos arts. 337-E a 337-P, do Código Penal, são aplicados para as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias.*

**§ 2º** As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas **sediadas no exterior** obedecerão às **peculiaridades locais** e aos **princípios básicos** estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.

**§ 3º** Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de **empréstimo** ou **doação** oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas:

**I -** condições decorrentes de **acordos internacionais** aprovados pelo **Congresso Nacional** e ratificados pelo Presidente da República;

**II - condições peculiares** à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que:

**a)** sejam exigidas para a obtenção do **empréstimo** ou **doação**;

**b) não** conflitem com os princípios constitucionais em vigor;

**c)** sejam indicadas no respectivo contrato de **empréstimo** ou **doação** e tenham sido objeto de **parecer favorável** do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato;

**d)** *(VETADO)*

**§ 4º** A documentação encaminhada ao Senado Federal para **autorização do empréstimo** de que trata o § 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo.

**§ 5º** As contratações relativas à **gestão**, direta e indireta, das **reservas internacionais do País**, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em **ato normativo próprio do Banco Central do Brasil**, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no **caput** do art. 37 da Constituição Federal.

**DICA!**

*Caso BACEN necessite fazer operações cambiais, não serão regidas pela Lei de Licitações, mas por ato normativo do próprio Banco Central, que deverá seguir os princípios constitucionais expressos.*

**Art. 2º** Esta Lei **aplica-se a**:

**I - alienação** e **concessão de direito real de uso** de bens;

**II - compra**, inclusive por encomenda;

**III - locação**;

**IV - concessão e permissão de uso** de bens públicos;

**V - prestação de serviços**, inclusive os **técnico-profissionais especializados**;

**VI - obras e serviços** de arquitetura e engenharia;

**VII -** contratações de **tecnologia da informação** e de **comunicação**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5F9606AF124B71B178E3E551E46515B6

**Art. 3º Não** se subordinam ao regime desta Lei:

**I -** contratos que tenham por objeto **operação de crédito**, interno ou externo, e **gestão de dívida pública**, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;

**II -** contratações sujeitas a normas previstas em **legislação própria.**

**Art. 4º** Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**§ 1º** As disposições a que se refere o caput deste artigo **não são aplicadas**:

**I -** no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for **superior à receita bruta máxima** admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

**II -** no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for **superior à receita bruta máxima** admitida para fins de **enquadramento como empresa de pequeno porte**.

*Empresas de pequeno porte podem ter faturamento entre R$ 460 mil e R$ 4,8 milhões de reais.*

**§ 2º** A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica **limitada às microempresas** e às **empresas de pequeno porte** que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda **não** tenham **celebrado contratos com a Administração Pública** cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

**§ 3º** Nas contratações com prazo de **vigência superior a 1 (um) ano**, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.

## CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

**Art. 5º** Na aplicação desta Lei, serão observados os **princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

## CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES

**Art. 6º** Para os fins desta Lei, consideram-se:

**I - órgão**: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública;

**II - entidade**: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

**III - Administração Pública**: administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;

**IV - Administração**: órgão ou entidade por meio do qual a Administração Pública atua;

**V - agente público**: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

**VI - autoridade**: agente público dotado de poder de decisão;

**VII - contratante**: pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável pela contratação;

**VIII - contratado**: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração;

**IX - licitante**: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;

**X - compra**: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até **30 (trinta)** dias da ordem de fornecimento;

**XI - serviço**: atividade ou conjunto de atividades



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 54E1F518F7F11C6CE38797B4A18F7F6A

destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

**XII - obra**: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

**XIII - bens e serviços comuns**: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

**XIV - bens e serviços especiais**: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, **não** podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

**DICA!**

*Esses bens não podem ser definidos de forma objetiva, como por exemplo a contratação de um profissional para desenvolver um projeto inovador, cujas condições não podem ser objetivamente descritas.*

**XV - serviços e fornecimentos contínuos**: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

**XVI - serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

**a)** os empregados do contratado **fiquem à disposição** nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;

**b)** o contratado **não compartilhe os recursos humanos** e **materiais** disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;

**c)** o contratado possibilite a **fiscalização** pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

**XVII - serviços não contínuos ou contratados por escopo**: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

**XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual**: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

**a)** estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

**b)** pareceres, perícias e avaliações em geral;

**c)** **assessorias e consultorias técnicas** e **auditorias financeiras e tributárias**;

**d)** **fiscalização**, **supervisão** e **gerenciamento** de obras e serviços;

**e)** **patrocínio ou defesa de causas** judiciais e administrativas;

**f)** **treinamento e aperfeiçoamento** de pessoal;

**g)** **restauração de obras de arte** e de bens de valor histórico;

**h)** controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de **engenharia** que se enquadrem na definição deste inciso;

**XIX - notória especialização**: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

**XX - estudo técnico preliminar**: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

**XXI - serviço de engenharia**: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, **não** enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

**a)** **serviço comum de engenharia**: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

**b)** **serviço especial de engenharia**: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, **não** pode se enquadrar na definição constante da alínea "a" deste inciso;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 39E87A92D41FF0E63B80155F346B3D43

**XXII -** obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto:** aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

**DICA!**

*Valores atualizados por decreto.*

**ATENÇÃO!**

*A lei prevê consequências para o contrato de grande vulto, sendo elas:*

*-A obrigatoriedade de o edital contemplar matriz de alocação de riscos para obras e serviços de grande vulto (art. 22, § 3º);*

*-A obrigatoriedade de a contratada instituir programa de integridade (art. 25, § 4º);*

*-A possibilidade de exigir prestação de garantia, para obras e serviços de engenharia de grande vulto, na modalidade de seguro-garantia, em percentual de até 30% do valor inicial do contrato. (art. 99).*

**XXIII - termo de referência**: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

**a) definição do objeto**, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

**b) fundamentação da contratação**, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando **não** for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que **não** contiverem informações sigilosas;

**c) descrição da solução** como um todo, considerado todo o **ciclo de vida do objeto**;

**d)** requisitos da contratação;

**e)** modelo de **execução do objeto**, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

**f)** modelo de **gestão do contrato**, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

**g)** critérios de **medição** e de **pagamento**;

**h)** forma e critérios de **seleção do fornecedor**;

**i)** estimativas do **valor da contratação**, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

**j)** adequação orçamentária;

**XXIV - anteprojeto**: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

**a) demonstração** e **justificativa** do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

**b)** condições de **solidez**, de **segurança** e de **durabilidade**;

**c) prazo de entrega**;

**d) estética** do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;

**e) parâmetros de adequação** ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;

**f) proposta de concepção** da obra ou do serviço de engenharia;

**g) projetos anteriores** ou **estudos preliminares** que embasaram a concepção proposta;

**h) levantamento topográfico e cadastral**;

**i) pareceres de sondagem**;

**j)** memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer **padrões mínimos** para a contratação;

**XXV - projeto básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com **nível de precisão adequado** para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado **com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares**, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a **avaliação do custo** da obra e a **definição dos métodos** e do **prazo de execução**, devendo conter os seguintes elementos:

**DICA!**

*O projeto básico deve conter as informações relevantes para a definição e dimensionamento da obra. Assim, o inciso traz uma série de requisitos obrigatórios, inclusive as preocupações relativas ao impacto ao meio ambiente.*

**a) levantamentos topográficos e cadastrais**, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

**b) soluções técnicas globais e localizadas**, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

**c)** identificação dos **tipos de serviços** a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9525DA40793EE980E02CE93F415B61E5

**d)** informações que possibilitem o **estudo e a definição** de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

**e)** subsídios para montagem do **plano de licitação** e **gestão da obra**, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

**f)** orçamento detalhado do **custo global da obra**, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei;

**ATENÇÃO!**

*Apenas não é obrigatório para contratação integrada e semi-integrada.*

**XXVI - projeto executivo**: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução **completa da obra**, com o detalhamento das soluções previstas no **projeto básico**, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem **incorporados** à obra, bem como suas e**specificações técnicas,** de acordo com as normas técnicas pertinentes;

| CONCEITOS | |
|---|---|
| **TERMO DE REFERÊNCIA** | **DOCUMENTO** NECESSÁRIO E SUFICIENTE **PARA A CONTRATAÇÃO** DE BENS E SERVIÇOS |
| **ANTEPROJETO** | **PEÇA TÉCNICA** COM TODOS OS **SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS** À ELABORAÇÃO DO **PROJETO BÁSICO** |
| **PROJETO BÁSICO** | CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES, COM **NÍVEL DE PRECISÃO ADEQUADO** PARA DEFINIR E DIMENSIONAR A OBRA OU O SERVIÇO, ELABORADO COM BASE NAS INDICAÇÕES DOS ESTUDOS **TÉCNICOS PRELIMINARES** |
| **PROJETO EXECUTIVO** | CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À EXECUÇÃO **COMPLETA DA OBRA**, COM O DETALHAMENTO DAS SOLUÇÕES PREVISTAS NO **PROJETO BÁSICO** |

**XXVII - matriz de riscos**: cláusula contratual definidora de **riscos e de responsabilidades** entre as partes e caracterizadora do **equilíbrio econômico-financeiro** inicial do contrato, em termos de **ônus financeiro** decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

**FIQUE DE OLHO!**

*Quando o contrato administrativo usar a faculdade de prever a alocação de riscos, o fará já apontando a responsabilidade pela eventual cobertura no caso da concretização daquele risco.*

*Esta previsão da nova lei de licitações garante uma segurança maior para as partes contratantes e já especifica quais riscos podem vir a ocorrer e, no caso de sua ocorrência, como ficarão as responsabilidades, tratando do ônus financeiro.*

**a)** listagem de possíveis **eventos supervenientes** à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

**b)** no caso de **obrigações de resultado**, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

**DICA!**

*As obrigações de resultado são aquelas em que os profissionais contratados se comprometem a entregar um resultado específico.*

**c)** no caso de **obrigações de meio**, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais **não** haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

**DICA!**

*No caso da obrigação de meio, a contratada se compromete a entregar os seus conhecimentos e técnicas na realização do objeto contratado. Aqui o resultado é esperado, mas não é uma responsabilidade da contratada.*

**XXVIII - empreitada por preço unitário**: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

**XXIX - empreitada por preço global**: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

**EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**
PREÇO CERTO DE UNIDADES DETERMINADAS

≠

**EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL:**
PREÇO CERTO E TOTAL

**XXX - empreitada integral**: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 842E72334301E032D7FDA163BC7C6932

**XXXI - contratação por tarefa**: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

**XXXII - contratação integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

**XXXIII - contratação semi-integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

**XXXIV - fornecimento e prestação de serviço associado**: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado;

**XXXV - licitação internacional**: licitação processada **em território nacional** na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a **possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira**, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro;

**XXXVI - serviço nacional**: serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

**XXXVII - produto manufaturado nacional**: produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

**XXXVIII - concorrência**: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo **critério de julgamento poderá ser:**

**a)** menor preço;
**b)** melhor técnica ou conteúdo artístico;
**c)** técnica e preço;
**d)** maior retorno econômico;
**e)** maior desconto;

**XXXIX - concurso**: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

**XL - leilão**: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

**XLI - pregão**: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

**XLII - diálogo competitivo**: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

**FIQUE DE OLHO!**

*Novidade legislativa de nova modalidade licitatória. Lembre-se que a tomada de preços e o convite foram as duas modalidades extintas.*

**XLIII - credenciamento**: processo administrativo de **chamamento público** em que a Administração Pública **convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens** para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

**XLIV - pré-qualificação**: procedimento **seletivo prévio** à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das **condições de habilitação**, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;

**XLV - sistema de registro de preços**: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação **direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência**, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

**XLVI - ata de registro de preços**: documento **vinculativo** e **obrigacional**, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

**XLVII - órgão ou entidade gerenciadora**: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6DCA83D1D56650351E20C36186C6A7B0

**XLVIII - órgão ou entidade participante**: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;

**XLIX - órgão ou entidade não participante**: órgão ou entidade da Administração Pública que **não** participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e **não** integra a ata de registro de preços;

**L - comissão de contratação**: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

**LI - catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras**: sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;

**LII - sítio eletrônico oficial**: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades;

**LIII - contrato de eficiência**: contrato cujo objeto é a **prestação de serviços**, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de **proporcionar economia** ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, **remunerado** o contratado com base em **percentual da economia gerada**;

**LIV - seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado;

**LV - produtos para pesquisa e desenvolvimento**: bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa;

**LVI - sobrepreço**: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas **1 (um)** item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;

**LVII - superfaturamento**: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:

**a)** medição de **quantidades superiores** às efetivamente executadas ou fornecidas;

**b) deficiência na execução** de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;

**c) alterações no orçamento** de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

**d)** outras **alterações de cláusulas financeiras** que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;

**LVIII - reajustamento em sentido estrito**: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;

**LIX - repactuação**: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

**LX - agente de contratação**: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

## CAPÍTULO IV
DOS AGENTES PÚBLICOS

**Art. 7º** Caberá à **autoridade máxima** do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar **agentes públicos** para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

**I -** sejam, **preferencialmente**, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

**II -** tenham **atribuições relacionadas a licitações e contratos** ou possuam **formação compatível** ou **qualificação atestada** por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

**III - não** sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9A4AA10AEC26CE8AAC40EFDB6B6F68BB

contratados **habituais** da Administração **nem** tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

**§ 1º** A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o **princípio da segregação de funções**, **vedada** a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

**§ 2º** O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de **assessoramento jurídico** e de **controle interno** da Administração.

**Art. 8º** A licitação será conduzida por **agente de contratação**, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

**§ 1º** O agente de contratação será **auxiliado por equipe de apoio** e responderá **individualmente** pelos atos que praticar, **salvo** quando induzido a erro pela atuação da equipe.

**§ 2º** Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser **substituído por comissão de contratação** formada por, no mínimo, **3 (três) membros**, que responderão **solidariamente** por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

**§ 3º** As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos **órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno** para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.

**§ 4º** Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto **não** seja **rotineiramente contratado pela Administração**, poderá ser contratado, por **prazo determinado**, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

**§ 5º** Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado **pregoeiro**.

**Art. 9º** É **vedado** ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

**I -** admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

**a) comprometam**, **restrinjam** ou **frustrem** o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

**b)** estabeleçam **preferências** ou **distinções** em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

**c)** sejam **impertinentes** ou **irrelevantes** para o objeto específico do contrato;

**II -** estabelecer **tratamento diferenciado** de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

**III -** opor **resistência injustificada** ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

**§ 1º Não** poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar **conflito de interesses** no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

**DICA!**

*A Lei 12.813/2013 traz uma possibilidade, em que proíbe, durante o prazo de **seis** meses após o exercício do cargo ou emprego, que determinadas autoridades públicas firmem contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego (Art. 6º, II, "c" da mencionada lei).*

**§ 2º** As vedações de que trata este artigo **estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação** na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AA1EE724432C48F91E2BF4D2D561E53F

**Art. 10.** Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, a **advocacia pública** promoverá, a critério do agente público, sua **representação judicial** ou **extrajudicial**.

**§ 1º Não** se aplica o disposto no caput deste artigo quando:

**I -** *(VETADO)*

**II -** provas da prática de **atos ilícitos dolosos** constarem nos autos do processo administrativo ou judicial.

**§ 2º** Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o agente público **não** mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.

## TÍTULO II
DAS LICITAÇÕES
## CAPÍTULO I
DO PROCESSO LICITATÓRIO

**Art. 11.** O processo licitatório tem por **objetivos**:

**I -** assegurar a **seleção da proposta** apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

**II -** assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes, bem como a justa competição;

**III -** evitar contratações com **sobrepreço** ou com preços **manifestamente inexequíveis** e **superfaturamento** na execução dos contratos;

**IV -** incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

**Parágrafo único.** A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

**Art. 12.** No **processo licitatório**, observar-se-á o seguinte:

**I -** os documentos serão produzidos por **escrito**, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

**II -** os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a **moeda corrente nacional**, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei;

**III -** o desatendimento de exigências **meramente formais** que **não** comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta **não** importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

**IV -** a **prova de autenticidade** de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

**V -** o **reconhecimento de firma** somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, **salvo** imposição legal;

**VI -** os atos serão **preferencialmente digitais**, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

**VII -** a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar **plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

**§ 1º** O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à **disposição do público** em **sítio eletrônico oficial** e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

**§ 2º** É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante **certificado digital** emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

**Art. 13.** Os atos praticados no processo licitatório são **públicos**, ressalvadas as hipóteses de informações cujo **sigilo** seja **imprescindível** à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

*A regra é a aplicação do princípio da publicidade.*

**Parágrafo único.** A **publicidade será diferida**:

**I -** quanto ao **conteúdo das propostas**, até a respectiva abertura;

**II -** quanto ao **orçamento da Administração**, nos termos do art. 24 desta Lei.

**DICA!**

*A publicidade será diferida quando for realizada de forma posterior ao ato. Assim, poderá ser até a abertura do conteúdo das propostas ou quanto ao orçamento da Administração.*

*Em relação ao orçamento, o art. 24 desta Lei prevê que, desde que justificado, ele poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.*

**Art. 14**. **Não** poderão **disputar licitação** ou participar da



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CC84124D0E78A3BE2D25152BBDB3AD07

**execução de contrato**, direta ou indiretamente:

**I - autor do anteprojeto**, do **projeto básico** ou do **projeto executivo**, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

**II - empresa**, isoladamente ou em **consórcio**, responsável pela **elaboração do projeto básico** ou do **projeto executivo**, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de **5% (cinco por cento)** do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

**III - pessoa física ou jurídica** que se encontre, ao tempo da licitação, **impossibilitada** de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**IV -** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa **proibição** constar **expressamente** do edital de licitação;

**V - empresas controladoras**, **controladas** ou **coligadas**, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

**VI -** pessoa física ou jurídica que, nos **5 (cinco) anos** anteriores à divulgação do edital, tenha sido **condenada judicialmente**, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos **vedados** pela legislação trabalhista.

**§ 1º** O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em **substituição** a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de **burlar a efetividade da sanção** a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**§ 2º** A **critério da Administração** e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob **supervisão exclusiva de agentes públicos** do órgão ou entidade.

**§ 3º** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo **grupo econômico**.

**§ 4º** O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do **projeto básico** e do **projeto executivo**, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**§ 5º** Em **licitações** e **contratações** realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do **financiamento** ou da **contrapartida nacional, não** poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja **declarada inidônea** nos termos desta Lei.

**Art. 15. Salvo** vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de **licitação em consórcio**, observadas as seguintes normas:

**I -** comprovação de **compromisso público** ou **particular** de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

**II -** indicação da **empresa líder do consórcio**, que será responsável por sua representação perante a Administração;

**III -** admissão, para efeito de habilitação técnica, do **somatório dos quantitativos de cada consorciado** e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

**IV - impedimento** de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

**V - responsabilidade solidária** dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

**§ 1º** O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de **10% (dez por cento)** a **30% (trinta por cento)** sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, **salvo** justificação.

**§ 2º** O acréscimo previsto no § 1º deste artigo **não** se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de **microempresas** e **pequenas empresas**, assim definidas em lei.

**§ 3º** O licitante vencedor é **obrigado** a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o **registro do consórcio**, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6268C571085D951EB97E184E9FFFFAD8

**§ 4º** Desde que haja **justificativa técnica** aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer **limite máximo** para o número de empresas consorciadas.

**§ 5º** A **substituição de consorciado** deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

**Art. 16**. Os profissionais organizados sob a forma de **cooperativa** poderão participar de licitação quando:

**I -** a constituição e o funcionamento da **cooperativa** observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

**II -** a cooperativa **apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado**, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

**III - qualquer cooperado**, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, **vedado** à Administração indicar nominalmente pessoas;

**IV -** o **objeto da licitação** referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a **serviços especializados** constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

**Art. 17**. O processo de licitação observará as **seguintes fases, em sequência**:

**I -** preparatória;

**II -** de divulgação do edital de licitação;

**III -** de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

**IV -** de julgamento;

**V -** de habilitação;

**VI -** recursal;

**VII -** de homologação.

**§ 1º** A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, **mediante ato motivado** com explicitação dos benefícios decorrentes, **anteceder as fases referidas** nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que **expressamente previsto** no edital de licitação.

**§ 2º** As licitações serão realizadas **preferencialmente** sob a **forma eletrônica**, admitida a utilização da **forma presencial**, desde que **motivada**, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

**§ 3º** Desde que **previsto no edital**, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, o **órgão** ou **entidade licitante** poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da **conformidade da proposta**, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a **comprovar** sua **aderência às especificações** definidas no termo de referência ou no projeto básico.

*Mediante ato motivado, a administração poderá realizar a inversão de fases, hipótese em que a habilitação será realizada antes do julgamento. Ao fazer isso, a Administração permite que todos os licitantes participem da fase de habilitação.*
*Mesmo com a inversão das fases, a Lei de Licitações prevê uma fase recursal única, realizada após a habilitação (regra) ou julgamento (se houver inversão), conforme art. 165, § 1º, II.*

**§ 4º** Nos procedimentos realizados por **meio eletrônico**, a Administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em **formato eletrônico**.

**§ 5º** Na hipótese **excepcional** de **licitação sob a forma presencial** a que refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser **gravada em áudio e vídeo**, e a gravação será **juntada aos autos** do processo licitatório depois de seu encerramento.

**DICA!**

*A regra é que a licitação seja realizada de forma eletrônica, visando permitir maior competitividade. Assim, empresas que estão localizadas fora do município ou estado do ente licitante participam sem haver dispêndio maior de recursos.*

**§ 6º** A Administração poderá exigir **certificação por organização independente** acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (**Inmetro**) como condição para aceitação de:

**I -** estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;

**II -** conclusão de fases ou de objetos de contratos;

**III -** material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação.

## CAPÍTULO II
DA FASE PREPARATÓRIA
### SEÇÃO I
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

**Art. 18.** A **fase preparatória** do processo licitatório é caracterizada pelo **planejamento** e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, **compreendidos**:

**I -** a descrição da **necessidade da contratação** fundamentada em **estudo técnico preliminar** que



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7FA29C455BAB0500B4EC22420E8542F2

caracterize o **interesse público** envolvido;

**II -** a **definição do objeto** para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

**III -** a definição das **condições de execução** e **pagamento**, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

**IV -** o **orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

**V -** a **elaboração do edital** de licitação;

**VI -** a **elaboração de minuta de contrato**, quando necessária, que constará **obrigatoriamente** como anexo do edital de licitação;

**VII -** o **regime de fornecimento** de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

**VIII -** a **modalidade** de licitação, o **critério** de julgamento, o **modo** de disputa e a **adequação** e **eficiência** da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

**IX -** a **motivação circunstanciada** das condições do edital, tais como justificativa de **exigências de qualificação técnica**, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

**X -** a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

**XI -** a motivação sobre o momento da **divulgação do orçamento da licitação**, observado o art. 24 desta Lei.

**§ 1º** O **estudo técnico preliminar** a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o **problema a ser resolvido** e a sua **melhor solução**, de modo a permitir a avaliação da **viabilidade técnica** e **econômica** da contratação, e conterá os seguintes elementos:

**I -** descrição da **necessidade da contratação**, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do **interesse público**;

**II -** demonstração da **previsão da contratação** no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

**III - requisitos da contratação**;

**IV -** estimativas das **quantidades** para a contratação, acompanhadas das **memórias de cálculo** e dos **documentos** que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

**V - levantamento de mercado**, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

**VI -** estimativa do valor da contratação, acompanhada dos **preços unitários** referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

**VII -** descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à **manutenção** e à **assistência técnica**, quando for o caso;

**VIII -** justificativas para o **parcelamento ou não da contratação**;

**IX -** demonstrativo dos **resultados pretendidos** em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

**X - providências** a serem adotadas pela **Administração** previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

**XI -** contratações **correlatas** e/ou **interdependentes**;

**XII -** descrição de possíveis **impactos ambientais** e respectivas **medidas mitigadoras**, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

**XIII -** posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o **atendimento da necessidade a que se destina**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B33A2A1B773064F9A2FFDFC8B068AC43

**§ 2º** O **estudo técnico preliminar** deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando **não** contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as **devidas justificativas**.

**DICA!**

*Obrigatórios no estudo preliminar:*
*- A descrição da necessidade da contratação;*
*- As estimativas das quantidades para a contratação;*
*- A estimativa do valor da contratação (que pode ficar sob sigilo, na forma do art. 24);*
*- As justificativas para o parcelamento ou não da contratação;*
*- O posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.*
*Os demais elementos são facultativos, mas a Administração deverá demonstrar justificativa para as ausências.*

**§ 3º** Em se tratando de **estudo técnico preliminar** para contratação de obras e serviços comuns de **engenharia**, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em **termo de referência** ou em **projeto básico**, dispensada a elaboração de projetos.

**Art. 19**. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos **deverão**:

**I -** instituir instrumentos que permitam, **preferencialmente**, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;

**II -** criar **catálogo eletrônico de padronização** de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

**III -** instituir **sistema informatizado de acompanhamento de obras**, inclusive com recursos de imagem e vídeo;

**IV - instituir**, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de **minutas de editais,** de **termos de referência,** de **contratos padronizados** e de **outros documentos**, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

**V -** promover a adoção gradativa de **tecnologias** e **processos integrados** que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

**§ 1º** O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de **menor preço** ou o de **maior desconto** e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

**§ 2º** A **não** utilização do **catálogo eletrônico de padronização** de que trata o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá ser **justificada por escrito** e anexada ao respectivo processo licitatório.

**§ 3º** Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será **preferencialmente** adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

**Art. 20**. Os **itens de consumo** adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de **qualidade comum**, **não** superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, **vedada** a aquisição de artigos de luxo.

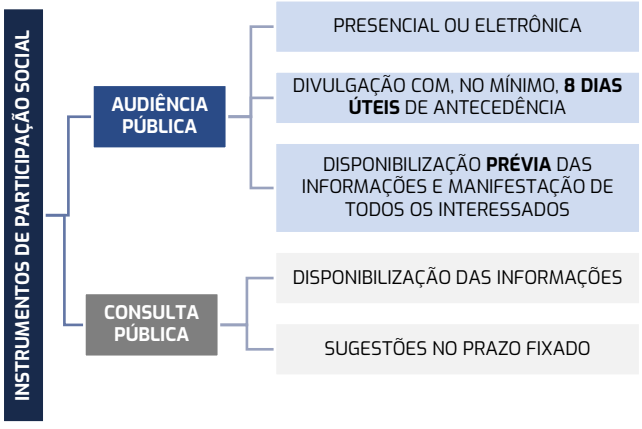
**§ 1º** Os **Poderes Executivo**, **Legislativo** e **Judiciário** definirão em regulamento os **limites** para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias **comum** e **luxo**.

**§ 2º** A partir de **180 (cento e oitenta) dias** contados da promulgação desta Lei, novas compras de **bens de consumo** só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o § 1º deste artigo.

**§3º** *(VETADO)*

**Art. 21**. A Administração poderá convocar, com antecedência **mínima** de **8 (oito) dias úteis**, **audiência pública**, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com **disponibilização prévia** de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.

**Parágrafo único.** A **Administração** também poderá submeter a licitação a **prévia consulta pública**, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.




**Art. 22**. O edital **poderá** contemplar **matriz de alocação de**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2D0E63E6D2AF1FCAAB2F13999082D914

**riscos** entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar **taxa de risco** compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

**§ 1º** A **matriz** de que trata o caput deste artigo deverá promover a **alocação eficiente dos riscos** de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a **ocorrência do sinistro** e **mitiguem os seus efeitos**, caso este ocorra durante a execução contratual.

**§ 2º** O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, **especialmente quanto**:

**I -** às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação **econômico-financeira** do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio **não** suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

**II -** à possibilidade de **resolução** quando o sinistro **majorar excessivamente** ou **impedir a continuidade** da execução contratual;

**III -** à contratação de **seguros obrigatórios** previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

**§ 3º** Quando a contratação se referir a obras e serviços de **grande vulto** ou forem adotados os regimes de contratação **integrada** e **semi-integrada**, o edital **obrigatoriamente** contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

**§ 4º** Nas contratações **integradas** ou **semi-integradas**, os riscos decorrentes de **fatos supervenientes** à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de **sua responsabilidade** na **matriz de riscos**.

**DICA!**

*O conceito de "**matriz de riscos**" está previsto no art. 6º, inciso XXVII. Em regra, é facultativa.*
*Apenas será obrigatória nos casos de:*
*- Obras e serviços de grande vulto (art. 22, §3º);*
*- Regime de contratação integrada;*
*- Regime de contratação semi-integrada.*

**Art. 23**. O valor previamente estimado da contratação deverá ser **compatível com os valores praticados pelo mercado**, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

**§ 1º** No processo licitatório para **aquisição de bens** e contratação de **serviços em geral**, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no **melhor preço** aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou **não**:

**I -** composição de **custos unitários menores** ou **iguais** à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

**II - contratações similares** feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de **1 (um) ano** anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

**III -** utilização de **dados de pesquisa** publicada em **mídia especializada**, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

**IV - pesquisa direta** com no mínimo **3 (três) fornecedores**, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que **não** tenham sido obtidos os orçamentos com **mais** de **6 (seis) meses** de antecedência da data de divulgação do edital;

**V -** pesquisa na **base nacional de notas fiscais eletrônicas**, na forma de regulamento.

**§ 2º** No processo licitatório para contratação de obras e serviços de **engenharia**, conforme regulamento, o **valor estimado**, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de **parâmetros na seguinte ordem**:

**I -** composição de **custos unitários menores** ou **iguais** à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de **infraestrutura de transportes**, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de **engenharia**;

**II -** utilização de **dados de pesquisa** publicada em **mídia especializada**, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

**III - contratações similares** feitas pela **Administração Pública**, em execução ou concluídas no período de **1 (um) ano** anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

**IV -** pesquisa na **base nacional de notas fiscais eletrônicas**, na forma de regulamento.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A382226EB3CB9418780081DE6C06C75D

**§ 3º** Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, **desde que não envolvam recursos da União**, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

**§ 4º** Nas contratações diretas por **inexigibilidade** ou por **dispensa**, quando **não** for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar **previamente** que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até **1 (um) ano** anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

**§ 5º** No processo licitatório para contratação de obras e serviços de **engenharia** sob os regimes de **contratação integrada ou semi-integrada**, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou **não** de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em **orçamento sintético**, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras **contratações similares** ser reservada às frações do empreendimento **não** suficientemente detalhadas no anteprojeto.

**§ 6º** Na hipótese do **§ 5º deste artigo**, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de **detalhamento do orçamento sintético** referido no mencionado parágrafo.

**Art. 24.** Desde que **justificado**, o orçamento estimado da contratação poderá ter **caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

**I -** o sigilo **não** prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

**II -** *(VETADO)*

**Parágrafo único.** Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por **maior desconto**, o **preço estimado** ou **o máximo aceitável** constará do edital da licitação.

**Art. 25.** O edital deverá conter o **objeto da licitação** e as **regras** relativas à **convocação**, ao **julgamento**, à **habilitação**, aos **recursos** e às **penalidades** da licitação, à **fiscalização** e à **gestão** do contrato, à **entrega** do objeto e às **condições de pagamento**.

**§ 1º** Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará **minutas padronizadas** de edital e de contrato com cláusulas uniformes.

**§ 2º** Desde que, conforme demonstrado em **estudo técnico preliminar**, **não** sejam causados **prejuízos à competitividade** do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

**§ 3º Todos** os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em **sítio eletrônico oficial** na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

**§ 4º** Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto**, o edital **deverá** prever a **obrigatoriedade** de implantação de **programa de integridade** pelo licitante vencedor, no prazo de **6 (seis) meses**, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

**DICA!**

*O programa de integridade é instrumento a favor de ambiente hígido, ético, íntegro e confiável. São técnicas de anticorrupção e de prestígio à integridade, inclusive na seleção e vigília de seus subcontratados e fornecedores. Tais programas são considerados indispensáveis para fins de reabilitação de empresas punidas.*

**§ 5º** O edital poderá prever a **responsabilidade do contratado** pela:

**I -** obtenção do **licenciamento ambiental**;

**II -** realização da **desapropriação** autorizada pelo poder público.

**§ 6º** Os **licenciamentos ambientais** de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão **prioridade de tramitação** nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.

**§ 7º independentemente** do prazo de **duração do contrato**, será **obrigatória** a previsão no edital de **índice de reajustamento de preço**, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a **realidade de mercado** dos respectivos insumos.

**DICA!**

*A previsão de índice de reajustamento de preço deve estar contida no edital, independente de qual seja o prazo de duração do contrato. Por outro lado, faculta que seja previsto no edital a previsão de mais de um índice específico ou setorial.*

*Assim, o edital precisa prever o índice de reajustamento de preço e pode prever mais de um índice específico ou*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F9CF143A669DA89C2A9AA573CDA8EBF9

*setorial.*

**§ 8º** Nas licitações de serviços contínuos, **observado o interregno mínimo de 1 (um) ano**, o critério de reajustamento será por:

**I - reajustamento em sentido estrito**, quando **não** houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

**II - repactuação**, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

**REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:**
- SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA OU PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA
- ÍNDICES ESPECÍFICOS OU SETORIAIS

≠

**REPACTUAÇÃO:**
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA OU MÃO DE OBRA PREDOMINANTE
- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS

**§ 9º** O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que **percentual mínimo da mão de obra** responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

**I -** mulheres vítimas de violência doméstica;

**II -** oriundos ou egressos do sistema prisional.

**Art. 26.** No processo de licitação, poderá ser estabelecida **margem de preferência** para:

**I - bens manufaturados e serviços nacionais** que atendam a normas técnicas brasileiras;

**II - bens reciclados, recicláveis** ou **biodegradáveis**, conforme regulamento.

**§ 1º** A **margem de preferência** de que trata o caput deste artigo:

**I -** será definida em decisão fundamentada do **Poder Executivo federal**, no caso do inciso I do caput deste artigo;

**II -** poderá ser de até **10% (dez por cento)** sobre o preço dos bens e serviços que **não** se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

**III -** poderá ser estendida a **bens manufaturados** e **serviços originários** de Estados Partes do **Mercado Comum do Sul** (Mercosul), desde que haja **reciprocidade** com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

**§ 2º** Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de **desenvolvimento** e **inovação tecnológica** no País, definidos conforme regulamento do **Poder Executivo federal**, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até **20% (vinte por cento).**

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** A **margem de preferência não** se aplica aos **bens manufaturados nacionais** e aos **serviços nacionais** se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no País for **inferior**:

**I -** à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

**II -** aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso.

**§ 6º** Os editais de licitação para a **contratação de bens, serviços e obras poderão**, mediante **prévia justificativa** da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou **não**, na forma estabelecida pelo **Poder Executivo federal**.

**§ 7º** Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser **restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País** produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

**Art. 27.** Será divulgada, em **sítio eletrônico oficial**, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 26 desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 ADB2BA35C30B4B0F9CAE458BECADB1CE

**SEÇÃO II**

DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO

**Art. 28**. São **modalidades de licitação**:

**I -** pregão;

**II -** concorrência;

**III -** concurso;

**IV -** leilão;

**V -** diálogo competitivo.

**FIQUE DE OLHO!**

*As modalidades definirão o procedimento da licitação pública.*

*Com a nova Lei, é preciso rememorar que as modalidades de tomada de preços e convite foram extintas e que o diálogo competitivo é a novidade.*

*Todas as modalidades são definidas pela natureza do objeto. Atualmente, o valor estimado não é mais fator para definir as modalidades.*

**§ 1º** Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode servir-se dos **procedimentos auxiliares** previstos no art. 78 desta Lei.

**§ 2º** É **vedada** a **criação** de outras modalidades de licitação ou, ainda, a **combinação** daquelas referidas no caput deste artigo.

**ATENÇÃO!**

*Tal vedação não se aplica à União na sua competência privativa de legislar sobre normas gerais de licitação e contratação (art. 22, inciso XXVII, da CRFB).*

**Art. 29**. A **concorrência** e o **pregão** seguem o **rito procedimental comum** a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser **objetivamente definidos pelo edital**, por meio de especificações usuais de mercado.

**DICA!**

*A **concorrência** é utilizada em três hipóteses (art. 6º, XXXVIII):*

*- Bens e serviços especiais (alta heterogeneidade e não é possível descrevê-lo de forma objetiva);*

*- Obras (são as privativas por arquiteto ou engenheiro, que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial do imóvel, vide art. 6º, XII)*

*- Serviços comuns de engenharia (que pode também ser feito por pregão por ser comum, vide art. 6º, XXI, "a")*

*O único critério de julgamento que a concorrência não admite é o maior lance, todos os demais são possíveis.*

*O seu rito será o comum, do artigo 17 desta Lei.*

*O **pregão** será sempre obrigatório aos bens e serviços comuns e o critério de julgamento será o menor preço ou maior desconto, (vide art. 6º, XLI).*

**Parágrafo único**. O **pregão não** se aplica às contratações de serviços **técnicos especializados** de natureza **predominantemente intelectual** e de obras e serviços de **engenharia**, **exceto** os serviços de engenharia de que trata a alínea "a" do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

**DICA!**

*Não se aplica:*

*- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (inviável descrever de forma objetiva);*

*- Obras (será concorrência);*

*- Bens e serviços especiais (incluído o serviço especial de engenharia);*

*- Alienações;*

*- Locações imobiliárias (por ter regramento próprio).*

**Art. 30**. O **concurso** observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

**I -** a **qualificação** exigida dos participantes;

**II -** as **diretrizes** e **formas** de apresentação do trabalho;

**III -** as **condições de realização** e o **prêmio** ou **remuneração** a ser concedida ao vencedor.

**Parágrafo único**. Nos **concursos** destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, todos os **direitos patrimoniais** relativos ao projeto e **autorizar sua execução** conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

*O concurso será a modalidade para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico.*

*O art. 93 estabelece que deve haver a previsão de que, na elaboração de projetos, o autor deverá ceder os direitos patrimoniais.*

**Art. 31.** O **leilão** poderá ser cometido a **leiloeiro oficial** ou a **servidor designado** pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.

**§ 1º** Se optar pela realização de **leilão** por intermédio de **leiloeiro oficia**l, a Administração deverá selecioná-lo mediante **credenciamento** ou **licitação na modalidade pregão** e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

**§ 2º** O **leilão** será precedido da **divulgação do edital** em **sítio eletrônico oficial**, que conterá:

**I -** a **descrição do bem**, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

**II -** o **valor** pelo qual o bem foi avaliado, o **preço mínimo** pelo qual poderá ser alienado, as **condições de pagamento** e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

**III -** a **indicação do lugar** onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BD52A4AE06F75E0E28D4D073ABA28B79

**IV -** o **sítio da internet** e o **período** em que ocorrerá o leilão, **salvo** se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

**V -** a especificação de eventuais **ônus**, **gravames** ou **pendências** existentes sobre os bens a serem leiloados.

**§ 3º** Além da divulgação no **sítio eletrônico oficial**, o edital do leilão será **afixado** em local de **ampla circulação de pessoas** na sede da Administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.

**§ 4º** O **leilão não** exigirá **registro cadastral prévio**, **não** terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

*O leilão será utilizado para a alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis, com critério de julgamento de maior lance, conforme art. 6º, XL.*

**Art. 32**. A modalidade **diálogo competitivo** é **restrita** a contratações em que a Administração:

**I -** vise a contratar objeto que envolva as **seguintes condições**:

**a)** inovação **tecnológica** ou **técnica**;

**b)** impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a **adaptação de soluções disponíveis** no mercado; e

**c) impossibilidade** de as **especificações técnicas** serem definidas com **precisão** suficiente pela Administração;

**II -** verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam **satisfazer suas necessidades**, com destaque para os seguintes aspectos:

**a)** a **solução técnica** mais adequada;

**b)** os **requisitos técnicos** aptos a concretizar a solução já definida;

**c)** a **estrutura jurídica** ou **financeira** do contrato;

*É a modalidade em que se precisa conversar com os licitantes (previamente selecionados por critérios objetivos) para que se desenvolva uma ou mais alternativas para atender necessidades da administração pública, com apresentação de proposta após finalizar esses diálogos, conforme art. 6º, XLII.*

**III -** *(VETADO)*

**§ 1º** Na modalidade **diálogo competitivo**, serão observadas as **seguintes disposições**:

**I -** a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas **necessidades** e as **exigências** já definidas e estabelecerá **prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis** para manifestação de interesse na participação da licitação;

**II -** os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser **previstos em edital**, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;

**III -** a divulgação de informações de **modo discriminatório** que possa implicar vantagem para algum licitante será **vedada**;

**IV -** a Administração **não** poderá **revelar** a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;

**V -** a fase de diálogo **poderá ser mantida** até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;

**VI -** as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão **registradas em ata** e **gravadas** mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;

***Princípio da publicidade.***

**VII -** o edital poderá prever a realização de **fases sucessivas**, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

**VIII -** a Administração **deverá**, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os **registros** e as **gravações da fase de diálogo**, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, **não inferior a 60 (sessenta) dias úteis**, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;

**FIQUE DE OLHO!**

*Ao finalizar a fase de diálogo – declarando que o diálogo foi concluído – a Administração, em prestígio ao princípio da publicidade, deve juntar aos autos do processo licitatório as gravações e registros que foram realizados. Com isso, dá-se início à fase competitiva.*

*Na fase competitiva, haverá novo edital que conterá a especificação da solução e seus critérios objetivos.*

*Prazo: não inferior a 60 dias.*

**IX -** a Administração poderá solicitar **esclarecimentos** ou **ajustes** às propostas apresentadas, desde que **não** impliquem discriminação **nem** distorçam a concorrência entre as propostas;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A680E17715F2695D10334E17BF9885FF

**X -** a Administração definirá a proposta **vencedora** de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a **contratação mais vantajosa** como resultado;

**XI -** o diálogo competitivo será conduzido por **comissão de contratação** composta de pelo menos **3 (três) servidores efetivos** ou **empregados públicos** pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

**XII -** *(VETADO)*

**§ 2º** Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão **termo de confidencialidade** e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.

**SEÇÃO III**

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

**Art. 33.** O julgamento das propostas será realizado de acordo com os **seguintes critérios**:

**I -** menor preço;

**II -** maior desconto;

**III -** melhor técnica ou conteúdo artístico;

**IV -** técnica e preço;

**V -** maior lance, no caso de leilão;

**VI -** maior retorno econômico.

**Art. 34**. O julgamento por **menor preço ou maior desconto** e, quando couber, por **técnica e preço** considerará o **menor dispêndio para a Administração**, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

**ATENÇÃO!**

*Atente-se que as modalidades (procedimentos) não se confundem com os critérios de julgamento.*

**§ 1º** Os **custos indiretos**, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, **poderão** ser considerados para a definição do **menor dispêndio**, sempre que **objetivamente mensuráveis**, conforme disposto em regulamento.

**FIQUE DE OLHO!**

*No caso dos custos indiretos objetivamente mensuráveis, tais como despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental (art. 34, §1º), será possível utilizar isso para a definição do que seria menor dispêndio.*

**§ 2º** O julgamento por **maior desconto** terá como referência o **preço global** fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

**Art. 35**. O julgamento por **melhor técnica** ou **conteúdo artístico** considerará **exclusivamente** as **propostas técnicas** ou **artísticas** apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o **prêmio** ou a **remuneração** que será atribuída aos vencedores.

**Parágrafo único**. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza **técnica**, **científica** ou **artística**.

**Art. 36.** O julgamento por **técnica e preço** considerará a **maior pontuação obtida** a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

**§ 1º** O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando **estudo técnico preliminar** demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

**I -** serviços técnicos especializados de natureza **predominantemente intelectual**, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser **preferencialmente** empregado;

**II -** serviços majoritariamente dependentes de **tecnologia sofisticada** e de **domínio restrito**, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

**III -** bens e serviços especiais de **tecnologia** da **informação** e de **comunicação**;

**IV -** obras e serviços **especiais de engenharia**;

**V -** objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com **repercussões significativas** e **concretamente mensuráveis** sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

**§ 2º** No julgamento por **técnica e preço**, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na **proporção máxima** de **70% (setenta por cento)** de valoração para a proposta técnica.

**§ 3º** O **desempenho pretérito** na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser **considerado** na **pontuação técnica**, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento.

**Art. 37.** O julgamento por **melhor técnica** ou por **técnica e preço** deverá ser realizado por:

**I -** verificação da **capacitação** e da **experiência** do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

**DICA!**

*Para julgar essa proposta, caberá ao licitante demonstrar que em situações pretéritas ele foi capaz de executar da forma em que ele se propõe, por meio de apresentação de*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C45F980AE5B568CA79D26184E6BF024E

*atestados.*

**II -** atribuição de **notas** a quesitos de **natureza qualitativa** por **banca** designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

**ATENÇÃO!**

*Banca não se confunde com agente de contratação, com a comissão de contratação e com a equipe de apoio.*

*No caso do inciso II, será uma banca específica que ficará com a incumbência de avaliar e atribuir nota para a proposta técnica.*

*A contratação de profissionais para compor a banca está enquadrada como hipótese de dispensa de licitação, na forma do art. 75, XIII.*

**III -** atribuição de **notas** por desempenho do licitante em **contratações anteriores** aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

**§ 1º** A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no **mínimo 3 (três) membros** e poderá ser composta de:

**I - servidores efetivos** ou **empregados públicos** pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

**II -** profissionais contratados por **conhecimento técnico**, experiência ou **renome** na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam **supervisionados** por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

**§ 2º** Ressalvados os casos de **inexigibilidade de licitação**, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas "a", "d" e "h" do inciso XVIII do caput do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, o julgamento será por:

**DICA!**

*Valores atualizados por decreto.*

**I -** melhor técnica; ou

**II -** técnica e preço, na proporção de **70% (setenta por cento)** de valoração da proposta técnica.".

**Art. 38**. No julgamento por **melhor técnica** ou por **técnica e preço**, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação **direta** e **pessoal** do profissional correspondente.

**Art. 39**. O julgamento por **maior retorno econômico**, utilizado **exclusivamente** para a **celebração de contrato de eficiência**, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.

**FIQUE DE OLHO!**

*Contrato de eficiência está definido no art. 6º, LIII, desta Lei e tem o objetivo de gerar economia, de modo que a remuneração do contratado será baseada nesse percentual de economia.*

**MNEMÔNICO!**

*Contrato de **E**ficiência: **E**xclusivamente o de maior r**e**torno **e**conômico.*

**§ 1º** Nas licitações que adotarem o **critério de julgamento** de que trata o caput deste artigo, os licitantes **apresentarão**:

**I - proposta de trabalho**, que deverá contemplar:

**a)** as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos **prazos** de realização ou fornecimento;

**b)** a **economia** que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;

**II - proposta de preço**, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

**§ 2º** O edital de licitação deverá prever **parâmetros objetivos** de mensuração da **economia gerada** com a execução do contrato, que servirá de **base de cálculo** para a remuneração devida ao contratado.

**ATENÇÃO!**

*Lembre-se que mesmo nas hipóteses que apresentem certo grau de subjetividade, a Lei requer parâmetros objetivos, para que seja possível avaliar os licitantes.*

**§ 3º** Para efeito de **julgamento** da proposta, o **retorno econômico** será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, **deduzida** a proposta de preço.

**§ 4º** Nos casos em que **não** for gerada a economia prevista no **contrato de eficiência**:

**I -** a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será **descontada** da **remuneração do contratado**;

**II -** se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for **superior** ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras **sanções cabíveis**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9E14F3370E04A0BAB8B82884C1C77FC2

**SEÇÃO IV**
DISPOSIÇÕES SETORIAIS
**SUBSEÇÃO I**
DAS COMPRAS

**Art. 40**. O **planejamento de compras** deverá considerar a expectativa de **consumo anual** e observar o seguinte:
**I -** condições de aquisição e pagamento **semelhantes às do setor privado**;
**II -** processamento por meio de **sistema de registro de preços**, quando pertinente;

*Visa reduzir a burocracia.*

**III -** determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante **adequadas técnicas quantitativas**, admitido o **fornecimento contínuo**;
**IV -** condições de guarda e armazenamento que **não** permitam a **deterioração do material**;
**V -** atendimento aos **princípios**:
**a)** da **padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
**b)** do **parcelamento**, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

**ATENÇÃO!**
*A análise pela opção de parcelamento ou não será sempre de acordo da viabilidade técnica e econômica.*
*O parcelamento que esta Lei trata não é do pagamento, mas sim do objeto, para permitir que haja maior competitividade.*

**MNEMÔNICO!**
***P**arcelamento: **P**ermitido.*
***Fra**cionamento: forma de **fra**udar a lei. Vedado.*

**c)** da **responsabilidade fiscal**, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.
**§ 1º** O **termo de referência** deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:
**I -** especificação do produto, **preferencialmente** conforme **catálogo eletrônico** de **padronização**, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;
**II -** indicação dos **locais de entrega** dos produtos e das regras para **recebimentos provisório** e **definitivo**, quando for o caso;
**III -** especificação da **garantia exigida** e das **condições de manutenção** e **assistência técnica**, quando for o caso.
**§ 2º** Na aplicação do **princípio do parcelamento**, referente às compras, deverão ser considerados:
**I -** a **viabilidade** da divisão do objeto em lotes;
**II -** o **aproveitamento** das peculiaridades do mercado local, com vistas à **economicidade**, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
**III -** o dever de buscar a **ampliação da competição** e de **evitar** a **concentração de mercado**.

**FIQUE DE OLHO!**
*O parcelamento irá permitir que empresas menores consigam participar, já que eles podem ter capacidade de produzir em quantidade menor.*

**§ 3º** O **parcelamento não** será adotado quando:
**I -** a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do **mesmo fornecedor**;
**II -** o objeto a ser contratado configurar **sistema único** e **integrado** e houver a **possibilidade de risco** ao conjunto do objeto pretendido;

**FIQUE DE OLHO!**
*Necessidade de cumular os dois requisitos para que seja vedada o parcelamento:*
*1. Haver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido e;*
*2. Esse objeto configurar sistema único integrado.*

**III -** o processo de padronização ou de escolha de marca **levar a fornecedor exclusivo**.
**§ 4º** Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, desde que fundamentada em **estudo técnico preliminar**, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante **deslocamento de técnico** ou **disponibilizados em unidade de prestação de serviços** localizada em distância compatível com suas necessidades.
**Art. 41.** No caso de licitação que envolva o **fornecimento de bens**, a Administração poderá **excepcionalmente**:
**I - indicar uma ou mais marcas ou modelos**, desde que formalmente **justificado**, nas seguintes hipóteses:
**a)** em decorrência da **necessidade de padronização** do objeto;

***Princípio da padronização.***

**b)** em decorrência da necessidade de manter a **compatibilidade** com **plataformas** e **padrões** já adotados pela Administração;
**c)** quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os **únicos capazes** de atender às necessidades do contratante;
**d)** quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela **identificação** de determinada **marca** ou **determinado modelo** aptos a servir apenas como referência;
**II -** exigir **amostra ou prova de conceito** do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 24DA3142BE075B4795CE0CC1F44ED251

**III - vedar** a contratação de **marca** ou **produto**, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração **não** atendem a **requisitos indispensáveis** ao pleno adimplemento da obrigação contratual;

**DICA!**

*Pode a Administração dizer que não quer determinada marca ou produto pautados em experiências anteriores que não foram boas e que não atenderam aos requisitos necessários.*

**IV -** solicitar, motivadamente, **carta de solidariedade** emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

*Busca maior tranquilidade para a Administração de que aquele contrato será cumprido adequadamente.*

**Parágrafo único**. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante **provisoriamente vencedor** quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances.

**Art. 42.** A **prova de qualidade** de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos **seguintes meios**:

**I -** comprovação de que o produto está de acordo com as **normas técnicas** determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

**II - declaração de atendimento satisfatório** emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

**III -** certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a **aferição da qualidade** e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

**§ 1º** O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, **certificação de qualidade do produto** por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

**§ 2º** A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer **protótipo do objeto pretendido** e exigir, na fase de julgamento das propostas, **amostras do licitante provisoriamente vencedor**, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

**§ 3º** No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser examinadas por **instituição com reputação ético-profissional** na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

**Art. 43**. O **processo de padronização** deverá conter:

**I - parecer técnico** sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia;

**II - despacho motivado** da autoridade superior, com a adoção do padrão;

**III -** síntese da **justificativa e descrição** sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.

**§ 1º** É permitida a **padronização** com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.

**§ 2º** As contratações de soluções baseadas em **software** de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução.

**Art. 44**. Quando houver a **possibilidade** de **compra ou de locação de bens**, o estudo técnico preliminar deverá considerar os **custos** e os **benefícios** de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E34A7F775D8B4E99EC7D1039CA5E0FFA

**SUBSEÇÃO II**

DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Art. 45**. As licitações de **obras e serviços de engenharia** devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

**I -** disposição final ambientalmente adequada dos **resíduos sólidos** gerados pelas obras contratadas;

**II -** mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de **licenciamento ambiental**;

**III -** utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a **redução do consumo de energia** e de **recursos naturais**;

**IV -** avaliação de **impacto de vizinhança**, na forma da legislação urbanística;

**V -** proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da **avaliação do impacto** direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

**VI - acessibilidade** para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

**FIQUE DE OLHO!**

*No caso de obras e serviços de engenharia, há uma clara preocupação com questões ambientais, habitacionais e urbanísticas e tudo isso deve ser respeitado no edital de licitação.*

**Art. 46**. Na **execução indireta** de obras e serviços de engenharia, são admitidos os **seguintes regimes**:

**I -** empreitada por preço unitário;

**II -** empreitada por preço global;

**III -** empreitada integral;

**IV -** contratação por tarefa;

**V -** contratação integrada;

**VI -** contratação semi-integrada;

**VII -** fornecimento e prestação de serviço associado.

**§ 1º** É **vedada** a realização de obras e serviços de **engenharia** sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

**FIQUE DE OLHO!**

*A Lei destaca que é obrigatório o projeto executivo para a realização de obras e serviços de engenharia, a menos que se trate de estudo técnico preliminar e demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados (em que a Lei permite que seja por meio de termo de referência ou projeto básico).*

**§ 2º** A Administração é **dispensada** da elaboração de **projeto básico** nos casos de **contratação integrada**, hipótese em que deverá ser elaborado **anteprojeto** de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

**§ 3º** Na **contratação integrada**, após a elaboração do **projeto básico** pelo **contratado**, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à **aprovação da Administração**, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, **vedadas** alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do **contratado** pelos riscos associados ao projeto básico.

**§ 4º** Nos regimes de **contratação integrada** e **semi-integrada**, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de **desapropriação** autorizada pelo poder público, bem como:

**I -** o responsável por cada fase do procedimento **expropriatório**;

**II -** a responsabilidade pelo **pagamento** das indenizações devidas;

**III -** a estimativa do **valor a ser pago** a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos;

**IV -** a **distribuição objetiva de riscos** entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a **estimativa de valor** e pelos **eventuais danos e prejuízos** ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados;

**V -** em nome de quem deverá ser promovido o registro de **imissão provisória na posse** e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.

**§ 5º** Na **contratação semi-integrada**, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a **superioridade das inovações** propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.

**§ 6º** A execução de cada etapa será **obrigatoriamente** precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores.

**§ 7º** *(VETADO)*

**§ 8º** *(VETADO)*

**§ 9º** Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por **preço global** e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro **vinculadas** ao cumprimento de metas de resultado, **vedada** a adoção de sistemática de remuneração orientada por **preços unitários** ou **referenciada** pela execução de quantidades de itens unitários.

**DICA!**

*Somente os regimes de empreitada por preço unitário e de*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7765E8822F58BC23702B939D32A4BF9C

*fornecimento e prestação de serviço associado admitem o pagamento de preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.*

**SUBSEÇÃO III**
DOS SERVIÇOS EM GERAL

**Art. 47**. As licitações de serviços atenderão aos **princípios**:
**I -** da **padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
**II -** do **parcelamento**, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.
**§ 1º** Na aplicação do **princípio do parcelamento** deverão ser considerados:
**I -** a **responsabilidade técnica**;
**II -** o **custo** para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;
**III -** o dever de buscar a **ampliação da competição** e de **evitar** a **concentração de mercado**.
**§ 2º** Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de **deslocamento de técnico** ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da Administração.
**Art. 48**. Poderão ser **objeto de execução por terceiros** as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, **vedado** à Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:
**I -** indicar pessoas **expressamente nominadas** para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
**II -** fixar **salário inferior** ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
**III -** estabelecer **vínculo de subordinação** com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;
**IV -** definir forma de pagamento mediante **exclusivo reembolso dos salários pagos**;
**V -** demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
**VI -** prever em edital exigências que constituam **intervenção indevida** da Administração na gestão interna do contratado.
**Parágrafo único**. Durante a vigência do contrato, é **vedado** ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar **expressamente** do edital de licitação.

**FIQUE DE OLHO!**
*A doutrina entende como uma ampliação do conceito de nepotismo.*

**Art. 49**. A Administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar **mais de uma empresa** ou **instituição** para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação **não** implique **perda de economia de escala**, quando:
**I -** o objeto da contratação puder ser executado de forma **concorrente** e **simultânea** por mais de um contratado; e
**II -** a **múltipla execução** for conveniente para atender à Administração.
**Parágrafo único**. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração deverá manter o **controle individualizado** da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.
**Art. 50**. Nas contratações de serviços com **regime de dedicação exclusiva** de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de **multa**, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:
**I -** registro de **ponto**;
**II -** recibo de **pagamento** de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
**III -** comprovante de depósito do **FGTS**;
**IV -** recibo de concessão e pagamento de **férias** e do respectivo **adicional**;
**V -** recibo de **quitação** de **obrigações trabalhistas** e **previdenciárias** dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
**VI -** recibo de pagamento de **vale-transporte** e **vale-alimentação**, na forma prevista em norma coletiva.

**SUBSEÇÃO IV**
DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Art. 51**. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a **locação de imóveis** deverá ser precedida de **licitação** e **avaliação prévia** do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 68960C07A063E3B63FAA28F1CFF67BDE

**SUBSEÇÃO V**
DAS LICITAÇÕES INTERNACIONAIS

**Art. 52**. Nas **licitações de âmbito internacional**, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da **política monetária** e do **comércio exterior** e atender às exigências dos órgãos competentes.
**§ 1º** Quando for permitido ao **licitante estrangeiro** cotar preço em **moeda estrangeira**, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo.

***Princípio da Igualdade.***

**§ 2º** O pagamento feito ao **licitante brasileiro** eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo será efetuado em **moeda corrente nacional**.

*Independente da moeda cotada, o pagamento será em moeda nacional, ainda que o licitante brasileiro tenha optado em cotar em moeda estrangeira.*

**§ 3º** As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão **equivalentes** àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.

***Princípio da Igualdade.***

**§ 4º** Os **gravames** incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.
**§ 5º** As propostas de **todos** os licitantes estarão sujeitas às **mesmas regras** e condições, na forma estabelecida no edital.

***Princípio da Igualdade.***

**§ 6º** Observados os termos desta Lei, o edital **não** poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que **constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro**, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei.

**CAPÍTULO III**
DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

**Art. 53.** Ao **final da fase preparatória**, o processo licitatório seguirá para o órgão de **assessoramento jurídico** da Administração, que realizará **controle prévio de legalidade** mediante análise jurídica da contratação.
**§ 1º** Na elaboração do **parecer jurídico**, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
**I -** apreciar o processo licitatório conforme **critérios objetivos prévios** de atribuição de prioridade;
**II -** redigir sua manifestação em **linguagem simples** e **compreensível** e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os **elementos indispensáveis** à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;
**III -** *(VETADO)*
**§ 2º** *(VETADO)*
**§ 3º Encerrada a instrução** do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a **divulgação do edital de licitação** conforme disposto no art. 54.
**§ 4º** Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará **controle prévio de legalidade** de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.
**§ 5º** É **dispensável** a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o **baixo valor,** a **baixa complexidade** da contratação, a **entrega imediata do bem** ou a **utilização de minutas de editais e instrumentos** de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.
**§ 6º** *(VETADO)*
**Art. 54**. A **publicidade do edital de licitação** será realizada mediante **divulgação** e **manutenção** do inteiro teor do **ato convocatório** e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
**§ 1º** Sem prejuízo do disposto no caput, é **obrigatória** a **publicação** de extrato do edital no **Diário Oficial** da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.
**§ 2º** É **facultada** a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em **sítio eletrônico oficial** do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a **divulgação direta** a interessados devidamente cadastrados para esse fim.
**§ 3º** Após a **homologação** do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura **não** tenham integrado o edital e seus anexos.

**CAPÍTULO IV**
DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

**Art. 55**. Os **prazos mínimos** para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:
**I -** para **aquisição de bens**:
**a) 8 (oito) dias** úteis, quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço** ou de **maior desconto**;
**b) 15 (quinze) dias** úteis, nas hipóteses **não** abrangidas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3ACFEA748C244FD32A7F1BD4AA94DC04

pela alínea "a" deste inciso;

**II -** no caso de **serviços e obras**:

**a) 10 (dez) dias** úteis, quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço** ou de **maior desconto**, no caso de serviços **comuns** e de obras e serviços **comuns** de engenharia;

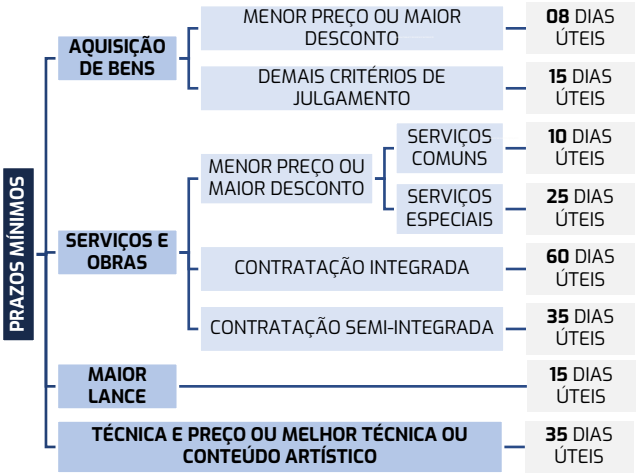
**b) 25 (vinte e cinco) dias** úteis, quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço** ou de **maior desconto**, no caso de serviços **especiais** e de obras e serviços **especiais** de engenharia;

**c) 60 (sessenta) dias** úteis, quando o regime de execução for de **contratação integrada**;

**d) 35 (trinta e cinco) dias** úteis, quando o regime de execução for o de **contratação semi-integrada** ou nas hipóteses **não** abrangidas pelas alíneas "a", "b" e "c" deste inciso;

**III -** para licitação em que se adote o critério de **julgamento de maior lance**, **15 (quinze) dias** úteis;

**IV -** para licitação em que se adote o critério de **julgamento de técnica** e **preço** ou de **melhor técnica** ou **conteúdo artístico**, **35 (trinta e cinco) dias** úteis.




**§ 1º** Eventuais **modificações** no edital implicarão **nova divulgação** na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, **exceto** quando a alteração **não** comprometer a formulação das propostas.

**§ 2º** Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser **reduzidos até a metade** nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Art. 56**. O **modo de disputa** poderá ser, isolada ou conjuntamente:

**I - aberto**, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

**II - fechado**, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

**§ 1º** A utilização isolada do modo de disputa **fechado** será **vedada** quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço** ou de **maior desconto**.

**§ 2º** A utilização do modo de **disputa aberto** será **vedada** quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço.

**FIQUE DE OLHO!**

*O modo de disputa basicamente é propor lances, que podem ser conhecidos pelos licitantes na medida em que forem sendo feitos (de forma sucessiva), se aberto, ou não – sendo conhecido apenas no dia da abertura, em que até esse momento irá existir sigilo das propostas, se fechado.*

*A depender do critério de julgamento, podem ser lances crescentes (leilão, por exemplo) ou decrescentes (menor preço, por exemplo).*

*O modo de disputa pode ser só aberto, só fechado e conjuntamente (aberto e fechado), sendo que não pode ser isoladamente fechado quando os critérios de julgamento forem menor preço ou maior desconto.*

*No caso de modo de disputa aberto, a lei deixa claro que em qualquer forma (isolada ou conjuntamente) é vedada se o critério for de julgamento de técnica e preço.*

**§ 3º** Serão considerados **intermediários** os lances:

**I - iguais** ou **inferiores** ao **maior** já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;

**II - iguais** ou **superiores** ao **menor** já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

**§ 4º** Após a definição da **melhor proposta**, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos **5% (cinco por cento)**, a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

**§ 5º** Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, **após o julgamento**, o licitante vencedor deverá **reelaborar** e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as **planilhas** com indicação dos **quantitativos** e dos **custos unitários**, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar **excepcional aditamento** posterior do contrato.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 33488A473864CC99190FB0745FB9107E

**Art. 57**. O edital de licitação **poderá estabelecer** intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

**Art. 58**. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de **garantia de proposta**, como requisito de pré-habilitação.

**§ 1º** A **garantia de proposta não** poderá ser superior a **1% (um por cento)** do valor estimado para a contratação.

**§ 2º** A **garantia de proposta** será devolvida aos licitantes no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

**§ 3º** Implicará **execução** do valor integral da **garantia de proposta** a **recusa** em assinar o contrato ou a **não** apresentação dos documentos para a contratação.

**ATENÇÃO!**

*Se o licitante ganhar na proposta feita e se recusar a assinar o contrato ou não apresentar os documentos para a contratação, a garantia prestada por ele (que não poderá ser superior a 1%) será executada pela Administração e o licitante perderá esse valor.*

*Essa garantia da proposta é uma possibilidade de exigência da Administração feita ao licitante.*

*Essa garantia da proposta não é o mesmo que garantia do contrato (que tem percentuais diferentes, conforme 96 a 102 desta Lei), que é exigida ao contratado.*

**§ 4º** A **garantia de proposta** poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

*A modalidade de garantia da proposta é uma escolha do licitante e poderá ser: caução em dinheiro (ou em títulos da dívida pública), seguro-garantia ou fiança bancária.*

## CAPÍTULO V
DO JULGAMENTO

**Art. 59.** Serão **desclassificadas** as propostas que:

**I -** contiverem vícios **insanáveis**;

**II - não obedecerem** às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

**III -** apresentarem preços **inexequíveis** ou permanecerem **acima do orçamento** estimado para a contratação;

**IV - não** tiverem sua **exequibilidade demonstrada**, quando exigido pela Administração;

**V -** apresentarem **desconformidade** com quaisquer outras exigências do edital, desde que **insanável**.

**§ 1º** A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita **exclusivamente** em relação à proposta mais bem classificada.

**§ 2º** A Administração poderá **realizar diligências** para **aferir a exequibilidade** das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

**§ 3º** No caso de obras e serviços de **engenharia e arquitetura**, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o **preço global**, os quantitativos e os **preços unitários** tidos como **relevantes**, observado o critério de aceitabilidade de **preços unitário** e **global** a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

**§ 4º** No caso de obras e serviços de **engenharia**, serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos **valores** forem **inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração.

**§ 5º** Nas contratações de obras e serviços de **engenharia**, será exigida **garantia adicional** do licitante vencedor cuja proposta for **inferior** a **85% (oitenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

**Art. 60**. Em caso de **empate** entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes **critérios de desempate**, nesta ordem:

**I - disputa final**, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar **nova proposta** em **ato contínuo** à classificação;

**II - avaliação** do desempenho **contratual prévio** dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

**III -** desenvolvimento pelo licitante de ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

*Traz o caráter social da licitação. O Poder Público, quando licita, ele também induz uma mudança na sociedade.*

**IV -** desenvolvimento pelo licitante de **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle.

**§ 1º** Em igualdade de condições, se **não** houver **desempate**, será **assegurada preferência**, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**I - empresas estabelecidas** no território do **Estado** ou do **Distrito Federal** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de **Município**, no território do **Estado** em que este se localize;

**II -** empresas **brasileiras**;

**III -** empresas que invistam em **pesquisa** e no **desenvolvimento de tecnologia** no País;

**IV -** empresas que comprovem a prática de **mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**§ 2º** As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4AD40F645984D51D1E95974F93330EE7

**Art. 61**. Definido o **resultado do julgamento**, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

**§ 1º** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a **ordem de classificação** inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for **desclassificado** em razão de sua proposta permanecer acima do **preço máximo** definido pela Administração.

**§ 2º** A negociação será conduzida por **agente de contratação** ou **comissão de contratação**, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu **resultado divulgado** a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

## CAPÍTULO VI
DA HABILITAÇÃO

**Art. 62**. A **habilitação** é a fase da licitação em que se verifica o **conjunto de informações** e **documentos necessários** e **suficientes** para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

**I -** jurídica;

**II -** técnica;

**III -** fiscal, social e trabalhista;

**IV -** econômico-financeira.

**Art. 63**. Na fase de **habilitação** das licitações serão observadas as **seguintes disposições**:

**I -** poderá ser exigida dos licitantes a **declaração** de que atendem aos **requisitos de habilitação**, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

**II -** será exigida a apresentação dos **documentos de habilitação** apenas pelo licitante vencedor, **exceto** quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

**III -** serão exigidos os documentos relativos à **regularidade fiscal**, em qualquer caso, somente em momento **posterior** ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

**DICA!**

*Permite que empresas que não estão em situação de regularidade participarem da habilitação e se regularizem posteriormente, uma vez que só o licitante mais bem classificado é que terá este quesito analisado.*

**IV -** será exigida do licitante **declaração** de que cumpre as exigências de **reserva de cargos** para **pessoa com deficiência** e para **reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

***Função social da licitação.***

**§ 1º** Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas **propostas econômicas** compreendem a **integralidade dos custos** para atendimento dos **direitos trabalhistas** assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**§ 2º** Quando a **avaliação prévia** do local de execução for **imprescindível** para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, **sob pena de inabilitação**, a necessidade de o licitante **atestar que conhece o local** e as **condições de realização da obra ou serviço**, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

**§ 3º** Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação **sempre deverá** prever a possibilidade de **substituição da vistoria** por **declaração formal** assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento **pleno** das **condições e peculiaridades da contratação**.

**§ 4º** Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar **vistoria prévia**, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.

**Art. 64**. Após a entrega dos documentos para **habilitação**, **não** será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, **salvo** em sede de diligência, para:

**I - complementação de informações** acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

**II - atualização de documentos** cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**§ 1º** Na análise dos documentos de **habilitação**, a comissão de licitação poderá **sanar erros** ou **falhas** que **não alterem a substância dos documentos** e sua **validade jurídica**, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**§ 2º** Quando a fase de **habilitação** anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, **não** caberá **exclusão** de licitante por motivo relacionado à habilitação, **salvo** em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EABBDEAC242C2A9DB2E8B6B85F6C0378

**Art. 65**. As **condições de habilitação** serão definidas no edital.

**§ 1º** As empresas criadas no **exercício financeiro da licitação** deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

**§ 2º** A **habilitação** poderá ser realizada por **processo eletrônico** de comunicação a distância, nos termos dispostos em regulamento.

**Art. 66**. A **habilitação jurídica** visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à **comprovação de existência jurídica da pessoa** e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

**Art. 67**. A documentação relativa à **qualificação técnico-profissional** e **técnico-operacional** será restrita a:

**I -** apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de **responsabilidade técnica** por execução de obra ou serviço de características **semelhantes**, para fins de contratação;

**II - certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares de **complexidade tecnológica e operacional equivalente** ou **superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

**III -** indicação do **pessoal técnico,** das **instalações** e do **aparelhamento adequados** e **disponíveis** para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

**IV -** prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, **quando for o caso**;

**V -** registro ou inscrição na entidade profissional competente, **quando for o caso**;

**VI -** declaração de que o licitante tomou **conhecimento** de **todas** as **informações** e das **condições** locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

**§ 1º** A exigência de atestados será **restrita** às parcelas de **maior relevância** ou **valor significativo do objeto da licitação**, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a **4% (quatro por cento)** do valor total estimado da contratação.

**§ 2º** Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de **atestados** com quantidades mínimas de até **50% (cinquenta por cento)** das parcelas de que trata o referido parágrafo, **vedadas** limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

**§ 3º** **Salvo** na contratação de obras e serviços de **engenharia**, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui **conhecimento técnico** e **experiência prática** na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em **regulamento**.

**§ 4º** Serão aceitos **atestados** ou outros **documentos hábeis** emitidos por entidades **estrangeiras** quando acompanhados de tradução para o português, **salvo** se comprovada a **inidoneidade** da entidade emissora.

**§ 5º** Em se tratando de serviços contínuos, o edital **poderá exigir certidão** ou **atestado** que demonstre que o licitante tenha executado **serviços similares** ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou **não**, por um prazo mínimo, que **não** poderá ser superior a **3 (três) anos**.

**§ 6º** Os **profissionais indicados pelo licitante** na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que **aprovada** pela Administração.

**§ 7º** Sociedades empresárias **estrangeiras** atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da **assinatura do contrato**, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no **Brasil**.

**§ 8º** Será admitida a exigência da relação dos **compromissos assumidos pelo licitante** que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

**§ 9º** O edital poderá prever, para aspectos **técnicos específicos**, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a **25% (vinte e cinco por cento) do objeto** a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

**§ 10**. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho **anterior** emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio **não** identificar a atividade desempenhada por cada consorciado **individualmente**, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

**I -** caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio homogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na **proporção quantitativa** de sua participação no **consórcio**, **salvo** nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza **predominantemente intelectual**, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

**II -** caso o atestado tenha sido emitido em favor de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D6A4BDD64653A1DD76DE06AC84C01648

**consórcio heterogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos **campos de atuação**, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

**§ 11**. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este **não** conste expressamente do **atestado** ou da **certidão**, deverá ser juntada ao **atestado** ou à **certidão** cópia do instrumento de **constituição do consórcio**.

**§ 12**. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, **não** serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de **profissionais** que, na forma de regulamento, tenham **dado causa** à **aplicação** das **sanções previstas** nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

**Art. 68**. As **habilitações fiscal**, **social** e **trabalhista** serão aferidas mediante a verificação dos **seguintes requisitos**:

**I -** a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

**II -** a **inscrição** no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu **ramo de atividade** e compatível com o objeto contratual;

**III -** a **regularidade** perante a **Fazenda federal**, **estadual** e/ou **municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra **equivalente**, na forma da lei;

**IV -** a **regularidade** relativa à **Seguridade Social** e ao **FGTS**, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

**V -** a **regularidade** perante a **Justiça do Trabalho**;

**VI -** o **cumprimento** do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

**§ 1º** Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser **substituídos** ou **supridos**, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por **meio eletrônico**.

**§ 2º** A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo deverá ser feita na forma da **legislação específica**.

**Art. 69**. A **habilitação econômico-financeira** visa a demonstrar a **aptidão econômica do licitante** para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será **restrita** à apresentação da seguinte documentação:

**I - balanço patrimonial**, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois)** últimos exercícios sociais;

**II - certidão negativa** de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

**§ 1º** A critério da Administração, poderá ser exigida **declaração**, assinada por profissional habilitado da **área contábil**, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

**§ 2º** Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é **vedada** a exigência de valores mínimos de **faturamento anterior** e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

**§ 3º** É **admitida** a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em **diminuição** de sua capacidade econômico-financeira, **excluídas** parcelas já executadas de contratos firmados.

**§ 4º** A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de **capital mínimo** ou de **patrimônio líquido** mínimo equivalente a até **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação.

**§ 5º** É **vedada** a exigência de **índices e valores não** usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

**§ 6º** Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao **último exercício** no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há **menos de 2 (dois) anos**.

**Art. 70**. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

**I -** apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio **expressamente** admitido pela Administração;

**II -** substituída por **registro cadastral** emitido por órgão ou entidade pública, desde que **previsto no edital** e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei;

**III -** dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para **entrega imediata**, nas contratações em valores **inferiores** a **1/4 (um quarto)** do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para **pesquisa e desenvolvimento** até o valor de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**.

**DICA!**

*Valores atualizados por decreto.*

**Parágrafo único**. As empresas **estrangeiras** que **não** funcionem no País deverão apresentar **documentos equivalentes**, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B82CF10A7AC84625BB89B6EFB8359143

## CAPÍTULO VII
DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

**Art. 71**. Encerradas as fases de **julgamento** e **habilitação**, e **exauridos** os **recursos** administrativos, o processo licitatório será encaminhado à **autoridade superior**, que poderá:

**I -** determinar o **retorno dos autos** para saneamento de **irregularidades**;

**II - revogar** a licitação por motivo de **conveniência** e **oportunidade**;

**III -** proceder à **anulação** da licitação, de **ofício** ou mediante **provocação de terceiros**, sempre que presente **ilegalidade insanável**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 473, STF:*** *A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os torne ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

**IV - adjudicar** o objeto e **homologar** a licitação.

*Não gera direito subjetivo ao vencedor em ser contratado, mas somente de que se for contratar, deve ser com o vencedor.*

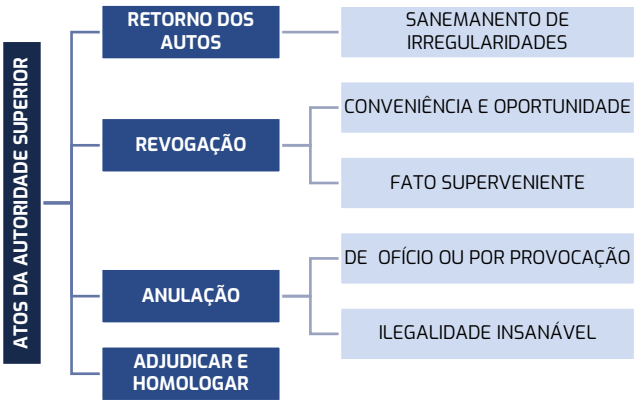
*Homologar é o ateste de conformidade da licitação nesse controle de legalidade.*

**§ 1º** Ao pronunciar a **nulidade**, a autoridade indicará expressamente os atos com **vícios insanáveis**, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

**§ 2º** O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de **fato superveniente devidamente comprovado**.

**§ 3º** Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a **prévia manifestação** dos interessados.

**§ 4º** O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à **contratação direta** e aos procedimentos **auxiliares** da licitação.




## CAPÍTULO VIII
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

### SEÇÃO I
DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

**Art. 72**. O processo de **contratação direta**, que compreende os casos de **inexigibilidade** e de **dispensa de licitação**, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

**FIQUE DE OLHO!**

*A regra é a realização de licitação, de forma que apenas nos casos especificados é que haverá a possibilidade de contratação direta para obras, serviços, compras e alienações feitas pela Administração Pública.*

**I -** documento de formalização de demanda e, se for o caso, **estudo técnico preliminar**, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

**II - estimativa de despesa**, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

**III - parecer jurídico e pareceres técnicos**, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

**IV - demonstração da compatibilidade** da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

**V -** comprovação de que o **contratado preenche os requisitos de habilitação** e **qualificação mínima** necessária;

**VI - razão da escolha** do contratado;

**VII - justificativa** de preço;

**VIII - autorização** da autoridade competente.

**Parágrafo único**. O ato que autoriza a **contratação direta** ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em **sítio eletrônico oficial**.

**Art. 73**. Na hipótese de contratação direta **indevida** ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o **contratado e o agente público responsável** responderão **solidariamente** pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

### SEÇÃO II
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**Art. 74**. É **inexigível** a licitação quando **inviável a competição**, em especial nos casos de:

**I -** aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial **exclusivos**;

**II -** contratação de profissional do **setor artístico**, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que **consagrado pela crítica especializada** ou pela **opinião**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 84505183AE2F5F82D0B933FDC97A6CB8

**pública**;

**DICA!**

*Não é possível que seja um empresário para um evento específico ou para local específico. Esta é uma pegadinha comum em provas.*

**III -** contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza **predominantemente intelectual** com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada** a inexigibilidade para serviços de **publicidade** e **divulgação**:

**FIQUE DE OLHO!**

*Destaque-se que não se admite a subcontratação de profissionais distintos daqueles que justificaram a contratação direta, uma vez que isto configuraria em burla à inexigibilidade.*

**a)** **estudos** técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;

**b)** pareceres, perícias e avaliações em **geral**;

**c)** **assessorias** ou **consultorias** técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

**d)** fiscalização, supervisão ou gerenciamento de **obras ou serviços**;

**e)** patrocínio ou defesa de causas **judiciais** ou **administrativas**;

**f)** treinamento e aperfeiçoamento de **pessoal**;

**g)** **restauração** de obras de arte e de bens de **valor histórico**;

| RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E DE BENS DE VALOR HISTÓRICO | AQUISIÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E OBJETOS HISTÓRICOS |
|---|---|
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO DISPENSÁVEL |
| OBRAS DE ARTE E BENS DE **VALOR** HISTÓRICO | OBRAS DE ARTE E OBJETOS HISTÓRICOS |

**h)** **controles de qualidade e tecnológico**, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;

**IV -** objetos que devam ou possam ser contratados por meio de **credenciamento**;

*No credenciamento, todos os interessados que atenderem aos requisitos exigidos serão credenciados e, por isso, não haverá competição entre eles, conforme art. 6º, XLIII.*

**V -** aquisição ou locação de **imóvel** cujas características de instalações e de localização tornem **necessária** sua escolha.

**MNEMÔNICO!**

***Na INEXIGIBILIDADE tem FACAS***

***F****ornecedor Exclusivo (inciso I);*

***A****quisição ou locação de imóvel necessário (inciso V);*

***C****redenciamento (inciso IV);*

***A****rtista consagrado (inciso II); e*

***S****erviço especializado (Inciso III).*

**§ 1º** Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a **inviabilidade de competição** mediante atestado de **exclusividade**, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, **vedada** a preferência por **marca específica**.

**§ 2º** Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se **empresário exclusivo** a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação **restrita a evento ou local específico**.

**§ 3º** Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de **notória especialização** o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

**§ 4º** Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é **vedada** a **subcontratação** de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

**§ 5º** Nas **contratações** com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os **seguintes requisitos**:

**I - avaliação prévia** do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando **imprescindíveis** às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;

**II -** certificação da **inexistência de imóveis públicos vagos** e **disponíveis** que atendam ao objeto;

**III -** justificativas que demonstrem a **singularidade do imóvel** a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3659FACAEEE683CEC8FFC9C48FE56BBE

**SEÇÃO III**
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Art. 75**. É **dispensável a licitação**:

*A lista é **taxativa**. Na licitação dispensável é possível realizar a licitação, mas o legislador retira essa obrigatoriedade.*

**I -** para contratação que envolva valores inferiores a **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, no caso de obras e serviços de **engenharia** ou de serviços de **manutenção de veículos automotores**;

**DICA!**
*Valores atualizados por decreto.*

**II -** para contratação que envolva valores inferiores a **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, no caso de **outros serviços e compras**;

**DICA!**
*Valores atualizados por decreto.*

**III -** para **contratação** que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de **1 (um) ano,** quando se verificar que naquela licitação:

**a)** **não** surgiram licitantes **interessados** ou **não** foram apresentadas **propostas válidas**;

***Licitação fracassada:*** *quando as propostas apresentadas foram inabilitadas.*
***Licitação deserta:*** *quando nenhum interessado compareceu para apresentar propostas.*

**b)** as propostas apresentadas consignaram preços **manifestamente superiores** aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

**IV -** para contratação que **tenha por objeto**:

**a)** **bens**, **componentes** ou **peças de origem nacional** ou **estrangeira** necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for **indispensável** para a vigência da garantia;

**b)** bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem **manifestamente vantajosas** para a Administração;

**c)** produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de **engenharia**, ao valor de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**;

**DICA!**
*Valores atualizados por decreto.*

**d)** transferência de **tecnologia** ou **licenciamento** de direito de uso ou de **exploração** de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição **científica**, **tecnológica** e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;

**e)** **hortifrutigranjeiros**, **pães** e outros gêneros **perecíveis**, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no **preço do dia**;

**f)** bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, **alta complexidade tecnológica** e **defesa nacional**;

**g)** materiais de **uso das Forças Armadas**, com **exceção** de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por **ato do comandante** da força militar;

**h)** **bens** e **serviços** para atendimento dos **contingentes militares** das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo **comandante** da força militar;

**i)** **abastecimento** ou **suprimento** de **efetivos militares** em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

**j)** **coleta**, **processamento** e **comercialização** de **resíduos sólidos urbanos recicláveis** ou **reutilizáveis**, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

**k)** **aquisição** ou **restauração** de **obras de arte** e **objetos históricos**, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

**l)** serviços **especializados** ou **aquisição** ou **locação** de equipamentos destinados ao **rastreamento** e à **obtenção de provas** previstas nos incisos II e V do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

**DICA!**
*Há claro intento na aquisição desses objetos e devido à sua importância na Lei de Organizações Criminosas, o legislador permite a possibilidade de o administrador dispensar a licitação.*

**m)** aquisição de **medicamentos** destinados **exclusivamente** ao tratamento de **doenças raras** definidas pelo **Ministério da Saúde**;

**V -** para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os **princípios gerais**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3509D5CCAEA9ECAEEC346D31CC3795A6

**de contratação** constantes da referida Lei;

*A Lei 10.973/2004 versa sobre "incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo".*

**VI -** para contratação que possa acarretar **comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo **Ministro de Estado da Defesa**, mediante demanda dos comandos das **Forças Armadas** ou dos **demais ministérios;**

**VII -** nos casos de **guerra**, estado de **defesa**, estado de **sítio**, **intervenção federal** ou de **grave perturbação** da ordem;

**VIII -** nos casos de **emergência** ou de **calamidade pública**, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar **prejuízo** ou **comprometer** a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e **somente** para aquisição dos bens necessários ao atendimento da **situação emergencial** ou **calamitosa** e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de **1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da **emergência** ou da **calamidade**, **vedadas** a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

***Dispensa decorrente de emergência ou calamidade pública**:*

*São vedadas a prorrogação do contrato e recontratação de empresa já contratada com base no disposto no inciso.*

*Somente será possível dispensar a licitação por emergência quando:*

*1. O objetivo seja manter a continuidade do serviço público;*

*2. Os valores sejam compatíveis com os de mercado;*

*3. A administração adote as providências para a conclusão do processo licitatório; e*

*4. Ocorra apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.*

**IX -** para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de **bens produzidos** ou **serviços prestados** por órgão ou entidade que **integrem** a Administração Pública e que tenham sido **criados para esse fim específico**, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

**X -** quando a **União** tiver que intervir no **domínio econômico** para regular preços ou normalizar o abastecimento;

**XI -** para celebração de **contrato de programa** com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de **consórcio público** ou em **convênio de cooperação**;

**FIQUE DE OLHO!**

*Os contratos de programa são instrumentos que disciplinam a prestação de serviços públicos, por intermédio dos consórcios públicos ou dos convênios de cooperação, sendo que os consórcios públicos e convênios de cooperação são disciplinados na Lei nº 11.107/2005.*

**XII -** para contratação em que houver **transferência de tecnologia** de produtos estratégicos para o **Sistema Único de Saúde** (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de **absorção tecnológica**, e em **valores compatíveis** com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

**XIII -** para contratação de profissionais para compor a **comissão de avaliação de critérios de técnica**, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;

**FIQUE DE OLHO!**

*Não caia em pegadinha! Ainda que se trate de profissional técnico de notória especialização, não é caso de inexigibilidade, mas sim de licitação dispensável.*

*Composição de comissão de avaliação de critérios de técnica é de licitação dispensável!*

**XIV -** para **contratação de associação de pessoas com deficiência**, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência;

**XV -** para contratação de instituição **brasileira** que tenha por finalidade estatutária **apoiar**, **captar** e **executar** atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à **recuperação social da pessoa presa**, desde que o contratado tenha inquestionável reputação **ética e profissional** e **não** tenha **fins lucrativos**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FA286914BD3AD045C2A6F77CF8F3BB2A

**XVI -** para aquisição, por pessoa jurídica de **direito público interno**, de **insumos estratégicos** para a **saúde** produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por **finalidade** apoiar órgão da Administração Pública **direta**, sua **autarquia** ou **fundação** em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII deste caput, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

**XVII -** para contratação de entidades **privadas sem fins lucrativos** para a implementação de cisternas ou outras tecnologias **sociais de acesso à água** para consumo humano e **produção de alimentos**, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água;

***Função social da licitação.***

**XVIII -** para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação do **Programa Cozinha Solidária**, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social e à efetivação de direitos sociais, **dignidade humana**, resgate social e melhoria da qualidade de vida.

**§ 1º** Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, **deverão ser observados**:

**I -** o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva **unidade gestora**;

**II -** o somatório da despesa realizada com **objetos de mesma natureza**, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

**§ 2º** Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão **duplicados** para compras, obras e serviços contratados por **consórcio público** ou por **autarquia** ou **fundação** qualificadas como **agências executivas** na forma da lei.

**§ 3º** As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão **preferencialmente** precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de **3 (três) dias úteis**, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

**§ 4º** As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão **preferencialmente** pagas por meio de **cartão de pagamento**, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

**§ 5º** A dispensa prevista na alínea "c" do inciso IV do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de **engenharia**, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

**§ 6º** Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se **emergencial** a contratação por **dispensa** com objetivo de manter a **continuidade do serviço público**, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, **sem** prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

**§ 7º Não** se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até **R$ 8.000,00 (oito mil reais)** de serviços de **manutenção de veículos automotores** de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

**DICA!**

*Valores atualizados por decreto.*

| | INEXIGIBILIDADE | DISPENSÁVEL | DISPENSADA |
|---|---|---|---|
| CONCEITO | INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO | FACULDADE PARA REALIZAR OU NÃO | OBRIGADA A DISPENSA |
| ROL | EXEMPLIFICATIVO | TAXATIVO | TAXATIVO |
| NATUREZA | - | DISCRICIONÁRIA | VINCULADA |
| OBJETO | DIVERSOS | DIVERSOS | ALIENAÇÃO DE BENS |

## CAPÍTULO IX
DAS ALIENAÇÕES

**Art. 76.** A **alienação** de bens da Administração Pública, subordinada à existência de **interesse público** devidamente justificado, será **precedida de avaliação** e obedecerá às seguintes normas:

**I -** tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá **autorização legislativa** e dependerá de licitação na modalidade **leilão**, **dispensada** a realização de licitação **nos casos de**:

**a) dação** em pagamento;

**b) doação**, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas "f", "g" e "h" deste inciso;

**c) permuta** por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada **não ultrapasse a metade do valor do imóvel** que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

**d) investidura**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8462E6FA60DE44AFDEFAC6C461E2B1BC

**e)** **venda** a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo;

**f)** **alienação gratuita** ou **onerosa**, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

**g)** **alienação gratuita ou onerosa**, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até **250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados)** e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

**h)** **alienação e concessão de direito real de uso**, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

**i)** **legitimação de posse** de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes;

**j)** **legitimação fundiária** e **legitimação de posse** de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

**II -** tratando-se de **bens móveis**, dependerá de licitação na modalidade **leilão**, dispensada a realização de licitação nos casos de:

**a)** **doação**, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação;

**b)** **permuta**, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;

**c)** **venda de ações**, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

**d)** **venda de títulos**, observada a legislação pertinente;

**e)** **venda de bens produzidos ou comercializados** por entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;

**f)** **venda de materiais e equipamentos** sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

**§ 1º** A **alienação de bens imóveis da Administração Pública** cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento **dispensará autorização legislativa** e exigirá apenas **avaliação prévia** e licitação na modalidade **leilão**.

**§ 2º** Os **imóveis doados** com base na alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão **revertidos** ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, **vedada** sua alienação pelo beneficiário.

**§ 3º** A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a **dispensa de licitação**, quando o uso destinar-se a:

**I -** outro **órgão** ou **entidade** da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;

**II - pessoa natural** que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de **cultura**, de **ocupação mansa e pacífica** e de **exploração direta** sobre área **rural**, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009.

**§ 4º** A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será **dispensada** de **autorização legislativa** e submeter-se-á aos **seguintes condicionamentos**:

**I - aplicação exclusiva** às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004;

**II - submissão** aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas;

**III - vedação de concessão** para exploração **não** contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico;

**IV -** previsão de **extinção automática da concessão**, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social;

**V -** aplicação **exclusiva a imóvel situado em zona rural** e **não** sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária;

**VI -** limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, **vedada** a **dispensa de licitação** para áreas superiores;

**VII -** acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea "i" do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste parágrafo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CEF926E17F135E97D0429E98D20FD129

**§ 5º** Entende-se por **investidura**, para os fins desta Lei, a:
**I -** alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar **inaproveitável isoladamente**, por preço que **não** seja inferior ao da avaliação **nem** superior a **50% (cinquenta por cento)** do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta Lei;
**II - alienação**, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins **residenciais** construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que **não** integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.
**§ 6º** A **doação com encargo** será licitada e de seu instrumento constarão, **obrigatoriamente**, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, **dispensada** a licitação em caso de interesse público devidamente justificado.
**§ 7º** Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a **cláusula de reversão** e as demais obrigações serão **garantidas por hipoteca** em segundo grau em favor do doador.
**Art. 77**. Para a **venda de bens imóveis**, será concedido **direito de preferência** ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação.

## CAPÍTULO X
DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES
### SEÇÃO I
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

**Art. 78**. São **procedimentos auxiliares** das licitações e das contratações regidas por esta Lei:
**I -** credenciamento;
**II -** pré-qualificação;
**III -** procedimento de manifestação de interesse;
**IV -** sistema de registro de preços;
**V -** registro cadastral.
**§ 1º** Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a **critérios claros e objetivos** definidos em regulamento.
**§ 2º** O **julgamento** que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo **procedimento das licitações**.

### SEÇÃO II
DO CREDENCIAMENTO

**Art. 79**. O **credenciamento** poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:
**I - paralela e não excludente**: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
**II - com seleção a critério de terceiros**: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;
**III - em mercados fluidos**: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.
**§ 1º** Os procedimentos de **credenciamento** serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras: *(2025)*
**I -** a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, **edital de chamamento de interessados**, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;
**II -** na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto **não** permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados **critérios objetivos** de distribuição da demanda;
**III -** o **edital de chamamento** de interessados deverá prever as **condições padronizadas de contratação** e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação;
**IV -** na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a Administração deverá **registrar as cotações de mercado** vigentes no momento da contratação;
**V - não** será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado **sem autorização expressa da Administração**;
**VI -** será admitida a **denúncia** por qualquer das partes nos prazos fixados no edital.
**VII -** na hipótese do inciso **IV** do caput deste artigo, **regulamento** do Poder Executivo federal disporá sobre: *(2025)*
**a)** as condições de **admissão** e de **permanência** dos fornecedores, observado o disposto no art. 87 desta Lei; *(2025)*
**b)** as regras para inclusão de bens e serviços e para **formação** e **alteração** dos preços; *(2025)*
**c)** os prazos e os métodos para **entrega** e **recebimento** dos bens e serviços; *(2025)*
**d)** as regras de **instrução processual** e de **uso da plataforma**; *(2025)*
**e)** as **condições de pagamento**, com prazo não superior a **30 (trinta) dias**, contado do recebimento do bem ou serviço; *(2025)*
**f)** as **sanções** aplicáveis ao responsável por infrações, observado o disposto nos arts. 155 a 163 desta Lei. *(2025)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F769BC22236ED8F622C133D4203784C1

**§ 2º** O Sicx **poderá** ser disponibilizado para os órgãos e entidades de que trata o *caput* do **art. 1º** desta Lei, para empresas públicas, para sociedades de economia mista e suas subsidiárias e para entidades privadas sem fins lucrativos. *(2025)*

**SEÇÃO III**
DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

**Art. 80**. A **pré-qualificação** é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente:
**I -** licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de **futura licitação** ou de **licitação vinculada** a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;
**II -** bens que atendam às **exigências técnicas** ou de **qualidade** estabelecidas pela Administração.
**§ 1º** Na **pré-qualificação** observar-se-á o seguinte:
**I -** quando aberta a licitantes, poderão ser **dispensados** os documentos que já constarem do **registro cadastral**;
**II -** quando aberta a bens, poderá ser **exigida a comprovação de qualidade**.
**§ 2º** O procedimento de pré-qualificação ficará **permanentemente aberto** para a inscrição de interessados.
**§ 3º** Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital:
**I -** as **informações mínimas necessárias** para definição do objeto;
**II -** a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento.
**§ 4º** A **apresentação de documentos** far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela Administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.
**§ 5º** Os **bens** e os **serviços pré-qualificados** deverão integrar o **catálogo** de bens e serviços da Administração.
**§ 6º** A pré-qualificação poderá ser realizada em **grupos** ou **segmentos**, segundo as especialidades dos fornecedores.
**§ 7º** A pré-qualificação poderá ser **parcial** ou **total**, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a **igualdade de condições** entre os concorrentes.
**§ 8º** Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá **validade**:
**I -** de **1 (um) ano**, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo;
**II - não superior** ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.
**§ 9º** Os licitantes e os bens pré-qualificados serão **obrigatoriamente** divulgados e mantidos à disposição do público.
**§ 10**. A licitação que se seguir ao procedimento da **pré-qualificação** poderá ser **restrita** a licitantes ou bens pré-qualificados.

**SEÇÃO IV**
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

**Art. 81**. A Administração **poderá solicitar à iniciativa privada**, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.
**§ 1º** Os **estudos**, as **investigações**, os **levantamentos** e os **projetos vinculados** à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá **ressarcir** os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital.
**§ 2º** A **realização**, pela iniciativa privada, **de estudos**, **investigações**, **levantamentos** e **projetos** em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo:
**I - não** atribuirá ao **realizador** direito de preferência no processo licitatório;
**II - não** obrigará o **poder público** a realizar licitação;
**III - não** implicará, por si só, **direito a ressarcimento** de valores envolvidos em sua elaboração;
**IV -** será **remunerada** somente pelo **vencedor da licitação**, **vedada**, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público.
**§ 3º** Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a Administração deverá elaborar **parecer fundamentado** com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é **adequado e suficiente** à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.
**§ 4º** O procedimento previsto no caput deste artigo **poderá** ser restrito a **startups**, assim considerados os **microempreendedores individuais**, as **microempresas** e as **empresas de pequeno** porte, de **natureza emergente** e com **grande potencial**, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 ED4893277957C4F253F8B140785E8544

fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da Administração.

**SEÇÃO V**

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Art. 82**. O edital de licitação para **registro de preços** observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

**I -** as **especificidades da licitação** e de **seu objeto**, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;

**II -** a **quantidade mínima** a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;

**III -** a possibilidade de prever **preços diferentes**:

**a)** quando o objeto for realizado ou entregue em locais **diferentes**;

**b)** em razão da forma e do local de **acondicionamento**;

**c)** quando admitida **cotação variável** em razão do tamanho do lote;

**d)** por **outros motivos** justificados no processo;

**IV -** a possibilidade de o licitante oferecer ou **não** proposta em **quantitativo inferior** ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;

**V -** o critério de julgamento da licitação, que será o de **menor preço** ou o de **maior desconto** sobre tabela de preços praticada no mercado;

**VI -** as condições para **alteração** de **preços registrados**;

**VII -** o **registro** de **mais de um** fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em **preço igual** ao do licitante vencedor, assegurada a **preferência de contratação** de acordo com a **ordem de classificação**;

**VIII -** a **vedação** à participação do **órgão** ou **entidade** em **mais de uma** ata de registro de preços com o **mesmo objeto** no prazo de validade daquela de que já tiver participado, **salvo** na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo **inferior ao máximo** previsto no edital;

**IX -** as hipóteses de **cancelamento** da ata de registro de preços e suas consequências.

**§ 1º** O critério de julgamento de **menor preço por grupo de itens** somente poderá ser adotado quando for demonstrada a **inviabilidade** de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de **preços unitários máximos** deverá ser indicado no edital.

**§ 2º** Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá **prévia pesquisa de mercado** e **demonstração de sua vantagem** para o órgão ou entidade.

**§ 3º** É **permitido** registro de preços com indicação limitada a **unidades de contratação**, **sem** indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:

**I -** quando for a **primeira licitação** para o objeto e o órgão ou entidade **não** tiver registro de demandas anteriores;

**II -** no caso de **alimento perecível**;

**III -** no caso em que o **serviço** estiver **integrado** ao fornecimento de bens.

**§ 4º** Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é **obrigatória** a indicação do **valor máximo da despesa** e é **vedada** a participação de outro órgão ou entidade na ata.

**§ 5º** O **sistema de registro de preços** poderá ser usado para a contratação de **bens** e **serviços**, inclusive de obras e serviços de **engenharia**, observadas as seguintes condições:

**I -** realização prévia de **ampla pesquisa de mercado**;

**II - seleção de acordo** com os procedimentos previstos em regulamento;

**III -** desenvolvimento **obrigatório** de rotina de controle;

**IV - atualização** periódica dos preços registrados;

**V - definição** do período de validade do registro de preços;

**VI - inclusão**, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.

**§ 6º** O **sistema de registro de preços** poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de **inexigibilidade** e de **dispensa de licitação** para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

**Art. 83**. A existência de preços registrados implicará **compromisso de fornecimento** nas condições estabelecidas, mas **não obrigará** a Administração a contratar, **facultada** a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

**Art. 84**. O **prazo de vigência** da ata de registro de preços será de **1 (um) ano** e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**Parágrafo único.** O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua **vigência** estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9B8365705EC529BBF25F0195F1F86ECA

**Art. 85**. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de **engenharia** pelo **sistema de registro de preços**, desde que atendidos os **seguintes requisitos**:

**I -** existência de projeto padronizado, **sem complexidade técnica** e **operacional**;

**II -** necessidade **permanente** ou **frequente** de obra ou serviço a ser contratado.

**Art. 86**. O órgão ou entidade **gerenciadora** deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar **procedimento público** de **intenção de registro de preços** para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de **8 (oito) dias úteis**, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

**§ 1º** O procedimento previsto no caput deste artigo será **dispensável** quando o órgão ou entidade gerenciadora for o **único contratante**.

**§ 2º** Se **não** participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à **ata de registro de preços** na condição de **não participantes**, observados os seguintes requisitos:

***"Não-participante" ou participante-carona.***

**I -** apresentação de **justificativa** da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

**II -** demonstração de que os **valores registrados estão compatíveis** com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

**III - prévias consulta** e **aceitação** do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

**§ 3º** A **faculdade** conferida pelo § 2º deste artigo estará **limitada** a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de **não participantes**, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.

**§ 4º** As **aquisições** ou as **contratações adicionais** a que se refere o § 2º deste artigo **não** poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento **convocatório** registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**§ 5º** O **quantitativo** decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo **não** poderá exceder, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de **cada item** registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, **independentemente** do número de órgãos **não** participantes que aderirem.

**§ 6º** A **adesão** à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de **transferências voluntárias**, **não** ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

**§ 7º** Para **aquisição emergencial** de **medicamentos e material de consumo médico-hospitalar** por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde **não** estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não é qualquer tipo de aquisição emergencial para a saúde, mas aquelas gerenciadas pelo Ministério da Saúde, não havendo limite total.*

**§ 8º** Será **vedada** aos órgãos e entidades da Administração Pública **federal** a **adesão** à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade **estadual**, **distrital** ou **municipal**.

## SEÇÃO VI
DO REGISTRO CADASTRAL

**Art. 87.** Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública **deverão** utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no **Portal Nacional de Contratações Públicas** (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes e de contratados, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal. *(2025)*

**§ 1º** O sistema de registro cadastral unificado será **público** e deverá ser **amplamente divulgado** e estar **permanentemente aberto** aos interessados, e será **obrigatória** a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.

**§ 2º** É **proibida** a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de **registro cadastral complementar** para acesso a edital e anexos.

**§ 3º** A Administração poderá realizar licitação **restrita a fornecedores cadastrados**, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a **ampla publicidade** dos procedimentos para o cadastramento.

**FIQUE DE OLHO!**

*Permissão legal para que se faça licitação restrita aos cadastrados nesse portal, havendo possibilidade de que o não cadastrado se cadastre no prazo fixado pelo edital.*

**§ 4º** Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu **cadastro dentro do**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 105C8C21F9F6045280000A10678A0071

**prazo previsto no edital** para apresentação de propostas.

**Art. 88**. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para **habilitação** previstos nesta Lei.

**§ 1º** O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com **regras objetivas** divulgadas em sítio eletrônico oficial.

**§ 2º** Ao inscrito será fornecido certificado, **renovável** sempre que **atualizar o registro**.

**§ 3º** A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá **documento comprobatório da avaliação** realizada, com menção ao seu **desempenho** na execução contratual, baseado em **indicadores objetivamente definidos** e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada.

**§ 4º** A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o § 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do **cadastro de atesto de cumprimento de obrigações**, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos **princípios** da **impessoalidade**, da **igualdade**, da **isonomia**, da **publicidade** e da **transparência**, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral.

**§ 5º** A qualquer tempo poderá ser **alterado, suspenso** ou **cancelado** o **registro de inscrito** que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta Lei ou por regulamento.

**§ 6º** O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá **participar de processo licitatório** até a decisão da Administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no § 2º deste artigo.

## TÍTULO III
DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
## CAPÍTULO I
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

**Art. 89**. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de **direito público**, e a eles serão aplicados, **supletivamente**, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**§ 1º** Todo contrato deverá mencionar os **nomes das partes** e os de seus **representantes**, a **finalidade**, o ato que autorizou sua lavratura, o **número do processo** da licitação ou da contratação direta e a **sujeição** dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

**§ 2º** Os contratos deverão estabelecer com **clareza e precisão** as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as **responsabilidades** das partes, em conformidade com os **termos do edital de licitação** e os da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta.

**Art. 90**. A Administração **convocará** regularmente o **licitante vencedor** para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de **decair** o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

**§ 1º** O **prazo de convocação** poderá ser **prorrogado 1 (uma) vez**, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja **aceito** pela Administração.

**§ 2º** Será **facultado** à Administração, quando o convocado **não assinar** o termo de contrato ou **não aceitar** ou **não retirar** o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os **licitantes remanescentes**, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

**§ 3º Decorrido** o prazo de **validade da proposta** indicado no edital **sem** convocação para a contratação, ficarão os licitantes **liberados** dos compromissos assumidos.

**§ 4º** Na hipótese de **nenhum dos licitantes aceitar** a contratação nos termos do § 2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

**I -** convocar os licitantes remanescentes para **negociação**, na **ordem de classificação**, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

**II -** adjudicar e celebrar o contrato nas **condições ofertadas pelos licitantes remanescentes**, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DAFA943FCE2137E06B89CB4D6A6DF2E8

**§ 5º** A **recusa injustificada** do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o **descumprimento total** da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata **perda da garantia de proposta** em favor do órgão ou entidade licitante.

**DICA!**

*Primeiro a Administração deverá convocar o vencedor e, somente se este não comparecer, é que a Administração irá convocar os demais, na ordem de classificação e na mesma proposta feita pelo vencedor.*

*No caso de não haver concordância dos licitantes seguintes à proposta do vencedor, poderá haver negociação para buscar oferta "intermediária", que será pior do que a do vencedor e melhor do que a ofertada pelos remanescentes.*

*Não havendo acordo, a Administração convoca os licitantes, na ordem de classificação, para cumprir as propostas nas condições de cada um.*

**§ 6º** A **regra do § 5º não** se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo.

**§ 7º** Será **facultada** à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo.

**Art. 91**. Os **contratos** e seus **aditamentos** terão **forma escrita** e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em **sítio eletrônico oficial**.

**§ 1º** Será admitida a **manutenção em sigilo** de contratos e de termos aditivos quando **imprescindível** à **segurança da sociedade e do Estado**, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

*Exceção à regra da publicidade do procedimento licitatório.*

**§ 2º** Contratos relativos a **direitos reais sobre imóveis** serão formalizados por **escritura pública** lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em **sítio eletrônico oficial**.

**§ 3º** Será **admitida** a **forma eletrônica** na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.

**§ 4º** Antes de **formalizar ou prorrogar** o prazo de vigência do contrato, a Administração **deverá verificar** a **regularidade fiscal** do contratado, **consultar** o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**CEIS**) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**CNEP**), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

**Art. 92**. São **necessárias** em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

**I -** o **objeto e seus elementos** característicos;

**II -** a **vinculação ao edital** de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

**III -** a **legislação aplicável** à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

**IV -** o **regime de execução** ou a **forma de fornecimento**;

**V -** o **preço** e as **condições de pagamento**, os **critérios**, a data-base e a **periodicidade** do reajustamento de preços e os **critérios de atualização monetária** entre a data do adimplemento das obrigações e a do **efetivo pagamento**;

**VI -** os **critérios e a periodicidade da medição**, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;

**VII -** os **prazos** de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

**VIII -** o **crédito pelo qual correrá a despesa**, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

**IX -** a **matriz de risco**, quando for o caso;

**X -** o prazo para resposta ao pedido de **repactuação de preços**, quando for o caso;

**XI -** o **prazo para resposta** ao pedido de **restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro**, quando for o caso;

**XII -** as **garantias** oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

**XIII -** o prazo de **garantia mínima** do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

**XIV -** os **direitos e as responsabilidades** das partes, as **penalidades** cabíveis e os **valores das multas** e suas bases de cálculo;

**XV -** as **condições de importação** e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

**XVI -** a **obrigação do contratado** de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a **habilitação** na licitação, ou para a **qualificação**, na **contratação direta**;

**XVII -** a obrigação de o contratado cumprir as exigências de **reserva de cargos** prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para **pessoa com deficiência**, para **reabilitado da Previdência Social** e para **aprendiz**;

**XVIII -** o **modelo de gestão do contrato**, observados os requisitos definidos em regulamento;

**XIX -** os casos de **extinção**.

**§ 1º** Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no **exterior**, deverão conter **cláusula** que declare



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 06EC612060F9C1C45B04E8A59AF49D05

competente o foro da **sede** da **Administração** para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

**I - licitação internacional** para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;

**II -** contratação com **empresa estrangeira** para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;

**III - aquisição** de **bens e serviços** realizada por unidades administrativas com **sede no exterior**.

**§ 2º** De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para **verificação de pendências**, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

**§ 3º Independentemente** do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o **índice de reajustamento de preço**, com data-base vinculada à **data do orçamento estimado**, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

**§ 4º** Nos contratos de **serviços contínuos**, observado o interregno mínimo de **1 (um) ano**, o critério de **reajustamento de preços** será por:

**I - reajustamento em sentido estrito**, quando **não** houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

**II - repactuação**, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

**§ 5º** Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que **compatível** com o regime de execução, a medição será **mensal**.

**§ 6º** Nos contratos para serviços contínuos com regime de **dedicação exclusiva** de mão de obra ou **com predominância** de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será **preferencialmente** de **1 (um) mês**, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 135 desta Lei.

**DICA!**

*Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva estão conceituado no art. 6º, XVI:*

*a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;*

*b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;*

*c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;*

**Art. 93**. Nas contratações de projetos ou de serviços **técnicos especializados**, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a respectiva documentação técnica associada - o autor deverá **ceder todos os direitos patrimoniais** a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

**§ 1º** Quando o projeto se referir a **obra imaterial** de **caráter tecnológico**, **insuscetível de privilégio**, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

**§ 2º** É **facultado** à Administração Pública deixar de exigir a **cessão de direitos** a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de **caráter científico**, **tecnológico** ou de **inovação**, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

**§ 3º** Na hipótese de posterior **alteração do projeto** pela Administração Pública, o autor deverá ser **comunicado**, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes.

**Art. 94**. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição **indispensável** para a **eficácia do contrato** e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

**I - 20 (vinte) dias** úteis, no caso de **licitação**;

**II - 10 (dez) dias** úteis, no caso de **contratação direta.**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0A7B65B8F9FA2D7FE408526E0DE6BCF8

**§ 1º** Os contratos celebrados em caso de **urgência** terão **eficácia** a partir de sua **assinatura** e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

**§ 2º** A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por **inexigibilidade**, deverá **identificar os custos do cachê** do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do **transporte**, da **hospedagem**, da **infraestrutura**, da **logística** do evento e das demais despesas específicas.

**§ 3º** No caso de obras, a Administração divulgará em **sítio eletrônico oficial**, em até **25 (vinte e cinco) dias úteis** após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até **45 (quarenta e cinco) dias úteis** após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados.

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** *(VETADO)*

**Art. 95**. O instrumento de contrato é **obrigatório**, **salvo** nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá **substituí-lo** por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

**I - dispensa de licitação** em razão de valor;

**II -** compras com **entrega imediata** e **integral** dos bens adquiridos e dos quais **não** resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, **independentemente** de seu valor.

**§ 1º** Às hipóteses de **substituição** do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

**§ 2º** É **nulo** e de **nenhum** efeito o **contrato verbal** com a Administração, **salvo** o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor **não** superior a **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

**DICA!**

*Valores atualizados por decreto.*

## CAPÍTULO II
DAS GARANTIAS

**Art. 96**. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, **prestação de garantia** nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

**§ 1º Caberá ao contratado** optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

**I - caução em dinheiro** ou em **títulos da dívida pública** emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

**II - seguro-garantia**;

**III - fiança bancária** emitida por **banco** ou **instituição financeira** devidamente **autorizada** a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

**§ 2º** Na hipótese de **suspensão do contrato** por **ordem** ou **inadimplemento** da Administração, o contratado ficará **desobrigado de renovar a garantia** ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

**§ 3º** O edital fixará prazo mínimo de **1 (um) mês**, contado da data de **homologação da licitação** e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1º deste artigo.

**Art. 97**. O **seguro-garantia** tem por objetivo **garantir** o fiel **cumprimento das obrigações** assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as **multas**, os **prejuízos** e as **indenizações** decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

**I -** o prazo de **vigência da apólice** será **igual** ou **superior** ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

**II -** o seguro-garantia **continuará em vigor** mesmo se o contratado **não tiver pago o prêmio** nas datas convencionadas.

**ATENÇÃO!**

*É comum que bancas tentem alterar o inciso II falando que se o contratado não tiver pagado o prêmio, o seguro-garantia não vigorará, mas não é verdade. Ele continuará em vigor mesmo que o contratado deixe de pagar o prêmio nas datas convencionadas.*

**Parágrafo único**. Nos contratos de execução **continuada** ou **de fornecimento contínuo** de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 desta Lei.

**Art. 98**. Nas contratações de **obras, serviços e fornecimentos**, a garantia poderá ser de até **5% (cinco por cento)** do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até **10% (dez por cento)**, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

**Parágrafo único**. Nas contratações de serviços e **fornecimentos contínuos** com **vigência superior a 1 (um) ano**, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o **valor anual do contrato** para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5B7ED0DCABEFAF5D62ABE3FF32A1858B

**Art. 99**. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de **grande vulto**, poderá ser exigida a **prestação de garantia**, na modalidade **seguro-garantia**, com **cláusula de retomada** prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a até **30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato.

*Exceção à regra de que o contratante escolhe a modalidade de garantia.*

**Art. 100**. A **garantia** prestada pelo contratado será **liberada** ou **restituída** após a fiel **execução do contrato** ou após a sua extinção por **culpa exclusiva da Administração** e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

**Art. 101**. Nos casos de contratos que impliquem a **entrega de bens** pela Administração, dos quais o contratado ficará **depositário**, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.

**Art. 102**. Na contratação de obras e serviços de **engenharia**, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade **seguro-garantia** e prever a obrigação de a seguradora, em caso de **inadimplemento** pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que:

*Exceção à regra de que o contratante escolhe a modalidade de garantia.*

**I -** a **seguradora** deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como **interveniente** anuente e poderá:

**a)** ter **livre acesso** às instalações em que for executado o contrato principal;

**b) acompanhar a execução** do contrato principal;

**c)** ter **acesso a auditoria** técnica e contábil;

**d) requerer esclarecimentos** ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento;

**II -** a emissão de **empenho** em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua **regularidade fiscal**;

**III -** a seguradora poderá **subcontratar** a conclusão do contrato, total ou parcialmente.

**Parágrafo único**. Na hipótese de **inadimplemento** do contratado, serão observadas as seguintes disposições:

**I -** caso a **seguradora** execute e conclua o objeto do contrato, estará **isenta** da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;

**II -** caso a seguradora **não** assuma a execução do contrato, pagará a **integralidade da importância** segurada indicada na apólice.

## CAPÍTULO III
DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

**Art. 103**. O contrato poderá identificar os **riscos contratuais** previstos e presumíveis e prever **matriz de alocação de riscos**, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

**§ 1º** A **alocação de riscos** de que trata o caput deste artigo considerará, em **compatibilidade** com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

**§ 2º** Os riscos que tenham cobertura oferecida por **seguradoras** serão **preferencialmente** transferidos ao contratado.

**§ 3º** A **alocação dos riscos** contratuais será **quantificada** para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da **contratação**.

**§ 4º** A matriz de alocação de riscos definirá o **equilíbrio econômico-financeiro** inicial do contrato em relação a **eventos supervenientes** e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

**§ 5º** Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o **equilíbrio econômico-financeiro**, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, **exceto** no que se refere:

**I -** às **alterações unilaterais** determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art. 124 desta Lei;

**II -** ao **aumento** ou à **redução,** por legislação superveniente, dos **tributos** diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

**§ 6º** Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados **métodos e padrões** usualmente **utilizados por entidades públicas e privadas**, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4E6B7720C84E93075FED8D86C6BEA766

## CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO

**Art. 104**. O **regime jurídico** dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as **prerrogativas** de:

*São as chamadas cláusulas exorbitantes, que colocam o Poder Público em posição de verticalidade perante o particular.*

**I - modificá-los**, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

**II - extingui-los**, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;

**III - fiscalizar sua execução**;

**IV - aplicar sanções motivadas** pela inexecução total ou parcial do ajuste;

**V - ocupar** provisoriamente **bens móveis** e **imóveis** e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato **nas hipóteses** de:

**a) risco à prestação** de serviços essenciais;

**b)** necessidade de **acautelar apuração** administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

**DICA!**

*Outras cláusulas exorbitantes estão previstas de forma difusa nesta Lei em outros dispositivos, como: exigência de garantia (arts. 96 a 103); restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido (art. 137, IV); e exigência de medidas de compensação (art. 26, §6º).*

**§ 1º** As **cláusulas** econômico-financeiras e monetárias dos contratos **não** poderão ser alteradas **sem prévia concordância** do contratado.

**§ 2º** Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser **revistas** para que se mantenha o equilíbrio contratual.

## CAPÍTULO V
DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS

**Art. 105**. A **duração dos contratos** regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de **créditos orçamentários**, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar **1 (um)** exercício financeiro.

**Art. 106**. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até **5 (cinco) anos** nas hipóteses de serviços e **fornecimentos contínuos**, observadas as seguintes diretrizes:

**I -** a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá **atestar** a **maior vantagem econômica** vislumbrada em razão da contratação plurianual;

**II -** a Administração deverá **atestar**, no início da contratação e de cada exercício, a existência de **créditos orçamentários vinculados à contratação** e a **vantagem** em sua manutenção;

**III -** a Administração terá a **opção** de **extinguir o contrato**, sem ônus, quando **não** dispuser de **créditos orçamentários** para sua continuidade ou quando entender que o contrato **não** mais lhe oferece **vantagem**.

**§ 1º** A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá apenas na próxima **data de aniversário do contrato** e **não** poderá ocorrer em prazo inferior a **2 (dois) meses**, contado da referida data.

**§ 2º** Aplica-se o disposto neste artigo ao **aluguel de equipamentos** e à utilização de **programas de informática**.

**Art. 107**. Os contratos de **serviços e fornecimentos contínuos** poderão ser **prorrogados sucessivamente**, respeitada a vigência máxima **decenal**, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as **condições** e os preços permanecem **vantajosos** para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

**Art. 108**. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até **10 (dez) anos** nas hipóteses previstas nas alíneas "f" e "g" do inciso IV e nos incisos V, VI, XII e XVI do caput do art. 75 desta Lei.

*Os casos acima são de dispensa de licitação e são os de:*
*- Alta complexidade tecnológica e defesa nacional;*
*- Materiais de uso das Forças Armadas, para fins de padronização (com exceções);*
*- Inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;*
*- Comprometimento da segurança nacional;*
*- Transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS);*
*- Insumos estratégicos para a saúde.*

**Art. 109**. A Administração **poderá estabelecer** a vigência por **prazo indeterminado** nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em **regime de monopólio**, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

**Art. 110**. Na contratação que **gere receita** e no **contrato de eficiência** que gere economia para a Administração, os prazos serão de:

**I -** até **10 (dez) anos**, nos contratos **sem investimento**;

**II -** até **35 (trinta e cinco) anos**, nos contratos **com investimento**, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 22488AC1F7DE5F0DFDD60D8FD3D72032

**Art. 111**. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será **automaticamente prorrogado** quando seu objeto **não** for concluído no período firmado no contrato.

**Parágrafo único**. Quando a **não** conclusão decorrer de **culpa do contratado**:

**I -** o contratado será **constituído em mora**, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

**II -** a Administração poderá optar pela **extinção do contrato** e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**DICA!**

*Para decidir se extingue ou não o contrato, será analisado o interesse público.*

**Art. 112**. Os prazos contratuais previstos nesta Lei **não excluem nem revogam** os prazos contratuais previstos em lei especial.

*O exemplo é a Lei das Parcerias Público-Privadas, em que há prazos próprios e específicos, e são especiais em relação a esta Lei.*

**Art. 113**. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de **serviço associado** terá sua **vigência máxima** definida pela **soma** do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a **5 (cinco) anos** contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 desta Lei.

**Art. 114**. O contrato que previr a operação continuada de **sistemas estruturantes de tecnologia da informação** poderá ter vigência **máxima de 15 (quinze) anos**.

## CAPÍTULO VI
## DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

**Art. 115**. O contrato deverá ser executado **fielmente** pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua **inexecução** total ou parcial.

**§ 1º** É **proibido** à Administração **retardar imotivadamente** a execução de **obra** ou **serviço**, ou de suas **parcelas**, inclusive na hipótese de posse do respectivo **chefe do Poder Executivo** ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 4º** Nas contratações de obras e serviços de **engenharia**, sempre que a responsabilidade pelo **licenciamento ambiental** for da Administração, a manifestação **prévia** ou **licença prévia**, quando cabíveis, deverão ser obtidas **antes** da divulgação do edital.

**DICA!**

*Para impedir que a demora do licenciamento ambiental atrase a execução dos contratos, apenas nos casos em que a responsabilidade em obter for da Administração o referido licenciamento deve ser obtido antes mesmo de publicar o edital de licitação – após a obtenção de manifestação prévia ou licença prévia.*

*Se for do contratado, ele deve prosseguir com a sua obtenção.*

**§ 5º** Em caso de **impedimento**, ordem de **paralisação** ou **suspensão** do contrato, o cronograma de execução será **prorrogado automaticamente** pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

**§ 6º** Nas contratações de **obras**, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo por mais de **1 (um) mês,** a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, **aviso público de obra paralisada**, com o **motivo** e o **responsável pela inexecução temporária** do objeto do contrato e a **data prevista para o reinício** da sua execução.

**§ 7º** Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão ser **elaborados pela Administração**.

**DICA!**

*Somente para paralisações maiores que um mês é que deverá haver a obrigação de informar ao público o motivo, o responsável por ela e a data prevista para reinício.*

*Quem vai fazer o texto explicativo é a Administração (e isso evita que o contratado tente escrever um texto se esquivando de demonstrar a sua responsabilidade).*

**Art. 116**. Ao longo de toda a execução do contrato, o **contratado deverá** cumprir a **reserva de cargos** prevista em lei para **pessoa com deficiência**, para **reabilitado da Previdência Social** ou para **aprendiz**, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

***Função Social da Licitação.***

**Parágrafo único**. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da **reserva de cargos** a que se refere o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0F31C0941539978CAC5819FEA0AB4DA9

**Art. 117**. A execução do contrato deverá ser **acompanhada e fiscalizada** por **1 (um) ou mais fiscais** do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, **permitida a contratação de terceiros** para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

**§ 1º** O **fiscal do contrato** anotará em registro próprio todas as **ocorrências** relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

**§ 2º** O **fiscal do contrato** informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das **medidas convenientes**, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

**§ 3º** O **fiscal do contrato** será auxiliado pelos **órgãos de assessoramento jurídico** e de **controle interno** da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

**§ 4º** Na hipótese da **contratação de terceiros** prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras:

**I -** a empresa ou o profissional contratado assumirá **responsabilidade civil objetiva** pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e **não** poderá exercer atribuição própria e exclusiva de **fiscal de contrato**;

**II -** a **contratação de terceiros não** eximirá de responsabilidade o **fiscal do contrato**, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

**FIQUE DE OLHO!**

*A Lei consagra a responsabilidade objetiva aos terceiros que assistam ou subsidiem o fiscal do contrato, sendo que este continuará responsável por essa fiscalização.*

**Art. 118**. O **contratado** deverá manter **preposto** aceito pela Administração no local da **obra** ou do **serviço** para representá-lo na execução do contrato.

**Art. 119**. O **contratado** será **obrigado** a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, **a suas expensas,** no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem **vícios, defeitos** ou **incorreções** resultantes de sua **execução** ou de **materiais nela empregados**.

**Art. 120**. O **contratado** será **responsável pelos danos** causados **diretamente** à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e **não** excluirá **nem** reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **contratante**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A Administração tem o dever de fiscalizar, mas esse papel não retira do contratado a responsabilidade pelos danos causados diretamente à administração ou terceiros durante a execução do contrato.*

**Art. 121**. **Somente o contratado** será responsável pelos **encargos trabalhistas**, **previdenciários**, **fiscais** e **comerciais** resultantes da execução do contrato.

**§ 1º** A **inadimplência** do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais **não** transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e **não** poderá onerar o objeto do contrato **nem** restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

**§ 2º** **Exclusivamente** nas contratações de serviços contínuos com regime de **dedicação exclusiva** de mão de obra, a **Administração** responderá **solidariamente** pelos encargos previdenciários e **subsidiariamente** pelos encargos trabalhistas se **comprovada falha na fiscalização** do cumprimento das obrigações do contratado.

**FIQUE DE OLHO!**

*A **regra** é que só o contratado responda por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e a inadimplência dele não transfere à administração esse dever de pagamento. Apesar disso, a lei faz uma **ressalva** para os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra:*

*- Quanto aos **encargos previdenciários**, a administração responderá solidariamente;*

*- Quanto aos **encargos trabalhistas**, a administração responderá subsidiariamente e desde que haja falha da Administração na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato.*

**§ 3º** Nas contratações de serviços contínuos com regime de **dedicação exclusiva** de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:

**I - exigir caução**, **fiança bancária** ou **contratação de seguro-garantia** com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;

**II -** condicionar o pagamento à **comprovação de quitação das obrigações trabalhistas** vencidas relativas ao contrato;

**III** - **efetuar o depósito de valores** em conta vinculada;

**IV -** em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o **pagamento das verbas trabalhistas,** que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;

**V - estabelecer que os valores** destinados a **férias**, a **décimo terceiro** salário, a **ausências legais** e a **verbas rescisórias** dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do **fato gerador**.

**§ 4º** Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo são **absolutamente**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2710C1B5CD9474FB83FC28EC77D47E79

**impenhoráveis**.

**§ 5º** O recolhimento das contribuições **previdenciárias** observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

**Art. 122**. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá **subcontratar** partes da **obra**, do **serviço** ou do **fornecimento** até o **limite autorizado**, em cada caso, pela Administração.

**DICA!**

*Não pode subcontratação de todo o objeto do contrato por ser uma burla ao procedimento licitatório.*

**§ 1º** O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a **capacidade técnica** do **subcontratado**, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

**§ 2º** Regulamento ou edital de licitação **poderão vedar, restringir** ou **estabelecer** condições para a subcontratação.

**FIQUE DE OLHO!**

*Apesar da permissão legal da subcontratação de parte do objeto, é possível que a Administração por sua opção (discricionariedade) entenda que naquele contrato específico não seja desejável que haja subcontratações e limite, vede ou restrinja isso.*

**§ 3º** Será **vedada** a **subcontratação** de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

**ATENÇÃO!**

*O intuito é de impedir um **"nepotismo" indireto**, evitando a subcontratação de empresa ou pessoa física que possua vínculo com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.*

**Art. 123**. A Administração terá o dever de explicitamente **emitir decisão** sobre todas as **solicitações e reclamações** relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.

**Parágrafo único**. **Salvo** disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça **prazo específico**, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o **prazo de 1 (um) mês** para decidir, admitida a prorrogação **motivada** por igual período.

***Regra:** prazo para decisão em solicitações/reclamações: 1 mês (prorrogável por igual período + motivação);*
***Exceção:** outro prazo previsto em legislação especial ou no contrato.*

## CAPÍTULO VII
## DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS

**Art. 124**. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser **alterados**, com as devidas **justificativas**, nos seguintes casos:

**I - unilateralmente** pela Administração:

**a)** quando houver modificação do **projeto** ou **das especificações**, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

**b)** quando for necessária a modificação do **valor contratual** em decorrência de **acréscimo** ou **diminuição quantitativa de seu objeto**, nos limites permitidos por esta Lei;

**II -** por **acordo** entre as partes:

**a)** quando **conveniente** a substituição da garantia de execução;

**b)** quando necessária a modificação do **regime de execução** da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

**c)** quando **necessária a modificação da forma de pagamento** por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e **vedada** a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado **sem** a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

**d)** para **restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro** inicial do contrato em **caso de força maior**, **caso fortuito** ou **fato do príncipe** ou em decorrência de **fatos imprevisíveis** ou **previsíveis de consequências incalculáveis**, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.



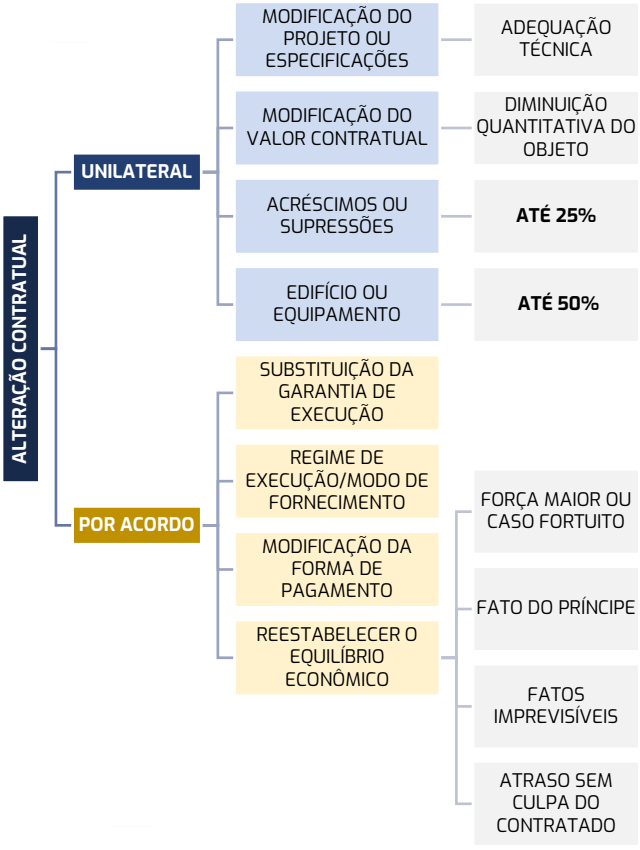
Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 086B8976BF8321A727C1B1E82BBBCA27

**§ 1º** Se forem decorrentes de **falhas de projeto**, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do **responsável técnico** e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

**§ 2º** Será aplicado o disposto na alínea "d" do inciso II do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de **engenharia**, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por **circunstâncias alheias** ao contratado.

**Art. 125**. Nas alterações **unilaterais** a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será **obrigado** a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas **obras**, nos **serviços** ou nas **compras**, e, no caso de reforma de **edifício** ou de **equipamento**, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

**Art. 126**. As alterações **unilaterais** a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei **não** poderão **transfigurar** o objeto da contratação.




**Art. 127**. Se o contrato **não** contemplar **preços unitários** para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na **data do aditamento**, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

**Art. 128**. Nas contratações de obras e serviços de **engenharia**, a diferença percentual entre o **valor global do contrato** e o **preço global de referência** **não** poderá ser **reduzida** em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

**Art. 129**. Nas alterações contratuais para **supressão** de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser **pagos pela Administração** pelos custos de aquisição regularmente comprovados e **monetariamente reajustados**, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que **regularmente comprovados**.

**Art. 130**. Caso haja alteração **unilateral** do contrato que **aumente** ou **diminua** os encargos do contratado, a Administração deverá **restabelecer**, no mesmo termo aditivo, o **equilíbrio econômico-financeiro inicial**.

**Art. 131**. A extinção do contrato **não** configurará **óbice** para o reconhecimento do **desequilíbrio econômico-financeiro**, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

**Parágrafo único**. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a **vigência do contrato** e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 desta Lei.

**Art. 132**. A formalização do **termo aditivo é condição para a execução**, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, **salvo** nos casos de justificada necessidade de **antecipação de seus efeitos**, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de **1 (um) mês**.

**Art. 133**. Nas hipóteses em que for adotada a contratação **integrada** ou **semi-integrada**, é **vedada** a alteração dos valores contratuais, **exceto** nos seguintes casos:

**I -** para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de **caso fortuito** ou **força maior**;

**II -** por necessidade de **alteração do projeto** ou **das especificações** para **melhor adequação técnica** aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que **não** decorrente de **erros** ou **omissões** por parte do **contratado**, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

**III -** por necessidade de alteração do projeto nas contratações **semi-integradas**, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei;

**IV -** por ocorrência de **evento superveniente** alocado na **matriz de riscos** como de responsabilidade da Administração.

**Art. 134**. Os **preços** contratados serão **alterados, para mais ou para menos**, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, **criação, alteração** ou **extinção** de quaisquer **tributos** ou **encargos legais** ou **a**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E07D11521C39E26D0B0EB06F93E08334

**superveniência** de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

**Art. 135**. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de **dedicação exclusiva** de mão de obra ou com **predominância** de mão de obra serão **repactuados** para manutenção do **equilíbrio econômico-financeiro**, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

**I -** à da **apresentação da proposta**, para custos decorrentes do mercado;

**II -** ao **acordo**, à **convenção coletiva** ou ao **dissídio coletivo** ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

**§ 1º** A Administração **não** se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de **matéria não trabalhista**, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos **não** previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de **encargos sociais** ou **previdenciários**, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

**§ 2º** É **vedado** a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

**§ 3º** A **repactuação** deverá observar o interregno mínimo de **1 (um) ano**, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

**§ 4º** A repactuação poderá ser **dividida** em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o **princípio da anualidade** do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

**§ 5º** Quando a contratação envolver **mais de uma** categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser **dividida** em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

**§ 6º** A **repactuação** será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de **demonstração analítica** da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

**Art. 136**. Registros que **não** caracterizam **alteração do contrato** podem ser realizados por **simples apostila**, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas **seguintes situações**:

**I - variação do valor contratual** para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

**II - atualizações**, **compensações** ou **penalizações financeiras** decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

**III - alterações** na razão ou na denominação social do contratado;

**IV - empenho** de dotações orçamentárias.

## CAPÍTULO VIII
DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

**Art. 137**. Constituirão motivos para **extinção do contrato**, a qual deverá ser **formalmente motivada** nos autos do processo, assegurados o **contraditório** e a **ampla defesa**, as seguintes situações:

**I - não cumprimento** ou **cumprimento irregular** de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

**II - desatendimento** das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

**III - alteração social** ou **modificação da finalidade** ou da estrutura da empresa que **restrinja sua capacidade** de concluir o contrato;

**IV -** decretação de **falência** ou **de insolvência civil**, **dissolução da sociedade** ou **falecimento** do contratado;

**V - caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

**VI - atraso na obtenção da licença ambiental**, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

**VII - atraso** na liberação das áreas sujeitas a **desapropriação**, a **desocupação** ou a **servidão administrativa**, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

**VIII -** razões de **interesse público**, justificadas pela **autoridade máxima** do órgão ou da entidade contratante;

**IX - não** cumprimento das obrigações relativas à **reserva de cargos** prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para **pessoa com deficiência**, para **reabilitado** da Previdência Social ou para **aprendiz**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D0E083D34D636474EB28623452C6A396

**§ 1º** Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo.

**§ 2º** O contratado terá **direito à extinção** do contrato nas seguintes hipóteses:

**I - supressão**, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

**II - suspensão** de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a **3 (três) meses**;

**III - repetidas suspensões** que totalizem **90 (noventa) dias** úteis, **independentemente** do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

**IV - atraso superior** a **2 (dois) meses**, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

**V - não liberação** pela Administração, nos prazos contratuais, de **área**, **local** ou **objeto**, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

| DIREITO A EXTINÇÃO DO CONTRATO | |
|---|---|
| SUSPENSÃO, POR ORDEM ESCRITA | 03 MESES |
| REPETIDAS SUSPENSÕES | TOTALIZANDO 90 DIAS |
| ATRASO DOS PAGAMENTO | MAIS DE 02 MESES |

**§ 3º** As **hipóteses de extinção** a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo **observarão as seguintes disposições**:

**I - não** serão admitidas em caso de **calamidade pública**, de **grave perturbação da ordem interna** ou de **guerra**, bem como quando decorrerem de **ato ou fato que o contratado tenha praticado**, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

**II -** assegurarão **ao contratado** o direito de **optar pela suspensão** do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o **restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro** do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

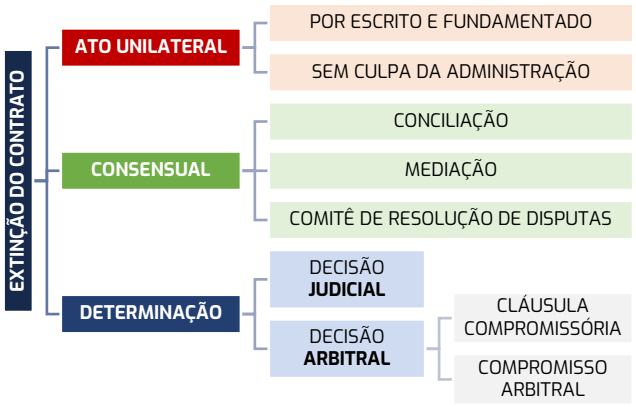
**§ 4º** Os emitentes das **garantias** previstas no art. 96 desta Lei deverão ser **notificados pelo contratante** quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**Art. 138**. A **extinção do contrato** poderá ser:

**I -** determinada por **ato unilateral e escrito** da **Administração**, **exceto** no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

**II -** consensual, por **acordo entre as partes**, por **conciliação, por mediação** ou **por comitê de resolução de disputas**, desde que haja interesse da Administração;

**III -** determinada por **decisão arbitral**, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por **decisão judicial**.




**§ 1º** A **extinção** determinada por **ato unilateral** da Administração e a **extinção consensual** deverão ser precedidas de autorização **escrita e fundamentada** da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

**§ 2º** Quando a extinção decorrer de **culpa exclusiva da Administração**, o contratado será **ressarcido** pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

**I -** devolução da **garantia**;

**II -** pagamentos **devidos pela execução** do contrato até a data de extinção;

**III -** pagamento do **custo da desmobilização**.

**Art. 139**. A **extinção** determinada por **ato unilateral** da Administração poderá acarretar, **sem** prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

**I - assunção imediata do objeto do contrato**, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

**II - ocupação e utilização** do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

**III -** execução da **garantia contratual** para:

**a) ressarcimento da Administração** Pública por prejuízos decorrentes da **não** execução;

**b) pagamento de verbas** trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

**c) pagamento das multas** devidas à Administração Pública;

**d)** exigência da **assunção da execução** e da **conclusão do objeto** do contrato pela **seguradora**, quando cabível;

***Trata-se do seguro-garantia.***

**IV - retenção dos créditos** decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5FB65457B57C0F4A5B25DAB163FAA61D

**FIQUE DE OLHO!**

*Os incisos III e IV tratam da autoexecutoriedade das multas. Assim, a Administração pode desde logo efetuar os descontos das multas diretamente da garantia contratual de demais valores contratuais, sem que precise ir ao Poder Judiciário para tanto.*

*Somente se houver valor excedente, a Administração terá que cobrar judicialmente.*

**§ 1º** A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a **critério da Administração**, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

**§ 2º** Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de **autorização expressa** do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.

## CAPÍTULO IX
DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

**Art. 140**. O objeto do contrato será **recebido**:

**I -** em se tratando de **obras** e **serviços**:

**a) provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante **termo detalhado**, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

**b) definitivamente**, por **servidor ou comissão designada** pela autoridade competente, mediante **termo detalhado** que comprove o atendimento das exigências contratuais;

**II -** em se tratando de **compras**:

**a) provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

**b) definitivamente**, por **servidor ou comissão designada** pela autoridade competente, mediante **termo detalhado** que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**§ 1º** O objeto do contrato poderá ser **rejeitado**, no todo ou em parte, quando estiver em **desacordo** com o contrato.

**§ 2º** O recebimento provisório ou definitivo **não** excluirá a **responsabilidade civil** pela **solidez** e pela **segurança** da obra ou serviço **nem** a **responsabilidade ético-profissional** pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

**§ 3º** Os **prazos** e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em **regulamento** ou no **contrato**.

**§ 4º** **Salvo** disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os **ensaios**, os **testes** e as **demais provas** para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão **por conta do contratado**.

**§ 5º** Em se tratando de **projeto de obra**, o recebimento definitivo pela Administração **não** eximirá o **projetista** ou o **consultor** da **responsabilidade objetiva** por todos os danos causados por falha de projeto.

**§ 6º** Em se tratando de **obra**, o recebimento definitivo pela Administração **não** eximirá o contratado, pelo **prazo mínimo de 5 (cinco) anos**, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

## CAPÍTULO X
DOS PAGAMENTOS

**Art. 141**. No dever de **pagamento** pela Administração, será observada a **ordem cronológica** para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos:

**I -** fornecimento de bens;

**II -** locações;

**III -** prestação de serviços;

**IV -** realização de obras.

**§ 1º** A **ordem cronológica** referida no caput deste artigo **poderá ser alterada**, mediante **prévia justificativa** da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas **seguintes situações**:

**I - grave perturbação da ordem**, situação de **emergência** ou **calamidade pública**;

**II -** pagamento a **microempresa**, empresa de **pequeno porte**, **agricultor familiar**, **produtor rural** pessoa física, **microempreendedor individual** e sociedade **cooperativa**, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

**III -** pagamento de **serviços necessários** ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

**IV -** pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de **falência, recuperação judicial** ou **dissolução** da empresa contratada;

**V - pagamento de contrato** cujo objeto seja **imprescindível** para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de **descontinuidade** da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

**§ 2º** A **inobservância imotivada** da ordem cronológica



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5BEC3069E00F991591B6E11AB4FDA791

referida no caput deste artigo ensejará a **apuração de responsabilidade** do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.

**§ 3º** O órgão ou entidade deverá disponibilizar, **mensalmente**, em **seção específica** de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

**Parágrafo Único**. *(VETADO)*

**Art. 142**. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em **conta vinculada** ou pagamento pela efetiva comprovação do **fato gerador.**

**Art. 143**. No caso de **controvérsia** sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a **parcela incontroversa** deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

**Art. 144**. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, **poderá** ser estabelecida **remuneração variável** vinculada ao **desempenho** do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato.

**§ 1º** O pagamento poderá ser ajustado em **base percentual** sobre o **valor economizado** em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica.

**§ 2º** A utilização de **remuneração variável** será motivada e respeitará o **limite orçamentário** fixado pela Administração para a contratação.

**Art. 145**. **Não** será permitido **pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a **parcelas contratuais vinculadas** ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

**§ 1º** A **antecipação de pagamento** somente será permitida se propiciar **sensível economia de recursos** ou se representar **condição indispensável** para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser **previamente justificada** no processo licitatório e **expressamente prevista** no edital de **licitação** ou instrumento formal de **contratação direta**.

**§ 2º** A Administração poderá exigir a prestação de **garantia adicional** como **condição** para o **pagamento antecipado**.

**§ 3º** Caso o objeto **não** seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser **devolvido**.

**ATENÇÃO!**

*Pagamento antecipado: a regra é a vedação.*
*Apesar disso, a Lei traz exceções:*
*- Se propiciar sensível economia de recursos; ou*
*- Se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço.*

**Art. 146**. No ato de **liquidação da despesa**, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

## CAPÍTULO XI
DA NULIDADE DOS CONTRATOS

**Art. 147**. Constatada **irregularidade** no procedimento **licitatório** ou na **execução contratual**, caso **não** seja possível o **saneamento**, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será **adotada** na hipótese em que se revelar **medida de interesse público**, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

**I - impactos econômicos e financeiros** decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

**II - riscos sociais, ambientais** e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

**III - motivação social e ambiental** do contrato;

**IV - custo** da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

**V - despesa necessária** à preservação das instalações e dos serviços já executados;

**VI - despesa inerente** à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

**VII - medidas efetivamente adotadas** pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;

**VIII - custo total e estágio** de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;

**IX - fechamento de postos de trabalho** diretos e indiretos em razão da paralisação;

**X - custo para realização de nova licitação** ou celebração de novo contrato;

**XI - custo de oportunidade do capital** durante o período de paralisação.

**Parágrafo único**. Caso a **paralisação** ou **anulação** **não** se revele medida de interesse público, o poder público deverá **optar pela continuidade do contrato** e pela **solução da irregularidade** por meio de **indenização por perdas e danos**, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3C1CF45110D4523ACA1861DB5CCE7ECC

**Art. 148**. A declaração de **nulidade** do contrato administrativo requererá **análise prévia do interesse público** envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operará **retroativamente**, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.

**§ 1º** Caso **não** seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela **indenização por perdas e danos**, **sem** prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

**§ 2º** Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha **eficácia em momento futuro**, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até **6 (seis) meses**, prorrogável uma única vez.

***Regra:*** *nulidade terá efeitos retroativos, desconstituirá efeitos passados e impedirá a produção de efeitos futuros.*
***Exceção:*** *quando não for possível desfazer efeitos passados, gerará perdas e danos, além de resolver o contrato.*
***Possibilidade:*** *modulação de efeitos, a qual é uma ficção jurídica para que a nulidade só "aconteça" em um período no futuro. Com prazo máximo de 6 meses, prorrogável.*

**Art. 149**. A nulidade **não** exonerará a **Administração** do **dever de indenizar** o **contratado** pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por **outros prejuízos regularmente comprovados**, desde que **não** lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

**Art. 150**. Nenhuma contratação será feita **sem** a caracterização adequada de seu **objeto** e **sem** a indicação dos **créditos orçamentários** para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de **nulidade do ato** e de **responsabilização** de quem lhe tiver dado causa.

## CAPÍTULO XII
DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

**Art. 151**. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de **prevenção e resolução de controvérsias**, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.

***Rol exemplificativo.***

**Parágrafo único**. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a **direitos patrimoniais disponíveis**, como as questões relacionadas ao restabelecimento do **equilíbrio econômico-financeiro** do contrato, ao **inadimplemento** de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao **cálculo de indenizações**.

**Art. 152**. A **arbitragem** será sempre de direito e observará o princípio da publicidade.

**Art. 153**. Os contratos poderão ser **aditados** para permitir a adoção dos meios alternativos de **resolução de controvérsias**.

**Art. 154**. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios **isonômicos, técnicos** e **transparentes**.

# TÍTULO IV
DAS IRREGULARIDADES

## CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**Art. 155**. O licitante ou o contratado será **responsabilizado administrativamente** pelas seguintes infrações:

**I -** dar causa à **inexecução parcial** do contrato;

***Sanção:*** *Advertência, caso não justifique pena mais grave.*

**II -** dar causa à inexecução parcial do contrato que **cause grave dano** à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

***Sanção:*** *Impedimento de licitar e contratar no âmbito do ente federativo e por até 3 anos, quando não justificar pena mais grave ou Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos, quando grave.*

**III -** dar causa à **inexecução total** do contrato;

***Sanção:*** *Impedimento de licitar e contratar no âmbito do ente federativo e por até 3 anos, quando não justificar pena mais grave.*

**IV - deixar de entregar** a documentação exigida para o certame;

***Sanção:*** *Impedimento de licitar e contratar no âmbito do ente federativo e por até 3 anos, quando não justificar pena mais grave.*

**V - não manter a proposta**, **salvo** em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

***Sanção:*** *Impedimento de licitar e contratar no âmbito do ente federativo e por até 3 anos, quando não justificar pena mais grave.*

**VI - não celebrar o contrato** ou **não** entregar a **documentação exigida** para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

***Sanção:*** *Impedimento de licitar e contratar no âmbito do ente federativo e por até 3 anos, quando não justificar pena mais grave.*

**VII** - ensejar o **retardamento** da execução ou da entrega do objeto da licitação **sem** motivo justificado;

***Sanção:*** *Impedimento de licitar e contratar no âmbito do ente federativo e por até 3 anos, quando não justificar*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DA28E0ACCB19C7829E537DD48181E349

*pena mais grave ou Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos, quando grave.*

**VIII -** apresentar **declaração ou documentação falsa** exigida para o certame ou **prestar declaração falsa** durante a licitação ou a execução do contrato;

***Sanção:*** *Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos.*

**IX - fraudar** a licitação ou praticar ato **fraudulento** na execução do contrato;

***Sanção:*** *Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos.*

**X -** comportar-se de **modo inidôneo** ou **cometer fraude** de qualquer natureza;

***Sanção:*** *Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos.*

**XI -** praticar **atos ilícitos com vistas** a frustrar os objetivos da licitação;

***Sanção:*** *Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos.*

**XII - praticar ato lesivo previsto** no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

***Sanção:*** *Declaração de inidoneidade para licitar e contratar em todo âmbito federativo e por de 3 a 6 anos.*

**Art. 156**. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as **seguintes sanções:**

**I -** advertência;

**II -** multa;

**III -** impedimento de licitar e contratar;

**IV -** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**§ 1º** Na aplicação das sanções **serão considerados**:

**I -** a natureza e a gravidade da infração cometida;

**II -** as peculiaridades do caso concreto;

**III -** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

**IV -** os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**V -** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**§ 2º** A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada **exclusivamente** pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando **não** se justificar a **imposição de penalidade mais grave**.

**§ 3º** A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, **não** poderá ser inferior a **0,5% (cinco décimos por cento) nem** superior a **30% (trinta por cento)** do **valor do contrato** licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

**§ 4º** A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando **não** se justificar a **imposição de penalidade mais grave**, e **impedirá** o responsável de **licitar** ou **contratar** no âmbito da Administração Pública **direta** e **indireta** do **ente federativo** que tiver aplicado a sanção, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

**§ 5º** A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e **impedirá** o responsável de **licitar ou contratar** no âmbito da Administração Pública **direta** e **indireta** de **todos os entes federativos**, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos** e **máximo de 6 (seis) anos**.

**§ 6º** A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de **análise jurídica** e observará as **seguintes regras**:

**I -** quando aplicada por órgão do **Poder Executivo**, será de **competência exclusiva** de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

**II -** quando aplicada por órgãos dos **Poderes Legislativo** e **Judiciário**, pelo **Ministério Público** e pela **Defensoria Pública** no desempenho da função administrativa, será de **competência exclusiva** de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

**§ 7º** As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas **cumulativamente** com a prevista no inciso II do caput deste artigo.

**§ 8º** Se a **multa** aplicada e as **indenizações cabíveis** forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será **descontada da garantia** prestada ou será cobrada **judicialmente**.

**§ 9º** A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo **não** exclui, em hipótese alguma, a **obrigação de reparação integral do dano** causado à Administração Pública.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 567F942ABDD14C0ADAB1CCD9A5F7B48F

**Art. 157**. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei, será **facultada** a defesa do interessado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação.

**Art. 158**. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de **processo de responsabilização**, a ser conduzido por comissão composta de **2 (dois) ou mais servidores estáveis**, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de intimação, apresentar **defesa escrita** e **especificar as provas** que pretenda produzir.

*A Lei não fez menção expressa ao procedimento de advertência.*

**§ 1º** Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional **não** seja formado de **servidores estatutários**, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de **2 (dois) ou mais empregados públicos** pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, **3 (três) anos** de tempo de serviço no órgão ou entidade.

**§ 2º** Na hipótese de deferimento de pedido de **produção de novas provas** ou de **juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão**, o licitante ou o contratado poderá apresentar **alegações finais** no prazo de **15 (quinze) dias** úteis, contado da data da intimação.

**§ 3º** Serão **indeferidas** pela comissão, mediante decisão fundamentada, **provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias**, **protelatórias** ou **intempestivas**.

**§ 4º** A **prescrição** ocorrerá em **5 (cinco) anos**, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

**I - interrompida** pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;

⚠ **ATENÇÃO!**

***Interrupção:*** *prazo recomeça do zero.*

***Suspensão:*** *ao tornar a correr, o prazo continua considerando o anterior.*

**II - suspensa** pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

**III - suspensa** por **decisão judicial** que **inviabilize** a conclusão da apuração administrativa.

**Art. 159**. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão **apurados** e **julgados conjuntamente**, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

**Parágrafo Único.** *(VETADO)*

**Art. 160**. A personalidade jurídica poderá ser **desconsiderada** sempre que utilizada com **abuso do direito** para **facilitar**, **encobrir** ou **dissimular** a prática dos **atos ilícitos** previstos nesta Lei ou para **provocar confusão patrimonial**, e, nesse caso, todos os efeitos das **sanções** aplicadas à pessoa jurídica serão **estendidos** aos seus **administradores** e **sócios com poderes de administração**, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o **contraditório,** a **ampla defesa** e a obrigatoriedade de **análise jurídica prévia**.

**Art. 161**. Os órgãos e entidades dos **Poderes Executivo, Legislativo** e **Judiciário** de todos os entes federativos deverão, no **prazo máximo 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**Ceis**) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**Cnep**), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

**Parágrafo único**. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 desta Lei, o **Poder Executivo** regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

**Art. 162**. O atraso **injustificado** na execução do contrato sujeitará o contratado a **multa de mora**, na forma prevista em edital ou em contrato.

**Parágrafo único.** A aplicação de **multa de mora não** impedirá que a Administração a **converta em compensatória** e promova a **extinção unilateral** do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.

**Art. 163**. É **admitida a reabilitação** do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, **cumulativamente**:

**I - reparação integral do dano** causado à Administração Pública;

**II - pagamento da multa**;

**III - transcurso do prazo mínimo** de **1 (um) ano** da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de **3 (três) anos** da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

**IV - cumprimento das condições** de reabilitação definidas no ato punitivo;

**V - análise jurídica prévia**, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

**Parágrafo único**. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 desta Lei exigirá, como **condição de reabilitação** do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de **programa de integridade** pelo responsável.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DE4D9D69D251C2A3BD74CF730EFE405F

**CAPÍTULO II**

DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

**Art. 164**. **Qualquer pessoa** é parte legítima para **impugnar** edital de licitação por **irregularidade** na aplicação desta Lei ou para **solicitar esclarecimento** sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data de abertura do certame.

**Parágrafo único**. A **resposta à impugnação** ou ao pedido de esclarecimento será **divulgada em sítio eletrônico oficial** no prazo de até **3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**Art. 165**. Dos **atos da Administração** decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

**I - recurso**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, **em face de**:

**a)** ato que **defira** ou **indefira** pedido de **pré-qualificação** de interessado ou de inscrição em **registro cadastral**, sua **alteração** ou **cancelamento**;

**b) julgamento das propostas**;

**c)** ato de **habilitação** ou **inabilitação** de licitante;

**d) anulação** ou **revogação** da licitação;

**e) extinção do contrato**, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

**II -** pedido de **reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual **não** caiba recurso hierárquico.

**§ 1º** Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

**I -** a intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das **razões recursais** previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de **habilitação** ou **inabilitação** ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

**II -** a apreciação dar-se-á em **fase única**.

**§ 2º** O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à **autoridade** que tiver **editado o ato** ou proferido a **decisão recorrida**, que, se **não reconsiderar** o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

**§ 3º** O acolhimento do recurso implicará **invalidação** apenas de **ato insuscetível de aproveitamento**.

**§ 4º** O **prazo** para apresentação de **contrarrazões** será o **mesmo do recurso** e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

**§ 5º** Será assegurado ao licitante vista dos elementos **indispensáveis à defesa de seus interesses.**

**Art. 166**. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 desta Lei caberá recurso no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

**Parágrafo único**. O **recurso** de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se **não** a reconsiderar no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

*Prazo de 15 dias úteis para recorrer nos casos das sanções de advertência, multa e impedimento para contratar.*
*Após isso, a autoridade poderá reconsiderar em até 5 dias, e, não fazendo, o seu superior decidirá em 20 dias.*

**Art. 167**. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei caberá apenas **pedido de reconsideração,** que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

**FIQUE DE OLHO!**

*Se a aplicação da sanção for de declaração de inidoneidade não caberá recurso, mas apenas pedido de reconsideração.*
*O prazo para o pedido de reconsideração será de 15 dias, tendo a autoridade 20 dias para decisão.*

**Art. 168**. O **recurso** e o **pedido de reconsideração** terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**Parágrafo único**. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo **órgão de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C620417F772EF876ECB02A1186A58080

**CAPÍTULO III**

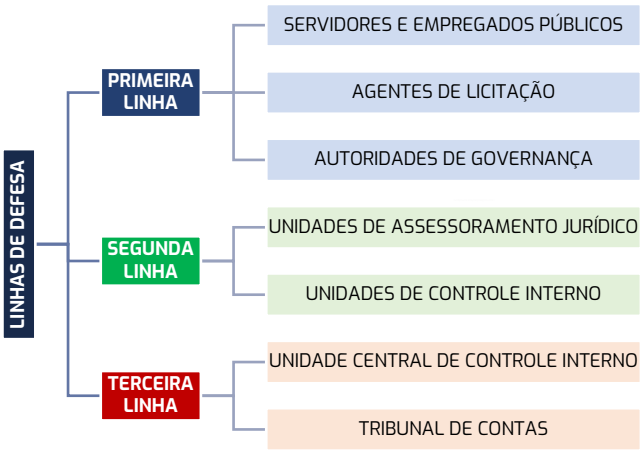
DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

**Art. 169**. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de **gestão de riscos** e de **controle preventivo**, inclusive mediante adoção de **recursos de tecnologia da informação**, e, além de estar **subordinadas ao controle social**, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

**I - primeira linha de defesa**, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

**II - segunda linha de defesa**, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

**III - terceira linha de defesa**, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.




**§ 1º** Na forma de regulamento, a **implementação das práticas** a que se refere o caput deste **artigo** será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os **custos** e os **benefícios** decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o **resultado mais vantajoso** para a Administração, com **eficiência**, **eficácia** e **efetividade** nas contratações públicas.

**§ 2º** Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter **acesso irrestrito aos documentos** e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação **sigilosa** tornar-se-á **corresponsável** pela manutenção do seu **sigilo**.

**§ 3º** Os integrantes das **linhas de defesa** a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo observarão o seguinte:

**I -** quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu **saneamento** e para a **mitigação de riscos** de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

**II -** quando constatarem **irregularidade que configure dano** à Administração, **sem** prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as **providências necessárias** para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de **individualização das condutas**, bem como remeterão ao **Ministério Público** competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

**Art. 170**. Os **órgãos de controle** adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, critérios de **oportunidade**, **materialidade**, **relevância** e **risco** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

**§ 1º** As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos **órgãos de controle** até a conclusão da fase de instrução do processo e **não** poderão ser **desentranhadas** dos autos.

**§ 2º** A **omissão** na prestação das informações **não** impedirá as deliberações dos órgãos de controle **nem** retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação.

**§ 3º** Os órgãos de controle **desconsiderarão** os documentos **impertinentes**, meramente **protelatórios** ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

**§ 4º** **Qualquer licitante**, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá **representar** aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente **contra irregularidades** na aplicação desta Lei.

**Art. 171**. Na **fiscalização de controle** será observado o seguinte:

**I -** viabilização de oportunidade de **manifestação aos gestores** sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para **avaliação prévia** da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições;

**II -** adoção de procedimentos **objetivos e imparciais** e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados **exclusivamente** nas **evidências obtidas** e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados;

**III - definição de objetivos**, nos regimes de empreitada por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FBD30EAF0B74F49A805B4488755AF392

**preço global**, **empreitada integral**, contratação **semi-integrada** e contratação **integrada**, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a **conformidade do preço global** com os **parâmetros de mercado** para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.

**§ 1º** Ao **suspender cautelarmente** o processo licitatório, o **tribunal de contas** deverá pronunciar-se **definitivamente** sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de **25 (vinte e cinco) dias úteis**, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste artigo, **prorrogável** por igual período **uma** única vez, e **definirá objetivamente**:

**I -** as causas da ordem de suspensão;

**II -** o modo como será garantido o **atendimento do interesse público** obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência.

**§ 2º** Ao ser intimado da ordem de **suspensão** do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, admitida a prorrogação:

**I -** informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão;

**II -** prestar todas as informações cabíveis;

**III -** proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso.

**§ 3º** A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o § 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis, para o **saneamento do processo licitatório**, ou determinar a sua **anulação**.

**§ 4º** O descumprimento do disposto no § 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a **obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário**.

**Art. 172.** *(VETADO)*

**Art. 173**. Os **tribunais de contas** deverão, por meio de suas escolas de contas, promover **eventos de capacitação** para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei, incluídos **cursos presenciais** e a **distância**, **redes de aprendizagem**, **seminários** e **congressos** sobre contratações públicas.

## TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
## CAPÍTULO I
DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP)

**Art. 174**. É criado o **Portal Nacional de Contratações Públicas** (**PNCP**), sítio eletrônico oficial destinado à:

**I - divulgação centralizada** e **obrigatória** dos atos exigidos por esta Lei;

**II - realização facultativa** das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

**§ 1º** O **PNCP** será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo **Presidente da República** e composto de:

**I - 3 (três)** representantes da União indicados pelo **Presidente da República;**

**II - 2 (dois)** representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo **Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração**;

**III - 2 (dois)** representantes dos Municípios indicados pela **Confederação Nacional de Municípios.**

*O PNCP terá representantes de todos os entes federativos.*

**§ 2º** O **PNCP** conterá, entre outras, as seguintes **informações acerca das contratações:**

**I -** planos de contratação anuais;

**II -** catálogos eletrônicos de padronização;

**III -** editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos;

**IV -** atas de registro de preços;

**V -** contratos e termos aditivos;

**VI -** notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.

**§ 3º** O **PNCP** deverá, entre outras funcionalidades, oferecer:

**I -** sistema de registro **cadastral unificado**;

**II - painel** para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas;

**III -** sistema de **planejamento** e **gerenciamento** de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta Lei;

**IV -** sistema eletrônico para a realização de **sessões públicas**;

**V -** acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**Ceis**) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**Cnep**);



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 18F073A03EAB246F6E0646CD96DF6675

**VI -** sistema de **gestão compartilhada** com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite:

**a) envio**, **registro**, **armazenamento** e **divulgação** de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado;

**b) acesso ao sistema informatizado** de acompanhamento de obras a que se refere o inciso III do caput do art. 19 desta Lei;

**c) comunicação entre a população** e representantes da Administração e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento;

**d) divulgação**, na forma de regulamento, **de relatório final** com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

**VII –** o Sicx. *(2025)*

**§ 3º-A.** As funcionalidades a que se refere o **§ 3º** deste artigo serão os **sistemas** adotados e oferecidos pelo Poder Executivo federal. *(2025)*

**§ 4º** O **PNCP** adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

*Esse formado de dados abertos permite que qualquer pessoa possa acessar, utilizar, modificar e compartilhar informações.*
*O PNCP observará a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011).*

**§ 5º** *(VETADO)*

**Art. 175**. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para **divulgação complementar** e **realização das respectivas contratações**.

**§ 1º** Desde que mantida a integração com o **PNCP**, as contratações **poderão** ser realizadas por meio de **sistema eletrônico** fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na forma de regulamento do Poder Executivo federal. *(2025)*

**§ 2º** Até **31 de dezembro de 2023**, os **Municípios** deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em **jornal diário** de grande circulação local.

**Art. 176**. Os **Municípios** com até **20.000 (vinte mil)** habitantes terão o prazo de **6 (seis) anos**, contado da data de publicação desta Lei, **para cumprimento**:

**I -** dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;

*Trata das exigências dos agentes públicos da licitação (7º) e regras de escolha do agente de contratação (8º).*

**II -** da **obrigatoriedade** de realização da licitação sob a forma **eletrônica** a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

*Os municípios com até 20 mil habitantes ainda terão 6 anos para se adequar quanto à realização de licitações pela modalidade eletrônica, que é preferencial segundo esta Lei.*

**III -** das regras relativas à divulgação em **sítio eletrônico oficial**.

**Parágrafo único**. Enquanto **não** adotarem o **PNCP**, os **Municípios** a que se refere o caput deste artigo **deverão**:

**I - publicar**, em **diário oficial**, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

**II -** disponibilizar a **versão física dos documentos** em suas repartições, **vedada** a cobrança de qualquer valor, **salvo** o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que **não** será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

## CAPÍTULO III
## DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

**Art. 181**. Os entes federativos instituirão **centrais de compras**, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.

**Parágrafo único**. No caso dos **Municípios** com até **10.000 (dez mil)** habitantes, serão **preferencialmente** constituídos **consórcios públicos** para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

**Art. 182**. O **Poder Executivo federal** atualizará, a cada dia **1º de janeiro**, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (**IPCA-E**) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no **PNCP**.

**Art. 183**. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com **exclusão** do **dia do começo** e **inclusão** do **dia do vencimento** e observarão as seguintes disposições:

**I -** os prazos expressos em **dias** corridos serão computados de modo contínuo;

**II -** os prazos expressos em **meses ou anos** serão computados de data a data;

**III -** nos prazos expressos em **dias úteis**, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente.

**§ 1º Salvo** disposição em contrário, considera-se dia do **começo do prazo**:

**I -** o primeiro dia útil **seguinte** ao da disponibilização da informação na internet;

**II -** a data de **juntada aos autos** do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios.

**§ 2º** Considera-se **prorrogado o prazo** até o **primeiro dia útil seguinte** se o vencimento cair em dia em que **não** houver expediente, se o expediente for encerrado antes



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1D3F8C614098FD04DEEFAEADFBFF74CE

da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

**§ 3º** Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do vencimento **não** houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o **último dia do mês.**

**Art. 184**. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na **ausência de norma específica**, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do **Poder Executivo federal**.

**§ 1º** *(VETADO)*

**§ 2º** Quando, verificada qualquer das hipóteses da alínea *d* do inciso II do caput do art. 124 desta Lei, o valor **global** inicialmente pactuado demonstrar-se **insuficiente** para a execução do objeto, poderão ser:

**I** - utilizados **saldos** de recursos ou rendimentos de aplicação financeira;

**II** - aportados **novos recursos** pelo concedente;

**III** - **reduzidas as metas e as etapas**, desde que isso **não** comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado.

**§ 3º** São **permitidos ajustes** nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias, para promover alterações em seu objeto, desde que:

**I** - isso **não** importe **transposição**, **remanejamento** ou **transferência** de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;

**II** - seja apresentada **justificativa objetiva** pelo convenente; e

**III** - quando se tratar de **obra**, seja mantido o que foi pactuado quanto a suas características.

**§ 4º** *(VETADO)*

**Art. 184-A.** À **celebração**, à **execução**, ao **acompanhamento** e à **prestação de contas** dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a **União,** com valor global de até **R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)**, aplicar-se-á o seguinte **regime simplificado**:

**DICA!**

*Valores atualizados por decreto.*

**I** - o plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto;

**II** - a minuta dos instrumentos deverá ser simplificada;

**III** - *(VETADO)*

**IV** - a verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho.

**§ 1º** O **acompanhamento** pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos **boletins de medição** e **fotos georreferenciadas** registradas pela empresa executora e pelo convenente do Transferegov e por **vistorias in loco**, realizadas considerando o marco de execução de **100% (cem por cento)** do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias, quando necessárias.

**§ 2º** **Não** haverá análise **nem** aceite de **termo de referência, anteprojeto**, **projeto**, **orçamento**, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento.

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 4º** O **regime simplificado** de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta Lei.

**Art. 185**. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

**DICA!**

*Crimes em licitações e contratos administrativos.*

**Art. 186**. Aplicam-se as disposições desta Lei subsidiariamente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010.

**Art. 187**. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei.

**Art. 188.** *(VETADO)*

**Art. 189**. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

**Art. 190**. O **contrato** cujo instrumento tenha sido **assinado antes da entrada em vigor desta Lei** continuará a ser **regido** de acordo com as regras previstas na **legislação revogada**.

**Art. 191**. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a **Administração** poderá **optar por licitar** ou **contratar diretamente** de acordo **com esta Lei** ou de acordo **com as leis citadas no referido inciso**, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, **vedada** a **aplicação combinada** desta Lei com as citadas no referido inciso.

**Parágrafo único**. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por **licitar de acordo** com as **leis citadas** no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua **vigência**.

**Art. 191**. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá **optar por licitar** ou **contratar diretamente** de acordo **com esta Lei** ou de acordo **com as leis citadas no referido inciso**, e a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D47182F87F5D7645987D13310297ACF1

opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, **vedada** a **aplicação combinada** desta Lei com as citadas no referido inciso.

**Parágrafo único.** Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por **licitar de acordo** com as **leis citadas** no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua **vigência**.

**Art. 192**. O contrato relativo a **imóvel** do patrimônio da **União** ou de suas **autarquias** e **fundações** continuará regido pela **legislação pertinente**, aplicada esta Lei **subsidiariamente**.

## CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

### PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *o preâmbulo constitucional situa-se no domínio da política e reflete a posição ideológica do constituinte. Logo, não contém relevância jurídica, não tem força normativa, sendo mero vetor interpretativo das normas constitucionais,* ***não servindo como parâmetro para o controle de constitucionalidade****.*

**ATENÇÃO!**

*O preâmbulo não é norma de repetição obrigatória e não tem força normativa.*

### TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

### CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

***CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS***

***Universalidade:*** *são destinados, de modo indiscriminado, a todos os seres humanos.*
***Relatividade:*** *Nenhum direito é absoluto.*
***Historicidade:*** *Novos direitos podem surgir com a evolução da sociedade.*
***Imprescritibilidade:*** *Não se perde pelo não uso.*
***Concorrência:*** *Podem acumular-se dentro do mesmo contexto.*
***Irrenunciabilidade:*** *Não pode ser renunciado.*
***Inalienabilidade/Indispensabilidade:*** *Não pode ser transferido, dado como garantia ou alienado.*

**Art. 5º** Todos são iguais perante a lei, **sem distinção de qualquer natureza**, garantindo-se aos **brasileiros** e aos **estrangeiros residentes no país** a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Ainda que se tratasse de um* ***estrangeiro em trânsito***



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C97326B9BC4D4ACBA7346F676528676A

*pelo Brasil, os seus direitos fundamentais deveriam ser resguardados.*

**I -** homens e mulheres **são iguais** em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

***Princípio da Isonomia.***

**II - ninguém** será obrigado **a fazer ou deixar de fazer** alguma coisa **senão em virtude de lei**;

***Princípio da Legalidade.***

**III - ninguém** será submetido a **tortura** nem a tratamento desumano ou degradante;

**IV -** é livre a **manifestação do pensamento**, sendo **vedado o anonimato**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *A "**marcha da maconha**" é um movimento social espontâneo que reivindica, por meio da livre manifestação do pensamento, a possibilidade da discussão democrática do modelo proibicionista (do consumo de drogas) e dos efeitos que (esse modelo) produziu em termos de incremento da violência. Imperioso que **não haja** incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes.*

**FIQUE DE OLHO!**

*Conforme a jurisprudência pacificada, são válidas as denúncias anônimas (serviços de disque-denúncia). Todavia, é necessário que a autoridade policial proceda com diligências preliminares antes de iniciar a persecução penal.*

**V -** é assegurado o direito de resposta, **proporcional ao agravo**, além da indenização por dano **material**, **moral** ou à **imagem**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 37, STJ:*** *São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do mesmo fato.*

**VI -** é inviolável a **liberdade de consciência e de crença**, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

**VII -** é assegurada, nos termos da lei, a prestação de **assistência religiosa** nas entidades civis e militares de internação coletiva;

**VIII - ninguém** será privado **de direitos por motivo de crença religiosa** ou de **convicção filosófica ou política**, **salvo** se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

***Escusa de consciência.***

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É possível a alteração de datas e horários de etapas de concurso público para candidato que invoca a impossibilidade do comparecimento por motivos religiosos.*

**IX -** é livre a expressão da **atividade intelectual**, **artística**, **científica** e de **comunicação**, **independentemente** de censura ou licença;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular.*

**X -** são Invioláveis a **intimidade**, a **vida privada**, a **honra** e a **imagem** das pessoas, assegurado o **direito a indenização** pelo dano **material** ou **moral** decorrente de sua violação;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 227, STJ:*** *A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.*

**XI -** a casa é **asilo inviolável** do indivíduo, **ninguém** nela podendo penetrar sem consentimento do morador, **salvo** em caso de **flagrante delito** ou **desastre**, ou para **prestar socorro**, ou, durante o dia, por **determinação judicial**;

| HIPOTÉSES | DIA | NOITE |
|---|---|---|
| PRESTAR SOCORRO | PODE | PODE |
| FLAGRANTE DELITO | PODE | PODE |
| DESASTRE | PODE | PODE |
| DETERMINAÇÃO JUDICIAL | PODE | NÃO PODE |

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF****: Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, **o conceito normativo de "casa" revela-se abrangente** e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade.*

***STF:*** *A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.*

***STJ****: Descabe chancelar busca domiciliar baseada, em última análise, em denúncia anônima ou informes a respeito de pessoa ou movimentação suspeita no local dos fatos delitivos e no fato de o paciente ser "**conhecido como traficante na localidade**".*

***STJ****: A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial.*

**XII -** é inviolável o **sigilo da correspondência** e das **comunicações telegráficas**, de **dados** e das **comunicações telefônicas**, salvo, no último caso, por **ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a **lei estabelecer** para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

**FIQUE DE OLHO!**

***A Lei nº 9.296/1996*** *regulamenta o inciso XII, parte final,*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EC64EACC9FAB6A8A8DAC908295E8D91C

*do art. 5° da Constituição Federal:*

***Art. 8-A, § 3°****: A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações.*

**XIII -** é livre o **exercício de qualquer trabalho**, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É inconstitucional a exigência de diploma de jornalismo para o exercício da profissão.*

**XIV -** é assegurado a todos o **acesso à informação** e **resguardado o sigilo da fonte**, quando necessário ao exercício profissional;

**XV -** é livre a locomoção no território nacional **em tempo de paz**, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

**XVI -** todos podem **reunir-se pacificamente**, sem armas, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, desde que **não** frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido **prévio aviso** à autoridade competente;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a **veiculação de informação** que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.*

**XVII -** é plena a **liberdade de associação** para fins lícitos, **vedada a de caráter paramilitar**;

**XVIII -** a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas **independem de autorização**, sendo **vedada** a **interferência estatal** em seu funcionamento;

**XIX -** as associações só poderão ser **compulsoriamente dissolvidas** ou ter suas **atividades suspensas** por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, **o trânsito em julgado**;

| | |
|---|---|
| **ATIVIDADE SUSPENSA** | · DECISÃO JUDICIAL, INCLUSIVE CAUTELAR |
| **COMPULSORIAMENTE DISSOLVIDAS** | · DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO |

**XX -** **ninguém** poderá ser **compelido a associar-se** ou a **permanecer associado**;

**XXI -** as entidades associativas, **quando expressamente autorizadas**, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232. Esse entendimento, todavia, **não se aplica** na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de **interesses ou direitos difusos** - art. 82, IV, do CDC. Súmula nº 83/STJ.*

**XXII -** é garantido o **direito de propriedade**;

**XXIII -** a propriedade atenderá a sua **função social**;

**XXIV -** a lei estabelecerá o procedimento para **desapropriação por necessidade** ou **utilidade pública**, ou por **interesse social**, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

**XXV -** no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário **indenização ulterior**, **se houver dano**;

***Requisição administrativa.***

**XXVI -** a **pequena propriedade rural**, assim definida em lei, **desde que trabalhada pela família**, **não** será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

**XXVII -** aos autores pertence o **direito exclusivo** de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, **transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar**;

**XXVIII -** são assegurados, nos termos da lei:

**a)** a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas **atividades desportivas**;

**b)** o **direito de fiscalização** do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8F607F529A3B3BDE8998AAABD0DEFD8D

**XXIX -** a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário** para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

**XXX -** é garantido o **direito de herança**;

**XXXI -** a sucessão de bens de estrangeiros **situados no País** será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que **não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"**;

**XXXII -** o Estado promoverá, na forma da lei, a **defesa do consumidor**;

**XXXIII -** todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu **interesse particular**, ou de **interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja **imprescindível** à segurança da sociedade e do Estado;

**XXXIV -** são a todos assegurados, **independentemente** do pagamento de taxas:

**a)** o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

**b)** a **obtenção de certidões** em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

*Diante da negativa injustificada de certidão, que **contenha informações de natureza pessoal**, o remédio constitucional adequado será o Mandado de Segurança (MS), não o Habeas Data.*

**XXXV -** a lei **não** excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

***Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição.***

**XXXVI –** a lei **não prejudicará** o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada**;

**FIQUE DE OLHO!**

***Ato jurídico perfeito:*** *o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.*

***Direito adquirido:*** *assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.*

***Coisa julgada:*** *decisão judicial de que já não caiba recurso.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 654, STF:*** *A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado.*

**XXXVII - não** haverá **juízo ou tribunal de exceção**;

***Princípio do Juiz Natural.***

**XXXVIII -** é reconhecida a **instituição do júri**, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

**a)** a plenitude de defesa;

**b)** o sigilo das votações;

**c)** a soberania dos veredictos;

**d)** a competência para o julgamento dos **crimes dolosos contra a vida**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 45, STF:*** *A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.*

***Súmula nº 603, STF:*** *A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do Juiz singular e não do Tribunal do Júri.*

**XXXIX - não** há crime **sem lei anterior que o defina**, nem pena **sem prévia cominação legal**;

***Princípio da Legalidade.***

**XL -** a lei penal **não** retroagirá, **salvo para beneficiar o réu**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 711, STF:*** *A lei penal mais grave aplica-se ao **crime continuado** ou ao **crime permanente**, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.*

**XLI -** a lei punirá qualquer **discriminação atentatória** dos direitos e liberdades fundamentais;

**XLII -** a prática do **racismo** constitui crime **inafiançável e imprescritível**, sujeito à **pena de reclusão**, nos termos da lei;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Equiparam-se a racismo as práticas de homofobia, transfobia, antissemitismo e antissionismo.*

**FIQUE DE OLHO!**

*Com a publicação da Lei 14.532/2023, **a injúria racial passou a ser equiparada ao racismo**.*

**XLIII -** a lei considerará crimes **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os **mandantes, os executores** e os que, **podendo evitá-los, se omitirem**;

**FIQUE DE OLHO!**

***Mandado constitucional de criminalização**. Imposição de atuação do Estado que, por meio de leis, deve criminalizar determinadas condutas.*

**XLIV -** constitui **crime inafiançável e imprescritível** a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

**MNEMÔNICO!**

***Inafiançáveis e imprescritíveis: RAÇÃO***

***R**acismo e **Ação** De Grupos Armados Contra A Ordem Constitucional E O Estado Democrático.*

***Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia: 3T.H***

***T**ortura, **T**ráfico de Drogas, **T**errorismo e Crimes **H**ediondos.*

**XLV -** nenhuma pena passará da pessoa do condenado,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3F1D5E97934CFB26BDC415924EC5AA06

podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, **até o limite do valor do patrimônio transferido**;

***Princípio da Intranscendência das Penas.***

**XLVI -** a lei regulará a **individualização da pena** e adotará, entre outras, as seguintes:

**a)** privação ou restrição da liberdade;

**b)** perda de bens;

**c)** multa;

**d)** prestação social alternativa;

**e)** suspensão ou interdição de direitos;

**XLVII** - **não** haverá penas:

**a)** de morte, **salvo em caso de guerra declarada**, nos termos do art. 84, XIX;

**b)** de caráter perpétuo;

**c)** de trabalhos forçados;

**d)** de banimento;

**e)** cruéis;

| PENAS PERMITIDAS | PENAS PROIBIDAS |
|---|---|
| PRIVAÇÃO OU RESTRIÇÃO DA LIBERDADE | DE MORTE, SALVO EM CASO DE GUERRA DECLARADA |
| PERDA DE BENS | CARÁTER PERPÉTUO |
| MULTA | TRABALHOS FORÇADOS |
| PRESTAÇÃO SOCIAL ALTERNATIVA | BANIMENTO |
| SUSPENSÃO OU INTERDIÇÃO DE DIREITOS | CRUÉIS |

**XLVIII -** a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

**XLIX -** é assegurado aos presos o **respeito à integridade física e moral**;

**L -** às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos **durante o período de amamentação**;

**LI -** nenhum brasileiro será extraditado, **salvo o naturalizado**, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

**LII - não** será concedida extradição de estrangeiro por **crime político** ou **de opinião**;

**LIII - ninguém** será processado nem sentenciado senão pela **autoridade competente**;

**LIV - ninguém** será privado da liberdade ou de seus bens sem o **devido processo legal**;

***Princípio do devido processo legal.***

**LV -** aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o **contraditório e ampla defesa**, com os meios e recursos a ela inerentes;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 5, STF:*** *A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.*

***Súmula Vinculante nº 14, STF:*** *É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.*

***Súmula Vinculante nº 21, STF:*** *É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de* ***recurso administrativo****.*

***Súmula Vinculante nº 28, STF:*** *É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda* ***discutir a exigibilidade de crédito tributário.***

**LVI -** são **inadmissíveis**, no processo, as provas obtidas por **meios ilícitos**;

***Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada:*** *A prova considerada ilícita envenena/contamina as outras que dela derivam, devendo ser desentranhadas do processo.*

**FIQUE DE OLHO!**

***Provas ilícitas:*** *violam o direito material.*

***Provas ilegítimas****: violam o direito processual.*

**ATENÇÃO!**

*A doutrina e a jurisprudência* ***admitem provas ilícitas em benefício do réu/acusado****. Além disso, a jurisprudência não aplica a teoria da árvore dos frutos envenenadas quando as provas consideradas ilícitas* ***por derivação*** *puderem ser coletadas de maneira independente, ou seja, quando a descoberta seja inevitável.*

**LVII - ninguém** será considerado **culpado** até o **trânsito em julgado de sentença penal condenatória**;

***Princípio da Presunção de Inocência/Não culpabilidade.***

**LVIII -** o civilmente identificado **não será** submetido a **identificação criminal**, salvo nas hipóteses previstas em lei;

**LIX -** será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta **não for intentada no prazo legal**;

***Ação Penal Privada Subsidiária da Pública.***

**LX -** a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B4F16DD0EF379C7E957CE6C3BB11D4A0

**LXI - ninguém** será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada** de autoridade judiciária competente, **salvo** nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

**LXII -** a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente** ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

**LXIII -** o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de **permanecer calado**, sendo-lhe assegurada a **assistência da família e de advogado**;

**LXIV -** o preso tem direito à **identificação dos responsáveis** por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

**LXV -** a **prisão ilegal** será **imediatamente relaxada** pela autoridade judiciária;

**LXVI - ninguém** será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, **com ou sem fiança**;

**LXVII - não** haverá prisão civil por dívida, **salvo** a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 25, STF**: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.*

***Súmula nº 419, STJ**: Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel.*

***Súmula nº 309, STJ:** O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.*

**LXVIII -** conceder-se-á ***habeas corpus*** sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua **liberdade de locomoção**, por **ilegalidade ou abuso de poder**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 693, STF:** Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.*

***Súmula nº 694, STF**: Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou perda de patente ou de função.*

***Súmula nº 695, STF**: Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.*

**LXIX -** conceder-se-á **mandado de segurança** para proteger **direito líquido e certo**, **não** amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 268, STF:** Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.*

***Súmula nº 430, STF**: Pedido de reconsideração na via administrativa **não** interrompe o prazo para o mandado de segurança.*

***Súmula nº 510, STF**: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.*

***Súmula nº 625, STF**: Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.*

***Súmula nº 333, STJ:** Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública.*

**FIQUE DE OLHO!**

*O **prazo decadencial** para impetrar mandado de segurança contra direito lesado é de **120 dias**.*

**LXX -** o **mandado de segurança coletivo** pode ser impetrado por:

**a)** partido político com **representação** no Congresso Nacional;

***Pelo menos um parlamentar** em qualquer uma das Casas do Congresso.*

**b)** organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos **um ano**, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 630, STF**: A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.*

***Súmula nº 629, STF**: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.*

**LXXI -** conceder-se-á **mandado de injunção** sempre que a **falta** de norma regulamentadora torne **inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais** e das prerrogativas inerentes à **nacionalidade**, à **soberania** e à **cidadania**;

**LXXII -** conceder-se-á ***habeas data***:

**a)** para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de **entidades governamentais ou de caráter público**;

**b)** para a **retificação de dados**, quando **não** se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 2, STJ:** Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.*

**LXXIII -** qualquer **cidadão** é parte legítima para propor



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C25866C8DC1ECE71C66689BCB549A714

**ação popular** que vise a anular **ato lesivo** ao **patrimônio público** ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 365, STF:*** *Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.*

| REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS | |
|---|---|
| HABEAS CORPUS | LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO<br>IMPETRADO POR QUALQUER PESSOA<br>AÇÃO GRATUITA |
| HABEAS DATA | ACESSO E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS<br>AÇÃO GRATUITA |
| MANDADO DE SEGURANÇA | DIREITO LÍQUIDO E CERTO, INDIVUAL OU COLETIVO<br>NÃO É GRATUITO<br>NECESSITA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA |
| MANDADO DE INJUNÇÃO | PROTEÇÃO A DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS E PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, SOBERANIA E A CIDADANIA |
| AÇÃO POPULAR | ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, MORALIDADE, MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL<br>QUALQUER CIDADÃO É PARTE LEGÍTIMA<br>ISENTA DE CUSTAS, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ |

**LXXIV -** o Estado prestará assistência jurídica **integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos;

**LXXV -** o Estado **indenizará** o condenado por **erro judiciário**, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

**LXXVI -** são **gratuitos** para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

**a)** o registro civil de nascimento;

**b)** a certidão de óbito;

**LXXVII -** são **gratuitas** as ações de *habeas corpus* e *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

**LXXVIII -** a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a **razoável duração do processo** e os meios que garantam a **celeridade** de sua tramitação.

**LXXIX -** é assegurado, nos termos da lei, o direito à **proteção dos dados pessoais**, inclusive nos **meios digitais**.

**§ 1º** As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais **têm aplicação imediata**.

**§ 2º** Os direitos e garantias expressos nesta Constituição **não** excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

**§ 3º** Os **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos** que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, por **três quintos dos votos** dos respectivos membros, serão equivalentes às **emendas constitucionais**.

*Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que não forem aprovados pelo rito de emenda constitucional, terão status de* ***norma supralegal****, ou seja, estão hierarquicamente acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição.*

**§ 4º** O Brasil se submete à jurisdição de **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.

**FIQUE DE OLHO!**

*Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 959D0D79647964F8B7AF49EDC54F160C

## CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

**Art. 6º** São **direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

**Parágrafo único**. Todo brasileiro em situação de **vulnerabilidade social** terá direito a uma **renda básica familiar**, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

**Art. 7º** São **direitos dos trabalhadores** urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

**I -** relação de emprego protegida contra **despedida arbitrária** ou **sem justa causa**, nos termos de lei complementar, que preverá **indenização compensatória**, dentre outros direitos;

**II -** seguro-desemprego, em caso de desemprego **involuntário**;

**III -** fundo de garantia do tempo de serviço;

**IV -** salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com **reajustes periódicos** que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo **vedada** sua vinculação para qualquer fim;

**V -** piso salarial **proporcional** à extensão e à complexidade do trabalho;

**VI - irredutibilidade** do salário, **salvo** o disposto em convenção ou acordo coletivo;

**VII -** garantia de salário, **nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem remuneração variável;

**VIII - décimo terceiro salário** com base na remuneração **integral** ou no valor da **aposentadoria**;

**IX -** remuneração do trabalho noturno **superior** à do diurno;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 213, STF:*** *É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.*

**X -** proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua **retenção dolosa**;

**XI -** participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada** da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

**XII -** salário-família pago em razão do **dependente do trabalhador de baixa renda** nos termos da lei;

**XIII -** duração do trabalho normal **não** superior a **oito horas diárias** e **quarenta e quatro semanais**, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante **acordo** ou **convenção** coletiva de trabalho;

**XIV -** jornada de **seis horas** para o trabalho realizado em **turnos ininterruptos** de revezamento, **salvo** negociação coletiva;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula 675, STF:*** *Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de seis horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do art. 7º, XIV, da Constituição.*

**XV - repouso** semanal remunerado, **preferencialmente** aos domingos;

**XVI -** remuneração do **serviço extraordinário** superior, no mínimo, em **cinquenta por cento** à do normal;

**XVII -** gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, **um terço** a mais do que o salário normal;

**XVIII -** licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de **cento e vinte dias**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias.*

**XIX -** licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

**XX -** proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

**XXI -** aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de **trinta dias**, nos termos da lei;

**XXII -** redução dos **riscos** inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

**XXIII** - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

**XXIV -** aposentadoria;

**XXV -** assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o **nascimento até 5 (cinco) anos** de idade em creches e pré-escolas;

**XXVI -** reconhecimento das **convenções** e **acordos** coletivos de trabalho;

**XXVII -** proteção em face da automação, na forma da lei;

**XXVIII -** seguro contra **acidentes de trabalho**, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 22, STF:*** *Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive naquelas em que, ao tempo da edição da EC 45/2004, ainda não havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau.*

**XXIX -** ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de **cinco anos** para



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 53D5A903C56DD6EB3C1C9886A2BF48C9

os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **dois anos** após a extinção do contrato de trabalho;

**XXX -** proibição de **diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

**XXXI -** proibição de qualquer **discriminação** no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

**XXXII -** proibição de **distinção** entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

**XXXIII -** proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de **qualquer trabalho** a **menores de dezesseis anos**, **salvo** na condição de aprendiz, a **partir de quatorze anos**;

**XXXIV -** igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício **permanente** e o **trabalhador avulso**.

**Parágrafo único**. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos **IV**, **VI**, **VII**, **VIII**, **X**, **XIII**, **XV**, **XVI**, **XVII**, **XVIII**, **XIX**, **XXI**, **XXII**, **XXIV**, **XXVI**, **XXX**, **XXXI** e **XXXIII** e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos **I**, **II**, **III**, **IX**, **XII**, **XXV** e **XXVIII**, bem como a sua integração à previdência social.

**Art. 8º** É livre a **associação profissional ou sindical**, observado o seguinte:

**I -** a lei **não** poderá exigir **autorização** do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, **vedadas** ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

***Princípio da liberdade sindical.***

**II -** é **vedada** a criação de mais de **uma** organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma **base territorial**, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, **não podendo ser inferior à área de um Município**;

***Princípio da unicidade sindical.***

**III -** ao sindicato cabe a **defesa** dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

**IV -** a assembleia geral fixará a **contribuição** que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, **independentemente** da contribuição prevista em lei;

**V - ninguém** será **obrigado** a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

**VI -** é **obrigatória** a participação dos sindicatos nas **negociações coletivas** de trabalho;

**VII -** o aposentado filiado tem direito a **votar** e ser **votado** nas organizações sindicais;

**VIII -** é **vedada** a dispensa do empregado sindicalizado a partir do **registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até **um ano** após o final do mandato, **salvo** se cometer falta grave nos termos da lei.

**FIQUE DE OLHO!**

*A estabilidade **não é absoluta**, podendo haver demissão nos casos em que o empregado cometa falta grave.*

**Parágrafo único**. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

**Art. 9º** É assegurado o **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

**§ 1º** A lei definirá os **serviços** ou **atividades essenciais** e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

**§ 2º** Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 316, STF:*** *A simples adesão à greve não constitui falta grave.*

**Art. 10**. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

**Art. 11**. Nas empresas de **mais** de **duzentos empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4AC2040A485359E69D1F40CCBA2A617E

## CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE

**Art. 12**. São brasileiros:
**I -** natos:
**a)** os nascidos na República Federativa do Brasil, **ainda que de pais estrangeiros**, desde que estes **não** estejam a serviço de seu país;

***Jus Solis.***

**b)** os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles **esteja a serviço da República Federativa do Brasil**;

***Jus Sanguinis.***

**c)** os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em **repartição brasileira competente** ou venham a **residir na República Federativa do Brasil** e optem, **em qualquer tempo**, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

***Jus Sanguinis.***

**II -** naturalizados:
**a)** os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de **países de língua portuguesa** apenas residência por **um ano** ininterrupto e idoneidade moral;

***Naturalização Ordinária.***

**b)** os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há **mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal**, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

***Naturalização Extraordinária.***

**§ 1º** Aos **portugueses** com residência permanente no País, se houver **reciprocidade em favor de brasileiros**, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.
**§ 2º** A lei **não** poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, **salvo** nos casos previstos nesta Constituição.

**⚠ ATENÇÃO!**
***Exceção à distinção**: cargos privativos de brasileiros natos; extradição; propriedade de empresa jornalística, entre outros.*

**§ 3º** São **privativos de brasileiro nato** os cargos:
**I -** de Presidente e Vice-Presidente da República;
**II -** de Presidente da Câmara dos Deputados;
**III -** de Presidente do Senado Federal;
**IV -** de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
**V -** da carreira diplomática;
**VI -** de oficial das Forças Armadas.
**VII -** de Ministro de Estado da Defesa

**MNEMÔNICO!**
***MP3.COM***

**§ 4º** Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
**I -** tiver cancelada sua naturalização, **por sentença judicial**, em virtude de **fraude relacionada ao processo de naturalização** ou de **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**; *(2023)*
**II -** fizer pedido **expresso** de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. *(2023)*
**§ 5º** A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não** impede o interessado de **readquirir sua nacionalidade brasileira originária**, nos termos da lei. *(2023)*
**Art. 13**. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
**§ 1º** São símbolos da República Federativa do Brasil a **ba**ndeira, o **hi**no, as **a**rmas e o **s**elo nacionais.

**MNEMÔNICO!**
***BAHIAS: Bandeira, Hino, Armas e o Selo.***

**§ 2º** Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter **símbolos próprios.**

## CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS

**Art. 14**. A soberania popular será exercida pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto**, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
**I -** plebiscito;
**II -** referendo;
**III -** iniciativa popular.

**PLEBISCITO**: Consulta prévia ≠ **REFERENDO**: Consulta posterior

**§ 1º** O alistamento eleitoral e o voto são:
**I - obrigatórios** para os maiores de **dezoito anos**;
**II - facultativos** para:
**a)** os analfabetos;
**b)** os **maiores de setenta anos**;
**c)** os **maiores de dezesseis** e **menores de dezoito anos**.
**§ 2º Não** podem alistar-se como eleitores os **estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os **conscritos**.

| ALISTAMENTO ELEITORAL E VOTO | |
|---|---|
| OBRIGATÓRIO | ELEITORES ALFABETIZADOS |
| | IDADES ENTRE **18** E **70** ANOS |
| FACULTATIVOS | MAIORES DE **16** E MENORES DE **18** ANOS |
| | MAIORES DE **70** ANOS |
| | ANALFABETOS |
| NÃO PODEM ALISTAR-SE | ESTRANGEIROS |
| | CONSCRITOS |

**§ 3º** São **condições de elegibilidade**, na forma da lei:
**I -** a nacionalidade brasileira;
**II -** o pleno exercício dos direitos políticos;
**III -** o alistamento eleitoral;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7B846B470B2617EFE6572FF33E49187C

**IV -** o domicílio eleitoral na circunscrição;
**V -** a filiação partidária;
**VI -** a idade mínima de:
**a)** **trinta e cinco anos** para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
**b)** **trinta anos** para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
**c)** **vinte e um anos** para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
**d)** **dezoito anos** para Vereador.

**MNEMÔNICO!**
***Disk-Aprovação: 3530-2118***

**§ 4º** São inelegíveis os **inalistáveis** e os **analfabetos**.

***Inelegibilidade absoluta.***

**§ 5º** O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um **único período** subsequente.

**§ 6º** Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem **renunciar** aos respectivos mandatos até **seis meses** **antes do pleito**.

**§ 7º** São **inelegíveis**, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, **até o segundo** **grau ou por adoção**, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos **seis meses** anteriores ao pleito, **salvo** se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

***Inelegibilidade reflexa.***

**JURISPRUDÊNCIA!**
***Súmula Vinculante nº 18, STF:*** *A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição Federal.*

**§ 8º** O militar **alistável é elegível**, atendidas as seguintes condições:
**I -** se contar **menos de** **dez anos** de serviço, deverá **afastar-se** da atividade;
**II -** se contar **mais de** **dez anos** de serviço, será **agregado** pela autoridade superior e, se eleito, passará **automaticamente**, no ato da diplomação, para a **inatividade**.

**§ 9º** **Lei complementar** estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

**§ 10**. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de **quinze dias** contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

**§ 11**. A ação de impugnação de mandato tramitará em **segredo de justiça**, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

**§ 12**. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até **90 (noventa) dias** antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos.

**§ 13**. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão **durante as campanhas eleitorais**, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

**Art. 15.** É **vedada** a cassação de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão** só se dará nos casos de:
**I -** cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
**II -** incapacidade civil absoluta;
**III -** condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
**IV -** recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
**V -** improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

| PERDA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS | |
|---|---|
| CANCELAMENTO DA NATURALIZAÇÃO | PERDA |
| INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA | SUSPENSÃO |
| CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, ENQUANTO DURAREM SEUS EFEITOS | SUSPENSÃO |
| RECUSA DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO A TODOS IMPOSTA OU PRESTAÇÃO ALTERNATIVA | PERDA |
| IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA | SUSPENSÃO |

**Art. 16.** A lei que **alterar** o **processo eleitoral** entrará em vigor na data de sua **publicação**, não se aplicando à eleição que ocorra até **um ano** da data de sua **vigência**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E89E4669CF60114901781318F06E8B50

**TÍTULO III**
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
**CAPÍTULO II**
DA UNIÃO

**Art. 20**. São **bens** da União:

***Rol exemplificativo.***

**I -** os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

**II -** as **terras devolutas** indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 477, STF:*** *As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores.*

**III -** os **lagos**, **rios** e quaisquer **correntes de água** em terrenos de **seu domínio**, ou que **banhem mais de um Estado**, sirvam de **limites com outros países**, ou se estendam a **território estrangeiro** ou **dele provenham**, bem como os **terrenos marginais e as praias fluviais**;

**IV -** as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, **exceto** aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, **II**;

**V -** os **recursos naturais** da **plataforma continen**tal e da zona **econômica exclusiva**;

**VI -** o **mar territ**orial;

**VII -** os **terrenos de marinha** e seus acrescidos;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 496, STJ:*** *Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União.*

**VIII -** os **potenciais de energia hidráulica**;

**IX -** os **recursos minerais**, inclusive os do **subsolo**;

**X -** as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

**XI -** as **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios**.

**§ 1º** É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a **participação no resultado da exploração de petróleo** ou **gás natural**, de **recursos hídricos** para fins de **geração de energia elétrica** e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

**§ 2º** A faixa de até **cento e cinquenta quilômetros** de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

**Art. 21.** Compete à **União**:

***Competência exclusiva, material e indelegável.***

**I -** manter relações com **Estados estrangeiros** e participar de organizações internacionais;

**II -** declarar a guerra e celebrar a paz;

**III -** assegurar a defesa nacional;

**IV -** permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

**V -** decretar o **estado de sítio**, o **estado de defesa** e a **intervenção federal**;

**VI -** autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada.*

**VII -** emitir moeda;

**VIII -** administrar as **reservas cambiais** do País e fiscalizar as **operações de natureza financeira**, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

**IX -** elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

**X -** manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

**XI -** explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de **telecomunicações**, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É inconstitucional norma estadual que obriga empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos para o bloqueio do serviço de celular em presídios.*

**XII -** explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

**a)** os serviços de **radiodifusão sonora**, e de sons e imagens;

**b)** os serviços e instalações de **energia elétrica** e o **aproveitamento energético** dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

**c)** a navegação **aérea**, **aeroespacial** e a infraestrutura **aeroportuária**;

**d)** os serviços de **transporte ferroviário** e **aquaviário** entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DEDC14ED28B0352707E15E9E2AABD4DB

transponham os limites de Estado ou Território;
**e)** os serviços de **transporte rodoviário** interestadual e internacional de passageiros;
**f)** os **portos** marítimos, fluviais e lacustres;
**XIII -** organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;
**XIV -** organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar **assistência financeira** ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

**JURISPRUDÊNCIA!**
***Súmula Vinculante nº 39, STF:*** *Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.*

**XV -** organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
**XVI -** exercer a **classificação**, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
**XVII -** conceder **anistia**;
**XVIII -** planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, **especialmente as secas e as inundações**;
**XIX -** instituir **sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e** definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
**XX -** instituir diretrizes para o **desenvolvimento urbano**, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
**XXI -** estabelecer princípios e diretrizes para o **sistema nacional de viação**;
**XXII -** executar os serviços de **polícia marítima**, **aeroportuária** e de **fronteiras**;

**FIQUE DE OLHO!**
*Serviços executados pela Polícia Federal.*

**JURISPRUDÊNCIA!**
***Súmula Vinculante, nº 36 STF:*** *Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.*

**XXIII -** explorar os serviços e **instalações nucleares** de qualquer natureza e exercer **monopólio estatal** sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
**a)** toda atividade nuclear em território nacional **somente será admitida para fins pacíficos** e mediante aprovação do **Congresso Nacional**;
**b)** sob **regime de permissão**, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para **pesquisa e uso agrícolas e industriais**;
**c)** sob **regime de permissão**, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para **pesquisa** e **uso médicos**;
**d)** a responsabilidade civil por danos nucleares **independe da existência de culpa**;
**XXIV -** organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
**XXV -** estabelecer as áreas e as condições para o **exercício da atividade de garimpagem**, em **forma associativa**.
**XXVI -** organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de **dados pessoais**, nos termos da lei.
**Art. 22**. Compete **privativamente** à União legislar sobre:
**I -** direito **civil**, comercial, **penal**, processual, **eleitoral**, **agrário**, **marítimo**, **aeronáutico**, **espacial** e do **trabalho**;

**JURISPRUDÊNCIA!**
***Súmula Vinculante, nº 46 STF:*** *A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.*
***STF****: A fixação do regime de tramitação de feitos e das correspondentes prioridades é matéria eminentemente processual, de competência privativa da União, que não se confunde com matéria procedimental em matéria processual, essa, sim, de competência concorrente dos estados-membros.*
***STF****: A previsão de requisição de instauração de inquérito policial – que é ordem à autoridade policial e não pedido – é* ***tema de direito processual****,* ***matéria de competência privativa da União*** *(art. 22, I, CF), sendo disciplinada no art. 5º do Código de Processo Penal.*

**II - desapropriação**;
**III - requisições** civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
**IV - águas**, **energia**, **informática**, **telecomunicações** e **radiodifusão**;
**V - serviço postal**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 95E3AAD85609AB280DF9A63B10C556C7

**VI -** sistema **monetário** e de medidas, títulos e garantias dos metais;
**VII -** política de **crédito**, **câmbio**, **seguros** e **transferência** de valores;
**VIII -** comércio **exterior** e **interestadual**;
**IX -** diretrizes da **política nacional de transportes**;
**X -** regime dos **portos**, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
**XI - trânsito** e **transporte**;

**JURISPRUDÊNCIA!**
***STF:*** *Inconstitucionalidade de Lei estadual que tornava obrigatória a notificação pessoal dos motoristas pela não-utilização de cinto de segurança, por cuidar ela de matéria específica de trânsito.*

**XII -** jazidas, minas, outros **recursos minerais** e metalurgia;
**XIII - nacionalidade**, **cidadania** e **naturalização**;
**XIV -** populações **indígenas**;
**XV - emigração** e **imigração**, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
**XVI -** organização do **sistema nacional de emprego** e condições para o exercício de profissões;
**XVII -** organização **judiciária**, do **Ministério Público** do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
**XVIII -** sistema **estatístico**, sistema **cartográfico** e de **geologia nacionais;**
**XIX -** sistemas de **poupança**, **captação** e garantia da **poupança popular;**
**XX -** sistemas de **consórcios** e **sorteios**;

**JURISPRUDÊNCIA!**
***Súmula Vinculante, nº 2 STF:*** *É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.*

**XXI -** normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das **polícias militares** e dos **corpos de bombeiros militares;**
**XXII -** competência da **polícia federal** e das polícias **rodoviária** e ferroviária **federais**;
**XXIII - seguridade social**;
**XXIV -** diretrizes e bases da **educação nacional**;
**XXV - registros públicos**;
**XXVI - atividades nucleares** de qualquer natureza;
**XXVII - normas gerais de licitação** e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, **XXI**, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, **III**;
**XXVIII - defesa territorial**, defesa **aeroespacial**, defesa **marítima**, defesa **civil** e **mobilização nacional**;
**XXIX - propaganda comercial.**
**XXX -** proteção e tratamento de **dados pessoais.**
**Parágrafo único**. **Lei complementar** poderá autorizar os **Estados** a legislar sobre **questões específicas** das matérias relacionadas neste artigo.

**ATENÇÃO!**
*Não há delegação para Municípios.*

**Art. 23**. É **competência comum** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
**I -** zelar pela **guarda da Constituição**, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
**II -** cuidar da **saúde** e **assistência pública**, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
**III -** proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
**IV -** impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor **histórico**, **artístico** ou **cultural**;
**V -** proporcionar os meios de acesso à **cultura**, à **educação**, à **ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação**;
**VI -** proteger o **meio ambiente** e combater a poluição em qualquer de suas formas;

**JURISPRUDÊNCIA!**
***STF:*** *Admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso.*

**VII -** preservar as **florestas**, a **fauna** e a **flora**;
**VIII -** fomentar a **produção agropecuária** e organizar o abastecimento alimentar;
**IX -** promover programas de **construção de moradias** e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
**X - combater as causas da pobreza** e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
**XI -** registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de **recursos hídricos e minerais em seus territórios;**
**XII -** estabelecer e implantar política de educação para a **segurança do trânsito**.
**Parágrafo único**. **Leis complementares** fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
**Art. 24**. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal **legislar concorrentemente** sobre:
**I -** direito **tributário**, **financeiro**, **penitenciário**, **econômico** e **urbanístico**;
**II - orçamento**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2C220DADB93953A645796BB2AF0AA67C

**III -** **juntas comerciais**;

**IV -** custas dos **serviços forenses**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 178, STJ:*** *O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.*

**V -** produção e consumo;

**VI - florestas**, **caça**, **pesca**, **fauna**, conservação da **natureza**, **defesa do solo** e dos **recursos naturais**, proteção do **meio ambiente** e controle da **poluição**;

**VII -** proteção ao patrimônio **histórico**, **cultural**, **artístico**, **turístico** e **paisagístico**;

**VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente**, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

**IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia**, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

**X -** criação, funcionamento e processo do **juizado de pequenas causas;**

**XI -** procedimentos em **matéria processual**;

**XII - previdência social**, proteção e **defesa da saúde**;

**XIII -** assistência jurídica e **Defensoria pública**;

**XIV -** proteção e integração social das **pessoas portadoras de deficiência**;

**XV -** proteção à **infância e à juventude**;

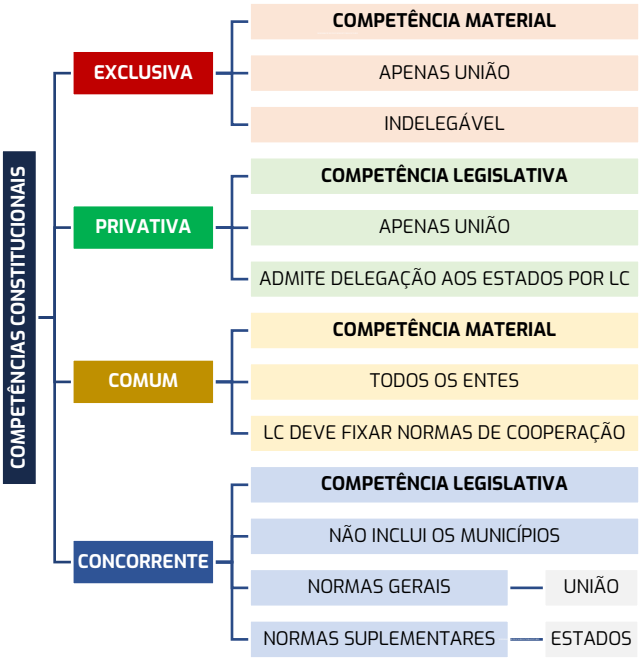
**XVI -** organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

**§ 1º** No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**.

**§ 2º** A competência da União para legislar sobre normas gerais **não exclui** a competência **suplementar** dos Estados.

**§ 3º** Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a **competência legislativa plena**, para atender a suas peculiaridades.

**§ 4º** A superveniência de lei federal sobre normas gerais **suspende** a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.




## TÍTULO IV
## DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
## CAPÍTULO II
## DO PODER EXECUTIVO
### SEÇÃO I
### DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

**Art. 76.** O Poder Executivo é exercido pelo **Presidente da República**, auxiliado pelos **Ministros de Estado**.

**Art. 77.** A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, **simultaneamente**, no **primeiro domingo** de outubro, em primeiro turno, e **no último domingo** de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

**§ 1º** A eleição do Presidente da República **importará** a do Vice-Presidente com ele registrado.

**§ 2º** Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a **maioria absoluta** de votos, **não** computados os em branco e os nulos.

**§ 3º** Se **nenhum** candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até **vinte dias**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 50B9B667B3ED31C62B20C338A31F2400

após a proclamação do resultado, concorrendo os **dois** candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a **maioria dos votos válidos**.

**§ 4º** Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

**§ 5º** Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em **segundo** lugar, **mais de um candidato** com a mesma votação, **qualificar-se-á o mais idoso**.

**Art. 78**. O **Presidente e o Vice-Presidente da República** tomarão posse em sessão do **Congresso Nacional**, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

**Parágrafo único.** Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, **salvo** motivo de **força maior**, **não** tiver assumido o cargo, este será **declarado vago**.

**Art. 79**. **Substituirá** o Presidente, no caso de **impedimento**, e **suceder-lhe-á**, no de vaga, o Vice-Presidente.

**Parágrafo único.** O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

**Art. 80**. Em caso de **impedimento** do Presidente e do Vice-Presidente, ou **vacância** dos respectivos cargos, serão **sucessivamente** chamados ao exercício da Presidência o Presidente da **Câmara dos Deputados**, o do **Senado Federal** e o do **Supremo Tribunal Federal**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Os substitutos eventuais do Presidente da República (...) ficarão unicamente impossibilitados de exercer, em caráter interino, a Chefia do Poder Executivo da União, caso ostentem a posição de réus criminais, condição que assumem somente após o recebimento judicial da denúncia ou da queixa-crime (CF, art. 86, § 1º, I).*

**Art. 81**. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição **noventa dias** depois de aberta a última vaga.

**§ 1º** Ocorrendo a vacância nos **últimos dois anos** do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita **trinta dias** depois da última vaga, pelo **Congresso Nacional**, na forma da lei.

**§ 2º** Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

**Art. 82**. O mandato do Presidente da República é de **4 (quatro) anos** e terá **início** em **5 de janeiro** do ano seguinte ao de sua eleição.

**Art. 83**. O Presidente e o Vice-Presidente da República **não** poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a **quinze dias**, sob pena de **perda do cargo**.

| CARGOS VAGOS<br>2 PRIMEIROS ANOS:<br>ELEIÇÃO DIRETA<br>90 DIAS | ≠ | CARGOS VAGOS<br>2 ÚLTIMOS ANOS:<br>ELEIÇÃO INDIRETA<br>30 DIAS |
|---|---|---|

## SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

**Art. 84.** Compete **privativamente** ao Presidente da República:

***Rol exemplificativo.***

**I -** nomear e exonerar os Ministros de Estado;

**II -** exercer, com o **auxílio dos Ministros de Estado**, a **direção superior** da administração federal;

**III -** iniciar o **processo legislativo**, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

**IV -** sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir **decretos e regulamentos** para sua fiel execução;

***Decretos autônomos****: Atos normativos primários sujeitos a controle de constitucionalidade.*

***Decretos regulamentares****: Atos normativos secundários sujeitos a controle de legalidade.*

**V - vetar** projetos de lei, **total ou parcialmente**;

**VI -** dispor, **mediante decreto**, sobre:

**a)** organização e funcionamento da administração federal, quando **não** implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

**b) extinção** de funções ou cargos públicos, quando vagos;

**VII -** manter relações com **Estados estrangeiros** e acreditar seus representantes diplomáticos;

**VIII -** celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

**IX -** decretar o **estado de defesa** e o **estado de sítio**;

**X -** decretar e executar a **intervenção federal**;

**XI -** remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

**XII -** conceder **indulto** e **comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 631, STJ:*** *O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.*

**XIII -** exercer o **comando supremo das Forças Armadas**, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 70305D0E054D9830F05C72C84D405623

Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

**XIV -** nomear, **após aprovação pelo Senado Federal**, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 627, STF:*** *No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.*

**XV -** nomear, observado o disposto no art. 73, os **Ministros do Tribunal de Contas da União**;

**XVI -** nomear os **magistrados**, nos casos previstos nesta Constituição, e o **Advogado-Geral da União**;

**XVII -** nomear membros do **Conselho da República**, nos termos do art. 89, VII;

**XVIII -** convocar e presidir o **Conselho da República** e o **Conselho de Defesa Nacional**;

**XIX -** declarar guerra, no caso de **agressão estrangeira**, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

**XX -** celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

**XXI -** conferir **condecorações** e **distinções honoríficas**;

**XXII -** permitir, nos casos previstos em lei complementar, que **forças estrangeiras** transitem pelo território nacional ou nele permaneçam **temporariamente**;

**XXIII -** enviar ao **Congresso Nacional** o **plano plurianual**, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

**XXIV -** prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de **sessenta dias** após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

**XXV -** prover e extinguir os **cargos públicos federais**, na forma da lei;

**XXVI -** editar **medidas provisórias** com força de lei, nos termos do art. 62;

**XXVII -** exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

**XXVIII -** propor ao Congresso Nacional a decretação do **estado de calamidade pública de âmbito nacional** previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

**Parágrafo único.** O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

**FIQUE DE OLHO!**

***Poderão ser delegadas seguintes atribuições:***

*- Dispor, mediante decreto, sobre:*

*a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.*

*b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.*

*- Conceder indulto e comutar penas.*

*- Prover os cargos públicos federais.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 71BD5EB677C22F93E6B00605C9396929

**SEÇÃO III**

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

**Art. 85.** São **crimes de responsabilidade** os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, **contra**:

**I -** a **existência da União**;

**II -** o **livre exercício** do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

**III -** o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

**IV -** a **segurança interna** do País;

**V -** a **probidade** na administração;

**VI -** a lei orçamentária;

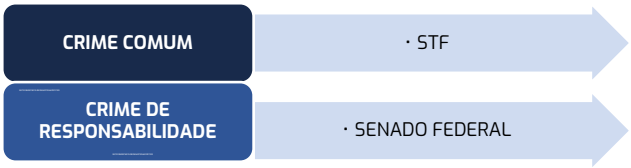
**VII -** o **cumprimento das leis** e das **decisões judiciais**.

**Parágrafo único.** Esses crimes serão definidos em **lei especial**, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 46:*** *A definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento é de competência legislativa privativa da União.*

**Art. 86.** Admitida a acusação contra o Presidente da República, por **dois terços** da **Câmara dos Deputados**, será ele submetido a julgamento perante o **Supremo Tribunal Federal**, nas **infrações penais comuns**, ou perante o **Senado Federal**, nos **crimes de responsabilidade**.




**§ 1º** O Presidente ficará **suspenso** de suas funções:

**I -** nas infrações penais comuns, se **recebida** a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

**II -** nos crimes de responsabilidade, **após a instauração do processo** pelo Senado Federal.

**§ 2º** Se, decorrido o prazo de **cento e oitenta dias**, o julgamento **não** estiver concluído, **cessará** o afastamento do Presidente, **sem** prejuízo do regular prosseguimento do processo.

**§ 3º** Enquanto **não** sobrevier **sentença condenatória**, nas **infrações comuns**, o Presidente da República **não** estará sujeito a prisão.

**§ 4º** O Presidente da República, na vigência de seu mandato, **não** pode ser responsabilizado por **atos estranhos** ao exercício de suas funções.

**TÍTULO V**

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

**CAPÍTULO II**

DAS FORÇAS ARMADAS

**Art. 142**. As Forças Armadas, constituídas pela **Marinha,** pelo **Exército** e pela **Aeronáutica**, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a **autoridade suprema** do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

**§ 1º** Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

**§ 2º Não** caberá ***habeas corpus*** em relação a **punições disciplinares militares**.

**§ 3º** Os **membros das Forças Armadas** são denominados **militares**, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

**I -** as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são **conferidas pelo Presidente da República** e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes **privativos** os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;

**II -** o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será **transferido para a reserva**, nos termos da lei;

**III -** o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, **não eletiva**, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará **agregado** ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser **promovido por antiguidade**, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de **dois anos** de afastamento, contínuos ou **não**, transferido para a reserva, nos termos da lei;

**IV -** ao militar são **proibidas** a sindicalização e a greve;

**V -** o militar, enquanto em serviço ativo, **não** pode estar **filiado a partidos políticos**;

**VI -** o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado **indigno** do oficialato ou com ele **incompatível**, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

**VII -** o oficial condenado na justiça comum ou militar a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 18C3336EB7607A3BD65407E56420FCE0

pena privativa de liberdade superior a **dois anos**, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

**VIII -** aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";

**X -** a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 6, STF:*** *Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.*

## CAPÍTULO III
## DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Art. 144**. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas e do patrimônio**, através dos seguintes órgãos:

**I -** polícia federal;

**II -** polícia rodoviária federal;

**III -** polícia ferroviária federal;

**IV -** polícias civis;

**V -** polícias militares e corpos de bombeiros militares.

**VI -** polícias penais federal, estaduais e distrital.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *A tradicional compreensão sobre a taxatividade do rol do art. 144 da Constituição da República cedeu lugar a interpretação menos restritiva, permitindo aos entes federativos criarem polícias científicas autônomas que, do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil.*

***STF:*** *Não ofende a Constituição da República legislação estadual que considera agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos oficiais como servidores da polícia civil de Estado-membro, remetendo o poder de controle e supervisão exercido sobre eles a Superintendência de Polícia Científica.*

**§ 1º** A **polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

**I -** apurar **infrações penais contra** a **ordem política** e **social** ou em detrimento de **bens, serviços e interesses da União** ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras **infrações cuja prática tenha repercussão interestadual** ou **internacional** e **exija repressão uniforme,** segundo se dispuser em lei;

**II -** prevenir e reprimir o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **contrabando** e o **descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

**III -** exercer as funções de **polícia marítima**, **aeroportuária** e de f**ronteiras**;

**IV -** exercer, **com exclusividade**, as funções de **polícia judiciária da União**.

**§ 2º** A **polícia rodoviária federal**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo** das **rodovias federais**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Polícia Rodoviária Federal (PRF) para lavrar termo circunstanciado de ocorrência (TCO) de crime federal de menor potencial ofensivo.*

***STF:*** *O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.*

**§ 3º** A **polícia ferroviária federal**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo** das **ferrovias federais**.

**§ 4º** Às **polícias civis**, dirigidas por **delegados de polícia de carreira**, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária** e a apuração de infrações penais, **exceto** as militares.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A5B02764B0C886F7019AB789F1A2CDAB

**§ 5º** Às **polícias militares** cabem a **polícia ostensiva** e a **preservação da ordem pública**; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da polícia judiciária ou da polícia administrativa.*

**§ 5º-A**. Às **polícias penais**, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**.

**ATENÇÃO!**

*O Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a lei que transformava os cargos de motorista penitenciário e de agente socioeducativo em policiais penais, sob argumento de que a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.*

**§ 6º** As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército **subordinam-se**, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos **Governadores** dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

**§ 7º** A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

**§ 8º** Os Municípios poderão constituir **guardas municipais** destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa Suprema Corte em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).*

**§ 9º** A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

**§ 10.** A **segurança viária**, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

**I -** compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

**II -** compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

## TÍTULO VIII
## DA ORDEM SOCIAL
## CAPÍTULO I
## DISPOSIÇÃO GERAL

**Art. 193**. A ordem social tem como base o primado do **trabalho**, e como objetivo o **bem-estar** e as **justiças sociais**.

**Parágrafo único**. O Estado exercerá a função de planejamento das **políticas sociais**, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.

## CAPÍTULO II
## DA SEGURIDADE SOCIAL
## SEÇÃO I
## DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 194.** A **seguridade social** compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social**.

**Parágrafo único.** Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

**I - universalidade** da cobertura e do atendimento;

**II - uniformidade** e **equivalência** dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

**III - seletividade** e **distributividade** na prestação dos benefícios e serviços;

**IV - irredutibilidade** do valor dos benefícios;

**V - equidade** na forma de participação no custeio;

**VI - diversidade** da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o **caráter contributivo** da previdência social;

**VII -** caráter **democrático** e **descentralizado** da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

**Art. 195**. A seguridade social será **financiada por toda a sociedade**, de forma **direta e indireta**, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 688, STF****: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4B373E8AED04623A212EBC1B88C775E6

***Súmula nº 423, STJ**: A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.*

**I -** do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

**a)** a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

**b)** a receita ou o faturamento;

**c)** o lucro;

**II -** do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas **alíquotas progressivas** de acordo com o valor do salário de contribuição, **não** incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

**III -** sobre a receita de **concursos de prognósticos**.

**IV -** do **importador de bens ou serviços do exterior**, ou de quem a lei a ele equiparar.

**V -** sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

**§ 1º** As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, **não** integrando o **orçamento da União**.

**§ 2º** A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na **lei de diretrizes orçamentárias**, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

**§ 3º** A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, **não** poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

**§ 4º** A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

**§ 5º** **Nenhum** benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente **fonte de custeio total**.

**§ 6º** As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos **noventa dias** da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, **não** se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

***Princípio da Anterioridade Mitigada ou Nonagesimal.***

**§ 7º** São **isentas** de contribuição para a seguridade social as **entidades beneficentes de assistência social** que atendam às exigências estabelecidas em lei.

**§ 8º** O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

**§ 9º** As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter **alíquotas diferenciadas** em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput.

**§ 10** A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

**§ 11** São **vedados** a moratória e o parcelamento em **prazo superior** a **60 (sessenta) meses** e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

**§ 12** A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão **não-cumulativas**.

**§ 14** O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao **Regime Geral de Previdência Social** a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições.

**§ 15** A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária.

**§ 16** Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

**§ 17** A contribuição prevista no inciso V do caput **não** integrará sua **própria base de cálculo** nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.

**§ 18** Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

**§ 19** A devolução de que trata o § 18 **não** será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2F6FEFF6179D04774A6E260D104CE71E

**SEÇÃO II**

DA SAÚDE

**Art. 196**. A **saúde é direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante **políticas sociais e econômicas** que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao **acesso universal e igualitário** às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) ou por conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.*

***STF:*** *No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável.*

***STF:*** *No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016)*

***STF:*** *O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.*

**Art. 197**. São de **relevância pública** as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

**Art. 198**. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes **diretrizes**:

**I -** descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

**II -** atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

**III -** participação da comunidade.

**§ 1º** O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

**§ 2º** A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, **anualmente**, em ações e serviços públicos de saúde **recursos mínimos** derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

**I -** no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, **não** podendo ser **inferior** a **15%** (quinze por cento);

**II -** no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a", e II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

**III -** no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b", e § 3º.

**§ 3º Lei complementar**, que será reavaliada pelo menos a cada **cinco anos**, estabelecerá:

**I -** os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;

**II -** os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

**III -** as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

**IV -** *(REVOGADO)*

**§ 4º** Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de **processo seletivo público**, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

**§ 5º Lei federal** disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

**§ 6º** Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça **funções equivalentes** às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá **perder o cargo** em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

**§ 7º** O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica **sob**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 81111A3C28188A3855DCBE6ECBD5C596

**responsabilidade da União**, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

**§ 8º** Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no **orçamento geral da União** com dotação própria e exclusiva.

**§ 9º** O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias **não** será **inferior** a **2 (dois) salários mínimos**, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

**§ 10**. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, **aposentadoria especial** e, somado aos seus vencimentos, **adicional de insalubridade**.

**§ 11**. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias **não** serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

**§ 12**. **Lei federal** instituirá **pisos salariais profissionais nacionais** para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado.

**§ 13**. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o § 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional.

**§ 14**. **Compete à União**, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, **60%** (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo.

**§ 15**. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, **60%** (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

**Art. 199**. A assistência à saúde é **livre à iniciativa privada**.

**§ 1º** As instituições privadas poderão participar de **forma complementar** do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

**§ 2º** É **vedada** a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

**§ 3º** É **vedada** a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

**§ 4º** A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

**Art. 200**. Ao **sistema único de saúde** compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

**I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias** de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

**II -** executar as **ações de vigilância sanitária** e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

**III -** ordenar a **formação de recursos humanos** na área de saúde;

**IV -** participar da formulação da política e da execução das **ações de saneamento básico**;

**V -** incrementar, em sua área de atuação, o **desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação**;

**VI -** fiscalizar e **inspecionar alimentos**, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

**VII -** participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

**VIII -** colaborar na **proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 43613F80973BE8882650E47B88AB624C

**SEÇÃO III**

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Art. 201**. A previdência social será organizada sob a forma do **Regime Geral de Previdência Social**, de **caráter contributivo** e de **filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

**I -** cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

**II -** proteção à maternidade, especialmente à gestante;

**III -** proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

**IV -** salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;

**V -** pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

**§ 1º** É **vedada** a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

**I -** com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

**II -** cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, **vedada** a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

**§ 2º Nenhum** benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal **inferior ao salário mínimo**.

**§ 3º** Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.

**§ 4º** É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, **o valor real**, conforme critérios definidos em lei.

**§ 5º** É **vedada** a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de **segurado facultativo**, de pessoa participante de **regime próprio de previdência**.

**§ 6º** A **gratificação natalina** dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

**§ 7º** É assegurada **aposentadoria** no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

**I - 65 (sessenta e cinco)** anos de idade, se **homem**, e **62 (sessenta e dois)** anos de idade, se **mulher**, observado **tempo mínimo** de contribuição;

**II - 60 (sessenta)** anos de idade, se **homem**, e **55 (cinquenta e cinco)** anos de idade, se **mulher**, para os **trabalhadores rurais** e para os que exerçam suas atividades em **regime de economia familiar**, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

**§ 8º** O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será **reduzido em 5 (cinco) anos**, para o **professor** que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na **educação infantil** e no ensino **fundamental** e **médio** fixado em lei complementar.

**§ 9º** Para fins de aposentadoria, será assegurada a **contagem recíproca** do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

**§ 9º-A**. O **tempo de serviço militar** exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão **contagem recíproca** para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

**§ 10**. **Lei complementar** poderá disciplinar a cobertura de benefícios **não** programados, inclusive os decorrentes de **acidente do trabalho**, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

**§ 11**. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

**§ 12**. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem **exclusivamente** ao **trabalho doméstico no âmbito de sua residência**, desde que pertencentes a **famílias de baixa renda**.

**§ 13**. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de **1 (um) salário-mínimo**.

**§ 14**. É **vedada** a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

**§ 15**. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

**§ 16**. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A616A776DBB505A61041E17D5C94DF91

das suas subsidiárias serão aposentados **compulsoriamente**, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei

*Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.*

**Art. 202**. O regime de previdência privada, de **caráter complementar** e organizado de **forma autônoma** em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 149, STJ:*** *A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.*

**§ 1°** A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

**§ 2°** As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada **não** integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, **não** integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

**§ 3º** É **vedado** o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

**§ 4º** Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

**§ 5º** A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, **às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos**, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.

**§ 6º** Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

## SEÇÃO IV

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 203**. A **assistência social** será prestada a quem dela necessitar, **independentemente** de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

**I -** a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

**II -** o amparo às crianças e adolescentes carentes;

**III -** a promoção da integração ao mercado de trabalho;

**IV -** a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

**V -** a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem **não** possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

**VI -** a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

**Art. 204**. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes **diretrizes**:

**I - descentralização político-administrativa**, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

**II - participação da população**, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

**Parágrafo único**. É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até **cinco décimos por cento** *(0,5%)* de sua receita tributária líquida, **vedada** a aplicação desses recursos no pagamento de:

**I -** despesas com pessoal e encargos sociais;

**II -** serviço da dívida;

**III -** qualquer outra despesa corrente **não** vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A6A6AB05FB61EA01979D97A9BF5EFA7C

## CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

**Art. 225.** Todos têm direito ao meio ambiente **ecologicamente equilibrado**, bem de **uso comum** do povo e **essencial à sadia qualidade de vida**, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

**§ 1º** Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 623, STJ:*** *As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.*

**I -** preservar e restaurar os **processos ecológicos essenciais** e prover o **manejo ecológico** das espécies e ecossistemas;

**II -** preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

**III -** definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, **vedada** qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

**IV -** exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, **estudo prévio de impacto ambiental**, a que se dará publicidade;

**V -** controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

**VI -** promover a **educação ambiental** em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

**VII -** proteger a fauna e a flora, **vedadas**, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

**VIII -** manter regime fiscal favorecido para os **biocombustíveis** e para o **hidrogênio de baixa emissão de carbono**, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

**§ 2º** Aquele que **explorar recursos minerais** fica **obrigado** a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

**§ 3º** As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a **sanções penais e administrativas**, **independentemente** da obrigação de reparar os danos causados.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 467, STJ:*** *Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.*

***Súmula nº 618, STJ****: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.*

***Súmula nº 629, STJ****: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.*

***STF:*** *É admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa.*

***STF:*** *É inconstitucional a concessão automática de licença ambiental para funcionamento de empresas que exerçam atividades classificadas como de risco médio.*

**§ 4º** A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são **patrimônio nacional**, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a **preservação do meio ambiente**, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

**§ 5º** São **indisponíveis** as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

**§ 6º** As usinas que operem com **reator nuclear** deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que **não** poderão ser instaladas.

**§ 7º** Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, **não** se consideram cruéis as **práticas desportivas** que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do **patrimônio cultural brasileiro**, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AEE05C9872578B79C4BEBE6ECFA763B0

## CAPÍTULO VII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO

**Art. 226.** A família, **base da sociedade**, tem especial proteção do Estado.

**§ 1º** O casamento é **civil** e **gratuita a celebração**.

**§ 2º** O casamento religioso tem **efeito civil**, nos termos da lei.

**§ 3º** Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a **união estável** entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

**FIQUE DE OLHO!**

*Em maio de 2011, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma unânime, equiparou as relações entre **pessoas do mesmo sexo** às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo, assim, a união homoafetiva como um núcleo familiar.*

**§ 4º** Entende-se, também, como **entidade familiar** a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 364, STJ:** O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.*

**§ 5º** Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos **igualmente** pelo homem e pela mulher.

**§ 6º** O casamento civil pode ser **dissolvido pelo divórcio**.

**§ 7º** Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é **livre decisão do casal**, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, **vedada** qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

**§ 8º** O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para **coibir a violência** no âmbito de suas relações.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 536, STJ:** A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.*

**Art. 227.** É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

**§ 1º** O Estado promoverá programas de **assistência integral** à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades **não** governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

**I -** aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na **assistência materno-infantil**;

**II -** criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

**§ 2º** A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de **transporte coletivo**, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

**§ 3º** O direito a **proteção especial** abrangerá os seguintes aspectos:

**I -** idade mínima de **quatorze anos** para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, **XXXIII**;

**II -** garantia de direitos **previdenciários** e **trabalhistas**;

**III -** garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;

**IV -** garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

**V -** obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

**VI -** estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

**VII - programas de prevenção** e **atendimento especializado** à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

**§ 4º** A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

**§ 5º** A **adoção** será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

**§ 6º** Os filhos, **havidos ou não da relação do casamento**, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, **proibidas** quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

**§ 7º** No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D82DA9F143B15342024B9DA2C6AC2798

204.

**§ 8º** A lei estabelecerá:

**I -** o **estatuto da juventude**, destinado a regular os direitos dos jovens;

**II -** o **plano nacional de juventude**, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.

**Art. 228.** São penalmente **inimputáveis** os **menores de dezoito anos**, sujeitos às normas da legislação especial.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 605, STJ:*** *A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.*

**Art. 229.** Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

**Art. 230.** A família, a sociedade e o Estado têm o dever de **amparar as pessoas idosas**, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

**§ 1º** Os programas de amparo aos idosos serão executados **preferencialmente** em seus lares.

**§ 2º** Aos **maiores de sessenta e cinco anos** é garantida a **gratuidade** dos transportes coletivos urbanos.

## CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS

**Art. 231**. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

**§ 1º** São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em **caráter permanente**, as utilizadas para suas **atividades produtivas**, as **imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais** necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

**§ 2º** As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto **exclusivo** das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

**§ 3º** O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com **autorização do Congresso Nacional**, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

**§ 4º** As terras de que trata este artigo são **inalienáveis** e **indisponíveis**, e os direitos sobre elas, **imprescritíveis**.

**§ 5º** É **vedada** a remoção dos grupos indígenas de suas terras, **salvo**, "*ad referendum*" do Congresso Nacional, em caso de **catástrofe** ou **epidemia** que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

**§ 6º** São **nulos** e **extintos**, **não** produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado **relevante interesse público da União**, segundo o que dispuser lei complementar, **não** gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, **salvo**, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

**§ 7º Não** se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

**Art. 232**. Os índios, suas comunidades e organizações são **partes legítimas** para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3211669DAB028A63E73984D1675C5E6F

# CÓDIGO PENAL DE 1940
# (DECRETO-LEI Nº 2.848/1940)

## PARTE GERAL
## TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

**Anterioridade da lei**

**Art. 1º** Não há crime sem lei **anterior** que o defina. Não há pena sem **prévia** cominação legal.

***Princípio da Reserva Legal.***

**Lei penal no tempo**

**Art. 2º** Ninguém pode ser punido por fato que **lei posterior** deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os **efeitos penais** da sentença condenatória.

**FIQUE DE OLHO!**

***Efeitos penais primários:*** *cessa a execução da pena.*

**Parágrafo único.** A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, **ainda que** decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 611, STF****. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao* ***juízo das execuções*** *a aplicação de lei mais benigna.*

***Súmula nº 711, STF****. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.*

**Lei excepcional ou temporária**

**Art. 3º** A lei **excepcional** ou **temporária**, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, **aplica-se** ao fato praticado **durante sua vigência.**

***Lei penal excepcional:*** *legislação criada para vigorar durante circunstâncias excepcionais.*

***Lei penal temporária:*** *legislação criada para ficar vigente por determinado período.*

**ATENÇÃO!**

*Características da Lei excepcional ou temporária:* ***ultratividade e autorrevogabilidade****.*

**Tempo do crime**

**Art. 4º** Considera-se praticado o crime no **momento** da **ação ou omissão**, ainda que outro seja o momento do resultado.

**Territorialidade**

**Art. 5º** Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no **território nacional**.

***Territorialidade mitigada, matizada ou temperada.***

**§ 1º** Para os efeitos penais, consideram-se como **extensão do território nacional** as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

*São* ***extensão do território:***

*- Embarcações e aeronaves* ***públicas*** *ou a* ***serviço do governo brasileiro;***

*- Aeronaves e as embarcações brasileiras,* ***mercantes*** *ou* ***privadas,*** *no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.*

**§ 2º** É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de **propriedade privada,** achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

**Lugar Do Crime**

**Art. 6º** Considera-se praticado o crime no **lugar** em que ocorreu a **ação ou omissão**, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o **resultado**.

**MNEMÔNICO!**

***LU-TA***

***L****ugar do crime:* ***U****biquidade.*

***T****empo do crime:* ***A****tividade.*

**Extraterritorialidade**

**Art. 7º** Ficam sujeitos à **lei brasileira**, embora **cometidos no estrangeiro**:

**I - os crimes:**

**FIQUE DE OLHO!**

*Extraterritorialidade* ***incondicionada****: aplica lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.*

**a)** contra a **vida ou a liberdade** do Presidente da República;

***Princípio real, da proteção ou da defesa.***

**b)** contra o **patrimônio ou a fé pública** da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 ABB98E8418F6BCE2E277D206C5F71205

***Princípio real, da proteção ou da defesa.***

**c)** contra a **administração pública**, por quem está a **seu serviço**;

***Princípio real, da proteção ou da defesa.***

**d)** de genocídio, quando o agente for **brasileiro** ou **domiciliado** no Brasil;

***Princípio da Justiça Universal ou Cosmopolita.***

**ATENÇÃO!**

***Art. 2º, Lei de Tortura (Lei nº 9455/97):*** *O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.*

*Prevê, pois, mais uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada.*

**II - os crimes:**

**FIQUE DE OLHO!**

*Extraterritorialidade **condicionada**.*

**a)** que, por **tratado ou convenção**, o Brasil se obrigou a reprimir;

***Princípio da Justiça Universal ou Cosmopolita.***

**b)** praticados por brasileiro;

***Princípio da nacionalidade ativa.***

**c)** praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em **território estrangeiro** e aí **não sejam julgados**.

***Princípio da representação, do pavilhão ou da bandeira.***

**§ 1º** Nos casos do inciso **I**, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que **absolvido ou condenado** no estrangeiro.

**§ 2º** Nos casos do inciso **II**, a aplicação da lei brasileira depende do **concurso** das seguintes condições:

**a) entrar** o agente no território nacional;

**b)** ser o **fato punível** também no país em que foi praticado;

**c)** estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira **autoriza a extradição**;

**d) não** ter sido o agente **absolvido** no estrangeiro ou **não** ter aí **cumprido a pena**;

**e) não** ter sido o agente **perdoado** no estrangeiro ou, por outro motivo, **não** estar **extinta a punibilidade**, segundo a lei mais favorável.

**§ 3º** A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro **fora** do Brasil, se, **reunidas as condições** previstas no parágrafo anterior:

**FIQUE DE OLHO!**

*Extraterritorialidade **hipercondicionada.***

**a) não** foi **pedida** ou foi **negada** a extradição;

**b)** houve **requisição** do Ministro da Justiça.

**Pena Cumprida No Estrangeiro**

**Art. 8º** A pena cumprida no estrangeiro **atenua** a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando **diversas**, ou nela é **computada**, quando **idênticas**.

**Eficácia de sentença estrangeira**

**Art. 9º** A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser **homologada no Brasil** para:

**ATENÇÃO!**

*A homologação ocorre pelo STJ e depende do trânsito em julgado da sentença.*

**I -** obrigar o condenado à **reparação** do dano, a **restituições** e a outros efeitos civis;

**II -** sujeitá-lo a **medida de segurança**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 420, STF****. Não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado.*

**Parágrafo único**. A homologação depende:

**a)** para os efeitos previstos no inciso I, de **pedido** da parte interessada;

**b)** para os outros efeitos, da existência de **tratado de extradição** com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de **requisição** do Ministro da Justiça.

**Contagem de prazo**

**Art. 10**. O **dia do começo inclui-se** no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 19F5A87C406C3C538A5B71D73E40B346

**Frações não computáveis da pena**

**Art. 11**. **Desprezam-se,** nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

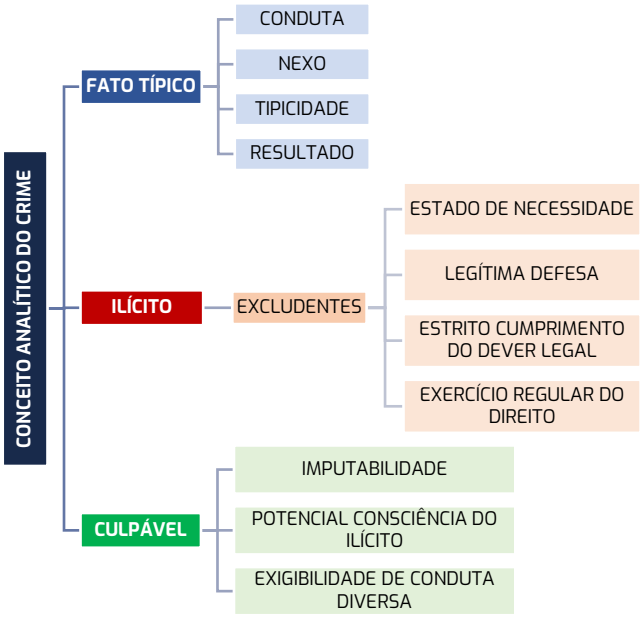
**Legislação especial**

**Art. 12**. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por **lei especial**, se esta **não** dispuser de modo diverso.

***Princípio da especialidade.***

**TÍTULO II**

DO CRIME




**Relação de causalidade**

**Art. 13**. O resultado, de que depende a **existência do crime**, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado **não** teria ocorrido.

***Teoria da equivalência dos antecedentes causais:*** *causa é todo fato sem o qual o resultado não teria ocorrido.*

**Superveniência de causa independente**

**§ 1º** A superveniência de causa relativamente independente **exclui** a imputação quando, **por si só**, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

***Teoria da causalidade adequada:*** *para um ato ser considerado causador de um dano, que gere obrigação de indenizar, é necessário que exista entre eles uma relação adequada.*

**Relevância da omissão**

**§ 2º** A omissão é penalmente relevante quando o omitente **devia** e **podia agir** para **evitar** o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

***Crime omissivo impróprio***

**a)** tenha **por lei** obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

**b)** de outra forma, **assumiu a responsabilidade** de impedir o resultado;

**c)** com seu comportamento anterior, **criou o risco** da ocorrência do resultado.

**Art. 14**. Diz-se o **crime**:

**Crime consumado**

**I - consumado**, quando nele se reúnem **todos os elementos** de sua definição legal;

**Tentativa**

**II - tentado**, quando, **iniciada a execução**, **não** se consuma por **circunstâncias alheias** à vontade do agente.

**Pena de tentativa**

**Parágrafo único**. Salvo disposição em contrário, **pune-se a tentativa** com a pena correspondente ao crime consumado, **diminuída** de **um** a **dois terços**.

| NÃO SE ADMITE A TENTATIVA |
|---|
| CONTRAVENÇÕES PENAIS |
| CULPOSOS |
| PRETERDOLOSOS |
| UNISSUBSISTENTES |
| OMISSIVOS PRÓPRIOS |
| CONDICIONADOS |
| HABITUAIS |

**Desistência voluntária e arrependimento eficaz**

**Art. 15**. O agente que, voluntariamente, **desiste** de prosseguir na execução ou **impede** que o resultado se produza, **só responde pelos atos já praticados**.

| DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA | ARREPENDIMENTO EFICAZ | TENTATIVA |
|---|---|---|
| OCORRE DURANTE A EXECUÇÃO | OCORRE APÓS A EXECUÇÃO | DURANTE OU APÓS EXECUÇÃO |
| MOTIVO INTERNO | MOTIVO INTERNO | MOTIVO EXTERNO |
| AÇÃO NEGATIVA | AÇÃO POSITIVA | AÇÃO EXTERNA |
| PUNE-SE ATOS JÁ PRATICADOS | PUNE-SE ATOS JÁ PRATICADOS | PENA DO CRIME CONSUMADO MENOS 1/3 A 2/3 |

**Arrependimento posterior**

**Art. 16**. Nos crimes cometidos **sem violência ou grave ameaça** à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o **recebimento da denúncia ou da queixa**, por **ato**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FABF4C6FD974B7FCD970E77C08539282

**voluntário** do agente, a pena será **reduzida** de **um** a **dois terços.**

| | |
|---|---|
| **DESISTENCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ** | · RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS |
| **ARREPENDIMENTO POSTERIOR** | · REDUZ A PENA DE **1/3** A **2/3** |

**Crime impossível**

**Art. 17**. **Não** se pune a tentativa quando, por **ineficácia absoluta do meio** ou por absoluta **impropriedade do objeto**, é impossível consumar-se o crime.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 145, STF:*** *Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.*

***Súmula nº 567, STJ:*** *Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.*

**Art. 18**. Diz-se o crime:

**Crime doloso**

**I - doloso**, quando o agente **quis o resultado** ou **assumiu o risco** de produzi-lo;

**Crime culposo**

**II - culposo**, quando o agente deu causa ao resultado por **imprudência**, **negligência** ou **imperícia**.

**Parágrafo único** - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

**ATENÇÃO!**

*Os tipos penais culposos devem ser previstos de forma expressa.*

**Agravação pelo resultado**

**Art. 19.** Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o **houver causado** ao menos **culposamente**.

**Erro sobre elementos do tipo**

**Art. 20**. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime **exclui o dolo**, mas **permite** a punição por crime **culposo**, se previsto em lei.

**FIQUE DE OLHO!**

*O erro sobre elementos do tipo é uma representação errada da realidade. Pode ser dividido em Escusável ou Inevitável (exclui o dolo e a culpa) ou Inescusável ou Evitável (exclui o dolo, mas permite a culpa)*

**Descriminantes putativas**

**§ 1º** É **isento** de pena quem, por erro **plenamente** justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. **Não** há isenção de pena quando o erro deriva de **culpa** e o fato é punível como crime **culposo**.

***Erro de tipo permissivo.***

**Erro determinado por terceiro**

**§ 2º** Responde pelo crime o **terceiro** que determina o erro.

**Erro sobre a pessoa**

**§ 3º** O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado **não** isenta de pena. **Não** se consideram, neste caso, as **condições** ou **qualidades** da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

***Erro in persona.***

**Erro sobre a ilicitude do fato**

**Art. 21**. O desconhecimento da lei é **inescusável**. O erro sobre a ilicitude do fato, se **inevitável**, isenta de pena; se **evitável**, poderá diminuí-la de um **sexto** a **um terço**.

***Erro de proibição.***

**Parágrafo único**. Considera-se **evitável** o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

**Coação irresistível e obediência hierárquica**

**Art. 22**. Se o fato é cometido sob **coação irresistível** ou em **estrita obediência** a ordem, **não manifestamente ilegal**, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

**Exclusão de ilicitude**

**Art. 23**. **Não há crime** quando o agente pratica o fato:

**I -** em estado de necessidade;

**II -** em legítima defesa

**III -** em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 42C877B64E7C8598B25071E1C4A84672

**Excesso punível**

**Parágrafo único**. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, **responderá** pelo **excesso doloso ou culposo**.

**Estado de necessidade**

**Art. 24**. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de **perigo atual**, que **não** provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito **próprio ou alheio**, cujo sacrifício, nas circunstâncias, **não** era razoável exigir-se.

*O Código Penal adota a **teoria unitária**, considerando estado de necessidade como excludente de antijuridicidade quando se sacrifica um bem jurídico de valor **igual** ou **inferior** ao preservado.*

**§ 1º Não** pode alegar estado de necessidade quem tinha o **dever legal** de enfrentar o perigo.

**§ 2º** Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser **reduzida** de **um** a **dois terços**.

**Legítima defesa**

**Art. 25**. Entende-se em legítima defesa quem, usando **moderadamente** dos meios necessários, repele injusta agressão, **atual** ou **iminente**, a direito seu ou de outrem.

**Parágrafo único**. Observados os requisitos previstos no **caput** deste artigo, considera-se também em legítima defesa o **agente de segurança pública** que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

**ATENÇÃO!**

*Não se admite a legítima defesa da honra como excludente de ilicitude.*

**TÍTULO III**

DA IMPUTABILIDADE PENAL

**Inimputáveis**

**Art. 26**. É **isento** de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

**Redução de pena**

**Parágrafo único.** A pena pode ser **reduzida** de **um** a **dois terços**, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado **não era inteiramente capaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

**Menores de dezoito anos**

**Art. 27**. Os menores de **18 (dezoito) anos** são **penalmente inimputáveis**, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 605, STJ.*** *A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.*

**Emoção e paixão**

**Art. 28**. **Não** excluem a imputabilidade penal:

**I -** a **emoção** ou a **paixão**;

**Embriaguez**

**II -** a embriaguez, **voluntária** ou **culposa**, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

**§ 1º** É **isento** de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de **caso fortuito ou força maior**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

**§ 2º** A pena pode ser **reduzida** de um a **dois terços**, se o agente, por embriaguez, proveniente de **caso fortuito ou força maior**, **não** possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a **plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 059B0DD11148EA246E6C5A968DD89212

**PARTE ESPECIAL**

**TÍTULO I**

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

**CAPÍTULO I**

DOS CRIMES CONTRA A VIDA

**Homicídio simples**

**Art. 121**. Matar alguém:

**Pena -** reclusão, de **seis** a **vinte anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Em regra, não é crime hediondo, **exceto** quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, **ainda que por um só agente** (Lei 8.072/1990, art. 1º, I, 1ª parte).*

**Caso de diminuição de pena**

**§ 1º** Se o agente comete o crime impelido por **motivo de relevante valor social** ou **moral**, ou sob o **domínio** de violenta emoção, logo em seguida a **injusta provocação da vítima**, o juiz pode **reduzir** a pena de **um sexto** a **um terço**.

***Homicídio privilegiado:*** *não é hediondo.*

**Homicídio qualificado**

**ATENÇÃO!**

***Homicídio qualificado:*** *é hediondo. É possível a figura do homicídio privilegiado-qualificado, desde que a qualificadora seja de **natureza objetiva**.*

**§ 2°** Se o homicídio é cometido:

**I -** mediante **paga** ou **promessa de recompensa**, ou por outro **motivo torpe**;

***Homicídio mercenário.***

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A qualificadora da paga (art. 121, 2º, I, do CP) não é aplicável aos mandantes do homicídio, porque o pagamento é, para eles, a conduta que os integra no concurso de pessoas, mas não o motivo do crime. Apena o receptor do pagamento é quem, propriamente, age motivado por ele.*

**II -** por **motivo fútil**;

**III -** com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou **outro meio insidioso** ou **cruel**, ou de que possa resultar **perigo comum**;

**IV -** à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que **dificulte** ou torne **impossível** à **defesa do ofendido**;

**V -** para assegurar a **execução**, a **ocultação**, a **impunidade** ou **vantagem** de outro crime:

**Pena** - reclusão, de **doze** a **trinta anos**.

**Feminicídio**

**VI –** *(REVOGADO);*

**VII –** contra:

**a)** autoridade ou agente descrito nos **arts. 142 e 144** da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da **Força Nacional de Segurança Pública**, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu **cônjuge**, **companheiro** ou **parente consanguíneo** até o **terceiro grau**, em razão dessa condição; *(2025)*

**b)** membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os **arts. 131 e 132** da Constituição Federal, ou **oficial de justiça**, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu **cônjuge**, **companheiro** ou **parente**, inclusive por **afinidade**, até o **terceiro grau,** em razão dessa condição; *(2025)*

***Homicídio funcional.***

**VIII -** com emprego de arma de fogo de **uso restrito ou proibido**:

**Homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos**

**IX -** contra menor de **14 (quatorze) anos**:

**X -** nas dependências de **instituição de ensino**: *(2025)*

**Pena** - reclusão, de **doze** a **trinta anos**.

**§ 2°-A** *(REVOGADO);*

**§ 2º-B**. A pena do homicídio contra **menor de 14 (quatorze) anos** é **aumentada** de:

**I - 1/3 (um terço)** até a **metade** se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade;

**II - 2/3 (dois terços)** se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

**III - 2/3 (dois terços)** se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada.

**§ 2º-C.** A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é **aumentada** de: *(2025)*

**I - 1/3 (um terço)** até a metade se a vítima é pessoa com **deficiência** ou com **doença** que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; *(2025)*

**II - 2/3 (dois terços)** se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem **autoridade** sobre ela ou, ainda, se é **professor** ou funcionário da instituição de ensino. *(2025)*

**§ 2º-D**. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de **organização criminosa ultraviolenta**, **grupo**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 250567D536167882B6AA1FA554EBD9E5

**paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o **marco legal do combate ao crime organizado no Brasil**. *(2026)*

**Pena -** reclusão, de **20 (vinte)** a **40 (quarenta anos)**.

***Lei nº 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil):***

***Art. 2º*** *Constitui crime, independentemente de suas razões ou motivações, a prática, por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do § 2º deste artigo, de qualquer das seguintes condutas:*

***I -*** *utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger a população ou agentes públicos, com o propósito de impor ou exercer o controle, o domínio ou a influência, total ou parcial, sobre áreas geográficas, comunidades ou territórios;*

***II -*** *empregar ou ameaçar por meio da utilização de armas de fogo, explosivos, gases tóxicos, venenos, agentes biológicos, químicos ou nucleares, expondo a perigo a paz e a incolumidade pública;*

***III -*** *impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública, à perseguição policial ou às operações de manutenção da ordem, mediante a colocação de barricadas, bloqueios, obstáculos físicos, incêndios, destruição de vias, uso de artefatos ou qualquer outro meio destinado a restringir o deslocamento, a visibilidade ou a ação policial;*

***IV -*** *impor, mediante violência ou grave ameaça, qualquer tipo de controle social para o exercício de atividade econômica, comercial, de serviços públicos ou comunitários;*

***V -*** *usar explosivos, armas de fogo ou equipamentos para prática de crimes contra instituições financeiras de qualquer natureza, base de valores ou carros-fortes ou para interromper, total ou parcialmente, fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário, com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação preventiva ou repressiva do Estado;*

***VI -*** *promover ataques, com violência ou grave ameaça, contra instituições prisionais;*

***VII -*** *apoderar-se ilicitamente de meios de transporte ou danificá-los, depredá-los, incendiá-los, destruí-los, saqueá-los, explodi-los ou inutilizá-los, total ou parcialmente;*

***VIII -*** *apoderar-se ilicitamente de aeronaves ou sabotá-las, expondo a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas ou comprometendo a segurança da aviação civil;*

***IX -*** *apoderar-se do funcionamento, sabotá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, ainda que de modo temporário, de portos, aeroportos, estações e linhas férreas ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia, unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás;*

***X -*** *interromper, danificar, perturbar ou dificultar o restabelecimento dos bancos de dados públicos, bem como dos serviços informático, telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático governamentais ou de interesse coletivo, com o fim de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter vantagem de qualquer natureza.*

**Homicídio culposo**

**§ 3º** Se o homicídio é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

***Imprudência****: ato perigoso.*

***Negligência****: deixar de fazer aquilo que a cautela recomenda.*

***Imperícia****: culpa profissional, é a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício.*

**Aumento de pena**

**§ 4º** No homicídio culposo, a pena é **aumentada** de **1/3 (um terço)**, se o crime resulta de **inobservância de regra técnica** de profissão, arte ou ofício, ou se o agente **deixa de prestar imediato socorro à vítima**, **não** procura diminuir as consequências do seu ato, ou **foge para evitar prisão em flagrante**. Sendo **doloso** o homicídio, a pena é **aumentada** de **1/3 (um terço)** se o crime é praticado contra pessoa **menor** de **14 (quatorze)** ou **maior** de **60 (sessenta) anos**.

**§ 5º** Na hipótese de **homicídio culposo**, o juiz poderá **deixar de aplicar a pena**, se as **consequências** da infração atingirem o **próprio agente** de forma **tão grave** que a sanção penal se torne desnecessária.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 18, STJ****: A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.*

**§ 6º** A pena é **aumentada** de **1/3 (um terço)** até a **metade** se o crime for praticado por **milícia privada**, sob o pretexto de **prestação de serviço de segurança**, ou por **grupo de extermínio**.

**§ 7º** *(REVOGADO);*

**Art. 121-A.** Matar mulher por razões da condição do sexo feminino:

**Pena –** reclusão, de **20 (vinte)** a **40 (quarenta)** anos.

**§ 1º** Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o **crime envolve**:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 84B771059D6230A5DC19ACE3A7B3E0E7

**I –** violência doméstica e familiar;

**II –** menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

**§ 2º** A pena do feminicídio é aumentada de **1/3 (um terço)** até a metade se o crime é praticado:

**I –** durante a gestação, nos **3 (três) meses** posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade;

**II –** contra pessoa menor de **14 (catorze) anos**, maior de **60 (sessenta) anos**, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

**III –** na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

**IV –** em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do *caput* do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

**V –** nas circunstâncias previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 deste Código.

**ATENÇÃO!**

*Note que, com o "Pacote antifeminicídio" (Lei n.º 14.994/24), agora o crime de feminicídio é autônomo e hediondo, além de elevar a pena mínima de 12 para 20 anos e a máxima de 30 para 40 anos.*

**Coautoria**

**§ 3º Comunicam-se** ao coautor ou partícipe as **circunstâncias pessoais elementares** do crime previstas no § 1º deste artigo.

**Vicaricídio** *(2026)*

**Art. 121-B**. **Matar** descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa **sob guarda** ou **responsabilidade direta da mulher**, com o **fim específico** de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar. *(2026)*

**Pena –** reclusão, de **20 (vinte)** a **40 (quarenta) anos**.

**Parágrafo único**. A pena do vicaricídio é aumentada de **1/3 (um terço)** até a **metade** se o crime for praticado: *(2026)*

**I –** na **presença da mulher** a quem se pretende causar sofrimento, punição ou controle;

**II –** contra **criança** ou **adolescente** ou **pessoa idosa** ou com **deficiência**;

**III –** em d**escumprimento** de **medida protetiva de urgência**.

**Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação**

**Art. 122**. **Induzir** ou **instigar** alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe **auxílio material** para que o faça:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

***Induzir*** *é plantar a vontade, fazer surgir a ideia.*

***Instigar*** *é reforçar uma vontade preconcebida.*

***Auxiliar*** *materialmente é ajudar a vítima materialmente a praticar o ato.*

**ATENÇÃO!**

*O consentimento da vítima é irrelevante, por ser a vida um bem indisponível.*

**§ 1º** Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta **lesão corporal de natureza grave** ou **gravíssima**, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **3 (três) anos**.

**§ 2º** Se o **suicídio se consuma** ou se da automutilação resulta **morte**:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **6 (seis) anos**.

**§ 3º** A pena é **duplicada**:

**I -** se o crime é praticado por motivo **egoístico**, **torpe** ou **fútil**;

**II -** se **a vítima é menor** ou tem **diminuída**, por qualquer causa, **a capacidade de resistência**.

**§ 4º** A pena é **aumentada** até o **dobro** se a conduta é realizada por meio da **rede de computadores**, de **rede social** ou **transmitida em tempo real**.

**§ 5º** Aplica-se a pena em **dobro** se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável.

**§ 6º** Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em **lesão corporal de natureza gravíssima** e é cometido contra **menor** de **14 (quatorze) anos** ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, **não tem o necessário discernimento para a prática do ato**, ou que, por qualquer outra causa, **não** pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código.

**§ 7º** Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra **menor** de **14 (quatorze) anos** ou contra quem **não tem o necessário discernimento para a prática do ato**, ou que, por qualquer outra causa, **não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo **crime de homicídio**, nos termos do art. 121 deste Código.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0E9C75956C732B2DA97E2FEEC7C3FE37

**Infanticídio**

**Art. 123**. Matar, sob a influência do **estado puerperal**, o **próprio filho**, durante o parto ou logo após:

**Pena -** detenção, de **dois** a **seis anos**.

*Crime próprio. Admite coautoria e participação.*

**Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento**

**Art. 124**. **Provocar aborto em si mesma** ou **consentir** que outrem lhe provoque:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal.*

**Aborto provocado por terceiro**

**Art. 125**. Provocar aborto, **sem o consentimento** da gestante:

**Pena -** reclusão, de **três** a **dez anos**.

**Art. 126**. Provocar aborto **com o consentimento** da gestante:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**.

**Parágrafo único**. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante **não é maior de quatorze anos**, ou é **alienada** ou **débil mental**, ou se o consentimento é obtido mediante **fraude**, **grave ameaça** ou **violência**.

**Forma qualificada**

**Art. 127**. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são **aumentadas** de **um terço**, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre **lesão corporal de natureza grave**; e são **duplicadas**, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a **morte**.

**Aborto necessário**

**ATENÇÃO!**

*Deve ser realizado por médico, em abas as hipóteses. Não é necessária autorização judicial.*

**Art. 128**. **Não** se pune o aborto praticado por médico:

**I -** se não há outro meio de **salvar a vida** da gestante;

***Aborto terapêutico.***

**Aborto no caso de gravidez resultante de estupro**

**II -** se a gravidez resulta de **estupro** e o aborto é precedido de **consentimento** da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

***Aborto sentimental, humanitário.***

## CAPÍTULO II

DAS LESÕES CORPORAIS

**Lesão corporal**

**Art. 129**. **Ofender** a **integridade corporal** ou a **saúde** de outrem:

**Pena** - detenção, de **três meses** a **um ano**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Lesão corporal leve e lesão corporal culposa: a ação penal pública é **condicionada à representação** do ofendido (Lei 9.099/1995, art. 88). As demais espécies de lesões corporais dolosas são crimes de ação penal pública **incondicionada**.*

**Lesão corporal de natureza grave**

**§ 1º** Se resulta:

**I - Incapacidade** para as ocupações habituais, por **mais de trinta dias**;

**ATENÇÃO!**

*Qualquer atividade, física ou mental, ainda que não seja lucrativa.*

*Atividade deve ser lícita.*

**II -** perigo de vida;

**III -** debilidade **permanente** de membro, sentido ou função;

**FIQUE DE OLHO!**

*Na hipótese de **órgãos duplos** a perda de um deles caracteriza **lesão grave pela debilidade permanente** e a perda de ambos configura **lesão gravíssima** pela perda ou inutilização.*

**IV -** aceleração de parto:

**ATENÇÃO!**

*Agente deve ter conhecimento acerca da gravidez da vítima.*

**Pena** - reclusão, de **um** a **cinco anos**.

**§ 2°** Se resulta:

***Lesão corporal gravíssima.***

**I - Incapacidade permanente** para o trabalho;

**II -** enfermidade **incurável**;

**III - perda ou inutilização** do membro, sentido ou função;

**IV -** deformidade permanente;

**V -** aborto:

**ATENÇÃO!**

*O aborto deverá ocorrer a título de culpa, configurando crime preterdoloso. O agente deve ter conhecimento acerca da gravidez da vítima.*

**Pena** - reclusão, de **dois** a **oito anos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B6FB360193BD6819CB730013F07886B7

**Lesão corporal seguida de morte**

**§ 3°** Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente **não** quis o resultado, **nem assumiu o risco de produzi-lo**:

**Pena** - reclusão, de **quatro** a **doze anos**.

***Crime preterdoloso:*** *homicídio preterintencional.*

**§ 3º-A.** No crime previsto no § 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o **marco legal do combate ao crime organizado no Brasil**: *(2026)*

**Pena -** reclusão, de **20 (vinte)** a **40 (quarenta) anos**.

**Diminuição de pena**

**§ 4°** Se o agente comete o crime impelido por **motivo de relevante valor social ou moral** ou **sob o domínio de violenta emoção**, logo em seguida a **injusta provocação da vítima**, o juiz pode **reduzir a pena** de **um sexto** a **um terço**.

**Substituição da pena**

**§ 5°** O juiz, **não sendo graves as lesões**, pode ainda **substituir a pena** de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

**I -** se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;

**II -** se as lesões são **recíprocas**.

**Lesão corporal culposa**

**§ 6°** Se a lesão é **culposa**:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **um ano**.

**Aumento de pena**

**§ 7° Aumenta-se** a pena de **1/3 (um terço)** se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4° e 6° do art. 121 deste Código.

**§ 8º** Aplica-se à **lesão culposa** o disposto no § 5º do art. 121.

**§ 8º-A**. Com **exceção** do disposto no § 3º-A deste artigo, **aumenta-se** a pena em **2/3 (dois terços)** se a lesão é praticada por **integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. *(2026)*

**Violência doméstica**

**§ 9°** Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das **relações domésticas**, de **coabitação** ou de **hospitalidade**:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula n° 542, STJ****: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é*

*pública incondicionada.*

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**.

**ATENÇÃO!**

*Note que, com o "Pacote antifeminicídio" (Lei n.º 14.994/24), a pena que antes era de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, passou a ser de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.*

**§ 10**. Nos casos previstos nos §§ 1° a 3° deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9° deste artigo, **aumenta-se** a pena em **1/3 (um terço)**.

**§ 11**. Na hipótese do § 9° deste artigo, a pena será **aumentada** de **um terço** se o crime for cometido **contra pessoa portadora de deficiência**.

**§ 12.** Aumenta-se a pena de: *(2025)*

**I** - **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)** se a lesão dolosa for praticada: *(2025)*

**a)** contra autoridade ou agente descrito nos arts. **142** e **144** da Constituição Federal ou integrantes do **sistema prisional** ou da Força **Nacional de Segurança Pública**, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até **terceiro grau**, em razão dessa condição; *(2025)*

**b)** contra membro do **Poder Judiciário, do Ministério Público**, da **Defensoria Pública** ou da **Advocacia Pública**, de que tratam os arts. **131** e **132** da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou *(2025)*

**c)** nas dependências de instituição de ensino**;** *(2025)*

**II - 2/3 (dois terços)** ao **dobro** se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e: *(2025)*

**a)** a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; ou *(2025)*

**b)** o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver **autoridade** sobre ela ou, ainda, for **professor** ou **funcionário** da **instituição de ensino**. *(2025)*

**§ 13**. Se a lesão é praticada **contra a mulher**, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

**Pena** - reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**.

**ATENÇÃO!**

*Note que, com o "Pacote antifeminicídio" (Lei n.º*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1C8BD2A6E49A0036B34CF5313B04D650

*14.994/2024), a pena que antes era 1 (um) a 4 (quatro anos) passou a ser de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.*

## CAPÍTULO III

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

**Perigo de contágio venéreo**

**Art. 130**. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, **a contágio de moléstia venérea**, de que **sabe ou deve saber** que está contaminado:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa**.

**§ 1º** Se é **intenção** do agente **transmitir a moléstia**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**§ 2º Somente** se procede mediante **representação**.

*A efetiva contaminação da vítima configura **mero exaurimento**.*

**ATENÇÃO!**

*AIDS **não** é moléstia venérea.*

**Perigo de contágio de moléstia grave**

**Art. 131**. Praticar, com o fim de transmitir a outrem **moléstia grave** de que está contaminado, **ato capaz de produzir o contágio**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Consuma-se no momento da prática do ato capaz de produzir o contágio, **independentemente** da efetiva transmissão.*

**Perigo para a vida ou saúde de outrem**

**Art. 132**. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, se o fato **não** constitui **crime mais grave**.

**Parágrafo único**. A pena é **aumentada** de **um sexto** a **um terço** se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do **transporte de pessoas para a prestação de serviços** em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.

**Abandono de incapaz**

**Art. 133**. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**. *(2025)*

**§ 1º** Se do abandono resulta **lesão corporal de natureza grave**:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **7 (sete) anos**. *(2025)*

**§ 2º** Se resulta a **morte**:

**Pena -** reclusão, de **8 (oito)** a **14 (quatorze) anos**. *(2025)*

**Aumento de pena**

**§ 3º** As penas cominadas neste artigo **aumentam-se** de **um terço**:

**I -** se o abandono ocorre em **lugar ermo**;

**II -** se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima;

**III -** se a vítima é **maior** de **60 (sessenta) anos**.

***Qualificadoras preterdolosas.***

**Exposição ou abandono de recém-nascido**

**Art. 134**. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

**§ 1º** Se do fato resulta **lesão corporal de natureza grave**:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**.

**§ 2º** Se resulta a **morte**:

**Pena -** detenção, de **dois** a **seis anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Trata-se de **crime próprio**, somente pode ser cometido pela mãe que concebeu o filho de forma irregular e, ainda, pelo pai adulterino.*

**Omissão de socorro**

**Art. 135**. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo **sem risco pessoal**, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou **não** pedir, nesses casos, o **socorro da autoridade pública**:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**Parágrafo único.** A pena é **aumentada** de **metade**, se da omissão resulta **lesão corporal de natureza grave**, e **triplicada**, se resulta a **morte**.

**DICA!**

***Morte instantânea**: impede a caracterização do crime.*

**ATENÇÃO!**

*Em caso de omissão de socorro envolvendo vítima idosa (pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos), é crime específico do art. 97 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.*

**Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial**

**Art. 135-A**. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D05748CDC1D43F1626EE6839BF4F4A42

formulários administrativos, como **condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial**:

**Pena -** detenção, de **3 (três) meses** a **1 (um) ano**, e **multa**.

*Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com a exigência, **independentemente** da superveniência do resultado.*

**Parágrafo único**. A pena é **aumentada até o dobro** se da negativa de atendimento resulta **lesão corporal de natureza grave**, e até o **triplo** se resulta a **morte**.

**Maus-tratos**

**Art. 136**. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**. *(2025)*

**FIQUE DE OLHO!**

*O crime de maus-tratos afasta a incidência das agravantes genéricas descritas pelo art. 61, inciso II, alíneas "e", "f", "g", "h" e "i", pois as circunstâncias que ensejam sua aplicação já funcionam como elementares do delito.*

**§ 1º** Se do fato resulta **lesão corporal de natureza grave**:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **7 (sete) anos**. *(2025)*

**§ 2º** Se resulta a **morte**:

**Pena -** reclusão, de **8 (oito)** a **14 (quatorze) anos**. *(2025)*.

**§ 3º Aumenta-se** a pena de **um terço**, se o crime é praticado contra pessoa **menor** de **14 (catorze) anos**.

## CAPÍTULO IV
DA RIXA

**Rixa**

**Art. 137.** Participar de rixa, **salvo** para separar os contendores:

**Pena** - detenção, de **quinze dias** a **dois meses**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

***Crime plurissubjetivo**: devem existir ao menos três pessoas participando ativamente da rixa (pelo menos uma delas deve ser imputável).*

**Parágrafo único**. Se ocorre **morte** ou **lesão corporal de natureza grave**, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de **seis meses** a **dois anos.**

**FIQUE DE OLHO!**

***Rixa qualificada**: resultado não individualizado; ou seja, todos respondem, e o autor da lesão grave ou morte responde por ambos os delitos.*

## CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A HONRA

**Calúnia**

**Art. 138.** Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

**§ 1º** Na mesma pena incorre quem, **sabendo falsa a imputação**, a propala ou divulga.

**§ 2º** É **punível** a calúnia contra os **mortos**.

**ATENÇÃO!**

*Tutela a honra objetiva. Caso a imputação seja de fato definido como contravenção penal, haverá **crime de difamação**, e não de calúnia.*

**Exceção da verdade**

**§ 3º** Admite-se a **prova da verdade**, **salvo**:

**I -** se, constituindo o fato imputado crime de **ação privada**, o ofendido **não** foi condenado por **sentença irrecorrível**;

**II -** se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141;

**III -** se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi **absolvido por sentença irrecorrível**.

**Difamação**

**Art. 139**. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

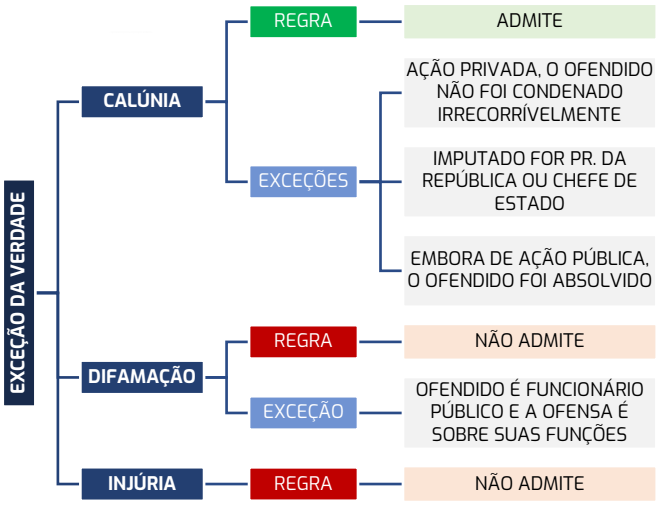
**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Tutela a honra objetiva. Não exige que o fato seja inverídico.*

**Exceção da verdade**

**Parágrafo único.** A exceção da verdade **somente** se admite se o ofendido é **funcionário público** e a ofensa é relativa ao **exercício de suas funções**.






Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D902B22B3204DCBAC957D8FFF9D2269A

**Injúria**

**Art. 140.** Injuriar alguém, ofendendo-lhe a **dignidade** ou o **decoro**:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Resguarda a honra subjetiva e consiste em atribuir qualidades negativas sobre a vítima.*

**§ 1º** O juiz pode **deixar de aplicar a pena**:

***Perdão judicial.***

**I -** quando o ofendido, de forma reprovável, **provocou diretamente** a injúria;

**II -** no caso de **retorsão imediata**, que consista em outra injúria.

**§ 2º** Se a injúria consiste em **violência** ou **vias de fato**, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

***Injúria real.***

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**, além da pena correspondente à violência.

**§ 3º** Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a **religião** ou à **condição de pessoa idosa** ou **com deficiência**:

**Pena -** reclusão de **um** a **três anos** e **multa**.

**INJÚRIA PRECONCEITUOSA:** Dirigida a uma vítima determinada ≠ **RACISMO:** Cunho genérico, vítima indeterminada

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *o crime de injúria racial configura uma forma de racismo e é imprescritível.*

**Disposições comuns**

**Art. 141**. As penas cominadas neste Capítulo **aumentam-se** de **um terço**, se qualquer dos crimes é cometido:

**I -** contra o **Presidente da República**, ou contra **chefe de governo estrangeiro**;

**II -** contra **funcionário público**, em razão de suas funções, o contra os **Presidentes** do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal;

**III -** na **presença de várias pessoas**, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

**IV -** contra criança, adolescente, pessoa **maior** de **60 (sessenta) anos** ou pessoa com deficiência, **exceto** na hipótese prevista no § 3º do art. 140 deste Código.

**§ 1º** Se o crime é cometido mediante **paga ou promessa de recompensa**, aplica-se a pena em **dobro**.

**§ 2º** Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das **redes sociais da rede mundial de computadores**, aplica-se em **triplo** a pena.

**§ 3º** Se o crime é cometido contra a mulher **por razões da condição do sexo feminino**, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em **dobro**.

**Exclusão do crime**

**Art. 142**. **Não** constituem injúria ou difamação punível:

**I -** a ofensa **irrogada em juízo**, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

**II -** a **opinião desfavorável** da crítica literária, artística ou científica, **salvo** quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

**III -** o **conceito desfavorável** emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

**Parágrafo único**. Nos casos dos ns. **I** e **III**, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá **publicidade**.

**Retratação**

**Art. 143**. O querelado que, **antes da sentença**, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica **isento de pena**.

**Parágrafo único**. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de **meios de comunicação**, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos **mesmos meios** em que se praticou a ofensa.

**Art. 144**. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode **pedir explicações em juízo**. Aquele que se **recusa** a dá-las ou, a critério do juiz, **não as dá satisfatórias**, responde pela ofensa.

**Art. 145**. Nos crimes previstos neste Capítulo **somente** se procede mediante queixa, **salvo** quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

**Parágrafo único**. Procede-se mediante **requisição do Ministro da Justiça**, no caso do inciso **I** do caput do art. 141 deste Código, e mediante **representação do ofendido**, no caso do inciso **II** do mesmo artigo, bem como no caso do § 3° do art. 140 deste Código.

| | |
|---|---|
| CALÚNIA | CRIMINOSO |
| DIFAMAÇÃO | OFENSIVO |
| INJÚRIA | DIGNIDADE |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0ECF46183660A757B123091D90FC15D4

## CAPÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

## SEÇÃO I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL

**Constrangimento ilegal**

**Art. 146.** Constranger alguém, **mediante violência ou grave ameaça**, ou depois de lhe haver **reduzido**, por qualquer outro meio, a **capacidade de resistência**, a **não** fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela **não** manda:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano,** ou **multa**.

**Aumento de pena**

**§ 1º** As penas aplicam-se **cumulativamente** e em **dobro**, quando, para a execução do crime, se reúnem **mais de três pessoas**, ou **há emprego de armas**.

**§ 2º** Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

**§ 3º Não** se compreendem na disposição deste artigo:

**I -** a intervenção médica ou cirúrgica, **sem** o consentimento do paciente ou de seu representante legal, **se justificada por iminente perigo de vida**;

**II -** a **coação** exercida para **impedir suicídio**.

**Intimidação sistemática (bullying)**

**Art. 146-A.** Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante **violência física ou psicológica**, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, **sem** motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais:

**Pena - multa**, se a conduta **não** constituir **crime mais grave**.

***Crime habitual.***

**Intimidação sistemática virtual (cyberbullying)**

**Parágrafo único.** Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por **qualquer outro meio ou ambiente digital**, ou **transmitida em tempo real**:

**Pena -** reclusão, de **dois anos** a **quatro anos**, e **multa**, se a conduta **não** constituir **crime mais grave**.

***Crime habitual.***

*Forma **qualificada** do bullying.*

**Ameaça**

**Art. 147**. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

***Crime formal.***

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**§ 1º** Se o crime é cometido contra a mulher por **razões da condição do sexo feminino**, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em **dobro**.

**§ 2º** Somente se procede mediante **representação**, **exceto** na hipótese prevista no **§ 1º deste artigo**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa.*

**Perseguição**

**Art. 147-A.** Perseguir alguém, **reiteradamente e por qualquer meio**, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

***Crime habitual***

**Pena -** reclusão, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

**§ 1º** A pena é **aumentada** de **metade** se o crime é cometido:

**I -** contra **criança**, **adolescente** ou **idoso**;

**II -** contra mulher por **razões da condição de sexo feminino**, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

**III -** mediante concurso de **2 (duas) ou mais pessoas** ou com o **emprego de arma**.

**MNEMÔNICO!**

***A mulher armada passou em dois concursos no ACRI.***

***Mulher**: inciso II.*

***Armada**: inciso III.*

***Dois concursos**: concurso de 2 ou mais pessoas – inciso III.*

***ACRI**: Adolescente, Criança, Idoso – inciso I.*

**§ 2º** As penas deste artigo são aplicáveis **sem** prejuízo das correspondentes à violência.

**§ 3º Somente** se procede mediante **representação**.

**Violência psicológica contra a mulher**

**Art. 147-B. Causar dano emocional** à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

**Pena -** reclusão, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**, se a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A7ABDB29B345F4BFE73ECCBB75CEE141

conduta **não** constitui **crime mais grave**.

**Parágrafo único.** A pena é aumentada de **metade** se o crime é cometido mediante uso de **inteligência artificial** ou de qualquer outro **recurso tecnológico** que altere **imagem** ou **som** da vítima. *(2025)*

**Art. 147-C**. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o **marco legal do combate ao crime organizado no Brasil**: *(2026)*

**Pena** - reclusão, de **1 (um)** a **3 (três) anos**.

**Sequestro e cárcere privado**

**Art. 148.** Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

***Crime permanente.***

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**.

**§ 1º** A pena é de reclusão, de **dois** a **cinco anos**:

**I -** se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou **maior** de **60 (sessenta) anos;**

**II -** se o crime é praticado mediante **internação da vítima** em casa de saúde ou hospital;

**III -** se a privação da liberdade dura **mais** de **quinze dias**.

**IV -** se o crime é praticado contra **menor** de **18 (dezoito) anos;**

**V -** se o crime é praticado com **fins libidinosos**.

**§ 2º** Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, **grave sofrimento físico ou moral**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**.

**§ 3º** Se cometido por integrante de **organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: *(2026)*

**Pena -** reclusão, de **12 (doze)** a **20 (vinte) anos**.

**Redução a condição análoga à de escravo**

**Art. 149.** Reduzir alguém a **condição análoga à de escravo**, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**, e **multa**, além da pena correspondente à violência.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: É da Justiça Federal a competência para processar e julgar o crime de redução a condição análoga à de escravo.*

**§ 1°** Nas mesmas penas incorre quem:

**I -** cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de **retê-lo no local de trabalho**;

**II -** mantém **vigilância ostensiva** no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

**§ 2°** A pena é **aumentada** de **metade**, se o crime é cometido:

**I -** contra criança ou adolescente;

**II -** por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

**MNEMÔNICO!**

***Majorantes:***

***CRIA PRECOR***

***Cri**ança ou **A**dolescente*

***P**reconceito de **R**aça*

***E**tnia*

***C**or*

***O**rigem*

***R**eligião*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5F992D9FF0F1BE7CB357F44B59D5D2AD

**Tráfico de Pessoas**

**Art. 149-A.** Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:

**I -** remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;

**II -** submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;

**III -** submetê-la a qualquer tipo de servidão;

**IV -** adoção ilegal; ou

**V -** exploração sexual.

**Pena -** reclusão, de **quatro** a **oito anos**, e **multa**.

**§ 1°** A pena é **aumentada** de **um terço** até a **metade** se:

**I -** o crime for cometido por **funcionário público** no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las;

**II -** o crime for cometido contra **criança, adolescente** ou **pessoa idosa** ou com **deficiência;**

**III -** o agente se prevalecer de **relações de parentesco,** domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou

**IV -** a vítima do tráfico de pessoas for **retirada do território nacional**.

**§ 2°** A pena é **reduzida** de **um** a **dois terços** se o agente for **primário** e **não** integrar **organização criminosa**.

## SEÇÃO II

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

**Violação de domicílio**

**Art. 150.** Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

**Pena -** detenção, de **um** a **três meses**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

*A tentativa é possível na conduta "entrar".*

**§ 1º** Se o crime é cometido **durante a noite**, ou em **lugar ermo**, ou com o **emprego de violência** ou **de arma**, ou por **duas** ou **mais pessoas**:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, além da pena correspondente à violência.

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3º Não** constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

**I - durante o dia**, com observância das formalidades legais, para **efetuar prisão** ou **outra diligência**;

**II -** a **qualquer hora do dia** ou **da noite**, quando algum **crime está sendo ali praticado** ou na **iminência de o ser**.

**§ 4º** A expressão "**casa**" compreende:

**I -** qualquer compartimento habitado;

**II -** aposento ocupado de habitação coletiva;

**III -** compartimento **não** aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

**§ 5º Não** se compreendem na expressão "casa":

**I -** hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, **salvo** a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

**II -** taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

## SEÇÃO III

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA

**Violação de correspondência**

**Art. 151.** Devassar **indevidamente** o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**Sonegação ou destruição de correspondência**

**§ 1º** Na mesma pena incorre:

**I -** quem se apossa **indevidamente** de correspondência alheia, **embora não fechada** e, no todo ou em parte, a **sonega** ou **destrói**;

**FIQUE DE OLHO!**

*Exclui-se o crime se o remetente ou destinatário autorizar o conhecimento do conteúdo da correspondência por terceira pessoa.*

*A impossibilidade de localização do destinatário **não afasta** o crime.*

*O falecimento do remetente **não exclui** o delito.*

**Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica**

**II -** quem **indevidamente** divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

**III -** quem **impede a comunicação** ou a **conversação** referidas no número anterior;

**IV -** quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, **sem observância de disposição legal**.

**§ 2º** As penas **aumentam-se** de **metade**, se há **dano para outrem**.

**§ 3º** Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EB9DCFAAD3F6B802C72186CA44DEE67D

**§ 4º Somente** se procede mediante representação, **salvo** nos casos do § 1º, IV, e do § 3º.

**Correspondência comercial**

**Art. 152**. **Abusar** da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**.

**Parágrafo único. Somente** se procede mediante **representação**.

## SEÇÃO IV

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS

**Divulgação de segredo**

**Art. 153**. **Divulgar** alguém, **sem justa causa**, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

**§ 1º Somente** se procede mediante **representação**.

**§ 1°-A Divulgar**, **sem justa causa**, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, **contidas ou não nos sistemas de informaçõe**s ou **banco de dados** da Administração Pública:

**Pena -** detenção, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**§ 2°** Quando **resultar prejuízo** para a **Administração Pública**, a ação penal será **incondicionada**.

**Violação do segredo profissional**

**Art. 154**. **Revelar** alguém, **sem justa causa**, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa **produzir dano a outrem**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa** de um conto a dez contos de réis.

**Parágrafo único. Somente** se procede mediante **representação**.

***Crime próprio.***

**Invasão de dispositivo informático**

**Art. 154-A**. **Invadir** dispositivo informático de uso alheio, **conectado ou não à rede de computadores**, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações **sem autorização expressa** ou **tácita** do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para **obter vantagem ilícita**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**§ 1°** Na mesma pena incorre quem **produz**, **oferece**, **distribui**, **vende** ou **difunde** dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no **caput**.

**§ 2° Aumenta-se** a pena de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)** se da invasão resulta prejuízo econômico.

**§ 3°** Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto **não** autorizado do dispositivo invadido:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**§ 4°** Na hipótese do § 3°, **aumenta-se** a pena de **um** a **dois terços** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

**§ 5° Aumenta-se** a pena de **um terço** à **metade** se o crime for praticado contra:

**I -** Presidente da República, governadores e prefeitos;

**II -** Presidente do Supremo Tribunal Federal

**III -** Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou

**IV -** dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

**Ação penal**

**Art. 154-B**. Nos crimes definidos no art. 154-A, **somente** se procede mediante **representação**, **salvo** se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4C0AB17846DA961A0C883FEC8832E076

**TÍTULO II**

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

**CAPÍTULO I**

DO FURTO

**Furto**

**Art. 155**. Subtrair, para si ou para outrem, **coisa alheia móvel**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **6 (seis) anos**, e **multa**. *(2026)*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 567, STJ****: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.*

***STJ****: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo* ***prescindível*** *a posse mansa e pacífica ou desvigiada.*

**§ 1º** A pena **aumenta-se** de **metade**, se o crime é praticado durante o **repouso noturno**. *(2026)*

**§ 2º** Se o criminoso é **primário**, e é de **pequeno valor** a coisa furtada, o juiz pode **substituir** a pena de reclusão pela de detenção, **diminuí-la** de **um** a **dois terços**, ou aplicar **somente a pena de multa**.

***Princípio da Insignificância ou Bagatela***

*Requisitos para a aplicação do princípio conforme STJ:*

*1. Mínima ofensividade da conduta do agente.*

*2. Ausência de periculosidade social.*

*3. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.*

*4. Inexpressividade da lesão jurídica provocada.*

**MNEMÔNICO!**

***ARMI PROL***

***A****usência* ***P****ericulosidade social*

***R****eduzido grau* ***R****eprovabilidade*

***M****ínima* ***O****fensividade da conduta*

***I****nexpressiva* ***L****esividade*

***Furto famélico****: é o furto praticado para saciar a fome, quando o agente se encontra na extrema pobreza. De acordo com o STJ, poderá ser causa de* ***exclusão de ilicitude*** *por* ***estado de necessidade****.*

**§ 3º Equipara-se** à coisa móvel a **energia elétrica** ou qualquer outra que tenha **valor econômico**.

**Furto qualificado**

**§ 4º** A pena é de reclusão, de **2 (dois)** a **8 (oito) anos**, e multa, se o crime é cometido:

**I -** com **destruição** ou **rompimento** de obstáculo à subtração da coisa;

**II -** com **abuso de confiança**, ou mediante **fraude**, **escalada** ou **destreza**;

**III -** com emprego de **chave falsa**;

**IV -** mediante **concurso de duas** ou **mais pessoas**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 511, STJ****: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a* ***primariedade do agente****, o* ***pequeno valor da coisa*** *e a qualificadora for de* ***ordem objetiva****.*

**V -** contra quaisquer bens que **comprometam o funcionamento** de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. *(2026)*

**§ 4º-A** A pena é de reclusão de **quatro** a **dez anos** e **multa**, se houver **emprego de explosivo** ou de **artefato análogo** que cause **perigo comum**.

**§ 4º-B**. A pena é de reclusão, de **4 (quatro)** a **10 (dez) anos**, e **multa**, se o furto mediante fraude é cometido por meio de **dispositivo eletrônico** ou **informático**, conectado ou **não** à rede de computadores, com ou **sem** a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. *(2026)*

**§ 4º-C**. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso:

**I - aumenta-se** de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)**, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional;

**II - aumenta-se** de **1/3 (um terço)** ao **dobro**, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável.

**§ 5º** A pena é de reclusão, de **4 (quatro)** a **10 (dez) anos**, e **multa**, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para **outro Estado** ou para o **exterior**. *(2026)*

**§ 6º** A pena é de reclusão, de **4 (quatro)** a **10 (dez) anos**, e **multa**, se a subtração for: *(2026)*

**I –** de **semovente domesticável de produção**, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, ou de **animal doméstico**; *(2026)*

**II –** de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil ou do tipo prancheta, ou de **qualquer dispositivo eletrônico** ou **informático semelhante**. *(2026)*

**§ 7º** A pena é de reclusão, de **4 (quatro)** a **10 (dez) anos**, e **multa**, se a subtração for: *(2026)*

**I –** de **substâncias explosivas** ou de **acessórios** que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego; *(2026)*

**II –** de **arma de fogo**. *(2026)*

**§ 8º** A pena é de reclusão, de **2 (dois)** a **8 (oito) anos**, e



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 451F3C567BCEC11CAD4F02EC15F3F5AA

**multa**, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para **fornecimento** ou **transmissão de energia elétrica** ou de **telefonia** ou para **transferência de dados**, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável, em qualquer caso, o disposto no § 2º deste artigo. *(2026)*

**§ 9º** A pena é de reclusão de **4 (quatro)** a **10 (dez) anos** e **multa**, se a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel é cometida por **integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. *(2026)*

**Furto de coisa comum**

**Art. 156**. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**§ 1º Somente** se procede mediante **representação**.

**§ 2º Não** é punível a subtração de **coisa comum fungível**, cujo valor **não** excede a quota a que tem direito o agente.

## CAPÍTULO II

DO ROUBO E DA EXTORSÃO

**Roubo**

**Art. 157**. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante **grave ameaça ou violência a pessoa**, ou depois de havê-la, por qualquer meio, **reduzido à impossibilidade de resistência**:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis)** a **10 (dez) anos**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 582, STJ**: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.*

**§ 1º** Na mesma pena incorre quem, **logo depois de subtraída a coisa**, emprega **violência contra pessoa ou grave ameaça**, a fim de **assegurar a impunidade** do crime ou a **detenção da coisa** para si ou para terceiro.

***Roubo impróprio.***

**§ 1º-A** A pena é de reclusão, de **6 (seis)** a **12 (doze) anos**, e **multa**, se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. *(2026)*

**§ 2º** A pena **aumenta-se** de **1/3 (um terço)** até **metade**:

**I -** *(REVOGADO)*

**II -** se há o **concurso de duas** ou **mais pessoas**;

**III -** se a vítima está em **serviço de transporte de valores** e o **agente conhece tal circunstância**.

**IV -** se a subtração for de **veículo automotor** que venha a ser transportado **para outro Estado** ou **para o exterior**;

**V -** se o agente mantém a vítima em seu poder, **restringindo sua liberdade**.

***Crime hediondo.***

**VI -** se a subtração for de **substâncias explosivas** ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego;

**VII** - se a violência ou grave ameaça é exercida com **emprego de arma branca**;

**VIII –** se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para **fornecimento** ou **transmissão de energia elétrica** ou de **telefonia** ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. *(2025)*

**IX –** se a subtração for de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil ou do tipo prancheta, ou de **qualquer dispositivo eletrônico** ou **informático semelhante**; *(2026)*

**X –** se a subtração for de **arma de fogo**. *(2026)*

**§ 2º-A** A pena **aumenta-se** de **2/3 (dois terços)**:

**I -** se a violência ou ameaça é exercida com emprego de **arma de fogo**;

***Crime hediondo.***

**II -** se há **destruição ou rompimento** de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

**§ 2º-B**. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de **arma de fogo de uso restrito ou proibido**, aplica-se em **dobro** a pena prevista no caput deste artigo.

***Crime hediondo.***

**§ 3º** Se da violência resulta:

**I - lesão corporal grave**, a pena é de reclusão de **7 (sete)** a **18 (dezoito anos)**, e **multa**;

***Crime hediondo.***

**II - morte**, a pena é de reclusão de **24 (vinte e quatro)** a **30 (trinta) anos**, e **multa**. *(2026)*

***Crime hediondo.***

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 610, STF**: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima.*

**§ 4º** Se a **violência** ou **grave ameaça** é cometida por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F08FD1421DA07B92107B3F82C29929E6

**integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aplica-se em **triplo** a pena prevista no caput deste artigo, desprezadas as demais causas de aumento. *(2026)*

**§ 5º** Se o crime previsto no inciso II do § 3º deste artigo é cometido por **integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, e da violência resulta morte: *(2026)*

**Pena -** reclusão, de **20 (vinte)** a **40 (quarenta) anos**, e **multa**.

**Extorsão**

**Art. 158**. **Constranger** alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem **indevida vantagem econômica**, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

**Pena -** reclusão, de **quatro** a **dez anos**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 96, STJ.*** *O crime de extorsão consuma-se* ***independentemente*** *da obtenção da vantagem indevida.*

**§ 1º** Se o crime é cometido por **duas** ou **mais pessoas**, ou com **emprego de arma**, aumenta-se a pena de **um terço** até **metade**.

**§ 2º** Aplica-se à **extorsão praticada mediante violência** o disposto no § 3º do artigo anterior.

**§ 3°** Se o crime é cometido mediante a **restrição da liberdade da vítima**, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de **6 (seis)** a **12 (doze anos)**, além da **multa**; se resulta **lesão corporal grave** ou **morte**, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2° e 3°, respectivamente.

***Crime hediondo.***

**§ 4º** Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por **integrante de organização criminosa**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em **triplo** a respectiva pena. *(2026)*

**Extorsão mediante sequestro**

**Art. 159**. **Sequestrar** pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, **qualquer vantagem**, como condição ou preço do resgate:

***Crime hediondo.***

**Pena -** reclusão, de **oito** a **quinze anos**.

**§ 1°** Se o sequestro dura **mais** de **24 (vinte e quatro) horas**, se o sequestrado é **menor** de **18 (dezoito)** ou **maior** de **60 (sessenta) anos**, ou se o crime é cometido por **bando** ou **quadrilha**.

**Pena -** reclusão, de **doze** a **vinte anos**.

***Crime hediondo.***

**§ 2º** Se do fato resulta lesão corporal de **natureza grave**:

**Pena -** reclusão, de **dezesseis** a **vinte e quatro anos**.

***Crime hediondo.***

**§ 3º** Se resulta a **morte**:

**Pena -** reclusão, de **vinte e quatro** a **trinta anos**.

***Crime hediondo.***

**§ 4º** Se o crime é cometido em concurso, **o concorrente que o denunciar à autoridade**, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena **reduzida** de **um** a **dois terços**.

**§ 5º** Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por **integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, **aumenta-se** a respectiva pena em **2/3 (dois terços)**. *(2026)*

**Extorsão indireta**

**Art. 160**. **Exigir** ou **receber**, como **garantia de dívida**, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a **procedimento criminal** contra a vítima ou contra terceiro:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 780DD4580FB4A9776DA118B5B33E2F77

## CAPÍTULO III
DA USURPAÇÃO

**Alteração de limites**

**Art. 161**. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de **linha divisória**, para **apropriar-se**, no todo ou em parte, de **coisa imóvel alheia**:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**
*Em regra, ação penal privada.*

**Usurpação de águas**

**§ 1º** Na mesma pena incorre quem:

**I -** desvia ou represa, em **proveito próprio** ou de **outrem**, águas alheias;

**Esbulho possessório**

**II -** invade, com **violência a pessoa ou grave ameaça**, ou mediante **concurso de mais de duas pessoas**, terreno ou edifício alheio, para o fim de **esbulho possessório**.

**§ 2º** Se o agente **usa de violência**, incorre também na pena a esta cominada.

**§ 3º** Se a propriedade é particular, e **não** há emprego de violência, **somente** se procede mediante **queixa**.

**Supressão ou alteração de marca em animais**

**Art. 162**. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **três anos**, e **multa**.

*Exige-se que a conduta seja praticada sobre mais de um animal.*

## CAPÍTULO IV
DO DANO

**Dano**

**Art. 163**. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**
*Em regra, ação penal privada.*

**Dano qualificado**

**Parágrafo único.** Se o crime é cometido:

**I -** com violência à pessoa ou grave ameaça;

**II -** com emprego de substância **inflamável** ou **explosiva**, se o fato **não** constitui **crime mais grave**;

**III -** contra o **patrimônio** da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

**IV -** por **motivo egoístico** ou com **prejuízo considerável** para a vítima:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **três anos**, e **multa**, além da pena correspondente à violência.

**JURISPRUDÊNCIA!**
***STJ**: Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de dano qualificado, quando o prejuízo ao patrimônio público atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e de reprovabilidade da conduta do agente.*

**Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia**

**Art. 164.** Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, **sem** consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **seis meses**, ou **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**
*Um animal só, já caracteriza a conduta. Deve ser demonstrado o **prejuízo econômico**.*

**Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico**

**Art. 165**. **Destruir**, **inutilizar** ou **deteriorar** coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

**Alteração de local especialmente protegido**

**Art. 166.** Alterar, **sem licença** da autoridade **competente**, o aspecto de local especialmente protegido por lei:

**Pena -** detenção, de **um mês** a **um ano**, ou **multa**.

**Ação penal**

**Art. 167.** Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, **somente** se procede mediante **queixa**.

## CAPÍTULO V
DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

**Apropriação indébita**

**Art. 168**. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a **posse** ou a **detenção**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 16BAE15861EAA25C88FED8E56F16DE82

**ATENÇÃO!**

***Requisitos**: entrega voluntária do bem, pela vítima; posse ou detenção desvigiada; boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem; modificação posterior no comportamento do agente.*

**§ 1º** A pena é **aumentada** de **um terço**, quando o agente recebeu a coisa:

**I -** em depósito necessário;

**II -** na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

**III -** em razão de ofício, emprego ou profissão.

**FIQUE DE OLHO!**

*Pressupõe quebra de confiança.*

**DICA!**

*A apropriação indébita "de uso" não é punida.*

**Apropriação indébita previdenciária**

**Art. 168-A**. **Deixar** de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Pessoa jurídica **não pode** ser sujeito ativo.*

**§ 1°** Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

**I - recolher**, no prazo legal, contribuição ou outra importância **destinada à previdência social** que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

**II - recolher** contribuições devidas à previdência social que tenham integrado **despesas contábeis** ou **custos relativos à venda de produtos** ou à **prestação de serviços**;

**III - pagar** benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido **reembolsados** à empresa pela previdência social.

**§ 2°** É **extinta a punibilidade** se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, **antes** do início da **ação fiscal**.

**§ 3°** É **facultado** ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for **primário** e de **bons antecedentes**, desde que:

**I -** tenha promovido, **após** o início da **ação fiscal** e antes de **oferecida a denúncia**, o **pagamento** da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou

**II -** o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

**§ 4°** A faculdade prevista no § 3° deste artigo **não** se aplica aos casos de **parcelamento de contribuições** cujo valor, inclusive dos acessórios, seja **superior** àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

**§ 5º** A **extinção de punibilidade** de que trata o **§ 2º** deste artigo **não** se aplica ao agente declarado **devedor contumaz** em decisão administrativa definitiva e inscrito no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (**Cadin**), previsto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. *(2026)*

**§ 6º** O fato de o agente deixar de ser considerado **devedor contumaz não** afasta o disposto no **§ 5º** deste artigo em relação aos atos praticados no período em que era assim considerado. *(2026)*

**Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza**

**Art. 169**. **Apropriar-se** alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por **erro**, **caso fortuito** ou **força da natureza**:

**Pena -** detenção, de **um mês** a **um ano**, ou **multa**.

**Parágrafo único**. Na mesma pena incorre:

**Apropriação de tesouro**

**I -** quem acha **tesouro** em **prédio alheio** e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

**Apropriação de coisa achada**

**II -** quem acha **coisa alheia perdida** e dela **se apropria**, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de **15 (quinze) dias**.

***Crime a prazo.***

**Art. 170**. Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F5EFD41B61C8EABE13613DCFF31EADEC

## CAPÍTULO VI
DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

**Estelionato**

**Art. 171**. **Obter**, para si ou para outrem, **vantagem ilícita**, em prejuízo alheio, **induzindo ou mantendo alguém em erro**, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**. *(2026)*

**§ 1º** Se o criminoso é **primário**, e é de **pequeno valor** o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

**§ 2º** Nas mesmas penas incorre quem:

**Disposição de coisa alheia como própria**

**I -** vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia **coisa alheia** como própria;

**Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria**

**II -** vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria **inalienável**, **gravada de ônus** ou **litigiosa**, ou **imóvel que prometeu vender a terceiro**, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

**Defraudação de penhor**

**III -** defrauda, mediante alienação **não consentida** pelo credor ou por outro modo, a **garantia pignoratícia**, quando tem a posse do objeto empenhado;

**Fraude na entrega de coisa**

**IV -** defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

**Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro**

**V -** destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver **indenização** ou **valor de seguro**;

**Fraude no pagamento por meio de cheque**

**VI -** emite cheque, **sem suficiente provisão de fundos** em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

**Cessão de conta laranja**

**VII –** cede, **gratuita** ou **onerosamente**, conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividade criminosa ou que dela sejam fruto. *(2026)*

**Fraude eletrônica**

**§ 2º-A** A pena é de reclusão, de **4 (quatro)** a **8 (oito) anos**, e **multa**, se a fraude é cometida com a utilização de informações **fornecidas pela vítima** ou **por terceiro induzido a erro** por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento, duplicação de dispositivo eletrônico ou aplicação de internet, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. *(2026)*

**§ 2º-B** A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, **aumenta-se** de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)**, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido **fora do território nacional**.

**§ 3º** A pena **aumenta-se** de **um terço**, se o crime é cometido em detrimento de **entidade de direito público** ou de **instituto de economia popular**, **assistência social** ou **beneficência**.

**Estelionato contra idoso ou vulnerável**

**§ 4º** A pena **aumenta-se** de **1/3 (um terço)** ao **dobro**, se o crime é cometido contra **idoso** ou **vulnerável**, considerada a relevância do resultado gravoso.

**§ 5º** *(REVOGADO)*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 17, STJ**: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.*

***Súmula nº 24, STJ**: Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da previdência social, a qualificadora do § 3º, do art. 171 do Código Penal*

***Súmula nº 48, STJ**: Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque.*

***Súmula nº 73, STJ**: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual*

***Súmula nº 244, STJ**: Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos.*

***Súmula nº 246, STF**: Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos.*

***Súmula nº 521, STF**: O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado.*

***Súmula nº 554, STF**: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.*

**Art. 171-A. Organizar**, **gerir**, **ofertar** ou **distribuir** carteiras



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9FAAB9B14AF564CD9737B2A735938C5E

ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro)** a **8 (oito) anos**, e **multa.**

**Duplicata simulada**

**Art. 172**. **Emitir** fatura, duplicata ou nota de venda que **não** corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

**Pena -** detenção, de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. Nas mesmas penas incorrerá aquele que **falsificar** ou **adulterar** a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.

**Abuso de incapazes**

**Art. 173**. **Abusar**, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de **produzir efeito jurídico**, em **prejuízo próprio** ou de **terceiro**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **seis anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Menor emancipado não poderá figurar como sujeito passivo.*

**Induzimento à especulação**

**Art. 174**. **Abusar**, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**DICA!**

*Não é necessário que o jogo ou aposta sejam ilícitos.*

**Fraude no comércio**

**Art. 175**. **Enganar**, no exercício de **atividade comercial**, o adquirente ou consumidor:

**I -** vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria **falsificada** ou **deteriorada**;

**II -** entregando uma mercadoria por outra:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**§ 1º** **Alterar** em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de ou outra qualidade:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**.

**§ 2º** É aplicável o disposto no art. 155, § 2º.

**Outras fraudes**

**Art. 176**. **Tomar** refeição em restaurante, **alojar-se** em hotel ou **utilizar-se** de meio de transporte **sem dispor de recursos para efetuar o pagamento**:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **dois meses**, ou **multa**.

**Parágrafo único. Somente** se procede mediante **representação**, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, **deixar de aplicar a pena**.

**Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações**

**Art. 177**. **Promover** a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia, **afirmação falsa** sobre a constituição da sociedade, ou **ocultando fraudulentamente fato** a ela relativo:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**, se o fato **não** constitui crime **contra a economia popular**.

**§ 1º** Incorrem na mesma pena, se o fato **não** constitui **crime contra a economia popular**:

***Crimes próprios.***

**I -** o **diretor**, o **gerente** ou o **fiscal** de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;

**II -** o **diretor**, o **gerente** ou o **fiscal** que promove, por qualquer artifício, **falsa cotação** das ações ou de outros títulos da sociedade;

**III -** o **diretor** ou o **gerente** que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito **próprio** ou de **terceiro**, dos bens ou haveres sociais, **sem prévia autorização da assembleia geral**;

**IV -** o **diretor** ou o **gerente** que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, **salvo** quando a lei o permite;

**V -** o **diretor** ou o **gerente** que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução **ações da própria sociedade**;

**VI -** o **diretor** ou o **gerente** que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos **fictícios**;

**VII -** o **diretor**, o **gerente** ou o **fiscal** que, por **interposta pessoa**, ou **conluiado com acionista**, consegue a aprovação de conta ou parecer;

**VIII -** o **liquidante**, nos casos dos ns. **I**, **II**, **III**, **IV**, **V** e **VII**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C5D928CD67A3D12BADAC9DFF121BB3ED

**IX -** o **representante da sociedade anônima estrangeira**, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos mencionados nos ns. **I** e **II**, ou dá falsa informação ao Governo.

**§ 2º** Incorre na pena de detenção, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, **negocia o voto** nas deliberações de assembleia geral.

**Emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant"**

**Art. 178**. **Emitir** conhecimento de depósito ou warrant, em **desacordo** com **disposição legal**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**Fraude à execução**

**Art. 179. Fraudar** execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**Parágrafo único. Somente** se procede mediante **queixa**.

**ATENÇÃO!**

*Via de regra, ação penal privada.*

## CAPÍTULO VII

DA RECEPTAÇÃO

**Receptação**

**Art. 180. Adquirir**, **receber**, **transportar**, **conduzir** ou **ocultar**, em proveito próprio ou alheio, **coisa que sabe ser produto de crime**, ou **influir** para que terceiro, de **boa-fé**, a adquira, receba ou oculte:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **6 (seis) anos**, e **multa**. *(2026)*

*Crime acessório, exige crime anterior.*

**FIQUE DE OLHO!**

*É possível a receptação da receptação.*

**Receptação qualificada**

**§ 1º Adquirir**, **receber**, **transportar**, **conduzir**, **ocultar**, **ter** em depósito, **desmontar**, **montar**, **remontar**, **vender**, **expor** à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de **atividade comercial** ou **industrial**, coisa que **deve saber ser produto de crime**:

**Pena -** reclusão, de **três** a **oito anos**, e **multa**.

**§ 2º** Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de **comércio irregular ou clandestino**, inclusive o **exercício em residência**.

**§ 3º Adquirir** ou **receber** coisa que, **por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço**, ou pela condição de quem a oferece, deve **presumir-se** obtida por meio criminoso:

**Pena -** detenção, de **um mês** a **um ano**, ou **multa**, ou ambas as penas.

**ATENÇÃO!**

*Único crime contra o patrimônio do Código Penal punido a título de dolo e culpa.*

**§ 4º** A receptação é punível, ainda que **desconhecido** ou **isento de pena** o autor do crime de que proveio a coisa.

**§ 5º** *(REVOGADO)*

**§ 6°** Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em **dobro** a pena prevista no caput deste artigo.

**§ 7º** Se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para **fornecimento** ou **transmissão de energia elétrica** ou de **telefonia**, transferência de dados, ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, aplica-se em **dobro** a pena prevista no caput ou no § 1º deste artigo, conforme o caso. *(2025)*

**§ 8º** Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por **integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o **marco legal do combate ao crime organizado no Brasil**, aumenta-se a respectiva pena em **2/3 (dois terços)**. *(2026)*

**Receptação de animal**

**Art. 180-A. Adquirir**, **receber**, **transportar**, **conduzir**, **ocultar**, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, **semovente domesticável de produção**, ainda que abatido ou dividido em partes, ou animal doméstico, que sabe ou deve saber ser produto de crime: *(2026)*

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **8 (oito) anos**, e **multa**. *(2026)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 69586693D340DDA962A15BE77741B439

**CAPÍTULO VIII**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 181**. É **isento de pena** quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

**I -** do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

**II -** de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

**FIQUE DE OLHO!**

*As circunstancias pessoais não se comunicam aos demais autores.*

**ATENÇÃO!**

*Subsiste a culpabilidade; o que não ocorre é a imposição de pena. Subsistem os efeitos civis.*

**Art. 182**. **Somente** se procede mediante **representação**, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

**I -** do cônjuge **desquitado** ou **judicialmente separado**;

**II -** de irmão, **legítimo** ou **ilegítimo**;

**III -** de tio ou sobrinho, com quem o agente **coabita**.

**Art. 183**. **Não** se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:

**I -** se o crime é de **roubo** ou de **extorsão**, ou, em geral, quando haja emprego de **grave ameaça** ou **violência à pessoa**;

**II -** ao **estranho** que participa do crime.

**III -** se o crime é praticado contra pessoa com idade **igual** ou **superior** a **60 (sessenta) anos**.

**Art. 183-A.** Nos crimes de que trata este Título, quando cometidos **contra as instituições financeiras** e os **prestadores de serviço de segurança privada**, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas serão aumentadas de **1/3 (um terço)** até o **dobro**.

**TÍTULO VI**

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

**CAPÍTULO I**

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

**Estupro**

**Art. 213**. **Constranger** alguém, mediante **violência ou grave ameaça**, a ter **conjunção carnal** ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro **ato libidinoso**:

**Pena** - reclusão, de **6 (seis)** a **10 (dez) anos**.

***Crime hediondo.***

**§ 1°** Se da conduta resulta **lesão corporal de natureza grave** ou se a vítima é **menor** de **18 (dezoito)** ou **maior** de **14 (catorze) anos**:

**Pena -** reclusão, de **8 (oito)** a **12 (doze) anos**.

**§ 2°** Se da conduta resulta **morte**:

**Pena** - reclusão, de **12 (doze)** a **30 (trinta) anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Continuidade típico normativa (antigo crime de atentado violento ao pudor).*

**Art. 214 -** *(REVOGADO)*

**Violação sexual mediante fraude**

**Art. 215. Ter conjunção carnal** ou **praticar outro ato libidinoso** com alguém, **mediante fraude** ou outro meio que impeça ou dificulte a **livre manifestação de vontade da vítima**:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **6 (seis) anos**.

**Parágrafo único.** Se o crime é cometido com o fim de obter **vantagem econômica**, aplica-se também **multa**.

***Estelionato sexual.***

**Importunação sexual**

**Art. 215-A**. **Praticar** contra alguém e **sem** a sua anuência **ato libidinoso** com o objetivo de **satisfazer a própria lascívia** ou a de **terceiro**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**, se o ato **não** constitui **crime mais grave**.

**Art. 216 -** *(REVOGADO)*

**Assédio sexual**

**Art. 216-A**. **Constranger** alguém com o intuito de obter **vantagem ou favorecimento sexual**, prevalecendo-se o agente da sua condição de **superior hierárquico** ou **ascendência** inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **2 (dois) anos**.

**Parágrafo único -** *(VETADO)*

**§ 2°** A pena é **aumentada** em até **um terço** se a vítima é **menor** de **18 (dezoito) anos**.

**CAPÍTULO I-A**

DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL

**Registro não autorizado da intimidade sexual**

**Art. 216-B. Produzir**, **fotografar**, **filmar** ou **registrar**, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado **sem autorização dos participantes**:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **1 (um) ano**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Na mesma pena incorre quem realiza **montagem** em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7B2111553AF339C3D61F5E923D9D54CF

ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

**DICA!**

*A depender da idade da vítima, pode caracterizar crime específico do ECA.*

## CAPÍTULO II

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

**Sedução**

**Art. 217 -** *(REVOGADO)*

**Estupro de vulnerável**

**Art. 217-A**. **Ter conjunção carnal** ou praticar outro **ato libidinoso** com **menor** de **14 (catorze) anos**:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 593, STJ**: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.*

**Pena** - reclusão, de **10 (dez)** a **18 (dezoito) anos** e multa. *(2025)*

**DICA!**

*A violência é sempre presumida.*

**§ 1º** Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por **enfermidade ou deficiência mental**, **não** tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, **não pode oferecer resistência**.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** Se da conduta resulta **lesão corporal de natureza grave**:

**Pena -** reclusão, de **12 (doze)** a **24 (vinte e quatro) anos**, e multa. *(2025)*

**§ 4º** Se da conduta resulta **morte**:

**Pena -** reclusão, de **20 (vinte)** a **40 (quarenta) anos**, e multa. *(2025)*

**§ 4º-A.** É **absoluta** a **presunção de vulnerabilidade** da vítima e **inadmissível sua relativização**. *(2026)*

**§ 5º** As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se **independentemente** do **consentimento** da vítima, de sua **experiência sexual**, do fato de ela ter mantido **relações sexuais anteriormente** ao crime ou da ocorrência de **gravidez** resultante da prática do crime. *(2026)*

**Corrupção de menores**

**Art. 218**. **Induzir** alguém **menor de 14 (catorze) anos** a **satisfazer a lascívia de outrem**:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis)** a **14 (quatorze) anos**, e multa. *(2025)*

**DICA!**

*O responsável pelo delito é chamado de proxeneta.*

**Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente**

**Art. 218-A. Praticar**, na presença de alguém **menor** de **14 (catorze) anos**, ou **induzi-lo a presenciar**, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:

**Pena -** reclusão, **5 (cinco)** a **12 (doze) anos**, e multa. *(2025)*

*É desnecessária a presença física do menor.*

**Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.**

**Art. 218-B. Submeter**, **induzir** ou **atrair** à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém **menor** de **18 (dezoito) anos** ou que, por enfermidade ou deficiência mental, **não** tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

**Pena -** reclusão, **7 (sete)** a **16 (dezesseis) anos**, e multa. *(2025)*

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** Incorre nas mesmas penas:

**I -** quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém **menor** de **18 (dezoito) e maior** de **14 (catorze) anos** na situação descrita no **caput** deste artigo;

**II -** o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no **caput** deste artigo.

**§ 3º** Na hipótese do inciso **II** do § 2º, constitui **efeito obrigatório** da condenação a **cassação da licença** de localização e de funcionamento do estabelecimento.

**Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia**

**Art. 218-C. Oferecer**, **trocar**, **disponibilizar**, **transmitir**, **vender** ou **expor** à venda, **distribuir**, **publicar** ou **divulgar**, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha **cena de estupro** ou de **estupro de vulnerável** ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, **sem** o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A617088F5268692CCC838C458F8C7E79

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro)** a **10 (dez) anos**, e multa, se o fato **não** constitui **crime mais grave**. *(2025)*

**Aumento de pena**

**§ 1º** A pena é **aumentada** de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)** se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido **relação íntima de afeto** com a vítima ou com o fim de **vingança** ou **humilhação**.

**Exclusão de ilicitude**

**§ 2º Não** há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que **impossibilite a identificação da vítima**, ressalvada sua prévia autorização, caso seja **maior** de **18 (dezoito) anos**.

**CAPÍTULO III**

DO RAPTO

**Rapto violento ou mediante fraude**

**Art. 219 -** *(REVOGADO)*

**Rapto consensual**

**Art. 220 -** *(REVOGADO)*

**Diminuição de pena**

**Art. 221 -** *(REVOGADO)*

**Concurso de rapto e outro crime**

**Art. 222 -** *(REVOGADO)*

**CAPÍTULO IV**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 223** - *(REVOGADO)*

**Art. 224** - *(REVOGADO)*

**Ação penal**

**Art. 225.** Nos crimes definidos nos Capítulos **I** e **II** deste Título, procede-se mediante **ação penal pública incondicionada**.

**Aumento de pena**

**Art. 226.** A pena é **aumentada**:

**ATENÇÃO!**

*Somente serão aplicáveis quando não representarem elementares ou qualificadoras dos crimes contra a liberdade sexual.*

**I -** de quarta parte, se o crime é cometido com o **concurso** de **2 (duas)** ou mais pessoas;

**II -** de **metade**, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

**III -** *(REVOGADO)*

**IV -** de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)**, se o crime é praticado:

**Estupro coletivo**

**a)** mediante **concurso** de **2 (dois)** ou mais agentes;

**Estupro corretivo**

**b)** para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C21460DFD37B82EE468D18DEF7FC5C43

## CAPÍTULO V

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

**Mediação para servir a lascívia de outrem**

**Art. 227**. **Induzir** alguém a satisfazer a lascívia de outrem:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**.

**ATENÇÃO!**

*A conduta deve voltar-se a pessoa ou pessoas determinadas.*

**§ 1°** Se a vítima é **maior** de **14 (catorze)** e **menor** de **18 (dezoito) anos**, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**.

**§ 2º** Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**, além da pena correspondente à violência.

**§ 3º** Se o crime é cometido com o **fim de lucro**, aplica-se também **multa**.

**Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual**

**Art. 228. Induzir** ou **atrair** alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**§ 1°** Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, **obrigação de cuidado**, **proteção** ou **vigilância**:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **8 (oito) anos**.

**§ 2º** Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

**Pena -** reclusão, de **quatro** a **dez anos**, além da pena correspondente à violência.

**§ 3º** Se o crime é cometido com o **fim de lucro**, aplica-se também **multa**.

**Casa de prostituição**

**Art. 229**. **Manter**, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou **não**, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*O crime se consuma com ou sem a intenção de lucro.*

**Rufianismo**

**Art. 230. Tirar proveito** da prostituição alheia, participando **diretamente de seus lucros** ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**DICA!**

*Exige habitualidade.*

**§ 1°** Se a vítima é **menor** de **18 (dezoito)** e **maior** de **14 (catorze) anos** ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **6 (seis) anos**, e **multa**.

**§ 2°** Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **8 (oito) anos**, **sem** prejuízo da pena correspondente à violência.

**Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual**

**Art. 231 -** *(REVOGADO)*

**Art. 231-A -** *(REVOGADO)*

**Art. 232 -** *(REVOGADO)*

**Promoção de migração ilegal**

**Art. 232-A**. **Promover**, por qualquer meio, com o fim de **obter vantagem econômica**, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Exige a finalidade específica de vantagem econômica. Se for para somente "ajudar" o migrante, não configura.*

***Crime à distância***.

**§ 1º** Na mesma pena incorre quem **promover**, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar **ilegalmente** em país estrangeiro.

**FIQUE DE OLHO!**

*Exige a finalidade específica.*

**§ 2º** A pena é **aumentada** de **1/6 (um sexto)** a **1/3 (um terço)** se:

**I -** o crime é cometido com **violência**; ou

**II -** a vítima é submetida a **condição desumana ou**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C0DDE541D6F9CEFB1B8EB5DD5CEB0ABF

**degradante**.

**§ 3º** A pena prevista para o crime será aplicada **sem** prejuízo das correspondentes às infrações conexas.

*Competência para processar e julgar: Justiça Federal.*

## CAPÍTULO VI

DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

**Ato obsceno**

**Art. 233.** **Praticar** ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa**.

**Escrito ou objeto obsceno**

**Art. 234**. **Fazer**, **importar**, **exportar**, **adquirir** ou **ter** sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem:

**I -** vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

**II -** realiza, em **lugar público** ou **acessível ao público**, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

**III -** realiza, em **lugar público** ou **acessível ao público**, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.

*Figura típica ultrapassada, em desuso.*

## CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 234-A**. Nos crimes previstos neste Título a pena é **aumentada**:

**I -** *(VETADO)*

**II -** *(VETADO)*

**III -** de **metade** a **2/3 (dois terços)**, se do crime resulta **gravidez**;

**IV -** de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)**, se o agente transmite à vítima **doença sexualmente transmissível** de que **sabe ou deveria saber** ser portador, ou se a vítima é **idosa** ou **pessoa com deficiência**.

**Art. 234-B**. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em **segredo de justiça**.

**§ 1º** O sistema de consulta processual tornará de **acesso público** o nome completo do réu, seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a tipificação penal do fato a partir da condenação em **primeira instância** pelos crimes tipificados nos **arts. 213, 216-B, 217-A, 218-B, 227, 228, 229 e 230** deste Código, inclusive com os dados da pena ou da medida de segurança imposta, ressalvada a possibilidade de o juiz fundamentadamente determinar a manutenção do sigilo.

**§ 2º** Caso o réu seja absolvido em **grau recursal**, será restabelecido o **sigilo** sobre as informações a que se refere o § 1º deste artigo.

**§ 3º** O réu condenado **passará** a ser monitorado por **dispositivo eletrônico**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5B9E414158EAA1572D8246FE1A37484C

**TÍTULO VIII**

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

**CAPÍTULO I**

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

**Incêndio**

**Art. 250.** **Causar incêndio**, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

**Pena -** reclusão, de **três** a **seis anos**, e **multa**.

**Aumento de pena**

**§ 1º** As penas **aumentam-se** de **um terço**:

**I -** se o crime é cometido com intuito de **obter vantagem pecuniária** em proveito próprio ou alheio;

**II -** se o incêndio é:

**a)** em casa **habitada** ou **destinada a habitação**;

**b)** em **edifício público** ou destinado a **uso público** ou a obra de **assistência social** ou de **cultura**;

**c)** em **embarcação**, **aeronave**, **comboio** ou veículo de **transporte coletivo**;

**d)** em estação **ferroviária** ou **aeródromo**;

**e)** em **estaleiro**, **fábrica** ou **oficina**;

**f)** em depósito de **explosivo**, **combustível** ou **inflamável**;

**g)** em poço **petrolífico** ou **galeria de mineração**;

**h)** em **lavoura**, **pastagem**, **mata** ou **floresta**.

**Incêndio culposo**

**2º** Se **culposo** o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.

**Explosão**

**Art. 251**. **Expor a perigo** a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:

**Pena -** reclusão, de **três** a **seis anos**, e **multa**.

**§ 1º** Se a substância utilizada **não é dinamite** ou **explosivo de efeitos análogos**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**Aumento de pena**

**§ 2º** As penas **aumentam-se** de **um terço**, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.

**Modalidade culposa**

**§ 3º** No caso de culpa, se a explosão é de **dinamite** ou substância de **efeitos análogos**, a pena é de detenção, de **seis meses** a **dois anos**; nos demais casos, é de detenção, de **três meses** a **um ano**.

**ATENÇÃO!**

*É prescindível a efetiva detonação do explosivo.*

**Uso de gás tóxico ou asfixiante**

**Art. 252.** **Expor a perigo** a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**Modalidade Culposa**

**Parágrafo único.** Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**.

**ATENÇÃO!**

*É necessário perícia para comprovar a efetiva lesividade do gás tóxico ou asfixiante.*

**Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante**

**Art. 253.** **Fabricar**, **fornecer**, **adquirir**, **possuir** ou **transportar**, **sem licença da autoridade**, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

*Crime de competência da Justiça Estadual.*

**Inundação**

**Art. 254.** **Causar inundação**, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

**Pena -** reclusão, de **três** a **seis anos**, e **multa**, no caso de **dolo**, ou detenção, de **seis meses** a **dois anos**, no caso de **culpa**.

**Perigo de inundação**

**Art. 255.** **Remover**, **destruir** ou **inutilizar**, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.

***Crime de perigo concreto.***

**Desabamento ou desmoronamento**

**Art. 256.** **Causar desabamento ou desmoronamento**, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**Modalidade culposa**

**Parágrafo único.** Se o crime é **culposo**:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3453A99B989D069355E6A65188767974

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**.

**Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento**

**Art. 257**. **Subtrair**, **ocultar** ou **inutilizar**, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**Formas qualificadas de crime de perigo comum**

**Art. 258**. Se do crime doloso de perigo comum resulta **lesão corporal de natureza grave**, a pena privativa de liberdade é **aumentada de metade**; se resulta morte, é aplicada em **dobro**. No caso de culpa, se do fato resulta **lesão corporal**, a pena **aumenta-se** de **metade**; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, **aumentada** de **um terço.**

**Difusão de doença ou praga**

**Art. 259. Difundir doença** ou **praga** que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de utilidade econômica:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**Modalidade culposa**

**Parágrafo único.** No caso de **culpa**, a pena é de detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

## CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

**Perigo de desastre ferroviário**

**Art. 260**. **Impedir** ou **perturbar** serviço de estrada de ferro:

**I -** destruindo, danificando ou desarranjando, **total ou parcialmente**, linha férrea, material rodante ou de tração, obra-de-arte ou instalação;

**II -** colocando **obstáculo** na linha;

**III -** transmitindo **falso aviso** acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia;

**IV -** praticando outro ato de que possa **resultar desastre**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**Desastre ferroviário**

**§ 1º** Se do fato resulta **desastre**:

**Pena -** reclusão, de **quatro** a **doze anos** e **multa**.

**§ 2º** No caso de **culpa**, ocorrendo desastre:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

**§ 3º** Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem **veículos de tração mecânica**, em **trilhos** ou por **meio de cabo aéreo**.

**Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo**

**Art. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave**, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**.

**Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo**

**§ 1º** Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave:

**Pena -** reclusão, de **quatro** a **doze anos**.

**Prática do crime com o fim de lucro**

**§ 2º** Aplica-se, também, a pena de **multa**, se o agente pratica o crime com intuito de **obter vantagem econômica**, para si ou para outrem.

**Modalidade culposa**

**§ 3º** No caso de **culpa**, se ocorre o sinistro:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

**Atentado contra a segurança de outro meio de transporte**

**Art. 262**. **Expor a perigo outro meio de transporte público**, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento:

***Crime residual.***

**Pena -** detenção, de **um** a **dois anos**.

**§ 1º** Se do fato resulta **desastre**, a pena é de reclusão, de **dois** a **cinco anos**.

**§ 2º** No caso de **culpa**, se ocorre desastre:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B48A985692FF068B9EBCCDBDCFD1F942

**Forma qualificada**

**Art. 263.** Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta **lesão corporal ou morte**, aplica-se o disposto no art. 258.

**Arremesso de projétil**

**Art. 264. Arremessar projétil contra veículo**, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**.

**Parágrafo único.** Se do fato resulta **lesão corporal**, a pena é de detenção, de **seis meses** a **dois anos**; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3º, **aumentada** de **um terço**.

**ATENÇÃO!**

*Não se admite a modalidade culposa.*

**Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública**

**Art. 265. Atentar** contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**.

**Parágrafo único. Aumentar-se-á** a pena de **1/3 (um terço)** até a **metade**, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços.

**Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública**

**Art. 266. Interromper** ou **perturbar** serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos**, e **multa**. *(2026)*

**§ 1°** Incorre na mesma pena quem **interrompe** serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou **impede** ou **dificulta-lhe** o restabelecimento.

**§ 2º** Aplicam-se as penas em **dobro** se o crime é cometido:

**I –** por ocasião de **calamidade pública**; *(2026)*

**II –** mediante subtração, dano ou destruição de equipamento instalado em estrutura utilizada para a **prestação de serviços de telecomunicações**. *(2026)*

## CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

**Epidemia**

**Art. 267. Causar epidemia**, mediante a propagação de germes patogênicos:

**Pena -** reclusão, de **dez** a **quinze anos**.

**§ 1º** Se do fato resulta **morte**, a pena é aplicada em **dobro**.

**§ 2º** No caso de **culpa**, a pena é de **detenção**, de **um** a **dois anos**, ou, se resulta **morte**, de **dois** a **quatro anos**.

**ATENÇÃO!**

*A moléstia deve ser grave e de fácil propagação.*

**Infração de medida sanitária preventiva**

**Art. 268. Infringir determinação do poder público**, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

**Pena -** detenção, de **um mês** a **um ano**, e **multa**.

**Parágrafo único**. A pena é **aumentada** de **um terço**, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

**Omissão de notificação de doença**

**Art. 269**. **Deixar o médico** de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

***Crime de mera conduta.***

**Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal**

**Art. 270**. **Envenenar água potável**, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo:

**Pena -** reclusão, de **dez** a **quinze anos**.

**§ 1º** Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância **envenenada**.

**Modalidade culposa**

**§ 2º** Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

**Corrupção ou poluição de água potável**

**Art. 271**. **Corromper** ou **poluir** água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**.

**Modalidade culposa**

**Parágrafo único**. Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **um ano**.

**Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios**

**Art. 272**. **Corromper**, **adulterar**, **falsificar** ou **alterar**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 54A69A52CBE213E1C8E8BD79EB8EA984

substância ou produto alimentício **destinado a consumo**, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro)** a **8 (oito) anos**, e **multa**.

**§ 1º-A** Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.

**§ 1º** Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou **sem** teor alcoólico.

**Modalidade culposa**

**§ 2º** Se o crime é culposo:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **2 (dois) anos**, e **multa**.

**Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais**

**Art. 273**. **Falsificar**, **corromper**, **adulterar** ou **alterar** produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:

**Pena -** reclusão, de **10 (dez)** a **15 (quinze) anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Incompatível com o princípio da insignificância.*

**§ 1º** Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o **produto falsificado**, **corrompido**, **adulterado** ou **alterado**.

**§ 1º-A** Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.

**§ 1º-B** Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

**I - sem registro**, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

**II -** em **desacordo com a fórmula** constante do registro previsto no inciso anterior;

**III - sem** as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;

**IV -** com **redução de seu valor terapêutico** ou de **sua atividade**;

**V -** de **procedência ignorada**;

**VI -** adquiridos de estabelecimento **sem licença** da autoridade sanitária competente.

**Modalidade culposa**

**§ 2º** Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**Emprego de processo proibido ou de substância não permitida**

**Art. 274**. **Empregar**, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra **não expressamente permitida pela legislação sanitária**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**Invólucro ou recipiente com falsa indicação**

**Art. 275**. **Inculcar**, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que **não se encontra em seu conteúdo** ou que nele existe em quantidade **menor que a mencionada**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores**

**Art. 276**. **Vender**, **expor** à venda, **ter** em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275.

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**Substância destinada à falsificação**

**Art. 277**. **Vender**, **expor** à venda, **ter** em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Incriminação autônoma dos atos preparatórios.*

*Não admite tentativa.*

**Outras substâncias nocivas à saúde pública**

**Art. 278**. **Fabricar**, **vender**, **expor** à venda, **ter** em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que **não** destinada à alimentação ou a fim medicinal:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Modalidade culposa**

**Parágrafo único**. Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **um ano**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A973DE6250A431EDF41EAA7035EA4844

**Substância avariada**

**ART. 279 -** *(REVOGADO)*

**Medicamento em desacordo com receita médica**

**Art. 280**. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Medicamentos similares e genéricos não caracterizam o crime.*

**Modalidade culposa**

**Parágrafo único**. Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **um ano**.

**Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica**

**Art. 281 -** *(REVOGADO)*

**Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica**

*Rol é **taxativo**, princípio da legalidade.*

**Art. 282**. **Exercer**, **ainda que a título gratuito**, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, **sem** autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

*Conforme a doutrina dominante o crime é habitual.*

**Parágrafo único**. Se o crime é praticado com o fim de **lucro**, aplica-se também **multa**.

**DICA!**

*O exercício ainda que gratuito caracteriza o crime.*

**Charlatanismo**

**Art. 283**. **Inculcar** ou **anunciar** cura por meio secreto ou infalível:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Independe de finalidade específica.*

**Curandeirismo**

**Art. 284**. **Exercer** o curandeirismo:

**I -** prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;

**II -** usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

**III -** fazendo diagnósticos:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

**Parágrafo único**. Se o crime é praticado mediante **remuneração**, o agente fica também sujeito à **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Ao contrário do charlatão, o curandeiro acredita ser capaz de curar seu paciente mediante a utilização de fórmulas mágicas ou sobrenaturais.*

**Forma qualificada**

**Art. 285**. Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, **salvo** quanto ao definido no art. 267.

## TÍTULO X

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

**DICA!**

*Não se admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública.*

### CAPÍTULO I

DA MOEDA FALSA

**Moeda falsa**

**Art. 289**. **Falsificar**, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

**Pena -** reclusão, de **três** a **doze anos**, e **multa**.

**§ 1º** Nas mesmas penas incorre quem, **por conta própria ou alheia**, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.

**§ 2º** Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com **detenção**, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

***Figura privilegiada.***

**§ 3º** É punido com **reclusão**, de **três** a **quinze anos**, e **multa**, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

**I -** de moeda com título ou peso **inferior** ao determinado em lei;

**II -** de papel-moeda em quantidade **superior** à autorizada.

**§ 4º** Nas mesmas penas incorre quem **desvia** e **faz circular moeda**, cuja circulação **não** estava ainda **autorizada**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Falsificação grosseira pode excluir o crime, podendo o agente responder por estelionato.*

**DICA!**

*Nos casos do §3º e §4º, a moeda é verdadeira, sendo que a ilicitude recai sobre a forma ou a quantidade de sua fabricação ou emissão.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C9F829AE6A66FDE2FE140EEE84BC9DA1

**Crimes assimilados ao de moeda falsa**

**Art. 290**. **Formar** cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; **suprimir**, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; **restituir** à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** O máximo da reclusão é elevado a **doze anos** e **multa**, se o crime é cometido por **funcionário** que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, **em razão do cargo**.

**Petrechos para falsificação de moeda**

**Art. 291**. **Fabricar**, **adquirir**, **fornecer**, a título oneroso ou gratuito, **possuir** ou **guardar** maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **seis anos**, e **multa**.

***Crime obstáculo.***

**Emissão de título ao portador sem permissão legal**

**Art. 292. Emitir**, **sem permissão legal**, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha **promessa de pagamento em dinheiro** ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**Parágrafo único.** Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de **detenção,** de **quinze dias** a **três meses**, ou **multa**.

## CAPÍTULO II

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

**Falsificação de papéis públicos**

**Art. 293. Falsificar**, fabricando-os ou alterando-os:

**I -** selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à **arrecadação de tributo**;

**II -** papel de **crédito público** que **não** seja moeda de curso legal;

**III -** vale postal;

**IV -** cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por **entidade de direito público**;

**V -** talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à **arrecadação de rendas públicas** ou a **depósito ou caução** por que o poder público seja responsável;

**VI -** bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**, e **multa**.

**§ 1°** Incorre na mesma pena quem:

**I - usa**, **guarda**, **possui** ou **detém** qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

**II - importa**, **exporta**, **adquire**, **vende**, **troca**, **cede**, **empresta**, **guarda**, **fornece** ou **restitui** à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

**III - importa**, **exporta**, **adquire**, **vende**, **expõe** à venda, **mantém** em depósito, **guarda**, **troca**, **cede**, **empresta**, **fornece**, **porta** ou, de qualquer forma, **utiliza** em proveito próprio ou alheio, no exercício de **atividade comercial ou industrial**, produto ou mercadoria:

**a)** em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, **falsificado**;

**b) sem selo oficial**, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

**§ 2º Suprimir**, em qualquer desses papéis, **quando legítimos**, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**§ 3º** Incorre na mesma pena quem usa, **depois de alterado**, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

**§ 4º** Quem usa ou restitui à circulação, **embora recebido de boa-fé**, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, **depois de conhecer a falsidade** ou **alteração**, incorre na pena de **detenção**, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**§ 5°** Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do §1°, qualquer forma de comércio **irregular** ou **clandestino**, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

**FIQUE DE OLHO!**

*Falsificação grosseira exclui o delito.*

*É Indispensável à presença do elemento subjetivo específico "em proveito próprio ou alheio".*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C57095036C55A328E76825963E40A26E

**Petrechos de falsificação**

**Art. 294.** Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ**. Não há concurso material de crimes na hipótese em que o agente fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda objetos destinados à falsificação de papéis públicos, pois a segunda consubstancia mero ato preparatório ou ant factum impunível.*

**Art. 295**. Se o agente é **funcionário público**, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **aumenta-se** a pena de **sexta parte**.

## CAPÍTULO III

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

**Falsificação do selo ou sinal público**

**Art. 296**. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

**I - selo público** destinado a **autenticar atos oficiais** da União, de Estado ou de Município;

**II -** selo ou sinal atribuído por lei a **entidade de direito público**, ou a **autoridade**, ou sinal público de **tabelião**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **seis anos**, e **multa**.

**§ 1º** Incorre nas mesmas penas:

**I -** quem faz **uso do selo** ou **sinal falsificado**;

**II -** quem utiliza **indevidamente** o selo ou sinal verdadeiro em **prejuízo de outrem** ou em **proveito próprio** ou **alheio**.

**III -** quem altera, falsifica ou faz **uso indevido** de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

**§ 2º** Se o agente é **funcionário público**, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **aumenta-se** a pena de **sexta parte**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Falsificação grosseira exclui o delito.*

**Falsificação de documento público**

**Art. 297**. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **seis anos**, e **multa**.

**§ 1º** Se o agente é **funcionário público**, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **aumenta-se** a pena de **sexta parte**.

**§ 2º** Para os efeitos penais, **equiparam-se a documento público** o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

**§ 3°** Nas mesmas penas incorre quem **insere** ou **faz inserir**:

**I -** na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que **não** possua a **qualidade de segurado obrigatório**;

**II -** na **Carteira de Trabalho e Previdência Social** do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, **declaração falsa** ou **diversa** da que deveria ter **sido escrita**;

**III -** em **documento contábil** ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, **declaração falsa** ou **diversa da que deveria ter constado**.

**§ 4°** Nas mesmas penas incorre quem **omite**, nos documentos mencionados no § 3°, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

**FIQUE DE OLHO!**

*Falsificação grosseira exclui o delito.*

*Demanda documento escrito, pessoas determinadas e conteúdo relevante juridicamente.*

**DICA!**

*Telegrama não é documento público*

**Falsificação de documento particular**

**Art. 298**. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

***Documento particular**: critério da exclusão.*

**FIQUE DE OLHO!**

*Falsificação grosseira exclui o delito.*

**Falsificação de cartão**

**Parágrafo único.** Para fins do disposto no **caput**, **equipara-se** a documento particular o **cartão de crédito** ou **débito**.

**Falsidade ideológica**

**Art. 299**. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele **inserir** ou **fazer inserir declaração falsa** ou **diversa** da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**, se o **documento é público**, e reclusão de **um** a **três anos**, e **multa**, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1934D8EEF68C0A5C41B6527144ECC204

**documento é particular**.

**Parágrafo único**. Se o agente é **funcionário público**, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, **aumenta-se** a pena de **sexta parte**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A falsidade deve estar relacionada a fato juridicamente relevante.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 62, STJ:*** *Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de Trabalho e Previdência Social atribuído a empresa privada.*

***Súmula nº 104, STJ:*** *Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.*

**Falso reconhecimento de firma ou letra**

**Art. 300**. **Reconhecer**, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o **não seja**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**, se o **documento é público**; e de **um** a **três anos**, e **multa**, se o **documento é particular**.

**Certidão ou atestado ideologicamente falso**

**Art. 301**. **Atestar** ou **certificar falsamente**, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **um ano**.

**Falsidade material de atestado ou certidão**

**§ 1º Falsificar**, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou **alterar** o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**.

**§ 2º** Se o crime é praticado com o **fim de lucro**, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de **multa**.

**Falsidade de atestado médico**

**Art. 302**. **Dar o médico**, no exercício da sua profissão, **atestado falso**:

**Pena -** detenção, de **um mês** a **um ano**.

**Parágrafo único**. Se o crime é cometido com o fim de **lucro**, aplica-se também **multa**.

*Crime próprio, **não abrange** dentistas, psicólogos e fisioterapeutas.*

**Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica**

**Art. 303**. **Reproduzir** ou **alterar** selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, **salvo** quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Na mesma pena incorre quem, para **fins de comércio**, faz uso do selo ou peça filatélica.

**Uso de documento falso**

**Art. 304**. **Fazer uso** de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

**Pena -** a cominada à falsificação ou à alteração.

**DICA!**

*Norma penal ao avesso.*

**FIQUE DE OLHO!**

*Falsificação grosseira exclui o delito.*

**Supressão de documento**

**Art. 305. Destruir**, **suprimir** ou **ocultar**, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que **não podia dispor**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **seis anos**, e **multa**, se o **documento é público**, e reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**, se o **documento é particular**.

**FIQUE DE OLHO!**

*O documento é verdadeiro.*

## CAPÍTULO IV

DE OUTRAS FALSIDADES

**Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins**

**Art. 306. Falsificar**, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo **poder público** no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **seis anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de **fiscalização sanitária**, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal:

**Pena -** reclusão ou detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Falsa identidade**

**Art. 307**. **Atribuir-se** ou **atribuir** a terceiro **falsa identidade para obter vantagem**, em proveito próprio ou alheio, ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A02B0EB952355616F85479893C05D939

para causar dano a outrem:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa**, se o fato **não** constitui elemento de crime mais grave.

**Art. 308**. **Usar**, **como próprio**, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou **ceder a outrem**, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

**Pena -** detenção, de **quatro meses** a **dois anos**, e **multa**, se o fato **não** constitui elemento de crime mais grave.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 522, STJ**: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.*

**Fraude de lei sobre estrangeiro**

**Art. 309**. **Usar o estrangeiro**, para entrar ou permanecer no território nacional, **nome que não é o seu**:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade** para promover-lhe a entrada em território nacional:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Nome compreende prenome e sobrenome.*

**Art. 310.** Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é **vedada** por lei a propriedade ou a posse de tais bens:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **três anos**, e **multa**.

**Adulteração de sinal identificador de veículo**

**Art. 311**. **Adulterar**, **remarcar** ou **suprimir** número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, **sem autorização do órgão competente**:

**Pena -** reclusão, de **três** a **seis anos**, e **multa**.

**§ 1º** Se o agente comete o crime no exercício da **função pública** ou **em razão dela**, a pena é **aumentada** de **um terço**.

**§ 2º** Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:

**I -** o **funcionário público** que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo **indevidamente** material ou informação oficial;

**II -** aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto **especialmente destinado à falsificação** e/ou **adulteração** de que trata o caput deste artigo;

**III -** aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

**§ 3º** Praticar as condutas de que tratam os incisos **II** ou **III** do § 2º deste artigo no exercício de **atividade comercial** ou **industrial**:

**Pena** - reclusão, de **quatro** a **oito anos**, e **multa**.

**§ 4º Equipara-se a atividade comercial**, para efeito do disposto no § 3º deste artigo, qualquer forma de **comércio irregular** ou **clandestino**, inclusive aquele exercido em residência.

## CAPÍTULO V

DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

**Fraudes em certames de interesse público**

**Art. 311-A**. **Utilizar** ou **divulgar**, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

**I -** concurso público;

**II -** avaliação ou exame públicos;

**III -** processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

**IV -** exame ou processo seletivo previstos em lei:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e **multa**.

**§ 1º** Nas mesmas penas incorre quem **permite** ou **facilita**, por qualquer meio, o acesso de pessoas **não** autorizadas às informações mencionadas no **caput**.

**§ 2º** Se da ação ou omissão resulta **dano** à **administração pública**:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **6 (seis) anos**, e **multa**.

**§ 3º** Aumenta-se a pena de **1/3 (um terço)** se o fato é cometido por **funcionário público**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CC9142C12EA8D57CB9EE8995AEE15366

## TÍTULO XI

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 599, STJ**: O princípio da insignificância é **inaplicável** aos crimes contra a administração pública.*

**Peculato**

**Art. 312**. **Apropriar-se** *(peculato-apropriação)* o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que **tem a posse em razão do cargo**, ou **desviá-lo** *(peculato-desvio)*, em **proveito próprio** ou **alheio**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **doze anos**, e **multa.**

**§ 1º** Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, **embora não tendo a posse** do dinheiro, valor ou bem, o **subtrai**, ou **concorre** *(peculato-furto)* para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, **valendo-se** de **facilidade** que lhe proporciona a **qualidade de funcionário**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Prestação de serviços não se encaixa no conceito de bem móvel.*

**ATENÇÃO!**

*Admite a tentativa, **exceto** no peculato culposo*

**Peculato culposo**

**§ 2º** Se o funcionário **concorre culposamente** para o crime de outrem:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**.

**§ 3º** No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, **extingue a punibilidade**; se lhe é posterior, **reduz de metade** a pena imposta.

**ATENÇÃO!**

*No peculato doloso a reparação não afasta o crime; já no peculato culposo acarreta extinção da punibilidade ou reduz a pena.*

**Peculato mediante erro de outrem**

**Art. 313**. **Apropriar-se** de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, **recebeu** por **erro de outrem**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

***Peculato estelionato.***

**Inserção de dados falsos em sistema de informações**

**Art. 313-A**. **Inserir** ou **facilitar**, o **funcionário autorizado**, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o **fim** de obter **vantagem indevida** para si ou para outrem ou para causar dano:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **doze** anos, e **multa**.

***Peculato eletrônico.***

**ATENÇÃO!**

*Exige o especial fim de agir.*

**Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações**

**Art. 313-B**. **Modificar** ou **alterar**, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática **sem autorização** ou **solicitação** de **autoridade competente**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** As penas são **aumentadas** de **um terço** até a **metade** se da modificação ou alteração resulta **dano**

**ATENÇÃO!**

*Elemento normativo do tipo: "sem autorização".*

**Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento**

**Art. 314. Extraviar** livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; **sonegá-lo** ou **inutilizá-lo**, total ou parcialmente:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, se o fato **não** constitui **crime mais grave**.

**FIQUE DE OLHO!**

*É crime subsidiário.*

**Emprego irregular de verbas ou rendas públicas**

**Art. 315**. **Dar às verbas** ou **rendas públicas** aplicação **diversa** da estabelecida em lei:

**Pena -** detenção, de **um** a **três meses**, ou **multa**.

**Concussão**

**Art. 316**. **Exigir**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, **ainda que fora da função** ou **antes de assumi-la**, mas em razão dela, vantagem **indevida**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **doze anos**, e **multa**.

**DICA!**

*A vantagem necessariamente precisa ser "indevida".*

*Se a vítima efetivamente entregar a vantagem, não será responsabilizada pela corrupção ativa.*

**Excesso de exação**

**§ 1º** Se o funcionário **exige tributo** ou **contribuição social** que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança **meio vexatório** ou **gravoso**, que a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 10F9F1EB1C4563B0B9443E2C61F87AEB

lei **não** autoriza.

**Pena -** reclusão, de **três** a **oito anos**, e **multa**.

**§ 2º** Se o funcionário **desvia**, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu **indevidamente** para recolher aos cofres públicos:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **doze anos**, e **multa**.

**Corrupção passiva**

**Art. 317**. **Solicitar** ou **receber**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que **fora da função** ou **antes de assumi-la**, mas em razão dela, **vantagem indevida**, ou **aceitar promessa** de tal vantagem:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **doze anos**, e **multa**.

**§ 1º** A pena é **aumentada** de **um terço**, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário **retarda** ou **deixa de praticar qualquer ato de ofício** ou o pratica **infringindo dever funcional**.

**§ 2º** Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, **cedendo a pedido ou influência de outrem**:

***Corrupção passiva privilegiada.***

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

*É indispensável haver nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua competência.*

**Facilitação de contrabando ou descaminho**

**Art. 318**. **Facilitar**, **com infração de dever funcional**, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

**Pena -** reclusão, de **três** a **oito anos**, e **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Independe de finalidade específica.*

**Prevaricação**

**Art. 319**. **Retardar** ou **deixar de praticar**, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo **contra disposição expressa de lei**, para **satisfazer interesse** ou **sentimento pessoal**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 319-A**. **Deixar** o **Diretor de Penitenciária** e/ou **agente público**, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

***Prevaricação imprópria.***

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**.

**Condescendência criminosa**

**Art. 320**. **Deixar** o funcionário, **por indulgência**, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, **não levar** o fato ao conhecimento da autoridade competente:

**Pena -** detenção, de **quinze dias a um mês**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Não há intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, nem receber vantagem indevida.*

**Advocacia administrativa**

**Art. 321**. **Patrocinar**, **direta** ou **indiretamente**, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

**Pena -** detenção, de **um** a **três meses**, ou **multa**.

**Parágrafo único.** Se o interesse é **ilegítimo**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, além da **multa**.

**Violência arbitrária**

**Art. 322**. **Praticar violência**, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **três anos**, além da pena correspondente à violência.

**Abandono de função**

**Art. 323**. **Abandonar cargo público**, fora dos casos permitidos em lei:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **um mês**, ou **multa**.

**§ 1º** Se do fato resulta **prejuízo público**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**§ 2º** Se o fato ocorre em lugar compreendido na **faixa de fronteira**:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Deve prolongar-se por tempo juridicamente relevante*

**Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado**

**Art. 324**. **Entrar** no exercício de função pública **antes de satisfeitas** as exigências **legais**, ou **continuar a exercê-la**, **sem autorização**, depois de saber **oficialmente** que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **um mês**, ou **multa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8E6361A90D52F53DC9262A6926F4997A

**Violação de sigilo funcional**

**Art. 325**. **Revelar fato** de que tem ciência em **razão do cargo** e que deva **permanecer em segredo**, ou **facilitar-lhe a revelação**:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**, se o fato **não** constitui **crime mais grave**.

**§ 1°** Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

**I -** permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas **não autorizadas** a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

**II -** se utiliza, **indevidamente**, do acesso restrito.

**§ 2°** Se da ação ou omissão resulta **dano** à **Administração Pública** ou **a outrem**:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **6 (seis) anos**, e **multa**.

**Violação do sigilo de proposta de concorrência**

**Art. 326**. **Devassar** o sigilo de proposta de concorrência pública, ou **proporcionar** a terceiro o ensejo de devassá-lo:

**Pena -** Detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

*Revogado tacitamente pela Lei de Licitações.*

**Funcionário público**

**Art. 327**. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, **embora transitoriamente** ou **sem remuneração**, exerce cargo, emprego ou função pública.

**§ 1º Equipara-se a funcionário público** quem exerce cargo, emprego ou função em **entidade paraestatal**, e quem trabalha para **empresa prestadora de serviço contratada** ou **conveniada** para a execução de **atividade típica** da **Administração Pública**.

**§ 2º** A pena será **aumentada** da **terça parte** quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em **comissão** ou de **função de direção** ou **assessoramento** de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula n° 147, STJ**: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função.*

***Norma penal interpretativa.***

## CAPÍTULO II

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

**Usurpação de função pública**

**Art. 328**. **Usurpar** o exercício de função pública:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. Se do fato o agente **aufere vantagem**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**Resistência**

**Art. 329**. **Opor-se** à execução de ato legal, mediante **violência** ou **ameaça** a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **dois anos**.

**§ 1º** Se o ato, em razão da resistência, **não se executa**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**.

**§ 2º** As penas deste artigo são aplicáveis **sem prejuízo** das correspondentes à violência.

**ATENÇÃO!**

*A violência pode ser real ou verbal.*

*Desobediência belicosa.*

**Desobediência**

**Art. 330**. **Desobedecer** à **ordem legal** de funcionário público:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **seis meses**, e **multa**.

*Também chamada de resistência passiva.*

**Desacato**

**Art. 331**. **Desacatar funcionário público** no exercício da função ou em razão dela:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ**: É possível a prática do crime de desacato por funcionário público contra pessoa no exercício de função pública, pois se trata de crime comum em que a vítima imediata é o Estado e a mediata aquela que está sendo ofendida.*

**ATENÇÃO!**

*Não se admite exceção da verdade; tem que ser na presença do funcionário público.*

**Tráfico de influência**

**Art. 332**. **Solicitar**, **exigir**, **cobrar** ou **obter**, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de **influir** em **ato praticado** por **funcionário público** no exercício da função:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C266F3B9D276E094C0E016EB95CDD8ED

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. A pena é **aumentada da metade**, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

**Corrupção ativa**

**Art. 333**. **Oferecer** ou **prometer** vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **12 (doze) anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. A pena é **aumentada** de **um terço**, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

**FIQUE DE OLHO!**

*A conduta é do particular.*

*Crime comum.*

**Descaminho**

**Art. 334**. **Iludir**, no todo ou em parte, o **pagamento de direito** ou **imposto** devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**.

**§ 1°** Incorre na mesma pena quem:

**I -** pratica **navegação de cabotagem**, fora dos casos permitidos em lei;

**II -** pratica **fato assimilado**, em lei especial, a **descaminho**;

**III -** vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de **procedência estrangeira** que **introduziu clandestinamente** no País ou **importou fraudulentamente** ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;

**IV -** adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no **exercício de atividade comercial** ou **industrial**, mercadoria de procedência estrangeira, **desacompanhada de documentação legal** ou acompanhada de **documentos que sabe serem falsos**.

**§ 2° Equipara-se às atividades comerciais**, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de **comércio irregular** ou **clandestino** de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em **residências**.

**§ 3°** A pena aplica-se em **dobro** se o crime de descaminho é praticado em transporte **aéreo**, **marítimo** ou **fluvial**.

*STJ e STF entendem que o valor máximo para incidência do princípio da insignificância no caso de tributos federais no descaminho é de R$ 20.000,00.*

**Contrabando**

**Art. 334-A. Importar** ou **exportar** mercadoria **proibida**:

**Pena** - reclusão, de **2 (dois)** a **5 ( cinco) anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não se aplica o princípio da insignificância.*

**§ 1°** Incorre na mesma pena quem:

**I -** pratica **fato assimilado**, em lei especial, a **contrabando**;

**II -** importa ou exporta **clandestinamente** mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente;

**III - reinsere** no território nacional mercadoria brasileira **destinada à exportação**;

**IV -** vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria proibida** pela lei brasileira;

**V -** adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria proibida pela lei brasileira**.

**§ 2º** Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de **comércio irregular ou clandestino** de mercadorias estrangeiras, inclusive o **exercido em residências**.

**§ 3°** A pena aplica-se em **dobro** se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula n° 151, STJ**: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens.*

**FIQUE DE OLHO!**

*Também chamado contrabando descaminho ou contrabando impróprio.*

**Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência**

**Art. 335**. **Impedir**, **perturbar** ou **fraudar** concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; **afastar** ou **procurar afastar** concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, ou **multa**, além da pena correspondente à violência.

**Parágrafo único.** Incorre na mesma pena quem se **abstém** de concorrer ou licitar, em razão da **vantagem oferecida**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D0B1A1812FFC09D7C0B640611FB0075E

**Inutilização de edital ou de sinal**

**Art. 336**. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

**Pena -** detenção, de **um mês** a **um ano**, ou **multa**.

**Subtração ou inutilização de livro ou documento**

**Art. 337**. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **cinco anos**, se o fato **não** constitui **crime mais grave**.

***Crime subsidiário.***

**Sonegação de contribuição previdenciária**

**Art. 337-A**. Suprimir ou reduzir **contribuição social previdenciária** e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

**I -** omitir de **folha de pagamento** da empresa ou de **documento de informações** previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

**II -** deixar de lançar **mensalmente** nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias **descontadas dos segurados** ou as **devidas pelo empregador** ou pelo **tomador de serviços**;

**III -** omitir, total ou parcialmente, **receitas** ou **lucros** auferidos, **remunerações** pagas ou creditadas e demais **fatos geradores de contribuições** sociais previdenciárias:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 24, STF**: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.*

***Crime omissivo próprio.***

**§ 1°** É **extinta a punibilidade** se o agente, espontaneamente, **declara** e **confessa** as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, **antes** do **início** da **ação fiscal**.

**§ 2°** É **facultado** ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for **primário** e de **bons antecedentes**, desde que:

**I -** (*VETADO*)

**II -** o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja **igual** ou **inferior** àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

**§ 3°** Se o empregador **não** é **pessoa jurídica** e sua folha de pagamento mensal **não ultrapassa R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais)**, o juiz poderá **reduzir** a pena de **um terço até a metade** ou aplicar **apenas a de multa**.

**§ 4°** O valor a que se refere o parágrafo anterior será **reajustado** nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ**: não é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, independentemente do valor do ilícito, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da Previdência Social, de modo que é elevado o grau de reprovabilidade da conduta do agente que atenta contra este bem jurídico supraindividual.*

***STJ**: os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo, portanto, a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica.*

**§ 5º** A **extinção de punibilidade** de que trata o **§ 1º** deste artigo não se aplica ao agente declarado **devedor contumaz** em decisão administrativa definitiva e inscrito no Cadastro Informativo dos créditos **não** quitados do setor público federal (**Cadin**), previsto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. *(2026)*

**§ 6º** O fato de o agente deixar de ser **considerado devedor contumaz não** afasta o disposto no **§ 5º** deste artigo em relação aos atos praticados no período em que era assim considerado. *(2026)*

## CAPÍTULOII-A
## DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

**Corrupção ativa em transação comercial internacional**

**Art. 337-B**. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a **funcionário público estrangeiro**, ou a **terceira pessoa**, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **8 (oito) anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** A pena é **aumentada** de **1/3 (um terço)**, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro **retarda** ou **omite** o ato de ofício, ou o pratica **infringindo dever funcional**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 883067F31AF6B9EA12A399362D087DD9

**ATENÇÃO!**

*Não é possível a responsabilidade da pessoa jurídica.*

**Tráfico de influência em transação comercial internacional**

**Art. 337-C**. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em **ato praticado por funcionário público estrangeiro** no exercício de suas funções, relacionado a **transação comercial internacional**:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. A pena é **aumentada** da **metade**, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

**ATENÇÃO!**

*Não é possível a responsabilidade da pessoa jurídica.*

**Funcionário público estrangeiro**

**Art. 337-D**. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que **transitoriamente** ou **sem remuneração**, exerce cargo, emprego ou função pública em **entidades estatais** ou em **representações diplomáticas de país estrangeiro**.

**Parágrafo único**. **Equipara-se a funcionário público estrangeiro** quem exerce cargo, emprego ou função em **empresas controladas**, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

***Lei penal interpretativa contextual.***

## CAPÍTULO II-B

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

**Contratação direta ilegal**

**Art. 337-E**. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro)** a **8 (oito) anos**, e **multa**.

**Frustração do caráter competitivo de licitação**

**Art. 337-F**. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro) anos** a **8 (oito) anos**, e **multa**.

**Patrocínio de contratação indevida**

**Art. 337-G**. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à **instauração de licitação** ou à **celebração de contrato** cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis) meses** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo**

**Art. 337-H**. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive **prorrogação contratual**, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, **sem autorização em lei**, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade:

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro) anos** a **8 (oito) anos**, e **multa**.

**Perturbação de processo licitatório**

**Art. 337-I**. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**Violação de sigilo em licitação**

**Art. 337-J**. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

**Pena -** detenção, de **2 (dois) anos** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**Afastamento de licitante**

**Art. 337-K**. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

**Pena -** reclusão, de **3 (três) anos** a **5 (cinco) anos**, e **multa**, além da pena correspondente à violência.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem se **abstém** ou desiste de licitar em razão de **vantagem oferecida**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 254935082495352CCDAAC5F1254BD2BE

**Fraude em licitação ou contrato**

**Art. 337-L**. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:

**I -** entrega de **mercadoria** ou **prestação de serviços** com qualidade ou em quantidade **diversas das previstas no edital** ou nos **instrumentos contratuais**;

**II -** fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

**III -** entrega de uma mercadoria por outra;

**IV -** alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

**V -** qualquer **meio fraudulento** que torne **injustamente mais onerosa** para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro) anos** a **8 (oito) anos**, e **multa**.

**Contratação inidônea**

**Art. 337-M**. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:

**Pena -** reclusão, de **1 (um) ano** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**§ 1º** Celebrar contrato com empresa ou profissional **declarado inidôneo**:

**Pena -** reclusão, de **3 (três) anos** a **6 (seis) anos**, e **multa**.

**§ 2º** Incide na mesma pena do **caput** deste artigo aquele que, **declarado inidôneo**, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.

**Impedimento indevido**

**Art. 337-N**. Obstar, impedir ou dificultar **injustamente** a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e **multa**.

**Omissão grave de dado ou de informação por projetista**

**Art. 337-O**. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis) meses** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**§ 1º** Consideram-se **condição de contorno** as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados **requisitos mínimos** ou **obrigatórios** em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos.

**§ 2º** Se o crime é praticado com o fim de **obter benefício**, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em **dobro** a pena prevista no **caput** deste artigo.

**Art. 337-P**. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e **não poderá ser inferior a 2% (dois por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

## CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

**Reingresso de estrangeiro expulso**

**Art. 338**. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi **expulso**:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, **sem** prejuízo de **nova expulsão** após o cumprimento da pena.

⚠ **ATENÇÃO!**

*Não há crime na hipótese em que o estrangeiro, após ter sido expulso, permanece em território brasileiro.*

*A competência para processar e julgar é da Justiça Federal.*

**Descumprimento de medidas protetivas de urgência** *(2025)*

**Art. 338-A.** Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência: *(2025)*

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, e multa**.** *(2025)*

**§ 1º** A configuração do crime **independe** da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

**§ 2º** Na hipótese de **prisão em flagrante**, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança. *(2025)*

**§ 3º** O disposto neste artigo **não** exclui a aplicação de outras **sanções cabíveis**. *(2025)*

**Denunciação caluniosa**

**Art. 339**. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe **crime**, **infração ético-disciplinar** ou **ato ímprobo** de que o **sabe inocente**:

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**, e **multa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 75ACA72C98180D9FAF5637A7B5C6437F

**§ 1º** A pena é **aumentada** de **sexta parte**, se o agente se serve de **anonimato** ou de **nome suposto**.

**§ 2º** A pena é **diminuída** de **metade**, se a imputação é de prática de **contravenção**.

***Crime comum.***

**Comunicação falsa de crime ou de contravenção**

**Art. 340**. **Provocar** a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe **não se ter verificado**:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, ou **multa**.

**ATENÇÃO!**

*É necessário o conhecimento por parte do agente de que o crime ou a contravenção não ocorreram.*

**FIQUE DE OLHO!**

*A fraude para a obtenção de valor de seguro não configura o delito, e sim estelionato.*

**Autoacusação falsa**

**Art. 341**. **Acusar-se**, perante a autoridade, de **crime inexistente** ou **praticado por outrem**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**, ou **multa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Precisa ser na **presença** da autoridade.*

**Falso testemunho ou falsa perícia**

**Art. 342**. **Fazer afirmação falsa**, ou **negar** ou **calar a verdade** como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos**, e **multa**.

**§ 1°** As penas **aumentam-se** de **um sexto** a **um terço**, se o crime é praticado **mediante suborno** ou se cometido com o fim de **obter prova** destinada a **produzir efeito em processo penal**, ou em **processo civil** em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

**§ 2°** O fato deixa de ser punível se, **antes da sentença** no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se **retrata** ou **declara a verdade**.

***Crime de mão própria.***

**ATENÇÃO!**

*A afirmação falsa deve recair sobre fato juridicamente relevante.*

**Art. 343**. **Dar**, **oferecer** ou **prometer** dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:

**Pena -** reclusão, de **três** a **quatro anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. As penas **aumentam-se** de **um sexto** a **um terço**, se o crime é cometido com o fim de **obter prova** destinada a **produzir efeito em processo penal** ou em **processo civil** em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

**Coação no curso do processo**

**Art. 344**. **Usar de violência** ou **grave ameaça**, com o fim de **favorecer interesse próprio** ou **alheio**, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**, além da pena correspondente à violência.

**Parágrafo único**. A pena **aumenta-se** de **1/3 (um terço)** até a **metade** se o processo envolver **crime contra a dignidade sexual**.

**ATENÇÃO!**

*Advogados não tem imunidade.*

**Exercício arbitrário das próprias razões**

**Art. 345**. **Fazer justiça pelas próprias mãos**, para satisfazer pretensão, embora legítima, **salvo** quando a lei o permite:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **um mês**, ou **multa**, além da pena correspondente à violência.

**Parágrafo único**. Se **não há emprego de violência**, somente se procede mediante **queixa**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A pretensão deve ser legítima ou supostamente legítima.*

**Art. 346**. **Tirar**, **suprimir**, **destruir** ou **danificar** coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, e **multa**.

***Crime próprio ou especial.***

**Fraude processual**

**Art. 347**. **Inovar artificiosamente**, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de **induzir a erro o juiz** ou o **perito**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Se a inovação se destina a produzir **efeito em processo penal**, ainda que **não** iniciado, as penas aplicam-se em **dobro**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6BBE74ACEB87415C64A84DF90FED2576

**Favorecimento pessoal**

**Art. 348**. **Auxiliar** a subtrair-se à ação de autoridade pública **autor** de crime a que é cominada pena de **reclusão**:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, e **multa**.

*Crime acessório, depende da prática de crime anterior.*

**§ 1º** Se ao crime **não** é cominada pena de reclusão:

**Pena -** detenção, de **quinze dias** a **três meses**, e **multa**.

**§ 2º** Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica **isento de pena**.

**Favorecimento real**

**Art. 349**. **Prestar** a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, **auxílio** destinado a **tornar seguro o proveito do crime**:

**Pena -** detenção, de **um** a **seis meses**, e **multa**.

| FAVORECIMENTO PESSOAL | FAVORECIMENTO REAL |
|---|---|
| OBJETO É O AUTOR DO CRIME | OBJETO É O PROVEITO DO CRIME |
| CABÍVEL ISENÇÃO DE PENA | NÃO CABÍVEL ISENÇÃO DE PENA |

**Art. 349-A**. **Ingressar**, **promover**, **intermediar**, **auxiliar** ou **facilitar** a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, **sem autorização legal**, em estabelecimento prisional.

**Pena -** detenção, de **3 (três) meses** a **1 (um) ano**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não se aplica ao auxílio prestado ao contraventor para tornar seguro o proveito de contravenção.*

**Exercício arbitrário ou abuso de poder**

**Art. 350 - (***REVOGADO***)**

**Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança**

**Art. 351**. **Promover** ou **facilitar** a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A prisão pode ser civil ou criminal, provisória ou definitiva.*

**§ 1º** Se o crime é praticado a **mão armada**, ou por **mais de uma pessoa**, ou mediante **arrombamento**, a pena é de reclusão, de **dois** a **seis anos**.

**§ 2º** Se há **emprego de violência contra pessoa**, aplica-se também a pena correspondente à violência.

**§ 3º** A pena é de reclusão, de **um** a **quatro anos**, se o crime é praticado por pessoa **sob cuja custódia** ou **guarda está o preso** ou **o internado**.

**§ 4º** No caso de **culpa** do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 75, STJ**: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal.*

**Evasão mediante violência contra a pessoa**

**Art. 352**. **Evadir-se** ou **tentar evadir-se** o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência **contra a pessoa:**

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, além da pena correspondente à violência.

**FIQUE DE OLHO!**

*A violência deve ser física.*

**Arrebatamento de preso**

**Art. 353**. **Arrebatar preso**, a fim de **maltratá-lo**, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, além da pena correspondente à violência.

**FIQUE DE OLHO!**

*A violência deve ser física.*

**Motim de presos**

**Art. 354**. **Amotinarem-se presos**, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **dois anos**, além da pena correspondente à violência.

**FIQUE DE OLHO!**

*A violência deve ser física.*

**Patrocínio infiel**

**Art. 355**. **Trair**, na **qualidade de advogado** ou **procurador**, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **três anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**

*Deve produzir prejuízo de qualquer natureza.*

**Patrocínio simultâneo ou tergiversação**

**Parágrafo único.** Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, **simultânea** ou **sucessivamente**, partes **contrárias**.

**Sonegação de papel ou objeto de valor probatório**

**Art. 356**. **Inutilizar**, total ou parcialmente, ou **deixar** de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CECCE2181A6428A8A4E2677EFBA357DC

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **três anos**, e **multa**.

**ATENÇÃO!**
*Procedimento disciplinar perante a OAB não é condição de procedibilidade.*

**Exploração de prestígio**

**Art. 357**. **Solicitar** ou **receber** dinheiro ou qualquer outra utilidade, a **pretexto de influir** em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. As penas **aumentam-se** de **um terço**, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

**Violência ou fraude em arrematação judicial**

**Art. 358**. **Impedir**, **perturbar** ou **fraudar** arrematação judicial; **afastar** ou **procurar afastar** concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

**Pena -** detenção, de **dois meses** a **um ano**, ou multa, além da pena correspondente à violência.

**Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito**

**Art. 359**. **Exercer** função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi **suspenso** ou **privado por decisão judicial**:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **dois anos**, ou **multa**.

## CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

**Contratação de operação de crédito**

**Art. 359-A. Ordenar**, **autorizar** ou **realizar** operação de crédito, interno ou externo, **sem prévia autorização legislativa**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **2 (dois) anos**.

**Parágrafo único**. Incide na mesma pena quem **ordena**, **autoriza** ou **realiza operação de crédito**, interno ou externo:

**I -** com **inobservância** de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

**II -** quando o montante da dívida consolidada **ultrapassa** o limite máximo autorizado por lei.

**Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar**

**Art. 359-B. Ordenar** ou **autorizar** a inscrição em restos a pagar, de despesa que **não** tenha sido previamente empenhada ou que **exceda limite** estabelecido em lei:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**.

**Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura**

**Art. 359-C. Ordenar** ou **autorizar** a assunção de obrigação, nos **dois últimos quadrimestres** do **último ano** do mandato ou legislatura, cuja despesa **não** possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que **não** tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**.

**Ordenação de despesa não autorizada**

**Art. 359-D. Ordenar** despesa **não** autorizada por lei:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 24B2C458AB522D8CA3B13784E2199B64

**Prestação de garantia graciosa**

**Art. 359-E.** Prestar garantia em operação de crédito **sem** que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

**Pena -** detenção, de **3 (três) meses** a **1 (um) ano**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não admite a modalidade culposa.*

**Não cancelamento de restos a pagar**

**Art. 359-F**. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:

**Pena –** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos.**

***Crime omissivo próprio ou puro.***

**Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura**

**Art. 359-G.** Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos **cento e oitenta dias** anteriores ao final do mandato ou da legislatura:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**.

**Oferta pública ou colocação de títulos no mercado**

**Art. 359-H.** Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública **sem** que tenham sido criados por lei ou **sem** que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:

**Pena –** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**.

# CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (DECRETO-LEI Nº 3.689/1941)

**LIVRO I**

DO PROCESSO EM GERAL

**TÍTULO II**

DO INQUÉRITO POLICIAL

**Art. 6°** Logo que tiver **conhecimento** da prática da infração penal, a autoridade policial **deverá**:

**I -** dirigir-se ao local, providenciando para que **não se alterem** o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

**II - apreender os objetos** que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

**III -** colher **todas as provas** que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

**IV - ouvir** o **ofendido**;

**V - ouvir** o **indiciado**, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por **duas testemunhas** que lhe tenham ouvido a leitura;

**VI -** proceder a **reconhecimento de pessoas e coisas** e a **acareações**;

**VII -** determinar, se for caso, que se proceda a **exame de corpo de delito** e a quaisquer outras perícias;

**VIII** - ordenar a identificação do indiciado pelo **processo datiloscópico**, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

**IX - averiguar a vida pregressa** do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter.

**X - colher informações** sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

**Art. 13.** Incumbirá ainda à **autoridade policial**:

**I -** fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;

**II -** realizar as diligências **requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público**;

**III -** cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;

**IV -** representar acerca da prisão preventiva.

**Art. 13-A**. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1B8290CBC95D36A87044A54B13546AC2

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, **de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada**, **dados** e **informações cadastrais** da vítima ou de suspeitos.

***Art. 148, CP**: Sequestro e cárcere privado.*

***Art. 149, CP**: Redução a condição análoga a de escravo.*

***Art. 149-A, CP**: Tráfico de pessoas.*

***Art. 158, § 3º, CP**: Extorsão com restrição da liberdade da vítima.*

***Art. 159, CP**: Extorsão mediante sequestro.*

***Art. 239, ECA**: Envio de criança ou adolescente ao exterior.*

**ATENÇÃO!**

*A requisição dos dados e informações cadastrais **não necessitam** de autorização judicial.*

**Parágrafo único**. A requisição, que será atendida no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, conterá:

**I -** o nome da autoridade requisitante;

**II** - o número do inquérito policial; e

**III -** a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.

**Art. 13-B**. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, **mediante autorização judicial**, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

**§ 1º** Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de **radiofrequência**.

**§ 2º** Na hipótese de que trata o caput, o sinal:

**I - não** permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que **dependerá de autorização judicial**, conforme disposto em lei;

**II -** deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período **não superior** a **30 (trinta) dias**, renovável por **uma única vez**, por igual período;

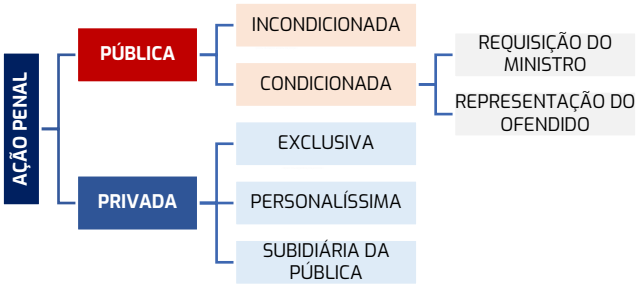
**III -** para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de **ordem judicial**.

**§ 3º** Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, contado do registro da respectiva ocorrência policial.

**§ 4º Não** havendo manifestação judicial no prazo de **12 (doze) horas**, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem **imediatamente** os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com **imediata comunicação** ao juiz.

**TÍTULO III**

DA AÇÃO PENAL




**Art. 24.** Nos crimes de **ação pública**, esta será promovida por **denúncia do Ministério Público**, mas dependerá, quando a lei o exigir, de **requisição** do Ministro da Justiça, ou de **representação** do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

**FIQUE DE OLHO!**

***Ação Penal Pública***

***Incondicionada**: a ação penal pode ser iniciada pelo Ministério Público independentemente da vontade da vítima. É a regra do nosso ordenamento jurídico.*

***Condicionada à representação:** só pode iniciar a ação penal se houver requisição do Ministro da Justiça, representação da vítima ou de seu representante legal.*

***Ação Penal Privada***

***Personalíssima**: somente a vítima pode propor a ação penal e ela não pode ser substituída por outra pessoa.*

***Exclusiva:** admite a substituição processual.*

***Subsidiária da pública**: ocorre quando o Ministério Público fica inerte em relação ao oferecimento da denúncia.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 234, STJ**: A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.*

**§ 1º** No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao **C**ônjuge, **A**scendente, **D**escendente ou **I**rmão.

**MNEMÔNICO!**

***C.A.D.I.***



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C3525BD71AA1092D3D65A2A94C13106D

**§ 2°** Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, **a ação penal será pública**.

**Art. 25.** A representação será **irretratável**, depois de oferecida a denúncia.

**Art. 26.** A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o **auto de prisão em flagrante** ou por meio de **portaria** expedida pela autoridade judiciária ou policial.

**Art. 27.** Qualquer pessoa do povo poderá **provocar a iniciativa do Ministério Público**, nos casos em que **caiba a ação pública**, fornecendo-lhe, **por escrito**, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

**Art. 28.** Ordenado o **arquivamento** do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a **instância de revisão ministerial** para fins de homologação, na forma da lei.

**§ 1º** Se a vítima, ou seu representante legal, **não** concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de **30 (trinta) dias** do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

**§ 2º** Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a **revisão do arquivamento** do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Na ação penal pública incondicionada, a* ***vítima não tem direito líquido e certo*** *de impedir o arquivamento do inquérito ou das peças de informação.*

**Art. 28-A**. **Não** sendo caso de arquivamento e tendo o investigado **confessado** formal e circunstancialmente a prática de infração penal **sem violência** ou **grave ameaça** e com pena **mínima inferior a 4 (quatro) anos**, o Ministério Público poderá propor **acordo de não persecução penal**, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ****: A ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal* ***não impede*** *a remessa dos autos ao Parquet para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público, no ato de assinatura do acordo.*

***STJ****: Reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com patamares abstratos de pena dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, o acusado tem direito à possibilidade do acordo de não persecução penal, mesmo se o Ministério Público tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.*

**I -** reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, **exceto** na impossibilidade de fazê-lo;

**II -** renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

**III -** prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por **período correspondente à pena mínima** cominada ao delito **diminuída de um a dois terços**, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

**IV -** pagar **prestação pecuniária**, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, **preferencialmente**, como função **proteger bens jurídicos iguais** ou **semelhantes** aos aparentemente lesados pelo delito; ou

**V -** cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

**§ 1º** Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

**§ 2º** O disposto no caput deste artigo **não** se aplica nas seguintes hipóteses:

**I -** se for cabível **transação penal** de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

**II -** se o investigado for **reincidente** ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, **exceto** se insignificantes as infrações penais pretéritas;

**III -** ter sido o agente beneficiado nos **5 (cinco) anos** anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

**IV -** nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 82EA175A3E795AE3D98A771262ED79BE

**§ 3º** O acordo de não persecução penal será **formalizado por escrito** e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

**§ 4º** Para a **homologação** do acordo de não persecução penal, será **realizada audiência** na qual o juiz deverá verificar a sua **voluntariedade**, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

**§ 5º** Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja **reformulada a proposta de acordo**, com concordância do investigado e seu defensor.

**§ 6º** Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o **juízo de execução penal**.

**§ 7º** O juiz poderá recusar homologação à proposta que **não** atender aos requisitos legais ou quando **não** for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

**§ 8º** Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

**§ 9º** A **vítima será intimada** da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

**§ 10.** Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua **rescisão** e posterior **oferecimento de denúncia**.

**§ 11.** O **descumprimento** do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como **justificativa** para o eventual **não oferecimento de suspensão condicional do processo**.

**§ 12.** A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal **não** constarão de **certidão de antecedentes criminais**, **exceto** para os fins previstos no inciso **III** do § 2º deste artigo.

**§ 13.** Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a **extinção de punibilidade**.

**§ 14.** No caso de **recusa**, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o **investigado** poderá **requerer** a remessa dos autos a **órgão superior**, na forma do art. 28 deste Código.

**Art. 29.** Será admitida **ação privada** nos crimes de **ação pública**, se esta **não for intentada no prazo legal**, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

***Ação penal privada subsidiária da pública.***

**Art. 30**. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 594, STF**: Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal.*

**Art. 31.** No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao **C**ônjuge, **A**scendente, **D**escendente ou **I**rmão.

**MNEMÔNICO!**

***C.A.D.I.***

**Art. 32.** Nos crimes de **ação privada**, o juiz, a **requerimento** da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal.

**§ 1°** Considerar-se-á pobre a pessoa que **não** puder prover às despesas do processo, **sem privar-se** dos recursos **indispensáveis** ao **próprio sustento ou da família**.

**§ 2°** Será prova suficiente de pobreza o **atestado da autoridade policial** em cuja circunscrição residir o ofendido.

**Art. 33.** Se o ofendido for menor de **18 anos**, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e **não** tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por **curador especial**, nomeado, de **ofício ou a requerimento do Ministério Público**, pelo juiz competente para o processo penal.

**Art. 34.** Se o ofendido for menor de **21** e maior de **18 anos**, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

**Art. 35**. *(REVOGADO)*

**Art. 36.** Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá **preferência** o cônjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, **qualquer delas prosseguir na ação**, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

**Art. 37.** As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas **poderão** exercer a **ação penal,** devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

**Art. 38. Salvo** disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, **decairá no direito de queixa ou de representação**, se **não** o exercer dentro do prazo de **seis meses**, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

**Parágrafo único.** Verificar-se-á a **decadência** do direito de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CF7B1F376E502DB83D4E0AE477764047

queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

**ATENÇÃO!**

*Não se fala em decadência em ação penal pública incondicionada. Decadência é a perda do direito de ação penal privada ou de representação em razão de seu não exercício no prazo legal (6 meses).*

**Art. 39.** O direito de representação poderá ser exercido, **pessoalmente** ou por **procurador** com **poderes especiais**, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

**§ 1°** A representação feita **oralmente** ou **por escrito**, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será **reduzida a termo**, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

**§ 2°** A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

**§ 3°** Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, **não** sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

**§ 4°** A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será **remetida à autoridade policial** para que esta proceda a inquérito.

**§ 5°** O órgão do Ministério Público **dispensará o inquérito**, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de **quinze dias**.

**Art. 40.** Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

**Art. 41.** A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

**Art. 42.** O Ministério Público **não** poderá **desistir da ação penal**.

***Princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade.***

**Art. 43**. *(REVOGADO)*

**Art. 44.** A queixa poderá ser dada por procurador com **poderes especiais**, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, **salvo** quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser **previamente requeridas no juízo criminal**.

**Art. 45.** A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser **aditada** pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo.

**Art. 46**. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o **réu preso**, será de **5 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de **15 dias**, se o réu estiver **solto** ou **afiançado**. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

| PRAZOS PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA | |
|---|---|
| **RÉU PRESO** | **5** DIAS |
| **RÉU SOLTO/AFIANÇADO** | **15** DIAS |
| **CRIMES FALIMENTARES** | **15** DIAS |
| **CRIMES ELEITORAIS E LEI DE DROGAS** | **10** DIAS |

**§ 1°** Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da **data em que tiver recebido** as peças de informações ou a representação

**§ 2°** O prazo para o **aditamento da queixa** será de **3 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este **não** se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que **não** tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

**Art. 47**. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá **requisitá-los**, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

**Art. 48**. A queixa contra qualquer dos autores do crime **obrigará ao processo de todos**, e o Ministério Público velará pela sua **indivisibilidade**.

***Princípio da indivisibilidade.***

**Art. 49**. A **renúncia** ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, **a todos se estenderá**.

**Art. 50**. A **renúncia expressa** constará de **declaração** assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

**Parágrafo único**. A renúncia do representante legal do menor que houver completado **18 (dezoito) anos** **não privará este do direito de queixa**, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EA6E7DB2C84CEB226AD71AE3947BBC39

**Art. 51**. O **perdão** concedido a **um dos querelados aproveitará a todos**, sem que produza, todavia, **efeito em relação ao que o recusar**.

**Art. 52**. Se o querelante for menor de **21** e maior de **18 anos**, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, **não** produzirá efeito.

**Art. 53**. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e **não** tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao **curador** que o juiz lhe nomear.

**Art. 54.** Se o querelado for menor de **21 anos**, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.

Art. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais.

**Art. 56.** Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50.

**Art. 57**. A **renúncia tácita** e o **perdão tácito** admitirão todos os meios de prova.

**Art. 58.** Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de **três dias**, se **o aceita**, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o **seu silêncio importará aceitação**.

**Parágrafo único.** Aceito o perdão, o juiz julgará **extinta a punibilidade**.

**Art. 59**. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

**Art. 60**. Nos casos em que **somente se procede mediante queixa**, considerar-se-á **perempta** a ação penal:

**I -** quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante **30 dias seguidos**;

**II -** quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, **não** comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de **60 (sessenta) dias**, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

**III -** quando o querelante deixar de comparecer, **sem motivo justificado**, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

**IV -** quando, sendo o querelante **pessoa jurídica**, esta se **extinguir sem deixar sucessor**.

**Art. 61.** Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá **declará-lo de ofício**.

**Parágrafo único.** No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de **cinco dias** para a prova, proferindo a decisão dentro de **cinco dias** ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.

**Art. 62.** No caso de morte do acusado, o juiz **somente à vista da certidão de óbito**, e **depois de ouvido o Ministério Público**, declarará **extinta a punibilidade**.

## TÍTULO VII
DA PROVA
### CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 155**. O juiz formará sua convicção pela **livre apreciação da prova** produzida em contraditório judicial, **não** podendo fundamentar sua decisão **exclusivamente** nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as **provas cautelares**, **não repetíveis** e **antecipadas**.

**Parágrafo único**. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil

**Art. 156**. A prova da alegação **incumbirá a quem a fizer**, sendo, porém, **facultado** ao juiz de ofício:

**I -** ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a **produção antecipada de provas consideradas urgentes** e **relevantes**, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

**II -** determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para **dirimir dúvida sobre ponto relevante**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9A760670E1ED4AD87B35B93B5C0E4E12

**Art. 157**. São **inadmissíveis**, devendo ser **desentranhadas** do processo, as **provas ilícitas**, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

**§ 1°** São também **inadmissíveis** as provas derivadas das ilícitas, **salvo** quando **não** evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma **fonte independente** das primeiras.

***Teoria da árvore dos frutos envenenados*** *("Fruits of the Poisonous Tree"): se uma prova for considerada inadmissível, a prova que tiver sido realizada em decorrência dela estará contaminada e, assim, também será considerada inadmissível.*

*O dispositivo traz duas* ***exceções****:*

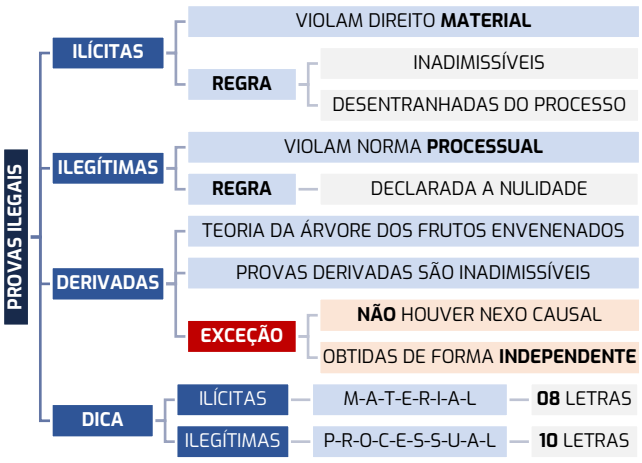
*- Não houver nexo de causalidade entre elas; ou*

*- For obtida por fonte independente da inadmissível.*

**§ 2°** Considera-se **fonte independente** aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

**§ 3°** Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, **facultado** às partes acompanhar o incidente.

**§ 5º** O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível **não poderá proferir a sentença** ou **acórdão.**




## CAPÍTULO II
## DO EXAME DO CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

**Art. 158**. Quando a infração deixar vestígios, será **indispensável** o exame de corpo de delito, **direto** ou **indireto**, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

**FIQUE DE OLHO!**

*O exame do corpo de delito* ***direto*** *ocorre quando os peritos agem diretamente nos vestígios deixados pela infração. Já o* ***indireto*** *analisa outros meios de prova admitidos, quando inexistente os vestígios.*

*Ainda que o acusado confesse, se o crime deixa vestígios, o exame de corpo de delito se faz necessário.*

**Parágrafo único**. Dar-se-á **prioridade** à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:

**I -** violência doméstica e familiar contra mulher;

**II -** violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

**Art. 158-A.** Considera-se **cadeia de custódia** o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a **história cronológica do vestígio coletado** em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

**§ 1º** O **início** da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

**§ 2º** O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica **responsável por sua preservação**.

**§ 3º Vestígio** é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que **se relaciona à infração penal**.

**Art. 158-B.** A cadeia de custódia compreende o **rastreamento do vestígio** nas seguintes etapas:

**I - reconhecimento**: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;

**II - isolamento**: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

**III - fixação**: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;

**IV - coleta**: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;

**V - acondicionamento**: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;

**VI - transporte**: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;



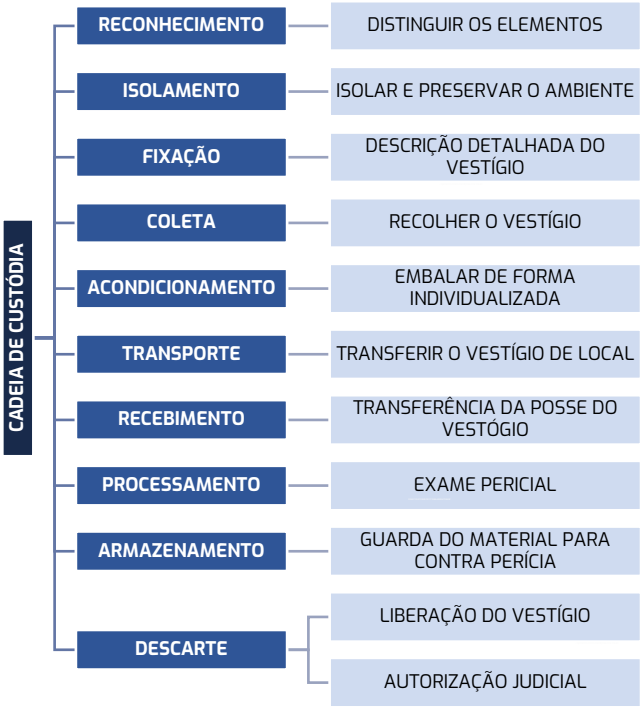
Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F48034C38A2EDD135480E03D18DBF139

**VII - recebimento**: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;

**VIII - processamento**: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;

**IX - armazenamento**: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

**X - descarte**: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.




**Art. 158-C.** A **coleta dos vestígios** deverá ser realizada **preferencialmente** por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

**§ 1º** Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

**§ 2º** É **proibida** a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como **fraude processual** a sua realização.

**Art. 158-D.** O recipiente para **acondicionamento** do vestígio será determinado pela **natureza do material**.

**§ 1º** Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com **numeração individualizada**, de forma a garantir a **inviolabilidade** e a **idoneidade** do vestígio durante o transporte.

**§ 2º** O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.

**§ 3º** O recipiente só poderá ser aberto pelo **perito** que vai proceder à análise e, **motivadamente**, por **pessoa autorizada**.

**§ 4º** Após cada **rompimento de lacre**, deve se fazer **constar na ficha** de acompanhamento de vestígio o **nome** e a **matrícula** do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.

**§ 5º** O lacre rompido deverá ser **acondicionado** no interior do **novo recipiente**.

**Art. 158-E**. Todos os **Institutos de Criminalística** deverão ter uma **central de custódia** destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

**§ 1º** Toda central de custódia deve possuir os **serviços de protocolo**, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que **não** interfiram nas características do vestígio.

**§ 2º** Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

**§ 3º** Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser **identificadas** e deverão ser registradas a **data e a hora do acesso**.

**§ 4º** Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D0AD701EFDB2EDD7C35B64B936C2B69F

**Art. 158-F**. Após a realização da perícia, o material deverá ser **devolvido à central de custódia**, devendo nela permanecer.

**Parágrafo único**. Caso a central de custódia **não** possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a **autoridade policial** ou **judiciária** determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

**Art. 159**. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por **perito oficial**, portador de **diploma de curso superior**.

**§ 1º** Na falta de perito oficial, o exame será realizado por **2 (duas) pessoas idôneas**, portadoras de diploma de curso superior **preferencialmente** na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

**§ 2º** Os peritos **não oficiais** prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

**§ 3°** Serão **facultadas** ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de **assistente técnico**.

**§ 4º** O assistente técnico atuará a partir de sua **admissão** pelo juiz e **após** a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

**§ 5º** Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

**I -** requerer a **oitiva dos peritos** para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de **10 (dez) dias**, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

**II -** indicar **assistentes técnicos** que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

**§ 6º** Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será **disponibilizado no ambiente do órgão oficial**, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, **salvo** se for **impossível** a sua conservação.

**§ 7º** Tratando-se de **perícia complexa** que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de **mais de um perito oficial**, e a parte indicar **mais de um assistente técnico**.

**Art. 160**. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão **minuciosamente** o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

**Parágrafo único**. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de **10 dias**, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

**Art. 161**. O exame de corpo de delito poderá ser feito em **qualquer dia** e a **qualquer hora**.

**Art. 162**. A autópsia será feita pelo menos **seis horas** depois do óbito, **salvo** se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.

**Parágrafo único**. Nos casos de **morte violenta**, bastará o simples **exame externo do cadáver**, quando **não** houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e **não** houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

**Art. 163**. Em caso de **exumação** para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

**Parágrafo único**. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de **desobediência**. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar **não** destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto.

**Art. 164**. Os cadáveres serão **sempre fotografados na posição em que forem encontrados**, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.

**Art. 165**. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, **devidamente rubricados**.

**Art. 166**. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.

**Parágrafo único**. Em qualquer caso, serão **arrecadados** e **autenticados** todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver.

**Art. 167**. **Não** sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, **a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta**.

**Art. 168**. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a **exame complementar** por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

**§ 1°** No exame complementar, os peritos terão presente o **auto de corpo de delito**, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3D58B501D64F8CF4D5C110501E555E43

**§ 2°** Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, **I**, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de **30 dias**, contado da data do crime.

**§ 3°** A falta de exame complementar **poderá ser suprida pela prova testemunhal**.

**Art. 169**. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará **imediatamente** para que **não se altere o estado das coisas** até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

**Parágrafo único**. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.

**Art. 170**. Nas perícias de laboratório, os peritos **guardarão material suficiente** para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.

**FIQUE DE OLHO!**

*É necessário preservar quantidade suficiente de material para realizar a contraprova, que consiste em uma segunda análise pericial para validar os resultados.*

**Art. 171**. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que **instrumentos**, por que **meios** e em que **época** presumem ter sido o fato praticado.

**Art. 172**. Proceder-se-á, quando necessário, à **avaliação** de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime.

**Parágrafo único**. Se **impossível** a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências.

**Art. 173**. No caso de **incêndio**, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

**Art. 174**. No exame para o reconhecimento de escritos, por **comparação de letra**, observar-se-á o seguinte:

**I -** a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;

**II -** para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade **não** houver dúvida;

**III -** a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí **não** puderem ser retirados;

**IV -** quando **não** houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por **precatória**, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.

**Art. 175**. Serão sujeitos a exame os **instrumentos empregados para a prática da infração**, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência.

**Art. 176**. A autoridade e as partes poderão **formular quesitos** até o ato da diligência.

**Art. 177**. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no **juízo deprecado**. Havendo, porém, no caso de ação privada, **acordo das partes**, essa nomeação poderá ser feita pelo **juiz deprecante**.

**Parágrafo único**. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória.

**Art. 178**. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao **diretor da repartição**, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

**Art. 179**. No caso do § 1º do art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade.

**Parágrafo único**. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos.

**Art. 180**. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no **auto do exame** as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá **separadamente** o seu laudo, e a autoridade **nomeará um terceiro**; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4E7BE0068F244F175CD0970BEB1C7550

**Art. 181**. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a **autoridade judiciária** mandará **suprir a formalidade**, complementar ou esclarecer o laudo.

**Parágrafo único**. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a **novo exame,** por outros peritos, se julgar conveniente.

**Art. 182**. O juiz **não** ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

**ATENÇÃO!**

*Em regra, o Juiz não fica vinculado ao laudo pericial, podendo rejeitá-lo ou aceitá-lo, desde que fundamente sua decisão com base no conjunto probatório. Tal prerrogativa decorre do princípio do livre convencimento motivado.*

**Art. 183**. Nos crimes em que **não** couber ação pública, observar-se-á o disposto no **art. 19.**

***Art. 19, CPP:*** *Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.*

**Art. 184**. **Salvo** o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial **negará** a perícia requerida pelas partes, quando **não for necessária** ao esclarecimento da verdade.

## CAPÍTULO III

DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

**Art. 185.** O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será **qualificado** e **interrogado** na **presença de seu defensor**, constituído ou nomeado.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ****: É prescindível a presença de advogado durante* ***interrogatório extrajudicial****. (Realizado durante o IP)*

**§ 1°** O **interrogatório do réu preso** será realizado, em sala própria, **no estabelecimento em que estiver recolhido**, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

**§ 2° Excepcionalmente**, o juiz, por **decisão fundamentada**, de **ofício** ou a **requerimento das partes**, poderá realizar o interrogatório do réu preso por **sistema de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

**I -** prevenir **risco à segurança pública**, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

**II -** viabilizar a **participação do réu** no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

**III -** impedir a influência do réu no **ânimo de testemunha ou da vítima**, desde que **não** seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

**IV -** responder à **gravíssima questão de ordem pública**.

**§ 3°** Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com **10 (dez) dias de antecedência**.

**§ 4°** Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.

**§ 5°** Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de **entrevista prévia** e **reservada** com o seu **defensor**; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

**§ 6°** A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será **fiscalizada pelos corregedores** e pelo **juiz de cada causa**, como também pelo **Ministério Público** e pela **Ordem dos Advogados do Brasil**.

**§ 7°** Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório **não** se realizar na forma prevista nos §§ 1° e 2° deste artigo.

**§ 8°** Aplica-se o disposto nos §§ 2°, 3°, 4° e 5° deste artigo, no que couber, à realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido.

**§ 9°** Na hipótese do § 8° deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.

**§ 10** Do interrogatório **deverá** constar a informação sobre a **existência de filhos**, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa

**Art. 186.** Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu **direito**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 39920EA8DB30ED60CB3BA177D70E95F1

**de permanecer calado** e de **não responder perguntas** que lhe forem formuladas.

**Parágrafo único.** O silêncio, que **não importará em confissão**, **não** poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ**: A falta de aviso ao investigado sobre o seu direito de ficar em silêncio, durante a fase do inquérito policial, só gera nulidade se for demonstrado que isso causou **efetivo prejuízo à defesa**.*

**Art. 187.** O interrogatório será constituído de **duas partes**: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: O interrogatório do réu passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade.*

**§ 1°** Na **primeira parte** o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

**ATENÇÃO!**

*O indivíduo acusado tem o direito legítimo de optar pelo silêncio ou mesmo de fornecer informações falsas (exceto no caso de denunciação caluniosa) como uma forma de autodefesa durante o interrogatório. No entanto, é estritamente proibido fornecer informações falsas sobre sua identificação perante a autoridade policial ou magistrado, uma vez que essa conduta se enquadra no tipo penal de falsa identidade, conforme dispõe o artigo 307 do Código Penal.*

*Dessa forma, entende-se que o **direito ao silêncio não se aplica na primeira parte** do interrogatório.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 522, STJ**: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.*

**§ 2°** Na **segunda parte** será perguntado sobre:

**I -** ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

**II - não** sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

**III -** onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

**IV -** as provas já apuradas;

**V -** se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

**VI -** se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

**VII -** todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

**VIII -** se tem algo mais a alegar em sua defesa.

**Art. 188.** Após proceder ao interrogatório, o juiz **indagará** das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

**Art. 189.** Se o interrogando **negar a acusação,** no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas.

**Art. 190.** Se **confessar a autoria,** será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

**Art. 191.** Havendo **mais de um acusado**, serão interrogados **separadamente**.

**Art. 192.** O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela **forma seguinte:**

**I -** ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;

**II -** ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;

**III -** ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.

**Parágrafo único.** Caso o interrogando **não** saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

**Art. 193.** Quando o interrogando **não** falar a **língua nacional**, o interrogatório será feito por meio de **intérprete**.

**Art. 195.** Se o interrogado **não** souber escrever, **não** puder ou **não** quiser assinar, tal fato será **consignado no termo**.

**Art. 196.** A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório **de ofício** ou a pedido fundamentado de **qualquer das partes**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 144BEE3F88FD20CD6FFEA9A9FEEC2C46

## CAPÍTULO IV

DA CONFISSÃO

**Art. 197.** O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe **compatibilidade** ou **concordância**.

**Art. 198**. O silêncio do acusado **não importará confissão**, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

**Art. 199.** A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada **por termo nos autos**, observado o disposto no art. 195.

**Art. 200.** A confissão será **divisível** e **retratável**, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

**DICA!**

***Retratável**: o acusado poderá reconsiderar sua confissão.*

***Divisível**: o juiz poderá reconhecer como verídica uma parte da confissão e rejeitar outra.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 545, STJ**: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.*

***Súmula nº 630, STJ**: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio.*

## CAPÍTULO V

DO OFENDIDO

**Art. 201**. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, **tomando-se por termo as suas declarações**.

**§ 1°** Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer **sem motivo justo**, o ofendido poderá ser **conduzido à presença da autoridade**.

**§ 2°** O ofendido **será comunicado** dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

**§ 3°** As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de **meio eletrônico**.

**§ 4°** Antes do início da audiência e durante a sua realização, será **reservado espaço separado para o ofendido**.

**§ 5°** Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para **atendimento multidisciplinar**, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

**§ 6°** O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

## CAPÍTULO VI

DAS TESTEMUNHAS

**Art. 202. Toda** pessoa poderá ser testemunha.

**Art. 203.** A testemunha fará, **sob palavra de honra**, a promessa de **dizer a verdade** do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

**Art. 204.** O depoimento será prestado **oralmente**, **não** sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: Não configura o crime de falso testemunho, quando a pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada deixa de revelar fatos que possam incriminá-la.*

**Parágrafo único. Não** será **vedada** à testemunha, entretanto, **breve consulta a apontamentos**.

**Art. 205.** Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo.

**Art. 206.** A testemunha **não poderá eximir-se da obrigação de depor**. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, **salvo** quando **não** for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

**Art. 207.** São **proibidas de depor** as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, **salvo** se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

**Art. 208. Não** se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 25CAAEBECC7AFB4AE5AE30E7ED49490B

de **14 (quatorze) anos**, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

**Art. 209.** O juiz, quando julgar necessário, **poderá ouvir outras testemunhas**, além das indicadas pelas partes.

***Testemunhas Extranumerárias.***

**§ 1°** Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

***Testemunhas Referidas.***

**§ 2° Não** será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.

**Art. 210.** As testemunhas serão **inquiridas cada uma de per si**, de modo que **umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras**, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao **falso testemunho**.

**Parágrafo único.** Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão **reservados espaços separados** para a **garantia da incomunicabilidade** das testemunhas.

**Art. 211.** Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à **autoridade policial** para a **instauração de inquérito**.

**Parágrafo único.** Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2°), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.

**Art. 212.** As perguntas serão formuladas pelas partes **diretamente à testemunha**, **não** admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, **não** tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

***Cross Examination.***

**Parágrafo único.** Sobre os pontos **não** esclarecidos, o juiz poderá **complementar** a inquirição.

**Art. 213.** O juiz **não** permitirá que a testemunha manifeste suas **apreciações pessoais**, **salvo** quando inseparáveis da narrativa do fato.

**Art. 214.** Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão **contraditar a testemunha** ou **arguir circunstâncias** ou **defeitos**, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só **excluirá** a testemunha ou **não** lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

**Art. 215.** Na redação do depoimento, o juiz **deverá** cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases.

**Art. 216.** O depoimento da testemunha será **reduzido a termo**, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha **não** souber assinar, ou **não** puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos.

**Art. 217.** Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, **fará a inquirição por videoconferência** e, somente na **impossibilidade** dessa forma, determinará a **retirada do réu**, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

**Parágrafo único**. A adoção de qualquer das medidas previstas no **caput** deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

**Art. 218.** Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer **sem motivo justificado**, o juiz poderá **requisitar à autoridade policial a sua apresentação** ou determinar que seja conduzida por **oficial de justiça**, que poderá solicitar o auxílio da **força pública**.

**Art. 219.** O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

**Art. 220.** As **pessoas impossibilitadas**, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, **serão inquiridas onde estiverem**.

**Art. 221.** O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão **inquiridos** em local, dia e hora **previamente ajustados** entre eles e o juiz.

**§ 1°** O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal **poderão** optar pela prestação de **depoimento por escrito**, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

**§ 2°** Os militares **deverão** ser requisitados à **autoridade superior.**

**§ 3°** Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser **imediatamente** comunicada ao **chefe da repartição** em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7A18BA1AA5D92ABEA81F50883B5775CB

**Art. 222.** A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, **carta precatória**, com prazo razoável, intimadas as partes.

**§ 1°** A expedição da precatória **não** suspenderá **a instrução criminal.**

**§ 2°** Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será **junta aos autos**.

**§ 3°** Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada **por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 155, STF**: É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.*

***Súmula nº 273, STJ**: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.*

**Art. 222-A.** As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua **imprescindibilidade**, arcando a parte requerente com os custos de envio.

**Parágrafo único.** Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 222 deste Código.

**Art. 223.** Quando a testemunha **não** conhecer a língua nacional, será **nomeado intérprete** para traduzir as perguntas e respostas.

**Parágrafo único.** Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

**Art. 224.** As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer **mudança de residência**, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do **não**-comparecimento.

**Art. 225.** Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já **não** exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe **antecipadamente o depoimento**.

***Depoimento ad perpetuam rei memoriam:** denominação dada ao depoimento tomado antes do momento processual oportuno.*

## CAPÍTULO VII

DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS

**Art. 226.** Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

**I -** a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a **descrever** a pessoa que deva ser reconhecida;

**II -** a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, **ao lado de outras** que com ela tiverem **qualquer semelhança**, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

**III -** se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de **intimidação** ou outra **influência**, **não** diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta **não** veja aquela;

**IV -** do ato de reconhecimento lavrar-se-á **auto pormenorizado**, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por **duas testemunhas** presenciais.

**Parágrafo único.** O disposto no n° III deste artigo **não** terá aplicação na fase da **instrução criminal** ou em **plenário de julgamento**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.*

**Art. 227.** No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

**Art. 228.** Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em **separado**, evitando-se qualquer comunicação entre elas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 998C0D680D765B6B743DE72A6E7271FD

## CAPÍTULO VIII

DA ACAREAÇÃO

**Art. 229.** A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que **divergirem**, em suas **declarações**, sobre **fatos** ou **circunstâncias relevantes**.

**Parágrafo único.** Os acareados serão **reperguntados**, para que expliquem os **pontos de divergências**, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

**Art. 230**. Se **ausente alguma testemunha**, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente

## CAPÍTULO IX

DOS DOCUMENTOS

**Art. 231**. **Salvo** os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em **qualquer fase** do processo.

**Art. 232.** Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

**Parágrafo único.** À fotografia do documento, **devidamente autenticada**, se dará o mesmo valor do original.

**Art. 233.** As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, **não** serão admitidas em juízo.

**Parágrafo único.** As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo **respectivo destinatário**, para a defesa de seu direito, ainda que **não** haja **consentimento do signatário**.

**Art. 234.** Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, **independentemente** de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

**Art. 235.** A letra e firma dos documentos particulares serão **submetidas a exame pericial**, quando contestada a sua autenticidade.

**Art. 236**. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, **se necessário**, traduzidos por **tradutor público**, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.

**Art. 237.** As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o **original**, em **presença da autoridade**.

**Art. 238.** Os documentos originais, juntos a processo findo, quando **não** exista **motivo relevante** que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

## CAPÍTULO X

DOS INDÍCIOS

**Art. 239.** Considera-se **indício** a circunstância **conhecida** e **provada**, que, tendo relação com o fato, autorize, por **indução**, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

## CAPÍTULO XI

DA BUSCA E DA APREENSÃO

**Art. 240.** A busca será **domiciliar** ou **pessoal**.

**§ 1º** Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

**a)** **prender** criminosos;

**b)** apreender **coisas achadas** ou obtidas por meios criminosos;

**c)** apreender **instrumentos** de **falsificação** ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

**d)** apreender **armas** e **munições**, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

**e)** descobrir **objetos necessários** à prova de infração ou à defesa do réu;

**f)** apreender cartas, abertas ou **não**, **destinadas ao acusado** ou **em seu poder**, quando haja **suspeita** de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à **elucidação do fato**;

**g)** apreender **pessoas vítimas** de crimes;

**h)** colher **qualquer elemento** de convicção.

**§ 2º** Proceder-se-á à busca pessoal quando houver **fundada suspeita** de que alguém oculte consigo **arma proibida** ou **objetos** mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

**Art. 241**. Quando a própria autoridade policial ou judiciária **não** a realizar **pessoalmente**, a busca domiciliar deverá ser precedida da **expedição de mandado**.

**Art. 242.** A busca poderá ser determinada de **ofício** ou a **requerimento** de qualquer das partes.

**Art. 243**. O mandado de busca **deverá**:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F3F05F5A6D253EE2E65A169754CC19C8

**I -** indicar, o **mais precisamente possível**, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

**II -** mencionar o **motivo** e os **fins** da diligência;

**III -** ser subscrito pelo **escrivão** e assinado pela **autoridade** que o fizer expedir

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ***: *Não existe exigência legal de que o mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido, ainda que de natureza sigilosa.*

**§ 1°** Se houver **ordem de prisão**, constará do próprio texto do mandado de busca.

**§ 2° Não** será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, **salvo** quando constituir elemento do corpo de delito.

**Art. 244.** A busca pessoal **independerá** de mandado, no caso de prisão ou quando houver **fundada suspeita** de que a pessoa esteja na posse de **arma proibida** ou de objetos ou papéis que constituam **corpo de delito**, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ***: *A mera alegação genérica de "atitude suspeita" é insuficiente para a licitude da busca pessoal.*

***STJ***: *É **ilícita** a revista pessoal realizada por agente de segurança privada. Segundo a CF/88 e o CPP, somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes estão autorizados a realizarem a busca domiciliar ou pessoal.*

***STJ***: *A percepção de **nervosismo** do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal.*

***STJ***: *A suposta permissão para ingresso domiciliar, proferida em clima de estresse policial, não pode ser considerada espontânea, a menos que tivesse sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo.*

***STJ***: *Denúncia anônima não pode, por si só, sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.*

***STJ***: *Somente a informação de que o paciente tivera envolvimento anterior com tráfico de drogas não autoriza a autoridade policial, após revista pessoal em que nada de ilícito foi encontrado na posse do suspeito, a conduzi-lo até seu local de trabalho e sua residência, locais protegidos pela garantia constitucional do artigo 5º, IX, da Constituição Federal, para ali entrar, sem prévia autorização judicial e sem seu consentimento.*

***STJ***: *A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.*

***STJ***: *Busca domiciliar fundamentada apenas em cão farejador é nula.*

***STJ***: *Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.*

**Art. 245**. As **buscas domiciliares** serão executadas de dia, **salvo** se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ***: *Havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da **ilegalidade** da busca domiciliar.*

***STJ***: *O simples fato de o acusado ter antecedente por tráfico de drogas **não** autoriza a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, nesse momento específico, ele guarda drogas em sua residência.*

***STJ***: *Ao sentirem cheiro forte de maconha em pessoa que já é investigada sob a suspeita de tráfico de drogas, os policiais podem revistá-la em busca de provas. Contudo, o fato de a busca se mostrar infrutífera não autoriza a polícia a entrar na casa do suspeito sem mandado judicial, ainda que com autorização de outro morador.*

**§ 1°** Se a própria autoridade der a busca, declarará **previamente** sua qualidade e o objeto da diligência.

**§ 2°** Em caso de **desobediência**, será **arrombada** a porta e forçada a entrada.

**§ 3°** Recalcitrando o morador, será permitido o **emprego de força** contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

**§ 4°** Observar-se-á o disposto nos §§ 2° e 3°, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer **vizinho**, se houver e estiver presente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 386E87D1AE085CE21938C152B09D2FD8

**§ 5°** Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será **intimado** a mostrá-la.

**§ 6°** Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será **imediatamente apreendida** e posta **sob custódia** da autoridade ou de seus agentes.

**§ 7°** Finda a diligência, os executores lavrarão **auto circunstanciado**, assinando-o com **duas testemunhas** presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4°.

**Art. 246**. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de **habitação coletiva** ou em compartimento **não** aberto ao público, onde alguém **exercer profissão** ou **atividade**.

**Art. 247**. **Não** sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os **motivos da diligência** serão **comunicados** a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

**Art. 248**. Em **casa habitada**, a busca será feita de modo que **não** moleste os moradores mais do que o **indispensável** para o êxito da diligência.

**Art. 249**. A busca em mulher será feita por **outra mulher**, se **não** importar **retardamento** ou **prejuízo** da diligência.

**Art. 250**. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de **jurisdição alheia**, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no **seguimento de pessoa** ou **coisa**, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

**§ 1°** Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em **seguimento da pessoa** ou **coisa**, quando:

**a)** tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

**b)** ainda que **não** a tenham avistado, mas sabendo, por **informações fidedignas** ou **circunstâncias indiciárias**, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

**§ 2°** Se as autoridades locais tiverem **fundadas razões** para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que **não** se frustre a diligência.

## TÍTULO IX

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

### CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 282**. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

**I - necessidade** para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, **nos casos** expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

**II - adequação** da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

**§ 1°** As medidas cautelares poderão ser aplicadas **isolada** ou **cumulativamente**.

**§ 2º** As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a **requerimento** das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por **representação** da autoridade policial ou mediante **requerimento** do Ministério Público.

**§ 3º** Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará **a intimação da parte contrária**, para se manifestar no prazo de **5 (cinco) dias**, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

**§ 4º** No caso de **descumprimento** de qualquer das obrigações impostas, o juiz, **mediante requerimento** do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, **em último caso**, decretar a **prisão preventiva**, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

**⚠ ATENÇÃO!**

*O juiz **não pode** determinar as medidas cautelares de ofício.*

**§ 5º** O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, **revogar** a medida cautelar ou **substituí-la** quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

**§ 6º** A prisão preventiva somente será determinada quando **não for** cabível a sua substituição por **outra medida cautelar**, observado o art. 319 deste Código, e o **não** cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

*O CPP deixa claro que a prisão preventiva é em último caso. A sua aplicação será justificada no não cabimento da substituição por outra cautelar naquele caso concreto.*

**Art. 283**. Ninguém poderá ser preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita** e **fundamentada** da autoridade judiciária competente, em decorrência de **prisão cautelar** ou em virtude de **condenação criminal transitada em julgado**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 28E6F453A0C73E31299144A34AF5D5CA

*A prisão só acontecerá em quatro hipóteses:*
*- Flagrante delito; ou*
*- Ordem escrita e fundamentada do juiz; ou*
*- Prisão cautelar; ou*
*- Condenação criminal transitada em julgado.*

**§ 1°** As medidas cautelares previstas neste Título **não se aplicam** à infração a que **não** for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.

**§ 2°** A prisão poderá ser efetuada em **qualquer dia** e a **qualquer hora**, respeitadas as restrições relativas à **inviolabilidade do domicílio**.

**Art. 284**. **Não** será permitido o **emprego de força**, **salvo** a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.

**Art. 285**. A autoridade que ordenar a prisão fará **expedir** o respectivo mandado.

**Parágrafo único**. O **mandado de prisão**:

**a)** será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;

**b)** designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;

**c)** mencionará a infração penal que motivar a prisão;

**d)** declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;

**e)** será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

**Art. 286**. O mandado será passado em **duplicata**, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, **não** souber ou **não** puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por **duas testemunhas**.

**Art. 287**. Se a infração for **inafiançável**, a falta de exibição do mandado **não** obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será **imediatamente apresentado** ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de **audiência de custódia**.

**Art. 288**. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue **cópia assinada** pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.

**Parágrafo único**. O recibo poderá ser passado no **próprio exemplar do mandado**, se este for o documento exibido.

**Art. 289**. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será **deprecada** a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

**§ 1°** Havendo **urgência**, o juiz poderá requisitar a prisão por **qualquer meio de comunicação**, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.

**§ 2°** A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.

**§ 3°** O juiz processante deverá providenciar a **remoção** do preso no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da efetivação da medida.

**Art. 289-A**. O juiz competente providenciará o **imediato** registro do mandado de prisão em **banco de dados** mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade.

**§ 1°** Qualquer **agente policial** poderá efetuar a prisão determinada no **mandado de prisão** registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.

**§ 2°** Qualquer **agente policial** poderá efetuar a prisão decretada, ainda que **sem registro** no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

**§ 3°** A prisão será **imediatamente** comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.

**§ 4°** O preso será **informado de seus direitos**, nos termos do inciso LXIII do art. 5o da Constituição Federal e, caso o autuado **não** informe o nome de seu advogado, será comunicado à **Defensoria Pública**.

**§ 5°** Havendo **dúvidas** das autoridades locais sobre a **legitimidade** da pessoa do executor ou sobre a **identidade do preso**, aplica-se o disposto no § 2° do art. 290 deste Código.

**§ 6°** O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 096BB1D5F8DA6F9765AF0C528485E799

**Art. 290**. Se o réu, **sendo perseguido**, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, **apresentando-o imediatamente à autoridade local**, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a **remoção** do preso.

**§ 1°** Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

**a)** tendo-o avistado, for perseguindo-o **sem interrupção**, embora depois o tenha **perdido** de vista;

**b)** sabendo, por **indícios** ou **informações fidedignas**, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

**§ 2°** Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para **duvidar** da legitimidade da pessoa do executor ou da **legalidade do mandado** que apresentar, poderão pôr em **custódia** o réu, até que fique esclarecida a dúvida.

**Art. 291**. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

**Art. 292**. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos **meios necessários** para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

**Parágrafo único**. é **vedado** o uso de **algemas em mulheres grávidas** durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula vinculante nº 11, STF**: Só é lícito o uso de algemas em casos de **resistência** e de **fundado receio de fuga** ou de **perigo** à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.*

**MNEMÔNICO!**

*O uso de algemas só é permitido na **P.R.F**:*

***P**erigo, **r**esistência e **f**uga.*

**Art. 293.** Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será **intimado** a entregá-lo, à vista da **ordem de prisão**. Se **não** for obedecido **imediatamente**, o executor convocará **duas testemunhas** e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se **não** for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.

**Parágrafo único**. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será **levado à presença da autoridade**, para que se proceda contra ele como for de direito.

**Art. 294**. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

**Art. 295**. Serão recolhidos a **quartéis** ou a **prisão especial**, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão **antes** de condenação definitiva:

**I -** os ministros de Estado;

**II -** os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;

**III -** os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;

**IV -** os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

**V -** os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

**VI -** os magistrados;

**VII -** os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;

**VIII -** os ministros de confissão religiosa;

**IX -** os ministros do Tribunal de Contas;

**X -** os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, **salvo** quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

**XI -** os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.

**§ 1°** A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste **exclusivamente** no recolhimento em **local distinto** da prisão comum.

**§ 2° Não** havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em **cela distinta** do mesmo estabelecimento.

**§ 3°** A cela especial poderá consistir em **alojamento coletivo**, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

**§ 4°** O preso especial **não** será transportado **juntamente** com o **preso comum**.

**§ 5°** Os demais direitos e deveres do preso especial serão **os mesmos** do preso comum.

**Art. 296**. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em **estabelecimentos militares**, de acordo com os respectivos regulamentos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 57DDAE68B183361DF0745F8AD4DECC00

**Art. 297**. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a **autoridade policial** poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser **fielmente reproduzido** o teor do mandado original.

**Art. 298**. *(REVOGADO)*

**Art. 299**. A captura poderá ser **requisitada**, à vista de mandado judicial, por **qualquer meio de comunicação**, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a **autenticidade** desta.

**Art. 300**. As pessoas **presas provisoriamente** ficarão **separadas** das que já estiverem **definitivamente condenadas**, nos termos da lei de execução penal.

**Parágrafo único**. O **militar preso em flagrante delito**, após a lavratura dos procedimentos legais, será **recolhido** a **quartel da instituição** a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.

**Art. 300-A**. O investigado por **crimes contra a dignidade sexual**, quando preso cautelarmente, e o condenado pelos mesmos crimes deverão ser submetidos **obrigatoriamente** à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do **ingresso no estabelecimento prisional**. *(2025)*

## CAPÍTULO II

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

**Art. 301**. Qualquer do povo **poderá** e as autoridades policiais e seus agentes **deverão** prender quem quer que seja encontrado em **flagrante delito**.

**DICA!**

***Povo:*** *flagrante facultativo.*

***Agentes:*** *flagrante compulsório.*

**Art. 302**. Considera-se em **flagrante delito** quem:

**I -** está **cometendo** a infração penal;

***Flagrante Próprio, Real ou Perfeito.***

**II -** acaba de **cometê-la;**

***Flagrante Próprio, Real ou Perfeito.***

**III -** é **perseguido**, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça **presumir** ser autor da infração;

***Flagrante Impróprio, Quase-Flagrante ou Imperfeito.***

**IV -** é **encontrado**, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam **presumir** ser ele autor da infração.

***Flagrante Presumido ou Ficto.***

**Art. 303**. Nas **infrações permanentes**, entende-se o agente em flagrante delito enquanto **não** cessar a permanência.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 145, STF**: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. (flagrante provocado ou preparado).*

Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 785A62494AE30CF986B31B6477F18D01

**Art. 304**. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este **cópia do termo** e **recibo de entrega** do preso. Em seguida, procederá à **oitiva das testemunhas** que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

**§ 1°** Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, **exceto** no caso de **livrar-se solto** ou de **prestar fiança**, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se **não** o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

**§ 2°** A falta de testemunhas da infração **não impedirá** o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos **duas pessoas** que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade

**§ 3°** Quando o acusado se **recusar** a assinar, **não** souber ou **não** puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por **duas testemunhas**, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

**§ 4°** Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a **existência de filhos**, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

**Art. 305**. Na falta ou no impedimento do escrivão, **qualquer pessoa** designada pela autoridade **lavrará** o auto, depois de prestado o compromisso legal.

**Art. 306**. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente** ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

**§ 1°** Em até **24 (vinte e quatro) horas** após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado **não** informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

**§ 2°** No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a **nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

**Art. 307**. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido **imediatamente** ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se **não** o for a autoridade que houver presidido o auto.

**Art. 308**. **Não** havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do **lugar mais próximo**.

**Art. 309**. Se o réu se livrar solto, deverá ser **posto em liberdade,** depois de lavrado o auto de prisão em flagrante.

**Art. 310**. Após receber o auto de prisão em flagrante, no **prazo máximo** de até **24 (vinte e quatro) horas** após a realização da prisão, o juiz deverá promover, por meio de **videoconferência em tempo real**, audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, **fundamentadamente**: *(2026)*

**I -** relaxar a prisão ilegal; ou

**II -** converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

**III -** conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: Todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão.*

**§ 1º** Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado **liberdade provisória**, mediante **termo de comparecimento obrigatório** a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

**§ 2º** Se o juiz verificar que o agente é **reincidente** ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá **denegar a liberdade provisória**, com ou sem medidas cautelares.

**§ 3º** A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à **não** realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo **responderá administrativa**, **civil** e **penalmente** pela omissão.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0E2791088B48AB68FAF4E084E52FE000

**§ 4º** Transcorridas **24 (vinte e quatro) horas** após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a **não** realização de audiência de custódia **sem motivação idônea** ensejará também a i**legalidade da prisão**, a ser **relaxada** pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

**§ 5º** São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, **recomendam** a conversão da **prisão em flagrante** em **preventiva**: *(2025)*

**I –** haver provas que indiquem a **prática reiterada** de infrações penais pelo agente; *(2025)*

**II –** ter a infração penal sido praticada com **violência** ou **grave ameaça** contra a pessoa; *(2025)*

**III –** ter o agente já sido **liberado** em prévia **audiência de custódia** por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; *(2025)*

**IV –** ter o agente praticado a infração penal na **pendência** de **inquérito** ou **ação penal**; *(2025)*

**V –** ter havido **fuga** ou haver **perigo de fuga;** ou *(2025)*

**VI –** haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do **inquérito** ou da **instrução criminal,** bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da **prova**. *(2025)*

**§ 6º** A decisão de que trata o *caput* deste artigo deve ser **motivada** e **fundamentada**, sendo **obrigatório** o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de **periculosidade** previstos no § 3º do art. 312. *(2025)*

**§ 7º Antes** do início da audiência de custódia, deverá a **serventia judicial** conferir os **processos criminais** a que **responde o acusado** e, constatada **pendência de citação** em qualquer deles, **informar ao juiz**, que certificará a ocorrência e procederá a **citação pessoal do acusado**, comunicando de imediato o juízo competente. *(2026)*

**§ 8º** Na audiência de custódia por videoconferência, serão **facultados** todos os mecanismos para **intervenção da defesa técnica** e do **Ministério Público**, que poderão suscitar **questões de ordem**. *(2026)*

**§ 9º** Será garantido o direito de **entrevista prévia**, **reservada** e **inviolável** entre o preso e o seu defensor, **presencialmente**, por **videoconferência** ou por qualquer outro meio de comunicação. *(2026)*

**§ 10**. Deverá ser assegurada **privacidade** ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo **permanecer sozinho** durante a realização de sua oitiva, **ressalvada** a possibilidade de presença física de seu defensor no ambiente. *(2026)*

**§ 11**. No caso de qualquer falha no sistema de comunicações cuja causa seja atribuível ao tribunal, por questões internas ou decorrente dos provedores de serviço que o tribunal tenha contratado, é **obrigatória** a **repetição completa da audiência**, **sem** convalescer qualquer ato incompleto. *(2026)*

**§ 12**. **Todos os estabelecimentos prisionais** terão salas próprias, com disponibilização de mecanismos de videoconferência estáveis, para a realização das audiências de custódia. *(2026)*

**§ 13**. Em **situações excepcionais** decorrentes de força maior, poderá a audiência de custódia ser realizada **presencialmente**, mediante decisão justificada do juiz competente, **vedada** a hipótese se o ato se revelar demasiadamente custoso ou trouxer excessivo risco à segurança social ou à segurança física do detido. *(2026)*

**Art. 310-A.** No caso de **prisão em flagrante** por crime praticado com **violência** ou **grave** ameaça contra a pessoa, por crime contra a dignidade sexual ou por crime praticado por agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem integrar **organização criminosa** que utilize ou tenha à sua disposição **armas de fogo** ou em relação ao qual seja imputada a prática de crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (**Lei dos Crimes Hediondos**), o Ministério Público ou a autoridade policial **deverá** requerer ao juiz a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado, na forma da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009. *(2025)*

**§ 1º** A coleta de **material biológico** para a obtenção do perfil genético **deverá** ser feita, **preferencialmente**, na própria audiência de custódia ou no prazo de **10 (dez) dias**, contado de sua realização. *(2025)*

**ATENÇÃO!**

*Note que a coleta de material biológico ocorre **preferencialmente** na audiência de custódia, e não **obrigatoriamente**.*

**§ 2º** A coleta de material biológico será realizada por **agente público** treinado e respeitará os procedimentos de **cadeia de custódia** definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. *(2025)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EE592B451444C0A138D19F581CC4DBB7

## LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL (LEI Nº 12.037/2009)

**Art. 3º** Embora apresentado documento de identificação, **poderá** ocorrer **identificação criminal** quando:

**I -** o documento apresentar **rasura** ou tiver **indício de falsificação**;

**II -** o documento apresentado for **insuficiente** para identificar cabalmente o indiciado;

**III -** o indiciado portar **documentos de identidade distintos**, com **informações conflitantes** entre si;

**DICA!**

*Caso não haja incontroversa certeza da identificação civil, se procederá a identificação criminal.*

**IV -** a identificação criminal for **essencial às investigações policiais**, segundo **despacho da autoridade judiciária competente**, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;

**V -** constar de **registros policiais** o uso de **outros nomes** ou **diferentes qualificações**;

**VI -** o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a **completa identificação** dos caracteres essenciais.

**VII –** houver **recebimento da denúncia** pelo juiz por: *(2025)*

a) crime praticado com **grave violência contra a pessoa;** *(2025)*

**b)** crime contra a **liberdade sexual** ou **crime sexual c**ontra **vulnerável**; *(2025)*

**c)** crimes contra **criança** ou **adolescente** previstos nos **arts. 240, 241, 241-A, 241-B e 241-C** da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); *(2025)*

***Art. 240:*** *Produção de cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente;*
***Art. 241:*** *Comercialização de material pornográfico infantojuvenil;*
***Art. 241-A:*** *Disponibilização e divulgação de material pornográfico infantojuvenil;*
***Art. 241-B:*** *Posse/armazenamento de pornografia infantil;*
***Art. 241-C:*** *Simulação de pornografia infantojuvenil.*

**d)** crime previsto no **art. 2º** da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando a organização criminosa utilizar ou tiver à sua disposição armas de fogo. *(2025)*

***Art. 2º:*** *Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.*

**Parágrafo único**. As cópias dos documentos apresentados **deverão ser juntadas** aos **autos do inquérito**, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4FF50FF693016699873B54B2EACE9808

## LEI DE APRESENTAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL (LEI Nº 5.553/1968)

**Art. 1º** A **nenhuma** pessoa **física**, bem como a nenhuma pessoa **jurídica**, de direito **público** ou de direito **privado**, é **lícito** reter **qualquer documento de identificação pessoal**, **ainda que** apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.

**DICA!**

***Rol exemplificativo***.

**Art. 2º** Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, **no prazo de até 5 (cinco) dias**, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.

**§ 1º** Além do prazo previsto neste artigo, **somente por ordem judicial** poderá ser retido qualquer documento de identificação pessoal.

**§ 2º** Quando o documento de identidade for **indispensável** para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados **anotados no ato** e **devolvido o documento imediatamente** ao interessado.

**Art. 3º** Constitui **contravenção penal**, punível com pena de **prisão simples** de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.

**ATENÇÃO!**

*Trata-se de convenção penal, e não **crime!***

**Parágrafo único**. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver **ordenado o ato** que ensejou a retenção, a menos que haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas, quando, então, será este o infrator.

**Art. 4º** O Poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro do prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua publicação.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.

## ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990)

### TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Esta Lei dispõe sobre a **proteção integral** à criança e ao adolescente.

**Art. 2º** Considera-se **criança**, para os efeitos desta Lei, a pessoa **até doze anos** de idade **incompletos**, e **adolescente** aquela **entre doze** e **dezoito anos** de idade.

| | |
|---|---|
| **CRIANÇA** | · ATÉ **12** ANOS INCOMPLETOS |
| **ADOLESCENTE** | · ENTRE **12** E **18** ANOS |

**Parágrafo único**. Nos casos **expressos** em lei, aplica-se **excepcionalmente** este Estatuto às pessoas **entre dezoito e vinte e um anos** de idade.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 605, STJ:*** *A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.*

**Art. 3º** A **criança** e o **adolescente** gozam de todos os **direitos fundamentais** inerentes à pessoa humana, **sem** prejuízo da **proteção integral** de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o **desenvolvimento físico**, **mental**, **moral**, **espiritual** e **social**, em condições de **liberdade** e de **dignidade**.

**Parágrafo único**. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a **todas as crianças e adolescentes**, **sem** discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

**Art. 4º** É **dever** da **família**, da **comunidade**, da **sociedade** em geral e do **poder público** assegurar, com **absoluta prioridade**, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

**§1º** A **garantia de prioridade** compreende: *(2025)*

**a)** primazia de receber **proteção** e **socorro** em quaisquer circunstâncias;

**b)** precedência de **atendimento** nos serviços **públicos** ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C1F6B28876C0AEB9DE6A17D6B0D21BB1

de relevância **pública**;

**c)** preferência na formulação e na execução das **políticas sociais públicas**;

**d)** destinação privilegiada de **recursos públicos** nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

**§ 2º** Compete aos **pais**, além de zelar pelos direitos de que trata o art. 3º desta Lei, prestar aos filhos **assistência afetiva**, por meio de convívio ou de visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento. *(2025)*

**§ 3º** Para efeitos desta Lei, considera-se **assistência afetiva**: *(2025)*

**I – orientação** quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais; *(2025)*

**II – solidariedade** e **apoio** nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade; *(2025)*

**III – presença física espontaneamente** solicitada pela criança ou adolescente quando possível de ser atendida. *(2025)*

**Art. 5º** **Nenhuma** **criança** ou **adolescente** será objeto de qualquer forma de **negligência**, **discriminação**, **exploração**, **violência**, **crueldade** e **opressão**, punido na forma da lei qualquer atentado, por **ação** ou **omissão**, aos seus **direitos fundamentais**.

**Parágrafo único.** Considera-se conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, **sem** prejuízo de outras sanções cabíveis, a **ação** ou a **omissão** que ofenda **direito fundamental** de criança ou de adolescente previsto nesta Lei, incluídos os casos de **abandono afetivo**. *(2025)*

**Art. 6º** Na **interpretação** desta Lei levar-se-ão em conta os **fins sociais** a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a **condição peculiar** da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

## TÍTULO II

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

### CAPÍTULO I

DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE

**Art. 7º** A **criança** e o **adolescente** têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de **políticas sociais públicas** que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em **condições dignas de existência**.

**Art. 8°** É assegurado a **todas as mulheres** o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do **Sistema Único de Saúde**.

**§ 1°** O **atendimento pré-natal** será realizado por profissionais da **atenção primária**.

**§ 2°** Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no **último trimestre** da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.

**§ 3°** Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos **alta hospitalar responsável** e **contrarreferência na atenção primária**, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.

**§ 4°** Incumbe ao poder público proporcionar **assistência psicológica** à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de **prevenir** ou **minorar** as consequências do **estado puerperal**.

**§ 5°** A assistência referida no § 4° deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem **interesse em entregar seus filhos para adoção**, bem como a gestantes e mães que se encontrem em **situação de privação de liberdade.**

**§ 6°** A gestante e a parturiente têm direito a **1 (um)** **acompanhante** de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.

**§ 7°** A gestante deverá receber **orientação** sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o **desenvolvimento integral da criança**.

**§ 8°** A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a **parto natural cuidadoso**, estabelecendo-se a **aplicação de cesariana** e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.

**§ 9°** A **atenção primária à saúde** fará a busca ativa da **gestante** que **não** iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da **puérpera** que **não** comparecer às consultas pós-parto.

**§ 10**. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em **unidade de privação de liberdade**, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do **Sistema Único de Saúde** para o acolhimento do filho, em articulação com o **sistema de ensino** competente, visando ao **desenvolvimento integral da criança**.

**§ 11.** A **assistência psicológica** à gestante, à parturiente e à puérpera **deve** ser indicada após **avaliação do profissional** de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico.

**Art. 8º-A**. Fica instituída a **Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência**, a ser realizada anualmente



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 736A968908BDC2CA9F1DBFD299CD909D

na semana que incluir o dia **1º de fevereiro**, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.

**Parágrafo único**. As ações destinadas a efetivar o disposto no **caput** deste artigo ficarão a cargo do poder público, **em conjunto com organizações da sociedade civil**, e serão dirigidas **prioritariamente** ao público **adolescente**.

**Art. 9º** O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão **condições adequadas ao aleitamento materno**, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.

**§ 1°** Os **profissionais das unidades primárias de saúde** desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua.

**§ 2°** Os serviços de unidades de **terapia intensiva neonatal** deverão dispor de **banco de leite humano** ou **unidade de coleta de leite humano**.

**Art. 10**. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são **obrigados** a:

**I -** manter registro das atividades desenvolvidas, através de **prontuários individuais**, pelo prazo de **dezoito anos**;

**II -** identificar o recém-nascido mediante o registro de sua **impressão plantar e digital** e da **impressão digital da mãe**, **sem** prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;

**III -** proceder a **exames** visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;

**IV -** fornecer **declaração de nascimento** onde constem necessariamente as **intercorrências do parto** e do **desenvolvimento do neonato**;

**V -** manter **alojamento conjunto**, possibilitando ao **neonato** a permanência junto à mãe.

**VI -** acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na **unidade hospitalar**, utilizando o corpo técnico já existente.

**VII –** desenvolver atividades de **educação**, de **conscientização** e de **esclarecimentos** a respeito da **saúde mental da mulher** no período da gravidez e do puerpério.

**§ 1º** Os testes para o **rastreamento de doenças** no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal (**PNTN**), na forma da regulamentação elaborada pelo **Ministério da Saúde**, com implementação de forma escalonada, de acordo com a seguinte ordem de progressão:

**I -** etapa 1:

**a)** fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias;

**b)** hipotireoidismo congênito;

**c)** doença falciforme e outras hemoglobinopatias;

**d)** fibrose cística;

**e)** hiperplasia adrenal congênita;

**f)** deficiência de biotinidase;

**g)** toxoplasmose congênita;

**II -** etapa 2:

**a)** galactosemias;

**b)** aminoacidopatias

**c)** distúrbios do ciclo da ureia;

**d)** distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos;

**III -** etapa 3: doenças lisossômicas;

**IV -** etapa 4: imunodeficiências primárias;

**V -** etapa 5: atrofia muscular espinhal.

**§ 2º** A delimitação de doenças a serem rastreadas pelo **teste do pezinho**, no âmbito do **PNTN**, será revisada periodicamente, com base em evidências científicas, considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento precoce, priorizando as **doenças com maior prevalência no País**, com protocolo de tratamento aprovado e com tratamento incorporado no **Sistema Único de Saúde.**

**§ 3º** O **rol de doenças** constante do § 1º deste artigo poderá ser **expandido** pelo poder público com base nos critérios estabelecidos no § 2º deste artigo.

**§ 4º** Durante os atendimentos de pré-natal e de puerpério imediato, os profissionais de saúde devem **informar** a gestante e os acompanhantes sobre a **importância do teste do pezinho** e sobre as eventuais **diferenças** existentes entre as modalidades oferecidas no Sistema Único de Saúde e na rede privada de saúde.

**Art. 11**. É **assegurado** acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o **princípio da equidade** no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

**§ 1°** A criança e o adolescente com **deficiência** serão atendidos, **sem discriminação** ou **segregação**, em suas necessidades **gerais** de saúde e específicas de **habilitação** e **reabilitação**.

**§ 2°** Incumbe ao poder público fornecer **gratuitamente**, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.

**§ 3°** Os profissionais que atuam no cuidado diário ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BF9982D7A297E1213158C1D1AD40CE92

frequente de **crianças na primeira infância** receberão formação **específica e permanente** para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário.

**Art. 11-A.** É **assegurado** às crianças e aos adolescentes acesso a programas de **saúde mental** promovidos pelo **Sistema Único de Saúde (SUS)** para a prevenção e o tratamento de agravos de saúde mental. *(2026)*

**§ 1º** Os **programas de saúde mental** para crianças e adolescentes promoverão a atenção psicossocial básica e especializada, de urgência e emergência, e a atenção hospitalar. *(2026)*

**§ 2º** Os profissionais que atuam na prevenção e no tratamento de agravos de **saúde mental** que acometem crianças e adolescentes receberão **formação específica** e **permanente** para a detecção de sinais de risco, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. *(2026)*

**§ 3º** É assegurado às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade que estejam em tratamento de agravos de **saúde mental** o acesso a **todos os recursos terapêuticos**, de forma **gratuita** ou **subsidiada**, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. *(2026)*

**Art. 12**. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em **tempo integral** de um dos pais ou responsável, nos casos de **internação** de criança ou adolescente.

**Parágrafo único.** Será garantido à criança e ao adolescente o **direito de visitação** à mãe ou ao pai internados em instituição de saúde, nos termos das normas regulamentadoras.

**Art. 13**. Os casos de **suspeita** ou **confirmação** de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão **obrigatoriamente** comunicados ao **Conselho Tutelar** da respectiva localidade, **sem** prejuízo de outras providências legais.

**§ 1°** As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para **adoção** serão **obrigatoriamente** encaminhadas, **sem** constrangimento, à **Justiça da Infância e da Juventude**.

**§ 2°** Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (**Creas**) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir **máxima prioridade** ao atendimento das crianças na **faixa etária da primeira infância** com suspeita ou confirmação de **violência de qualquer natureza**, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar.

**Art. 14**. O **Sistema Único de Saúde** promoverá programas de **assistência médica e odontológica** para a **prevenção** das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.

**§ 1°** É **obrigatória** a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

**§ 2°** O Sistema Único de Saúde promoverá a **atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes**, de forma **transversal**, **integral** e **intersetorial** com as demais linhas de cuidado direcionadas à **mulher** e à **criança**.

**§ 3°** A atenção **odontológica** à criança terá função **educativa protetiva** e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no **sexto** e no **décimo segundo anos** de vida, com orientações sobre saúde bucal.

**§ 4°** A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo **Sistema Único de Saúde**.

**§ 5º** É **obrigatória** a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros **dezoito meses** de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.

**Art. 14-A.** Incumbe ao **poder público** proporcionar assistência **integral** e **multiprofissional** à criança e ao adolescente dependentes químicos e/ou com problemas decorrentes do uso de drogas, com vistas à proteção de sua saúde física e mental e de seu bem-estar social, e promover campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas. *(2025)*

## CAPÍTULO II

DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

**Art. 15.** A criança e o adolescente têm direito à **liberdade**, ao **respeito** e à **dignidade** como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

**Art. 16.** O **direito à liberdade** compreende os seguintes aspectos:

**I -** ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;

**II -** opinião e expressão;

**III -** crença e culto religioso;

**IV -** brincar, praticar esportes e divertir-se;

**V -** participar da vida familiar e comunitária, **sem** discriminação;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C2F3A8FA5EB6F8252B393329963C680D

**VI -** participar da vida política, na forma da lei;

**VII -** buscar refúgio, auxílio e orientação.

**Art. 17**. O **direito ao respeito** consiste na **inviolabilidade** da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

**Art. 18**. É **dever** de **todos** velar pela **dignidade** da criança e do adolescente, **pondo-os a salvo** de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

**Art. 18-A**. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados **sem o uso de castigo físico** ou de **tratamento cruel ou degradante**, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.

**Parágrafo único**. Para os fins desta Lei, considera-se:

**I - castigo físico**: ação de natureza **disciplinar ou punitiva** aplicada com o **uso da força física** sobre a criança ou o adolescente que resulte em:

**a)** sofrimento físico; ou

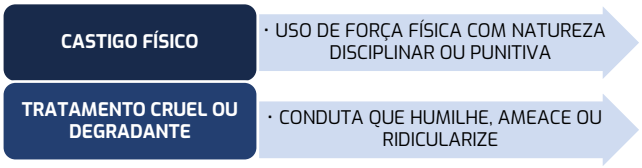
**b)** lesão;

**II - tratamento cruel ou degradante**: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que:

**a)** humilhe; ou

**b)** ameace gravemente; ou

**c)** ridicularize.




**Art. 18-B**. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem **castigo físico** ou **tratamento cruel** ou **degradante** como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, **sem** prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a **gravidade do caso**:

**I -** encaminhamento a **programa oficial** ou **comunitário** de proteção à família;

**II** encaminhamento a **tratamento psicológico** ou **psiquiátrico;**

**III -** encaminhamento a **cursos** ou **programas de orientação**;

**IV -** obrigação de encaminhar a criança a **tratamento especializado**;

**V - advertência**.

**VI -** garantia de **tratamento de saúde especializado à vítima**.

**Parágrafo único**. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo **Conselho Tutelar**, **sem** prejuízo de outras providências legais.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E660D4D989BB09554D9BD56807A155CF

**CAPÍTULO III**

DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 19**. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no **seio de sua família** e, **excepcionalmente**, em **família substituta**, assegurada a **convivência familiar e comunitária**, em ambiente que garanta seu **desenvolvimento integral**.

**§ 1°** Toda criança ou adolescente que estiver inserido em **programa de acolhimento familiar ou institucional** terá sua situação **reavaliada**, no máximo, a cada **3 (três) meses**, devendo a **autoridade judiciária** competente, com base em relatório elaborado por **equipe interprofissional ou multidisciplinar**, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de **reintegração familiar** ou pela **colocação em família substituta**, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

**§ 2°** A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional **não** se prolongará por **mais de 18 (dezoito meses)**, **salvo** comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

**§ 3°** A **manutenção** ou a **reintegração** de criança ou adolescente **à sua família** terá **preferência** em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1° do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.

**§ 4°** Será **garantida** a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai **privado de liberdade**, por meio de **visitas periódicas** promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, **independentemente** de autorização judicial.

**§ 5°** Será garantida a **convivência integral** da criança com a **mãe adolescente** que estiver em **acolhimento institucional**.

**§ 6°** A **mãe adolescente** será assistida por **equipe especializada multidisciplinar**.

**Art. 19-A**. A gestante ou mãe que **manifeste interesse em entregar seu filho para adoção**, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à **Justiça da Infância e da Juventude**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A gestante ou parturiente que manifeste o seu interesse, tem direito ao **sigilo judicial** em torno do nascimento e da entrega de criança para adoção à Justiça Infantojuvenil, inclusive em relação ao suposto genitor e à família ampla, ressalvado o direito da criança ao conhecimento de sua origem biológica, nos termos do § 9º do art. 19-A e 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente.*

**§ 1°** A gestante ou mãe será ouvida pela equipe **interprofissional** da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará **relatório à autoridade judiciária**, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado **gestacional** e **puerperal**.

**§ 2°** De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua **expressa concordância**, à rede pública de saúde e assistência social para **atendimento especializado**.

**§ 3°** A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, respeitará o prazo máximo de **90 (noventa) dias**, prorrogável por igual período.

**§ 4°** Na hipótese de **não** haver a indicação do genitor e de **não** existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá **decretar a extinção do poder familiar** e determinar a colocação da criança sob a **guarda provisória** de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional.

**§ 5°** Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser **manifestada na audiência** a que se refere o § 1°do art. 166 desta Lei, garantido o **sigilo** sobre a entrega.

**§ 6º** Na hipótese de **não** comparecerem à audiência **nem** o genitor **nem** representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária **suspenderá o poder familiar da mãe**, e a criança será colocada sob a **guarda provisória** de quem esteja habilitado a adotá-la.

**§ 7°** Os **detentores da guarda** possuem o prazo de **15 (quinze) dias** para propor a **ação de adoção**, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência.

**§ 8°** Na hipótese de **desistência** pelos genitores - manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional - da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de **180 (cento e oitenta) dias**.

**§ 9°** É garantido à mãe o **direito ao sigilo** sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei.

**§ 10**. Serão **cadastrados para adoção** recém-nascidos e crianças acolhidas **não** procuradas por suas famílias no prazo de **30 (trinta) dias**, contado a partir do dia do acolhimento.

**Art. 19-B**. A criança e o adolescente em programa de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9D5384B126C4E357AD0858D8009B0516

acolhimento institucional ou familiar poderão participar de **programa de apadrinhamento**.

**§ 1** O **apadrinhamento** consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente **vínculos externos** à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.

**§ 2º** Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas **maiores de 18 (dezoito) anos** **não** inscritas nos **cadastros de adoção**, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte.

**§ 3° Pessoas jurídicas** podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento.

**§ 4°** O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com **prioridade** para crianças ou adolescentes com **remota possibilidade** de **reinserção familiar** ou **colocação em família adotiva**.

**§ 5°** Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por **órgãos públicos** ou por **organizações da sociedade civil**.

**§ 6°** Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão **imediatamente** notificar a autoridade judiciária competente.

**Art. 20**. Os **filhos**, havidos ou **não** da relação do casamento, ou por **adoção**, terão os mesmos direitos e qualificações, **proibidas** quaisquer **designações discriminatórias** relativas à filiação.

**Art. 21**. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo **pai** e pela **mãe**, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

**Art. 22**. Aos **pais incumbe** o dever de sustento, guarda, convivência, assistência material e afetiva e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. *(2025)*

**Parágrafo único**. A **mãe** e o **pai**, ou os **responsáveis**, têm **direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados** no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.

**Art. 23**. A **falta** ou a **carência** de recursos materiais **não** constitui motivo suficiente para a **perda** ou a **suspensão do poder familiar**.

**§ 1°** **Não** existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá **obrigatoriamente** ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção.

**§ 2º** A **condenação criminal** do pai ou da mãe **não** implicará a destituição do poder familiar, **exceto** na hipótese de condenação por **crime doloso** sujeito à **pena de reclusão** contra outrem **igualmente titular** do mesmo poder familiar ou contra **filho**, **filha** ou outro **descendente**.

**Art. 24**. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas **judicialmente**, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

## SEÇÃO II

DA FAMÍLIA NATURAL

**Art. 25**. Entende-se por **família natural** a comunidade formada pelos **pais** ou **qualquer deles** e seus **descendentes**.

**Parágrafo único**. Entende-se por **família extensa ou ampliada** aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por **parentes próximos** com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

**Art. 26**. Os filhos havidos **fora do casamento** poderão ser reconhecidos pelos pais, **conjunta** ou **separadamente**, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.

**Parágrafo único**. O reconhecimento pode **preceder o nascimento do filho** ou **suceder-lhe ao falecimento**, se deixar descendentes.

**Art. 27**. O **reconhecimento do estado de filiação** é direito **personalíssimo**, **indisponível** e **imprescritível**, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, **sem** qualquer restrição, observado o **segredo de Justiça**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FD3D28597C90A129AF905910FCAD4B85

**SEÇÃO III**

DA FAMÍLIA SUBSTITUTA

**SUBSEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 28**. A colocação em **família substituta** far-se-á mediante **guarda**, **tutela** ou **adoção**, **independentemente** da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

**§ 1°** Sempre que possível, a criança ou o adolescente será **previamente ouvido por equipe interprofissional**, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua **opinião devidamente considerada**.

**§ 2°** Tratando-se de **maior de 12 (doze) anos de idade**, será necessário seu consentimento, **colhido em audiência**.

**§ 3°** Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o **grau de parentesco** e a **relação de afinidade ou de afetividade**, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.

**§ 4°** Os **grupos de irmãos** serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da **mesma família substituta**, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, **evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais**.

**§ 5°**A colocação da criança ou adolescente em **família substituta** será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela **equipe interprofissional** a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente** com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da **política municipal de garantia do direito à convivência familiar**.

**§ 6°** Em se tratando de criança ou adolescente **indígena** ou proveniente de comunidade remanescente de **quilombo**, é ainda **obrigatório**:

**I -** que sejam **consideradas** e **respeitadas** sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que **não** sejam incompatíveis com os **direitos fundamentais** reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal;

**II -** que a colocação familiar ocorra **prioritariamente** no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia;

**III -** a intervenção e oitiva de representantes do **órgão federal** responsável pela **política indigenista**, no caso de crianças e adolescentes **indígenas**, e de **antropólogos**, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.

**Art. 29**. **Não** se deferirá colocação em **família substituta** à pessoa que revele, por qualquer modo, **incompatibilidade com a natureza da medida** ou **não** ofereça **ambiente familiar adequado**.

**Art. 30**. A colocação em **família substituta não** admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, **sem autorização judicial**.

**Art. 31**. A colocação em família substituta **estrangeira** constitui **medida excepcional**, somente admissível na **modalidade de adoção**.

**Art. 32**. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará **compromisso** de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.

**SUBSEÇÃO II**

DA GUARDA

**Art. 33**. A guarda **obriga** a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o **direito de opor-se a terceiros**, **inclusive aos pais**.

**§ 1º** A guarda destina-se a **regularizar a posse de fato**, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, **exceto** no de **adoção por estrangeiros**.

**§ 2º Excepcionalmente**, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a **situações peculiares** ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o **direito de representação** para a prática de atos determinados.

**§ 3º** A guarda confere à criança ou adolescente **a condição de dependente**, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

**§ 4° Salvo expressa e fundamentada** determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros **não** impede o exercício do **direito de visitas pelos pais**, assim como o **dever de prestar alimentos**, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.

**Art. 34**. O **poder público** estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar.

**§ 1°** A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá **preferência** a seu **acolhimento institucional**, observado, em qualquer caso, o **caráter temporário e excepcional** da medida, nos termos desta Lei.

**§ 2°** Na hipótese do §1° deste artigo a **pessoa** ou **casal** cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente **mediante guarda**,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CCBA5BC4E45CBBDFBBBDF6017C18F1DB

observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei.

**§ 3°** A **União** apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o **acolhimento temporário** de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que **não** estejam no **cadastro de adoção**.

**§ 4°** Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, **facultando-se** o repasse de recursos para a **própria família acolhedora**.

**Art. 35**. A guarda poderá ser **revogada a qualquer tempo**, mediante **ato judicial fundamentado**, ouvido o Ministério Público.

## SUBSEÇÃO III
DA TUTELA

**Art. 36**. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até **18 (dezoito) anos incompletos**.

**Parágrafo único**. O deferimento da tutela pressupõe a prévia **decretação da perda ou suspensão do poder familiar** e implica necessariamente o dever de guarda.

**Art. 37**. O **tutor** nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, **deverá**, no prazo de **30 (trinta) dias** após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei.

**Parágrafo único**. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos arts. 28 e 29 desta Lei, **somente** sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se **restar comprovado** que a medida é **vantajosa ao tutelando** e que **não** existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la.

**Art. 38**. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24.

## SUBSEÇÃO IV
DA ADOÇÃO

**Art. 39**. A **adoção** de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

**§ 1°** A adoção é medida **excepcional** e **irrevogável**, à qual se deve recorrer apenas quando **esgotados** os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.

**§ 2°** É **vedada** a adoção por procuração.

**§ 3°** Em caso de **conflito** entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, **devem prevalecer** os direitos e os interesses do **adotando**.

**Art. 40**. O adotando deve contar com, no máximo, **dezoito anos** à data do pedido, **salvo** se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

**Art. 41**. A adoção atribui a **condição de filho** ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, **salvo** os impedimentos matrimoniais.

**§ 1º** Se **um** dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, **mantêm-se os vínculos de filiação** entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.

**§ 2º** É **recíproco o direito sucessório** entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais **até o 4º grau**, observada a **ordem de vocação hereditária**.

**Art. 42**. Podem adotar os **maiores de 18 (dezoito) anos**, **independentemente** do estado civil.

**§ 1º Não** podem adotar os **ascendentes** e os **irmãos** do adotando.

**§ 2°** Para adoção conjunta, é **indispensável** que os adotantes sejam **casados civilmente** ou mantenham **união estável**, comprovada a **estabilidade** da família.

**§ 3º** O **adotante** há de ser, pelo menos, **dezesseis anos mais velho** do que o adotando.

**§ 4°** Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros **podem adotar conjuntamente**, contanto que **acordem sobre a guarda** e o **regime de visitas** e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na **constância do período de convivência** e que seja comprovada a existência de **vínculos de afinidade e afetividade** com aquele **não** detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.

**§ 5°** Nos casos do § 4° deste artigo, desde que demonstrado **efetivo benefício ao adotando**, será assegurada a **guarda compartilhada**, conforme previsto no art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**§ 6°** A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após **inequívoca manifestação de vontade**, vier a **falecer** no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.

**Art. 43**. A adoção será deferida quando apresentar **reais vantagens** para o adotando e fundar-se em **motivos legítimos**.

**Art. 44**. Enquanto **não** der conta de sua administração e saldar o seu alcance, **não** pode o tutor ou o curador **adotar o pupilo** ou o **curatelado**.

**Art. 45**. A adoção depende do **consentimento** dos pais ou do representante legal do adotando.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4811707BF419C48956897742B7345D8B

**§ 1º** O consentimento será **dispensado** em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam **desconhecidos** ou tenham sido **destituídos** do poder familiar.

**§ 2º** Em se tratando de adotando **maior de doze anos** de idade, será também necessário o **seu consentimento**.

**Art. 46**. A adoção será precedida de **estágio de convivência** com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de **90 (noventa) dias**, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso.

**§ 1°** O estágio de convivência poderá ser **dispensado** se o adotando já estiver sob a **tutela** ou **guarda legal** do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.

**§ 2°** A simples **guarda de fato não** autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência.

**§ 2°-A**. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser **prorrogado por até igual período**, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

**§ 3°** Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado **fora do País**, o estágio de convivência será de, no mínimo, **30 (trinta) dias** e, no máximo, **45 (quarenta e cinco) dias**, prorrogável por até igual período, **uma única vez**, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

**§ 3°-A**. Ao final do prazo previsto no § 3° deste artigo, deverá ser apresentado **laudo fundamentado** pela equipe mencionada no § 4° deste artigo, que **recomendará** ou **não** o **deferimento da adoção** à autoridade judiciária.

**§ 4°** O estágio de convivência será acompanhado pela **equipe interprofissional** a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente** com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão **relatório minucioso** acerca da conveniência do deferimento da medida.

**§ 5°** O estágio de convivência será cumprido no território nacional, **preferencialmente** na comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança.

**Art. 47**. O vínculo da adoção constitui-se por **sentença judicial**, que será inscrita no **registro civil** mediante mandado do qual **não** se fornecerá certidão.

**§ 1º** A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes.

**§ 2º** O mandado judicial, que será arquivado, **cancelará o registro original do adotado**.

**§ 3°** A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no **Cartório do Registro Civil do Município** de sua residência.

**§ 4°** Nenhuma observação sobre a **origem do ato** poderá constar nas certidões do registro.

**§ 5°** A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a **modificação do prenome**.

**§ 6°** Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é **obrigatória** a oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1° e 2°-do art. 28 desta Lei.

**§ 7°** A adoção produz seus efeitos a partir do **trânsito em julgado** da sentença constitutiva, **exceto** na hipótese prevista no § 6°-do art. 42 desta Lei, caso em que terá força **retroativa à data do óbito**.

**§ 8°** O **processo** relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em **microfilme** ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo.

**§ 9º** Terão **prioridade de tramitação** os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com **deficiência** ou com **doença crônica**.

**§ 10**. O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de **120 (cento e vinte) dias**, prorrogável **uma** única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

**Art. 48**. O adotado tem direito de **conhecer sua origem biológica**, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar **18 (dezoito) anos**.

**Parágrafo único**. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado **menor de 18 (dezoito) anos**, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.

**Art. 49**. A morte dos adotantes **não** restabelece o **poder familiar dos pais naturais**.

**Art. 50**. A **autoridade judiciária** manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.

**§ 1º** O deferimento da inscrição dar-se-á após **prévia consulta** aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público.

**§ 2º Não** será deferida a inscrição se o interessado **não** satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29.

**§ 3°** A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um **período de preparação psicossocial e jurídica**, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente** com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

**§ 4°** Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no §3° deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em **acolhimento familiar ou institucional** em condições de serem adotados, a ser



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 79B0FA7E284658C8F1D0B67EC5007A41

realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

**§ 5°** Serão criados e implementados **cadastros estaduais e nacional** de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção.

**§ 6°** Haverá **cadastros distintos** para pessoas ou casais residentes **fora do País**, que **somente** serão consultados na **inexistência de postulantes nacionais habilitados** nos cadastros mencionados no § 5°deste artigo.

**§ 7°** As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão **acesso integral aos cadastros**, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua, para **melhoria do sistema**.

**§ 8°** A autoridade judiciária providenciará, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que **não** tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no § 5° deste artigo, sob pena de responsabilidade.

**§ 9°** Compete à **Autoridade Central Estadual** zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira.

**§ 10**. Consultados os cadastros e verificada a **ausência** de pretendentes habilitados residentes no País com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à **adoção internacional**.

**§ 11**. Enquanto **não** localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado **sob guarda de família cadastrada** em **programa de acolhimento familiar**.

**§ 12**. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo **Ministério Público**.

**§ 13**. **Somente** poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil **não** cadastrado previamente nos termos desta Lei quando:

**I -** se tratar de pedido de **adoção unilateral**;

**II -** for formulada por **parente** com o qual a criança ou adolescente mantenha **vínculos de afinidade e afetividade**;

**III -** oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de **criança maior de 3 (três) anos** ou **adolescente**, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e **não** seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.

**§ 14**. Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta Lei.

**§ 15**. Será assegurada **prioridade** no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com **doença crônica** ou com **necessidades específicas** de saúde, além de **grupo de irmãos**.

**Art. 51**. Considera-se **adoção internacional** aquela na qual o pretendente possui **residência habitual em país-parte da Convenção de Haia**, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 junho de 1999, e deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção.

**§ 1°** A adoção **internacional** de criança ou adolescente brasileiro ou **domiciliado no Brasil** somente terá lugar quando **restar comprovado**:

**I -** que a colocação em família adotiva é a **solução adequada** ao caso concreto;

**II -** que foram **esgotadas** todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em **família adotiva brasileira**, com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta Lei;

**III -** que, em se tratando de adoção de **adolescente**, este **foi consultado**, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 28 desta Lei.

**§ 2°** Os **brasileiros** residentes no **exterior** terão **preferência** aos **estrangeiros**, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro.

**§ 3°** A adoção **internacional** pressupõe a **intervenção** das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional.

**Art. 52**. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações:

**I -** a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá **formular pedido de habilitação à adoção** perante a **Autoridade Central** em matéria de adoção internacional no **país de acolhida**, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual;

**II -** se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão **habilitados** e **aptos** para adotar,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C2A03B9E7E9E91593807A1DEB6CAE926

emitirá um **relatório** que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma **adoção internacional**;

**III -** a Autoridade Central do país de acolhida **enviará o relatório** à Autoridade Central **Estadual**, com **cópia** para a Autoridade Central **Federal Brasileira**;

**IV -** o **relatório** será instruído com toda a documentação necessária, incluindo **estudo psicossocial** elaborado por equipe interprofissional habilitada e **cópia autenticada da legislação pertinente**, acompanhada da respectiva **prova de vigência**;

**V -** os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela **autoridade consular**, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por **tradutor público juramentado**;

**VI -** a Autoridade Central **Estadual** poderá fazer exigências e solicitar **complementação** sobre o **estudo psicossocial** do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida;

**VII -** verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a **compatibilidade** da legislação estrangeira com a nacional, além do **preenchimento** por parte dos postulantes à medida dos **requisitos objetivos** e **subjetivos** necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de acolhida, será expedido **laudo de habilitação à adoção internacional**, que terá validade por, no máximo, **1 (um) ano**;

**VIII -** de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude **do local em que se encontra a criança ou adolescente**, conforme indicação efetuada pela Autoridade Central **Estadual**.

**§ 1°** Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam **intermediados** por **organismos credenciados**.

**§ 2°** Incumbe à Autoridade Central **Federal Brasileira** o **credenciamento** de **organismos** nacionais e estrangeiros encarregados de **intermediar** pedidos de habilitação à adoção internacional, com **posterior comunicação** às Autoridades Centrais **Estaduais** e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet.

**§ 3° Somente** será admissível o credenciamento de organismos que:

**I -** sejam oriundos de países que ratificaram a **Convenção de Haia** e estejam devidamente credenciados pela Autoridade Central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil;

**II -** satisfizerem as **condições de integridade moral**, **competência profissional**, **experiência** e **responsabilidade** exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira;

**III - forem qualificados** por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional;

**IV - cumprirem os requisitos** exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira.

**§ 4°** Os **organismos credenciados** deverão ainda:

**I -** perseguir unicamente fins **não** lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central **Federal Brasileira**;

**II -** ser **dirigidos** e **administrados** por **pessoas qualificadas** e de **reconhecida idoneidade moral**, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo **Departamento de Polícia Federal** e aprovadas pela Autoridade Central **Federal Brasileira**, mediante publicação de portaria do **órgão federal** competente;

**III -** estar **submetidos** à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem **sediados** e no país de **acolhida**, inclusive quanto à sua composição, **funcionamento** e **situação financeira**;

**IV -** apresentar à Autoridade Central **Federal Brasileira**, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao **Departamento de Polícia Federal**;

**V -** enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central **Estadual**, com **cópia** para a Autoridade Central **Federal Brasileira**, pelo **período mínimo de 2 (dois) anos**. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a **cidadania** do país de acolhida para o adotado;

**VI -** tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira **cópia** da **certidão de registro de nascimento estrangeira** e do **certificado de nacionalidade** tão logo lhes sejam concedidos.

**§ 5°** A **não** apresentação dos **relatórios** referidos no § 4°deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a **suspensão** de seu credenciamento.

**§ 6°** O **credenciamento** de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de **2 (dois) anos**.

**§ 7°** A **renovação** do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9E341A3E6CE758B99E4D1F304F58FC07

Autoridade Central Federal Brasileira nos **60 (sessenta) dias** anteriores ao término do respectivo prazo de validade.

**§ 8°** **Antes** de **transitada em julgado** a decisão que concedeu a adoção internacional, **não** será permitida a **saída do adotando do território nacional**.

**§ 9°** Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a **expedição de alvará** com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando, **obrigatoriamente**, as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com **cópia autenticada** da decisão e **certidão de trânsito em julgado**.

**§ 10**. A Autoridade Central **Federal Brasileira** poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a **situação** das crianças e adolescentes adotados.

**§ 11**. A **cobrança de valores** por parte dos organismos credenciados, que sejam considerados **abusivos** pela Autoridade Central Federal Brasileira e que **não** estejam devidamente comprovados, é causa de seu **descredenciamento**.

**§ 12**. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge **não** podem ser representados por **mais de uma** entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional.

**§ 13**. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de **1 (um) ano**, podendo ser renovada.

**§ 14**. É **vedado** o **contato direto** de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, **sem** a devida autorização judicial.

**§ 15**. A Autoridade Central **Federal Brasileira** poderá **limitar** ou **suspender** a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante **ato administrativo fundamentado.**

**Art. 52-A**. É **vedado**, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros **encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional** a organismos nacionais ou a pessoas físicas.

**Parágrafo único**. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via **Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente** e estarão sujeitos às deliberações do respectivo **Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente**.

**Art. 52-B**. A adoção por **brasileiro residente no exterior** em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na Alínea "c" do Artigo 17 da referida Convenção, será **automaticamente** recepcionada com o reingresso no Brasil.

**§ 1°** Caso **não** tenha sido atendido o disposto na Alínea "**c**" do Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser **homologada** pelo **Superior Tribunal de Justiça**.

**§ 2°** O **pretendente brasileiro** residente no exterior em país **não** ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, **deverá** requerer a **homologação da sentença estrangeira** pelo **Superior Tribunal de Justiça**.

**Art. 52-C**. Nas adoções internacionais, quando o **Brasil for o país de acolhida**, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central **Estadual** que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central **Federal** e determinará as providências necessárias à expedição do **Certificado de Naturalização Provisório**.

**§ 1°** A Autoridade Central **Estadual**, ouvido o Ministério Público, **somente** deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente **contrária à ordem pública** ou **não** atende ao **interesse superior da criança** ou do **adolescente**.

**§ 2°** Na hipótese de **não reconhecimento da adoção**, prevista no § 1°deste artigo, o Ministério Público deverá **imediatamente** requerer o que for de direito para **resguardar** os **interesses da criança** ou do **adolescente**, comunicando-se as providências à Autoridade Central **Estadual**, que fará a comunicação à Autoridade Central **Federal Brasileira** e à Autoridade Central do **país de origem**.

**Art. 52-D**. Nas adoções internacionais, quando o **Brasil for o país de acolhida** e a adoção **não** tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser oriundo de país que **não** tenha aderido à Convenção referida, o processo de adoção seguirá as **regras da adoção nacional**.

## CAPÍTULO IV

DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

**Art. 53**. A criança e o adolescente têm **direito à educação**, visando ao **pleno desenvolvimento** de sua pessoa, preparo para o exercício da **cidadania** e qualificação para o **trabalho**, assegurando-se-lhes:

**I - igualdade** de condições para o acesso e permanência na escola;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2F6C2D0BD63227C4F16E955116A97CEA

**II -** direito de ser **respeitado** por seus educadores;

**III -** direito de contestar critérios avaliativos, podendo **recorrer** às instâncias escolares superiores;

**IV -** direito de organização e participação em **entidades estudantis**;

**V -** acesso à **escola pública e gratuita**, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a **irmãos** que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

**Parágrafo único**. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como **participar da definição das propostas educacionais**.

**Art. 53-A**. É **dever** da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, **prevenção** e enfrentamento ao uso ou dependência de **drogas ilícitas.**

**Art. 54**. É **dever** do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

**I - ensino fundamental**, **obrigatório e gratuito**, inclusive para os que a ele **não** tiveram acesso na idade própria;

**II -** progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao **ensino médio**;

**III -** atendimento educacional especializado aos **portadores de deficiência**, **preferencialmente** na rede regular de ensino;

**IV -** atendimento em **creche e pré-escola** às crianças de **zero** a **cinco anos de idade**;

**V -** acesso aos níveis mais **elevados** do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

**VI -** oferta de **ensino noturno** regular, adequado às condições do **adolescente trabalhador**;

**VII -** atendimento no **ensino fundamental**, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

**§ 1º** O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é **direito público subjetivo**.

**§ 2º** O **não** oferecimento do **ensino obrigatório** pelo poder público ou sua oferta irregular importa **responsabilidade** da autoridade competente.

**§ 3º** Compete ao **poder público** recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.

**Art. 55**. Os pais ou responsável têm a **obrigação** de **matricular** seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

**Art. 56**. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao **Conselho Tutelar** os casos de:

**I -** maus-tratos envolvendo seus alunos;

**II -** reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;

**III -** elevados níveis de repetência.

**IV –** negligência, abuso ou abandono na forma prevista nos arts. 4º e 5º desta Lei. *(2025)*

**Art. 57**. O **poder público** estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes **excluídos** do ensino fundamental obrigatório.

**Art. 58**. No **processo educacional**, respeitar-se-ão os valores culturais, morais, éticos, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se-lhes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. *(2025)*

**Art. 59**. Os **municípios**, com **apoio** dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para **programações culturais**, **esportivas** e de **lazer** voltadas para a infância e a juventude.

**Art. 59-A**. As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter **certidões de antecedentes criminais** de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser **atualizadas** a cada **6 (seis) meses**.

**Parágrafo único**. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, **independentemente** de recebimento de recursos públicos, deverão manter **fichas cadastrais** e **certidões de antecedentes criminais atualizadas** de todos os seus colaboradores.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D7DDB6FD3F17B3E7F58F93E2AC5A23F3

**CAPÍTULO V**

DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO

**Art. 60**. É **proibido** qualquer trabalho a **menores** de **quatorze anos** de idade, **salvo** na condição de aprendiz.

**Art. 61**. A proteção ao trabalho dos **adolescentes** é regulada por legislação especial, **sem** prejuízo do disposto nesta Lei.

**Art. 62**. Considera-se **aprendizagem** a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.

**Art. 63**. A **formação técnico-profissional** obedecerá aos seguintes **princípios**:

**I -** garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular;

**II -** atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;

**III -** horário especial para o exercício das atividades.

**Art. 64**. Ao adolescente **até quatorze anos de idade** é assegurada **bolsa de aprendizagem**.

**Art. 65**. Ao adolescente aprendiz, **maior de quatorze anos**, são assegurados os **direitos trabalhistas e previdenciários**.

**Art. 66**. Ao adolescente **portador de deficiência** é assegurado **trabalho protegido**.

**Art. 67**. Ao **adolescente** empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é **vedado** trabalho:

**I -** noturno, realizado entre as **vinte e duas horas** de um dia e as **cinco horas** do dia seguinte;

**II -** perigoso, insalubre ou penoso;

**III -** realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;

**IV -** realizado em horários e locais que **não** permitam a frequência à escola.

**Art. 68**. O **programa social** que tenha por base o **trabalho educativo**, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental **sem** fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.

**§ 1º** Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as **exigências pedagógicas** relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando **prevalecem sobre o aspecto produtivo**.

**§ 2º** A **remuneração** que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho **não** desfigura o **caráter educativo**.

**Art. 69**. O adolescente tem direito à **profissionalização** e à **proteção no trabalho**, observados os seguintes aspectos, entre outros:

**I -** respeito à condição peculiar de **pessoa em desenvolvimento**;

**II - capacitação profissional** adequada ao mercado de trabalho.

**TÍTULO III**

DA PREVENÇÃO

**CAPÍTULO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 70**. É **dever de todos** prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

**Art. 70-A**. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de **castigo físico** ou de **tratamento cruel ou degradante** e difundir formas **não** violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como **principais ações**:

**I -** a **promoção de campanhas educativas permanentes** para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados **sem** o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos;

**II -** a **integração** com os órgãos de segurança pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, na proteção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente; *(2025)*

**III -** a **formação continuada** e a **capacitação** dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao **enfrentamento** de todas as formas de **violência** contra a criança e o adolescente;

**IV -** o apoio e o incentivo às práticas de **resolução pacífica de conflitos** que envolvam violência contra a criança e o adolescente;

**V -** a inclusão, nas políticas públicas, de ações que v**isem** a **garantir os direitos** da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a **informação**, a **reflexão**, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 18A6239D7024859D3752932BC984B8D1

degradante no processo educativo;

**VI -** a promoção de **espaços intersetoriais locais** para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em **situação de violência**, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, **proteção** e **defesa dos direitos** da criança e do adolescente.

**VII -** a **promoção de estudos** e **pesquisas**, de **estatísticas** e de outras **informações relevantes** às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e o adolescente para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;

**VIII -** o respeito aos valores da **dignidade da pessoa humana**, de forma a coibir a violência, o tratamento cruel ou degradante e as formas violentas de educação, correção ou disciplina;

**IX -** a promoção e a realização de **campanhas educativas** direcionadas ao público escolar, a entidades esportivas, a unidades de saúde, a conselhos tutelares, a organizações da sociedade civil, a centros culturais, a associações comunitárias e outros espaços públicos de convivência e à sociedade em geral, bem como a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos os **canais de denúncia existentes**; *(2025)*

**X -** a celebração de convênios, de protocolos, de ajustes, de termos e de outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar **programas de erradicação da violência**, de tratamento cruel ou degradante e de formas violentas de **educação**, **correção** ou **disciplina**;

**XI -** a capacitação permanente das **Polícias Civil** e **Militar**, da **Guarda Municipal**, do **Corpo de Bombeiros**, dos profissionais nas **escolas**, dos **Conselhos Tutelares** e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas referidos no inciso II deste caput, para que identifiquem situações em que crianças e adolescentes vivenciam violência e agressões no âmbito familiar ou institucional;

**XII -** a promoção de programas educacionais que disseminem **valores éticos** de irrestrito respeito à **dignidade da pessoa humana**, bem como de programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação **sem** castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento da **violência doméstica e familiar** contra a criança e o adolescente;

**XIII -** o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à **violência doméstica e familiar**.

**Parágrafo único**. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão **prioridade de atendimento** nas ações e políticas públicas de **prevenção** e **proteção**.

**Art. 70-B**. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas da saúde e da educação, além daquelas às quais se refere o art. 71 desta Lei, entre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas **capacitadas a reconhecer** e a **comunicar ao Conselho Tutelar**, suspeitas ou casos de **crimes** praticados contra a criança e o adolescente.

**Parágrafo único**. São **igualmente responsáveis** pela comunicação de que trata este artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível, na forma deste Estatuto, o **injustificado retardamento** ou **omissão**, **culposos** ou **dolosos**.

**Art. 71**. A criança e o adolescente têm **direito** a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que **respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**.

**Art. 72**. As obrigações previstas nesta Lei **não** excluem da prevenção especial outras decorrentes dos **princípios** por ela adotados.

**Art. 73**. A inobservância das normas de prevenção importará em **responsabilidade** da **pessoa física** ou **jurídica**, nos termos desta Lei.

## CAPÍTULO II

DA PREVENÇÃO ESPECIAL

### SEÇÃO I

DA INFORMAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTES, DIVERSÕES E ESPETÁCULOS

**Art. 74**. O **poder público**, através do órgão competente, **regulará** as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a **natureza** deles, as **faixas etárias** a que **não** se recomendem, **locais e horários** em que sua apresentação se mostre **inadequada**.

**Parágrafo único**. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos **deverão afixar**, em **lugar visível** e de **fácil acesso**, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a **natureza do espetáculo** e a **faixa etária** especificada no certificado de classificação.

**Art. 75**. Toda criança ou adolescente terá acesso às **diversões** e **espetáculos públicos** classificados como adequados à sua **faixa etária.**

**Parágrafo único**. As **crianças menores de dez anos** somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos **pais** ou **responsável**.

**Art. 76**. As emissoras de rádio e televisão **somente** exibirão, no **horário recomendado** para o público infanto



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D955382F6CEAD7CA72FC65CF1D87A8CB

juvenil, programas com finalidades **educativas**, **artísticas**, **culturais** e **informativas**.

**Parágrafo único**. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado **sem aviso de sua classificação**, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

**Art. 77**. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que **não** haja venda ou locação em **desacordo com a classificação** atribuída pelo órgão competente.

**Parágrafo único**. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a **faixa etária** a que se destinam.

**Art. 78**. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em **embalagem lacrada**, com a **advertência de seu conteúdo**.

**Parágrafo único**. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens **pornográficas** ou **obscenas** sejam protegidas com **embalagem opaca**.

**Art. 79**. As revistas e publicações destinadas ao público **infanto-juvenil** **não** poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de **bebidas alcoólicas**, **tabaco**, **armas** e **munições**, e deverão **respeitar** os valores **éticos e sociais** da pessoa e da família.

**Art. 80**. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que **não** seja permitida a **entrada** e a **permanência** de crianças e adolescentes no local, afixando **aviso** para **orientação do público**.

## SEÇÃO II
DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

**Art. 81**. É **proibida** a venda à criança ou ao adolescente de:

**I -** armas, munições e explosivos;

**II -** bebidas alcoólicas;

**III -** produtos cujos componentes possam causar **dependência** física ou psíquica ainda que por utilização indevida;

**IV -** fogos de estampido e de artifício, **exceto** aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam **incapazes** de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;

**V -** revistas e publicações a que alude o art. 78;

**VI -** bilhetes lotéricos e equivalentes.

**Art. 82**. É **proibida** a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, **salvo** se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

## SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR

**Art. 83. Nenhuma** criança ou adolescente **menor de 16 (dezesseis) anos** poderá viajar para **fora da comarca** onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis **sem expressa autorização judicial**.

**§ 1º** A autorização **não** será exigida quando:

**a)** tratar-se de comarca **contígua** à da residência da criança ou do adolescente menor de **16 (dezesseis) anos**, se na mesma **unidade da Federação**, ou incluída na mesma **região metropolitana**;

**b)** a criança ou o adolescente menor de **16 (dezesseis) anos** estiver **acompanhado**:

**1)** de ascendente ou colateral maior, até o **terceiro grau**, **comprovado documentalmente** o parentesco;

**2)** de pessoa maior, **expressamente autorizada** pelo pai, mãe ou responsável.

**§ 2º** A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder **autorização válida por dois anos**.

**Art. 84**. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é **dispensável**, se a criança ou adolescente:

**I -** estiver **acompanhado** de **ambos** os **pais** ou **responsável**;

**II -** viajar na companhia de **um** dos pais, **autorizado expressamente pelo outro** através de documento com **firma reconhecida**.

**Art. 85. Sem** prévia e expressa **autorização judicial**, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em **companhia de estrangeiro** residente ou domiciliado no exterior.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4264BEA860E8A620FA139D6BB95E05E2

**PARTE ESPECIAL**

**TÍTULO I**

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

**CAPÍTULO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 86**. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um **conjunto articulado de ações** governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

**Art. 87**. São **linhas de ação** da política de atendimento:

**I - políticas sociais básicas**;

**II -** serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de **garantia de proteção social** e de **prevenção** e **redução** de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências;

**III** – serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão e às crianças e aos adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimado por **grave violência** ou **preso** em **regime fechado**;

**IV -** serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes **desaparecidos**;

**V -** proteção jurídico-social por entidades de **defesa dos direitos** da criança e do adolescente.

**VI -** políticas e programas destinados a **prevenir** ou **abreviar** o período de **afastamento** do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à **convivência familiar** de crianças e adolescentes;

**VII - campanhas de estímulo ao acolhimento** sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente **inter-racial**, de crianças **maiores** ou de **adolescentes**, com **necessidades específicas de saúde** ou com **deficiências** e de **grupos de irmãos.**

**Parágrafo único**. A linha de ação da política de atendimento a que se refere o inciso IV do caput deste artigo será executada em cooperação com o **Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas**, criado pela Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado pela Lei nº 12.127, de 17 de dezembro de 2009, e com os demais cadastros, sejam eles **nacionais**, **estaduais** ou **municipais**.

**Art. 88**. São **diretrizes** da política de atendimento:

**I - municipalização do atendimento**;

**II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional** dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

**III -** criação e manutenção de **programas específicos**, observada a descentralização político-administrativa;

**IV -** manutenção de **fundos nacional, estaduais e municipais** vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

**V - integração operacional** de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, **preferencialmente** em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de **ato infracional**;

**VI - integração operacional** de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de **agilização do atendimento** de crianças e de adolescentes inseridos em programas de **acolhimento familiar** ou **institucional**, com vista na sua rápida **reintegração à família de origem** ou, se tal solução se mostrar comprovadamente **inviável**, sua colocação em **família substituta**, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei;

**VII -** mobilização da **opinião pública** para a **indispensável** participação dos diversos segmentos da sociedade.

**VIII - especialização** e **formação continuada** dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil;

**IX - formação profissional** com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a **intersetorialidade** no atendimento da criança e do adolescente e seu **desenvolvimento integral**;

**X - realização** e **divulgação de pesquisas** sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência.

**Art. 89**. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de **interesse público relevante** e **não** será remunerada.

**CAPÍTULO II**

DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 90**. As **entidades de atendimento** são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, **em regime de**:

**I -** orientação e apoio sócio-familiar;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AAFA1DA64815D8D33B49BC79CC4F3DE2

**II -** apoio sócio-educativo em meio aberto;

**III -** colocação familiar;

**IV -** acolhimento institucional;

**V -** prestação de serviços à comunidade;

**VI -** liberdade assistida;

**VII -** semiliberdade; e

**VIII -** internação.

**§ 1°** As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao **Conselho Tutelar** e à **autoridade judiciária**.

**§ 2°** Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas **dotações orçamentárias** dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, dentre outros, observando-se o **princípio da prioridade absoluta** à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4° desta Lei.

**§ 3°** Os programas em execução serão reavaliados pelo **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, no máximo, a **cada 2 (dois) anos**, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento:

**I -** o efetivo **respeito** às **regras** e **princípios** desta Lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis;

**II -** a **qualidade** e **eficiência** do trabalho desenvolvido, atestadas pelo **Conselho Tutelar**, pelo **Ministério Público** e pela **Justiça da Infância e da Juventude**;

**III -** em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na **reintegração familiar** ou de adaptação à **família substituta**, conforme o caso.

**Art. 91**. As entidades não-governamentais **somente** poderão funcionar depois de **registradas** no **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.

**§ 1°** Será **negado** o registro à entidade que:

**a) não** ofereça instalações físicas em **condições adequadas** de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

**b) não** apresente plano de trabalho **compatível** com os **princípios** desta Lei;

**c)** esteja **irregularmente constituída**;

**d)** tenha em seus quadros **pessoas inidôneas**.

**e) não** se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos **Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente**, em todos os níveis.

**§ 2°** O registro terá validade máxima de **4 (quatro) anos**, cabendo ao **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1° deste artigo.

**Art. 92**. As entidades que desenvolvam **programas de acolhimento familiar ou institucional** deverão adotar os seguintes **princípios**:

**I - preservação** dos vínculos familiares e **promoção** da reintegração familiar;

**II - integração** em família substituta, quando **esgotados** os recursos de manutenção na família **natural** ou **extensa**;

**III -** atendimento **personalizado** e em **pequenos grupos;**

**IV -** desenvolvimento de atividades em regime de **co-educação**;

**V - não** desmembramento de **grupos de irmãos**;

**VI -** evitar, sempre que possível, a **transferência** para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;

**VII - participação** na vida da comunidade local;

**VIII -** preparação gradativa para o **desligamento**;

**IX -** participação de **pessoas da comunidade** no processo educativo.

**§ 1°** O **dirigente** de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é **equiparado ao guardião**, para todos os efeitos de direito.

**§ 2°** Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no **máximo** a cada **6 (seis) meses**, **relatório circunstanciado** acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no § 1° do art. 19 desta Lei.

**§ 3°** Os entes federados, por intermédio dos **Poderes Executivo** e **Judiciário**, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam **direta** ou **indiretamente** em programas de **acolhimento institucional** e destinados à **colocação familiar** de crianças e adolescentes, incluindo membros do **Poder Judiciário**, **Ministério Público** e **Conselho Tutelar**.

**§ 4° Salvo** determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de **acolhimento familiar** ou **institucional**, se necessário com o **auxílio** do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, **estimularão o contato** da criança ou adolescente com seus **pais e parentes**, em cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput deste artigo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E1DA074931E95B7AE47B464990B7F9CF

**§ 5°** As entidades que desenvolvem programas de **acolhimento familiar** ou **institucional somente** poderão receber **recursos públicos** se **comprovado** o atendimento dos **princípios**, **exigências** e **finalidades** desta Lei.

**§ 6°** O descumprimento das disposições desta Lei pelo **dirigente de entidade** que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua **destituição**, **sem** prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.

**§ 7°** Quando se tratar de **criança** de **0 (zero) a 3 (três) anos** em **acolhimento institucional**, dar-se-á **especial atenção** à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das **necessidades básicas**, incluindo as de afeto como **prioritárias**.

**Art. 93**. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em **caráter excepcional** e de **urgência**, acolher crianças e adolescentes **sem prévia determinação da autoridade competente**, fazendo comunicação do fato em **até 24 (vinte e quatro) horas** ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de **responsabilidade**.

**Parágrafo único**. **Recebida a comunicação**, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a **imediata reintegração familiar** da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão **não** for isso **possível** ou **recomendável**, para seu encaminhamento a programa de **acolhimento familiar**, **institucional** ou a **família substituta**, observado o disposto no § 2 o do art. 101 desta Lei.

**Art. 94**. As entidades que desenvolvem **programas de internação** têm as seguintes **obrigações**, entre outras:

**I -** observar os **direitos e garantias** de que são titulares os adolescentes;

**II - não** restringir nenhum **direito** que **não** tenha sido objeto de restrição na **decisão de internação**;

**III -** oferecer **atendimento personalizado**, em pequenas unidades e grupos reduzidos;

**IV -** preservar a **identidade** e oferecer ambiente de **respeito** e **dignidade** ao adolescente;

**V -** diligenciar no sentido do **restabelecimento** e da **preservação** dos vínculos familiares;

**VI -** comunicar à autoridade judiciária, **periodicamente**, os casos em que se mostre **inviável** ou **impossível** o **reatamento dos vínculos familiares**;

**VII -** oferecer instalações físicas em **condições adequadas** de **habitabilidade**, **higiene**, **salubridade** e **segurança** e os objetos necessários à **higiene pessoal**;

**VIII -** oferecer **vestuário** e **alimentação** suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;

**IX -** oferecer cuidados **médicos**, **psicológicos**, **odontológicos** e **farmacêuticos**;

**X -** propiciar **escolarização** e **profissionalização**;

**XI -** propiciar atividades **culturais**, **esportivas** e de **lazer**;

**XII -** propiciar **assistência religiosa** àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;

**XIII -** proceder a **estudo social** e **pessoal** de cada caso;

**XIV -** reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo **máximo de seis meses**, dando ciência dos **resultados** à autoridade competente;

**XV -** informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua **situação processual**;

**XVI - comunicar às autoridades** competentes todos os casos de adolescentes portadores de **moléstias infecto-contagiosas**;

**XVII -** fornecer **comprovante de depósito** dos pertences dos adolescentes;

**XVIII -** manter programas destinados ao **apoio** e **acompanhamento de egressos**;

**XIX -** providenciar os **documentos necessários** ao exercício da **cidadania** àqueles que **não** os tiverem;

**XX -** manter **arquivo de anotações** onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus **pertences** e demais dados que possibilitem sua **identificação** e a **individualização do atendimento**.

**§ 1°** Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de **acolhimento institucional** e **familiar**.

**§ 2º** No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades utilizarão **preferencialmente** os recursos da comunidade.

**Art. 94-A**. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em **caráter temporário**, devem ter, em seus quadros, **profissionais capacitados** a reconhecer e reportar ao **Conselho Tutelar** suspeitas ou ocorrências de **maus-tratos.**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 89EC1B425B2E08B627266DBF936AE398

**SEÇÃO II**

DA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES

**Art. 95**. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão **fiscalizadas** pelo **Judiciário**, pelo **Ministério Público** e pelos **Conselhos Tutelares.**

**Art. 96**. Os **planos de aplicaçã**o e as **prestações de contas** serão apresentados ao estado ou ao município, conforme a origem das **dotações orçamentárias**.

**Art. 97**. São **medidas aplicáveis** às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante do art. 94, **sem** prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos:

**I -** às **entidades governamentais**:

**a)** advertência;

**b)** afastamento provisório de seus dirigentes;

**c)** afastamento definitivo de seus dirigentes;

**d)** fechamento de unidade ou interdição de programa.

**II -** às **entidades não-governamentais**:

**a)** advertência;

**b)** suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas;

**c)** interdição de unidades ou suspensão de programa;

**d)** cassação do registro.

| PUNIÇÕES APLICÁVEIS | |
|---|---|
| ENTIDADES GOVERNAMENTAIS | ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS |
| ADVERTÊNCIA | |
| AFASTAMENTO PROVISÓRIO DOS DIRIGENTES | SUSPENSÃO TOTAL OU PARCIAL DO REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS |
| AFASTAMENTO DEFINITIVO DOS DIRIGENTES | INTERDIÇÃO DE UNIDADES OU SUSPENSÃO DE PROGRAMA |
| FECHAMENTO DE UNIDADE OU INTERDIÇÃO DE PROGRAMA | CASSAÇÃO DO REGISTRO |

**§ 1°** Em caso de **reiteradas infrações** cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao **Ministério Público** ou representado perante **autoridade judiciária competente** para as providências cabíveis, inclusive **suspensão das atividades** ou **dissolução da entidade**.

**§ 2°** As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais **responderão pelos danos** que seus agentes causarem às **crianças e aos adolescentes**, caracterizado o **descumprimento dos princípios** norteadores das atividades de proteção específica.

**TÍTULO II**

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

**CAPÍTULO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 98**. As **medidas de proteção** à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

**I -** por **ação** ou **omissão** da sociedade ou do Estado;

**II -** por **falta**, **omissão** ou **abuso** dos pais ou responsável;

**III -** em razão de **sua conduta**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:**). Se o gênero sexual feminino, independentemente de a vítima ser criança ou adolescente, é condição única para atrair a aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria Da Penha) nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, afastando-se, automaticamente, a incidência da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).*

**CAPÍTULO II**

DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO

**Art. 99**. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas **isolada** ou **cumulativamente**, bem como **substituídas** a qualquer tempo.

**Art. 100**. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as **necessidades pedagógicas**, preferindo-se aquelas que visem ao **fortalecimento** dos **vínculos familiares** e **comunitários**.

**Parágrafo único**. São também **princípios** que regem a aplicação das medidas:

**I -** condição da **criança** e do **adolescente** como **sujeitos de direitos**: crianças e adolescentes são os titulares dos **direitos** previstos nesta e em outras **Leis**, bem como na **Constituição Federal**;

**II - proteção integral** e **prioritária**: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à **proteção integral** e **prioritária** dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;

**III - responsabilidade primária e solidária do poder público**: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, **salvo** nos casos por esta expressamente ressalvados, é de **responsabilidade primária** e **solidária** das **3 (três)** esferas de governo, **sem** prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais;

**IV - interesse superior da criança e do adolescente**: a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A79A3E95CFBCA4B1EDF6C9457EA2864B

intervenção deve atender **prioritariamente** aos interesses e direitos da criança e do adolescente, **sem** prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da **pluralidade dos interesses** presentes no caso concreto;

**V - privacidade**: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela **intimidade**, **direito à imagem** e reserva da sua **vida privada**;

**VI - intervenção precoce**: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja **conhecida**;

**VII - intervenção mínima**: a intervenção deve ser exercida **exclusivamente** pelas autoridades e instituições cuja ação seja **indispensável** à efetiva **promoção dos direitos** e à **proteção** da criança e do adolescente;

**VIII - proporcionalidade e atualidade**: a intervenção deve ser a **necessária** e **adequada** à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no **momento** em que a decisão é tomada;

**IX - responsabilidade parental**: a intervenção deve ser efetuada de modo que os **pais** assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;

**X - prevalência da família**: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada **prevalência** às medidas que os **mantenham** ou **reintegrem** na sua **família natural** ou **extensa** ou, se isso **não** for possível, que promovam a sua **integração** em **família adotiva**;

**XI - obrigatoriedade da informação**: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser **informados dos seus direitos**, dos **motivos** que determinaram a **intervenção** e da forma como esta se processa;

**XII - oitiva obrigatória e participação**: a criança e o adolescente, em **separado** ou na **companhia** dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm **direito** a **ser ouvidos** e a **participar** nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua **opinião devidamente considerada** pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 28 desta Lei.

**Art. 101**. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a **autoridade competente** poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

***Rol exemplificativo.***

**I - encaminhamento** aos pais ou responsável, mediante **termo de responsabilidade**;

**II -** orientação, apoio e acompanhamento **temporários**;

**III -** matrícula e frequência **obrigatórias** em estabelecimento oficial de ensino **fundamental**;

**IV -** inclusão em serviços e programas **oficiais** ou **comunitários de proteção**, **apoio** e **promoção da família**, da criança e do adolescente;

**V -** requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, **extensivo às famílias**, se for o caso, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual; *(2025)*

**VI -** inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a **alcoólatras** e **toxicômanos**;

**VII -** acolhimento institucional;

**VIII -** inclusão em programa de acolhimento familiar;

**IX -** colocação em **família substituta**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Medidas protetivas consideradas menos gravosas, aplicadas tanto às crianças quanto aos adolescentes.*

**§ 1°** O **acolhimento institucional** e o acolhimento **familiar** são medidas **provisórias** e **excepcionais**, utilizáveis como forma de **transição** para **reintegração familiar** ou, **não** sendo esta possível, para colocação em **família substituta**, **não** implicando privação de **liberdade**.

**§ 2° Sem** prejuízo da tomada de **medidas emergenciais** para proteção de **vítimas de violência** ou **abuso sexual** e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o **afastamento** da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência **exclusiva da autoridade judiciária** e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento **judicial contencioso**, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do **contraditório** e da **ampla defesa**.

**§ 3°** Crianças e adolescentes **somente** poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou **não**, por meio de uma **Guia de Acolhimento**, expedida pela **autoridade judiciária,** na qual **obrigatoriamente** constará, dentre outros:

**I -** sua **identificação** e a **qualificação** completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos;

**II -** o **endereço** de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência;

**III -** os **nomes de parentes** ou de **terceiros interessados** em tê-los sob sua guarda;

**IV -** os **motivos** da retirada ou da **não** reintegração ao convívio familiar.

**§ 4° Imediatamente** após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um **plano individual de atendimento**, visando à **reintegração**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5E0F443634FF8F51CB495F38EE8D4D0F

**familiar**, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada **em contrário** de **autoridade judiciária competente**, caso em que também deverá contemplar sua colocação em **família substituta**, observadas as **regras** e **princípios** desta Lei.

**§ 5°** O **plano individual** será elaborado sob a responsabilidade da **equipe técnica** do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a **opinião da criança** ou do **adolescente** e a **oitiva dos pais** ou do **responsável**.

**§ 6° Constarão** do plano individual, dentre outros:

**I -** os **resultados** da avaliação interdisciplinar;

**II -** os **compromissos** assumidos pelos pais ou responsável; e

**III -** a **previsão das atividades** a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na **reintegração familiar** ou, caso seja esta **vedada** por **expressa** e **fundamentada determinação judicial**, as providências a serem tomadas para sua colocação em **família substituta**, sob direta **supervisão** da autoridade judiciária.

**§ 7°** O **acolhimento familiar** ou **institucional** ocorrerá no **local mais próximo à residência dos pais ou do responsável** e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a **família de origem** será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo **facilitado** e **estimulado** o **contato** com a criança ou com o adolescente acolhido.

**§ 8°** Verificada a **possibilidade** de **reintegração familiar**, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará **imediata comunicação** à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de **5 (cinco) dias**, decidindo em igual prazo.

**§ 9°** Em sendo constatada a **impossibilidade de reintegração** da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado **relatório fundamentado** ao **Ministério Público**, no qual conste a descrição **pormenorizada** das providências tomadas e a expressa **recomendação**, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a **destituição do poder familiar**, ou **destituição de tutela ou guarda**.

**§ 10**. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de **15 (quinze) dias** para o ingresso com a **ação de destituição do poder familiar**, **salvo** se entender necessária a realização de **estudos complementares** ou de outras **providências indispensáveis** ao ajuizamento da demanda.

**§ 11**. A **autoridade judiciária** manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo **informações atualizadas** sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações **pormenorizadas** sobre a situação jurídica de cada um, bem como as **providências** tomadas para sua **reintegração familiar** ou colocação em **família substituta**, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

**§ 12**. Terão **acesso ao cadastro** o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de **políticas públicas** que permitam **reduzir** o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e **abreviar** o período de permanência em programa de acolhimento.

**Art. 102**. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da **regularização do registro civil**.

**§ 1º** Verificada a **inexistência** de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos **elementos disponíveis**, mediante **requisição da autoridade judiciária**.

**§ 2º** Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são **isentos** de multas, custas e emolumentos, gozando de **absoluta prioridade**.

**§ 3°** Caso ainda **não** definida a **paternidade**, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992.

**§ 4°** Nas hipóteses previstas no § 3 o deste artigo, é **dispensável** o ajuizamento de **ação de investigação de paternidade** pelo **Ministério Público** se, após o **não** comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para **adoção**.

**§ 5°** Os **registros** e **certidões** necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são **isentos** de multas, custas e emolumentos, gozando de **absoluta prioridade**.

669 **§ 6°** São **gratuitas**, a qualquer tempo, a **averbação** requerida do **reconhecimento de paternidade** no assento de **nascimento** e a **certidão** correspondente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B476E0E2876DFAC055A3C2A73240D73C

**TÍTULO III**

DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL

**CAPÍTULO** I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 103**. Considera-se **ato infracional** a conduta **descrita** como **crime** ou **contravenção penal**.

**Art. 104**. São **penalmente inimputáveis** os **menores** de **dezoito anos**, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

**Parágrafo único**. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à **data do fato**.

**FIQUE DE OLHO!**

*A criança e o adolescente não praticam crime, mas sim ato infracional análogo ao crime.*

*Ao analisarmos o conceito analítico de crime, temos os elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do elemento culpabilidade, temos a chamada imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento.*

*No Brasil, considera-se inimputável (dentre outros casos) o indivíduo menor de 18 anos. Portanto, a conduta realizada pela criança e adolescente não poderá ser considerada crime, uma vez que falta um dos requisitos essenciais da culpabilidade.*

**Art. 105**. Ao ato infracional praticado por **criança** corresponderão as medidas previstas no art. 101.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *É possível o reconhecimento do princípio da insignificância nas condutas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).*

**CAPÍTULO II**

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

**Art. 106**. **Nenhum** adolescente será privado de sua liberdade senão em **flagrante de ato infracional** ou por **ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente.

**Parágrafo único**. O adolescente tem direito à **identificação** dos responsáveis pela sua **apreensão**, devendo ser **informado** acerca de seus **direitos**.

**Art. 107**. A **apreensão** de qualquer adolescente e o **local** onde se encontra **recolhido** serão *incontinenti* comunicados à **autoridade judiciária competente** e à **família do apreendido** ou à **pessoa por ele indicada**.

**Parágrafo único**. Examinar-se-á, desde logo e **sob pena de responsabilidade**, a possibilidade de **liberação imediata**.

**Art. 108**. A internação, **antes da sentença**, pode ser determinada pelo **prazo máximo de quarenta e cinco dias**.

**Parágrafo único**. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em **indícios suficientes de autoria e materialidade**, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

**Art. 109**. O adolescente civilmente identificado **não** será submetido a **identificação compulsória** pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, **salvo** para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

**CAPÍTULO III**

DAS GARANTIAS PROCESSUAIS

**Art. 110**. **Nenhum** adolescente será privado de sua liberdade **sem o devido processo legal**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 265, STJ:*** *É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa.*

***Súmula nº 342, STJ:*** *No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.*

**Art. 111**. São **asseguradas** ao adolescente, entre outras, as seguintes **garantias**:

**I -** pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, **mediante citação** ou **meio equivalente**;

**II - igualdade** na relação **processual**, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua **defesa**;

**III -** defesa técnica por **advogado**;

**IV -** assistência judiciária **gratuita e integral** aos necessitados, na forma da lei;

**V -** direito de ser ouvido **pessoalmente** pela autoridade competente;

**VI -** direito de solicitar a **presença** de seus **pais** ou **responsável** em qualquer fase do procedimento.

**CAPÍTULO IV**

DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 112**. Verificada a prática de **ato infracional**, a autoridade competente poderá aplicar ao **adolescente** as seguintes medidas:

**I -** advertência;

**II -** obrigação de reparar o dano;

**III -** prestação de serviços à comunidade;

**IV -** liberdade assistida;

**V -** inserção em regime de semiliberdade;

**VI -** internação em estabelecimento educacional;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EE021595EC9792F9C644ED7A983EF428

**VII -** qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

**FIQUE DE OLHO!**

*As medidas socioeducativas são aplicadas apenas aos adolescentes quando estes forem autores de atos infracionais.*

*Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101.*

| MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 101) | MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (ART. 112) |
|---|---|
| ENCAMINHAMENTO AOS PAIS OU RESPONSÁVEL, MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE | |
| ORIENTAÇÃO, APOIO E ACOMPANHAMENTO TEMPORÁRIOS | |
| MATRÍCULA E FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIAS EM ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| INCLUSÃO EM SERVIÇOS E PROGRAMAS OFICIAIS OU COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E APOIO DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO | ADVERTÊNCIA |
| INCLUSÃO EM PROGRAMA DE TRATAMENTO A ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS | OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO |
| ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE |
| INCLUSÃO EM PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | LIBERDADE ASSISTIDA |
| COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA | INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE |
| | INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUC. |

**§ 1º** A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua **capacidade de cumpri-la**, as **circunstâncias** e a **gravidade** da infração.

**§ 2º** Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de **trabalho forçado**.

**§ 3º** Os adolescentes portadores de **doença** ou **deficiência mental** receberão tratamento **individual** e **especializado**, em local adequado às suas condições.

**Art. 113**. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

**Art. 114**. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de **provas suficientes** da **autoria** e da **materialidade** da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.

**Parágrafo único**. A **advertência** poderá ser aplicada sempre que houver prova da **materialidade** e **indícios suficientes da autoria**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 108, STJ:*** *A aplicação de medidas socio-educativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz.*

***Súmula nº 338, STJ:*** *A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas.*

**SEÇÃO II**

DA ADVERTÊNCIA

**Art. 115**. A advertência consistirá em **admoestação verbal**, que será **reduzida a termo** e assinada.

**SEÇÃO III**

DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO

**Art. 116**. Em se tratando de ato infracional com **reflexos patrimoniais**, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente **restitua a coisa**, promova o **ressarcimento do dano**, ou, por outra forma, **compense o prejuízo da vítima**.

**Parágrafo único**. Havendo **manifesta impossibilidade**, a medida poderá ser **substituída** por outra adequada.

**SEÇÃO IV**

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

**Art. 117**. A **prestação de serviços comunitários** consiste na realização de **tarefas gratuitas de interesse geral**, por período **não** excedente a **seis meses**, junto a entidades **assistenciais**, **hospitais**, **escolas** e outros **estabelecimentos congêneres**, bem como em programas **comunitários** ou **governamentais**.

**Parágrafo único**. As tarefas serão atribuídas conforme as **aptidões do adolescente**, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de **oito horas semanais**, aos **sábados**, **domingos** e **feriados** ou em **dias úteis**, de modo a **não prejudicar** a **frequência à escola** ou à jornada normal de **trabalho**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6DEC337CBA035E343DF464E5968AD605

## SEÇÃO V

DA LIBERDADE ASSISTIDA

**Art. 118**. A **liberdade assistida** será adotada sempre que se afigurar a **medida mais adequada** para o fim de **acompanhar**, **auxiliar** e **orientar o adolescente**.

**§ 1º** A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.

**§ 2º** A liberdade assistida será fixada pelo **prazo mínimo de seis meses**, podendo a qualquer tempo ser **prorrogada**, **revogada** ou **substituída** por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.

**Art. 119**. **Incumbe ao orientador**, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:

**I -** promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes **orientação** e **inserindo-os**, se necessário, em programa oficial ou comunitário de **auxílio e assistência social**;

**II -** supervisionar a **frequência** e o **aproveitamento escolar** do adolescente, promovendo, inclusive, sua **matrícula**;

**III -** diligenciar no sentido da **profissionalização** do adolescente e de sua **inserção** no **mercado de trabalho**;

**IV -** apresentar **relatório** do caso.

## SEÇÃO VI

DO REGIME DE SEMI-LIBERDADE

**Art. 120**. O **regime de semi-liberdade** pode ser determinado **desde o início**, ou como forma de **transição para o meio aberto**, possibilitada a realização de atividades externas, **independentemente** de autorização judicial.

**§ 1º** São **obrigatórias** a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na **comunidade**.

**§ 2º** A medida **não** comporta **prazo determinado** aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação.

## SEÇÃO VII

DA INTERNAÇÃO

**Art. 121**. A **internação** constitui **medida privativa da liberdade**, sujeita aos **princípios** de **brevidade**, **excepcionalidade** e **respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**.

**§ 1º** Será permitida a realização de **atividades externas**, a critério da equipe técnica da entidade, **salvo** expressa determinação judicial em contrário.

**§ 2º** A medida **não** comporta **prazo determinado**, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, **no máximo a cada seis meses**.

**§ 3º** Em **nenhuma hipótese** o período máximo de internação **excederá a três anos**.

| | |
|---|---|
| **INTERNAÇÃO ANTES DA SENTENÇA** | · ATÉ **45** DIAS |
| **INTERNAÇÃO APÓS A SENTENÇA** | · ATÉ **03** ANOS |

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Na execução de medida socioeducativa, o período de tratamento médico deve ser contabilizado no prazo de 3 anos para a duração máxima da medida de internação, nos termos do art. 121, § 3º, do ECA.*

**§ 4º Atingido o limite** estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser **liberado**, colocado em **regime de semiliberdade** ou de **liberdade assistida**.

**§ 5º** A liberação será **compulsória** aos **vinte e um anos de idade**.

**§ 6º** Em qualquer hipótese a **desinternação** será precedida de **autorização judicial**, ouvido o Ministério Público.

**§ 7°** A determinação judicial mencionada no § 1° poderá ser revista a **qualquer tempo** pela autoridade judiciária.

**Art. 122**. A medida de **internação** só poderá ser aplicada quando:

**I -** tratar-se de ato infracional cometido mediante **grave ameaça** ou **violência a pessoa**;

**II -** por **reiteração** no cometimento de outras infrações graves;

**III -** por descumprimento **reiterado** e **injustificável** da medida anteriormente imposta.

**§ 1°** O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo **não** poderá ser **superior a 3 (três) meses**, devendo ser decretada judicialmente após o **devido processo legal**.

**§ 2º** Em **nenhuma hipótese** será aplicada a internação, havendo outra **medida adequada**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 492, STJ:*** *O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.*

**Art. 123**. A internação deverá ser cumprida em entidade **exclusiva** para adolescentes, em **local distinto** daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa **separação** por critérios de **idade**, **compleição física** e **gravidade da infração**.

**Parágrafo único.** Durante o período de internação, inclusive provisória, serão **obrigatórias** atividades



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0164A01A481F73217E022DC555BE5236

pedagógicas.

**Art. 124**. São **direitos** do adolescente **privado de liberdade**, entre outros, os seguintes:

**I -** entrevistar-se **pessoalmente** com o representante do Ministério Público;

**II -** peticionar **diretamente** a qualquer autoridade;

**III -** avistar-se **reservadamente** com seu defensor;

**IV -** ser **informado** de sua situação processual, sempre que solicitada;

**V -** ser tratado com **respeito** e **dignidade**;

**VI -** permanecer internado na **mesma localidade** ou naquela **mais próxima** ao domicílio de seus **pais** ou **responsável**;

**VII -** receber **visitas**, ao menos, **semanalmente**;

**VIII -** corresponder-se com seus **familiares** e **amigos**;

**IX -** ter acesso aos objetos necessários à **higiene** e **asseio pessoal**;

**X -** habitar alojamento em **condições adequadas** de higiene e salubridade;

**XI -** receber **escolarização** e **profissionalização**;

**XII -** realizar atividades **culturais**, **esportivas** e de **lazer**:

**XIII -** ter acesso aos meios de **comunicação social**;

**XIV -** receber **assistência religiosa**, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;

**XV -** manter a **posse de seus objetos pessoais** e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;

**XVI -** receber, quando de sua **desinternação**, os documentos pessoais **indispensáveis** à vida em sociedade.

**§ 1°** Em nenhum caso haverá **incomunicabilidade**.

**§ 2º** A autoridade judiciária poderá **suspender temporariamente** a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem **motivos sérios** e **fundados** de sua **prejudicialidade** aos interesses do adolescente.

**Art. 125**. É **dever** do Estado zelar pela **integridade física** e **mental** dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de **contenção** e **segurança**.

## CAPÍTULO V
DA REMISSÃO

**Art. 126**. Antes de iniciado o **procedimento judicial** para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de **exclusão do processo**, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor **participação no ato infracional**.

**Parágrafo único**. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na **suspensão** ou **extinção do processo**.

**Art. 127**. A remissão **não** implica necessariamente o **reconhecimento** ou **comprovação** da responsabilidade, nem prevalece para efeito de **antecedentes**, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, **exceto** a colocação em regime de **semiliberdade** e a **internação**.

**Art. 128**. A medida aplicada por força da remissão poderá ser **revista judicialmente**, a qualquer tempo, mediante **pedido expresso** do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.

## TÍTULO IV
DAS MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS OU RESPONSÁVEL

**Art. 129**. São medidas aplicáveis aos **pais** ou **responsável**:

**I -** encaminhamento a **serviços** e **programas oficiais** ou **comunitários** de proteção, apoio e promoção da família;

**II -** inclusão em **programa oficial** ou **comunitário** de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

**III -** encaminhamento a **tratamento psicológico** ou **psiquiátrico**;

**IV -** encaminhamento a cursos ou programas de **orientação**;

**V - obrigação de matricular** o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento **escolar**;

**VI -** obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a **tratamento especializado**;

**VII -** advertência;

**VIII -** perda da guarda;

**IX -** destituição da tutela;

**X -** suspensão ou destituição do poder familiar.

**Parágrafo único**. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X do *caput* deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 22, 23 e 24 desta Lei. *(2025)*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A negligência ou omissão dos genitores ante o grave abuso sexual configura hipótese excepcional de destituição do poder familiar.*

***STJ:*** *A circunstância de ainda não ter sido proferida sentença nos autos da ação de destituição do poder familiar não veda que seja iniciada a colocação da criança em família substituta.*

**Art. 130**. Verificada a hipótese de **maus-tratos**, **negligência**, **opressão** ou **abuso sexual** impostos pelos pais ou responsável, a **autoridade judiciária** poderá **determinar**, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. *(2025)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2656A6C34D1202FB3648E950030DBF2F

**Parágrafo único**. Da medida cautelar constará, ainda, a **fixação provisória dos alimentos** de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor.

## TÍTULO V
DO CONSELHO TUTELAR
### CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 131.** O Conselho Tutelar é órgão **permanente** e **autônomo**, **não** jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo **cumprimento dos direitos** da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

**Art. 132.** Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, **1 (um) Conselho Tutelar** como **órgão integrante da administração pública local**, composto de **5 (cinco) membros**, escolhidos pela população local para mandato de **4 (quatro) anos**, permitida **recondução** por novos processos de escolha.

**Art. 133**. Para a **candidatura** a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes **requisitos**:

**I -** reconhecida idoneidade moral;

**II** - idade **superior** a **vinte e um anos**;

**III -** residir no município.

**Art. 134**. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à **remuneração** dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:

**I -** cobertura **previdenciária**;

**II -** gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de **1/3 (um terço)** do valor da remuneração mensal;

**III -** licença-maternidade;

**IV -** licença-paternidade;

**V -** gratificação natalina.

**Parágrafo único.** Constará da **lei orçamentária** municipal e da do Distrito Federal previsão dos **recursos necessários** ao funcionamento do Conselho Tutelar e à **remuneração** e **formação continuada** dos conselheiros tutelares.

**Art. 135.** O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá **serviço público relevante** e estabelecerá **presunção de idoneidade moral**.

### CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

**Art. 136.** São **atribuições** do Conselho Tutelar:

**I - atender** as **crianças** e **adolescentes** nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;

**II - atender** e **aconselhar** os **pais** ou **responsável**, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;

**III -** promover a **execução** de suas **decisões**, podendo para tanto:

**a)** requisitar **serviços públicos** nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança; *(2025)*

**b) representar** junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

**IV -** encaminhar ao Ministério Público **notícia de fato** que constitua infração **administrativa** ou **penal** contra os direitos da criança ou adolescente;

**V -** encaminhar à **autoridade judiciária** os casos de sua competência;

**VI -** providenciar a medida estabelecida pela **autoridade judiciária**, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

**VII -** expedir notificações;

**VIII -** requisitar **certidões de nascimento** e de **óbito** de criança ou adolescente quando necessário;

**IX -** assessorar o **Poder Executivo local** na elaboração da **proposta orçamentária** para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

**X - representar**, em nome da pessoa e da família, contra a **violação dos direitos** previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;

**XI -** representar ao Ministério Público para efeito das ações de **perda** ou **suspensão** do **poder familiar**, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.

**XII - promover** e **incentivar**, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de **sintomas de maus-tratos** em crianças e adolescentes.

**XIII - adotar**, na esfera de sua competência, **ações articuladas** e **efetivas** direcionadas à **identificação** da **agressão**, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de **violência doméstica e familiar** e à responsabilização do agressor;

**XIV - atender** à criança e ao adolescente **vítima** ou **testemunha** de **violência doméstica e familiar**, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus **familiares** e a **testemunhas**, de forma a **prover orientação** e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários;

**XV -** representar à **autoridade judicial** ou **policial** para requerer o **afastamento do agressor** do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de **violência doméstica e familiar** contra a criança e o adolescente;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CDA926F6C9C88D0146A25A0DD6CD5589

**XVI -** representar à **autoridade judicial** para requerer a concessão de **medida protetiva de urgência** à criança ou ao adolescente **vítima** ou **testemunha** de **violência doméstica e familiar**, bem como a revisão daquelas já concedidas;

**XVII -** representar ao **Ministério Público** para requerer a propositura de **ação cautelar de antecipação de produção de prova** nas causas que envolvam **violência** contra a criança e o adolescente;

**XVIII -** tomar as **providências cabíveis**, na esfera de sua competência, ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua **violência doméstica e familiar** contra a criança e o adolescente;

**XIX - receber** e **encaminhar**, quando for o caso, as **informações** reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de **violência**, ao uso de **tratamento cruel** ou **degradante** ou de **formas violentas** de **educação**, **correção** ou **disciplina** contra a criança e o adolescente;

**XX -** representar à **autoridade judicial** ou ao **Ministério Público** para requerer a **concessão de medidas cautelares** direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.

**Parágrafo único.** Se, no exercício de suas **atribuições**, o Conselho Tutelar entender necessário o **afastamento** do convívio familiar, comunicará *incontinenti* o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a **orientação**, o **apoio** e a **promoção social da família**.

**Art. 137.** As **decisões** do Conselho Tutelar **somente** poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha **legítimo interesse**.

## CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

**Art. 138**. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147.

## CAPÍTULO IV
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

**Art. 139**. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em **lei municipal** e realizado sob a responsabilidade do **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, e a fiscalização do Ministério Público.

**§ 1** O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em **data unificada** em **todo o território nacional** a cada **4 (quatro) anos**, no **primeiro domingo** do mês de **outubro** do ano **subsequente** ao da **eleição presidencial**.

**§ 2** A **posse** dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia **10 de janeiro** do ano subsequente ao processo de escolha.

**§ 3** No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é **vedado** ao candidato **doar**, **oferecer**, **prometer** ou **entregar** ao eleitor **bem** ou **vantagem pessoal** de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

## CAPÍTULO V
DOS IMPEDIMENTOS

**Art. 140**. São **impedidos** de servir no mesmo **Conselho** marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

**Parágrafo único**. **Estende-se** o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à **autoridade judiciária** e ao **representante do Ministério Público** com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B14B79E76C89BE13FC93D8D6A1612227

**TÍTULO VI**

DO ACESSO À JUSTIÇA

**CAPÍTULO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 141**. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à **Defensoria Pública**, ao **Ministério Público** e ao **Poder Judiciário**, por qualquer de seus órgãos.

**§ 1º** A **assistência judiciária gratuita** será prestada aos que dela necessitarem, através de **defensor público** ou **advogado nomeado**.

**§ 2º** As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são **isentas** de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

**Art. 142**. Os **menores de dezesseis anos** serão **representados** e os **maiores de dezesseis** e **menores de vinte e um anos** **assistidos** por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

**Parágrafo único**. A autoridade judiciária dará **curador especial** à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual.

**Art. 143**. É **vedada** a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

**Parágrafo único**. Qualquer **notícia** a respeito do fato **não** poderá **identificar** a **criança** ou **adolescente**, **vedando-se** fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.

**Art. 144**. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela **autoridade judiciária** competente, se demonstrado o **interesse** e **justificada a finalidade**.

**CAPÍTULO II**

DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 145**. Os estados e o Distrito Federal poderão criar **varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude**, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

**SEÇÃO II**

DO JUIZ

**Art. 146**. A **autoridade** a que se refere esta Lei é o **Juiz da Infância e da Juventude**, ou o juiz que exerce essa **função**, na forma da lei de organização judiciária local.

**Art. 147**. A **competência** será determinada:

**I -** pelo **domicílio dos pais ou responsável**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula 383, STJ:*** *A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.*

**II -** pelo **lugar onde se encontre a criança ou adolescente**, à falta dos pais ou responsável.

**§ 1º** Nos casos de **ato infracional**, será competente a autoridade do **lugar da ação ou omissão**, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

**§ 2º** A **execução das medidas** poderá ser **delegada** à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

**§ 3º** Em caso de infração cometida através de **transmissão simultânea de rádio ou televisão**, que atinja **mais de uma** comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da **sede estadual** da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para **todas** as transmissoras ou retransmissoras do respectivo **estado**.

**Art. 148**. A **Justiça da Infância e da Juventude** é competente para:

**I -** conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de **ato infracional** atribuído a adolescente, **aplicando as medidas cabíveis**;

**II -** conceder a **remissão**, como forma de suspensão ou extinção do processo;

**III -** conhecer de pedidos de **adoção** e seus **incidentes**;

**IV -** conhecer de **ações civis** fundadas em interesses **individuais**, **difusos** ou **coletivos** afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

**V -** conhecer de ações decorrentes de **irregularidades em entidades de atendimento**, aplicando as medidas cabíveis;

**VI -** aplicar **penalidades administrativas** nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

**VII -** conhecer de casos encaminhados pelo **Conselho Tutelar**, aplicando as medidas cabíveis.

**Parágrafo único**. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a **Justiça da Infância e da Juventude** para o fim de:

***Art. 98****. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:*

***I -*** *por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;*

***II -*** *por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;*



Conteúdo desenvolvido por **Projeto Missão.**

Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0FD420BD75036909B7AD258309ED8834

***III -*** *em razão de sua conduta.*

**a)** conhecer de pedidos de **guarda** e **tutela**;

**b)** conhecer de ações de **destituição do poder familiar**, perda ou modificação da tutela ou guarda;

**c)** suprir a capacidade ou o consentimento para o **casamento**;

**d)** conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao **exercício do poder familiar**;

**e)** conceder a **emancipação**, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

**f)** designar **curador especial** em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

**g)** conhecer de **ações de alimentos**;

**h)** determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos **registros de nascimento e óbito**.

**Art. 149**. Compete à **autoridade judiciária** disciplinar, através de **portaria**, ou autorizar, mediante **alvará**:

**I -** a entrada e permanência de criança ou adolescente, **desacompanhado** dos **pais** ou **responsável**, em:

**a)** estádio, ginásio e campo desportivo;

**b)** bailes ou promoções dançantes;

**c)** boate ou congêneres;

**d)** casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

**e)** estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.

**II -** a **participação** de criança e adolescente em:

**a)** espetáculos públicos e seus ensaios;

**b)** certames de beleza.

**§ 1º** Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária **levará em conta**, dentre outros fatores:

**a)** os princípios desta Lei;

**b)** as peculiaridades locais;

**c)** a existência de instalações adequadas;

**d)** o tipo de frequência habitual ao local;

**e)** a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes;

**f)** a natureza do espetáculo.

**§ 2º** As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser **fundamentadas**, caso a caso, **vedadas** as determinações de **caráter geral**.

**SEÇÃO III**

DOS SERVIÇOS AUXILIARES

**Art. 150**. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever **recursos** para manutenção de **equipe interprofissional**, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude.

**Art. 151**. Compete à **equipe interprofissional** dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer **subsídios** por escrito, mediante **laudos**, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de **aconselhamento**, **orientação**, **encaminhamento**, **prevenção** e outros, tudo sob a imediata **subordinação** à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.

**Parágrafo único**. Na **ausência** ou **insuficiência** de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta Lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à **nomeação de perito**, nos termos do art. 156 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) .

**CAPÍTULO III**

DOS PROCEDIMENTOS

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 152**. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se **subsidiariamente** as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

**§ 1º** É assegurada, sob pena de responsabilidade, **prioridade absoluta** na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

**§ 2º** Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, **excluído** o dia do **começo** e **incluído** o dia do **vencimento**, **vedado** o prazo em **dobro** para a **Fazenda Pública** e o **Ministério Público**.

**Art. 153**. Se a medida judicial a ser adotada **não** corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e **ordenar de ofício** as providências necessárias, ouvido o Ministério Público.

**Parágrafo único**. O disposto neste artigo **não** se aplica para o fim de **afastamento** da criança ou do adolescente de sua **família de origem** e em outros procedimentos necessariamente **contenciosos**.

**Art. 154**. Aplica-se às **multas** o disposto no art. 214.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A46E97510C37C89C46A652E94C098ADE

**SEÇÃO II**

DA PERDA E DA SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

**Art. 155**. O procedimento para a **perda** ou a **suspensão** do **poder familiar** terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha **legítimo interesse**.

**Art. 156**. A **petição inicial** indicará:

**I -** a autoridade judiciária a que for dirigida;

**II -** o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, **dispensada a qualificação** em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público;

**III -** a exposição sumária do fato e o pedido;

**IV -** as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de **testemunhas** e **documentos**.

**Art. 157**. Havendo **motivo grave**, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a **suspensão** do poder familiar, **liminar** ou **incidentalmente**, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa **idônea**, mediante **termo de responsabilidade**.

**§ 1°** Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, **concomitantemente** ao despacho de citação e **independentemente** de **requerimento** do interessado, a realização de **estudo social** ou **perícia** por equipe **interprofissional** ou **multidisciplinar** para comprovar a presença de **uma** das **causas** de **suspensão** ou **destituição** do **poder familiar**, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e observada a Lei n° 13.431, de 4 de abril de 2017

**§ 2°** Em sendo os **pais** oriundos de **comunidades indígenas**, é ainda **obrigatória** a intervenção, junto à **equipe interprofissional** ou **multidisciplinar** referida no § 1° deste artigo, de representantes do **órgão federal** responsável pela **política indigenista**, observado o disposto no § 6 o do art. 28 desta Lei.

**§ 3º** A concessão da liminar será, **preferencialmente**, precedida de **entrevista da criança** ou do **adolescente** perante **equipe multidisciplinar** e de oitiva da outra parte, nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.

**§ 4º** Se houver **indícios** de ato de **violação de direitos** de criança ou de adolescente, o juiz **comunicará** o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes.

**Art. 158**. O requerido será citado para, no prazo de **dez dias**, oferecer **resposta escrita**, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de **testemunhas** e **documentos**.

**§ 1°** A **citação** será **pessoal**, **salvo** se esgotados todos os meios para sua realização.

**§ 2°** requerido **privado de liberdade** deverá ser **citado pessoalmente**.

**§ 3°** Quando, por **2 (duas) vezes**, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência **sem o encontrar**, deverá, havendo **suspeita de ocultação**, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de **efetuar** a **citação**, na **hora que designar**, nos termos do art. 252 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

**§ 4°** Na hipótese de os **genitores** encontrarem-se em **local incerto** ou **não sabido**, serão citados por **edital** no prazo de **10 (dez) dias**, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização.

**Art. 159**. Se o requerido **não** tiver possibilidade de **constituir advogado**, **sem** prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, **em cartório**, que lhe seja **nomeado dativo**, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.

**Parágrafo único**. Na hipótese de requerido **privado de liberdade**, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da **citação pessoal**, se deseja que lhe seja **nomeado defensor**.

**Art. 160**. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de **documento que interesse à causa**, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público.

**Art. 161**. Se **não** for **contestado** o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por **5 (cinco) dias**, **salvo** quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo.

**§ 1º** A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a **oitiva de testemunhas** que **comprovem** a presença de **uma** das causas de **suspensão** ou **destituição** do **poder familiar** previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou no art. 24 desta Lei.

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3°** Se o pedido importar em **modificação de guarda**, será **obrigatória**, desde que possível e razoável, a **oitiva da criança ou adolescente**, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida.

**§ 4º** É **obrigatória** a oitiva dos pais sempre que eles forem **identificados** e estiverem em **local conhecido**, ressalvados os casos de **não** comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados.

**§ 5°** Se o **pai** ou a **mãe** estiverem **privados de liberdade**, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 48F7B20DE216CD5C65B798012C7259C1

oitiva.

**Art. 162**. Apresentada a **resposta**, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por **cinco dias**, **salvo** quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2°** Na **audiência**, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, **salvo** quando apresentado por escrito, manifestando-se **sucessivamente** o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de **20 (vinte) minutos** cada um, **prorrogável** por mais **10 (dez) minutos**.

**§ 3°** A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, **excepcionalmente**, designar data para sua leitura no **prazo máximo de 5 (cinco) dias**.

**§ 4°** Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo **Ministério Público**, **não** haverá necessidade de nomeação de **curador especial** em favor da criança ou adolescente.

**Art. 163**. O **prazo máximo** para conclusão do procedimento será de **120 (cento e vinte) dias**, e caberá ao juiz, no caso de **notória inviabilidade** de **manutenção** do **poder familiar**, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em **família substituta.**

**Parágrafo único**. A **sentença** que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será **averbada** à margem do **registro de nascimento** da criança ou do adolescente.

## SEÇÃO III

DA DESTITUIÇÃO DA TUTELA

**Art. 164**. Na **destituição da tutela**, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o disposto na seção anterior.

## SEÇÃO IV

DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA

**Art. 165**. São **requisitos** para a concessão de pedidos de colocação em **família substituta**:

**I -** qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com **expressa anuência** deste;

**II - indicação** de eventual **parentesco** do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou **não** parente vivo;

**III - qualificação completa** da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos;

**IV -** indicação do **cartório** onde foi inscrito **nascimento**, anexando, se possível, uma **cópia** da respectiva **certidão**;

**V - declaração** sobre a existência de **bens**, **direitos** ou **rendimentos** relativos à criança ou ao adolescente.

**Parágrafo único**. Em se tratando de **adoção**, observar-se-ão também os **requisitos específicos**.

**Art. 166**. Se os pais forem **falecidos**, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido **expressamente** ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser **formulado diretamente em cartório**, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado.

**§ 1°** Na hipótese de **concordância dos pais**, o juiz:

**I -** na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no **prazo máximo de 10 (dez) dias**, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por **termo** as declarações; e

**II -** declarará a **extinção do poder familiar**.

**§ 2°** O **consentimento** dos titulares do poder familiar será **precedido** de **orientações** e **esclarecimentos** prestados pela equipe **interprofissional** da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de **adoção**, sobre a **irrevogabilidade** da medida.

**§ 3°** São garantidos a **livre manifestação de vontade** dos detentores do poder familiar e o **direito ao sigilo** das informações.

**§ 4°** O consentimento prestado por escrito **não** terá validade se **não** for **ratificado na audiência** a que se refere o § 1° deste artigo.

**§ 5°** O **consentimento é retratável** até a data da realização da audiência especificada no § 1° deste artigo, e os pais podem exercer o **arrependimento** no **prazo** de **10 (dez) dias**, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar.

**§ 6°** O consentimento **somente** terá valor se for dado **após** o **nascimento** da criança.

**§ 7°** A família **natural** e a **família** substituta receberão a devida **orientação** por intermédio de equipe técnica **interprofissional** a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente** com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do **direito à convivência familiar**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E0D2B19C74DCB96A13CDCC032C46FAB8

**Art. 167**. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de **estudo social** ou, se possível, **perícia** por **equipe interprofissional**, decidindo sobre a concessão de **guarda provisória**, bem como, no caso de **adoção**, sobre o **estágio de convivência**.

**Parágrafo único**. **Deferida** a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interessado, mediante **termo de responsabilidade**.

**Art. 168**. Apresentado o **relatório social** ou o **laudo pericial**, e **ouvida**, sempre que possível, a **criança** ou o **adolescente**, dar-se-á **vista dos autos** ao Ministério Público, pelo prazo de **cinco dias**, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

**Art. 169**. Nas hipóteses em que a **destituição da tutela**, a **perda** ou a **suspensão** do **poder familiar** constituir pressuposto lógico da **medida principal** de colocação em **família substituta**, será observado o procedimento contraditório previsto nas Seções II e III deste Capítulo.

**Parágrafo único**. A **perda** ou a **modificação** da guarda poderá ser decretada nos **mesmos autos** do procedimento, observado o disposto no art. 35.

**Art. 170**. Concedida a **guarda** ou a **tutela**, observar-se-á o disposto no art. 32, e, quanto à **adoção**, o contido no art. 47.

**Parágrafo único**. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em **programa de acolhimento familiar** será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no **prazo máximo de 5 (cinco) dias**.

## SEÇÃO V

DA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ATRIBUÍDO A ADOLESCENTE

**Art. 171**. O adolescente apreendido por força de **ordem judicial** será, desde logo, **encaminhado** à autoridade **judiciária**.

**Art. 172**. O adolescente apreendido em **flagrante de ato infracional** será, desde logo, **encaminhado** à autoridade **policial** competente.

**Parágrafo único**. Havendo **repartição policial especializada** para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em **co-autoria com maior**, prevalecerá a atribuição da **repartição especializada**, que, após as providências necessárias e conforme o caso, **encaminhará o adulto** à repartição policial própria.

**Art. 173**. Em caso de **flagrante de ato infracional** cometido mediante **violência ou grave ameaça a pessoa**, a autoridade policial, **sem** prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá:

**I -** lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente;

**II -** apreender o produto e os instrumentos da infração;

**III -** requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.

**Parágrafo único**. Nas demais hipóteses de **flagrante**, a lavratura do auto poderá ser **substituída** por **boletim de ocorrência circunstanciada**.

**Art. 174**. **Comparecendo** qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente **liberado** pela autoridade policial, sob **termo de compromisso e responsabilidade** de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no **mesmo dia** ou, sendo impossível, no **primeiro dia útil imediato**, **exceto** quando, pela **gravidade** do ato infracional e sua **repercussão social**, deva o adolescente permanecer sob **internação** para garantia de sua **segurança pessoal** ou **manutenção da ordem pública**.

**Art. 175**. Em caso de **não** liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao **representante do Ministério Público**, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

**§ 1º** Sendo **impossível** a apresentação imediata, a autoridade **policial** encaminhará o adolescente à **entidade de atendimento**, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de **vinte e quatro horas**.

**§ 2º** Nas localidades onde **não** houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade **policial**. À falta de **repartição policial especializada**, o adolescente aguardará a apresentação em **dependência separada da destinada a maiores**, **não** podendo, em qualquer hipótese, **exceder** o prazo referido no parágrafo anterior.

**Art. 176**. Sendo o adolescente **liberado**, a autoridade **policial** encaminhará **imediatamente** ao representante do Ministério Público cópia do **auto de apreensão** ou **boletim de ocorrência**.

**Art. 177**. Se, **afastada** a hipótese de flagrante, houver **indícios de participação** de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade **policial** encaminhará ao representante do Ministério Público **relatório das investigações** e **demais documentos**.

**Art. 178**. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional **não** poderá ser **conduzido** ou **transportado** em **compartimento fechado de veículo policial**, em condições atentatórias à sua **dignidade**, ou que impliquem risco à sua **integridade física** ou **mental**, sob pena de responsabilidade.

**Art. 179**. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9F0D0587E7C26C4F5DFCF33F16E23CF4

apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os **antecedentes do adolescente**, procederá **imediata** e **informalmente** à sua **oitiva** e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.

**Parágrafo único**. Em caso de **não** apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das **polícias civil** e **militar**.

**Art. 180**. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do **Ministério Público** poderá:

**I -** promover o arquivamento dos autos;

**II -** conceder a remissão;

**III -** representar à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-educativa.

**Art. 181**. Promovido o **arquivamento dos autos** ou concedida a **remissão** pelo representante do Ministério Público, mediante termo **fundamentado**, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à **autoridade judiciária** para **homologação**.

**§ 1º Homologado** o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária **determinará**, conforme o caso, o **cumprimento da medida**.

**§ 2º Discordando**, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao **Procurador-Geral de Justiça**, mediante despacho **fundamentado**, e este oferecerá representação, **designará outro membro** do Ministério Público para apresentá-la, ou **ratificará o arquivamento** ou a **remissão**, que só então estará a autoridade judiciária **obrigada a homologar**.

**Art. 182**. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público **não** promover o **arquivamento** ou **conceder a remissão**, oferecerá representação à **autoridade judiciária**, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida **sócio-educativa** que se afigurar a mais adequada.

**§ 1º** A **representação** será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, **podendo ser deduzida oralmente**, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.

**§ 2º** A representação **independe de prova pré-constituída** da autoria e materialidade.

**Art. 183**. O **prazo máximo** e **improrrogável** para a conclusão do procedimento, estando o adolescente **internado provisoriamente**, será de **quarenta e cinco dias**.

**Art. 184**. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, **decidindo**, desde logo, sobre a **decretação** ou **manutenção** da **internação**, observado o disposto no art. 108 e parágrafo.

**§ 1º** O **adolescente** e seus **pais** ou **responsável** serão **cientificados** do teor da representação, e notificados a comparecer à **audiência**, acompanhados de **advogado**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *O interrogatório de um adolescente, em processo por ato infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e, portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão judicial. Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não podem ser tratados como mero objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA).*

**§ 2º** Se os **pais** ou **responsável** **não** forem localizados, a autoridade judiciária dará **curador especial** ao adolescente.

**§ 3º Não** sendo localizado o **adolescente**, a autoridade judiciária expedirá **mandado de busca e apreensão**, determinando o **sobrestamento** do feito, até a efetiva apresentação.

**§ 4º** Estando o adolescente **internado**, será requisitada a sua apresentação, **sem** prejuízo da notificação dos pais ou responsável.

**Art. 185**. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, **não** poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.

**§ 1º** Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente deverá ser **imediatamente transferido** para a localidade mais próxima.

**§ 2º** Sendo **impossível** a pronta **transferência**, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em **seção isolada dos adultos** e com **instalações apropriadas**, **não** podendo ultrapassar o **prazo máximo de cinco dias**, sob pena de responsabilidade.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E8807E5B3F9D16721A354392D18FDE59

**Art. 186**. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à **oitiva** dos mesmos, podendo solicitar opinião de **profissional qualificado**.

**§ 1º** Se a autoridade judiciária entender **adequada a remissão**, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão.

**§ 2º** Sendo o fato **grave**, passível de aplicação de medida de **internação** ou colocação em regime de **semi-liberdade**, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente **não** possui advogado constituído, **nomeará defensor**, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso.

**§ 3º** O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de **três dias** contado da audiência de apresentação, oferecerá **defesa prévia** e rol de **testemunhas**.

**§ 4º** Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será **dada a palavra** ao representante do **Ministério Público** e ao defensor, **sucessivamente**, pelo tempo de **vinte minutos** para cada um, **prorrogável** por mais **dez**, a critério da autoridade judiciária, que em **seguida proferirá decisão**.

**Art. 187**. Se o adolescente, devidamente notificado, **não** comparecer, **injustificadamente** à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua **condução coercitiva**.

**Art. 188**. A **remissão**, como forma de **extinção** ou **suspensão** do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, **antes da sentença**.

**Art. 189.** A autoridade judiciária **não** aplicará qualquer medida, desde que **reconheça na sentença**:

**I -** estar provada a inexistência do fato;

**II - não** haver prova da existência do fato;

**III - não** constituir o fato ato infracional;

**IV - não** existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional.

**Parágrafo único**. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será **imediatamente** colocado em **liberdade**.

**Art. 190**. A intimação da **sentença** que aplicar medida de **internação** ou regime de **semi-liberdade** será feita:

**I -** ao **adolescente** e ao seu **defensor**;

**II -** quando **não** for encontrado o adolescente, a seus **pais** ou **responsável**, **sem** prejuízo do **defensor**.

**§ 1º** Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á **unicamente** na pessoa do **defensor**.

**§ 2º** Recaindo a **intimação** na pessoa do **adolescente**, deverá este **manifestar** se **deseja** ou **não recorrer da sentença.**

## SEÇÃO V-A

DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES DE POLÍCIA PARA A INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E DE ADOLESCENTE

**Art. 190-A**. A **infiltração de agentes de polícia na internet** com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), obedecerá às seguintes **regras**:

**I -** será precedida de **autorização judicial** devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público;

**II -** dar-se-á mediante **requerimento do Ministério Público** ou **representação de delegado de polícia** e conterá a demonstração de sua **necessidade**, o **alcance** das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das **pessoas investigadas** e, quando possível, os **dados** de conexão ou cadastrais que **permitam a identificação dessas pessoas**;

**III - não** poderá exceder o prazo de **90 (noventa) dias**, **sem** prejuízo de eventuais **renovações**, desde que o total **não** exceda a **720 (setecentos e vinte) dias** e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial.

**§ 1º** A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar **relatórios parciais** da operação de infiltração **antes** do término do prazo de que trata o inciso II do § 1 º deste artigo.

**§ 2º** Para efeitos do disposto no inciso I do § 1 º deste artigo, consideram-se:

**I - dados de conexão**: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;

**II - dados cadastrais**: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

**§ 3º** A infiltração de agentes de polícia na internet **não** será admitida se a **prova** puder ser **obtida por outros meios**.

**Art. 190-B**. As **informações** da operação de infiltração serão encaminhadas **diretamente** ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu **sigilo**.

**Parágrafo único**. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será **reservado** ao **juiz**, ao **Ministério Público** e ao **delegado de polícia** responsável pela



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8567717D2EF671109A8B383ADA26E045

operação, com o objetivo de **garantir o sigilo** das investigações.

**Art. 190-C**. **Não** comete **crime** o policial que **oculta a sua identidade** para, por meio da internet, colher **indícios de autoria** e **materialidade** dos crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

**Parágrafo único**. O agente policial infiltrado que deixar de observar a **estrita finalidade da investigação** responderá pelos **excessos praticados**.

**Art. 190-D**. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante **procedimento sigiloso** e **requisição** da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da **identidade fictícia** criada.

**Parágrafo único**. O procedimento sigiloso de que trata esta Seção será numerado e tombado em **livro específico**.

**Art. 190-E**. **Concluída a investigação**, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com **relatório circunstanciado**.

**Parágrafo único**. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em **autos apartados** e **apensados** ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a **preservação da identidade do agente** policial infiltrado e a **intimidade** das crianças e dos adolescentes envolvidos.

## SEÇÃO VI

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO

**Art. 191**. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não-governamental terá início mediante **portaria** da autoridade judiciária ou representação do **Ministério Público** ou do **Conselho Tutelar**, onde conste, **necessariamente**, resumo dos fatos.

**Parágrafo único**. Havendo **motivo grave**, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o **afastamento provisório** do dirigente da **entidade**, mediante decisão **fundamentada**.

**Art. 192**. O dirigente da entidade será **citado** para, no prazo de **dez dias**, oferecer **resposta escrita**, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.

**Art. 193**. Apresentada ou **não** a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará **audiência de instrução e julgamento**, intimando as partes.

**§ 1º** **Salvo** manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão **cinco dias** para oferecer **alegações finais**, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

**§ 2º** Em se tratando de **afastamento provisório** ou **definitivo** de **dirigente** de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à **autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado**, marcando prazo para a substituição.

**§ 3º** Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a **remoção das irregularidades verificadas**. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, **sem julgamento de mérito**.

**§ 4º** A **multa** e a **advertência** serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento.

## SEÇÃO VII

DA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Art. 194**. O procedimento para imposição de **penalidade administrativa** por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por **representação** do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou **auto de infração** elaborado por **servidor efetivo** ou **voluntário credenciado**, e assinado por **duas testemunhas**, se possível.

**§ 1º** No procedimento iniciado com o **auto de infração**, poderão ser usadas **fórmulas impressas**, especificando-se a **natureza** e as **circunstâncias** da infração.

**§ 2º** **Sempre que possível**, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos **motivos do retardamento**.

**Art. 195**. O **requerido** terá prazo de **dez dias** para **apresentação de defesa**, contado da data da intimação, que será feita:

**I -** pelo **autuante**, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;

**II -** por **oficial de justiça** ou **funcionário legalmente habilitado**, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando **certidão**;

**III -** por **via postal**, com aviso de recebimento, se **não** for encontrado o requerido ou seu representante legal;

**IV -** por **edital**, com prazo de **trinta dias**, se incerto ou **não** sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AE4FB8FA33710BBA39965C6167A47DF3

**Art. 196**. **Não** sendo apresentada a **defesa** no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público, por **cinco dias**, decidindo em igual prazo.

**Art. 197**. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará **audiência de instrução e julgamento**.

**Parágrafo único.** Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo **tempo de vinte minutos** para cada **um**, **prorrogável** por mais **dez**, a critério da autoridade judiciária, que em **seguida proferirá sentença.**

## SEÇÃO VIII

DA HABILITAÇÃO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO

**Art. 197-A**. Os postulantes à **adoção**, **domiciliados no Brasil**, apresentarão petição inicial na qual conste:

**I - qualificação** completa;

**II -** dados **familiares**;

**III -** cópias autenticadas de **certidão de nascimento** ou **casamento**, ou declaração relativa ao período de **união estável**;

**IV -** cópias da cédula de **identidade** e inscrição no **Cadastro de Pessoas Físicas**;

**V -** comprovante de **renda** e **domicílio**;

**VI -** atestados de **sanidade física** e **mental**

**VII -** certidão de **antecedentes criminais**;

**VIII - certidão negativa** de distribuição **cível**.

**Art. 197-B**. A autoridade judiciária, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, dará vista dos autos ao **Ministério Público**, que no prazo de **5 (cinco) dias** poderá:

**I -** apresentar **quesitos** a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197-C desta Lei;

**II -** requerer a **designação de audiência** para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas;

**III -** requerer a **juntada de documentos** complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias.

**Art. 197-C**. Intervirá no feito, **obrigatoriamente**, **equipe interprofissional** a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar **estudo psicossocial**, que conterá **subsídios** que permitam **aferir** a **capacidade** e o preparo dos postulantes para o exercício de uma **paternidade** ou **maternidade responsável**, à luz dos **requisitos** e **princípios** desta Lei.

**§ 1°** É **obrigatória** a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente** com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à **convivência familiar** e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua **preparação psicológica**, **orientação** e **estímulo à adoção inter-racial**, de crianças ou de adolescentes **com deficiência**, com **doenças crônicas** ou com **necessidades específicas de saúde**, e de **grupos de irmãos.**

**§ 2°** Sempre que **possível** e **recomendável**, a etapa **obrigatória da preparação** referida no § 1° deste artigo incluirá o **contato** com crianças e adolescentes em regime de **acolhimento familiar** ou **institucional**, a ser realizado sob **orientação**, **supervisão** e **avaliação** da **equipe técnica** da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com **apoio** dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

**§ 3°** É **recomendável** que as crianças e os adolescentes **acolhidos institucionalmente** ou por **família acolhedora** sejam preparados por **equipe interprofissional** antes da inclusão em família adotiva.

**Art. 197-D**. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no art. 197-C desta Lei, a autoridade judiciária, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a **juntada do estudo psicossocial**, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento.

**Parágrafo único**. Caso **não** sejam requeridas diligências, ou sendo essas **indeferidas**, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por **5 (cinco) dias**, decidindo em igual prazo.

**Art. 197-E**. Deferida a **habilitação**, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei, sendo a sua **convocação para a adoção** feita de acordo com **ordem cronológica** de habilitação e conforme a **disponibilidade** de crianças ou adolescentes adotáveis.

**§ 1°** A **ordem cronológica** das habilitações somente poderá **deixar de ser observada** pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 desta Lei, quando comprovado ser essa a **melhor solução no interesse do adotando.**

**§ 2°** A habilitação à adoção deverá ser **renovada no mínimo trienalmente** mediante avaliação por **equipe interprofissional**.

**§ 3°** Quando o adotante candidatar-se a uma **nova adoção**, será **dispensável** a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional.

**§ 4°** Após **3 (três)** recusas **injustificadas**, pelo habilitado, à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá **reavaliação da habilitação**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AD14048BDFA16988C0FD16464FB2D4EA

**concedida**.

**§ 5°** A **desistência do pretendente** em relação à **guarda** para **fins de adoção** ou **a devolução** da criança ou do adolescente **depois do trânsito em julgado da sentença de adoção** importará na sua **exclusão** dos cadastros de adoção e na **vedação** de renovação da habilitação, **salvo** decisão judicial **fundamentada**, **sem** prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente.

**Art. 197-F**. O **prazo máximo** para conclusão da habilitação à adoção será de **120 (cento e vinte) dias**, **prorrogável** por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

## CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS

**Art. 198**. Nos **procedimentos** afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o **sistema recursal** da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (**Código de Processo Civil**), com as seguintes adaptações:

**I -** os recursos serão interpostos **independentemente** de **preparo**;

**II -** em todos os recursos, **salvo** nos **embargos de declaração**, o prazo para o **Ministério Público** e para a **defesa** será **sempre** de **10 (dez) dias**;

**III -** os recursos terão **preferência de julgamento** e dispensarão revisor;

**VII - antes** de determinar a **remessa** dos autos à **superior instância**, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, **mantendo** ou **reformando a decisão**, no prazo de **cinco dias**;

**IV -** (*REVOGADO*)

**V -** (*REVOGADO*)

**VI -** (*REVOGADO*)

**VIII - mantida a decisão** apelada ou agravada, o escrivão **remeterá** os autos ou o instrumento à **superior instância** dentro de **vinte e quatro horas**, **independentemente** de novo pedido do recorrente; se a **reformar**, a **remessa dos autos** dependerá de **pedido expresso** da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de **cinco dias**, contados da intimação.

**Art. 199**. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá **recurso de apelação**.

**Art. 199-A**. A **sentença** que **deferir a adoção** produz efeito desde logo, embora sujeita a **apelação**, que será recebida exclusivamente no **efeito devolutivo**, **salvo** se se tratar de **adoção internacional** ou se houver **perigo de dano irreparável** ou de **difícil reparação** ao **adotando**.

**Art. 199-B**. A sentença que **destituir** ambos ou qualquer dos genitores do **poder familiar** fica sujeita a **apelação**, que deverá ser recebida **apenas no efeito devolutivo**.

**Art. 199-C**. Os recursos nos procedimentos de **adoção** e de **destituição de poder familiar**, em face da relevância das questões, serão processados com **prioridade absoluta**, devendo ser **imediatamente distribuídos**, ficando **vedado** que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento **sem** revisão e com **parecer urgente** do Ministério Público.

**Art. 199-D**. O **relator** deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, contado da sua **conclusão**.

**Parágrafo único**. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer.

**Art. 199-E.** O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores.

## CAPÍTULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Art. 200**. As funções do **Ministério Público** previstas nesta Lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 594, STJ:*** *O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.*

**Art. 201**. Compete ao **Ministério Público**:

**I - conceder a remissão** como forma de exclusão do processo;

**II -** promover e acompanhar os **procedimentos relativos às infrações** atribuídas a adolescentes;

**III -** promover e acompanhar as **ações de alimentos** e os **procedimentos de suspensão** e **destituição do poder familiar**, nomeação e remoção de **tutores**, **curadores** e **guardiães**, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude;

**IV -** promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a **prestação de contas dos tutores**, **curadores** e quaisquer **administradores de bens** de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98;

**V -** promover o **inquérito civil** e a **ação civil pública** para a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4168494066DE4187C577E9CB23806655

**proteção dos interesses individuais**, **difusos** ou **coletivos relativos à infância** e à **adolescência**, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal;

**VI -** instaurar **procedimentos administrativos** e, para instruí-los:

**a)** expedir notificações para **colher depoimentos** ou **esclarecimentos** e, em caso de **não** comparecimento injustificado, requisitar **condução coercitiva**, inclusive pela polícia civil ou militar;

**b)** requisitar informações, **exames**, **perícias** e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover **inspeções** e **diligências investigatórias**;

**c)** requisitar **informações** e **documentos** a **particulares** e **instituições privadas**;

**VII -** instaurar **sindicâncias**, requisitar **diligências investigatórias** e determinar a instauração de **inquérito policial**, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;

**VIII - zelar** pelo **efetivo respeito aos direitos e garantias legais** assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

**IX -** impetrar **mandado de segurança**, de injunção e **habeas corpus**, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos **interesses sociais** e **individuais indisponíveis** afetos à criança e ao adolescente;

**X - representar ao juízo** visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, **sem** prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;

**XI - inspecionar as entidades públicas** e **particulares** de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;

**XII - requisitar força policial**, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, **para o desempenho de suas atribuições.**

**XIII - intervir**, quando **não** for parte, nas **causas cíveis** e **criminais** decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.

**§ 1º** A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo **não** impede a de **terceiros**, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta Lei.

**§ 2º** As atribuições constantes deste artigo **não** excluem outras, desde que **compatíveis** com a **finalidade** do Ministério Público.

**§ 3º** O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá **livre acesso** a todo local onde se encontre criança ou adolescente.

**§ 4º** O representante do Ministério Público será responsável pelo uso **indevido das informações** e **documentos** que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo.

**§ 5º** Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste artigo, poderá o **representante do Ministério Público**:

**a)** reduzir a termo as **declarações do reclamante**, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;

**b) entender-se diretamente** com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados;

**c) efetuar recomendações** visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.

**Art. 202**. Nos processos e procedimentos em que **não** for parte, atuará **obrigatoriamente** o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.

**Art. 203**. A **intimação** do Ministério Público, em qualquer caso, será feita **pessoalmente**.

**Art. 204**. A **falta de intervenção** do Ministério Público acarreta a **nulidade do feito**, que será declarada de **ofício** pelo juiz ou a **requerimento** de qualquer interessado.

**Art. 205**. As **manifestações** processuais do representante do Ministério Público deverão ser **fundamentadas**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 91B3EFDD9783542CA6233A6CA0D21DD7

## CAPÍTULO VI
DO ADVOGADO

**Art. 206**. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, **através de advogado**, o qual será **intimado** para todos os atos, **pessoalmente** ou por **publicação oficial**, respeitado o **segredo de justiça**.

**Parágrafo único**. Será prestada **assistência judiciária integral e gratuita** àqueles que dela necessitarem.

**Art. 207**. **Nenhum** adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será **processado sem defensor**.

**§ 1º** Se o adolescente **não** tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência.

**§ 2º** A **ausência do defensor não** determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz **nomear substituto**, ainda que **provisoriamente**, ou para o só **efeito do ato**.

**§ 3º** Será **dispensada a outorga de mandato**, quando se tratar de **defensor nomeado** ou, sido constituído, tiver sido indicado por **ocasião de ato formal** com a presença da autoridade judiciária.

## CAPÍTULO VII
DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS E COLETIVOS

**Art. 208**. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por **ofensa aos direitos** assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao **não oferecimento** ou **oferta irregular**:

**I -** do **ensino obrigatório**;

**II -** de atendimento educacional especializado aos **portadores de deficiência**;

**III -** de atendimento em **creche** e **pré-escola** às crianças de **zero** a **cinco anos** de idade;

**IV -** de ensino **noturno** regular, adequado às condições do educando;

**V -** de programas suplementares de oferta de **material didático-escolar**, **transporte** e assistência à **saúde** do educando do ensino **fundamental**;

**VI -** de serviço de **assistência social** visando à **proteção** à **família**, à **maternidade**, à **infância** e à **adolescência**, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;

**VII -** de acesso às **ações** e **serviços de saúde**;

**VIII -** de **escolarização** e **profissionalização** dos adolescentes **privados de liberdade**.

**IX -** de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à **convivência familiar** por crianças e adolescentes.

**X -** de programas de atendimento para a **execução das medidas socioeducativas** e aplicação de **medidas de proteção.**

**XI -** de políticas e programas integrados de **atendimento** à criança e ao adolescente **vítima** ou **testemunha de violência**.

**§ 1º** As hipóteses previstas neste artigo **não** excluem da **proteção judicial** outros interesses **individuais**, **difusos** ou **coletivos**, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

**§ 2º** A **investigação do desaparecimento** de crianças ou adolescentes será realizada **imediatamente** após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos **portos**, **aeroportos**, **Polícia Rodoviária** e **companhias de transporte** interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido.

**§ 3º** A notificação a que se refere o § 2º deste artigo será **imediatamente** comunicada ao **Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas** e ao **Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos**, que deverão ser prontamente atualizados a cada nova informação.

**Art. 209**. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no **foro** do local **onde ocorreu** ou **deva ocorrer** a ação ou omissão, cujo juízo terá **competência absoluta** para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

**Art. 210**. Para as **ações cíveis** fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados **concorrentemente**:

**I -** o Ministério Público;

**II -** a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios;

**III -** as associações **legalmente constituídas há pelo menos um ano** e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a autorização da assembleia, se houver prévia autorização estatutária.

**§ 1º** Admitir-se-á **litisconsórcio facultativo** entre os Ministérios Públicos da União e dos estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.

**§ 2º** Em caso de **desistência** ou **abandono da ação** por **associação legitimada**, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a **titularidade ativa**.

**Art. 211**. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de **ajustamento de sua**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C50405706B4DB6FACE70D5E61678BD5D

**conduta** às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo **extrajudicial**.

**Art. 212**. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são **admissíveis todas** as espécies de **ações pertinentes**.

**§ 1º** Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do **Código de Processo Civil**.

**§ 2º** Contra **atos ilegais** ou **abusivos** de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que **lesem direito líquido e certo** previsto nesta Lei, caberá **ação mandamental**, que se regerá pelas normas da lei do **mandado de segurança**.

**Art. 213**. Na **ação** que tenha por objeto o cumprimento de **obrigação de fazer** ou **não fazer**, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que **assegurem** o **resultado prático** equivalente ao do adimplemento.

**§ 1º** Sendo **relevante** o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela **liminarmente** ou **após justificação prévia**, citando o réu.

**§ 2º** O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor **multa diária** ao réu, **independentemente de pedido do autor**, se for **suficiente** ou **compatível** com a **obrigação**, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

**§ 3º** A **multa** só será exigível do réu **após o trânsito em julgado da sentença** favorável ao **autor**, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o **descumprimento**.

**Art. 214**. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo **Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente** do respectivo município.

**§ 1º** As multas **não** recolhidas até **trinta dias** após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de **execução** promovida pelo Ministério Público, nos **mesmos autos**, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

**§ 2º** Enquanto o fundo **não** for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em **estabelecimento oficial de crédito**, em conta com correção monetária.

**Art. 215**. O juiz poderá conferir **efeito suspensivo** aos recursos, para evitar dano **irreparável** à parte.

**Art. 216.** Transitada em julgado a sentença que **impuser condenação ao poder público**, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.

**Art. 217**. Decorridos **sessenta dias** do trânsito em julgado da sentença condenatória **sem** que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

**Art. 218**. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), quando reconhecer que a pretensão é **manifestamente infundada**.

**Parágrafo único**. Em caso de **litigância de má-fé**, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão **solidariamente condenados** ao **décuplo das custas**, **sem** prejuízo de **responsabilidade por perdas e danos**.

**Art. 219**. Nas ações de que trata este Capítulo, **não** haverá adiantamento de **custas**, **emolumentos**, **honorários periciais** e quaisquer outras despesas.

**Art. 220**. Qualquer pessoa **poderá** e o servidor público **deverá** provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de **ação civil**, e indicando-lhe os elementos de **convicção**.

**Art. 221**. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de **ação civil**, remeterão peças ao Ministério Público para as **providências cabíveis**.

**Art. 222**. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as **certidões** e **informações** que julgar necessárias, que serão fornecidas no **prazo de quinze dias**.

**Art. 223**. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, **inquérito civil**, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, **certidões**, **informações**, **exames** ou **perícias**, no prazo que assinalar, o qual **não** poderá ser **inferior** a **dez dias úteis.**

**§ 1º** Se o órgão do Ministério Público, **esgotadas** todas as diligências, se convencer da **inexistência** de fundamento para a propositura da **ação cível**, promoverá o **arquivamento** dos autos do **inquérito civil** ou das **peças informativas**, fazendo-o **fundamentadamente**.

**§ 2º** Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em **falta grave**, no prazo de **três dias**, ao **Conselho Superior do Ministério Público**.

**§ 3º** Até que seja **homologada** ou **rejeitada a promoção de arquivamento**, em sessão do Conselho Superior do Ministério público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.

**§ 4º** A promoção de **arquivamento** será submetida a **exame** e **deliberação** do **Conselho Superior do Ministério Público**, conforme dispuser o seu regimento.

**§ 5º Deixando** o Conselho Superior de **homologar** a **promoção de arquivamento**, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 87BAF1ECABDC1A061D5829E86DF5C0C8

**Art. 224**. Aplicam-se **subsidiariamente**, no que couber, as disposições da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.

**TÍTULO VII**

DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

**CAPÍTULO I**

DOS CRIMES

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 225**. Este Capítulo dispõe sobre **crimes** praticados **contra** a criança e o adolescente, por **ação** ou **omissão**, **sem** prejuízo do disposto na legislação penal.

**Art. 226**. **Aplicam-se** aos crimes definidos nesta Lei as normas da **Parte Geral do Código Penal** e, quanto ao processo, as pertinentes ao **Código de Processo Penal**.

**§ 1º** Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, **independentemente** da pena prevista, **não** se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

**§ 2º** Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é **vedada** a aplicação de penas de **cesta básica** ou de outras de **prestação pecuniária**, bem como a substituição de pena que implique o **pagamento isolado de multa.**

**Art. 227**. Os crimes definidos nesta Lei são de **ação pública incondicionada**.

**Art. 227-A** Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por **servidores públicos** com **abuso de autoridade**, são **condicionados** à ocorrência de **reincidência**.

**Parágrafo único**. A **perda** do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, **independerá** da pena aplicada na **reincidência**.

**SEÇÃO II**

DOS CRIMES EM ESPÉCIE

**Art. 228**. **Deixar** o **encarregado** de serviço ou o **dirigente** de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de **manter** registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de **fornecer** à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, **declaração de nascimento**, onde constem as **intercorrências do parto** e do **desenvolvimento do neonato**:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos.**

**Parágrafo único**. Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção de **dois** a **seis meses**, ou multa.

**Art. 229**. **Deixar** o **médico**, **enfermeiro** ou **dirigente** de estabelecimento de atenção à saúde de gestante **de identificar** corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como **deixar de proceder** aos exames referidos no art. 10 desta Lei:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**.

**Parágrafo único**. Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção de **dois** a **seis meses**, ou multa.

**Art. 230**. **Privar** a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua **apreensão sem** estar em **flagrante de ato infracional** ou **inexistindo ordem escrita** da autoridade judiciária competente:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**.

**§ 1º** Incide na mesma pena aquele que **procede** à **apreensão sem** observância das formalidades legais. *(2025)*

**§ 2º** Ao crime previsto neste artigo **não** se aplica a **Lei nº 9.099,** de 26 de setembro de 1995. *(2025)*

**Art. 231**. **Deixar** a autoridade **policial** responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata **comunicação** à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**.

**Art. 232**. **Submeter** criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a **constrangimento**:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**.

**Art. 233.** (*REVOGADO*)

**Art. 234**. **Deixar** a autoridade competente, **sem** justa causa, **de ordenar** a **imediata liberação** de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da **ilegalidade** da apreensão:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**.

**Art. 235**. **Descumprir**, **injustificadamente**, prazo fixado nesta Lei em **benefício** de adolescente privado de liberdade:

**Pena** - detenção de **seis meses** a **dois anos.**

**Art. 236**. **Impedir** ou **embaraçar** a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no **exercício de função** prevista nesta Lei:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 947F124746ABB00F9DB3859642FDED11

**Art. 237**. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de **colocação em lar substituto**:

**Pena** - reclusão de **dois** a **seis anos**, e multa.

**ATENÇÃO!**

*Não confundir com o art. 249 do Código Penal (Subtração de incapaz).*

*No art. 249, CP, o agente não tem nenhuma finalidade específica. Já no art. 237, ECA, o agente tem a finalidade de colocar a criança ou adolescente em lar substituto.*

**Art. 238**. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante **paga** ou **recompensa**:

**Pena** - reclusão de **um** a **quatro anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incide nas mesmas penas quem **oferece** ou **efetiva a paga** ou **recompensa**.

**Art. 239**. **Promover** ou **auxiliar** a efetivação de ato destinado ao **envio** de criança ou adolescente para o **exterior** com inobservância das formalidades legais ou com o fito de **obter lucro**:

**Pena -** reclusão de **quatro** a **seis anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Se há emprego de **violência**, **grave ameaça** ou **fraude**:

**Pena** - reclusão, de **6 (seis)** a **8 (oito) anos**, além da pena correspondente à violência.

**Art. 240**. **Produzir**, **reproduzir**, **dirigir**, **fotografar**, **filmar** ou **registrar**, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

**Pena –** reclusão, de **4 (quatro)** a **8 (oito) anos**, e multa.

**§ 1°** Incorre nas mesmas penas **quem**:

**I - agencia**, **facilita**, **recruta**, **coage** ou de qualquer modo **intermedeia** a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses **contracena**;

**II - exibe**, **transmite**, **auxilia** ou **facilita** a exibição ou transmissão, em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente.

**FIQUE DE OLHO!**

*Com a publicação da Lei 14.811/2024, o §1 do Art. 240 passou a ser considerado **crime hediondo**.*

**§ 2°** **Aumenta-se** a pena de **1/3 (um terço)** se o agente comete o crime:

**I -** no exercício de **cargo** ou **função pública** ou a **pretexto de exercê-la**;

**II -** prevalecendo-se de **relações domésticas**, de **coabitação** ou de **hospitalidade**; ou

**III -** prevalecendo-se de **relações de parentesco** consanguíneo ou afim até o **terceiro grau**, ou por **adoção**, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha **autoridade** sobre ela, ou **com seu consentimento**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:** Trata-se de crime comum, de subjetividade passiva própria, consistente em tipo misto alternativo, de forma que a prática de mais de um verbo típico no mesmo contexto implica a subsunção típica única.*

**Art. 241**. **Vender** ou **expor à venda** fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

**Pena -** reclusão, de **4 (quatro)** a **8 (oito) anos**, e multa.

**Art. 241-A**. **Oferecer**, **trocar**, **disponibilizar**, **transmitir**, **distribuir**, **publicar** ou **divulgar** por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **6 (seis) anos**, e multa.

**§ 1°** Nas mesmas penas incorre **quem**:

**I - assegura** os **meios** ou **serviços** para o **armazenamento** das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo;

**II - assegura**, por qualquer meio, o **acesso** por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.

**§ 2°** As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1° deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, **oficialmente notificado**, deixa de **desabilitar** o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.

**Art. 241-B**. **Adquirir**, **possuir** ou **armazenar**, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**§ 1°** A pena é **diminuída** de **1 (um)** a **2/3 (dois terços)** se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo.

**§ 2° Não** há crime se a posse ou o armazenamento tem a **finalidade de comunicar às autoridades competentes** a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:

**I - agente público** no exercício de suas funções;

**II -** membro de **entidade**, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo;

**III - representante legal** e **funcionários responsáveis** de **provedor de acesso** ou serviço prestado por meio de **rede de computadores**, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade **policial**, ao **Ministério Público**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C8722050AD97BF90B958DC2A1B3D12F2

ou ao **Poder Judiciário**.

**§ 3º** As pessoas referidas no § 2 o deste artigo deverão manter sob **sigilo** o material ilícito referido.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes.*

***STJ:*** *Em se evidenciando que os crimes de divulgação de fotografias e filmes pornográficos ou de cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes não se deram além das fronteiras nacionais, restringindo-se a uma comunicação eletrônica entre duas pessoas residentes no Brasil, não há como afirmar a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito.*

***STF:*** *Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores.*

***STF:*** *Crimes de pedofilia e pornografia infantil praticados no mesmo contexto daquele de estupro e atentado violento ao pudor, contra as mesmas vítimas. Reunião dos processos, em virtude da existência de vínculo objetivo entre os diversos fatos delituosos e de estarem imbricadas as provas coligidas para os autos, nos quais foram apuradas as práticas das condutas incriminadas. Há conexidade instrumental: a prova relacionada à apuração de um crime influirá na do outro, razão pela qual é competente para conhecer da controvérsia a Justiça Federal.*

**Art. 241-C**. **Simular** a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de **adulteração**, **montagem** ou **modificação** de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **3 (três) anos,** e multa.

**Parágrafo único**. Incorre nas mesmas penas quem **vende**, **expõe à venda**, **disponibiliza**, **distribui**, **publica** ou **divulga** por qualquer meio, **adquire**, **possui** ou **armazena** o material produzido na forma do caput deste artigo.

**Art. 241-D**. **Aliciar**, **assediar**, **instigar** ou **constranger**, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar **ato libidinoso**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **3 (três) anos,** e multa.

**Parágrafo único**. Nas mesmas penas incorre quem:

**I -** **facilita** ou **induz** o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar **ato libidinoso**;

**II -** pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de **induzir** criança a se **exibir** de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

**Art. 241-E**. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão "**cena de sexo explícito ou pornográfica**" compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

**Art. 242**. **Vender**, **fornecer** ainda que gratuitamente ou **entregar**, de qualquer forma, a criança ou adolescente **arma**, **munição** ou **explosivo**:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **6 (seis) anos**.

**Art. 243**. **Vender**, **fornecer**, **servir**, **ministrar** ou **entregar**, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, **bebida alcoólica** ou, **sem** justa causa, outros **produtos** cujos componentes possam causar **dependência física** ou **psíquica**:

**Pena -** detenção de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos**, e multa, se o fato **não** constitui crime mais grave.

**Parágrafo único.** A pena será aumentada de **1/3 (um terço)** até a **metade** se a criança ou o adolescente utilizar ou **consumir o produto**. *(2025)*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ, Súmula 669:*** *O fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente, após o advento da Lei n. 13.106, de 17 de março de 2015, configura o crime previsto no art. 243 do ECA.*

**Art. 244**. **Vender**, **fornecer** ainda que gratuitamente ou **entregar**, de qualquer forma, a criança ou adolescente **fogos de estampido** ou de **artifício**, **exceto** aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam **incapazes de provocar qualquer dano físico** em caso de utilização indevida:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **dois anos**, e multa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7C1E7A514CE4D096417D8701AA352486

**Art. 244-A**. **Submeter** criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2 o desta Lei, à **prostituição** ou à **exploração sexual**:

**Pena -** reclusão de **quatro** a **dez anos** e multa, **além da perda de bens** e **valores** utilizados na **prática criminosa** em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o **direito de terceiro de boa-fé**.

**§ 1°** Incorrem nas mesmas penas o **proprietário**, o **gerente** ou o **responsável** pelo **local** em que se verifique a **submissão** de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo.

**§ 2°** Constitui **efeito obrigatório** da condenação a **cassação** da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

**Art. 244-B**. **Corromper** ou **facilitar** a **corrupção de menor** de **18 (dezoito) anos**, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**.

**§ 1°** Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer **meios eletrônicos**, inclusive **salas de bate-papo da internet**.

**§ 2°** As **penas** previstas no caput deste artigo são **aumentadas** de **um terço** no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 500, STJ:*** *A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.*

***STJ:*** *Considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a formação moral da criança e do adolescente, caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos violados.*

**Art. 244-C**. **Deixar** o pai, a mãe ou o responsável legal, de forma **dolosa**, de **comunicar** à autoridade pública o **desaparecimento** de criança ou adolescente:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

## CAPÍTULO II

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

**Art. 245**. **Deixar** o **médico**, **professor** ou **responsável** por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de **comunicar** à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo **suspeita** ou **confirmação** de maus-tratos contra criança ou adolescente:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência, aplicando-se o **dobro** em caso de **reincidência**.

**Art. 246**. **Impedir** o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o **exercício dos direitos** constantes nos incisos II, III, VII, VIII e XI do art. 124 desta Lei:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência, aplicando-se o **dobro** em caso de **reincidência**.

**Art. 247**. **Divulgar**, total ou parcialmente, **sem autorização devida**, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência, aplicando-se o **dobro** em caso de **reincidência**.

**§ 1º** Incorre na mesma pena quem **exibe** ou **transmite** imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído, de forma a permitir sua **identificação**.

**§ 2º** Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a **apreensão** da publicação ~~ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números.~~

***Expressão declarada inconstitucional pela ADIN 869.***

**Art. 248.** *(REVOGADO)*

**Art. 249**. **Descumprir**, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao ~~pátrio poder~~ **poder familiar** ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência, aplicando-se o **dobro** em caso de **reincidência**.

**Art. 250**. **Hospedar** criança ou adolescente **desacompanhado** dos pais ou responsável, ou **sem autorização escrita** desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:

**Pena -** multa.

**§ 1º** Em caso de **reincidência**, **sem** prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o **fechamento** do estabelecimento por até **15 (quinze) dias**.

**§ 2º** Se comprovada a **reincidência** em período **inferior** a **30 (trinta) dias**, o estabelecimento será definitivamente **fechado** e terá sua licença **cassada**.

**Art. 251**. **Transportar** criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei:

**Pena** - multa de **três** a **vinte salários** de referência, aplicando-se o **dobro** em caso de **reincidência**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2007691E54F17DE34C84010B011E2E38

**Art. 252**. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em **lugar visível** e de **fácil acesso**, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a **natureza** da diversão ou espetáculo e a **faixa etária** especificada no certificado de classificação:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência, aplicando-se o **dobro** em caso de **reincidência**.

**Art. 253**. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, **sem** indicar os **limites de idade** a que **não** se recomendem:

**Pena** - multa de **três** a **vinte salários** de referência, **duplicada** em caso de **reincidência**, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.

**Art. 254**. Transmitir, através de rádio ou televisão, ~~em horário diverso do autorizado~~ espetáculo ou **sem aviso** de sua **classificação**:

***Expressão declarada inconstitucional pela ADIN 2.404.***

**Pena -** multa de **vinte** a **cem salários** de referência; **duplicada** em caso de **reincidência** a autoridade judiciária poderá determinar a **suspensão** da programação da emissora por até **dois dias**.

**Art. 255**. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como **inadequado** às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:

**Pena -** multa de **vinte** a **cem salários** de referência; na **reincidência**, a autoridade poderá determinar a **suspensão** do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até **quinze dias**.

**Art. 256**. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em **desacordo** com a classificação atribuída pelo órgão competente:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência; em caso de **reincidência**, a autoridade judiciária poderá determinar o **fechamento** do estabelecimento por até **quinze dias**.

**Art. 257**. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta Lei:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência, **duplicando-se** a pena em caso de **reincidência**, **sem** prejuízo de **apreensão** da revista ou publicação.

**Art. 258**. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o **acesso de criança** ou **adolescente** aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

**Pena -** multa de **três** a **vinte salários** de referência; em caso de **reincidência**, a autoridade judiciária poderá determinar o **fechamento** do estabelecimento por até **quinze dias**.

**Art. 258-A**. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta Lei:

**Pena -** multa de **R$ 1.000,00 (mil reais)** a **R$ 3.000,00 (três mil reais)**.

**Parágrafo único**. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o **cadastramento de crianças** e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de **acolhimento institucional** ou **familiar**.

**Art. 258-B**. Deixar o **médico**, **enfermeiro** ou **dirigente** de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para **adoção**:

**Pena -** multa de **R$ 1.000,00 (mil reais)** a **R$ 3.000,00 (três mil reais)**.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena o **funcionário** de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.

**Art. 258-C**. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81:

**Pena -** multa de **R$ 3.000,00 (três mil reais)** a **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**;

**Medida Administrativa -** interdição do estabelecimento comercial até o **recolhimento da multa** aplicada.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FE73086E0DE4E61AE02D7E13B06F616B

## DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 259**. A União, no prazo de **noventa dias** contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no art. 88 e ao que estabelece o Título V do Livro II.

**Parágrafo único**. Compete aos estados e municípios promoverem a **adaptação** de seus órgãos e programas às **diretrizes** e **princípios** estabelecidos nesta Lei.

**Art. 260**. Os contribuintes poderão efetuar **doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente** nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente **deduzidas do imposto de renda**, obedecidos os seguintes limites:

**I - 1% (um por cento)** do imposto sobre a renda devido apurado pelas **pessoas jurídicas** tributadas com base no **lucro real**; e

**II - 6% (seis por cento)** do imposto sobre a renda apurado pelas **pessoas físicas** na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

**§ 1°-A** Na definição das **prioridades** a serem atendidas com os **recursos** captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância.

**§ 2°** Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão **critérios de utilização**, por meio de planos de aplicação, das **dotações subsidiadas** e demais **receitas**, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de **atenção integral à primeira infância** em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade.

**§ 2º-A.** O contribuinte **poderá** indicar o projeto que receberá a **destinação de recursos**, entre os projetos aprovados por conselho dos direitos da criança e do adolescente.

**§ 2º-B.** É **facultado** aos conselhos chancelar projetos ou banco de projetos, por meio de regulamentação própria, observadas as **seguintes regras**:

**I -** a chancela **deverá** ser entendida como a autorização para captação de recursos por meio dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente com a finalidade de viabilizar a execução dos projetos aprovados pelos conselhos;

**II -** os projetos **deverão** garantir os **direitos fundamentais** e **humanos** das crianças e dos adolescentes;

**III -** a captação de recursos por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente **deverá** ser realizada pela **instituição proponente** para o financiamento do respectivo projeto;

**IV -** os recursos captados **serão** repassados para a instituição proponente mediante **formalização** de instrumento de repasse de recursos, conforme a **legislação vigente;**

**V -** os conselhos **deverão** fixar **percentual de retenção** dos recursos captados, em cada chancela, que serão destinados **ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;**

**VI -** o tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos **deverá** ser de **2 (dois) anos** e poderá ser prorrogado por **igual período**;

**VII -** a chancela do projeto **não** deverá obrigar seu financiamento pelo **Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,** caso **não** tenha sido captado **valor suficiente**.

**§ 3º** O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das **doações feitas aos fundos**, nos termos deste artigo.

**§ 4º** O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de **fiscalização** da aplicação, pelo **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, dos incentivos fiscais referidos neste artigo.

**§ 5** Observado o disposto no § 4º do art. 3 o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso I do caput:

**I -** será considerada **isoladamente**, **não** se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do **imposto**; e

**II - não** poderá ser computada como **despesa operacional** na apuração do **lucro real**.

**Art. 260-A**. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela **doação** de que trata o inciso II do caput do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual.

**§ 1°** A **doação** de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração:

**I -** (*VETADO*)

**II -** (*VETADO*)

**III - 3% (três por cento)** a partir do exercício de 2012.

**§ 2°** A **dedução** de que trata o caput:

**I -** está sujeita ao limite de **6% (seis por cento)** do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260;

**II - não** se aplica à **pessoa física** que:

**a)** utilizar o desconto simplificado;

**b)** apresentar declaração em formulário; ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3620303F3A6E59594FC0D84A2823025B

**c)** entregar a declaração fora do prazo;

**III -** só se aplica às doações em espécie; e

**IV - não** exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor.

**§ 3°** O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de **vencimento da primeira quota** ou **quota única do imposto**, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

**§ 4°** O **não** pagamento da **doação** no prazo estabelecido no § 3° implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física **obrigada** ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual com os **acréscimos legais** previstos na legislação.

**§ 5°** A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na **Declaração de Ajuste Anual** as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso II do art. 260.

**Art. 260-B**. A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser **deduzida**:

**I -** do imposto devido no **trimestre**, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto **trimestralmente**; e

**II -** do imposto devido **mensalmente** e no ajuste **anual**, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto **anualmente**.

**Parágrafo único**. A **doação** deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto.

**Art. 260-C**. As **doações** de que trata o art. 260 desta Lei podem ser efetuadas **em espécie** ou em **bens**.

**Parágrafo único**. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em **conta específica**, em **instituição financeira pública**, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o art. 260.

**Art. 260-D**. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem **emitir recibo** em favor do **doador**, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, **especificando**:

**I - número de ordem**;

**II -** nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ**) e endereço do emitente;

**III -** nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**) do doador;

**IV - data** da doação e **valor** efetivamente recebido;

**V - ano-calendário** a que se refere a doação.

**§ 1°** O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido **anualmente**, desde que discrimine os valores **doados mês a mês**.

**§ 2°** No caso de **doação em bens**, o comprovante deve conter a **identificação** dos bens, mediante **descrição** em campo próprio ou em **relação** anexa ao comprovante, informando também se houve **avaliação**, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores.

**Art. 260-E**. Na hipótese da **doação em bens**, o doador deverá:

**I -** comprovar a **propriedade** dos bens, mediante documentação hábil;

**II - baixar os bens doados** na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e

**III -** considerar como **valor dos bens** doados:

**a)** para as pessoas **físicas**, o valor constante da **última declaração do imposto de renda**, desde que **não** exceda o valor de mercado;

**b)** para as pessoas **jurídicas**, o **valor contábil dos bens**.

**Parágrafo único**. O preço obtido em caso de **leilão não** será considerado na determinação do valor dos bens doados, **exceto** se o leilão for determinado por **autoridade judiciária**.

**Art. 260-F**. Os **documentos** a que se referem os arts. 260-D e 260-E devem ser **mantidos pelo contribuinte** por um prazo de **5 (cinco) anos** para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil.

**Art. 260-G**. Os **órgãos** responsáveis pela **administração das contas** dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais **devem**:

**I -** manter conta bancária específica destinada **exclusivamente** a gerir os recursos do Fundo;

**II -** manter **controle das doações** recebidas; e

**III - informar anualmente** à Secretaria da Receita Federal do Brasil as **doações recebidas mês a mês**, identificando os seguintes dados por doador:

**a)** nome, CNPJ ou CPF;

**b)** valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens.

**Art. 260-H**. Em caso de **descumprimento das obrigações** previstas no art. 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público.

**Art. 260-I.** Os **Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente** nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade:

**I -** o **calendário** de suas reuniões;

**II -** as **ações prioritárias** para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente;

**III -** os **requisitos para a apresentação de projetos** a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D8297D39A1642B40D1735C7FEA3BE6C6

municipais;

**IV -** a relação dos **projetos aprovados** em cada ano-calendário e o **valor dos recursos previstos** para implementação das ações, por projeto;

**V -** o total dos **recursos recebidos** e a **respectiva destinação**, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e

**VI -** a **avaliação dos resultados** dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais.

**Art. 260-J**. O Ministério Público determinará, em cada Comarca, a forma de fiscalização da **aplicação dos incentivos fiscais** referidos no art. 260 desta Lei.

**Parágrafo único**. O **descumprimento** do disposto nos arts. 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão.

**Art. 260-K**. A **Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República** (SDH/PR) encaminhará à **Secretaria da Receita Federal do Brasil**, até **31 de outubro** de cada ano, arquivo eletrônico contendo a **relação atualizada** dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos.

**Art. 260-L**. A **Secretaria da Receita Federal do Brasil** expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K.

**Art. 261**. A **falta dos conselhos municipais** dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, parágrafo único, e 91 desta Lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade.

**Parágrafo único**. A União fica **autorizada a repassar** aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei, tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos seus respectivos níveis.

**Art. 262**. Enquanto **não** instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela **autoridade judiciária**.

**Art. 263.** *(Alteração legislativa).*

**Art. 264.** *(Alteração legislativa)*

**Art. 265.** A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal promoverão **edição popular** do **texto integral** deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

**Art. 265-A.** O poder público fará **periodicamente** ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social.

**Parágrafo único.** A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem **clara**, **compreensível** e **adequada** a crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a **6 (seis) anos.**

**Art. 266.** Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

**Parágrafo único.** Durante o período de vacância **deverão** ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta Lei.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9EEA52EF233EBBBC16C6B72F32919DEC

## LEI DE CRIMES HEDIONDOS (LEI N° 8.072/1990)

**Art. 1°** São considerados **hediondos** os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, **consumados** ou **tentados**:

**I - homicídio (art. 121),** quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por **1 (um)** só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º); *(2025)*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos.*

**I-A -** lesão corporal dolosa de **natureza gravíssima** (art. 129, § 2º) e lesão corporal **seguida de morte** (art. 129, § 3º), quando praticadas: *(2025)*

**ATENÇÃO!**

*Não abrange lesão corporal **leve**.*

**a)** contra **autoridade** ou **agente** descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou **parente consanguíneo** até **terceiro grau**, em razão dessa condição; *(2025)*

**FIQUE DE OLHO!**

*Assim como ocorre no homicídio funcional, a expressão **"parente consanguíneo"** deve ser interpretada restritivamente em matéria penal. Por isso, segundo a posição mais segura e compatível com a legalidade estrita, a hediondez prevista no art. 1º, I-A, "a", da Lei 8.072/1990 **não alcança filho adotivo**, por se tratar de parentesco civil, embora **exista corrente doutrinária em sentido contrário** com fundamento na igualdade constitucional entre filhos.*

**b)** contra membro do **Poder Judiciário**, do **Ministério Público**, da **Defensoria Pública** ou da **Advocacia Pública**, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, **inclusive por afinidade**, até o **terceiro grau**, em razão dessa condição; ou *(2025)*

**c)** nas dependências de **instituição de ensino**; *(2025)*

**I-B – feminicídio** (art. 121-A);

**I-C – vicaricídio** (art. 121-B); *(2026)*

**II - Roubo**:

**a)** circunstanciado pela **restrição de liberdade da vítima** (art. 157, § 2º, inciso V);

**b)** circunstanciado pelo **emprego de arma de fogo** (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de **arma de fogo de uso proibido** ou **restrito** (art. 157, § 2º-B);

**c)** qualificado pelo resultado **lesão corporal grave** ou **morte** (art. 157, § 3º);

**III - Extorsão** qualificada pela **restrição da liberdade da vítima,** ocorrência de **lesão corporal** ou **morte** (art. 158, § 3º);

**IV -** Extorsão mediante **sequestro** e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1°, 2° e 3°);

**V -** Estupro (art. 213, caput e §§ 1° e 2°);

**VI -** Estupro de **vulnerável** (art. 217-A, caput e §§ 1°, 2°, 3° e 4°);

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor cometidos antes da edição da Lei nº 12.015/2009 são considerados hediondos, ainda que praticados na forma simples e com violência presumida.*

**VII - Epidemia** com resultado **morte** (art. 267, § 1°).

**VII-A -** *(VETADO)*

**VII-B -** Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a **fins terapêuticos** ou **medicinais** (art. 273, caput e § 1°, § 1°-A e § 1°-B, com a redação dada pela Lei n° 9.677, de 2 de julho de 1998).

**VIII -** Favorecimento da **prostituição** ou de outra forma de **exploração sexual** de **criança** ou **adolescente** ou de **vulnerável** (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

**IX - furto** qualificado pelo **emprego de explosivo** ou de **artefato análogo** que cause **perigo comum** (art. 155, § 4º-A).

**ATENÇÃO!**

*Furto com emprego de explosivo (art. 155, §4º-A): **crime hediondo.***

*Furto do explosivo (art. 155, §7º): **não é crime hediondo.***

**X -** Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da **rede de computadores**, de **rede social** ou **transmitidos** em tempo real (art. 122, caput e § 4º);

**XI -** sequestro e cárcere privado cometido contra **menor** de **18 (dezoito) anos** (art. 148, § 1º, inciso IV);

**ATENÇÃO!**

*Note que não é qualquer modalidade de sequestro ou cárcere privado que possui natureza hedionda, mas apenas quando praticado contra **menor de 18 anos**, nos termos do art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal.*

**XII -** tráfico de pessoas cometido contra **criança** ou **adolescente** (art. 149-A, caput, incisos I a V, e § 1º, inciso II).

**Parágrafo único**. Consideram-se também hediondos, **tentados** ou **consumados**:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E535EB84E0E73B4ED695638FF4D5A6D7

**I -** o **crime de genocídio**, previsto nos arts. 1º 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;

**II -** o crime de **posse** ou **porte ilegal de arma de fogo de uso proibido**, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

**ATENÇÃO!**

*Após alterações promovidas pelo Pacote Anticrime na Lei nº 8.072/1990, o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado **deixou de ser equiparado a hediondo**.*

**III -** o crime de **comércio ilegal de armas de fogo**, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

**IV -** o crime de **tráfico internacional de arma de fogo**, **acessório** ou **munição**, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

**V -** o crime de **organização criminosa**, quando direcionado à prática de **crime hediondo** ou **equiparado**.

**VI -** os crimes previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (**Código Penal Militar**), que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei.

**VII -** os crimes previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (**Estatuto da Criança e do Adolescente**)

**VIII -** os crimes de **domínio social estruturado** e de **favorecimento ao domínio social estruturado**, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. *(2026)*

**Art. 2º** Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são **insuscetíveis** de:

**MNEMÔNICO!**

***3T:*** *Tortura, Tráfico ilícito de entorpecentes e o Terrorismo.*

**I -** anistia, graça e indulto;

**II -** fiança.

**§ 1°** A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *É **inconstitucional** a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do **regime inicial fechado**, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.*

***Sumula Vinculante nº 26, STF:*** *Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a **inconstitucionalidade** do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.*

**§ 2°** *(REVOGADO)*

**§ 3°** Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá **apelar em liberdade**.

**§ 4°** A **prisão temporária**, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de **30 (trinta) dias**, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

**Art. 3º** A União manterá estabelecimentos penais, de **segurança máxima**, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de **alta periculosidade**, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.

**Art. 4º** *(VETADO).*

**Art. 5º** *(Alteração legislativa).*

**Art. 6º** *(Alteração legislativa).*

**Art. 7º** *(Alteração legislativa).*

**Art. 8º** Será de **três** a **seis anos** de **reclusão** a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

***CP, art. 288:*** *associação criminosa.*

**Parágrafo único**. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena **reduzida** de **um** a **dois terços**.

**DICA!**

*Trata-se de **causa especial de diminuição** de pena. Preenchidos os requisitos legais, especialmente a efetiva contribuição da denúncia para o desmantelamento do grupo criminoso, a redução da pena constitui **direito subjetivo do réu.***

**Art. 9º** As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são **acrescidas** de **metade**, respeitado o limite superior de **trinta anos** de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 77FFFB81BE3730E906B63187597737CB

# LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (LEI N° 9.099/1995)

## CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, **órgãos da Justiça Ordinária**, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

**Art. 2º** O processo orientar-se-á pelos critérios da **oralidade**, **simplicidade**, **informalidade**, **economia processual** e **celeridade**, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

## CAPÍTULO II
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

### SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA

**Art. 3º** O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das **causas cíveis de menor complexidade**, assim consideradas:

**I -** as causas cujo valor **não** exceda a **quarenta vezes o salário mínimo**;

**II -** as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

**III -** a **ação de despejo** para uso próprio;

**IV -** as **ações possessórias** sobre **bens imóveis** de valor **não** excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

**§ 1º** Compete ao Juizado Especial promover a **execução**:

**I -** dos seus julgados;

**II -** dos **títulos executivos extrajudiciais**, no valor de até **quarenta vezes o salário mínimo**, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

**§ 2º** Ficam **excluídas da competência do Juizado Especial** as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

**§ 3º** A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em **renúncia** ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, **excetuada** a hipótese de **conciliação**.

**Art. 4º** É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

**I -** do **domicílio do réu** ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça **atividades profissionais** ou **econômicas** ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

**II -** do **lugar** onde a obrigação deva ser satisfeita;

**III -** do **domicílio do autor** ou do **local do ato** ou **fato**, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

**Parágrafo único**. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

### SEÇÃO II
DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS JUÍZES LEIGOS

**Art. 5º** O Juiz dirigirá o processo com **liberdade** para determinar as **provas a serem produzidas**, para **apreciá-las** e para dar **especial valor** às regras de experiência comum ou técnica.

**Art. 6º** O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais **justa** e **equânime**, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

**Art. 7º** Os **conciliadores** e **Juízes leigos** são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, **preferentemente**, entre os **bacharéis em Direito**, e os segundos, entre **advogados** com **mais** de **cinco anos** de experiência.

**Parágrafo único**. Os Juízes leigos ficarão **impedidos** de exercer a advocacia perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções.

### SEÇÃO III
DAS PARTES

**Art. 8º Não** poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

**§ 1° Somente** serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

**I -** as **pessoas físicas capazes**, **excluídos** os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

**II -** as **microempresas**, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999;

**II -** as pessoas enquadradas como **microempreendedores individuais**, **microempresas** e **empresas de pequeno porte** na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

**III -** as pessoas jurídicas qualificadas como **Organização da Sociedade Civil de Interesse Público**, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

**IV -** as **sociedades de crédito ao microempreendedor**, nos termos do art. 1° da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

**§ 2º** O **maior** de **dezoito anos** poderá ser autor,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 85CE9D5ED2A63EBFADF99092366F4DE2

**independentemente** de assistência, inclusive para fins de conciliação.

**Art. 9º** Nas causas de valor até **vinte salários mínimos**, as partes comparecerão **pessoalmente**, podendo ser assistidas por advogado; nas de **valor superior**, a assistência é **obrigatória**.

**§ 1º** Sendo **facultativa** a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o **réu** for **pessoa jurídica** ou **firma individual**, terá a outra parte, se quiser, **assistência judiciária** prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.

**§ 2º** O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.

**§ 3º** O mandato ao advogado poderá ser **verbal**, **salvo** quanto aos **poderes especiais**.

**§ 4°** O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por **preposto credenciado**, munido de carta de preposição com poderes para transigir, **sem** haver necessidade de **vínculo empregatício**.

**Art. 10**. **Não** se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. **Admitir-se-á** o **litisconsórcio**.

**Art. 11**. O **Ministério Público** intervirá nos casos previstos em lei.

## SEÇÃO IV

DOS ATOS PROCESSUAIS

**Art. 12**. Os atos processuais serão **públicos** e poderão realizar-se em **horário noturno**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

**Art. 12-A**. Na **contagem de prazo em dias**, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão **somente os dias úteis**.

**Art. 13**. Os atos processuais serão **válidos** sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

**§ 1º** **Não** se pronunciará qualquer nulidade **sem** que tenha **havido prejuízo**.

**§ 2º** A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer **meio idôneo de comunicação**.

**§ 3º** Apenas os atos considerados **essenciais** serão **registrados resumidamente**, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser **gravados** em fita magnética ou equivalente, que será **inutilizada** após o **trânsito em julgado da decisão**.

**§ 4º** As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem.

## SEÇÃO V

DO PEDIDO

**Art. 14**. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, **escrito** ou **oral**, à **Secretaria do Juizado**.

**§ 1º** Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

**I -** o nome, a qualificação e o endereço das partes;

**II -** os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

**III -** o objeto e seu valor.

**§ 2º** É lícito formular **pedido genérico** quando **não** for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.

**§ 3º** O pedido oral será **reduzido a escrito** pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos.

**Art. 15**. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser **alternativos** ou **cumulados**; nesta última hipótese, desde que **conexos** e a soma **não** ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.

**Art. 16**. Registrado o pedido, **independentemente** de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a **sessão de conciliação**, a realizar-se no prazo de **quinze dias**.

**Art. 17**. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a **sessão de conciliação**, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

**Parágrafo único**. Havendo pedidos contrapostos, **poderá ser dispensada** a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 10841C946B35682B054C7D76885A0718

**SEÇÃO VI**

DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES

**Art. 18**. A citação far-se-á:

**I -** por **correspondência**, com aviso de recebimento em mão própria;

**II -** tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante **entrega ao encarregado da recepção**, que será **obrigatoriamente** identificado;

**III -** sendo necessário, por **oficial de justiça**, **independentemente** de mandado ou carta precatória.

**§ 1º** A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, **não comparecendo** este, **considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais**, e será proferido julgamento, de plano.

**§ 2º Não** se fará citação por edital.

**§ 3º** O comparecimento espontâneo **suprirá a falta** ou **nulidade da citação**.

**Art. 19**. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro **meio idôneo de comunicação**.

**§ 1º** Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes.

**§ 2º** As partes comunicarão ao juízo as **mudanças de endereço** ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

**SEÇÃO VII**

DA REVELIA

**Art. 20**. **Não** comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, **reputar-se-ão verdadeiros** os fatos alegados no pedido inicial, **salvo** se o contrário resultar da convicção do Juiz.

**SEÇÃO VIII**

DA CONCILIAÇÃO E DO JUÍZO ARBITRAL

**Art. 21**. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as **vantagens da conciliação**, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei.

**Art. 22**. A conciliação será conduzida pelo **Juiz togado** ou **leigo** ou por **conciliador** sob sua orientação.

**§ 1º** Obtida a conciliação, esta será **reduzida a escrito** e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com **eficácia de título executivo**.

**§ 2º** É cabível a **conciliação não presencial** conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes.

**Art. 23**. Se o demandado **não comparecer** ou **recusar-se** a participar da tentativa de conciliação **não presencial**, o Juiz togado **proferirá sentença**.

**Art. 24**. **Não** obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo **juízo arbitral**, na forma prevista nesta Lei.

**§ 1º** O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, **independentemente** de **termo de compromisso**, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este **não** estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.

**§ 2º** O **árbitro** será escolhido dentre os **juízes leigos**.

**Art. 25**. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por equidade.

**Art. 26**. Ao término da instrução, ou nos **cinco dias** subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por **sentença irrecorrível**.

**SEÇÃO IX**

DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

**Art. 27**. **Não** instituído o juízo arbitral, proceder-se-á **imediatamente** à audiência de instrução e julgamento, desde que **não** resulte **prejuízo para a defesa**.

**Parágrafo único**. **Não** sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos **quinze dias** subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.

**Art. 28**. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

**Art. 29**. Serão **decididos de plano** todos os **incidentes** que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença.

**Parágrafo único**. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, **manifestar-se-á imediatamente a parte contrária**, **sem** interrupção da audiência.

**FIQUE DE OLHO!**

*Aplicação dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade*

**SEÇÃO X**

DA RESPOSTA DO RÉU

**Art. 30**. A **contestação**, que será **oral** ou **escrita**, conterá



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D467145A44D8025D4A05C6D88247541C

toda matéria de defesa, **exceto** arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.

**Art. 31**. **Não** se admitirá a **reconvenção**. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

**Parágrafo único**. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

## SEÇÃO XI
DAS PROVAS

**Art. 32**. Todos os meios de prova **moralmente legítimos**, ainda que **não** especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.

**Art. 33**. Todas as provas serão produzidas na **audiência de instrução e julgamento**, ainda que **não** requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar **excessivas**, **impertinentes** ou **protelatórias**.

**Art. 34**. As testemunhas, até o **máximo** de **três** para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, **independentemente** de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.

**§ 1º** O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no **mínimo** **cinco dias** antes da audiência de instrução e julgamento.

**§ 2º** **Não** comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua **imediata condução**, valendo-se, se necessário, do **concurso da força pública**.

**Art. 35**. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá **inquirir técnicos de sua confiança**, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.*

**Parágrafo único**. No curso da audiência, poderá o Juiz, **de ofício** ou a **requerimento das partes**, realizar **inspeção em pessoas** ou **coisas**, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

**Art. 36**. A prova oral **não** será **reduzida a escrito**, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.

**Art. 37**. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, **sob a supervisão** de Juiz togado.

## SEÇÃO XII
DA SENTENÇA

**Art. 38**. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com **breve resumo dos fatos relevantes** ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

**Parágrafo único**. **Não** se admitirá sentença condenatória por **quantia ilíquida**, ainda que genérico o pedido.

**Art. 39**. É **ineficaz** a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei.

**Art. 40**. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e **imediatamente** a submeterá ao **Juiz togado**, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de **atos probatórios indispensáveis**.

**Art. 41**. Da sentença, **excetuada** a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá **recurso** para o **próprio Juizado**.

**§ 1º** O recurso será julgado por uma **turma** composta por **três** **Juízes togados**, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

**§ 2º** No recurso, as partes serão **obrigatoriamente** representadas por advogado.

**Art. 42**. O recurso será interposto no prazo de **dez dias**, contados da ciência da sentença, por **petição escrita**, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

| APELAÇÃO (CPC): | ≠ | RECURSO INOMINADO (JEC): |
|---|---|---|
| **15** dias | | **10** dias |

**§ 1º** O preparo será feito, **independentemente** de intimação, nas **quarenta e oito horas** seguintes à interposição, sob pena de **deserção**.

**ATENÇÃO!**

*Ainda que o valor seja recolhido a menor, não caberá complementação após o prazo.*

**§ 2º** Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer **resposta escrita** no prazo de **dez dias**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F33799AF48E07EAC0AE987CEF951385B

**Art. 43**. O recurso terá somente **efeito devolutivo**, podendo o Juiz dar-lhe **efeito suspensivo**, para evitar dano irreparável para a parte.

**Art. 44**. As partes poderão requerer a **transcrição da gravação da fita magnética** a que alude o § 3º do art. 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas.

**Art. 45**. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.

**Art. 46**. O julgamento em **segunda instância** constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

**Art. 47**. *(VETADO)*

## SEÇÃO XIII

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

**Art. 48**. Caberão embargos de declaração contra **sentença** ou **acórdão** nos casos previstos no Código de Processo Civil.

**Parágrafo único**. Os **erros materiais** podem ser **corrigidos de ofício**.

**Art. 49**. Os embargos de declaração serão interpostos por **escrito** ou **oralmente**, no prazo de **cinco dias**, contados da ciência da decisão.

**Art. 50**. Os embargos de declaração **interrompem** o prazo para a interposição de recurso.

> ⚠ **ATENÇÃO!**
>
> ***Interrupção:*** *prazo recomeça do zero.*
>
> ***Suspensão:*** *ao tornar a correr, o prazo continua considerando o anterior.*

## SEÇÃO XIV

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO

**Art. 51**. **Extingue-se o processo**, além dos casos previstos em lei:

**I -** quando o autor **deixar de comparecer** a qualquer das **audiências** do processo;

**II -** quando **inadmissível** o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

**III -** quando for reconhecida a **incompetência territorial**;

**IV -** quando sobrevier qualquer dos **impedimentos** previstos no art. 8º desta Lei;

**V -** quando, **falecido o autor**, a habilitação depender de sentença ou **não** se der no prazo de **trinta dias**;

**VI -** quando, **falecido o réu**, o autor **não** promover a citação dos sucessores no prazo de **trinta dias** da ciência do fato.

**§ 1º** A extinção do processo **independerá**, em qualquer hipótese, de **prévia intimação** pessoal das partes.

**§ 2º** No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de **força maior**, a parte poderá ser **isentada**, pelo Juiz, do **pagamento das custas**.

## SEÇÃO XV

DA EXECUÇÃO

**Art. 52**. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

**I -** as sentenças serão **necessariamente líquidas**, contendo a conversão em **Bônus do Tesouro Nacional** - BTN ou índice equivalente;

**II -** os **cálculos de conversão** de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por **servidor judicial**;

**III -** a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na **própria audiência em que for proferida**. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V);

**IV - não** cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser **verbal**, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;

**V -** nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará **multa diária**, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. **Não** cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a **elevação da multa** ou a transformação da condenação em **perdas e danos**, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;

**VI -** na obrigação de fazer, o Juiz pode **determinar o cumprimento por outrem**, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária;

**VII -** na **alienação forçada dos bens**, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço **inferior ao da avaliação**, as partes serão ouvidas. Se o pagamento **não** for à vista, será oferecida **caução idônea**, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel;

**VIII -** é **dispensada** a publicação de editais em jornais, quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A9A81CEAC212FEEA36031D366715961E

**IX -** o devedor poderá **oferecer embargos**, nos autos da execução, versando sobre:

**a)** falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

**b)** manifesto excesso de execução;

**c)** erro de cálculo;

**d)** causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

**Art. 53**. A execução de **título executivo extrajudicia**l, no valor de até **quarenta salários mínimos**, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

**§ 1º** Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, **IX**), por **escrito** ou **verbalmente**.

**§ 2º** Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com **dispensa da alienação judicial**, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

**§ 3º Não** apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.

**§ 4º Não** encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será **imediatamente extinto**, devolvendo-se os documentos ao autor.

## SEÇÃO XVI
DAS DESPESAS

**Art. 54**. O acesso ao Juizado Especial **independerá**, em **primeiro grau de jurisdição**, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

**Parágrafo único**. O **preparo do recurso**, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de **assistência judiciária gratuita**.

**ATENÇÃO!**

*O ingresso da ação em primeiro grau é **gratuito**, porém, para continuar com a gratuidade em sede recursal, se faz necessário a comprovação de que faz jus ao beneplácito, do contrário, necessariamente deverá ser recolhido o preparo recursal.*

**Art. 55**. A sentença de primeiro grau **não** condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de **litigância de má-fé**. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre **dez por cento** e **vinte por cento** do valor de condenação ou, **não** havendo condenação, do valor corrigido da causa.

**Parágrafo único**. Na execução **não** serão contadas custas, **salvo** quando:

**I -** reconhecida a litigância de má-fé;

**II -** improcedentes os embargos do devedor;

**III -** tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.

## SEÇÃO XVII
DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 56**. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária.

**Art. 57**. O **acordo extrajudicial**, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, **independentemente** de termo, valendo a sentença como **título executivo judicial**.

**Parágrafo único**. Valerá como **título extrajudicial** o **acordo celebrado pelas partes**, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público.

**Art. 58**. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas por esta Lei.

**Art. 59. Não** se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1FD5434E6F2E73062C41A204DFED0C48

## CAPÍTULO III

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 60**. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das **infrações penais de menor potencial ofensivo**, respeitadas as regras de **conexão** e **continência**.

**Parágrafo único**. Na reunião de processos, perante o **juízo comum** ou o **tribunal do júri**, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da **transação penal** e da **composição dos danos civis**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, razão pela qual se permite que essas infrações sejam julgadas por outro juízo com **vis atractiva** para o crime de maior gravidade, pela conexão ou continência, observados, quanto àqueles, os **institutos despenalizadores**, quando cabíveis.*

**Art. 61**. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as **contravenções penais** e os crimes a que a lei comine **pena máxima não superior** a **2 (dois) anos, cumulada** ou **não com multa.**

**Art. 62**. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a **reparação dos danos** sofridos pela vítima e a aplicação de pena **não privativa de liberdade**.

### SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS

**Art. 63**. A competência do Juizado será determinada pelo **lugar** em que foi praticada a infração penal.

**DICA!**

***Teoria da Atividade:*** *considera o momento em que o crime foi praticado, independentemente do lugar onde o crime se consumou*

**Art. 64**. Os atos processuais serão **públicos** e poderão realizar-se em **horário noturno** e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

**ATENÇÃO!**

*Igual ao **juizado cível**, pode pela manhã e pela noite.*

**Art. 65**. Os atos processuais serão **válidos** sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.

**§ 1º Não** se pronunciará qualquer nulidade **sem** que tenha **havido prejuízo**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *O princípio do **pas de nullité sans grief** exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.*

**§ 2º** A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer **meio hábil de comunicação**.

**§ 3º** Serão objeto de registro escrito **exclusivamente** os atos havidos por **essenciais**. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser **gravados** em fita magnética ou equivalente.

**Art. 66**. A citação será **pessoal** e far-se-á no **próprio Juizado**, sempre que possível, ou por **mandado**.

**Parágrafo único**. **Não** encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao **Juízo comum** para adoção do procedimento previsto em lei.

**ATENÇÃO!**

*Não há citação por edital.*

**Art. 67**. A **intimação** far-se-á por **correspondência**, com **aviso de recebimento pessoal** ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante **entrega ao encarregado da recepção**, que será **obrigatoriamente** identificado, ou, sendo necessário, por **oficial de justiça**, **independentemente** de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer **meio idôneo de comunicação**.

**Parágrafo único**. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

**Art. 68**. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento **acompanhado de advogado**, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado **defensor público**.

### SEÇÃO II

DA FASE PRELIMINAR

**Art. 69**. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará **termo circunstanciado** e o encaminhará **imediatamente** ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

**Parágrafo único**. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C18F11264750663997DF5A50DF57F8A2

assumir o compromisso de a ele comparecer, **não** se imporá **prisão em flagrante**, **nem** se exigirá **fiança**. Em caso de **violência doméstica**, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu **afastamento** do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

**DICA!**

*Recusa em assinar o termo de compromisso não enseja crime de desobediência, uma vez que a consequência jurídica para tal recusa é a prisão em flagrante, podendo ser arbitrada a fiança.*

**Art. 70**. Comparecendo o **autor do fato** e a **vítima**, e **não** sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

**Art. 71**. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a **Secretaria providenciará sua intimação** e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.

**Art. 72**. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da **composição dos danos** e da aceitação da proposta de **aplicação imediata** de pena **não privativa de liberdade**.

**Art. 73**. A conciliação será conduzida pelo **Juiz** ou por **conciliador** sob sua orientação.

**Parágrafo único**. Os **conciliadores** são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, **preferentemente** entre **bacharéis em Direito**, **excluídos** os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal.

**Art. 74**. A **composição dos danos civis** será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante **sentença irrecorrível**, terá **eficácia de título** a ser executado no **juízo civil** competente.

**Parágrafo único**. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a **renúncia** ao **direito de queixa** ou **representação**.

**Art. 75**. **Não** obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o **direito de representação verbal**, que será reduzida a termo.

**Parágrafo único**. O **não** oferecimento da representação na audiência preliminar **não** implica **decadência do direito**, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

**Art. 76**. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, **não** sendo caso de **arquivamento**, o Ministério Público poderá propor a **aplicação imediata** de **pena restritiva de direitos** ou **multas**, a ser especificada na proposta.

**§ 1º** Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá **reduzi-la** até a **metade**.

**§ 2º Não** se admitirá a proposta se ficar comprovado:

**I -** ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à **pena privativa de liberdade**, por **sentença definitiva**;

**II -** ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de **cinco anos**, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

**III - não** indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

**§ 3º** Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

**§ 4º** Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que **não** importará em **reincidência**, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de **cinco anos**.

**§ 5º** Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

**§ 6º** A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo **não** constará de **certidão de antecedentes criminais**, **salvo** para os fins previstos no mesmo dispositivo, e **não** terá **efeitos civis**, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 35, STF:*** *A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995* ***não faz coisa julgada material*** *e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.*

***STF****: Os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem* ***natureza homologatória****, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo.*

***STF****: A celebração de acordo de transação penal não acarreta a perda de objeto de habeas corpus em que se alega atipicidade da conduta e ausência de justa causa.*

***STJ****: A transação penal é instituto cuja aplicação, por natureza e como regra, ocorre na fase pré-processual, pois visa impedir a instauração da persecutio criminis in iudicio. E é por esse motivo que não se revela viável, após a celebração do acordo, pretender discutir em* ***ação autônoma*** *a existência de justa causa para ação penal.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8BD36076EB62EF8B34F97C4E89A12686

*Trata-se de decorrência lógica, pois não há ação penal instaurada que se possa trancar.*

**SEÇÃO III**

DO PROCEDIMENTO SUMARIÍSSIMO

**Art. 77**. Na ação penal de iniciativa pública, quando **não** houver aplicação de pena, pela **ausência do autor do fato**, ou pela **não** ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, **denúncia oral**, se **não** houver necessidade de **diligências imprescindíveis**.

**§ 1º** Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no **termo de ocorrência** referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, **prescindir-se-á** do **exame do corpo de delito** quando a materialidade do crime estiver aferida por **boletim médico** ou **prova equivalente**.

**DICA!**

*O exame de corpo de delito poderá ser dispensado se houver provas técnicas suficientes, por exemplo, laudo médico.*

**§ 2º** Se a complexidade ou circunstâncias do caso **não** permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

**§ 3º** Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida **queixa oral**, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.

**Art. 78**. Oferecida a denúncia ou queixa, será **reduzida a termo**, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e **imediatamente** cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o **Ministério Público**, o **ofendido**, o **responsável civil** e seus **advogados**.

**§ 1º** Se o acusado **não** estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no **mínimo cinco dias** antes de sua realização.

**§ 2º Não** estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

**§ 3º** As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

**Art. 79**. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar **não** tiver havido possibilidade de **tentativa de conciliação** e de **oferecimento de proposta** pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

**Art. 80**. **Nenhum** ato será adiado, determinando o Juiz, quando **imprescindível**, a **condução coercitiva** de quem deva comparecer.

**Art. 81**. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz **receberá**, ou **não**, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

**§ 1º** Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar **excessivas**, **impertinentes** ou **protelatórias**.

**§ 1º-A** Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão **respeitar a dignidade da vítima**, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, **vedadas**:

**I -** a manifestação sobre circunstâncias ou elementos **alheios aos fatos** objeto de apuração nos autos;

**II -** a utilização de linguagem, de informações ou de material que **ofendam a dignidade da vítima** ou de **testemunhas**.

**§ 2º** De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo **breve resumo** dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença.

**§ 3º** A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 16F30787E7A8D43404571F9B77CA2CC6

**Art. 82**. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá **apelação**, que poderá ser julgada por **turma** composta de **três** Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

**§ 1º** A **apelação** será interposta no prazo de **dez dias**, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por **petição escrita**, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

| Apelação CPP: | ≠ | Apelação JECRIM: |
|---|---|---|
| **5** dias | | **10** dias |

**§ 2º** O recorrido será intimado para oferecer resposta **escrita** no prazo de **dez dias**.

**§ 3º** As partes poderão requerer a **transcrição da gravação da fita magnética** a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei.

**§ 4º** As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.

**§ 5º** Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

**Art. 83**. Cabem **embargos de declaração** quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

**§ 1º** Os embargos de declaração serão opostos por **escrito** ou **oralmente**, no prazo de **cinco dias**, contados da ciência da decisão.

**§ 2°** Os embargos de declaração **interrompem** o prazo para a interposição de recurso.

**⚠ ATENÇÃO!**

***Interrupção:*** *prazo recomeça do zero.*

***Suspensão:*** *ao tornar a correr, o prazo continua considerando o anterior.*

**§ 3º** Os **erros materiais** podem ser corrigidos de **ofício**.

## SEÇÃO IV
DA EXECUÇÃO

**Art. 84**. Aplicada **exclusivamente** pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na **Secretaria do Juizado**.

**Parágrafo único**. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará **extinta a punibilidade**, determinando que a condenação **não** fique constando dos registros criminais, **exceto** para fins de requisição judicial.

**Art. 85**. **Não** efetuado o pagamento de multa, será feita a **conversão** em **pena privativa da liberdade**, ou **restritiva de direitos**, nos termos previstos em lei.

**Art. 86**. A **execução** das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

## SEÇÃO V
DAS DESPESAS PROCESSUAIS

**Art. 87**. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão **reduzidas**, conforme dispuser lei estadual.

## SEÇÃO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 88**. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de **representação** a ação penal relativa aos crimes de **lesões corporais leves** e **lesões culposas**.

**⚖ JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 542, STJ****: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.*

**Art. 89**. Nos crimes em que a **pena mínima** cominada for **igual** ou **inferior a um ano**, abrangidas ou **não** por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **suspensão do processo**, por **dois** a **quatro anos**, desde que o acusado **não** esteja sendo processado ou **não** tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a **suspensão condicional da pena** (art. 77 do Código Penal).

**⚠ ATENÇÃO!**

*Suspensão condicional do processo.*

*Cuidado para não confundir pena mínima com máxima.*

**⚖ JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 696, STF****: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.*

***Súmula nº 723, STF****: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano.*

***Súmula nº 243, STJ****: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F4A6F78B0B1E82FF47A4968B684EF14F

*o limite de 01 ano.*

***Súmula nº 337, STJ**: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.*

***Súmula nº 536, STJ**: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.*

***STJ:** De acordo com o artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, para a concessão da suspensão condicional do processo é necessário, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o atendimento às exigências de ordem subjetiva, dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito.*

**§ 1º Aceita a proposta** pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

**I - reparação do dano**, **salvo** impossibilidade de fazê-lo;

**II - proibição de frequentar** determinados lugares;

**III - proibição de ausentar-se** da comarca onde reside, **sem** autorização do Juiz;

**IV -** comparecimento **pessoal** e **obrigatório** a juízo, **mensalmente**, para informar e justificar suas atividades.

**§ 2º** O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

**§ 3º** A suspensão **será revogada** se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por **outro crime** ou **não** efetuar, sem motivo justificado, a **reparação do dano**.

**DICA!**

*Revogação **obrigatória**.*

**§ 4º** A suspensão **poderá ser revogada** se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por **contravenção**, ou **descumprir** qualquer outra condição imposta.

**DICA!**

*Revogação **facultativa**.*

**§ 5º** Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará **extinta a punibilidade**.

**§ 6º Não** correrá a **prescrição** durante o prazo de suspensão do processo.

**§ 7º** Se o acusado **não** aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: Existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual.*

***STJ**: Mostra-se desproporcional que o mero processamento do réu pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas torne obrigatória a revogação da suspensão condicional do processo, enquanto que o processamento por contravenção penal (que tem efeitos primários mais deletérios) ocasione a revogação facultativa. Assim, é mais razoável que o fato de o recorrente estar sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas seja analisado como **causa facultativa** de revogação do benefício da suspensão condicional do processo.*

***STJ**: Se a denúncia teve de ser julgada procedente primeiro, para, somente após, ser reconhecida a prescrição, em razão da pena concreta, não houve procedência parcial da pretensão punitiva, mas essa foi integral, não sendo caso de incidência da Súmula 337/STJ.*

***STJ**: Eventual aceitação da suspensão condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento da ação penal, pois durante todo o período de prova o acusado fica submetido ao cumprimento das condições impostas, cuja inobservância enseja o restabelecimento do curso do processo.*

**Art. 90**. As disposições desta Lei **não** se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada.

**Art. 90-A**. As disposições desta Lei **não** se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

**Art. 91**. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de **trinta dias**, sob pena de decadência.

**Art. 92**. Aplicam-se **subsidiariamente** as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

## CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS

**Art. 93**. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.

**Art. 94**. Os **serviços de cartório** poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.

**Art. 95**. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no prazo de **seis meses**, a contar da vigência desta Lei.

**Parágrafo único**. No prazo de **6 (seis) meses**, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, **prioritariamente**, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0EA0A98DB93A72908B9989BF78AAC2C6

# LEI DE CRIMES DE TORTURA
# (LEI Nº 9.455/1997)

**Art. 1º** Constitui **crime de tortura**:

**I -** **constranger** alguém com emprego de **violência** ou **grave ameaça**, causando-lhe sofrimento **físico** ou **mental**:

**a)** com o fim de **obter informação**, **declaração** ou **confissão** da vítima ou de terceira pessoa;

***Tortura prova/Tortura persecutória.***

**b)** para provocar **ação** ou **omissão** de natureza criminosa;

***Tortura crime.***

**c)** em razão de **discriminação racial** ou **religiosa**;

***Tortura discriminatória/Tortura racismo.***

**II -** **submeter** alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de **violência** ou **grave ameaça**, a **intenso sofrimento físico** ou **mental**, como forma de aplicar **castigo pessoal** ou medida de **caráter preventivo**.

***Tortura castigo.***

**III** – **submeter** mulher, **reiteradamente**, a intenso sofrimento físico ou mental, no contexto de **violência doméstica e familiar**, sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. *(2026)*

***Tortura preconceito quanto ao sexo feminino.***

**Pena -** reclusão, de **dois** a **oito anos**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Trata-se de **crime material**, sendo possível a tentativa e a desistência voluntária.*

***Não** se admite arrependimento eficaz e arrependimento posterior.*

*A ação penal é pública **incondicionada**.*

**§ 1º** Na mesma pena incorre quem submete **pessoa presa** ou sujeita a **medida de segurança** a **sofrimento físico** ou **mental**, por intermédio da prática de ato **não** previsto em **lei** ou **não** resultante de **medida legal**.

**§ 2º** Aquele que se **omite** em face dessas condutas, quando tinha o **dever de evitá-las** ou **apurá-las**, incorre na pena de **detenção** de **um** a **quatro anos**.

***Tortura por omissão ou imprópria.***

**§ 3º** Se resulta **lesão corporal de natureza grave** ou **gravíssima**, a pena é de **reclusão** de **quatro** a **dez anos**; se resulta **morte**, a reclusão é de **oito** a **dezesseis anos**.

***Tortura qualificada.***

**§ 4º** **Aumenta-se** a pena de **um sexto** até **um terço**:

**I -** se o crime é cometido por **agente público**;

**II -** se o crime é cometido **contra criança**, **gestante**, **portador de deficiência**, **adolescente** ou **maior** de **60 (sessenta) anos**;

**III -** se o crime é cometido mediante **sequestro**.

**§ 5º** A condenação acarretará a **perda** do cargo, função ou emprego público e a **interdição** para seu exercício pelo **dobro** do prazo da pena aplicada.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:** A perda do cargo, função ou emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura.*

**§ 6º** O crime de tortura é **inafiançável** e **insuscetível** de **graça** ou **anistia**.

**FIQUE DE OLHO!**

*O crime de tortura **não é imprescritível**.*

**ATENÇÃO!**

*Conforme dispõe a Lei de Crime Hediondos (8.072/1990), os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, **indulto** e fiança.*

**§ 7º** O condenado por crime previsto nesta Lei, **salvo** a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime **fechado**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ**: Não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no regime prisional fechado.*

**Art. 2º** O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime **não** tenha sido **cometido em território nacional**, sendo a **vítima brasileira** ou encontrando-se o agente em local **sob jurisdição brasileira**..



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7C7CBA6C2AF54D6C2A7A3E8CA0F5AB66

# LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI Nº 9.605/1998)

## CAPÍTULO III

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

**Art. 25.** Verificada a infração, serão apreendidos seus **produtos** e **instrumentos**, lavrando-se os respectivos autos.

**§ 1°** Os animais serão **prioritariamente** libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou **não** recomendável por **questões sanitárias**, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

**ATENÇÃO!**

*Não confundir com preferencialmente!*

**§ 2°** Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1° deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

**§ 3º** Tratando-se de **produtos perecíveis** ou **madeiras**, serão estes **avaliados** e **doados** a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

**§ 4°** Os produtos e subprodutos da **fauna não perecíveis** serão **destruídos** ou **doados** a instituições científicas, culturais ou educacionais.

**§ 5º** Os instrumentos utilizados na prática da infração serão **vendidos**, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

## CAPÍTULO IV

DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL

**Art. 26.** Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é **pública incondicionada**.

**Art. 27.** Nos crimes ambientais de **menor potencial ofensivo**, a proposta de **aplicação imediata de pena restritiva de direitos** ou **multa**, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, **somente** poderá ser formulada desde que tenha havido a **prévia composição do dano ambiental**, de que trata o art. 74 da mesma lei, **salvo** em caso de comprovada impossibilidade.

*Desde que o **dano ambiental** tenha sido **reparado**!*

**FIQUE DE OLHO!**

*Contravenções penais são crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 (dois) anos.*

**Art. 28.** As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes **modificações**:

**I -** a **declaração de extinção de punibilidade**, de que trata o § 5° do artigo referido no **caput**, dependerá de **laudo de constatação de reparação do dano ambiental**, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo;

**II -** na hipótese de o laudo de constatação comprovar **não** ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, **acrescido de mais um ano**, com **suspensão do prazo da prescrição**;

**III -** no período de prorrogação, **não** se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput;

**IV -** findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de **novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental**, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;

**V -** esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de **laudo de constatação** que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à **reparação integral do dano**.

## CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

### SEÇÃO I

DOS CRIMES CONTRA A FAUNA

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:** Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.*

**Art. 29.** **Matar**, **perseguir**, **caçar**, **apanhar**, **utilizar** espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, **sem** a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

**Pena -** detenção de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**§ 1º** Incorre nas mesmas penas:

**I -** quem **impede a procriação** da fauna, **sem** licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

**II -** quem **modifica, danifica** ou **destrói** ninho, abrigo ou criadouro natural;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B82CDE13F471CFCAF5939361E77C577B

**III -** quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta **ovos**, **larvas** ou **espécimes** da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros **não** autorizados ou **sem** a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

**§ 2º** No caso de **guarda doméstica** de espécie silvestre **não** considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, **deixar de aplicar a pena**.

**§ 3°** São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos **limites do território brasileiro**, ou **águas jurisdicionais brasileiras**.

**§ 4º** A pena é **aumentada** de **metade**, se o crime é praticado:

**I -** contra **espécie rara** ou considerada **ameaçada de extinção**, ainda que somente no local da infração;

**II -** em período **proibido** à caça;

**III -** durante a **noite**;

**IV -** com **abuso** de licença;

**V -** em **unidade de conservação**;

**VI -** com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar **destruição em massa**.

**§ 5º** A pena é **aumentada** até o **triplo**, se o crime decorre do exercício de caça profissional.

**§ 6º** As disposições deste artigo **não** se aplicam aos **atos de pesca**.

**Art. 30.** **Exportar para o exterior** peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, **sem a autorização** da autoridade ambiental competente:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Art. 31.** **Introduzir espécime animal no País**, **sem** parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 32.** **Praticar** ato de abuso, maus-tratos, **ferir** ou **mutilar** animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**§ 1º** Incorre nas mesmas penas quem realiza **experiência dolorosa** ou **cruel em animal vivo**, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem **recursos alternativos**.

**§ 1º-A** Quando se tratar de **cão** ou **gato**, a pena para as condutas descritas no **caput** deste artigo será de **reclusão**, de **2 (dois)** a **5 (cinco) anos**, **multa** e **proibição da guarda**.

**DICA!**

*Forma qualificada do delito.*

**§ 1º-B.** Incorre nas mesmas penas quem realiza ou permite a realização de **tatuagens** e a **colocação de piercings** em cães e gatos, com fins estéticos. *(2025)*

**§ 1º-C.** Incorre nas mesmas penas quem provoca desastre ambiental que prejudique a vida, a integridade física ou o bem-estar de **animais silvestres** ou **domésticos**. *(2026)*

**§ 2º** A pena é **aumentada** de **um sexto** a **um terço**, se ocorre **morte** do animal.

**Art. 33.** **Provocar**, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, ou **multa**, ou **ambas cumulativamente**.

**Parágrafo único**. Incorre nas mesmas penas:

**I -** quem causa **degradação** em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

**II -** quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, **sem** licença, permissão ou autorização da autoridade competente;

**III -** quem **fundeia embarcações** ou **lança detritos** de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em **carta náutica**.

**Art. 34**. **Pescar** em período no qual a pesca seja **proibida** ou em lugares **interditados** por órgão competente:

**Pena -** detenção de **um ano** a **três anos** ou **multa**, ou **ambas as penas cumulativamente**.

**Parágrafo único.** Incorre nas mesmas penas quem:

**I -** pesca espécies que devam ser **preservadas** ou espécimes com tamanhos **inferiores aos permitidos**;

**II -** pesca **quantidades superiores às permitidas**, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos **não** permitidos;

**III -** transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Não se configura o crime previsto no art. 34 da Lei n. 9.605/1998 na hipótese em há a devolução do único peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado.*

**Art. 35.** Pescar mediante a utilização de:

**I - explosivos** ou **substâncias** que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;

**II - substâncias tóxicas**, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

**Pena** - reclusão de **um ano** a **cinco anos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A644F907159C5AEBFAFB7BD7A9A4D253

**Art. 36.** Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a **retirar**, **extrair**, **coletar**, **apanhar**, **apreender** ou **capturar** espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

**Art. 37. Não** é crime o abate de animal, quando realizado:

**I -** em **estado de necessidade**, para saciar a fome do agente ou de sua família;

**II -** para **proteger lavouras**, **pomares** e **rebanhos** da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e **expressamente autorizado** pela autoridade competente;

**III -** *(VETADO)*

**IV -** por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

## SEÇÃO II

DOS CRIMES CONTRA A FLORA

**Art. 38. Destruir** ou **danificar** floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, ou **multa**, ou **ambas as penas cumulativamente**.

**Parágrafo único**. Se o crime for **culposo**, a pena será **reduzida à metade**.

**Art. 38-A. Destruir** ou **danificar** vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **3 (três) anos**, ou **multa**, ou **ambas as penas cumulativamente**.

**Parágrafo único.** Se o crime for **culposo**, a pena será **reduzida à metade**.

**Art. 39. Cortar árvores** em floresta considerada de **preservação permanente**, **sem** permissão da autoridade competente:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, ou **multa**, ou **ambas as penas cumulativamente**.

**Art. 40. Causar dano** direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**.

**§ 1°** Entende-se por **Unidades de Conservação de Proteção Integral** as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.

**§ 2°** A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância **agravante** para a fixação da pena.

**§ 3º** Se o crime for **culposo**, a pena será **reduzida à metade**.

**Art. 40-A -** *(VETADO)*

**§ 1°** Entende-se por **Unidades de Conservação de Uso Sustentável** as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

**§ 2°** A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância **agravante** para a fixação da pena.

**§ 3°** Se o crime for **culposo**, a pena será **reduzida à metade**.

**Art. 41. Provocar incêndio** em floresta ou em demais formas de vegetação: *(2024)*

**Pena -** reclusão, de **dois** a **quatro anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Se o crime é **culposo**, a pena é de **detenção** de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 42. Fabricar, vender, transportar** ou **soltar balões** que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

**Pena -** detenção de **um** a **três anos** ou **multa**, ou **ambas as penas cumulativamente**.

**Art. 43 -** *(VETADO)*

**Art. 44. Extrair** de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 45. Cortar** ou **transformar** em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

**Pena -** reclusão, de **um** a **dois anos**, e **multa**.

**Art. 46. Receber** ou **adquirir**, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, **sem** exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e **sem** munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, **sem** licença válida para todo o tempo da viagem



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0CE5256546D1159573DC5417126B38D5

ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

**Art. 47 -** *(VETADO)*

**Art. 48.** **Impedir** ou **dificultar** a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A tipificação da conduta descrita no art. 48 da Lei 9.605/98 prescinde de a área ser de preservação permanente. Isso porque o referido tipo penal descreve como conduta criminosa o simples fato de "impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação".*

**Art. 49.** **Destruir**, **danificar**, **lesar** ou **maltratar**, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, ou **multa**, ou ambas as penas **cumulativamente**.

**§ 1º** No crime culposo, a pena é de **um** a **seis meses**, ou **multa**. *(2025)*

**§ 2º** **Não** incorre em crime quem procede à poda ou ao corte de árvore quando o órgão ambiental responsável **não** responder de maneira fundamentada, no prazo máximo de **45 (quarenta e cinco) dias**, a requerimento que solicita o corte ou a poda em razão da possibilidade de ocorrência de acidente devidamente atestada por empresa ou profissional habilitado, considerada tacitamente autorizada sua realização quando esgotado o referido prazo. *(2025)*

**Art. 50.** **Destruir** ou **danificar** florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 50-A**. **Desmatar**, **explorar** economicamente ou **degradar** floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, **sem** autorização do órgão competente:

**Pena -** reclusão de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos** e **multa**.

**§ 1°** **Não** é crime a conduta praticada quando necessária à **subsistência imediata pessoal** do agente ou de sua família.

**§ 2°** Se a área explorada for **superior** a **1.000 ha (mil hectares)**, a pena será **aumentada** de **1 (um) ano** por milhar de hectare.

**Art. 51.** **Comercializar** **motosserra** ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, **sem** licença ou registro da autoridade competente:

**Pena -** detenção, de **três meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 52.** **Penetrar** em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, **sem** licença da autoridade competente:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 53.** Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é **aumentada** de **um sexto** a **um terço** se:

**I -** do fato resulta a **diminuição** de águas naturais, a **erosão** do solo ou a **modificação** do regime climático;

**II -** o crime é cometido:

**a)** no período de queda das sementes;

**b)** no período de formação de vegetações;

**c)** contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;

**d)** em época de seca ou inundação;

**e)** durante a noite, em domingo ou feriado.

## SEÇÃO III

DA POLUIÇÃO E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS

**Art. 54.** **Causar** **poluição** de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

**Pena -** reclusão, de um a quatro anos, e multa.

**§ 1º** Se o **crime é culposo**:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**§ 2º** Se o crime:

**I -** tornar uma área, urbana ou rural, **imprópria** para a ocupação humana;

**II -** causar **poluição atmosférica** que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

**III -** causar **poluição hídrica** que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

**IV -** dificultar ou impedir o **uso público das praias**;

**V -** ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

**Pena -** reclusão, de **um** a **cinco anos**.

**ATENÇÃO!**

*Não tem previsão de multa no §2º.*

**§ 3º** Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem **deixar de adotar**, quando assim o exigir a autoridade competente, **medidas de precaução** em caso de **risco de dano ambiental grave** ou **irreversível**.

**Art. 55.** **Executar** pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais **sem** a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 65FC4DDE49701C8ECE54E12A88217444

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

**Art. 56.** **Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter** em depósito ou **usar** produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *O crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes estejam elencados na Resolução nº 420/2004 da ANTT.*

**§ 1°** Nas mesmas penas incorre quem:

**I -** abandona os produtos ou substâncias referidos no **caput** ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;

**II -** manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

**§ 2º** Se o produto ou a substância for **nuclear** ou **radioativa**, a pena é **aumentada** de **um sexto** a **um terço**.

**§ 3º** Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**Art. 57 -** *(VETADO)*

**Art. 58.** Nos **crimes dolosos** previstos nesta Seção, as penas serão **aumentadas**:

**I -** de **um sexto** a **um terço**, se resulta **dano irreversível** à flora ou ao meio ambiente em geral;

**II -** de **um terço** até a **metade**, se resulta **lesão corporal de natureza grave** em outrem;

**III -** até o **dobro**, se resultar a **morte** de outrem.

**Parágrafo único**. As penalidades previstas neste artigo **somente** serão aplicadas se do fato **não** resultar crime mais grave.

**ATENÇÃO!**

***Princípio da Subsidiariedade****: Na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave.*

**Art. 59 -** *(VETADO)*

**Art. 60.** **Construir**, **reformar**, **ampliar**, **instalar** ou **fazer** funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, **sem** licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, ou **multa**, ou ambas as penas, **cumulativamente**. *(2025)*

**Parágrafo único.** A pena é aumentada até o **dobro** se o licenciamento da atividade ou do empreendimento for sujeito ao **Estudo Prévio de Impacto Ambiental**. *(2025)*

**Art. 61.** **Disseminar** doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

**Pena -** reclusão, de **um** a **quatro anos**, e **multa**.

## SEÇÃO IV

DOS CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

**Art. 62.** **Destruir**, **inutilizar** ou **deteriorar**:

**I -** bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;

**II -** arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Se o crime for **culposo**, a pena é de **seis meses** a **um ano** de detenção, sem prejuízo da multa.

**Art. 63.** **Alterar** o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, **sem** autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E1F7781519B3A12F42ABA5DFDE44C7FE

**Art. 64.** **Promover** construção em solo **não** edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, **sem** autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

**Pena -** detenção, de **seis meses** a **um ano**, e **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei n. 9.605/1998) absorve o crime de destruição de vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local não edificável.*

**Art. 65.** **Pichar** ou por outro meio **conspurcar** edificação ou monumento urbano:

**Pena -** detenção, de **3 (três) meses** a **1 (um) ano**, e **multa**.

**§ 1°** Se o ato for realizado em **monumento** ou **coisa tombada** em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de **6 (seis) meses** a **1 (um) ano de detenção** e **multa**.

**§ 2°** **Não** constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de **valorizar o patrimônio** público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

## SEÇÃO V

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

**Art. 66.** **Fazer o funcionário público** afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:

**Pena -** reclusão, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Art. 67.** **Conceder o funcionário público** licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **3 (três) anos**, e **multa**. *(2025)*

**ATENÇÃO!**

*Crimes próprios, cometidos exclusivamente por funcionário público.*

**Art. 68.** **Deixar**, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Parágrafo único.** Se o crime é **culposo**, a pena é de **três meses** a **um ano**, sem prejuízo da **multa**.

**Art. 69.** **Obstar** ou **dificultar** a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

**Pena -** detenção, de **um** a **três anos**, e **multa**.

**Art. 69-A.** **Elaborar** ou **apresentar**, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **6 (seis) anos**, e **multa**.

**§ 1°** Se o crime é **culposo**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **3 (três) anos**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *É possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para se verificar a atipicidade da conduta em exame.*

***STJ:*** *É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.*

**§ 2°** A pena é **aumentada** de **1/3 (um terço)** a **2/3 (dois terços)**, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D30C15E3E719764E8220C6A6BC48858C

# ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003)

## CAPÍTULO I

DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS

**Art. 1°** O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no **Ministério da Justiça**, no âmbito da **Polícia Federal**, tem circunscrição em **todo o território nacional**.

**Art. 2°** Ao Sinarm compete:

**I -** identificar as **características** e a **propriedade** de armas de fogo, mediante **cadastro**;

**II - cadastrar as armas de fogo** produzidas, importadas e vendidas no País;

**III -** cadastrar as **autorizações de porte** de arma de fogo e as **renovações** expedidas pela Polícia Federal;

**IV -** cadastrar as **transferências** de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de **alterar os dados cadastrais**, inclusive as decorrentes de **fechamento de empresas de segurança privada** e de **transporte de valores**;

**V -** identificar as **modificações** que alterem as **características** ou o **funcionamento** de arma de fogo;

**VI -** integrar no cadastro os **acervos policiais** já existentes;

**VII -** cadastrar as **apreensões de armas de fogo**, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais;

**VIII -** cadastrar os **armeiros em atividade** no País, bem como **conceder licença** para exercer a atividade;

**IX -** cadastrar **mediante registro** os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;

**X -** cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de **raiamento** e de **microestriamento** de projétil disparado, conforme marcação e testes **obrigatoriamente** realizados pelo fabricante;

**XI -** informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o **cadastro atualizado para consulta**.

**Parágrafo único**. As disposições deste artigo **não alcançam** as armas de fogo das **Forças Armadas e Auxiliares**, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

## CAPÍTULO II

DO REGISTRO

**Art. 3°** É **obrigatório** o registro de arma de fogo no órgão competente.

**Parágrafo único.** As armas de fogo de **uso restrito** serão registradas no **Comando do Exército**, na forma do regulamento desta Lei.

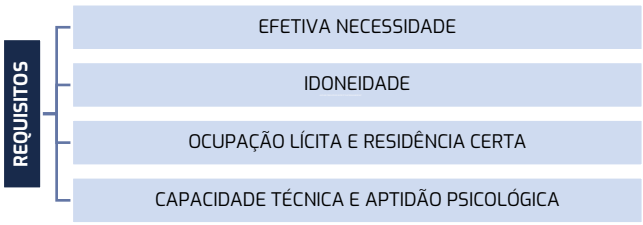
*Armas de fogo de uso restrito tem o seu cadastro realizado no SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas).*

**Art. 4°** Para adquirir arma de fogo de **uso permitido** o interessado deverá, além de declarar a **efetiva necessidade**, atender aos seguintes requisitos:

**I -** comprovação de **idoneidade**, com a apresentação de **certidões negativas** de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a **inquérito policial** ou a **processo criminal**, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

**II -** apresentação de documento comprobatório de **ocupação lícita** e de **residência certa**;

**III -** comprovação de **capacidade técnica** e de **aptidão psicológica** para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.




**§ 1°** O Sinarm **expedirá autorização** de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo **intransferível** esta autorização.

**ATENÇÃO!**

*O Supremo Tribunal Federal entende que a aquisição de armas de fogo deve se pautar pelo caráter excepcional, razão pela qual se exige a demonstração concreta da efetiva necessidade, por motivos tanto profissionais quanto pessoais.*

**§ 2°** A aquisição de munição **somente** poderá ser feita no **calibre correspondente** à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei.

**§ 3°** A empresa que **comercializar** arma de fogo em território nacional é **obrigada** a comunicar a venda à **autoridade competente**, como também a manter **banco de dados** com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.

**§ 4°** A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições **responde legalmente** por essas mercadorias, ficando registradas como de **sua propriedade** enquanto **não forem vendidas**.

**§ 5°** A comercialização de armas de fogo, acessórios e



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A1DAECB852DE910D97C3AF85B4480D6F

munições entre pessoas físicas **somente** será efetivada **mediante autorização** do Sinarm.

**§ 6°** A expedição da autorização a que se refere o § 1°será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de **30 (trinta) dias úteis**, a contar da **data do requerimento** do interessado.

**§ 7°** O **registro precário** a que se refere o § 4° **prescinde** do cumprimento dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

**§ 8°** Estará **dispensado** das exigências constantes do inciso III do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de **uso permitido** que comprove estar **autorizado** a portar arma com as **mesmas características** daquela a ser adquirida.

**Art. 5º** O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo **exclusivamente** no **interior de sua residência** ou **domicílio**, ou dependência desses, ou, ainda, no seu **local de trabalho**, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

**§ 1°** O certificado de registro de arma de fogo será **expedido pela Polícia Federal** e será precedido de **autorização do Sinarm**.

**§ 2°** Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4° deverão ser **comprovados periodicamente**, em período **não inferior** a **3 (três) anos**, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

**§ 3º** O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta Lei que **não** optar pela entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, até o dia **31 de dezembro de 2008**, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4° desta Lei.

**§ 4°** Para fins do cumprimento do disposto no § 3° deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, **certificado de registro provisório**, expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir:

**I -** emissão de certificado de registro provisório pela internet, com **validade inicial** de **90 (noventa) dias**; e

**II -** revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a **emissão definitiva** do certificado de registro de propriedade.

**§ 5º** Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou domicílio **toda a extensão do respectivo imóvel rural**.

## CAPÍTULO III
DO PORTE

**Art. 6°** É **proibido** o porte de arma de fogo em todo o território nacional, **salvo** para os casos previstos em legislação própria e para:

**I -** os integrantes das **Forças Armadas**;

**II -** os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

**III -** os integrantes das **guardas municipais** das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de **500.000 (quinhentos mil)** habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

**IV -** os integrantes das **guardas municipais** dos Municípios com mais de **50.000 (cinquenta mil)** e menos de **500.000 (quinhentos mil)** habitantes, quando em serviço;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões "das capitais dos Estados" e "com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes", e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.*

**V -** os agentes operacionais da **Agência Brasileira de Inteligência** e os agentes do **Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**;

**VI -** os integrantes das **polícias legislativas** referidas no art. 27, § 3º, no art. 51, inciso IV, e no art. 52, inciso XIII, da Constituição Federal; *(2025)*

**VII -** os integrantes do quadro efetivo dos **agentes e guardas prisionais**, os integrantes das **escoltas de presos**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 940DE15F101A3D7711A8A98372F88E52

e as **guardas portuárias**;

**VIII -** as **empresas de segurança privada e de transporte** de valores constituídas, nos termos desta Lei;

**IX -** para os integrantes das **entidades de desporto legalmente constituídas**, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

**X -** integrantes das Carreiras de **Auditoria da Receita Federal do Brasil** e de **Auditoria-Fiscal do Trabalho**, cargos de **Auditor-Fiscal** e **Analista Tributário**.

**XI -** os **tribunais do Poder Judiciário** descritos no art. 92 da Constituição Federal e os **Ministérios Públicos** da União e dos Estados, para **uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança**, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.

**§ 1°** As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de **propriedade particular** ou fornecida pela **respectiva corporação ou instituição**, mesmo **fora de serviço**, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI.

**§ 1º-A** *(REVOGADO)*

**§ 1º-B**. Os integrantes do **quadro efetivo de agentes e guardas prisionais** poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo **fora de serviço**, desde que estejam:

**I -** submetidos a regime de **dedicação exclusiva**;

**II -** sujeitos à **formação funcional**, nos termos do regulamento; e

**III -** subordinados a mecanismos de **fiscalização** e de **controle interno**.

**§ 1°-C** *(VETADO)*

**§ 2°** *(VETADO)*

**§ 3°** A autorização para o porte de arma de fogo das **guardas municipais** está condicionada à **formação funcional** de seus integrantes em **estabelecimentos de ensino de atividade policial**, à existência de mecanismos de **fiscalização** e de **controle interno**, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça.

**§ 4°** *(VETADO)*

**§ 5°** Aos residentes em áreas rurais, **maiores** de **25 (vinte e cinco) anos** que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua **subsistência alimentar familiar** será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na **categoria caçador para subsistência**, de uma arma de **uso permitido**, de tiro simples, com **1 (um)** ou **2 (dois)** canos, de alma lisa e de calibre **igual** ou **inferior** a **16 (dezesseis)**, desde que o interessado comprove a **efetiva necessidade** em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos:

**I -** documento de identificação pessoal;

**II -** comprovante de residência em área rural; e

**III -** atestado de bons antecedentes.

**§ 6°** O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, **independentemente** de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por **porte ilegal** ou por **disparo de arma de fogo de uso permitido**.

**§ 7°** Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço.

**Art. 7º** As armas de fogo utilizadas pelos profissionais de segurança privada dos prestadores de serviços de segurança privada e das empresas e dos condomínios edilícios possuidores de serviços orgânicos de segurança privada, constituídas na forma da lei, serão de **propriedade, responsabilidade** e **guarda** das **respectivas empresas**, somente podendo ser utilizadas **quando em serviço**, devendo essas observarem as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela **Polícia Federal** em nome da empresa.

**§ 1º** O **proprietário** ou **diretor responsável** de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de **registrar ocorrência policial** e de **comunicar à Polícia Federal** perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras **24 (vinte e quatro) horas** depois de ocorrido o fato.

**§ 2º** A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar **documentação comprobatória** do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4° desta Lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo.

**§ 3º** A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser **atualizada semestralmente** junto ao Sinarm.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B624E7B9D57EA1A29878C2F2DB539104

**Art. 7º-A.** As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso XI do art. 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o **certificado de registro** e a **autorização de porte** expedidos pela Polícia Federal **em nome da instituição**.

**§ 1°** A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo **independe do pagamento de taxa**.

**§ 2º** O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o **limite máximo de 50% (cinquenta por cento)** do número de servidores que exerçam funções de segurança.

**§ 3º** O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de **documentação comprobatória** do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4° desta Lei, bem como à **formação funcional** em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de **fiscalização** e de **controle interno**, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

**§ 4º** A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser **atualizada semestralmente** no Sinarm.

**§ 5º** As instituições de que trata este artigo são **obrigadas** a registrar **ocorrência policial** e a **comunicar à Polícia Federal** eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras **24 (vinte e quatro) horas** depois de ocorrido o fato.

**Art. 8°** As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às **condições de uso** e de **armazenagem** estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.

**Art. 9º** Compete ao **Ministério da Justiça** a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de **cidadãos estrangeiros** em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de **porte de trânsito de arma de fogo** para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

**FIQUE DE OLHO!**

***Ministério da Justiça**: autorização para responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil.*

***Comando do Exército**: registro e concessão para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.*

**Art. 10**. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de **competência da Polícia Federal** e **somente** será concedida **após autorização do Sinarm**.

**§ 1º** A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com **eficácia temporária** e **territorial limitada**, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

**I -** demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de **atividade profissional de risco** ou de **ameaça à sua integridade física**;

**II -** atender às exigências previstas no art. 4° desta Lei;

**III -** apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

**§ 2°** A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, **perderá automaticamente sua eficácia** caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de **embriaguez** ou sob efeito de **substâncias químicas** ou **alucinógenas**.

**Art. 11**. Fica instituída a **cobrança de taxas**, nos valores constantes do Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

**I -** ao registro de arma de fogo;

**II -** à renovação de registro de arma de fogo;

**III -** à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

**IV -** à expedição de porte federal de arma de fogo;

**V -** à renovação de porte de arma de fogo;

**VI -** à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

**§ 1º** Os valores arrecadados destinam-se ao **custeio** e à **manutenção** das atividades do **Sinarm**, da **Polícia Federal** e do **Comando do Exército**, no âmbito de suas respectivas responsabilidades.

**§ 2°** São **isentas do pagamento das taxas** previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5° do art. 6° desta Lei.

**Art. 11-A**. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do **credenciamento de profissionais** pela Polícia Federal para comprovação da **aptidão psicológica** e da **capacidade técnica** para o manuseio de arma de fogo.

**§ 1º** Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo **não** poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 541554BCC64DC2D3277D9467026E76F4

**§ 2º** Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro **não** poderá exceder **R$ 80,00 (oitenta reais)**, acrescido do custo da munição.

**§ 3º** A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1° e 2° deste artigo implicará o **descredenciamento** do profissional pela Polícia Federal.

## CAPÍTULO IV

DOS CRIMES E DAS PENAS

**Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido**

**Art. 12.** **Possuir** ou **manter** sob sua guarda **arma de fogo**, **acessório** ou **munição**, de **uso permitido**, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua **residência ou dependência desta**, ou, ainda no seu **local de trabalho**, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **3 (três)** anos, e multa.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal.*

***STJ:*** *É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento, que impõem registro das armas no órgão competente.*

***STJ:*** *É restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), muito menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa*

**Omissão de Cautela**

**Art. 13.** **Deixar** de observar as **cautelas necessárias** para impedir que **menor de 18 (dezoito) anos** ou pessoa **portadora de deficiência mental** se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único.** Nas mesmas penas incorrem o **proprietário** ou **diretor** responsável de empresa de segurança e transporte de valores que **deixarem de registrar ocorrência policial** e de **comunicar à Polícia Federal** perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras **24 (vinte quatro) horas** depois de ocorrido o fato.

**Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido**

**Art. 14.** **Portar**, **deter**, **adquirir**, **fornecer**, **receber**, **ter** **em depósito**, **transportar**, **ceder**, ainda que gratuitamente, **emprestar**, **remeter**, **empregar**, **manter** sob guarda ou **ocultar** arma de fogo, acessório ou munição, **de uso permitido**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **4 (quatro)** anos, e multa.

**FIQUE DE OLHO!**

***Posse de Arma de Fogo****: Propriedade e manutenção de uma arma de fogo por um indivíduo em sua residência ou local de trabalho.*

***Porte de Arma de Fogo****: Autorização legal para uma pessoa carregar consigo uma arma de fogo fora de sua residência ou local de trabalho.*

**Parágrafo único.** O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

**ATENÇÃO!**

*Parágrafo único declarado* ***inconstitucional****, conforme ADIN 3.112 DF.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar) e das munições apreendidas (deflagradas e percutidas), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.*

***STJ****: O crime de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, na modalidade transportar, admite participação, de modo que praticam os referidos delitos não apenas aqueles que realizam diretamente o núcleo penal transportar, mas todos aqueles que concorreram material ou intelectualmente para esse transporte, nos termos do art. 29 do Código Penal.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 69E34E94ACE05BB62DCE03A67F67E6F0

**Disparo de Arma De Fogo**

**Art. 15**. **Disparar** arma de fogo ou **acionar** munição em **lugar habitado** ou em suas adjacências, em **via pública** ou em direção a ela, desde que essa conduta **não** tenha como finalidade a prática de outro crime:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único.** O crime previsto neste artigo é inafiançável.

**ATENÇÃO!**

*Parágrafo único declarado **inconstitucional**, conforme ADIN 3.112 DF.*

**Posse Ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito**

**Art. 16. Possuir**, **deter**, **portar**, **adquirir**, **fornecer**, **receber**, **ter em depósito**, **transportar**, **ceder**, ainda que gratuitamente, **emprestar**, **remeter**, **empregar**, **manter** sob sua guarda ou **ocultar** arma de fogo, acessório ou munição de **uso restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **6 (seis) anos**, e multa.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *O art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) é norma penal em branco que delega à autoridade executiva definir o que é arma de uso restrito. A norma infralegal não pode, contudo, revogar direito previsto no art. 33, V, da Lei Complementar n. 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura - e que implique ainda a criminalização da conduta. A prerrogativa constante na LOMAN (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) não faz distinção do direito ao porte de arma e munições de uso permitido ou restrito, desde que com finalidade de defesa pessoal dos magistrados. Paralelismo entre magistrado de segundo grau e conselheiro de tribunal de contas estaduais reconhecido constitucionalmente.*

***STJ:*** *Configura delito de porte ilegal de arma de fogo se a arma é apreendida no interior de caminhão.*

**§ 1º** Nas mesmas penas incorre quem:

**I - suprimir** ou **alterar** marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

**II - modificar** as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de **uso proibido** ou **restrito** ou para fins de dificultar ou de qualquer modo **induzir a erro** autoridade policial, perito ou juiz;

**III - possuir**, **deter**, **fabricar** ou **empregar artefato explosivo** ou **incendiário**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

**IV - portar**, **possuir**, **adquirir**, **transportar** ou **fornecer** arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação **raspado**, **suprimido** ou **adulterado**;

**V - vender**, **entregar** ou **fornecer**, **ainda que gratuitamente**, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

**VI - produzir**, **recarregar** ou **reciclar**, sem autorização legal, ou **adulterar**, de qualquer forma, munição ou explosivo.

**§ 2º** Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de **4 (quatro)** a **12 (doze)** anos.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Não se comunica a excludente de ilicitude que é a legítima defesa, relativa ao homicídio, ao crime autônomo de porte ilegal de arma.*

***STF****: É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma.*

***STJ:*** *É irrelevante, portanto, a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois basta o simples porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal.*

***STJ:*** *Demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo e das munições apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do agente que detinha a posse do referido artefato e das aludidas munições de uso proibido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.*

| RESUMO DOS ENTENDIMENTOS | |
|---|---|
| ARMA INAPTA | NÃO HÁ CRIME |
| ARMA PARCIALMENTE INAPTA | HÁ CRIME |
| ARMA SEM MUNIÇÃO, MAS APTA | HÁ CRIME |
| APENAS A MUNIÇÃO | HÁ CRIME |

**Comércio Ilegal de Arma de Fogo**

**Art. 17. Adquirir**, **alugar**, **receber**, **transportar**, **conduzir**, **ocultar**, **ter em depósito**, **desmontar**, **montar**, **remontar**, **adulterar**, **vender**, **expor** à venda, ou de qualquer forma **utilizar**, em proveito **próprio** ou **alheio**, no exercício de atividade **comercial** ou **industrial**, arma de fogo, acessório ou munição, **sem autorização** ou em **desacordo com determinação legal** ou **regulamentar**:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis)** a **12 (doze) anos**, e multa.

***Crime Hediondo.***

**§ 1º** Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de **prestação de serviços**, **fabricação** ou **comércio** irregular ou clandestino, inclusive o **exercido em residência**.

**§ 2º** Incorre na mesma pena quem **vende** ou **entrega** arma de fogo, **acessório** ou **munição**, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a **agente policial disfarçado**, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AACE2ADC80C7D9EAD48D6BC315FE8552

**Tráfico Internacional de Arma de Fogo**

**Art. 18.** Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, **sem autorização da autoridade competente**:

**Pena -** reclusão, de **8 (oito)** a **16 (dezesseis) anos**, e multa.

***Crime Hediondo.***

**Parágrafo único.** Incorre na mesma pena quem **vende** ou **entrega** arma de fogo, **acessório** ou **munição**, em **operação de importação**, sem autorização da autoridade competente, a **agente policial disfarçado**, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

**Art. 19.** Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é **aumentada** da **metade** se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso **proibido** ou **restrito**.

**Art. 20.** Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é **aumentada** da **metade** se:

**I -** forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei;

**II -** o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza.

**Art. 21**. Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória.

**ATENÇÃO!**

*Artigo declarado **inconstitucional**, conforme ADIN 3.112 DF.*

**Art. 21-A**. Nos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 desta Lei, a pena é **aumentada** de **2/3 (dois terços)** se o crime for praticado em **concurso** com crime previsto na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, estiver **diretamente ligado** ao **comércio ilícito de entorpecentes** ou o artefato tiver sido utilizado para **assegurar** o **sucesso da mercancia**. *(2026)*

## CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 22**. O **Ministério da Justiça** poderá **celebrar convênios** com os Estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta Lei.

**Art. 23**. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em **ato do chefe do Poder Executivo Federal**, mediante proposta do **Comando do Exército**.

**§ 1º** Todas as munições comercializadas no País deverão estar **acondicionadas em embalagens** com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta Lei.

**§ 2°** Para os órgãos referidos no art. 6°, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com **identificação do lote** e do **adquirente** no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

**§ 3°** As armas de fogo fabricadas a partir de **1 (um)** ano da data de publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei, exclusive para os órgãos previstos no art. 6°.

**§ 4º** As instituições de ensino policial, as guardas municipais referidas no inciso III do *caput* do art. 6º e no seu § 7º e as escolas de formação de profissionais de segurança privada **poderão adquirir** insumos e máquinas de recarga de munição para o fim **exclusivo** de suprimento de suas atividades, **mediante autorização** concedida nos termos do regulamento.

**Art. 24**. **Excetuadas** as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao **Comando do Exército** autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

**Art. 25.** As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando **não** mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao **Comando do Exército**, no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas**, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

**§ 1°** As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem **parecer favorável à doação**, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado **trimestral** a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse.

**§ 1º-A.** As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, **destinadas com prioridade** para os **órgãos de segurança pública** e do **sistema penitenciário** da unidade da federação responsável pela apreensão.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EE278226A21DA89CE851E9A824A4F3FE

**§ 2º** O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem **doadas** ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada.

**§ 3º** O transporte das armas de fogo doadas será de **responsabilidade da instituição beneficiada**, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou no Sigma.

**§ 5°** O **Poder Judiciário** instituirá instrumentos para o encaminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, **semestralmente**, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram.

**Art. 26.** São **vedadas** a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de **brinquedos**, **réplicas** e **simulacros de armas de fogo**, que com estas se possam confundir.

**Parágrafo único.** **Excetuam-se** da proibição as réplicas e os simulacros destinados à **instrução**, ao **adestramento**, ou à **coleção de usuário autorizado**, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

**Art. 27.** Caberá ao Comando do Exército autorizar, **excepcionalmente**, a aquisição de armas de fogo de **uso restrito**.

**Parágrafo único**. O disposto neste artigo **não** se aplica às aquisições dos Comandos Militares.

**Art. 28.** É **vedado** ao **menor de 25 (vinte e cinco) anos** adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do **caput** do art. 6° desta Lei.

**Art. 29**. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão **90 (noventa) dias** após a publicação desta Lei.

**Parágrafo único.** O detentor de autorização com prazo de validade superior a **90 (noventa) dias** poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas condições dos arts. 4°, 6° e 10 desta Lei, no prazo de **90 (noventa) dias** após sua publicação, sem ônus para o requerente.

**Art. 30.** Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda **não** registrada deverão solicitar seu registro até o dia **31 de dezembro de 2008**, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4° desta Lei.

**Parágrafo único.** Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4° do art. 5° desta Lei.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula 513, STJ**: A **abolitio criminis temporária** prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticdo somente até 23/10/2005.*

**Art. 31.** Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.

**Art. 32.** Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento, ficando **extinta a punibilidade** de eventual posse irregular da referida arma.

**Art. 33**. Será aplicada multa de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)** a **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, conforme especificar o regulamento desta Lei:

**I -** à **empresa de transporte** aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre **que deliberadamente**, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o **transporte de arma ou munição sem a devida autorização** ou com inobservância das normas de segurança;

**II -** à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize **publicidade** para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, **exceto** nas publicações especializadas.

**Art. 34.** Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração **superior a 1000 (um mil) pessoas**, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para **evitar o ingresso de pessoas armadas**, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5° da Constituição Federal.

**Parágrafo único.** As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados.

**Art. 34-A.** Os dados relacionados à coleta de **registros balísticos** serão armazenados no **Banco Nacional de Perfis Balísticos**.

**§ 1º** O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo.

**§ 2º** O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6DA88BD6935D96F90B15D66874BF7843

estaduais e distritais.

**§ 3º** O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal.

**§ 4º** Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão **caráter sigiloso**, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.

**§ 5º** É **vedada** a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos.

**§ 6º** A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.

### CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 35**. É **proibida** a **comercialização** de arma de fogo e munição em **todo o território nacional**, salvo para as entidades previstas no art. 6° desta Lei.

## LEI DE DROGAS
## (LEI Nº 11.343/2006)

### TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Esta Lei institui o **Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas** - Sisnad; prescreve medidas para **prevenção** do uso indevido, **atenção** e **reinserção social** de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para **repressão** à produção **não** autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

**Parágrafo único**. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos **capazes de causar dependência**, assim **especificados em lei** ou **relacionados em listas atualizadas** periodicamente pelo Poder Executivo da União.

*O parágrafo único é considerado uma **norma penal em branco heterogênea**, ou seja, necessita de uma complementação. No caso, o complemento do referido parágrafo é a portaria da ANVISA SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998, expedida pelo Poder Executivo.*

**Art. 2º** Ficam **proibidas**, em todo o território nacional, as drogas, bem como o **plantio**, a **cultura**, a **colheita** e a **exploração** de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de **autorização legal** ou **regulamentar**, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso **estritamente ritualístico-religioso**.

**Parágrafo único**. Pode a **União autorizar** o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, **exclusivamente para fins medicinais** ou **científicos**, em local e prazo **predeterminados**, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.

### TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

**Art. 3º** O Sisnad tem a **finalidade** de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:

**I -** a **prevenção** do uso indevido, a **atenção** e a **reinserção social** de usuários e dependentes de drogas;

**II -** a **repressão** da produção **não autorizada** e do **tráfico ilícito de drogas**.

**§ 1º** Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 04E13791CBC4619643BB5A873BEFA25C

adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

**§ 2º** O Sisnad atuará em articulação com o **Sistema Único de Saúde - SUS**, e com o **Sistema Único de Assistência Social - SUAS**.

## CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

**Art. 4º** São **princípios** do Sisnad:

**I -** o respeito aos **direitos fundamentais** da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade;

**II -** o respeito à **diversidade** e às especificidades populacionais existentes;

**III -** a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como **fatores de proteção** para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados;

**IV -** a promoção de **consensos nacionais**, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad;

**V -** a promoção da **responsabilidade compartilhada** entre Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do Sisnad;

**VI -** o reconhecimento da **intersetorialidade** dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção **não** autorizada e o seu **tráfico ilícito**;

**VII -** a **integração das estratégias nacionais** e **internacionais** de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção **não** autorizada e ao seu tráfico ilícito;

**VIII -** a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à **cooperação mútua** nas atividades do Sisnad;

**IX -** a adoção de **abordagem multidisciplinar** que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção **não** autorizada e do tráfico ilícito de drogas;

**X -** a **observância do equilíbrio** entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção **não** autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social;

**XI -** a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad.

**Art. 5º** O Sisnad tem os seguintes **objetivos**:

**I -** contribuir para a **inclusão social** do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;

**II -** promover a **construção** e a **socialização** do conhecimento sobre drogas no país;

**III -** promover a **integração** entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção **não** autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios;

**IV -** assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o art. 3º desta Lei.

## CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

### SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

**Art. 6º** *(VETADO)*

**Art. 7º** A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução **descentralizada** das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

**Art. 7º-A**. *(VETADO)*

**Art. 8º** *(VETADO)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4D1E72A05DBBEC730454989FE4FC607A

**SEÇÃO II**

DAS COMPETÊNCIAS

**Art. 8º-A**. Compete à União:

**I -** formular e coordenar a execução da **Política Nacional sobre Drogas**;

**II -** elaborar o **Plano Nacional de Políticas sobre Drogas**, em parceria com Estados, Distrito Federal, Municípios e a sociedade;

**III -** coordenar o Sisnad;

**IV -** estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de referência;

**V -** elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas;

**VI -** *(VETADO)*

**VII -** *(VETADO)*

**VIII -** promover a **integração** das políticas sobre drogas com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

**IX -** financiar, com Estados, Distrito Federal e Municípios, a **execução das políticas sobre drogas**, observadas as obrigações dos integrantes do Sisnad

**X -** estabelecer **formas de colaboração** com Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução das políticas sobre drogas;

**XI -** garantir **publicidade** de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas;

**XII -** sistematizar e divulgar os **dados estatísticos nacionais** de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas;

**XIII -** adotar medidas de enfretamento aos **crimes transfronteiriços**; e

**XIV -** estabelecer uma **política nacional de controle de fronteiras**, visando a coibir o ingresso de drogas no País.

**Art. 8º-B**. *(VETADO)*

**Art. 8º-C**. *(VETADO)*

**CAPÍTULO II-A**

DA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**SEÇÃO I**

DO PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**Art. 8º-D.** São **objetivos** do **Plano Nacional de Políticas sobre Drogas**, dentre outros:

**I -** promover a **interdisciplinaridade** e **integração** dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas;

**II -** viabilizar a **ampla participação social** na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas;

**III -** priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a **prevenção** do uso de drogas;

**IV -** ampliar as **alternativas de inserção social** e **econômica** do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional;

**V -** promover o **acesso** do usuário ou dependente de drogas a **todos os serviços públicos**;

**VI -** estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas;

**VII -** fomentar a criação de **serviço de atendimento telefônico** com orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas;

**VIII -** articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com objetivo de promover a **inserção profissional** da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento;

**IX -** promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de **promover autonomia** ao usuário ou dependente de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais;

**X -** propor a formulação de **políticas públicas** que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no art. 22;

**XI -** articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas; e

**XII -** promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas.

**§ 1º** O plano de que trata o caput terá duração de **5 (cinco) anos** a contar de sua aprovação.

**§ 2º** O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.

**SEÇÃO II**

DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**Art. 8º-E**. Os conselhos de políticas sobre drogas, constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios, terão os seguintes **objetivos**:

**I -** auxiliar na **elaboração de políticas** sobre drogas;

**II -** colaborar com os órgãos governamentais no **planejamento** e na **execução** das políticas sobre drogas,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 644B165401337D4DE5D0168E4509D7F2

visando à efetividade das políticas sobre drogas;

**III -** propor a celebração de **instrumentos de cooperação**, visando à elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas;

**IV -** promover a **realização de estudos**, com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas;

**V -** propor **políticas públicas** que permitam a **integração** e a **participação** do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado; e

**VI -** desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o Sisnad e com os respectivos planos.

**CAPÍTULO III**

*(VETADO)*

**Art. 9º ao 14**. *(VETADO)*

**CAPÍTULO IV**

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**Art. 15**. *(VETADO)*

**Art. 16**. As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem **comunicar ao órgão competente** do respectivo sistema municipal de saúde os **casos atendidos** e os **óbitos ocorridos**, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União.

**Art. 17**. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão **sistema de informações** do Poder Executivo.

**TÍTULO III**

DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO, ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS

**CAPÍTULO I**

DA PREVENÇÃO

**SEÇÃO I**

DAS DIRETRIZES

**Art. 18**. Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a **redução dos fatores de vulnerabilidade** e **risco** e para a **promoção** e o **fortalecimento dos fatores de proteção**.

**Art. 19**. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes **princípios** e **diretrizes**:

**I -** o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de **interferência na qualidade de vida do indivíduo** e na sua **relação com a comunidade à qual pertence**;

**II -** a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de **evitar preconceitos** e **estigmatização** das pessoas e dos serviços que as atendam;

**III -** o fortalecimento da **autonomia** e da **responsabilidade individual** em relação ao uso indevido de drogas;

**IV -** o compartilhamento de responsabilidades e a **colaboração mútua** com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;

**V -** a adoção de **estratégias preventivas** diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;

**VI -** o reconhecimento do "**não-uso**", do "**retardamento do uso**" e da **redução de riscos** como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados;

**VII -** o tratamento especial dirigido às parcelas **mais vulneráveis da população**, levando em consideração as suas necessidades específicas;

**VIII -** a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares;

**IX -** o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de **inclusão social** e de **melhoria da qualidade de vida**;

**X -** o estabelecimento de **políticas de formação continuada** na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos **3 (três) níveis de ensino**;

**XI -** a implantação de **projetos pedagógicos** de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas;

**XII -** a observância das orientações e normas emanadas do Conad;

**XIII -** o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

**Parágrafo único**. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em **consonância** com as diretrizes



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A1CD219C70D7975CBB4A670460495078

emanadas pelo **Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda**.

**SEÇÃO II**

DA SEMANA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**Art. 19-A**. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada **anualmente**, na **quarta semana** de junho.

**§ 1º** No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de:

**I -** difusão de **informações** sobre os problemas decorrentes do uso de drogas;

**II -** promoção de eventos para o **debate público** sobre as políticas sobre drogas;

**III -** difusão de boas práticas de **prevenção, tratamento, acolhimento** e **reinserção** social e econômica de usuários de drogas;

**IV -** divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas;

**V -** mobilização da comunidade para a **participação nas ações de prevenção** e **enfrentamento às drogas**;

**VI -** mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas.

**CAPÍTULO II**

DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, ACOLHIMENTO E DE REINSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 20**. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à **melhoria da qualidade de vida** e à **redução dos riscos** e **dos danos** associados ao uso de drogas.

**Art. 21**. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua **integração** ou **reintegração** em redes sociais.

**Art. 22**. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes **princípios** e **diretrizes**:

**I -** respeito ao usuário e ao dependente de drogas, **independentemente** de quaisquer condições, observados os **direitos fundamentais da pessoa humana**, os princípios e diretrizes do **Sistema Único de Saúde** e da **Política Nacional de Assistência Social**;

**II -** a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas **peculiaridades socioculturais**;

**III -** definição de **projeto terapêutico individualizado**, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

**IV -** atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma **multidisciplinar** e por equipes **multiprofissionais**;

**V -** observância das orientações e normas emanadas do Conad;

**VI -** o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

**VII -** estímulo à **capacitação técnica** e **profissional**;

**VIII -** efetivação de políticas de **reinserção social** voltadas à educação continuada e ao trabalho;

**IX -** observância do **plano individual de atendimento** na forma do art. 23-B desta Lei;

**X -** orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às **consequências lesivas** do uso de drogas, ainda que ocasional.

**SEÇÃO II**

DA EDUCAÇÃO NA REINSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA

**Art. 22-A**. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do Sisnad terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização.

**SEÇÃO III**

DO TRABALHO NA REINSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA

**Art. 22-B**. *(VETADO)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7D3630AEB663B92978C150C074AD5E26

**SEÇÃO IV**

DO TRATAMENTO DO USUÁRIO OU DEPENDENTE DE DROGAS

**Art. 23**. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão **programas de atenção ao usuário** e ao **dependente de drogas**, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, **obrigatória** a previsão orçamentária adequada.

**Parágrafo único.** Será criada **estratégia específica** de assistência multiprofissional e interdisciplinar às **mulheres** usuárias e dependentes de álcool, em **especial** às **gestantes** e às **puérperas**, em consonância com os princípios da universalidade e da integralidade e com o disposto nos incisos **I, II, III, IV, IX** e **X** do *caput* do art. **22** desta Lei. *(2025)*

**Art. 23-A**. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com **prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial**, incluindo **excepcionalmente** formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

**I -** articular a atenção com **ações preventivas** que atinjam toda a população;

**II -** orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo **atendimento individualizado** ao usuário ou dependente de drogas com **abordagem preventiva** e, sempre que indicado, ambulatorial;

**III -** preparar para a **reinserção social e econômica**, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

**IV -** acompanhar os resultados pelo **SUS**, **Suas** e **Sisnad**, de forma articulada.

**§ 1º** Caberá à **União** dispor sobre os **protocolos técnicos de tratamento**, em âmbito nacional.

**§ 2º** A **internação** de dependentes de drogas **somente** será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de **equipes multidisciplinares** e deverá ser **obrigatoriamente** autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

**§ 3º** São considerados **2 (dois)** tipos de internação:

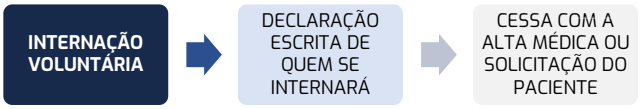
**I - internação voluntária**: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

**II - internação involuntária**: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com **exceção** de servidores da **área de segurança pública**, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

**§ 4º** A **internação voluntária**:

**I -** deverá ser precedida de **declaração escrita** da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento;

**II -** seu término dar-se-á por **determinação do médico responsável** ou por **solicitação escrita da pessoa** que deseja interromper o tratamento.



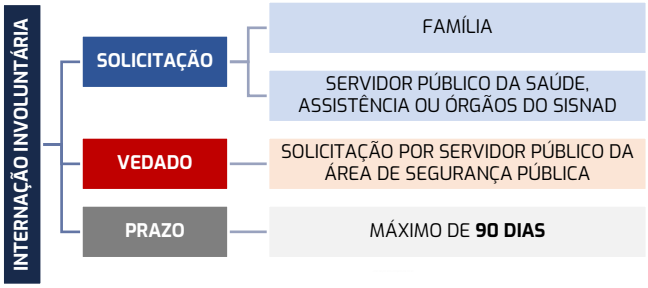

**§ 5º** A **internação involuntária**:

**I -** deve ser realizada após a **formalização da decisão** por médico responsável;

**II -** será indicada depois da **avaliação** sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

**III -** perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no **prazo máximo** de **90 (noventa) dias**, tendo seu término **determinado pelo médico responsável**;

**IV -** a família ou o representante legal poderá, **a qualquer tempo**, requerer ao médico a **interrupção** do tratamento.




**§ 6º** A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os **recursos extra-hospitalares** se mostrarem **insuficientes**.

**§ 7º** Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser informadas, em, no máximo, de **72 (setenta e duas) horas**, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta Lei.

**§ 8º** É garantido o **sigilo** das informações disponíveis no sistema referido no § 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade.

**§ 9º** É **vedada** a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.

**§ 10**. O planejamento e a execução do **projeto terapêutico**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AF4FC630BE33655A8218203DC9A32D46

**individual** deverão observar, no que couber, o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não confundir com a medida de segurança do art. 96 do Código Penal, pois esta última se trata de medida sancionatória!*

**SEÇÃO V**

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

**Art. 23-B**. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde **dependerá** de:

**I - avaliação prévia** por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial; e

**II -** elaboração de um **Plano Individual de Atendimento - PIA**.

**§ 1º** A avaliação prévia da equipe técnica **subsidiará** a elaboração e execução do **projeto terapêutico individual** a ser adotado, levantando no mínimo:

**I -** o tipo de droga e o padrão de seu uso; e

**II -** o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o **dever de contribuir** com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

**§ 4º** O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do **primeiro projeto terapêutico** que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento.

**§ 5º Constarão do plano individual**, no mínimo:

**I -** os **resultados** da avaliação multidisciplinar;

**II -** os **objetivos** declarados pelo atendido;

**III -** a **previsão** de suas atividades de integração social ou capacitação profissional;

**IV - atividades** de integração e apoio à família;

**V -** formas de **participação da família** para efetivo cumprimento do plano individual;

**VI -** designação do **projeto terapêutico** mais adequado para o cumprimento do previsto no plano; e

**VII -** as **medidas específicas** de atenção à saúde do atendido.

**§ 6º** O PIA será elaborado no prazo de até **30 (trinta) dias** da data do ingresso no atendimento.

**§ 7º** As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas **sigilosas**.

**Art. 24**. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão **conceder benefícios às instituições privadas** que desenvolverem programas de **reinserção no mercado de trabalho**, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.

**Art. 25**. As instituições da sociedade civil, **sem fins lucrativos**, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão **receber recursos do Funad**, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

**Art. 26**. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo **pena privativa de liberdade** ou submetidos **à medida de segurança**, têm garantidos os **serviços de atenção à sua saúde**, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F2504CCB0CE672154376865D30232E93

**SEÇÃO VI**

ACOLHIMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA ACOLHEDORA

**Art. 26-A**. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na **comunidade terapêutica acolhedora** caracteriza-se por:

**I -** oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam à **abstinência**;

**II -** adesão e permanência **voluntária**, formalizadas **por escrito**, entendida como uma **etapa transitória** para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas;

**III -** ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social;

**IV -** avaliação médica prévia;

**V -** elaboração de **plano individual de atendimento** na forma do art. 23-B desta Lei; e

**VI - vedação de isolamento físico** do usuário ou dependente de drogas.

**§ 1º Não** são **elegíveis** para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de **natureza grave** que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** *(VETADO)*

**CAPÍTULO III**

DOS CRIMES E DAS PENAS

**Art. 27**. As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas **isolada** ou **cumulativamente**, bem como **substituídas a qualquer tempo**, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

**Art. 28**. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para **consumo pessoal**, drogas **sem autorização** ou em **desacordo com determinação legal** ou **regulamentar** será submetido às seguintes penas:

**I - advertência** sobre os efeitos das drogas;

**II -** prestação de **serviços à comunidade**;

**III -** medida educativa de **comparecimento a programa** ou **curso educativo**.

**ATENÇÃO!**

*Parte da doutrina defende que o presente artigo descriminaliza formal ou substancialmente a conduta de portar drogas para consumo pessoal, pois não há a imposição de penas privativas de liberdade. Entretanto, o STF já se posicionou no sentido de que não houve descriminalização, mas sim **despenalização**.*

**§ 1º** Às mesmas medidas submete-se quem, para seu **consumo pessoal**, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de **pequena quantidade** de substância ou produto capaz de causar **dependência** física ou psíquica.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *É cabível a concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de Cannabis Sativa para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, e chancelado pela Anvisa.*

***STF:*** *Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (artigo 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (artigo 28, III).*

**§ 2º** Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à **natureza** e à **quantidade** da substância apreendida, ao **local** e às **condições** em que se desenvolveu a ação, às **circunstâncias sociais** e **pessoais**, bem como à **conduta** e aos **antecedentes do agente**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Os réus não têm o dever de demonstrar que a droga apreendida se destinaria ao consumo próprio e de amigos, e não ao tráfico. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal. Ao Estado-acusador incumbe corroborar a configuração do tráfico, que não ocorreria pela simples compra do entorpecente. Salienta-se que o restabelecimento do enfoque revelado pelo juízo seria conducente a afastar, até mesmo, a condenação à pena restritiva de liberdade.*

***STF:*** *Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até **40 gramas** de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.*

**§ 3º** As penas previstas nos incisos II e III do **caput** deste artigo serão aplicadas pelo prazo **máximo** de **5 (cinco) meses**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *Concedido habeas corpus para trancar procedimento penal instaurado contra o réu e invalidar todos os atos processuais, desde a denúncia até a condenação, **por ausência de tipicidade material da conduta imputada**. No caso, o paciente fora condenado, com fulcro no art. 28,*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D00F8E1EB127896256CD88A373F5A4F3

*caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 meses e 15 dias de prestação de serviços à comunidade por portar 0,6 g de maconha.*

***STJ:*** *Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, **não se aplica o princípio da insignificância** aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.*

***STF:*** *Concedido HC a paciente que portava 1,8g de maconha diante da **insignificância da conduta imputada**.*

***STJ:*** *Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas.*

**§ 4º** Em caso de **reincidência**, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo **máximo** de **10 (dez) meses**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A reincidência de que trata o § 4º é a reincidência específica.*

**§ 5º** A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, **preferencialmente**, da **prevenção do consumo** ou da **recuperação** de usuários e dependentes de drogas.

**§ 6º** Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que **injustificadamente** se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, **sucessivamente** a:

**I - admoestação verbal**;

**II - multa**.

**§ 7º** O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, **gratuitamente**, estabelecimento de saúde, **preferencialmente ambulatorial**, para tratamento especializado.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *O "habeas corpus" não é o meio adequado para discutir crime que não enseja pena privativa de liberdade. O paciente foi denunciado como incurso no art. 28 (1) da lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).*

*O habeas corpus trata-se de remédio constitucional destinado a proteger o direito de liberdade de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder, como prisões arbitrárias ou ilegais. No caso do artigo 28, devido a chamada despenalização, não ocorre privação de liberdade, tornando assim inviável a impetração de habeas corpus.*

**FIQUE DE OLHO!**

*Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas será apurado mediante termo circunstanciado.*

**Art. 29**. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II do § 6º do art. 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade **nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem)**, atribuindo depois a cada um, segundo a **capacidade econômica do agente**, o valor de **um trinta avos** até **3 (três) vezes** o valor do **maior salário mínimo**.

**Parágrafo único**. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão **creditados** à conta do **Fundo Nacional Antidrogas.**

**Art. 30**. Prescrevem em **2 (dois) anos** a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

## TÍTULO IV

DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA E AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

### CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 31**. É **indispensável** a licença prévia da autoridade competente para **produzir**, **extrair**, **fabricar**, **transformar**, **preparar**, **possuir**, **manter em depósito**, **importar**, **exportar**, **reexportar**, **remeter**, **transportar**, **expor**, **oferecer**, **vender**, **comprar**, **trocar**, **ceder** ou **adquirir**, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

**Art. 32**. As plantações ilícitas serão **imediatamente destruídas pelo delegado de polícia** na forma do art. 50-A, que recolherá **quantidade suficiente para exame pericial**, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6A09AFFF31E9B0142A831C8254FA8F91

**§ 3º** Em caso de ser utilizada a **queimada** para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à **proteção ao meio ambiente**, o disposto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

**§ 4º** As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão **expropriadas**, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *A expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que "in vigilando" ou "in elegendo".*

***STF****: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.*

## CAPÍTULO II
DOS CRIMES

**Art. 33**. **Importar**, **exportar**, **remeter**, **preparar**, **produzir**, **fabricar**, **adquirir**, **vender**, expor à venda, **oferecer**, **ter em depósito**, **transportar**, **trazer** consigo, **guardar**, **prescrever**, **ministrar**, **entregar** a consumo ou **fornecer** drogas, **ainda que gratuitamente**, **sem** autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

***Tipo penal misto alternativo****: É aquele em que o tipo penal possui dois ou mais verbos nucleares, que define a conduta do agente. No caso, a pratica de somente uma ou mais dessas condutas, é suficiente para a caracterização do crime.*

***Crime permanente****: Ocorre quando o agente tem em depósito ou guarda consigo entorpecente para expor a venda. Neste caso, é possível autuá-lo em flagrante a qualquer momento, visto que a consumação do delito se estende ao longo do tempo.*

**Pena -** reclusão de **5 (cinco)** a **15 (quinze) anos** e **pagamento** de **500 (quinhentos)** a **1.500 (mil e quinhentos)** dias-multa.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A eventual ausência de apreensão da droga não torna a conduta de tráfico de drogas atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas*

***STJ****: A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser atestada por outros meios idôneos existentes nos autos quando não houve apreensão da droga e não foi possível realizar o exame pericial, especialmente se encontrado entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa.*

***STJ****: É imprescindível a apreensão da droga para que a materialidade delitiva, quanto ao crime de tráfico de drogas, possa ser aferida, ao menos, por laudo preliminar.*

***STJ****: Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição do paciente e demais corréus.*

**§ 1º** Nas mesmas penas incorre quem:

**I - importa**, **exporta**, **remete**, **produz**, **fabrica**, **adquire**, **vende**, **expõe** à venda, **oferece**, **fornece**, **tem em depósito**, **transporta**, **traz consigo** ou **guarda**, **ainda que gratuitamente**, **sem** autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, **matéria-prima**, **insumo** ou **produto químico** destinado à preparação de drogas;

**II - semeia**, **cultiva** ou faz a **colheita**, **sem** autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, **de plantas que se constituam em matéria-prima** para a preparação de drogas;

**III -** utiliza local ou bem de **qualquer natureza** de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, **ainda que gratuitamente**, **sem** autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o **tráfico ilícito** de drogas.

**IV - vende** ou **entrega** drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a **agente policial disfarçado**, quando presentes **elementos probatórios razoáveis** de conduta criminal preexistente.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Conforme precedentes, não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, visto se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Dessarte, é irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.*

**§ 2º Induzir**, **instigar** ou **auxiliar** alguém ao **uso indevido de droga**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **3 (três) anos**, e multa de **100 (cem)** a **300 (trezentos)** dias-multa.

**§ 3º Oferecer** droga, **eventualmente** e **sem objetivo de**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EBD9CDC4E6D4562CB4AC0816409C4E9C

**lucro**, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **1 (um) ano**, e pagamento de **700 (setecentos)** a **1.500 (mil e quinhentos)** dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

**§ 4º** Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser **reduzidas de um sexto** a **dois terços**, desde que o agente seja **primário**, de **bons antecedentes**, **não** se dedique às **atividades criminosas** nem integre **organização criminosa**.

***Tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo.***

**FIQUE DE OLHO!**

*Em regra, não é cabivel o Acordo de Não Persecução Penal ao crime de tráfico de drogas. Entretanto, caso haja o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da minorante do § 4°, caberá o oferecimento do ANPP.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Concedeu de ofício a ordem para o reconhecimento do tráfico privilegiado, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público a fim de avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).*

***STJ e STF****: É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa*

***STF****: A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, afastada a simples presunção. Se não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena. Assim, a quantidade e a natureza são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas.*

***STJ****: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.*

***Súmula Vinculante nº 59, STF****: É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.*

**Art. 34**. **Fabricar**, **adquirir**, **utilizar**, **transportar**, **oferecer**, **vender**, **distribuir**, **entregar** a qualquer título, **possuir**, **guardar** ou **fornecer**, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, **sem** autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **10 (dez) anos**, e pagamento de **1.200 (mil e duzentos)** a **2.000 (dois mil)** mês-multa.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Responderá apenas pelo crime de tráfico de drogas – e não pelo mencionado crime em concurso com o de posse de objetos e maquinário para a fabricação de drogas, previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 – o agente que, além de preparar para venda certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência, mantiver, no mesmo local, uma balança de precisão e um alicate de unha utilizados na preparação das substâncias.*

**Art. 35**. **Associarem-se duas ou mais pessoas** para o fim de praticar, **reiteradamente ou não**, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **10 (dez) anos**, e pagamento de **700 (setecentos)** a **1.200 (mil e duzentos)** dias-multa.

**Parágrafo único**. Nas mesmas penas do **caput** deste artigo incorre quem se **associa para a prática reiterada** do crime definido no art. 36 desta Lei.

**Art. 36**. **Financiar** ou **custear** a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

**Pena -** reclusão, de **8 (oito)** a **20 (vinte) anos**, e pagamento de **1.500 (mil e quinhentos)** a **4.000 (quatro mil)** dias-multa.

**Art. 37**. **Colaborar**, como informante, com **grupo**, **organização ou associação** destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

**Pena -** reclusão, de **2 (dois)** a **6 (seis) anos**, e pagamento de **300 (trezentos)** a **700 (setecentos)** dias-multa.

**Art. 38**. **Prescrever** ou **ministrar**, **culposamente**, drogas, **sem** que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em **doses excessivas** ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e pagamento de **50 (cinquenta)** a **200 (duzentos)** dias-multa.

**Parágrafo único**. O juiz comunicará a condenação ao **Conselho Federal** da categoria profissional a que pertença o agente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 571B3BD46082ED385F92EBEA720830D5

**Art. 39**. Conduzir embarcação ou aeronave **após o consumo de drogas**, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **3 (três) anos**, além da **apreensão** do veículo, **cassação** da habilitação respectiva ou **proibição** de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de **200 (duzentos)** a **400 (quatrocentos)** dias-multa.

**Parágrafo único**. As penas de prisão e multa, aplicadas **cumulativamente** com as demais, serão de **4 (quatro)** a **6 (seis) anos** e de **400 (quatrocentos)** a **600 (seiscentos)** dias-multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de **transporte coletivo de passageiros**.

**Art. 40**. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de **um sexto** a **dois terços**, se:

**I -** a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a **transnacionalidade do delito**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 607, STJ:*** *A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras.*

**II -** o agente praticar o crime prevalecendo-se de **função pública** ou no desempenho de **missão de educação**, **poder familiar**, **guarda** ou **vigilância**;

**III -** a infração tiver sido cometida nas **dependências ou imediações** de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

**IV -** o crime tiver sido praticado com **violência**, **grave ameaça**, emprego de **arma de fogo**, ou qualquer processo de **intimidação difusa** ou **coletiva**;

**V -** caracterizado o tráfico **entre Estados da Federação** ou entre estes e o **Distrito Federal**;

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula nº 522, STF:*** *Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da justiça federal, compete à justiça dos estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes.*

***Súmula nº 587, STJ:*** *Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.*

**VI -** sua prática envolver ou visar a atingir **criança** ou **adolescente** ou a quem tenha, por qualquer motivo, **diminuída** ou **suprimida** a capacidade de entendimento e determinação;

**VII -** o agente financiar ou custear a prática do crime.

**Art. 40-A**. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei serão aplicadas em **dobro** se o crime tiver sido praticado por **integrante de organização criminosa ultraviolenta**, **grupo paramilitar** ou **milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. *(2026)*

**Parágrafo único**. Aplica-se a pena do **concurso material** prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), se o crime tiver sido praticado com o emprego de arma de fogo, **independentemente** de o seu uso estar **diretamente** ligado ao **comércio ilícito de entorpecentes** ou de o artefato ter sido utilizado para **assegurar** o **sucesso da mercancia**. *(2026)*

**Art. 41**. O indiciado ou acusado que **colaborar voluntariamente** com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, **terá pena reduzida de um terço** a **dois terços**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Tanto sob a perspectiva de uma interpretação histórica quanto à luz de uma interpretação sistemática, é mais adequado considerar alternativos, e não cumulativos, os requisitos legais previstos no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 para a redução da pena. Isso não significa, frise-se, conceder ao acusado que identifica seus comparsas e ainda ajuda na recuperação do produto do crime o mesmo tratamento conferido àquele que só realiza uma dessas duas condutas, pois os distintos graus de colaboração podem (e devem) ser sopesados para definir a fração de redução da pena de um a dois terços, nos termos da lei.*

**Art. 42**. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a **natureza** e a **quantidade** da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

**Art. 43**. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as **condições econômicas dos acusados**, valor **não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes** o maior salário-mínimo.

**Parágrafo único**. As multas, que em caso de **concurso de crimes** serão impostas **sempre cumulativamente**, podem ser aumentadas até o **décuplo** se, em virtude da **situação econômica do acusado**, considerá-las o juiz ineficazes,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4229F39AF50A60E0C45E1086D3348531

ainda que aplicadas no máximo.

**Art. 44**. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são **inafiançáveis** e **insuscetíveis de sursis**, **graça**, **indulto**, **anistia** e ~~liberdade provisória~~, ~~vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos~~.

**ATENÇÃO!**

*O STF declarou a inconstitucionalidade da parte do artigo 44 que vedava a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos casos de tráfico de drogas. A Suprema Corte considerou que essa restrição violava o **princípio da individualização** da pena, garantido pela Constituição Federal, que prevê que as penas devem ser proporcionais à gravidade do crime e às circunstâncias pessoais do condenado.*

**Parágrafo único**. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de **dois terços** da pena, **vedada** sua concessão ao reincidente específico.

**Art. 45**. É **isento de pena** o agente que, em **razão da dependência**, ou sob o efeito, **proveniente de caso fortuito ou força maior**, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, **inteiramente incapaz** de entender o **caráter ilícito do fato** ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

**Parágrafo único**. Quando **absolver** o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para **tratamento médico** adequado.

**Art. 46**. As penas podem ser **reduzidas de um terço** a **dois terços** se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente **não** possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a **plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

| | |
|---|---|
| **INTEIRAMENTE INCAPAZ** | · ISENTO DE PENA |
| **NÃO POSSUÍA PLENA CAPACIDADE** | · REDUÇÃO DE PENA DE **1/3** A **2/3** |

**Art. 47**. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26 desta Lei.

## CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO PENAL

**Art. 48**. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, **subsidiariamente**, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.

**§ 1º** O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, **salvo** se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

**§ 2º** Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, **não se imporá prisão em flagrante**, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, **assumir o compromisso de a ele comparecer**, lavrando-se **termo circunstanciado** e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.

**§ 3º** Se **ausente** a autoridade judicial, as providências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela **autoridade policial**, no local em que se encontrar, **vedada** a detenção do agente.

**§ 4º** Concluídos os procedimentos de que trata o § 2º deste artigo, o agente será submetido a **exame de corpo de delito**, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.

**§ 5º** Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público poderá propor a **aplicação imediata** de pena prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta.

**Art. 49**. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, **caput** e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

### SEÇÃO I
DA INVESTIGAÇÃO

**Art. 50**. Ocorrendo **prisão em flagrante**, a autoridade de polícia judiciária fará, **imediatamente**, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao **órgão do Ministério Público**, em **24 (vinte e quatro) horas**.

**§ 1º** Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o **laudo de constatação** da natureza e quantidade da droga, firmado por **perito oficial** ou, na falta deste, por **pessoa idônea**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 07ADC410328293C0030566DCAFD2B1F4

**§ 2º** O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo **não ficará impedido** de participar da elaboração do **laudo definitivo**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

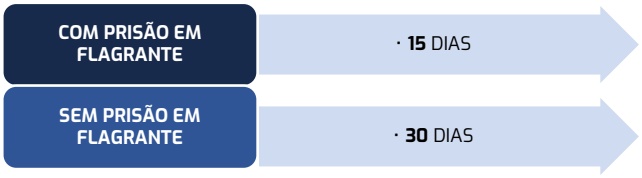
***STJ:*** *A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita.*

**§ 3º** Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de **10 (dez) dias**, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a **destruição das drogas** apreendidas, guardando-se **amostra necessária à realização do laudo definitivo**.

**§ 4º** A destruição das drogas será executada pelo **delegado de polícia** competente no prazo de **15 (quinze) dias** na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.

**§ 5º** O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3º, sendo lavrado **auto circunstanciado** pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas.

**Art. 50-A**. A destruição das drogas apreendidas **sem a ocorrência de prisão em flagrante** será feita por **incineração**, no prazo máximo de **30 (trinta) dias** contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.




**Art. 51**. O inquérito policial será concluído no prazo de **30 (trinta) dias**, se o indiciado estiver **preso**, e de **90 (noventa) dias**, quando **solto.**

| PRAZOS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO | | |
|---|---|---|
| | PRESO | SOLTO |
| REGRA GERAL | 10 DIAS | 30 DIAS |
| JUSTIÇA FEDERAL | 15 DIAS | 30 DIAS |
| LEI DE DROGAS | 30 DIAS | 90 DIAS |
| ECONOMIA POPULAR | 10 DIAS | 10 DIAS |

**Parágrafo único**. Os prazos a que se refere este artigo podem ser **duplicados** pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

**Art. 52**. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:

**I -**relatará **sumariamente** as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou

**II -** requererá sua **devolução** para a realização de **diligências necessárias**.

**Parágrafo único**. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares:

**I -** necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até **3 (três) dias** antes da audiência de instrução e julgamento;

**II -** necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até **3 (três) dias** antes da audiência de instrução e julgamento.

**Art. 53**. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante **autorização judicial** e **ouvido o Ministério Público**, os seguintes procedimentos investigatórios:

**I -** a **infiltração por agentes de polícia**, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

**II -** a **não-atuação policial** sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de **identificar** e **responsabilizar** maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, **sem** prejuízo da ação penal cabível.

***Ação controlada.***

**Parágrafo único**. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A investigação policial que tem como única finalidade obter informações mais concretas acerca de conduta e de paradeiro de determinado traficante, sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configura a ação controlada do art. 53, II, da Lei nº 11.343/2006, sendo dispensável a autorização judicial para a sua realização.*

## SEÇÃO II

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

**Art. 54**. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7E2750E436E912CD2106EC72F7C95660

de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de **10 (dez) dias**, adotar uma das seguintes providências:

**I -** requerer o **arquivamento**;

**II -** requisitar às **diligências** que entender necessárias;

**III -** oferecer **denúncia**, arrolar até **5 (cinco) testemunhas** e requerer as demais provas que entender pertinentes.

**Art. 55**. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer **defesa prévia**, por escrito, no prazo de **10 (dez) dias**.

**§ 1º** Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá **arguir preliminares** e invocar **todas as razões de defesa**, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, **até o número de 5 (cinco)**, arrolar testemunhas.

**§ 2º** As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

**§ 3º** Se a resposta **não** for apresentada no prazo, o juiz **nomeará defensor** para oferecê-la em **10 (dez) dias**, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

**§ 4º** Apresentada a defesa, o juiz decidirá em **5 (cinco) dias**.

**§ 5º** Se entender **imprescindível**, o juiz, no prazo máximo de **10 (dez) dias**, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

**Art. 56**. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a **audiência de instrução e julgamento**, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

**§ 1º** Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o **afastamento cautelar do denunciado de suas atividades**, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo.

**§ 2º** A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro dos **30 (trinta) dias** seguintes ao recebimento da denúncia, **salvo** se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em **90 (noventa) dias.**

**Art. 57**. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para **sustentação oral**, pelo prazo de **20 (vinte) minutos** para cada um, **prorrogável** por mais **10 (dez)**, a critério do juiz.

**Parágrafo único**. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

**Art. 58**. Encerrados os debates, proferirá o juiz **sentença de imediato**, ou o fará em **10 (dez) dias**, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**Art. 59**. Nos crimes previstos nos arts. 33, **caput** e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o réu **não** poderá apelar sem recolher-se à prisão, **salvo** se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória.

## CAPÍTULO IV

DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO

**Art. 60**. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a **apreensão** e outras **medidas assecuratórias** nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam **produto do crime** ou constituam **proveito dos crimes** previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** *(REVOGADO)*

**§ 3º** Na hipótese do art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à **conservação** dos bens, direitos ou valores.

**§ 4º** A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser **suspensa** pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.

**§ 5º** Decretadas quaisquer das medidas previstas no caput deste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de **5 (cinco) dias**, apresente provas, ou requeira a produção delas, acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão, **exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D85EC0E153B0123AB124EC829ED7DCC1

**§ 6º** Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, **exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita**, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente* ***configura o crime de tráfico de drogas em sua forma consumada*** *- e não tentada -, ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado efetivamente o recebesse.*

**Art. 60-A**. Se as medidas assecuratórias de que trata o art. 60 desta Lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada, **imediatamente**, a sua **conversão em moeda nacional**.

**§ 1º** A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada a instituição financeira, ou equiparada, para **alienação** na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional.

**§ 2º** Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o § 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino.

**§ 3º** Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o § 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser **destruídos** ou **doados** à representação diplomática do país de origem.

**§ 4º** Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 885, de 17 de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à **Caixa Econômica Federal**, no prazo de **360 (trezentos e sessenta) dias**, para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta Lei.

**Art. 61**. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática, habitual ou **não**, dos crimes definidos nesta Lei será **imediatamente comunicada** pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.

**§ 1º** O juiz, no prazo de **30 (trinta) dias** contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, **excetuadas as armas**, que serão recolhidas na forma da legislação específica.

**§ 2º** A alienação será realizada em **autos apartados**, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem.

**§ 3º** O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por **oficial de justiça**, no prazo de **5 (cinco) dias** a contar da autuação, ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo **não superior** a **10 (dez) dias**.

**§ 4º** Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do Funad, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no prazo de **5 (cinco) dias** e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens.

**§ 5º** *(VETADO)*

**§ 6º** *(REVOGADO)*

**§ 7º** *(REVOGADO)*

**§ 8º** *(REVOGADO)*

**§ 9º** O Ministério Público deve **fiscalizar** o cumprimento da regra estipulada no § 1º deste artigo.

**§ 10**. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no § 1º deste artigo.

**§ 11**. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de hasta pública, **preferencialmente por meio eletrônico**, assegurada a venda pelo maior lance, por preço **não inferior** a **50% (cinquenta por cento)** do valor da avaliação judicial.

**§ 12**. O juiz ordenará às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as **averbações necessárias**, tão logo tenha conhecimento da apreensão.

**§ 13**. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de **30 (trinta) dias**, ficando o arrematante **isento** do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

**§ 14.** Eventuais **multas, encargos ou tributos** pendentes de pagamento **não** podem ser **cobrados do arrematante ou do órgão público alienante** como condição para regularização dos bens.

**§ 15**. Na hipótese de que trata o § 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro poderá emitir **novos identificadores** dos bens.

**Art. 62**. Comprovado o **interesse público** na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante **autorização judicial**, ouvido o Ministério Público e garantida a **prévia avaliação** dos



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F99BF98A176BDFF210FC49AC1A17B3A5

respectivos bens.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 1º-A**. O juízo deve cientificar o órgão gestor do Funad para que, em **10 (dez) dias**, avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem.

**§ 1º-B**. Têm **prioridade**, para os fins do § 1º-A deste artigo, os **órgãos de segurança pública** que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida.

**§ 2º** A **autorização judicial** de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização.

**§ 3º** O **órgão responsável** pela utilização do bem deverá enviar ao juiz **periodicamente**, ou a qualquer momento quando por este solicitado, informações sobre seu **estado de conservação.**

**§ 4º** Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a **expedição de certificado provisório de registro** e **licenciamento** em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

**§ 5º** Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer **nova avaliação judicial**.

**§ 6º** Constatada a depreciação de que trata o § 5º, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem **indenizará** o detentor ou proprietário dos bens.

**§ 7º ao 11.** *(REVOGADO)*

**Art. 62-A**. O depósito, em dinheiro, de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na **Caixa Econômica Federal**, por meio de **documento de arrecadação** destinado a essa finalidade.

**§ 1º** Os depósitos a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos, pela Caixa Econômica Federal, para a **conta única do Tesouro Nacional**, **independentemente** de qualquer formalidade, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do Funad.

**§ 2º** *(REGOVADO)*

**§ 3º** Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em **pagamento definitivo**, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé.

**§ 4º** Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal, por decisão judicial, devem ser efetuados como **anulação de receita do Funad** no exercício em que ocorrer a devolução.

**§ 5º** A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos.

**Art. 63**. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

**I -** o **perdimento** do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e

**II -** o **levantamento** dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62.

**§ 1º** Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado **seu perdimento em favor da União**, serão **revertidos diretamente** ao Funad.

**§ 2º** O juiz remeterá ao órgão gestor do Funad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

**§ 3º** *(REVOGADO)*

**§ 4º** Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores **declarados perdidos em favor da União**, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

**§ 4º-A**. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do Funad, o juíz deve:

**I -** ordenar às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as **averbações necessárias**, caso **não** tenham sido realizadas quando da apreensão; e

**II -** determinar, no caso de imóveis, o **registro de propriedade** em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, **afastada** a responsabilidade de terceiros prevista no inciso VI do caput do art. 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação.

**§ 5º** (*VETADO*)

**§ 6º** Na hipótese do inciso II do caput, decorridos **360 (trezentos e sessenta) dias** do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9368F11C85791FEE30E861F29909761F

assecuratórias ou os valores depositados que **não** forem reclamados serão revertidos ao Funad.

**Art. 63-A**. Nenhum **pedido de restituição** será conhecido **sem o comparecimento pessoal do acusado**, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.

**Art. 63-B**. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando **comprovada a licitude de sua origem**, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

**Art. 63-C**. Compete à Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à **destinação dos bens apreendidos** e **não leiloados** em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades:

**I -** alienação, mediante:

**a) licitação**;

**b) doação** com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do Funad; ou

**c) venda direta**, observado o disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

**II - incorporação** ao patrimônio de órgão da administração pública, observadas as finalidades do Funad;

**III - destruição**; ou

**IV - inutilização**.

**§ 1º** A alienação por meio de licitação deve ser realizada na **modalidade leilão**, para bens móveis e imóveis, **independentemente** do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço **não** inferior a **50% (cinquenta por cento)** do valor da avaliação.

**§ 2º** O edital do leilão a que se refere o § 1º deste artigo será **amplamente divulgado** em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será realizado, **dispensada** a publicação em diário oficial.

**§ 3º** Nas alienações realizadas por meio de **sistema eletrônico da administração pública**, a publicidade dada pelo sistema **substituirá** a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação.

**§ 4º** Na **alienação de imóveis**, o arrematante fica **livre** do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

**§ 5º** Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves deverão ser observadas as disposições dos §§ 13 e 15 do art. 61 desta Lei.

**§ 6º** Aplica-se às alienações de que trata este artigo a **proibição** relativa à **cobrança de multas**, **encargos** ou **tributos** prevista no § 14 do art. 61 desta Lei.

**§ 7º** A Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode **celebrar convênios** ou **instrumentos congêneres** com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo.

**§ 8º** Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a **contratação da iniciativa privada** para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta Lei.

**Art. 63-D**. Compete ao **Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar** os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização.

**Art. 63-E**. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será **revertido integralmente** ao Funad, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, **vedada** a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento.

**Parágrafo único**. O disposto no caput deste artigo **não** prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0B86DD0401FD1284F9AFADC3D64F56DE

**Art. 63-F**. Na hipótese de condenação por infrações às quais esta Lei comine pena máxima **superior a 6 (seis) anos de reclusão**, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o **valor do patrimônio do condenado** e aquele compatível com o seu rendimento lícito.

**§ 1º** A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica **condicionada** à existência de **elementos probatórios** que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação a organização criminosa.

**§ 2º** Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por **patrimônio do condenado** todos os bens:

**I -** de sua **titularidade**, ou sobre os quais tenha **domínio** e **benefício** direto ou indireto, na data da infração penal, ou recebidos posteriormente; e

**II -** transferidos a terceiros a **título gratuito** ou mediante **contraprestação irrisória**, a partir do início da atividade criminal.

**§ 3º** O condenado poderá demonstrar a **inexistência** da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

**Art. 64**. A União, por intermédio da Senad, poderá **firmar convênio** com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção **não** autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na **liberação de equipamentos** e de **recursos** por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.

## TÍTULO V

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

**Art. 65**. De conformidade com os **princípios da não-intervenção em assuntos internos**, da **igualdade jurídica** e do **respeito à integridade territorial dos Estados** e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, **cooperação a outros países e organismos internacionais** e, quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:

**I -** intercâmbio de **informações** sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

**II -** intercâmbio de **inteligência policial** sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;

**III -** intercâmbio de **informações policiais** e **judiciais** sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos.

## TÍTULO V-A

DO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**Art. 65-A**. *(VETADO).*

## TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 66**. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas **substâncias entorpecentes**, **psicotrópicas**, **precursoras** e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

**Art. 67**. A liberação dos recursos previstos na Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua **adesão** e **respeito** às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias.

**Art. 67-A**. Os gestores e entidades que recebam **recursos públicos** para execução das políticas sobre drogas deverão **garantir o acesso** às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à **efetiva fiscalização** pelos órgãos competentes.

**Art. 68**. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar **estímulos fiscais** e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que **colaborem na prevenção** do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção **não** autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

**Art. 69**. No caso de **falência** ou **liquidação extrajudicial** de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:

**I -** determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam **lacradas suas instalações**;

**II -** ordenar à **autoridade sanitária competente** a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

**III -** dar ciência ao **órgão do Ministério Público**, para acompanhar o feito.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E26D968FD129090D58172B498D532748

**§ 1º** Da licitação para alienação de substâncias ou produtos **não** proscritos referidos no inciso II do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas **regularmente habilitadas na área de saúde** ou de **pesquisa científica** que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

**§ 2º** Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º deste artigo, o produto **não** arrematado será, ato contínuo à hasta pública, **destruído** pela autoridade sanitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público.

**§ 3º** Figurando entre o praceado e **não** arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à rede pública de saúde.

**Art. 70.** O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado **ilícito transnacional**, são da competência da **Justiça Federal**.

**Parágrafo único**. Os crimes praticados nos Municípios que **não** sejam sede de vara federal serão processados e julgados na **vara federal da circunscrição respectiva**.

**Art. 71.** (*VETADO*)

**Art. 72**. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a **destruição das amostras guardadas** para contraprova, certificando nos autos.

**Art. 73**. A União poderá **estabelecer convênios** com os Estados e o com o Distrito Federal, visando à **prevenção** e **repressão** do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os Municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.

## LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013)

### CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

**Art. 1º** Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

**§ 1º** Considera-se organização criminosa a associação de **4 (quatro)** ou **mais pessoas** estruturalmente ordenada e caracterizada pela **divisão de tarefas**, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas **penas máximas** sejam **superiores** a **4 (quatro) anos**, ou que sejam de **caráter transnacional**.

**DICA!**

*"Infrações penais" abrange **crimes** e **contravenções penais**!*

**§ 2º** Esta Lei se aplica também:

**I -** às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, **iniciada a execução no País**, o **resultado tenha** ou **devesse ter** ocorrido no **estrangeiro**, ou **reciprocamente**;

**II -** às **organizações terroristas**, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos **atos de terrorismo** legalmente definidos.

**FIQUE DE OLHO!**

*A Associação Criminosa é composta por 03 ou mais pessoas.*

**Art. 2º** **Promover**, **constituir**, **financiar** ou **integrar**, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

**Pena -** reclusão, de **3 (três)** a **8 (oito) anos**, e **multa**, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

**§ 1º** Nas mesmas penas incorre quem **impede** ou, de qualquer forma, **embaraça** a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, se o fato **não** constituir **crime mais grave**. *(2025)*

**§ 2º** As penas **aumentam-se** até a **metade** se na atuação da organização criminosa houver emprego de **arma de fogo**.

**§ 3º** A pena é **agravada** para quem **exerce o comando**, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que **não** pratique **pessoalmente** atos de execução.

**§ 4º** A pena é **aumentada** de **1/6 (um sexto)** a **2/3 (dois**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A68D1D69A1F079C38B504DE881FF9D5C

**terços)**:

**I -** se há participação de **criança** ou **adolescente**;

**II -** se há concurso de **funcionário público**, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

**III -** se o **produto** ou **proveito** da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao **exterior**;

**IV -** se a organização criminosa mantém **conexão** com outras **organizações criminosas independentes**;

**V -** se as circunstâncias do fato evidenciarem a **transnacionalidade** da organização.

**§ 5º** Se houver indícios suficientes de que o **funcionário público** integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu **afastamento cautelar** do cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

**§ 6º** A **condenação com trânsito em julgado** acarretará ao funcionário público a **perda** do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a **interdição** para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de **8 (oito) anos** subsequentes ao cumprimento da pena.

**§ 7º** Se houver **indícios de participação de policial** nos crimes de que trata esta Lei, a **Corregedoria de Polícia** instaurará **inquérito policial** e comunicará ao **Ministério Público**, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.

**§ 8º** As **lideranças** de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em **estabelecimentos penais de segurança máxima**.

**§ 9º** O condenado **expressamente** em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **não** poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver **elementos probatórios** que indiquem a **manutenção do vínculo associativo**.

## CAPÍTULO II

DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA

**Art. 3º** Em **qualquer fase** da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes **meios de obtenção da prova**:

**I -** colaboração premiada;

**II -** captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;

**III -** ação controlada;

**IV -** acesso a **registros** de ligações telefônicas e telemáticas, a **dados cadastrais** constantes de bancos de dados públicos ou privados e a **informações eleitorais** ou **comerciais**;

**V -** interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;

**VI - afastamento dos sigilos** financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;

**VII - infiltração**, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;

**VIII -** cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.

**DICA!**

*São chamados de meios de obtenção de provas **extraordinários**.*

**§ 1º** Havendo **necessidade justificada** de **manter sigilo** sobre a capacidade investigatória, poderá ser **dispensada licitação** para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos II e V.

**§ 2º** No caso do § 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação.

### SEÇÃO I

DA COLABORAÇÃO PREMIADA

**Art. 3º-A**. O acordo de colaboração premiada é **negócio jurídico processual** e **meio de obtenção de prova**, que pressupõe utilidade e interesse públicos.

**Art. 3º-B**. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de **confidencialidade**, configurando **violação de sigilo** e **quebra da confiança** e da **boa-fé** a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

**§ 1º** A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser **sumariamente indeferida**, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado.

**§ 2º** Caso **não** haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar **Termo de Confidencialidade** para prosseguimento das tratativas, o que **vinculará** os órgãos envolvidos na negociação e **impedirá** o indeferimento posterior **sem justa causa**.

**§ 3º** O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade **não** implica, por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0868B3D3FF27C646644CBBBB1CBC472C

si só, a **suspensão da investigação**, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de **medidas processuais penais cautelares** e **assecuratórias**, bem como **medidas processuais cíveis** admitidas pela legislação processual civil em vigor.

**§ 4º** O acordo de colaboração premiada **poderá ser precedido de instrução**, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público.

**§ 5º** Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo **celebrante** e assinados por ele, pelo **colaborador** e pelo **advogado** ou **defensor público** com poderes específicos.

**§ 6º** Na hipótese de **não** ser celebrado o acordo por iniciativa do **celebrante**, esse **não** poderá se valer de **nenhuma** das **informações** ou **provas apresentadas pelo colaborador**, de boa-fé, para qualquer outra finalidade.

**Art. 3º-C**. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com **procuração** do interessado com **poderes específicos** para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada **pessoalmente** pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público.

**§ 1º Nenhuma** tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada **sem** a presença de **advogado constituído** ou **defensor público**.

**§ 2º** Em caso de eventual **conflito de interesses**, ou de **colaborador hipossuficiente**, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público.

**§ 3º** No acordo de colaboração premiada, o **colaborador** deve **narrar todos os fatos ilícitos** para os quais concorreu e que tenham **relação direta** com os fatos investigados.

**§ 4º** Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.

**Art. 4º** O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o **perdão judicial**, **reduzir** em até **2/3 (dois terços)** a pena privativa de liberdade ou **substituí-la por restritiva de direitos** daquele que tenha colaborado efetiva e **voluntariamente** com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

**I -** a **identificação** dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

**II -** a revelação da **estrutura hierárquica** e da **divisão de tarefas** da organização criminosa;

**III -** a **prevenção de infrações penais** decorrentes das atividades da organização criminosa;

**IV -** a **recuperação total** ou **parcial** do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

**V -** a **localização de eventual vítima** com a sua integridade física preservada.

**§ 1º** Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a **personalidade** do colaborador, a **natureza**, as **circunstâncias**, a **gravidade** e a **repercussão social** do fato criminoso e a **eficácia da colaboração**.

**§ 2º** Considerando a relevância da colaboração prestada, o **Ministério Público**, a qualquer tempo, e o **delegado de polícia**, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de **perdão judicial** ao colaborador, ainda que esse benefício **não** tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

**§ 3º** O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser **suspenso** por até **6 (seis) meses**, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, **suspendendo-se** o respectivo prazo **prescricional**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 02091A5EDACAE04EC04F4329D83A4113

**§ 4º** Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público **poderá deixar de oferecer denúncia** se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência **não** tenha prévio conhecimento e o colaborador:

**I -** **não** for o líder da organização criminosa;

**II -** for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

**§ 4º-A**. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha **instaurado inquérito** ou **procedimento investigatório** para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador.

**§ 5º** Se a colaboração for **posterior à sentença**, a pena poderá ser **reduzida** até a **metade** ou será admitida a **progressão de regime** ainda que ausentes os requisitos objetivos.

**§ 6º** O juiz **não** participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o **delegado de polícia**, o **investigado** e o **defensor**, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o **Ministério Público** e o **investigado** ou **acusado** e seu **defensor**.

**§ 7º** Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz **ouvir sigilosamente o colaborador**, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:

**I -** regularidade e legalidade;

**II -** adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo **nulas** as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime **não** abrangidos pelo § 5º deste artigo;

**III -** adequação dos resultados da colaboração aos resultados **mínimos** exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;

**IV - voluntariedade** da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.

**§ 7º-A** O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), antes de conceder os benefícios pactuados, **exceto** quando o acordo prever o **não oferecimento da denúncia** na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença.

**§7º-B**. São **nulas** de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória.

**§ 8º** O juiz **poderá recusar a homologação** da proposta que **não** atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias.

**§ 9º** Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, **sempre acompanhado pelo seu defensor**, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

**§ 10**. As partes podem **retratar-se da proposta**, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador **não** poderão ser utilizadas **exclusivamente** em seu desfavor.

**§ 10-A**. Em **todas as fases do processo**, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.

**§ 11**. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.

**§ 12**. Ainda que beneficiado por **perdão judicial** ou **não denunciado**, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.

**§ 13**. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter **maior fidelidade das informações**, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.

**§ 14**. Nos depoimentos que prestar, o colaborador **renunciará**, na presença de seu defensor, ao **direito ao silêncio** e estará sujeito ao **compromisso legal de dizer a verdade**.

**§ 15**. Em **todos os atos** de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar **assistido por defensor**.

**§ 16**. **Nenhuma** das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento **apenas nas declarações do colaborador**:

**I -** medidas cautelares reais ou pessoais;

**II -** recebimento de denúncia ou queixa-crime;

**III -** sentença condenatória.

**§ 17**. O acordo homologado poderá ser **rescindido** em caso de **omissão dolosa** sobre os fatos objeto da colaboração.

**§ 18**. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador **cesse o envolvimento em conduta ilícita** relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de r**escisão**.

**Art. 5º** São **direitos** do colaborador:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DA987A53A8B449D1370167DD30472C52

**I -** usufruir das **medidas de proteção** previstas na legislação específica;

**II -** ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais **preservados**;

**III -** ser conduzido, em juízo, **separadamente** dos demais coautores e partícipes;

**IV -** participar das audiências **sem contato visual** com os outros acusados;

**V - não** ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, **nem** ser fotografado ou filmado, **sem sua prévia autorização por escrito**;

**VI -** cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal **diverso** dos demais corréus ou condenados.

**Art. 6º** O **termo de acordo** da colaboração premiada deverá ser feito por **escrito** e conter:

**I -** o **relato da colaboração** e seus possíveis resultados;

**II -** as **condições da proposta** do Ministério Público ou do delegado de polícia;

**III -** a **declaração de aceitação** do colaborador e de seu defensor;

**IV -** as **assinaturas** do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;

**V -** a especificação das **medidas de proteção** ao colaborador e à sua família, quando necessário.

**Art. 7º** O pedido de homologação do acordo será **sigilosamente** distribuído, contendo apenas informações que **não** possam identificar o colaborador e o seu objeto.

**§ 1º** As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**.

**§ 2º** O acesso aos autos será **restrito** ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, **amplo acesso aos elementos de prova** que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante nº 14, STF:*** *É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.*

**§ 3º** O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em **sigilo** até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo **vedado** ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF:*** *O sigilo sobre o conteúdo de colaboração premiada deve perdurar, **no máximo**, até o **recebimento** da denúncia.*

***STJ:*** *A homologação de acordo de colaboração premiada por juiz de primeiro grau de jurisdição, que mencione autoridade com prerrogativa de foro no STJ, não traduz em usurpação de competência desta Corte Superior.*

## SEÇÃO II
DA AÇÃO CONTROLADA

**Art. 8º** Consiste a ação controlada em **retardar a intervenção policial** ou **administrativa** relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida **sob observação** e **acompanhamento** para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à **formação de provas** e **obtenção de informações**.

**§ 1º** O **retardamento** da intervenção policial ou administrativa será **previamente comunicado ao juiz competente** que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

**LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:** COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ≠ **LEI DE DROGAS:** AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

**§ 2º** A comunicação será **sigilosamente** distribuída de forma a **não** conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada.

**§ 3º** Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será **restrito** ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.

**§ 4º** Ao término da diligência, elaborar-se-á **auto circunstanciado** acerca da **ação controlada**.

**Art. 9º** Se a ação controlada envolver **transposição de fronteiras**, o retardamento da intervenção policial ou administrativa **somente** poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B24D8BEACAA057B2A0C748C4B351F822

**SEÇÃO III**

DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES

**Art. 10**. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de **circunstanciada**, **motivada** e **sigilosa autorização judicial**, que estabelecerá seus limites.

**§ 1º** Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

**§ 2º** Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova **não** puder ser **produzida por outros meios disponíveis**.

**§ 3º** A infiltração será autorizada pelo prazo de até **6 (seis) meses**, **sem** prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade.

**§ 4º** Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que **imediatamente** cientificará o Ministério Público.

**§ 5º** No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, **a qualquer tempo**, relatório da atividade de infiltração.

**Art. 10-A**. Será admitida a ação de agentes de polícia **infiltrados virtuais**, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.

**§ 1º** Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se:

**I - dados de conexão**: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;

**II - dados cadastrais**: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

**§ 2º** Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, **antes** de decidir, ouvirá o Ministério Público.

**§ 3º** Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º desta Lei e se as provas **não** puderem ser **produzidas por outros meios disponíveis**.

**§ 4º** A infiltração será autorizada pelo prazo de até **6 (seis) meses**, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante **ordem judicial fundamentada** e desde que o total **não** exceda a **720 (setecentos e vinte) dias** e seja comprovada sua necessidade.

**§ 5º** Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que **imediatamente** cientificará o Ministério Público.

**§ 6º** No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, **a qualquer tempo**, relatório da atividade de infiltração.

**§ 7º** É **nula** a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo.

**Art. 10-B**. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas **diretamente** ao juiz responsável pela autorização da medida, que **zelará por seu sigilo**.

**Parágrafo único**. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o **sigilo** das investigações.

**Art. 10-C**. **Não** comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta Lei.

**Parágrafo único**. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação **responderá pelos excessos praticados**.

**Art. 10-D**. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado.

**Parágrafo único**. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão **reunidos em autos apartados** e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a **preservação da identidade do agente policial infiltrado** e a **intimidade dos envolvidos**.

**Art. 11**. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.

**Parágrafo único**. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante **procedimento sigiloso** e **requisição da autoridade judicial**,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5DDAB12523571EA6EEF26E43F605F9D6

as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet.

**Art. 12**.O pedido de infiltração será **sigilosamente** distribuído, de forma a **não** conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.

**§ 1º** As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas **diretamente** ao juiz competente, que decidirá no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.

**§ 2º** Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a **preservação da identidade do agente**.

**§ 3º** Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre **risco iminente**, a operação será **sustada** mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

**Art. 13**.O agente que **não** guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, **responderá pelos excessos praticados**.

**Parágrafo único**. **Não** é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando **inexigível conduta diversa**.

**Art. 14**. São **direitos** do agente:

**I - recusar** ou **fazer cessar** a atuação infiltrada;

**II -** ter sua **identidade alterada**, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas;

**III -** ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais **preservadas** durante a investigação e o processo criminal, **salvo** se houver decisão judicial em contrário;

**IV - não** ter sua identidade revelada, **nem** ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, **sem** sua **prévia autorização por escrito**.

## SEÇÃO IV

DO ACESSO A REGISTROS, DADOS CADASTRAIS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

**Art. 15**. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, **independentemente** de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem **exclusivamente** a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

**Art. 16**. As **empresas de transporte** possibilitarão, pelo prazo de **5 (cinco) anos**, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.

**Art. 17**. As **concessionárias de telefonia fixa** ou **móvel** manterão, pelo prazo de **5 (cinco) anos**, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

## SEÇÃO V

DOS CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO E NA OBTENÇÃO DA PROVA

**Art. 18**. **Revelar** a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, **sem** sua **prévia autorização por escrito**:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **3 (três) anos**, e **multa**.

**Art. 19**. **Imputar falsamente**, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou **revelar** informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e **multa**.

**Art. 20**. **Descumprir** determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes:

**Pena -** reclusão, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e **multa**.

**Art. 21**. **Recusar** ou **omitir** dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:

**Pena -** reclusão, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e **multa**.

**Parágrafo único**. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se **apossa**, **propala**, **divulga** ou **faz uso** dos dados cadastrais de que trata esta Lei.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 518F53EEE1FC31B9E56D00E48E1F3183

**Obstrução de ações contra o crime organizado** *(2025)*

**Art. 21-A**. **Solicitar**, mediante **promessa** ou **concessão de vantagem** de qualquer natureza, ou **ordenar** a alguém a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de **impedir**, **embaraçar** ou **retaliar** o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado. *(2025)*

**Pena –** reclusão, de **4 (quatro)** a **12 (doze) anos**, e **multa**. *(2025)*

**§ 1º** Incorre nas penas deste artigo quem pratica as condutas nele previstas contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo até o **terceiro grau**, ou **por afinidade**, das pessoas relacionadas no caput deste artigo. *(2025)*

**§ 2º** Se a violência ou grave ameaça é **tentada** ou **consumada**, aplica-se também a pena cominada ao crime correspondente. *(2025)*

**§ 3º** O condenado pelo crime previsto neste artigo deverá iniciar o cumprimento da pena em **estabelecimento penal federal de segurança máxima**. *(2025)*

**§ 4º** O preso provisório investigado ou processado por crime previsto neste artigo será recolhido a **estabelecimento penal federal de segurança máxima**. *(2025)*

**Conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado** *(2025)*

**Art. 21-B**. Ajustarem-se **duas** ou **mais pessoas** para a prática de **violência** ou de **grave ameaça** contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de **impedir**, **embaraçar** ou **retaliar** o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado. *(2025)*

**Pena –** reclusão, de **4 (quatro)** a **12 (doze) anos**, e **multa**. *(2025)*

**§ 1º** Incorre nas penas deste artigo quem pratica as condutas nele previstas contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo até o **terceiro grau**, ou **por afinidade**, das pessoas relacionadas no caput deste artigo. *(2025)*

**§ 2º** Se a violência ou grave ameaça é **tentada** ou **consumada**, aplica-se também a pena cominada ao crime correspondente. *(2025)*

**§ 3º** O condenado pelo crime previsto neste artigo deverá iniciar o cumprimento da pena em **estabelecimento penal federal de segurança máxima**. *(2025)*

**§ 4º** O preso provisório investigado ou processado por crime previsto neste artigo será recolhido a **estabelecimento penal federal de segurança máxima**. *(2025)*

## CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 22**. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante **procedimento ordinário** previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

**Parágrafo único**. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual **não** poderá exceder a **120 (cento e vinte) dias** quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.

**Art. 23**. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, **amplo acesso aos elementos de prova** que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

**Parágrafo único**. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de **3 (três) dias** que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2BD16A160F86CE54E9974E0D3BFA3F08

# LEI DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SUSP) (LEI Nº 13.675/2018)

## CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Esta Lei institui o **Sistema Único de Segurança Pública** (Susp) e cria a **Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social** (PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

**FIQUE DE OLHO!**

***Art. 144, § 7º, CF:*** *A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.*

**Art. 2º** A segurança pública é **dever do Estado** e **responsabilidade de todos**, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

## CAPÍTULO II

DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (PNSPDS)

### SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Art. 3º Compete à União** estabelecer a **Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social** (PNSPDS) e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as **diretrizes da política nacional**, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às **situações de emergência** e aos **crimes interestaduais** e **transnacionais**.

### SEÇÃO II

DOS PRINCÍPIOS

**Art. 4º** São **princípios** da PNSPDS:

**I - respeito** ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos;

**II -** proteção, valorização e reconhecimento dos **profissionais de segurança pública**;

**III -** proteção dos **direitos humanos**, respeito aos **direitos fundamentais** e promoção da **cidadania** e da **dignidade da pessoa humana**;

**IV -** eficiência na **prevenção** e no **controle** das infrações penais;

**V -** eficiência na **repressão** e na **apuração** das infrações penais;

**VI -** eficiência na **prevenção** e na **redução** de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente;

**VII -** participação e **controle social**;

**VIII -** resolução **pacífica** de conflitos;

**ATENÇÃO!**

*Sempre que possível, deve ser evitado o combate. Visando sempre a solução pacífica dos conflitos.*

**IX -** uso **comedido** e **proporcional da força** pelos agentes da segurança pública, pautado nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil seja signatário; *(2023)*

*Utilização de armamentos menos letais.*

**X -** proteção da **vida**, do **patrimônio** e do **meio ambiente**;

**XI - publicidade** das informações **não** sigilosas;

**XII -** promoção da **produção de conhecimento** sobre segurança pública;

**XIII -** otimização dos recursos **materiais**, **humanos** e **financeiros** das instituições;

**XIV -** simplicidade, informalidade, economia procedimental e celeridade no **serviço prestado à sociedade**;

**XV -** relação **harmônica** e **colaborativa** entre os Poderes;

**XVI -** transparência, responsabilização e prestação de contas.

| PRINCÍPIOS DA PNSPDS |
|---|
| RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO E AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS |
| PROTEÇÃO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PROFISSIONAL |
| PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, DA VIDA, DO PATRIMÔNIO E DO MEIO AMBIENTE |
| PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA |
| EFICIÊNCIA NO CONTROLE, APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS E NA REDUÇÃO DE RISCOS |
| CONTROLE SOCIAL E RESOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS |
| USO COMEDIDO E PROPORCIONAL DA FORÇA |
| PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DO SEGURANÇA PÚBLICA |
| OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS |
| SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE |
| HARMONIA ENTRE OS PODERES |
| TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS |

**Art. 4º-A**. A lei do ente federado deverá conter como critério para ingresso na instituição ser **aprovado** em



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DE95F3D973C8A224EF86CBC538056DF2

**exame de saúde** e **exame toxicológico** com larga janela de detecção. *(2023)*

**Parágrafo único.** Além dos exames do caput deste artigo, o regulamento desta Lei estabelecerá as regras do **exame toxicológico aleatório**. *(2023)*

**SEÇÃO III**

DAS DIRETRIZES

**Art. 5º** São **diretrizes** da PNSPDS:

**I -** atendimento **imediato** ao cidadão;

**II -** planejamento **estratégico** e **sistêmico**;

**III -** fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de **redução da letalidade violenta**, com ênfase para os **grupos vulneráveis**;

**ATENÇÃO!**

*Diretriz semelhante ao princípio disposto nos incisos VIII e IX do artigo anterior (resolução pacífica de conflitos e uso de armamento menos letal).*

**IV -** atuação **integrada** entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana;

**V -** coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a **racionalização de meios** com base nas melhores práticas;

**VI -** formação e capacitação **continuada** e **qualificada** dos **profissionais de segurança pública**, em consonância com a matriz curricular nacional;

**VII -** fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de **investimentos** e do **desenvolvimento de projetos estruturantes** e de **inovação tecnológica**;

**VIII -** sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em **âmbito nacional**;

**IX -** atuação com base em **pesquisas**, **estudos** e **diagnósticos** em áreas de interesse da segurança pública;

**X -** atendimento **prioritário**, **qualificado** e **humanizado** às pessoas em **situação de vulnerabilidade**;

**XI - padronização** de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública;

**XII -** ênfase nas ações de **policiamento de proximidade**, com foco na **resolução de problemas**;

**XIII - modernização do sistema** e da **legislação** de acordo com a evolução social;

**XIV - participação social** nas questões de segurança pública;

**XV -** integração entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no **aprimoramento** e na **aplicação da legislação penal**;

**XVI - colaboração** do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública na elaboração de **estratégias** e **metas** para alcançar os objetivos desta Política;

**XVII -** fomento de políticas públicas voltadas à **reinserção social** dos **egressos** do sistema prisional;

**XVIII -** *(VETADO);*

**XIX -** incentivo ao **desenvolvimento de programas** e **projetos** com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades **não** pertencentes ao sistema de segurança pública;

**XX -** distribuição do efetivo de acordo com **critérios técnicos**;

**XXI - deontologia policial** e de **bombeiro militar comuns**, respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição;

**XXII - unidade de registro** de ocorrência policial;

**XXIII -** uso de **sistema integrado** de informações e dados eletrônicos;

**XXIV -** *(VETADO);*

**XXV -** incentivo à designação de **servidores da carreira** para os **cargos de chefia**, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica;

**XXVI -** celebração de **termo de parceria** e **protocolos** com **agências de vigilância privada**, respeitada a lei de licitações.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CBE7787296CC45F06BD8CE2144977105

**SEÇÃO IV**

DOS OBJETIVOS

**Art. 6º** São **objetivos** da PNSPDS:

**DICA!**

*Os objetivos iniciam com verbo no **infinitivo**.*

**I - fomentar** a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes;

**II - apoiar** as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos;

**III - incentivar** medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de segurança pública;

**IV - estimular** e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com **prioridade** para aquelas relacionadas à **letalidade** da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis;

**V - promover** a participação social nos Conselhos de segurança pública;

**VI - estimular** a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas;

**VII - promover** a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

**VIII - incentivar** e ampliar as ações de prevenção, controle e fiscalização para a repressão aos crimes transfronteiriços;

**IX - estimular** o intercâmbio de informações de inteligência de segurança pública com **instituições estrangeiras** congêneres;

**X - integrar** e **compartilhar** as informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas;

**XI - estimular** a padronização da formação, da capacitação e da qualificação dos profissionais de segurança pública, respeitadas as especificidades e as diversidades regionais, em consonância com esta Política, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal;

**XII - fomentar** o aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento de medidas **restritivas de direito** e de penas **alternativas à prisão**;

**XIII - fomentar** o aperfeiçoamento dos **regimes de cumprimento** de pena restritiva de liberdade em relação à gravidade dos crimes cometidos;

**XIV -** *(VETADO);*

**XV - racionalizar** e **humanizar** o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento;

**XVI - fomentar** estudos, pesquisas e publicações sobre a política de enfrentamento às drogas e de redução de danos relacionados aos seus usuários e aos grupos sociais com os quais convivem;

**XVII - fomentar** ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção;

**XVIII - estabelecer** mecanismos de monitoramento e de avaliação das ações implementadas;

**XIX - promover** uma relação colaborativa entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas;

**XX - estimular** a concessão de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade;

**XXI - estimular** a criação de mecanismos de proteção dos agentes públicos que compõem o sistema nacional de segurança pública e de seus familiares;

**XXII - estimular** e **incentivar** a elaboração, a execução e o monitoramento de ações nas áreas de valorização profissional, de saúde, de qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o sistema nacional de segurança pública;

**XXIII - priorizar** políticas de redução da letalidade violenta;

**XXIV - fortalecer** os mecanismos de investigação de **crimes hediondos** e de **homicídios**;

**XXV - fortalecer** as ações de **fiscalização** de armas de fogo e munições, com vistas à redução da violência armada;

**XXVI - fortalecer** as ações de prevenção e repressão aos crimes cibernéticos.

**Parágrafo único**. Os objetivos estabelecidos direcionarão a formulação do **Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social**, documento que estabelecerá as estratégias, as metas, os indicadores e as ações para o alcance desses objetivos.

**DICA!**

*A PNSPDS possui 16 princípios, 24 diretrizes e 25 objetivos.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9C0A116BCD68394262947556213 22AC3

**SEÇÃO V**

DAS ESTRATÉGIAS

**Art. 7º** A PNSPDS será **implementada por estratégias** que garantam integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública.

| ESTRATÉGIAS DA PNSPDS |
|---|
| INTEGRAÇÃO |
| COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO FEDERATIVA |
| INTEROPERABILIDADE E LIDERANÇA SITUACIONAL |
| MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES |
| VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS |
| COMPLEMENTARIDADE E DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS |
| EXCELÊNCIA TÉCNICA |
| AVALIAÇÃO CONTINUADA |
| GARANTIA DE REGULARIDADE ORÇAMENTÁRIA |

**SEÇÃO VI**

DOS MEIOS E INSTRUMENTOS

**Art. 8º** São **meios** e **instrumentos** para a implementação da PNSPDS:

**ATENÇÃO!**

*Meios e instrumentos que serão utilizados para implementação da PNSPDS, buscando o trabalho em conjunto dos órgãos de segurança pública.*

**I -** os **planos** de segurança pública e defesa social;

**II -** o Sistema Nacional de **Informações** e de **Gestão de Segurança Pública** e **Defesa Social**, que inclui:

**a)** o Sistema Nacional de **Acompanhamento** e **Avaliação** das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social (Sinaped);

**b)** o Sistema Nacional de **Informações** de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp);

**c)** o Sistema Integrado de **Educação** e **Valorização Profissional** (Sievap);

**d)** a Rede Nacional de **Altos Estudos** em Segurança Pública (Renaesp);

**e)** o Programa Nacional de **Qualidade de Vida** para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida);

**III -** *(VETADO)*;

**IV -** o Plano Nacional de Enfrentamento de **Homicídios de Jovens**;

**V -** os mecanismos formados por órgãos de prevenção e controle de **atos ilícitos contra a Administração Pública** e referentes a **ocultação** ou **dissimulação** de bens, direitos e valores.

**VI -** o Plano Nacional de **Prevenção** e **Enfrentamento à Violência contra a Mulher**, nas ações pertinentes às políticas de segurança, implementadas em conjunto com os órgãos e instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal responsáveis pela rede de prevenção e de atendimento das mulheres em situação de violência.

**CAPÍTULO III**

DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**SEÇÃO I**

DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

**Art. 9º** É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como **órgão central** o **Ministério Extraordinário da Segurança Pública** e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.

**§ 1º** São **integrantes estratégicos** do Susp:

**I -** a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos respectivos Poderes Executivos;

**II -** os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados.

**§ 2º** São **integrantes operacionais** do Susp:

**I -** polícia federal;

**II -** polícia rodoviária federal;

**III -** *(VETADO)*;

**IV -** polícias civis;

**V -** polícias militares;

**VI -** corpos de bombeiros militares;

**VII -** guardas municipais;

**VIII -** órgãos do sistema penitenciário;

**IX -** *(VETADO;*

**X -** institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação;

**XI -** Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp);

**XII -** secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres;

**XIII -** Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec);

**XIV -** Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad);

**XV -** agentes de trânsito;



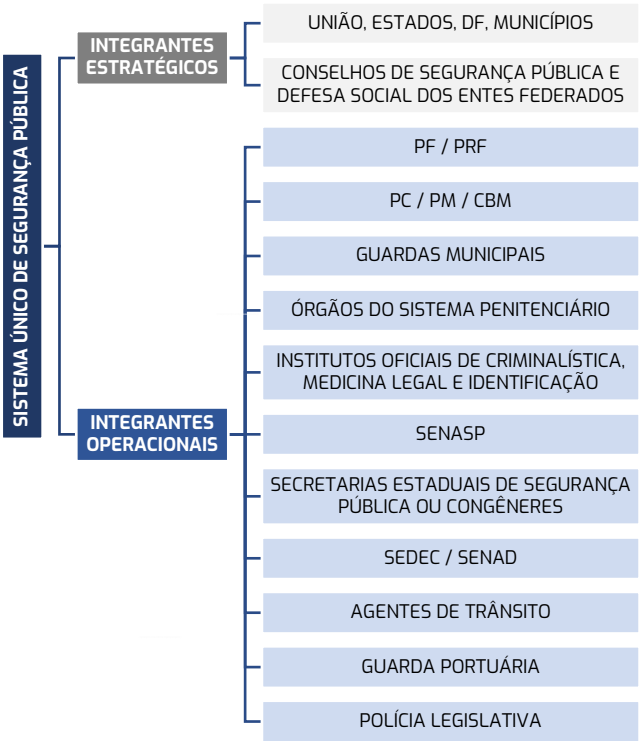
Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 259B15277B290A9B0E8239192A2C31B4

**XVI -** guarda portuária.

**XVII -** polícia legislativa, prevista no § 3º do art. 27, no inciso IV do caput do art. 51 e no inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal. *(2023)*

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 4º** Os sistemas estaduais, distrital e municipais serão responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de segurança pública, com **liberdade de organização** e **funcionamento**, respeitado o disposto nesta Lei.




## SEÇÃO II

DO FUNCIONAMENTO

**Art. 10**. A **integração** e a **coordenação** dos órgãos integrantes do Susp dar-se-ão nos limites das respectivas competências, por meio de:

**I -** operações com planejamento e execução **integrados**;

**II - estratégias comuns** para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais;

**III - aceitação mútua** de registro de ocorrência policial;

**IV -** compartilhamento de informações, inclusive com o **Sistema Brasileiro de Inteligência** (Sisbin);

**V -** intercâmbio de conhecimentos **técnicos** e **científicos**;

**VI -** integração das **informações** e dos **dados** de segurança pública por meio do Sinesp.

**§ 1º** O Susp será **coordenado** pelo **Ministério Extraordinário da Segurança Pública**.

**§ 2º** As operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe poderão ser **ostensivas**, **investigativas**, de **inteligência** ou **mistas**, e contar com a participação de órgãos integrantes do Susp e, nos limites de suas competências, com o Sisbin e outros órgãos dos sistemas federal, estadual, distrital ou municipal, **não** necessariamente vinculados **diretamente** aos órgãos de segurança pública e defesa social, **especialmente** quando se tratar de **enfrentamento a organizações criminosas**.

**§ 3º** O **planejamento** e a **coordenação** das operações referidas no § 2º deste artigo serão exercidos **conjuntamente** pelos participantes.

**§ 4º** O compartilhamento de informações será feito **preferencialmente** por **meio eletrônico**, com **acesso recíproco** aos bancos de dados, nos termos estabelecidos pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

**DICA!**

*Não confundir com "**exclusivamente**".*

**§ 5º** O intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos para qualificação dos profissionais de segurança pública e defesa social dar-se-á, entre outras formas, pela **reciprocidade na abertura de vagas** nos cursos de especialização, aperfeiçoamento e estudos estratégicos, respeitadas as peculiaridades e o regime jurídico de cada instituição, e observada, sempre que possível, a matriz curricular nacional.

**Art. 11**. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará, **anualmente**, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção dos desastres, e utilizará indicadores públicos que demonstrem de **forma objetiva** os resultados pretendidos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CC6659E704C8DD6D79CD90B831B9FE50

**Art. 12**. A **aferição anual de metas** deverá observar os seguintes **parâmetros**:

**I -** as atividades de **polícia judiciária** e de apuração das infrações penais serão aferidas, entre outros fatores, pelos **índices de elucidação dos delitos**, a partir dos registros de ocorrências policiais, especialmente os de **crimes dolosos** com **resultado em morte** e de **roubo**, pela identificação, prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes com penas de reclusão, e pela recuperação do produto de crime em determinada circunscrição;

**II -** as **atividades periciais** serão aferidas mediante critérios técnicos emitidos pelo órgão responsável pela coordenação das perícias oficiais, considerando os **laudos periciais** e o resultado na produção qualificada das provas relevantes à instrução criminal;

**III -** as atividades de **polícia ostensiva** e de preservação da ordem pública serão aferidas, entre outros fatores, pela **maior** ou **menor incidência de infrações penais** e **administrativas** em determinada área, seguindo os parâmetros do Sinesp;

**IV -** as atividades dos **corpos de bombeiros militares** serão aferidas, entre outros fatores, pelas ações de prevenção, preparação para emergências e desastres, índices de tempo de resposta aos desastres e de recuperação de locais atingidos, considerando-se áreas determinadas;

**V -** a **eficiência do sistema prisional** será aferida com base nos seguintes fatores, entre outros:

**a)** o **número de vagas ofertadas** no sistema;

**b)** a relação existente entre o **número de presos** e a **quantidade de vagas ofertadas**;

**c)** o índice de **reiteração criminal** dos egressos;

**d)** a quantidade de presos condenados atendidos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos incisos do caput deste artigo, com observância de **critérios objetivos** e **transparentes**.

**§ 1º** A aferição considerará aspectos relativos à **estrutura de trabalho físico** e de **equipamentos**, bem como de efetivo.

**§ 2º** A aferição de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá **distinguir** as autorias definidas em razão de **prisão em flagrante** das autorias resultantes de **diligências investigatórias**.

**Art. 13**. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública, responsável pela gestão do Susp, deverá **orientar** e **acompanhar** as atividades dos órgãos integrados ao Sistema, além de promover as seguintes ações:

**I - apoiar** os programas de **aparelhamento** e **modernização** dos órgãos de segurança pública e defesa social do País;

**II - implementar**, **manter** e **expandir**, observadas as restrições previstas em lei quanto a sigilo, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social;

**III - efetivar** o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais;

**IV - valorizar** a autonomia técnica, científica e funcional dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, garantindo-lhes condições plenas para o exercício de suas funções;

**V - promover** a qualificação profissional dos integrantes da segurança pública e defesa social, especialmente nas dimensões operacional, ética e técnico-científica;

**VI - realizar** estudos e pesquisas nacionais e consolidar dados e informações estatísticas sobre criminalidade e vitimização;

**VII - coordenar** as atividades de inteligência da segurança pública e defesa social integradas ao Sisbin;

**VIII - desenvolver** a doutrina de inteligência policial.

**Art. 14**. É de **responsabilidade** do Ministério Extraordinário da Segurança Pública:

**I -** disponibilizar **sistema padronizado**, **informatizado** e **seguro** que permita o intercâmbio de informações entre os integrantes do Susp;

**II -** apoiar e avaliar **periodicamente** a infraestrutura tecnológica e a segurança dos processos, das redes e dos sistemas;

**III -** estabelecer **cronograma** para adequação dos integrantes do Susp às normas e aos procedimentos de funcionamento do Sistema.

**Art. 15**. A União **poderá apoiar** os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando **não** dispuserem de condições técnicas e operacionais necessárias à implementação do Susp.

**DICA!**

*Não confundir com "**deverá**".*

**Art. 16**. Os órgãos integrantes do Susp poderão atuar em vias urbanas, rodovias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias federais, estaduais, distrital ou municipais, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências, em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o **sigilo das investigações policiais**.

**Art. 17**. Regulamento disciplinará os critérios de aplicação de recursos do **Fundo Nacional de Segurança Pública** (FNSP) e do **Fundo Penitenciário Nacional** (Funpen), respeitando-se a atribuição constitucional dos órgãos que integram o Susp, os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes federados, bem como o estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E362791F071ACF2B2CA066BF7963A47F

**Parágrafo único**. Entre os critérios de aplicação dos recursos do FNSP serão incluídos **metas** e **resultados** relativos à **prevenção** e ao **combate à violência contra a mulher**.

**Art. 18**. As aquisições de bens e serviços para os órgãos integrantes do Susp terão por objetivo a eficácia de suas atividades e obedecerão a **critérios técnicos** de qualidade, modernidade, eficiência e resistência, observadas as normas de licitação e contratos.

## CAPÍTULO IV

DOS CONSELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

### SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

**Art. 19**. A estrutura formal do Susp dar-se-á pela formação de **Conselhos permanentes** a serem criados na forma do art. 21 desta Lei.

**Art. 20**. Serão criados Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante **proposta dos chefes dos Poderes Executivos,** encaminhadas aos respectivos **Poderes Legislativos**.

**§ 1º** O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com atribuições, funcionamento e composição estabelecidos em regulamento, terá a **participação de representantes** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

**§ 2º** Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social congregarão representantes com **poder de decisão** dentro de suas estruturas governamentais e terão **natureza de colegiado**, com competência **consultiva**, **sugestiva** e de **acompanhamento social** das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da Administração Pública.

**§ 3º** Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social exercerão o acompanhamento das instituições referidas no § 2º do art. 9º desta Lei e **poderão recomendar providências legais** às autoridades competentes.

**§ 4º** O acompanhamento de que trata o § 3º deste artigo considerará, entre outros, os seguintes aspectos:

**I -** as condições de trabalho, a valorização e o respeito pela **integridade física** e **moral** dos seus integrantes;

**II -** o **atingimento das metas** previstas nesta Lei;

**III -** o **resultado célere** na apuração das denúncias em tramitação nas respectivas corregedorias;

**IV -** o grau de **confiabilidade** e **aceitabilidade** do órgão pela população por ele atendida.

**§ 5º** Caberá aos Conselhos propor diretrizes para as políticas públicas de segurança pública e defesa social, com vistas à **prevenção** e à **repressão da violência** e da **criminalidade**.

**§ 6º** A organização, o funcionamento e as demais competências dos Conselhos serão regulamentados por **ato do Poder Executivo**, nos limites estabelecidos por esta Lei.

**§ 7º** Os Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Segurança Pública e Defesa Social, que contarão também com representantes da **sociedade civil organizada** e de representantes dos **trabalhadores**, poderão ser **descentralizados** ou **congregados por região** para melhor atuação e intercâmbio comunitário.

### SEÇÃO II

DOS CONSELHEIROS

**Art. 21**. Os **Conselhos** serão compostos por:

**I -** representantes de cada órgão ou entidade integrante do Susp;

**II -** representante do Poder Judiciário;

**III -** representante do Ministério Público;

**IV -** representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

**V -** representante da Defensoria Pública;

**VI -** representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social;

**VII -** representantes de entidades de profissionais de segurança pública.

**§ 1º** Os representantes das entidades e organizações referidas nos incisos VI e VII do caput deste artigo serão **eleitos** por meio de **processo aberto** a todas as entidades e organizações cuja finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública, conforme convocação pública e **critérios objetivos** previamente definidos pelos Conselhos.

**§ 2º** Cada conselheiro terá **1 (um)** suplente, que substituirá o titular em sua ausência.

**§ 3º** Os mandatos eletivos dos membros referidos nos incisos VI e VII do caput deste artigo e a designação dos demais membros terão a duração de **2 (dois) anos**, permitida apenas **uma recondução** ou **reeleição**.

**§ 4º** Na **ausência** de representantes dos órgãos ou entidades referidos no caput deste artigo, aplica-se o disposto no § 7º do art. 20 desta Lei.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C1B6A807266FF364F39E477FCCB83E65

## CAPÍTULO V

DA FORMULAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

### SEÇÃO I

DOS PLANOS

**Art. 22**. A União instituirá Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, destinado a articular as ações do poder público, com a **finalidade** de:

**I - promover** a melhora da qualidade da gestão das políticas sobre segurança pública e defesa social;

**II - contribuir** para a organização dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social;

**III - assegurar** a produção de conhecimento no tema, a definição de metas e a avaliação dos resultados das políticas de segurança pública e defesa social;

**IV - priorizar** ações **preventivas** e **fiscalizatórias** de segurança interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos.

**§ 1º** As políticas públicas de segurança **não** se restringem aos integrantes do Susp, pois devem considerar um **contexto social amplo**, com abrangência de outras áreas do serviço público, como educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público.

**ATENÇÃO!**

*Busca pela integração de todas as áreas da segurança pública. Quanto maior a integração, maiores serão os resultados positivos.*

**§ 2º** O Plano de que trata o caput deste artigo terá duração de **10 (dez) anos** a contar de sua publicação.

**§ 3º** As **ações de prevenção à criminalidade** devem ser consideradas **prioritárias** na elaboração do Plano de que trata o caput deste artigo.

**§ 4º** A **União**, por intermédio do **Ministério Extraordinário da Segurança Pública**, deverá elaborar os objetivos, as ações estratégicas, as metas, as prioridades, os indicadores e as formas de financiamento e gestão das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social.

**§ 5º** Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até **2 (dois) anos** a partir da publicação do documento nacional, sob pena de **não poderem receber recursos da União** para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social.

**§ 6º** O poder público deverá dar **ampla divulgação** ao conteúdo das Políticas e dos Planos de segurança pública e defesa social.

**Art. 23**. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará **avaliações anuais** sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores das políticas públicas.

**DURAÇÃO DO PNSPDS: 10 ANOS** ≠ **AVALIAÇÃO DO PNSPDS: 01 ANO**

**Parágrafo único**. A primeira avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social realizar se-á no **segundo ano** de vigência desta Lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhá-la.

**ATENÇÃO!**

*Não confundir o prazo da primeira avaliação com o prazo de avaliação anual. Aquela aconteceu no segundo ano de vigência da lei. Esta ocorrerá anualmente.*

### SEÇÃO II

DAS DIRETRIZES GERAIS

**Art. 24**. Os **agentes públicos** deverão observar as seguintes diretrizes na elaboração e na execução dos planos:

**I -** adotar **estratégias de articulação** entre órgãos públicos, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar **parcerias** para a execução de políticas de segurança pública e defesa social;

**II -** realizar a **integração** de programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, planejamento familiar, educação, trabalho, assistência social, previdência social, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção da criminalidade e à prevenção de desastres;

**III -** viabilizar **ampla participação social** na formulação, na implementação e na avaliação das políticas de segurança pública e defesa social;

**DICA!**

*Note que a todo tempo o legislador buscou a integração das instituições.*

**IV -** desenvolver programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a **prevenção da criminalidade** e a **prevenção de desastres**;

**V - incentivar a inclusão das disciplinas** de prevenção da violência e de prevenção de desastres nos conteúdos curriculares dos **diversos níveis de ensino**;

**VI -** ampliar as alternativas de **inserção econômica** e **social** dos egressos do sistema prisional, promovendo programas que **priorizem** a melhoria de sua



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1360E67E23C7CEE640EDBE40FF395619

**escolarização** e a **qualificação profissional**;

**DICA!**

*Por meio da reinserção dos egressos do sistema prisional, se busca a socialização do indivíduo, a fim de se mostrar uma nova perspectiva para a vida.*

**VII -** garantir a **efetividade** dos programas, ações, atividades e projetos das políticas de segurança pública e defesa social;

**VIII -** promover o **monitoramento** e a **avaliação** das políticas de segurança pública e defesa social;

**IX -** fomentar a criação de **grupos de estudos** formados por agentes públicos dos órgãos integrantes do Susp, professores e pesquisadores, para produção de conhecimento e reflexão sobre o fenômeno da criminalidade, com o apoio e a coordenação dos órgãos públicos de cada unidade da Federação;

**X -** fomentar a **harmonização** e o **trabalho conjunto** dos integrantes do Susp;

**XI -** garantir o **planejamento** e a **execução** de políticas de segurança pública e defesa social;

**XII -** fomentar **estudos de planejamento urbano** para que medidas de prevenção da criminalidade façam parte do plano diretor das cidades, de forma a estimular, entre outras ações, o **reforço na iluminação pública** e a verificação de pessoas e de famílias em **situação de risco social** e **criminal**.

## SEÇÃO III

DAS METAS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Art. 25**. Os integrantes do Susp fixarão, **anualmente**, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à **prevenção** e à **repressão** de infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, que tenham como finalidade:

**I -** planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de **educação gerencial**, **técnica** e **operacional**, em cooperação com as unidades da Federação;

**II -** apoiar e promover **educação qualificada**, **continuada** e **integrada**;

**III -** identificar e propor **novas metodologias** e **técnicas de educação** voltadas ao aprimoramento de suas atividades;

**IV -** identificar e propor mecanismos de **valorização profissional**;

**V -** apoiar e promover o **sistema de saúde** para os profissionais de segurança pública e defesa social;

**VI -** apoiar e promover o **sistema habitacional** para os profissionais de segurança pública e defesa social.

## SEÇÃO IV

DA COOPERAÇÃO, DA INTEGRAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO HARMÔNICO DOS MEMBROS DO SUSP

**Art. 26**. É instituído, no âmbito do Susp, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social (Sinaped), com os seguintes **objetivos**:

**I -** contribuir para **organização** e **integração** dos membros do Susp, dos projetos das políticas de segurança pública e defesa social e dos respectivos diagnósticos, planos de ação, resultados e avaliações;

**II - assegurar o conhecimento** sobre os programas, ações e atividades e promover a melhora da qualidade da gestão dos programas, ações, atividades e projetos de segurança pública e defesa social;

**III -** garantir que as políticas de segurança pública e defesa social abranjam, **no mínimo**, o adequado diagnóstico, a gestão e os resultados das políticas e dos programas de prevenção e de controle da violência, com o objetivo de verificar:

**a)** a **compatibilidade** da forma de processamento do planejamento orçamentário e de sua execução com as necessidades do respectivo sistema de segurança pública e defesa social;

**b)** a **eficácia** da utilização dos recursos públicos;

**c)** a **manutenção do fluxo financeiro**, consideradas as necessidades operacionais dos programas, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os entes federados, os órgãos gestores e os integrantes do Susp;

**d)** a implementação dos demais compromissos assumidos por ocasião da **celebração dos instrumentos jurídicos** relativos à efetivação das políticas de segurança pública e defesa social;

**e)** a articulação **interinstitucional** e **intersetorial** das políticas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B81137EDE7FEE96022A5E47D939CEA4E

**Art. 27**. Ao **final da avaliação** do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, será elaborado **relatório** com o histórico e a caracterização do trabalho, as recomendações e os prazos para que elas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento.

**§ 1º** Os **resultados da avaliação das políticas** serão utilizados para:

**I -** **planejar as metas** e **eleger as prioridades** para execução e financiamento;

**II -** **reestruturar** ou **ampliar** os programas de prevenção e controle;

**DICA!**

***Reestrutura-se*** *o programa que não surtiu efeitos positivos e* ***amplia-se*** *o que deu certo.*

**III -** adequar os **objetivos** e a **natureza** dos programas, ações e projetos;

**IV -** celebrar **instrumentos de cooperação** com vistas à correção de problemas constatados na avaliação;

**V -** **aumentar o financiamento** para fortalecer o sistema de segurança pública e defesa social;

**VI -** melhorar e ampliar a **capacitação dos operadores** do Susp.

**§ 2º** O relatório da avaliação **deverá ser encaminhado** aos respectivos **Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social**.

**Art. 28**. As autoridades, os gestores, as entidades e os órgãos envolvidos com a segurança pública e defesa social **têm o dever de colaborar com o processo de avaliação**, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento.

**Art. 29**. O processo de avaliação das políticas de segurança pública e defesa social deverá contar com a **participação de representantes** dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, observados os parâmetros estabelecidos nesta Lei.

**Art. 30**. Cabe ao **Poder Legislativo** acompanhar as avaliações do respectivo ente federado.

**Art. 31**. O Sinaped assegurará, na metodologia a ser empregada:

**I -** a realização da **autoavaliação** dos gestores e das corporações;

**II -** a **avaliação institucional externa**, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das corporações;

**III -** a **análise global** e **integrada** dos diagnósticos, estruturas, compromissos, finalidades e resultados das políticas de segurança pública e defesa social;

**IV -** o **caráter público** de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos de avaliação.

**Art. 32**. A avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será coordenada por comissão permanente e realizada por **comissões temporárias**, essas compostas, **no mínimo**, por **3 (três)** membros, na forma do regulamento próprio.

**Parágrafo único**. É **vedado** à comissão permanente designar avaliadores que sejam **titulares** ou **servidores dos órgãos gestores avaliados**, caso:

**I -** tenham relação de **parentesco até terceiro grau** com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados;

**II -** estejam respondendo a **processo criminal** ou **administrativo**.

## CAPÍTULO VI

DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA

### SEÇÃO I

DO CONTROLE INTERNO

**Art. 33**. Aos órgãos de correição, dotados de **autonomia** no exercício de suas competências, caberá o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de **apuração de responsabilidade funcional**, por meio de **sindicância** e **processo administrativo disciplinar**, e a proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social.

**DICA!**

*Órgãos de correição são as famosas "****corregedorias****".*

### SEÇÃO II

DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DA ATIVIDADE POLICIAL

**Art. 34**. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir **órgãos de ouvidoria** dotados de **autonomia** e **independência** no exercício de suas atribuições.

**Parágrafo único**. À ouvidoria competirá o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de **qualquer pessoa** sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do Susp, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente.

**CORREGEDORIA:** APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

≠

**OUVIDORIA:** RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÕES, ELOGIOS E SUGESTÕES



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F905B760C40DF7472CC21FD8EF5B4885

**SEÇÃO III**

DA TRANSPARÊNCIA E DA INTEGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

**Art. 35**. É instituído o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), com a finalidade de **armazenar**, **tratar** e **integrar** dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com:

**ATENÇÃO!**

***Finalidades do SINESP:*** *armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas.*

**I -** segurança pública e defesa social;

**II -** sistema prisional e execução penal;

**III -** rastreabilidade de armas e munições;

**IV -** banco de dados de perfil genético e digitais;

**V -** enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas.

**Art. 36**. O Sinesp tem por **objetivos**:

**DICA!**

*Os objetivos iniciam com verbo no **infinitivo**.*

**I - proceder** à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informações relativos às políticas de segurança pública e defesa social;

**II - disponibilizar** estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas;

**III - promover** a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança pública e defesa social, criminais, do sistema prisional e sobre drogas;

**IV - garantir** a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os padrões definidos pelo conselho gestor.

**V - produzir** dados sobre a **qualidade de vida** e a **saúde dos profissionais** de segurança pública e defesa social; *(2023)*

**VI - produzir** dados sobre a **vitimização** dos profissionais de segurança pública e defesa social, inclusive fora do horário de trabalho; *(2023)*

**VII - produzir** dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social com **deficiência** em decorrência de vitimização na atividade; *(2023)*

**VIII - produzir** dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social que sejam **dependentes químicos** em decorrência da atividade; *(2023)*

**IX - produzir** dados sobre **transtornos mentais** e **comportamento suicida** dos profissionais de segurança pública e defesa social. *(2023)*

**ATENÇÃO!**

*O SINESP possui **09 objetivos,** leia todos com atenção e **não confunda** com os do PNSPDS.*

**Parágrafo único**. O Sinesp adotará os **padrões** de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do governo federal.

**ATENÇÃO!**

***Padrões do SINESP:*** *integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade.*

**Art. 37**. Integram o Sinesp **todos os entes federados**, por intermédio de órgãos criados ou designados para esse fim.

**§ 1º** Os dados e as informações de que trata esta Lei deverão ser **padronizados** e **categorizados** e serão fornecidos e atualizados pelos integrantes do Sinesp.

**§ 2º** O integrante que **deixar de fornecer** ou **atualizar seus dados e informações** no Sinesp poderá **não** receber recursos **nem** celebrar parcerias com a União para financiamento de programas, projetos ou ações de segurança pública e defesa social e do sistema prisional, na forma do regulamento.

**§ 3º** O Ministério Extraordinário da Segurança Pública é autorizado a celebrar convênios com órgãos do Poder Executivo que **não** integrem o Susp, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, para compatibilização de sistemas de informação e integração de dados, ressalvadas as vedações constitucionais de sigilo e desde que o **objeto fundamental** dos acordos seja a prevenção e a **repressão da violência**.

**§ 4º** A **omissão** no fornecimento das informações legais implica **responsabilidade administrativa** do agente público.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6A7D3A77A2FC4AE6B0589CA9BFCE7991

**CAPÍTULO VII**

DA CAPACITAÇÃO E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**SEÇÃO I**

DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (SIEVAP)

**Art. 38**. É instituído o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional (Sievap), com a **finalidade** de:

**I -** planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de **educação gerencial**, **técnica** e **operacional**, em cooperação com as unidades da Federação;

**II -** identificar e propor **novas metodologias** e **técnicas de educação** voltadas ao aprimoramento de suas atividades;

**III -** apoiar e promover **educação qualificada**, **continuada** e **integrada**;

**IV -** identificar e propor mecanismos de **valorização profissional**.

**§ 1º** O Sievap é constituído, entre outros, pelos seguintes **programas**:

**I -** matriz curricular nacional;

**II -** Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp);

**III -** Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública (Rede EaD-Senasp);

**IV -** programa nacional de qualidade de vida para segurança pública e defesa social.

**§ 2º** Os órgãos integrantes do Susp terão acesso às **ações de educação** do Sievap, conforme política definida pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

**Art. 39**. A **matriz curricular nacional** constitui-se em referencial teórico, metodológico e avaliativo para as ações de educação aos profissionais de segurança pública e defesa social e deverá ser observada nas atividades formativas de ingresso, aperfeiçoamento, atualização, capacitação e especialização na área de segurança pública e defesa social, nas modalidades **presencial** e **a distância**, respeitados o regime jurídico e as peculiaridades de cada instituição.

**§ 1º** A matriz curricular é pautada nos **direitos humanos**, nos **princípios da andragogia** e nas teorias que enfocam o processo de **construção do conhecimento**.

**§ 2º** Os programas de educação deverão estar em consonância com os **princípios da matriz curricular nacional**.

**Art. 40**. A Renaesp, integrada por **instituições de ensino superior**, observadas as normas de licitação e contratos, tem como **objetivo**:

**ATENÇÃO!**

*Apenas instituições de ensino **superior**!*

**I -** promover cursos de **graduação**, **extensão** e **pós-graduação** em segurança pública e defesa social;

**II -** fomentar a **integração** entre as ações dos profissionais, em conformidade com as políticas nacionais de segurança pública e defesa social;

**III -** promover a compreensão do **fenômeno da violência**;

**IV -** difundir a **cidadania**, os **direitos humanos** e a **educação** para a paz;

**V -** articular o **conhecimento prático** dos profissionais de segurança pública e defesa social com os **conhecimentos acadêmicos**;

**VI -** difundir e reforçar a construção de cultura de segurança pública e defesa social fundada nos paradigmas da **contemporaneidade**, da **inteligência**, da **informação** e do exercício de atribuições estratégicas, técnicas e científicas;

**VII -** incentivar **produção técnico-científica** que contribua para as atividades desenvolvidas pelo Susp.

**Art. 41**. A Rede EaD-Senasp é **escola virtual** destinada aos profissionais de segurança pública e defesa social e tem como objetivo viabilizar o acesso aos processos de aprendizagem, **independentemente** das limitações geográficas e sociais existentes, com o propósito de democratizar a educação em segurança pública e defesa social.

**SEÇÃO II**

DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA (PRÓ-VIDA)

**Art. 42**. O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida) tem por objetivo elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar, entre outros, os projetos de programas de **atenção psicossocial** e de **saúde no trabalho** dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o Susp.

**§ 1º** O Pró-Vida desenvolverá durante todo o ano ações direcionadas à **saúde biopsicossocial**, à **saúde ocupacional** e à **segurança do trabalho** e mecanismos de proteção e de valorização dos profissionais de segurança pública e defesa social. *(2023)*

**§ 2º** O Pró-Vida publicará, **anualmente**, as informações de que tratam os incisos V, VI, VII, VIII e IX do caput do art. 36 desta Lei, de todo o território nacional, conforme regulamentação a ser editada pelo **Poder Executivo federal**. *(2023)*

**ATENÇÃO!**

*As publicações das informações referente aos **objetivos do SINESP** (art. 36, V, VI, VIII e IX) serão publicadas*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B72EAEB1192F34D55EFF1DC86BFA9D7D

***anualmente***.

**§ 3º** O Pró-Vida também deverá desenvolver ações de prevenção e de enfrentamento a **todas as formas de violência** sofrida pelos profissionais de segurança pública e defesa social, a fim de promover uma cultura de respeito aos seus direitos humanos. *(2023)*

**§ 4º** A implementação das ações de que trata o § 1º deste artigo será **pactuada**, nos termos dos respectivos **planos de segurança pública**, entre: *(2023)*

**I -** a União;

**II -** os Estados;

**III -** o Distrito Federal; e

**IV -** os Municípios.

**Art. 42-A**. O Pró-Vida produzirá diretrizes direcionadas à prevenção da **violência autoprovocada** e do **suicídio**. *(2023)*

**§ 1º** O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgará, no âmbito do Pró-Vida, em conjunto com a Rede Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública (Rede Pró-Vida), diretrizes de prevenção e de atendimento dos casos de **emergência psiquiátrica** que envolvam **violência autoprovocada** e **comportamento suicida** dos profissionais de segurança pública e defesa social, a ser adaptadas aos contextos e às competências de cada órgão.

**§ 2º** As políticas e as ações de prevenção da violência autoprovocada e do comportamento suicida dos profissionais de segurança pública e defesa social desenvolvidas pelas instituições de segurança pública e defesa social deverão observar, no momento da pactuação de que trata o § 4º do art. 42 desta Lei, as seguintes **diretrizes**:

**I -** perspectiva **multiprofissional** na abordagem;

**II -** atendimento e escuta **multidisciplinar** e de proximidade;

**III - discrição** e **respeito** à intimidade nos atendimentos;

**IV - integração** e **intersetorialidade** das ações;

**V -** ações baseadas em **evidências científicas**;

**VI -** atendimento **não** compulsório;

**VII -** respeito à **dignidade humana**;

**VIII -** ações de **sensibilização** dos agentes;

**IX -** articulação com a **rede de saúde pública** e outros parceiros;

**X -** realização de **ações diversificadas** ou cumprimento de disciplinas curriculares específicas durante os cursos de formação;

**XI -** desenvolvimento de ações integradas de assistência social e promoção da saúde mental de forma **preventiva** e **inclusiva** para a família;

**XII -** melhoria da **infraestrutura** das unidades;

**XIII -** incentivo ao estabelecimento de **carga horária de trabalho humanizada**;

**XIV -** incentivo ao estabelecimento de **política remuneratória** condizente com a responsabilidade do trabalho policial;

**XV -** incentivo à **gestão administrativa humanizada**.

**§ 3º** As políticas e as ações de prevenção institucional da violência autoprovocada, nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, serão executadas por meio de estratégias de prevenção primária, secundária e terciária.

**§ 4º** A **prevenção primária** referida no § 3º deste artigo destina-se a todos os profissionais da segurança pública e defesa social e deve ser executada por meio de estratégias como:

**I - estímulo ao convívio social**, proporcionando a aproximação da família de seu local de trabalho;

**II -** promoção da **qualidade de vida** do profissional de segurança pública e defesa social;

**III -** elaboração e/ou divulgação de **programas de conscientização**, de **informação** e de **sensibilização** sobre o suicídio;

**IV -** realização de **ciclos de palestras** e de **campanhas** que sensibilizem e relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho;

**V -** abordagem do tema referente a **saúde mental** em todos os níveis de formação e de qualificação profissional;

**VI - capacitação dos profissionais** de segurança pública e defesa social no que se refere à identificação e ao encaminhamento dos casos de risco;

**VII -** criação de **espaços de escuta** destinados a ouvir o profissional de segurança pública e defesa social, para que ele se sinta seguro a expor suas questões.

***Prevenção primária*** *busca resguardar a saúde, capacitação, qualidade de vida e convívio social dos profissionais de segurança pública através de estratégias efetivas.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5A33356B092AAC36D052C6EF0D0B1552

**§ 5º** A **prevenção secundária** referida no § 3º deste artigo destina-se aos profissionais de segurança pública e defesa social que **já se encontram em situação de risco** de prática de violência autoprovocada, por meio de estratégias como:

**I -** criação de programas de atenção para o **uso** e **abuso de álcool** e **outras drogas**;

**II -** organização de rede de cuidado como fluxo assistencial que permita o **diagnóstico precoce** dos profissionais de segurança pública e defesa social em situação de risco, com o envolvimento de todo o corpo da instituição, de modo a sinalizar a mudança de comportamento ou a preocupação com o colega de trabalho;

**III -** incorporação da notificação dos casos de ideação e de tentativa de suicídio no **Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica**, resguardada a identidade do profissional;

**IV -** acompanhamento psicológico **regular**;

**V -** acompanhamento psicológico para profissionais de segurança pública e defesa social que tenham se envolvido em **ocorrência de risco** e em **experiências traumáticas**;

**VI -** acompanhamento psicológico para profissionais de segurança pública e defesa social que estejam **presos** ou **respondendo a processos** administrativos ou judiciais.

***Prevenção secundária*** *ocorrerá quando os profissionais de segurança pública já se encontram em situação de risco, buscando estratégias de apoio psicológico, redes de cuidado, prevenção contra uso e abuso de drogas.*

**§ 6º** A **prevenção terciária** referida no § 3º deste artigo destina-se aos cuidados dos profissionais de segurança pública e defesa social que tenham **comunicado ideação suicida** ou que tenham **histórico de violência autoprovocada**, por meio de estratégias como:

**I - aproximação da família** para envolvimento e acompanhamento no processo de tratamento;

**II - enfrentamento** a toda forma de isolamento ou de desqualificação ou a qualquer forma de violência eventualmente sofrida pelo profissional em seu ambiente de trabalho;

**III - restrição** do porte e uso de arma de fogo;

**IV -** acompanhamento **psicológico** e, sempre que for o caso, **médico**, regular;

**V -** outras ações de **apoio institucional** ao profissional.

***Prevenção terciária*** *ocorrerá quando os profissionais de segurança pública já estão severamente debilitados psicológicamente, com ideias suicidas e com violência autoprovocada, através de estratégias para acompanhamento psicológico e médico, aproximação da família e* ***restrição do porte e uso de arma de fogo.***

**§ 7º** O disposto neste artigo aplica-se aos **integrantes das carreiras policiais** previstas no § 3º do art. 27, no inciso IV do caput do art. 51 e no inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal, conforme regulamentação das respectivas Casas Legislativas.

**Art. 42-B**. Os **mecanismos de proteção** de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei quanto à proteção, à promoção e à defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social observarão: *(2023)*

**I - adequação das leis** e dos **regulamentos disciplinares** que versam sobre direitos e deveres dos profissionais de segurança pública e defesa social à Constituição Federal e aos instrumentos internacionais de direitos humanos;

**II -** valorização da participação dos profissionais de segurança pública e defesa social nos processos de **formulação das políticas públicas** relacionadas com a área;

**III -** *(VETADO);*

**IV -** acesso a equipamentos de **proteção individual e coletiva**, em quantidade e qualidade adequadas, garantindo a instrução e o treinamento continuado quanto ao uso correto dos equipamentos e a sua reposição permanente, considerados o desgaste e os prazos de validade;

**V -** zelo pela adequação, pela manutenção e pela permanente renovação de **todos os veículos utilizados no exercício profissional**, bem como garantia de instalações dignas em todas as instituições, com ênfase nas condições de segurança, de higiene, de saúde e de ambiente de trabalho;

**VI -** adoção de orientações, de medidas e de práticas concretas direcionadas à prevenção, à identificação e ao enfrentamento de **qualquer modalidade de discriminação**;

**VII -** salvaguarda do respeito integral aos direitos constitucionais das profissionais de segurança pública, consideradas as especificidades relativas à **gestação** e à **amamentação**, bem como as exigências permanentes de cuidado com os filhos que sejam crianças e adolescentes, assegurando a elas **instalações físicas** e **equipamentos individuais específicos** sempre que necessário;

**VIII -** estímulo e valorização do conhecimento e da vivência dos profissionais de segurança pública e defesa social idosos, impulsionando a criação de **espaços institucionais para transmissão de experiências**, bem como a formação de equipes de trabalho compostas de profissionais de diferentes faixas etárias para exercitar a integração intergeracional;

**IX -** estabelecimento de rotinas e de serviços internos que contemplem a preparação para o período de **aposentadoria** dos profissionais de segurança pública e defesa social, de forma a estimular o prosseguimento em atividades de participação cidadã após a fase de serviço



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2DA304AC0597BB14BEDC7918EE5E59D7

ativo;

**X -** incentivo à **acessibilidade** e à **empregabilidade** das **pessoas com deficiência** em instalações e equipamentos do sistema de segurança pública, assegurada a reserva constitucional de vagas nos concursos públicos;

**XI -** promoção do aperfeiçoamento profissional e da formação continuada como direitos do profissional de segurança pública e defesa social, estabelecendo como objetivo a **universalização da graduação universitária**;

**XII -** utilização dos **dados** sobre os processos disciplinares e administrativos movidos contra profissionais de segurança pública e defesa social para **identificar vulnerabilidades** dos treinamentos e inadequações na gestão de recursos humanos;

**XIII -** garantia a **assistência jurídica** para fins de recebimento de seguro, de pensão, de auxílio ou de outro direito de familiares, em caso de morte do profissional de segurança pública e defesa social;

**XIV -** amparo aos profissionais de segurança pública e defesa social que tenham sido **vitimados** ou que tenham ficado com **deficiência** ou **sequela**;

**XV -** critérios de **promoção** estabelecidos na legislação do respectivo ente federado, sendo a promoção por merecimento com critérios objetivos previamente definidos, de acesso universal e em percentual da antiguidade.

**Art. 42-C**. As ações de **saúde ocupacional** e de **segurança no trabalho** de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei observarão: *(2023)*

**I -** a **atuação preventiva** em relação aos **acidentes** ou **doenças** relacionados aos processos laborais por meio de mapeamento de riscos inerentes à atividade;

**II -** o aprofundamento e a sistematização dos conhecimentos epidemiológicos de **doenças ocupacionais** entre profissionais de segurança pública e defesa social;

**III -** a **mitigação dos riscos** e dos **danos** à saúde e à segurança;

**IV -** a **melhoria das condições de trabalho** dos profissionais de segurança pública e defesa social, para prevenir ou evitar a morte prematura do profissional ou a incapacidade total ou parcial para o trabalho;

**V -** a criação de **dispositivos de transmissão** e de **formação em temas** referentes a segurança, a saúde e a higiene, com periodicidade regular, por meio de eventos de sensibilização, de palestras e de inclusão de disciplinas nos cursos regulares das instituições;

**VI -** a adoção de orientações, de medidas e de práticas concretas direcionadas à prevenção, à identificação e ao enfrentamento de **qualquer discriminação** nas instituições de segurança pública e defesa social;

**VII -** a implementação de paradigmas de **acessibilidade** e de **empregabilidade** das **pessoas com deficiência** em instalações e equipamentos do sistema de segurança pública e defesa social, assegurada a reserva constitucional de vagas nos concursos públicos;

**VIII -** a promoção de **reabilitação** e a **reintegração** dos profissionais ao trabalho, em casos de lesões, de traumas, de deficiências ou de doenças ocupacionais, em decorrência do exercício de suas atividades;

**IX -** a viabilidade de **mecanismos de readaptação** dos profissionais de segurança pública e defesa social e de deslocamento para novas funções ou postos de trabalho como alternativa ao afastamento definitivo e à inatividade em decorrência de acidente de trabalho e de ferimento ou sequela;

**X -** a garantia aos profissionais de segurança pública e defesa social de acesso **ágil** e **permanente** a toda informação necessária para o correto desempenho de suas funções, especialmente quanto à legislação a ser observada;

**XI -** a **erradicação** de todas as formas de punição que envolvam **maus-tratos** ou **tratamento cruel**, **desumano** ou **degradante** contra os profissionais de segurança pública e defesa social tanto no cotidiano funcional quanto em atividades de formação e treinamento;

**XII -** o combate ao **assédio sexual** e **moral** nas instituições, por meio de veiculação de campanhas internas de educação e de garantia de canais para o recebimento e a apuração de denúncias;

**XIII -** a garantia de que todos os **atos decisórios de superiores hierárquicos** que disponham sobre punições, escalas, lotação e transferências sejam devidamente motivados, fundamentados e publicados;

**XIV -** a regulamentação da **jornada de trabalho** dos profissionais de segurança pública e defesa social, de forma a garantir o exercício do direito à convivência familiar e comunitária; e

**XV -** a adoção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa) com **composição paritária** de representação dos profissionais e da direção das instituições.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DD852EFE9648023B4E00D0C2EB892A69

**Art. 42-D**. São **objeto da atenção especial** das diretrizes de saúde ocupacional e de segurança no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social: *(2023)*

**I -** as jornadas de trabalho;

**II -** a proteção à maternidade;

**III -** o trabalho noturno;

**IV -** os equipamentos de proteção individual;

**V -** o trabalho em ambiente de risco e/ou insalubre;

**VI -** a higiene de alojamentos, de banheiros e de unidades de conforto e descanso para os profissionais;

**VII -** a política remuneratória com negociação coletiva para recomposição do poder aquisitivo da remuneração, com a participação de entidades representativas; e

**VIII -** segurança no processo de trabalho.

**Art. 42-E**. As **ações de saúde biopsicossocial** de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei observarão as seguintes diretrizes: *(2023)*

**DICA!**

*Atuação durante todo o ano do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública.*

**I -** a realização de **avaliação em saúde multidisciplinar periódica**, consideradas as especificidades das atividades realizadas por cada profissional, incluídos exames clínicos e laboratoriais;

**II -** o acesso ao **atendimento em saúde mental**, de forma a viabilizar o enfrentamento da depressão, do estresse e de outras alterações psíquicas;

**III -** o desenvolvimento de programas de acompanhamento e de tratamento dos profissionais envolvidos em **ações com resultado letal** ou com **alto nível de estresse**;

**IV -** a implementação de políticas de prevenção, de apoio e de tratamento do **alcoolismo**, do **tabagismo** ou de outras formas de drogadição e de dependência química;

**V -** o desenvolvimento de programas de **prevenção do suicídio**, por meio de atendimento psiquiátrico, de núcleos terapêuticos de apoio e de divulgação de informações sobre o assunto;

**VI -** o estímulo à prática regular de **exercícios físicos**, garantindo a adoção de mecanismos que permitam o cômputo de horas de atividade física como parte da jornada semanal de trabalho;

**VII -** a implementação de política que permita o **cômputo das horas presenciais** em **audiência judicial** ou **policial** em decorrência da atividade; e

**VIII -** a elaboração de cartilhas direcionadas à **reeducação alimentar** como forma de diminuição de condições de risco à saúde e como fator de bem-estar profissional e de autoestima.

## CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 43**. Os documentos de identificação funcional dos profissionais da área de segurança pública e defesa social serão **padronizados** mediante **ato do Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública** e terão fé pública e validade em todo o território nacional.

**Art. 44.** *(VETADO).*

**Art. 45**. Deverão ser realizadas conferências a cada **5 (cinco) anos** para debater as diretrizes dos planos nacional, estaduais e municipais de segurança pública e defesa social.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 50EAA967C6645785EE56F8E20D3EF5E5

# LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI Nº 13.869/2019)

## CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, **servidor ou não**, que, no **exercício de suas funções** ou a **pretexto de exercê-las**, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

**§ 1º** As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a **finalidade específica** de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

**ATENÇÃO!**

*Para que esteja configurado o abuso de autoridade, é necessário que o agente atue com um **dolo específico** para prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou por mero capricho ou satisfação pessoal.*

*Não há a figura do **abuso de autoridade culposo***

**§ 2º** A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **não configura abuso de autoridade**.

## CAPÍTULO II
DOS SUJEITOS DO CRIME

**Art. 2º** É **sujeito ativo** do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, **servidor ou não**, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, **mas não se limitando** a:

**I -** servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

**II -** membros do Poder Legislativo;

**III -** membros do Poder Executivo;

**IV -** membros do Poder Judiciário;

**V -** membros do Ministério Público;

**VI -** membros dos tribunais ou conselhos de contas.

***Rol exemplificativo.***

**Parágrafo único**. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.

## CAPÍTULO III
DA AÇÃO PENAL

**Art. 3º** Os crimes previstos nesta Lei são de **ação penal pública incondicionada**.

**§ 1º** Será admitida ação privada se a ação penal pública **não for intentada no prazo legal**, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

***Ação Penal Privada Subsidiária da Pública.***

**§ 2º** A ação privada subsidiária será exercida no prazo de **6 (seis) meses**, contado da data em que se **esgotar o prazo para oferecimento da denúncia**.

***Decadência Imprópria**. Perda do direito propor de ação penal privada subsidiária da pública por decurso do prazo de 6 meses, não resultando na extinção da punibilidade do agente, uma vez que a titularidade da ação é do Ministério Público, que poderá oferecer denúncia até a prescrição.*

## CAPÍTULO IV
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

### SEÇÃO I
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

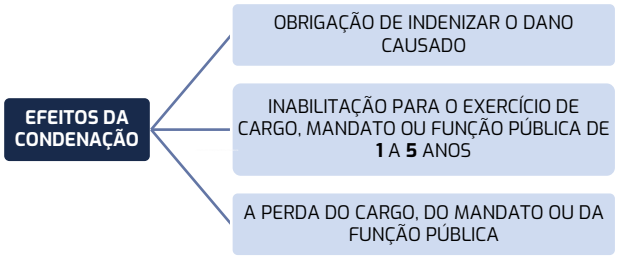
**Art. 4º** São **efeitos da condenação**:

**I -** tornar certa a **obrigação de indenizar o dano** causado pelo crime, devendo o juiz, **a requerimento do ofendido**, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

**II -** a **inabilitação** para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de **1 (um)** a **5 (cinco) anos**;

**III -** a **perda** do cargo, do mandato ou da função pública.

**Parágrafo único**. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de **reincidência** em crime de abuso de autoridade e **não são automáticos**, devendo ser declarados motivadamente na sentença.






Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 45EEAA59E214605EA2C31BBA8BEDE1F8

**SEÇÃO II**

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

**Art. 5º** As **penas restritivas de direitos** substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:

**I -** **prestação de serviços** à comunidade ou a entidades públicas;

**II -** suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de **1 (um)** a **6 (seis) meses**, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

**Parágrafo único**. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas **autônoma ou cumulativamente**.

**CAPÍTULO V**

DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

**Art. 6º** As penas previstas nesta Lei serão aplicadas **independentemente** das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

**Parágrafo único**. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem **falta funcional** serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

**Art. 7º** As responsabilidades civil e administrativa são **independentes da criminal**, **não** se podendo mais questionar sobre a **existência ou a autoria do fato** quando essas questões tenham **sido decididas no juízo criminal**.

**Art. 8º** Faz **coisa julgada em âmbito cível**, assim como no **administrativo-disciplinar**, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em **estado de necessidade**, em **legítima defesa**, em **estrito cumprimento de dever legal** ou no **exercício regular de direito**.

*Excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal.*

**CAPÍTULO VI**

DOS CRIMES E DAS PENAS

**FIQUE DE OLHO!**

*Todos os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são punidos com detenção.*

**Art. 9º** Decretar medida de privação da liberdade em **manifesta desconformidade** com as hipóteses legais:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena a **autoridade judiciária** que, dentro de prazo razoável, **deixar** de:

**I -** relaxar a prisão manifestamente ilegal;

**II -** substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;

**III -** deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.

**Art. 10**. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado **manifestamente descabida** ou **sem prévia intimação de comparecimento ao juízo**:

**Pena** - detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STF**: Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP.*

**Art. 11.** *(VETADO)*

**Art. 12**. **Deixar injustificadamente** de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem:

**I -** deixa de comunicar, **imediatamente**, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

**II -** deixa de comunicar, **imediatamente**, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à **sua família** ou à **pessoa por ela indicada**;

**III -** deixa de entregar ao preso, no prazo de **24 (vinte e quatro)** horas, a **nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

**IV -** prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, **sem motivo justo e excepcionalíssimo**, de executar o alvará de soltura **imediatamente** após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

**Art. 13**. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

**I -** exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à **curiosidade pública**;

**II -** submeter-se a **situação vexatória** ou a **constrangimento não** autorizado em lei;

**III -** produzir prova **contra si mesmo** ou **contra terceiro**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa, **sem** prejuízo da pena cominada à violência.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7B9256D316BD3CFD778FAB2711E32C87

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula vinculante nº 11, STF**: Só é lícito o uso de algemas em casos de **resistência** e de **fundado receio de fuga** ou de **perigo à integridade física** própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.*

**MNEMÔNICO!**

*Só é lícito o uso de algemas na **P.R.F**:*

***P**erigo à integridade física*

***R**esistência*

***F**undado receio de fuga*

**Art. 14.** *(VETADO)*

**Art. 15**. **Constranger** a depor, **sob ameaça** de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, **deva guardar segredo** ou **resguardar sigilo**:

**Pena** - detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único.** Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

**I -** de pessoa que tenha decidido exercer o **direito ao silêncio**; ou

**II -** de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, **sem a presença de seu patrono**.

**Art. 15-A. Submeter** a **vítima** de infração penal ou a **testemunha** de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, **sem** estrita **necessidade**:

**I -** a situação de **violência**; ou

**II -** outras situações potencialmente geradoras de **sofrimento** ou **estigmatização**:

**Pena -** detenção, de **3 (três) meses** a **1 (um) ano**, e multa.

***Violência Institucional.***

**§ 1º** Se o agente público **permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos**, gerando indevida **revitimização**, aplica-se a pena **aumentada de 2/3 (dois terços)**.

**§ 2º** Se o **agente público intimidar** a vítima de crimes violentos, gerando indevida **revitimização**, aplica-se a pena em **dobro**.

| | |
|---|---|
| AGENTE **PERMITE** QUE TERCEIRO INTIMIDE A VÍTIMA | · PENA AUMENTADA DE **2/3** |
| O **PRÓPRIO** AGENTE INTIMIDA A VÍTIMA | · PENA APLICADA EM **DOBRO** |

**Art. 16. Deixar de identificar-se** ou **identificar-se falsamente** ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de **procedimento investigatório** de infração penal, **deixa de identificar-se ao preso** ou atribui a si mesmo **falsa identidade**, **cargo** ou **função**.

**FIQUE DE OLHO!**

***Art. 5º, inciso LXIV da CF:** O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.*

**Art. 17.** *(VETADO)*

**Art. 18**. **Submeter** o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, **salvo** se capturado em **flagrante delito** ou se ele, **devidamente assistido**, consentir em prestar declarações:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Art. 19. Impedir** ou **retardar**, **injustificadamente**, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da **legalidade** de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena o magistrado que, **ciente do impedimento ou da demora**, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, **não** sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

**Art. 20**. **Impedir**, **sem justa causa**, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se **pessoal** e **reservadamente** com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, **salvo** no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C8D6AB11B93013EF82E41A4194878381

**Art. 21**. Manter presos de **ambos os sexos** na mesma cela ou espaço de confinamento:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, **criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado**, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

**Art. 22**. **Invadir** ou **adentrar**, **clandestina** ou **astuciosamente**, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, **sem determinação judicial** ou **fora das condições estabelecidas em lei**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**§ 1º** Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:

**I -** coage alguém, mediante **violência** ou **grave ameaça**, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;

**II** - *(VETADO)*

**III -** cumpre mandado de **busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas)**.

**§ 2º Não** haverá crime se o ingresso for para **prestar socorro**, ou quando houver **fundados indícios** que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de **flagrante delito** ou de **desastre**.

**Art. 23**. **Inovar** artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de **eximir-se de responsabilidade** ou de **responsabilizar criminalmente alguém** ou **agravar-lhe a responsabilidade**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:

**I -** eximir-se de **responsabilidade civil** ou **administrativa** por excesso praticado no curso de diligência;

**II - omitir dados** ou **informações** ou **divulgar dados** ou **informações incompletos para desviar o curso da investigação**, da diligência ou do processo.

**Art. 24**. **Constranger**, **sob violência ou grave ameaça**, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a **admitir** para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, **com o fim de alterar local** ou **momento de crime**, prejudicando sua apuração:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa, além da pena correspondente à violência.

**Art. 25**. **Proceder** à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio **manifestamente ilícito**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em **desfavor** do investigado ou fiscalizado, com **prévio conhecimento de sua ilicitude**.

**Art. 26.** *(VETADO)*

**Art. 27**. **Requisitar** instauração ou instaurar procedimento **investigatório** de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, **à falta de qualquer indício da prática** de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. **Não** há crime quando se tratar de **sindicância** ou **investigação preliminar sumária**, devidamente justificada.

**Art. 28**. **Divulgar** gravação ou trecho de gravação **sem** relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Art. 29**. **Prestar** informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de **prejudicar interesse de investigado**:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. *(VETADO)*

**Art. 30**. **Dar início** ou **proceder** à persecução penal, civil ou administrativa **sem justa causa fundamentada** ou **contra quem sabe inocente**:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Art. 31**. **Estender** injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem, **inexistindo prazo** para execução ou conclusão de procedimento, **o estende de forma imotivada**, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

**Art. 32**. **Negar** ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a **diligências em curso**, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo **sigilo seja imprescindível**:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Art. 33**. **Exigir** informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, **sem expresso amparo legal**:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8CC1102A4001DBB2F339D6CA2ADB38D5

multa.

**Parágrafo único**. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se **eximir de obrigação legal** ou para **obter vantagem** ou **privilégio indevido**.

**Art. 34.** *(VETADO)*

**Art. 35.** *(VETADO)*

**Art. 36**. **Decretar**, em processo judicial, a **indisponibilidade de ativos financeiros** em quantia que **extrapole exacerbadamente** o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

**Pena -** detenção, de **1 (um)** a **4 (quatro) anos**, e multa.

**Art. 37**. **Demorar** demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o **intuito de procrastinar** seu andamento ou **retardar o julgamento**:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

**Art. 38**. **Antecipar** o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, **atribuição de culpa**, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:

**Pena -** detenção, de **6 (seis) meses** a **2 (dois) anos**, e multa.

## DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 1948

**Artigo 1°**

Todos os seres humanos nascem **livres** e **iguais** em **dignidade** e **direitos**. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com **espírito de fraternidade**.

**Artigo 2°**

**1.** Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, **sem distinção de qualquer espécie**, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

**2.** Não será também feita **nenhuma distinção** fundada na condição **política**, **jurídica** ou **internacional** do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

**DICA!**

***Vedação à Discriminação***: *promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação*

**Artigo 3°**

Todo ser humano tem direito à **vida**, à **liberdade** e à **segurança pessoal**.

**Artigo 4°**

**Ninguém** será mantido em **escravidão** ou **servidão**; a escravidão e o tráfico de escravos serão **proibidos** em todas as suas formas.

**Artigo 5°**

**Ninguém** será submetido à **tortura**, nem a **tratamento** ou **castigo** cruel, desumano ou degradante.

**Artigo 6°**

Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, **reconhecido como pessoa** perante a lei.

**Artigo 7°**

**Todos são iguais perante a lei** e têm direito, **sem** qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E6B4815278B56913A0C7438141C0DCE4

***Princípio da Igualdade:***

***Sentido material**: garante um tratamento igualitário a todas as pessoas, promovendo uma verdadeira e efetiva igualdade em relação a todos os bens da vida.*

***Sentido formal**: é a ideia da razão manifestada no direito, representando a igualdade perante a lei.*

**Artigo 8°**

Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes **remédio efetivo** para os **atos que violem os direitos fundamentais** que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

**Artigo 9°**

**Ninguém** será **arbitrariamente** preso, detido ou exilado.

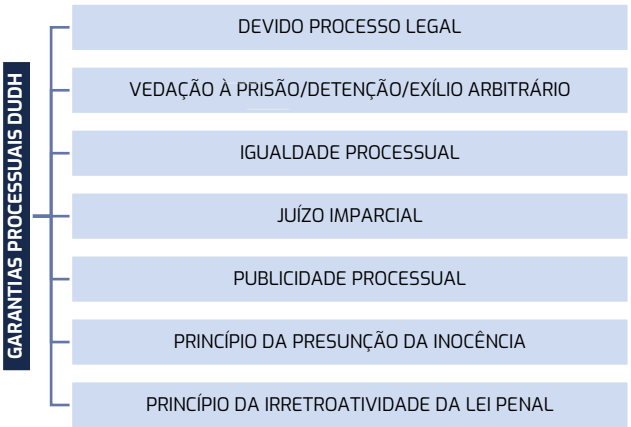
**Artigo 10**

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma **justa** e **pública audiência** por parte de um **tribunal independente** e **imparcial**, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

**Artigo 11**

**1.**Todo ser humano **acusado de um ato delituoso** tem o direito de ser **presumido inocente** até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em **julgamento público** no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

**2. Ninguém** poderá ser **culpado** por qualquer ação ou omissão que, no momento, **não** constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também **não** será imposta pena mais forte de que aquela que, **no momento da prática**, era aplicável ao ato delituoso.




**Artigo 12**

**Ninguém** será sujeito à **interferência** na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à **proteção da lei** contra tais interferências ou ataques.

*Princípio da inviolabilidade à privacidade e direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.*

**Artigo 13**

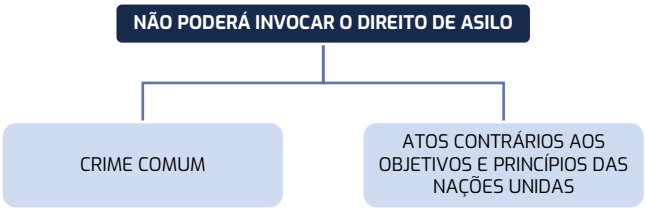
**1.** Todo ser humano tem direito à **liberdade de locomoção** e **residência** dentro das fronteiras de cada Estado.

**2.** Todo ser humano tem o direito de **deixar qualquer país**, inclusive o próprio e a esse **regressar**.

**Artigo 14**

**1.** Todo ser humano, **vítima de perseguição**, tem o direito de procurar e de gozar **asilo** em outros países.

**2.** Esse direito **não** pode ser invocado em caso de perseguição **legitimamente motivada** por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.




**Artigo 15**

**1.** Todo ser humano tem direito a uma **nacionalidade**.

**2. Ninguém** será **arbitrariamente** privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

**DICA!**

*Direito de nacionalidade.*

**Artigo 16**

**1.** Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de **contrair matrimônio** e **fundar uma família**. Gozam de **iguais direitos** em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.

**2.** O casamento **não** será válido senão com o **livre** e **pleno consentimento** dos nubentes.

**3.** A família é o **núcleo natural** e **fundamental** da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.

**DICA!**

*Direito de constituir família.*

**Artigo 17**

**1.** Todo ser humano tem **direito à propriedade**, só ou em



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 575D67D90F9DFCD263B05E4FFB71A2C4

sociedade com outros.

**2.** **Ninguém** será **arbitrariamente** privado de sua propriedade.

**DICA!**

*Direito de propriedade.*

**Artigo 18**

Todo ser humano tem direito à **liberdade de pensamento**, **consciência** e **religião**; esse direito inclui a liberdade de **mudar** de religião ou crença e a liberdade de **manifestar** essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.

**DICA!**

*Liberdade de consciência e crença.*

**Artigo 19**

Todo ser humano tem direito à **liberdade de opinião** e **expressão**; esse direito inclui a liberdade de, **sem interferência**, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e **independentemente** de fronteiras.

**DICA!**

*Direito à liberdade de expressão.*

**Artigo 20**

**1.** Todo ser humano tem direito à **liberdade de reunião** e **associação pacífica**.

**2.** **Ninguém** pode ser **obrigado** a fazer parte de uma associação.

**DICA!**

*Direito de reuniã*

**Artigo 21**

**1.** Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país **diretamente** ou por **intermédio de representantes** livremente escolhidos.

**2.** Todo ser humano tem igual direito de **acesso ao serviço público** do seu país.

**3.** A **vontade do povo** será a **base** da autoridade do governo; essa vontade será expressa em **eleições periódicas** e **legítimas**, por **sufrágio universal**, por **voto secreto** ou **processo equivalente** que assegure a liberdade de voto

**DICA!**

*Direitos políticos.*

**Artigo 22**

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais **indispensáveis** à sua **dignidade** e ao **livre desenvolvimento** da sua **personalidade**.

**DICA!**

*Direito à proteção do Estado.*

**Artigo 23**

**1.** Todo ser humano tem direito ao **trabalho**, à **livre escolha de emprego**, a condições **justas** e **favoráveis de trabalho** e à **proteção** contra o desemprego.

**2**. Todo ser humano, **sem qualquer distinção**, tem direito a **igual remuneração por igual trabalho**.

**3.** Todo ser humano que trabalha tem direito a uma **remuneração justa** e **satisfatória** que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência **compatível com a dignidade humana** e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

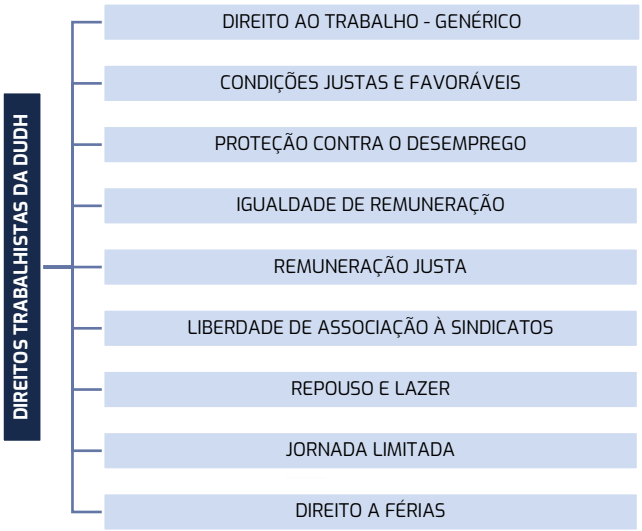
**4.** Todo ser humano tem direito a **organizar sindicatos** e a neles ingressar para proteção de seus interesses.

**Artigo 24**

Todo ser humano tem direito a **repouso** e **lazer**, inclusive a **limitação razoável** das horas de trabalho e a **férias remuneradas periódicas**.

**DICA!**

*Direitos trabalhistas.*






Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0C0D91E4C1EA46E468BF339D435832A7

**Artigo 25**

**1.** Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais **indispensáveis** e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

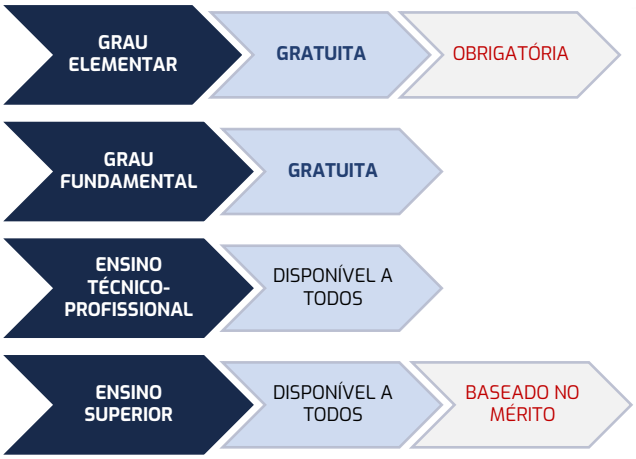
**2.** A **maternidade** e a **infância** têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas **dentro** ou **fora do matrimônio**, gozarão da **mesma proteção social**.

**DICA!**

*Direitos sociais.*

**Artigo 26**

**1.** Todo ser humano tem direito à **instrução**. A instrução será **gratuita**, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A **instrução elementar** será **obrigatória**. A **instrução técnico-profissional** será acessível a todos, bem como a **instrução superior**, esta baseada no mérito.




**2.** A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a **compreensão**, a **tolerância** e a **amizade** entre todas as **nações** e **grupos raciais** ou **religiosos** e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

**3.** Os pais têm **prioridade** de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

**Artigo 27**

**1.** Todo ser humano tem o direito de participar **livremente** da **vida cultural** da comunidade, de **fruir as artes** e de participar do **progresso científico** e de seus benefícios.

**2.** Todo ser humano tem direito à **proteção dos interesses morais** e **materiais** decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor.

**Artigo 28**

Todo ser humano tem direito a uma **ordem social** e **internacional** em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

**Artigo 29**

**1.** Todo ser humano tem **deveres para com a comunidade**, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.

**2.** No **exercício de seus direito**s e **liberdades**, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, **exclusivamente** com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.

**3.** Esses direitos e liberdades **não** podem, em hipótese alguma, ser **exercidos contrariamente** aos **objetivos** e **princípios** das Nações Unidas.

**Artigo 30**

**Nenhuma** disposição da presente Declaração poder ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à **destruição de quaisquer dos direitos** e **liberdades** aqui estabelecido.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B007D9082A8EF61AC8AD961AA67D7929

# CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA)

## PARTE I

DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS

## CAPÍTULO I

ENUMERAÇÃO DE DEVERES

**Artigo 1°: Obrigação de respeitar os direitos**

**1.** Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a **respeitar os direitos** e **liberdades nela reconhecidos** e a garantir seu **livre** e **pleno exercício** a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, **sem** discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

**2.** Para os efeitos desta Convenção, **pessoa** é todo **ser humano**.

## CAPÍTULO II

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

**Artigo 2°: Dever de adotar disposições de direito interno**

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1° ainda **não** estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes **comprometem-se a adotar**, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as **medidas legislativas** ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

**Artigo 3°: Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica**

Toda pessoa tem direito ao **reconhecimento** de sua **personalidade jurídica**.

**Artigo 4°: Direito à vida**

**1.** Toda pessoa tem o direito de que se **respeite sua vida**. Esse direito deve ser **protegido pela lei** e, em geral, desde o **momento da concepção**. **Ninguém** pode ser privado da vida **arbitrariamente**.

**2.** Nos países que **não** houverem **abolido a pena de morte**, esta só poderá ser imposta pelos **delitos mais graves**, em cumprimento de **sentença final de tribunal competente** e em **conformidade com lei** que estabeleça tal pena, promulgada **antes de haver o delito sido cometido**. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais **não** se aplique **atualmente**.

**3.** **Não** se pode **restabelecer a pena de morte** nos Estados que a **hajam abolido**.

**4.** Em **nenhum** caso pode a **pena de morte** ser aplicada por **delitos políticos**, nem por delitos comuns **conexos** com delitos políticos.

**5.** **Não** se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for **menor** de **dezoito anos**, ou **maior** de **setenta**, **nem** aplicá-la a **mulher em estado de gravidez**.

**6.** Toda pessoa **condenada à morte** tem direito a solicitar **anistia**, **indulto** ou **comutação da pena**, os quais podem ser concedidos em todos os casos. **Não** se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver **pendente de decisão** ante a autoridade competente.

| PENA DE MORTE |
|---|
| NÃO FOI ABOLIDA COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. |
| ADMITIDA APENAS AOS PAÍSES QUE JÁ PREVIAM A PENA PARA OS DELITOS MAIS GRAVES. |
| PAÍSES QUE TENHAM ABOLIDO A PENA DE MORTE NÃO PODERÃO RESTABELECÊ-LA. |
| PROIBIDA PARA DELITOS POLÍTICOS OU CONEXOS, MENORES DE 18 ANOS, MAIORES DE 70 E MULHERES GRÁVIDAS. |

**Artigo 5°: Direito à integridade pessoal**

**1.** Toda pessoa tem o direito de que se **respeite** sua **integridade física**, **psíquica** e **moral**.

**2.** **Ninguém** deve ser submetido a **torturas**, **nem** a penas ou tratos **cruéis**, **desumanos** ou **degradantes**. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o **respeito** devido à dignidade inerente ao ser humano.

**3.** A pena **não** pode passar da **pessoa do delinquente**.

***Princípio da intranscendência da pena.***
***Art. 5º, XLV, CF**: Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.*

**4.** Os processados devem ficar **separados** dos condenados, **salvo** em **circunstâncias excepcionais**, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas **não** condenadas.

**5.** Os **menores**, quando puderem ser processados, devem ser **separados** dos adultos e conduzidos a **tribunal especializado**, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.

**6.** As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a **reforma** e a **readaptação social** dos condenados.

**Artigo 6°: Proibição da escravidão e da servidão**

**1.** **Ninguém** pode ser submetido a **escravidão** ou a **servidão**, e tanto estas como o **tráfico de escravos** e o **tráfico de mulheres** são **proibidos** em todas as suas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6C0CF9764A904F76FE0A7991461E4807

formas.

**2.** **Ninguém** deve ser constrangido a executar **trabalho forçado** ou **obrigatório**. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição **não** pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado **não** deve afetar a **dignidade** nem a **capacidade física** e **intelectual** do recluso.

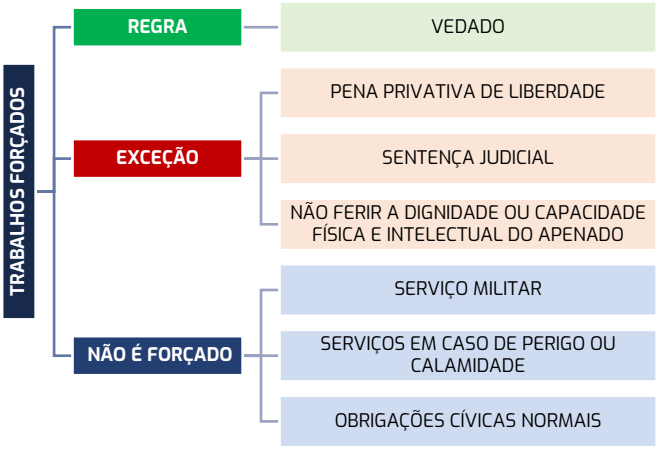
**3.** **Não** constituem **trabalhos forçados** ou **obrigatórios** para os efeitos deste artigo:

**a)** os trabalhos ou serviços **normalmente exigidos** de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a **vigilância** e **controle das autoridades públicas**, e os indivíduos que os executarem **não** devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado;

**b)** o **serviço militar** e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o **serviço nacional** que a lei estabelecer em lugar daquele;

**c)** o serviço imposto em casos de **perigo** ou **calamidade** que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e

**d)** o trabalho ou serviço que faça parte das **obrigações cívicas normais**.




**Artigo 7°: Direito à liberdade pessoal**

**1.** Toda pessoa tem direito à **liberdade** e à **segurança pessoais**.

**2.** **Ninguém** pode ser **privado de sua liberdade física**, **salvo** pelas causas e nas condições **previamente fixadas** pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

**3.** **Ninguém** pode ser submetido a **detenção** ou **encarceramento arbitrários**.

***Princípio do devido processo legal.***

***Art. 5º, LIV, CF**: Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.*

**4.** Toda pessoa **detida** ou **retida** deve ser informada das **razões da sua detenção** e **notificada**, **sem** demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela.

**5.** Toda pessoa **detida** ou **retida** deve ser conduzida, **sem** demora, à **presença de um juiz** ou **outra autoridade** autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um **prazo razoável** ou a ser **posta em liberdade**, **sem** prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser **condicionada** a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

**6.** Toda pessoa privada da liberdade tem direito a **recorrer a um juiz** ou **tribunal competente**, a fim de que este decida, **sem** demora, sobre a **legalidade** de sua prisão ou detenção e **ordene sua soltura** se a prisão ou a detenção forem **ilegais**. Nos Estados Partes cujas leis preveem que toda pessoa que se vir **ameaçada** de ser privada de sua liberdade tem **direito a recorrer** a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso **não** pode ser restringido **nem** abolido. O recurso pode ser interposto pela **própria pessoa** ou por **outra pessoa**.

*Na Constituição Federal de 1988, a ação cabível para os casos em que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, é o **habeas corpus**.*

**7.** **Ninguém** deve ser **detido por dívidas**. Este princípio **não** limita os mandados de **autoridade judiciária competente** expedidos em virtude de **inadimplemento de obrigação alimentar**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula Vinculante n° 25, STF:** É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.*

***Art. 5º, LXVII, CF**: Não haverá prisão civil por dívida, **salvo** a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4610D800340B6C96D0B3D85AC4DD1D61

**Artigo 8°: Garantias judiciais**

**1.** Toda pessoa tem direito a **ser ouvida**, com as **devidas garantias** e dentro de **um prazo razoável**, por um juiz ou tribunal competente, **independente** e **imparcial**, estabelecido **anteriormente** por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

**2.** Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se **presuma sua inocência** enquanto **não** se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes **garantias mínimas**:

***Princípio da presunção da inocência.***
***Art. 5º, LVII, CF:*** *Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.*

**a)** direito do acusado de ser assistido **gratuitamente** por tradutor ou intérprete, se **não** compreender ou **não** falar o idioma do juízo ou tribunal;

**b)** comunicação **prévia** e **pormenorizada** ao acusado da acusação formulada;

**c)** concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a **preparação de sua defesa**;

**d)** direito do acusado de **defender-se pessoalmente** ou de ser **assistido por um defensor** de sua escolha e de comunicar-se, **livremente** e em **particular**, com seu defensor;

**e)** direito **irrenunciável** de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, **remunerado** ou **não**, segundo a legislação interna, se o acusado **não** se defender ele próprio **nem** nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

**f)** direito da defesa de **inquirir as testemunhas** presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;

**g)** direito de **não** ser obrigado a **depor contra si mesma**, **nem** a **declarar-se culpada**;

***Direito ao silêncio e inexigibilidade da autoincriminação.***

**h)** direito de **recorrer** da sentença para **juiz** ou **tribunal superior**.

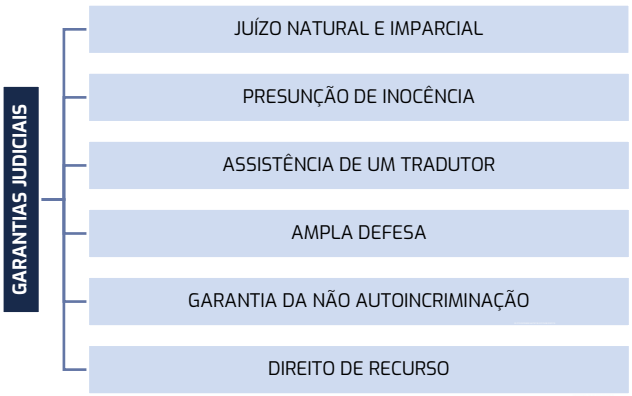
***Princípio do duplo grau de jurisdição.***

**3.** A **confissão do acusado** só é válida se feita **sem coação** de **nenhuma** natureza.

**4.** O acusado **absolvido** por sentença passada em julgado **não** poderá ser submetido a novo processo pelos **mesmos fatos**.

***Vedação ao "bis in idem".***

**5.** O processo penal deve ser **público**, **salvo** no que for necessário para preservar os interesses da justiça.




**Artigo 9°: Princípio da legalidade e da retroatividade**

**Ninguém** pode ser condenado por **ações** ou **omissões** que, no momento em que forem cometidas, **não** sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode **impor pena mais grave** que a aplicável no **momento da perpetração** do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de **pena mais leve**, o delinquente será por isso **beneficiado**.

***Princípio da anterioridade da lei penal.***
***Art. 5º, XXXIX, CF:*** *Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.*
***Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.***
***Art. 5º, XL, CF:*** *A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;*
***Art. 2º, CP:*** *Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.*
***Parágrafo único.*** *A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.*

**Artigo 10: Direito a indenização**

Toda pessoa tem direito de ser **indenizada** conforme a lei, no caso de haver sido **condenada em sentença passada em julgado**, por **erro judiciário**.

**JURISPRUDÊNCIA!**
***STF:*** *É presumido o dano moral causado pela condenação criminal posteriormente desconstituída em ação revisional. Não havendo prova dos danos materiais, não há que se falar em dever de indenizar.*

**Artigo 11: Proteção da honra e da dignidade**

**1.** Toda pessoa tem direito ao **respeito de sua honra** e ao **reconhecimento de sua dignidade**.

**2. Ninguém** pode ser objeto de **ingerências arbitrárias** ou **abusivas** em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, **nem** de **ofensas ilegais** à sua **honra** ou **reputação**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 017C923D3BEE44C9F35337C63B2287C8

**3.** Toda pessoa tem direito à **proteção da lei** contra tais ingerências ou tais ofensas.

***Princípio da inviolabilidade da intimidade, do domicílio e do sigilo das correspondências.***
***Art. 5º, X, CF****: São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.*
***Art. 5º, XI, CF****: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.*
***Art. 5º, XII, CF****: É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*

**Artigo 12: Liberdade de consciência e de religião**

**1.** Toda pessoa tem direito à **liberdade de consciência** e de **religião**. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, **individual** ou **coletivamente**, tanto em **público** como em **privado**.

**2.** **Ninguém** pode ser objeto de **medidas restritivas** que possam **limitar** sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.

**3.** A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita **unicamente às limitações prescritas pela lei** e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.

**4.** Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a **educação religiosa** e **moral** que esteja **acorde com suas próprias convicções**.

***Princípio da liberdade de crença.***
***Art. 5º, VI, CF:*** *É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.*

**Artigo 13: Liberdade de pensamento e de expressão**

**1.** Toda pessoa tem direito à **liberdade de pensamento** e de **expressão**. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, **sem** consideração de fronteiras, **verbalmente** ou por **escrito**, ou em forma **impressa** ou **artística**, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

**2.** O exercício do direito previsto no inciso precedente **não** pode estar sujeito a **censura prévia**, mas a **responsabilidades ulteriores**, que devem ser **expressamente** fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

**a)** o **respeito** aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

**b)** a **proteção** da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

**3.** **Não** se pode **restringir** o direito de expressão por **vias** ou **meios indiretos**, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, **nem** por quaisquer outros meios destinados a **obstar a comunicação** e a **circulação de ideias** e **opiniões**.

**4.** A **lei** pode submeter os **espetáculos públicos** a **censura prévia**, com o **objetivo exclusivo** de regular o acesso a eles, para **proteção moral da infância** e da **adolescência**, **sem** prejuízo do disposto no inciso 2.

***Princípio da liberdade de expressão.***
***Art. 5º, IX, CF****: É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.*
***Art. 220, CF:*** *A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.*
***§ 2º****É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.*

**5.** A **lei deve proibir** toda propaganda **a favor da guerra**, bem como toda **apologia ao ódio nacional**, **racial** ou **religioso** que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BEFCAAE3BF9FA5C4E999E69CD6CBDA50

**Artigo 14: Direito de retificação ou resposta**

**1.** Toda pessoa atingida por **informações inexatas** ou **ofensivas** emitidas em seu prejuízo por **meios de difusão legalmente regulamentados** e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, **pelo mesmo órgão de difusão**, sua **retificação** ou **resposta**, nas condições que estabeleça a lei.

**2.** Em **nenhum** caso a retificação ou a resposta **eximirão das outras responsabilidades legais** em que se houver incorrido.

**3.** Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma **pessoa responsável** que **não** seja protegida por imunidades **nem** goze de foro especial.

***Direito de resposta.***
***Art. 5º, V, CF:*** *É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.*
***Art. 2º, Lei 13.188/2015****: Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo*

**Artigo 15: Direito de reunião**

É reconhecido o **direito de reunião pacífica** e **sem armas**. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às **restrições previstas pela lei** e que sejam **necessárias**, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

***Direito de reunião.***
***Art. 5º, XVI, CF****: Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.*

**Artigo 16: Liberdade de associação**

**1.** Todas as pessoas têm o direito de **associar-se livremente** com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.

**2.** O exercício de tal direito só pode estar sujeito às **restrições previstas pela lei** que sejam **necessárias**, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

**3.** O disposto neste artigo **não** impede a imposição de restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e da polícia.

***Direito à liberdade de associação.***
***Art. 5º, XVII a XXI, CF****:*
***XVII*** *- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;*
***XVIII*** *- a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;*
***XIX*** *- as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;*
***XX*** *- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;*
***XXI*** *- as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;*

**Artigo 17: Proteção da família**

**1.** A família é o elemento **natural** e **fundamental** da sociedade e **deve ser protegida** pela sociedade e pelo Estado.

**2.** É reconhecido o direito do homem e da mulher de **contraírem casamento** e de **fundarem uma família**, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que **não** afetem estas o princípio da não-discriminação estabelecido nesta Convenção.

**3.** O casamento **não** pode ser celebrado **sem** o **livre** e **pleno consentimento** dos contraentes.

**4.** Os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a **igualdade de direitos** e a adequada **equivalência de responsabilidades dos cônjuges** quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo. Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base **unicamente** no interesse e conveniência dos mesmos.

**5.** A lei deve reconhecer **iguais direitos** tanto aos filhos nascidos **fora do casamento** como aos nascidos **dentro do casamento**.

**Artigo 18: Direito ao nome**

Toda pessoa tem direito a um **prenome** e aos **nomes de seus pais** ou ao de **um destes**. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante **nomes fictícios**, se for necessário.

***Art. 16, Código Civil:*** *Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.*
***Art. 19, Código Civil:*** *O pseudônimo adotado para*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E017698241C6645B5078460AE5B43DD8

*atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.*

**Artigo 19: Direitos da criança**

Toda criança tem direito às **medidas de proteção** que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.

***Art. 3º, Estatuto da Criança e do Adolescente:*** *A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.*

**Artigo 20: Direito à nacionalidade**

**1.** Toda pessoa tem direito a uma **nacionalidade**.

**2.** Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em **cujo território houver nascido**, se **não** tiver direito a outra.

**3.** A **ninguém** se deve privar **arbitrariamente** de sua nacionalidade **nem** do direito de mudá-la.

**Artigo 21: Direito à propriedade privada**

**1.** Toda pessoa tem direito ao **uso** e **gozo dos seus bens**. A lei pode **subordinar** esse uso e gozo ao **interesse social**.

**2.** **Nenhuma** pessoa pode ser privada de seus bens, **salvo** mediante o **pagamento de indenização justa**, por motivo de **utilidade pública** ou de **interesse social** e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.

**3.** Tanto a **usura** como qualquer outra forma de **exploração do homem pelo homem** devem ser **reprimidas** pela lei.

**Artigo 22: Direito de circulação e de residência**

**1.** Toda pessoa que se ache **legalmente** no território de um Estado tem direito de **circular nele** e de **nele residir** em conformidade com as disposições legais.

**2.** Toda pessoa tem o direito de **sair livremente** de qualquer país, inclusive do próprio.

**3.** O exercício dos direitos acima mencionados **não** pode ser restringido **senão em virtude de lei**, na medida **indispensável**, numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

***Direito de ir e vir.***
***Art. 5º, XV, CF****: É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.*

**4.** O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser **restringido pela lei**, em zonas determinadas, por motivo de **interesse público**.

**5.** **Ninguém** pode ser **expulso do território** do Estado do qual for nacional, **nem** ser **privado do direito de nele entrar**.

**6.** O estrangeiro que se ache **legalmente** no território de um Estado Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em **cumprimento de decisão** adotada de acordo com a lei.

**7.** Toda pessoa tem o direito de **buscar** e **receber asilo** em território estrangeiro, em caso de perseguição por **delitos políticos** ou **comuns conexos com delitos políticos** e de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais.

**8.** Em **nenhum** caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou **não** de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal **esteja em risco de violação** por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

**9.** É **proibida** a **expulsão coletiva** de estrangeiros.

**FIQUE DE OLHO!**
***Lei de Migração nº 13.455/2015.***
*Este diploma traz todos os direitos e deveres do migrantes e visitantes, bem como regula a entrada no País.*

**Artigo 23: Direitos políticos**

**1.** Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes **direitos** e **oportunidades**:

**a)** de participar na direção dos assuntos públicos, **diretamente** ou por meio de **representantes livremente eleitos**;

**b)** de votar e ser eleitos em **eleições periódicas** autênticas, realizadas por **sufrágio universal** e **igual** e por **voto secreto** que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e

***Direitos políticos.***
***Art. 14, CF****: A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei [...].*

**c)** de ter acesso, em condições gerais de **igualdade**, às **funções públicas** de seu país.

**2.** A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, **exclusivamente** por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por **juiz competente**, em **processo penal**.

**Artigo 24: Igualdade perante a lei**

Todas as pessoas são **iguais perante a lei**. Por conseguinte, tem direito, **sem** discriminação, a igual proteção da lei.

***Art. 5º, caput, CF:*** *Todos são iguais perante a lei, sem*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 01DA5A74D20B5A13FD9D15476BB6E56C

*distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...].*

**Artigo 25: Proteção judicial**

**1.** Toda pessoa tem direito a um **recurso simples** e **rápido** ou a **qualquer outro recurso efetivo**, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que **violem seus direitos fundamentais** reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas **funções oficiais**.

**2.** Os Estados Partes comprometem-se:

**a)** a assegurar que a **autoridade competente** prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso;

**b)** a desenvolver as possibilidades de **recurso judicial**; e

**c)** a assegurar o **cumprimento**, pelas autoridades competentes, de **toda decisão** em que se tenha considerado **procedente o recurso**.

***Duplo grau de jurisdição.***
***Art. 5º, LV, CF:*** *Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.*

## CAPÍTULO III
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

**Artigo 26: Desenvolvimento progressivo**

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no **âmbito interno** como mediante **cooperação internacional**, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir **progressivamente** a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da **Carta da Organização dos Estados Americanos**, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por **via legislativa** ou por outros meios apropriados.

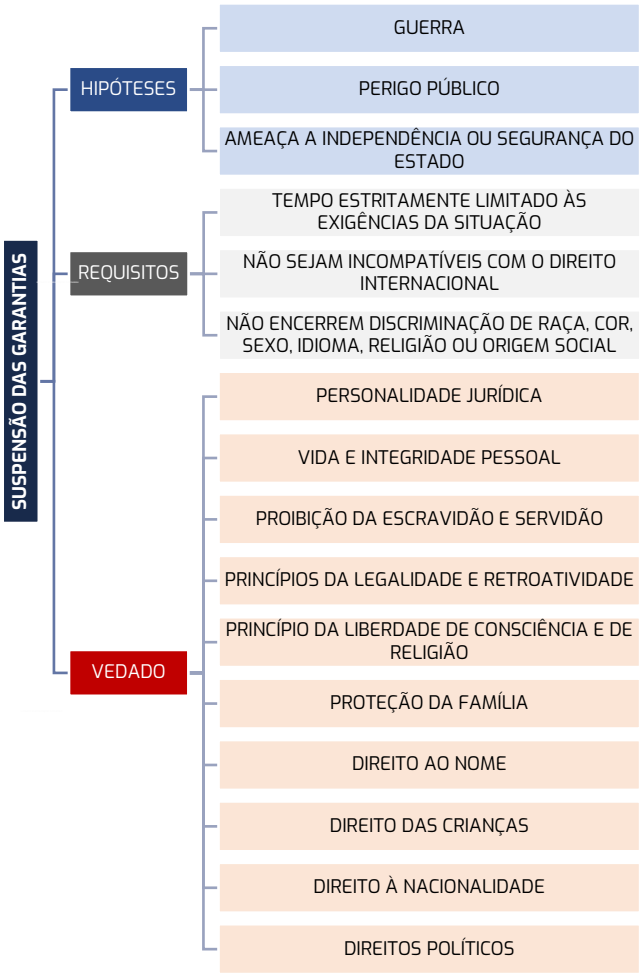
## CAPÍTULO IV
SUSPENSÃO DE GARANTIAS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO

**Artigo 27: Suspensão de garantias**

**1.** Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que **ameace a independência** ou **segurança do Estado Parte**, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo **estritamente limitados** às exigências da situação, **suspendam** as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições **não** sejam **incompatíveis** com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e **não** encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.

**FIQUE DE OLHO!**
***Estado de Defesa, de Sítio ou de Guerra Declarada.***

**2.** A disposição precedente **não autoriza a suspensão** dos direitos determinados nos seguintes artigos: 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 (Princípio da legalidade e da retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 (Direito à nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), **nem** das garantias **indispensáveis** para a proteção de tais direitos.




**3.** Todo Estado Parte que fizer uso do **direito de suspensão** deverá informar **imediatamente** os outros Estados Partes na presente Convenção, por intermédio do **Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos**, das **disposições** cuja aplicação haja suspendido, dos **motivos determinantes** da suspensão e



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B50A6880D5D483AD349D8FD54CD4B8B4

da **data** em que haja dado por terminada tal suspensão.

**Artigo 28: Cláusula federal**

**1.** Quando se tratar de um Estado Parte constituído como **Estado federal**, o governo nacional do aludido Estado Parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce **competência legislativa** e **judicial**.

**2.** No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar **imediatamente** as medidas pertinente, em conformidade com sua constituição e suas leis, a fim de que as **autoridades competentes** das referidas entidades possam adotar as **disposições cabíveis** para o cumprimento desta Convenção.

**3.** Quando **dois ou mais** Estados Partes decidirem constituir entre eles **uma federação** ou **outro tipo de associação**, diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado assim organizado as normas da presente Convenção.

**Artigo 29: Normas de interpretação**

**Nenhuma** disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

**a)** **permitir** a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, **suprimir o gozo** e **exercício dos direitos** e **liberdades** reconhecidos na Convenção ou **limitá-los** em maior medida do que a nela prevista;

**b)** **limitar o gozo** e **exercício de qualquer direito** ou **liberdade** que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

**c)** **excluir** outros direitos e garantias que são **inerentes ao ser humano** ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

**d)** **excluir** ou **limitar** o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

**Artigo 30: Alcance das restrições**

As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos, **não** podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de **interesse geral** e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas.

**Artigo 31: Reconhecimento de outros direitos**

Poderão ser incluídos no regime de proteção desta Convenção outros direitos e liberdades que **forem reconhecidos** de acordo com os processos estabelecidos nos artigos 76 e 77.

**CAPÍTULO V**

DEVERES DAS PESSOAS

**Artigo 32: Correlação entre deveres e direitos**

**a)** Toda pessoa tem **deveres** para com a **família**, a **comunidade** e a **humanidade**.

**b)** Os direitos de cada pessoa são **limitados** pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática.

**PARTE II**

MEIOS DA PROTEÇÃO

**CAPÍTULO VI**

ÓRGÃOS COMPETENTES

**Artigo 33**

São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção:

**a)** a **Comissão Interamericana de Direitos Humanos**, doravante denominada a Comissão; e

**b)** a **Corte Interamericana de Direitos Humanos**, doravante denominada a Corte.

**Artigo 34**

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de **sete** **membros**, que deverão ser pessoas de **alta autoridade moral** e de reconhecido saber em **matéria de direitos humanos**.

**COMISSÃO:**
**07** MEMBROS
ALTA AUTORIDADE MORAL E CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS

≠

**CORTE:**
**07** JUÍZES
DENTRE JURISTAS COM AUTORIDADE MORAL E COMPETÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 19AA6FE37E72FED2AD74CAA3A9D562E2

## CAPÍTULO VII

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

### SEÇÃO 1

ORGANIZAÇÃO

**Artigo 35**

A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.

**Artigo 36**

**1.** Os membros da Comissão serão eleitos a **título pessoal**, pela **Assembleia-Geral da Organização**, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-Membros.

**2.** Cada um dos referidos governos pode propor até **três** candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-Membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de **três** candidatos, pelo menos **um** deles **deverá** ser nacional de Estado **diferente do proponente**.

**Artigo 37**

**1.** Os membros da Comissão serão eleitos por **quatro anos** e só poderão ser reeleitos **uma** vez, porém o mandato de **três** dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de **dois anos**. Logo depois da referida eleição, serão determinados por **sorteio**, na **Assembleia-Geral**, os nomes desses **três** membros.

**2. Não** pode fazer parte da **Comissão** mais de **um** nacional de um mesmo Estado.

**Artigo 38**

As vagas que ocorrerem na Comissão, que **não** se devam à expiração normal do mandado, serão preenchidas pelo **Conselho Permanente da Organização**, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.

**Artigo 39**

A Comissão elaborará seu **estatuto** e **submetê-lo-á à aprovação da Assembleia-Geral** e expedirá seu próprio regulamento.

**Artigo 40**

Os serviços de secretaria da Comissão devem ser desempenhados pela **unidade funcional especializada** que faz parte da **Secretaria-Geral da Organização** e deve dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão.

### SEÇÃO 2

FUNÇÕES

**Artigo 41**

A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes **funções** e **atribuições**:

**a)** **estimular** a **consciência dos direitos humanos** nos povos da América;

**b)** **formular recomendações** aos governos dos Estados-Membros, quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem **medidas progressivas em prol dos direitos humanos** no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos;

**c)** preparar os **estudos** ou **relatórios** que considerar convenientes para o desempenho de suas funções;

**d)** **solicitar aos governos** dos Estados-Membros que lhe **proporcionem informações** sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos;

**e)** **atender às consultas** que, por meio da **Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos**, lhe formularem os Estados-Membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o **assessoramento** que eles lhe solicitarem;

**f)** atuar com **respeito** às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e

**g)** apresentar um **relatório anual** à Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3C1F03288DC6326FC17EB31D37EC72D8

**Artigo 42**

Os Estados-Partes devem remeter à Comissão **cópia dos relatórios** e **estudos** que, em seus respectivos campos, submetem **anualmente** às **Comissões Executivas** do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele por que se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

**Artigo 43**

Os Estados-Partes **obrigam-se** a proporcionar à Comissão as informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção.

## SEÇÃO 3
COMPETÊNCIA

**Artigo 44**

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade **não** governamental **legalmente reconhecida** em **um ou mais** Estados-Membros da Organização, pode apresentar à Comissão **petições que contenham denúncias** ou **queixas** de violação desta Convenção por um Estado-Parte.

**ATENÇÃO!**

*A simples assinatura do Pacto de San José da Costa Rica gera o direito ao peticionamento individual.*

***Legitimados para o peticionamento individual:***

***(i)*** *vítima de violação ao seu direito humano;*

***(ii)*** *Grupo de pessoas;*

***(iii)*** *ONGs legalmente reconhecidas.*

**Artigo 45**

**1.** Todo Estado-Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, **declarar que reconhece a competência da Comissão** para receber e examinar as comunicações em que um Estado-Parte alegue haver outro Estado-Parte incorrido em **violações dos direitos humanos** estabelecidos nesta Convenção.

**2.** As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-Parte que **haja feito uma declaração** pela qual **reconheça a referida competência da Comissão**. A Comissão **não** admitirá nenhuma comunicação contra um Estado-Parte que **não** haja feito tal declaração.

**PETIÇÕES INDIVIDUAIS:** CLÁUSULA OBRIGATÓRIA ≠ **COMUNICAÇÕES INTERESTATAIS:** CLÁUSULA FACULTATIVA

**3.** As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por **tempo indefinido**, por **período determinado** ou para **casos específicos**.

**4.** As declarações serão depositadas na **Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos**, a qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados-Membros da referida Organização.

**Artigo 46**

**1.** Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário:

**a)** que hajam sido **interpostos** e **esgotados** os **recursos da jurisdição interna**, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos;

**b)** que seja apresentada dentro do prazo de **seis meses**, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido **notificado da decisão definitiva**;

***Prazo decadencial.***

**c)** que a matéria da petição ou comunicação **não** esteja pendente de outro processo de **solução internacional**; e

**d)** que, no caso do artigo 44, a petição contenha o **nome**, a **nacionalidade**, a **profissão**, o **domicílio** e a **assinatura** da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.

**2.** As disposições das alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo **não** se aplicarão quando:

**a) não** existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o **devido processo legal** para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados;

**b) não** se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o **acesso aos recursos da jurisdição interna**, ou houver sido ele **impedido de esgotá-los**; e

**c)** houver **demora injustificada** na decisão sobre os mencionados recursos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EC9C262F0351B662B5C2A0EAB305753E

**Artigo 47**

A Comissão **declarará inadmissível** toda petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando:

**a)** **não** preencher algum dos **requisitos** estabelecidos no artigo 46;

**b)** **não** expuser **fatos** que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta Convenção;

**c)** pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for **manifestamente infundada** a petição ou comunicação ou for evidente sua **total improcedência**; ou

**d)** for **substancialmente** reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional.

**SEÇÃO 4**

PROCESSO

**Artigo 48**

**1.** A Comissão, ao **receber uma petição** ou **comunicação** na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira:

**a)** se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, **solicitará informações** ao Governo do Estado ao qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e **transcreverá as partes pertinentes da petição** ou **comunicação**. As referidas informações devem ser enviadas dentro de **um prazo razoável**, fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso;

**b)** recebidas às informações, ou transcorrido o prazo fixado **sem** que sejam elas recebidas, verificará se **existem** ou **subsistem os motivos** da petição ou comunicação. No caso de **não** existirem ou **não** subsistirem, mandará **arquivar** o expediente;

**c)** poderá também declarar a **inadmissibilidade** ou a **improcedência** da petição ou comunicação, com base em informação ou prova **superveniente**;

**d)** se o expediente **não** houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das partes, a um **exame do assunto** exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a Comissão procederá a uma **investigação** para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias;

**e)** poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as **exposições verbais** ou **escritas** que apresentarem os interessados; e

**f)** por-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma **solução amistosa do assunto**, fundada no respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta Convenção.

**2.** Entretanto, em casos **graves** e **urgentes**, pode ser realizada uma **investigação**, mediante **prévio consentimento** do Estado em cujo território de alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade.

**Artigo 49**

Se houver chegado a uma **solução amistosa** de acordo com as disposições do inciso 1, "f", do artigo 48, a Comissão redigirá um **relatório** que será **encaminhado ao peticionário** e aos **Estados-Partes** nesta Convenção e, posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma **breve exposição dos fatos** e da **solução alcançada**. Se qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível.

**Artigo 50**

**1.** Se **não** se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo **Estatuto da Comissão**, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório **não** representar, no todo ou em parte, o **acordo unânime dos membros da Comissão**, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu **voto em separado**. Também se agregarão ao relatório as **exposições verbais** ou **escritas** que houverem sido feitas pelos interessados em virtudes do inciso 1, e, do artigo 48.

**2.** O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais **não** será **facultado** publicá-lo.

**3.** Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as **proposições** e **recomendações** que julgar adequadas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9BD524D433FC0653BC4A0551B4559BF4

**Artigo 51**

**1.** Se no prazo de **três meses**, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da Comissão, o assunto **não** houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da **maioria absoluta** dos seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração.

**2.** A comissão fará as recomendações pertinentes e **fixará um prazo** dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada.

**3.** Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da **maioria absoluta** dos seus membros, se o Estado tomou ou **não** medidas adequadas e se publica ou **não** seu relatório.

## CAPÍTULO VIII

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

### SEÇÃO 1

ORGANIZAÇÃO

**Artigo 52**

**1.** A Corte compor-se-á de **sete juízes**, nacionais dos Estados-Membros da Organização, eleitos a **título pessoal** dentre juristas da **mais alta autoridade moral**, de reconhecida competência em **matéria de direitos humanos**, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.

**2.** **Não** deve haver **dois juízes** da mesma nacionalidade.

**Artigo 53**

**1.** Os juízes da Corte serão eleitos, em **votação secreta** e pelo **voto da maioria absoluta** dos Estados-Partes na Convenção, na Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados.

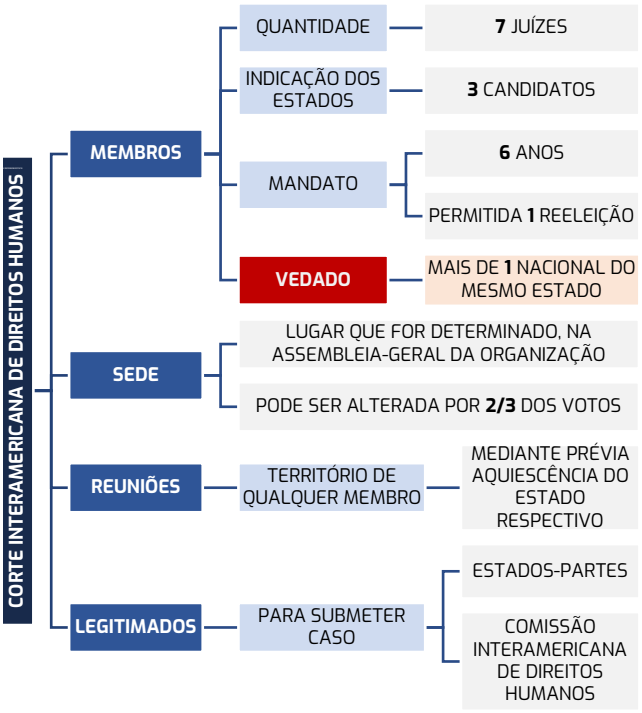
**2.** Cada um dos Estados-Partes pode propor até **três** candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-Membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de **três** candidatos, pelo menos **um** deles deverá ser **nacional de Estado diferente do proponente**.

**Artigo 54**

**1.** Os juízes da Corte serão eleitos por um período de **seis anos** e só poderão ser reeleitos **uma** vez. O mandato de **três** dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de **três anos**. **Imediatamente** depois da referida eleição, determinar-se-ão por **sorteio**, na Assembleia-Geral, os nomes desses **três** juízes.

**2.** O juiz eleito para **substituir** outro cujo mandato **não** haja expirado, completará o período deste.

**3.** Os juízes permanecerão em suas funções **até o término dos seus mandatos**. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem **tomado conhecimento** e que se encontrem em **fase de sentença** e, para tais efeitos, **não** serão substituídos pelos novos juízes eleitos.




**Artigo 55**

**1.** O juiz que for nacional de algum dos Estados-Partes no caso submetido à Corte **conservará o seu direito de conhecer o mesmo**.

**2.** Se **um** dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados-Partes, outro Estado-Parte no caso poderá **designar uma pessoa de sua escolha** para integrar a Corte na qualidade de **juiz ad hoc**.

**3.** Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, **nenhum** for da nacionalidade dos Estados partes, cada um destes poderá designar **um juiz ad hoc**. e

**4.** O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52.

**5.** Se vários Estados-Partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como **uma só parte**, para os fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá.

**Artigo 56**

O **quórum** para as deliberações da Corte é constituído por **cinco** juízes.

**Artigo 57**

A Comissão comparecerá em todos os casos perante a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4D5DEE3A3F2C7511A138D3B8969975CB

Corte.

**Artigo 58**

**1.** A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembleia-Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, mas **poderá** realizar **reuniões** no território de qualquer Estado-Membro da Organização dos Estrados Americanos em que o considerar conveniente pela **maioria dos seus membros** e mediante **prévia aquiescência do Estado** respectivo. Os Estados-Partes na Convenção podem, na Assembleia-Geral, por **dois terços** dos seus votos, mudar a sede da Corte.

**2.** A Corte designará seu **Secretário**.

**3.** O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela realizar fora da mesma.

**Artigo 59**

A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará **sob a direção** do **Secretário da Corte**, de acordo com as normas administrativas da **Secretaria-Geral da Organização** em tudo o que **não** for incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão **nomeados** pelo **Secretário-Geral da Organização**, em consulta com o **Secretário da Corte**.

**Artigo 60**

A Corte elaborará seu **estatuto** e submetê-lo-á à aprovação da Assembleia-Geral e expedirá seu regimento.

**SEÇÃO 2**

COMPETÊNCIA E FUNÇÕES

**Artigo 61**

**1.** **Somente** os Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte.

**ATENÇÃO!**

***Legitimados para submeter caso à Corte**:*

*- Estados-partes;*

*- Comissão Interamericana de Direitos Humanos.*

**2.** Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam **esgotados** os processos previstos nos artigos 48 a 50.

**Artigo 62**

**1.** Todo Estado-Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, **declarar que reconhece como obrigatória**, de pleno direito e sem convenção especial, a **competência da Corte** em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.

**2.** A declaração pode ser feita **incondicionalmente**, ou sob condição de **reciprocidade**, por **prazo determinado** ou para **casos específicos**. Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-Membros da Organização e ao Secretário da Corte.

**3**. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à **interpretação** e **aplicação** das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados-Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por **declaração especial**, como prevêem os incisos anteriores, seja por **convenção especial**.

**Artigo 63**

**1.** Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam **reparadas** as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o **pagamento de indenização justa** à parte lesada.

**2.** Em casos de **extrema gravidade** e **urgência**, e quando se fizer necessário **evitar danos irreparáveis às pessoas**, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as **medidas provisórias** que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda **não** estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.

**ATENÇÃO!**

*De forma excepcional, os legitimados poderão peticionar diretamente à Corte, a fim de evitar danos irreparáveis e para que sejam adotadas medidas provisórias nos procedimentos já em andamento.*

**Artigo 64**

**1.** Os Estados-Membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a **interpretação** desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

**2.** A Corte, a pedido de um Estado-Membro da Organização, poderá **emitir pareceres** sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais.

**Artigo 65**

A Corte submeterá à consideração da Assembleia-Geral



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F5F1CDC819C8CBFF596A2B90CB47CC91

da Organização, em cada **período ordinário de sessões**, um **relatório** sobre suas atividades no ano anterior. De maneira especial, e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado **não** tenha dado cumprimento a suas sentenças.

**SEÇÃO 3**

PROCESSO

**Artigo 66**

**1.** A sentença da Corte deve ser **fundamentada**.

**2.** Se a sentença **não** expressar no todo ou em parte a **opinião unânime dos juízes**, qualquer deles terá direito a que se agregue à sentença o seu **voto dissidente** ou **individual**.

**Artigo 67**

A sentença da Corte será **definitiva** e **inapelável**. Em caso de **divergência** sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentando dentro de **noventa dias** a partir da data da notificação da sentença.

**ATENÇÃO!**

***Não*** *cabe recurso da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas tão somente pedido de esclarecimentos acerca do sentido ou alcance da decisão, no prazo de* ***90 (noventa) dias****.*

**Artigo 68**

**1.** Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a **cumprir a decisão da Corte** em todo caso em que forem partes.

**2.** A parte da sentença que determinar **indenização compensatória** poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado.

**Artigo 69**

A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos Estados-Partes na Convenção.

**CAPITULO IX**

DISPOSIÇÕES COMUNS

**Artigo 70**

**1.** Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, das **imunidades** reconhecidas aos **agentes diplomáticos** pelo Direito Internacional. Durante o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos **privilégios diplomáticos** necessários para o desempenho de suas funções.

**2.** **Não** se poderá exigir **responsabilidade** em tempo algum dos juízes da Corte, nem dos membros da Comissão, por **votos** e **opiniões** emitidos no **exercício de suas funções**.

**Artigo 71**

Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são **incompatíveis** com outras atividades que possam afetar sua **independência** ou **imparcialidade** conforme o que for determinado nos respectivos estatutos.

**Artigo 72**

Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão **honorários** e **despesas de viagem** na forma e nas condições que determinarem os seus estatutos, levando em conta a **importância** e **independência** de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no **orçamento-programa** da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as **despesas da Corte** e da **sua Secretaria**. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento e submetê-lo-á à aprovação da Assembleia-Geral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última **não** poderá nele introduzir modificações.

**Artigo 73**

**Somente** por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe á Assembleia-Geral da Organização resolver sobre as **sanções** aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária maioria de **dois terços** dos votos dos Estados-Membros da Organização, no caso dos **membros da Comissão**; e, além disso, de **dois terços** dos votos dos Estados-Partes na Convenção, se se tratar dos **juízes da Corte**.

**ATENÇÃO!**

*Os membros da comissão ou juízes da corte só poderão ser punidos com voto da* ***maioria de dois terços*** *dos votos dos Estados-Membros da Organização e de* ***dois terços*** *dos votos dos Estados-Partes na Convenção.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 04BF7B67C3AD01B924B5874ED0E2C8EE

**PARTE III**

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**CAPÍTULO X**

ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, RESERVA, EMENDA, PROTOCOLO E DENÚNCIA

**Artigo 74**

**1.** Esta Convenção fica **aberta à assinatura** e à **ratificação** ou **adesão** de todos os Estados-Membros da Organização dos Estados Americanos.

**2.** A **ratificação** desta Convenção ou a **adesão** a ela efetuar-se-á mediante **depósito de um instrumento de ratificação** ou de **adesão** na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção entrará em vigor logo que **onze** Estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência a qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão.

**3.** O **Secretário-Geral** informará todos os Estados Membros da Organização sobre a entrada em vigor da Convenção.

**Artigo 75**

Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969.

**Artigo 76**

**1.** Qualquer Estado-Parte, **diretamente**, e a Comissão ou a Corte, por **intermédio do Secretário-Geral**, podem submeter à Assembleia-Geral, para o que julgarem conveniente, **proposta de emenda** a esta Convenção.

**2.** As emendas entrarão em vigor para os Estados que ratificarem as mesmas na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação que corresponda ao número de **dois terços** dos Estados-Partes nesta Convenção. Quanto aos outros Estados-Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos instrumentos de ratificação.

**Artigo 77**

**1.** De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado-Parte e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados-Partes reunidos por ocasião da Assembleia-Geral, **projetos de protocolos adicionais** a esta Convenção, com a finalidade de incluir **progressivamente** no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades.

**2.** Cada protocolo deve estabelecer as **modalidades** de sua entrada em vigor e será aplicado **somente** entre os Estados-Partes no mesmo.

**Artigo 78**

**1.** Os Estados-Partes poderão **denunciar** esta Convenção depois de expirado um prazo de **cinco anos**, a partir da data de entrada em vigor da mesma e mediante **aviso prévio** de **um ano**, notificando o Secretário-Geral da Organização, o qual deve informar as outras Partes.

**2.** Tal denúncia **não** terá o efeito de desligar o Estado-Parte interessado das **obrigações** contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele **anteriormente** à data na qual a denúncia produzir efeito.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 29B173256F07588028A94803576109AE

**CAPÍTULO XI**

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

**SEÇÃO 1**

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

**Artigo 79**

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral pedirá **por escrito** a cada Estado-Membro da Organização que apresente, dentro de um prazo de **noventa dias**, seus candidatos a **membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos**. O Secretário-Geral preparará uma lista por **ordem alfabética** dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-Membros da Organização pelo menos **trinta dias** antes da Assembleia-Geral seguinte.

**Artigo 80**

A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, por **votação secreta** da Assembleia-Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem **maior número de votos** e a **maioria absoluta** dos votos dos representantes dos Estados-Membros. Se, para eleger todos os membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, serão eliminados **sucessivamente**, na forma que for determinada pela Assembleia-Geral, os candidatos que receberem **menor número de votos**.

**SEÇÃO 2**

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

**Artigo 81**

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral solicitará **por escrito** a cada Estado-Parte que apresente, dentro de um prazo de **noventa dias**, seus candidatos a **juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos**. O Secretário-Geral preparará uma lista por **ordem alfabética** dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-Partes pelo menos **trinta dias** antes da Assembleia-Geral seguinte.

**Artigo 82**

A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 81, por **votação secreta** dos Estados-Partes, na Assembleia-Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem **maior número de votos** e a **maioria absoluta** dos votos dos representantes dos Estados-Partes. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados **sucessivamente**, na forma que for determinada pelos Estados-Partes, os candidatos que receberem **menor número de votos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1B2998DBC699382F122EB0F72A2162B3

# VADE MECUM

## MISSÃO PRF

PARTE II

VADE MECUM ESQUEMATIZADO

PROJETO
MISSÃO

***Fala guerreiro(a), preparado(a)?!***

Você já sabe que a **leitura da legislação** é indispensável na preparação para concursos públicos e que a lei é a **principal fonte** de inspiração de seu examinador. Então, a leitura diária da legislação deve fazer parte da sua rotina de estudos. Para otimizar o seu tempo, este material apresenta um conjunto abrangente de recursos, incluindo:

- ✓ **Jurisprudências:**
  Súmulas, informativos e decisões mais relevantes dos Tribunais Superiores.
- ✓ **Dicas:**
  Orientações dos professores para informações relevantes.
- ✓ **Mnemônicos:**
  Ferramentas de memorização que facilitam a retenção de informações relevantes.
- ✓ **Prazos grifados:**
  Destaque visual dos prazos processuais e administrativos mais importantes.
- ✓ **Tabelas e Esquemas:**
  Tabelas comparativas e esquemas gráficos que organizam as informações de forma clara e acessível.
- ✓ **Plano de leitura:**
  Sugestão de organização da leitura de toda as legislações de maneira estruturada e em poucos dias.

Portanto, o **Vade Mecum Missão** é uma ferramenta essencial à sua preparação e que contribuirá para sua tão sonhada posse.

**Então, vamos lá?! Hope!**

ACESSE NOSSAS REDES E SAIBA MAIS:

*www.projetomissao.com.br*

*https://projetomissao.com.br/contato/*

*@projetomissao*

PROJETO MISSÃO

PROJETOMISSAO

## PIRATARIA É CRIME!

**ATENÇÃO:**

Este material é para **uso pessoal** e possui **direitos autorais**, sendo **vedada** qualquer forma de **reprodução**, **distribuição** ou **comercialização** sem a anuência do criador. Mesmo que ocorra a distribuição sem a intenção de lucro, o responsável pelo envio e o administrador do grupo (caso tenha) serão responsabilizados pelos seus atos. **NÃO SE PREJUDIQUE!**

Agradecemos a sua compreensão e pedimos gentilmente para que **não compartilhe o material** por nenhum meio físico ou digital (WhatsApp, Telegram, Facebook, e-mail, sites, entre outros). Se você notar qualquer **compartilhamento suspeito**, pedimos a sua ajuda em denunciar essa fonte ilegal. Pirataria é crime e pode resultar em penas de até 4 anos de prisão, além de multa (art. 184, CP). Além disto, todo o tempo dedicado em criar o projeto é jogado no lixo!

***Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/89)***



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D852FFA99DC11458BC0836CB967868AA

# SUMÁRIO

**Legislação de Trânsito**

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997) ..... 10
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ..... 82
Resolução 911/2022 ..... 82
Resolução 993/2023 ..... 88
Resolução 968/2022 ..... 89
Resolução 36/1998 ..... 101
Resolução 938/2022 ..... 102
Resolução 110/2000 ..... 104
Resolução 973/2022 ..... 104
Resolução 882/2021 ..... 106
Resolução 960/2022 ..... 124
Resolução 970/2022 ..... 128
Resolução 955/2022 ..... 133
Resolução 933/2022 ..... 137
Resolução 432/2013 ..... 138
Resolução 946/2022 ..... 142
Resolução 909/2022 ..... 143
Resolução 508/2014 ..... 143
Resolução 525/2015 ..... 145
Resolução 945/2022 ..... 148
Resolução 985/2022 ..... 150
Resolução 735/2018 ..... 151
Resolução 1004/2023 ..... 155
Resolução 969/2022 ..... 156
Resolução 798/2020 ..... 166
Resolução 809/2020 ..... 169
Resolução 810/2020 ..... 172

**Legislação PRF**

Lei n° 9.654/1998 (Carreira de Policial Rodoviário Federal) ..... 177
Lei n° 12.855/2013 (Indenização de Fronteiras) ..... 179
Lei n° 13.712/2018 (Indenização ao Integrante da Carreira de Policial Rodoviário Federal) ..... 180
Decreto nº 8.282/2014 (Promoção e Progressão na Carreira de PRF) ..... 181
Decreto nº 1.655/1995 (Competência da Polícia Rodoviária Federal) ..... 184



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A5A0C58B88E81C9DDC32BDED47110C4C

# PLANO DE LEITURA

| MISSÃO 01 | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | 1 a 67-E | 10 |
| Resolução 911/2022 | 1 a 16 | 82 |
| Resolução 993/2023 | 1 a 11 | 88 |
| Resolução 968/2022 | 1 a 50 | 89 |
| Resolução 36/1998 | 1 | 101 |

| MISSÃO 02 | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | 68 a 90 | 27 |
| Resolução 938/2022 | 1 a 12 | 102 |
| Resolução 110/2000 | 1 a 2 | 104 |
| Resolução 973/2022 | 1 a 10 | 104 |
| Resolução 882/2021 | 1 a 61 | 106 |

| MISSÃO 03 | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | 91 a 139-B | 31 |
| Resolução 960/2022 | 1 a 22 | 124 |
| Resolução 970/2022 | 1 a 19 | 128 |
| Resolução 955/2022 | 1 a 13 | 133 |
| Resolução 933/2022 | 1 a 8 | 137 |

| MISSÃO 04 | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | 140 a 160 | 40 |
| Resolução 432/2013 | 1 a 13 | 138 |
| Resolução 946/2022 | 1 a 5 | 142 |
| Resolução 909/2022 | 1 a 4 | 143 |
| Resolução 508/2014 | 1 a 8 | 143 |

| MISSÃO 05 | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | 161 a 255 | 45 |
| Resolução 525/2015 | 1 a 12 | 145 |
| Resolução 945/2022 | 1 a 13 | 148 |
| Resolução 985/2022 | 1 a 3 | 150 |
| Resolução 735/2018 | 1 a 19 | 151 |

| MISSÃO 06 | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | 256 a 290-A | 60 |
| Resolução 1004/2023 | 1 a 14 | 155 |
| Resolução 969/2022 | 1 a 64 | 156 |
| Resolução 798/2020 | 1 a 14 | 166 |
| Resolução 809/2020 | 1 a 26 | 169 |
| Resolução 810/2020 | 1 a 17 | 172 |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EF16A89E73D6DB4AC2CAB1AA63C071D8

| **MISSÃO 07** | | |
|---|---|---|
| **DISPOSITIVO** | **ARTIGOS** | **PÁGINA** |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997) | 291 a 339, anexo | 69 |
| Lei n° 9.654/1998 (Carreira de Policial Rodoviário Federal) | 1 a 13 | 177 |
| Lei n° 12.855/2013 (Indenização de Fronteiras) | 1 a 4 | 179 |
| Lei n° 13.712/2018 (Indenização ao Integrante da Carreira de PRF) | 1 a 6 | 180 |
| Decreto nº 8.282/2014 (Promoção e Progressão na Carreira de PRF) | 1 a 14 | 181 |
| Decreto nº 1.655/1995 (Competência da Polícia Rodoviária Federal) | 1 a 2 | 184 |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4A28504DB768106BBBEEB65301D1F89D

# DISPOSITIVOS LEGAIS

| DISPOSITIVOS | REVISÃO | | | QUESTÕES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | N° | ACERTOS |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997) | | | | | |
| Resolução 911/2022 | | | | | |
| Resolução 993/2023 | | | | | |
| Resolução 968/2022 | | | | | |
| Resolução 36/1998 | | | | | |
| Resolução 938/2022 | | | | | |
| Resolução 110/2000 | | | | | |
| Resolução 973/2022 | | | | | |
| Resolução 882/2021 | | | | | |
| Resolução 960/2022 | | | | | |
| Resolução 970/2022 | | | | | |
| Resolução 955/2022 | | | | | |
| Resolução 933/2022 | | | | | |
| Resolução 432/2013 | | | | | |
| Resolução 946/2022 | | | | | |
| Resolução 909/2022 | | | | | |
| Resolução 508/2014 | | | | | |
| Resolução 525/2015 | | | | | |
| Resolução 945/2022 | | | | | |
| Resolução 985/2022 | | | | | |
| Resolução 735/2018 | | | | | |
| Resolução 1004/2023 | | | | | |
| Resolução 969/2022 | | | | | |
| Resolução 798/2020 | | | | | |
| Resolução 809/2020 | | | | | |
| Resolução 810/2020 | | | | | |
| Lei n° 9.654/1998 (Carreira de Policial Rodoviário Federal) | | | | | |
| Lei n° 12.855/2013 (Indenização de Fronteiras) | | | | | |
| Lei n° 13.712/2018 (Indenização ao Integrante da Carreira de Policial Rodoviário Federal) | | | | | |
| Decreto nº 8.282/2014 (Promoção e Progressão na Carreira de PRF) | | | | | |
| Decreto nº 1.655/1995 (Competência da Polícia Rodoviária Federal) | | | | | |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 953699AF9DD175976D7BE2174F38EA61

# PLANEJAMENTO SEMANAL

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | | | | | | | |
| 01h | | | | | | | |
| 02h | | | | | | | |
| 03h | | | | | | | |
| 04h | | | | | | | |
| 05h | | | | | | | |
| 06h | | | | | | | |
| 07h | | | | | | | |
| 08h | | | | | | | |
| 09h | | | | | | | |
| 10h | | | | | | | |
| 11h | | | | | | | |
| 12h | | | | | | | |
| 13h | | | | | | | |
| 14h | | | | | | | |
| 15h | | | | | | | |
| 16h | | | | | | | |
| 17h | | | | | | | |
| 18h | | | | | | | |
| 19h | | | | | | | |
| 20h | | | | | | | |
| 21h | | | | | | | |
| 22h | | | | | | | |
| 23h | | | | | | | |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FAF5ADCB124E3DB12BCFC121A6054BFC

# PLANEJAMENTO MENSAL

| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |

## Metas

## Prioridades

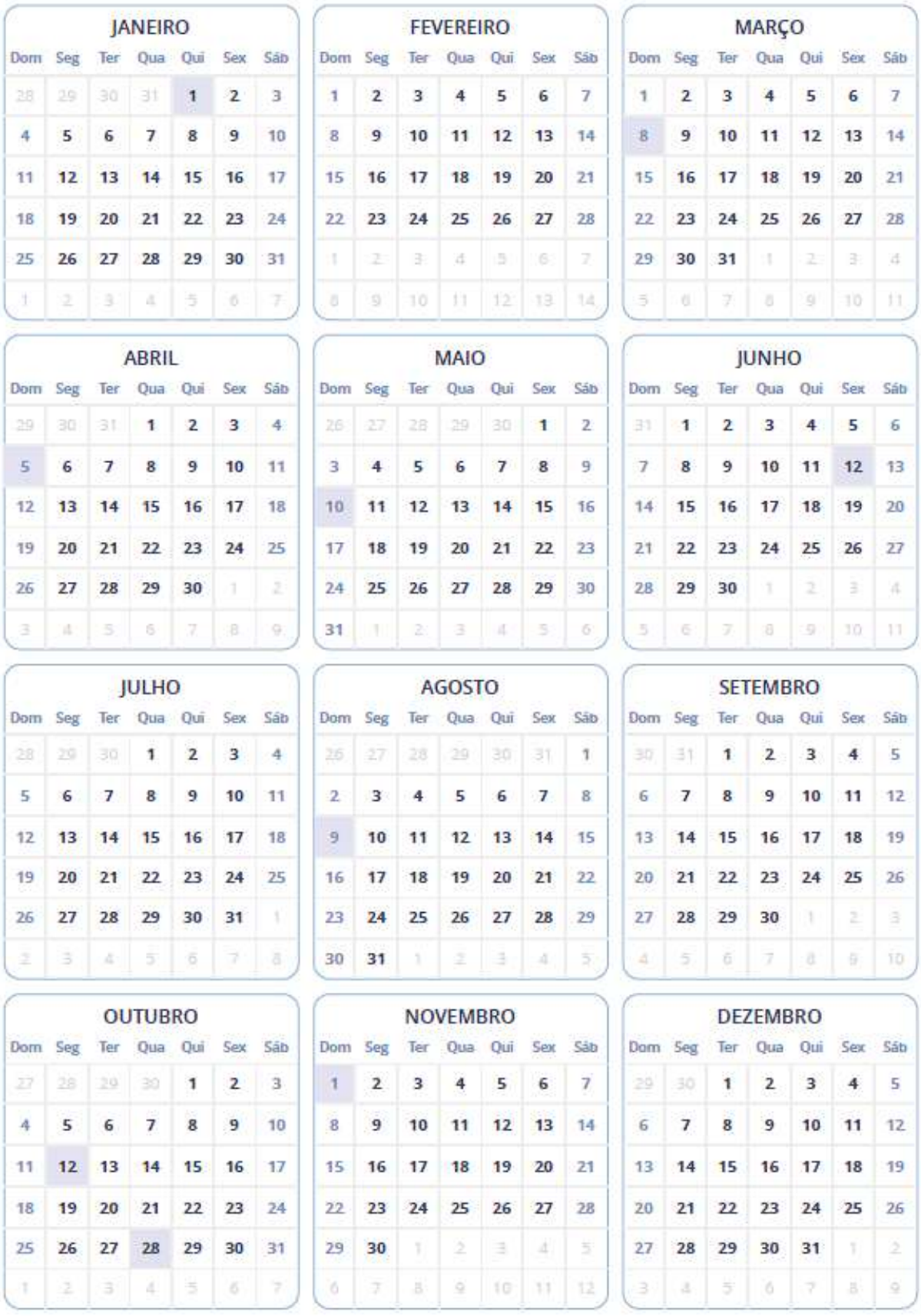
## Revisões

## Anotações



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3F9DDAB520569B543B547FC7F2A2DA50

# CALENDÁRIO 2026



**JANEIRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**FEVEREIRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**MARÇO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**ABRIL**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**MAIO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**JUNHO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**JULHO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**AGOSTO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**SETEMBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**OUTUBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**NOVEMBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**DEZEMBRO**

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

*Fonte: https://www.calendarr.com/*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 762170C27217EA059E33045807F66272

# CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/1997)

## CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** O trânsito de qualquer natureza nas **vias terrestres do território nacional**, abertas à circulação, rege-se por este Código.

**§ 1º** Considera-se trânsito a utilização das vias por **pessoas**, **veículos** e **animais**, isolados ou em grupos, **conduzidos ou não**, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

***Anexo I, CTB:***

***Circulação:*** *movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento, conduzidos ou não, em vias públicas ou privadas abertas ao público e de uso coletivo.*

***Parada****: imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.*

***Estacionamento****: imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.*

***Operação de carga e descarga****: imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.*

**§ 2º** O trânsito, em condições seguras, é um **direito de todos** e **dever dos órgãos** e **entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito**, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

**§ 3º** Os órgãos e entidades componentes do **Sistema Nacional de Trânsito** respondem, no âmbito das respectivas competências, **objetivamente**, por **danos causados aos cidadãos** em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

***Art. 37, § 6°, CF:*** *As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão **prioridade em suas ações à defesa da vida**, nela incluída a **preservação da saúde e do meio-ambiente**.

**Art. 2º** São **vias terrestres urbanas e rurais** as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

**Parágrafo único**. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as **praias abertas à circulação pública**, as **vias internas** pertencentes aos condomínios constituídos por **unidades autônomas** e as vias e áreas de **estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo**.

**Art. 3°**As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos **nacionais ou estrangeiros** e às pessoas nele **expressamente** mencionadas.

**Art. 4º** Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo I.

## CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

### SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 5º** O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por **finalidade** o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

**Art. 6º** São **objetivos básicos** do Sistema Nacional de Trânsito:

**I -** estabelecer diretrizes da **Política Nacional de Trânsito**, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

**II -** fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;

**III -** estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de **facilitar o processo decisório** e a **integração do Sistema**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D4B86291DBF1749AC579E31884AE34EA

**SEÇÃO II**

DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

**Art. 7º** Compõem o **Sistema Nacional de Trânsito** os seguintes órgãos e entidades:

**I -** o Conselho Nacional de Trânsito - **CONTRAN**, coordenador do Sistema e **órgão máximo normativo** e **consultivo**;

**II -** os Conselhos Estaduais de Trânsito - **CETRAN** e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - **CONTRANDIFE**, órgãos **normativos**, **consultivos** e **coordenadores**;

**III -** os órgãos e entidades **executivos** de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

**IV -** os órgãos e entidades executivos **rodoviários** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

**V -** a Polícia Rodoviária Federal - **PRF**;

**VI -** as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

**VII -** as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - **JARI**.

| COMPOSIÇÃO DO SNT | | | |
|---|---|---|---|
| | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| NORMATIVOS | CONTRAN | CETRAN CONTRANDIFE | x |
| EXECUTIVOS | SENATRAN | DETRAN | DEPARTAMENTO MUNICIPAL |
| EXECUTIVO RODOVIÁRIOS | DNIT/ANTT | DER | PREFEITURA MUNICIPAL |
| FISCALIZADOR | PRF | PM | AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
| RECURSAIS | JARI | JARI | JARI |

**Art. 7°-A**. A **autoridade portuária** ou a **entidade concessionária de porto organizado** poderá **celebrar convênios** com os órgãos previstos no art. 7°, com a interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente interessados, para o fim específico de **facilitar** a autuação por descumprimento da legislação de trânsito.

**§ 1°** O convênio valerá para **toda a área física do porto organizado**, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas.

**Art. 8º** Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os **limites circunscricionais** de suas atuações.

**Art. 9º** O **Presidente da República** designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela **coordenação máxima** do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o **CONTRAN** e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 10**. O **CONTRAN**, com sede no **Distrito Federal**, é composto dos **Ministros de Estado** responsáveis pelas seguintes áreas de competência:

**I -** *(VETADO)*;

**II -** *(VETADO)*;

**II-A** - *(REVOGADO)*;

**III -** ciência, tecnologia e inovações;

**IV -** educação;

**V -** defesa;

**VI -** meio ambiente;

**VII -** *(REVOGADO)*

**VIII -** *(VETADO)*

**IX -** *(VETADO)*

**X -** *(VETADO)*

**XI -** *(VETADO)*

**XII -** *(VETADO)*

**XIII -** *(VETADO)*

**XIV -** *(VETADO)*

**XV -** *(VETADO)*

**XVI -** *(VETADO)*

**XVII -** *(VETADO)*

**XVIII -** *(VETADO)*

**XIX -** *(VETADO)*

**XX -** *(REVOGADO)*

**XXI -** *(VETADO)*

**XXII -** saúde;

**XXIII -** justiça;

**XXIV -** relações exteriores;

**XXV -** *(REVOGADO)*;

**XXVI -** indústria e comércio;

**XXVII -** agropecuária;

**XXVIII -** transportes terrestres;

**XXIX -** segurança pública; e

**XXX -** mobilidade urbana.

**§ 1º** *(VETADO)*

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 3º-A** O **CONTRAN** será presidido pelo Ministro de Estado ao qual estiver **subordinado** o órgão máximo executivo de trânsito da União.

**DICA!**

*Atualmente o COTRAN é presidido pelo Ministro de Transportes Terrestres.*

**§ 4º** Os Ministros de Estado poderão fazer-se representar por servidores de nível hierárquico **igual ou superior** ao Cargo Comissionado Executivo (CCE) nível 17, ou por **oficial-general**, na hipótese de tratar-se de militar.

**§ 5º** Compete ao **dirigente** do órgão máximo executivo de trânsito da União **atuar como Secretário-Executivo do**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BA0B28BF9CEA1B983304D27CFE9FE59B

**CONTRAN**.

**§ 6º** O quórum de votação e de aprovação no **CONTRAN** é o de **maioria absoluta**.

**Art. 10-A**. Poderão ser convidados a participar de reuniões do **CONTRAN**, **sem direito a voto**, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame.

**Art. 11**. *(VETADO)*

**Art. 12**. Compete ao **CONTRAN**:

**I -** estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da **Política Nacional de Trânsito**;

**II -** coordenar os órgãos do **Sistema Nacional de Trânsito**, objetivando a **integração** de suas atividades;

**III -** *(VETADO);*

**IV -** criar **Câmaras Temáticas**;

**V -** estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos **CETRAN** e **CONTRANDIFE**;

**VI -** estabelecer as diretrizes do regimento das **JARI**;

**VII -** zelar pela **uniformidade** e **cumprimento** das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares;

**VIII -** estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das **penalidades por infrações** e para a **arrecadação das multas** aplicadas e o repasse dos valores arrecadados;

**IX -** responder às **consultas** que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;

**X - normatizar os procedimentos** sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

**XI -** aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

**XII -** *(REVOGADO);*

**XIII -** avocar, para análise e soluções, processos sobre **conflitos de competência ou circunscrição**, ou, quando necessário, **unificar as decisões administrativas**; e

**XIV -** dirimir **conflitos** sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

**XV - normatizar o processo** de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.

**§ 1º** As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso I do caput deste artigo serão submetidas a **prévia consulta pública**, por meio da rede mundial de computadores, pelo período mínimo de **30 (trinta) dias**, antes do exame da matéria pelo **CONTRAN**.

**§ 2º** As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o § 1º deste artigo ficarão à **disposição do público** pelo prazo de **2 (dois) anos**, contado da data de encerramento da consulta pública.

**§ 3º** Em caso de urgência e de relevante interesse público, o Presidente do **CONTRAN** poderá editar deliberação, **ad referendum** do **Plenário**, para fins do disposto no inciso I do caput.

**§ 4º** A deliberação de que trata o § 3º deste artigo:

**I -** na hipótese de **não ser aprovada** pelo Plenário do **CONTRAN** no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, perderá sua eficácia, com manutenção dos efeitos dela decorrentes;

**II - não** está sujeita ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, **vedada sua reedição**.

**§ 5º** Norma do **CONTRAN** poderá dispor sobre o uso de **sinalização horizontal** ou **vertical** que utilize **técnicas de estímulos comportamentais** para a redução de sinistros de trânsito.

***Resolução 973/2022, CONTRAN**: institui o Regulamento de Sinalização Viária.*

**Art. 13**. As Câmaras Temáticas, **órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN**, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e **embasamento técnico** sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

**§ 1º** Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, **em igual número**, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo **CONTRAN** e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito.

**§ 2º** Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por **pessoa jurídica** e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo **CONTRAN**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9392C78ADE0F355735675962EA3AF255

**§ 3º** A **coordenação** das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do **órgão máximo executivo de trânsito da União** ou dos **Ministérios** representados no **CONTRAN**, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

**Art. 14**. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - **CETRAN** e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - **CONTRANDIFE**:

**I -** cumprir e fazer cumprir a **legislação** e as **normas** de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

**II -** elaborar **normas** no âmbito das respectivas competências;

**III -** responder a **consultas** relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;

**IV -** estimular e orientar a execução de **campanhas educativas de trânsito**;

**V -** julgar os **recursos interpostos** contra decisões:

**a)** das **JARI**;

**b)** dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de **inaptidão permanente** constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

**VI -** indicar um representante para compor a **comissão examinadora** de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;

**VII -** *(VETADO)*

**VIII - acompanhar** e **coordenar** as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao **CONTRAN**;

**IX -** dirimir conflitos sobre **circunscrição** e **competência** de trânsito no âmbito dos Municípios;

**X -** informar o **CONTRAN** sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333.

**XI -** designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, **junta especial de saúde** para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores.

**Parágrafo único**. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, **não** cabe recurso na **esfera administrativa**.

**Art. 15**. Os **presidentes** dos **CETRAN** e do **CONTRANDIFE** são nomeados pelos **Governadores** dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

**§ 1º** Os **membros** dos **CETRAN** e do **CONTRANDIFE** são nomeados pelos **Governadores** dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.

**§ 2º** Os membros do **CETRAN** e do **CONTRANDIFE** deverão ser pessoas de **reconhecida experiência** em **trânsito**.

**§ 3º** O mandato dos membros do **CETRAN** e do **CONTRANDIFE** é de **dois anos**, admitida a **recondução**.

**DICA!**

*O CTB **não** limitou a quantidade de reconduções. Assim, é possível que ocorram reconduções de mandato sucessivas.*

**Art. 16**. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - **JARI**, órgãos colegiados responsáveis pelo **julgamento dos recursos** interpostos contra penalidades por eles impostas.

**Parágrafo único**. As **JARI** têm regimento próprio, observado o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem.

**Art. 17**. Compete às **JARI**:

**I -** julgar os **recursos** interpostos pelos infratores;

**II -** solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários **informações complementares** relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

**III -** encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários **informações sobre problemas** observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

**Art. 18**. *(VETADO)*

**Art. 19**. Compete ao **órgão máximo executivo de trânsito da União**:

**I -** cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo **CONTRAN**, no âmbito de suas atribuições;

**II -** proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da **Política Nacional de Trânsito** e do **Programa Nacional de Trânsito;**

**III -** articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o **combate à violência no trânsito**, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito;

**IV -** apurar, prevenir e reprimir a prática de **atos de improbidade** contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito;

**V -** supervisionar a implantação de **projetos** e **programas** relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0953BCD2993713201FA1FAF0541EF65F

uniformidade de procedimento;

**VI -** estabelecer procedimentos sobre a **aprendizagem** e **habilitação** de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos;

**VII -** expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual **mediante delegação** aos **órgãos executivos dos Estados** e do **Distrito Federal**;

**VIII -** organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - **RENACH**;

**IX -** organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - **RENAVAM**;

**X -** organizar a **estatística geral de trânsito** no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;

**XI -** estabelecer **modelo padrão** de coleta de informações sobre as ocorrências de sinistros de trânsito e as estatísticas de trânsito;

**XII -** administrar **fundo de âmbito nacional** destinado à **segurança** e à **educação de trânsito**;

**XIII -** coordenar a administração do **registro das infrações de trânsito**, da **pontuação** e das **penalidades** aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o § 1º do art. 320;

**XIV -** fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre **registros de veículos** e de **condutores**, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema;

**XV -** promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação, de acordo com as diretrizes do **CONTRAN**, a elaboração e a implementação de **programas de educação de trânsito** nos estabelecimentos de ensino;

**XVI -** elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a **educação de trânsito**;

**XVII -** promover a divulgação de **trabalhos técnicos** sobre o trânsito;

**XVIII -** elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do **CONTRAN**, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito;

**XIX -** organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo **CONTRAN**;

**XX -** expedir a **permissão internacional** para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas **mediante delegação** aos **órgãos executivos** dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder público federal;

**XXI -** promover a realização periódica de **reuniões regionais** e **congressos nacionais de trânsito**, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;

**XXII -** propor acordos de **cooperação** com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito;

**XXIII -** elaborar **projetos** e **programas** de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização;

**XXIV -** opinar sobre assuntos relacionados ao **trânsito interestadual** e **internacional**;

**XXV -** elaborar e submeter à aprovação do **CONTRAN** as normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação;

**XXVI -** estabelecer procedimentos para a **concessão do código marca-modelo** dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento;

**XXVII -** instruir os **recursos** interpostos das decisões do **CONTRAN**, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

**XXVIII -** estudar os **casos omissos** na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

**XXIX -** prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao **CONTRAN**.

**XXX -** organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (**Renainf**).

**XXXI -** organizar e manter o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (**Renaest**).



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 577F1114398D77E9F392AFA820F0E6C2

**§ 1º** Comprovada, **por meio de sindicância**, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do **CONTRAN**, **assumirá diretamente** ou por **delegação**, a execução **total ou parcial** das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

**§ 2º** O **regimento interno** do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento.

**§ 3º** Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, **obrigatoriamente**, mês a mês, os **dados estatísticos** para os fins previstos no inciso X.

*Dados da **estatística geral de trânsito** no território nacional.*

**Art. 20**. Compete à **Polícia Rodoviária Federal**, no **âmbito das rodovias e estradas federais**:

**FIQUE DE OLHO!**

*A **Polícia Rodoviária Federal (PRF)** tem autoridade exclusiva para aplicar multas a veículos em circulação nas **rodovias federais**. Nas estradas estaduais ou municipais, a responsabilidade pela fiscalização de trânsito cabe aos órgãos competentes de trânsito estaduais e municipais, respectivamente.*

**I -** cumprir e fazer cumprir a **legislação** e as **normas** de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

**II -** realizar o **patrulhamento ostensivo**, executando operações relacionadas com a **segurança pública**, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

**III -** executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência **por escrito** e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

**IV -** efetuar **levantamento** dos locais de sinistros de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

**V -** credenciar os **serviços de escolta**, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de **carga indivisível**;

**VI -** assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a **interdição de construções** e **instalações não autorizadas**;

**VII -** coletar **dados estatísticos** e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;;

**VIII -** implementar as medidas da **Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito**;

**IX -** promover e participar de **projetos** e **programas** de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo **CONTRAN**;

**X -** integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de **arrecadação e compensação** de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

**XI -** fiscalizar o **nível de emissão de poluentes e ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

**XII -** aplicar a penalidade de **suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

**XIII -** realizar **perícia administrativa** nos locais de sinistros de trânsito.

**Art. 21**. Compete aos **órgãos** e **entidades executivos rodoviários** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no **âmbito de sua circunscrição**:

***Órgãos Executivos Rodoviários:***

***Âmbito Federal**: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.*

***Âmbito Estadual**: Departamentos de Estradas e Rodagem – DER.*

**I -** cumprir e fazer cumprir a **legislação** e as **normas** de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

**II -** planejar, projetar, regulamentar e operar o **trânsito** de **veículos**, de **pedestres** e de **animais**, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

**III -** implantar, manter e operar o **sistema de sinalização**, os **dispositivos** e os **equipamentos** de controle viário;

**IV - coletar dados** e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas;

**V -** estabelecer, em **conjunto** com os órgãos de **policiamento ostensivo de trânsito**, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

**VI -** executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, **por escrito**, e ainda as multas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C3A9DCFA99D412CDC41E1B4E015A25EF

e medidas administrativas cabíveis, **notificando** os **infratores** e **arrecadando as multas que aplicar**;

**VII -** arrecadar valores provenientes de **estada** e **remoção** de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

**VIII -** fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por **excesso de peso**, **dimensões** e **lotação dos veículos**, bem como **notificar** e **arrecadar** as multas que aplicar;

**IX -** fiscalizar o cumprimento da norma contida no **art. 95,** aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

***Art. 95.*** *Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.*

**X -** implementar as medidas da **Política Nacional de Trânsito** e do **Programa Nacional de Trânsito;**

**XI -** promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo **CONTRAN**;

**XII -** integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de **arrecadação e compensação** de multas impostas na **área de sua competência**, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

**XIII -** fiscalizar o **nível de emissão de poluentes** e **ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;

**XIV -** vistoriar veículos que necessitem de **autorização especial** para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

**XV -** aplicar a penalidade de **suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 22**. Compete aos **órgãos** ou **entidades executivos de trânsito** dos Estados e do Distrito Federal, no **âmbito de sua circunscrição**:

**I -** cumprir e fazer cumprir a **legislação** e as **normas** de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

**II -** realizar, fiscalizar e controlar o processo de **formação**, de **aperfeiçoamento**, de **reciclagem** e de **suspensão** de condutores e **expedir e cassar** Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

**III -** vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, **mediante delegação** do órgão **máximo executivo de trânsito da União**;

**IV -** estabelecer, **em conjunto com as Polícias Militares**, as diretrizes para o **policiamento ostensivo de trânsito**;

**V -** executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as **medidas administrativas** cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito;

**VI -** aplicar as **penalidades** por infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

**VII -** arrecadar **valores** provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;

**VIII -** comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a **suspensão** e a **cassação do direito de dirigir** e o **recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação**;

**IX -** coletar **dados estatísticos** e elaborar **estudos** sobre sinistros de trânsito e suas causas;

**X -** credenciar **órgãos** ou **entidades** para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do **CONTRAN**;

**XI -** implementar as medidas da **Política Nacional de Trânsito** e do **Programa Nacional de Trânsito**;

**XII -** promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo **CONTRAN**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 74C26E28FFCFBED1E8E9282A95758B49

**XIII -** integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de **arrecadação e compensação** de multas impostas na **área de sua competência**, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

**XIV -** fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, **os dados cadastrais** dos veículos **registrados** e dos **condutores habilitados**, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;

**XV -** fiscalizar o **nível de emissão de poluentes e ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;

**XVI -** articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo **CETRAN**.

**XVII -** criar, implantar e manter **escolas públicas de trânsito**, destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

**§ 1º** As competências descritas no inciso II do caput deste artigo relativas ao processo de **suspensão** de condutores serão exercidas quando:

**I -** o condutor atingir o **limite de pontos** estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;

***Art. 261.*** *A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:*

***I -*** *sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:*

***a) 20 (vinte) pontos****, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;*

***b) 30 (trinta) pontos****, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação*

***c) 40 (quarenta) pontos****, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação.*

**II -** a infração prever a penalidade de **suspensão** do direito de dirigir de **forma específica** e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito.

**§ 2º** Compete **privativamente** aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos arts. 165-D, 233, 240, 241, 242 e 243 e no § 5º do art. 330 deste Código.

***Art. 165-D.*** *Deixar de realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A deste Código, após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido.*

***Art. 233.*** *Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito,*

***Art. 240.*** *Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado.*

***Art. 241.*** *Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor.*

***Art. 242.*** *Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação.*

***Art. 243.*** *Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos.*

***Art. 330. § 5º.*** *A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais cominações legais cabíveis.*

**Art. 23**. Compete às **Polícias Militares dos Estados** e do **Distrito Federal**:

**I -** *(VETADO)*

**II -** *(VETADO)*

**III -** executar a **fiscalização de trânsito**, quando e conforme **convênio firmado**, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados;

**Art. 24**. Compete aos **órgãos** e **entidades executivos de trânsito** dos Municípios, no **âmbito de sua circunscrição**:

**I -** cumprir e fazer cumprir a **legislação** e as **normas** de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

**II -** planejar, projetar, regulamentar e operar o **trânsito** de **veículos**, de **pedestres** e de **animais** e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas;

**III -** implantar, manter e operar o **sistema de sinalização**, os **dispositivos** e os **equipamentos** de controle viário;

**IV -** coletar **dados estatísticos** e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas;

**V -** estabelecer, **em conjunto** com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o **policiamento ostensivo de trânsito;**

**VI -** executar a fiscalização de trânsito em **vias terrestres**, **edificações de uso público** e **edificações privadas de uso**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F6D0E5AD7471A6EBF992AF298620E151

**coletivo**, autuar e aplicar as penalidades de advertência **por escrito** e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal previstas no § 2º do art. 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

**VII -** *(REVOGADO);*

**VIII -** *(REVOGADO);*

**IX -** fiscalizar o cumprimento da norma contida no **art. 95,** aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

> ***Art. 95.*** *Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.*

**X -** implantar, manter e operar **sistema de estacionamento** rotativo pago nas vias;

**XI -** arrecadar **valores** provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

**XII -** credenciar os **serviços de escolta**, **fiscalizar** e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de **carga indivisível**;

**XIII -** integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de **arrecadação e compensação de multas** impostas na **área de sua competência**, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

**XIV -** implantar as medidas da **Política Nacional de Trânsito** e do **Programa Nacional de Trânsito;**

**XV -** promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo **CONTRAN**;

**XVI -** planejar e implantar medidas para **redução da circulação de veículos** e **reorientação do tráfego**, com o objetivo de **diminuir a emissão global de poluentes**;

**XVII -** registrar e licenciar, na forma da legislação, **veículos de tração** e **propulsão humana** e de **tração animal,** fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

**XVIII -** conceder **autorização** para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

**XIX -** articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo **CETRAN**;

**XX -** fiscalizar o **nível de emissão de poluentes e ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;

**XXI -** vistoriar veículos que necessitem de **autorização especial** para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

**XXII -** aplicar a penalidade de **suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de **forma específica** para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União;

**XXIII -** criar, implantar e manter **escolas públicas de trânsito**, destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

**§ 1º** As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no **Distrito Federal** por seu órgão ou **entidade executivos de trânsito.**

**§ 2º** Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão **integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito**, por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da prefeitura municipal, conforme previsto no art. 333 deste Código.

**§ 3º** O exercício das atribuições previstas no inciso VI do caput deste artigo no âmbito de edificações privadas de uso coletivo **somente** se aplica para **infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7E09CA569D9C38DE14E15A2B3BC005FF

**§ 4º** Compete **privativamente** aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos arts. 95, 181, 182, 183, 218 e 219, nos incisos V e X do caput do art. 231 e nos arts. 245, 246 e 279-A deste Código.

***Art. 95****. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.*

***Art. 181****. Estacionar o veículo em desacordo com o CTB.*

***Art. 182.*** *Parar o veículo em desacordo com o CTB.*

***Art. 183.*** *Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso.*

***Art. 218.*** *Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias.*

***Art. 219.*** *Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita.*

***Art. 231.*** *Transitar com o veículo:*

***V -*** *com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:*

***X -*** *excedendo a capacidade máxima de tração.*

***Art. 245.*** *Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.*

***Art. 246.*** *Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente.*

***Art. 279-A.*** *O veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do Contran.*

**Art. 24-A**. Compete **concorrentemente** aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas neste Código, observado o disposto no § 2º do art. 22 e no § 4º do art. 24 deste Código.

**Parágrafo único**. As competências privativas previstas no § 2º do art. 22 e no § 4º do art. 24 podem ser **delegadas por meio do convênio** de que trata o art. 25 deste Código.

**Art. 25**. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão **celebrar convênio** delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à **maior eficiência** e à **segurança para os usuários da via**.

**§ 1º** Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar **serviços de capacitação técnica**, **assessoria** e **monitoramento** das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com **ressarcimento dos custos apropriados**.

**§ 2º** Quando **não** houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo Município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado **diretamente pela prefeitura municipal** com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o **consórcio com outro ente federativo**.

**Art. 25-A**. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal , respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, **poderão** lavrar **auto de infração de trânsito** e **remetê-lo ao órgão competente**, nos casos em que a infração cometida nas **adjacências do Congresso Nacional** ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.

**Parágrafo único**. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber **treinamento específico para o exercício das atividades**, conforme regulamentação do Contran.

***Art. 51, IV, CF:*** *Compete privativamente à* ***Câmara dos Deputados*** *dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.*

***Art. 52, XIII, CF:*** *Compete privativamente ao* ***Senado Federal*** *dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.*

## CAPÍTULO III

DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

**Art. 26**. Os **usuários das vias terrestres** devem:

**I -** abster-se de todo ato que possa **constituir perigo ou**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AB3AFC6BB9C8E8C887799B2C4EA896CF

**obstáculo** para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

**II -** abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via **objetos ou substâncias**, ou nela criando qualquer outro obstáculo.

**Art. 27**. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos **equipamentos de uso obrigatório**, bem como assegurar-se da **existência de combustível suficiente** para chegar ao local de destino.

***Resolução 993/2022, CONTRAN**: estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e relaciona o índice de regulamentações sobre segurança veicular aplicáveis.*

**Art. 28**. O condutor deverá, a todo momento, ter **domínio** de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados **indispensáveis** à segurança do trânsito.

**Art. 29**. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

**I -** a circulação far-se-á pelo **lado direito da via**, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

**II -** o condutor deverá guardar **distância de segurança lateral e frontal** entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao **bordo da pista**, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

**III -** quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local **não sinalizado**, terá **preferência de passagem**:

**a)** no caso de apenas um fluxo ser proveniente de **rodovia**, aquele que estiver **circulando** por ela;

**b)** no caso de **rotatória**, aquele que estiver **circulando** por ela;

**c)** nos demais casos, o que vier pela **direita do condutor**;

**IV -** quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da **direita destinadas** ao deslocamento dos veículos **mais lentos e de maior porte**, quando **não houver** faixa especial a eles destinada, e as da **esquerda**, destinadas à **ultrapassagem** e ao deslocamento dos veículos de **maior velocidade**;

**V -** o trânsito de veículos sobre **passeios**, **calçadas** e nos **acostamentos**, só poderá ocorrer para que se **adentre ou se saia** dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento;

***Anexo I, CTB:***

***Passeio:** parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.*

***Calçada:** parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.*

***Acostamento:** parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.*

**VI -** os veículos **precedidos de batedores** terão **prioridade de passagem**, respeitadas as demais normas de circulação;

**VII -** os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, **gozam de livre circulação**, **estacionamento** e **parada**, quando em **serviço de urgência**, de **policiamento ostensivo** ou de **preservação da ordem pública**, observadas as seguintes disposições:

**a)** quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores **deverão deixar livre** a passagem pela **faixa da esquerda**, indo para a **direita** da via e parando, se necessário;

**b)** os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, **deverão** aguardar no **passeio** e **somente atravessar** a via quando o veículo já tiver **passado pelo local**;

**c)** o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente **somente poderá** ocorrer por ocasião da **efetiva** prestação de **serviço de urgência**;

**d)** a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com **velocidade reduzida** e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 455399238508524F3C13795A296B4BB6

**e)** as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas **somente** quando os veículos estiverem **identificados** por dispositivos regulamentares de **alarme sonoro e iluminação intermitente;**

**f)** a prerrogativa de **livre estacionamento** será aplicada **somente** quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de **iluminação intermitente**;

**ATENÇÃO!**

***Livre circulação e parada**: necessário tanto o alarme sonoro como a iluminação intermitente.*

***Livre estacionamento**: iluminação intermitente.*

***Resolução 970/2022, CONTRAN**:*

***Art. 5º, § 2º** Quando do uso da prerrogativa de livre circulação e de parada, os dispositivos sonoros devem ser acionados de **forma conjunta** com as lanternas especiais.*

***§ 3º** A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de **iluminação rotativa** ou **intermitente**.*

**VIII -** os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, **gozam de livre parada** e **estacionamento** no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo **CONTRAN**;

**IX -** a **ultrapassagem** de outro veículo em movimento deverá ser feita pela **esquerda**, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, **exceto** quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o **propósito de entrar à esquerda**;

**ATENÇÃO!**

*A ultrapassagem pela direita não **é proibida**, sendo admitida no caso do veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à **esquerda**.*

**X -** todo condutor deverá, **antes de efetuar uma ultrapassagem**, certificar-se de que:

**a)** **nenhum** condutor que venha atrás haja **começado** uma manobra para ultrapassá-lo;

**b)** quem o precede na mesma faixa de trânsito **não** haja indicado o propósito de **ultrapassar um terceiro**;

**c)** a faixa de trânsito que vai tomar esteja **livre** numa extensão suficiente para que sua manobra **não** ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

**XI -** todo condutor ao efetuar a ultrapassagem **deverá**:

**a)** indicar com **antecedência** a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

**b)** afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que **deixe livre** uma **distância lateral de segurança**;

**c)** retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a **luz indicadora de direção do veículo** ou **fazendo gesto convencional de braço**, adotando os cuidados necessários para **não** pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;

**XII -** os veículos que se deslocam sobre **trilhos** terão **preferência de passagem** sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.

**§ 1º** As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso X e "a" e "b" do inciso XI aplicam-se à **transposição de faixas**, que pode ser realizada tanto pela faixa da **esquerda** como pela da **direita**.

**§ 2º** Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, **em ordem decrescente**, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos **não** motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

**§ 3º** Compete ao **CONTRAN** regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso VII do caput deste artigo.

**§ 4º** Em situações especiais, ato da **autoridade máxima federal de segurança pública** poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso VII do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados.

**Art. 30**. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o **propósito de ultrapassá-lo**, deverá:

**I -** se estiver circulando pela faixa da esquerda, **deslocar-se** para a faixa da **direita**, **sem** acelerar a marcha;

**II -** se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, **sem acelerar a marcha**.

**Parágrafo único**. Os **veículos mais lentos**, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem **possam se intercalar** na fila com **segurança**.

**Art. 31**. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de **transporte coletivo** que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá **reduzir a velocidade**, dirigindo com atenção **redobrada** ou **parar** o veículo com vistas à segurança dos pedestres.

**Art. 32**. O condutor **não poderá** ultrapassar veículos em vias com **duplo sentido** de direção e **pista única,** nos trechos em **curvas** e em **aclives sem** visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, **exceto** quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

**Art. 33**. Nas interseções e suas proximidades, o condutor **não poderá** efetuar **ultrapassagem**.

**ATENÇÃO!**

*Vias com duplo sentido e pista única, nos trechos em curvas e aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4EACEB2BF12C4AAD98EC199FFB7D740F

*de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres: **autorizada a ultrapassagem** quando houver sinalização permitindo.*

*Nas interseções e suas proximidades: **sempre proibida** a ultrapassagem.*

**Art. 34**. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la **sem** perigo para os **demais usuários** da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

**Art. 35**. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de **forma clara** e com a **devida antecedência**, por meio da **luz indicadora** de direção de seu veículo, ou fazendo **gesto convencional** de braço.

**Parágrafo único**. Entende-se por **deslocamento lateral** a transposição de faixas, movimentos de conversão à **direita**, à **esquerda** e **retornos**.

**Art. 36**. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um **lote lindeiro** a essa via, **deverá** dar **preferência** aos **veículos** e **pedestres** que por ela estejam transitando.

**Art. 37**. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes **não** existirem, o condutor **deverá** aguardar no **acostamento**, à **direita**, para cruzar a pista com segurança.

**Art. 38**. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor **deverá**:

**I -** ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do **bordo direito da pista** e executar sua manobra no **menor espaço possível**;

**II -** ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu **eixo** ou da **linha divisória** da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do **bordo esquerdo**, tratando-se de uma pista de um só sentido.

**Parágrafo único**. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá **ceder passagem** aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

**Art. 39**. Nas vias urbanas, a **operação de retorno** deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.

**Art. 40**. O uso de **luzes em veículo** obedecerá às seguintes determinações:

**I -** o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da **luz baixa:**

**a)** à **noite**;

**b)** mesmo durante **o dia**, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;

**II -** nas **vias não iluminadas** o condutor deve usar **luz alta, exceto** ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;

**III -** a **troca de luz baixa e alta**, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de **ultrapassar o veículo que segue à frente** ou para indicar a existência de **risco à segurança** para os veículos que circulam no sentido contrário;

**IV -** *(REVOGADO);*

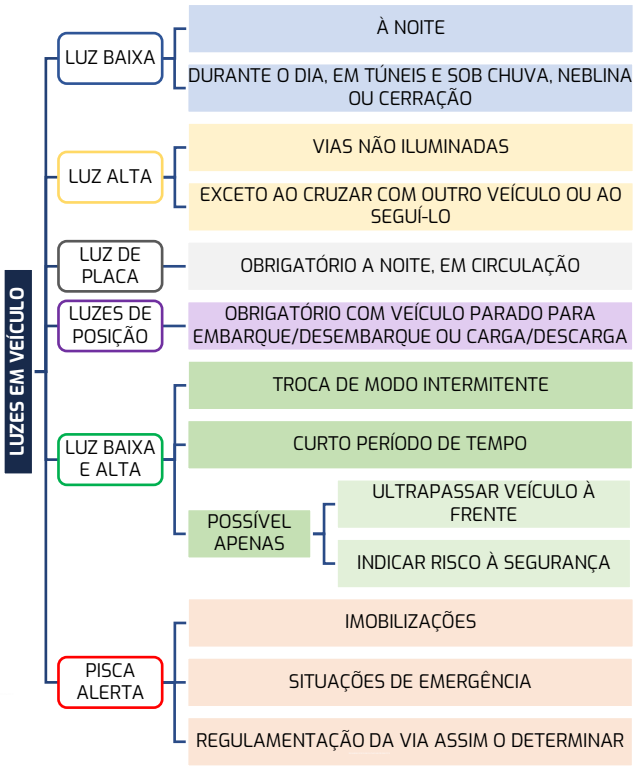
**V -** O condutor utilizará o **pisca-alerta** nas seguintes situações:

**a)** em **imobilizações** ou situações de **emergência**;

**b)** quando a **regulamentação** da via assim o determinar;

**VI -** durante a **noite**, em circulação, o condutor manterá acesa a **luz de placa**;

**VII -** o condutor manterá acesas, à **noite**, as **luzes de posição** quando o veículo estiver **parado** para fins de **embarque** ou **desembarque** de passageiros e **carga** ou **descarga** de mercadorias.






Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 981468B41FBFA5BFAC567461DE9AEFF9

**§ 1º** Os veículos de **transporte coletivo de passageiros**, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de **luz baixa** durante o **dia** e à **noite.**

**§ 2º** Os veículos que **não** dispuserem de **luzes de rodagem diurna** deverão **manter acesos** os faróis nas rodovias de **pista simples** situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia.

**Art. 41**. O condutor de veículo só poderá fazer **uso de buzina**, desde que em toque breve, nas seguintes situações:

**I -** para fazer as **advertências** necessárias a fim de evitar sinistros;

**II -** fora das **áreas urbanas**, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

**Art. 42**. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, **salvo** por **razões de segurança**.

**Art. 43**. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos **limites máximos de velocidade** estabelecidos para a via, além de:

***Resolução 798/2020, CONTRAN**: Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques.*

**I - não** obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação **sem** causa justificada, transitando a uma velocidade **anormalmente reduzida**;

**II -** sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá **antes** certificar-se de que pode fazê-lo **sem** risco nem inconvenientes para os outros condutores, a **não** ser que haja perigo iminente;

**III -** indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de **redução de velocidade**.

**Art. 44**. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar **prudência especial**, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

**Art. 44-A**. É livre o movimento de **conversão à direita** diante de **sinal vermelho** do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os arts. 44, 45 e 70 deste Código.

**Art. 45**. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma **interseção** se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.

**Art. 46**. Sempre que for necessária a **imobilização temporária** de um veículo no leito viário, em situação de **emergência**, deverá ser providenciada a imediata **sinalização de advertência**, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.

***Resolução 36/1998, CONTRAN**:*

***Art. 1º** O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de **30 metros** da parte traseira do veículo.*

***Parágrafo único.** O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.*

**Art. 47**. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao **tempo indispensável** para embarque ou desembarque de passageiros, desde que **não interrompa** ou **perturbe** o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.

**Parágrafo único**. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada **estacionamento.**

**Art. 48**. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), **admitidas** as **exceções devidamente sinalizadas**.

**§ 1º** Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados **fora da pista de rolamento**.

**§ 2º** O estacionamento dos veículos motorizados de **duas rodas** será feito em posição **perpendicular** à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, **salvo** quando houver sinalização que determine outra condição.

**§ 3º** O estacionamento dos veículos **sem** abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica.

**Art. 49**. O condutor e os passageiros **não** deverão abrir a **porta do veículo**, **deixá-la aberta** ou **descer do veículo sem** antes se certificarem de que isso **não** constitui **perigo** para eles e para outros usuários da via.

**Parágrafo único**. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do **lado da calçada, exceto** para o condutor.

**Art. 50**. O uso de **faixas laterais** de domínio e das **áreas adjacentes** às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

**Art. 51**. Nas vias internas pertencentes a **condomínios** constituídos por **unidades autônomas**, a sinalização de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7B1F05858F1AC78674FFB0AB84E5385B

regulamentação da via será implantada e mantida **às expensas do condomínio**, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

**Art. 52**. Os **veículos de tração animal** serão conduzidos pela **direita da pista**, junto à guia da calçada (meio-fio) ou acostamento, sempre que **não** houver **faixa especial** a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

**Art. 53**. Os **animais isolados ou em grupos** só podem circular nas vias quando **conduzidos por um guia**, observado o seguinte:

**I -** para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para **não** obstruir o trânsito;

**II -** os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.

**Art. 54**. Os **condutores** de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias:

**I -** utilizando **capacete de segurança**, com viseira ou óculos protetores;

**II -** segurando o guidom com as **duas mãos**;

**III -** usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do **CONTRAN**.

**Art. 55**. Os **passageiros** de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:

**I -** utilizando **capacete** de segurança;

**II -** em **carro lateral** acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor;

**III -** usando **vestuário de proteção**, de acordo com as especificações do **CONTRAN**.

**Art. 56**. *(VETADO)*

**Art. 57**. Os **ciclomotores** devem ser conduzidos pela **direita** da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que **não** houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, **proibida** a sua circulação nas **vias de trânsito rápido** e **sobre as calçadas das vias urbanas**.

**Parágrafo único**. Quando uma via comportar **duas** ou mais faixas de trânsito e a da **direita** for destinada ao **uso exclusivo de outro tipo de veículo**, os ciclomotores deverão circular pela **faixa adjacente à da direita**.

**Art. 58**. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a **circulação de bicicletas** deverá ocorrer, quando **não** houver ciclovia, ciclo faixa, ou acostamento, ou quando **não** for possível a utilização destes, **nos bordos da pista de rolamento**, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

**Parágrafo único**. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá **autorizar** a circulação de bicicletas no **sentido contrário** ao **fluxo dos veículos automotores**, desde que **dotado o trecho com ciclo faixa**.

**Art. 59**. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será **permitida** a circulação de bicicletas **nos passeios.**

**Art. 60**. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:

**I - vias urbanas**:

**a)** via de trânsito rápido;

**b)** via arterial;

**c)** via coletora;

**d)** via local;

***Anexo I, CTB:***

***Via de Trânsito Rápido:*** *aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Não há semáforo, nem cruzamento.*

***Via Arterial:*** *aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Liga bairros.*

***Via Coletora:*** *aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Está dentro de um bairro, existindo semáforo e cruzamento.*

***Via Local****: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.*

| VIAS URBANAS | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | SEMÁFARO | CRUZAMENTO | CARACTERÍSTICA |
| TRÂNSITO RÁPIDO | NÃO | NÃO | TRÂNSITO LIVRE |
| ARTERIAL | SIM | SIM | LIGA BAIRROS |
| COLETORA | SIM | SIM | DENTRO DE BAIRRO |
| LOCAL | NÃO | SIM | ACESSO LOCAL |

**II - vias rurais**:

**a)** rodovias;

**b)** estradas.

***Anexo I, CTB:***

***Rodovia:*** *via rural pavimentada.*

***Estrada:*** *via rural não pavimentada.*

**Art. 61**. A **velocidade máxima** permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

**§ 1º** Onde **não** existir sinalização regulamentadora, a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 273BD62431DCDE352244526E79100940

velocidade máxima será de:

**I -** nas **vias urbanas**:

**a) 80 km/h**, nas vias de **trânsito rápido**:

**b) 60 km/h**, nas **vias arteriais**;

**c) 40 km/h**, nas **vias coletoras**;

**d) 30 km/h**, nas **vias locais**;

**II -** nas **vias rurais**:

**a)** nas **rodovias de pista dupla**:

**1. 110 km/h** (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas;

**2. 90 km/h** (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

**b)** nas **rodovias de pista simples**:

**1. 100 km/h** (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas;

***Anexo I, CTB:***

***Automóvel:*** *veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.*

***Camioneta:*** *veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.*

***Caminhonete:*** *veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.*

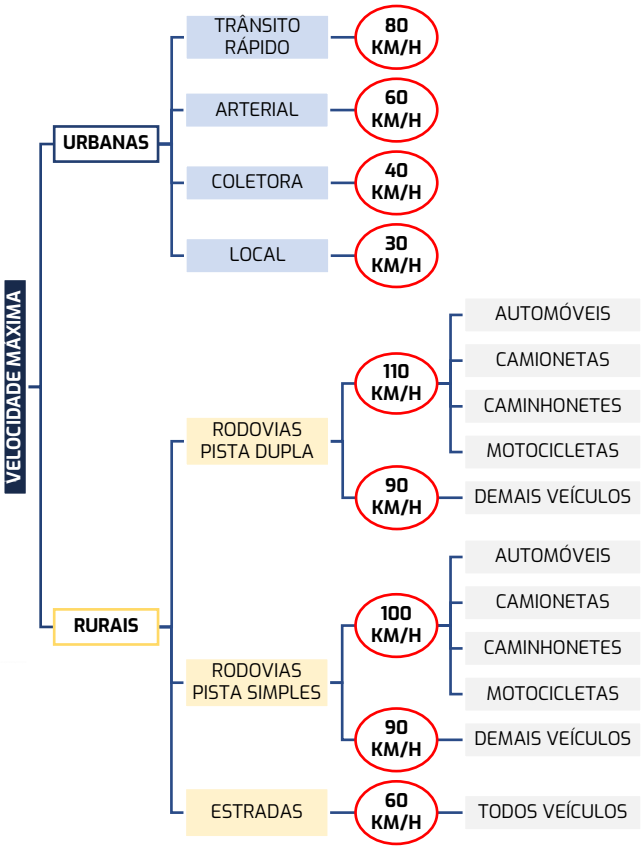
***Motocicleta:*** *veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada.*

**2. 90 km/h** (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos.

**c)** nas estradas: **60 km/h** (sessenta quilômetros por hora).

**ATENÇÃO!**

*As velocidades máximas estabelecidas no CTB são apenas para vias que não possuam sinalização regulamentadora.*




**§ 2º** O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, **velocidades superiores** ou **inferiores** àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.

**Art. 62**. A velocidade **mínima não poderá** ser **inferior** à **metade** da velocidade **máxima** estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.

**Art. 63**. *(VETADO)*

**Art. 64**. As crianças com idade **inferior a 10 (dez) anos** que **não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura** devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, **salvo** exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo **CONTRAN**.

**Parágrafo único**. O **CONTRAN** disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo.

**Art. 65**. É **obrigatório** o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CC7003452C7E9A485A1210A0E13CCE90

nacional, **salvo** em situações regulamentadas pelo **CONTRAN**.

**Art. 66.** *(VETADO)*

**Art. 67**. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante **prévia permissão** da **autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via** e dependerão de:

**I -** autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;

**II -** caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;

**III -** contrato de seguro contra riscos e sinistros em favor de terceiros;

**IV -** prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.

**Parágrafo único**. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os **valores mínimos** da caução ou fiança e do contrato de seguro.

## CAPÍTULO III-A

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS

**Art. 67-A**. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:

**I -** de **transporte rodoviário coletivo de passageiros**;

**II -** de **transporte rodoviário de cargas**.

**Art. 67-B.** *(VETADO).*

**Art. 67-C**. É **vedado** ao motorista profissional dirigir por **mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas** veículos de transporte rodoviário **coletivo de passageiros** ou de transporte rodoviário de **cargas**.

**§ 1°** Serão observados **30 (trinta) minutos** para descanso dentro de cada **6 (seis) horas** na condução de veículo de **transporte de carga**, sendo **facultado** o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que **não** ultrapassadas **5 (cinco) horas e meia** contínuas no exercício da condução.

**§ 1°-A**. Serão observados **30 (trinta) minutos** para descanso a cada **4 (quatro) horas** na condução de veículo **rodoviário de passageiros**, sendo **facultado** o seu fracionamento e o do tempo de direção.

**§ 2°** Em situações **excepcionais** de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo **período necessário** para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que **não** haja comprometimento da segurança rodoviária.

**§ 3°** O condutor é **obrigado**, dentro do período de **24 (vinte e quatro) horas**, a observar o **mínimo de 11 (onze) horas de descanso**, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1°, observadas no primeiro período **8 (oito) horas ininterruptas de descanso**.

**§ 4°** Entende-se como **tempo de direção** ou de condução apenas o período em que o condutor estiver **efetivamente** ao volante, em curso entre a origem e o destino.

**§ 5°** Entende-se como **início de viagem** a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino.

**§ 6°** O condutor somente iniciará uma viagem após o **cumprimento integral** do intervalo de descanso previsto no § 3° deste artigo.

**§ 7°** **Nenhum** transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput **sem** a observância do disposto no § 6°.

**§ 8º** Regulamentação do **CONTRAN** definirá as situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção e de descanso pelos motoristas profissionais condutores de veículos ou composições de transporte rodoviário de cargas justificadas por **indisponibilidade** de pontos de parada e de descanso na rota programada para a viagem ou por exaurimento das vagas de estacionamento neles disponíveis.

**§ 9º** O órgão competente da União ou, conforme o caso, a autoridade do ente da Federação com circunscrição sobre a via publicará e revisará, **periodicamente**, relação dos espaços destinados a pontos de parada e de descanso disponibilizados aos motoristas profissionais condutores de veículos ou composições de transporte rodoviário de cargas, especialmente entre os previstos no art. 10 da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, indicando o número de vagas de estacionamento disponíveis em cada localidade.

**Art. 67-D.** *(VETADO).*

**Art. 67-E**. O **motorista profissional** é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância.

**§ 1°** A **não** observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional às **penalidades** daí decorrentes, previstas neste Código.

**§ 1º-A**. **Não** estará sujeito às penalidades previstas neste Código o motorista profissional condutor de veículos ou composições de transporte rodoviário de cargas que **não** observar os períodos de direção e de descanso quando ocorrer a **situação excepcional** descrita no § 8º do art. 67-



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6688DA0D6A58E3123E029F9A4A21F980

C deste Código.

**§ 2°** O tempo de direção será controlado mediante **registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo** e, ou por meio de **anotação em diário de bordo**, ou **papeleta** ou **ficha de trabalho** externo, ou por **meios eletrônicos** instalados no veículo, conforme norma do Contran.

***Resolução 938/2022, CONTRAN:***

***Art. 2º.*** *O cronotacógrafo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles.*

***Art. 3º.*** *Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 (vinte e quatro) horas de operação do veículo:*

***I -*** *velocidades desenvolvidas pelo veículo;*

***II -*** *distância percorrida pelo veículo;*

***III -*** *tempo de movimentação do veículo e suas interrupções;*

***IV -*** *data e hora de início da operação;*

***V -*** *identificação do veículo;*

***VI -*** *identificação do(s) condutor(es); e*

***VII -*** *identificação de abertura do compartimento que contém o disco diagrama ou de emissão da fita diagrama.*

***Parágrafo único.*** *Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos III, IV, V e VI.*

**§ 3°** O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma **independente** de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados.

**§ 4°** A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de **responsabilidade do condutor**.

## CAPÍTULO IV

DOS PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS

**Art. 68**. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente **permitir** a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que **não** seja **prejudicial ao fluxo de pedestres**.

**§ 1º** O ciclista desmontado empurrando a bicicleta **equipara-se ao pedestre** em direitos e deveres.

**§ 2º** Nas **áreas urbanas**, quando **não houver passeios** ou quando **não for possível a utilização** destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com **prioridade** sobre os veículos, pelos **bordos da pista**, em fila **única**, **exceto** em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

**§ 3º** Nas **vias rurais**, quando **não houver acostamento** ou quando **não for possível a utilização** dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com **prioridade** sobre os veículos, pelos **bordos da pista**, em fila **única**, em **sentido contrário** ao deslocamento de veículos, **exceto** em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

**FIQUE DE OLHO!**

*Nas **vias rurais,** sem acostamento, a circulação de pedestres ocorre em sentido **contrário** ao dos veículos.*

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, **que não deverão**, nessas condições, **usar o acostamento**.

**§ 6º** Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a **devida sinalização** e **proteção** para circulação de pedestres.

**Art. 69**. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando **sempre** as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de **até cinquenta metros dele**, observadas as seguintes disposições:

**I -** onde **não houver faixa ou passagem**, o cruzamento da via deverá ser feito em **sentido perpendicular** ao de seu eixo;

**II -** para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

**a)** onde houver foco de pedestres, obedecer às **indicações das luzes;**

**b)** onde **não** houver foco de pedestres, **aguardar** que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9308A6D8CD3A1A5CD549ECB7B1F1AF1F

**III -** nas **interseções** e em suas proximidades, onde **não** existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na **continuação da calçada**, observadas as seguintes normas:

**a) não** deverão adentrar na pista sem **antes** se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

**b)** uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres **não** deverão **aumentar** o seu percurso, **demorar-se** ou **parar** sobre ela sem necessidade.

**Art. 70**. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim **terão prioridade de passagem**, **exceto** nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.

**Parágrafo único**. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada **preferência aos pedestres** que **não** tenham **concluído a travessia**, mesmo em caso de **mudança do semáforo** liberando a passagem dos veículos.

**Art. 71**. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, **obrigatoriamente**, as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

## CAPÍTULO V
DO CIDADÃO

**Art. 72**. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, **por escrito**, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, **sinalização**, **fiscalização** e **implantação** de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código.

**Art. 73**. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, **por escrito**, dentro de **prazos mínimos**, sobre a possibilidade ou **não** de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.

**Parágrafo único**. As **campanhas de trânsito** devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações.

## CAPÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

**Art. 74**. A educação para o trânsito é **direito de todos** e constitui **dever prioritário** para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

**§ 1º** É **obrigatória** a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.

**§ 2º** Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de **Escolas Públicas de Trânsito**, nos moldes e padrões estabelecidos pelo **CONTRAN**.

**Art. 75**. O **CONTRAN** estabelecerá, **anualmente**, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

**§ 1º** Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.

**§ 2º** As campanhas de que trata este artigo são de **caráter permanente**, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são **obrigados** a **difundi-las gratuitamente**, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.

**Art. 76**. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de **1º, 2º e 3º graus**, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

**Parágrafo único**. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação, mediante proposta do **CONTRAN** e do **Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras**, diretamente ou mediante convênio, promoverá:

**I -** a adoção, em **todos os níveis de ensino,** de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;

**II -** a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de **formação para o magistério** e o treinamento de **professores** e **multiplicadores**;

**III -** a criação de **corpos técnicos** interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;

**IV -** a elaboração de planos de **redução de sinistros** de trânsito com os núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

**Art. 77**. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do **CONTRAN**, estabelecer campanha nacional para esclarecer condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de sinistros de trânsito.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F87BA13831DA12122D35FF4F1895D0C2

**Parágrafo único**. As campanhas terão **caráter permanente** por intermédio do **Sistema Único de Saúde - SUS**, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76.

**Art. 77-A.** São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos arts. 77-B a 77-E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em **caráter suplementar** às campanhas previstas nos arts. 75 e 77.

**Art. 77-B**. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, **obrigatoriamente**, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.

**§ 1º** Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:

**I -** os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;

**II -** os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I.

**§ 2º** O disposto no caput deste artigo aplica-se à **propaganda de natureza comercial**, veiculada por **iniciativa do fabricante do produto**, em qualquer das seguintes modalidades:

**I -** rádio;

**II -** televisão;

**III -** jornal;

**IV -** revista;

**V -** outdoor.

**§ 3º** Para efeito do disposto no § 2º, **equiparam-se ao fabricante** o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 1º deste artigo.

**Art. 77-C**. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no art. 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive àquela de **caráter institucional** ou **eleitoral**.

**Art. 77-D**. O Conselho Nacional de Trânsito (**CONTRAN**) especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o art. 75.

**Art. 77-E**. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D constitui **infração** punível com as seguintes sanções:

**I - advertência** por escrito;

**II - suspensão**, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até **60 (sessenta) dias**;

**III - multa** de **R$ 1.627,00** (mil, seiscentos e vinte e sete reais) a **R$ 8.135,00** (oito mil, cento e trinta e cinco reais), cobrada do **dobro até o quíntuplo** em caso de **reincidência**.

**§ 1º** As sanções serão aplicadas **isolada ou cumulativamente**, conforme dispuser o regulamento.

**§ 2º** Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a **imediata suspensão** da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D.

**Art. 78**. Os Ministérios da Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego, dos Transportes e da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Contran, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de sinistros.

**Parágrafo único**. Será repassado, **mensalmente**, ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, para aplicação nos programas de que trata o caput deste artigo e na divulgação do SPVAT, o montante equivalente a até **5% (cinco por cento)** do total dos valores arrecadados destinados à Seguridade Social dos prêmios do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). *(2024)*

**FIQUE DE OLHO!**

*Na redação anterior, a legislação previa o percentual de **10%**.*

**Art. 79**. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1EF749B9AD1704247E29EE35C6ADF085

## CAPÍTULO VII

DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

**Art. 80**. **Sempre que necessário**, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, **vedada** a utilização de qualquer outra.

**§ 1º** A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem **perfeitamente visível** e **legível** durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do **CONTRAN**.

**§ 2º** O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá autorizar, em **caráter experimental** e por **período prefixado**, a utilização de sinalização e equipamentos **não** previstos neste Código.

**§ 3º** A responsabilidade pela instalação da **sinalização nas vias internas** pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu **proprietário**.

**Art. 81**. Nas vias públicas e nos imóveis é **proibido** colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam **gerar confusão**, **interferir na visibilidade** da sinalização e **comprometer a segurança do trânsito**.

**Art. 82**. É **proibido** afixar **sobre a sinalização** de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que **não** se relacionem com a mensagem da sinalização.

**Art. 83**. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à **prévia aprovação** do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

**Art. 84**. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá **retirar** ou **determinar a imediata retirada** de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, **com ônus** para quem o tenha colocado.

**Art. 85**. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com **faixas pintadas** ou **demarcadas no leito da via**.

**Art. 86**. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas **devidamente identificadas**, na forma regulamentada pelo **CONTRAN**.

**Art. 86-A**. As vagas de **estacionamento** regulamentado de que trata o inciso XVII do art. 181 desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido.

**Art. 87**. Os **sinais de trânsito** classificam-se em:

**I -** verticais;

**II -** horizontais;

**III -** dispositivos de sinalização auxiliar;

**IV -** luminosos;

**V -** sonoros;

**VI -** gestos do agente de trânsito e do condutor.

**Art. 88**. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto **não** estiver **devidamente sinalizada**, **vertical** e **horizontalmente**, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

**Parágrafo único**. Nas vias ou trechos de vias em **obras** deverá ser afixada sinalização específica e adequada.

**Art. 89**. A sinalização terá a seguinte **ordem de prevalência**:

**I -** as ordens do **agente de trânsito** sobre as normas de circulação e outros sinais;

**II -** as indicações do **semáforo** sobre os demais sinais;

**III -** as indicações dos **sinais** sobre as demais normas de trânsito.

**Art. 90**. **Não** serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for **insuficiente** ou **incorreta**.

**§ 1º** O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é **responsável** pela **implantação da sinalização**, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

**§ 2º** O **CONTRAN** editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 09EC7541A4F6E5AABEF742B583F77E85

**CAPÍTULO VIII**

DA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, DA OPERAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

**Art. 91**. O **CONTRAN** estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela **Engenharia de Tráfego**, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

**Art. 92.** *(VETADO)*

**Art. 93**. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em **pólo atrativo de trânsito** poderá ser aprovado **sem prévia anuência** do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e **sem** que do **projeto** conste área para **estacionamento** e indicação das **vias de acesso** adequadas.

**Art. 94**. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso **não** possa ser retirado, deve ser devida e **imediatamente sinalizado**.

**Parágrafo único**. É **proibida** a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como **redutores de velocidade**, **salvo** em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo **CONTRAN**.

**Art. 95**. Nenhuma **obra** ou **evento** que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada **sem permissão prévia** do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

**§ 1º** A obrigação de sinalizar é do responsável pela **execução** ou **manutenção da obra** ou do **evento**.

**§ 2º Salvo** em casos de **emergência**, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com **quarenta e oito horas de antecedência**, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.

**§ 3º** O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de **R$ 81,35 (oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)** a **R$ 488,10 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos)**, **independentemente** das cominações **cíveis** e **penais** cabíveis, além de **multa diária** no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito.

**§ 4º** Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará **multa diária** na base de **cinquenta por cento** do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade.

**CAPÍTULO IX**

DOS VEÍCULOS

**SEÇÃO I**

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 96.** Os veículos classificam-se em:

**I - quanto à tração**:

**a)** automotor;

**c)** de propulsão humana;

**d)** de tração animal;

**e)** reboque ou semi-reboque;

**II - quanto à espécie**:

**a) de passageiros**:

**1 -** bicicleta;

**2 -** ciclomotor;

**3 -** motoneta;

**4 -** motocicleta;

**5 -** triciclo;

**6 -** quadriciclo;

**7 -** automóvel;

**8 -** microônibus;

**9 -** ônibus;

**10 -** bonde;

**11 -** reboque ou semi-reboque;

**12 -** charrete;

**b) de carga**:

**1 -** motoneta;

**2 -** motocicleta;

**3 -** triciclo;

**4 -** quadriciclo;

**5 -** caminhonete;

**6 -** caminhão;

**7 -** reboque ou semi-reboque;

**8 -** carroça;

**9 -** carro-de-mão;

**c) misto**:

**1 -** camioneta;

**2 -** utilitário;

**3 -** outros;

**d) de competição**;

**e) de tração**:

**1 -** caminhão-trator;

**2 -** trator de rodas;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7846E6FA078E342611C6E0EB5DDCA384

**3 -** trator de esteiras;

**4 -** trator misto;

**f) especia**l;

**1 -** motocicleta;

**2 -** triciclo;

**3 -** automóvel;

**4 -** trator misto;

**5 -** micro-ônibus

**6 -** ônibus

**7 -** reboque ou semirreboque

**8 -** camioneta

**9 -** caminhão

**10 -** caminhão-trator

**11 -** caminhonete

**12 -** utilitário

**13 -** motor-casa

**g) de coleção**;

**III - quanto à categoria**:

**a) oficial**;

**b) de representação diplomática**, de **repartições consulares de carreira** ou **organismos internacionais** acreditados junto ao Governo brasileiro;

**c) particular**;

**d) de aluguel**;

**e) de aprendizagem**.

**Art. 97**. As **características dos veículos**, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo **CONTRAN**, em função de suas aplicações.

**Art. 98**. Nenhum proprietário ou responsável poderá, **sem prévia autorização** da **autoridade competente**, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo **modificações** de suas **características de fábrica**.

**§ 1º** Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são **obrigados** a atender aos mesmos limites e exigências de **emissão de poluentes e ruído** previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo **CONTRAN**, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências.

**§ 2º** Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria jipe **poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu**, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo Contran.

**Art. 99**. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo **peso** e **dimensões** atenderem aos limites estabelecidos pelo **CONTRAN**.

**§ 1º** O excesso de peso será aferido por **equipamento de pesagem** ou pela **verificação de documento fiscal**, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.

**§ 2º** Será tolerado um percentual sobre os limites de **peso bruto total** e **peso bruto transmitido por eixo de veículos** à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.

**§ 3º** Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo **CONTRAN**, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.

**§ 4º** Somente poderá haver autuação, por ocasião da pesagem do veículo, quando o veículo ou a combinação de veículos ultrapassar os limites de peso fixados, acrescidos da respectiva tolerância.

**§ 5º** O fabricante fará constar em lugar visível da estrutura do veículo e no Renavam o **limite técnico de peso por eixo**, na forma definida pelo **CONTRAN**.

***Resolução 882, CONTRAN**: Estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, referenda a Deliberação CONTRAN nº 246, de 25 de novembro de 2021, e dá outras providências.*

**Art. 100**. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar **com lotação de passageiros**, com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.

***Anexo I, CTB:***

***Peso Bruto Total:** peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.*

***Peso Bruto Total Combinado:** peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques.*

***Capacidade Máxima De Tração:** máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.*

**§ 1º** Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de **pneus extralargos**.

**§ 2º** O **CONTRAN** regulamentará o uso de pneus extralargos para os demais veículos.

**§ 3º** É permitida a **fabricação de veículos** de transporte de passageiros de até **15 m (quinze metros)** de comprimento na configuração de chassi **8x2.**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5DC64023EF8F9CE92F3A6A7DADEB075E

**Art. 101**. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que **não** se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo **CONTRAN**, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, **autorização especial de trânsito**, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do **CONTRAN**.

**§ 1º** A autorização será concedida **mediante requerimento** que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

**§ 2º** A autorização **não exime** o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

**§ 3º** Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, **autorização especial de trânsito**, com prazo de **seis meses**, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

**§ 4º** O **CONTRAN** estabelecerá os requisitos mínimos e específicos a serem observados pela autoridade com circunscrição sobre a via para a concessão da autorização de que trata o caput deste artigo quando o veículo ou a combinação de veículos trafegar **exclusivamente** em via rural **não** pavimentada, os quais deverão contemplar o caráter diferenciado e regional dessas vias.

**Art. 102**. O veículo de carga deverá estar **devidamente equipado** quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via.

**Parágrafo único**. O **CONTRAN** fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza.

## SEÇÃO II

DA SEGURANÇA DOS VEÍCULOS

**Art. 103**. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do **CONTRAN**.

**§ 1º** Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, **indispensável** ao **cadastramento no RENAVAM**, nas condições estabelecidas pelo **CONTRAN**.

**§ 2º** O **CONTRAN** deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a **qualquer tempo** os resultados dos **testes** e **ensaios** dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular.

**§ 3º** O **CONTRAN** poderá autorizar, **em caráter experimental** e por período **prefixado**, a circulação de veículos ou combinação de veículos em condições **não** previstas no caput deste artigo.

**Art. 104**. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será **obrigatória**, na forma e periodicidade estabelecidas pelo **CONTRAN** para os itens de segurança e pelo **CONAMA** para emissão de gases poluentes e ruído.

**§ 1º** *(VETADO)*

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** *(VETADO)*

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** Será aplicada a medida administrativa de **retenção** aos veículos **reprovados** na **inspeção de segurança** e na de **emissão de gases poluentes e ruído**.

**§ 6º** Estarão **isentos** da inspeção de que trata o caput deste artigo, durante **3 (três) anos** a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na **categoria particular**, com capacidade para **até 7 (sete) passageiros**, desde que mantenham suas características originais de fábrica e **não** se envolvam em sinistro de trânsito com danos de **média** ou **grande** monta.

**§ 7º** Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6º deste artigo será de **2 (dois) anos**, desde que mantenham suas características originais de fábrica e **não** se envolvam em sinistro de trânsito com danos de média ou grande monta.

**Art. 105**. São **equipamentos obrigatórios** dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo **CONTRAN**:

**I - cinto de segurança**, conforme regulamentação específica do **CONTRAN**, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

**II -** para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de **dez lugares** e os de carga com peso bruto total superior a **quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas**, equipamento **registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo**;

**III - encosto de cabeça,** para **todos** os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo **CONTRAN**;

**IV -** *(VETADO)*

**V -** dispositivo destinado ao **controle de emissão de gases poluentes** e de **ruído**, segundo normas estabelecidas pelo **CONTRAN**.

**VI -** para as **bicicletas**, a **campainha**, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C5D14F46076C9BC03429FC76479829E1

**VII - equipamento suplementar de retenção** - air bag frontal para o condutor e o passageiro do **banco dianteiro.**

**VIII -** luzes de **rodagem diurna.**

**§ 1º** O **CONTRAN** disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas.

***Resolução 993/2023, CONTRAN**: Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e relaciona o índice de regulamentações sobre segurança veicular aplicáveis.*

**§ 2º Nenhum veículo** poderá transitar com equipamento ou acessório **proibido**, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código.

**§ 3º** Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores **devem** comercializar os seus veículos com os **equipamentos obrigatórios** definidos neste artigo, e com os demais estabelecidos pelo **CONTRAN**.

**§ 4º** O **CONTRAN** estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo.

**§ 5°** A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo será **progressivamente** incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir do **1° (primeiro) ano** após a definição pelo **CONTRAN** das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do **5° (quinto) ano,** após esta definição, para os demais automóveis **zero quilômetro** de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados.

**§ 6°** A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo **não se aplica** aos veículos destinados à **exportação**.

**⚠ ATENÇÃO!**

*A exigência de equipamento suplementar de retenção - air bag - não se aplica para a veículos destinados à **exportação**. Não confunda com os destinados à **importação**.*

**Art. 106**. No caso de **fabricação artesanal** ou de **modificação de veículo** ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, **certificado de segurança** expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo **CONTRAN**.

**Parágrafo único**. Quando se tratar de **blindagem** de veículo, **não será exigido** qualquer outro documento ou autorização para o registro ou o licenciamento.

**Art. 107**. Os **veículos de aluguel,** destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.

**Art. 108**. Onde **não** houver **linha regular de ônibus**, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em **veículo de carga ou misto**, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo **CONTRAN**.

**Parágrafo único**. A autorização citada no caput **não** poderá exceder a **doze meses**, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código.

**Art. 109**. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo **CONTRAN**.

**Art. 110**. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para **competição** ou **finalidade análoga** só poderá circular nas vias públicas com **licença especial** da autoridade de trânsito, em itinerário e horário fixados.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C135756341E4D3A0D6F0D0C238B52DBA

**Art. 111**. É **vedado**, nas **áreas envidraçadas** do veículo:

**I -** *(VETADO)*

**II -** o uso de **cortinas**, **persianas fechadas** ou similares nos veículos em **movimento**, **salvo** nos que possuam espelhos retrovisores em **ambos os lados.**

**III -** aposição de **inscrições**, **películas refletivas** ou **não**, **painéis decorativos** ou **pinturas**, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do **CONTRAN**.

***Resolução 960/2022, CONTRAN***:

***Art. 10.*** *São vedados:*

***I -*** *a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo;*

***II -*** *a manutenção de películas com bolhas na área crítica de visão do condutor e nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo;*

***III -*** *o uso de qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade;*

***IV -*** *o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nas áreas não indispensáveis à dirigibilidade, desde que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados;*

***V -*** *o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, excetuando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar o serviço ao usuário da linha.*

**Parágrafo único**. É **proibido** o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, **salvo** se **não** colocar em risco a segurança do trânsito.

**Art. 112.** *(REVOGADO)*

**Art. 113**. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são **responsáveis civil e criminalmente** por danos causados aos usuários, a terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação.

## SEÇÃO III

DA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Art. 114**. O veículo será identificado **obrigatoriamente** por caracteres **gravados no chassi ou no monobloco**, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o **CONTRAN**.

**§ 1º** A gravação será realizada pelo **fabricante** ou **montador**, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que **não** poderá ser **alterado**.

**§ 2º** As **regravações**, quando necessárias, dependerão de **prévia autorização** da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a **mesma identificação anterior**, inclusive o ano de fabricação.

**§ 3º** Nenhum proprietário poderá, **sem prévia permissão** da autoridade **executiva de trânsito**, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.

**Art. 115**. O veículo será identificado externamente por meio de **placas dianteira** e **traseira**, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo **CONTRAN**.

***Resolução 969/2022, CONTRAN****: Esta Resolução dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV), registrados no território nacional.*

**§ 1º** Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo **vedado** seu **reaproveitamento**.

**§ 2º** As placas com as **cores verde e amarela da Bandeira Nacional** serão usadas **somente** pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

**§ 3º** Os **veículos de representação** dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas terão **placas especiais**, de acordo com os modelos estabelecidos pelo **CONTRAN**.

**§ 4°** Os aparelhos automotores destinados a **puxar** ou a **arrastar maquinaria** de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, **dispensados o licenciamento** e o **emplacamento**.

**§ 4°-A**. Os **tratores** e demais **aparelhos automotores** destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao **registro único**, **sem ônus**, em cadastro específico do Ministério da Agricultura e Pecuária, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

**§ 5º** O disposto neste artigo **não se aplica** aos veículos de **uso bélico**.

**§ 6º** Os veículos de **duas** ou **três rodas** são dispensados da



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 396445A1E3C8E15D7434E86D744A0F2E

**placa dianteira**.

**§ 7°** Excepcionalmente, mediante **autorização específica e fundamentada** das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão **temporariamente** ter **placas especiais**, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

**§ 8°** Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola (jericos), para efeito do registro de que trata o § 4°-A, ficam **dispensados** da exigência prevista no art. 106.

**§ 9º** As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são **dispensadas** da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo **CONTRAN**.

**§ 10**. O **CONTRAN** estabelecerá os meios técnicos, de uso obrigatório, para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo sistema de livre passagem.

**Art. 116**. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, ou aqueles sob posse dos órgãos de segurança pública, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar **placas particulares**, obedecidos os critérios e os limites estabelecidos pela legislação que regula o uso de veículo oficial.

**Parágrafo único**. As placas a que se refere o caput deste artigo serão concedidas mediante **solicitação** aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e serão vinculadas ao órgão de segurança pública solicitante

**Art. 117**. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua **tara**, do peso bruto total (**PBT**), do peso bruto total combinado (**PBTC**) ou capacidade máxima de tração (**CMT**) e de sua lotação, **vedado** o uso em **desacordo** com sua classificação.

## CAPÍTULO X

DOS VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL

**Art. 118**. A circulação de veículo no **território nacional**, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados.

**Art. 119**. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao **RENAVAM** a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.

**§ 1º** Os veículos licenciados no exterior **não poderão** sair do território nacional **sem o prévio pagamento ou o depósito**, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão.

**§ 2º** Os veículos que saírem do território nacional **sem** o cumprimento do disposto no § 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional **serão retidos** até a regularização da situação.

## CAPÍTULO XI

DO REGISTRO DE VEÍCULOS

**Art. 120**. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, **deve ser registrado** perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

**§ 1º** Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, **por pintura nas portas**, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.

**§ 2º** O disposto neste artigo **não se aplica** ao veículo de **uso bélico**.

**Art. 121**. Registrado o veículo, **expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV)**, em **meio físico e/ou digital**, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo **CONTRAN**, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F854085D12862A82D537618000CB1514

**Art. 122**. Para a expedição do **Certificado de Registro de Veículo** o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do **RENAVAM** e exigirá do proprietário os seguintes documentos:

**I -** nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente;

**II -** documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes.

**Art. 123**. Será **obrigatória** a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

**I -** for **transferida** a propriedade;

**II -** o proprietário **mudar o Município** de domicílio ou residência;

**III -** for alterada **qualquer característica** do veículo;

**IV -** houver mudança de **categoria**.

**§ 1º** No caso de **transferência de propriedade**, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de **trinta dias**, sendo que nos demais casos as providências deverão ser **imediatas**.

**§ 2º** No caso de **transferência de domicílio** ou **residência no mesmo Município**, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de **trinta dias** e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

**§ 3º** A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao **RENAVAM**.

**§ 4º** A **transferência de propriedade** referida no **inciso I** do *caput* deste artigo poderá ser realizada **integralmente** por **meio eletrônico** pelo órgão máximo executivo de trânsito da União ou pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observadas as **seguintes regras**: *(2025)*

**I -** no caso de transferência de propriedade realizada em **meio eletrônico**, o contrato de compra e venda de veículo **deverá** conter as **assinaturas eletrônicas** qualificadas ou avançadas, na forma da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, e das normas regulamentares do Contran; *(2025)*

**II -** o contrato de compra e venda de veículo em **meio digital,** quando assinado eletronicamente pelo comprador e pelo vendedor do veículo perante o órgão máximo executivo de trânsito da União, terá validade em todo o território nacional e **deverá** ser **obrigatoriamente** acatado por todos os órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal; *(2025)*

**III -** a assinatura eletrônica avançada do **contrato de compra e venda** de veículo **deverá** ser realizada por meio de **plataforma** de assinatura homologada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União ou pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conforme regulamentação do Contran; *(2025)*

**IV -** *(VETADO);*

**V -** a **vistoria de transferência** da propriedade **poderá** ser realizada em **formato eletrônico** a critério do órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. *(2025)*

**Art. 124**. Para a expedição do **novo Certificado de Registro de Veículo** serão exigidos os seguintes documentos:

**I -** Certificado de Registro de Veículo anterior;

**II -** Certificado de Licenciamento Anual;

**III -** comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo **CONTRAN**;

**IV -** Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

**V -** comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

**VI -** autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

**VII -** certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do **RENAVAM**;

**VIII -** comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

**IX -** *(REVOGADO)*

**X -** comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

**XI -** comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do **CONTRAN** e do **CONAMA**.

**Parágrafo único**. Os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de **apreensão ou de confisco** por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação a órgãos ou entidades da administração pública são **dispensados** do cumprimento do disposto no inciso VIII do caput deste artigo, e os débitos existentes devem ser cobrados do proprietário anterior.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6D302E845EC53006BA0D4244E6C1C800

**Art. 125**. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao **RENAVAM**:

**I -** pelo **fabricante** ou **montadora**, antes da comercialização, no caso de **veículo nacional;**

**II -** pelo órgão **alfandegário**, no caso de veículo importado por **pessoa física;**

**III -** pelo **importador**, no caso de veículo importado por **pessoa jurídica**.

**Parágrafo único**. As informações recebidas pelo **RENAVAM** serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao **RENAVAM**, tão logo seja o veículo registrado.

**Art. 126**. O proprietário de **veículo irrecuperável**, ou destinado à **desmontagem**, deverá **requerer a baixa do registro**, no prazo e forma estabelecidos pelo **CONTRAN**, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

**§ 1º** A obrigação de que trata este artigo é **da companhia seguradora** ou do **adquirente do veículo** destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

**§ 2º** A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo **não impede** a baixa do registro.

**Art. 127**. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do **RENAVAM**.

**Parágrafo único**. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao **RENAVAM**.

**Art. 128**. **Não** será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, **independentemente** da responsabilidade pelas infrações cometidas.

**Art. 129**. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em **legislação municipal** do **domicílio ou residência de seus proprietários**.

**Art. 129-A**. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, **sem** ônus, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, diretamente ou mediante convênio.

**Art. 129-B**. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

**Parágrafo único**. O registro previsto no caput deste artigo será executado por **empresas registradoras de contrato especializadas**, na modalidade de **credenciamento** pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o disposto no inciso III do parágrafo único do art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

## CAPÍTULO XII

DO LICENCIAMENTO

**Art. 130**. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado **anualmente** pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

| CALENDÁRIO PARA RENOVAÇÃO<br>RESOLUÇÃO Nº 110/2020 | |
|---|---|
| **ALGARISMO FINAL** | **PRAZO FINAL** |
| 1 E 2 | ATÉ SETEMBRO |
| 3, 4 E 5 | ATÉ OUTUBRO |
| 6, 7 E 8 | ATÉ NOVEMBRO |
| 9 E 0 | ATÉ DEZEMBRO |

**§ 1º** O disposto neste artigo **não se aplica** a veículo de **uso bélico**.

**§ 2º** No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o **licenciamento de origem**.

**Art. 131**. O **Certificado de Licenciamento Anual** será expedido ao veículo licenciado, **vinculado ao Certificado de Registro de Veículo**, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

**§ 1º** O primeiro licenciamento será feito **simultaneamente** ao registro.

**§ 2º** O veículo somente será considerado licenciado estando **quitados os débitos** relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 361F4E3F6B57AD88F9412FEA6711254A

**§ 3º** Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de **gases poluentes** e de **ruído**, conforme disposto no art. 104.

**§ 4º** As informações referentes às **campanhas de chamamento** de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e **não atendidas** no prazo de **1 (um) ano**, contado da data de sua comunicação, **deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual**.

**§ 5º** Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de **chamamento de consumidores** para substituição ou reparo de veículos.

**§ 6º** O **CONTRAN** regulamentará a inserção dos dados no Certificado de Licenciamento Anual referentes às campanhas de **chamamento de consumidores** para substituição ou reparo de veículos realizadas antes da data prevista no § 4º deste artigo.

**§ 7º** O **CONTRAN**, **excepcionalmente**, poderá prorrogar a exigência do disposto no § 5º deste artigo diante da comprovada **falta de peças** ou da necessidade de **escalonamento** para o atendimento ao chamamento dos consumidores, avaliadas as questões de segurança viária.

**Art. 132**. Os **veículos novos não** estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo **CONTRAN** durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.

**§ 1°** O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos **veículos importados**, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino.

***Resolução 911/2022, CONTRAN:***

***Art. 4º.*** *Os veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, destinados ao cliente final, para transitar em vias públicas devem portar obrigatoriamente o* ***Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFe)*** *ou do* ***documento alfandegário****, conforme o caso.*

***§ 1º.*** *O trânsito estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do Município de destino onde o veículo será registrado, podendo transitar por* ***15 (quinze)*** *dias consecutivos, ou no caso dos Estados da Região Norte do País, por* ***30 (trinta)*** *dias consecutivos.*

**Art. 133**. É **obrigatório** o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

**Parágrafo único**. O porte será **dispensado** quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido **sistema informatizado** para verificar se o veículo está licenciado.

**Art. 134**. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código **sem** que o novo proprietário tenha tomado as **providências necessárias** à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o **antigo proprietário** deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de **60 (sessenta) dias**, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar **solidariamente** pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

**Parágrafo único**. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por **documento eletrônico** com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

**Art. 134-A**. O **CONTRAN** especificará as bicicletas motorizadas e equiparados **não** sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias.

**Art. 135**. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar **devidamente autorizados** pelo poder público concedente.

## CAPÍTULO XIII

DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES

**Art. 136**. Os veículos especialmente destinados à **condução coletiva de escolares** somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

**I - registro** como veículo de passageiros;

**II - inspeção semestral** para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

**III -** pintura de **faixa horizontal na cor amarela**, com **quarenta** centímetros de largura, à **meia** altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico **ESCOLAR**, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

**IV -** equipamento **registrador instantâneo inalterável** de velocidade e tempo;

**V -** lanternas de **luz branca**, **fosca** ou **amarela** dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas **de luz vermelha** dispostas na extremidade superior da parte traseira;

**VI -** cintos de segurança em número **igual à lotação;**

**VII -** outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo **CONTRAN**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 82AE3BA377E576027D7CE00E29F8C4A0

**Art. 137**. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na **parte interna** do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo **vedada** a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

**Art. 138**. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

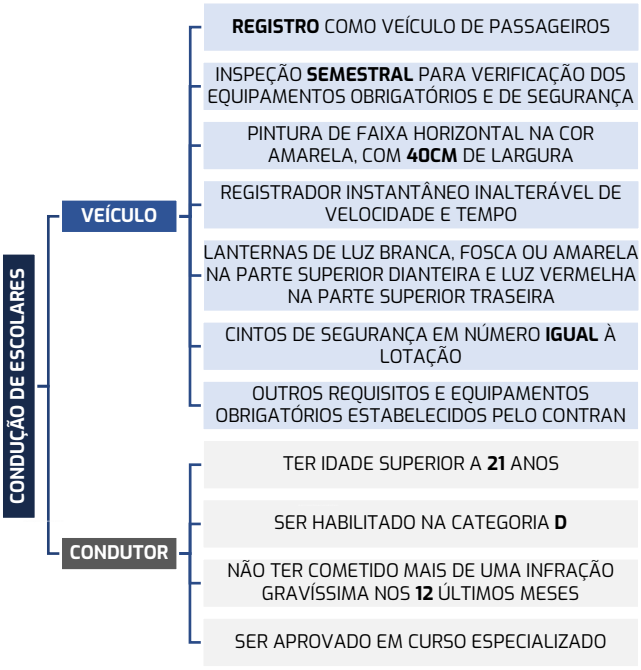
**I -** ter idade **superior a vinte e um anos**;

**II -** ser habilitado na **categoria D**;

**III -** *(VETADO)*

**IV - não** ter cometido mais de **uma** infração **gravíssima** nos **12 (doze) últimos meses**;

**V -** ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do **CONTRAN**.




**Art. 139**. O disposto neste Capítulo **não** exclui a **competência municipal** de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares.

## CAPÍTULO XIII-A

DA CONDUÇÃO DE MOTO-FRETE

**Art. 139-A**. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte **remunerado de mercadorias** (moto-frete) somente poderão circular nas vias com **autorização** emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

**I - registro** como veículo da categoria de aluguel;

**II -** instalação de protetor de motor **mata-cachorro**, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – **CONTRAN**;

**III -** instalação de aparador de **linha antena corta-pipas**, nos termos de regulamentação do **CONTRAN;**

**IV -** inspeção **semestral** para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

**§ 1º** A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do **CONTRAN**.

**§ 2º** É **proibido** o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, **com exceção** do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de **side-car,** nos termos de regulamentação do **CONTRAN.**

**Art. 139-B**. O disposto neste Capítulo **não** exclui a **competência municipal** ou **estadual** de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.

## CAPÍTULO XIV

DA HABILITAÇÃO

**Art. 140**. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de **exames** que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os **seguintes requisitos:**

**I -** ser **penalmente imputável**;

**II -** saber **ler e escrever**;

**III -** possuir **Carteira de Identidade** ou equivalente.

**ATENÇÃO!**

*O legislador não especificou o grau de escolaridade exigido para que seja solicitado a habilitação, exigindo apenas que o solicitante saiba ler e escrever.*

**Parágrafo único**. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no **RENACH**.

**Art. 141**. O **processo de habilitação** e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo **CONTRAN**.

***Resolução 789/2020, CONTRAN**: Consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.*

**§ 1º** A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos **Municípios**.

**Art. 142**. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do **CONTRAN**.

**Art. 143**. Os candidatos poderão habilitar-se nas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9B6BCC245302E544AC503198D4825F51

categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

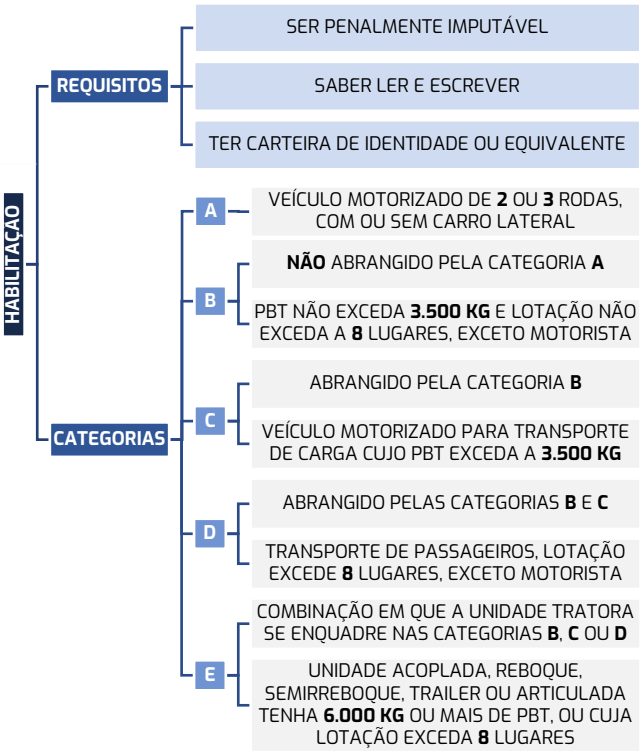
**I - Categoria A** - condutor de veículo motorizado de **duas** ou **três** rodas, com ou sem carro lateral;

**II - Categoria B** - condutor de veículo motorizado, **não** abrangido pela **categoria A,** cujo peso bruto total **não** exceda a **três mil e quinhentos quilogramas** e cuja lotação **não** exceda a **oito lugares**, excluído o do motorista;

**III - Categoria C** - condutor de veículo abrangido pela **categoria B** e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a **3.500 kg** (três mil e quinhentos quilogramas);

**IV - Categoria D** - condutor de veículo abrangido pelas **categorias B e C** e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a **8 (oito) lugares**, excluído o do motorista;

**V - Categoria E** - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas **categorias B, C ou D** e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha **6.000 kg** (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a **8 (oito) lugares**.




**§ 1º** Para habilitar-se na **categoria C,** o condutor deverá estar habilitado no **mínimo** há **1 (um) ano** na **categoria B** e **não** ter cometido mais de uma infração **gravíssima** nos últimos **12 (doze) meses**.

**§ 2°** São os condutores da **categoria B** autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso **não exceda a 6.000 kg** (seis mil quilogramas), ou cuja lotação **não** exceda a **8 (oito) lugares**, excluído o do motorista.

**§ 3º** Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, **independentemente** da **capacidade de tração** ou do **peso bruto total**.

**§ 4º** Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das **categorias B, C e D** podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha **menos de 6.000 kg** (seis mil quilogramas) de **peso bruto total**, e cuja lotação **não exceda a 8 (oito) lugares**.

**Art. 144**. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas **categorias C, D ou E**.

**Parágrafo único**. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também **por** condutor habilitado na **categoria B**.

**Art. 145**. Para habilitar-se nas **categorias D e E** ou para conduzir veículo de **transporte coletivo** de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

**I -** ser **maior de vinte e um anos**;

**II -** estar habilitado:

**a)** no mínimo **há dois anos** na **categoria B**, ou no mínimo **há um ano** na **categoria C,** quando pretender habilitar-se na **categoria D**; e

**b)** no mínimo **há um ano** na **categoria C,** quando pretender habilitar-se na **categoria E;**

**III - não** ter cometido mais de uma infração **gravíssima** nos últimos **12 (doze) meses**;

**IV -** ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do **CONTRAN**.

**Parágrafo único**. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância do disposto no inciso III.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F0BCD8BD48A5B3C965C68D75635134D2

**Art. 145-A**. Além do disposto no art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá **comprovar** treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada **5 (cinco) anos**, nos termos da normatização do Contran.

**Art. 146**. Para conduzir veículos de outra categoria o condutor deverá realizar **exames complementares** exigidos para habilitação na categoria pretendida.

**Art. 147.** O candidato à habilitação **deverá** submeter-se, conforme norma do **Contran**, aos exames: *(2025)*

**I -** de aptidão física e mental e de avaliação psicológica; *(2025)*

**II -** *(VETADO)*

**III -** escrito, sobre legislação de trânsito;

**IV -** de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

**V -** de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

**§ 1º** Os **resultados** dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no **RENACH**.

**§ 1º-A.** Os **exames** serão realizados: *(2025)*

**I -** nas hipóteses do inciso I do *caput* - por, respectivamente, médicos e psicólogos peritos examinadores; e

**II -** nas demais hipóteses do *caput* - pelo órgão executivo de trânsito.

**§ 2º** A Carteira Nacional de Habilitação e a Autorização para Conduzir Ciclomotor terão **validade** de: *(2025)*

**I - dez anos**, para condutores com idade **inferior** a **cinquenta anos**; *(2025)*

**II - cinco anos**, para condutores com idade **igual** ou **superior** a **cinquenta anos** e inferior a **setenta anos**; e *(2025)*

**III - três anos**, para condutores com idade **igual** ou **superior** a **setenta anos**. *(2025)*

| VALIDADE DA CNH E ACC | |
|---|---|
| **VALIDADE** | **IDADE** |
| **10** ANOS | INFERIOR A **50** ANOS |
| **5** ANOS | IGUAL OU SUPERIOR A **50** E INFERIOR A **70** ANOS |
| **3** ANOS | IGUAL OU SUPERIOR A **70** ANOS |

**§ 3º** Além dos candidatos à **primeira habilitação**, a avaliação psicológica prevista no inciso I do *caput* será **exigida** para o condutor que pretenda exercer **atividade remunerada ao veículo**. *(2025)*

**§ 4º** Os exames de **aptidão física** e **mental** serão **renováveis**, observada a periodicidade prevista no § 2º, a qual, **excepcionalmente**, poderá ser reduzida, mediante recomendação do médico responsável, quando houver indícios de **deficiência física** ou **mental** ou de progressividade de doença com potencial de comprometer a capacidade para conduzir veículo. *(2025)*

**§ 5º** O condutor que exerce **atividade remunerada** ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito – **Contran**.

**§ 6º** *(REVOGADO)*

**§ 7º** *(REVOGADO)*

**Art. 147-A**. Ao candidato com deficiência auditiva é **assegurada acessibilidade de comunicação**, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação.

**§ 1º** O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser **acessível**, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras.

**§ 2º** É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os **serviços de intérprete da Libras,** para acompanhamento em aulas práticas e teóricas.

**Art. 148**. Os exames de habilitação, **exceto** os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas **credenciadas** pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo **CONTRAN**.

**§ 1º** A formação de condutores deverá incluir, **obrigatoriamente**, conceitos de **direção defensiva** e de **proteção ao meio ambiente** relacionados com o trânsito.

**§ 2º** Ao candidato aprovado será conferida **Permissão para Dirigir**, com validade de **um ano**.

**§ 3º** A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de **um ano**, desde que o mesmo **não** tenha cometido **nenhuma** infração de natureza **grave ou gravíssima** ou seja **reincidente** em infração **média**.

**§ 4º** A **não** obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, **obriga** o candidato a **reiniciar todo o processo** de habilitação.

**§ 5º** O Conselho Nacional de Trânsito - **CONTRAN** poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o **cartão de saúde** expedido pelas **Forças Armadas** ou pelo **Departamento de Aeronáutica Civil**, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.

**§ 6º** Os exames de **aptidão física** e **mental** e a avaliação **psicológica** serão realizados, **respectivamente**, por médicos e psicólogos peritos examinadores, autorizados pelo **órgão máximo executivo de trânsito da União**, com titulação de especialista em **medicina do tráfego** e em **psicologia do trânsito**, conferida pelo respectivo conselho profissional, nos termos de regulação do Contran. *(2025)*

**§ 7º** Os **valores** correspondentes à realização dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 910915488AB4A8262FCE29FF69F7861D

observarão **preço público** fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme regulamentação do **Contran**. *(2025)*

**Art. 148-A**. Os condutores das **categorias C, D e E** deverão comprovar **resultado negativo** em **exame toxicológico** para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

**§ 1°** O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de **detecção mínima** de **90 (noventa) dias,** nos termos das normas do Contran.

**§ 2º** Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das **categorias C, D e E** com idade **inferior a 70 (setenta) anos** serão submetidos a novo exame a cada período de **2 (dois) anos** e **6 (seis) meses**, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código.

**§ 3º** *(REVOGADO).*

**§ 4º** É garantido o direito de **contraprova e de recurso administrativo**, **sem** efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.

**§ 5º** O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo **acarretará** ao condutor:

**I -** *(VETADO);*

**II -** a **suspensão do direito de dirigir** pelo período de **3 (três) meses**, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame, **vedada** a aplicação de **outras penalidades**, ainda que acessórias.

**§ 6°** O **resultado do exame** somente será divulgado para o interessado e **não** poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6° do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

***Art. 168, § 6º, CLT:*** *Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.*

**§ 7º** O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos **laboratórios credenciados** pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, nos termos das normas do **CONTRAN**, **vedado** aos entes públicos:

**I -** fixar preços para os exames;

**II -** limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e

**III -** estabelecer regras de exclusividade territorial.

**§ 8º** A **não realização do exame** previsto neste artigo acarretará ao condutor:

**I -** nos casos de que trata o caput deste artigo, o impedimento de obter ou de renovar a Carteira Nacional de Habilitação até que seja realizado o exame com resultado negativo e a aplicação das sanções previstas no art. 165-B deste Código;

***Art. 165-B:*** *Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no art. 148-A deste Código:*

***Infração -*** *gravíssima;*

***Penalidade -*** *multa (cinco vezes) e, em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses, multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir*

**II -** no caso do § 2º, a aplicação das sanções previstas no § 5º deste artigo e nos arts. 165-B e 165-D deste Código, conforme a irregularidade verificada.

***Art. 165-B:*** *Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no art. 148-A deste Código:*

***Infração -*** *gravíssima;*

***Penalidade -*** *multa (cinco vezes) e, em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses, multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir*

*(...)*

***Art. 165-D.*** *Deixar de realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A deste Código, após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido:*

***Infração -*** *gravíssima;*

***Penalidade -*** *multa (cinco vezes).*

**§ 9º** Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União comunicar aos condutores, por meio do sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código, o vencimento do prazo para a realização do exame com **30 (trinta) dias** de **antecedência**, bem como as penalidades decorrentes da sua **não** realização.

**§ 10.** A exigência de comprovação de **resultado negativo** em exame toxicológico, prevista no caput deste artigo, aplica-se também como condição para a obtenção da **primeira habilitação** - permissão para dirigir - por condutores das categorias **A** e **B.** *(2025)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 341309776F7C5456521E5AE99048A51D

**§ 11.** As clínicas médicas onde forem realizados os exames de aptidão física e mental **poderão** agregar às suas instalações, em ambiente físico próprio e segregado, a atividade de posto de coleta laboratorial devidamente contratada por laboratório credenciado pelo **órgão máximo executivo de trânsito da União** para a realização do exame toxicológico previsto no caput deste artigo. *(2025)*

**Art. 149.** *(VETADO)*

**Art. 150**. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que **não** tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros **deverá** a eles ser **submetido**, conforme normatização do **CONTRAN**.

**Parágrafo único**. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é **obrigada** a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do **CONTRAN**.

**Art. 151**. *(REVOGADO)*

**Art. 152**. O exame de direção veicular será realizado perante **comissão integrada** por **3 (três) membros** designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito.

**§ 1º** Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos **um membro** deverá ser habilitado na categoria **igual ou superior** à pretendida pelo candidato.

**§ 2º** Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão **dispensados**, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo **CONTRAN**.

**§ 3º** O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o § 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados.

**Art. 153**. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores, que serão **passíveis de punição** conforme regulamentação a ser estabelecida pelo **CONTRAN**.

**Parágrafo único**. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de **advertência**, **suspensão** e **cancelamento** da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida.

**Art. 154**. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição **AUTO-ESCOLA** na cor preta.

**§ 1º** No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição **AUTO-ESCOLA** na cor preta. *(2024)*

**§ 2º** As **idades máximas** dos veículos destinados à formação de condutores nas categorias de habilitação de que trata o art. 143, **não** computado o ano de fabricação, serão de: *(2024)*

**I - 8 (oito) anos**, para a categoria **A**;

**II - 12 (doze) anos**, para a categoria **B**;

**III - 20 (vinte) anos**, para as categorias **C**, **D** e **E**.

**Art. 155**. A formação de condutor de veículo automotor será realizada por **instrutor autorizado** pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou **não** à entidade credenciada.

**Parágrafo único**. Ao aprendiz será expedida **autorização para aprendizagem**, de acordo com a regulamentação do **CONTRAN**, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito.

**Art. 156**. O **CONTRAN** regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

**Art. 157**. *(VETADO)*

**Art. 158**. A **aprendizagem** só poderá realizar-se:

**I** - nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito;

**II -** acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado.

**§ 1º** Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante.

**Art. 159**. A Carteira Nacional de Habilitação: *(2025)*

**I - poderá** ser emitida em meio físico ou digital, a critério do candidato ou do condutor; *(2025)*

**II - deverá** conter fotografia, nome, número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF e demais requisitos estabelecidos pelo Contran; e *(2025)*

**III -** terá **fé pública** e equivalerá a documento de identidade no território nacional. *(2025)*

**§ 1º** É **obrigatório** o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.

**§ 1º-A** O porte do documento de habilitação será **dispensado** quando, no momento da fiscalização, for possível ter **acesso ao sistema** informatizado para



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 17D33BB1BA015C8BE788EA0435F42615

verificar se o condutor está habilitado.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo **CONTRAN**.

**§ 4º** *(VETADO)*

**§ 5º** A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando **apresentada em original**.

**§ 6º** A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no **RENACH**.

**§ 7º** A cada condutor corresponderá um único registro no **RENACH**, agregando-se neste todas as informações.

**§ 8º** A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada **após quitação de débitos** constantes do prontuário do condutor.

**§ 9º** *(VETADO).*

**§ 10**. Na hipótese de **redução** da periodicidade de renovação dos exames, de que trata o **art. 147**, **§ 4º,** a validade da Carteira Nacional de Habilitação ficará **condicionada** ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. *(2025)*

**§ 11**. *(REVOGADO).*

**§ 12**. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com **30 (trinta) dias** de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no Renach com endereço na respectiva unidade da Federação.

**Art. 160**. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser **submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir**, de acordo com as normas estabelecidas pelo **CONTRAN**, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.

**§ 1º** Em caso de sinistro **grave**, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor.

**§ 2º** No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá **apreender** o **documento de habilitação do condutor** até a sua aprovação nos exames realizados.

## CAPÍTULO XV

DAS INFRAÇÕES

**Art. 161**. Constitui **infração de trânsito** a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código.

**Art. 162**. **Dirigir** veículo:

**I - sem possuir** Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (três vezes);

**Medida administrativa -** retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

**II -** com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor **cassada** ou com **suspensão** do direito de dirigir:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (três vezes);

**Medida administrativa -** recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

**III -** com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de **categoria diferente** da do veículo que esteja conduzindo:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (duas vezes);

**Medida administrativa -** retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

**IV -** *(VETADO)*

**V -** com Carteira Nacional de Habilitação **vencida** há mais de **30 (trinta) dias**:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

**VI -** sem usar **lentes corretoras** de visão, **aparelho auxiliar** de **audição**, de **prótese física** ou as **adaptações** do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4EC93A68786456B2C43797EB2D6E8CDF

**VII -** sem possuir os **cursos especializados** ou **específicos** obrigatórios:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

**Art. 163**. **Entregar** a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no **artigo anterior:**

**Infração -** as mesmas previstas no artigo anterior;

**Penalidade -** as mesmas previstas no artigo anterior;

**Medida administrativa -** a mesma prevista no inciso III do artigo anterior.

**Art. 164**. **Permitir** que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 **tome posse** do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via:

**Infração -** as mesmas previstas nos incisos do art. 162;

**Penalidade -** as mesmas previstas no art. 162;

**Medida administrativa -** a mesma prevista no inciso III do art. 162.

**Art. 165**. **Dirigir** sob a influência de **álcool** ou de qualquer outra **substância psicoativa** que determine dependência:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

**Medida administrativa -** recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4° do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

***Resolução 432/2013, CONTRAN:***

***Art. 6º.*** *A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:*

***I -*** *exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;*

***II -*** *teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;*

***III*** *- sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.*

**Parágrafo único**. Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de **reincidência** no período de **até 12 (doze) meses**.

**Art. 165-A**. **Recusar-se** a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar **influência de álcool** ou outra **substância psicoativa**, na forma estabelecida pelo art. 277:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

**Medida administrativa -** recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

**Parágrafo único**. Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até **12 (doze) meses**.

**Art. 165-B**. **Dirigir** veículo sem realizar o **exame toxicológico** previsto no art. 148-A deste Código:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (cinco vezes) e, em caso de **reincidência** no período de até 12 (doze) meses, multa (dez vezes) e **suspensão do direito de dirigir**.

**Parágrafo único** No caso de **não** cumprimento do disposto no § 2º do art. 148-A deste Código, configurar-se-á a infração quando o condutor dirigir veículo após o **trigésimo dia** do vencimento do prazo estabelecido.

**Art. 165-C**. **Dirigir** veículo tendo obtido **resultado positivo** no exame toxicológico previsto no caput do art. 148-A deste Código:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (cinco vezes) e, em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses, multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.

**Art. 166**. **Confiar** ou **entregar** a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, **não** estiver **em condições** de dirigi-lo com segurança:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade –** multa.

**Art. 167**. **Deixar** o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

**Art. 168**. **Transportar** crianças em veículo automotor sem observância das **normas de segurança** especiais estabelecidas neste Código:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 15CD234C29B258F481427EFEC4A53DFB

**Art. 169**. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados **indispensáveis à segurança**:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 170**. Dirigir ameaçando os **pedestres** que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa e suspensão do direito de dirigir;

**Medida administrativa -** retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

**Art. 171**. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 172**. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 173**. Disputar corrida:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

**Medida administrativa** - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

**Parágrafo único.** Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de **reincidência** no período de **12 (doze) meses** da infração anterior.

**Art. 174**. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

**§ 1°** As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes.

**§ 2°** Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de **reincidência** no período de **até 12 (doze) meses**.

**Art. 175**. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir **manobra perigosa,** mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

**Parágrafo único**. Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de **reincidência** no período de **12 (doze) meses** da **infração anterior**.

**Art. 176**. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima:

**I -** de **prestar** ou **providenciar socorro à vítima**, podendo fazê-lo;

**II -** de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de **evitar perigo** para o trânsito no local;

**III -** de **preservar o local**, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia;

**IV -** de adotar providências para **remover o veículo** do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito;

**V -** de **identificar-se** ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;

**Medida administrativa** - recolhimento do documento de habilitação.

**Art. 177**. Deixar o condutor de **prestar socorro** à vítima de sinistro de trânsito quando **solicitado pela autoridade** e seus agentes:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 178**. Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima de adotar providências para **remover o veículo** do local, quando necessária tal medida para **assegurar a segurança** e a fluidez do trânsito:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E9F7A007FE3F91693DBDA5371455E6BE

**Art. 179**. **Fazer** ou **deixar** que se faça **reparo** em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado:

**I -** em pista de rolamento de **rodovias** e **vias de trânsito** rápido:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa** - remoção do veículo;

**II -** nas **demais vias:**

**Infração - leve**;

**Penalidade** - multa.

**Art. 180. Ter** seu veículo imobilizado na via por **falta de combustível:**

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 181**. **Estacionar** o veículo:

**I -** nas **esquinas** e a **menos** de **cinco metros** do bordo do alinhamento da via transversal:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**II -** afastado da **guia da calçada** (meio-fio) de **cinquenta centímetros** a **um metro**:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**III -** afastado da **guia da calçada** (meio-fio) a **mais** de **um metro:**

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

| ESTACIONAMENTO AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA | | |
|---|---|---|
| | INFRAÇÃO | MEDIDA ADMINISTRATIVA |
| MENOS DE 50CM | **NÃO HÁ** | **NÃO HÁ** |
| ENTRE 50CM E 1M | LEVE | REMOÇÃO |
| MAIS DE 1M | GRAVE | REMOÇÃO |

**IV -** em desacordo com as **posições estabelecidas** neste Código:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**V -** na **pista de rolamento** das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**VI -** junto ou sobre **hidrantes** de incêndio, **registro de água** ou **tampas de poços** de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**VII -** nos **acostamentos**, **salvo** motivo de força maior:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**VIII** - no **passeio** ou sobre **faixa** destinada a **pedestre**, sobre **ciclovia** ou **ciclofaixa**, bem como nas **ilhas**, **refúgios**, ao lado ou sobre **canteiros centrais**, **divisores de pista** de rolamento, marcas de **canalização**, **gramados** ou **jardim público:**

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**IX -** onde houver **guia de calçada (meio-fio) rebaixada** destinada à entrada ou saída de veículos:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**X -** impedindo a **movimentação** de outro veículo:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XI -** ao lado de **outro veículo** em fila dupla:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XII -** na área de **cruzamento** de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 089AFCF8A21AB18AFFD3BF01570C0C8F

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XIII -** onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de **embarque** ou **desembarque de passageiros** de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre **dez metros** antes e depois do marco do ponto:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XIV -** nos **viadutos**, **pontes** e **túneis**:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XV -** na **contramão** de direção:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**ATENÇÃO!**

*Não estabelece medidade adminsitrativa de remoção do veículo.*

**XVI -** em **aclive** ou **declive**, **não** estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a **três mil e quinhentos quilogramas**:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XVII -** em **desacordo** com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado):

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XVIII -** em locais e horários **proibidos** especificamente pela sinalização (placa - Proibido Estacionar):

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XIX -** em locais e horários de estacionamento e parada **proibidos** pela sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar):

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**XX -** nas **vagas** reservadas às **pessoas com deficiência** ou **idosos**, sem credencial que comprove tal condição:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**§ 1º** Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade **preferencialmente** após a remoção do veículo.

**§ 2º** No caso previsto no inciso XVI é **proibido** abandonar o calço de segurança na via.

**Art. 182**. **Parar** o veículo:

**I -** nas **esquinas** e a **menos** de **cinco metros** do bordo do alinhamento da via transversal:

**Infração - média;**

**Penalidade -** multa;

**II - afastado** da **guia da calçada** (meio-fio) de **cinquenta centímetros** a **um metro**:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa;

**III -** afastado da guia da calçada (meio-fio) a **mais** de **um metro**:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**IV -** em desacordo com as **posições** estabelecidas neste Código:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa;

**V -** na **pista de rolamento** das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2C0910079DC602036CE6688CF189636F

**VI -** no **passeio** ou sobre **faixa** destinada a **pedestres**, nas **ilhas**, **refúgios**, **canteiros centrais** e **divisores** de pista de **rolamento** e **marcas de canalização**:

**Infração -** **leve**;

**Penalidade -** multa;

**VII -** na área de **cruzamento** de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa;

**VIII -** nos **viadutos**, **pontes** e **túneis**:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa;

**IX -** na **contramão de direção**:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa;

**X -** em local e horário **proibidos** especificamente pela sinalização (placa - Proibido Parar):

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa.

**XI -** sobre **ciclovia** ou **ciclofaixa**:

**Infração -** **grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 183**. **Parar** o veículo sobre a **faixa de pedestres** na mudança de sinal luminoso:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 184**. **Transitar** com o veículo:

**I -** na **faixa** ou **pista da direita**, regulamentada como de circulação **exclusiva** para determinado tipo de veículo, **exceto** para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita:

**Infração -** **leve**;

**Penalidade -** multa;

**II -** na **faixa** ou **pista da esquerda** regulamentada como de circulação **exclusiva** para determinado tipo de veículo:

**Infração -** **grave**;

**Penalidade -** multa.

**III -** na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de **transporte público** coletivo de passageiros, **salvo** casos de força maior e com autorização do poder público competente:

**Infração -** **gravíssima**;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida Administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 185**. Quando o veículo estiver em movimento, **deixar** de conservá-lo:

**I -** na faixa **a ele destinada** pela sinalização de regulamentação, **exceto** em situações de emergência;

**II -** nas **faixas da direita**, os veículos lentos e de maior porte:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 186**. **Transitar** pela **contramão** de direção em:

**I -** vias com **duplo sentido** de circulação, **exceto** para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

**Infração -** **grave**;

**Penalidade -** multa;

**II -** vias com sinalização de regulamentação de **sentido único** de circulação:

**Infração -** **gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 187**. **Transitar** em locais e horários **não** permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente:

**I -** para **todos os tipos** de veículos:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa

**Art. 188**. **Transitar** ao lado de outro veículo, **interrompendo** ou **perturbando** o trânsito:

**Infração -** **média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 189**. **Deixar** de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em **serviço de urgência** e **devidamente identificados** por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente:

**Infração -** **gravíssima**;

**Penalidade -** multa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 625C2470503741E84FB8AE7761ACE7B7

**Art. 190**. Seguir veículo em **serviço de urgência**, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 191**. Forçar passagem entre veículos que, transitando em **sentidos opostos**, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.

**Parágrafo único**. Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de **reincidência** no período de **até 12 (doze) meses** da **infração anterior**.

**Art. 192**. Deixar de guardar distância de **segurança lateral e frontal** entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo:

**Infração - grave**;

**Penalidade** - multa.

**Art. 193**. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (três vezes).

**Art. 194**. Transitar em **marcha à ré, salvo** na distância necessária a **pequenas manobras** e de forma a **não** causar riscos à segurança:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 195**. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 196**. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o **início da marcha**, a realização da manobra de **parar o veículo**, a **mudança de direção** ou de **faixa de circulação:**

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 197**. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for **manobrar** para um desses lados:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 198**. Deixar de dar passagem pela **esquerda**, quando solicitado:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 199**. Ultrapassar pela **direita**, **salvo** quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 200**. Ultrapassar pela **direita** veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, **salvo** quando houver refúgio de segurança para o pedestre:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 201**. Deixar de guardar a distância lateral de **um metro e cinquenta centímetros** ao passar ou ultrapassar bicicleta:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 202**. Ultrapassar outro veículo:

**I -** pelo **acostamento**;

**II -** em **interseções** e **passagens** de nível;

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (cinco vezes).



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 71FCD75BE63379DA9E112C43D803B55A

**Art. 203**. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

**I -** nas **curvas**, **aclives** e **declives**, **sem** visibilidade suficiente;

**II -** nas **faixas de pedestre**;

**III -** nas **pontes**, **viadutos** ou **túneis**;

**IV -** parado **em fila** junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação;

**V -** onde houver **marcação viária longitudinal** de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (cinco vezes).

**Parágrafo único**. Aplica-se em **dobro** a multa prevista no caput em caso de **reincidência** no período de **até 12 (doze) meses** da **infração anterior**.

**Art. 204**. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para **aguardar a oportunidade** de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde **não** houver local apropriado para operação de retorno:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 205**. Ultrapassar veículo em **movimento** que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, **salvo** com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 206**. Executar operação de retorno:

**I -** em **locais proibidos** pela sinalização;

**II -** nas **curvas**, **aclives**, **declives**, **pontes**, **viadutos** e **túneis**;

**III -** passando **por cima** de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos **não** motorizados;

**IV** - nas **interseções**, entrando na contramão de direção da via transversal;

**V -** com prejuízo da **livre circulação** ou da **segurança**, ainda que em locais permitidos:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 207**. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em **locais proibidos** pela sinalização:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 208**. Avançar o **sinal vermelho** do semáforo ou o de parada obrigatória, **exceto** onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 209**. Transpor, **sem** autorização, **bloqueio viário** com ou **sem** sinalização ou dispositivos auxiliares, ou **deixar** de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 209-A**. Evadir-se da **cobrança** pelo uso de rodovias e vias urbanas para **não** efetuar o seu pagamento, ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 210**. Transpor, **sem** autorização, **bloqueio viário policial**:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;

**Medida administrativa -** remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

**Art. 211**. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, **bloqueio viário parcial** ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos **não** motorizados:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 212**. Deixar de parar o veículo antes de **transpor linha férrea:**

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 213**. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada:

**I -** por **agrupamento de pessoas**, como préstitos, passeatas, desfiles e outros:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**II -** por **agrupamento de veículos**, como cortejos, formações militares e outros:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 02A7F1F98DD0F2FF01477F30BDCD4964

**Art. 214**. Deixar de **dar preferência** de passagem a pedestre e a veículo **não** motorizado:

**I -** que se encontre na faixa a ele destinada;

**II -** que **não** haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;

**III -** portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa.

**IV -** quando houver iniciado a travessia mesmo que **não** haja sinalização a ele destinada;

**V -** que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 215**. Deixar de dar preferência de passagem:

**I -** em interseção **não sinalizada**:

**a)** a veículo que estiver circulando por **rodovia** ou **rotatória**;

**b)** a veículo que **vier da direita;**

**II -** nas interseções **com sinalização** de regulamentação de Dê a Preferência:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 216**. **Entrar** ou **sair** de áreas lindeiras sem estar **adequadamente posicionado** para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 217**. **Entrar** ou **sair** de fila de veículos estacionados sem **dar preferência** de passagem a pedestres e a outros veículos:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 218**. **Transitar** em velocidade superior à **máxima permitida** para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:

**I -** quando a velocidade for superior à máxima em até **20% (vinte por cento):**

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**II -** quando a velocidade for superior à máxima em mais de **20% (vinte por cento)** até **50% (cinquenta por cento):**

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**III -** quando a velocidade for superior à máxima em mais de **50% (cinquenta por cento):**

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir.

| INFRAÇÃO POR EXCESSO DE VELOCIDADE | | |
|---|---|---|
| **EXCESSO** | **INFRAÇÃO** | **PENALIDADE** |
| ATÉ 20% | MÉDIA | MULTA |
| DE 20% A 50% | GRAVE | MULTA |
| MAIS DE 50% | GRAVÍSSIMA | MULTA (3X) + SUSPENSÃO |

**Art. 219**. **Transitar** com o veículo em velocidade **inferior** à **metade** da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, **a menos que** as condições de tráfego e meteorológicas **não** o permitam, salvo se estiver na faixa da direita:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 220**. **Deixar** de **reduzir a velocidade** do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:

**I -** quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 34C689EAD0E4C9EA8BEF7F49069543B5

**II -** nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos;

**III -** ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou acostamento;

**IV -** ao aproximar-se de ou passar por interseção **não** sinalizada;

**V -** nas vias rurais cuja faixa de domínio **não** esteja cercada;

**VI -** nos trechos em curva de pequeno raio;

**VII -** ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista;

**VIII -** sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes;

**IX -** quando houver má visibilidade;

**X -** quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado;

**XI -** à aproximação de animais na pista;

**XII -** em declive:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**XIII -** ao ultrapassar ciclista:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**XIV -** nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres:

**Infração - gravíssima;**

**Penalidade - multa.**

**Art. 221**. **Portar** no veículo placas de identificação em **desacordo** com as especificações e modelos estabelecidos pelo **CONTRAN**:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares.

**Parágrafo único**. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação **não** autorizadas pela regulamentação.

**Art. 222**. **Deixar** de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de **iluminação intermitente** dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 223**. **Transitar** com o farol **desregulado** ou com o facho de **luz alta** de forma a perturbar a visão de outro condutor:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização.

**Art. 224**. **Fazer** uso do facho de **luz alta** dos faróis em vias providas de iluminação pública:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 225**. **Deixar** de **sinalizar a via**, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, **não** manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando:

**I -** tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento;

**II -** a carga for derramada sobre a via e **não** puder ser retirada imediatamente:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 226**. **Deixar** de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para **sinalização temporária** da via:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 227**. **Usar** buzina:

**I -** em situação que **não** a de simples **toque breve** como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos;

**II -** prolongada e **sucessivamente** a qualquer pretexto;

**III -** entre as **vinte e duas** e as **seis horas**;

**IV -** em locais e horários **proibidos** pela sinalização;

**V -** em **desacordo** com os padrões e frequências estabelecidas pelo **CONTRAN**:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 228**. **Usar** no veículo equipamento com som em **volume** ou **frequência** que **não** sejam autorizados pelo **CONTRAN**:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 49563D3D4B65F4745B9E8111D7495817

**Art. 229**. **Usar** indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza **sons** e **ruído** que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo **CONTRAN**:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 230**. **Conduzir** o veículo:

**I -** com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo **violado** ou **falsificado**;

**II -** transportando **passageiros** em **compartimento de carga**, **salvo** por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo **CONTRAN**;

**III -** com dispositivo **anti-radar;**

**IV -** sem **qualquer** uma das placas de identificação;

**V -** que **não** esteja registrado e devidamente **licenciado**;

**VI -** com qualquer uma das placas de identificação sem condições de **legibilidade** e **visibilidade**:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**VII -** com a cor ou característica **alterada**;

**VIII -** sem ter sido submetido à **inspeção** de segurança veicular, quando obrigatória;

**IX -** sem equipamento **obrigatório** ou estando este **ineficiente** ou **inoperante**;

**X -** com equipamento obrigatório em **desacordo** com o estabelecido pelo **CONTRAN**;

**XI -** com **descarga livre** ou **silenciador** de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;

**XII -** com equipamento ou acessório **proibido**;

**XIII -** com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização **alterados**;

**XIV -** com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo **viciado** ou **defeituoso**, quando houver exigência desse aparelho;

**XV -** com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de **caráter publicitário** afixados ou pintados no **pára-brisa** e em toda a extensão da parte **traseira do veículo**, excetuadas as hipóteses previstas neste Código;

**XVI -** com vidros total ou parcialmente cobertos por **películas refletivas** ou **não**, **painéis decorativos** ou **pinturas**;

**XVII -** com **cortinas** ou **persianas** fechadas, **não** autorizadas pela legislação;

**XVIII -** em mau **estado de conservação**, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104;

**XIX -** sem acionar o **limpador de pára-brisa** sob chuva:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização;

**XX -** sem portar a **autorização** para condução de escolares, na forma estabelecida no art. 136:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (cinco vezes);

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**XXI -** de carga, com **falta** de **inscrição da tara** e demais inscrições previstas neste Código;

**XXII -** com defeito no **sistema de iluminação**, de sinalização ou com lâmpadas queimadas:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**XXIII -** em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao **tempo de permanência do condutor** ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

**§ 1º** Se o condutor cometeu infração igual nos últimos **12 (doze) meses**, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.

**§ 2º** Em se tratando de **condutor estrangeiro**, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 780D03E0822B0AB0CC93DA86BC6BD34B

**Art. 231**. **Transitar** com o veículo:

**I - danificando** a via, suas instalações e equipamentos;

**II - derramando**, lançando ou arrastando sobre a via:

**a)** carga que esteja transportando;

**b)** combustível ou lubrificante que esteja utilizando;

**c)** qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização;

**III -** produzindo **fumaça**, **gases** ou **partículas** em níveis superiores aos fixados pelo **CONTRAN**;

**IV -** com suas dimensões ou de sua carga **superiores aos limites** estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização;

**V -** com **excesso de peso**, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

**a)** até **600 kg** (seiscentos quilogramas) - **R$ 5,32** (cinco reais e trinta e dois centavos);

**b)** de **601** (seiscentos e um) a **800 kg** (oitocentos quilogramas) - **R$ 10,64** (dez reais e sessenta e quatro centavos);

**c)** de **801** (oitocentos e um) a **1.000 kg** (mil quilogramas) - **R$ 21,28** (vinte e um reais e vinte e oito centavos);

**d)** de **1.001** (mil e um) a **3.000 kg** (três mil quilogramas) - **R$ 31,92** (trinta e um reais e noventa e dois centavos);

**e)** de **3.001** (três mil e um) a **5.000 kg** (cinco mil quilogramas) - **R$ 42,56** (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

**f)** acima de **5.001 kg** (cinco mil e um quilogramas) - **R$ 53,20** (cinquenta e três reais e vinte centavos);

**Medida administrativa -** retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

***Resolução 882, CONTRAN**: Estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, referenda a Deliberação CONTRAN nº 246, de 25 de novembro de 2021, e dá outras providências.*

**VI -** em desacordo com a **autorização especial**, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**VII -** com lotação excedente;

**VIII -** efetuando **transporte remunerado** de pessoas ou bens, quando **não** for licenciado para esse fim, **salvo** casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo;

**IX - desligado** ou **desengrenado**, em declive:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo;

**X -** excedendo a **capacidade máxima** de tração:

**Infração -** de **média** a **gravíssima**, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN;

**Penalidade -** multa;

**Medida Administrativa -** retenção do veículo e transbordo de carga excedente.

**Parágrafo único**. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo à capacidade máxima de tração, **não** computado o **percentual tolerado** na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar.

**Art. 232**. **Conduzir** veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até a apresentação do documento.

**Art. 233**. **Deixar** de efetuar o registro de veículo no prazo de **trinta dias**, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5C10A326097A000A9E709184BD623A1F

**Art. 234**. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo:

**Infração -** gravíssima;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 235**. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes **externas do veículo**, **salvo** nos casos devidamente autorizados:

**Infração -** grave;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para transbordo.

**Art. 236**. Rebocar outro veículo com **cabo flexível** ou **corda**, salvo em casos de emergência:

**Infração -** média;

**Penalidade -** multa.

**Art. 237**. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação:

**Infração -** grave;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo para regularização.

**Art. 238**. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade:

**Infração -** gravíssima;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 239**. Retirar do local veículo legalmente **retido** para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes:

**Infração -** gravíssima;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 240**. Deixar o responsável de **promover a baixa** do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado:

**Infração -** grave;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** Recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual.

**Art. 241**. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:

**Infração -** leve;

**Penalidade -** multa.

**Art. 242. Fazer falsa declaração** de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação:

**Infração -** gravíssima;

**Penalidade -** multa.

**Art. 243**. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos:

**Infração -** grave;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** Recolhimento das placas e dos documentos.

**Art. 244**. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor:

**I -** sem usar **capacete** de segurança ou **vestuário** de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran;

**II -** transportando **passageiro sem o capacete** de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral;

**III -** fazendo **malabarismo** ou **equilibrando-se** apenas em uma roda;

**IV -** *(REVOGADO)*

**V -** transportando criança menor de **10 (dez) anos** de idade ou que **não** tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança:

**Infração -** gravíssima;

**Penalidade -** multa e suspensão do direito de dirigir;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C70CB308DB094820A888D0B21BE3A0E5

**VI - rebocando** outro veículo;

**VII -** sem segurar o guidom com **ambas as mãos**, **salvo** eventualmente para indicação de manobras;

**VIII -** transportando **carga incompatível** com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2° do art. 139-A desta Lei;

**IX -** efetuando **transporte remunerado** de mercadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A desta Lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos moto-taxistas:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** apreensão do veículo para regularização.

**X -** com a utilização de capacete de segurança **sem viseira** ou **óculos de proteção** ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Contran;

**XI -** transportando passageiro com o **capacete** de segurança utilizado na forma prevista no inciso X do caput deste artigo:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até regularização;

**§ 1º** Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos III, VII e VIII, além de:

**a)** conduzir passageiro **fora da garupa** ou do **assento** especial a ele destinado;

**b)** transitar em vias de **trânsito rápido** ou **rodovias**, **salvo** onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias;

**c)** transportar crianças que **não** tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de **sua própria segurança**.

**§ 2º** Aplica-se aos **ciclomotores** o disposto na alínea b do parágrafo anterior:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**§ 3°** A restrição imposta pelo inciso VI do caput deste artigo **não** se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente.

**Art. 245**. **Utilizar** a via para **depósito** de mercadorias, materiais ou equipamentos, **sem** autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção da mercadoria ou do material.

**Parágrafo único**. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável.

**Art. 246**. **Deixar** de sinalizar qualquer **obstáculo** à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa, agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança.

**Parágrafo único**. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução.

**Art. 247**. **Deixar** de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que **não** houver **acostamento** ou **faixa** a eles destinados:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 248**. **Transportar** em veículo destinado ao transporte de passageiros carga **excedente** em desacordo com o estabelecido no art. 109:

**Infração - grave**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção para o transbordo.

**Art. 249**. **Deixar** de manter acesas, à noite, as **luzes de posição**, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 250**. Quando o veículo estiver **em movimento**:

**I - deixar** de manter acesa a **luz baixa:**

**a)** durante a noite;

**b)** de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;

**c)** de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas;

**d)** de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores;

**e)** de dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6E5A889EF8EC4AD5AEDE0066E2B3219A

perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna;

**II -** *(REVOGADO);*

**III - deixar** de manter a **placa traseira iluminada**, à noite;

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**IV - deixar** o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a **porta fechada:**

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** retenção do veículo até a regularização.

**Art. 251**. **Utilizar** as luzes do veículo:

**I -** o **pisca-alerta**, **exceto** em imobilizações ou situações de emergência;

**II - baixa** e **alta** de forma intermitente, **exceto** nas seguintes situações:

**a)** a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;

**b)** em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta;

**c)** quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Art. 252**. **Dirigir** o veículo:

**I -** com o braço do lado de fora;

**II -** transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas;

**III -** com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito;

**IV -** usando calçado que **não** se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais;

**V -** com apenas uma das mãos, **exceto** quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo;

**VI -** utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular;

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**VII -** realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa.

**Parágrafo único**. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular.

**Art. 253**. **Bloquear** a via com veículo:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa e apreensão do veículo;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**Art. 253-A**. **Usar** qualquer veículo para, **deliberadamente**, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:

**Infração - gravíssima**;

**Penalidade -** multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

**Medida administrativa -** remoção do veículo.

**§ 1º** Aplica-se a multa agravada em **60 (sessenta) vezes** aos organizadores da conduta prevista no caput.

**§ 2º** Aplica-se em **dobro** a multa em caso de **reincidência** no período de **12 (doze) meses**.

**§ 3º** As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via.

**Art. 254**. É **proibido** ao pedestre:

**I -** permanecer ou andar nas pistas de rolamento, **exceto** para cruzá-las onde for permitido;

**II -** cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

**III -** atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;

**IV -** utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, **salvo** em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;

**V -** andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;

**VI -** desobedecer à sinalização de trânsito específica;

**Infração - leve**;

**Penalidade -** multa, em **50% (cinquenta por cento)** do valor da infração de natureza leve.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DA9F00285702FE8D780195C131700DD4

**Art. 255**. Conduzir bicicleta em passeios onde **não** seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59:

**Infração - média**;

**Penalidade -** multa;

**Medida administrativa -** remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.

## CAPÍTULO XVI
DAS PENALIDADES

**Art. 256**. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as **seguintes penalidades**:

**I -** advertência por escrito;

**II -** multa;

**III -** suspensão do direito de dirigir

**IV -** *(REVOGADO)*

**V -** cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

**VI -** cassação da Permissão para Dirigir;

**VII -** frequência obrigatória em curso de reciclagem.

**§ 1º** A aplicação das penalidades previstas neste Código **não elide** as **punições originárias** de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3º** A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

**Art. 257**. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, **salvo** os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

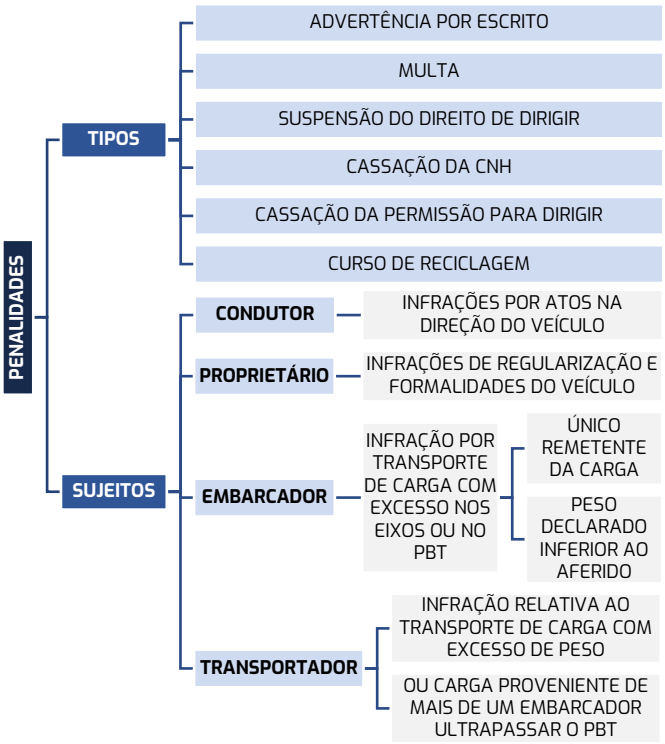
**§ 1º** Aos **proprietários e condutores** de veículos serão impostas **concomitantemente** as penalidades de que trata este Código toda vez que houver **responsabilidade solidária** em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

**§ 2º** Ao **proprietário** caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à **prévia regularização** e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

**§ 3º** Ao **condutor** caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de **atos praticados** na **direção do veículo**.

**§ 4º** O **embarcador** é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com **excesso de peso** nos **eixos** ou no **peso bruto total**, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

**§ 5º** O **transportador** é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com **excesso de peso** nos **eixos** ou quando a carga **proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total**.




**§ 6º** O transportador e o embarcador são **solidariamente responsáveis** pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

**§ 7º** Quando **não** for **imediata a identificação do infrator**, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de **30 (trinta) dias**, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o **CONTRAN**, e, transcorrido o prazo, se **não** o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

**§ 8º** Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator **não** tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será **igual a 2 (duas) vezes** o da **multa originária**, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.

**§ 9º** O fato de o infrator ser pessoa jurídica **não o exime**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EC4861566C35FAED9C55B60C3879ED26

do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

**§ 10**. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o **principal condutor do veículo**, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em **campo próprio** do cadastro do veículo no Renavam.

**§ 11**. O principal condutor será **excluído** do Renavam:

**I -** quando houver **transferência de propriedade** do veículo;

**II -** mediante **requerimento** próprio ou do proprietário do veículo;

**III -** a partir da **indicação** de outro principal condutor.

**Art. 258**. As infrações punidas com multa classificam-se, **de** acordo com sua **gravidade**, em **quatro** categorias:

**I -** infração de **natureza gravíssima**, punida com multa no valor de **R$ 293,47** (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos);

**II -** infração de **natureza grave**, punida com multa no valor de **R$ 195,23** (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos);

**III -** infração de **natureza média**, punida com multa no valor de **R$ 130,16** (cento e trinta reais e dezesseis centavos);

**IV -** infração de **natureza leve**, punida com multa no valor de **R$ 88,38** (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

**§ 1º** *(REVOGADO).*

**§ 2º** Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.

**Art. 259**. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

**I -** gravíssima - **sete** pontos;

**II -** grave - **cinco** pontos;

**III -** média - **quatro** pontos;

**IV -** leve - **três** pontos

| INFRAÇÃO | VALOR | PONTOS |
|---|---|---|
| LEVE | R$ 88,38 | 3 |
| MÉDIA | R$ 130,16 | 4 |
| GRAVE | R$ 195,23 | 5 |
| GRAVÍSSIMA | R$ 293,47 | 7 |

**§ 1º** *(VETADO)*

**§ 2º** *(VETADO)*

**§ 3°** *(VETADO)*

**§ 4º** Ao condutor identificado será atribuída **pontuação** pelas infrações de **sua responsabilidade**, nos termos previstos no § 3º do art. 257 deste Código, **exceto** aquelas:

**I -** praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo Contran conforme disposto no art. 65 deste Código;

**II -** previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis;

**III -** puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir.

**Art. 260**. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com **circunscrição sobre a via** onde haja **ocorrido a infração**, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

**§ 1º** As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.

**§ 2º** As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação **diversa** daquela do **licenciamento** do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação.

**§ 3º** *(REVOGADO)*

**§ 4º** Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga **antes** de sua **saída do País**, respeitado o **princípio de reciprocidade**.

**Art. 261**. A penalidade de **suspensão do direito de dirigir** será imposta nos seguintes casos:

**I -** sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, **no período** de **12 (doze) meses**, a seguinte contagem de pontos:

**a) 20 (vinte) pontos,** caso constem **2 (duas) ou mais infrações gravíssimas** na pontuação;

**b) 30 (trinta) pontos**, caso conste **1 (uma) infração gravíssima** na pontuação;

**c) 40 (quarenta) pontos**, caso **não conste nenhuma infração gravíssima** na pontuação;

| SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR | |
|---|---|
| PONTOS EM 12 MESES | INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA |
| 20 | 2 OU MAIS |
| 30 | 1 |
| 40 | 0 |

**II -** por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 30E3601E609567A83C3CD26ACBED45C5

**§ 1º** Os **prazos** para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

**I -** no caso do inciso I do caput: de **6 (seis) meses** a **1 (um) ano** e, no caso de **reincidência** no período de **12 (doze) meses**, de **8 (oito) meses** a **2 (dois) anos**;

**II -** no caso do inciso II do caput: de **2 (dois)** a **8 (oito) meses**, **exceto** para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de **12 (doze) meses**, de **8 (oito)** a **18 (dezoito) meses**, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.

**§ 2º** Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será **devolvida** a seu titular **imediatamente** após cumprida a **penalidade** e o **curso de reciclagem**.

**§ 3º** A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir **elimina** a quantidade de pontos computados, prevista no inciso I do caput ou no § 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente.

**§ 4°** *(VETADO)*

**§ 5º** No caso do condutor que **exerce atividade remunerada ao veículo**, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o **limite de pontos** previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, **facultado** a ele participar de **curso preventivo de reciclagem** sempre que, no período de **12 (doze) meses,** atingir **30 (trinta) pontos**, conforme regulamentação do Contran.

**§ 6°** Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5°, o condutor terá **eliminados** os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.

**§ 7º** O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º **não** poderá fazer nova opção no período de **12 (doze) meses**.

**§ 8°** A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do art. 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o **CONTRAN**.

**§ 9º** Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública.

**§ 10**. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo **deverá** ser instaurado **concomitantemente** ao processo de **aplicação da penalidade** de **multa**, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

**§ 11**. O Contran regulamentará as disposições deste artigo.

**Art. 262.** *(REVOGADO)*

**Art. 263**. A **cassação do documento de habilitação** dar-se-á:

**I -** quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator **conduzir** qualquer veículo;

**II -** no caso de **reincidência**, no prazo de **doze meses**, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

***Art. 162, III.*** *Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo.*

***Art. 163.*** *Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior.*

***Art. 164.*** *Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via.*

***Art. 165.*** *Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.*

***Art. 173.*** *Disputar corrida.*

***Art. 174.*** *Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.*

***Art. 175.*** *Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.*

**III -** quando condenado **judicialmente** por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.

**§ 1º** Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu **cancelamento**.

**§ 2º** Decorridos **dois anos** da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a **todos os exames** necessários à **habilitação**, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.

***Suspensão:***

*- Penalidade temporária;*

*- Pode ser imposta em casos de acumulação de pontos oriundos de infrações de trânsito;*

*- O condutor poderá requerer a devolução de sua CNH após o cumprimento da penalidade e curso de reciclagem.*

***Cassação:***

*- Penalidade mais grave e permanente;*

*- Não tem um período definido de duração;*

*- Para ter acesso a CNH, o condutor deverá iniciar o processo de habilitação novamente.*

**Art. 264.** *(VETADO)*

**Art. 265**. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4EB45A7BC6850DEB030283D806BF4C51

aplicadas por **decisão fundamentada** da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

**Art. 266**. Quando o infrator cometer, **simultaneamente**, **duas** ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, **cumulativamente**, as respectivas penalidades.

**Art. 267**. Deverá ser imposta a penalidade de **advertência por escrito** à infração de natureza **leve** ou **média**, passível de ser punida com multa, caso o infrator **não** tenha cometido nenhuma outra infração nos **últimos 12 (doze) meses**.

**Art. 268**. O infrator será submetido a **curso de reciclagem**, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**:

**I -** *(REVOGADO)*

**II -** quando **suspenso** do direito de dirigir;

**III -** quando se envolver em **sinistro grave** para o qual haja contribuído, **independentemente** de processo judicial;

**IV -** quando condenado **judicialmente** por delito de trânsito;

**V -** a **qualquer tempo,** se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito;

**Parágrafo único**. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à **avaliação psicológica** nos casos dos incisos III, IV e V do caput deste artigo.

**Art. 268-A**. Fica criado o **Registro Nacional Positivo de Condutores** (**RNPC**), administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que **não** cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no art. 259 deste Código, **nos últimos 12 (doze) meses**, conforme regulamentação do Contran.

**§ 1º** O **RNPC** deverá ser atualizado **mensalmente**.

**§ 2º** A abertura de cadastro requer autorização **prévia** e **expressa** do potencial cadastrado.

**§ 3º** Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no **RNPC** independe de autorização e de comunicação ao cadastrado.

**§ 4º** A **exclusão** do **RNPC** dar-se-á:

**I -** por solicitação do cadastrado;

**II -** quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração;

**III -** quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso;

**IV -** quando a Carteira Nacional de Habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de **30 (trinta) dias**;

**V -** quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.

**§ 5º** A consulta ao **RNPC** é garantida a todos os cidadãos, nos termos da regulamentação do Contran.

**§ 6º** A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar o **RNPC** para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da legislação específica de cada ente da Federação.

**§ 7º** O condutor que, ao **término** do **período de validade** da Carteira Nacional de Habilitação ou da Autorização para Conduzir Ciclomotor, estiver cadastrado no RNPC terá sua habilitação **renovada automaticamente**, e ficará dispensado dos procedimentos previstos no art. 147.

**§ 8º** O disposto no § 7º: *(2025)*

**I - não** se aplica a condutores com a idade a partir de **setenta anos**; *(2025)*

**II - não** poderá ser aplicada para mais do que uma renovação para os condutores a partir de **cinquenta anos**; e *(2025)*

**III - não** se aplica para os condutores de que trata o art. 147, § 4º. *(2025)*

## CAPÍTULO XVII

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

**Art. 269**. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes **medidas administrativas**:

**I -** retenção do veículo;

*Imobilização **temporária** do veículo para que seja sanada a irregularidade constatada.*

**II -** remoção do veículo;

***Recolhimento** do veículo ao depósito.*

**III -** recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

**IV -** recolhimento da Permissão para Dirigir;

**V -** recolhimento do Certificado de Registro;

**VI -** recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;

**VII -** *(VETADO)*

**VIII -** transbordo do excesso de carga;

*Retirada do **excesso de carga**, sendo condição indispensável para que o veículo seja liberado.*

**IX -** realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

**X -** recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.

**XI -** realização de exames de aptidão física e mental, quando aplicado por junta especial de saúde, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. *(2025)*

**§ 1º** A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D643A289731A89EB866D3669E5D1BC09

administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por **objetivo prioritário** a **proteção à vida** e à **incolumidade física da pessoa**.

**§ 2º** As medidas administrativas previstas neste artigo **não elidem** a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas.

**§ 3º** São **documentos de habilitação**:

**I -** a Carteira Nacional de Habilitação;

**II -** a Permissão para Dirigir; e

**III -** a Autorização para Conduzir Ciclomotor.

**§ 4º** Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o disposto nos arts. 271 e 328, no que couber.

**§ 5º** No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos III, IV, V e VI do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no Renach ou Renavam, conforme o caso, na forma estabelecida pelo Contran.

**Art. 270**. O veículo poderá ser **retido** nos casos expressos neste Código.

**§ 1º** Quando a irregularidade puder ser **sanada no local da infração**, o veículo será **liberado** tão logo seja regularizada a situação.

**§ 2º** Quando **não** for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que **ofereça condições de segurança** para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, **mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual**, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, **não** superior a **30 (trinta) dias**, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

**§ 3º** O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade **devidamente regularizado**.

**§ 4º Não** se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será **removido a depósito**, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.

**§ 5º** A critério do agente, **não** se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que **ofereça condições de segurança** para circulação em via pública.

**§ 6º Não** efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2°, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após **comprovada a regularização**.

**§ 7°** O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2° resultará em **recolhimento** do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.

**Art. 271**. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o **depósito fixado pelo órgão** ou **entidade competente**, com circunscrição sobre a via.

**§ 1°** A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante **prévio pagamento** de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

**§ 2°** A liberação do veículo removido é condicionada ao **reparo** de qualquer componente ou equipamento obrigatório que **não** esteja em perfeito estado de funcionamento.

**§ 3º** Se o reparo referido no § 2º demandar providência que **não** possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção **liberará o veículo** para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.

**§ 4º** Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o **proprietário** do veículo o **responsável** pelo pagamento dos custos desses serviços.

**§ 5°** O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do **CONTRAN**.

**§ 6º** Caso o proprietário ou o condutor **não** esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de **10 (dez) dias** contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.

**§ 7°** A notificação devolvida por **desatualização do endereço** do proprietário do veículo ou **por recusa** desse de recebê-la **será considerada recebida** para todos os efeitos

**§ 8°** Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital.

**§ 9º Não** caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2D41CEC727908313EC002AD55152C5E2

**§ 9º-A**. Quando **não** for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, **não** superior a **15 (quinze) dias**, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

**§ 9º-B**. O disposto no § 9º-A deste artigo **não** se aplica às infrações previstas no inciso V do caput do art. 230 e no inciso VIII do caput do art. 231 deste Código.

**§ 9º-C**. **Não** efetuada a regularização no prazo referido no § 9º-A deste artigo, será feito **registro de restrição administrativa no Renavam** por órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após comprovada a regularização.

**§ 9º-D**. O descumprimento da obrigação estabelecida no § 9º-A deste artigo resultará em **recolhimento do veículo ao depósito**, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo.

**§ 10**. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao **prazo de 6 (seis) meses**.

**§ 11**. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.

**§ 12**. O disposto no § 11 **não** afasta a possibilidade de o respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei.

**§ 13**. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o **recolhimento foi indevido** ou que **houve abuso no período de retenção em depósito**, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.

**Art. 272**. O recolhimento da **Carteira Nacional de Habilitação** e da **Permissão para Dirigir** dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

**Art. 273**. O recolhimento do **Certificado de Registro** dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

**I -** houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

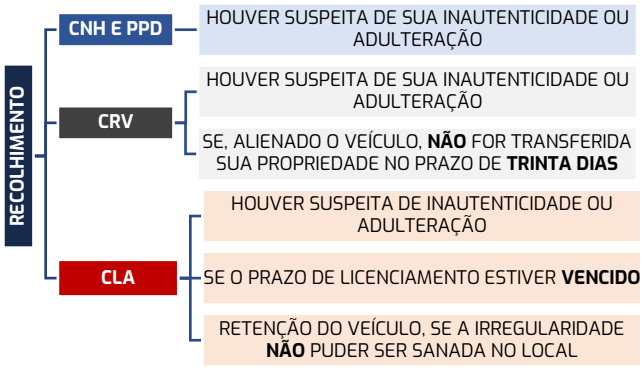
**II -** se, alienado o veículo, **não** for transferida sua propriedade no prazo de **trinta dias**.

**Art. 274**. O recolhimento do **Certificado de Licenciamento Anual** dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

**I -** houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

**II -** se o prazo de licenciamento estiver vencido;

**III -** no caso de retenção do veículo, se a irregularidade **não** puder ser sanada no local.




**Art. 275**. O **transbordo da carga com peso excedente** é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às **expensas do proprietário do veículo**, **sem** prejuízo da multa aplicável.

**Parágrafo único**. **Não** sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será **recolhido ao depósito**, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

**Art. 276**. Qualquer **concentração de álcool** por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

**Parágrafo único**. O **CONTRAN** disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

**Art. 277**. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser **submetido a teste,** exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo **CONTRAN**, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

**§ 1º** *(REVOGADO)*

**§ 2º** A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo **CONTRAN**, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

**§ 3º** Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se **recusar** a se submeter a **qualquer dos procedimentos** previstos no caput deste artigo.

**Art. 278**. Ao condutor que se evadir da fiscalização, **não** submetendo veículo à **pesagem obrigatória** nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.

**Parágrafo único**. No caso de fuga do condutor à ação



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4403C7094EC540C4518392E3CCDD3F0C

policial, a apreensão do veículo dar-se-á **tão logo seja localizado**, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no art. 210.

***Art. 210.*** *Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:*

***Infração -*** *gravíssima;*

***Penalidade -*** *multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;*

***Medida administrativa -*** *remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.*

**Art. 278-A**. O condutor que se **utilize de veículo** para a prática do crime de **receptação**, **descaminho**, **contrabando**, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá **cassado** seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo **prazo de 5 (cinco) anos**.

**§ 1º** O condutor condenado poderá requerer sua **reabilitação**, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma deste Código.

**§ 2º** No caso do condutor **preso em flagrante** na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em **qualquer fase** da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, **de ofício**, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a **suspensão da permissão** ou da **habilitação** para dirigir veículo automotor, ou a **proibição de sua obtenção.**

**Art. 279**. Em caso de **sinistro com vítima** envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, **somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial** poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.

**Art. 279-A**. O veículo em estado de **abandono** ou **sinistrado** poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do **CONTRAN**.

**§ 1º** A remoção do veículo sinistrado será realizada quando **não** houver **responsável** por ele no local do sinistro.

**§ 2º** Aplicam-se à remoção de veículo em **estado de abandono** ou **sinistrado** as disposições constantes do art. 328, **sem** prejuízo das demais disposições deste Código.

***Art. 328.*** *O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.*

## CAPÍTULO XVIII
## DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
### SEÇÃO I
### DA AUTUAÇÃO

**Art. 280**. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, **lavrar-se-á auto de infração**, do qual constará:

**FIQUE DE OLHO!**

*Ao verificar uma infração prevista na legislação de trâsinto, o agente **deverá** lavrar o auto de infração. Tal ato é vinculado, obrigatório.*

**I -** tipificação da infração;

**II -** local, data e hora do cometimento da infração;

**III -** caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

**IV -** o prontuário do condutor, sempre que possível;

**V -** identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

**VI -** assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

**§ 1º** *(VETADO)*

**§ 2º** A infração deverá ser **comprovada** por declaração da **autoridade** ou do **agente da autoridade de trânsito**, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo **CONTRAN**.

***Anexo I, CTB:***

***Agente da Autoridade de Trânsito:*** *agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no art. 25-A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, mediante convênio, na forma prevista neste Código.*

***Agente de Trânsito -*** *servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal.*

***Resolução 909/2022:***

***Art. 2º.*** *A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8C495891CC5151FE1CB71E234F28359B

*videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.*

***Parágrafo único.** A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da infração.*

***Art. 3º**. A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.*

**§ 3º Não** sendo possível a autuação em flagrante, o **agente de trânsito** relatará o fato à **autoridade** no **próprio auto de infração**, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

**§ 4º** O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser **servidor civil, estatutário** ou **celetista** ou, ainda, **policial militar** designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

**§ 5º** *(VETADO)*

**§ 6º Não** há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que **não** identificados **ostensivamente**.

## SEÇÃO II

DO JULGAMENTO DAS AUTUAÇÕES E PENALIDADES

**Art. 281**. A **autoridade de trânsito**, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a **consistência** do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

**§ 1º** O auto de infração será **arquivado** e seu registro **julgado insubsistente**:

**I -** se considerado inconsistente ou irregular;

**II -** se, no prazo máximo de **trinta dias**, **não** for expedida a notificação da autuação.

**§ 2º** O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da **data da instauração do processo** destinado à aplicação dessas penalidades.

**Art. 281-A**. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para **apresentação de defesa prévia**, que **não** será inferior a **30 (trinta) dias**, contado da data de expedição da notificação.

**Art. 282**. Caso a defesa prévia seja indeferida ou **não** seja apresentada no prazo estabelecido, será **aplicada a penalidade** e **expedida notificação** ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

**§ 1º** A notificação devolvida por **desatualização** do endereço do proprietário do veículo ou por **recusa em recebê-la** será considerada **válida** para todos os efeitos.

**§ 2º** A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao **Ministério das Relações Exteriores** para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

**§ 3º** Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao **proprietário do veículo**, responsável pelo seu pagamento.

**§ 4º** Da notificação deverá constar a data do **término do prazo** para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que **não** será inferior a **trinta dias** contados da data da notificação da penalidade.

**§ 5º** No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.

**§ 6º** O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de **180 (cento e oitenta) dias** ou, se houver interposição de defesa prévia, de **360 (trezentos e sessenta) dias**, contado:

**I -** no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

**II -** no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

**§ 6º-A**. Para fins de aplicação do inciso **I** do § 6º deste artigo, no caso das autuações que **não** sejam em flagrante, o prazo será contado da **data do conhecimento da infração** pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran.

**§ 7º** O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo **implicará** a **decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0ADD6567AB88CC9396424E7591C02A28

**Art. 282-A**. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo **CONTRAN**.

**§ 1º** O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu **cadastro atualizado** no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

**§ 2º** Na hipótese de notificação prevista no **caput** deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado **30 (trinta) dias** após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

**§ 3º** O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira** (**ICP-Brasil**).

**§ 4º** A coordenação do sistema de que trata o caput deste artigo é de responsabilidade do **órgão máximo executivo de trânsito da União**.

**Art. 283.** *(VETADO)*

**Art. 284**. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, **por oitenta por cento do seu valor**.

**§ 1º** Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por **não** apresentar defesa prévia nem recurso, **reconhecendo o cometimento da infração**, o pagamento da multa poderá ser efetuado por **60% (sessenta por cento) do seu valor**, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação.

**§ 2º** O recolhimento do valor da multa **não implica renúncia** ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no § 1º.

**§ 3º** **Não** incidirá **cobrança moratória** e **não** poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto **não** for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.

**§ 4º** Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa **não** paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do **Sistema Especial de Liquidação e de Custódia** (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de **1% (um por cento)** relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

**§ 5º** O sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código deve disponibilizar, na mesma plataforma, campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o infrator **não** reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo Contran.

**§ 6º** O desconto previsto no § 1º deste artigo será concedido ainda que o órgão responsável pela aplicação da penalidade de multa **não** tiver aderido ao sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código, desde que o infrator tenha cumprido os requisitos nele descritos.

**Art. 285**. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e **terá efeito suspensivo**.

**§ 1º** O recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima **não terá efeito suspensivo**.

**§ 2º** Recebido o recurso tempestivo, a autoridade o **remeterá à Jari**, no prazo de **10 (dez) dias**, contado da data de sua interposição.

**§ 3º** *(REVOGADO)*

**§ 4º** Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, **não** serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação.

**§ 5º** O **recurso intempestivo** será **arquivado**.

**Art. 286**. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, **sem** o recolhimento do seu valor.

**§ 1º** No caso de **não** provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do art. 284.

**§ 2º** Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.

**Art. 287**. Se a infração for cometida em **localidade diversa** daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da **residência** ou **domicílio do infrator**.

**Parágrafo único**. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento.

**Art. 288**. Das decisões da **JARI** cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de **trinta dias** contado da publicação ou da notificação da decisão.

**§ 1º** O recurso será interposto, da decisão do **não** provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade.

**Art. 289**. O recurso de que trata o art. 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de **24 (vinte e quatro) meses**,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 ED3BDDB07F5CB5BA1BC09FC3402B53A6

contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador:

**I -** tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta;

**II -** tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos **CETRAN** E **CONTRANDIFE**, respectivamente.

**Parágrafo único**. No caso do inciso I do caput deste artigo:

**I -** quando houver apenas **1 (uma)** Jari, o recurso será julgado por seus membros;

**II -** quando necessário, novos colegiados especiais poderão ser formados, compostos pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais **2 (dois)** Presidentes de Junta, na forma estabelecida pelo Contran.

**Art. 289-A**. O **não** julgamento dos recursos nos prazos previstos no § 6º do art. 285 e no caput do art. 289 deste Código **ensejará a prescrição da pretensão punitiva**.

**Art. 290**. Implicam **encerramento** da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

**I -** o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;

**II -** a **não** interposição do recurso no prazo legal; e

**III -** o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, **sem** apresentação de defesa ou recurso.

**Parágrafo único**. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no **RENACH**.

**Art. 290-A**. Os prazos processuais de que trata este Código **não** se suspendem, **salvo** por motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos de regulamento do Contran.

## CAPÍTULO XIX

DOS CRIMES DE TRÂNSITO

### SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 291**. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as **normas gerais** do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo **não dispuser de modo diverso**, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

*Os referidos diplomas legais são aplicados de forma **subsidiária**.*

**§ 1°** Aplica-se aos crimes de trânsito de **lesão corporal culposa** o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, **exceto** se o agente estiver:

***Institutos da Lei nº 9.099/1995**: Composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo.*

**I -** sob a **influência de álcool** ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

**II -** participando, em via pública, de **corrida**, **disputa** ou **competição automobilística**, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, **não** autorizada pela autoridade competente;

**III -** transitando em velocidade **superior à máxima permitida** para a via em **50 km/h** (cinquenta quilômetros por hora).

**ATENÇÃO!**

*Note que a conduta é de transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em **50 km/h**, e **não** em **50%.***

**§ 2°** Nas hipóteses previstas no § 1° deste artigo, deverá ser instaurado **inquérito policial** para a investigação da infração penal.

**§ 3º** *(VETADO).*

**§ 4º** O juiz fixará a **pena-base** segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à **culpabilidade do agente** e às **circunstâncias e consequências do crime**.

**Art. 292**. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta **isolada** ou **cumulativamente** com outras penalidades.

**Art. 293**. A **penalidade de suspensão** ou de **proibição** de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de **dois meses** a **cinco anos**.

**§ 1º** Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a **entregar** à **autoridade judiciária,** em **quarenta e oito horas**, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

**§ 2º** A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor **não se inicia** enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, **estiver recolhido a estabelecimento prisional**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BF9E4056CB45708FA8A788B8A55CF8A7

**Art. 294**. Em **qualquer fase da investigação ou da ação penal**, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a **suspensão da permissão** ou da **habilitação para dirigir veículo automotor**, ou a **proibição de sua obtenção**.

**Parágrafo único**. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, **caberá recurso em sentido estrito**, **sem** efeito suspensivo.

**Art. 295**. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será **sempre comunicada** pela **autoridade judiciária** ao Conselho Nacional de Trânsito - **CONTRAN**, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente.

**Art. 296**. Se o réu for **reincidente** na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de **suspensão da permissão** ou **habilitação para dirigir veículo automotor**, **sem** prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

**Art. 297**. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, **mediante depósito judicial** em favor da **vítima**, ou seus **sucessores**, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.

***Art. 49, § 1º, CP:*** *O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.*

**§ 1º** A multa reparatória **não** poderá ser **superior** ao valor do prejuízo demonstrado no processo.

**§ 2º** Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.

**§ 3º** Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.

**Art. 298**. São **circunstâncias que sempre agravam** as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

**I -** com **dano potencial** para **duas** ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

**II -** utilizando o **veículo sem placas**, com placas **falsas** ou **adulteradas**;

**III - sem possuir** Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

**IV -** com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de **categoria diferente** da do veículo;

**V -** quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o **transporte de passageiros** ou de **carga**;

**VI -** utilizando veículo em que tenham sido **adulterados equipamentos** ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

**VII -** sobre **faixa de trânsito** temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

**Art. 299**. *(VETADO)*

**Art. 300.** *(VETADO)*

**Art. 301**. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, **não** se imporá **a prisão em flagrante nem** se **exigirá fiança**, se prestar **pronto e integral socorro** àquela.

## SEÇÃO II

DOS CRIMES EM ESPÉCIE

**Art. 302**. **Praticar** homicídio **culposo** na direção de veículo automotor:

**Penas - detenção**, de dois a quatro anos, e **suspensão** ou **proibição** de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *As agravantes do art. 298 do CTB (dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros) podem ser aplicadas para os crimes de trânsito culposos, como é o caso do homicídio culposo do art. 302 do CTB.*

**§ 1º** No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é **aumentada de 1/3 (um terço) à metade**, se o agente:

**I - não** possuir **Permissão para Dirigir** ou **Carteira de Habilitação;**

**II -** praticá-lo em **faixa de pedestres** ou na **calçada**;

**III -** deixar de **prestar socorro**, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

**IV -** no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de **transporte de passageiros**.

**§ 2º** *(REVOGADO)*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8C7C13AB9055A6179505981B81B95D19

**§ 3°** Se o agente conduz veículo automotor **sob a influência de álcool** ou de **qualquer outra substância psicoativa** que determine dependência:

**Penas - reclusão**, de cinco a oito anos, e **suspensão** ou **proibição** do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *A causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro não* ***exige*** *que o agente esteja trafegando na calçada, sendo suficiente que o ilícito ocorra nesse local.*

***STJ****: O fato de o condutor estar com a CNH vencida não* ***se enquadra*** *na causa de aumento do inciso I do § 1º do art. 302 do CTB (não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação).*

***STJ:*** *O perdão judicial não* ***pode*** *ser concedido ao agente de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embora atingido moralmente de forma grave pelas consequências do acidente, não tinha vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas físicas gravíssimas e permanentes. Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado nos casos em que o agente de homicídio culposo sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes.*

***STF****: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao* ***motorista profissional*** *condenado por homicídio culposo no trânsito.*

**Art. 303**. **Praticar** lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

**Penas - detenção**, de seis meses a dois anos e **suspensão** ou **proibição** de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

**§ 1°** Aumenta-se a pena de **1/3 (um terço)** à **metade**, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.

**§ 2°** A pena privativa de liberdade é de **reclusão** de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com **capacidade psicomotora** alterada em razão da influência de **álcool** ou de outra **substância psicoativa** que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de **natureza grave** ou **gravíssima**.

**Art. 304**. **Deixar** o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de **prestar imediato socorro à vítima**, ou, **não** podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de **solicitar auxílio** da autoridade pública:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano, ou **multa**, se o fato **não** constituir elemento de crime mais grave.

**FIQUE DE OLHO!**

*As demais pessoas que transitarem pelo local do acidente e não prestarem socorro também estarão sujeitos a responder pela conduta omissiva, entretanto, responderão pelo tipo penal previsto no artigo 135 do Código Penal, que trata da omissão de socorro.*

**Parágrafo único**. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão **seja suprida por terceiros** ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

**Art. 305**. **Afastar-se** o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano, ou **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

**STF:** *É constitucional o tipo penal que prevê o crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB)*

**Art. 306**. **Conduzir** veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de **álcool** ou de **outra substância psicoativa** que determine dependência:

**Penas - detenção**, de seis meses a três anos, **multa** e **suspensão** ou **proibição** de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

**§ 1°** As condutas previstas no caput serão constatadas por:

**I -** concentração **igual ou superior a 6 decigramas** de álcool por litro de sangue ou **igual ou superior a 0,3 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar; ou

**II - sinais** que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

***Resolução 432/2013, CONTRAN:***

***Art. 7º*** *O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:*

***I -*** *exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);*

***II -*** *teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;*

| TESTE DO ETILÔMETRO | |
|---|---|
| **RESULTADO** (em mg/L) | **CONSEQUÊNCIA** |
| 0,00 A 0,04 | **SEM** INFRAÇÃO E **SEM** CRIME |
| 0,05 A 0,33 | **COM** INFRAÇÃO E **SEM** CRIME |
| 0,34 OU MAIS | **COM** INFRAÇÃO E **COM** CRIME |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8FA0C2A76FAA6D4421B0E97A40FE163A

**§ 2°** A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante **teste de alcoolemia** ou **toxicológico**, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

**§ 3°** O **CONTRAN** disporá sobre a **equivalência** entre os distintos **testes de alcoolemia ou toxicológicos** para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

**§ 4º** Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - **INMETRO** - para se determinar o previsto no caput.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *Se o agente estava dirigindo o veículo embriagado e sem ter habilitação, haverá concurso material dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB; não é caso de* ***concurso formal****.*

**Art. 307**. **Violar** a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano e **multa**, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

**Parágrafo único**. Nas mesmas penas incorre o condenado que **deixa de entregar**, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

***Art. 293, § 1º.*** *Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em* ***quarenta e oito horas****, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor* ***advém de restrição administrativa****.*

**Art. 308**. **Participar**, na direção de veículo automotor, em **via pública**, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, **não** autorizada pela autoridade competente, **gerando situação de risco** à incolumidade pública ou privada:

**Penas - detenção**, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, **multa** e **suspensão** ou **proibição** de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

**§ 1°** Se da prática do crime previsto no caput **resultar lesão corporal de natureza grave**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente **não quis o resultado** nem **assumiu o risco** de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de **reclusão**, de **3 (três)** a **6 (seis) anos**, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

**§ 2°** Se da prática do crime previsto no caput **resultar morte**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente **não quis o resultado** nem **assumiu o risco** de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de **reclusão** de **5 (cinco)** a **10 (dez) anos**, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

**Art. 309**. **Dirigir** veículo automotor, em **via pública,** sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, **gerando perigo de dano**:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano, ou **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***Súmula 720, STF:*** *O art. 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.*

**Art. 310**. **Permitir**, **confiar** ou **entregar** a direção de veículo automotor a pessoa **não habilitada**, com **habilitação cassada** ou com o direito de dirigir **suspenso**, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, **não** esteja **em condições de conduzi-lo** com segurança:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano, ou **multa**.

**JURISPRUDÊNCIA!**

***STJ:*** *É de* ***perigo abstrato*** *o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.*

**Art. 311**. **Trafegar** em **velocidade incompatível** com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano, ou **multa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5600EFE9D24E3EFA20B0B3CB88B19D4F

**Art. 312**. Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz:

**Penas - detenção**, de seis meses a um ano, ou **multa**.

**Parágrafo único**. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que **não iniciados**, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.

**Art. 312-A**. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a **substituição de pena privativa de liberdade** por **pena restritiva de direitos**, esta deverá ser de **prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas**, em uma das seguintes atividades:

**I -** trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

**II -** trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados;

**III -** trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito;

**IV -** outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito..

**Art. 312-B**. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código **não** se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

## CAPÍTULO XX

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 313**. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do **CONTRAN** no prazo de **sessenta dias** da publicação deste Código.

**Art. 314**. O **CONTRAN** tem prazo de **240 (duzentos e quarenta) dias** a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como para revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de sinistros e a assegurar a proteção de pedestres.

**Parágrafo único**. As resoluções do **CONTRAN**, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que **não** conflitem com ele.

**Art. 315**. O Ministério da Educação, mediante proposta do Contran, deverá, no prazo de **240 (duzentos e quarenta) dias** contado da publicação deste Código, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender ao disposto neste Código.

**Art. 316**. O prazo de notificação previsto no inciso II do parágrafo único do art. 281 só entrará em vigor após **duzentos e quarenta dias** contados da publicação desta Lei.

**Art. 317**. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até um ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso **III** do art. 136 e art. 154, respectivamente.

**Art. 318.** *(VETADO)*

**Art. 319**. Enquanto **não** forem baixadas novas normas pelo **CONTRAN**, continua em vigor o disposto no art. 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito - Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968.

**Art. 319-A**. Os valores de multas constantes deste Código poderão ser **corrigidos monetariamente pelo Contran**, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no exercício anterior.

**Parágrafo único**. Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo Contran com, no mínimo, **90 (noventa) dias** de antecedência de sua aplicação.

**Art. 320**. A **receita** arrecadada com a **cobrança das multas** de trânsito será aplicada, **exclusivamente**, em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante, em educação de trânsito e em custeio do processo de habilitação de condutores de baixa renda. *(2025)*

**§ 1º** O percentual de **cinco por cento** do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.

**§ 2º** O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores (internet), dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação.

**§ 3º** O valor total destinado à **recomposição das perdas de receita das concessionárias de rodovias e vias urbanas**, em decorrência do **não** pagamento de pedágio por usuários da via, **não poderá ultrapassar o montante total arrecadado por meio das multas** aplicadas com fundamento no art. 209-A deste Código, ressalvado o previsto em regulamento do Poder Executivo.

**§ 4º** O **custeio** do processo de habilitação de condutores a que se refere o *caput* deste artigo contemplará as **taxas** e **demais despesas** relativas ao processo de formação de condutores e de concessão do documento de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 38CDAA5FEA00E744D4B5FDEC24C48FEC

habilitação para candidatos de baixa renda. *(2025)*

**§ 5º** O candidato de **baixa renda** de que trata o **§ 4º** deste artigo será caracterizado pela sua inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (**CadÚnico**). *(2025)*

**Art. 320-A**. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito **poderão** integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da **fiscalização de trânsito**, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito.

**Art. 321.** *(VETADO)*

**Art. 322.** *(VETADO)*

**Art. 323**. O **CONTRAN**, em **cento e oitenta dias**, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso **V** do art. 231, aplicando-se a penalidade de vinte UFIR por duzentos quilogramas ou fração de excesso.

**Art. 324**. *(VETADO)*

**Art. 325**. As repartições de trânsito conservarão por, no mínimo, **5 (cinco) anos** os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito.

**§ 1º** Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física.

**§ 2º** O Contran regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código.

**§ 3º** Na hipótese prevista nos §§ 1º e 2º, o sistema deverá ser **certificado digitalmente**, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (**ICP-Brasil**).

**Art. 326**. A **Semana Nacional de Trânsito** será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro.

**Art. 326-A**. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), deverá ser direcionada prioritariamente para o cumprimento da meta anual de redução do índice de mortes por grupo de habitantes, apurado anualmente por Estado e pelo Distrito Federal, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas em vias federais, estaduais, distritais e municipais, na forma regulamentada pelo **CONTRAN**.

**§ 1°** O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de dez anos, **reduzir à metade**, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice nacional de mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

**§ 2°** As metas expressam a diferença a menor, em base percentual, entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar.

**§ 3°** A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as **respectivas margens de tolerância**.

**§ 4°** As metas serão fixadas pelo Contran para os Estados e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas dos **CETRAN**, do **CONTRANDIFE** e da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições.

**§ 5°** Antes de submeterem as propostas ao Contran, os **CETRAN**, o **CONTRANDIFE** e a Polícia Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas.

**§ 6°** As propostas dos **CETRAN,** do **CONTRANDIFE** e da Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao Contran até o dia 1º de agosto de cada ano, conforme regulamentação do **CONTRAN.**

**§ 7°** As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho, absoluto e relativo, de cada Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**§ 8°** O **CONTRAN**, ouvidos os **CETRAN**, o **CONTRANDIFE**, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração do índice de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 3B02AD908D6D5BB9DECA37213AE69F7E

**§ 9°** Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito, que os repassarão ao órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme regulamentação do Contran.

**§ 10**. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição:

**I -** pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União;

**II -** pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal;

**III -** pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Municípios.

**§ 11**. O cálculo do índice, para cada Estado e para o Distrito Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos os CETRAN, o CONTRANDIFE, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

**§ 12**. Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 30 de abril de cada ano.

**§ 13**. Com base em índices parciais, apurados no decorrer do ano, o Contran, os **CETRAN** e o **CONTRANDIFE** poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos Estados e para o Distrito Federal.

**§ 14** A partir da análise de desempenho a que se refere o § 7° deste artigo, o **CONTRAN** elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito:

**I -** duas classificações ordenadas dos Estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos Estados e do Distrito Federal desde o início das análises;

**II -** relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no § 1° deste artigo.

**Art. 326-B.** É instituída a **Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas**, a ser realizada, **anualmente**, na semana que compreender o dia 27 do mês de julho, o qual é instituído como o Dia Nacional do Motociclista. *(2024)*

**Art. 327**. A partir da publicação deste Código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta Lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo **CONTRAN**.

**Art. 328**. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e **não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias**, contado da data de recolhimento, será **avaliado e levado a leilão**, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

**§ 1°** Publicado o **edital do leilão**, a preparação poderá ser **iniciada após trinta dias**, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias:

**I -** conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar; e

**II -** sucata, quando **não** está apto a trafegar.

**§ 2°** Se **não** houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor **não** inferior a **cinquenta por cento** do avaliado.

**§ 3°** Mesmo **classificado como conservado**, o veículo que for levado a leilão por **duas vezes** e **não for arrematado** será **leiloado como sucata**.

**§ 4°** É **vedado** o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação.

**§ 5°** A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao **prazo de seis meses**.

**§ 6°** Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

**I -** as despesas com remoção e estada;

**II -** os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

**III -** os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

**IV -** as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

**V -** as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

**VI -** os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

**§ 7°** Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores.

**§ 8°** Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de **dez dias**.

**§ 9°** Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele **automaticamente desvinculados**, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

**§ 10**. Aplica-se o disposto no § 9° inclusive ao débito



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CDD8A8CC624689800409CE35207D8522

relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

**§ 11**. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 271.

**§ 12**. Quitados os débitos, o **saldo remanescente** será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em **trinta dias** após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de **cinco anos**, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320.

**§ 13**. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao **animal recolhido**, a qualquer título, e **não** reclamado por seu proprietário no prazo de **sessenta dias**, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do **CONTRAN**.

**§ 14**. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão nos termos deste artigo.

**§ 15**. Se no prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da notificação de que trata o § 14, **não** houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo.

**§ 16**. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de **1 (um) ano** poderão ser destinados à reciclagem, **independentemente da existência de restrições sobre o veículo**.

**§ 17**. O procedimento **de hasta pública** na hipótese do § 16 será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se, no que couber, o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes.

**§ 18**. Os veículos sinistrados irrecuperáveis queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles **sem** possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada.

**Art. 329**. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, **renovável a cada cinco anos**, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

**Art. 330**. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou **não**, são **obrigados a possuir livros de registro** de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.

**§ 1º** Os livros indicarão:

**I -** data de entrada do veículo no estabelecimento;

**II -** nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;

**III -** data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem;

**IV -** nome, endereço e identidade do comprador;

**V -** características do veículo constantes do seu certificado de registro;

**VI -** número da placa de experiência.

**§ 2º** Os livros terão suas páginas **numeradas tipograficamente** e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que, no primeiro caso, conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto, no segundo, todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito.

**§ 3º** A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive, as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para sua completa regularização.

**§ 4º** As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão **acesso aos livros** sempre que o solicitarem, **não podendo**, entretanto, **retirá-los do estabelecimento**.

**§ 5º** A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais cominações legais cabíveis.

**§ 6°** Os livros previstos neste artigo poderão ser **substituídos por sistema eletrônico**, na forma regulamentada pelo Contran.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0256554F95483F7CAC8DFB7B4036262A

**Art. 331**. Até a nomeação e posse dos membros que passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previstos na Seção II do Capítulo XVIII deste Código, o julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes.

**Art. 332**. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do **CONTRAN**, **CETRAN** e **CONTRANDIFE**, em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições.

**Art. 333**. O **CONTRAN** estabelecerá, em até **cento e vinte dias** após a **nomeação de seus membros**, as disposições previstas nos arts. 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências.

**§ 1º** Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão **prazo de um ano**, após a edição das normas, para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo **CONTRAN**, conforme disposto neste artigo.

**§ 2º** Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo **CONTRAN**, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo **CETRAN**, se órgão ou entidade municipal, ou **CONTRAN**, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito.

**Art. 334**. As ondulações transversais existentes deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de um ano, a partir da publicação deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário.

**Art. 335**. *(VETADO)*

**Art. 336**. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no Anexo **II** até a aprovação pelo **CONTRAN**, no prazo de trezentos e sessenta dias da publicação desta Lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia, de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais.

**Art. 337**. Os **CETRAN** terão **suporte técnico** e **financeiro** dos Estados e Municípios que os compõem e, o **CONTRANDIFE**, do Distrito Federal.

**Art. 338**. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e Anexos do Código de Trânsito Brasileiro.

**Art. 338-A**. As competências previstas no inciso XV do caput do art. 21 e no inciso XXII do caput do art. 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2024.

**Parágrafo único**. Até **31 de dezembro de 2023**, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

**Art. 339**. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de **R$ 264.954,00** (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), em favor do ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, para atender as despesas decorrentes da implantação deste Código.

## ANEXO I

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para efeito deste Código adotam-se as seguintes definições:

**ACOSTAMENTO** - parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à **parada** ou **estacionamento** de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando **não** houver local apropriado para esse fim.

**AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO** - agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no art. 25-A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, **mediante convênio**, na forma prevista neste Código.

**AGENTE DE TRÂNSITO** - servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de **educação**, **operação** e **fiscalização** de trânsito e de transporte no exercício regular do **poder de polícia de trânsito** para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal.

**AR ALVEOLAR** - ar expirado pela boca de um indivíduo, **originário** dos **alvéolos pulmonares**.

**ÁREA DE ESPERA** - área delimitada por **2 (duas)** linhas de retenção, destinada **exclusivamente** à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafórica, **imediatamente** à frente da linha de retenção dos demais veículos.

**AUTOMÓVEL** - veículo automotor destinado ao **transporte de passageiros**, com capacidade para até **oito** pessoas, exclusive o condutor.

**AUTORIDADE DE TRÂNSITO** - dirigente máximo de órgão



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DB790D91AB78D64D834BB18F299CF49E

ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele **expressamente** credenciada.

**BALANÇO TRASEIRO** - distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos **rigidamente fixados** ao mesmo.

**BICICLETA** - veículo de **propulsão humana**, dotado de **duas** rodas, **não** sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

**BICICLETÁRIO** - local, na via ou fora dela, destinado ao **estacionamento de bicicletas**.

**BONDE** - veículo de **propulsão elétrica** que se move sobre trilhos.

**BORDO DA PISTA** - margem da pista, podendo ser demarcada por **linhas longitudinais** de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos.

**CALÇADA** - parte da via, normalmente **segregada** e em **nível diferente**, **não** destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

**CAMINHÃO-TRATOR** - veículo **automotor** destinado a tracionar ou arrastar outro.

**CAMINHONETE** - veículo destinado ao **transporte de carga** com peso bruto total de até **três mil e quinhentos quilogramas**.

**CAMIONETA** - veículo **misto** destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.

**CAMINHÃO** - veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total superior a **3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas)**, podendo **tracionar** ou **arrastar** outro veículo, respeitada a capacidade máxima de tração.

**CANTEIRO CENTRAL** - obstáculo físico construído como separador de **duas** pistas de rolamento, eventualmente substituído por **marcas viárias** (canteiro fictício).

**CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO** - máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, **indicado pelo fabricante**, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.

**CARREATA** - deslocamento em **fila** na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe.

**CARRO DE MÃO** - veículo de **propulsão humana** utilizado no transporte de pequenas cargas.

**CARROÇA** - veículo de **tração animal** destinado ao transporte de carga.

**CATADIÓPTRICO** - dispositivo de **reflexão** e **refração** da luz utilizado na sinalização de vias e veículos (olho-de-gato).

**CHARRETE** - veículo de **tração animal** destinado ao transporte de pessoas.

**CICLO** - veículo de pelo menos **duas** rodas a **propulsão humana**.

**CICLOFAIXA** - parte da pista de rolamento destinada à circulação **exclusiva** de ciclos, delimitada por sinalização específica.

**CICLOMOTOR** - veículo de **2 (duas)** ou **3 (três)** rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada **não** exceda a **50 cm 3 (cinquenta centímetros cúbicos)**, equivalente a **3,05 pol 3 (três polegadas cúbicas e cinco centésimos)**, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de **4 kW (quatro quilowatts)**, e cuja velocidade máxima de fabricação **não** exceda a **50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora)**.

**CICLOVIA** - pista própria destinada à circulação de ciclos, **separada fisicamente** do tráfego comum.

**CIRCULAÇÃO** - movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento, conduzidos ou **não**, em **vias públicas** ou **privadas** abertas ao **público** e de **uso coletivo**.

**CONVERSÃO** - movimento em ângulo, à **esquerda** ou à **direita**, de mudança da direção original do veículo.

**CRUZAMENTO** - interseção de **duas** vias em nível.

**DISPOSITIVO DE SEGURANÇA** - qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar **maior segurança ao usuário da via**, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.

**ESTACIONAMENTO** - imobilização de veículos por **tempo superior** ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.

**ESTRADA** - via rural **não** pavimentada.

**ETILÔMETRO** - aparelho destinado à medição do **teor alcoólico** no ar alveolar.

**FAIXAS DE DOMÍNIO** - superfície lindeira às **vias rurais**, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 79FAF11D503BD628D413A220000F5652

**FAIXAS DE TRÂNSITO** - qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser **subdividida**, sinalizada ou **não** por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores.

**FISCALIZAÇÃO** - ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do **poder de polícia administrativa de trânsito**, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código.

**FOCO DE PEDESTRES** - indicação luminosa de **permissão** ou **impedimento** de locomoção na faixa apropriada.

**FREIO DE ESTACIONAMENTO** - dispositivo destinado a manter o veículo **imóvel** na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado.

**FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR** - dispositivo destinado a **diminuir a marcha** do veículo no caso de falha do freio de serviço.

**FREIO DE SERVIÇO** - dispositivo destinado a provocar a **diminuição da marcha** do veículo ou **pará-lo**.

**GESTOS DE AGENTES** - movimentos convencionais de braço, adotados **exclusivamente** pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código.

**GESTOS DE CONDUTORES** - movimentos convencionais de braço, adotados **exclusivamente** pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada.

**ILHA** - obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à **ordenação dos fluxos de trânsito** em uma interseção.

**INFRAÇÃO** - inobservância a **qualquer preceito** da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito.

**INTERSEÇÃO** - todo cruzamento em nível, **entroncamento** ou **bifurcação**, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.

**INTERRUPÇÃO DE MARCHA** - imobilização do veículo para atender **circunstância momentânea** do trânsito.

**LICENCIAMENTO** - procedimento anual, relativo a **obrigações do proprietário de veículo**, comprovado por meio de documento específico (Certificado de Licenciamento Anual).

**LOGRADOURO PÚBLICO** - espaço **livre** destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.

**LOTAÇÃO** - carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, **expressa em quilogramas** para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros.

**LOTE LINDEIRO** - aquele situado ao longo das **vias urbanas** ou **rurais** e que com elas se limita.

**LUZ ALTA** - facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma **grande distância** do veículo.

**LUZ BAIXA** - facho de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, **sem** ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário.

**LUZ DE FREIO** - luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando o **freio de serviço**.

**LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO (pisca-pisca)** - luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de **mudar de direção** para a direita ou para a esquerda.

**LUZ DE MARCHA À RÉ** - luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma **manobra de marcha à ré**.

**LUZ DE NEBLINA** - luz do veículo destinada a **aumentar a iluminação** da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.

**LUZ DE POSIÇÃO (lanterna)** - luz do veículo destinada a indicar a **presença** e a **largura** do veículo.

**MANOBRA** - movimento executado pelo condutor para **alterar a posição** em que o veículo está no momento em relação à via.

**MARCAS VIÁRIAS** - conjunto de **sinais** constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via.

**MICROÔNIBUS** - veículo automotor de transporte **coletivo** com capacidade para até **vinte** passageiros.

**MOTOCICLETA** - veículo automotor de **duas** rodas, com ou sem *side-car*, dirigido por condutor em **posição montada**.

**MOTONETA** - veículo automotor de **duas** rodas, dirigido por condutor em **posição sentada**.

**MOTOR-CASA (MOTOR-HOME)** - veículo automotor cuja carroçaria seja **fechada** e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.

**NOITE** - período do dia compreendido entre o **pôr-do-sol** e o **nascer do sol**.

**ÔNIBUS** - veículo automotor de transporte **coletivo** com capacidade para mais de **vinte** passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor.

**OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA** - imobilização do



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E97F403198FCC4B16A2F8805150593B1

veículo, pelo tempo estritamente necessário ao **carregamento** ou **descarregamento** de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

**OPERAÇÃO DE TRÂNSITO** - monitoramento técnico, baseado nos **conceitos de engenharia de tráfego**, das condições de fluidez, de estacionamento e de parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, sinistrados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores.

**PARADA** - imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar **embarque** ou **desembarque** de passageiros.

**PASSAGEM DE NÍVEL** - todo **cruzamento de nível** entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.

**PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO** - movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em **faixas distintas da via**.

**PASSAGEM SUBTERRÂNEA** - obra de arte destinada à transposição de vias, em **desnível subterrâneo**, e ao uso de pedestres ou veículos.

**PASSARELA** - obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

**PASSEIO** - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por **pintura** ou **elemento físico separador**, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

**PATRULHAMENTO** – *(REVOGADO)*

**PATRULHAMENTO OSTENSIVO** - função exercida pela **Polícia Rodoviária Federal** com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de sua competência e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, de forma a assegurar a livre circulação e a prevenir sinistros.

**PATRULHAMENTO VIÁRIO** - função exercida pelos **agentes de trânsito** dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviário, no âmbito de suas competências, com o objetivo de garantir a segurança viária nos termos do § 10 do art. 144 da Constituição Federal.

**PERÍMETRO URBANO** - limite entre área urbana e área rural.

**PESO BRUTO TOTAL** - peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.

**PESO BRUTO TOTAL COMBINADO** - peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um **caminhão-trator** mais seu **semi-reboque** ou do **caminhão** mais o seu **reboque** ou **reboques**.

**PISCA-ALERTA** - luz intermitente do veículo, utilizada em **caráter de advertência**, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência.

**PISTA** - parte da via normalmente utilizada para a **circulação de veículos**, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

**PLACAS** - elementos colocados na **posição vertical**, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.

**POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO** - função exercida pelas **Polícias Militares** com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando sinistros.

**PONTE** - obra de construção civil destinada a ligar **margens opostas** de uma superfície líquida qualquer.

**QUADRICICLO** - veículo automotor de **4 (quatro)** rodas, com ou sem cabine, com massa em ordem de marcha **não** superior a **450 kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas)** para o transporte de passageiros, ou **não** superior a **600 kg (seiscentos quilogramas)** para o transporte de cargas.

**REBOQUE** - veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.

**REGULAMENTAÇÃO DA VIA** - implantação de **sinalização** de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.

**REFÚGIO** - parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao **uso de pedestres** durante a travessia da mesma.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6BE57595E8114EDCDD965AF53235AD48

**RENACH** - Registro Nacional de Carteiras de Habilitação.

**RENAVAM** - Registro Nacional de Veículos Automotores.

**RETORNO** - movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos.

**RODOVIA** - via rural **pavimentada**.

**SEMI-REBOQUE** - veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.

**SINAIS DE TRÂNSITO** - elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados **exclusivamente** a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.

**SINALIZAÇÃO** - conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na **via pública** com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.

**SINISTRO DE TRÂNSITO** - evento que resulta em dano ao veículo ou à sua carga e/ou em lesões a pessoas ou animais e que pode trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas **vias terrestres** ou em **áreas abertas ao público**.

**SONS POR APITO** -sinais sonoros, emitidos **exclusivamente** pelos **agentes da autoridade de trânsito** nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida neste Código.

**TARA** - peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, **expresso em quilogramas**.

**TRAILER** - reboque ou semi-reboque tipo casa, com **duas**, **quatro**, ou **seis** rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais.

**TRÂNSITO** - movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas **vias terrestres**.

**TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS** - passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra.

**TRATOR** - veículo automotor construído para realizar **trabalho agrícola**, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos.

**TRICICLO** - veículo automotor de **3 (três)** rodas, com ou **sem** cabine, dirigido por condutor em posição sentada ou montada, que **não** possui as características de ciclomotor.

**ULTRAPASSAGEM** - movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.

**UTILITÁRIO** - veículo **misto** caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.

**VEÍCULO ARTICULADO** - combinação de veículos **acoplados**, sendo um deles automotor.

**VEÍCULO AUTOMOTOR** - veículo a motor de propulsão a combustão, elétrica ou híbrida que circula por seus próprios meios e que serve normalmente para o **transporte viário de pessoas** e **coisas** ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas, compreendidos na definição os veículos conectados a uma linha elétrica e que **não** circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).

**VEÍCULO DE CARGA** - veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.

**VEÍCULO DE COLEÇÃO** - veículo fabricado há mais de **30 (trinta) anos**, original ou modificado, que possui **valor histórico próprio**.

**VEÍCULO CONJUGADO** - combinação de veículos, sendo o primeiro um **veículo automotor** e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.

**VEÍCULO DE GRANDE PORTE** - veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo **superior** a **dez mil quilogramas** e de passageiros, superior a **vinte** passageiros.

**VEÍCULO DE PASSAGEIROS** - veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens.

**VEÍCULO MISTO** - veículo automotor destinado ao transporte **simultâneo** de carga e passageiro.

**VEÍCULO EM ESTADO DE ABANDONO** - veículo estacionado na via ou em estacionamento público, **sem** capacidade de locomoção por meios próprios e que, devido a seu **estado de conservação** e p**rocesso de deterioração**, ofereça risco à saúde pública, à segurança pública ou ao meio ambiente, independentemente de encontrar-se estacionado em local permitido.

**VEÍCULO ESPECIAL** - veículo de passageiro, de carga, de tração, de coleção ou misto que possui características diferenciadas para realização de **função especial** para a qual são necessários arranjos específicos da carroceria e/ou equipamento.

**VIA** - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

**VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO** - aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, **sem** interseções em nível, **sem** acessibilidade direta aos lotes lindeiros e **sem**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 472618BC54A4460ABB89F68A1846E86D

travessia de pedestres em nível.

**VIA ARTERIAL** - aquela caracterizada por interseções em nível, **geralmente controlada por semáforo**, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

**VIA COLETORA** - aquela destinada a **coletar** e **distribuir** o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

**VIA LOCAL** - aquela caracterizada por interseções em nível **não** semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

**VIA RURAL** - estradas e rodovias.

**VIA URBANA** - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem **imóveis edificados** ao longo de sua extensão.

**VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES** - vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.

**VIADUTO** - obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.

# RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES

## RESOLUÇÃO Nº 911/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO Nº 04/1998)**

Dispõe sobre a permissão para o trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, sobre o trânsito de veículos usados incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência e sobre a remonta de veículos novos.

***Art. 132, CTB:*** *Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.*

### CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre a **permissão** para o trânsito de veículos **novos**, **nacionais** ou **importados**, **antes** do **registro** e do **licenciamento**, sobre o trânsito de veículos **usados incompletos**, **nacionais** ou **importados**, **antes** da **transferência** e sobre a **remonta** de veículos **novos**.

**DICA!**

*Esta resolução comenta, entre outros pontos, sobre o trânsito daqueles veículos que não foram registrados/licenciados ainda e, por algum motivo, geralmente de logística de fabricação, será necessário o seu trânsito em vias públicas.*

**Art. 2º** Fica **permitido**, nos termos desta Resolução:

**I -** o trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento;

**II -** o trânsito de veículos usados incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência; e

**III -** a remonta de veículos novos.

**§ 1º** A permissão de que trata o caput estende-se aos veículos **novos inacabados** ou **usados incompletos**, no **período diurno**, no percurso entre os seguintes destinos:

***Restrição temporal:*** *somente de dia.*

**I - pátio do fabricante**;

**II -** concessionário;

**III -** revendedor;

**IV -** encarroçador;

**V -** complementador final;

**VI -** posto alfandegário;

**VII - cliente final**; ou

**VIII -** local para o transporte a um dos destinatários mencionados.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B0DB3D0CE553535134A4E3964D809E89

**DICA!**

*A resolução traz 8 (oito) destinos diferentes. Os mais comuns são o percurso do pátio do fabricante até o concessionário ou o percurso pátio do fabricante até o cliente final.*

***Exemplo:*** *compra de um carro novo direto da fábrica. Esse veículo, que ainda não teve registro no órgão estadual de trânsito - DETRAN - e, tampouco possuí placas, terá que possuir uma autorização para circular na via pública.*

**Art. 3º** Para efeito desta Resolução, serão adotadas as seguintes definições:

**I -** veículo **novo**: veículo automotor, elétrico, reboque e semirreboque, antes do seu registro e licenciamento;

**II -** veículo **acabado**: veículo automotor, elétrico, reboque e semirreboque, que sai de fábrica pronto para registro e licenciamento, e não necessita de complementação;

**III -** veículo **inacabado**: chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus ou ainda chassis de caminhões, caminhonetes, utilitários, com cabine completa, incompleta ou sem cabine, os quais necessitam de complementação antes do registro e licenciamento; e

**IV -** veículo **usado incompleto**: veículo automotor, elétrico, reboque e semirreboque, já registrado e licenciado, que encontra-se na condição física análoga à do veículo inacabado e necessita de complementação para efetivação da transferência de propriedade

## CAPÍTULO II

DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS NOVOS

**Art. 4º** Os veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, destinados ao **cliente final**, para transitar em vias públicas devem portar **obrigatoriamente** o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (**DANFe**) ou do **documento alfandegário**, conforme o caso.

**DICA!**

*A DANFe nada mais é que a nota fiscal, vulgarmente conhecida. Nos casos de veículos importados, será necessário o documento alfandegário.*

**§ 1º** O trânsito estará autorizado somente da **origem ao órgão de trânsito do Município** de destino onde o veículo será registrado, **podendo** transitar por **15 (quinze) dias consecutivos**, ou no caso dos **Estados da Região Norte do País**, por **30 (trinta) dias consecutivos**.

| PERÍODO AUTORIZADO PARA O TRÂNSITO | |
|---|---|
| REGIÃO NORTE | **30** DIAS |
| DEMAIS REGIÕES | **15** DIAS |

**§ 2º** O **prazo** será **contado** a partir da **data de saída** do veículo consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do **DANFe** ou do **documento alfandegário** pelo pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário.

**§ 3º** No caso de **veículo novo** adquirido diretamente pelo comprador por **meio eletrônico**, o prazo será contado a partir da data de **efetiva entrega** do veículo ao proprietário, definida por meio de registro em campo próprio ou em carimbo aposto no documento fiscal de compra.

**§ 4º** No caso do veículo **novo doado** por órgãos ou entidades governamentais, o **Município** de destino para **registro** junto ao órgão de trânsito será o constante no instrumento de **doação**, cuja cópia deverá acompanhar o veículo durante o trajeto.

**§ 5º** Equiparam-se às **indústrias encarroçadoras** as empresas responsáveis pela instalação de equipamentos destinados a transformação de veículos de **emergência**.

**§ 6º**Os veículos **consignados** aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias particular e oficial, **somente** poderão transportar cargas próprias e pessoas que tenham **vínculo empregatício** com os mesmos.

**§ 7º** Na **ausência** de data de **saída** constante do documento fiscal, será **considerada** sua data de **emissão**.

**FIQUE DE OLHO!**

*No caso de ausência de carimbo de data de saída do veículo da concessionária, a data considerada é a da emissão da nota fiscal.*

**Art. 5º** O trânsito de veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, **antes** do **registro** e do **licenciamento**, está **autorizado** do pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário ao local onde vai ser **embarcado como carga**, por qualquer meio de transporte, e do local de descarga às concessionárias, indústrias encarroçadoras ou complementador final, conforme prazo constante no § 1º do artigo 4º, comprovado pelo porte do **DANFe** ou o **documento alfandegário**.

**DICA!**

***Art. 4º:*** *trânsito do veículo ao cliente final.*

***Art. 5º:*** *o trânsito desses veículos entre o fabricante, revendedor (e outros) até o local que será embarcado como carga ou até o complemento final.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BD2665044A433A05FA4F1F7D53EFCE11

**CAPÍTULO III**

DO TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGAS E PASSAGEIROS

**Art. 6º** É **permitido** o trânsito de veículos novos acabados, nacionais ou importados, antes do **primeiro registro** e **licenciamento**, transportando **passageiros** ou **cargas**, de forma **remunerada**, desde que observadas as seguintes **condições**:

***Não inclui os veículos inacabados.***

**I -** o **comprador final** obtenha junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de origem do veículo, a Autorização para Trânsito de Veículo (**ATV**), na forma do Anexo I, com base no documento fiscal, **válida** por **15 (quinze) dias consecutivos** a partir da data de **emissão**, podendo ser **prorrogada** por **igual período**, pelo mesmo órgão, por motivo de **força maior**;

**II -** a **ATV** será emitida em **2 (duas) vias**, das quais a **primeira** deverá ser **portada** no veículo e a **segunda arquivada** no órgão emissor, podendo ser documento **físico** ou **eletrônico**; e

**III -** a **ATV** somente **autorizará** o trânsito no percurso entre o Município de **aquisição** e o Município de **destino** onde o veículo deverá ser registrado.

**§ 1º** Os veículos adquiridos por **autônomos** e por **empresas** que prestam transportes de **cargas** e de **passageiros** poderão efetuar serviços **remunerados** para os quais estão autorizados, atendida a legislação **específica**, as exigências dos poderes concedentes e das autoridades com circunscrição sobre as vias públicas.

**§ 2º** É **vedado** o transporte **remunerado** de cargas e passageiros em veículos **novos inacabados**.

**CAPÍTULO IV**

DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS INTERLIGADAS

**Art. 7º** O trânsito de veículos novos, inclusive **inacabados**, nacionais ou importados, antes do primeiro registro, de um para outro estabelecimento da mesma montadora, encarroçadora, concessionária ou pessoa jurídica interligada, sendo **obrigatório** o porte do **DANFe** ou do **documento alfandegário**, conforme o caso.

**§ 1º** O veículo poderá transitar por **15 (quinze) dias consecutivos**, ou no caso dos **Estados da Região Norte do País** por **30 (trinta) dias consecutivos**, contados da data **de saída** do veículo consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do **DANFe** ou do **documento alfandegário**.

**§ 2º** Para os veículos **recém-produzidos**, beneficiados por **regime tributário especial** e para os quais ainda **não** foram emitidas as **notas fiscais** de **faturamento**, fica permitido o trânsito somente do pátio **interno** das montadoras e fabricantes para os pátios **externos** das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo **transporte dos veículos**, em um **raio máximo de 10 (dez) quilômetros**, desacompanhados de documento fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do **chassi.**

**FIQUE DE OLHO!**

*A exigência da relação de produção com a numeração do chassi é necessária para o veículo que ainda está sendo produzido, em razão da ausência de documento fiscal nesse momento.*

**CAPÍTULO V**

DO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO POR OUTRO SIMILAR (REMONTA)

**Art. 8º** O transporte de um veículo automotor novo **inacabado** por outro veículo novo **inacabado**, **com** ou **sem cabine**, poderá ser realizado desde que cumpra com as condições estabelecidas nesta Resolução.

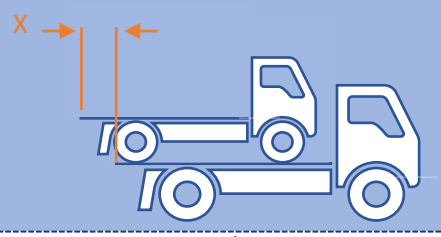
**§ 1º** O conjunto formado pelo veículo transportador e pelo veículo transportado **não** poderá exceder **2,60 metros** de **largura**, **4,40 metros** de **altura** e **14,00 metros** de **comprimento**.

**DICA!**

*As questões, geralmente, vão explorar esses limites. Eles serão utilizados nas resoluções de peso e dimensões.*

**§ 2º** O **excesso longitudinal traseiro**, medido entre o plano vertical que passa pela parte posterior original do veículo transportado e o limite posterior do veículo transportador, deverá ser de, no **máximo**, **3,00 metros**.

*O valor de "X" deve ser de no máximo **3 metros**:*




**§ 3º** O **serviço de montagem** (veículo transportado sobre o veículo transportador) deverá ser executado de acordo com as **recomendações técnicas** dos fabricantes dos veículos em obediência ao projeto de um **engenheiro mecânico** que se responsabilizará, junto com a empresa transportadora, pelas condições de estabilidade e de segurança operacional do conjunto.

**§ 4º** O **veículo transportador** deverá possuir todos os equipamentos **obrigatórios** estabelecidos no Anexo II, inclusive **para-choque traseiro projetado especialmente**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C87E51FF6FA33878193E858CA71BFC1C

para este tipo de conjunto, instalado no chassi do veículo transportado e **ancorado** no chassi do veículo transportador, obedecendo o que dispõe a Resolução do CONTRAN referente a para-choques.

**§ 5º** Em veículos novos **inacabados**, quando **não** possuírem **cabine** ou esta for **incompleta**, o condutor deverá usar **capacete motociclístico**, com **viseira** ou com o uso de **óculos de proteção**, conforme estabelecido na Resolução do CONTRAN referente a capacetes motociclísticos, sendo **vedado** o trânsito em dias chuvosos, com neblina ou cerração, bem como o trânsito noturno.

## CAPÍTULO VI

TRÂNSITO DE VEÍCULOS NOVOS ENTRE FRONTEIRAS

**Art. 9º** Fica autorizada a circulação de caminhões, caminhões-tratores, ônibus e micro-ônibus, plataformas de ônibus, chassis de ônibus, de micro-ônibus e de caminhões, reboques e semirreboques, **novos**, destinados **exportação**, entre o **fabricante**, **transformador** ou **encarroçador** e a **fronteira nacional** ou **local de embarque**.

**§ 1º** A circulação desses veículos deverá ser **precedida** da **comunicação** aos órgãos e entidades executivos e rodoviários de trânsito com circunscrição sobre os trechos do itinerário a ser percorrido em território nacional, com antecedência **mínima de cinco dias úteis**.

**ATENÇÃO!**

*A comunicação deve ser prévia com antecedência de 5 dias. Não confunda esse prazo com os 15 dias previsto no art. 4º.*

**§ 2º** Para a circulação de veículos **novos**, destinados à **exportação**, os órgãos e entidades executivos e rodoviários de trânsito, no âmbito da respectiva circunscrição, poderão determinar **medidas de segurança** para sua circulação.

**Art. 10**. A comprovação de que o veículo é destinado à **exportação**, identificado por seu número de **chassi** e/ou **carroçaria**, se dará mediante apresentação do **DANFe** ou **fatura** emitida pelo fabricante, sendo **obrigatório** o porte de um destes documentos, conforme o caso.

## CAPÍTULO VII

DAS INFRAÇÕES AO CTB

**Art. 11**. O **descumprimento** do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no Código de Trânsito Brasileiro (**CTB**):

**I - art. 169:** quando **transitar**, nas condições estabelecidas no § 5º do art. 8º, **sem utilizar** o capacete, com ausência ou mau estado de conservação da viseira do capacete ou óculos de proteção, utilizando **irregularmente** o capacete ou utilizando capacete que **não** seja motociclístico;

**II - art. 187**, **I**: quando **transitar** com o veículo inacabado ou remonta em **período noturno**;

**III - art. 230**, **V**: quando **transitar** com o veículo fora do prazo para registro, **sem** a emissão do documento fiscal, em desacordo com a finalidade, ou fora do itinerário;

**IV - art. 230**, **IX**: quando for **constatada** a falta, inoperância ou ineficiência de qualquer equipamento **obrigatório** previsto no **CTB** ou nas Resoluções do CONTRAN;

**V - art. 230**, **X**: quando for **constatada** a **desconformidade** de qualquer dos equipamentos obrigatórios previsto no **CTB** ou nas Resoluções do CONTRAN; e

**VI - art. 232**: quando **deixar de portar** qualquer um dos documentos de porte **obrigatórios** previstos nesta Resolução.

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas nas alíneas deste artigo **não** afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no **CTB**.

**DICA!**

*Em geral, as resoluções preveem situações de não cumprimento de suas exigências. Para isso, as punições constantes das resoluções são as previstas no CTB. Logo, é importante ter em mente qual infração do CTB será imposta para cada descumprimento específico de cada regra.*

## CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 12**. Fica **proibido** o trânsito, **antes** do registro e licenciamento, do veículo novo, nacional ou importado, para qualquer finalidade diferente daquelas previstas nesta Resolução.

**Art. 13**. Nos trajetos compreendidos entre o fabricante de chassi/plataforma, montadora, encarroçadora ou implementador final até o Município de **destino**, fica **facultado** o trânsito nas vias públicas **sem** os equipamentos de pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda dos seguintes veículos:

**I - ônibus** e **micro-ônibus**;

**II -** caminhões dotados de características específicas para o transporte de **lixo** e de **concreto**;

**III -** veículos de carroçaria **blindada** para transporte de **valores**; e

**IV -** veículos equipados com pneus capazes de trafegar **sem ar**, ou com dispositivo automático de enchimento emergencial.

*Exceção à regra da necessidade de portar os*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BF1A2FC4F9FDEA8DC7FA29756213F2F8

*equipamentos obrigatórios previstos pela Resolução 993/23.*

**Art. 14**. Os veículos **novos inacabados** que **não** possuírem os equipamentos **obrigatórios mínimos** exigidos no Anexo II e **não** cumprirem o estabelecido nas disposições desta Resolução, deverão ser transportados **embarcados**.

**Art. 15**. Os Anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 16**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 04, de 23 de janeiro de 1998;

**II -** nº 28, de 21 de maio de 1998;

**III -** nº 269, de 15 de fevereiro de 2008;

**IV -** nº 554, de 17 de setembro de 2015;

**V -** nº 686, de 16 de agosto de 2017; e

**VI -** nº 698, de 10 de outubro de 2017.

## ANEXO I

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE (UF)
LICENÇA PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS
VALIDADE ATÉ: __/__/____
MARCA | MODELO | ESPÉCIE | COR | Nº VIN (CHASSI)
TRANSPORTADOR / CONDUTOR | CNPJ / CPF | ORIGEM | DESTINO
LOCAL | DATA | OBSERVAÇÕES
Nº

## ANEXO II

REQUISITOS PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS INACABADOS

### 1. INTRODUÇÃO

Este Anexo fixa os requisitos para circulação de veículos novos **inacabados** para efeitos de trânsito em vias públicas.

### 2. AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Os veículos inacabados **somente** poderão circular em vias públicas, no período **diurno**, no percurso entre os seguintes destinos: pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final, posto alfandegário, cliente final ou ao local para o transporte a um dos destinatários mencionados.

### 3. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

Para realizar o percurso definido no item anterior, os veículos inacabados devem, de forma **provisória** ou **definitiva**, possuir no mínimo os seguintes equipamentos, a serem constatados pela **fiscalização** e em **condições de funcionamento:**

**3.1 Chassi e Plataforma para ônibus e micro-ônibus e chassis para caminhão, caminhonete e utilitário sem cabine**:

**a)** faróis principais de cor **branca**;

**b)** lanternas de posição traseira de cor **vermelha**;

**c)** lanternas de freio de cor **vermelha**;

**d)** lanternas dianteiras e traseiras indicadoras de direção de cor **âmbar**;

**e)** dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de **emergência**, **independente** do sistema de iluminação do veículo;

**f)** espelho retrovisor externo do lado **esquerdo**;

**g)** registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo para ônibus, micro-ônibus e chassis para caminhão com peso bruto total **superior** a **quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas**;

**h)** velocímetro;

**i)** buzina;

**j)** freios de estacionamento e de serviço com comandos **independentes**;

**k)** pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;

**l)** extintor de incêndio para chassi e plataforma de ônibus, micro-ônibus e para chassis de caminhão;

**m)** cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;

**o)** dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão;

**p)** cinto de segurança para a árvore de transmissão nos chassi e plataforma de ônibus, micro-ônibus e nos chassis para caminhão;

**q)** protetores das rodas **traseiras** em chassis de caminhão.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 06B5678AE66286028C0A55DEC505439B

**3.2 Chassis de caminhões, caminhonete e utilitário com cabine completa**:

**a)** para-choque dianteiro;

**b)** espelhos retrovisores externos;

**c)** limpador do para-brisa;

**d)** lavador de para-brisa;

**e)** pala interna de proteção contra o sol para o **condutor**;

**f)** faróis principais de cor **branca**;

**g)** luzes de posição dianteiras (faroletes) de cor **branca** ou **amarela**;

**h)** lanternas de posição traseiras de cor **vermelha**;

**i)** lanternas de freio de cor **vermelha**;

**j)** lanternas traseiras e dianteiras indicadoras de direção de cor **âmbar**;

**k)** lanterna de marcha à ré, de cor **branca**;

**l)** retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor **vermelha**;

**m)** velocímetro;

**n)** buzina;

**o)** freios de estacionamento e de serviço com comandos **independentes**;

**p)** pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;

**q)** dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de **emergência**, **independente** do sistema de iluminação do veículo;

**r)** extintor de incêndio para chassis de caminhões;

**s)** registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo para chassis de caminhão com peso bruto total **superior** a **quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas**;

**t)** cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;

**u)** dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão;

**v)** cinto de segurança para a árvore de transmissão em chassis de caminhões;

**w)** protetores das rodas **traseiras** em chassis de caminhões.

**3.3 Chassis de caminhões, caminhonete e utilitário com cabine incompleta**:

**a)** para-choque dianteiro;

**b)** faróis principais de cor **branca**;

**c)** lanternas de posição traseira de cor **vermelha**;

**d)** lanternas de freio de cor **vermelha**;

**e)** lanternas dianteiras e traseiras indicadoras de direção de cor **âmbar**;

**f)** velocímetro;

**g)** buzina;

**h)** freio de estacionamento e de serviço com comandos **independentes**;

**i)** dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de **emergência**, **independente** do sistema de iluminação do veículo;

**j)** espelho retrovisor externo lado **esquerdo**;

**k)** registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo para chassis de caminhão com peso bruto total **superior** a **quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas**;

**l)** pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;

**m)** extintor de incêndio para chassis de caminhões;

**n)** dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão;

**o)** cinto de segurança para a árvore de transmissão em chassis de caminhões;

**p)** protetores das rodas **traseiras** em chassis de caminhões.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C03E006FF8FE4C125421F5309E6D453C

## RESOLUÇÃO 993/2023

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 912/22, QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO 14/1998)**

Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e relaciona o índice de regulamentações sobre segurança veicular aplicáveis.

**Art. 1º** Esta Resolução estabelece os **equipamentos de segurança** para a frota de veículos em circulação e relaciona o índice de regulamentações sobre segurança veicular aplicáveis.

**Art. 2º** Aplica-se essa Resolução aos **veículos do tipo** automóvel, camioneta, utilitário, caminhonete, caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, trator de rodas, de esteiras e mistos (inclusive máquinas de elevação/guindastes), reboque e semirreboque, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, triciclo de cabine fechada, quadriciclo e quadriciclo de cabine fechada.

*Decore os tipos de veículo que esta resolução faz menção e compare com o previsto no **art. 96 do CTB** (Lei 9.503/95).*

**Art. 3º** Para circular em vias públicas, os veículos de que trata do art. 2º devem estar dotados dos **equipamentos obrigatórios** relacionados no Anexo I, conforme o caso.

**§ 1º** Os veículos de que trata o art. 2º devem atender aos **requisitos técnicos** gerais de construção relacionados no Anexo II e aos demais estabelecidos sucessivamente em regulamentação específica do CONTRAN.

**§ 2º** Compete à **fiscalização de trânsito** constatar as condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios previstos no Anexo I.

***Art. 20, CTB:*** *Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:*
***I:*** *cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;*
***II:*** *realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.*

**Art. 4º** **Regulamentação específica** do CONTRAN deve indicar os **equipamentos obrigatórios** para circulação dos seguintes veículos:

**I -** inacabados ou incompletos; e

**II -** equipamento de mobilidade individual autopropelidos e bicicletas com motor elétrico auxiliar.

**Art. 5º** O CONTRAN **pode** estabelecer, por meio de Resolução **específica**, equipamentos obrigatórios adicionais aos previstos nesta Resolução.

**Art. 6º** Os veículos registrados em **outros países** e em circulação no território **nacional** devem atender ao disposto nesta Resolução, **excetuando-se** os equipamentos obrigatórios dispensados por **convenções** e **acordos internacionais** ratificados pelo Brasil.

**Art. 7º** Esta Resolução **não** se aplica aos veículos destinados à **exportação**.

**DICA!**
*Os veículos de exportação irão atender aos critérios do país em que ele será importado. Inclusive, seu chassi não terá registro no órgão máximo executivo da União.*

**Art. 8º** Os proprietários ou condutores cujos veículos circularem em vias públicas desprovidos dos requisitos estabelecidos nesta Resolução ficam sujeitos às **penalidades** constantes no art. 230 do **CTB**, no que couber, respeitadas as exceções e situações particulares previstas nesta Resolução.

**FIQUE DE OLHO!**
*Dentre os artigos mais importantes do capítulo XV do CTB (das infrações), tem-se o art. 230 e todos seus incisos. Priorize-o.*

**Art. 9º** Os anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da união.

**Art. 10**. Fica **revogada** a Resolução CONTRAN nº 912, de 28 de março de 2022.

**Art. 11**. Esta Resolução entra em vigor em 3 de julho de 2023.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CE3C3CFBBD405F2C5BB7BA8804DE7225

# RESOLUÇÃO 968/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 24/1998)**

Esta resolução estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

## CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

**Art. 1º** Esta resolução estabelece o **critério de identificação** de veículos, a que se refere o art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro (**CTB**).

**Art. 2º** Os veículos fabricados, montados e encarroçados, **nacionais** ou **importados**, devem estar **identificados** na forma desta Resolução.

**Parágrafo único**. **Excetuam-se** do disposto no caput:

**I -** os tratores;

**II -** os veículos protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e registrados na espécie competição;

**III -** os veículos de uso bélico; e

**IV -** os veículos destinados à exportação, quando **não** estiverem sujeitos ao registro e licenciamento.

**Art. 3º** Para os efeitos desta Resolução, aplicam-se os seguintes **termos e definições**:

**I – VIN - Número de Identificação do Veículo**: combinação de **17 caracteres**, estruturada em **três seções** (**WMI**/**VDS**/**VIS**), designada a um veículo por seu **fabricante** para fins de **identificação**;

**II – WMI - Identificador Internacional do Fabricante**: **primeira seção** do **VIN**, composta por **3 caracteres**, que identifica o **fabricante** do veículo;

**III – VDS - Seção Descritiva do Veículo**: **segunda seção** do **VIN**, composta por **6 caracteres**, que fornece informações descritivas das **características gerais** do veículo;

**IV – VIS - Seção Indicadora do Veículo**: **terceira** e última seção do **VIN**, composta por **8 caracteres**, que apresenta a combinação de caracteres para **distinção dos veículos** em produção;

**DICA!**

***Exemplo de VIN**: 9BG RG45FM PF214522*
***Primeira seção**: WMI (do "9"ao "G");*
***Segunda seção**: VDS (do "R" ao "M");*
***Terceira seção**: VIS (do "P" ao "2").*

**V – ETA - Etiqueta Autocolante**: etiqueta em material de segurança, **destrutível** quando da tentativa de sua **remoção**;

**VI – Divisor -** símbolo, caractere ou delimitação **física**, wh para separar as seções do VIN ou indicar seus limites (início e fim);

**VII – NIEV - Número de Identificação do Equipamento Veicular**: combinação de **17 caracteres** designada a um equipamento veicular (carroceria) por seu **fabricante** para fins de identificação;

**VIII – NICV - Número de Identificação de Carroceria de Veículo**: combinação de **21 caracteres** designada a uma carroceria de **ônibus** pelo seu encarroçador, conforme regulamentação específica do CONTRAN;

**IX – SSP - Seção Sequencial de Produção**: **terceira seção** do **NICV**, composta por **6 dígitos**, que indica a numeração sequencial de produção da **carroceria** de **veículos encarroçados**, conforme regulamentação específica do CONTRAN;

**FIQUE DE OLHO!**

*Não confunda o SSP com o VIS. O primeiro está relacionado ao NICV e o segundo ao VIN.*

**X - fornecedor**: **pessoa física** ou **jurídica** responsável pela fabricação, montagem, importação, encarroçamento ou modificação de um veículo; e

**XI - agregado**: motor, caixa de câmbio, cabine, carroceria, eixo, ou qualquer outro componente de um veículo que pode ser utilizado como **elemento de identificação**.

## CAPÍTULO II

DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

**Art. 4º** Conforme aplicação, os veículos de que trata esta Resolução devem ser identificados mediante os seguintes **identificadores**:

**I - VIN** gravado no **monobloco** ou no **chassi**;

**II -** número de **identificação do(s) motor(es)**, quando existente(s) o(s) referido(s) agregado(s);

**III -** número de **identificação** da(s) caixa(s) de **câmbio**, quando existente(s), dos veículos automotores com Peso Bruto Total (PBT) **igual** ou **superior** a **4.536 quilogramas**;

**FIQUE DE OLHO!**

*A exigência do número de identificação do câmbio é somente para veículos **com PBT => a 4.536kg**.*

**IV - NIEV** para carroceria, montada sobre chassi, quando a carroceria for implementada **após** a fabricação do veículo;

**V - NICV** para carroceria de veículos de transporte coletivo de passageiros **M2** e **M3** (tipos **ônibus** e **micro-ônibus**), quando **encarroçados**;

**VI -** número de identificação da **cabine**, quando existente o habitáculo do condutor e de passageiro(s) montado sobre o **chassi**;

**VII -** número de identificação do(s) **eixo**(s) de tração dos veículos **automotores** com PBT **igual** ou **superior** a **4.536**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 270CE530C59F274BF59AE59EFB251526

**quilogramas**;

**VIII -** número de identificação do(s) **eixo**(s) dos veículos **rebocados** com PBT **superior** a **3.500 quilogramas**;

**IX - ETA**, contendo **VIN** ou **VIS**;

**X -** marcação do **VIS** nos **vidros** do veículo, quando existentes, conforme art. 9º desta Resolução;

**XI - plaqueta**(s) ou **etiqueta**(s) adesiva(s) com a inscrição de **pesos** e **capacidades** conforme disposto em Resolução específica do CONTRAN sobre peso e dimensões de veículos, **quando exigível**;

**XII - plaqueta**(s) com marcação do **SSP** para veículos **M3 encarroçados**; e

**XIII - uma identificação oculta** contendo o número **VIS** ou número **VIN** em um dos locais a **critério do fabricante**, de acordo com as opções de identificação definidas no art. 6º:

**a)** no monobloco;

**b)** no chassi;

**c)** na cabine; ou

**d)** na carroceria, nos casos de ônibus e micro-ônibus.

**§ 1º** Os números de identificação previstos no caput, quando gravados **diretamente** na peça, podem ser dispostos em **uma** ou **duas linhas**.

**§ 2º Faculta-se** a utilização de **divisores** ou **caracteres especiais** na gravação dos números de identificação de que trata o § 1º.

***Símbolos utilizados antes do primeiro e depois do último caractere.***

**§ 3º** A plaqueta com a gravação prevista no inciso XII do caput deve ser **destrutível** quando da sua **remoção** e fixada de forma **permanente** à estrutura, em local definido pelo fabricante, sendo **soldada**, **rebitada** ou **colada**:

**I -** na estrutura da carroceria;

**II -** na posição de acesso pela portinhola dianteira (grade);

**III -** na lateral direita, com acesso por portinhola de serviço ou pelo compartimento de bagagens; ou

**IV -** na cabine, próximo ao posto do motorista.

**§ 4º** Os ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, reboques e semirreboques e os veículos de transporte coletivo de passageiros M3 estão **isentos** de atendimento ao inciso XIII do caput.

**§ 5º** Os identificadores devem ser gravados **preferencialmente** em local de **fácil acesso**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Observe que não é **obrigatoriamente**.*

**Art. 5º** O **VIN deve** ser gravado no **lado direito do chassi** ou **monobloco**, de acordo com as especificações e formatos estabelecidos pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6066:2022, em **profundidade mínima** de **0,2 mm**.

**§ 1º** No caso de chassi ou monobloco **não metálico**, o **VIN deve** ser gravado em **plaqueta metálica**, **destrutível** quando da sua **remoção**, **incorporada** ou **moldada** na estrutura do **chassi** ou **monobloco**, **durante a fabricação**.

**§ 2º** É **vedado** o processo de gravação do **VIN** por meio de **punção manual**, **excetuando-se** os fabricantes de veículos cuja produção **não** exceda a **500 unidades** de **veículos por ano.**

**FIQUE DE OLHO!**

*Punção manual é uma forma de gravação antiga, feita através de batidas no chassi, com inserção de um caractere por vez. A resolução veda esse tipo de gravação, com exceção dos fabricantes que produzem até 500 unidades por ano.*

**§ 3º** Para os fins previstos no caput, o **décimo** caractere do **VIN**, estabelecido pela ABNT NBR 6066:2022, pode ser **alfanumérico** e **deve** corresponder **obrigatoriamente** à identificação do **ano-modelo** do veículo.

***Não confunda com o ano de fabricação do veículo.***

**§ 4º** O **ano-modelo** somente pode ser **imediatamente anterior**, **igual** ou **imediatamente posterior** ao ano de **fabricação** do veículo.

**§ 5º** Para os veículos tipo ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo e quadriciclo, os caracteres do **VIN** devem ter **altura mínima** de **4 mm** e **devem** ser gravados em ponto na **coluna de suporte de direção** ou no **chassi monobloco**.

**§ 6º** Nos veículos **reboques**, **semirreboques** e nos veículos de **transporte coletivo de passageiros M3**, o **VIN** deverá ser gravado:

**I -** na face **lateral externa da longarina direita**, ou estrutura equivalente;

**II -** na parte **dianteira do chassi**, próximo ao eixo dianteiro, no caso dos veículos M3; e

**III -** numa porção delimitada a no **máximo 10%** do tamanho total da longarina e em local de **fácil acesso** e **visualização**, no caso de reboques e semirreboques, considerando a posição final da gravação após a montagem do veículo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BF113C670A1E09374FFCE760E3AE8318

**§ 7º** É **vedada** a sobreposição de qualquer **película** sobre a gravação do **VIN**, com **exceção** daquelas **originalmente** aplicadas pelo **fabricante** para fins de **proteção da gravação**, desde que **não** impeça sua **visualização** ou **inspeção**.

**Art. 6º** Uma **segunda** gravação do **VIN** deve ser feita conforme uma das seguintes **alternativas**:

**I -** em **alto relevo**, com altura **mínima** de **0,2 mm**;

**II -** em **plaqueta metálica** colada, soldada ou rebitada, **destrutível** quando de sua **remoção**;

**III -** em **baixo relevo**, com profundidade **mínima** de **0,2 mm**; ou

**IV -** em **ETA**, com **exceção** de **reboques** e **semirreboques**.

**§ 1º** Para reboques e semirreboques, a **segunda** gravação do **VIN** deve ser feita na **longarina esquerda**, com as mesmas especificações da **primeira** gravação.

**§ 2º** Para cabine ou monobloco, a **segunda** gravação do **VIN** deve ser feita no **quadrante distinto** ao da **primeira** marcação.

**DICA!**

*O veículo é "dividido" em 4 quadrantes. Dianteiro direito, dianteiro esquerdo, traseiro direito e traseiro esquerdo. Essa segunda gravação deve ser feita em quadrante divergente do da primeira.*

**§ 3º Alternativamente**, a gravação na **cabine** prevista no § 2º **pode** ser aceita como número de identificação da cabine de que trata o inciso VI do caput do art. 4º.

**§ 4º** Os ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, os chassis plataforma e os ônibus M3 encarroçados destinados ao **transporte coletivo de passageiros** estão **isentos** da **segunda** gravação do **VIN**.

**§ 5º** Aplicam-se as disposições dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 5º também à segunda gravação.

**Art. 7º** O **número** de identificação do **motor** deve ser gravado:

**I -** no bloco do motor;

**II -** em local de fácil acesso e visualização que possibilite sua identificação, considerando a posição do motor e demais componentes após a montagem do veículo;

**III -** em alto ou baixo relevo; e

**IV -** admite-se a utilização de caracteres alfanuméricos.

**§ 1º** Em caso da **impossibilidade** de atendimento ao disposto no inciso II do caput, o número de identificação do motor deve ser afixado no **compartimento do motor**, replicando a gravação do bloco em **etiqueta** ou **plaqueta destrutível** quando da tentativa de remoção, **resistente** a intempéries e em um componente que **não** seja **facilmente removido** ou **substituído**.

**§ 2º** Para os ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos uma **segunda** gravação contendo o número de **identificação do motor** deve ser aplicada em **etiqueta** ou **plaqueta destrutível** quando da tentativa de sua **remoção**, **resistente** a **intempéries** e em um componente que **não** seja **facilmente removido** ou **substituído**.

**DICA!**

*O número de identificação do motor deve ser gravado também em local de fácil acesso e visualização. Caso impossível de gravar no próprio bloco, pode ser por meio de etiqueta ou plaqueta afixada no compartimento do motor.*

**§ 3º** No caso de **motor**(es) **elétrico**(s), a identificação do motor deve ser gravada no seu **bloco**, **carcaça** ou **componente** responsável pela **tração** do veículo, admitindo-se o uso de **plaqueta destrutível** que **não** seja **facilmente removida** ou **substituída**, de modo a evitar o risco de **descargas elétricas** indesejadas.

**Art. 8º** As **ETA** previstas no inciso IX do art. 4º devem:

**I -** conter pelo menos o VIS;

**II -** ser autocolantes;

**III -** ser destrutíveis no caso de tentativa de sua remoção;

**IV -** ser resistente a intempéries; e

**V -** conter no mínimo um elemento de segurança, além do citado no inciso III.

**§ 1º** As **ETA** devem ser afixadas:

**I -** para os **ciclomotores**, **motonetas**, **motocicletas**, **triciclos** e **quadriciclos**: sob o **assento** ou na porção **dianteira** do veículo; e

**II -** para os demais veículos **automotores**:

**a) uma** na coluna da **porta dianteira direita**; e

**b) uma** no compartimento do **motor**, quando existente.

**III -** para os **reboques** e **semirreboques**: em **uma das longarinas**, em local distinto das gravações mencionadas nos arts. 5º e 6º.

**§ 2º** Para os reboques e semirreboques é **facultada** a utilização de **plaqueta metálica soldada** ou **colada na longarina** em substituição à **ETA**.

**DICA!**

*Relacionado ao fato da exposição do chassi desses veículos às intempéries do dia a dia, facultando o uso de plaqueta, por serem mais resistente.*

**§ 3º** Para os ônibus e micro-ônibus, é **facultada** a utilização de **plaqueta metálica soldada** na estrutura da **carroceria** em substituição à **ETA**.

**§ 4º** É **vedada** a sobreposição de qualquer **película** sobre a **ETA**.

**§ 5º** O **fabricante** ou **importador** deve informar quais **elementos de segurança** estão presentes nas respectivas **ETA**, na forma do art. 13.

**Art. 9º** A marcação do **VIS** nos **vidros** do veículo deve ser feita da seguinte forma:



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B14ADF10FF5C7E1E0128DF37E323D8F6

**I -** em **um** dos **para-brisas** e em **um** dos **vidros traseiros**, quando existentes; e

**II -** em pelo menos **dois vidros** de **cada lado** do veículo, quando existentes, **excetuados** os **quebra-ventos**.

**ATENÇÃO!**

*Ponto muito cobrado em prova: locais de marcação VIS dos vidros.*

**Art. 10**. Os veículos **inacabados sem** cabine, ou **com** cabine incompleta, tais como os **chassis plataformas**, devem ter as identificações previstas nos arts. 8º e 9º implantadas pelo **fabricante** ou **encarroçador** que complementar o veículo com a respectiva carroceria.

**Parágrafo único**. O disposto no caput **não** se aplica ao fabricante de **equipamento veicular** homologado nos termos de regulamentação do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 11**. As gravações dos números de identificação do câmbio, dos eixos, cabine e carrocerias, devem ser feitas em **baixo** ou **alto** relevo, diretamente **na peça**, em local de **fácil acesso e visualização**, considerando a posição final após a montagem no veículo.

**Parágrafo único**. **Opcionalmente**, será permitido o uso de **plaquetas metálicas** ou **ETA** como forma de identificação dos itens previstos no caput.

**Art. 12**. É **obrigatória** a gravação do **ano de fabricação** do veículo no **chassi** ou **monobloco**, conforme estabelece o § 1° do art. 114 do **CTB**.

*Não confunda a gravação do ano de fabricação com as ETA contendo o VIN ou VIS.*

**§ 1º Faculta-se** a utilização de **ETA** ou de **plaqueta metálica destrutível** quando de sua remoção, para fins de cumprimento do caput.

**§ 2º Alternativamente**, pode ser utilizada uma **etiqueta destrutível única** contendo o **ano de fabricação**, em conjunto com o **VIN** ou o **VIS**.

**§ 3º** A identificação do **ano de fabricação** deve ser realizada conforme uma das alternativas constantes do Anexo I.

**§ 4º** A identificação do **ano de fabricação** por meio de gravação no **chassi** ou **monobloco** deve ser realizada nas imediações do **VIN**, em **4 algarismos**, na **profundidade mínima** de **0,2 mm** e **altura mínima** dos caracteres de **4 mm** para ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos e de **7 mm** para os **demais veículos**.

**§ 5º** No caso da identificação do ano de fabricação nas imediações do **VIN**, é **facultado** o uso de **divisores**, conforme estabelece a norma ABNT NBR 6066:2022.

**§ 6º** Na utilização de **plaqueta destrutível** quando de sua remoção, a identificação do ano de fabricação será gravado de forma que qualquer tentativa de **adulteração** seja claramente **constatada**.

**FIQUE DE OLHO!**

*O art. 12 trouxe a exigência de gravação do ano de fabricação. As questões podem confundir os candidatos com o ano-modelo.*

## CAPÍTULO III

DA OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

**Art. 13**. Os **fabricantes** e **importadores** devem fornecer ao órgão máximo executivo de trânsito da União os **arquivos de imagens** contendo a localização e os padrões, com tipografia e tamanho das fontes, de todos os números identificadores previstos nesta Resolução, que permitam a leitura e a devida análise da superfície suporte e dos caracteres, segundo os modelos básicos, bem como a decodificação completa do **VIN** e motores de todos os modelos produzidos.

**§ 1º Excetua-se** da **obrigatoriedade** de apresentação no processo de emissão do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (**CAT**) o número de identificação disposto no inciso XIII do caput do art. 4º, que deve ser informado pelo **fabricante**, **importador** e **encarroçador** de veículos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), aos órgãos policiais e aos órgãos oficiais de perícia, sempre que **requerido**.

**§ 2º** O órgão máximo executivo de trânsito da União deve disponibilizar as **informações** de que trata o caput aos órgãos **integrantes do SNT** e aos demais órgãos **policiais** e órgãos oficiais de **perícia**.

**§ 3º** Todas as vezes que houver **alteração** nos modelos dos veículos, nos **padrões** ou nos **locais de gravação** de qualquer um dos **números de identificação** elencados no art. 4º, os fabricantes, importadores ou encarroçadores deverão **atualizar** junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, com antecedência **mínima** de **trinta dias**, as alterações realizadas nos elementos de identificação veicular.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 69EC8D345A563C6876F2DE24A1315F7A

## CAPÍTULO IV

DAS REGRAVAÇÕES

**Art. 14**. As **regravações** dos números **identificadores** previstos no art. 4º e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas destrutíveis e plaquetas metálicas, quando necessárias, **dependem** de prévia autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito competente, mediante **justificada razão** e **comprovação** da **propriedade** e **originalidade** do veículo e agregados, sendo **somente** processadas por empresas credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

**§ 1º** A **regravação** do **VIN** no chassi ou monobloco, prevista no caput, deverá ser feita de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela ABNT NBR 15180:2004, e suas **alterações**, em profundidade **mínima de 0,2 mm**.

**§ 2º** As regravações dos itens elencados nos incisos I, III, IV, VI, VII e VIII do art. 4º desta Resolução devem ser feitas em superfícies **virgens** das peças e em local **distinto** do da **gravação original**, contendo os mesmos caracteres da numeração de origem, acrescidos do caractere **"R"**.

**§ 3º** As gravações dos números identificadores, por motivo de **adulteração**, **deteriorados acidentalmente** ou **não**, devem ser **anuladas** acrescentando **dois caracteres** "**A**" justapostos um ao **início** e outro ao **final** da gravação.

***Exemplo: A** 9BWOKAGB2M816273 **A***

**§ 4º** As etiquetas destrutíveis ou plaquetas metálicas referidas no caput devem ser fornecidas pelo **fabricante** ou **importador** do veículo, **somente** mediante autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

*Órgãos executivos de trânsito dos Estados/DF são os conhecidos como DETRANS.*

**§ 5º** Nos casos em que **não** houver no País representante legal do **fabricante** ou **importador** do veículo, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal **pode** fornecer as etiquetas destrutíveis ou plaquetas metálicas referidas no caput, atendendo aos requisitos desta Resolução.

**§ 6º** As etiquetas destrutíveis ou plaquetas metálicas de que trata o § 5º devem conter a **identificação** do **órgão** ou **entidade** que a **autorizou** e da empresa de **regravação credenciada** por este.

**§ 7º** A empresa credenciada para regravação de chassis deve encaminhar **registro fotográfico** do resultado da remarcação ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

**§ 8º** Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal devem **regulamentar** o processo de **credenciamento** das empresas de regravação dos números de identificação veicular, bem como o procedimento de **comprovação** do serviço realizado.

**Art. 15**. As empresas fabricantes ou importadores que por qualquer motivo tenham gravado o **VIN incorretamente**, **independentemente** do tipo de falha ou erro, estão **autorizadas** a executar a necessária **correção** da **gravação original**.

**§ 1º** As empresas de que trata o caput devem manter em seu poder, seja por meio físico, magnético, eletrônico ou qualquer outro que permita reprodução, as **informações** relativas a cada **correção** de **VIN** que realizem.

**§ 2º** As informações de correção do **VIN** a serem mantidas à disposição das autoridades de trânsito são:

**I -** marca, modelo e versão do veículo;

**II - VIN** corrigido;

**III - VIN** anulado;

**IV -** local da gravação do **VIN** corrigido; e

**V -** data da realização da correção do **VIN**.

**§ 3º** A **anulação** da gravação **incorreta** se dá pela inserção da letra **"A"** justaposta uma ao início e outra ao final do **VIN**, separada por divisor.

**§ 4º** A **remarcação** da gravação deve ser feita em superfície virgem, **preferencialmente adjacente à gravação anulada**, com a inserção do VIN correto seguido da partícula "**RF**", indicando ter sido regravada de fábrica, com o mesmo padrão da gravação anulada.

**§ 5º** O cadastramento no sistema deverá constar o VIN acrescido da partícula "**RF**".

*Não confunda essas três partículas: "R", "A" e "RF". O examinador pode misturar as questões e tentar confundir o candidato.*

**Art. 16**. A caixa de câmbio, os eixos, a cabine e a carroceria identificados conforme o art. 4º podem ser **substituídos** mediante comunicação ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F2FEFA944925DA8E92287C8666B3EC2F

**§ 1º** O proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal comprovante de procedência do agregado substituído por meio de sua nota fiscal, no **prazo máximo de trinta dias** de sua **emissão**.

**§ 2º** Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal devem registrar a alteração no Registro Nacional de Veículos Automotores (**RENAVAM**), no **prazo máximo de trinta dias** contados da data da **comunicação**.

**§ 3º** Nos casos previstos no caput, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal são responsáveis por manter atualizados os cadastros dos veículos junto ao **RENAVAM**.

## CAPÍTULO V

DA SUBSTITUIÇÃO OU REPOSIÇÃO DAS ETIQUETAS AUTOCOLANTES E DAS PLAQUETAS METÁLICAS

**Art. 17**. A **substituição** ou **reposição** de **ETA** ou plaquetas metálicas de identificação do veículo devem ser realizadas conforme procedimentos estabelecidos neste Capítulo.

**FIQUE DE OLHO!**

*Esse capítulo regula a forma que se dará a eventual reposição ou substituição da ETA de produção, prevista como elemento identificador. Observe que, embora seja apenas uma etiqueta, ela é considerada um elemento identificador e está protegida pela norma.*

**Art. 18**. O proprietário do veículo ou representante legal deve obter autorização para substituição ou reposição de ETA ou plaquetas metálicas mediante a **realização de vistoria do veículo**.

**§ 1º** A autorização de expedição de novo componente de identificação deve ser emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo esteja registrado e terá **validade** de **sessenta dias** a partir da data de sua **emissão**.

**§ 2º** O fabricante do veículo somente poderá expedir componentes de **identificação** mediante apresentação da referida **autorização**.

**Art. 19**. A autorização deve conter:

**I -** dados do **proprietário** do veículo;

**II - identificação do veículo**: marca/modelo/versão, VIN, placa e RENAVAM;

**III - quantidade** e **identificações** a serem substituídas ou repostas; e

**IV - motivo** da solicitação.

**Art. 20**. O processo de solicitação do(s) componente(s) de identificação deve ser realizado pelo **proprietário** ou **representante legal** por intermédio de **concessionária** autorizada da marca do veículo, a seu critério de escolha.

**Art. 21**. Fica sob responsabilidade da **concessionária**:

**I -** possuir banco de dados com informações que assegurem a **comunicação** com o proprietário do veículo;

**II -** enviar **autorização** obtida pelo proprietário do veículo ou representante legal para o respectivo fabricante ou importador;

**III - informar** ao proprietário do veículo sobre a disponibilidade do(s) componente(s) de identificação requeridos; e

**IV -** emitir a **nota fiscal** do fornecimento do(s) componente(s) de identificação, referenciando o número do ofício.

**Art. 22**. O serviço de instalação do componente de identificação deve ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do **Estado** ou do **Distrito Federal** ou pela **concessionária** autorizada da marca do veículo.

**§ 1º** No caso da **concessionária** proceder com a instalação do componente de identificação, esta deve:

**I -** comprovar a afixação dos **sinais identificadores** por meio do envio de laudo fotográfico ao órgão ou entidade executivo de trânsito que emitiu a autorização; e

**II -** emitir a **nota fiscal** do serviço de instalação do componente de identificação, referenciando o número do ofício.

**§ 2º** No caso do órgão ou entidade executivo de trânsito do **Estado** ou do **Distrito Federal** proceder com a instalação do componente de identificação, as **etiquetas autocolantes** ou as **plaquetas metálicas** devem ser fornecidas pela **concessionária**.

**Art. 23**. Fica sob responsabilidade do **fabricante** ou **importador**:

**I -** manter o registro da documentação recebida; e

**II -** fornecer o(s) componente(s) de identificação requerido(s) para o concessionário do veículo ao qual expediu a solicitação.

**Art. 24**. É responsabilidade do **proprietário**:

**I - retirar** o(s) componente(s) de identificação requerido(s) ao concessionário e arcar com os custos da aquisição;

**II - garantir** que a instalação da identificação seja realizada pelo concessionário ou pelo órgão ou entidade de trânsito competente; e

**III - regularizar** devidamente o veículo junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo esteja registrado, em **até trinta dias após** a emissão da **nota fiscal** de que trata o inciso IV do art. 21.

**Art. 25**. Deve ser assegurado pelo **fabricante** ou **importador** que os concessionários tenham conhecimento a respeito do fluxo de atividades.

**Art. 26**. O órgão máximo executivo de trânsito da União



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 011ED7AEAC66AC794C47CB9BA2F31FC1

poderá criar **sistema digital** para gerenciar o fluxo de atividades para confecção do(s) componente(s) de identificação.

## CAPÍTULO VI

DA REGULARIZAÇÃO DE MOTORES

### SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 27**. Os veículos que tiverem seus **motores substituídos** devem ser apresentados ao órgão ou entidade de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para regularização da **nova numeração identificadora** dentro de **sessenta dias**, contados a partir:

**I -** da emissão da nota fiscal da instalação do motor ou bloco, novo ou usado; e

**II -** da data constante em declaração da empresa frotista que mantém estoque de motores de reposição, contendo informação de que efetuou a devida substituição do motor.

**§ 1º Independentemente** dos documentos citados nos incisos I e II do caput, deverá ser apresentada ao órgão ou entidade executivo de trânsito a **nota fiscal do motor** instalado no veículo, para fins de sua regularização cadastral.

**FIQUE DE OLHO!**

*Assim como o VIN, o número do motor também é um elemento identificador regulamentado pela norma. Sua substituição deve ser registrada no órgão competente.*

**§ 2º** A **nota fiscal** deverá discriminar as **características** do motor:

**I -** marca;

**II -** número de cilindros;

**III -** tipo de combustível;

**IV -** cilindrada;

**V -** potência; e

**VI -** número de identificação, quando existir.

**§ 3º** Os **agentes de fiscalização** devem verificar o cadastro do veículo junto ao órgão ou entidade de trânsito de seu registro.

**§ 4º** Nos casos de motores ou blocos novos, os proprietários deverão solicitar, **após** a realização da **vistoria**, a **gravação da numeração no motor** dentro dos critérios estabelecidos no art. 34.

### SEÇÃO II

DA REGULARIZAÇÃO DE MOTORES SEM NUMERAÇÃO DE ORIGEM

**Art. 28.** A regularização do registro de veículos que apresentam motor **sem numeração de origem** se dará pela gravação, no bloco do motor, de numeração fornecida pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conforme o art. 34, via **sistema informatizado** e, então, registrada a numeração, atendido um dos seguintes requisitos:

**I -** tratando-se de veículo com motor **novo** ou motor **usado** com bloco novo, **após** apresentação da pertinente **nota fiscal** original;

**II -** tratando-se de veículo com motor **usado** ou **recondicionado**, cuja numeração foi gravada em **plaqueta**, a qual tenha sido **removida**, após a comprovação da procedência, por meio de **nota fiscal original** de venda ou mediante **declaração do proprietário** constante do registro da procedência **lícita** do motor, conforme modelo constante do Anexo III; e

**III -** os motores **usados**, **recondicionados** e **remanufaturados não** poderão ter sua numeração original **alterada** ou **removida**.

**§ 1º Não** se aplica o inciso III aos motores **remanufaturados** pelo próprio **fabricante** do motor ou veículo, que deve adotar na regravação do número de série os mesmos **padrões internos** e os mesmos **critérios de qualidade** utilizados na **gravação original** do motor para a regravação e para a superfície onde esta será realizada.

**§ 2º** Fica a **critério** do **fabricante** do motor **remanufaturado** de que trata o § 1º manter a numeração anterior para fins de **rastreabilidade**.

**ATENÇÃO!**

*Não se trata de uma obrigatoriedade.*

**§ 3º** Em qualquer outra hipótese **não** prevista neste artigo, a autoridade de trânsito **deverá** encaminhar o veículo à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

*Adulteração ilegal de sinal identificador de veículo automotor é conduta típica prevista no art. 311 do Código Penal.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 801BD4F6336A8F8F6EB73693D221AE70

**SEÇÃO III**

DA REGULARIZAÇÃO DE MOTORES COM NUMERAÇÃO DE ORIGEM - SEM REGISTRO NA BASE OU COM DUPLICIDADE DE REGISTRO

**Art. 29**. A regularização do registro de veículos que apresentam motor com a numeração de acordo com o padrão do fabricante, porém **não** constando no cadastro ou sendo **divergente** deste ou em **duplicidade**, se dá registrando a **numeração** do motor **apresentado**, atendido **um** dos seguintes requisitos:

**I -** confirmação da **originalidade da montagem** do motor no veículo, por meio de documento do fabricante ou do importador, desde que **não** existam outros veículos, da mesma **marca** registrados com o mesmo **número de motor**;

**II -** informação do fabricante ou importador da existência de **mais** de **um** motor **originalmente** produzido com essa numeração;

**III -** comprovação da procedência do motor ou bloco, novo ou usado, por meio de **nota fiscal original** de venda ou mediante **declaração do proprietário** constante no registro responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência **lícita** do motor, conforme modelo constante do Anexo III, caso **não** seja confirmada a **originalidade** referida no inciso I e a numeração **não** estiver **vinculada** a outro veículo; ou

**IV -** comprovação da procedência do motor ou bloco, novo ou usado, mediante **nota fiscal original** de venda ou de comprovante de **compra e venda** do mesmo pelo proprietário do veículo que possui o número de motor registrado, ou declaração emitida pelo proprietário responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência **lícita** do motor, conforme modelo do Anexo III, caso a numeração esteja vinculada **apenas** a **um** outro veículo.

*Requisitos não cumulativos. Basta um deles como requisito para proceder o registro do motor.*

**§ 1º** Na hipótese prevista no inciso IV, os veículos que possuírem o mesmo número de motor em **duplicidade** terão incluídos em seus cadastros uma **restrição** devido à duplicidade, de forma a **bloqueá-lo** até a **regularização**.

**§ 2º** Para os casos previstos no caput, fica **facultado** aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal aceitar a gravação tratada no art. 34, em local de fácil visualização do motor, registrando esta **nova gravação** nos cadastros estaduais, com **exceção** do disposto no inciso IV, caso em que a **gravação** será **obrigatória**.

**§ 3º** O disposto nos incisos I e II do caput será de responsabilidade do **órgão** ou **entidade executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal.

**§ 4º** Na hipótese do padrão de gravação do fabricante **não** ser conhecido pelo órgão de trânsito, este deverá **consultar** o fabricante ou importador que, por meio de **documento oficial**, deverá reconhecer o padrão de gravação e encaminhá-lo à autoridade policial, para a execução de **laudo pericial oficial** conclusivo.

**SEÇÃO IV**

DA REGULARIZAÇÃO DE MOTORES COM NUMERAÇÃO FORA DO PADRÃO DE ORIGEM

**Art. 30**. O registro de veículo que apresente **numeração** gravada em **desacordo** com o **padrão** do fabricante, se dará mediante **confirmação** de um órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, de que a gravação foi realizada com **autorização**.

**Parágrafo único**. Para as ocorrências **anteriores** à vigência da Resolução CONTRAN nº 282, de 26 de junho de 2008, considera-se autorização:

**I -** a apresentação de documento que comprove a regravação por empresa **credenciada**; e

**II -** a existência da partícula **"REM"** após o número do motor em documento **oficial**.

**SEÇÃO V**

DA REGULARIZAÇÃO DE MOTORES COM NUMERAÇÃO DE ORIGEM ADULTERADA

**Art. 31**. Deverão ser **imediatamente** encaminhados à **autoridade policial** os veículos que apresentarem numeração de motor nas seguintes situações:

**I -** com a numeração em **desacordo** com o **padrão do fabricante** e que **não** atenda ao disposto no art. 30;

**II -** com a numeração **removida** por qualquer tipo de processo constatado pela vistoria; e

**III -** com a numeração vinculada a **veículo furtado** ou **roubado**, **exceto** se a mesma constar na **BIN** para o veículo apresentado ou se o **fabricante** informar que o veículo foi **montado** com aquele motor.

**Art. 32**. Os motores enquadrados nos incisos I a III do art. 31 somente serão regularizados:

**I -** mediante documento da **autoridade policial** competente **atestando** ao órgão ou entidade executivo de trânsito a **inexistência** de **impedimento legal** para a regularização, situação em que será **acrescentado** logo após o número de registro existente do motor o **diferencial DA/UF** (decisão administrativa + a sigla da Unidade da Federação), no cadastro da **Base Estadual**;

**II -** mediante determinação **judicial**, acrescentando-se logo **após** o **número de registro** existente do motor o **diferencial DJ/UF** (decisão judicial + a sigla da Unidade da



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8763374ED93D9ED0D57B7949A5E34B0A

Federação), no cadastro da Base Estadual; ou

**III** - formalmente **devolvidos** pela autoridade competente e **recuperados** em decorrência de **furto** ou **roubo**, que serão regularizados conforme as regras de gravação previstas nos incisos I e II do art. 34.

## SEÇÃO VI

DA REGULARIZAÇÃO DE MOTORES COM ERRO DE REGISTRO NA BIN/RENAVAM

**Art. 33**. Para a regularização de motores cuja numeração conste registrada com **erro** na **BIN/RENAVAM**, deverá ser confirmada a **originalidade** da **montagem** do motor no **chassi** apresentado por meio de documento do **fabricante** ou do **importador**, **ignorando-se** neste caso a existência de outros veículos registrados com este mesmo número de motor.

## SEÇÃO VII

DA REGRAVAÇÃO DE MOTORES

**Art. 34**. A gravação a que se referem os arts. 27, 29 e 32 **somente** será executada em **superfície virgem** do bloco, composta por **nove dígitos** com a seguinte regra de formação:

**I - primeiro** e **segundo** **dígitos**: sigla da Unidade da Federação (UF) que autorizou a gravação; e

**II - terceiro** ao **nono** **dígitos**: sequencial fornecido pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, **iniciando** por **0000001**.

**ATENÇÃO!**

*A Resolução exige uma forma de regravação da numeração do motor, mas a gravação original é livre pela montadora, isto é, não se condiciona a quantidade de caracteres em específico ou UF de fabricação.*

**§ 1º** A gravação do número fornecido será executada **exclusivamente** por **empresas autorizadas** pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

**§ 2º** A gravação a que se refere o caput, executada em bloco cuja **numeração original** tenha sido **removida** mecanicamente, **somente** será autorizada após **perícia** realizada pela **autoridade policial**.

**§ 3º** **Excepcionalmente**, os **fabricantes** dos motores e veículos ficam **autorizados** a **anular** a gravação original, para fins de **correção** da gravação do serial ou **inclusão** de nova gravação para os motores **remanufaturados** pelo próprio **fabricante**, de acordo com os critérios descritos no § 1º do art. 28.

**§ 4º** A gravação de que trata o § 3º deve ser com a inserção do número do motor **seguido** ou **precedido** da partícula **"RM"**, indicando ter sido **remanufaturado de fábrica**, cadastrando-se no sistema o número do motor acrescido da partícula **"RM".**

**Art. 35**. As empresas **fabricantes** ou **importadores** que por qualquer motivo tenham gravado o número do motor **incorretamente**, **independentemente** do tipo de **falha** ou **erro**, estão **autorizadas** a executar a necessária **correção** da **gravação original**.

**§ 1º** As empresas de que trata o caput devem manter em seu poder, seja por meio físico, magnético, eletrônico ou qualquer outro que permita reprodução, as **informações** relativas a cada **correção** do número do motor que realizem.

**§ 2º** As **informações** de correção do número do motor a serem mantidas à disposição das autoridades de trânsito são:

**I -** modelo do motor;

**II -** número do motor corrigido;

**III -** número do motor anulado, se aplicável, e

**IV -** data da realização da correção do número do motor.

**§ 3º** A remarcação da gravação deve ser feita pelo fabricante ou importador, com a inserção do número do motor correto seguido ou precedido da partícula **"RF"**, indicando ter sido **regravado de fábrica**.

**§ 4º** A fim de realizar a remarcação com o número do motor correto, seguido ou precedido da partícula **"RF"**, é **permitido** o retrabalho do **local original de gravação**.

**§ 5º** O cadastramento no sistema deverá constar o número do motor acrescido da partícula **"RF"**.

## SEÇÃO VIII

DOS REGISTROS E DOCUMENTAÇÕES DOS MOTORES

**Art. 36**. Todos os documentos referidos neste Capítulo integrarão o **prontuário** do respectivo veículo e deverão ser apresentados em sua forma **original**, com **exceção** daqueles obtidos dos órgãos oficiais, cujas cópias serão aceitas, quando por eles **autenticadas**.

**Parágrafo único**. As cópias das notas fiscais apresentadas deverão ser **retidas** e as **originais protocoladas** como utilizadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito, com a identificação do número do motor fornecido e do número do chassi do veículo onde o motor foi instalado, devidamente comprovada pela **vistoria**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4577E6D1792FB0F25CAB23E06C5F866C

## CAPÍTULO VII

DA DUPLICIDADE DE CHASSI

**Art. 37**. Nos casos de ocorrência de **duplicidade de chassi** de veículos, **registrados** em **mais de uma UF**, e após **consulta prévia** para **descartar** eventuais **erros cadastrais**, adotar-se-ão os procedimentos previstos neste Capítulo.

**Art. 38**. No caso de ocorrência de duplicidade de chassi de veículo, registrados em **mais de uma UF**, o órgão ou entidade executivo de trânsito que **identificou** a duplicidade deve encaminhar **comunicação** devidamente **fundamentada** ao órgão ou entidade onde encontra-se o outro **registro do chassi**.

**§ 1º** A comunicação deve ser **procedida** após **consulta prévia** para **descartar** eventuais **erros cadastrais**.

**§ 2º** O órgão ou entidade executivo de trânsito deve instruir a comunicação com a seguinte documentação:

**I -** **laudo pericial oficial** ou **laudo de vistoria** do órgão ou entidade executivo de trânsito de origem, com **coleta** por **meio óptico do chassi** e **agregados**, nos moldes estabelecidos em normativo específico do CONTRAN sobre vistoria de veículos.

**II -** informação do fabricante relativo ao **chassi** (ficha de montagem); e

**III -** documentos de registro e licenciamento do veículo e, se possível, **cópia autêntica** da **nota fiscal** de origem **lícita**.

**§ 3º** As providências no órgão ou entidade executivo de trânsito onde se acha registrado o veículo suspeito devem ser adotadas no **prazo máximo** de **sessenta dias**, acrescentando-se ao final do **VIN**, somente nos sistemas Estadual e **RENAVAM**, os caracteres **"DB"** (dublê).

*O "DB" será inserido naquele chassi que foi registrado de forma fraudulenta.*

**§ 4º** Deve-se gravar **restrição Administrativa** no veículo cujo chassi recebeu o **"DB"**.

**Art. 39**. Verificado a qualquer tempo a **inconsistência**, ou **inveracidade** das informações prestadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito solicitante, deve-se proceder a **reversão** do procedimento, restituindo o cadastro à **condição inicial**.

**Parágrafo único**. O órgão máximo executivo de trânsito da União deve **regulamentar** a forma de efetivação do procedimento previsto no caput.

**Art. 40**. Ocorrendo bloqueio devido a **furto** ou **roubo** no veículo **não original**, o órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pela inclusão do impedimento deve providenciar, por meio das respectivas **delegacias**, a necessária **alteração do cadastro**.

**Parágrafo único**. O órgão máximo executivo de trânsito da União pode **bloquear** o cadastro do veículo a qualquer momento, quando comprovar **irregularidades** ou **procedimentos ilegais**.

**Art. 41**. Fica reservado ao órgão máximo executivo de trânsito da União o direito de exigir **dados complementares** aos dispostos neste Capítulo e submetê-los a **avaliações**, se assim julgar necessário.

## CAPÍTULO VIII

DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO RENAVAM

**Art. 42**. Os fabricantes, importadores e os encarroçadores de veículos, bem como o órgão alfandegário nos casos de veículos importados por pessoa física, devem inserir no **pré-cadastro** do sistema RENAVAM os **números identificadores** previstos no art. 4º, conforme dispõe o art. 125 do **CTB** e o Manual do Sistema RENAVAM.

**Art. 43**. Os números de identificação listados no art. 4º devem ser inseridos no sistema RENAVAM, constando apenas os **caracteres alfanuméricos**, em sua totalidade, **gravados na peça**.

**§ 1º** É **vedado** o uso de **caracteres especiais**, **espaços em branco** ou qualquer outra **simbologia** nos dados constantes do sistema RENAVAM, bem como nas informações constantes no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos em meio digital (**CRLV-e**).

**§ 2º** **Excepcionalmente**, admite-se a utilização de caracteres que **não** sejam **alfanuméricos** para a identificação do **NIEV**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não confunda o NIEV com NIV (ou chamado de VIN). Este se refere ao número do chassi, enquanto aquele se refere ao número da carroceria implementada sob o veículo.*

## CAPÍTULO IX

DO CRITÉRIO PARA REGULARIZAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR QUE NÃO ATENDE AO PADRÃO BRASILEIRO

**Art. 44**. O veículo cujo **VIN não** atende ao **padrão brasileiro** deve receber, para fins de registro e licenciamento no RENAVAM, **nova composição** do **número de identificação** veicular conforme descrição apresentada no Anexo II.

***Exemplo:*** *veículo que tem apenas 10 caracteres no VIN. Nesse caso, terá que se adequar na forma estabelecida nesse artigo.*

**§ 1º** Aplicam-se as disposições do caput aos seguintes veículos, em que **não** for possível **identificar**, por nenhuma maneira, o **número de identificação** nos padrões estabelecidos nesta Resolução:

**I -** de representações diplomáticas, de repartições consulares de carreira ou de organismos internacionais



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EB351BCE40CA205F49991BBEF3960F3D

acreditados junto ao Governo brasileiro;

**II -** originários dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal;

**III -** doados ou incorporados a órgãos públicos;

**IV -** objeto de decisões judiciais;

**V -** de coleção;

**VI -** leiloados; e

**VII -** importados cujo **VIN não** atende à norma ABNT NBR 6066:2022.

**§ 2º** Outras aplicações **não listadas** no § 1º devem ser analisadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que deve decidir sobre a concessão de **novo número de identificação** do veículo, com base nas disposições desta Resolução.

**§ 3º** Cabe ao órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecer a **nova identificação do veículo** e informá-la aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

**Art. 45**. A regravação do **VIN** no **chassi** ou **monobloco** deve atender ao disposto no art. 14.

**Art. 46**. Os veículos de representações diplomáticas, de repartições consulares de carreira ou de organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro devem receber **nova composição** do número de identificação veicular quando da **alteração de propriedade**.

## CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 47**. Fica **autorizada** a gravação dos caracteres alfanuméricos da placa de identificação veicular (**PIV**) nos **vidros** do veículo, em caráter **opcional**, por iniciativa do seu **proprietário**.

**DICA!**

*Alguns proprietários de veículos de carga preferem gravar a numeração da placa em vários pontos do veículo para que eles possam ser facilmente identificados em casos de roubo/furto. É uma forma de desestimular essa prática criminosa.*

**Parágrafo único**. A falta da gravação de que trata o caput **não** constitui **infração de trânsito**.

**Art. 48**. O **descumprimento** do disposto nesta Resolução sujeita o **infrator**, conforme o caso, **independentemente** de outras penalidades, às seguintes sanções previstas no **CTB**:

**I - art. 230**, inciso **I**: quando o veículo **tiver** qualquer **sinal identificador não** inserido, suprimido ou adulterado de forma **intencional** pelo proprietário ou possuidor legal; e

**II - art. 237**: quando o veículo **tiver** qualquer **sinal identificador não** inserido suprimido ou danificado de forma **não intencional** pelo proprietário ou possuidor legal, em virtude de **manutenção**, **substituição de peças** ou qualquer outra **intervenção mecânica** ou **estética** no veículo; ou quando o proprietário ou possuidor legal deixar de informar o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal acerca da substituição de qualquer agregado do veículo, em desacordo com o art. 14 desta Resolução.

**Art. 49**. Os requisitos constantes desta Resolução aplicam-se aos veículos **produzidos** ou **importados** a partir de 1º de janeiro de 2025, **facultada** sua antecipação **total** ou **parcial**.

**Parágrafo único**. Os requisitos constantes do Capítulo V desta Resolução aplicam-se aos veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Art. 50**. Ficam **revogadas**, a partir de 1º de janeiro de 2025, as seguintes Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 836, de 26 de junho de 1997;

**II -** nº 24, de 21 de maio de 1998;

**III -** nº 282, de 26 de junho de 2008;

**IV -** nº 325, de 17 de julho de 2009;

**V -** nº 581, de 23 de março de 2016; e

**VI -** nº 634, de 30 de novembro de 2016.



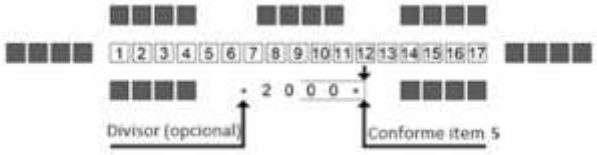
Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D230271CC3DAC3A828592C8744580DE1

## ANEXO I

ALTERNATIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DO ANO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

**1. ALTERNATIVA 1: GRAVAÇÃO PRÓXIMO AO VIN:**

**1.1** A gravação deve ter os **quatro algarismos** do **ano de fabricação** e estar localizada nas imediações do número de identificação do veículo (**VIN**), em uma das **oito posições**, conforme figura abaixo.

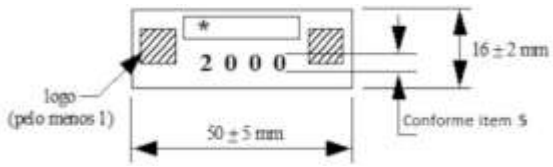



**2. ALTERNATIVA 2: GRAVAÇÃO PRÓXIMO AO VIS:**

**2.1** A gravação deve ter os **quatro algarismos** do **ano de fabricação** e estar localizada nas imediações do **VIS**, em uma das **oito posições**, semelhante a figura do item 1.1.

**3. ALTERNATIVA 3: GRAVAÇÃO POR PLAQUETA:**

**3.1** A plaqueta, **preferencialmente** em alumínio, com **espessura** de **0,3 mm**, face interna com **adesivo** e **ranhuras transversais** com **ângulos de 45º**, com a finalidade de fragilizar a plaqueta para torná-la **destrutível** quando de sua remoção, inscrita com os **quatro algarismos** do **ano de fabricação**, conforme figura abaixo.




FABRICAÇÃO/ANO FAB/ANO DE FABRICAÇÃO

**Altura mínima dos caracteres**: **3mm**, gravados de forma **indelével**

**4. ALTERNATIVA 4: ETA COM VIN OU VIS JUNTAMENTE COM O ANO DE FABRICAÇÃO:**

**4.1** A **ETA** conforme definido neta Resolução, e com a inclusão dos **quatro algarismos** do **ano de fabricação**, em uma das **oito posições**, **semelhante** a figura do item 1.1.

**5.** A gravação do **ano de fabricação** deve ter **altura mínima** dos caracteres de **4 mm** para ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos e de **7 mm** para os demais veículos.

*Não confunda a plaqueta do ano de fabricação com as ETAS autocolantes.*

## ANEXO II

COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (VIN) DOS VEÍCULOS QUE POSSUEM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO ATENDE AO PADRÃO BRASILEIRO

**1.** Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecer a numeração de identificação veicular (**VIN**) para os casos previstos no Capítulo IX desta Resolução, com a devida **numeração sequencial**, conforme o padrão estabelecido neste Anexo, a ser gravado no veículo e cadastrado no RENAVAM.

**2.** Para efeito de **padronização** de identificação dos veículos de que trata este Anexo, foi fixado o **WMI** como sendo **XXX**.

**3.** O quadro abaixo apresenta a composição do **VIN**, **específico** para os veículos de que trata este Anexo.

| Identificador internacional do fabricante | Primeiros 6 caracteres do chassi original ou designado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União | Ano de fabricação ou modelo | Identificação de uso do órgão máximo executivo de trânsito da União | Número sequencial |
|---|---|---|---|---|
| Caracteres alfanuméricos | | | | Caracteres numéricos |

**3.1** Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma:

**3.1.1** Da **primeira** à **terceira** posição, com a letra **X**;

**3.1.2** Da **quarta** à **nona** posição:

**-** para chassi **original** composto por **6 ou mais** caracteres: utilizar os **6 primeiros** caracteres existente do chassi original e **desconsiderar** os demais;

**-** para chassi **original** composto por **menos de 6** caracteres: utilizar os caracteres **existentes** do chassi original e **complementar** os campos restantes com o número **"0"**;

**3.1.2.1** Caso o veículo **não** possua nenhuma **identificação**, utilizar os caracteres designados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

**3.1.3 Décima posição**:

**-** Ano modelo do veículo, para os veículos fabricados a **partir** de **1999**;

**-** Ano de fabricação do veículo, para os veículos fabricados **antes** de **1999**;

**3.1.3.1** Este campo deve ter o caractere conforme dispõe a norma ABNT NBR 6066:2022.

**3.1.4 Décima primeira posição**, com o número **"0"**;

**3.1.5 Décima segunda** à **décima quarta posição**, preencher com os seguintes caracteres:

**-** Veículos de uso **diplomático**: **M R E**;

**-** Veículos de órgão ou entidade executivo de **trânsito**: **D E T**;

**-** Veículos **leiloados**: **L E 1**;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E9BF9CBABA626C2BB6553F0A620A200B

- Veículos **doados/incorporados**: **D O A**;
- Veículos de **decisões judiciais**: **J U D**;
- Veículos de **coleção**: **C O L**; e
- Veículos **importados**: **1 M P**.
- Veículos de **aplicações** a serem analisadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União: **S E N**

**4.** No caso de veículos em que **somente** a **décima posição**, correspondente ao **ano modelo**, **não** atende à ABNT NBR 6066:2022, a composição do **número de identificação** deve permanecer a mesma, **alterando apenas** a **décima posição**, a qual deve identificar o ano modelo nos termos da ABNT NBR 6066:2022.

**5.** Para os veículos fabricados a **partir** do ano de **1994** em que o **chassi não** estiver conforme a ABNT NBR 6066:2022, a nova composição do número de identificação deve ser informada pelo seu fabricante ou o seu representante oficial no país, mediante emissão de **Carta Laudo** solicitada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

**5.1**. **Dispensa-se** a necessidade de solicitação de **Carta Laudo** nos casos em que o órgão máximo executivo de trânsito da União **conseguir identificar** quais caracteres devem ser utilizados.

**ANEXO III**

DECLARAÇÃO PROCEDÊNCIA LÍCITA DO MOTOR

Eu, _____ portador da carteira de identidade nº _____, expedida por _____, CPF nº _____, residente na rua _____, no Município de _____, Estado _____, de acordo com o disposto no inciso II do art. 28, e nos incisos III e IV do art. 29 da Resolução CONTRAN nº _____, de 2022, declaro que assumo a responsabilidade pela procedência lícita do motor nº _____, instalado no veículo de minha propriedade, marca/modelo _____, placa _____, chassi _____.

Declaro, ainda, serem verdadeiras as informações supracitadas, sujeitando-me às cominações dispostas no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

_____

(assinatura do declarante)

## RESOLUÇÃO 36/1998

Estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário.

**Art.1º** O **condutor** deverá acionar de **imediato** as **luzes de advertência** (pisca-alerta) providenciando a colocação do **triângulo de sinalização** ou **equipamento similar** à distância **mínima** de **30 metros** da parte **traseira** do veículo.

**Parágrafo único**. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado **perpendicularmente** ao **eixo da via**, e em condição de **boa visibilidade**.

***Anexo I, CTB:***
***Acostamento:*** *parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C17587578A25389E59BDE00EF45FE67D

# RESOLUÇÃO 938/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 92/1999)**

Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo).

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre **requisitos técnicos** mínimos do registrador **instantâneo** e **inalterável** de **velocidade** e **tempo**, doravente denominado **cronotacógrafo**.

**Art. 2º** O cronotacógrafo pode constituir-se **num único** aparelho **mecânico**, **eletrônico** ou compor um **conjunto computadorizado** que, além das funções específicas, exerça outros controles.

**Art. 3º** Deverá **apresentar** e **disponibilizar** a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das **últimas 24 (vinte e quatro) horas** de operação do veículo:

**I -** velocidades desenvolvidas pelo veículo;

**II -** distância percorrida pelo veículo;

**III -** tempo de movimentação do veículo e suas interrupções;

**IV -** data e hora de início da operação;

**V -** identificação do veículo;

**VI -** identificação do(s) condutor(es); e

**VII -** identificação de abertura do compartimento que contém o disco diagrama ou de emissão da fita diagrama.

**FIQUE DE OLHO!**

***Ponto muito cobrado em provas:*** *o que deve ser apresentado (incisos I ao VII) e o período temporal (pelo menos as últimas 24 horas de operação.)*

**Parágrafo único**. Para a apuração dos **períodos de trabalho** e de **repouso diário** dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos III, IV, V e VI.

**Art. 4º** O **fabricante** do cronotacógrafo deverá requerer a **homologação do equipamento** e do respectivo **disco** ou **fita diagrama** junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

***Órgão máximo executivo de trânsito da União:*** *SENATRAN.*

**Parágrafo único**. **Após** receber o requerimento devidamente **instruído** e **protocolado**, o órgão máximo executivo de trânsito da União **notificará** o interessado acerca da **viabilidade** do pedido no **prazo** de **60 (sessenta) dias**.

**Art. 5º** O cronotacógrafo e o respectivo disco ou fita diagrama submetidos à **aprovação** do órgão máximo executivo de trânsito da União deverão ser **certificados** pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (**INMETRO**) ou por **entidade** por ele **credenciada**.

**Parágrafo único**. Para a certificação de que trata o caput, o cronotacógrafo e o respectivo disco ou fita diagrama **deverão**, no **mínimo**, atender às **especificações técnicas** do Anexo I (para equipamentos providos de disco diagrama) e Anexo II (para os equipamentos eletrônicos providos de fita diagrama), além dos seguintes **requisitos**:

**I -** possuir **registrador próprio**, em meio físico adequado, das informações relativas a espaço percorrido, velocidades desenvolvidas e tempo de operação do veículo, no **período** de **24 (vinte e quatro) horas**;

**II - fornecer**, a qualquer momento, as informações de que trata o art. 3º desta Resolução;

**III -** assegurar a **inviolabilidade** e **inalterabilidade** do registro de informações;

**IV -** possuir **lacre de proteção** das ligações necessárias ao seu funcionamento e de acesso interno ao equipamento;

**V -** dispor de indicação de **violação**;

**VI -** ser constituído de **material compatível** para o fim a que se destina;

**VII -** totalizar a **distância percorrida** pelo veículo;

**VIII -** ter os seus dispositivos **indicadores iluminados** adequadamente, com luz **não** ofuscante ao motorista;

**IX -** utilizar como **padrão** as seguintes unidades de medida e suas frações:

**a)** quilômetro por hora (**km/h**), para velocidade;

**b)** quilômetro (**km**), para espaço/distância percorrido(a); e

**c)** hora (**h**), para tempo;

**X -** situar-se na faixa de **tolerância máxima de erro** nas indicações, conforme Anexo I e Anexo II;

**XI -** possibilitar **leitura fácil**, direta e sem uso de instrumental próprio no local de fiscalização dos dados registrados no meio **físico**.

**Art. 6º** A **fiscalização** das condições de funcionamento do cronotacógrafo, nos veículos em que seu uso é **obrigatório**, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando.

**§ 1º** Na ação de fiscalização de que trata o caput, o agente deverá **verificar** e **inspecionar**:

**I -** se o cronotacógrafo encontra-se em **perfeitas condições de uso;**

**II -** se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente **conectadas**, **lacradas** e seus **componentes sem** qualquer **alteração**;

**III -** se as informações previstas no art. 3º estão disponíveis e se a sua forma de registro continua **ativa**;

**IV -** se o **condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva** para manter o funcionamento do cronotacógrafo até o **final** da operação do veículo; e

**V -** se o cronotacógrafo está **aprovado** na verificação metrológica realizada pelo **INMETRO** ou entidade



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 906A411BA9D11701B6853022F4BF4A12

credenciada.

**§ 2º** Nas operações de fiscalização do cronotacógrafo, o **agente fiscalizador** deverá **identificar-se** e **assinar o verso do disco** ou **fita diagrama**, bem como mencionar o **local**, a **data** e o **horário** em que ocorreu a fiscalização.

**FIQUE DE OLHO!**

***Parágrafo importante para concurso da PRF:*** *a resolução exige a identificação com assinatura, menção do local, data e horário. São* ***4 (quatro)*** *informações. Grave isso.*

**§ 3º** A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso V do § 1º poderá ser feita por meio do **sítio eletrônico** do **INMETRO** na rede mundial de computadores ou por meio da **via original** ou **cópia autenticada** do certificado de verificação metrológica.

**Art. 7º** Para a **extração**, **análise** e **interpretação** dos dados registrados, o **agente fiscalizador** deverá ser submetido a **treinamento prévio**, sob responsabilidade do **fabricante**, conforme instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos da fiscalização.

**Art. 8º** Ao final de cada período de **24 (vinte e quatro) horas**, as informações previstas no art. 3º ficarão à disposição da autoridade **policial** ou da autoridade **administrativa** com jurisdição sobre a **via**, pelo **prazo** de **90 (noventa) dias**.

**Art. 9º** Em caso de **acidente**, as informações referentes às **últimas** **24 (vinte e quatro) horas** de operação do veículo ficarão à disposição das **autoridades competentes** pelo **prazo** de **1 (um) ano**.

**FIQUE DE OLHO!**

***Cada período de 24 horas:*** *disponíveis por 90 dias.*
***Acidente:*** *últimas 24 horas disponíveis por 1 ano.*

**Parágrafo único**. Havendo necessidade de **apreensão** do cronotacógrafo ou do dispositivo que contenha o registro das informações, a autoridade competente fará **justificativa fundamentada**.

**Art. 10**. A **inobservância** do disciplinado nesta Resolução constitui infração de trânsito prevista no art. 238 e nos incisos IX , X e XIV do art. 230 do **CTB**, sujeitando o **infrator** às respectivas **penalidades** e **medidas administrativas** aplicáveis previstas no **CTB**, **não** excluindo outras estabelecidas em legislação específica.

***Art. 238, CTB:*** *Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade.*
***Art. 230, CTB:*** *Conduzir o veículo:*
***IX -*** *sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;*
***X -*** *com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo* CONTRAN*;*
***XIV -*** *com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho.*

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas no caput **não** afastam a possibilidade de aplicações de outras penalidades previstas no **CTB**.

**Art. 11**. A **violação** ou **adulteração** do cronotacógrafo sujeitará o infrator às cominações da legislação penal aplicável.

**Art. 12**. Ficam **revogados**:

**I -** o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 786, de 18 de junho de 2020; e

**II -** as Resoluções CONTRAN:

**a)** nº 92, de 04 de maio de 1999; e

**b)** nº 406, de 12 de junho de 2012.

**ATENÇÃO!**

*A Resolução 973/2022 possui, atualmente, 9 anexos. Confira todos clicando aqui!*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FE1BEE55AFA42BB1BB63B25EA6573E2C

## RESOLUÇÃO 110/2000

Fixa o calendário para renovação do Licenciamento Anual de Veículos e revoga a Resolução CONTRAN no 95/99.

**Art. 1°** Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerão prazos para **renovação** do **Licenciamento Anual dos Veículos** registrados sob sua circunscrição, de acordo com o **algarismo final da placa de identificação**, respeitados os limites fixados na tabela a seguir:

**ALGARISMO FINAL DA PLACA E PRAZO FINAL PARA RENOVAÇÃO:**

**1 e 2:** Até **setembro**

**3, 4 e 5:** Até **outubro**

**6, 7 e 8:** Até **novembro**

**9 e 0:** Até **dezembro**

**Art. 2°** As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, quando o veículo se encontrar **fora da unidade da federação** em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos nesta Resolução.

**ATENÇÃO!**

*Cada estado possuí a discricionariedade para escolher a tabela de licenciamento anual dos veículos que estão registrados, desde que respeitado o mês limite imposto nessa resolução.*

*Além disso, caso o veículo esteja circulando fora da unidade de federação que ele estiver registrado, a tabela para fiscalizar seu licenciamento anual seguirá aos prazos dessa resolução. **Ex.:** um veículo registrado no RN que esteja circulando na PB.*

## RESOLUÇÃO 973/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 160/2004)**

Institui o Regulamento de Sinalização Viária.

### CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

**Art. 1º** Esta Resolução institui o Regulamento de Sinalização Viária, com o objetivo de estabelecer as **especificações e requisitos técnicos** a serem adotados em **todo o território nacional**, por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (**SNT**), quando da implementação das soluções adotadas pela **Engenharia de Tráfego e Sinalização**.

**Art. 2º** Este Regulamento é constituído pelos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (**MBST**), os quais dispõem, **especificamente**, acerca das seguintes **modalidades de sinalização**:

**MBST Volume I -** Sinalização **Vertical de Regulamentação** (Anexo I);

**MBST Volume II -** Sinalização **Vertical de Advertência** (Anexo II);

**MBST Volume III -** Sinalização **Vertical de Indicação** (Anexo III);

**MBST Volume IV -** Sinalização **Horizontal** (Anexo IV);

**MBST Volume V -** Sinalização **Semafórica** (Anexo V);

**MBST Volume VI - Dispositivos auxiliares** (Anexo VI);

**MBST Volume VII -** Sinalização **Temporária** (Anexo VII);

**MBST Volume VIII -** Sinalização **Cicloviária** (Anexo VIII); e

**MBST Volume IX -** Sinalização de **cruzamento rodoferroviário** (Anexo IX).

**ATENÇÃO!**

*A Resolução 973/2022 possui, atualmente, 9 anexos. Confira todos clicando aqui!*

**ATENÇÃO!**

*A presente Resolução regulamenta a sinalização viária, que comporta vários manuais com especificidades de cada sinalização. Recomenda-se uma atenção redobrada nas placas de sinalização **vertical**, mais exploradas em provas.*

### CAPÍTULO II

DO USO DE SINALIZAÇÃO NÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

**Art. 3º** O órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário interessado em submeter à análise do CONTRAN a utilização de sinalização de trânsito **não** prevista no **CTB**, em **caráter experimental** e por **período prefixado**, nos termos do § 2º do art. 80 do **CTB**, deve



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BC2E22559F6A4F3A9FE68FBF27CA39BB

encaminhar **solicitação** ao órgão máximo executivo de trânsito da União **contendo**:

**I -** requerimento descrevendo a **finalidade**, **aplicabilidade** e **vantagens** da sinalização experimental;

**II -** descrição detalhada do **projeto**, com desenhos e/ou imagens;

**III - estatística** sobre ocorrência de acidentes antes da implantação da sinalização;

**IV - informação detalhada** do local em que a sinalização experimental será implantada;

**V - período** em que a sinalização será utilizada em caráter excepcional; e

**VI** - **termo de responsabilidade** por eventuais danos causados pela sinalização.

**Art. 4º** A critério e conforme prazo definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, poderão ser requisitadas ao interessado **informações adicionais** acerca de **testes**, **ensaios**, **avaliações**, **instalações experimentais** e **congêneres**.

**Art. 5º** O órgão máximo executivo de trânsito da União deve autorizar o **uso**, **testes**, ou a **proibição** da **utilização** da sinalização de trânsito **experimental**.

**§ 1º** A autorização de que trata o caput é conferida a **título precário**, mediante **portaria específica** contendo o **local** de utilização da sinalização e o **prazo determinado**.

**§ 2º** Durante o período de experiência da sinalização de trânsito de que trata este Capítulo, o requerente deve fornecer ao órgão máximo executivo de trânsito da União **relatórios técnicos**, em **periodicidade** por ele definida, contendo, **minimamente**, a **evolução** das estatísticas de acidentes de trânsito no local de implantação, a satisfação dos usuários e a **avaliação** de desempenho do uso da sinalização.

**Art. 6º Não** é permitida a implantação de sinalização de trânsito experimental **antes da autorização de uso** expedida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

*Qualquer inovação na sinalização de trânsito ausente de prévia autorização do SENATRAN é proibida.*

**Art. 7º** Concluído o período experimental, o órgão máximo executivo de trânsito da União deve remeter ao CONTRAN os **resultados** obtidos para avaliação da viabilidade de utilização perene da sinalização de trânsito **proposta**.

## CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 8º** As disposições contidas no presente Regulamento aplicam-se a todas as soluções de **Engenharia de Tráfego e Sinalização** implementadas a **partir** de **1º de agosto de 2022**.

**Parágrafo único**. As soluções de Engenharia de Tráfego e Sinalização implementadas **até 31 de julho de 2022** que **não** atenderem às especificações do presente Regulamento deverão ser **substituídas** ou **adequadas até 31 de julho de 2025**.

**Art. 9º** Os anexos desta resolução encontram-se disponíveis no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da união.

**Art. 10**. Ficam **revogados**:

**I -** o art. 12, o inciso III do art. 14 e o Anexo II da Resolução CONTRAN nº 585, de 23 de março de

2016; e

**II -** as Resoluções CONTRAN:

nº 31, de 25 de maio de 1998;

nº 38, de 21 de maio de 1998;

nº 160, de 22 de abril de 2004;

nº 180, de 26 de agosto de 2005;

nº 236, de 11 de maio de 2007;

nº 243, de 22 de junho de 2007;

nº 348, de 17 de maio de 2010;

nº 483, de 09 de abril de 2014;

nº 486, de 07 de maio de 2014;

nº 550, de 17 de setembro de 2015;

nº 600, de 24 de maio de 2016;

nº 601, de 24 de maio de 2016;

nº 690, de 27 de setembro de 2017;

nº 704, de 10 de outubro de 2017;

nº 857, de 19 de julho de 2021;

nº 873, de 13 de setembro de 2021; e

nº 874, de 13 de setembro de 2021.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor em 1º de agosto de 2022.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CD2B018F0C674797438F75FC6A1E39BE

# RESOLUÇÃO 882/2021

**(REVOGA AS RESOLUÇÕES 210/2006, 211/2006, 290/2008, 520/2015 e 803/2020)**

Estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, referenda a Deliberação CONTRAN nº 246, de 25 de novembro de 2021, e dá outras providências.

## CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 2º** Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total (**PBT**), com peso bruto total combinado (**PBTC**) ou com peso bruto transmitido por eixo, **superior** ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração (**CMT**) da **unidade tratora**.

**Parágrafo único**. Havendo **divergência** entre os limites de que trata o caput, deverá ser obedecido o **menor** deles, considerado limite regulamentar.

***Art. 117 do CTB**: Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT) e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação.*

## CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

**Art. 3º** Para o disposto nesta Resolução, considera-se:

**I - caminhão**: veículo automotor destinado ao transporte de carga com **PBT** acima de **3.500 quilogramas**, podendo **tracionar** ou **arrastar outro veículo**, respeitada a capacidade máxima de tração;

**DICA!**

*"C" é a categoria para conduzir veículos com PBT>3,5t*

**II - caminhão-trator**: veículo automotor destinado a **tracionar** ou **arrastar outro**;

**III - Capacidade Máxima de Tração** (**CMT**): peso máximo que a **unidade de tração** é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a **transmissão**;

**FIQUE DE OLHO!**

*Enquanto o PBT é o peso máximo que aquela unidade pode impor ao pavimento, o CMT é a capacidade máxima que a unidade tratora (geralmente o cavalo-trator) é capaz de tracionar.*

**IV - lotação**: carga útil **máxima**, incluindo **condutor** e **passageiros**, que o veículo transporta, expressa em **quilogramas** para os veículos de carga, ou **número de pessoas,** para os veículos de passageiros;

**V - Peso Bruto Total** (**PBT**): peso **máximo** que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da **tara** mais a **lotação**;

**VI - Peso Bruto Total Combinado** (**PBTC**): peso máximo transmitido ao **pavimento** pela **combinação** de um **caminhão-trator** mais o seu **semirreboque**, ou do **caminhão** mais o seu **reboque** ou **reboques**;

**ATENÇÃO!**

*Soma dos pesos brutos totais das unidades da combinação de veículos: PBT da unidade tratora + unidade(s) tracionada(s).*

**VII - limite legal**: pesos e capacidades máximas estabelecidos nesta Resolução, observado limite estabelecido pela sinalização da via;

**VIII - limite técnico**: pesos e capacidades máximas informados pelo fabricante, importador, transformador ou implementador;

**IX - Autorização Especial de Trânsito** (**AET**): documento em formato eletrônico ou **não**, emitido **única** e **exclusivamente** pelos **OEER**, ao veículo ou à combinação de veículos e/ou carga que **não** se enquadrem nos limites de peso e dimensões;

**X - Autorização Específica** (**AE**): documento em formato eletrônico ou **não**, emitido **única** e **exclusivamente** pelos **OEER**, ao veículo de transporte coletivo de **passageiros**, ou ao veículo e a **CVC**, utilizados no transporte de **carga** autorizados pelo CONTRAN à circulação até o **sucateamento**, que **não** se enquadre nos limites de peso e dimensões;

**XI - limite regulamentar**: menor valor entre o limite legal e o limite técnico e, para veículos portadores de **AET** ou **AE**, o menor valor entre o limite autorizado e o limite técnico;

**XII - limite autorizado**: pesos e capacidades máximas e dimensões estabelecidas na **AET** ou **AE**, expedida pela autoridade com circunscrição sobre a via;

**XIII - reboque**: veículo destinado a ser **engatado** atrás de um veículo automotor;

**XIV - semirreboque**: veículo de **um ou mais eixos** que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de **articulação**;

**XV - tara**: peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E6A20E1D232395BD37843CB72CDC559D

extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em **quilogramas**;

**XVI -** veículo **articulado**: combinação de veículos **acoplados**, sendo **um** deles automotor;

**XVII -** veículos **articulados** de transporte coletivo de **passageiros**: veículos da categoria **M3** constituídos por **2 unidades rígidas**, devidamente **acopladas**, que permitam **comunicação** entre elas. Pelo menos **1 unidade** deverá estar dotada de **tração**. Pode ser de **piso único** ou de **duplo piso**;

**XVIII -** veículos **biarticulados** de transporte coletivo de **passageiros**: veículos da categoria **M3** constituído por **3 unidades rígidas**, devidamente **acopladas**, que permitam **comunicação** entre elas. Pelo menos **1 unidade** deverá estar dotada de **tração**. Somente será permitido veículo de **piso simples**;

**XIX -** veículo **acabado**: veículo que sai de fábrica pronto para registro, **sem** precisar de **complementação**;

**XX -** veículo **inacabado** ou **incompleto:** todo o chassi plataforma para **ônibus** ou **micro-ônibus** e os chassis de **caminhões**, **caminhonete**, **utilitário** com cabine completa, incompleta ou **sem** cabine;

**XXI -** veículo **novo**: veículo de tração, de carga, especial ou de transporte coletivo de passageiros, reboque e semirreboque, **antes** do seu **registro** e **licenciamento**;

**XXII - Combinação** de Veículos para **Transporte de Carga** (**CVC**): **combinação** de veículos destinados ao transporte de carga formado por **veículo de tração**, de carga ou especiais, mais seu(s) **semirreboque**(s) e/ou **reboque**(s);

**XXIII - Órgão** ou **Entidade** Executivo Rodoviário da **União,** dos **Estados,** dos **Municípios** ou do **Distrito Federal** (**OEER**): órgão com circunscrição sobre a via, cujas competências são estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (**CTB**); e

**XXIV - Obras de Arte Especiais** (**OAE**): pontes, viadutos, túneis, ou outras estruturas que têm a finalidade de **transpor obstáculos**, tais como avenidas, vales, rios, entre outros.

## CAPÍTULO III

DOS LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS

**Art. 4º** As dimensões regulamentares para veículos, **com ou sem carga**, que **não** necessitam de **AET** ou **AE**, são as seguintes:

**I - largura máxima**:

**a) 2,80 m**, para os tratores destinados a **puxar** ou **arrastar** maquinaria de qualquer natureza ou a **executar** trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de elevação); e

**b) 2,60 m**, para os **demais veículos**.

**II - altura máxima: 4,40 m;**

**III - comprimento total**:

**a)** veículos **não-articulados**: **máximo** de **14,00 m**;

**b)** veículos **não-articulados** de **transporte** coletivo **urbano** de passageiros que possuam **3º eixo** de apoio direcional: **máximo** de **15 m**;

**c)** veículos **não-articulados** de característica rodoviária para o **transporte** coletivo de **passageiros**, na configuração de **chassi 8X2**: **máximo** de **15 m**;

**d)** veículos articulados de **transporte** coletivo de **passageiros**: **máximo** **19,80 m**;

**e)** veículos **articulados** com **duas unidades**, do tipo **caminhão-trator** e **semirreboque**: **máximo** de **19,30m**;

**f)** veículos **articulados** com **duas unidades** do tipo **caminhão** ou **ônibus** e **reboque**: **máximo** de **19,80 m**; e

**g)** veículos **articulados** com **mais** de **duas unidades**: **máximo** de **19,80 m**.

**h) tratores** destinados a **puxar** ou **arrastar** maquinaria de qualquer natureza ou a **executar** trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de elevação): **máximo** de **15 m.**

**§ 1º** O comprimento total é aquele medido do ponto **mais avançado** de sua extremidade **dianteira** ao ponto **mais avançado** de sua extremidade **traseira**, **incluídos** todos os **acessórios** para os quais **não** esteja prevista exceção.

**ATENÇÃO!**

*Os acessórios que, por ventura, forem instalados no veículo, também serão considerados para efeitos de medição do comprimento total.*

**§ 2º** Os **limites** para o comprimento do **balanço traseiro** de veículos de transporte de **passageiros** e de **cargas** são os seguintes:

**I -** nos veículos **não-articulados** de transporte de **carga**, até **60%** da **distância** entre os **2 eixos**, **não** podendo exceder a **3,50 m**;

**II -** nos **reboques** e **semirreboques**, até **3,50 m**;

**III -** nos veículos **não-articulados** de transporte de **passageiros**:

**a)** com motor **traseiro**: até **62%** da distância **entre eixos**;

**b)** com motor **central**: até **66%** da distância **entre eixos**;

**c)** com motor **dianteiro**: até **71%** da distância **entre eixos**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 83CD0D612320382619396B7AF979178F

**§ 3º** A distância entre eixos, prevista no § 2º, será medida de **centro a centro** das **rodas** dos **eixos** dos **extremos do veículo**.

**§ 4º** O **balanço dianteiro** dos **semirreboques** deve obedecer à NBR NM ISO 1726.

**§ 5º** A medição do comprimento dos veículos do tipo **guindaste** deverá tomar como **base** a **ponta da lança** e o **suporte** dos **contrapesos**.

**§ 6º** Os **equipamentos** e **dispositivos** definidos no Anexo I desta Resolução **não** devem ser considerados na determinação da **largura**, do **comprimento total** e do **balanço traseiro** do veículo.

**§ 7º** A **protusão total** dos dispositivos e equipamentos referidos no Anexo I **pode exceder** em até **100 mm** a **largura do veículo**.

**§ 8º** **Não** é permitido o **registro** e **licenciamento** de veículos cujas **dimensões excedam** às fixadas neste artigo, **salvo** nova configuração regulamentada pelo CONTRAN.

**Art. 5º** Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de dimensões de veículos devem atender à **legislação metrológica** em vigor.

**Art. 6º** Os limites máximos de **PBT**, **PBTC** e peso bruto transmitido por eixo de veículo, nas **superfícies** das vias **públicas**, são:

**I -** **PBT** ou **PBTC**, respeitada a **CMT** da unidade tratora:

**a)** **PBT** para veículo **não articulado**: **29 t**;

**b)** peso **combinado** de veículos com **reboque** ou **semirreboque**, **exceto caminhões**: **39,5 t**;

**c)** **PBTC** para combinações de veículos articulados com **duas unidades**, do tipo **caminhão-trator** e **semirreboque**, e comprimento total **inferior** a **16 m**: **45 t**;

**d)** **PBTC** para combinações de veículos articulados com **duas unidades**, do tipo **caminhão-trator** e **semirreboque** com eixos em **tandem triplo** e comprimento total **superior** a **16 m**: **54,5 t**;

**e)** **PBTC** para combinações de veículos articulados com **duas unidades**, do tipo **caminhão-trator** e **semirreboque** com eixos **distanciados**, e comprimento total **igual** ou **superior** a **16 m**: **54,5 t**;

**f)** **PBTC** para combinações de veículos articulados com **duas unidades**, do tipo **caminhão-trator** e **semirreboque** com **quatro eixos**, sendo **um** conjunto de eixos **traseiros** em **tandem triplo** e **um** eixo dele **distanciado**, com comprimento total **igual** ou **superior** a **17,5 m**: **58,5 t**;

**g)** **PBTC** para combinações de veículos com **duas unidades**, do tipo **caminhão** e **reboque**, e comprimento **inferior** a **17,5 m**: **45 t**;

**h)** **PBTC** para combinações de veículos articulados com **duas unidades**, do tipo **caminhão** e **reboque**, e comprimento **igual** ou **superior a 17,5 m**: **57 t**;

**i)** **PBTC** para combinações de veículos articulados com **mais de duas unidades** e comprimento **inferior** a **17,5 m**: **45 t**; e

**j)** para a **CVC** com **mais de duas unidades**, incluída a unidade tratora, o **PBTC poderá** ser de **até 57 t**, desde que cumpridos os seguintes **requisitos**:

**1 -** **máximo** de **7 eixos**;

**2 -** comprimento **máximo** de **19,8 m** e **mínimo** de **17,5 m**;

**3 -** unidade tratora do tipo **caminhão-trator**;

**4 -** estar equipada com sistema de **freios conjugados** entre si e com a unidade tratora, nos termos estabelecidos pelo CONTRAN;

**5 -** o acoplamento dos veículos rebocados deve ser do tipo **automático** conforme NBR 11410 e deve estar **reforçado** com **correntes** ou **cabos de aço** de segurança; e

**6 -** o acoplamento dos veículos articulados com **pino-rei** e **quinta roda** deve obedecer ao disposto na NBR NM ISO 337, NBR NM ISO 4086 e NBR NM ISO 3842.

**II -** peso bruto por eixo isolado de **dois** pneumáticos: **6 t**;

**III -** peso bruto por eixo isolado de **quatro** pneumáticos: **10 t**;

**IV -** peso bruto por conjunto de **dois** eixos **direcionais** ou **autodirecionais**, com distância entre eixos de no **mínimo 1,20 m**, **independentemente** da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de **dois** pneumáticos cada: **12 t**;

**V -** peso bruto por conjunto de **dois** eixos em **tandem**, quando a distância entre os **dois** planos verticais, que contenham os centros das rodas, for **superior** a **1,20 m** e **inferior** ou **igual** a **2,40 m**: **17 t**;

**VI -** peso bruto por conjunto de **dois** eixos **não** em **tandem**, quando a distância entre os **dois** planos verticais, que contenham os centros das rodas, for **superior** a **1,20 m** e **inferior** ou **igual** a **2,40 m**: **15 t**;

**VII -** peso bruto por conjunto de **três** eixos em **tandem**, aplicável **somente** a **semirreboque**, quando a distância entre os **três** planos verticais, que contenham os centros das rodas, for **superior** a **1,20m** e **inferior** ou **igual** a **2,40 m**: **25,5 t**;

**VIII -** peso bruto por conjunto de **dois** eixos, sendo um dotado de **quatro** pneumáticos e outro de **dois** pneumáticos **interligados** por **suspensão especial**, quando a distância entre os **dois** planos verticais que contenham os centros das rodas for:

a) **inferior** ou **igual** a **1,20 m**: **9 t**;

b) **superior** a **1,20 m** e **inferior** ou **igual** a **2,40 m**: **13,5 t**.

**§ 1º** O limite máximo de **PBTC** da combinação de veículos disciplinada na alínea f do inciso I do caput é **reduzido** para **48,5 t**, se os veículos:

**I - não** forem **originalmente** fabricados para essa configuração, munidos do respectivo Certificado de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 92529CD8C76130D9ADAE57DB9BB13302

Adequação à Legislação de Trânsito (**CAT**), expedido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; ou

**II -** no caso de veículos **modificados**, **não** atenderem os requisitos técnicos **específicos** de inspeção estabelecidos pelo CONTRAN.

**§ 2º** O limite de que trata o § 1º será de **54,5 t**, se a **CVC** for tracionada por veículo dotado de **dois** eixos **direcionais**.

**Art. 7º** Os veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros terão os seguintes limites máximos de **PBT** e **peso bruto** transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas:

**I - peso bruto** por **eixo**:

**a)** eixo **simples** dotado de **2** pneumáticos: **7 t**;

**b)** eixo **simples** dotado de **4** pneumáticos: **11 t**;

**c)** eixo **duplo** dotado de **6** pneumáticos: **14,5 t**;

**d)** eixo **duplo** dotado de **8** pneumáticos: **18 t**;

**e) dois** eixos **direcionais**, com distância entre eixos de no **mínimo 1,20 m**, dotados de **2** (dois) pneumáticos cada: **13 t**.

**II - PBT**: **somatório** dos limites individuais dos eixos descritos no inciso I.

**Parágrafo único**. **Não** se aplicam as disposições deste artigo aos veículos de característica **urbana** para **transporte** coletivo de **passageiros**.

**Art. 8º** Os limites de peso bruto por eixo e por conjunto de eixos, estabelecidos nos artigos 6º e 7º, só prevalecem se **todos** os pneumáticos de um mesmo **conjunto de eixos** forem da mesma **rodagem** e **calçarem rodas** no mesmo **diâmetro**.

**Parágrafo único**. A **soma** da capacidade máxima de carga dos pneumáticos instalados no respectivo eixo ou conjunto de eixos **prevalece** sobre os limites de **peso bruto por eixo** e por **conjunto de eixos** de que trata o caput.

**Art. 9º** Considera-se eixos em tandem **2 ou mais eixos** que constituam um **conjunto integral de suspensão**, com **distribuição de peso** entre eles, podendo qualquer deles **ser** ou **não motriz**.

**§ 1º** Quando em um conjunto de **2 ou mais** eixos a distância entre os **dois** planos **verticais paralelos**, que contenham os centros das rodas for **superior** a **2,40 m**, cada eixo será considerado como se fosse **distanciado**.

**§ 2º** Em qualquer **par** de eixos ou conjunto de **3 eixos** em **tandem**, com **4** pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de **17 t** e **25,5 t**, a diferença de **PBT** entre os eixos mais **próximos não** deverá **exceder** a **1,7 t**.

**Art. 10**. **Não** será permitido **registro** e **licenciamento** de veículos com limites de **peso excedentes** aos fixados nesta Resolução.

**Art. 11**. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que **não** se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos nesta Resolução, **poderá** ser concedida, pelo **OEER**, **AET** com **prazo certo**, válida para cada **viagem** ou por **período**, atendidas as medidas de segurança regulamentadas pelo CONTRAN.

**Parágrafo único**. A **AET** também pode ser concedida quando a carga **não** atende aos limites de dimensões de que trata esta Resolução.

**⚠ ATENÇÃO!**

***AET** é um documento necessário para veículos que excedem os limites previstos pela essa norma.*

## CAPÍTULO IV

DAS EXCEPCIONALIDADES

### SEÇÃO I

DOS VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO, COM DIMENSÕES EXCEDENTES AOS LIMITES DEFINIDOS NESTA RESOLUÇÃO

**Art. 12**. Os veículos de transporte coletivo com peso por eixo **superior** ao fixado nesta Resolução e licenciados **antes** de **13 de novembro de 1996**, poderão circular até o **término** de sua **vida útil**, desde que respeitado o disposto no art. 100 do **CTB** e observadas as condições do pavimento e das **OAE**.

**Art. 13**. Os veículos em circulação, com dimensões **excedentes** aos limites fixados no art. 4º, registrados e licenciados **até 13 de novembro de 1996**, poderão circular até seu **sucateamento**, mediante **AE** e segundo os seguintes critérios:

**I -** para veículos que tenham como dimensões **máximas** até **20 m** de **comprimento**; até **2,86 m** de **largura**; e até **4,40 m** de **altura**, será concedida **AE**, de forma **definitiva**, fornecida pelo **OEER**, devidamente visada pelo **proprietário** do veículo ou seu **representante credenciado**, podendo circular durante as **24 horas** do dia, com **validade** até o seu **sucateamento**, e que conterá os seguintes dados:

**a)** nome e endereço do proprietário do veículo;

**b)** cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (**CRLV**) ou apresentação do

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em meio digital (**CRLV-e**); e

**c)** desenho do veículo, suas dimensões e excessos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C64278418484864792068961 23C9474E

**II -** para os veículos cujas dimensões **excedam** os limites previstos no inciso I e considerando os **limites** dessa via, **poderá** ser concedida, pelo **OEER**, **AE** de forma **definitiva**, obedecendo aos seguintes **parâmetros**:

**a)** volume de tráfego;

**b)** traçado da via; e

**c)** projeto do conjunto veicular, indicando dimensão de largura, comprimento e altura, número de eixos, distância entre eles e pesos.

**Art. 14**. Para os veículos registrados e licenciados **até 13 de novembro de 1996**, com balanço traseiro **superior** a **3,5 m** e limitado a **4,2 m**, respeitados os **60%** da distância entre os eixos, será concedida **AE** fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com **validade máxima** de **1 ano** e **renovada** até o **sucateamento** do veículo.

**Parágrafo único**. A **AE** de que trata este artigo, destinada aos veículos combinados, poderá ser concedida mesmo quando o **caminhão-trator** tiver sido registrado e licenciado **após 13 de novembro de 1996**.

**Art. 15**. Os **semirreboques** das combinações com um ou mais eixos distanciados contemplados na alínea "e" do inciso I do art. 6º **somente** poderão ser **homologados** e/ou **registrados** se equipados com **suspensão pneumática** e **eixo autodirecional** em pelo menos **um** dos eixos.

**§ 1º** A existência da **suspensão pneumática** e do eixo **autodirecional** deverá constar no campo de observações do Certificado de Registro de Veículo (**CRV**) ou do Certificado de Registro de Veículo em meio digital (**CRV-e**) e do **CRLV-e** do **semirreboque**.

**§ 2º** Fica assegurado o direito de **circulação** até o **sucateamento** dos semirreboques, desde que homologados ou registrados **até 21 de maio de 2007**, mesmo que **não** atendam às especificações do caput.

**§ 3º** Ficam **dispensados** do requisito do eixo autodirecional os **semirreboques** com **apenas 2 eixos**, ambos distanciados, desde que o **primeiro** eixo seja equipado com **suspensão pneumática**.

### SEÇÃO II

DA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA VEÍCULOS OU COMBINAÇÕES DE VEÍCULOS COM PERCENTUAL DE TOLERÂNCIA DE PESO NOS LIMITES DE PBT E PBTC

**Art. 16**. Ao veículo ou combinação de veículos utilizados no transporte de cargas líquidas ou gasosas, licenciados **de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2007**, cujos tanques fabricados nesse período apresentem **excesso** de **até 5%** nos limites de **PBT** ou **PBTC** fixados nesta Resolução, será concedida, pelo **OEER**, **AE** de porte **obrigatório** para circulação do implemento rodoviário do tipo tanque, com **validade** até o seu **sucateamento**, atendidos os seguintes critérios:

**I -** apresentação do **certificado** de verificação metrológica expedido no período estabelecido no caput, conforme regulamento do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (**INMETRO**), para atestar a capacidade volumétrica do tanque utilizado no transporte de carga líquida;

**II -** atendimento ao Capítulo V desta Resolução; e

**III -** no caso de **CVC**, o que prevalece, para efeito do caput, é a data de **licenciamento** das unidades rebocadas, podendo o **caminhão-trator** ter data de licenciamento **posterior**.

**Parágrafo único**. A **AE** poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo **permitida** a sua solicitação para **unidade rebocada com** ou **sem** unidade **tratora**, permanecendo válidas aquelas Autorizações já emitidas.

### SEÇÃO III

DA CONCESSÃO DE AET PARA AS CVC COM PBTC DE ATÉ 74 T E COMPRIMENTO INFERIOR A 25 M

**Art. 17**. Excepcionalmente será concedida **AET** para as **CVC** com **PBTC** de **até 74 t** e **comprimento inferior** a **25 m**, desde que suas **unidades tracionadas** tenham sido **registradas até 03 de fevereiro de 2006**, respeitadas as restrições impostas pelos **OEER**.

**§ 1º** A concessão da **AET** de que trata o caput é **condicionada** à apresentação de **laudo técnico** atestando as condições de **estabilidade** e de **segurança** da **CVC**, elaborado e assinado por **profissional de engenharia** qualificado e legalmente habilitado a assumir a responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (**ART**) emitida junto ao órgão de registro profissional competente.

**§ 2º** Para os veículos de transporte de animais vivos (**VTAV - boiadeiros**) articulados (**Romeu e Julieta**) com **até 25 m**:

**I -** fica permitida a concessão de **AET**;

**II -** isenta-se o requisito da data de registro as unidades tracionadas de que trata o caput deste parágrafo; e

**III -** fica permitida autorização para trânsito diuturno.

**§ 3º** Para **CVC** cujo **comprimento** seja de no **máximo 19,80 m**, o trânsito será **diuturno**.

### CAPÍTULO V

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CIRCULAÇÃO DE COMBINAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

**Art. 18**. As **CVC**, com **mais de duas unidades**, incluída a unidade tratora, com **PBTC acima** de **57 t** ou com **comprimento** total **acima** de **19,80 m**, só poderão circular



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 680A5E04DF1102E0C7631F000527383A

portando **AET**.

**§ 1º** É **obrigatório** o porte da **AET** para os veículos referidos no caput.

**§ 2º** **Excetuam-se** da exigência da **AET** os veículos ou conjuntos de veículos classificados como veículos de uso **bélico** nos moldes da Resolução CONTRAN nº 570, de 16 de dezembro de 2015, ou suas sucedâneas.

**§ 3º** Os **OEER** devem disponibilizar às **Forças Armadas** informações sobre as **limitações** de peso e dimensões existentes nas vias e **OAE** sob sua jurisdição, cabendo às autoridades **militares** diretamente responsáveis pelos veículos de que trata o § 2º a prévia conferência da **viabilidade** do deslocamento.

**Art. 19**. A **AET** para as composições de que trata o art. 18 pode ser concedida pelo **OEER** mediante atendimento aos seguintes **requisitos**:

**I -** para a **CVC**:

**a)** **PBTC** **igual** ou **inferior** a **74 t**;

**b)** comprimento **superior** a **19,80 m** e **máximo** de **30 m**, quando o **PBTC** for **inferior** ou **igual** a **57 t**;

**c)** comprimento **mínimo** de **25 m** e **máximo** de **30 m**, quando o **PBTC** for **superior** a **57 t**;

**d)** limites legais de **peso por eixo** fixados pelo CONTRAN;

**e)** compatibilidade da **CMT** da unidade tratora com o **PBTC**;

**f)** estar equipadas com sistemas de **freios conjugados** entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução nº 519, de 29 de janeiro de 2015, e suas sucedâneas;

**g)** acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo **automático** conforme NBR 11410 e estar **reforçado** com **correntes** ou **cabos de aço** de segurança;

**h)** acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo **pino-rei** e **quinta roda** e obedecer ao disposto na NBR NM/ ISO 337 ou NBR NM ISO 4086 e NBR NM ISO 3842 e suas sucedâneas; e

**i)** possuir **sinalização especial** na forma do Anexo II e estar provida de **lanternas laterais** colocadas a intervalos regulares de no **máximo** **3 m** entre si, que permitam a sinalização do **comprimento** total do conjunto.

**II -** as condições de tráfego das vias públicas a serem utilizadas.

**§ 1º** A unidade tratora das composições de que trata o caput deverá ser dotada de **tração dupla** (**6x4**) e, quando carregada, ser capaz de vencer **aclives** de **6%**, com **coeficiente de atrito** pneu/solo de **0,45**, **resistência ao rolamento** de **11 kgf/t** e **rendimento de transmissão** de **90%**, podendo suspender **um** dos eixos tratores somente quando a **CVC** estiver **descarregada**, passando a operar na configuração **4X2**.

**§ 2º** Nas **CVC** com **PBTC** até **58,5 t**, o **caminhão-trator** poderá ser de **tração simples** (**4x2** ou **6x2**).

**§ 3º** A critério do **OEER** responsável pela concessão da **AET**, nas **vias** de **duplo sentido** de direção poderão ser exigidas medidas complementares que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas as condições de segurança, a existência de faixa adicional para veículos **lentos** nos segmentos em **rampa com aclive** e **comprimento** **superior** a **5%** e **600 m**, **respectivamente**.

**§ 4º** A **AET** será concedida para cada **caminhão-trator**, devendo especificar os **limites de comprimento** e de **PBTC** da **CVC**, vinculando-se na **AET** as unidades **rebocadas**, sendo permitida a **substituição** dessas unidades, a qualquer tempo, observadas as mesmas **configurações**, **características** de **dimensões** e **peso** e **CMT**.

**§ 5º** A critério da autoridade competente do **OEER** e desde que não exista **restrição física** relacionada a gabaritos da geometria viária ou **OAE**, a emissão da **AET** poderá ser **dispensada**, mediante publicação da relação dos trechos específicos contemplados, para:

**I -** a **CVC** com **PBTC** superior a **57 t** e **igual** ou **inferior** a **74 t**, e comprimento **igual** ou **superior** a **25 m**, limitado a **30 m**; e

**II -** a **CVC** com **PBTC** **igual** ou **inferior** a **57 t** e comprimento **inferior** a **25 m**.

**§ 6º** O **OEER** deve disponibilizar prioritariamente o serviço de concessão da **AET** por meio eletrônico.

**§ 7º** O órgão máximo executivo de trânsito da União regulamentará a forma de **integração** das bases de dados dos **OEER**, para concessão das **AET**.

**§ 8º** Para transportes **específicos**, o CONTRAN poderá regulamentar outros requisitos para obtenção da **AET**, em Resolução própria.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E9D01F70CE8CA7247D1810E95412A008

**Art. 20**. O trânsito de **CVC**, que exija **AET**, deve ser do **amanhecer** ao **pôr do sol** e sua **velocidade máxima** de **80 km/h**, respeitado limite inferior definido pela sinalização da via.

**§ 1º** Nas vias com **pista dupla** e **duplo sentido** de circulação, dotadas de **separadores físicos** e que possuam **duas ou mais** faixas de circulação no **mesmo sentido**, será autorizado o trânsito **diuturno**.

**§ 2º** Em casos especiais, devidamente **justificados**, poderá ser autorizado o trânsito noturno de **CVC** de que trata o caput, nas vias de **pista simples com duplo sentido** de circulação, observados os seguintes requisitos:

**I - volume horário** de **tráfego** no período noturno correspondente, no máximo, ao nível de serviço "C", conforme conceito da Engenharia de Tráfego;

**II - traçado adequado** de vias e suas condições de segurança, especialmente no que se refere à ultrapassagem dos demais veículos; e

**III -** colocação de **placas de sinalização** em todo o trecho da via, advertindo os usuários sobre a presença de veículos longos.

**§ 3º** Em caso de **não** atendimento dos requisitos estabelecidos no § 2º, o interessado poderá implementar medida mitigadora que viabilize a tráfego **noturno** com **segurança**, devidamente **precedidas** de **estudos técnicos** aprovados pelo **OEER**.

**Art. 21.** Ao requerer a concessão da **AET**, o interessado deverá apresentar:

**I -** preliminarmente, **projeto técnico** da **CVC**, devidamente assinado por profissional de engenharia qualificado e legalmente habilitado, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e de segurança operacional, e que deverá conter:

**a) planta dimensional da combinação**, contendo indicações de comprimento total, distância entre eixos, balanços traseiro e laterais, detalhe do para-choques traseiro, dimensões e tipos dos pneumáticos, lanternas de advertência, identificação da unidade tratora, altura e largura máxima, placa traseira de sinalização especial, **PBTC**, Peso por Eixo, **CMT** e distribuição de carga no veículo;

**b) cálculo demonstrativo** da capacidade da unidade tratora de vencer **rampa** de **6%**, observando os parâmetros do art. 19 e a fórmula do Anexo III;

**c) gráfico demonstrativo** das velocidades que a unidade tratora da composição é capaz de desenvolver para **aclives** de **0** a **6%**, obedecidos os parâmetros do art. 19 e seus parágrafos;

**d)** capacidade de **frenagem**;

**e)** desenho de **arraste e varredura**, conforme norma **SAE J695b**, acompanhado do respectivo memorial de cálculo;

**f)** laudo técnico de inspeção veicular elaborado e assinado por profissional de engenharia qualificado e legalmente habilitado responsável pelo projeto, acompanhado da respectiva **ART**, atestando as condições de estabilidade e de segurança da **CVC**.

**II -** apresentação dos **CRLV-e**, da composição veículo e semirreboques.

**§ 1º** Nenhuma **CVC** poderá operar ou transitar na via pública **sem** que o **OEER** tenha **analisado** e **aprovado** toda a documentação mencionada neste artigo e **liberado** sua **circulação**.

**§ 2º Somente** será admitido o acoplamento de **reboques** e **semirreboques** especialmente construídos para utilização conforme o tipo de **CVC**, devidamente **homologados** pelo órgão máximo executivo de trânsito da União com códigos específicos na tabela de marca/modelo/versão do RENAVAM.

**Art. 22.** A **AET** terá **validade** específica para **cada viagem** ou **por período**, para os percursos e horários **previamente aprovados**, e conterá, no mínimo:

**I -** a identificação do órgão emissor;

**II -** o número de identificação;

**III -** a identificação e características do(s) veículo(s);

**IV -** o peso e dimensões autorizadas;

**V -** o prazo de validade;

**VI -** o percurso; e

**VII -** a identificação em se tratando de carga indivisível.

*Note que não é permitido o uso de uma AET para várias viagens.*

**Parágrafo único**. O **OEER** pode realizar **vistoria técnica** da **CVC** para a **emissão** ou **renovação** da **AET**, sempre que entender necessário.

**Art. 23**. A **AET** **não** exime o condutor e o proprietário da responsabilidade por eventuais **danos** que o veículo ou a combinação de veículos causar à **via** ou a **terceiros**, conforme prevê o § 2º do art. 101 do **CTB**.

**Art. 24**. O veículo ou a **CVC** cujas dimensões ou a carga **excedam** os limites fixados pelo CONTRAN, deverá **portar** na parte **traseira** a sinalização **especial** de **advertência** prevista nos Anexos desta Resolução.

**Parágrafo único**. A sinalização deverá estar em **condições** de **visibilidade** e **leitura**, **não** sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas nesta Resolução.

**Art. 25**. A **CVC** de que trata a Resolução CONTRAN nº 872, de 13 de setembro de 2021, deve ter na parte **traseira** do **último veículo** a **informação** do **limite de velocidade** conforme especificação prevista no Anexo II desta Resolução.

**§ 1º Faculta-se** a utilização da mesma sinalização definida no caput às demais **CVC** para as quais seja exigida a **AET**.

**§ 2º** Fica **permitida** a utilização da sinalização do **limite de**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 685A9D401C02C0C891FC09B568EE1DC1

**velocidade**, de forma **independente** da sinalização **especial** de advertência **traseira**, desde que atendidas as especificações do Anexo II.

**Art. 26**. **Excepcionalmente**, os caminhões, reboques e semirreboques equipados com **rampa de acesso** poderão portar na parte **traseira** sinalização **especial** de **advertência** seccionada ao meio (**bipartida**), constante do Anexo II desta Resolução.

**Parágrafo único**. Quando a sinalização estiver em posição normal, a secção **não** poderá prejudicar a **legibilidade** das informações.

**Art. 27**. A sinalização e demais requisitos relativos às **CVC**, Combinações de Transporte de Veículos (**CTV**) e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (**CTVP**) devem observar o previsto nesta Resolução.

**Parágrafo único**. Para os veículos furgão carga geral, furgão frigorífico, sider, basculante ou outros veículos com sistema de portas traseiras e comprimento excedente, pode ser aplicada a sinalização de comprimento **excedente** bipartida, conforme Anexo II, podendo o **espaçamento** entre as placas ser **igual** à **largura** da **moldura das portas**, mantidas as dimensões estabelecidas para a sinalização.

**Art. 28**. Em atendimento às inovações tecnológicas, a utilização e circulação de novas composições, respeitados os limites de peso por eixo, somente serão **autorizadas após** a **comprovação** de seu **desempenho**, mediante **testes de campo** incluindo manobrabilidade, capacidade de frenagem, distribuição de carga e estabilidade, além do cumprimento do disposto na presente Resolução.

**§ 1º** Cabe ao órgão máximo executivo de trânsito da União publicar **Portaria** com as composições homologadas, especificando seus **limites de pesos** e **dimensões**.

**§ 2º** O uso regular de novas composições somente poderá ser efetivado **após sua homologação e publicação** em Portaria do órgão máximo executivo de trânsito da União.

## CAPÍTULO VI

DOS REQUISITOS PARA O TRÂNSITO DE COMPOSIÇÕES DE VEÍCULOS DE CARGA REMONTADAS (CVR)

**Art. 29**. Entende-se por Composição de Veículo de Carga Remontada (**CVR**) aquela em que a configuração pode ser formada por:

**I - quatro unidades**, incluindo o caminhão-trator, quando a composição estiver **carregada**, conforme Figura 1 do Anexo IV; e

**II - quatro unidades**, nas quais as **duas unidades traseiras** circulam transportadas pelas **duas primeiras**, conforme Figura 2 do Anexo IV.

**Art. 30**. Para as configurações estabelecidas nos incisos I e II do art. 29:

**I -** o desempenho do **sistema de freios** deve atender ao disposto na Resolução CONTRAN nº 519, de 29 de janeiro de 2015, ou suas sucedâneas;

**II -** os **adesivos**, os **para-choques**, o sistema de **iluminação** e os **limites** de **pesos** e **dimensões** devem estar em conformidade com as Resoluções CONTRAN sobre esses assuntos; e

**III -** o **acoplamento** dos veículos articulados com **pino-rei** e **quinta-roda** deve obedecer ao disposto na NBR NM ISO 337 ou a NBR NM ISO 4086.

**Art. 31**. As unidades transportadas **não** podem ficar **acima** do painel **dianteiro**.

**Art. 32**. Na configuração especificada no inciso II do art. 29, deve ser utilizado, na região **posterior**, o sistema de **amarração** já instalado nos equipamentos para **amarrar as toras**, ou seja, as **catracas pneumáticas** existentes no produto.

**§ 1º** Cada cinta deve possuir capacidade de carga à **ruptura** de **7 t** e o modelo do **gancho** deve ser do tipo **delta**.

§ 2º Devem ser utilizadas **duas cintas** para **amarração** de cada composição, ou seja, a composição **intermediária** fará a amarração da composição **traseira** e a composição **dianteira** fará a amarração da composição **intermediária**, conforme Figura 3 do Anexo IV.

**Art. 33**. Na configuração especificada no inciso II do art. 29, na região **frontal** do equipamento o processo de amarração deve utilizar o sistema articulado com **pino-rei** e **quinta roda**, conforme Figura 4 do Anexo IV.

**§ 1º** O **travamento** do deslocamento **horizontal** deve ser feito por meio de **pino** projetado **exclusivamente** para tal finalidade.

**§ 2º** O deslocamento **vertical** deve ser **nulo**, devendo **inexistir folga** no mecanismo de travamento entre a **quinta roda** e o **pino-rei**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E0B5EB62854CB32C7895B765C9126324

## CAPÍTULO VII

DAS DIMENSÕES E PESOS PARA VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO EM VIAGEM INTERNACIONAL PELO TERRITÓRIO NACIONAL

**Art. 34**. Os veículos registrados nos **Estados Parte do Mercosul** habilitados ao transporte internacional de **carga** e **coletivo de passageiros**, quando em circulação **internacional** pelo **território nacional**, devem obedecer aos limites de pesos e dimensões de que trata o acordo aprovado pela Resolução MERCOSUL/GMC/RES. Nº 65/08.

**§ 1º** Os limites de pesos são:

**I - PBT 45 t**;

**II -** peso bruto transmitido **por eixo** às superfícies das vias públicas:

**a)** eixo **simples** dotado de **2** rodas: **6 t**;

**b)** eixo **simples** dotado de **4** rodas: **10,5 t**;

**c)** eixo **duplo** dotado de **4** rodas: **10 t**;

**d)** eixo **duplo** dotado de **6** rodas: **14 t;**

**e)** eixo **duplo** dotado de **8** rodas: **18 t**;

**f)** eixo **triplo** dotado de **6** rodas: **14 t**;

**g)** eixo **triplo** dotado de **10** rodas: **21 t**; e

**h)** eixo **triplo** dotado de **12** rodas: **25,5 t**.

**§ 2º** Entende-se por **eixo duplo** o conjunto de **2 eixos** cuja **distância** entre o **centro das rodas** seja **igual** ou **superior** a **1,20 m** e **igual** ou **inferior** a **2,40 m**.

**§ 3º** Entende-se por **eixo triplo** o conjunto de **3 eixos** cuja **distância** entre o **centro das rodas** seja **igual** ou **superior** a **1,20 m** e **igual** ou **inferior** a **2,40 m**.

**§ 4º** Os limites de dimensões são:

**I - comprimento máximo**:

**a)** caminhão simples: **14 m**;

**b)** caminhão com **reboque**: **20 m**;

**c)** reboque: **8,60 m**;

**d)** caminhão-trator com semirreboque: **18,60 m**;

**e)** caminhão-trator com semirreboque e **reboque**: **20,50 m**; e

**f)** ônibus de longa distância: **14 m**.

**II** - **largura máxima**: **2,6 m**; e

**III - altura máxima**:

**a)** ônibus de longa distância: **4,1 m**; e

**b)** caminhão: **4,3 m**.

**Art. 35**. A circulação de veículos **especiais** ou de **combinação** de veículos com pesos ou dimensões **superiores** ao estabelecido no art. 6º desta Resolução somente será admitida mediante **AET**, expedida de acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades competentes do **país transitado**.

**Art. 36**. O disposto neste Capítulo **não** impede a aplicação das disposições vigentes em cada **Estado Parte** quanto à instituição de **limites de pesos** e **dimensões** dos veículos em circulação por determinadas **rodovias**, **rotas** ou **OAE**.

**Art. 37**. À **infração** decorrente do **excesso de peso** em relação aos limites estabelecidos neste Capítulo aplica-se a penalidade e medida administrativa previstas no inciso V do artigo 231 do **CTB**, conforme disposto na Resolução MERCOSUL/GMC/RES. Nº 14/14.

**Art. 38**. Os veículos registrados nos demais países, com os quais o Brasil mantenha **Acordo de Transporte Terrestre**, habilitados ao transporte internacional de **carga** e **coletivo de passageiros**, quando em **circulação internacional** pelo **território nacional**, devem obedecer aos **limites de pesos** e **dimensões** dispostos no Capítulo III desta Resolução.

## CAPÍTULO VIII

DOS ÔNIBUS ARTICULADOS E BIARTICULADOS

**Art. 39**. Os veículos articulados e biarticulados, destinados ao transporte **coletivo de passageiros**, cujas dimensões **excedam** aos limites de **comprimento** de **19,80 m**, só poderão **circular** nas vias **portando AE** em conformidade com esta Resolução.

**Parágrafo único**. Para a concessão da **AE** de que trata o caput, os ônibus **articulados** e **biarticulados** deverão atender aos seguintes limites:

**I - largura**: **2,60 m**;

**II - comprimento** medido do para-choque dianteiro à extremidade traseira do veículo:

**a)** veículos **articulados** de transporte coletivo de passageiros: **acima** de **19,80 m até 25m**; e

**b)** veículos **biarticulados** de transporte coletivo de passageiros: **acima** de **25 m até 30 m**.

**III -** os limites legais de **PBT** e peso por eixo ou conjunto de eixos previstos nesta Resolução.

**Art. 40**. Ficam **dispensados** da emissão de **AE**:

**I -** os ônibus **articulados** com **comprimento** até **19,80 m** e que atendam aos limites de largura previstos nesta Resolução; e

**II -** os ônibus **articulados** e **biarticulados** que atendam aos limites de **largura** e **comprimento** previstos nesta Resolução e que trafeguem em **faixas próprias** a eles destinadas e/ou em **trajetos definidos** com a finalidade de operação para o transporte de passageiros.

**Art. 41**. Os ônibus **articulados** e **biarticulados** com dimensões previstas no parágrafo único do art. 39, quando em circulação **fora** dos **trajetos específicos** para finalidade da operação de transporte de passageiros, só poderão **circular portando AE**.

**Parágrafo único**. A **AE** fornecida pelos **OEER** deverá



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1302DC562DA06D19C5D02AF2B71C3150

conter o **percurso estabelecido** e **aprovado** pelo órgão com circunscrição sobre a via.

**Art. 42**. O trânsito dos ônibus **articulados** e **biarticulados** será do **amanhecer ao pôr do sol**, e terá **velocidade máxima de 60 km/h**.

**§ 1º Não** se aplica a restrição quanto ao **horário** de trânsito contida no caput para os ônibus **articulados** cujo comprimento seja de no **máximo 19,80 m**.

**§ 2º** Será **admitido** o trânsito **noturno** dos ônibus **articulados** e **biarticulados**:

**I -** nas faixas próprias a eles destinados;

**II -** nas vias com pista dupla;

**III -** nas vias de múltiplas faixas de sentido único de circulação;

**IV -** nas vias com duplo sentido de circulação dotadas de separadores físicos, que possuam **duas ou mais** faixas de circulação no mesmo sentido; e

**V -** nos trechos rodoviários de pista simples.

**ATENÇÃO!**

***Regra***: *não se pode realizar viagens em ônibus articulados/biarticulados durante a noite.*

***Exceção***:

*-Faixas próprias e/ou trajeto definido;*

*-Pelo menos pista dupla/múltipla.*

*-Trecho rodoviário de pista simples.*

*-Comprimento **igual** ou **inferior** a 19,80m para articulados;*

*(cuidado que nesse comprimento não entra biarticulados.)*

**§ 3º** Poderão ser adotados horários **distintos** dos estabelecidos neste artigo em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via.

**Art. 43**. Os **modelos** dos ônibus articulados e biarticulados, constantes no Anexo V desta Resolução, são **meramente ilustrativos** e visam apenas demonstrar as dimensões permitidas aos veículos.

## CAPÍTULO IX

DAS INSCRIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS DADOS TÉCNICOS

**Art. 44**. Para efeito de registro, licenciamento e circulação, os veículos de tração, de carga, especiais e os de transporte coletivo de passageiros deverão ter **indicação**, fixado em **local visível**, de suas **características** registradas para obtenção do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (**CAT**), de acordo com os requisitos de-finidos no Anexo VI desta Resolução.

**Parágrafo único**. A inscrição indicativa dos **pesos** e **capacidades** registrados nos veículos automotores de tração, de carga e especiais será **individualizada**.

**Art. 45**. Para efeito de fiscalização de veículos ou combinações de veículos amparados por **AET** ou **AE**, caso haja **divergência** entre as inscrições técnicas do veículo e as informações constantes na **AET** ou **AE**, **prevalecem** as informações de **pesos** e **capacidades** constantes das **inscrições técnicas**.

**Art. 46**. A **responsabilidade** pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades, conforme estabelecido no Anexo VI desta Resolução será:

**I -** do **fabricante** ou **importador**, quando se tratar de veículo novo **acabado** ou **inacabado**;

**II -** do fabricante da **carroçaria** ou de outros **implementos**, em caráter **complementar** ao informado pelo **fabricante** ou **importador** do veículo;

**III -** do responsável pelas **modificações**, quando se tratar de veículo **novo** ou **já licenciado** que tiver sua estrutura ou número de eixos **alterados**, ou outras **modificações** previstas pelas Resoluções do CONTRAN nº 291, de 29 de agosto de 2008 e nº 292, de 29 de agosto de 2008, ou suas sucedâneas; e

**IV -** do **proprietário** do veículo, conforme estabelecido no art. 47 desta Resolução.

**§ 1º** Caso as inscrições técnicas **não** estejam indicadas conforme este regulamento, serão aplicadas as **infrações correspondentes**, sem prejuízo das infrações do art. 231, incisos V e X do **CTB**, quando verificadas, podendo ser observadas as inscrições descritas pelas especificações técnicas consultadas dos fabricantes, importadores e de seus implementadores de equipamentos ou de órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (**SNT**).

**§ 2º** A instalação de implementos, como eixo, tanque suplementar, compressor, sistema hidráulico, guindaste, entre outros, que **modifiquem** a **tara** do veículo deverá ser acompanhada da **fixação de inscrição** com a **nova tara**, conforme os requisitos do Anexo VI desta Resolução.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8E84A8D883669C0A6060CD0CC3F5BA0E

**Art. 47**. Para os veículos em circulação, registrados **até 31 de dezembro de 2008**, que **não** possuíam a inscrição dos dados de **tara** e **lotação** nos locais e especificações de materiais normatizados nesta Resolução, fica autorizada a inscrição dos dados por **pintura** resistente ao tempo na cor **amarela** sobre fundo **preto** e **altura mínima** dos caracteres de **30 mm**, em local visível na parte **externa** do veículo.

**§ 1º** Para os veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, a indicação de que trata o caput poderá ser realizada conforme o item 3.2.2 do Anexo VI, nesse caso de responsabilidade do **proprietário** do veículo.

**§ 2º** Para os veículos registrados **a partir de 1º de janeiro de 2009**, eventual regularização das inscrições técnicas deverá obedecer aos requisitos do Anexo VI desta Resolução.

**Art. 48**. No caso de veículo **inacabado**, conforme definido no inciso XVIII do art. 3º desta Resolução, fica o fabricante ou importador obrigado a declarar na **nota fiscal** o **peso do veículo** nessa condição.

## CAPÍTULO X

DAS FORMAS E TOLERÂNCIAS PARA A FISCALIZAÇÃO

**Art. 49**. A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por **equipamento de pesagem** ou, na **impossibilidade**, pela verificação de **documento fiscal** ou de **transporte**.

**§ 1º** Os equipamentos **fixos** ou **portáteis** utilizados na **pesagem** de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo **INMETRO**, de acordo com a legislação **metrológica** em vigor.

**§ 2º** A fiscalização em equipamento de pesagem, devidamente aferida e certificada pelo **INMETRO**, deverá **prevalecer** em relação à fiscalização por **verificação do peso** lançado em **documento fiscal** ou de **transporte**.

**§ 3º** A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na **Nota Fiscal**, **Conhecimento**, **Manifesto de carga** ou outros **documentos** que contenham o peso da carga declarado, poderá ser feita em qualquer **tempo** ou **local**, **não** sendo admitida qualquer **tolerância** sobre o peso declarado.

**§ 4º** O documento de fiscal **deverá** possuir declaração do peso em **kg**.

**§ 5º** A **ausência** do peso da carga no documento fiscal pode ensejar o encaminhamento do veículo para **aferição** em **equipamento de pesagem** ou a **apresentação** de **documento fiscal substituto** com a respectiva informação.

**Art. 50**. Na fiscalização de peso dos veículos por **equipamento de pesagem** serão admitidas as seguintes **tolerâncias**:

**I - 5%** sobre os limites de **PBT** ou **PBTC**; e

**II- 12,5%** sobre os limites de **peso bruto** transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas.

**§ 1º** Os veículos ou combinação de veículos com **PBT** ou **PBTC** regulamentar **igual** ou **inferior** a **50 t** devem ser fiscalizados apenas quanto aos limites de **PBT** ou **PBTC**, observada a **tolerância** prevista no inciso I do caput.

**§ 2º** O veículo de que trata o § 1º que **ultrapassar** a tolerância **máxima** sobre o limite do **PBT** ou **PBTC** também será **fiscalizado** quanto ao excesso de peso **por eixo**, aplicando-se as penalidades **cumulativamente**, respeitadas as tolerâncias **máximas** previstas nos incisos I e II do caput.

**§ 3º** No **carregamento** dos veículos, a **tolerância máxima** prevista neste artigo **não** pode ser **incorporada** aos limites de peso previstos em regulamentação do CONTRAN.

**Art. 51**. Cabe ao **transportador** atender aos limites técnicos e legais de resistência dos eixos do veículo.

**Art. 52**. Quando o peso verificado for **igual** ou **inferior** ao **PBT** ou **PBTC** estabelecido para o veículo, **acrescido** da tolerância de **5%**, mas ocorrer **excesso de peso** em algum dos **eixos** ou **conjunto de eixos**, aplicar-se-á **multa** somente sobre a **parcela** que **exceder** essa **tolerância**.

**§ 1º** A carga deverá ser **remanejada** ou deverá ser efetuado **transbordo**, de modo que os excessos por eixo sejam **eliminados**.

**§ 2º** As disposições previstas no caput **não** se aplicam aos veículos de que trata o § 1º do art. 50.

**Art. 53**. Quando o peso verificado estiver acima do **PBT** ou **PBTC** estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de **5%**, aplicar-se-á a **multa** somente sobre a **parcela** que **exceder** essa **tolerância**.

**Parágrafo único**. Deverá ser efetuado o **transbordo** do excesso que ultrapassar a tolerância.

**Art. 54**. O veículo só poderá prosseguir viagem após **sanadas as irregularidades**, observadas as condições de segurança.

**§ 1º** A **critério** do agente, avaliados os **riscos** e as **condições** de segurança, poderá ser **dispensado** o **remanejamento** ou **transbordo** de produtos **perigosos**, produtos **perecíveis**, cargas **vivas** e **passageiros**.

**ATENÇÃO!**

*O remanejamento ou transbordo de determinadas cargas pode ser dispensado, nos casos de **produtos perigosos**, **perecíveis**, cargas **vivas** e **passageiros**.*

**§ 2º** Nos casos em que **não** for dispensado o **remanejamento** ou **transbordo** da carga, o veículo deverá ser recolhido ao **depósito**, sendo liberado somente **após** sanada a **irregularidade** e pagas todas as **despesas** de **remoção** e **estada**.

**§ 3º** O saneamento da irregularidade **não** impede a



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 BD499D3E13CC4B99702CF72C8DBECF5F

aplicação da **multa cabível**.

**Art. 55**. Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, **independentemente** da **natureza da carga**, o veículo poderá prosseguir viagem **sem** remanejamento ou transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam **simultaneamente inferiores** a **12,5%** do **menor valor** entre os **pesos** e **capacidades máximos** estabelecidos pelo CONTRAN e os **pesos** e **capacidades** indicados pelo **fabricante** ou **importador**, nos termos do art. 100 do **CTB**.

**Parágrafo único**. A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo de que trata o caput **não** será **cumulativa** aos limites estabelecidos no art. 50 desta Resolução.

**Art. 56**. Para fins dos §§ 4º e 6º do art. 257 do **CTB**, considera-se **embarcador** o remetente ou expedidor da carga, mesmo se o frete for a pagar.

**Art. 57**. O **cálculo** do valor da multa de excesso de peso se dará nos termos do inciso V, e respectivas alíneas, do art. 231 do **CTB**.

**§ 1º** Mesmo que haja **excessos simultâneos** nos pesos por eixo ou conjunto de eixos e no **PBT** ou **PBTC**, a multa para infração de natureza média prevista no inciso V do art. 231 do **CTB** será aplicada **uma única vez**.

**§ 2º** Quando houver **excessos** tanto no peso **por eixo** quanto no **PBT** ou **PBTC**, os valores dos acréscimos à multa serão calculados **isoladamente** e **somados entre si**, sendo adicionado ao resultado o valor inicial referente à infração de natureza **média**.

**§ 3º** O **valor do acréscimo** à multa será calculado nos seguintes termos:

**I -** enquadrar o excesso total de acordo com o disposto nas alíneas do inciso V do art. 231 do **CTB**;

**II -** dividir o excesso total por **200 kg**, arredondando-se o valor para o **inteiro superior**, resultando na quantidade de frações; e

**III - multiplicar** o resultado de **frações** pelo valor previsto para a faixa do excesso indicada no inciso I.

**Art. 58**. As infrações por excesso da **CMT** de que trata o inciso X do art. 231 do **CTB** serão aplicadas, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a **CMT**, da seguinte forma:

**I - até 600 kg**: infração **média**, com valor conforme definido no **CTB**;

**II - entre 601 kg e 1.000 kg**: infração **grave**, com valor conforme definido no **CTB**; e

**III - acima de 1.000 kg**: infração **gravíssima**, com valor conforme definido no **CTB**, aplicado a **cada 500 kg** ou **fração** de excesso de peso apurado.

**Art. 59**. Nas fiscalizações realizadas com o uso de **instrumentos** ou **equipamentos** de aferição de peso de veículos, deve ser assegurado o acesso à documentação comprobatória de atendimento à legislação metrológica.

> ⚠ **ATENÇÃO!**
> *Observe que toda fiscalização que envolver equipamentos, será necessária uma tolerância para aquele equipamento e necessidade de aferição pelo **INMETRO**.*

## CAPÍTULO XI

DAS INDICAÇÕES DE INFRAÇÕES AO CTB

**Art. 60**. O descumprimento do disposto nesta Resolução sujeita o infrator, conforme o caso, independentemente de outras penalidades, às seguintes sanções previstas no **CTB**:

**I - art. 187, inciso I**: quando o(s) **veículo**(s) e/ou **cargas estiverem** com pesos ou dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e/ou horário, não constante na **AET** ou **AE**, imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via;

**II - art. 230, incisos IX e X**: quando o **veículo transitar** em desacordo com as especificações do Capítulo VI;

**III - art. 230, inciso XXI**: quando o veículo de transporte de carga **transitar sem** as inscrições das informações previstas no anexo VI;

**IV - art. 231, inciso IV**: quando o(s) **veículo**(s) tratados nesta Resolução e/ou **cargas transitarem sem** a autorização especial expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via para atender as condições dos limites de pesos e dimensões;

**V - art. 231, inciso V**: quando o **veículo** ou **CVC transitar** com excesso de peso, respeitadas as tolerâncias descritas nesta Resolução;

**VI - art. 231, inciso VI**: quando os **veículos** tratados nesta Resolução **estiverem** com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente e transitarem em **desacordo** com **AET** ou **AE** já expedida;

**VII - art. 231, inciso VI**: quando os **veículos** tratados nesta Resolução **estiverem** com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente, e a **AET** ou **AE** estiver **vencida**;

**VIII - art. 231, inciso VII**: quando o **veículo ultrapassar** a lotação quanto ao excesso de **passageiros**;

**IX - art. 231, inciso X**: quando o **veículo** ou a **combinação de veículo transitar** excedendo a capacidade máxima de tração;

**X - art. 232**: quando os **veículos** de que trata essa Resolução **transitarem** com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos **sem portar AET** ou **AE** regularmente expedida;

**XI - art. 235**: quando a **carga ultrapassar** os limites



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4FD72A07D2DE18B32876FE2DA7465544

laterais, posterior e/ou anterior do(s) veículo(s), ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos nesta Resolução;

**XII - art. 237**: quando **transitar** em desacordo com as especificações de tração previstas no art. 19 desta Resolução;

**XIII - art. 237**: quando **transitar sem** as inscrições dos dados técnicos, os veículos de tração e transporte coletivo de passageiro ou nos casos de incorreção dos dados técnicos ou em desacordo com as especificações estabelecidas no Anexo VI;

**XIV - art. 237**: quando os **veículos** ou **combinação de veículos estiverem** com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização **especial** de advertência na **traseira não** tiver sido **instalada** ou **não** atender aos **requisitos** previstos; ou

**XV - art. 239**: quando **retirar** do local veículo legalmente retido para regularização, **sem permissão** da autoridade competente ou de seus agentes.

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas neste Capítulo **não** afastam a possibilidade de aplicações de outras penalidades previstas no **CTB**.

## CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 61**. Os pesos e as dimensões máximas estabelecidos nesta Resolução **não** excluem a competência dos **OEER** para fixar valores mais restritivos em relação às vias sob sua circunscrição, de acordo com as **restrições** ou **limitações** estruturais da área, via, pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o **estudo de engenharia** respectivo.

**§ 1º** O **OEER** deverá observar a regular colocação de **sinalização vertical** regulamentadora, nos termos da Resolução CONTRAN nº 180, de 26 de agosto de 2005, que aprova o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação, ou suas sucedâneas, **especialmente** quanto às placas **R14** e **R17**, conforme o caso.

**§ 2º** O **OEER** deverá disponibilizar os **estudos de engenharia** no portal de solicitação de **AET** ou por outro **meio eletrônico**.

**Art. 62**. Para fins de fiscalização de peso de veículo que transporte produtos classificados como **biodiesel** (**B-100**), por meio de equipamento de **pesagem** ou de **nota fiscal**, é admitida a **tolerância** de **7,5%** no **PBT** ou **PBTC** para todos os veículos **não adaptados** para esse tipo de transporte, até seu **sucateamento**.

**Art. 63**. A **inscrição** indicativa de peso por eixo estabelecida no **Anexo VI** é **obrigatória** apenas para os veículos **fabricados** a partir de **1º de julho de 2022**.

**Art. 64**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN:

**I** - nº 210, de 13 de novembro de 2006;

**II-** nº 211, de 13 de novembro de 2006;

**III -** nº 256, de 30 de novembro de 2007;

**IV -** nº 284, de 01 de julho de 2008;

**V -** nº 290, de 29 de agosto de 2008;

**VI -** nº 318, de 05 de junho de 2009;

**VII -** nº 373, de 18 de março de 2011;

**VIII -** nº 381, de 28 de abril de 2011;

**IX -** nº 502, de 23 de setembro de 2014;

**X -** nº 520, de 29 de janeiro de 2015;

**XI -** nº 526, de 29 de abril de 2015;

**XII -** nº 566, de 25 de novembro de 2015;

**XIII -** nº 577, de 24 de fevereiro de 2016;

**XIV -** nº 608, de 24 de maio de 2016;

**XV -** nº 610, de 24 de maio de 2016;

**XVI -** nº 625, de 19 de outubro de 2016;

**XVII -** nº 628, de 30 de novembro de 2016;

**XVIII -** nº 630, de 30 de novembro de 2016;

**XIX -** nº 635, de 30 de novembro de 2016;

**XX -** nº 662, de 19 de abril de 2017;

**XXI -** nº 665, de 18 de maio de 2017;

**XXII -** nº 700, de 10 de outubro de 2017;

**XXIII -** nº 702, de 10 de outubro de 2017;

**XXIV -** nº 734, de 05 de junho de 2018;

**XXV -** nº 746, de 30 de novembro de 2018;

**XXVI -** nº 787, de 18 de junho de 2020; e

**XXVII -** nº 803, de 22 de outubro de 2020



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0A2C9253B49B4F9E0D43AE170B06DD07

## ANEXO I

**I -** Lista de dispositivos e equipamentos que **podem exceder** em **até 100 mm** a **largura** do veículo:

**1 -** A parte curva da parede do pneu imediatamente **acima** do ponto de contato com o plano de apoio.

**2 -** Dispositivos indicadores de **falha** nos pneus.

**3 -** Indicadores de **pressão** dos pneus.

**4 -** Componentes do **sistema de Iluminação** conforme Resolução CONTRAN nº 667, 18 de maio de 2017, e suas sucedâneas:

**4.1 -** Lanterna de posição lateral;

**4.2 -** Lanterna de posição traseira;

**4.3 -** Lanterna delimitadora;

**4.4 -** Retrorrefletor lateral;

**4.5 -** Lanterna indicadora de direção; e

**4.6 -** Lanterna externa de cortesia.

**5 -** Rampas de acesso, plataformas elevatórias, saliências derivadas de dispositivos de articulação, travamento de partes móveis, pontos de amarração de lona ou equipamentos similares quando retraídas e desde que **não excedam 10 mm** do lado do veículo. Os cantos das rampas devem ser arredondados para um raio **não inferior a 5 mm**. Demais extremidades devem ser **arredondadas** para um raio **não inferior a 2,5 mm**.

**6 -** Dispositivos de orientação lateral **retráteis** utilizados em sistemas de **ônibus guiados**, quando **não** estiverem **retraídos**.

**7 -** Dispositivos para **monitoramento** e **detecção** incluindo radares.

**8 - Dispositivos** e **equipamentos** especialmente concebidos para reduzir o atrito aerodinâmico, desde que **não** sobressaiam **mais de 50 mm** de cada lado da **largura máxima** do veículo e **não** aumentem a capacidade de carga. Deve ser possível retrair esses dispositivos com o veículo **estacionado**, de tal modo que a largura máxima autorizada **não** seja excedida e **não** prejudiquem a capacidade de o veículo ser utilizado para o transporte **intermodal**. Quando os dispositivos e equipamentos estiverem sendo **utilizados**, a largura do veículo **não** pode **exceder 2.650 mm**.

**9 -** Dispositivos de **vedação** e sua **proteção**.

**10 -** Partes sobressalentes **flexíveis** do sistema **anti-spray** conforme Resolução CONTRAN nº 762, de 20 de dezembro de 2018, e suas sucedâneas.

**11 -** Para-lamas **flexíveis**.

**12 - Correntes** para pneus.

**13 -** Saliências em equipamentos concebidos para fechamento **lateral**, deste que sejam **removíveis** para possibilitar acesso lateral ao **semirreboque** (aberturas de vãos laterais).

**II -** Lista de dispositivos e equipamentos que podem exceder o comprimento e o **balanço traseiro** do veículo:

**1 -** limpadores de para-brisa e dispositivos de lavagem do para-brisa;

**2 -** placas dianteiras e traseiras;

**3 -** dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, lonas e encerados;

**4 -** luzes;

**5 -** espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares;

**6 -** tubos de admissão de ar;

**7 -** batentes;

**8 -** degraus e estribos de acesso;

**9 -** borrachas;

**10 -** plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que **não** constituam saliência **superior a 200 mm**;

**11 -** dispositivos de **engate** do veículo a motor; e

**12 -** dispositivos e equipamentos **dobráveis**, concebidos para **reduzir** a resistência aerodinâmica ao avanço, desde que **não aumentem** o comprimento da zona de carga e sua saliência em relação ao ponto mais à **retaguarda** do veículo **não exceda 500 mm**. Deve ser possível **retrair** esses dispositivos com o veículo **estacionado**, a fim de que **não** seja **ultrapassado** o comprimento **máximo** autorizado, **nem** seja **limitada** a capacidade do veículo ser utilizado para o transporte **intermodal**.

## ANEXO II

**I - Sinalização especial de advertência traseira para comprimento excedente**

**Especificações**: dispositivo de segurança **autoadesivo** aplicado **diretamente** no veículo ou sobre placa metálica, de **madeira** ou **material** com propriedades **equivalentes**, possuindo faixas inclinadas de **45º** da **direita para a esquerda** e de **cima para baixo**, nas cores **preta** e **laranja**, alternadamente. **As cores**: branca, laranja e vermelha devem ser em material **retrorrefletivo** com especificações técnicas constantes no item **V** deste Anexo.

Figura 1: Sinalização especial de advertência traseira para comprimento excedente



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C0750F459D2955711E22AA10EC5E60BA

Figura 2: Sinalização especial de advertência traseira para comprimento excedente e limite de velocidade

**II - Sinalização especial de advertência traseira para largura excedente**

**Especificações**: dispositivo de segurança **autoadesivo** aplicado **diretamente** no veículo ou sobre placa metálica, de **madeira** ou **material** com propriedades **equivalentes**, possuindo faixas inclinadas de **45º** da **direita para a esquerda** e de **cima para baixo**, nas cores **preta** e **laranja**, alternadamente. **As cores**: branca, laranja e vermelha devem ser em material **retrorrefletivo** com especificações técnicas constantes no item V deste Anexo.

Figura 3: Sinalização especial de advertência traseira para largura excedente

Figura 4: Sinalização especial para limite de velocidade

Figura 5: Sinalização especial de advertência traseira para largura excedente e limite de velocidade

**III - Sinalização especial de advertência traseira para comprimento e largura excedente**

**Especificações**: dispositivo de segurança **autoadesivo** aplicado **diretamente** no veículo ou sobre placa metálica, de **madeira** ou **material** com propriedades **equivalentes**, possuindo faixas inclinadas de **45º** da **direita para a esquerda** e de **cima para baixo**, nas cores **preta** e **laranja**, alternadamente. **As cores**: branca, laranja e vermelha devem ser em material **retrorrefletivo** com especificações técnicas constantes no item V deste Anexo.

Figura 6: Sinalização especial de advertência traseira para comprimento e largura excedente

Figura 7: Sinalização especial de advertência traseira para comprimento e largura excedente e limite de velocidade



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E000EF1410242A322F8937495FF80D51

**IV - Sinalização especial de advertência traseira do tipo bipartida**

**Especificações**: dispositivo de segurança **autoadesivo** aplicado **diretamente** no veículo ou sobre placa metálica, de **madeira** ou **material** com propriedades **equivalentes**, possuindo faixas inclinadas de **45º** da **direita para a esquerda** e de **cima para baixo**, com adesivo **refletivo** na cor **preta** e **laranja** alternadamente, com espaçamento **máximo** de **5,0 cm** entre as duas partes **sem alterar** ou **comprometer** as letras e formato da sinalização, nas cores **preta** e **laranja**, alternadamente. **As cores**: branca e laranja devem ser em material **retrorrefletivo** com especificações técnicas constantes no item V deste Anexo.

Figura 8: Sinalização especial de advertência traseira do tipo bipartida

**V - Especificações técnicas da sinalização especial retrorrefletiva**

**1.** A sinalização **especial** deve ser constituída por película **autoadesiva** aplicada diretamente na **traseira** do veículo ou sobre placa fixada na **traseira**.

**2.** Para atender as necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial poderá ser **bipartida** em seu sentido **transversal**, contudo, as partes **não** poderão ter separação **maior** que **5 cm**.

**3. Coeficiente de retrorreflexão**: os materiais retrorrefletores deverão atender aos **coeficientes** de retrorrefletividade **mínimos** definidos na Tabela 1. As medidas devem ser feitas em candelas por lux metro quadrado, de acordo com o método ASTM E810.

**Tabela 1** - Coeficientes de retrorrefletividade mínimos

| ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO | ÂNGULO DE ENTRADA | BRANCA | LARANJA | VERMELHA |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 | -4 | 70 | 25 | 14 |
| | +30 | 30 | 7 | 6 |
| 0,5 | -4 | 30 | 13 | 7,5 |
| | +30 | 15 | 4 | 3 |

**4. Cor e luminância**: o material retrorrefletor deverá apresentar os valores de coordenadas de **cromaticidade** e **luminância** definidos na Tabela 2, conforme a ASTM D 4956.

**Tabela 2** - Coordenadas de cromaticidade e luminância

| COR | COORDENADAS DE CROMATICIDADE | | | | | | | | LUMINÂNCIA Y% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| | x | y | x | y | x | y | x | y | MIN | MAX |
| BRANCA | 0,303 | 0,287 | 0,368 | 0,353 | 0,340 | 0,380 | 0,274 | 0,316 | 27 | - |
| LARANJA | 0,550 | 0,360 | 0,630 | 0,370 | 0,581 | 0,418 | 0,516 | 0,394 | 14 | 30 |
| VERMELHA | 0,613 | 0,297 | 0,708 | 0,292 | 0,636 | 0,364 | 0,568 | 0,352 | 2,5 | 12 |

**5. Durabilidade**: a **película** deverá apresentar desempenho satisfatório para um período de no **mínimo** **7 anos** para as películas especificadas, em exposição **normal**, **vertical** e **estacionária**. Ao final desse período, as películas refletivas devem possuir retrorrefletância **residual** de no **mínimo** **50%** do valor **inicial**.

**6.** O **fabricante** deve manter a disposição do órgão máximo executivo de trânsito da União **certificado** de conformidade, emitido por entidade federal, estadual ou do Distrito Federal de pesquisa e/ou ensino, que comprove o **atendimento integral** do disposto neste Anexo.

**7.** A sinalização **especial** deverá conter no canto **inferior esquerdo** do **quadro branco**, em área de **dimensão máxima** de **3 cm** X **10 cm** com a **marca** do **fabricante** da película, nome da entidade que **emitiu** o **certificado** de conformidade da película, o **número** e a **data** do respectivo certificado.

**8.** A sinalização especial **não** poderá conter quaisquer outras inscrições.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5B628162A97D3A46A33D83EF4A54B9EA

**ANEXO III**

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE RAMPA

$$i = \frac{Ft}{10 \times G} - \frac{Rr}{10}$$

Sendo:

**i** = Rampa máxima em %

**G** = Peso bruto total **combinado** (**t**)

**Rr** = Resistência ao **rolamento** (**kgf/t**)

**Ft** = Força de tração em kgf, determinada pelo **menor** valor entre a Força na roda (**Fr**) e a Força de aderência (**Fad**), calculados da seguinte forma:

$$F_r = \frac{Tm\ x\ ic\ x\ id\ x\ 0{,}9}{Rd}$$

$$Fad = P\ x\ u$$

**Fr** = Força na roda (**kgf**)

**Tm** = Torque máximo do motor (**kgf x m**)

**ic** = **Maior** relação de redução da caixa de **câmbio**

**id** = Relação de **redução** no **eixo traseiro** (**total**)

**Rd** = Raio dinâmico do pneu do **eixo de tração** (**m**)

**Fad** = Força de aderência (**kgf**)

**P** = **Somatório** dos pesos incidentes nos eixos de tração (**kgf**)

**u** = Coeficiente de **atrito** pneu **x** solo

**ANEXO IV**

CONFIGURAÇÕES DE CVR

Figura 1: Configuração do CVR em viagem carregada

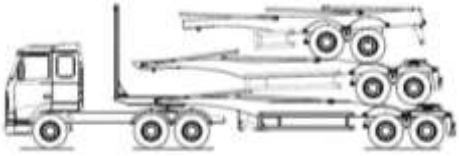


Figura 2: Configuração do CVR com as duas unidades traseiras transportadas pelas duas primeiras unidades

Figura 3: Amarração da carga na região posterior por meio de cintas e catracas

Figura 4: Amarração das cargas na parte da frente, por meio de sistema de pino-rei e quinta roda e de pino específico

**ANEXO V**

DESENHOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS COM AS DIMENSÕES MÁXIMAS DOS VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Figura 1 - Veículo articulado

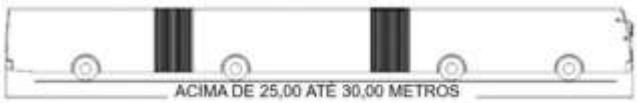



Figura 2 - Veículo biarticulado

**ANEXO VI**

**1. OBJETIVO**

Estabelecer requisitos para inscrição **indicativa** e **obrigatória** dos **pesos** e **capacidades** registrados, conforme definidos a seguir.

**2. APLICAÇÃO**

**2.1** Informações **mínimas** para veículos de **tração**, de **carga**, **especiais** e transporte **coletivo de passageiros**, com **PBT acima** de **3.500 kg**.

**2.1.1** Veículo automotor novo **acabado**: tara, lotação, **PBT**, peso por eixo e **CMT**;

**2.1.2** Veículo automotor novo **inacabado**: **PBT**, peso por



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6242000585EE149A767E262FAEE539E2

eixo e **CMT**;

**2.1.3** Veículo automotor novo que recebeu **carroçaria** ou **implemento**: tara e lotação, em **complemento** às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo;

**2.1.4** Veículo automotor novo que teve **alterado** o número de eixos ou sua(s) capacidade(s): tara, lotação, peso por eixo e PBT, em **complemento** às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo;

**2.1.5** Veículo automotor já **licenciado** que teve **alterada** sua estrutura, número de eixos ou sua(s) capacidade(s): tara, lotação, PBT e peso por eixo, respeitada a **CMT**, em **complemento** às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo;

**2.1.6** **Reboque** e **semirreboque**, novo ou alterado: tara, lotação, peso por eixo e **PBT**.

**2.2** Informações mínimas para veículos de **tração**, de **carga**, **especiais** e de transporte **coletivo de passageiros**, com **PBT** de **até** **3.500 kg**.

**2.2.1** Todas as constantes nos itens de 2.1.1 a 2.1.6.

**Observação**: as informações complementares devem atender aos requisitos do item 3 deste anexo, em campo **distinto** das **informações originais** do fabricante ou importador do veículo.

**3 REQUISITOS**

**3.1 Específicos**:

**3.1.1** As indicações referentes ao item 2 serão inscritas em plaqueta ou em etiqueta adesiva **resistente** à ação do tempo;

**3.1.2** As indicações serão inscritas em fundo **claro** ou **escuro**, adotados caracteres alfanuméricos **contrastantes**, com **altura** **não** **inferior** a **3 mm**.

**3.1.**3 Poderão ser usados **letras** ou **números** inscritos em **alto** ou **baixo relevo**, **sem** necessidade de **contraste** de cor.

**3.2 Normas gerais**.

**3.2.1** A indicação nos veículos automotores de **tração**, de **carga** e **especiais** será inscrita ou afixada em **um** dos **seguintes locais**, assegurada a facilidade de visualização.

**3.2.1.1** Na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura.

**3.2.1.2** Na borda de qualquer porta.

**3.2.1.3** Na parte inferior do assento, voltada para porta.

**3.2.1.4** Na superfície interna de qualquer porta.

**3.2.1.5** No painel de instrumentos.

**3.2.2** Nos veículos destinados ao transporte **coletivo de passageiros**, a indicação deverá ser afixada na parte **frontal interna** acima do para-brisa ou na parte **superior** da divisória da cabina de comando do lado do **condutor**. Na **impossibilidade técnica** ou **ausência** de local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga, tração e especiais.

**3.2.3** Nos reboques e semirreboques, a indicação deverá ser afixada na parte **externa** da carroçaria na **lateral dianteira**.

**3.2.4** Nos implementos montados sobre chassi de veículo de carga e especiais, a indicação deverá ser afixada na parte **externa**, em sua **lateral dianteira**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0560491CF88CB9EBC188DDF7FCA6F50B

# RESOLUÇÃO 960/2022

**(REVOGA AS RESOLUÇÕES 216/2006, 253/2007 E 254/2007)**

Dispõe sobre os requisitos de segurança de vidros, a visibilidade para fins de circulação, o uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa.

## CAPÍTULO I

DAS ÁREAS ENVIDRAÇADAS E SEUS REQUISITOS

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre os requisitos de **segurança de vidros**, a **visibilidade** para fins de circulação, o uso de **vidros** em veículos **blindados** e o uso de **medidores** de **transmitância luminosa**.

**Art. 2º** Os veículos automotores, os reboques e semirreboques **deverão** sair de **fábrica** com as suas partes envidraçadas equipadas com **vidros de segurança** que atendam aos termos desta Resolução e aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9491.

**Parágrafo único**. A exigência prevista no caput aplica-se também aos vidros destinados a **reposição**.

**Art. 3º** Para circulação nas vias públicas do território nacional é **obrigatório** o uso de vidro de segurança **laminado no para-brisa** de todos os veículos e de vidro de segurança **temperado**, **uniformemente protendido**, ou **laminado**, nas demais partes envidraçadas.

**FIQUE DE OLHO!**

*A exigência do vidro laminado é somente para o para-brisa, enquanto que nos demais é vidro temperado.*

**Art. 4º** A **transmitância** luminosa das áreas envidraçadas:

**I -** **não** poderá ser **inferior** a **70%** para os vidros dos **para-brisas** e das demais áreas envidraçadas **indispensáveis** à dirigibilidade do veículo; e

**II -** poderá ser **inferior** à transmitância luminosa definida no inciso I para os vidros que **não interferem** nas áreas envidraçadas **indispensáveis** à dirigibilidade do veículo dotado de espelhos **retrovisores externos** em ambos os lados.

**§ 1º** Consideram-se áreas envidraçadas **indispensáveis** à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no Anexo I desta resolução:

**I -** a área do **para-brisa**, **excluídas** a faixa periférica de serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro, a área ocupada pela banda degradê, caso existente, conforme estabelece a ABNT NBR 9491, e a faixa de **20 centímetros** na parte inferior do para-brisa dos veículos de carga com Peso Bruto Total (**PBT**) **superior** a **3.500 kg** e dos **micro-ônibus** e **ônibus**; e

**II -** as áreas envidraçadas situadas nas **laterais dianteiras** do veículo, respeitando o campo de visão do **condutor**.

**§ 2º** Aplica-se ao vidro de segurança **traseiro** (**vigia**) o disposto no inciso II do caput, desde que o veículo esteja dotado de **espelho retrovisor** em **ambos os lados**, conforme a legislação vigente.

**§ 3º** Os vidros de segurança situados no **teto** dos veículos ficam **excluídos** dos limites fixados neste artigo.

**Art. 5º** Os vidros de segurança aos quais se refere esta Resolução, deverão trazer marcação **indelével** em local de **fácil visualização** contendo, no **mínimo**, a **marca** do **fabricante** do vidro e o símbolo de **conformidade** com a legislação brasileira definido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (**INMETRO**).

**FIQUE DE OLHO!**

*Mais uma exigência para o vidro trazida pela norma: marcação **indelével**. em fácil visualização, conter **marca** do fabricante do veículo e o **símbolo** de conformidade com o **INMETRO**.*

**Art. 6º** Fica a **critério** do órgão máximo executivo de trânsito da União admitir, **exclusivamente** para os vidros de **segurança**, para efeito de comprovação do atendimento da NBR 9491 e suas normas complementares, os resultados de **testes** e **ensaios** obtidos por **procedimentos** ou **métodos equivalentes**, realizados no **exterior**.

**§ 1º** Serão aceitos os **resultados** de ensaios admitidos por órgãos reconhecidos pela Comissão ou Comunidade **Europeia** e os **Estados Unidos da América**, em conformidade com os procedimentos adotados por esses organismos.

**§ 2º** Nos casos previstos no § 1º, a identificação da conformidade dos vidros de segurança dar-se-á, **alternada** ou **cumulativamente**, mediante **marcação indelével** que contenha no **mínimo** a marca do fabricante e o símbolo de conformidade da Comissão ou da Comunidade Europeia, constituídos pela letra "**E**" **maiúscula** acompanhada de um índice numérico, representando o país emitente do certificado, inseridos em um círculo, ou pela letra "**e**" **minúscula** acompanhada de um número representando o país emitente do certificado, inseridos em um **retângulo** e, se dos Estados Unidos da América, simbolizado pela sigla "**DOT**".

**Art. 7º** O **fabricante**, o **representante** e o **importador** do veículo **deverão** certificar-se de que seus produtos **obedecem** aos preceitos estabelecidos por esta Resolução, mantendo-se em condição de comprová-los, quando solicitados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 8º** A aplicação de película **não refletiva** nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, definidas no artigo 2º, será **permitida** desde que atendidas as mesmas condições de **transmitância** para o conjunto **vidro-película** estabelecidas no artigo 4º.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 78AD74A98B210760E69FF54CB0ADCFD4

**MUITA ATENÇÃO!**

*Observe que a resolução não proíbe a aplicação de película no **para-brisa dianteiro** do veículo. A aplicação dela é autorizada desde que respeitado o **limite** de **70%** do **conjunto** vidro-película.*

**§ 1º** A marca do **instalador** e o índice de **transmitância luminosa** existentes em cada conjunto vidro película localizadas nas áreas envidraçadas dos veículos **indispensáveis** à dirigibilidade serão gravados indelevelmente na película por meio de **chancela**.

**ATENÇÃO!**

*Não confunda a **exigência** da **película** com a exigência do **vidro** prevista no art. 5.*

**§ 2º** As informações inscritas na chancela devem ser **legíveis** pelos lados **externos** dos vidros.

**Art. 9º** Fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida, desde que o veículo possua espelhos **retrovisores externos** de **ambos os** lados e que sejam **atendidas** as mesmas condições de **transmitância** para o conjunto **vidro-pictograma/inscrição** estabelecidas no artigo 4º desta Resolução.

**Art. 10**. São **vedados**:

**I -** a aplicação de **películas refletivas** nas áreas envidraçadas do veículo;

**ATENÇÃO!**

*Películas refletivas são proibidas pela norma independente de sua transmitância luminosa.*

**II -** a **manutenção** de películas com **bolhas** na área crítica de visão do **condutor** e nas áreas **indispensáveis** à dirigibilidade do veículo;

**III -** o uso de qualquer **inscrição**, **adesivo**, **legenda** ou **símbolo** pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos **indispensáveis** à dirigibilidade;

***Exemplo**: não se pode colocar um adesivo grande de "vende-se" no para-brisa dianteiro do veículo.*

**IV -** o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em **movimento, salvo** nas áreas **não indispensáveis** à dirigibilidade, desde que possuam espelhos **retrovisores** em **ambos os lados**;

**V -** o uso de **painéis luminosos** que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, **excetuando-se** as utilizadas em transporte **coletivo de passageiro** com finalidade de **informar o serviço** ao usuário da linha.

*Muito comum em veículos de serviço de transporte por aplicativo.*

**Art. 11**. O disposto na presente Resolução **não** se aplica às máquinas **agrícolas**, **rodoviárias** e **florestais** e aos veículos destinados à circulação **exclusivamente** fora das vias públicas e nem aos veículos **incompletos**, **inacabados** e destinados à **exportação**.

**Art. 12**. Os veículos **blindados** são **isentos** do uso dos vidros de segurança exigidos no art. 2º e dos requisitos do inciso I do art. 4º, aplicando-se às suas áreas envidraçadas o estabelecido na NBR 16218 da ABNT.

**Parágrafo único**. A isenção prevista no caput aplica-se também aos vidros destinados a **reposição**.

## CAPÍTULO II

DOS DANOS NAS ÁREAS ENVIDRAÇADAS

**Art. 13**. Para efeito desta Resolução, as **trincas** e **fraturas** de configuração circular são consideradas **dano** ao para-brisa.

**Art. 14**. Na área crítica de visão do **condutor** e em uma faixa **periférica** de **2,5 centímetros** de **largura** das bordas **externas** do para-brisa **não** devem existir **trincas** e **fraturas** de configuração **circular** e, caso ocorram, **não** podem ser **recuperadas**.

**FIQUE DE OLHO!**

***Duas áreas que não admitem danos**: área crítica de visão do condutor e nas bordas externas de 2,5cm.*

**Art. 15**. Nos para-brisas dos **ônibus**, **micro-ônibus** e **caminhões**, a área crítica de visão do condutor, conforme figura ilustrativa do Anexo II, é aquela situada à **esquerda** do veículo, determinada por um **retângulo** de **50 centímetros** de **altura** por **40 centímetros** de **largura**, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de **centro** do volante de direção, **paralela** à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha **tangente** do ponto mais alto do volante.

**Parágrafo único**. Nos para-brisas dos veículos de que trata o caput, são **permitidos** no **máximo** **três** **danos**, **exceto** nas regiões definidas no art. 14, respeitados os seguintes limites:

***Art. 14:** área crítica de visão do condutor e nas bordas externas de 2,5cm.*

**I -** trinca **não** **superior** a **20 centímetros** de **comprimento**; e

**II -** fratura de configuração circular **não** **superior** a **4 centímetros** de **diâmetro**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4DAC116BD39C917283D46867A5FEBFDB

**Art. 16**. Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor é a **metade esquerda** da região de **varredura** das **palhetas** do **limpador de para-brisa**.

**Parágrafo único**. Nos para-brisas dos veículos de que trata o caput, são permitidos no **máximo** **dois** **danos**, exceto nas regiões definidas no art. 14, respeitando-se os seguintes limites:

**I -** trinca **não** **superior** a **10 centímetros** de **comprimento**; e

**II -** fratura de configuração circular **não** **superior** a **4 centímetros** de **diâmetro**.

## CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÃO SOBRE MEDIDORES DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA - MTL

**Art. 17**. A **verificação** dos índices de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos estabelecidos nesta Resolução deve ser efetuada por meio de instrumento denominado medidor de transmitância luminosa - **MTL**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não existe outra maneira de se verificar o ÍNDICE de transmitância luminosa a não ser por um instrumento chamado de MTL (medidor de transmitância luminosa).*

**Parágrafo único**. **MTL** é o instrumento de medição destinado a medir, em valores **percentuais**, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

**Art. 18**. O **MTL** das áreas envidraçadas de veículos deve ter seu modelo aprovado pelo **INMETRO** e ser aprovado na verificação metrológica em periodicidade conforme regulamentação metrológica em vigor.

**Art. 19**. O **auto de infração** lavrado com base na medição da transmitância luminosa e a respectiva notificação da autuação, além do disposto no **CTB**, e na legislação complementar, deverão conter, expressas em termos **percentuais**:

**I -** a **medição** realizada pelo instrumento;

**II -** o **valor** considerado para fins de aplicação de penalidade; e

**III -** o **limite** regulamentado para a área envidraçada fiscalizada.

**§ 1º** Para obtenção do Valor Considerado (**VC**), deverá ser somado à Medição Realizada (**MR**) o **percentual** de **7%** (**VC = MR + 7%**).

**§ 2º** Além das demais disposições deste artigo, deve ser informada no auto de infração a **identificação** da área envidraçada objeto da autuação.

**Art. 20**. Quando o **MTL** for dotado de dispositivo **impressor**, o registro impresso deve conter os seguintes dados:

**I -** data e hora;

**II -** placa do veículo;

**III -** transmitância medida pelo instrumento;

**IV -** área envidraçada fiscalizada;

**V -** identificação do instrumento; e

**VI -** identificação do agente.

## CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÃO FINAIS

**Art. 21**. O descumprimento do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das seguintes **penalidades** e **medidas** **administrativas** previstas no **CTB**:

**I - art. 230**, **inciso XII**: veículo com painéis luminosos em **desacordo** com esta Resolução;

**II - art. 230**, **inciso XV**: veículo com adesivo, inscrição, legenda, painel, pictograma, pintura, símbolo, ou qualquer outro material de caráter **publicitário** no **para-brisa** ou no vidro **traseiro** do veículo, em **desacordo** com o previsto nesta Resolução;

**III - art. 230**, **inciso XVI**:

**a)** veículo com vidros **total** ou **parcialmente** cobertos por película refletiva ou opaca;

**b)** veículo com vidros cobertos com película **não** refletiva com índice de transmitância luminosa em **desacordo** com o previsto nesta Resolução;

**c)** veículo com vidros cobertos com película **não** refletiva **sem** chancela;

**d)** veículo com vidros cobertos com película **não** refletiva com chancela na qual **não** esteja **legível** qualquer das **informações obrigatórias**; e

**e)** veículo com adesivo, inscrição, legenda, painel decorativo, pictograma, pintura, símbolo, ou qualquer outro material em **desacordo** com o previsto nesta Resolução, nas áreas envidraçadas **indispensáveis** à dirigibilidade.

**IV - art. 230**, **inciso XVII**:

**a)** veículo que **não** possua **espelhos retrovisores** em ambos os lados, em movimento, com cortinas, persianas ou similares fechadas; e

**b)** veículo que possua espelhos retrovisores em ambos os lados, em movimento, com cortinas, persianas ou similares fechadas, em **desacordo** com o previsto nesta Resolução;

**V - art. 230**, **inciso XVIII**:

**a)** veículo com **dano** no para-brisa **além dos limites** e condições estabelecidos nesta Resolução; e

**b)** veículo com **ausência** de qualquer dos vidros de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 EA19676FF8A76D0FC63A24DE1087486C

segurança;

**VI - art. 237**: veículo com qualquer vidro de segurança em **desacordo** com o previsto nesta Resolução.

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas nos incisos deste artigo **não** afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no **CTB**.

**Art. 22**. Fica revogado o art. 3º da Resolução CONTRAN nº 786, de 18 de junho de 2020, e as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 216, de 14 de dezembro de 2006;

**II -** nº 253, de 26 de outubro de 2007;

**III -** nº 254, de 26 de outubro de 2007;

**IV -** nº 334, de 6 de novembro de 2009;

**V -** nº 385, de 2 de junho de 2011;

**VI-** nº 386, de 2 de junho de 2011;

**VII -** nº 580, de 24 de fevereiro de 2016;

**VIII -** nº 707, de 25 de outubro de 2017; e

**IX -** nº 869, de 13 de setembro de 2021.

**ANEXO I**

ÍNDICES MÍNIMOS DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA E ÁREAS INDISPENSÁVEIS PARA DIRIGIBILIDADE

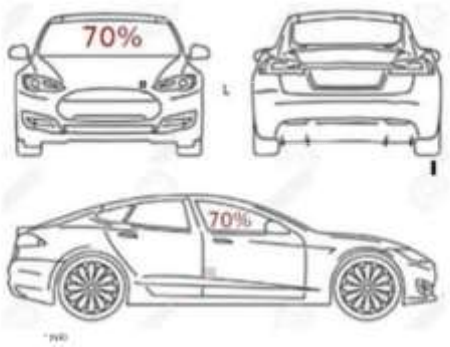



Figura 1 - Mínimo de transmitância luminosa

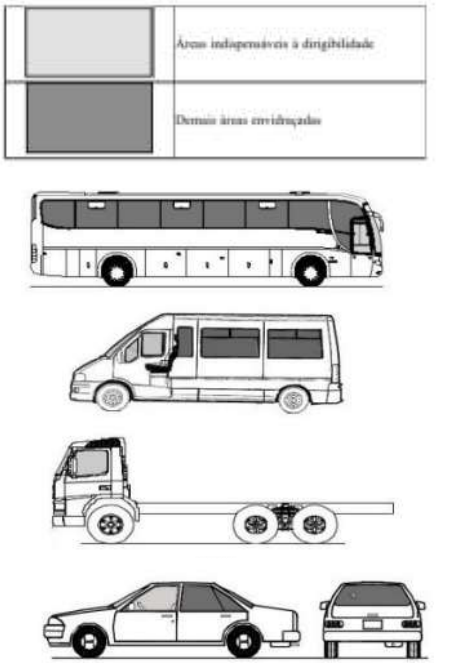



Figura 2 - Áreas indispensáveis para dirigibilidade

**ANEXO II**

ÁREA CRÍTICA DE VISÃO DO CONDUTOR NOS PARA-BRISAS DOS ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E CAMINHÕES

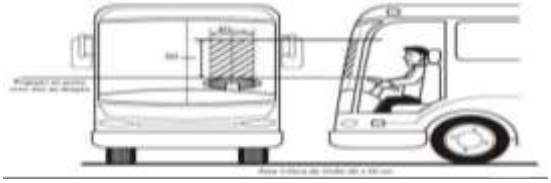


Figura 3 - Área Crítica de Visão

**Nota -** Para a identificação do **retângulo** de **40x50 cm** o Agente **poderá** valer-se de um gabarito com as referidas dimensões, feito em **papel**, **plástico**, **madeira** ou **metal**, com uma indicação em sua parte central, a qual posicionada no nível **superior** do volante da direção, na



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5FA2B2DC259E564E8968C8E857E051CF

posição **central**, possibilitará a identificação precisa da área crítica de visão do **condutor**.

## RESOLUÇÃO 970/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 227/2017)**

Dispõe sobre as características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização, de iluminação e seus dispositivos, bem como sobre o uso de lanternas especiais em veículos.

### CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre as **características** e **especificações técnicas** dos sistemas de **sinalização**, de **iluminação** e seus **dispositivos**, bem como sobre o uso de **lanternas especiais** em veículos.

**Art. 2º** Para efeitos desta Resolução, são adotados os seguintes **conceitos** e **definições**:

**I -** dispositivo de **iluminação**: dispositivo veicular projetado para **iluminar a via**;

**II -** dispositivo de **sinalização**: dispositivo projetado para **emitir sinal luminoso** para os outros usuários da via;

**ATENÇÃO!**

*Diferença técnica entre dispositivo de iluminação e dispositivo de sinalização.*

**III - retrorrefletor**: dispositivo de sinalização utilizado para indicar a presença de um veículo pela **retorrreflexão** da luz procedente de fonte luminosa **não** originada no próprio veículo;

**IV - farol**: dispositivo de iluminação utilizado para iluminar a via à **frente** do veículo;

**V -** lanterna de posiçã**o traseira**: dispositivo de sinalização utilizado para indicar a presença do veículo, quando visto pela **traseira**;

**VI -** lanterna de **freio**: dispositivo de sinalização utilizado para indicar a quem estiver transitando atrás do veículo que o mesmo está sendo **freado** ou está **parado**;

**VII -** lanternas **indicadoras de direção**: dispositivos de sinalização utilizados para indicar aos outros usuários da via que o condutor tem a **intenção** de mudar a direção do veículo para a **direita** ou para a **esquerda**;

**VIII -** lanterna de **iluminação de placa** de identificação do veículo: dispositivo de iluminação utilizado para iluminar a placa de identificação do veículo;

**IX - ângulos de visibilidade geométrica**: ângulos que determinam o campo do ângulo sólido mínimo no qual a superfície aparente da lanterna deve ser **visível**, onde: o campo do ângulo sólido é determinado pelos segmentos de uma esfera, cujo centro coincide com o centro de referência do dispositivo e o equador é paralelo ao solo; os segmentos de uma esfera são determinados em relação ao eixo de referência, os ângulos **horizontais**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DED7F7BF7B1818E9D351E2FD90778911

"**Beta**" correspondem à **longitude** e os ângulos **verticais** "**Alfa**" à latitude; no **interior** dos ângulos de visibilidade geométrica **não** deve existir **obstáculo** para a propagação de luz a partir de qualquer parte da superfície aparente do dispositivo, observando-se do **infinito**; e os obstáculos previstos na alínea "**c**" **não** devem ser considerados se já estiverem presentes quando da certificação do dispositivo.

**X - farol de neblina**: dispositivo de iluminação utilizado para melhorar a iluminação e visibilidade da via para o condutor em caso de neblina, nevoeiro, fumaça, chuva forte ou nuvem de poeira;

**XI -** lanterna de **neblina traseira**: dispositivo de sinalização utilizado para melhorar a visibilidade do veículo para os demais condutores, quando visto pela **traseira**, em caso de neblina, nevoeiro, fumaça, chuva forte ou nuvem de poeira;

**XII -** lanterna de **posição dianteira**: dispositivo de sinalização utilizado para indicar a presença do veículo, quando visto pela **dianteira**;

**XIII -** lanterna de **advertência (pisca-alerta)**: operação simultânea de **todas** as lanternas **indicadoras de direção** para mostrar que o veículo encontra-se **imobilizado** ou, **temporariamente** está em situação de **emergência** ou representa **perigo** especial aos demais usuários da via;

**XIV -** farol de **rodagem diurna**: facho de luz voltado para a **frente** do veículo, utilizado para torná-lo mais facilmente visível, quando em rodagem **diurna**;

*Farol de rodagem diurna também é conhecido como **DRL**.*

**XV -** lanternas especiais de **emergência**: dispositivos luminosos, **removíveis** ou **não**, compostos por luzes rotativas ou intermitentes de cor vermelha, azul, ou combinação de ambas, utilizados por veículos de **emergência**;

**XVI -** lanternas especiais para **prestação de serviços**: dispositivos luminosos **não removíveis**, compostos por luzes rotativas ou intermitentes de cor amarelo-âmbar, utilizados em veículos prestadores de serviços de **utilidade pública**; e

**XVII - luzes estroboscópicas**: dispositivos de sinalização complementares às lanternas especiais de **emergência** e **prestação de serviços**, compostos por fontes luminosas que emitem **pulsos** em intervalos regulares, na forma de **flashes** de alta intensidade, destinados a melhorar a visibilidade dos respectivos veículos em situações em que isso seja necessário.

## SEÇÃO I

DOS AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, UTILITÁRIOS, CAMINHONETES, CAMINHÕES, CAMINHÕES TRATORES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, REBOQUES E SEMIRREBOQUES

**Art. 3º** Os dispositivos componentes dos sistemas de sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a **automóveis**, **camionetas**, **utilitários**, **caminhonetes**, **caminhões**, caminhões **tratores**, **ônibus**, **micro-ônibus**, **reboques** e **semirreboques** devem atender aos seguintes anexos desta Resolução, quando pertinente:

**I - Anexo I** - Instalação de **dispositivos de iluminação** e **sinalização luminosa**;

**II - Anexo II** - Faróis **principais** emitindo fachos assimétricos;

**III - Anexo III** - Faróis de neblina **dianteiros**;

**IV - Anexo IV** - Lanternas de **marcha-a-ré**;

**V - Anexo V** - Lanternas indicadoras de **direção**;

**VI - Anexo VI** - Lanternas de posição **dianteiras** e **traseiras**, lanternas de **freio** e lanternas delimitadoras **traseiras**;

**VII - Anexo VII** - Lanterna de iluminação da placa **traseira**;

**VIII - Anexo VIII** - Lanternas de neblina **traseiras**;

**IX - Anexo IX** - Lanternas de **estacionamento**;

**X - Anexo X** - Faróis **principais** equipados com fonte de luz de descarga de gás;

**XI - Anexo XI** - **Fonte de luz** para uso em farol de descarga de gás;

**XII - Anexo XII** - **Retrorrefletores**;

**XIII - Anexo XIII** - Lanterna de posição **lateral**;

**XIV - Anexo XIV** - Farol de rodagem **diurna**;

**XV - Anexo XV** - Lanternas de sinalização para veículos **transporte escolar**; e

**XVI - Anexo XVI** - Especificação de lanternas **especiais de emergência** de luz azul.

## SEÇÃO II

DAS MOTOCICLETAS, MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS

**Art. 4º** Os dispositivos componentes dos sistemas de sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a **motocicletas**, **motonetas**, **ciclomotores**, **triciclos** e **quadriciclos** devem atender aos seguintes anexos desta Resolução:

**I - Anexo XVII** - Instalação dos **dispositivos de iluminação** e de **sinalização luminosa**;

**II - Anexo XVIII** - Requisitos do farol com facho de luz **assimétrico**;

**III - Anexo XIX** - Requisitos do farol com facho de luz



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FE5F1E2DA026598FFA9E3DEF3A21499C

**simétrico**;

**IV - Anexo XX** - Requisitos do **retrorrefletor**; e

**V - Anexo XXI** - Requisitos da lanterna de posição **traseira**, da lanterna de **freio**, das lanternas indicadoras de **direção** e da lanterna de iluminação da **placa** de identificação do veículo.

## SEÇÃO III

DO USO DE LANTERNAS ESPECIAIS DE EMERGÊNCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Art. 5º** As lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul, conforme Anexo XVI, cor vermelha ou combinação de ambas, poderão ser utilizadas **exclusivamente** em veículos destinados a **socorro de incêndio** e **salvamento**, de **salvamento difuso**, de **polícia**, de **fiscalização** e **operação de trânsito** e em **ambulâncias**.

**§ 1º** O acionamento das lanternas especiais deverá ocorrer **somente** em circunstâncias que permitam o uso das prerrogativas de prioridade de trânsito e de livre circulação, estacionamento e parada, quando efetivamente esteja sendo prestado serviço de **urgência**, de **policiamento ostensivo** ou de **preservação da ordem pública**, observadas as disposições previstas no inciso VII do art. 29 do **CTB**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Observe que o acionamento desses dispositivos apenas pode ocorrer em **três situações:***
*- Serviço de urgência;*
*- Policiamento ostensivo;*
*- Preservação da ordem pública.*

**FIQUE DE OLHO!**

***Art. 29, CTB:** O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas*
*(...)*
***VII -** os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições*

**§ 2º** Quando do uso da prerrogativa de livre circulação e de parada, os dispositivos **sonoros** devem ser acionados de forma **conjunta** com as **lanternas especiais**.

**§ 3º** A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada **somente** quando os veículos estiverem **identificados** por dispositivos regulamentares de **iluminação rotativa** ou **intermitente**.

*A prerrogativa de livre estacionamento não exige o acionamento dos dispositivos sonoros! Diferentemente da prerrogativa de livre circulação e parada, que exige tal acionamento.*

**§ 4º** Entende-se por prestação de **serviço de urgência** os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência, em circunstâncias que necessitem de **brevidade** para o **atendimento**, sem a qual haverá **risco** concreto à **vida de terceiros** ou **grande prejuízo à incolumidade pública**.

**§ 5º** A lanterna especial de emergência deve ser instalada de forma que seja possível **visualizá-la** por **qualquer ângulo** de aproximação do veículo, em qualquer condição, **sem** obstrução de qualquer natureza, podendo ser complementada com outras lanternas, luzes estroboscópicas ou combinação delas nas cores azul, vermelha ou branca, de modo a garantir sua visibilidade.

**Art. 6º** Os veículos prestadores de serviços de **utilidade pública**, referidos no inciso VIII do art. 29 do **CTB**, **identificam-se** pela instalação de **lanterna especial** para **prestação de serviços**, **não** removível, composta por **luzes rotativas** ou **intermitentes** de cor **amarelo-âmbar**.

**ATENÇÃO!**

*Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando devidamente identificados, **gozam de livre parada e estacionamento** (e não de livre circulação) no local da prestação de serviço.*

**§ 1º** Para os efeitos deste artigo, são considerados veículos prestadores de **serviço de utilidade pública**:

**I -** os destinados à **manutenção** e **reparo** de redes de **energia elétrica**, de **água** e **esgotos**, de **gás combustível canalizado** e de **comunicações**;

**II -** os destinados à **conservação**, **manutenção** e **sinalização viária**, quando a serviço da Administração Pública;

**III -** os guindastes, guinchos ou plataformas de socorro veicular, destinados a **remoção de veículos** com pane mecânica, elétrica, acidentados ou recolhidos por órgãos de trânsito;

**IV -** os veículos especiais destinados ao **transporte de valores**;

**V -** os veículos destinados ao **serviço de escolta** de cargas superdimensionadas, quando devidamente caracterizados e autorizados para tal finalidade;

**VI -** os veículos especiais destinados ao **recolhimento de lixo** a serviço da Administração Pública; e

**VII -** os veículos destinados à **manutenção** e **restabelecimento** dos sistemas das linhas e estações **metroferroviárias**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 7C809157AEFC553774F3595E7565781C

**§ 2º** A **instalação** da **lanterna especial** de cor amarelo-âmbar referida no caput dependerá de **prévia autorização** do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde o veículo estiver registrado, nos termos do art. 98 do **CTB** e da regulamentação do CONTRAN que dispuser sobre modificações em veículos.

**§ 3º** A lanterna especial de cor amarelo-âmbar deve ser instalada de forma que seja possível **visualizá-la** por **qualquer ângulo** de aproximação do veículo, em qualquer condição, **sem** obstrução de qualquer natureza, podendo ser complementada com outras lanternas, luzes estroboscópicas ou combinações delas de mesma cor, de modo a garantir sua **visibilidade**.

**Art. 7º** Os veículos de que trata o art. 6º gozarão de **livre parada** e **estacionamento**, **independentemente** de proibições ou restrições estabelecidas na legislação de trânsito ou por meio de sinalização regulamentar, quando se encontrarem:

**I -** em **efetiva operação** no local de prestação dos serviços a que se destinarem; e

**II - devidamente identificados** pelo acionamento das lanternas especiais de cor amarelo-âmbar e por dispositivos de sinalização auxiliar instalados sobre a via, quando estes forem necessários, assegurando a perfeita visibilidade do veículo prestador de serviço de utilidade pública, da equipe em serviço e dos limites da área de isolamento para o tráfego pelos demais usuários.

**Parágrafo único**. Fica **proibido** o acionamento ou energização do dispositivo luminoso durante o **deslocamento** do veículo, exceto nos casos previstos nos incisos III, V e VI do § 1º do art. 6º.

**ATENÇÃO!**

***Prerrogativas***:

*- Livre **circulação** e/ou **parada,** requer dispositivo sonoro.*

*- Livre **estacionamento**, apenas veículos de serviços de utilidade pública.*

## CAPÍTULO II

DO USO DOS DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

**Art. 8º** A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos de iluminação e sinalização deverão constar no **manual do veículo** ou do **equipamento**.

**Art. 9º** Os veículos **inacabados** ou **incompletos**, quando em trânsito, devem ter instalados e em condições plenas de funcionamento os **dispositivos de iluminação** e **sinalização** estabelecidos em regulamentação do CONTRAN que disponha sobre o trânsito de veículos novos **antes** do registro e do licenciamento e sobre o trânsito de veículos **usados incompletos**.

*Essa regulamentação é a Resolução 911/2022 do* CONTRAN.

**Art. 10**. São **vedados**:

**I -** o uso de luzes estroboscópicas, **exceto** para os veículos de **emergência**, nos termos do art. 5º, e para os veículos **prestadores de serviço de utilidade pública**, nos termos do art. 6º;

**II -** a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que **não** seja **original** do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos;

**ATENÇÃO!**

*Observe que a aposição de películas nos sistemas de iluminação e sinalização é vedado pela norma. Somente o fabricante poderá.*

**III -** a **instalação** de dispositivo ou equipamento adicional luminoso **não** elencado nesta Resolução, **exceto** no caso das inovações mencionadas no art. 13; e

**IV -** a **instalação** e o **funcionamento simultâneo** de **mais** de **oito faróis**, **independentemente** de suas finalidades, **excetuando-se** da contagem os faróis de rodagem **diurna**, quando presentes.

**Art. 11**. A **substituição** de lâmpadas originais dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia diferentes, assim como a instalação de novos dispositivos, **somente** pode ocorrer se o uso dessas lâmpadas estiver **previsto** em **manual** ou **literatura oficial** do **fabricante** do veículo.

**FIQUE DE OLHO!**

*Em regra, a substituição da lâmpada tem que ser da mesma potência e da mesma tecnologia da original de fábrica.*

**Art. 12**. A exigência e demais requisitos do dispositivo luminoso de identificação dos veículos tipo **táxi** serão regulamentados pelo poder concedente do serviço.

**Parágrafo único**. O dispositivo luminoso de que trata o caput terá dimensões **máximas** de **25 cm** de **comprimento** por **10 cm** de **altura** e **não** poderá ser na cor **vermelha**.

**Art. 13**. Serão **aceitas** inovações tecnológicas, ainda que **não** contempladas nos requisitos estabelecidos nesta Resolução, desde que sua eficácia seja comprovada mediante **certificação** ou **legislação internacional** reconhecidas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 14**. Alternativamente, para comprovação do desempenho dos sistemas obrigatórios de que trata esta Resolução, os **resultados** de ensaios devem cumprir com os Regulamentos Técnicos das Nações Unidas (**ONU/UNECE**), com as Normas Federais de Segurança dos Veículos Motorizados (**FMVSS**) dos Estados Unidos ou procedimentos similares de mesma eficácia, realizados



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0DE7F9798715C8C6A2AD67070FE7D968

no exterior, conforme aplicável.

**Art. 15**. O descumprimento do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no **CTB**:

**I - art. 169**:

**a)** quando o veículo de **emergência não** estiver em efetivo serviço e o condutor acionar a lanterna especial de emergência ou dispositivo sonoro **indevidamente**, em desacordo com o art. 5º;

**b)** quando o veículo **prestador de serviço de utilidade pública não** estiver em efetivo serviço e o condutor acionar a lanterna especial de prestação de serviço **indevidamente**, em desacordo com o art. 7º; ou

**c)** quando o veículo for dotado de lanterna **traseira** de **neblina** e o condutor utilizá-la quando **não** houver neblina ou outras **restrições** de visibilidade que justifiquem o uso;

**II - art. 181**: quando o veículo **prestador de serviço de utilidade pública** estiver em efetivo serviço no local da prestação, estacionado em local irregular, **sem obedecer** os requisitos previstos no art. 7º;

**III - art. 189**: quando qualquer veículo deixar de dar passagem a veículo de **emergência** devidamente **identificado** por dispositivo de **alarme sonoro** e **lanterna especial** de emergência acionados **simultaneamente**;

**IV - art. 190**: quando qualquer veículo **seguir outro** que esteja em **serviço de urgência**, devidamente identificado por dispositivo de alarme sonoro e lanterna especial de emergência acionados simultaneamente;

**V - art. 222**: quando o veículo de **emergência não** manter acionada a lanterna especial de emergência durante o **respectivo atendimento**;

**VI - art. 230**, **inciso XII**: quando qualquer veículo que **não** seja de **emergência** ou de **prestação de serviço de utilidade pública** estiver **equipado** com lanternas especiais, luzes estroboscópicas ou dispositivos de alarme sonoro mencionados nesta Resolução;

**VII - art. 230**, **inciso XIII**:

**a)** quando o veículo estiver equipado com dispositivo de iluminação **não** previsto nesta Resolução, **exceto** se estiver **totalmente** desconectado do sistema elétrico, **não** sendo possível **acioná-lo** por qualquer meio;

**b)** quando o veículo **incluir** ou **substituir** componente do sistema de sinalização ou iluminação original por outro que **não** seja previamente previsto pelo **fabricante**, **sem autorização** prévia, em desacordo com o art. 11;

**c)** quando o veículo estiver equipado com dispositivo elencado nesta Resolução, porém emitindo **cor diversa** da regulamentada para aquele dispositivo;

**d)** quando o veículo possuir adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja **original** do fabricante, nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização;

**e)** quando o veículo prestador de serviço de utilidade pública possuir **lanterna especial** de cor amarelo-âmbar **sem autorização prévia**, em desacordo com o art. 6º; ou

**f)** quando o veículo possuir instalados e funcionando **simultaneamente** mais de **oito faróis**, **independentemente** de suas **finalidades**, **excetuando-se** da contagem os faróis de rodagem **diurna**, quando presentes.

**VIII - art. 230**, **inciso XXII**:

**a)** quando o veículo estiver com **defeito** no sistema de iluminação ou sinalização; ou

**b)** quando o veículo estiver com lâmpadas **queimadas**.

**Parágrafo único**. Os tipos infracionais e as situações descritas neste artigo **não afastam** a possibilidade de aplicação de outras infrações, penalidades e medidas administrativas previstas no **CTB**.

**Art. 16**. As disposições dos Anexos I ao XVI aplicam-se aos veículos produzidos ou importados a **partir de 1º de janeiro de 2021**.

**Parágrafo único**. A **obrigatoriedade** dos itens 4.2.6.1 e 4.2.6.2, das categorias 5 ou 6 do item 4.5, do item 4.19 e do item 4.21 do Anexo I desta Resolução, relativos à orientação vertical do farol de luz baixa, dispositivo de regulagem dos faróis baixos, indicador de direção lateral, farol de rodagem diurna e dispositivo de sinalização de frenagem de emergência, aplica-se **a partir de 1º de janeiro de 2024** a todos os veículos, nacionais ou importados, cujos projetos tenham recebido o código de marca/modelo/versão junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União **antes de 1º de janeiro de 2021**, **facultada** sua **antecipação total** ou **parcial**.

**Art. 17**. As disposições dos Anexos XVII ao XXI aplicam-se aos veículos produzidos ou importados a **partir de 1º de janeiro de 2019**, nacionais ou importados, cujos projetos tenham recebido o código de marca/modelo/versão junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União a **partir de 1º de janeiro de 2019.**

## CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 18**. Os Anexos desta Resolução serão disponibilizados no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 19**. Ficam revogadas, em **1º de janeiro de 2024**, as Resoluções CONTRAN:

**I** - nº 227, de 9 de fevereiro de 2007;

**II -** nº 294, de 17 de outubro de 2008;

**III-** nº 383, de 2 de junho de 2011; e

**IV -** nº 436, de 20 de fevereiro de 2013.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5BAB21CE51DF62E09CE7694BE767EA20

**Art. 20**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN:

**I** - nº 268, de 15 de fevereiro de 2008;

**II -** nº 614, de 06 de setembro de 2016;

**III -** nº 667, de 18 de maio de 2017;

**IV -** nº 681, de 25 de julho de 2017;

**V -** nº 761, de 20 de dezembro de 2018; e

**VI -** nº 799, de 22 de outubro de 2020.

## RESOLUÇÃO 955/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 349/2010)**

Dispõe sobre o transporte de cargas ou bicicletas nas partes externas dos veículos dos tipos automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.

### CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 2º** O transporte de **cargas** e de **bicicletas** nas partes **externas** dos veículos de que trata esta Resolução deve respeitar:

**I -** o **peso máximo** especificado para o veículo pelo fabricante ou pela regulamentação;

**II -** as condições, especificações e restrições de instalação de **bagageiro** ou de **suporte** estabelecidas pelo fabricante do veículo; e

**III -** as especificações de **instalação** e o **limite de peso** estabelecidos pelo fabricante do **bagageiro** ou do **suporte**.

**Parágrafo único**. **Não** devem ser instalados bagageiros ou suportes em veículos cujo **fabricante não recomende** ou **proíba** a sua instalação.

**Art. 3º** A carga ou a bicicleta, transportada nas partes externas dos veículos, deverá estar devidamente **acondicionada**, **amarrada** e **ancorada** de modo que:

**I - não** coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas;

**II - não** seja derramada, lançada ou arrastada sobre a via;

**III - não** atrapalhe a visibilidade a frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo;

**IV - não** provoque ruído nem poeira;

**V - não** oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores; **ressalvada,** entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (**categoria S3**);

**FIQUE DE OLHO!**

*A única lanterna que pode ser ocultada é a de freio que fica, geralmente, em uma posição ao centro mais elevada do veículo.*

**VI - não** exceda a largura máxima do veículo;

**VII - não** ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas em Resolução do CONTRAN que estabeleça os limites de pesos e dimensões;

**VIII -** todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades, redes ou outros que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta Resolução ou de outras resoluções do CONTRAN que regulamentem o transporte de tipos específicos de carga,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D0016511FC2F71DFB855FC12C86084D6

conforme o caso; e

**IX - não** se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.

**Parágrafo único**. É responsabilidade do **condutor** do veículo verificar periodicamente durante o percurso se as cargas se mantém **amarradas**, **ancoradas** e **acondicionadas**, tomando as medidas necessárias para garantir a segurança do transporte, inclusive quanto ao tensionamento da amarração.

**Art. 4º** Para o transporte de cargas ou bicicletas será **proibido** ultrapassar as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na Resolução do CONTRAN que estabelece os limites de pesos e dimensões.

**§ 1º** A altura de cargas transportadas no compartimento de carga de **caminhonetes** e **utilitários**, medida a partir do plano de apoio das rodas, está **limitada** a **duas vezes** a **largura** do veículo, respeitados os limites máximos previstos no caput. (Figura 1 do Anexo)

**§ 2º** Para a realização do transporte de cargas disciplinado por esta Resolução **não** se faz necessária a obtenção de Autorização Especial de Trânsito - **AET**.

**§ 3º** É **vedada**, em qualquer hipótese, a concessão de **AET** para o transporte de cargas ou bicicletas nas partes externas dos veículos classificados nas espécies **automóvel**, **caminhonete**, **camioneta** e **utilitário**.

**Art. 5º** Nos casos em que o transporte de carga indivisível ou de bicicleta nas partes externas do veículo resultar no encobrimento, total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja de sua placa traseira, será **obrigatório** o uso de **régua de sinalização** e, respectivamente, de **segunda placa traseira** de **identificação** fixada àquela régua ou à estrutura do veículo (Figura 2 do Anexo).

**§ 1º** Régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um **para-choque traseiro**, devendo ter no **mínimo um metro** de **largura** e no **máximo** a **largura** do veículo, **excluídos** os **retrovisores**, e possuir **sistema de sinalização** paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado.

**§ 2º** A régua de sinalização deverá ter sua superfície coberta com faixas retrorrefletivas oblíquas, com inclinação de **45 graus** em relação ao plano **horizontal** e **50,0** +/- **5,0 mm** de **largura**, nas cores **branca** e **vermelha refletiva**, idênticas às dispostas nos para-choques **traseiros** dos veículos de carga.

**§ 3º** A **fixação** da régua de sinalização deve ser feita no veículo, de forma **apropriada** e **segura**, por braçadeiras, engates, encaixes e/ou parafusos, podendo ainda ser utilizada a estrutura de transporte de carga ou seu suporte.

**§ 4º** A **segunda placa** de identificação deverá atender aos critérios contidos na Resolução do CONTRAN que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos - **PIV**.

**§ 5º** Fica **dispensado** da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir **extensor de caçamba**.

**ATENÇÃO!**

*O extensor de caçamba não dispensa a segunda placa traseira!*

**§ 6º** Extensor de caçamba é o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta, para **impedir** a **queda da carga** na via, **sem** comprometer a sinalização traseira.

## CAPÍTULO II

### DAS REGRAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE DE CARGAS NAS PARTES EXTERNAS DOS VEÍCULOS

**Art. 6º** Nos veículos dos tipos **automóvel**, **caminhonete**, **camioneta** e **utilitário**, permite-se o transporte de cargas acondicionadas em **bagageiros** ou **presas** a suportes apropriados devidamente afixados na parte **superior externa** da carroçaria.

**§ 1º** O **fabricante** do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroçaria.

**§ 2º** As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverão ter altura **máxima** de **cinquenta centímetros** e suas **dimensões não** devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a **largura** da **parte superior** da carroçaria. (Figuras 3 e 4 do Anexo)

***Altura máxima da carga no teto:*** *50cm.*

**Art. 7º** Nos veículos dos tipos **caminhonete** e **utilitário**, será admitido o transporte de carga indivisível além dos limites do compartimento de carga, respeitados os seguintes preceitos:

**I -** a porção das cargas indivisíveis transportadas no compartimento de carga que venham a se projetar sobre o teto do veículo devem obedecer a **altura máxima** de **cinquenta centímetros** e suas **dimensões não** devem **ultrapassar** a **largura** da **parte superior** da **carroçaria**; (Figura 5 do Anexo)

**II -** as cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para **trás**, deverão estar bem **visíveis** e **sinalizadas** e, no período **noturno**, essa sinalização deverá ser feita por meio de uma luz **vermelha** e um **dispositivo refletor** de cor **vermelha**;

**III -** o balanço traseiro **não** deve exceder **60%** do valor da distância entre os **dois eixos** do veículo. (Figura 6 do Anexo)

**Parágrafo único**. Será admitida a circulação do veículo



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5C94FB85C5940161EEA20A2BC4D0F55A

com compartimento de carga aberto **apenas** durante o transporte de carga **indivisível** que **ultrapasse** o **comprimento da caçamba** ou do **compartimento de carga**.

**ATENÇÃO!**

***Requisitos*** *para compartimento de carga* ***aberto****:*

*- Carga indivisível;*

*- Carga ultrapassar o tamanho do compartimento de carga;*

*- Apenas durante o transporte.*

## CAPÍTULO III

DAS REGRAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE DE BICICLETAS NAS PARTES EXTERNAS DOS VEÍCULOS

**Art. 8º** A bicicleta poderá ser transportada na parte **posterior externa** ou sobre o **teto**, desde que fixada em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado **diretamente** ao veículo ou **acoplado** ao **gancho de reboque**.

**§ 1º** O transporte de bicicletas na **caçamba** de caminhonetes deverá respeitar o disposto no Capítulo II desta Resolução.

**§ 2º** Na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o **teto**, **não** se aplica a altura especificada no § 2º do art. 6º.

**Art. 9º** O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte **externa** dos veículos deverá ser fornecido com instruções precisas sobre:

**I - forma de instalação**, permanente ou temporária, do dispositivo no veículo;

**II - modo de fixação** da bicicleta ao dispositivo de transporte;

**III - quantidade máxima** de bicicletas transportados, com segurança; e

**IV - cuidados de segurança** durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do veículo, dos passageiros e de terceiros.

**Parágrafo único**. O dispositivo de que trata o caput destina-se **exclusivamente** ao transporte de **bicicletas**, sendo **vedado** o seu uso para transporte de qualquer outro tipo de **carga**.

**Art. 10**. Para efeito desta Resolução, a **bicicleta** é considerada carga **indivisível**.

## CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES

**Art. 11**. O descumprimento do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**:

**I - art. 169**: transportar cargas ou bicicletas **sem** estar devidamente **amarradas**, **ancoradas** e **acondicionadas**, ou **sem** tomar as medidas necessárias para garantir a **segurança** do transporte, inclusive quanto ao tensionamento da **amarração**;

**II - art. 230**, **inciso IV**: veículo **sem** a **segunda placa** de identificação, nos casos em que esta seja obrigatória;

**III - art. 231**, **inciso II**, **alínea "a"**: transitar com o veículo **derramando**, **lançando** ou **arrastando** sobre a via, carga que esteja transportando;

**IV - art. 231**, **inciso IV**:

**a)** transitar com o veículo, com suas dimensões ou de sua carga **superiores** aos limites estabelecidos em regulamentação do CONTRAN;

**b)** transportar carga em compartimento de carga de caminhonetes e utilitários com **altura superior** a **duas vezes** a **largura** do veículo; e

**V - art. 235**:

**a)** transportar cargas, bagagens ou bicicletas que se sobressaiam para a **frente** do veículo ou que excedam os limites **laterais** do veículo, quando as dimensões forem **menores** do que as previstas na Resolução do CONTRAN que estabelece os limites de pesos e dimensões;

**b)** transportar carga **indivisível** em desacordo com o art. 7º, desde que as dimensões do veículo ou sua carga **não ultrapassem** os limites estabelecidos pela Resolução do CONTRAN que estabelece os limites de pesos e dimensões.

**Parágrafo único**. Os tipos infracionais e as situações descritas nos incisos e alíneas deste artigo **não** afastam a possibilidade de aplicação de outras infrações, penalidades e medidas administrativas previstas no **CTB**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 AE694CB8EA26DB267E01F673D9E52162

**CAPÍTULO V**

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 12**. O Anexo desta Resolução encontra-se disponível no sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 13**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN:

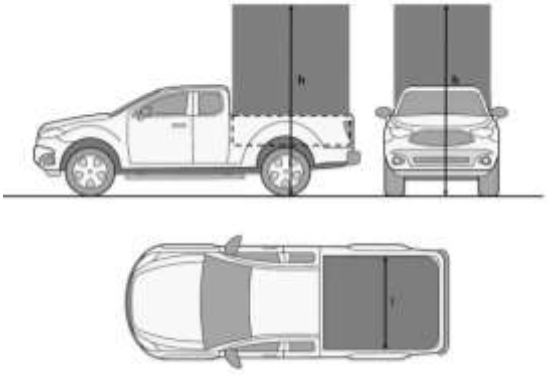
**I -** nº 349, de 17 de maio de 2010; e

**II -** nº 589, de 16 de março de 2016.

**ANEXO**

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Figura 1: Carga transportada exclusivamente no compartimento de carga de caminhonetes e utilitários.



**LEGENDA**:

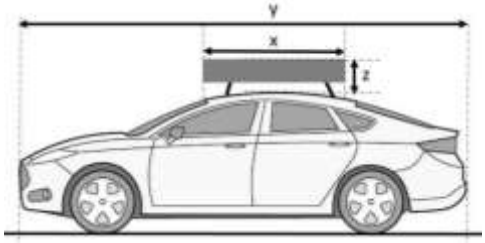
**h ≤ (2 x l)**, onde:

**h =** altura máxima da carga, medida a partir do plano de apoio das rodas do veículo

**l =** largura do veículo, considerada a sua constituição estrutural e excluídos os retrovisores

Figura 2: Régua de sinalização traseira.

Figura 3: Carga transportada na parte superior externa da carroçaria de automóveis e camionetas.




**LEGENDA:**

**X ≤ Y; e Z ≤ 50 cm,** onde:

**X =** comprimento da carga;

**Y =** comprimento da carroçaria; e

**Z =** altura máxima.

Figura 4: Carga transportada simultaneamente no compartimento de carga e na parte superior externa da carroçaria de caminhonetes e utilitários.

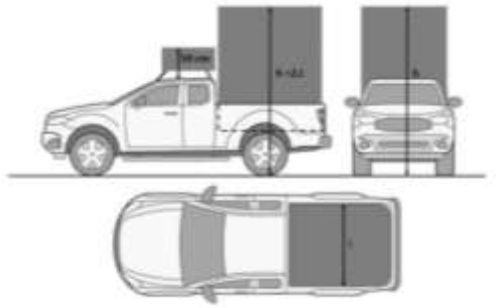


Figura 5: Carga transportada transportadas no compartimento de carga projetando-se sobre o teto de caminhonetes e utilitários.

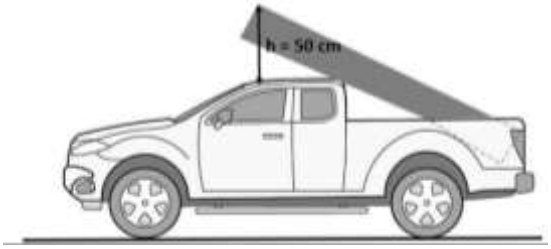
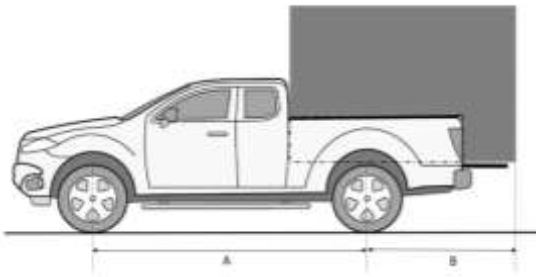



Figura 6: Transporte de carga indivisível em caminhonetes e utilitários com a tampa do compartimento de carga aberta.



**LEGENDA**:

**B ≤ 0,6 x A**, onde:

**B =** Balanço traseiro; e

**A =** distância entre os dois eixos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F7B8B8C99318E7F3171DD55B077A4561

## RESOLUÇÃO 933/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 360/2010)**

Dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional.

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre a **habilitação** do **candidato** ou condutor **estrangeiro** para direção de veículos em território **nacional**.

**Art. 2º** O condutor de veículo automotor, oriundo de país **estrangeiro** e nele **habilitado**, desde que **penalmente imputável no Brasil**, poderá dirigir no território nacional quando amparado por **convenções** ou **acordos internacionais**, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do **Princípio da Reciprocidade**, no **prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias**, respeitada a validade da habilitação de origem.

**FIQUE DE OLHO!**

***Requisitos para o condutor estrangeiro***:
- *Penalmente imputável no Brasil;*
- *Convenções/acordos internacionais ratificados pelo Brasil;*
- *Princípio da reciprocidade no outro país;*
- *Prazo máximo de 180 dias;*
- *Validade da habilitação de origem.*

**§ 1º** O prazo a que se refere o caput iniciar-se-á a partir da **data de entrada** no âmbito territorial **brasileiro**.

**§ 2º** O órgão máximo executivo de trânsito da União informará aos demais órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito (**SNT**) a que países se aplica o disposto neste artigo.

**§ 3º** O condutor de que trata o caput **deverá** portar:

**I -** carteira de habilitação estrangeira, **dentro** do prazo de **validade**;

**II -** Permissão Internacional para Dirigir (**PID**) acompanhada da carteira de habilitação **estrangeira**, válidas, quando se tratar de documentos expedidos por Parte Contratante da **Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 1968**;

**III -** documento de **identificação**; e

**IV -** documento que comprove a data de **entrada** no País.

**§ 4º** O condutor estrangeiro, **após** o **prazo de 180 (cento e oitenta)** dias de **estada regular** no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, **deverá** submeter-se aos **Exames de Aptidão Física e Mental** e **Avaliação Psicológica**, nos termos do art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro (**CTB**), respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (**CNH**).

**§ 5º** Na hipótese de mudança de categoria, deverá ser obedecido o estabelecido no art. 146 do **CTB**.

**§ 6º** O disposto nos §§ 1º ao 5º **não** terá caráter de **obrigatoriedade** aos **diplomatas** ou **cônsules** de carreira e àqueles a eles equiparados.

**ATENÇÃO!**

***Exceções*** *aos requisitos:* ***diplomatas*** *ou* ***cônsules*** *de carreira.*

**Art. 3º** O condutor de veículo automotor, oriundo de país **estrangeiro** e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação **não** reconhecida pelo Governo brasileiro, **poderá** dirigir no território nacional mediante a **troca** da sua **habilitação de origem** pela **equivalente nacional** junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser **aprovado** nos **Exames de Aptidão Física e Mental**, **Avaliação Psicológica** e de **Direção Veicular**, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da **CNH**.

**Art. 4º** Ao cidadão **brasileiro** habilitado no **exterior** serão aplicadas as regras estabelecidas nos artigos 2º ou 3º, respectivamente, comprovando que mantinha **residência normal** naquele país por período **não inferior a 06 (seis) meses** quando do momento da **expedição** da habilitação, comprovadas no ato da **fiscalização**, em relação ao art. 2º, e junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, em relação ao art. 3º.

**§ 1º** A comprovação de residência mencionada no caput, se dará com a apresentação de **atestado**, **declaração** ou **certidão** da autoridade **consular** do **Brasil** no **respectivo país**.

**§ 2° Não** será reconhecida a habilitação **estrangeira** do **cidadão brasileiro** que possuir, pendente de cumprimento no **Brasil**, **penalidade** de Suspensão do Direito de Dirigir (**SDD**) ou **Cassação** da **CNH**, bem como esteja **proibido**, por **decisão judicial**, de obter a Permissão para Dirigir ou a Habilitação, conforme disposto no art. 294 do **CTB**.

**Art. 5º** O **estrangeiro não habilitado**, com estada **regular** no **Brasil**, pretendendo habilitar-se para conduzir veículo automotor no território nacional, deverá satisfazer todas as **exigências** previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor.

**Art. 6º** Quando o condutor habilitado em país **estrangeiro** cometer infração de trânsito, cuja penalidade implique na **suspensão do direito de dirigir**, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências, com base no art. 42 da **Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 1968**, promulgada pelo Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981:

**I - recolher** e reter **o** documento de habilitação, até que expire o prazo da suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional, se a saída



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2757CB59EA00DDF43B76D0DE90DFD3A6

ocorrer antes de expirar o prazo;

**II - comunicar** à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o documento de habilitação, a suspensão do direito de usá-la, solicitando que **notifique** ao interessado da decisão tomada; e

**III - indicar no documento** de habilitação sua **não** validade no território **nacional**, quando se tratar de documento de habilitação com validade **internacional**.

**Parágrafo único**. Quando se tratar de **missão diplomática**, **consular** ou a elas equiparadas, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelo **Ministério das Relações Exteriores**.

**Art. 7º** O condutor com **PID**, expedida no **Brasil**, que cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na **suspensão** ou **cassação** do direito de dirigir, terá o **recolhimento** e **apreensão** da **PID**, juntamente com o **documento** de habilitação **nacional**, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

**Parágrafo único**. A **PID** expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou por entidade credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União não poderá substituir a **CNH**.

**Art. 8º** Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 360, de 29 de setembro de 2010; e

**II -** nº 671, de 21 de junho de 2017

## RESOLUÇÃO 432/2013

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na **fiscalização do consumo de álcool** ou de outra **substância psicoativa** que determine **dependência**, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (**CTB**).

**Art. 1º** Definir os **procedimentos** a serem adotados pelas **autoridades** de trânsito e seus **agentes** na **fiscalização** do **consumo de álcool** ou de outra **substância psicoativa** que determine **dependência**, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (**CTB**).

**Art. 2º** A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de **bebidas alcoólicas** e de outras **substâncias psicoativas** que determinem **dependência** deve ser procedimento operacional **rotineiro** dos órgãos de trânsito.

**Art. 3º** A confirmação da **alteração** da capacidade **psicomotora** em razão da influência de **álcool** ou de outra **substância psicoativa** que determine **dependência** dar-se-á por meio de, pelo menos, **um** dos seguintes procedimentos a serem realizados no **condutor** de veículo automotor:

**I - exame de sangue;**

**II -** exames realizados por **laboratórios especializados**, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

**III - teste em aparelho** destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (**etilômetro**);

**IV - verificação dos sinais** que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

**ATENÇÃO!**

*A confirmação de alteração da capacidade psicomotora também pode ser feita por meio de **sinais**. Esses sinais estão previstos no anexo II dessa Resolução.*

**§ 1º** Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados **prova testemunhal**, **imagem**, **vídeo** ou qualquer **outro** meio de prova em direito admitido.

**§ 2º** Nos procedimentos de fiscalização deve-se **priorizar** a utilização do **teste com etilômetro**.

**§ 3°** Se o condutor **apresentar** sinais de **alteração** da **capacidade psicomotora** na forma do art. 5º ou haja **comprovação** dessa situação por meio do **teste de etilômetro** e houver encaminhamento do condutor para a realização do **exame de sangue** ou **exame clínico**, **não** será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de **autuação administrativa**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 88453C1B3B42CEE528AC4EF0A2AEABB6

## DO TESTE DE ETILÔMETRO

**Art. 4º** O **etilômetro** deve atender aos seguintes requisitos:

**I -** ter seu modelo aprovado pelo **INMETRO**;

**II -** ser **aprovado** na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e **anual** realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - **INMETRO** ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - **RBMLQ**;

**Parágrafo único**. Do resultado do etilômetro (medição realizada) deverá ser **descontada** margem de **tolerância**, que será o **erro máximo admissível**, conforme legislação metrológica, de acordo com a "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I.

**ATENÇÃO!**

*Haverá duas medições: a **medição realizada (MR)** e a **medição considerada (MC)**. A **realizada** é o valor realizado no equipamento. A **considerada** será a **realizada** menos o **erro máximo admissível**.*

## DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

**Art. 5º** Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

**I -** exame clínico com **laudo conclusivo** e firmado por **médico perito**; ou

**II -** constatação, pelo **agente** da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

**§ 1º** Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado **não** somente **um sinal**, mas **um conjunto** de **sinais** que comprovem a situação do condutor.

**ATENÇÃO!**

*Apenas **1 (um)** sinal **não** será suficiente para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora.*

**§ 2º** Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no **auto de infração** ou em **termo específico** que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

## DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Art. 6º** A **infração** prevista no art. 165 do **CTB** será caracterizada por:

**I -** exame de sangue que apresente **qualquer concentração** de álcool por litro de sangue;

**II -** teste de etilômetro com medição realizada **igual ou superior** a **0,05 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (**0,05 mg/L**), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;

**III -** sinais de **alteração** da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

**Parágrafo único**. Serão aplicadas as **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no art. 165 do **CTB** ao condutor que **recusar** a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do **CTB** caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

***Art. 165, CTB:*** *Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*
***Infração -*** *gravíssima;*
***Penalidade -*** *multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.*

## DO CRIME

**Art. 7º** O **crime** previsto no art. 306 do **CTB** será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

**I -** exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a **6 (seis) decigramas** de álcool por litro de sangue (**6 dg/L**);

**II - teste de etilômetro** com medição realizada **igual** ou **superior** a **0,34 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (**0,34 mg/L**), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;

| TESTE DO ETILÔMETRO | |
|---|---|
| **RESULTADO** (em mg/L) | **CONSEQUÊNCIA** |
| 0,00 A 0,04 | **SEM** INFRAÇÃO E **SEM** CRIME |
| 0,05 A 0,33 | **COM** INFRAÇÃO E **SEM** CRIME |
| 0,34 OU MAIS | **COM** INFRAÇÃO E **COM** CRIME |

**ATENÇÃO!**

*Não confunda com a medida considerada.*

**III -** exames realizados por **laboratórios especializados**, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras **substâncias psicoativas** que determinem dependência;

**IV -** sinais de **alteração** da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 643A2F96602FA89EF31C36FAED17C5EC

**§ 1º** A ocorrência do **crime** de que trata o caput **não** elide a aplicação do disposto no art. 165 do **CTB**.

**§ 2º** Configurado o crime de que trata este artigo, o condutor e testemunhas, se houver, **serão encaminhados à Polícia Judiciária**, devendo ser acompanhados dos **elementos probatórios**.

## DO AUTO DE INFRAÇÃO

**Art. 8º** Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da **infração** prevista no art. 165 do **CTB** deverá conter:

**I -** no caso de **encaminhamento** do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento;

**II -** no caso do art. 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o Anexo II ou a referência ao preenchimento do **termo específico** de que trata o § 2º do art. 5º;

**III -** no caso de teste de etilômetro, a **marca**, **modelo** e **nº de série do aparelho**, nº do **teste**, a **medição realizada**, o **valor considerado** e o **limite regulamentado** em **mg/L**;

**IV -** conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve **recusa** do condutor, entre outras informações disponíveis.

**§ 1º** Os documentos gerados e o resultado dos exames de que trata o inciso I deverão ser **anexados** ao **auto de infração**.

**§ 2º** No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do campo "Valor Considerado" do auto de infração, deve-se observar as margens de **erro admissíveis**, nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I.

**ATENÇÃO!**
***Medida considerada =*** *Medida realizada - erro admissível.*

## DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

**Art. 9°** O veículo será **retido** até a apresentação de **condutor habilitado**, que também será **submetido à fiscalização**.

**Parágrafo único**. Caso **não** se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele **não** está em condições de dirigir, o veículo será **recolhido** ao **depósito** do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mediante **recibo**.

**Art. 10**. O documento de habilitação será **recolhido** pelo agente, mediante **recibo**, e ficará sob **custódia** do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor **comprove** que **não** está com a capacidade psicomotora **alterada**, nos termos desta Resolução.

**§ 1º** Caso o condutor **não** compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no **prazo** de **5 (cinco) dias** da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

**§ 2º** A informação de que trata o § 1º deverá constar no **recibo** de recolhimento do documento de habilitação.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

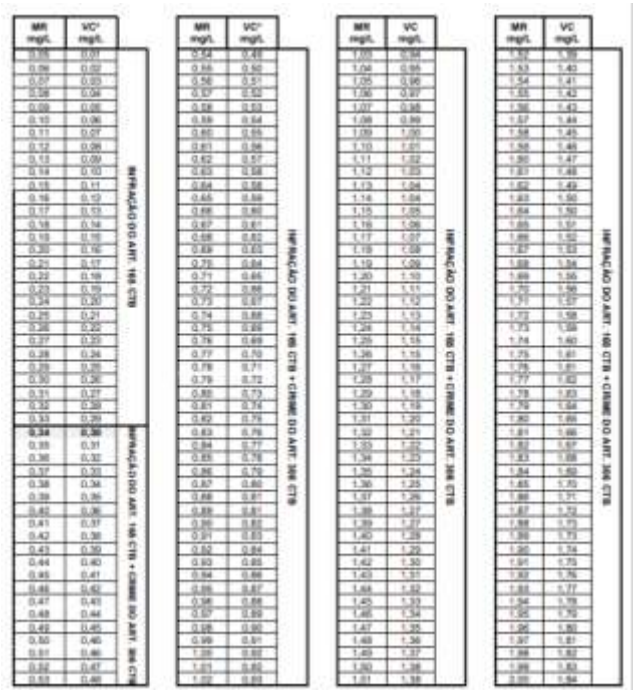
**Art. 11**. É **obrigatória** a realização do **exame de alcoolemia** para as **vítimas fatais** de acidentes de trânsito.

**Art. 12**. Ficam convalidados os atos praticados na vigência da Deliberação CONTRAN nº 133, de 21 de dezembro de 2012, com o reconhecimento da margem de tolerância de que trata o art. 1º da Deliberação CONTRAN referida no caput (0,10 mg/L) como limite regulamentar.

**Art. 13**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN nº 109, de 21 de Novembro de 1999, e nº 206, de 20 de outubro de 2006, e a Deliberação CONTRAN nº 133, de 21 de dezembro de 2012.

## ANEXO I

TABELA DE VALORES REFERENCIAIS PARA ETILÔMETRO



MR = Medição realizada pelo etilômetro
VC = Valor considerado para autuação
EM = Erro máximo admissível

* Para definição do **VC**, foi deduzido da **MR** o **EM** (**VC = MR - EM**). No resultado do **VC** foram consideradas **apenas duas casas decimais**,



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DA474FE25AEE634ECC4EC9F81ACEC4D6

desprezando-se as demais, **sem arredondamento**, observados os itens 4.1.2 e 5.3.1 do Regulamento Técnico Metrológico (Portaria n.º 06/2002 do **INMETRO**), visto que o etilômetro apresenta MR com apenas duas casas decimais.

**Erro máximo admissível (EM):**

1. MR inferior a 0,40mg/L: ..... 0,032 mg/L
2. MR acima de 0,40mg/L até 2,00mg/L: ..... 8%
3. MR acima de 2,00mg/L: ..... 30%

## ANEXO II

SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

Informações **mínimas** que deverão constar no termo mencionado no artigo 6º desta Resolução, para constatação dos sinais de **alteração da capacidade psicomotora** pelo agente da Autoridade de Trânsito:

**I. Identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador**;

**II. Dados do condutor:**

**a.** Nome;

**b.** Número do Prontuário da **CNH** e/ou do documento de identificação;

**c.** Endereço, sempre que possível.

**III. Dados do veículo:**

**a.** Placa/UF;

**b.** Marca;

**IV.** Dados da abordagem:

**a.** Data;

**b.** Hora;

**c.** Local;

**d.** Número do auto de infração.

**V. Relato do condutor**:

**a.** Envolveu-se em acidente de trânsito;

**b.** Declara ter ingerido bebida alcoólica, sim ou não (Em caso positivo, quando);

**c.** Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência, sim ou não (Em caso positivo, quando);

**VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador**:

**a.** Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

**i.** Sonolência;

**ii.** Olhos vermelhos;

**iii.** Vômito;

**iv.** Soluços;

**v.** Desordem nas vestes;

**vi.** Odor de álcool no hálito.

**b.** Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

**i.** Agressividade;

**ii.** Arrogância;

**iii.** Exaltação;

**iv.** Ironia;

**v.** Falante;

**vi.** Dispersão.

**c.** Quanto à orientação, se o condutor:

**i.** sabe onde está;

**ii.** sabe a data e a hora.

**d.** Quanto à memória, se o condutor:

**i.** sabe seu endereço;

**ii.** lembra dos atos cometidos;

**e.** Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

**i.** Dificuldade no equilíbrio;

**ii.** Fala alterada;

**VII. Afirmação expressa, pelo agente fiscalizador**:

**a.** De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado, está ( ) sob influência de álcool ( ) sob influência de substância psicoativa.

**b.** O condutor ( ) se recusou ( ) não se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora.

**VIII. Quando houver testemunha (s), a identificação**:

**a.** nome;

**b.** documento de identificação;

**c.** endereço;

**d.** assinatura.

**IX. Dados do Policial ou do Agente da Autoridade de Trânsito**:

**a.** Nome;

**b.** Matrícula;

**c.** Assinatura.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F1186DDEDD3D44DDFEDA2B322306BF80

## RESOLUÇÃO 946/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 441/2013)**

Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o território.

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre o transporte de cargas de **sólidos a granel** nas vias **abertas** à circulação **pública** em todo o território **nacional**.

**Art. 2º** O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, **não** realizado em carroceria **inteiramente fechada**, somente será permitido nos seguintes casos:

**I -** veículos com carrocerias de guardas laterais **fechadas**; e

**II -** veículos com carrocerias de guardas laterais dotadas de **telas metálicas** com malhas de dimensões que impeçam o **derramamento** de fragmentos do material transportado.

**§ 1º** As cargas transportadas deverão estar **totalmente** cobertas por **lonas** ou dispositivos **similares**, que deverão cumprir os seguintes **requisitos**:

**I -** possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;

**II -** estar devidamente ancorado à carroceria do veículo;

**III -** cobrir totalmente a carga transportada, de forma eficaz e segura; e

**IV -** estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

**§ 2º** A lona ou dispositivo similar **não** poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos **obrigatórios**.

**§ 3º** Para fins desta Resolução, entende-se como "sólido a granel" qualquer carga sólida **fracionada**, **fragmentada** ou em **grãos**, **transformada** ou **in natura**, transportada diretamente na **carroceria** do veículo **sem** estar acondicionada em **embalagem**.

**§ 4º** A carga transportada **não** poderá exceder os limites da carroceria do veículo.

**§ 5º** As disposições deste artigo **não** se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação **específica**.

**Art. 3º** Para os veículos utilizados no transporte de **cana-de-açúcar**, a utilização de **cordas** para amarração fica **restrita** à cana-de-açúcar **inteira**, medindo entre **1,50 m** e **3,00 m**.

**Parágrafo único**. As cordas devem ter distância **máxima** entre elas de **1,50 m**, impedindo o derramamento da carga na via.

**Art. 4º** O descumprimento do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**:

**I - art. 230**, **inciso IX** ou **X**: quando o transporte estiver sendo realizado em **desacordo** com os incisos e §§ 1º e 2º do art. 2º;

**II - art. 231**, **inciso II**: quando estiver **derramando** carga sobre a via.

**III - art. 231**, **inciso IV**: quando a carga estiver **ultrapassando** simultaneamente os limites da carroceria e **um ou mais** limites de dimensões estabelecidos por Resolução específica do CONTRAN; e

**IV - art. 235**: quando a carga estiver **ultrapassando** os limites da carroceria, mas **sem** ultrapassar os limites de dimensões estabelecidos por Resolução específica do CONTRAN.

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas nas alíneas deste artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no **CTB**.

**Art. 5º** Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 441, de 28 de maio de 2013;

**II -** nº 499, de 28 de agosto de 2014;

**III -** nº 618, de 06 de setembro de 2016; e

**IV -** nº 664, de 18 de maio de 2017.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2D9707E090021C567554F3024FBDBB2F

## RESOLUÇÃO 909/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 471/2013)**

Consolida normas de fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, nos termos do § 2º do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

**Art. 1º** Esta Resolução consolida normas de utilização de sistemas de **videomonitoramento** para fiscalização de trânsito nos termos do § 2º do art. 280 do **CTB**.

***Art. 280, § 2º, CTB:*** *A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho* ***eletrônico*** *ou por equipamento* ***audiovisual****, reações* ***químicas*** *ou qualquer outro meio* ***tecnologicamente*** *disponível, previamente regulamentado pelo* CONTRAN.

**Art. 2º** A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão **autuar** condutores e veículos, cujas infrações por **descumprimento** das **normas gerais** de circulação e conduta tenham sido detectadas **"online"** por esses sistemas.

**Parágrafo único**. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do **auto de infração**, deverá informar no campo **"observação"** a forma com que foi **constatado** o cometimento da infração.

**Art. 3º** A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento **somente** poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente **sinalizadas** para esse fim.

**Art. 4º** Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 471, de 18 de dezembro de 2013; e

**II -** nº 532, de 17 de junho de 2015.

## RESOLUÇÃO 508/2014

Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas.

**Art. 1º** A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, **eventualmente** e a **título precário**, a circulação de veículo de carga ou misto transportando **passageiros** no compartimento de **cargas**, desde que sejam cumpridos os **requisitos** estabelecidos nesta Resolução.

**§ 1º** A **autorização** será expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via **não** podendo **ultrapassar** o prazo previsto no parágrafo único do Art. 108 do **CTB**.

***Art. 108, parágrafo único, CTB****: A autorização citada no caput não poderá exceder a* ***doze meses****, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código.*

**§ 2º** Em trajeto que utilize **mais de uma** via com autoridades de trânsito com **circunscrição diversa**, a autorização deve ser concedida por **cada uma** das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado.

**Art. 2º** A circulação de que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de **origem** e **destino** que estiverem situadas em um mesmo **município** ou entre **municípios limítrofes**, quando **não** houver linha regular de ônibus.

**Art. 3º** Os veículos a serem utilizados no transporte de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no **mínimo**, com:

**I - bancos**, na quantidade suficiente para **todos** os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria;

**II -** carroceria com **cobertura**, **barra de apoio** para as mãos, proteção lateral rígida, com **dois metros e dez centímetros** de **altura** livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o **esmagamento** e a **projeção** de pessoas em caso de **acidente** com o veículo;

**III - escada** para acesso, com corrimão;

**IV -** cabine e carroceria com **ventilação**, garantida a **comunicação** entre motorista e passageiros;

**V -** compartimento **resistente** e **fixo** para a guarda das **ferramentas** e **materiais**, separado dos passageiros, no caso de transporte de trabalhadores;

**VI - sinalização luminosa**, na forma do inciso VIII do artigo 29 do **CTB** e da Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à **prestação de serviço** em **obras** na via.

**Parágrafo único**. Os veículos referidos neste artigo só poderão ser utilizados após expedição do Certificado de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D85075454A3CC5A976D0CBF0CDE5BEE1

Segurança Veicular - **CSV**, expedido por Instituição Técnica Licenciada - **ITL**, e **vistoria** da autoridade competente para conceder a autorização de trânsito.

**Art. 4º** Satisfeitos os requisitos enumerados no artigo anterior, a autoridade com circunscrição sobre a via, declarando a **não** existência de linha **regular** de **ônibus**, estabelecerá no documento de autorização os seguintes **elementos técnicos**:

**I -** identificação do órgão de trânsito e da autoridade;

**II -** marca, modelo, espécie, ano de fabricação, placa e UF do veículo;

**III -** identificação do proprietário do veículo;

**IV -** o número de passageiros (lotação a ser transportado);

**V -** o local de origem e de destino do transporte;

**VI -** o itinerário a ser percorrido; e

**VII -** o prazo de validade da autorização.

**§ 1º** O número **máximo** de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de **35dm2** (**trinta e cinco decímetros quadrados**) do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros.

**§ 2º** A autorização de que trata este artigo é de porte **obrigatório**.

**Art. 5º** Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é **vedado**:

**I -** transportar passageiros com idade **inferior** a **10 anos**;

**II -** transportar passageiros em pé;

**III -** transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros;

**IV -** utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;

**V -** utilizar combinação de veículos.

**VI -** transportar passageiros nas partes externas.

**Art. 6º** Para a circulação de veículos de que trata o artigo 1º, o condutor deve estar **habilitado**:

**I -** na categoria **B**, se o transporte for realizado em veículo cujo **peso bruto total** **não** exceda a **três mil e quinhentos quilogramas** e cuja **lotação** **não** exceda a **oito lugares**, **excluído** o do condutor;

**II -** na categoria **C**, se o transporte for realizado em veículo cujo **peso bruto total** **exceda** a **três mil e quinhentos quilogramas**;

**III -** na categoria **D** e ter o **curso especializado** para o transporte coletivo de passageiros, se o transporte for realizado em veículo cuja **lotação exceda** a **oito lugares**, **excluído** o do condutor;

**Parágrafo único**. Para determinação da lotação de que tratam os incisos deste artigo deverá ser considerada, além da lotação do compartimento de passageiros, a lotação do compartimento de carga **após** a adaptação.

**Art. 7º** As autoridades com circunscrição sobre as vias a serem utilizadas no percurso pretendido são competentes para **autorizar**, **permitir** e **fiscalizar** esse transporte por meio de seus órgãos próprios.

**Art. 8º** Pela inobservância ao disposto nesta Resolução, fica o proprietário ou o condutor do veículo, nos termos do artigo 257 do **CTB**, **independentemente** das demais penalidades previstas e outras legislações, sujeitos às **penalidades** e **medidas administrativas** previstas nos seguintes artigos:

**I - art. 230**, **inciso II**, do **CTB**:

**a)** transporte de passageiro em compartimento de carga **sem** autorização ou com a autorização **vencida**;

**b)** **inobservância** do itinerário;

**c)** se o veículo **não** estiver devidamente **adaptado** na forma estabelecida no artigo 3º desta Resolução;

**d)** utilização dos veículos previstos nos incisos V e VI do art. 5º; transportar passageiros **em pé**.

**II - art. 231**, **inciso VII**, do **CTB**, por **exceder** o número de passageiros autorizado pela autoridade competente;

**III - art. 168** do **CTB**, se o (s) passageiro(s) transportado no compartimento de carga for **menor** de **10 (dez) anos**; e

**IV - art. 162**, **inciso III**, do **CTB**, se o condutor possuir habilitação de categoria **diferente** da do veículo que esteja conduzindo, conforme art. 6º;

**V - artigo 232** do **CTB**, combinado com o artigo 2º da Resolução nº 205, de 20 de outubro de 2006, se o condutor **não** possuir o **curso especializado** para o transporte coletivo de passageiros, conforme inciso II do art. 6º, e se **não** portar a **autorização** de trânsito.

**VI - artigo 235** do **CTB**, por transportar passageiros, animais ou cargas nas partes **externas** dos veículos.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 27FEB42D058ACF47134EA4CAE8E1C523

## RESOLUÇÃO 525/2015

Dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do motorista profissional de que trata os artigos 67-A, 67-C e 67-E, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro – **CTB**, pela Lei n° 13.103, de 02 de março de 2015, e dá outras providências.

***Recomenda-se** a leitura dos artigos **67-A**, **67-C** e **67-E** do **CTB** antes de iniciar os estudos dessa Resolução.*

**Art. 1º** Estabelece os procedimentos para fiscalização do **tempo de direção** e **descanso** do motorista **profissional** na condução dos veículos de transporte e de condução de **escolares**, de transporte de **passageiros** com **mais** de **10 (dez lugares)** e de **carga** com **peso bruto total superior** a **4.536 (quatro mil e quinhentos e trinta e seis) quilogramas**, para cumprimento das disposições da Lei n° 13.103, de 02 de março de 2015.

**ATENÇÃO!**

*- Transporte e condução de **escolares**;*
*- Transporte de passageiros com **mais de 10 lugares**;*
*- Transporte de carga com **PBT > 4.536kg**.*

**Parágrafo único**. Para efeito desta Resolução, serão adotadas as seguintes definições:

**I - motorista profissional**: condutor que exerce atividade remunerada ao veículo.

**II - tempo de direção**: período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em **movimento**.

**III - intervalo de descanso**: período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o **descanso** estabelecido nesta Resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no art. 2º, **não** computadas as interrupções **involuntárias,** tais como as decorrentes de **engarrafamentos, semáforo** e **sinalização** de trânsito.

**FIQUE DE OLHO!**

*Observe que os períodos de engarrafamento, semáforo e sinalização de trânsito **não** são computados como descanso.*

**IV - ficha de trabalho do autônomo**: ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional **autônomo**, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão.

**Art. 2º** A **fiscalização** do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

**I -** Análise do **disco** ou **fita diagrama** do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou

**II -** Verificação do **diário de bordo**, **papeleta** ou **ficha de trabalho externo**, fornecida pelo **empregador**; ou

**III -** Verificação da **ficha de trabalho do autônomo**, conforme Anexo I desta Resolução.

**FIQUE DE OLHO!**

*São **3 (três) formas** de fiscalizar o tempo:*
*- Análise do cronotacógrafo;*
*- Diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho;*
*- Ficha de trabalho autônomo.*

**§ 1º** A fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos II e III **somente** será feita quando da **impossibilidade** da comprovação por meio do **disco** ou **fita diagrama** do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado.

*A prioridade de para fiscalizar o tempo de direção será do cronotacógrafo.*

**§ 2º** O motorista profissional autônomo deverá **portar** a ficha de trabalho das últimas **24 (vinte quatro) horas**.

**§ 3º** Os documentos previstos nos incisos II e III deverão possuir espaço, no **verso** ou **anverso**, para que o agente de trânsito possa registrar, no ato da fiscalização, seu **nome** e **matrícula**, **data**, **hora** e **local** da fiscalização, e, quando for o caso, o **número** do auto de infração.

**§ 4º** Para controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada de acordo com o inciso I, deverá ser **descontado** da medição realizada, o **erro máximo admitido** de **2 (dois) minutos** a cada **24 (vinte e quatro) horas** e **10 (dez) minutos** a cada **7 (sete) dias**.

**§ 5º** Os documentos previstos nos incisos II e III servirão como **autorização** de transporte prevista no artigo 8º da Lei Complementar nº. 121, de 9 de fevereiro de 2006, desde que contenham o **carimbo** e **assinatura** do representante legal da **empresa**.

**Art. 3º** O motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do art. 1º, fica submetido às seguintes **condições**, conforme estabelecido nos arts. 67-C e 67-E da Lei 13.103, de 2015:

**I -** É **vedado** ao motorista profissional dirigir por **mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas** veículos de transporte rodoviário **coletivo de passageiros** ou de transporte rodoviário de **cargas**;

**II -** Serão observados **30 (trinta) minutos** para **descanso** dentro de cada **6 (seis) horas** na condução de veículo de transporte de **carga**, sendo **facultado** o seu **fracionamento** e o do tempo de direção desde que **não** ultrapassadas **5 (cinco) horas e meia contínuas** no exercício da **condução**;

**III -** Serão observados **30 (trinta) minutos** para **descanso** a cada **4 (quatro) horas** na condução de veículo rodoviário de **passageiros**, sendo **facultado** o seu **fracionamento** e o do tempo de direção;

**DICA!**

*Transporte de **carga**: tempo máximo de direção de 5h30*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 824A3903CDFAE91ADF6D28F3CACB5133

*ininterruptas. A cada 6h, 30min de descanso.*
*Transporte de **passageiros**: a cada 4h, 30min de descanso.*

**IV -** Em situações **excepcionais** de inobservância **justificada** do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção **poderá** ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a **segurança** e o **atendimento** demandados, desde que **não** haja comprometimento da **segurança** rodoviária;

**ATENÇÃO!**
*Aqui são situações excepcionais que o condutor não tenha um local seguro para descansar e precisa percorrer mais uma distância para chegar em um local apropriado.*

**V -** O condutor é **obrigado**, dentro do **período de 24 (vinte e quatro) horas**, a observar o **mínimo** de **11 (onze) horas** de **descanso**, que podem ser **fracionadas**, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no inciso **II**, observadas, no **primeiro** período, **8 (oito) horas ininterruptas** de descanso;

**DICA!**
*A cada 24h, serão necessários 11h de descanso.*
*Dessas 11h, 8h devem ser ininterruptas.*

**VI -** Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver **efetivamente ao volante**, em curso entre a **origem** e o **destino**;

**VII -** Entende-se como início de viagem a **partida do veículo** na **ida** ou no **retorno**, com ou **sem carga**, considerando-se como sua **continuação** as partidas nos dias subsequentes até o destino;

**VIII -** O condutor **somente** iniciará uma viagem após o cumprimento **integral** do intervalo de **descanso** previsto no inciso V deste artigo;

**IX -** Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas **ordenará** a qualquer motorista a seu serviço, ainda que **subcontratado**, que conduza veículo referido no caput **sem** a **observância** do disposto no inciso VIII;

**X -** O descanso de que tratam os incisos II, III e V deste artigo poderá ocorrer em **cabine leito** do veículo ou em **poltrona** correspondente ao serviço de **leito**, no caso de transporte de passageiros, devendo o descanso do inciso V ser realizado com o veículo **estacionado**, ressalvado o disposto no inciso XI;

**XI -** Nos casos em que o empregador adotar **2 (dois) motoristas** trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em **movimento**, assegurado o **repouso mínimo** de **6 (seis) horas consecutivas** fora do veículo em **alojamento externo** ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas, nos termos do § 5º do art. 235-D e inciso III do art. 235-E da Consolidação das Leis Trabalhistas - **CLT**.

**X -** O motorista profissional é responsável por **controlar** e **registrar** o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita **observância**;

**XI -** A **não observância** dos períodos de descanso estabelecidos neste artigo sujeitará o motorista profissional às **penalidades** previstas no artigo 230, inciso XXIII, do Código de Trânsito Brasileiro;

**XII -** O tempo de direção será controlado mediante **registrador instantâneo** inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em **diário de bordo**, ou **papeleta** ou **ficha de trabalho externo**, conforme o modelo do Anexo I desta Resolução, ou por **meios eletrônicos** instalados no veículo, conforme regulamentação específica do CONTRAN, observada a sua validade jurídica para fins trabalhistas;

**XIII -** O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma **independente** de qualquer **interferência** do condutor, quanto aos dados registrados;

**XIV -** A **guarda**, a **preservação** e a **exatidão** das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do **condutor**.

**Art. 4º** Nos termos dos incisos I e II do art. 235-E da **Consolidação das Leis Trabalhistas**, para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos:

**I -** é **facultado** o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**, em **períodos** de no **mínimo 5 (cinco) minutos**;

**II -** será assegurado ao motorista **intervalo mínimo** de **1 (uma) hora** para **refeição**, podendo ser fracionado em **2 (dois)** períodos e coincidir com o tempo de parada **obrigatória** na condução do veículo estabelecido pelo **CTB**, **exceto** quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 CC12D8627FCF6D7571131D4563CD4864

**Art. 5º** Compete ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em que ocorrer a **abordagem** do veículo a fiscalização das condutas previstas nesta Resolução.

**Art. 6º** O descumprimento dos tempos de direção e descanso previstos nesta Resolução sujeitará o infrator à aplicação das **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no inciso XXIII art. 230 do **CTB**.

**§ 1º** A medida administrativa de **retenção do veículo** será aplicada:

**I -** por **desrespeito** aos incisos II e III do art. 3º, pelo período de **30 minutos**, observadas as disposições do inciso IV do mesmo artigo;

**II -** por **desrespeito** ao inciso V do art. 3º, pelo período de **11 horas.**

**§ 2º** No caso do inciso II, a retenção poderá ser realizada em depósito do órgão ou entidade de trânsito responsável pela fiscalização, com fundamento no § 4º do art. 270 do **CTB**.

**§ 3º Não** se aplicarão os procedimentos previstos nos §§ 1º e 2º, caso se apresente **outro** condutor **habilitado** que tenha observado o **tempo** de **direção** e **descanso** para dar continuidade à viagem.

**ATENÇÃO!**

*No caso da apresentação de outro condutor habilitado que tenha observado o tempo de direção e descanso para dar continuidade à viagem, ocorre a não aplicação da medida administrativa, porém a penalidade permanecerá.*

*Além disso, é importante observar que ele terá que apresentar o descanso da forma prevista nessa resolução.*

**§ 4º** Caso haja local **apropriado** para **descanso** nas **proximidades** o agente de trânsito poderá liberar o veículo para **cumprimento** do intervalo de **descanso** nesse local, mediante **recolhimento** do **CRLV** (**CLA**), o qual será **devolvido** somente depois de decorrido o respectivo período de **descanso**.

**§ 5º** Incide nas mesmas penas previstas neste artigo o condutor que **deixar** de **apresentar** ao agente de trânsito qualquer **um** dos meios de fiscalização previstos no art. 2º.

**§ 6º** A critério do agente, no caso do inciso I do § 1º deste artigo, **não** se dará a retenção **imediata** de veículos de transporte coletivo de **passageiros**, carga **perecível** e produtos **perigosos**, nos termos do § 4º do art. 270 do **CTB**;

**Art. 7º** As exigências estabelecidas nesta Resolução referentes ao transporte coletivo de passageiros, **não** exclui outras definidas pelo poder concedente.

**Art. 8º** As publicações de que trata o art. 11 da Lei nº 13.103, de 2015, poderão ser realizadas nos sítios eletrônicos dos órgãos que menciona, **devendo** ser atualizadas sempre que houver qualquer alteração.

**Art. 9º** O estabelecimento reconhecido como ponto de parada e descanso, na forma do § 3º do art. 11 da Lei nº 13.103, de 02 de 2015, deverá contar com **sinalização** de indicação de serviços auxiliares, conforme modelos apresentados no Anexo II.

**Art. 10**. As disposições dos incisos I, II, III e V do art. 3º desta RESOLUÇÃO produzirão efeitos:

**I -** a partir da data da publicação dos **atos** de que trata o art. 8º desta Resolução, para os trechos das vias deles constantes;

**II -** a partir da data da publicação das **relações** subsequentes, para as vias por elas acrescidas.

**Parágrafo único**. Durante os **primeiros 180 (cento e oitenta) dias** de sujeição do trecho ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho - **CLT**, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e no **CTB**, com as alterações constantes da Lei 13.103, de 2015, a fiscalização do seu cumprimento será meramente **informativa** e **educativa**.

**Art. 11**. Os anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no **sitio eletrônico** www.denatran.gov.br

**ATENÇÃO!**

*Confira todos os anexos clicando aqui!*

**Art. 12**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN nº 405, de 12 de junho de 2012, nº 408, de 02 de agosto de 2012, nº 417, de 12 de setembro de 2012, nº 431, de 23 de janeiro de 2013, e nº 437, de 27 de março de 2013, e a Deliberação do Presidente do CONTRAN nº 134, de 16 de janeiro de 2013.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A14CF72DB5D2BAE84EA9B5646DB8FE7B

## RESOLUÇÃO 945/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 552/2015)**

Fixa os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga.

**Art. 1º** Esta Resolução fixa os requisitos **mínimos** de segurança para **amarração** das cargas transportadas em veículos de carga.

**Parágrafo único**. As disposições contidas nesta Resolução aplicam-se também aos veículos registrados como **especiais** ou **mistos** utilizados no transporte de **cargas**.

**Art. 2º** Só poderão transitar nas **vias terrestres** do território **nacional** abertas à circulação, transportando **cargas**, veículos que atendam aos **requisitos** previstos nesta Resolução.

**Parágrafo único**. As disposições deste artigo **não** se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação **específica** ou aquele realizado em veículo dedicado a transportar **determinado** tipo de **carga**, o qual possua sistemas **específicos** de **contenção** como, por exemplo, as cargas **indivisíveis**.

**Art. 3º** Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente **amarradas**, **ancoradas** e **acondicionadas** no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a **prevenir** movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.

**Art. 4º** Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como **cintas** têxteis, **correntes** ou **cabos de aço**, com capacidade máxima de trabalho nominal permitida para um conjunto de amarração no sentido longitudinal, respeitando o fator de segurança de, no **mínimo**, **2 (duas) vezes** o **peso da carga**, bem como dispositivos **adicionais** como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores e protetores, além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.

**§ 1º** Os dispositivos de amarração devem estar em **bom estado** e serem dotados de mecanismo de **tensionamento**, quando aplicável, que possa ser **verificado** e **reapertado** manual ou automaticamente durante o trajeto.

**§ 2º** É responsabilidade do **condutor** verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação, e **reapertá-los** quando necessário.

**DICA!**

*Não cabe, por exemplo, a alegação, por parte do condutor, de que a carga ficou mal amarrada devido aos buracos na via.*

**§ 3º** Fica **proibida** a utilização de **cordas** como dispositivo de amarração de carga, sendo **permitido** o seu uso **exclusivamente** para fixação da **lona** de cobertura, quando exigível.

**ATENÇÃO!**

*Há resoluções específicas, como a de transporte de cana de açúcar, que permite o uso de cordas como dispositivo de amarração da carga.*

**§ 4º** As carroçarias de **madeira** deverão obedecer aos seguintes **requisitos**:

**I -** as carroçarias fabricadas a **partir de 1º de janeiro de 2017** devem ser construídas com madeira de **alta densidade** e alta **resistência**, ter **obrigatoriamente** fixadores **metálicos** de perfil **U** que comprovadamente resistam às forças solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do Anexo, **não** podendo ser considerados **pontos de fixação** as guardas laterais e piso, se esses pontos de amarração **não** estiverem em contato com **travessas** ou **chassi**; e

**II -** para os veículos em circulação **antes** da data prevista no inciso I, deverão ser **adicionados** aos dispositivos de amarração **perfis metálicos** em "**L**" ou "**U**" nos pontos de fixação, fixados nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a **soldagem** de gancho nesse perfil e **garantir** a resistência necessária.

**§ 5º** Na inexistência de pontos de amarração adequados, ou em número suficiente, fica **permitida** a fixação dos dispositivos de amarração no próprio **chassi** do veículo.

**Art. 5º** Nos veículos do tipo **prancha** ou **carroceria aberta**, transportando **equipamento**(s), **máquina**(s), **veículo**(s) ou qualquer outro tipo de carga **fracionada**, cada unidade de carga deve ser amarrada com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, **ancorados** nos pontos de amarração da estrutura metálica da **carroceria** e/ou do próprio **chassi**, em pelo **menos 4 (quatro) terminais** de **amarração**.

**Art. 6º** Nos veículos do tipo carroceria **aberta**, com guardas laterais **rebatíveis**, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado **interno** das guardas laterais (Figura 1).

**§ 1º** Fica **proibida** a passagem dos dispositivos pelo lado **externo** das guardas laterais.

**ATENÇÃO!**

***Ponto muito importante que já foi questão de prova**: a amarração tem que ser pelo lado interno. Não pode abarcar as guardas laterais.*

***Exceção**: carga que ocupa todo o espaço interno da carroceria. Observe a figura 1.*

**§ 2º Excetua-se** do disposto no caput e no § 1º a carga que ocupa **todo** o espaço **interno** da carroceria, estando



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8B6E62115DD00E25097DA1B535505EF9

apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, **impedindo** a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas, situação em que os dispositivos de amarração **podem** passar pelo lado **externo** das guardas.

**§ 3º** Os pontos de amarração devem ser fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi, **vedada** a fixação **exclusiva** no piso de **madeira**.

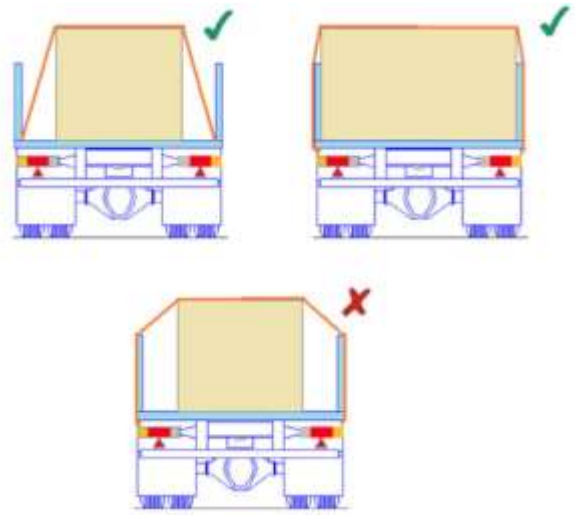


Figura 1

✓ Sistema de amarração aceito;

✗ Sistema de amarração não aceito.

(figura meramente ilustrativa)

**Art. 7º** Para as cargas que **não** ocuparem toda a carroceria no sentido **longitudinal**, restando espaços vazios nos painéis **traseiro** e **frontal**, devem ser utilizados, pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros **dispositivos diagonais** que **impeçam** os movimentos para **frente** e para **trás** da carga (Figura 2).

**Parágrafo único**. Os dispositivos diagonais de que trata o caput também devem ser utilizados nos veículos cujos painéis dianteiro e traseiro não sejam dispositivos de contenção e nos veículos que não sejam dotados de painéis.

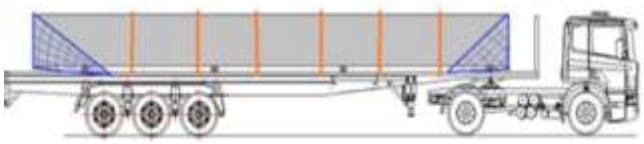


Figura 2

(figura meramente ilustrativa)

**Art. 8º** No veículo cujo painel frontal seja utilizado como **batente dianteiro**, o painel frontal deve ter resistência suficiente para **absorver** os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de **carga** a que se **destinam**.

**Parágrafo único**. Na hipótese do caput, fica **proibida** a circulação de veículos cuja carga **ultrapasse** a **altura** do painel **frontal** e exista a possibilidade de **deslizamento longitudinal** da parte da carga que está **acima** do painel frontal (Figura 3).

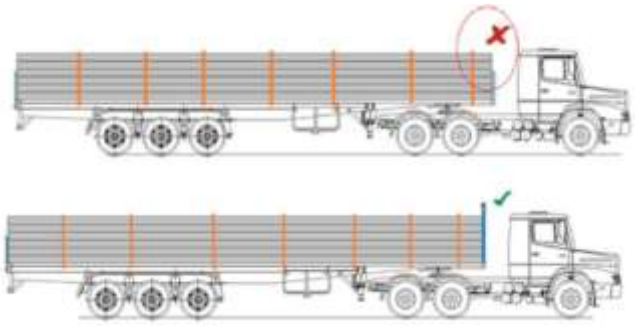


Figura 3

✓ Painel frontal aceito para o carregamento;

✗ Painel frontal não aceito para o carregamento.

(figura meramente ilustrativa)

**Art. 9º** Nos veículos do tipo **baú lonado** (tipo sider), as lonas laterais **não** podem ser consideradas como **estrutura de contenção** da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente.

**DICA!**

*Sider são baús que a estrutura lateral é feita de lonas, não podendo ser considerado pontos de amarração. Servem apenas para proteger da luz e poeira.*

**Art. 10**. Nos veículos com carroceria **inteiramente fechada**, tais como furgão carga geral, baú isotérmico e baú frigorífico, as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo **opcional** a existência de pontos de amarração **internos**.

**Art. 11**. O **não** cumprimento do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no **CTB**:

**I - art. 169**: quando transitar com os dispositivos de fixação **sem** estarem devidamente **tensionados**;

**II - art. 230**, **inciso IX**: quando for constatada **falta** dos dispositivos **obrigatórios** de fixação, fabricados para amarração de cargas, ou mecanismo de tensionamento (quando aplicável); quando estiver dotado de dispositivos **obrigatórios** de fixação em **mau estado de conservação**; quando utilizar **cordas** como dispositivo de amarração de carga, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta Resolução;

**III - art. 230**, **inciso X**: quando utilizar a passagem dos dispositivos de fixação pelo lado **externo** das guardas laterais nos veículos do tipo carroceria **aberta**, com guardas laterais **rebatíveis**; quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem **não** fixados nas **travessas** da estrutura da **carroceria**, ou com os pontos de ancoragem em **desacordo** com os requisitos do Anexo;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B0274B5D1FDA0C07C5454EBB2E76A2D8

**IV - art. 235**: quando transportar carga **ultrapassando** a **altura** do painel **frontal**, existindo a possibilidade de **deslizamento longitudinal** da parte da carga que está **acima** do painel frontal;

**V - art. 237**: quando for constatada a **ausência** da placa ou **adesivo** de identificação contendo o nome e **CNPJ** do **fabricante** dos dispositivos, prevista no item 5 do Anexo.

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas neste artigo **não** afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no **CTB**.

**Art. 12**. O Anexo desta Resolução encontra-se disponível no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 13**. Ficam **revogadas** as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 552, de 17 de setembro de 2015;

**II -** nº 631, de 30 de novembro de 2016; e

**III -** nº 676, de 21 de junho de 2017.

## RESOLUÇÃO 985/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 925/2022, QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO 561/2015)**

Aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.

**Art. 1º** Esta Resolução aprova o **Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT).**

**Parágrafo único.** O Anexo desta Resolução encontra-se disponível no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 2º** Fica **revogada** a Resolução CONTRAN nº 925, de 28 de março de 2022.

**Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2023.

**DICA!**

*MBFT é o manual brasileiro de fiscalização de trânsito responsável por normatizar como será feita a lavratura dos autos de infração.*
*Cada infração tem suas regras a serem observadas. Tais regras estão escritas nas chamadas "fichas" do MBFT.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 924731E56F7E311F821785AD7D77E7D1

## RESOLUÇÃO 735/2018

Estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de Veículos – **CTV** e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – **CTVP**.

**Art. 1º** As Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP**, cujas dimensões **excedam** aos limites previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas, só poderão circular nas vias portando Autorização Especial de Trânsito - **AET**, em conformidade com esta Resolução.

**§ 1º** Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados **especial** e **exclusivamente** para o transporte de **veículos** e **chassis**.

**DICA!**

***CTV** é conhecido popularmente com cegonha. Veículo ou combinação de veículos responsável pelo transporte de outros veículos.*

**§ 2º** Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** a combinação de veículos concebida e construída **especialmente** para o transporte de veículos **acabados** e cargas **unitizadas** sobre **paletes** ou **racks**.

**§ 3º** Ficam **dispensadas** da emissão de Autorização Especial de Trânsito - **AET** as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** com **até 4,70 m** (quatro metros e setenta centímetros) de **altura**, e que atendam aos limites de **largura** e **comprimento** previstos no art. 3º desta Resolução.

**§ 4º** Por **deliberação** e a **critério** dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser **dispensadas** de Autorização Especial de Trânsito - **AET** as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** com **altura entre 4,71 m** (quatro metros e setenta e um centímetros) e **4,95 m** (quatro metros e noventa e cinco centímetros) que atendam aos limites de **largura** e **comprimento** previstos no art. 3º desta Resolução.

**ATENÇÃO!**

*Observe que a tolerância desses tipos de veículo é maior se comparado com a regra geral da Resolução 882/21.*

**§ 5º** O **caminhão-trator adaptado** para o transporte de outro veículo sobre a cabine, na forma prevista no Anexo I desta Resolução, deve submeter-se à inspeção de segurança veicular para obtenção do **novo** Certificado de Registro de Veículo - **CRV** e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - **CRLV**.

**§ 6º** Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine **não** poderão ultrapassar o ponto **mais avançado** do **para-choque dianteiro** do **caminhão** ou **caminhão-trator**.

**ATENÇÃO!**

***Essa regra acompanha a ideia de outras resoluções:** o veículo (nesse caso considerado uma carga), não pode ultrapassar o ponto limite do para-choque dianteiro.*
*Em outras resoluções, segue-se a mesma ideia para cargas do compartimento de carga.*

**Art. 2º**As empresas e transportadores **autônomos** de veículos deverão **requerer** a Autorização Especial de Trânsito - **AET** perante à autoridade competente, juntando a seguinte documentação:

**I -** requerimento, em **3 (três) vias**, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do **proprietário**;

**II -** cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - **CRLV**;

**III -** memória de cálculo comprobatório da **estabilidade** do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por **engenheiro** que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo;

**IV - planta dimensional** da combinação, na escala **1:50**, com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis indicando:

**a)** dimensões;

**b)** distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro;

**V -** distribuição de peso por eixo;

**VI -** apresentação do Laudo Técnico conforme o § 2º do Art. 6º desta Resolução.

**§ 1º Somente** será admitido o acoplamento de reboque e semirreboque, especialmente construídos para utilização nesses tipos de Combinação para Transporte de Veículos - **CTV** e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP**, quando devidamente **homologados** pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos na tabela de marca/modelo do **RENAVAM**, que enviará **atestado técnico** de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

**Art. 3º** Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito **- AET** deverão ser observados os seguintes limites:

**I - poderá** ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a **altura máxima** do conjunto carregado de **4,95 m** (quatro metros e noventa e cinco centímetros);



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 394D18AA78AA128FA56558A4311D0E8B

**ATENÇÃO!**

***Altura máxima***:
***- Resolução 882:*** *4,40m;*
***- Resolução 735:*** *4,95m;*
*Observe que a regra geral é mais conservadora. Já para* ***CTV*** *e* ***CTVP****, a altura pode ser de até 4,95m.*

**II - largura**: **2,60 m** (dois metros e sessenta centímetros) ou **até 3,0 m** (três metros) quando se tratar de Combinação para Transporte de Veículos - **CTV** e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** destinada ao transporte de **ônibus**, **chassis de ônibus** e de **caminhões**;

**ATENÇÃO!**

***Mais uma diferença em relação a Resolução 882****: a largura pode ser de até 3,0m quando se tratar de* ***CTV/CTVP*** *para ônibus, chassi de ônibus e caminhões.*

**III - comprimento** : medido do para-choque **dianteiro** à extremidade **posterior** (plano inferior e superior) da **carroceria** do veículo:

**a)** veículo **simples**: **14,00 m (quatorze metros)**;

**b)** veículo **articulado**: **até 23,00 m (vinte e três metros)**, desde que a distância entre os eixos extremos **não** ultrapasse a **18,00 m (dezoito metros)**;

**c)** veículo com **reboque**: **até 23,00 m (vinte e três metros)**;

**IV -** os limites legais de Peso Bruto Total Combinado - **PBTC** e **peso por eixo** previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas;

**V -** a compatibilidade do limite da Capacidade Máxima de Tração - **CMT** do caminhão-trator, determinada pelo seu fabricante, com o Peso Bruto Total Combinado - **PBTC**, nos termos do Anexo II;

**VI -** as combinações deverão estar equipadas com sistemas de **freios conjugados** entre si e com o caminhão-trator, atendendo o disposto na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas;

**VII -** os **acoplamentos** dos veículos rebocados deverão ser do tipo **automático**, conforme NBR 11410/11411, e estar reforçados com **correntes** ou **cabos de aço** de segurança;

**VIII -** os acoplamentos dos veículos articulados com **pino-rei** e **quinta roda** deverão obedecer ao disposto na ABNT NBR NM ISO 337/2001 e suas atualizações;

**IX -** contar com sinalização **especial** na **traseira** do conjunto veicular, na forma do Anexo III, para Combinações com **comprimento superior** a **19,80 m** (dezenove metros e oitenta centímetros);

**X -** estar provido de lanternas **laterais**, colocadas em **intervalos** regulares de no **máximo 3,00 m** (três metros) entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.

**Art. 4º** O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos - **CTV** e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** de que trata esta Resolução será do **amanhecer ao pôr do sol**, e sua **velocidade máxima** de **80 km/h**.

**§ 1º** Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida no caput para Combinações cujo comprimento seja de no **máximo 19,80 m** (dezenove metros e oitenta centímetros).

**§ 2º** Será **admitido** o trânsito **noturno** das Combinações que apresentem **comprimento superior** a **19,80 m** (dezenove metros e oitenta centímetros) **até 23,00 m** (vinte três metros) nas vias com **pista dupla** e **duplo sentido** de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam **duas ou mais faixas** de circulação no **mesmo sentido.**

**ATENÇÃO!**

*Artigo mais importante da Resolução! Já foi questão de prova.*
***Regra****: somente durante o* ***dia****.*
***Exceção****: veículo até 23m + vias com pista dupla e duplo sentido + duas ou mais faixas no mesmo sentido.*

**§ 3º** Nos trechos rodoviários de pista **simples** será permitido também o trânsito **noturno**, quando **vazio**, ou com **carga** apenas na plataforma **inferior**, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

**ATENÇÃO!**

***Parágrafo muito importante!*** *Não pode ter carga nas duas plataformas (inferior e superior) circulando a noite em via simples.*

**§ 4º** Poderão ser adotados **horários distintos** dos estabelecidos por esta Resolução em trechos específicos, mediante proposição da **autoridade competente** com circunscrição sobre a via.

**Art. 5º** Nos veículos **articulados** ou com **reboque**, ocorrendo **pane** ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida sua **substituição exclusivamente** para a complementação da viagem.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 15EEA5CF711DBF9B032E09B412CD1669

**Art. 6º** A Autorização Especial de Trânsito - **AET** expedida pela autoridade competente terá **validade máxima** de **1 (um) ano**.

**§ 1º** Na data da entrada em **vigor** desta Resolução será assegurada a renovação da Autorização Especial de Trânsito - **AET**, mediante a apresentação do Laudo Técnico descrito no parágrafo abaixo e do Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos - **CRLV**.

**§ 2º** O Laudo Técnico, acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART**, deverá ser elaborado e assinado pelo engenheiro **mecânico** ou **automotivo** responsável pelo **projeto**, que emitirá declaração de conformidade junto com o **proprietário** do veículo, atestando que a operação se desenvolve dentro das condições de segurança estabelecidas nesta Resolução.

**§ 3º** A autorização **somente** será **concedida** ou **renovada após** apresentação de Laudo Técnico da Combinação para Transporte de Veículos - **CTV** ou da Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP**.

Art. 7º São **dispensadas** da emissão da Autorização Especial de Trânsito - **AET** as combinações que atendam as dimensões máximas fixadas pela Resolução CONTRAN nº 210, de 30 de novembro de 2006 e suas sucedâneas, as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** com **até 4,70 m** (quatro metros e setenta centímetros) de **altura** e que atendam aos limites de **largura** e **comprimento** previstos no art. 3º desta Resolução.

**Art. 8º Não** será concedida Autorização Especial de Trânsito - **AET** para combinações que **não** atendam **integralmente** ao disposto nesta Resolução.

**Art. 9º** O **proprietário** do veículo, usuário de Autorização Especial de Trânsito - **AET**, será responsável pelos danos que o veículo venha causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá **integralmente** pela utilização **indevida** de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, **não** permitam o trânsito dessas combinações.

**Art. 10**. Todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente **ancoradas** à estrutura de apoio, por meio de **cintas** cuja **resistência total à ruptura** seja, de no **mínimo**, o **dobro** do **peso do veículo**.

**Art. 11**. As Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** constituídas por caminhão-trator **6x2** ou **6x4** mais semirreboque novo, saído de fábrica, de **dois** eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, **poderão** transportar outras cargas **paletizadas** ou acondicionadas em **racks**.

**§ 1º Não** será admitido o compartilhamento **simultâneo** de espaço entre **veículos** e outro tipo de **carga**.

**§ 2º Não** é permitida a transformação de Combinações para Transporte de Veículos - **CTV** para Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP**.

**Art. 12**. Nas Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP**, o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer aos seguintes **limites**:

**I - comprimento máximo da carga**: limitado à parte do equipamento que fica **rebaixada**, ou seja, àquela situada entre o "**castelo**" inferior (onde o caminhão-trator é engatado ao semirreboque) e os **dois eixos** do semirreboque, região tecnicamente chamada de "**plataforma inferior**" desde que **não superior** a **10,00 m (dez metros)**;

**II - largura máxima**: **2,40 m** (dois metros e quarenta centímetros);

**III - altura máxima de carga**: **2,25 m** (dois metros e vinte e cinco centímetros).

**⚠ ATENÇÃO!**

*Observe que, para cada transporte, há dimensões específicas. Enquanto que a Resolução 882 traz a regra geral, essa Resolução traz várias especificidades.*

**Art. 13**. As Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** deverão contar com dispositivos adequados de **fixação** e **contenção** das cargas **unitizadas** (Anexo I), por meio de:

**I - ganchos** que se encaixem nas **longarinas laterais** ou nos estampos dos **trilhos**, completados por **cintas de nylon** dotadas de catracas, com resistência à ruptura de **20 tf** (vinte tonelada-força) e que contornem todos os paletes ou racks;

**II -** travessas metálicas **removíveis**.

**Art. 14** O **chassi** dos **semirreboques** das Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** deverá ter estrutura dimensionada para **suportar** a concentração de cargas unitizadas.

**Art. 15** As Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** deverão contar com sider protetor contra intempéries composto por lona especial, trilhos de alumínio, cintas para amarração e mecanismos de fixação em todo o perímetro **lateral**, **teto**, **dianteira** e **traseira**.

**Art. 16** O **descumprimento** das determinações desta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das **penalidades** descritas nos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**:

**I - Art. 169**, quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** transitarem com os dispositivos de fixação **sem** estar devidamente **tensionados**;

**II - Art. 187**, **inciso I**, quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** e/ou



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1A48956DC34E2AAC1BA91DBB0BB25650

carga estiverem com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente e existir **restrição de tráfego**, referente ao local e/ou horário, imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via e **não** constante na Autorização Especial de Trânsito - **AET**;

**III - Art. 230**, **inciso IX**:

**a)** quando for constatada a **falta** de qualquer um dos dispositivos **obrigatórios** para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou racks, ou do mecanismo de tensionamento (quando aplicável);

**b)** quando **portar** os dispositivos **obrigatórios** para fixação e ancoragem em **mau estado de conservação**;

**c)** quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver ancorada à estrutura de apoio;

**d)** quando **utilizar cordas** como dispositivo para amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou racks, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta Resolução;

**e)** quando as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** **não** possuírem sider protetor contra intempéries, ou este estiver em mau estado de conservação, em desacordo ao disposto no artigo 15 desta Resolução;

**IV - Art. 230**, **inciso X**:

a) quando os dispositivos de **fixação** e **ancoragem** estiverem em **desacordo** com os requisitos previstos nesta Resolução;

**b)** quando as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** portar sider protetor contra intempéries e este **não** atender aos **requisitos** previstos no artigo 15 desta Resolução;

**V - Art. 231**, **inciso IV**, quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** e/ou carga estiverem com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente, e **não** houver a expedição da **correspondente** Autorização Especial de Trânsito - **AET**, exigida pelo art. 3º desta Resolução;

**VI - Art. 231**, **inciso VI**:

**a)** quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** e/ou carga estiverem com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente, e apresentarem **informações divergentes** em relação à Autorização Especial de Trânsito - **AET** já **expedida**;

**b)** quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** e/ou carga estiverem com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente, e a Autorização Especial de Trânsito - **AET** estiver **vencida**;

**VII - Art. 232**, quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** e/ou carga estiverem com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente no art. 1º desta Resolução, e **não** estiverem **portando** a Autorização Especial de Trânsito - **AET** regularmente **expedida**;

**VIII - Art. 235**, quando a carga **ultrapassar** os limites **laterais**, **posterior** e/ou **anterior** das Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas -**CTVP**, ainda que **não** ultrapasse os **limites** estabelecidos legalmente;

**IX - Art. 237**, quando as Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP** e/ou carga estiverem com suas dimensões **superiores** aos limites estabelecidos legalmente e a **sinalização especial** de advertência **não** tiver sido **instalada** ou **não** atender aos **requisitos** previstos no inciso IX do artigo 3º e no Anexo III desta Resolução.

**Art. 17** Os modelos das combinações, caminhões-tratores, semirreboques, bem como os tipos e modelos de automóveis e da carga transportada, constantes no Anexo I desta Resolução, são **meramente ilustrativos**, e visam apenas demonstrar as dimensões máximas das Combinações de Transporte de Veículos - **CTV** e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - **CTVP**.

**Art. 18** Os **Anexos** desta Resolução encontram-se disponíveis no **sítio eletrônico** www.denatran.gov.br.

**Art. 19** Ficam **revogadas**:

**I -** a Resolução CONTRAN nº 305, de 06 de março de 2009;

**II -** a Resolução CONTRAN nº 368, de 24 de novembro de 2010;

**III -** a Resolução CONTRAN nº 603, de 24 de maio de 2016



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2B431D5947CAFA6A44A00594F6797071

# RESOLUÇÃO 1004/2023

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 870/2021, QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO 740/2018)**

Dispõe sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (**PNATRANS**), instituído pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (**PNATRANS**), instituído pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

**DICA!**

*Resolução muito importante para provas **discursivas** e **redações**. O conhecimento aprofundado desse Plano Nacional pode ser um grande diferencial para o candidato.*

**Art. 2º** O **PNATRANS** tem como objetivo promover ações que aprimorem a segurança viária, visando a redução do número de mortes no trânsito em todo o país.

**Parágrafo único.** O **PNATRANS** integra o Programa Nacional de Trânsito, de que trata a Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

**Art. 3º** O **PNATRANS** tem como **princípios**:

**I -** a proteção da vida, com atenção especial aos mais vulneráveis;

**II -** o compartilhamento de responsabilidades para um trânsito seguro;

**III -** o respeito às realidades regionais e locais;

**IV -** a transparência ativa e a conformidade de ações e resultados; e

**V -** o reconhecimento e distinção das melhores práticas.

**Art. 4º** O **PNATRANS** está alinhado com as abordagens de Sistema Seguro e de Visão Zero, conforme disposto no Anexo desta Resolução.

**§ 1º** Entende-se por **Sistema Seguro e Visão Zero** a premissa básica de que o erro humano é **inevitável**, mas as mortes e ferimentos graves no trânsito **não são**, com base na compreensão mais profunda das causas das fatalidades e das lesões e com o objetivo de zerar o número de mortos e feridos graves no trânsito.

**§ 2º** São **princípios** de um sistema seguro de mobilidade:

**I -** nenhuma morte no trânsito é aceitável;

**II -** os seres humanos cometem erros;

**III -** os seres humanos são vulneráveis a lesões no trânsito;

**IV -** a responsabilidade por evitar feridos e mortos no trânsito é compartilhada por quem projeta, constrói, gerencia, fiscaliza e usa as vias e os veículos e pelos agentes responsáveis pelo atendimento às vítimas, dentro de suas competências legais; e

**V -** a gestão da segurança no trânsito é integrada e proativa.

**Art. 5º** As ações do **PNATRANS** abordam as conexões da segurança no trânsito com a saúde, desenvolvimento, educação, equidade, igualdade de gênero, cidades sustentáveis, meio ambiente e mudança climática, assim como proporcionam o estabelecimento de interfaces com os **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).**

**Art. 6º** O **PNATRANS** está estruturado em seis pilares:

**I - Pilar 1**: Gestão da Segurança no Trânsito;

**II - Pilar 2:** Vias Seguras;

**III - Pilar 3:** Segurança Veicular;

**IV - Pilar 4:** Educação para o Trânsito;

**V - Pilar 5:** Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito; e

**VI - Pilar 6:** Normatização e Fiscalização.

**Parágrafo único.** Cada pilar do **PNATRANS** é composto por iniciativas, ações e produtos, conforme metodologia disposta no Anexo desta Resolução.

**Art. 7º** Todos os órgãos e entidades do **Sistema Nacional de Trânsito** devem executar produtos

no **PNATRANS** que contribuam **efetivamente** com a redução de mortes e lesões no trânsito, no limite de suas competências legais, em alinhamento com a nova Década de Ação para a Segurança no Trânsito proclamada pela **Organização das Nações Unidas (ONU).**

**§ 1º** Os órgãos e entidades do **Sistema Nacional de Trânsito devem** executar os produtos dispostos no Anexo desta Resolução ou propor novos produtos de sua responsabilidade.

**§ 2º Poderão** cadastrar produtos no **PNATRANS** os demais órgãos e entidades governamentais, setor privado, academia, associações de classe, organizações não governamentais e sociedade organizada em geral.

**§ 3º** Os **procedimentos** para cadastramento de produtos e seus resultados serão definidos pelo **órgão máximo executivo de trânsito da União**.

**Art. 8º** A **meta** do **PNATRANS** é, no período de **dez anos**, reduzir no **mínimo** à **metade** o índice de mortes no trânsito por **cem mil habitantes**, relativamente ao índice apurado em **2020**.

**Parágrafo único.** Para o **cálculo do índice** de que trata o caput, considera-se a população estimada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (**IBGE**).

**ATENÇÃO!**

*Meta do PNATRANS.*

**Art. 9º** O **índice** de mortes no trânsito de que trata o **art. 8º** será aplicado em âmbito nacional e a Estados, Distrito Federal e Municípios.

**§ 1º** Para cada um dos entes descritos no caput, fica estabelecida a **meta anual** de redução de **cinco por cento**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 1121FEAE9F13AA61EC0D9FF5052FBD25

do índice de mortes por **cem mil habitantes**, a contar do índice apurado em **2020**, com margem de **dez por cento** de tolerância sobre o **resultado final**.

**§ 2º** Os Conselhos Estaduais de Trânsito (**CETRAN**), o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (**CONTRANDIFE**) e a Polícia Rodoviária Federal (**PRF**), no âmbito de suas respectivas circunscrições, poderão propor ao **CONTRAN metas diferentes** das dispostas no § 1º, desde que fundamentadas e encaminhadas até o dia **1º de agosto** do ano anterior.

**§ 3º** O disposto no **§ 2º** não terá validade se as proposições forem encaminhadas sem **realização prévia** de **consulta** ou **audiência pública** para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas.

**Art. 10.** O **órgão máximo executivo de trânsito da União** será o **responsável** pela coordenação e supervisão do PNATRANS, estabelecendo os procedimentos necessários para o cálculo dos índices de que tratam os **arts. 8º** e **9º**, e os mecanismos para assegurar o devido monitoramento e transparência dos

resultados.

**Parágrafo único.** Para o cumprimento do caput, o **órgão máximo executivo de trânsito da União** contará com o apoio da Câmara Temática de Gestão e Coordenação do PNATRANS.

**Art. 11.** Ficam **delegadas** ao órgão máximo executivo de trânsito da União as competências previstas nos **§§ 8º, 13** e **14** do **art. 326-A** da **Lei nº 9.503, de 1997.**

**Art. 12.** O Anexo desta Resolução está disponível no **sítio eletrônico** do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**ATENÇÃO!**
*Confira todos os anexos clicando aqui!*

**Art. 13.** Fica **revogada** a Resolução CONTRAN nº 870, de 13 de setembro de 2021.

**Art. 14.** Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2024.

## RESOLUÇÃO 969/2022

**(REVOGA A RESOLUÇÃO 780/2019)**

Esta Resolução dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (**PIV**), registrados no território nacional.

### CAPÍTULO I

DOS REQUISITOS DO SISTEMA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (**PIV**)

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (**PIV**), registrados no território nacional.

**Art. 2º** Após o registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cada veículo será identificado por **PIV dianteira** e **traseira**, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Resolução.

**§ 1º** Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos e guindastes serão identificados **apenas** pela **PIV traseira**.

**§ 2º** As especificações técnicas das **PIV** estão contidas no Anexo I.

**§ 3º** Excetuadas as situações descritas no art. 56, **não** será **obrigatória** a **substituição** da Placa Nacional Única (**PNU**), modelo de placa anteriormente estabelecido identificada por uma **sequência** de **três caracteres alfabéticos** e **quatro caracteres numéricos** no padrão "**AAA-1111**", pelo modelo de **PIV** previsto nesta Resolução.

**§ 4º** Caso os proprietários de veículos que estejam em circulação identificados pela **PNU** desejem adotar **voluntariamente** o modelo de **PIV** previsto nesta Resolução, haverá a substituição **automática** do segundo caractere numérico da **PNU**, conforme padrão previsto no Anexo II.

**§ 5º** Os veículos de coleção classificados como originais, conforme regulamentação específica do CONTRAN, podem ser identificados com placa **específica** para uso **restrito** ao território nacional, conforme disposições apresentadas no Anexo I.

**Art. 3º** O código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - **QR Code**) de que trata o art. 5º é o **lacre eletrônico** da placa e substituirá o lacre previsto no art. 115 do **CTB**.

**FIQUE DE OLHO!**
*Muito cuidado na afirmação de que não existe mais lacre. Na verdade, **existe**. A diferença, hoje, é que ele é eletrônico, por meio de uma leitura do QR Code da placa.*

**Art. 4º** É **obrigatório** o uso de segunda **PIV** traseira nos



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 A65485651DFE02AC98D00DFC7607B141

veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a **PIV** traseira.

**§ 1º** A segunda **PIV** deve ser disposta em **local visível**, podendo ser instalada:

**I -** no caso de **engate** de reboque, no para-choque ou carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores;

**II -** no caso de transporte de **cargas** ou **bicicletas** nas partes externas dos veículos dos tipos automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário, ou de carroceria intercambiável, nos termos de regulamentação específica do CONTRAN.

**§ 2º** A segunda **PIV** também deverá atender os requisitos de instalação de que trata o item 5 do Anexo I.

**Art. 5º** Todas as **PIV** deverão possuir **QR Code** contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante, especificados no Anexo I, com a finalidade de controlar a produção, logística, estampagem e instalação das **PIV** nos respectivos veículos, além da verificação da sua autenticidade.

**Parágrafo único**. O órgão máximo executivo de trânsito da União disponibilizará **aplicativo** aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (**SNT**) para leitura do **QR Code** de que trata o caput.

*O aplicativo de que trata o parágrafo único é chamado de **VIO**. Acessível a todos, ele realiza as leituras e autenticação dos QR Code.*

## CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

**Art. 6º** Para fins desta Resolução, adotam-se as seguintes **definições**:

**I - estampador** de **PIV**: empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal com uso de sistema informatizado do órgão máximo executivo de trânsito da União, responsável por exercer, **exclusivamente**, o serviço de **acabamento final** das **PIV** e sua **comercialização** junto aos proprietários dos veículos;

**II - fabricante** de **PIV**: empresa credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para exercer a atividade de **fabricação**, **operação logística**, **gerenciamento informatizado** e distribuição das **PIV** semiacabadas para os estampadores credenciados;

**III - Placa de Identificação Veicular de Experiência** (**PIV-Exp**): placa de identificação veicular concedida aos estabelecimentos onde se executem **reformas** ou **recuperação** de veículos e os que **comprem**, **vendam** ou **desmontem** veículos, usados ou **não**, conforme disposto no art. 330 do **CTB**;

**IV -** Placa de Identificação de Veículos de Fabricante (**PIV-Fab**): placa de identificação veicular concedida pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal aos **fabricantes**, às **montadoras**, aos **encarroçadores** de veículos, aos **fabricantes** de sistemas, conjuntos, subconjuntos, pneus automotivos, peças, acessórios e implementos, para utilização quando da realização de **testes** destinados ao **aprimoramento** de seus produtos;

**V - placa** de representação de **autoridades**: placa a ser utilizada nos veículos de **representação pessoal** do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República ou nos veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 115 do **CTB**;

**VI -** veículo **clonado**: veículo original cuja combinação alfanumérica da **PIV** foi utilizada em **outro** veículo;

**VII -** veículo **dublê** ou **clone**: veículo que utiliza a combinação alfanumérica da **PIV** do veículo **clonado** (original), apresentando ou **não** as mesmas características do veículo **original** (marca, modelo, cor, dentre outras), com **adulteração** ou **não** do Número de Identificação Veicular (**VIN**) gravado no **chassi**; e

**FIQUE DE OLHO!**

*Não confunda os conceitos de veículo **clone** e veículo **clonado**.*

**VIII -** veículo de **representação diplomática**: veículo automotor pertencente às Missões Diplomáticas, às Delegações Especiais, aos agentes diplomáticos, às Repartições Consulares de Carreira, aos agentes consulares de carreira, aos Organismos **Internacionais** e seus funcionários, aos Funcionários **Estrangeiros** Administrativos e Técnicos das Missões Diplomáticas, de Delegações Especiais e de Repartições Consulares de Carreira e aos Peritos Estrangeiros de Cooperação **Internacional**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DA27FFEA37A00372A3C716BF075C509F

## CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO

**Art. 7º** Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da **União**:

**I - cumprir** e **fazer cumprir** as disposições desta Resolução;

**II - credenciar**, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas **fabricantes** de **PIV** conforme critérios estabelecidos no Anexo III;

**III - disponibilizar acesso** às informações dos fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal;

**IV - fiscalizar** a regularidade das atividades dos **fabricantes** de **PIV**, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo;

**V -** desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de **emplacamento**;

**VI -** estabelecer os requisitos **mínimos** do sistema desenvolvido pelo **fabricante**, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o **rastreamento** do processo de fabricação e estampagem da **PIV**;

**VII - disponibilizar** o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do **QR Code** e das combinações alfanuméricas, estampagem das **PIVs** e emplacamento; e

**VIII** - aplicar as **sanções** administrativas aos **fabricantes** credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas.

**Art. 8º** Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos **Estados** e do **Distrito Federal**:

**I - cumprir** e **fazer cumprir** as disposições desta Resolução;

**II - credenciar** as **empresas estampadoras** de **PIV** no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

**III - fiscalizar** a regularidade das atividades dos **estampadores** de **PIV**, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e

**IV -** aplicar as **sanções** administrativas aos **estampadores** credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas.

*Enquanto o órgão executivo de trânsito **nacional** tem a competência de aplicar sanções aos **fabricantes**, o órgão **estadual** tem a competência de aplicar aos **estampadores**.*

**Art. 9º** É **vedado** ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal:

**I -** credenciar empresa que **não** possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de **PIV**; e

**II -** estabelecer critérios **adicionais** aos contidos no Anexo III.

**Parágrafo único**. Além das vedações previstas no caput, é **vedado** aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a **atividade de intermediários** na execução das atividades de que trata esta Resolução.

## CAPÍTULO IV

DOS FABRICANTES E ESTAMPADORES

**Art. 10**. A prestação de serviços de **fabricação** e **estampagem** das **PIV** será realizada por meio de **credenciamento** de **fabricantes** e **estampadores**, nos termos desta Resolução, sendo **vedada** a habilitação de empresas de forma diversa.

**Art. 11**. Os **fabricantes** credenciados na forma desta Resolução **poderão** fornecer **PIV** para todas as Unidades da Federação, **vedada** qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

**Art. 12**. É **vedado** aos **fabricantes** firmarem contratos de **exclusividade** com os **estampadores**, sob pena de **descredenciamento**.

**ATENÇÃO!**

*Não existe contrato entre **estampador** e **fabricante**!*

**Art. 13**. Os **fabricantes** somente **poderão** fornecer **PIV** para **estampadores credenciados** pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para que estes realizem a **estampagem** e o **acabamento final**.

**Art. 14**. Cabe ao **fabricante** disponibilizar ao **estampador equipamentos** e **sistemas informatizados** para garantir a prevenção contra as **fraudes** e **operações não autorizadas**, bem como todas as informações relativas ao histórico dos processos realizados, nos termos estabelecidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 15**. Os **estampadores** poderão adquirir **PIV** e insumos de qualquer fabricante **regularmente credenciado** pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, **independentemente** da Unidade da Federação de sua instalação.

**Art. 16**. Os **estampadores** deverão emitir a **nota fiscal** diretamente ao **consumidor final**, sendo **vedada** a sub-rogação dessa responsabilidade.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 DD86068E4DB5E1855C9A50460D76E837

**Art. 17**. Os **estampadores** credenciados deverão realizar, sob sua única, **exclusiva** e **indelegável** responsabilidade, a comercialização **direta** com os **proprietários** dos veículos, **sem intermediários** ou **delegação** a terceiros a qualquer título, definindo de forma pública, clara e transparente o preço total da **PIV**.

**Art. 18**. O **proprietário** de veículo poderá se fazer **representar** por qualquer pessoa, desde que apresentada ao **estampador** a **procuração** com poderes **específicos**.

**Parágrafo único**. Caso o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal tenha regulamentado a atuação de **despachantes** legalmente constituídos, desde que o proprietário **voluntariamente** decida por ser representado, a procuração de que trata o caput poderá ser **substituída** por documento instituído pelo respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro e licenciamento do veículo.

**Art. 19**. O credenciamento das empresas fabricantes e estampadoras terá **validade** de **cinco anos**, podendo ser **cassado** a qualquer tempo, se **não** mantidos, no **todo** ou **em parte**, os **requisitos** exigidos para o credenciamento conforme Anexo III, observado o devido processo administrativo.

**Parágrafo único**. O credenciamento poderá ser **renovado**, a pedido, por igual período, **sem limite de renovações**, desde que atendidos os requisitos de credenciamento estabelecidos no Anexo III, bem como o cumprimento das demais disposições desta Resolução.

**DICA!**

*Esse credenciamento é, geralmente, realizado por meio de portaria com prazo de **5 anos**.*

**Art. 20**. O **descumprimento**, no **todo** ou **em parte**, das regras previstas nesta Resolução, sujeitará os fabricantes e os estampadores de **PIV** credenciados às seguintes **sanções administrativas**, conforme a **gravidade da conduta**, assegurado o devido processo administrativo, sem prejuízo de sanções cíveis ou penais cabíveis:

**I -** advertência;

**II -** suspensão do credenciamento por trinta dias; e

**III -** cassação do credenciamento.

**§ 1º** Constatado o descumprimento, de **menor gravidade**, das regras previstas nesta Resolução, será expedida a **advertência** ao credenciado, determinando-lhe que sane a irregularidade.

**§ 2º** Caso **não** seja **sanada** a irregularidade que ensejou a advertência no **prazo** de **trinta dias**, será aplicada a penalidade de **suspensão** do credenciamento.

**§ 3º** Durante o período de suspensão, o credenciado **não** poderá **produzir**, **estampar** ou **comercializar** as **PIV**.

**§ 4º** Constatado o cometimento de irregularidade **grave**, ou em caso de **persistência** do motivo da **suspensão**, será **cassado** o credenciamento da empresa.

**§ 5º** No caso de cassação do credenciamento, a empresa punida poderá requerer **novo credenciamento** depois de transcorridos **dois anos** da **cassação**, ficando sujeita à análise, pelo órgão competente, das causas da penalidade, sem prejuízo do integral ressarcimento à Administração e aos usuários dos prejuízos causados com as irregularidades perpetradas.

**§ 6º** Enquanto **perdurarem** as penalidades de **suspensão** ou de **cassação** de credenciamento, ou ainda no caso de **não** haver sua **renovação**, será **bloqueado** o acesso ao sistema informatizado de emplacamento.

**Art. 21**. **Sem** prejuízo das demais disposições contidas nesta Resolução e em seus Anexos, as **empresas credenciadas** são responsáveis pelo cumprimento das seguintes **exigências**:

**I -** atender às **especificações** dos insumos personalizados utilizados na produção das **PIV**, constantes do Anexo I, estando sujeitas ao **descredenciamento**, no caso de fabricação e estampagem de **PIV** que **não** atendam às **especificações**;

**II -** garantir a **confidencialidade** das operações e de qualquer informação que lhe seja confiada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União ou pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, atestando que **não** serão **fornecidas** ou **disponibilizadas** a **terceiros sem** autorização **expressa** e **escrita**, sob pena de descredenciamento;

**III -** manter arquivo eletrônico completo de fornecimento das **PIV** produzidas e estampadas, bem como fornecer, sempre que solicitado, o acesso desse arquivo ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para consultas e auditorias;

**IV - registrar** os procedimentos relativos ao processo de fabricação e estampagem das **PIV** no sistema informatizado de emplacamento;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0AE209EAFC6BC06CBD569CDBA5E64A73

**V - não** se dedicar à **produção** ou **distribuição** de outros **produtos** ou **serviços** relacionados à legalização dos veículos ou de seus condutores, de modo a **restringir** o **acesso**, a **concentração** e o **perfilhamento** das informações relativas ao registro **nacional** de veículos por entidade privada, sob pena de **descredenciamento**;

**VI - disponibilizar** aos consumidores, via internet, informações **adequadas**, **claras** e **precisas** sobre todas as etapas e procedimentos relativos à produção, estampagem e acabamento das **PIV**, com especificação dos materiais utilizados, bem como o preço final da **PIV**, sendo **solidariamente** responsáveis pelas irregularidades praticadas e vícios do produto e do serviço pelo **período mínimo** de **cinco anos**;

**VII -** inserir, em campo **específico** no sistema informatizado de emplacamento, o serial **QR Code** das **PIV** utilizadas no atendimento, o arquivo eletrônico (**XML**) da referida **nota fiscal** e o número no Cadastro de Pessoa Física (**CPF**) do **funcionário** responsável; e

**VIII - ressarcir** os custos relativos às transações sistêmicas, conforme normativos do órgão máximo executivo de trânsito da União que disciplinam o acesso aos seus sistemas e subsistemas informatizados.

**Art. 22**. As empresas produtoras dos insumos **personalizados** constantes do Anexo I **somente** poderão fornecer tais insumos para os **fabricantes** e **estampadores credenciados**, sob pena de responsabilização cível e criminal.

**Art. 23**. Os fabricantes e estampadores respondem **solidariamente** pelas irregularidades cometidas no processo de estampagem das **PIV**.

## CAPÍTULO V

DO PROCESSO PRODUTIVO

**Art. 24**. Todas as etapas do processo produtivo devem possuir **trilhas** de **auditoria comprobatórias**, desde a fabricação e estampagem da **PIV** até a sua **vinculação** ao veículo e inserção dos dados no sistema informatizado de **emplacamento**, nos termos estabelecidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Parágrafo único**. O responsável pelo emplacamento deverá fazer, via sistema, a vinculação do **QR Code** à **PIV** disponibilizada.

**Art. 25**. No caso de extravio, furto ou roubo de qualquer das **PIV**, o proprietário, possuidor ou condutor do veículo poderá requerer a **substituição** em qualquer Unidade da Federação onde o veículo estiver circulando, **independentemente** do Município ou Unidade da Federação onde o veículo estiver registrado.

**Parágrafo único**. Aplica-se o disposto no caput a veículo que estiver **legalmente retido** ou **recolhido** a depósito em outra Unidade da Federação ou Município e necessite ser regularizado para voltar a circular em via pública.

## CAPÍTULO VI

DOS REQUISITOS DA PLACA DE REPRESENTAÇÃO DE AUTORIDADES

**Art. 26**. Os veículos de **representação** dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, dos Prefeitos, dos Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público **deverão** ser **identificados** pelos modelos de placa constantes do Anexo I.

**Art. 27**. **Poderão** ser utilizados os mesmos modelos de placas de que trata o art. 26 para os veículos **oficiais** dos Vice-Governadores e dos Vice-Prefeitos, assim como para os dos Ministros dos Tribunais Federais, dos Senadores e dos Deputados, mediante **solicitação** dos Presidentes de suas respectivas instituições.

**Art. 28**. Os veículos de **representação** indicados no art. 26 deverão estar registrados junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (**RENAVAM**).

**Art. 29**. Os veículos de **representação** dos Secretários de Estado do Governo Federal deverão ser identificados pelo modelo de placa constante na figura 10 do Anexo I.

**Art. 30**. Os veículos de **representação** dos Comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Aeronáutica e dos Oficiais Generais das Forças Armadas deverão ser identificados pelos modelos de placas constantes na figura 9 do Anexo I.

## CAPÍTULO VII

DO USO DAS PLACAS DE REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA

**Art. 31**. Os veículos de **representação diplomática** serão registrados, emplacados e licenciados pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, e a estes será concedida **PIV** de **representação diplomática** da qual trata este Capítulo, conforme especificações constantes do Anexo I.

**Parágrafo único**. Fazem jus ao uso da **PIV** de que trata este Capítulo os **seguintes veículos** de representação diplomática:

**I -** de uso de Chefes de Missão Diplomática e de Delegações Especiais;

**II -** pertencentes a Missão Diplomática, a Delegações Especiais e a agentes diplomáticos;

**III -** pertencentes a Repartições Consulares de Carreira e a agentes consulares de carreira;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 F046F8A51309A6FE4888B611D1062645

**IV -** pertencentes às Representações de Organismos Internacionais, aos Organismos Internacionais com sede no Brasil e a seus representantes;

**V -** pertencentes a funcionários administrativos e técnicos estrangeiros de Missões Diplomáticas, Delegações Especiais, Repartições Consulares de Carreira, Representações de Organismos Internacionais e Organismos Internacionais com sede no Brasil; e

**VI -** pertencentes a peritos estrangeiros, sem residência permanente, que venham ao Brasil no âmbito de Acordo de Cooperação Internacional.

**FIQUE DE OLHO!**

*Todas as situações previstas nesse artigo têm relação na temática da **diplomacia** ou delegações **estrangeiras**.*

**Art. 32**. O registro do veículo, a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (**CRLV-e**) e a designação da combinação alfanumérica da **PIV** serão realizadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal mediante a apresentação de **autorização** expedida pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.

**§ 1º** Além da expedição da autorização de que trata o caput deste artigo, o Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores providenciará o **pré-cadastro** do veículo no **RENAVAM** com as informações necessárias para o registro do veículo nos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

**§ 2º** Os veículos de que trata este Capítulo serão registrados na "de representação **diplomática,** de repartições **consulares de carreira** ou **organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro**", conforme disposto na alínea "b" do inciso III do art. 96 do **CTB**.

**Art. 33**. Os **procedimentos** alusivos à mudança de propriedade ou à mudança de categoria dos veículos de que trata este Capítulo serão realizados pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, condicionados ao cumprimento das seguintes **exigências**:

**I -** autorização pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores;

**II -** indicação da liberação da transação no **RENAVAM**, que deverá ser procedida pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores;

**III -** adequação do veículo à legislação de trânsito vigente.

**Art. 34**. Os veículos registrados e emplacados conforme disposto neste Capítulo deverão ser **licenciados anualmente**, observando-se os casos de **imunidade e isenções** previstos na legislação e nos atos internacionais em vigor, devidamente declarados por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.

**Parágrafo único**. O licenciamento anual de que trata o caput **somente** será **efetivado** quando **não** houver **restrição** por parte do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.

## CAPÍTULO VIII

### DO USO DE PLACA ESPECIAL DE FABRICANTES DE VEÍCULOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E IMPLEMENTOS

**Art. 35**. A Placa de Identificação de Veículos de Fabricante (**PIV-Fab**), será usada pelos fabricantes, montadoras, encarroçadores de veículos ou pelos fabricantes de sistemas, conjuntos, subconjuntos, pneus automotivos, peças, acessórios e implementos, para a **realização de testes** destinados ao **aprimoramento** de seus produtos.

**§ 1º** A possibilidade de utilização da **PIV-Fab** de que trata o caput se **estende** às situações em que o fabricante **entrega** o veículo objeto de teste às empresas que lhe forneçam peças, acessórios e implementos ou que lhes prestem serviços especializados no ramo automobilístico.

**§ 2º** O fabricante ou montadora de veículos automotores poderá apor sua **PIV-Fab** em veículos por ele **importados**.

**§ 3º** Quando, por motivos de **ordem técnica** ou **empresarial**, **duas ou mais** montadoras utilizarem, em veículos, componentes fabricados por qualquer delas, poderão, nos testes de desempenho e aprimoramento do produto, utilizar sua **PIV-Fab** em qualquer dos veículos, **independentemente** da marca de fábrica exibida pelos mesmos.

**§ 4º** O **comodante** e o **comodatário** de veículo dotado de **PIV-Fab** respondem **solidariamente** pelos danos eventualmente causados a **terceiros** e nas violações da legislação de trânsito.

**Art. 36**. A utilização da **PIV-Fab independerá** de **horário**, situação **geográfica** ou **restrições** de qualquer natureza, respeitado o disposto no art. 35.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 9479CE041C73E7D3D1C74245AB161468

**Art. 37**. As **PIV-Fab** serão entregues em **avulso** aos **fabricantes**, observado o disposto no §1º do art. 35.

**Parágrafo único**. A responsabilidade pela colocação das **PIV-Fab** de que trata o caput nos veículos, sendo uma na sua parte **dianteira** e outra na sua parte **traseira**, bem como a **manutenção** de boas condições de visibilidade e legibilidade das **placas** será, para todos os efeitos, do **fabricante**.

**Art. 38**. No uso da **PIV-Fab**, observar-se-á o seguinte:

**I -** o veículo dotado de **PIV-Fab** somente poderá ser **conduzido** e **ocupado** por **técnicos** ou **engenheiros** do fabricante ou das empresas a que se refere o § 1º do art. 35, dos quais poderá ser exigida a identificação pessoal e profissional;

**II -** o **fabricante** e as **empresas** de que trata o art. 35 ficam obrigadas a manter em condições hábeis de informação e **exibição**, registro do uso da **PIV-Fab**, no qual deverá constar **relação nominal** dos condutores, dia e hora de uso da placa;

**III -** a **critério** do fabricante, o controle mencionado no inciso II do caput poderá ser feito por sistemas informatizados;

**IV -** a circulação de veículo portador da **PIV-Fab deverá** observar as normas disciplinadoras do trânsito em geral, podendo **excepcionalmente** ser concedida autorização para testes ou experiências **fora** das condições **normais** de uso.

**§ 1º** Do condutor de veículo portador de **PIV-Fab** deverá ser exigida a apresentação da **autorização** emitida pelo **fabricante** ou pela **empresa** de que trata o § 1º do art. 35.

**§ 2º** No caso previsto no § 1º do art. 35, a **autorização** de que trata o § 1º deverá fazer menção ao respectivo contrato de **comodato**.

**§ 3º** A realização de testes ou experiências **fora** das **condições normais** de uso do veículo ou de trânsito dependerá de **prévia autorização** da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via onde o teste será realizado e conterá especificamente as condições de sua realização, local e horário.

## CAPÍTULO IX

DO USO DA PLACA ESPECIAL DE EXPERIÊNCIA

**Art. 39**. Os estabelecimentos a que se refere o art. 330 do **CTB** poderão utilizar Placas de Identificação Veicular de Experiência (**PIV-Exp**), conforme especificações constantes do Anexo I.

**Art. 40**. A concessão da **PIV-Exp** está **condicionada** à **prévia solicitação** ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, **mediante requerimento** e **apresentação**, pelo estabelecimento interessado, do **sistema de controle** a ser empregado.

**Parágrafo único**. O órgão ou entidade executivo de trânsito de cada Unidade da Federação estabelecerá os procedimentos necessários à concessão e renovação da **PIV-Exp**, respeitadas as especificações contidas no **CTB** e nesta Resolução.

**Art. 41**. O controle do uso das **PIV-Exp** deverá ser realizado por meio do **livro de registro** do movimento de entrada e saída e de uso das **PIV-Exp**, o qual poderá ser **físico** ou **digital**, podendo o respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito regulamentar a forma e modelos.

**Art. 42**. A circulação de veículos utilizando as **PIV-Exp** é **restrita** às vias da Unidade de Federação de circunscrição do órgão ou entidade executivo de trânsito que as **expedir** e estarão sujeitas a todas as exigências referentes à circulação, inclusive as relativas à categoria de habilitação.

**Art. 43**. As seguintes informações **deverão** constar dos **livros de registro** de que trata o art. 41:

**I -** data de entrada do veículo no estabelecimento;

**II -** nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;

**III -** data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem;

**IV -** nome, endereço e identidade do comprador;

**V -** características do veículo constantes do seu certificado de registro;

**VI -** número da **PIV-Exp**;

**VII -** o nome e o número do documento de habilitação do condutor responsável pela saída do veículo do estabelecimento utilizando a **PIV-Exp**;

**VIII -** a data e hora de saída do veículo do estabelecimento utilizando a **PIV-Exp**; e

**IX -** a data e hora de retorno do veículo ao estabelecimento após a utilização da **PIV-Exp**.

**Parágrafo único**. A escrituração, no livro de registro, das informações previstas nos incisos I, II, IV, V, VI, VII e VIII do caput deve ser realizada **antes** da saída do veículo para a realização da experiência utilizando a **PIV-Exp**.

**Art. 44**.A **ausência** de **identificação** do **condutor** do veículo portador de **PIV-Exp** envolvido em **acidente de trânsito**, que tenha **cometido infração** de trânsito ou envolvido em qualquer situação de anormalidade durante o uso da **PIV-Exp** impõe ao **proprietário** do **estabelecimento** a **responsabilidade** administrativa pela ocorrência, **sem**, no entanto, afastar o infrator das cominações civil e penal decorrentes do fato.

**Art. 45**. Os dados registrados no livro, escriturado a partir da **ordem de serviço**, deverá conter todos elementos elencados nos incisos do caput do art. 43 e ser submetido à apreciação e autenticação pelo órgão ou entidade executivo de trânsito **até** o **décimo dia** do **mês seguinte** ao



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E2B9FBCD65B9917CF60EE6E1A287BB54

de referência.

**Parágrafo único**. Quando o livro de registro for físico, os dados serão transcritos em listagens com **páginas numeradas**, devendo tal listagem ser apresentada ao órgão ou entidade executivo de trânsito para autenticação.

**Art. 46**. A via original da ordem de serviço e seus complementos serão **arquivados** pelo estabelecimento, em meio **físico** ou **digital**, pelo **prazo** de **doze meses**, contados do **primeiro dia** do **mês subsequente** ao de sua **emissão**.

**Art. 47**. As **listagens vistadas** pelo órgão ou entidade executivo de trânsito, ou os arquivos digitais correspondentes, serão **arquivadas** pelo **prazo** de **cinco anos**.

**Art. 48**. As autoridades de trânsito e as autoridades policiais **terão acesso** às ordens de serviço, ao controle informatizado e às listagens, sempre que as solicitarem, **não** podendo, entretanto, **retirá-las** do estabelecimento, quando os registros forem **físicos**.

**Art. 49**. A falta de escrituração dos livros de que trata o art. 41, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição são punidas com a **multa** prevista para as **infrações gravíssimas**, **independentemente** das demais cominações legais.

## CAPÍTULO X

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TROCA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CASO DE CLONAGEM

**Art. 50**. Nos casos em que for comprovada a existência de **outro** veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de **PIV igual** à do veículo **original**, a troca das **PIV**, com a **substituição** de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de **processo administrativo** pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

**Art. 51**. A instauração do processo administrativo de que trata o art. 50 terá início com a **apresentação** de requerimento pelo **proprietário** do veículo, acompanhado da **documentação comprobatória** da existência de veículo **dublê** ou **clone**.

**Parágrafo único**. Após a instauração do processo administrativo e enquanto **não** for realizada a troca de placas, será inserida **restrição administrativa** de "**suspeita de clonagem**" no cadastro do veículo **original**, sendo **facultada** a retirada da restrição a pedido do **proprietário** do veículo.

**FIQUE DE OLHO!**

*O proprietário pode solicitar a não inclusão da restrição no sistema de suspeita de clonagem em seu veículo.*

**Art. 52**. O requerimento indicado no art. 51 deve ser instruído com os seguintes documentos:

**I -** cópias **reprográficas**:

**a)** do documento de identificação pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Física (**CPF**), para pessoas naturais;

**b)** do contrato social e suas alterações e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ**), para pessoas jurídicas;

**c)** do **CRLV-e**;

**d)** da **notificação** de autuação por infração de trânsito que incidiu **indevidamente** sobre o veículo, se houver;

**e)** da **imagem** do veículo, no caso de infração registrada por sistema automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização;

**f)** do microfilme do **Auto de Infração** de Trânsito lavrado por agente de trânsito, se houver; e

**g)** do **recurso** interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;

**II -** fotografias **coloridas** da **frente**, da **traseira** e das **laterais** do veículo de propriedade do **requerente**, para **confronto** com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos **divergentes** entre o veículo **clonado** e o veículo **dublê** ou **clone**;

**III -** informações que possibilitem a **comprovação** da existência de veículo dublê ou clone;

**IV -** cópia do expediente que **autorizou** a **remarcação** do **chassi**, na hipótese em que a identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação **não** é **original** ou que tenha ocorrido a sua **substituição**;

**V - laudo de vistoria** de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; e

**VI - laudo pericial**, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

**Parágrafo único**. Os **originais** dos documentos mencionados nas alíneas "a" e "g", do inciso I poderão ser solicitados no curso do **processo administrativo**, para conferência, bem como outros documentos além dos previstos neste artigo, sempre que necessário à instauração e instrução do processo administrativo de que trata este Capítulo.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 FABA1BD5AAC665235DE54F88B40FA082

**Art. 53**. **Concluído** o processo administrativo com a comprovação da **existência** de veículo **dublê** ou **clone**, deverá o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal:

**I -** inserir os caracteres "**CL**" ao final do Número de Identificação do Veículo (**VIN**) e do número de motor no registro do veículo original;

**II -** criar **novo** registro no sistema **RENAVAM** para o veículo **original**, com as mesmas informações do registro **anterior**, **exceto** pelos caracteres **CL** nas **2 últimas** posições do **VIN** e do número do **motor**, gerando novo número de **RENAVAM** e nova **PIV**;

**III -** realizar novo **emplacamento** do veículo **original**, com a nova **PIV**;

**IV -** retirar os dados do **proprietário** do registro cujo **VIN** termine em **CL**, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão "**Registro de veículo clonado**";

**V -** anotar a restrição administrativa "**Registro de veículo clonado**" no registro cujo **VIN** termine em **CL**; e

**VI -** realizar a "**baixa por clonagem**" do registro do veículo cujo **VIN** termine em **CL**.

**§ 1º** Nos casos em que incidir **gravame financeiro** sobre o veículo, a instituição financeira credora, ou o responsável pelo gerenciamento eletrônico do gravame deverão ser oficiadas, a fim de que seja **suspensa** ou **cancelada** a **restrição financeira**, cabendo à instituição financeira credora a responsabilidade **exclusiva** para a inclusão da restrição sobre a **nova** placa designada.

**§ 2º** Nos casos em que incidir **restrição judicial** sobre o veículo, o juízo responsável pela restrição deverá ser informado acerca das alterações realizadas no registro do veículo **original**.

**§ 3º** Nos casos em que incidir restrição "**RFB**" sobre o registro do veículo, a Receita Federal do Brasil (**RFB**) deverá ser informada acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

**FIQUE DE OLHO!**

*Observe que o mesmo veículo terá outra placa (**PIV**) nesses casos. Logo, nessa situação, é possível que um veículo tenha duas placas em sua vida útil.*

**Art. 54**. A troca das **PIV** dos veículos de que trata este Capítulo deverá ser **precedida** do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, **exceto** aqueles gerados pelo veículo **dublê** ou **clone**.

**Art. 55**. Os procedimentos administrativos em curso relativos às infrações cometidas com o veículo original serão **migrados** para o **novo** cadastro do veículo.

**Parágrafo único**. A pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo **dublê** ou **clone** deverá ser **excluída** do prontuário do **proprietário** ou **condutor**, conforme o caso.

## CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 56**. O sistema de **PIV** de que trata esta Resolução deve ser implementado pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e será exigida no **primeiro emplacamento** do veículo.

**§ 1º** A **PIV** de que trata o caput também será exigida para os veículos em circulação, nos seguintes casos:

**I - substituição** de qualquer das **placas** em decorrência de:

**a)** mudança de categoria do veículo; ou

**b)** furto, extravio, roubo ou dano da placa ou de qualquer dos seus elementos;

**II -** mudança de Município ou de Unidade da Federação; ou

**III -** necessidade de **instalação** da **segunda** placa **traseira** de que trata os arts. 4º e 25.

**§ 2º** Havendo necessidade de aquisição de nova **PIV** em razão da alínea "b" do inciso I ou do inciso III do § 1º, o **proprietário** do veículo poderá adquiri-la em **outra Unidade da Federação**, mediante intermediação do órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

**Art. 57**. Os veículos em circulação que utilizem a **PNU** poderão circular até o seu **sucateamento** **sem** necessidade de **substituição** das placas e, a qualquer tempo, optar **voluntariamente** pelo **novo** modelo de **PIV** de que trata esta Resolução, ressalvado o disposto no § 1º do art. 56.

**§ 1º** No caso de adoção do sistema da **PIV** de que trata esta Resolução, os caracteres **originais** alfanuméricos da **PIV** deverão ser **mantidos** no cadastro do veículo e constar no campo "**placa anterior**" do **CRLV-e**, atribuindo-se a **nova** combinação alfanumérica na forma do Anexo II, de modo a permitir a **consulta** e demais **transações** referentes ao veículo por meio de **ambas** as combinações.

**§ 2º** É **vedado** aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e aos estampadores **exigirem** a substituição da **PNU** pela **PIV**, **exceto** nas situações previstas no § 1º do art. 56.

**Art. 58**. As empresas credenciadas nos termos de normativos anteriores à presente Resolução continuarão a prestar seus serviços até o fim do prazo de credenciamento, sendo **vedada** a prorrogação do credenciamento em **desacordo** com esta Resolução.

**Art. 59**. No caso das **PIV** especiais tratadas no Anexo I, o órgão máximo executivo de trânsito da União deverá providenciar as adequações nos sistemas **RENAVAM** e de Registro Nacional de Infrações de Trânsito (**RENAINF**), de forma a possibilitar o **registro** das infrações que venham a ser cometidas quando da circulação dos veículos com prerrogativa de utilização dessas **PIV**, nos termos de regulamentação **específica**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 76215BD261A4BE037D0D15479F22165D

**Art. 60**. O **descumprimento** do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das seguintes **penalidades** e **medidas administrativas** previstas no **CTB**:

**I - art. 221**:

**a)** veículo utilizando **PIV** com seus elementos, material, caracteres, cores, dimensões ou qualquer outra especificação técnica em **desacordo** com o estabelecido nesta Resolução ou, ainda, com cores de fundo ou dos caracteres **diversos** dos **especificados** para a **categoria** e/ou **espécie** do veículo;

**b)** veículo utilizando **PIV** com **QR Code** arranhado, desgastado ou com outro defeito que **impossibilite** a sua **leitura** correta por aplicativo disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

**c)** veículo utilizando **PIV-Fab**, **PIV-Exp**, placa de representação ou de coleção **indevidamente**, ou em **desacordo** com as especificações de uso descritas nesta Resolução;

**d)** veículo utilizando **PNU sem** lacre, com o lacre ou seu arame **danificado** por ação do tempo; **sem** tarjeta do Município ou com esta **ilegível**, **danificada** ou de Município **diverso** do de registro do veículo; ou ainda com qualquer especificação em **desacordo** com as aplicáveis ao modelo de placa;

**e)** veículo com a **PIV** fixada em **desacordo** com as especificações de fixação estabelecidas nesta Resolução;

**II - art. 230**, **inciso I**:

**a)** veículo utilizando **PIV** com **QR Code** violado, **intencionalmente** adulterado, raspado, suprimido ou falsificado;

**b)** veículo utilizando **PNU** com lacre **não** fixado em sua estrutura, violado, falsificado ou com lacre **diferente** do padrão do órgão ou entidade executivo de trânsito;

**c)** veículo utilizando placa com inscrição alfanumérica **diferente** de seu registro ou com **aposição** de qualquer material ou **remoção** parcial da pintura que induza à leitura **equivocada** de **um ou mais** caracteres;

**d)** veículo com placa **não registrada**;

**III - art. 230**, **inciso III**: veículo com equipamento, dispositivo, aparelho ou objeto que neutralize, iniba, detecte a ação de **medidores de velocidade**, ou ainda que **dificulte** a leitura da placa, com **exceção** de aparelho de **GPS** ou software de navegação que informe a localização dos medidores de velocidade, previamente cadastrados;

**IV - art. 230**, **inciso IV**:

**a)** veículo registrado **sem** possuir qualquer **uma** das **placas**;

**b)** veículo efetuando transporte de carga, bicicleta ou com carroceria **intercambiável** (camper) encobrindo, total ou parcialmente a **PIV traseira**, **sem** possuir a **segunda PIV**; e

**c)** veículo que possua engate para reboque, encobrindo a **PIV traseira**, **sem** possuir a **segunda PIV**;

**V - art. 230**, **inciso VI**: veículo com qualquer **uma** das **PIV** com os caracteres alfanuméricos total ou parcialmente **sem visibilidade** ou **legibilidade**;

**VI - art. 238**: quando for constatada a **falta** de escrituração dos livros de que trata o art. 41, o **atraso**, a **fraude** ao realizá-lo e a **recusa** de sua **exibição**; e

**VII - art. 250**, **inciso III**: quando o veículo estiver em movimento à **noite**, **sem** que a **PIV traseira** esteja **iluminada**.

**Parágrafo único**. As situações infracionais descritas neste artigo **não** afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no **CTB**.

**Art. 61**. O órgão máximo executivo de trânsito da União definirá os parâmetros e procedimentos para aplicação das penalidades previstas no art. 20.

**Art. 62**. As infrações cometidas pelo veículo **dublê** ou **clone** serão registradas para o veículo que possua os caracteres **CL** ao final do **VIN** registrado no **RENAVAM**, para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores.

**Art. 63**. Os Anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no **sítio eletrônico** do órgão máximo executiv o de trânsito da União.

**ATENÇÃO!**

*Confira todos os anexos clicando aqui!*

**Art. 64**. Ficam revogadas a Deliberação CONTRAN nº 260, de 02 de junho de 2022, e as Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 493, de 25 de março de 1975;

**II -** nº 793, de 13 de dezembro de 1994;

**III -** nº 32 ,de 21 de maio de 1998;

**IV -** nº 60, de 21 de maio de 1998;

**V -** nº 88, de 04 de maio de 1999;

**VI -** nº 231, de 15 de março de 2007;

**VII -** nº 241, de 22 de junho de 2007;

**VIII -** nº 275, de 25 de abril de 2008;

**IX -** nº 286, de 29 de julho de 2008;

**X -** nº 309, de 06 de março de 2009;

**XI -** nº 342, de 05 de março de 2010;

**XII -** nº 372, de 18 de março de 2011;

**XIII -** nº 527, de 29 de abril de 2015;

**XIV -** nº 670, de 18 de maio de 2017;

**XV -** nº 742, de 12 de novembro de 2018;

**XVI** - nº 780, de 26 de junho de 2019;

**XVII -** nº 786, de 18 de junho de 2020;

**XVIII -** nº 792, de 18 de junho de 2020; e

**XIX -** nº 887, de 13 de dezembro de 2021.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8F5D2BF1E8834678B15CD13A599E72C8

## RESOLUÇÃO 798/2020

Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques.

### CAPÍTULO I

DA FORMA E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE

**Art. 2º** A medição de velocidade que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos **automotores**, **elétricos**, **reboques** e **semirreboques** nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada por **medidor de velocidade** nos termos desta Resolução.

**§ 1º** Considera-se medidor de velocidade o **instrumento** ou **equipamento** de aferição destinado a **fiscalizar** o limite **máximo** de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo **registrador de imagem** que comprove o cometimento da infração.

**DICA!**

*O registro da imagem é uma inovação relativamente recente da resolução. Antigamente, os registros de velocidade não utilizavam imagens e estavam mais propensos a erros.*

**§ 2º** A medição de velocidade, por meio do medidor descrito no § 1º, é **indispensável** para a caracterização das infrações de trânsito de **excesso de velocidade**.

**DICA!**

***Exemplo**: o agente fiscalizador não poderá utilizar do velocímetro da viatura para lavrar autos de infrações de trânsito de excesso de velocidade, necessitando do equipamento correto.*

### CAPÍTULO II

DOS TIPOS DE MEDIDORES DE VELOCIDADE

**Art. 3º** Os medidores de velocidade são do tipo:

**I - fixo**: medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local **definido** e em caráter **duradouro**, podendo ser especificado como:

**a) controlador**: medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite **máximo** de velocidade da via ou de seu ponto **específico**, sinalizado por meio de placa **R-19**; ou

*Placa R-19 é uma sinalização vertical de regulamentação que informa a velocidade máxima permitida da via.*

**b) redutor**: medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de **display**, destinado a fiscalizar a redução **pontual** de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa **R-19**, em trechos **críticos** e de **vulnerabilidade** dos usuários da via.

**ATENÇÃO!**

*O display é aquela tela que informa a velocidade aferida. Somente será necessário nos medidores do tipo fixo redutor.*

**II - portátil**: medidor de velocidade com registro de **imagem**, **podendo** ser instalado em **viatura** caracterizada estacionada, em **tripé**, **suporte fixo** ou **manual**, usado **ostensivamente** como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade **igual** ou **superior** a **60 km/h**.

**§ 1º** Considera-se **display** painel eletrônico que **exibe** a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo fixo.

**§ 2º** Em vias com **duas ou mais faixas** de circulação no mesmo sendo, deve-se instalar **um display** para **cada faixa**, em **ambos os lados** da via ou em **pórtico** ou **semipórtico** sobre a via.

### CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS METROLÓGICOS E TÉCNICOS DOS MEDIDORES DE VELOCIDADE

**Art. 4º** Os medidores de velocidade devem observar:

**I - requisitos metrológicos**:

**a)** ter seu **modelo aprovado** pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (**INMETRO**), atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução;

**b)** ser aprovado em verificação **metrológica inicial** pelo **Inmetro** ou entidade por ele **delegada**; e

**c)** ser aprovado pelo **Inmetro** ou entidade por ele **delegada**, em verificação **metrológica periódica**, de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente;

**II - requisitos técnicos**:

**a)** registrar a velocidade medida do veículo em **km/h**;

**b)** registrar a **contagem** volumétrica de tráfego;

**c)** registrar a **latitude** e **longitude** do local de operação; e

**d)** possuir **tecnologia** de Reconhecimento Óptico de Caracteres (**OCR**).

**Parágrafo único.** As aprovações previstas nas alíneas **b** e **c** do inciso **I** poderão ser substituídas por procedimento previsto em regulamentação metrológica vigente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 5FF36FCA50FB3237D6A7C3C4E5A86043

## CAPÍTULO IV

DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE MEDIDORES DE VELOCIDADE

**Art. 5º** Cabe ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via determinar a localização, a **sinalização**, a **instalação** e a **operação** dos medidores de velocidade.

**Art. 6º** A instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo deve atender aos seguintes **requisitos**:

**I -** para os **controladores** de velocidade, realizar **Levantamento Técnico**, com periodicidade **bienal**, para **verificação** ou **readequação** da **sinalização** instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;

**II -** para os **redutores** de velocidade, realizar **Estudo Técnico**, com periodicidade **anual**, em trechos **críticos**, com índices de acidentes, ou locais onde haja **vulnerabilidade** dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de **redução pontual** da velocidade, na forma do ANEXO II.

**§ 1º** Os Levantamentos Técnicos e/ou Estudos Técnicos deverão ser **refeitos** sempre que houver:

**I -** readequação dos limites de velocidade da via;

**II -** alteração da estrutura viária;

**III -** mudança do sendo do fluxo;

**IV -** alteração da competência sobre a circunscrição da via; e

**V -** mudança de local do medidor de velocidade.

**§ 2º** Considera-se **trecho crítico** o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com **mortes** e **lesões** no trânsito considerado **significativo** pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de:

**I - 2.500 m** (dois mil e quinhentos metros) nas vias **rurais**; e

**II - 500 m** (quinhentos metros) nas vias **urbanas** ou **rurais** com características **urbanas**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não confunda essas distâncias com as previstas no anexo IV dessa Resolução.*

**§ 3º** Os Levantamentos Técnicos e os Estudos Técnicos devem:

**I -** estar **disponíveis** ao **público** na sede do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via e em seu **site** na rede mundial de computadores; e

**II -** ser **encaminhados** aos órgãos **recursais** quando solicitados.

**§ 4º** Os medidores de velocidade do tipo fixo **não** podem ser **afixados** em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica, ou qualquer outra obra de engenharia, de **modo velado** ou **não ostensivo**.

**§ 5º** É **dispensada** a presença da autoridade de trânsito e de seus agentes no local de operação de medidores de velocidade do tipo **fixo**.

**DICA!**

*Caso isso fosse necessário, teria que existir um agente 24h por dia de plantão ao lado de um medidor do tipo fixo ratificando as medições. Seria uma situação totalmente inviável.*

**Art. 7º** O uso de medidores do tipo **portátil** para a fiscalização do excesso de velocidade é **restrito** às seguintes situações:

**I -** nas vias **urbanas** e **rurais** com características **urbanas**, quando a velocidade máxima permitida for **igual** ou **superior** a **60 km/h (sessenta quilômetros por hora)**; e

**II -** nas vias **rurais**, quando a velocidade máxima permitida for **igual** ou **superior** a:

**a) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora)**, em **rodovia**; e

**b) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora)**, em **estrada**.

**§ 1º** Para utilização do equipamento portátil, deve ser realizado **planejamento operacional prévio** em trechos ou locais:

**I -** com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;

**II -** que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou

**III -** em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

**ATENÇÃO!**

*Observe que existem requisitos (planejamento operacional prévio) para operar com o medidor do tipo portátil.*

**§ 2º** O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via **deve mapear** e **publicar** em seu **site** na rede mundial de computadores **relação de trechos** ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento **portátil**.

**DICA!**

***Exemplo:*** *no site da **PRF**, a lista de trechos críticos onde podem ocorrer a fiscalização de velocidade está disponível ao público.*

**§ 3º** Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo **fixo**, os medidores de velocidade **portáteis somente** podem ser utilizados a uma distância **mínima** de:

**I - 500 m** (quinhentos metros), em vias **urbanas** e em trechos de vias **rurais** com características de via **urbana**; e

**II - 2.000 m** (dois mil metros), para os demais trechos de vias **rurais**.

**FIQUE DE OLHO!**

*Não misture essas distâncias com as previstas no §2º do art. 6 dessa resolução.*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6D8F67FDF7287E5B63A2878099A26E1B

**§ 4º** Os medidores de velocidade do tipo **portátil** somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no **exercício regular** de suas funções, devidamente **uniformizados**, em ações de fiscalização, **não** podendo haver **obstrução da visibilidade**, do equipamento e de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises, ou qualquer outra forma que **impeça** a sua **ostensividade**.

## CAPÍTULO V

DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO

**Art. 8º** Para caracterização de infrações de trânsito de excesso de velocidade, a velocidade considerada para aplicação da penalidade é o resultado da **subtração** da velocidade **medida** pelo instrumento ou equipamento pelo **erro máximo admitido** previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para enquadramento infracional constantes do ANEXO III.

**ATENÇÃO!**

*A velocidade medida não é a velocidade considerada para efeitos de penalidade. É necessário admitir o erro máximo do equipamento na velocidade medida para obter a velocidade considerada para efeitos de penalidade.*

**Art. 9º** Para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito (**AIT**) e a notificação de autuação (**NA**), além do disposto no **CTB** e na legislação complementar, devem conter a **imagem com a placa do veículo**.

**Parágrafo único**. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar **publicidade**, por meio do seu site na rede mundial de computadores, antes do início de sua operação, da relação de todos os **medidores de velocidade existentes** em sua circunscrição, contendo o **tipo**, **número** de **série** e a **identificação** do equipamento estabelecida pelo órgão, e, no caso do tipo fixo, também o local de instalação do equipamento.

## CAPÍTULO VI

DOS LOCAIS DE FISCALIZAÇÃO E DA SINALIZAÇÃO

**Art. 10**. Os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio de medidores do tipo **fixo** devem ser **precedidos** de **sinalização** com placa **R-19**, na forma estabelecida nesta Resolução e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - **Volume I** (**MBST-I**), de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local.

**§ 1º** Onde houver redução de velocidade, deve ser observada a existência de placas **R-19**, informando a **redução gradual** do **limite** de **velocidade** conforme **MBST-I**.

**§ 2º** Deve ser instalada a placa **R-19** junto a cada medidor de velocidade do tipo fixo.

**Art. 11**. As placas de identificação **R-19** devem ser posicionadas com distância **máxima** relativamente aos medidores, na forma estabelecida no ANEXO IV, **facultada** a repetição da placa em distâncias **menores**.

**DICA!**

***Exemplo:*** *em vias rurais onde a velocidade máxima for de 100km/h, a placa R-19 deve estar a uma distância do medidor fixo de 1.000 a 2.000 metros, conforme tabela do Anexo IV.*

**§ 1º** Em vias com **duas ou mais** faixas de trânsito por sendo, a sinalização, por meio da placa de regulamentação **R-19**, deve estar afixada nos **dois lados** da pista ou **suspensa** sobre a via, nos termos do **MBST-I**.

**§ 2º** Em vias em que haja **acesso** de veículos por **outra via** pública, no trecho compreendido entre o **acesso** e o **medidor** de velocidade, deve ser **acrescida**, nesse trecho, sinalização por meio de placa **R-19**.

*Dispositivo que garante que o usuário da via observe a placa regulamentadora R-19 antes do medidor de velocidade.*

**§ 3º** Para fins de fiscalização do excesso de velocidade, é **vedada** a utilização de placa **R-19** que **não** seja **fixa**.

**Art. 12**. Quando o local da via possuir **velocidade máxima permitida** por tipo de veículo, a placa **R-19** deve estar acompanhada da informação complementar, na forma do ANEXO V.

**§ 1º** Para fins de cumprimento do estabelecido no caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as **duas** denominações descritas a seguir:

**I - VEÍCULO LEVE** - ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com **peso bruto total inferior** ou **igual** a **três mil e quinhentos quilogramas**; e

**II - VEÍCULO PESADO** - ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo, ou qualquer outro veículo com **peso bruto total superior** a **três mil e quinhentos quilogramas**.

**§ 2º** Pode ser utilizada sinalização **horizontal complementar** reforçando a sinalização **vertical**.

## CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 13**. Os requisitos previstos nesta Resolução são **exigidos**:

**I -** na data de sua entrada em **vigor**, para os medidores de



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D3BB063FBA8A97D61C0568687499DB18

velocidade **novos** ou que forem **reinstalados** em local diverso do que se encontram;

**II -** após **doze meses** da data de sua entrada em **vigor**, para os medidores de velocidade em **operação**; e

**III -** após **dezoito meses** da data de sua entrada em **vigor**, com relação à imagem com a placa do veículo, no caso do Sistema de Notificação Eletrônica.

**§ 1º** A observância dos requisitos técnicos previstos nas alíneas **c** e **d** do inciso **II** do **art. 4º não** se aplica aos **medidores portáteis** em uso até a data de entrada em vigor desta Resolução.

**§ 2º** O disposto no inciso **II** aplica-se aos **medidores de velocidade,** objetos de contrato celebrado antes da vigência desta norma, ainda não instalados.

**Art. 14**. Fica **revogada** a Resolução CONTRAN nº 396, de 13 de dezembro de 2011.

**ATENÇÃO!**

*Confira todos os anexos clicando aqui!*

## RESOLUÇÃO 809/2020

Dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do comprovante de transferência de propriedade em meio digital.

**Art. 1º** Esta **Resolução** dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (**CRV**), do Certificado de Licenciamento Anual (**CLA**) e do Comprovante de Transferência de Propriedade (**CTP**) em meio digital.

### CAPÍTULO I

DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (CRLV-e)

**Art. 2º** Fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (**CRLV-e**), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que conterá, vinculados em **um único** documento, o Certificado de Registro de Veículo (**CRV**) e o Certificado de Licenciamento Anual (**CLA**), conforme disposto nos arts. 121 e 131 do **CTB**.

**DICA!**

***CRLV-e é a junção de dois documentos:*** *o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA).*

**Art. 3º** O **CRLV-e** será expedido **obrigatoriamente**:

**I -** no **registro** do veículo;

**II -** no **licenciamento anual** do veículo;

**III -** na **transferência** de propriedade;

**IV -** na **mudança** de Município de **domicílio** ou de Município de **residência** do proprietário;

**V -** na alteração de qualquer **característica** do veículo;

**VI -** na mudança de **categoria**;

**VII -** no caso de **segunda via** dos documentos emitidos com base na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019;

**VIII -** no caso de **remarcação** de **chassi**;

**IX -** nos casos previstos em regulamentos complementares onde seja necessária a emissão de um **CRV**.

**Art. 4º** O **CRLV-e** somente será expedido **após** a **quitação** dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, bem como o pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (**Seguro DPVAT**).

**Parágrafo único**. A existência de **restrições**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 45F469BD6993A8DC8CE277FB252276D7

**administrativas** ou **judiciais** que restrinjam a **circulação** do veículo **impedem** a expedição do **CRLV-e**.

**DICA!**

*As restrições administrativas e judicias somente impedirão a expedição do CRLV-e nos casos de restrições de circulação. Em restrições que impedem apenas a transferência de propriedade, continua sendo expedido normalmente.*

**Art. 5º** Os campos e leiaute do **CRLV-e** serão definidos no Anexo I desta Resolução.

**Parágrafo único**. O órgão máximo executivo de trânsito da União **poderá** estabelecer outras informações a serem agregadas ao **CRLV-e**.

**Art. 6º** O **CRLV-e** é documento suficiente para fim de cumprimento do que dispõe o caput do art. 133 do **CTB**.

***Art. 133, CTB:*** *É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.*

**§ 1º** Para fins de fiscalização, o **CRLV-e** pode ser apresentado na **versão digital** por meio dos aplicativos **oficiais** do **Governo Federal** ou na versão **impressa** em papel A4 branco comum.

**§ 2º** A expedição do **CRLV-e dispensa** a obrigatoriedade da versão impressa.

**§ 3º** Caso o **proprietário** faça a opção pela expedição do documento em **meio físico**, o **CRLV-e** será impresso em papel A4 comum branco, no modelo do Anexo.

**Art. 7º** O órgão máximo executivo de trânsito da União disponibilizará sistema **eletrônico** para validação do **CRLV-e**, ou sua versão **impressa**, por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code – **QR Code**) inserido no documento.

**Parágrafo único**. O **QR Code** será gerado a partir de **algoritmo específico**, de propriedade do órgão máximo executivo de trânsito da União, composto pelos dados individuais do veículo obtidos por meio do Registro Nacional de Veículos Automotores (**RENAVAM**).

**Art. 8º** *(REVOGADO)*

**Art. 9º** *(REVOGADO)*

## CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (ATPV-e)

**Art. 10**. Fica instituída a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (**ATPV-e**), expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que constitui o comprovante de **transferência de propriedade** de que trata o inciso III do art. 124 do **CTB**.

***Art. 124, CTB:*** *Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:*
*III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo* CONTRAN;.

**Art. 11**. A **ATPV-e** é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em que o **antigo** e o **novo** proprietário, respectivamente, **vendedor** e **comprador**, declaram estar de **acordo** com a **transferência** da **propriedade** do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

**Parágrafo único**. Os campos e leiaute da **ATPV-e** serão definidos no Anexo II desta Resolução.

**Art. 12**.A **ATPV-e** conterá os **dados** identificadores do **proprietário** do veículo, do **veículo** e do **comprador**, além de código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code – **QR Code**) gerado pelos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União.

**Art. 13**. A **ATPV-e** somente será disponibilizada aos veículos registrados **após** a entrada em vigor desta Resolução, **salvo**:

**I -** os casos previstos no inciso VII do art. 3º; ou

**II -** mediante requerimento do proprietário do veículo, observados os requisitos estabelecidos pelo órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo.

**Art. 14**. Quando houver a necessidade de **cancelamento** da **ATPV-e**, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo poderá estabelecer requisitos **necessários** para emissão de uma **nova ATPV-e**.

**Art. 15**. A **ATPV-e** deverá ser disponibilizada **por meio dos canais de atendimento** dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

**Parágrafo único**. O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá instituir outros **canais de atendimento** para disponibilização da **ATPV-e**.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C561B8D8CC385EDFE5E466568E542B54

**Art. 16**. Quando ambos, proprietário **vendedor** e **comprador**, possuírem os requisitos necessários para assinatura eletrônica da **ATPV-e**, o preenchimento e a assinatura poderão ocorrer nos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal que disponibilizarem essa funcionalidade, de acordo com a Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, e regulamentação vigente.

**Parágrafo único**. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal poderão estabelecer outros meios para **autenticar** a identificação do vendedor e do comprador em conformidade com a legislação em vigor para validação jurídica.

**Art. 17**. Na versão impressa, a **ATPV-e** deverá ser **assinada** e conter o **reconhecimento de firma** do **vendedor** e do **comprador** por **autenticidade**.

**Art. 18**. A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (**ATPV**) constante no **verso** de **CRV válido**, emitido em meio **físico**, em modelo previsto na Resolução CONTRAN nº 16, de 1998, alterada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 2019, deverá conter o **reconhecimento de firma** por **autenticidade** do **antigo proprietário** e do **comprador**.

## CAPÍTULO III

DA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO

**Art. 19**. O encaminhamento do **comprovante de transferência** de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação de venda de veículo.

**Art. 20**. No caso da **ATPV-e**, a **comunicação de venda** será realizada:

**I -** por meio de **sistema eletrônico** implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de:

**a) assinatura digital** avançada, nos termos da Lei nº 14.063, de 2020, e de regulamentação vigente; ou

**b) certificado digital**, de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (**ICP-Brasil**);

**II -** por entidade **pública** ou **privada** com atribuição legal, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, expressamente autorizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para tal finalidade; ou

**III -** pelo **órgão** ou **entidade** executivo de **trânsito** do Estado ou do Distrito Federal, conforme procedimentos definidos por cada órgão ou entidade.

**Parágrafo único**. Para realizar a comunicação de venda, as entidades públicas ou privadas previstas no inciso II poderão contratar entidades **privadas** que tenham como atividade **principal** ou **acessória**, prevista em **lei** ou em seu **estatuto constitutivo** ou **contrato social**, a prestação de serviços inerentes à **comunicação** de **venda** de veículos.

**Art. 21**. Nos casos previstos no art. 16, a **assinatura eletrônica** da **ATPV-e** pelo **antigo proprietário** caracteriza a **comunicação** de **venda eletrônica** do veículo.

**Art. 22**. No caso da **ATPV-e** na versão **impressa**, nos termos do art. 17, ou da **ATPV** constante no **verso** de **CRV válido**, nos termos do art. 18, o **antigo proprietário** deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde o veículo for registrado a **cópia autenticada** da **ATPV-e** ou da **ATPV**, respectivamente, devidamente **preenchida**.

## CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 23**. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão providenciar as adequações sistêmicas necessárias, em conjunto com o órgão máximo executivo de trânsito da União, para adoção do **CRLV-e** e da **ATPV-e**.

**Art. 24**. O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá expedir **Termo de Autorização** para acesso aos sistemas destinados aos procedimentos previstos nesta Resolução, conforme normativo específico.

**§ 1º** Poderão **solicitar o acesso** a que se refere o caput, desde que atendidos todos os requisitos e obrigações estabelecidos em normativo específico do órgão máximo executivo de trânsito da União:

**I -** as entidades **públicas** e **privadas** previstas no inciso II do art. 20; e

**II -** as entidades **privadas** previstas no parágrafo único do art. 20, desde que **comprove** a **necessidade** de acesso para desempenhar a atividade de comunicação de venda de veículo.

**§ 2º** As entidades privadas previstas no inciso II do § 1º já homologadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União deverão apresentar, no prazo de **90 (noventa) dias**, em formato **digital** ou em formato **físico** para posterior digitalização, conforme Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, documentação comprobatória de **vínculo** com as entidades **públicas** e **privadas** previstas no inciso I do § 1º, para **renovação** da **homologação**.

**Art. 25**.A transferência de propriedade de veículos inscritos no Registro Nacional de Veículos em Estoque (**RENAVE**) seguirão os procedimentos estabelecidos em Resolução específica.

**Art. 26**. Ficam **revogadas**, a partir da data de entrada em



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 C9E572FEB9AB12D074B49F30A6B58302

vigor desta Resolução as seguintes Resoluções CONTRAN:

**I -** nº 61, de 21 de maio de 1998;

**II -** nº 130, de 2 de abril de 2002;

**III -** nº 134, de 2 de abril de 2002;

**IV -** nº 306, de 6 de março de 2009;

**V -** nº 310, de 6 de março de 2009;

**VI -** nº 712, de 25 de outubro de 2017;

**VII -** nº 715, de 30 de novembro de 2017;

**VIII -** nº 788, de 18 de junho de 2020; e

**IX -** nº 793, de 2 de setembro de 2020.

**ATENÇÃO!**

*Confira todos o anexo clicando aqui!*

## RESOLUÇÃO 810/2020

Dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a regularização, a transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidentes.

**Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a **regularização**, a **transferência** e a **baixa** dos veículos envolvidos em **acidentes**.

**DICA!**

***Resolução importante para estudos da PRF**: a classificação dos danos é uma atribuição feita pela PRF nos laudos periciais de acidente de trânsito, Vide Decreto 1.655/95, art. 1, V.*

**§ 1º** Para fins desta Resolução, considera-se veículo **sinistrado** todo aquele envolvido em ocorrência de **acidente de trânsito**, **dano** ou qualquer outro **evento** que ocasione **avaria** em **uma ou mais** partes do veículo.

**§ 2º** Os órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via **poderão** disponibilizar em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores o acesso a **formulário** ou **outro meio eletrônico** que possibilite o **registro** de acidentes de trânsito **sem vítimas** por meio de **declaração do próprio cidadão**, o qual mediante validação pela autoridade de trânsito ou seu agente poderá **substituir** a lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (**BAT**).

**ATENÇÃO!**

***Importante!** O acidente **não pode ter vítimas**. Na PRF, por exemplo, o nome do documento chama-se E-DAT (declaração de acidente de trânsito eletrônica).*

**Art. 2º** O veículo envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de trânsito ou seu agente, na esfera das suas competências estabelecidas pelo **CTB**, e ter seu dano classificado conforme estabelecido nesta Resolução.

**§ 1º** Para **automóveis** e para **camionetas**, **caminhonetes** e **utilitários** com estrutura em **monobloco**, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no Anexo I desta Resolução.

**§ 2º** Para **motocicletas**, **motonetas**, **ciclomotores**, **triciclos** e **quadriciclos**, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no Anexo II desta Resolução.

**§ 3º** Para **reboques** e **semirreboques**, para camionetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em **chassis**, e para **caminhões** e **caminhões-trator**, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no Anexo III desta Resolução.

**§ 4º** Para **ônibus** e **micro-ônibus**, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no Anexo IV desta Resolução.

**§ 5º** O cumprimento dos procedimentos previstos nesta Resolução **não** dispensa o registro completo do acidente



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 2F871D5413A41B4D08E6205E05BBCBBB

no **BAT**.

**§ 6º** Os danos de veículos indenizados **integralmente** que **não** tenham sido objeto do **relatório de avarias** pela autoridade competente devem ser, no momento da transferência para o nome da companhia seguradora, **classificados** nos termos desta Resolução, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, responsável pela transferência.

**§ 7º** No caso de **combinações de veículos**, a análise de danos deve ser realizada **individualmente** para cada veículo registrado.

**Art. 3º** **Concomitantemente** à lavratura do **BAT**, a autoridade de trânsito ou seu agente deve **avaliar** o dano sofrido pelo **veículo** no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "**Relatório de Avarias**" constante em cada um dos anexos mencionados no art. 2º:

**I -** dano de **pequena** monta (**DPM**) ou **sem** dano;

**II -** dano de **média** monta (**DMM**); e

**III -** dano de **grande** monta (**DGM**).

**§ 1º** Devem ser **anexadas** ao **BAT** **imagens** das **laterais direita** e **esquerda**, da **frente** e da **traseira** do veículo acidentado, **salvo** se justificada a **impossibilidade** de juntada de imagens.

⚠ **ATENÇÃO!**
*Essa resolução traz muito a prática do **PRF** em um atendimento de acidente de trânsito: a avaliação do ano do veículo, registro das 4 (quatro) imagens necessárias.*

**§ 2º** A **impossibilidade** de juntada das imagens previstas no § 1º deve ser **justificada**.

**§ 3º** Quando, em virtude de circunstâncias **excepcionais**, a autoridade de trânsito ou seu agente **não** conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente deve ser assinalado na **coluna não avaliado** ("**NA**") do respectivo "**Relatório de Avarias**" e sua pontuação deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "**observações**" do relatório as razões pela qual ele **não** pôde ser avaliado.

**§ 4º** Em atendimento ao § 2º do art. 1º do **CTB**, para efeito de segurança no trânsito, um componente assinalado como não avaliado ("**NA**") deve ser considerado como **danificado** e **computado** na avaliação geral do veículo.

**§ 5º** A avaliação deve ser feita levando em consideração:

**I -** os danos provocados **diretamente** pela dinâmica do acidente;

**II -** os danos **advindos do atendimento** ao acidente, tais como resgate, remoção, desobstrução da via, entre outros; e

**III -** outros danos **preexistentes**, **sem** relação **direta** com o acidente.

**§ 6º** Os danos previstos no inciso III do § 5º devem ser identificados adicionalmente no campo **observações** do relatório de avarias.

**§ 7º** As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada **preferencialmente** quando os veículos estiverem em condições **adequadas** de análise, **especialmente**, após o **destombamento**, **socorro** e **desencarceramento** de vítimas, entre outros.

**Art. 4º** Em caso de danos de **média** monta ou **grande** monta, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo **BAT** deve, em **até 60 (sessenta) dias** da **data do acidente**, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo, conforme modelo constante do Anexo V desta Resolução.

**§ 1º** O **envio** da documentação prevista no caput deve ser por meio **eletrônico** previamente definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o meio postal.

**§ 2º** O ofício previsto no caput deve conter, de forma visível, o **nome** e a **matrícula** da autoridade de trânsito, do **agente** de fiscalização que o emitiu ou de seu **superior hierárquico**, sendo, **dispensável** a assinatura se os sistemas permitirem autenticidade dos registros.

**Art. 5º** O órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a **restrição administrativa** no cadastro em **até 10 (dez) dias úteis** **após** o **recebimento** da documentação citada no art. 4º.

**§ 1º** A restrição administrativa será registrada na Base de Índice Nacional (**BIN**) pertencente ao sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores (**RENAVAM**), contendo a **data** do sinistro, o **tipo** de dano classificado, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pela inclusão e, se for o caso, **número** do **BAT** e o órgão fiscalizador responsável pela ocorrência.

**§ 2º** Enquanto **perdurar** a restrição administrativa imposta pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, é **proibida** a **circulação do veículo** nas vias **públicas**, sob pena de infringir o disposto no inciso VIII do art. 230 do **CTB**.

***Art. 230, VIII, CTB**: Conduzir o veículo:*
*(...)*
*VIII - sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória;*

**§ 3º** Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito (**SNT**) poderão celebrar **acordo de cooperação**, ou outros tipos de ajustes, que possibilite o registro da monta **diretamente** pelo responsável pelo atendimento do acidente.

**Art. 6º** Imediatamente **após** o lançamento da restrição administrativa à circulação do veículo, o órgão executivo



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E9019E07B90EB31A859FB8F11239DD05

de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve **notificar** o **proprietário**, conforme modelo previsto no Anexo VI desta Resolução, informando-o sobre as **providências** para a **regularização** ou **baixa** do veículo.

**Art. 7º** O **desbloqueio** do veículo que tenha sofrido dano de **média** monta, com a emissão de novos Certificado de Registro de Veículos (**CRV**) e Certificado de Licenciamento Anual (**CLA**), **só pode** ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja **registrado**.

**§ 1º** Considera-se **desbloqueio** do veículo a **retirada** da **restrição administrativa** existente no cadastro do veículo de que trata o § 1º do art. 5º.

**§ 2º** Deve ser **exigido** para **desbloqueio** de veículo com dano de **média** monta:

**I - CRV** e **CLA** originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio do proprietário, sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital;

**II - comprovação do serviço** executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da **nota fiscal** de serviço da oficina reparadora ou **declaração** do proprietário, acompanhada da(s) nota(s) fiscal (is) das peças utilizadas;

**III -** Certificado de Segurança Veicular (**CSV**) expedido por Instituição Técnica Licenciada (**ITL**), devidamente **licenciada** pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (**INMETRO**); e

**IV - comprovação da autenticidade** da identificação do veículo mediante **vistoria** do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal ou entidade por ele autorizada.

**FIQUE DE OLHO!**

*Observe que são necessários 4 (quatro) requisitos para o desbloqueio do veículo de média monta. Decore-os.*

**§ 3º** O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal no qual está registrado o veículo com dano de **média** monta, de posse dos documentos previstos no parágrafo anterior, deve fazer constar no campo "**observações**" do **CRV/CLA** o número do **CSV** e a palavra "**Sinistrado**" ou a sigla "**DMM**", que deverá permanecer no documento e no cadastro do veículo na **BIN** mesmo **após eventuais transferências** de propriedade, município ou Unidade da Federação (**UF**), **até a baixa definitiva do veículo**.

**§ 4º** O desbloqueio do veículo ficará ainda vinculado à emissão de um **novo CRV**, no qual já estarão **inseridas** as informações relativas ao sinistro descritas no § 3º.

**§ 5º** Os documentos previstos nos parágrafos anteriores devem ser **incorporados** ao prontuário do veículo.

**§ 6º** Caso **não** ocorra a **recuperação** do veículo, seu proprietário deve providenciar a **baixa** do registro do veículo junto ao órgão de trânsito de seu registro, de acordo com o art. 126 do **CTB** e regulamentação complementar.

**§ 7º** Caso o veículo sofra acidente em **UF** distinta daquela na qual está registrado, é **facultada** ao proprietário do veículo ou seu representante legal a obtenção dos documentos citados nos incisos III e IV deste artigo no próprio local onde o veículo se **encontra**.

**§ 8º** O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que realizar vistoria em veículo registrado em outra **UF** deve comunicar **formalmente** sua realização ao órgão executivo de trânsito da UF onde o veículo está **registrado**.

**Art. 8º** O veículo enquadrado na categoria "dano de **grande** monta" deve ser classificado como "**irrecuperável**" pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, **devendo** ser executada a **baixa** do seu cadastro na forma estabelecida na Resolução CONTRAN nº 11, 23 de janeiro de 1998, bem como pelo **CTB**.

**ATENÇÃO!**

*Danos de **média** monta são **recuperáveis**. Danos de **grande** monta são **irrecuperáveis**.*

**Art. 9º** O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de **grande** monta" ou "dano de **média** monta" poderá apresentar **recurso** para **reenquadramento do dano** na categoria **imediatamente inferior**, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes **exigências**:

**I -** ser realizada **nova avaliação técnica** por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo;

**II -** o veículo deve estar nas **mesmas condições** em que se encontrava após o acidente;

**III -** a avaliação deve ser feita conforme os **critérios de classificação** de danos constantes desta Resolução e seus anexos;



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 25A528224D17FD823CC66C68EDD72E6F

**IV -** o laudo deve estar acompanhado de **imagens ilustrativas** do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas:

**a) frontal**;

**b) traseira**;

**c)** lateral **direita**;

**d)** lateral **esquerda**;

**e)** a **45°** mostrando **dianteira** e lateral **esquerda**;

**f)** a **45°** mostrando **dianteira** e lateral **direita**;

**g)** a **45°** mostrando **traseira** e lateral **esquerda**; e

**h)** a **45°** mostrando **traseira** e lateral **direita**.

**V -** o laudo deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (**ART**) devidamente preenchida e assinada pelo **engenheiro** e pelo **proprietário** do veículo ou seu representante legal; e

**VI -** o **laudo** e **demais documentos** devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no **prazo máximo** de **90 (noventa) dias**, a contar da data da lavratura do **BAT**, **salvo caso fortuito** ou **força maior** devidamente **comprovados**.

**§ 1º** O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve **apreciar** o recurso no **prazo** de **15 (quinze) dias úteis**, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

**§ 2º** A **não** apresentação do veículo para avaliação na forma e prazo previstos no § 1º implica **indeferimento** do recurso.

**§ 3º** A requisição tratada no §1º deste artigo **interrompe** o **prazo** de **apreciação** e deve ser atendida pelo proprietário no **prazo** de **10 (dez) dias úteis**.

**§ 4º** Em caso de **deferimento** do recurso, com o reenquadramento do dano para **média** monta, o **desbloqueio** do veículo fica sujeito aos procedimentos descritos no art. 7º desta Resolução.

**§ 5º** Transcorrido o prazo de **60 (sessenta) dias** para análise do recurso de que tratam os §§ 1º e 2º, o **silêncio** da autoridade competente importará **aprovação tácita** para todos os efeitos, do recurso.

**§ 6º** Desde que **atendidas** as exigências estabelecidas nos incisos I ao VI do caput, nos casos de itens de peças e componentes assinalados com a opção "**NA**" é possível o **reenquadramento** do dano do item e **posterior** reavaliação do somatório para a classificação da categoria de monta do veículo, **inclusive** para reenquadramento para "dano de **pequena** monta".

**Art. 10**. Caso o sinistro ocorra em **UF distinta** daquela na qual o veículo está registrado, é **facultado** ao seu proprietário, para efeito de **baixa definitiva**, entregar a comprovação de **inutilização** do **chassi** e **placas** no órgão executivo de trânsito onde o veículo se encontra, de acordo com o art. 126 do **CTB** e regulamentação complementar, que encaminhará a **Certidão de Entrega** da inutilização do chassi e das placas para o órgão executivo de trânsito da **UF** onde o veículo estiver **registrado**, que promoverá a baixa definitiva.

**Art. 11**. As disposições contidas nesta Resolução também se aplicam aos veículos que sofreram acidentes **antes** de serem cadastrados, cabendo o envio de ofício com a documentação com a classificação de danos ao órgão máximo executivo de trânsito da União, para **bloqueio administrativo** no **pré-cadastro** da **BIN** e demais procedimentos daí decorrentes.

**Art. 12**. Veículos objetos de **roubo** ou **furto** que tenham sofrido **avarias** em itens pontuáveis dos relatórios contidos nos anexos desta Resolução também estão sujeitos às disposições nela contidas, devendo ser elaborados **boletim de ocorrência policial** e o **BAT**, encaminhando-os ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo.

**Art. 13**. Aplica-se o disposto nesta Resolução aos veículos **transportados**, envolvidos em acidentes de trânsito durante o transporte, nos quais deverá ser realizado relatório de avarias **individualmente** e **independente** do relatório de avarias do veículo **transportador**.

**Art. 14**. O veículo classificado com dano de **média** ou **grande** monta poderá ter sua propriedade transferida **somente** para as companhias **seguradoras**, nos casos de acidentes em que, por força da indenização, se opere a **sub-rogação** nos direitos de propriedade.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 B0E0CEB088A172A40D983D5E8B778FF2

**§ 1º** As seguradoras e os proprietários dos veículos **não** segurados poderão transferir a propriedade do veículo classificado com danos de **média** monta para empresas ou entidades privadas cuja atividade principal seja a compra e venda de veículos **sinistrados**, **exclusivamente** mediante apresentação do **CRV**, com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (**ATPV**) devidamente preenchida, sendo **vedada** a circulação do veículo em vias terrestres, conforme disposto no **CTB**.

**§ 2º** A circulação do veículo **somente** será autorizada quando cumprido o disposto no art. 7º.

**§ 3º** **Não** poderão ser efetuadas a **comercialização** ou a **comunicação de venda** do veículo das empresas e entidades de compra e venda de veículos **sinistrados** para **terceiros** **antes** de atendido o disposto no art. 7º.

**§ 4º** O veículo sinistrado **somente** será transferido **à** companhia **seguradora** ou às **empresas** e **entidades** de **compra e venda** de veículos **sinistrados** mediante apresentação:

**I -** do **relatório** de avarias;

**II -** das **imagens** do veículo acidentado;

**III -** do **CRV**;

**IV -** da **documentação** referente ao processo de indenização, em caso de veículo segurado; e

**V -** do **BAT**, se houver.

**§ 5º** O registro da **transferência de propriedade** de veículo sinistrado para a companhia seguradora ou para as empresas e entidades privadas de compra e venda de veículos sinistrados deve observar o prazo previsto no **§ 1º** do **art. 123** do **CTB**.

**§ 6º** A transferência de propriedade prevista no § 5º deve ser **precedida de vistoria** para verificar somente os itens de identificação do veículo.

**§ 7º** A verificação dos equipamentos e itens de **segurança** do veículo sinistrado será **dispensada** na vistoria prevista no § 6º e **somente** será **exigida** para o cumprimento do disposto no inciso III do § 2º do art. 7º.

**§ 8º** No ato da transferência de propriedade prevista no § 5º, será emitido o **CRV** com a informação de que o veículo encontra-se **proibido** de circular nas vias públicas, até a adoção das providências previstas no art. 7º.

**§ 9º** Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal **devem** realizar, até **1º de novembro de 2021**, as **adequações necessárias** em seus sistemas de registro de veículos para possibilitar o fiel cumprimento das disposições de que trata este artigo.

**§ 10.** Para a realização de **transações de transferência** de propriedade prevista no **§ 5º** do art**. 14**, é **imprescindível** que as adequações necessárias nos sistemas de registro de veículos dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal previstas no **§ 9º** tenham sido realizadas.

**§ 11.** As transações de **transferência de propriedade** realizadas entre unidades federativas **distintas** somente poderão ser realizadas se atendida a exigência prevista nos **§§ 9º** e **10** pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito de origem e de destino do registro do veículo

**Art. 15**. Os relatórios de avarias eventualmente existentes em estoque, e os sistemas de registro de **BAT** deverão ser **adequados** em **até 1 (um) ano** **após** a publicação desta Resolução.

**Art. 16**. Fica **revogada** a Resolução CONTRAN nº 544, de 19 de agosto de 2015.

**Art. 17.** Esta Resolução entra em vigor em **4 de janeiro de 2021**.

**Parágrafo único.** O disposto no art. 14 entra em vigor em **3 de maio de 2021.**

**ATENÇÃO!**

*Confira todos o anexo clicando aqui!*



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 D7014B5F783B4DDF0A3D91BA49B5422D

## CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL (LEI N° 9.654/1998)

**Art. 1°** Fica criada, no âmbito do **Poder Executivo**, a carreira de Policial Rodoviário Federal, com as atribuições previstas na Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação específica.

**Parágrafo único**. A implantação da carreira far-se-á mediante transformação dos atuais **dez mil e noventa e oito cargos** efetivos de Patrulheiro Rodoviário Federal, do quadro geral do Ministério da Justiça, em cargos de Policial Rodoviário Federal.

**Art. 2°** *(REVOGADO)*

**§ 2º** As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1º deste artigo serão estabelecidas em ato dos **Ministros de Estado do Planejamento**, **Orçamento** e **Gestão e da Justiça**.

**§ 3º** Os cargos efetivos de Policial Rodoviário Federal, estruturados na forma do caput deste artigo, têm a sua correlação estabelecida no Anexo **II** desta Lei.

**Art. 2°-A**. A partir de **1° de janeiro de 2013**, a Carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de **nível superior,** passa a ser estruturada nas seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na forma do Anexo **I-A**, observada a correlação disposta no Anexo **II-A**.

**ATENÇÃO!**

*Anteriormente, até o ano de 2013, o cargo de Policial Rodoviário Federal era de nível intermediário e as suas classes eram as citadas no art. 2º, § 1º.*

**§ 1°** As **atribuições gerais** das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes:

**I - Classe Especial**: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe;

**II - Primeira Classe**: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe;

**III - Segunda Classe**: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe; e

**IV - Terceira Classe**: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

| CLASSES DO CARGO DE PRF | |
|---|---|
| **ESPECIAL** | DIREÇÃO, CORREGEDORIA, INTELIGÊNCIA, ENSINO, INTERCÂMBIO INTERNACIONAL **+ 1ª CLASSE** |
| **1ª CLASSE** | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INTERCÂMBIO NACIONAL **+ 2ª CLASSE** |
| **2ª CLASSE** | EXECUÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL **+ 3ª CLASSE** |
| **3ª CLASSE** | FISCALIZAÇÃO, PATRULHAMENTO, POLICIAMENTO OSTENSIVO E ATENDIMENTO A VÍTIMAS |

**§ 2°** As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1° serão estabelecidas em ato dos **Ministros de Estado do Planejamento**, **Orçamento e Gestão e da Justiça**.

**§ 3°** Para fins de enquadramento na **Terceira Classe**, será observado o tempo de exercício do servidor, de acordo com os seguintes critérios:

**I - menos** de **1 (um) ano** de exercício na classe de Agente: Padrão **I**;

**II -** de **1 (um) ano** completo até **menos** de **2 (dois) anos** de exercício na classe de Agente: Padrão **II**; e

**III - 2 (dois) anos** completos ou mais de exercício na classe de Agente: Padrão **III**.

**§ 4°** O tempo que exceder o período mínimo de **1 (um) ano** para enquadramento no padrão de que trata o § 3° será computado para fins da progressão ou promoção subsequente.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6EDCF953F103B3D941C51F8BA474E819

**Art. 3°** O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-á mediante **aprovação em concurso público**, constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a **primeira** de **exame psicotécnico e de provas e títulos** e a **segunda** constituída de **curso de formação**.

**§ 1°** São requisitos para o ingresso na carreira o **diploma de curso superior completo**, em nível de graduação, devidamente reconhecido pelo **Ministério da Educação**, e os demais requisitos estabelecidos no edital do concurso.

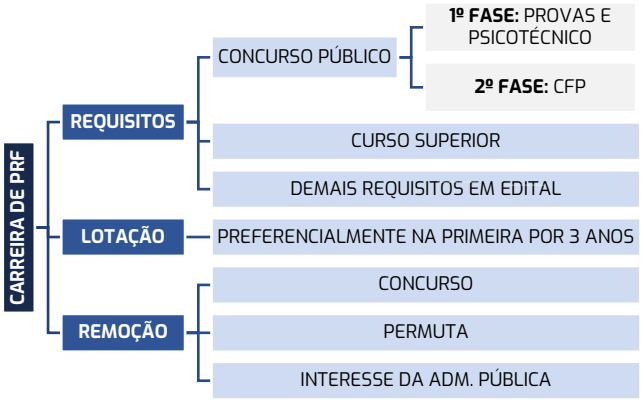
**§ 2°** A investidura no cargo de Policial Rodoviário Federal dar-se-á no **padrão único da classe de Agente**, onde o titular permanecerá por **pelo menos 3 (três) anos** ou até obter o direito **à promoção à classe subsequente**.

**§ 3°** A partir de 1° de janeiro de 2013, a investidura no cargo de Policial Rodoviário Federal dar-se-á no padrão inicial da Terceira Classe.

**§ 4°** O ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal permanecerá **preferencialmente** no local de sua **primeira lotação** por um **período mínimo de 3 (três) anos** exercendo atividades de natureza operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo sua remoção condicionada a concurso de remoção, permuta ou ao interesse da administração.

**⚠ ATENÇÃO!**

*É **preferencialmente**, não **obrigatoriamente**.*




**Art. 4º** *(REVOGADO)*

**Art. 5º** *(REVOGADO)*

**Art. 6º** Fica extinta a **Gratificação Temporária**, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 9.166, de 20 de dezembro de 1995.

**Art. 7°** Os ocupantes de cargos da carreira de Policial Rodoviário Federal ficam sujeitos a integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo.

**Art. 8°** Os cargos em comissão e as funções de confiança do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão preenchidos, preferencialmente, por **servidores integrantes** da carreira que tenham comportamento exemplar e que estejam posicionados nas **classes finais**, ressalvados os casos de interesse da administração, conforme normas a serem estabelecidas pelo Ministro de Estado da Justiça.

**Art. 9°** É de **quarenta horas** semanais a jornada de trabalho dos integrantes da carreira de que trata esta Lei.

**Art. 10**. Compete ao **Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado**, ouvido o **Ministério da Justiça**, a definição de normas e procedimentos para promoção na carreira de que trata esta Lei.

**Art. 11**. O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões.

**Art. 12**. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações constantes do orçamento do Ministério da Justiça.

**Art. 13.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 1998.

**ANEXO I**

ESTRUTURA DO CARGO DA CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

| CARGO | CLASSE | PADRÃO |
|---|---|---|
| Policial Rodoviário Federal | Inspetor | III |
| | | II |
| | | I |
| | Agente Especial | VI |
| | | V |
| | | IV |
| | | III |
| | | II |
| | | I |
| | Agente Operacional | VI |
| | | V |
| | | IV |
| | | III |
| | | II |
| | | I |
| | Agente | I |

**ANEXO I-A**

ESTRUTURA DA CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

| CARGO | CLASSE | PADRÃO |
|---|---|---|
| Policial Rodoviário Federal | ESPECIAL | III |
| | | II |
| | | I |
| | PRIMEIRA | VI |
| | | V |
| | | IV |
| | | III |
| | | II |
| | | I |
| | SEGUNDA | VI |
| | | V |
| | | IV |
| | | III |
| | | II |
| | | I |
| | TERCEIRA | III |
| | | II |
| | | I |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 0AA1C4E336BFC26F29297EE788D29DAE

**ANEXO II**

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA A CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

| SITUAÇÃO ANTERIOR | | | SITUAÇÃO NOVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
| Policial Rodoviário Federal | Inspetor | III | III | Inspetor | Policial Rodoviário Federal |
| | | II | II | | |
| | | I | I | | |
| | Agente Especial | VI | VI | Agente Especial | |
| | | V | V | | |
| | | IV | IV | | |
| | | III | III | | |
| | | II | II | | |
| | | I | I | | |
| | Agente | VI | VI | Agente Operacional | |
| | | V | V | | |
| | | IV | IV | | |
| | | III | III | | |
| | | II | II | | |
| | | I | I | | |
| | | | I | Agente | |

**ANEXO II-A**

TABELA DE CORRELAÇÃO DA CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

| SITUAÇÃO ANTERIOR | | | SITUAÇÃO NOVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
| Policial Rodoviário Federal | Inspetor | III | III | ESPECIAL | Policial Rodoviário Federal |
| | | II | II | | |
| | | I | I | | |
| | Agente Especial | VI | VI | PRIMEIRA | |
| | | V | V | | |
| | | IV | IV | | |
| | | III | III | | |
| | | II | II | | |
| | | I | I | | |
| | Agente Operacional | VI | VI | SEGUNDA | |
| | | V | V | | |
| | | IV | IV | | |
| | | III | III | | |
| | | II | II | | |
| | | I | I | | |
| | Agente | I | III | TERCEIRA | |
| | | | II | | |
| | | | I | | |

## INDENIZAÇÃO DE FRONTEIRAS (LEI N° 12.855/2013)

**Art. 1º** É instituída **indenização a ser concedida ao servidor público federal** regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em exercício de atividade nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, vinculadas à **prevenção**, **controle**, **fiscalização** e **repressão dos delitos transfronteiriços**.

**§ 1º** A indenização de que trata o caput será concedida ao **servidor ocupante de cargo efetivo** das seguintes Carreiras ou Planos Especiais de Cargos:

**I - Carreira Policial Federal**, de que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996;

**II - Carreira de Policial Rodoviário Federal**, de que trata a Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998;

**III - Carreira Auditoria da Receita Federal** (ARF), de que trata a Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002;

**IV - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal**, de que trata a Lei nº 10.682, de 28 de maio de 2003;

**V - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005;

**VI - Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda**, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009;

**VII - Carreira de Fiscal Federal Agropecuário**, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004; e

**VIII - Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho**, de que trata a Lei nº 10.593, de 2002.

**§ 2º** As localidades estratégicas de que trata o caput serão definidas em **ato do Poder Executivo**, por Município, considerados os seguintes critérios:

**I -** Municípios localizados em região de fronteira;

**II -** *(VETADO);*

**III -** *(VETADO);*

**IV -** dificuldade de fixação de efetivo.

**Art. 2º** A indenização de que trata o art. 1º será devida **por dia de efetivo trabalho** nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, **no valor de R$ 91,00 (noventa e um reais)**.

**§ 1º** O pagamento da indenização de que trata o art. 1º



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 8ACB7E5FA96BF2EA7E601DD147B00372

**somente** é devido enquanto **durar o exercício ou a atividade** do servidor na localidade.

**§ 2º** O pagamento da indenização de que trata o art. 1º **não será devido** nos dias em que **não houver prestação de trabalho pelo servidor**, inclusive nas hipóteses previstas no art. 97 e nos incisos II a XI do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.

**§ 3º** O valor constante do caput equivale à jornada de trabalho de **8 (oito) horas diárias** e deverá ser ajustado, proporcionalmente, no caso de carga horária maior ou menor prestada no dia.

**§ 4º** No caso de servidores submetidos a **regime de escala ou de plantão**, o valor constante do caput será **proporcionalmente ajustado** à respectiva jornada de trabalho.

**Art. 3º** A indenização de que trata o art. 1º **não poderá ser paga cumulativamente** com diárias, indenização de campo ou qualquer outra parcela indenizatória decorrente do trabalho na localidade.

**Parágrafo único**. Na hipótese de ocorrência da cumulatividade de que trata o caput, será paga ao servidor a verba indenizatória de maior valor.

**Art. 4º** A indenização de que trata esta Lei **não** se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física.

## INDENIZAÇÃO AO INTEGRANTE DA CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL (LEI Nº 13.712/2018)

**Art. 1º** Fica instituída indenização, **de caráter temporário e emergencial**, a ser concedida ao integrante da carreira de Policial Rodoviário Federal que, **voluntariamente**, deixar de gozar **integralmente do repouso remunerado de seu regime de turno ou escala**.

**Parágrafo único**. A indenização será devida no valor estabelecido no Anexo desta Lei, **por turno ou escala de trabalho**, ao Policial Rodoviário Federal que se dispuser, **voluntariamente**, a trabalhar **durante parte do período de repouso remunerado** de seu regime de turno ou escala e participar de eventuais ações relevantes, complexas ou emergenciais que exijam significativa mobilização da Polícia Rodoviária Federal.

**Art. 2º** Ato do **Ministro de Estado da Segurança Pública** estabelecerá:

**I -** as condições e os critérios necessários ao recebimento da indenização de que trata esta Lei, os quais observarão os princípios da voluntariedade, da excepcionalidade, da impessoalidade, da transitoriedade, da eficiência e da supremacia do interesse público; e

**II -** a necessidade quantitativa e qualitativa de servidores que a Polícia Rodoviária Federal deverá disponibilizar para o atendimento da demanda das atividades de policiamento e de fiscalização em consonância com os calendários nacional e regional de operações e as atividades emergenciais e excepcionais.

**Parágrafo único**. A competência prevista no inciso **II** do caput deste artigo poderá ser **delegada** ao **Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Segurança Pública**.

**Art. 3º** A indenização a que se refere o art. 1º desta Lei **não** poderá ser paga **cumulativamente** com diárias ou com indenização de campo.

**Parágrafo único**. Na hipótese de ocorrência da cumulatividade de que trata o caput deste artigo, será paga ao servidor a **verba indenizatória** de maior valor.

**Art. 4º** A indenização de que trata o art. 1º desta Lei:

**I - não** será sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária;

**II - não** será incorporada ao subsídio do servidor; e

**III - não** poderá ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, sequer para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte.

**Art. 5º** As verbas necessárias ao pagamento da indenização de que trata o art. 1º desta Lei serão provenientes do remanejamento das dotações orçamentárias do **Departamento de Polícia Rodoviária**



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 232621FDAC2DEBB31B92342514F620A2

**Federal do Ministério da Segurança Pública**, conforme consignado na lei orçamentária anual.

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**ANEXO**

VALOR DA INDENIZAÇÃO

| Período trabalhado durante o repouso remunerado | Valor devido |
|---|---|
| Seis horas | R$ 420,00 |
| Doze horas | R$ 900,00 |

## CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL (DECRETO Nº 8.282/2014)

**Art. 1º** Ficam aprovados, na forma deste Decreto, os critérios e procedimentos para o desenvolvimento por promoção e progressão na carreira de Policial Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998.

**Art. 2º** Para os fins deste Decreto, considera-se:

**I - progressão** - a passagem do servidor de um padrão para o padrão de vencimento imediatamente **superior** dentro da mesma classe; e

**II - promoção** - a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe **imediatamente superior.**

**PROGRESSÃO:** MESMA CLASSE ≠ **PROMOÇÃO:** CLASSE SUPERIOR SUBSEQUENTE

**Art. 3º** Ato do **Ministro de Estado da Justiça** estabelecerá os procedimentos específicos para fins de progressão e promoção de que trata este Decreto.

**Art. 4º** O **desenvolvimento** do servidor na carreira de Policial Rodoviário Federal observará os seguintes requisitos:

**I - para fins de progressão**:

**a)** cumprimento do **interstício** de **doze meses** de efetivo exercício em cada padrão; e

**b) resultado satisfatório** na avaliação de desempenho no interstício considerado para a progressão, nos termos deste Decreto e conforme disposto no ato de que trata o art. 3º; e

**II - para fins de promoção**:

**a)** cumprimento do **interstício** de **doze meses** de efetivo exercício no último padrão de cada classe;

**b) resultado satisfatório** na avaliação de desempenho no interstício considerado para a promoção, nos termos deste Decreto e conforme disposto no ato de que trata o art. 3º; e

**c)** participação em **eventos** de capacitação, observada a carga horária mínima estabelecida no Anexo.

**§ 1º** O servidor deverá concluir **eventos de capacitação** voltados **especificamente para a promoção para a Classe Especial** e que abordem conteúdos **estritamente relacionados às atividades do órgão**, conforme previsto no plano de capacitação do **Departamento de Polícia Rodoviária Federal**.

**§ 2º** No caso de promoção para a **Segunda Classe**, o servidor deverá, além de observar as regras do inciso **II** do



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 44AF7B063954D118805C3E683ECE91FB

caput, **ter seu estágio probatório homologado** pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

**§ 3º** Entende-se como **resultado satisfatório** o alcance de **setenta por cento** das metas estipuladas em ato do dirigente máximo do órgão, no caso de **progressão**, e de **oitenta por cento** das metas, no caso de **promoção**.

| RESULTADO SATISFATÓRIO | |
|---|---|
| **PROGRESSÃO** | **70%** DAS METAS |
| **PROMOÇÃO** | **80%** DAS METAS |

**Art. 5º** O interstício necessário para a progressão e promoção será computado em **dias**, contado da data de entrada em exercício do servidor no cargo e descontadas as ausências e afastamentos do servidor que não forem considerados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, como de efetivo exercício.

**Parágrafo único**. A contagem do interstício será **suspensa** nos casos em que o servidor se **afastar sem remuneração**, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade.

**Art. 6º** A **avaliação de desempenho** para fins de desenvolvimento na carreira de Policial Rodoviário Federal visa a aferir **o desempenho do servidor** no exercício das atribuições do cargo e sua contribuição para o alcance das metas e objetivos institucionais.

**§ 1º** No ato de que trata o art. 3º, serão estabelecidos os fatores a serem considerados na avaliação de desempenho, observado, no mínimo, o seguinte:

**I - produtividade**, com base em parâmetros e metas previamente estabelecidos;

**II -** conhecimento de **métodos e técnicas** necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo; e

**III -** cumprimento das **normas de procedimentos** e de conduta no desempenho das atribuições do cargo.

**§ 2º** Além do disposto no § 1º, o ato a que se refere o art. 3º definirá:

**I -** os mecanismos de **avaliação de desempenho** e controle necessários à implementação dos critérios e procedimentos aplicáveis à progressão e promoção;

**II -** as **unidades técnicas** responsáveis pela observância dos critérios e procedimentos de avaliação de desempenho no órgão;

**III -** a data de **início** e **término** do ciclo de avaliação, o prazo para processamento das avaliações e a data a partir da qual os resultados da avaliação produzirão efeitos financeiros;

**IV -** os **fatores complementares** a serem aferidos na avaliação de desempenho, observado o disposto nos incisos do § 1º;

**V -** o **peso** de cada fator na composição do resultado final da avaliação de desempenho; e

**VI -** os procedimentos relativos à interposição de **recursos** do servidor avaliado, observado o disposto nos arts. 8º e 9º.

**Art. 7º** A avaliação de desempenho produzirá efeitos **apenas** se o servidor tiver permanecido em exercício de atividades inerentes ao cargo por, no mínimo, **dois terços de um período completo de avaliação**.

**§ 1º** Em caso de **afastamento** considerado como de efetivo exercício, **sem prejuízo da remuneração**, na forma da Lei nº 8.112, de 1990, o servidor receberá **a mesma pontuação obtida anteriormente na avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção**, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.

**§ 2º** O ocupante de cargo efetivo da carreira de Policial Rodoviário Federal que se encontrar requisitado pela Presidência da República, Vice-Presidência da República, cedido para o Ministério da Justiça ou nas hipóteses de requisição previstas em lei será **submetido à avaliação de desempenho** com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no **Departamento de Polícia Rodoviária Federal.**

**§ 3º** O ocupante de cargo efetivo da carreira de Policial Rodoviário Federal cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no § 2º e investido em cargos de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores - DAS, terá a pontuação de sua avaliação de desempenho calculada **com base** no resultado da **avaliação institucional do órgão de lotação no período**.

**§ 4º Não** haverá progressão ou promoção caso o servidor **não** possua uma **avaliação anterior**, ainda que por força de afastamento considerado como de efetivo exercício.

**Art. 8º** São assegurados ao servidor da carreira de Policial Rodoviário Federal:

**I -** a participação no **processo de avaliação** de desempenho, mediante o prévio conhecimento dos critérios e instrumentos utilizados; e

**II -** o **acompanhamento** do processo, cabendo ao órgão de lotação a ampla divulgação e a orientação da política de avaliação dos servidores.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 4E7C7F0C3323E88A2D6C368404434147

**Art. 9º** O avaliado poderá apresentar, **no prazo de dez dias**, contado da data de recebimento de cópia do resultado de sua avaliação de desempenho, **pedido de reconsideração** do resultado, justificado.

**§ 1º** O **pedido de reconsideração** de que trata o caput será apresentado à unidade de recursos humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que o encaminhará à chefia imediata do servidor para apreciação.

**§ 2º** O pedido de reconsideração será apreciado no **prazo máximo de cinco dias**, podendo a chefia imediata deferir o pleito, total ou parcialmente, ou indeferi-lo.

**§ 3º** A decisão da chefia imediata sobre o pedido de reconsideração interposto será comunicada no **prazo de cinco dias**, contado do encerramento do prazo de que trata o § 2º à unidade de recursos humanos, que em **igual prazo** dará ciência da decisão ao servidor.

**§ 4º** Na hipótese de deferimento parcial ou de indeferimento do pleito, caberá **recurso** à autoridade hierarquicamente superior à chefia imediata do servidor, **no prazo de dez dias**, que o julgará em última instância.

| PRAZOS DO DECRETO Nº 8.282/2014 | |
|---|---|
| **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO** | **10** DIAS |
| **APRECIAÇÃO DO PEDIDO** | **5** DIAS |
| **COMUNICAÇÃO DA DECISÃO** | **5 D**IAS |
| **CIÊNCIA AO SERVIDOR** | **5** DIAS |
| **RECURSO** | **10** DIAS |

**§ 5º** O **resultado final** do recurso deverá ser publicado Boletim Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o interessado será intimado por meio do fornecimento de cópia da íntegra da decisão.

**Art. 10**. Para fins de promoção na carreira, o ato de que trata o art. 3º disciplinará a participação em eventos de capacitação pelo servidor e definirá:

**I -** as modalidades de curso a serem consideradas;

**II -** a possibilidade de acúmulo de cargas horárias; e

**III -** os critérios e os procedimentos para a comprovação dos cursos e para sua validação pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

**§ 1º** Somente serão aceitos cursos que sejam **compatíveis com as atividades do cargo** de Policial Rodoviário Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

**§ 2º** Os certificados de pós-graduação lato sensu ou diplomas de mestrado e doutorado obtidos em instituições nacionais, para fins de capacitação, deverão ser de cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, e, quando realizados em instituições estrangeiras, deverão ser revalidados.

**§ 3º** Cada evento de capacitação será computado uma única vez.

**Art. 11**. Compete **ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal** implementar programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento destinado a assegurar a profissionalização dos ocupantes de cargo efetivo da carreira de Policial Rodoviário Federal.

**Parágrafo único**. Para os fins de que trata o caput, **deverá** ser observado o **Plano Anual** de Capacitação de que trata o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, com o objetivo de aprimorar a formação dos servidores do quadro efetivo e o desempenho das atividades do órgão.

**Art. 12**. Os atos de progressão e promoção deverão ser publicados no **Boletim Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.**

**Art. 13**. **Excepcionalmente** para os interstícios em andamento na data de publicação deste Decreto, as progressões e promoções dos integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal serão concedidas observado o disposto no Decreto nº 84.669, de 29 de abril de 1980, excluída a aplicação do disposto em seus arts. 3º e 6º, e a normatização complementar.

**Art. 14**. A edição deste Decreto não prejudica a contagem de interstício em andamento.

**REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACITAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO**

| CLASSE | REQUISITOS |
|---|---|
| DA PRIMEIRA CLASSE PARA A CLASSE ESPECIAL | Cursos de capacitação específicos, com conteúdo estritamente relacionado às atividades do órgão e duração total igual ou superior a 360 horas |
| DA SEGUNDA CLASSE PARA A PRIMEIRA CLASSE | Cursos de capacitação com conteúdo compatíveis com as atribuições do cargo e duração total ou superior a 150 horas |
| DA TERCEIRA CLASSE PARA A SEGUNDA CLASSE | Cursos de capacitação com conteúdo compatível com as atribuições do cargo e duração total igual ou superior a 120 horas |



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 E85AE85D311B57D07523963DF0045C0D

## COMPETÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (DECRETO Nº 1.655/1995)

**Art. 1°** À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, **integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça**, no **âmbito das rodovias federais**, compete:

**I -** realizar o **patrulhamento ostensivo**, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

**II -** exercer os poderes de **autoridade de polícia de trânsito**, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;

**III -** aplicar e arrecadar as **multas** impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;

**IV -** executar serviços de **prevenção**, atendimento de **acidentes** e salvamento de **vítimas** nas rodovias federais;

**V -** realizar **perícias**, **levantamentos** de locais boletins de ocorrências, **investigações**, testes de **dosagem alcoólica** e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito;

**ATENÇÃO!**

*Note que a atribuição de **investigações** é da Polícia Rodoviária Federal.*

**VI -** credenciar os **serviços de escolta**, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;

**VII -** assegurar a **livre circulação** nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;

**VIII -** executar **medidas de segurança**, **planejamento** e **escoltas** nos deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente;

**IX -** efetuar a **fiscalização** e o **controle do tráfico de menores nas rodovias federais**, adotando as providências cabíveis contidas na Lei n° 8.069 de 13 junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

**X -** colaborar e atuar na **prevenção** e **repressão aos crimes** contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.

**Art. 2°** O documento de identidade funcional dos servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador **livre porte de arma** e **franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão**, nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação.



Ramon Ferreira da Silva CPF 15613032750 6FC637A25FB67C89E99B2DA3C25A3BA2